



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CÁMARA DE SENADORES

Redactor

LEGISLATURA 2023 - 2024

TRANSCRIPCIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES

TOMO III

DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024



REDACTOR
TOMO III
LEGISLATURA 2023 - 2024

Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Julio Diego Romaña Galindo
SEGUNDO SECRETARIO
CÁMARA DE SENADORES

Lic. Jose Antonio Zamora Gutiérrez
OFICIAL MAYOR
CÁMARA DE SENADORES

Abog. Rolando M. Vallejos Zabaleta
SECRETARIO GENERAL
CÁMARA DE SENADORES

Lic. Eloy Patthy Condori
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL LEGISLATIVO Y REDACCIÓN
CÁMARA DE SENADORES

Tec. Blanca Luz Paredes de Blatnik
Pascuala Layme Carita
Lic. Arminda Claros Vargas
PERSONAL DE REDACCIÓN

Lic. Patricio Huaynoca Fuentes
Lic. José Ivan Fernández Reyes
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Giovanny Julio González Portal Altamirano
GRABACIÓN

DEPÓSITO LEGAL
4-1-341-2024-P.O.

PRESENTACIÓN

El “Redactor” que tenemos entre manos, se constituye en la síntesis de la participación y deliberación democrática y plural que refleja el trabajo de las Senadoras y Senadores durante el mes de diciembre del año 2023 y enero del año 2024.

El presente Redactor cumple a cabalidad lo establecido en el inciso a) del artículo 178 del Reglamento General de la Cámara de Senadores; es una publicación oficial que contiene las transcripciones de las versiones magnetofónicas de los debates de cada una de las “Sesiones Ordinarias del Pleno Camaral”.

La importancia de este “Redactor” en la función legislativa, se constituye en la construcción de la memoria institucional del trabajo realizado en el primer Órgano del Estado, toda vez que refleja la participación fidedigna de las Senadoras y los Senadores en las sesiones llevadas a cabo en cumplimiento de la agenda establecida para el efecto, su contenido también permite informar el trabajo de los Asambleístas Nacionales de la Cámara Alta de “Legislar, Fiscalizar y Gestionar”.

En tal sentido, es una satisfacción para la Presidencia de la Cámara de Senadores, efectuar la publicación de El “Redactor” correspondiente a la Legislatura 2023 – 2024.



Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL





ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL



Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
DIRECTIVA LEGISLATURA 2023 -2024



SEN. ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA (CB)
PRESIDENTE
MAS - IPSP



SEN. SIMONA QUISPE APAZA (LP)
PRIMERA VICEPRESIDENTA
MAS - IPSP



SEN. DALY SANTA MARÍA AGUIRRE (PT)
SEGUNDA VICEPRESIDENTA
CC



SEN. PEDRO BENJAMÍN
VARGAS FERNÁNDEZ (PT)
PRIMER SECRETARIO
MAS - IPSP



SEN. JULIO DIEGO
ROMAÑA GALINDO (PD)
SEGUNDO SECRETARIO
CREEMOS



SEN. LINDAURA RASGUIDO
MEJÍA (OR)
TERCERA SECRETARIA
MAS - IPSP





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES TITULARES (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



ROBERTO PADILLA BEDOYA
MAS - IPSP



TRINIDAD ROCHA ROBLES
MAS - IPSP



SILVIA GILMA SALAME FARJAT
CC



SANTIAGO TICONA YUPARI
CC

LA PAZ



VIRGINIA VELASCO CONDORI
MAS - IPSP



FÉLIX AJPI AJPI
MAS - IPSP



SIMONA QUISPE APAZA
MAS - IPSP



CECILIA ISABEL REQUENA ZÁRATE
CC

COCHABAMBA



LEONARDO LOZA
MAS - IPSP



MARÍA PATRICIA ARCE GUZMÁN
MAS - IPSP



ANDRÓNICO RODRÍGUEZ LEDEZMA
MAS - IPSP



ANDREA BRUNA BARRIENTOS SAHONERO
CC

ORURO



MIGUEL PÉREZ SANDOVAL
MAS - IPSP



LINDAURA RASGUIDO MEJÍA
MAS - IPSP



RUBÉN GUTIÉRREZ CARRIZO
MAS - IPSP



MARÍA VANÍA ROCHA MUÑOZ
CC

POTOSÍ



HILARIÓN MAMANI NAVARRO
MAS - IPSP



ANA MARÍA CASTILLO NEGRETTE
MAS - IPSP



PEDRO BENJAMÍN VARGAS FERNÁNDEZ
MAS - IPSP



DALY CRISTINA SANTA MARÍA AGUIRRE
CC

TARIJA



GLADYS VALENTINA ALARCÓN FARFÁN DE AYALA
MAS - IPSP



MIGUEL ÁNGEL REJAS VARGAS
MAS - IPSP



RODRIGO PAZ PEREIRA
CC



NELY VERÓNICA GALLO SORUCO
CC

SANTA CRUZ



SOLEDAD FLORES VELÁSQUEZ
MAS - IPSP



ISIDORO QUISPE HUANCA
MAS - IPSP



CENTA LOTHY REK LÓPEZ
CREEMOS



HENRY OMAR MONTERO MENDOZA
CREEMOS

BENI



MARÍA ROXANA NACIF BARBOZA
MAS - IPSP



CECILIA MOYOVIRI MOYE
CC



WALTER JESÚS JUSTINIANO MARTÍNEZ
CC



CLAUDIA ELENA EGÚEZ ALGARAÑAZ
CREEMOS

PANDO



EVA LUZ HUMÉREZ ALVEZ
MAS - IPSP



LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS
MAS - IPSP



CORINA FERREIRA DOMÍNGUEZ
CC



JULIO DIEGO ROMAÑA GALINDO
CREEMOS





CÁMARA DE SENADORES

SENADORES SUPLENTE (LEGISLATURA 2023 - 2024)

CHUQUISACA



LAURA MIGUELINA PÁRRAGA LEÓN
MAS - IPSP



GERMÁN MOSCOSO ARANCIBIA
MAS - IPSP



JORGE ANTONIO ZAMORA TARDÍO
CC



SARAI BETZABETH REINAGA LA MADRID
CC

LA PAZ



YOLANDA MARÍA PONCE CONDO
MAS - IPSP



GUIDO JOSÉ VARELA MANCILLA
MAS - IPSP



PORFIRIO OVIDIO MENACHO TARQUINO
CC

COCHABAMBA



LUCY SARA ESCOBAR VELASCO
MAS - IPSP



HERMO PÉREZ
MAS - IPSP



EMILIANA DILMA CABRERA
MAS - IPSP



LUIS GUILLERMO SILVESTRE SEOANE FLORES
CC

ORURO



MERY ROSALÍA CHOQUE TORREZ
MAS - IPSP



GILMAR HUARACHI HUARACHI
MAS - IPSP



LAURA MARLENE LUJÁN CONDORI
MAS - IPSP



ENRIQUE FERNANDO DEHNE FRANCO
CC

POTOSÍ



ELENA JUDITH AGUILAR FLORES
MAS - IPSP



SANTOS RAMOS SOCPAZA
MAS - IPSP



HILDA VEGA ROCHA
MAS - IPSP



PEDRO LAGRAVA BURGOA
CC

TARIJA



LUIS EDGAR CASSO VACA
MAS - IPSP



NATIVIDAD ARAMAYO PAREDES
MAS - IPSP



ELIZABET ZOZA ZAMORA ARCE
CC



JAVIER FRANZ MARTÍNEZ ESPINOZA
CC

SANTA CRUZ



WILLIAM TÓRREZ TORDOYA
MAS - IPSP



MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ
MAS - IPSP



ERIK MORÓN OSINAGA
CREEMOS



PAOLA ANDREA FERNÁNDEZ REA
CREEMOS

BENI



MISRAEL MAMANI ARENAS
MAS - IPSP



FERNANDO ALFONSO VACA SUAREZ
CC



NEILA VELARDE SALAS
CC



JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
CREEMOS

PANDO



ERMENEGILDO LLAVERA CHUSGO
MAS - IPSP



PAULA PAXI DE SUXO
MAS - IPSP



CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
CC



DULCE MARÍA ARAUJO DOMÍNGUEZ
CREEMOS



COMISIONES Y COMITÉS (LEGISLATURA 2023 - 2024)

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL



MIGUEL REJAS
PRESIDENTE



MARÍA PATRICIA ARCE
COMITÉ DE CONSTITUCIÓN,
LEGISLACIÓN E INTERPRETACIÓN
LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL



ANDREA BARRIENTOS
COMITÉ DE SISTEMA
ELECTORAL, DERECHOS
HUMANOS Y EQUIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE JUSTICIA PLURAL, MINISTERIO PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL ESTADO



ROBERTO PADILLA
PRESIDENTE



LUIS FLORES
COMITÉ DE JUSTICIA PLURAL Y
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA



SANTIAGO TICONA
COMITÉ DE MINISTERIO
PÚBLICO Y DEFENSA LEGAL DEL
ESTADO

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA BOLIVIANA



LEONARDO LOZA
PRESIDENTE



GLADYS ALARCÓN
COMITÉ DE FUERZAS ARMADAS Y
POLICÍA BOLIVIANA



EVA HUMEREZ
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL
ESTADO Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS



CLAUDIA EGÚEZ
PRESIDENTA



SOLEDAD FLORES
COMITÉ DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES,
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS Y
REGIONALES



CORINA FERREIRA
COMITÉ DE AUTONOMÍAS
DEPARTAMENTALES

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONOMICA Y FINANZAS



ISIDORO QUISPE
PRESIDENTE



VIRGINIA VELASCO
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



NELY GALLO
COMITÉ DE POLÍTICAS
FINANCIERA, MONETARIA,
TRIBUTARIA Y SEGUROS

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL, PRODUCCIÓN, INDUSTRIA E INDUSTRIALIZACIÓN



MIGUEL PÉREZ
PRESIDENTE



ANA CASTILLO
COMITÉ DE ENERGÍA, HIDROCARBUROS,
MINERÍA Y METALURGIA



HENRY MONTERO
COMITÉ DE ECONOMÍA PLURAL,
DESARROLLO PRODUCTIVO, OBRAS
PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD



CECILIA MOYOVIRI
PRESIDENTA



HILARIÓN MAMANI
COMITÉ DE NACIONES Y PUEBLOS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS



TRINIDAD ROCHA
COMITÉ DE CULTURAS,
INTERCULTURALIDAD Y
PATRIMONIO CULTURAL

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL, EDUCACIÓN Y SALUD



VANIA ROCHA
PRESIDENTA



RUBÉN GUTIÉRREZ
COMITÉ DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y DEPORTES



SILVIA SALAME
COMITÉ DE VIVIENDA, RÉGIMEN
LABORAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SEGURIDAD SOCIAL

COMISIÓN DE POLÍTICA INTERNACIONAL



FÉLIX AJPI AJPI
PRESIDENTE



MARÍA NACIF
COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES,
INTERPARLAMENTARIOS Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES



RODRIGO PAZ
COMITÉ DE RELACIONES
ECONÓMICAS
INTERNACIONALES

COMISIÓN DE TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE



WALTER JUSTINIANO
PRESIDENTE



CENTA REK
COMITÉ DE TIERRA Y TERRITORIO,
RECURSOS NATURALES Y HOJA DE LA
COCA



CECILIA REQUENA
COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE,
BIODIVERSIDAD, AMAZONÍA, ÁREAS
PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO

PERIODO CONSTITUCIONAL

2020 - 2025

NÓMINA DE SENADORAS Y SENADORES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

TITULARES		SUPLENTE
CHUQUISACA		
PADILLA BEDOYA ROBERTO	MAS	PÁRRAGA LEÓN DE CHAUCA LAURA MIGUELINA
ROCHA ROBLES Vda. DE MOGOLLÓN TRINIDAD	MAS	MOSCOSO ARANCIBIA GERMÁN
SALAME FARJAT SILVIA GILMA	CC	ZAMORA TARDIO JORGE ANTONIO
TICONA YUPARI SANTIAGO	CC	REINAGA LA MADRID SARAI BETSABETH
LA PAZ		
VELASCO CONDORI VIRGINIA		
AJPI AJPI FÉLIX	MAS	PONCE CONDO YOLANDA MARÍA
QUISPE APAZA SIMONA	MAS	VARELA MANCILLA GUIDO JOSÉ
REQUENA ZÁRATE CECILIA ISABEL	CC	MENACHO TARQUINO PORFIRIO OVIDIO
COCHABAMBA		
LOZA LEONARDO	MAS	ESCOBAR VELASCO LUCY SARA
ARCE GUZMÁN MARÍA PATRICIA	MAS	PÉREZ HERMO
RODRÍGUEZ LEDEZMA ANDRÓNICO	MAS	CABRERA DE HERBAS EMILIANA DILMA
BARRIENTOS SAHONERO ANDREA BRUNA	CC	SEOANE FLORES LUIS GUILLERMO SILVESTRE
ORURO		
PÉREZ SANDOVAL MIGUEL	MAS	CHOQUE TORREZ MERY ROSALÍA
RASGUIDO MEJÍA LINDAURA	MAS	HUARACHI HUARACHI GILMAR
GUTIÉRREZ CARRIZO RUBÉN	MAS	LUJÁN CONDORI LAURA MARLENE
ROCHA MUÑOZ DE ANTEZANA MARÍA VANIA	CC	DEHNE FRANCO ENRIQUE FERNANDO
POTOSÍ		
MAMANI NAVARRO HILARIÓN	MAS	AGUILAR FLORES ELENA JUDITH
CASTILLO NEGRETTE ANA MARÍA	MAS	RAMOS SOCPAZA SANTOS
VARGAS FERNÁNDEZ PEDRO BENJAMÍN	MAS	VEGA ROCHA HILDA
SANTA MARÍA AGUIRRE DE OROPEZA DALY CRISTINA	CC	LAGRAVA BURGOA PEDRO
TARIJA		
ALARCÓN FARFÁN DE AYALA GLADYS VALENTINA	MAS	CASSO VACA LUIS EDGAR
REJAS VARGAS MIGUEL ÁNGEL	MAS	ARAMAYO PAREDES NATIVIDAD
PAZ PEREIRA RODRIGO	CC	ZAMORA ARCE ELIZABET ZOYA
GALLO SORUCO NELY VERÓNICA	CC	MARTÍNEZ ESPINOZA JAVIER FRANZ
SANTA CRUZ		
FLORES VELÁSQUEZ SOLEDAD	MAS	TORREZ TORDOYA WILLIAM
QUISPE HUANCA ISIDORO	MAS	MUÑOZ RODRÍGUEZ DE SERRUDO MARÍA
REK LÓPEZ CENTA LOTHY	CREE	ERIK MORÓN OSINAGA
MONTERO MENDOZA HENRY OMAR	CREE	FERNÁNDEZ REA PAOLA ANDREA
BENI		
NACIF BARBOZA MARÍA ROXANA	MAS	MAMANI ARENAS MISDRAEL
MOYOVIRI MOYE CECILIA	CC	VACA SUAREZ FERNANDO ALFONSO
JUSTINIANO MARTÍNEZ WALTER JESÚS	CC	VELARDE SALAS NEILA
EGÜEZ ALGARAÑAZ CLAUDIA ELENA	CREE	JAVIER VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
PANDO		
HUMEREZ ALVEZ EVA LUZ	MAS	LLAVERA CHUSGO ERMENEGILDO
FLORES ROBERTS LUIS ADOLFO	MAS	PAXI DE SUXO PAULA
FERREIRA DOMÍNGUEZ CORINA	CC	CARLOS ALBERTO TIBURCIO AMURUZ
ROMAÑA GALINDO JULIO DIEGO	CREE	ARAUJO DOMÍNGUEZ DULCE MARÍA



ÍNDICE

Pág.

26ª SESIÓN ORDINARIA	1
Martes, 19 de diciembre de 2023	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

27ª SESIÓN ORDINARIA	103
Miércoles, 20 de diciembre de 2023	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

31ª SESIÓN ORDINARIA	272
Jueves, 27 de diciembre de 2023	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

37ª SESIÓN ORDINARIA	370
Jueves, 11 de enero de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.



41ª SESIÓN ORDINARIA	472
Miércoles, 17 de enero de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

46ª SESIÓN ORDINARIA	512
Jueves, 26 de enero de 2024	

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.





CÁMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS



26ª SESIÓN ORDINARIA
Martes, 19 de diciembre de 2023

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretarios: Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Elena Judith, Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Cabrera Emiliana Dilma, Castillo Negrette Ana María, Choque Torrez Mery Rosalía, Dehne Franco Enrique Fernando, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Escobar Velasco Lucy Sara, Ferreira Domínguez Corina, Flores Velásquez Soledad, Llavería Chusgo Hermenegildo, Luján Condori Laura Marlene, Martínez Espinoza Javier Franz, Moscoso Arancibia German, Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paxi de Suxo Paula, Paz Pereira Rodrigo, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rojas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Romaña Galindo Julio Diego, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Vega Rocha Hilda, Velasco Condori Virginia, Zamora Tardío Jorge Antonio.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Senadora Presidenta, saludarla, saludar a toda su Directiva a los colegas senadores, quiero por favor pedir un poco de tolerancia, nosotros tenemos un evento con la Senadora Claudia Egüez como Presidenta de la Comisión, por eso ella no está presente, tenemos una capacitación con respecto al tema de límites territoriales, vienen algunos gobernadores, por favor, quiero poder ausentarme para asistir a la inauguración del acto por lo menos un rato escucharla y venirme nuevamente.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias, hermana Presidenta, por su intermedio saludar a mis hermanas y hermanos senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Patricia Arce Guzmán por el Departamento de Cochabamba.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Paxi.

Sen.^a Paxi: Gracias, buenas tardes hermana Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Paula Paxi de Suxo por el Departamento de Pando.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 15:00, correspondiente al día martes 19 de diciembre de 2023.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, habilita a la Senadora Paula Paxi de Suño del 18 al 22 de diciembre de 2023.

La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, habilita al Senador Javier Franz Martínez Espinoza del 18 al 22 de diciembre de 2023.

El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, habilita a la Senadora Laura Marlene Luján Condori del 18 al 22 de diciembre de 2023.

Habilitación extraordinaria adicional.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, habilita al Senador Ermenegildo Llavería Chusgo, del 18 al 19 de diciembre de 2023.

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, habilita a la Senadora Neila Velarde Salas del 18 al 22 de diciembre de 2023.

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco del 18 al 22 de diciembre de 2023.

El Senador Hilarión Mamani Navarro, habilita a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores del 18 al 22 de diciembre de 2023.

El Senador Henry Omar Montero Mendoza, habilita a la Senadora Paola Andrea Fernández Rea del 18 al 22 de diciembre de 2023.

El Senador Miguel Pérez Sandoval, habilita a la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, desde el 18 al 22 de diciembre de 2023.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, habilita al Senador Enrique Fernando Dehne Franco del 18 al 22 de diciembre de 2023.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, habilita al Senador Germán Moscoso Arancibia del 18 al 22 de diciembre de 2023.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, habilita a la Senadora Emiliana Dilma Cabrera del 18 al 22 de diciembre de 2023.

La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, habilita al Senador Jorge Antonio Zamora Tardío desde el 18 al 22 de diciembre de 2023.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha del 18 al 22 de diciembre de 2023.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita permiso en asistencia a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, en razón que ha sido invitada al encuentro Binacional Bolivia-Brasil para el intercambio de experiencias sobre Proyectos de Ley bioinsumos, a desarrollarse en Santa Cruz,



debido al vuelo de regreso que fue programado para las 14:50 con aterrizaje a horas 15:55, solicita que el permiso deba correr desde las 14:00 hasta las 17:00.

La Senadora Paola Andrea Fernández Rea, solicita licencia de acuerdo al artículo 28, Baja Médica por 24 horas.

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia de acuerdo al artículo 27. Resolución 39/2023 licencia por invitación a participar al Foro Internacional de Intercambio de Experiencia con la Comisión de Desafío del Futuro Ciencia y Tecnología Innovación de la Cámara de Senadores de la República Chile por 48 horas.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Senadora Presidenta, voy a solicitar a los senadores, desconcentran la lectura cuando hablan muy fuerte, entonces les voy a pedir a los que van a conversar lo hagan de manera más despacio.

Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, martes 19 de diciembre de 2023; a horas 14:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, diciembre de 2023; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite el Proyecto de Ley enviado por el Órgano Ejecutivo, "Ley de Convocatoria a Referendo Intradepartamental Vinculante a los Municipios de Zudáñez – Tarabuco del Departamento de Chuquisaca".

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

1.2 El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, presenta el Proyecto de Ley "Integral para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes".



Sen.^a Presidenta: Remítase a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Peticiones de Informe Escrito:

2.1. El Senador Hilarión Mamani Navarro, solicita:

a) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe el avance del estudio de pre inversión de la carretera doble vía tramo Potosí – Sucre, en los últimos 5 años; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe si se concluyó con todos los estudios de la Planta Refinadora de Zinc en el Municipio de Porco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe el avance de ejecución de la construcción de la Planta Industrial con Tecnología de Extracción Directa de Litio; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.2. El Senador Fernando Dehne Franco, solicita al Ministro de Planificación del Desarrollo, informe sobre el estado en el que se encuentra la solicitud realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para la firma del Adendum N° 2 del Convenio de Financiación N° DCI/ALA/2019/040-019; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.3. Las senadoras Lucy Sara Escobar Velasco, Emiliana Dilma Cabrera de Herbas, Elena Judith Aguilar Flores, y el Senador Ermenegildo Llavera Chusgo, solicitan al Ministro de Defensa, informe sobre los antecedentes profesionales del Gral. Div. Juan José Zúñiga Macías, desde su egreso del Colegio Militar hasta la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.4. El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe sobre el avance de la normativa que viene realizando la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT) para garantizar la protección de las tierras



forestales de castaña; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Alcalde Municipal de Sena - Pando, informe qué comunidades campesinas son atendidas por el Gobierno Autónomo Municipal de El Sena - Pando, y qué son colindantes con el Municipio de Ixiamas del Departamento de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe las comunidades campesinas ubicadas en el Municipio de El Sena y San Lorenzo del Departamento de Pando, que se encuentran en el límite con el Municipio de Ixiamas de la Provincia Iturralde; que cuentan con título; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe en qué procesos electorarios a nivel nacional y subnacional, las comunidades de Pekin y Ranchito en el Municipio de El Sena, del Departamento de Pando han sido asientos electorales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.5. La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, informe cuáles fueron los motivos para otorgar detención domiciliaria al Sr. Julio Mamani Canaviri; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Tribunal Supremo de Justicia, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.6. El Senador Javier Martínez Espinoza, solicita al Fiscal General del Estado, informe sobre el caso de la Empresa Setar, referente al incumplimiento de una funcionaria por el supuesto delito de daño económico; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Respuesta a Petición de Informe Escrito:

3.1. El Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 029/2023-2024 (Tema: Acciones de defensa).

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora Peticionaria, María Patricia Arce Guzmán.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Actas de Comisión:

4.1. El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, remite el Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

4.2. La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, remite el Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.^a Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Reposición:

5.1. La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 002/2022-2023 C.D., "Se declara Patrimonio Cultural Inmaterial y Material al Santuario de Letanías y al Conjunto Patrimonial; Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, Mirador Circundante del Calvario y Hospedería, ubicados en el Municipio de Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz".

Sen.^a Presidenta: Repóngase en Agenda.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Petición de Informe Oral:

6.1. El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, que informe sobre las acciones que se llevaron a cabo para responder las denuncias del personal de la Caja Petrolera de Salud referente a la falta de insumos y otras necesidades; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Declaración Camaral:



1.1. El Senador Roberto Padilla Bedoya, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a Juana Eritsa Casaca Machicado, que hace más de 15 años, viene ejerciendo como Guía Espiritual Amawta, para el ejercicio de la Sanación Espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Gracias, Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

San. Padilla: Gracias, muy buenas tardes a todos los colegas. Hermana Presidenta solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Juana Eritsa Casaca Machicado, que hace más de 15 años, viene ejerciendo como Guía Espiritual Amawta, como Chimpu para el ejercicio de Sanación Espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a Blanca Estela Tola Chino, que hace más de 20 años viene ejerciendo como Guía Espiritual Amawta, en la sanación espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Blanca Estela Tola Chino, que hace más de 20 años, viene ejerciendo como Guía Espiritual Amawta, y consagrada para el ejercicio de Sanación Espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a Angélica Solíz Marasa, que hace 20 años viene ejerciendo como Guía Espiritual, en la Sanación Espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Angélica Solíz Marasa, que hace 20 años, viene ejerciendo como Guía Espiritual Amawta, como Chimpu para el ejercicio de Sanación Espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

d) De reconocimiento a Víctor Machica Quispe por sus 50 años de trabajo como un Chimpu Ancestral para el ejercicio de la Sanación Espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Padilla.

Sen. Padilla: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Víctor Machica Quispe por sus 50 años de trabajo que ejerce como un Chimpu Ancestral para el ejercicio de la Sanación Espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

e) De reconocimiento a Sergio Chura Conde, que hace más de 30 años ejerce como Guía Espiritual Amawta, en la Sanación Espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Moscoso.

Sen. Moscoso: Gracias, hermana Presidenta. En principio a todas las hermanas senadoras, senadores buenas tardes.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Sergio Chura Conde, que hace más de 30 años ejerce como Guía Espiritual Amawta, consagrado como Chimpu ancestral en la Sanación Espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Maria Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

f) De reconocimiento a Samira Adelaida López Canaviri, que hace más de 40 años ejerce como Guía Espiritual Amawta en la sanación espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Moscoso.

Sen. Moscoso: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Samira Adelaida López Canaviri, que hace más de 40 años ejerce como Guía Espiritual Amawta y consagrada en la sanación espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidenta, por un tema de administración Legislativa, no sé si son ya 9, 8, 10, cuánto estarán poniendo, pero todo es el mismo relato, creo que a la próxima pueden hacer todo eso en paquete, por lo menos ir uno por uno, igual el reconocimiento se hace individual, no sé cuantos más quedan, creo que quedan 3 o 4 más; no tengo ninguna negación aprobar, pero esto la Directiva debería coordinar con los proponentes, porque evidentemente a las normas que tenemos hoy día más esto que están metiendo con Dispensación de Trámite, está claro que no ha ido ni a Comisión ni a ningún lugar pero, tampoco están ordenando para hacer un poquito más eficiente nuestro tiempo.

Es un reclamo cordial, nada más, porque vamos a apoyar, pero está mal presentado esto, está mal estimados compañeros. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Sí, para la próxima tomaremos en cuenta.

Continúe Senador Secretario.

Sen. Secretario:

g) De reconocimiento a Máximo Chacón Tapia que hace más de 30 años ejerce como Guía Espiritual Ancestral de Yatiris y Amawtas "Qhana Inti".

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Máximo Chacón Tapia que hace más de 30 años viene ejerciendo como Guía Espiritual Ancestral de Yatiris y Amawtas "Qhana Inti", practica la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

h) De reconocimiento a Kana Wara Nora Mendosa Huanca, que hace más de 30 años ejerce como Guía Espiritual Amawta en la Sanación Espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Elena Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Presidenta, solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Kana Wara Nora Mendosa Huanca, que hace más de 30 años viene ejerciendo como Guía Espiritual Amawta y consagrada con un Chimu ancestral para el ejercicio de Sanación Espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2. El Senador Santiago Ticona Yupari, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento al artista musical Luis Arcos, por su amplia trayectoria musical.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidenta. Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al artista musical Luis Arcos, por sus 40 años de recorrido musical.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite,



para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a Eduardo Barrios Sánchez, por su invaluable y destacada labor social de servicio en favor de los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la región.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Eduardo Barrios Sánchez, por su invaluable y destacada labor social de servicio en favor de los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la región.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senado Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisión.

1. Proyectos de Ley.

1.1. De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 030/2023-2024 C.D., "Presupuesto General del Estado – Gestión 2024". (Informe impreso y distribuido).



Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento del Proyecto de Ley en sus estaciones en grande y en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, a través de su persona voy a exigir que el señor Ministro esté presente para aclarar muchas cosas y muchas preguntas que tenemos que hacerle, Presidenta, exijo antes de que se trate el Proyecto de Ley, se le convoque al Señor Ministro para que esté presente en la Sala de Senadores. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidenta, en la misma línea, exigimos por favor la presencia del Ministro de Economía y Finanzas, o el Ministro de Planificación para explicar el Presupuesto General 2024.

Sen.^a Presidenta: Está bien, estará el Ministro, se le ha convocado y están esperando.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

CPPEyF – PL 030 - Inf N° 02/2023-2024

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA

ASUNTO:

P.L. N° 030/2023-2024 C.D. "PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO – GESTIÓN 2024".

I. ANTECEDENTES.

El Proyecto de Ley N° 030/2023-2024 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 09 de diciembre de 2023 mediante oficio P. N° 015/2023-2024, el Presidente de la Cámara de Diputados, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley N° 030/2022-2023 C.D. "Presupuesto General del Estado – Gestión 2024", para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 13 de diciembre del año en curso, Secretaría General de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el Proyecto de Ley N° 030/2022-2023 C.D. "Presupuesto General del Estado – Gestión 2024", para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativa vigente.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO



- Artículo 158, Parágrafo I. Numerales 3, 8 y 11. Sobre las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas; aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social; y aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el Órgano Ejecutivo. Recibido el proyecto de ley, éste deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de sesenta días. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado.
- Artículo 172, Numeral 11. Señala como atribución de la Presidenta o Presidente del Estado "Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la siguiente gestión fiscal".
- Artículo 316, Numerales 1, 5, 6 y 7. Establece que son funciones del Estado en la economía, conducir el proceso de planificación económica y social; promover la integración de las diferentes formas económicas de producción; promover la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables; promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones.
- Artículo 321, Parágrafos I, II y III. Señala que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto; las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo, "el Órgano Ejecutivo debe presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del sector público"
- Artículo 339, Parágrafo III. Señala que: "los ingresos del Estado se invertirán conforme con el Plan General de Desarrollo Económico y Social del país, el Presupuesto General del Estado y con la Ley".
- Artículo 340. Señala que "el Órgano Ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público, incluidas las autonomías".

b) LEY N°031 DE 19 DE JULIO DE 2010 – LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".

- Artículo 114, Parágrafos I y II. Los presupuestos de las entidades territoriales autónomas se rigen por el Plan General de Desarrollo, que incluye los planes de desarrollo de las entidades territoriales autónomas y el Presupuesto General del Estado. El proceso presupuestario en las entidades territoriales autónomas está sujeto a las disposiciones legales, las directrices y el clasificador presupuestario, emitidos por el nivel central del Estado, los mismos que incluirán categorías de género para asegurar la eliminación de las brechas y desigualdades, cuando corresponda.

c) LEY N° 650 DE 15 DE ENERO DE 2015 "AGENDA PATRIÓTICA DEL BICENTENARIO 2025"

- Establece los trece pilares de la Bolivia Digna y Soberana de la "Agenda Patriótica del Bicentenario 2025" en el Estado Plurinacional de Bolivia, y en su Artículo 2, señala que el Órgano Ejecutivo en coordinación con los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades Territoriales Autónomas, Universidades Públicas, y demás instituciones públicas en general, en el marco de sus competencias, quedan encargados de garantizar su desarrollo e implementación.

d) LEY N° 777 DE 21 DE ENERO DE 2016 "LEY DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE"- Artículo 1. Tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.



e) LEY N° 1407 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES".

-Artículo 1. Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", estableciendo la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento.

f) RESOLUCIÓN SUPREMA N° 225558 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2005 "NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO".

- Artículo 14 (Política Presupuestaria). Señala que sobre la base de las definiciones contenidas en los Planes Generales y Sectoriales de Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Ex - Ministerio de Hacienda), establecerá para cada gestión fiscal la política presupuestaria a la que debe sujetarse la formulación y ejecución del presupuesto en cada una de las entidades y órganos públicos.

g) LEY N° 2042 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1999 "LEY DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA"

- Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal.

h) LEY N° 466 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013, DE LA EMPRESA PÚBLICA.

- Artículo 8, Parágrafo I. Las empresas públicas podrán suscribir contratos para establecer alianzas estratégicas de inversión conjunta con empresas públicas o privadas constituidas en el país y/o con empresas públicas o privadas extranjeras que cumplan con los requisitos de Ley para el ejercicio habitual de actos de comercio en el país, siempre y cuando su desarrollo empresarial así lo requiera, debiendo registrar el acto en el registro de comercio. Las alianzas estratégicas que involucren inversiones para el desarrollo de sectores estratégicos deberán garantizar que el control y dirección de la actividad sea asumida por la empresa pública boliviana, siempre y cuando ésta tenga participación mayoritaria en el contrato.

- Disposición Transitoria Primera, Parágrafo IV. Establece que la empresa continuará desarrollando sus actividades conforme a su normativa hasta el día siguiente hábil a la notificación con el registro de la empresa que establezca la adopción de la nueva tipología.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Oficio con CITE: MPR/VCGG/DGGLP/UGSP-0884-CAR/23 de fecha 31 de octubre de 2023, suscrito por Luis Alberto Arce Catacora, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, adjuntando el oficio con CITE: MEFP/VPCF/DGPGP/N° 17/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, suscrita por Marcelo Montenegro Gómez García, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; adjunta la siguiente documentación:
 - Exposición de motivos.
 - Anteproyecto de Ley del Presupuesto General de Estado – Gestión 2024.
 - Informes Técnico y Legal.
 - Anexos.
 - Tomos I y II.
- Nota con CITE: VPEP-SG-DGGL-URL-NE-0027/2023 de fecha 14 de noviembre de 2023, emitido por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
- Informe INF-CPPEyF-N°002, PL-030/2023-2024 de fecha 6 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
- Oficio con CITE: CD-CPPEyF N°043/2023-2024 de fecha 08 de diciembre de 2023, suscrita por el Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.
- Oficio P.N° 015/2023-2024, de fecha 09 de diciembre de 2023, emitido por el Presidente de la Cámara de Diputados que adjunta el Proyecto de Ley 030/2023-2024 aprobado por la Cámara de Diputados.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N°96/2023-2024 de fecha 14 de diciembre de 2023, emitido por el Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de



- Senadores.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N°97/2023-2024 de fecha 14 de diciembre de 2023, emitido por el Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio con CITE: ALP/CS/CPPEyF/N°98/2023-2024 de fecha 14 de diciembre de 2023, emitido por el Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.
- Oficio MEFP/VPCF/DGPGD/N°023/2023 de fecha 14 de diciembre de 2023, emitido por el Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, adjuntando el Informe MEFP/VPCF/DGPGD/N°022/2023.

IV. ANÁLISIS.

El Presupuesto General del Estado representa la idea de que la presencia y participación activa del Estado en la economía es fundamental para fomentar el crecimiento económico y la equidad social.

Bolivia está aplicando el Modelo Económico Social Comunitario Productivo - MESCP, el cual fue implementado en Bolivia, en el Gobierno del ex Presidente Evo Morales Ayma y constitucionalizado en el año 2009, manteniendo las políticas de redistribución de ingresos, al mismo tiempo que se está intentando logra un crecimiento económico sostenido.

En este contexto, el presupuesto público actúa como un enlace entre la planificación estatal a corto, medio y largo plazo, y los objetivos y metas de las políticas públicas. Su objetivo principal es optimizar la interacción entre el Estado y la sociedad, basándose en los principios de responsabilidad, eficiencia y austeridad.

De esta manera, el presupuesto público se convierte en la herramienta más importante de la política fiscal. El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 incorpora diversas políticas públicas que se concretan en programas y proyectos de inversión pública, industrialización, seguridad alimentaria y energética, servicios básicos, así como otros programas sociales.

Dentro del contexto del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, el crecimiento económico se planifica mediante la asignación eficiente de recursos para brindar bienes y servicios públicos. Además, se fomenta el crecimiento y la estabilidad de los precios mientras se reduce el desempleo. La política fiscal contracíclica cumple una función de estabilización, lo que ayuda a controlar la inflación y distribuir la riqueza mediante la generación de ingresos y creación de empleos.

A pesar del descenso de la inflación en todo el mundo debido a factores como el aumento de las reservas de gas en Europa, la disminución reciente de la demanda en China y un invierno más cálido en el norte, aún persisten altos niveles de inflación subyacente en muchas regiones, superando las metas establecidas por varios bancos centrales. Diversos organismos internacionales pronostican que la inflación se mantendrá por encima de los niveles previos a la pandemia y perdurará más allá de 2024. Aunque los precios de la energía y los alimentos han experimentado reducciones en comparación con los niveles de 2022, los precios de los alimentos se mantienen relativamente altos.

A pesar de la reactivación económica experimentada en el primer trimestre de 2023, la confianza de los consumidores en los mercados orientales se mantiene moderada. La producción industrial, la inversión empresarial y las exportaciones están debilitadas debido a una menor demanda externa y la incertidumbre geopolítica. Los países exportadores de materias primas y aquellos que forman parte de la cadena de suministro industrial asiática son los más afectados por la pérdida de impulso en China.

En el ámbito financiero, los desafíos que surgieron en el sector bancario durante el primer trimestre de 2023 se concentraron principalmente en bancos regionales problemáticos en Estados Unidos y Suiza. Aunque se han registrado avances en este aspecto, las políticas monetarias restrictivas implementadas por



los bancos centrales han llevado a tasas de interés elevadas, lo que reduce el atractivo para el endeudamiento y, a su vez, provoca una disminución en los préstamos empresariales a nivel internacional.

En la región se espera una reducción en el crecimiento en comparación con 2022, debido a la reapertura gradual de las actividades económicas después de la pandemia, así como a la disminución en los precios de las materias primas.

En cuanto en Bolivia, el crecimiento económico en 2022 fue del 3,5% con un impacto positivo de la demanda interna. Las medidas adoptadas resultaron en un aumento del 26,4% en la formación bruta de capital fijo público en bienes de capital, mientras que la inversión privada en bienes de capital aumentó en un 13,7%.

Esta expansión de la inversión pública y privada refleja la presencia de un efecto crowding in, como se explicó en el estudio de Valdivia (2017), según el cual la inversión pública tiene impactos positivos en el crecimiento y en la inversión privada, en presencia de incentivos a la importación y comercialización de bienes de capital y maquinaria con IVA cero.

En 2022, las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento económico de Bolivia fueron los establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios a las empresas, transporte y comunicaciones, otros servicios, industria manufacturera y agricultura, silvicultura, caza y pesca. Además, el contexto internacional fue favorable para las exportaciones de la industria manufacturera y productos agrícolas industriales.

La baja de la inflación en Bolivia se debe al apoyo al sector agropecuario que favoreció la producción de alimentos, la subvención a los hidrocarburos, la bolivianización de la economía; configurando un conjunto de medidas que preservaron la estabilidad de precios.

En agosto de 2023, la tasa de desempleo abierto urbano en Bolivia fue del 3,76%, lo que representa una caída de 7,80 puntos porcentuales respecto a julio de 2020. La pobreza extrema en Bolivia disminuyó del 13,7% en 2020 al 11,1% en 2021, mientras que la desigualdad medida por el índice de Gini disminuyó de 0,45 a 0,42.

A pesar de los desafíos globales, Bolivia ha logrado mantener una economía estable. Esto se debe a una serie de medidas, como la subvención a los hidrocarburos y alimentos, así como la inversión pública. Como resultado, se espera que el crecimiento económico de Bolivia sea superior al promedio de la región

El Gobierno de Bolivia, en el marco de su modelo económico social comunitario productivo y del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, implementó una serie de medidas para reconstruir y reactivar la economía nacional.

Las medidas se enmarcan en una política de desarrollo económico que busca promover la producción nacional, la seguridad alimentaria y la diversificación de la economía. Esta política se basa en la explotación y exploración soberana de los recursos naturales, así como en la industrialización de la producción. Así mismo, la industrialización de la producción beneficiará a productores de todos los tamaños, desde pequeños y medianos productores hasta grandes empresas.

La industrialización de la producción permitirá que la economía boliviana sea más diversificada y fortalecida a los cambios en el mercado global. Esto se traducirá en un entorno macroeconómico más estable, con un crecimiento económico más sostenido, una inflación controlada y un déficit fiscal menor. En concreto, se espera que el PIB de Bolivia crezca un 3,71% en 2024, la inflación se mantenga en el 3,60% y el déficit fiscal se reduzca al 7,80% del PIB.

Variables Macroeconómicas del Presupuesto General del Estado – Gestión 2024

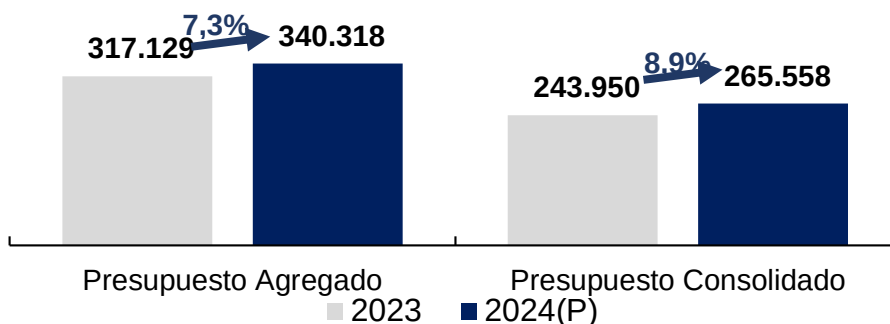
Detalle	2024 (p)
Tasa de Crecimiento del PIB (en%)	3,71



Tasa de Inflación (% fin de periodo)	3,60
Tipo de Cambio (promedio)	Var. (± 10)
Resultado Fiscal (% del PIB)	-7,80

Fuente: Exposición de motivos del Proyecto de Ley.

Presupuesto Consolidado y Agregado, 2023 – 2024
(En millones de bolivianos y en porcentaje)



Fuente: Exposición de motivos del Proyecto de Ley.

El PGE para la gestión 2024 asciende a un total agregado de Bs340.317.970.486.- (Trescientos Cuarenta Mil Trescientos Diecisiete Millones Novecientos Setenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos) y un consolidado de Bs 265.558.034.072.- (Doscientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Millones Treinta y Cuatro Mil Setenta y Dos 00/100 Bolivianos), considerando los resultados y perspectivas macroeconómicas para la economía nacional y los lineamientos generales para la formulación del presupuesto.

El Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2024 aumentó un 7,3% en su total agregado y un 8,9% en su total consolidado, en comparación con el PGE 2023. Este incremento se debe a dos factores principales:

- La generación de mayores ingresos tributarios para el Estado: En 2024, se espera que los ingresos tributarios aumenten un 10,8%. Este incremento se debe a una serie de factores, como el crecimiento económico, la mejora de la recaudación y la implementación de nuevas medidas tributarias.
- El impulso a la inversión pública: En 2024, se espera que la inversión pública aumente un 11,9%. Este incremento se destinará a proyectos de infraestructura, educación, salud, producción, etc.

Estos dos factores permitirán fortalecer la demanda interna, que es el motor del crecimiento y desarrollo económico del país.

El presupuesto de gasto para el sector salud y deportes en 2024 asciende a Bs26.866 millones, lo que representa el 10,1% del presupuesto consolidado. Este monto es un incremento de Bs2.227 millones respecto a 2023. La mayor parte de este presupuesto se destina a los siguientes rubros:

- Contratación de profesionales y trabajadores en salud: Esto permitirá fortalecer el personal de salud en todo el país, garantizando una atención de calidad a la población.
- Pago de productos en salud: Esto incluye la compra de medicamentos, insumos y otros bienes y servicios necesarios para la atención de la salud.
- Compra de medicamentos: Esto garantizará el acceso universal a medicamentos gratuitos para la población boliviana.



Además, el presupuesto también se destinará a la continuidad del Plan de Hospitales, que busca construir nuevos hospitales y equipar los existentes en todo el país.

En cuanto a educación, el presupuesto consolidado para 2024 asciende a Bs28.760 millones, lo que representa el 10,8% del presupuesto total. Este monto es un incremento de Bs2.414 millones respecto a 2023. Estos recursos se destinarán a los siguientes rubros: Sistema Educativo Plurinacional, Pago a los maestros del Magisterio Fiscal, Administración de las Direcciones Departamentales de Educación, Beneficios a más de 2,7 millones de estudiantes, Recursos destinados a las Universidades Públicas.

El Presupuesto General del Estado - PGE para 2024 destina recursos para garantizar que los bolivianos y bolivianas en situación de vulnerabilidad continúen recibiendo las transferencias condicionadas en efectivo que les benefician.

Estas transferencias incluyen: Bono Juancito Pinto, Bono Madre Niño-Niña "Juana Azurduy", Renta Dignidad, Bono Mensual para Personas con Discapacidad Grave y Muy Grave, Subsidio Universal Prenatal por la Vida; Estas transferencias condicionadas en efectivo son una importante herramienta de política social.

El presupuesto de inversión pública alcanza a un total de \$us4.274 millones, de los cuales 63% es financiado con recursos generados por el país y el 37% con recursos provenientes de financiamiento externo. La inversión para el sector productivo asciende a \$us2.375 millones, destinada a la industrialización, exploración y explotación de hidrocarburos por \$us317 millones, fortalecimiento e impulso la producción agropecuaria con \$us288 millones, generación y distribución de energía por \$us390 millones, fortalecimiento e industrialización de la minería con \$us704 millones, y al desarrollo de la industria por \$us663 millones. De esta manera se aumentará la productividad para poder sustituir diferentes bienes importados, dinamizando la economía y el empleo.

La inversión en infraestructura para 2024 asciende a \$us690 millones, de los cuales se destinarán \$us639 millones a Transportes, \$us37 millones irán al sector Comunicaciones y \$us14 millones para Recursos Hídricos. El Sector Social recibirá \$us962 millones, de los cuales se destina \$us364 millones para Salud, \$us121 millones para Educación, Urbanismo y Vivienda con \$us272 millones, y Saneamiento Básico por \$us165 millones.

En los proyectos del área de salud resalta el Programa de Apoyo a la Infraestructura de Salud con \$us75 millones para la construcción y equipamiento de hospitales. Finalmente, el sector Multisectorial tendrá \$us248 millones destinados a la defensa, administración general, medio ambiente, seguridad ciudadana, justicia, comercio y finanzas.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, al tener dudas e interrogantes acerca de algunos artículos del Proyecto de Ley N° 030/2023-2024 C.D., remitió los oficios CITE: ALP/CS/CPPEyF/N°96/2023-2024, CITE: ALP/CS/CPPEyF/N°97/2023-2024 y CITE: ALP/CS/CPPEyF/N°98/2023-2024 solicitando que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas remita un Informe Técnico Legal adicional, aclarando algunos artículos y amplíe la información del Proyecto de Ley.

Informe MEFP/VPCF/DGPGD/N°022/2023 de fecha 14 de diciembre de 2023 de fecha 14 de diciembre de 2023, el Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, responde a las interrogantes planteadas por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, aclarando las dudas que se tenían con referencia a los artículos observados.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que **Proyecto de**



Ley N° 030/2023-2024 C.D. "Presupuesto General del Estado – Gestión 2024"; sea Aprobado con enmiendas, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.
Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca, Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; (No firma por licencia) Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

**PROYECTO DE LEY N° 030/2023-2024 C.D.
"PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO – GESTIÓN 2024."**

LA CÁMARA DE SENADORES,

DECRETA:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado - PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2024, y disposiciones específicas para la optimización en la administración de las finanzas públicas.

ARTÍCULO 2. (PRESUPUESTO AGREGADO Y CONSOLIDADO). Se aprueba el Presupuesto General del Estado - PGE, para su vigencia durante la Gestión Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, por un importe total agregado de Bs340.317.970.486.- (Trescientos Cuarenta Mil Trescientos Diecisiete Millones Novecientos Setenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos), y un consolidado de Bs265.558.034.072.- (Doscientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Millones Treinta y Cuatro Mil Setenta y Dos 00/100 Bolivianos), según detalle de recursos y gastos consignados en los Tomos I y II adjuntos a la presente Ley.

ARTÍCULO 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y/o jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos.

ARTÍCULO 4. (RESPONSABILIDAD). La Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de cada entidad pública, es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos, a cuyo efecto deberá observar las disposiciones contenidas en la presente Ley y las establecidas en las normas legales vigentes.

ARTÍCULO 5. (REPROGRAMACIÓN DE SALDOS ANUALES ACUMULADOS). Con la finalidad de asegurar que los saldos anuales acumulados en la Cuenta de Salud Universal y Gratuita sean destinados a actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud, principalmente, se modifica el Parágrafo IV del Artículo 10 de la Ley N° 475 de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, modificado por el Parágrafo III del Artículo 2 de la Ley N° 1069 de 28 de mayo de 2018 y el Parágrafo IX del Artículo 2 de la Ley N° 1152 de 20 de febrero de 2019, quedando redactado con el siguiente texto:



"IV. Cumplido lo establecido en el Parágrafo precedente y en caso de existir saldos anuales acumulados de recursos en la "Cuenta de Salud Universal y Gratuita", serán reprogramados para las atenciones de salud de la siguiente gestión o podrán ser utilizados en el siguiente orden de prioridades: para actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud, fortalecimiento de equipamiento e infraestructura en salud, y programas especiales de salud o contratación de recursos humanos de los establecimientos de salud"

ARTÍCULO 6. (ORDEN DE PAGO). Se modifica el Artículo 12 de la Ley N° 840, de 27 de septiembre de 2016, incorporando un Parágrafo V con el siguiente texto:

"V. En caso de responsabilidades por la aplicación de la Orden de Pago, se aplicará lo previsto en el Parágrafo VIII del Artículo 19 de la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, modificado por la Disposición Adicional Primera de la Ley N° 1103 de 25 de septiembre de 2018 y la Disposición Adicional Primera de la Ley N° 1393 de 13 de septiembre de 2021."

ARTÍCULO 7. (ENDEUDAMIENTO PÚBLICO MEDIANTE EMISIÓN DE TÍTULOS VALOR EN MERCADOS DE CAPITAL EXTERNOS).

I. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de lo establecido en los numerales 8 y 10 del Parágrafo I del Artículo 158, y el Artículo 322 de la Constitución Política del Estado, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta USD2.000.000.000.- (DOS MIL MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) o su equivalente en otras monedas, para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos.

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la contratación directa en el ámbito nacional y/o internacional, de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados vinculados a las operaciones de deuda pública en mercados de capital externos, previstas en el Parágrafo I del presente artículo, de acuerdo a prácticas internacionales.

III. Los intereses a favor de acreedores de deuda pública mediante la emisión de títulos valor en mercados de capital externos, conforme al presente artículo, están exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - IUE.

IV. Los pagos por la prestación de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados, vinculados a las operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos, conforme al presente artículo, están exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - IUE.

V. Las operaciones autorizadas en el Parágrafo I del presente Artículo, podrán en su estructura contemplar mejoras, colaterales e innovaciones que potencien la transacción en interés del Estado Plurinacional de Bolivia, para cuyo efecto se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ejecutar e implementar las mismas según las convenciones de mercado para este tipo de transacciones, tales como préstamos con colateral, colocaciones privadas, deuda con garantía de multilaterales u otros, bonos temáticos.

VI. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - TGN, emitir y otorgar Bonos del Tesoro como garantía y/o cualquier otro título valor que sea requerido para la ejecución de operaciones previstas en el Parágrafo I del presente Artículo; cuyas características deberán ser aprobadas mediante Resolución Ministerial expresa del emisor.

VII. Las operaciones financieras autorizadas en el Parágrafo I del presente Artículo, podrán o no concretarse en función a la situación de los mercados de capital externos y/o la necesidad de financiamiento del Tesoro General de la Nación - TGN.



VIII. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asumirá los costos derivados de las operaciones de deuda pública, previstas en el Parágrafo I del presente Artículo, aun cuando la emisión de títulos valor en mercados de capital externos no se hubiera concretado.

IX. El procedimiento para la contratación prevista en el Parágrafo II del presente Artículo, será aprobado mediante Resolución Ministerial expresa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

ARTÍCULO 8. (INGRESOS PÚBLICOS PARA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO).

I. Se modifica en el Artículo 1 de la Ley N° 3446 de 21 de julio de 2006, el texto: *"hasta el 31 de diciembre de 2023"* por *"hasta el 31 de diciembre de 2028"*.

II. Se modifica el párrafo segundo numeral 2 del Parágrafo I del Anexo del Artículo 79 de la Ley N° 843 (texto ordenado vigente) de acuerdo a lo siguiente:

"La importación de vehículos automóviles originalmente destinados al transporte de más de 22 personas, incluido el conductor, y los destinados al transporte de mercancías de alta capacidad en volumen y tonelaje superior a 9,3 que constituyen bienes de capital, así como los vehículos contruidos y equipados exclusivamente para servicios de salud, estará exenta del pago del ICE; a excepción de la importación de los que utilicen diésel como combustible, estando alcanzada por el referido impuesto de acuerdo a los rangos definidos en la Tabla 2".

ARTÍCULO 9. (APORTE DE CAPITAL PARA EL BANCO UNIÓN S.A.). Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, otorgar un monto de hasta Bs275.000.000.- (Doscientos Setenta y Cinco Millones 00/100 bolivianos), de acuerdo a disponibilidad financiera, como aporte de capital al Banco Unión S.A., destinado al crecimiento de la cartera de créditos y plan de cobertura.

ARTÍCULO 10. (RÉGIMEN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN). Se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a suscribir contratos de asociación en el marco del Código de Comercio para la importación de hidrocarburos.

ARTÍCULO 11. (DESTINO DE RECURSOS PROVENIENTES DE MULTAS, SANCIONES Y GARANTÍAS). Se modifica el Parágrafo I del Artículo 15 de la Ley N° 1267, de 20 de diciembre de 2019, con el siguiente texto:

"I. Los recursos económicos provenientes de la ejecución de multas, sanciones y garantías de las contrataciones efectuadas por entidades y empresas públicas del nivel central del Estado, cuya fuente y organismo financiador sea el Tesoro General de la Nación - TGN y créditos asumidos por éste, se consolidarán a favor del TGN, siempre que en el contrato de préstamo no se disponga lo contrario, y/o cuando estos recursos tengan origen en fuente de financiamiento externo."

ARTÍCULO 12. (PASAJES Y VIÁTICOS). Se modifica el Parágrafo IV del Artículo 21 de la Ley N° 1267, de 20 de diciembre de 2019, quedando redactado con el siguiente texto:

"IV. Se autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo, cubrir el pago de pasajes y viáticos al interior de su presupuesto, a favor de:

a) Invitados especiales que formen parte de los Comités o Consejos previstos en los Fondos Concursables del "Programa de Intervenciones Urbanas";

b) Investigadores, tecnólogos, innovadores y académicos, exclusivamente para la participación en eventos y actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.



El pago de pasajes y viáticos, deberá ser reglamentado mediante Resolución Biministerial, emitida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.”

ARTÍCULO 13. (APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS DE PRÉSTAMO O DE FINANCIACIÓN). De conformidad a lo establecido en los numerales 8 y 10 del Parágrafo I del Artículo 158 y el Artículo 322 de la Constitución Política del Estado, y considerando el proceso internacional de sustitución de la Tasa de Referencia LIBOR por una nueva tasa de referencia alternativa, se aprueba:

- a) la Adenda General suscrita con la Corporación Andina de Fomento – CAF;
 - b) las Cartas Modificadorias suscritas con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – FONPLATA;
 - c) las Cartas de Novación suscritas con el Banco Europeo de Inversiones – BEI; y
 - d) la Enmienda suscrita con el Banco de Desarrollo de China.
- Instrumentos descritos en el Anexo de la presente Ley.

ARTÍCULO 14. (ALIANZAS ESTRATÉGICAS A TRAVÉS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO).

I. En el marco de los preceptos constitucionales, las Empresas Públicas del nivel central del Estado, quedan facultadas a realizar alianzas estratégicas para la colocación de inversiones con empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas en el país; para el efecto, podrán constituir Sociedades de Economía Mixta o suscribir Asociaciones Accidentales de acuerdo a los aportes establecidos en el Código de Comercio, debiendo garantizar la mayoría accionaria y el control del Estado.

II. La Alianza Estratégica deberá ser aprobada por la Máxima Instancia de decisión de la Empresa Pública del nivel central de Estado, y contar con la autorización de su respectivo Ministerio cabeza de sector; para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando corresponda.

ARTÍCULO 15. (ADECUACIÓN EN CUANTO A LA DENOMINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO). Las disposiciones contenidas en la presente Ley, se adecúan de manera automática, en cuanto sean aplicables, a la nueva estructura organizacional y definición de entidades del sector público, emergente de la Constitución Política del Estado y demás disposiciones legales.

ARTÍCULO 16. (FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA). Con el propósito de fortalecer la capacidad productiva del Servicio Nacional Textil - SENATEX, los bienes adjudicados en favor del Fideicomiso autorizado mediante Decreto Supremo Nº 27140, de 25 de agosto de 2003, así como su cartera remanente, serán transferidos de forma directa y a título gratuito por el fiduciario, a esta institución; para el efecto, se autoriza a SENATEX efectuar la baja contable de los intereses devengados de dicha cartera, sin que afecte al ejercicio del derecho de cobro de la misma, cuyo resultado de recuperación se consolidará en su favor.

ARTÍCULO 17. (INCENTIVOS A LA INDUSTRIALIZACIÓN). Con la finalidad de contribuir a la política de industrialización con sustitución de importaciones se establece incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales, destinados a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería para impulsar la reactivación y fomento a la política de sustitución de importaciones, bajo las siguientes condiciones:

1. La importación de bienes de capital y plantas industriales, destinadas a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, está exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado - IVA.
2. La venta en el mercado interno de bienes de capital y plantas industriales, destinadas a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, está sujeta a la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado - IVA.



3. Los bienes de capital y plantas industriales, destinados a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, sujetos a la exención y tasa cero del IVA, previstos en los numerales 1 y 2 del presente Artículo, serán establecidos por el Órgano Ejecutivo mediante Decreto Supremo.

4. La antigüedad para la importación de:

- a) Bienes de capital y plantas industriales, destinadas a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, con exención y tasa cero del IVA será menor o igual a diez (10) años;
- b) Las mercancías con exención y tasa cero del IVA consignadas a las empresas e instituciones públicas podrán beneficiarse del presente Artículo, siempre y cuando las mismas sean nuevas.

1. La exención y la tasa cero establecidas en el presente Artículo, tendrá una duración del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.

I. En el marco del Artículo 385 de la Ley N°393 de Servicios Financieros de 21 de agosto de 2013, se crea el Grupo Financiero Público Unión conformado por la Entidad Bancaria Pública y las sociedades en las que esta Entidad ejerza control directo e indirecto. El Grupo Financiero Público Unión estará bajo la dirección y control común de la Entidad Bancaria Pública.

II. En el marco del Artículo 385 de la Ley N°393 de Servicios Financieros, se crea el Grupo Financiero Público BDP conformado por el Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta y las sociedades en las que este Banco ejerza control directo e indirecto. El Grupo Financiero Público BDP estará bajo la dirección y control común del Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta.

SEGUNDA.

Se modifica el Artículo 112 de la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013 de Servicios Financieros, de acuerdo al siguiente texto:

"Artículo 112. (INCLUSIÓN FINANCIERA). El Órgano Ejecutivo del Nivel Central del Estado, mediante Decreto Supremo aprobará:

a) El grado de crecimiento y expansión de la cobertura del sistema financiero y otros aspectos que garanticen el acceso de todas las bolivianas y bolivianos a servicios financieros, considerando condiciones mínimas que deberán contener las localidades, como servicios básicos y transporte.

b) *La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que contemplará medidas para promover el acceso a servicios financieros, educación financiera y cultura previsional, en el ámbito de servicios financieros, seguros, valores y pensiones."*

TERCERA.

Se incorpora el inciso p) al Artículo 168 de la Ley N° 065 de Pensiones, de acuerdo al siguiente texto:

"p) *Implementar mecanismos y medidas que permitan fortalecer el régimen de administración, transferencia y actualización de pagos de prestaciones por seguros previsionales a cargo de las entidades bajo su jurisdicción, para resguardar los derechos de los Asegurados y Beneficiarios de la Seguridad Social de Largo Plazo."*

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.



El Órgano Ejecutivo mediante Decreto Supremo, reglamentará la presente Ley.

SEGUNDA.

Las siguientes previsiones normativas serán aplicables para la administración económica y financiera del Estado, quedando vigentes durante la gestión 2024:

- a) Artículo 10 de la Ley N° 3302 de 16 de diciembre de 2005.
- b) Artículos 13, 14, 17, 22, 23, 24, 28, 42, 43, 46, 50, 56 y 62 de la Ley del Presupuesto General del Estado 2010.
- c) Artículos 11 y 13 de la Ley N° 050 de 9 de octubre de 2010.
- d) Artículos 9, 10, 11, 18, 22, 25, 26, 27, 33 y 40 de la Ley N° 062 de 28 de noviembre de 2010.
- e) Artículo 13 de la Ley N° 169 de 9 de septiembre de 2011.
- f) Artículos 5, 8, 18, 24 y 30 de la Ley N° 211 de 23 de diciembre de 2011.
- g) Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 233 de 13 de abril de 2012.
- h) Artículos 6 y 10 y Disposiciones Adicionales Primera, Cuarta y Décima Tercera de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012.
- i) Artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 19, y Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012.
- j) Artículos 4, 10, 15, 16, 18, 19 y 20 de la Ley N° 396 de 26 de agosto de 2013.
- k) Artículos 7, 9, 11 y 12, y Disposición Adicional Novena de la Ley N° 455 de 11 de diciembre de 2013.
- l) Artículo 7 de la Ley N° 550 de 21 de julio de 2014.
- m) Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 17, y Disposiciones Adicionales Segunda y Sexta de la Ley N° 614 de 13 de diciembre de 2014.
- n) Artículos 4 y 7 de la Ley N° 742 de 30 de septiembre de 2015.
- o) Artículos 7, 10 y 11 de la Ley N° 769 de 17 de diciembre de 2015.
- p) Artículos 6, 11 y 12, y Disposición Adicional Cuarta de la Ley N° 840 de 27 de septiembre de 2016.
- q) Artículos 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 y 18, y Parágrafo I del Artículo 12 de la Ley N° 856 de 28 de noviembre de 2016.
- r) Artículos 4, 9, 10, 11 y 13, y Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 975 de 13 de septiembre de 2017.
- s) Artículos 5, 6, 7, 10 y 12, Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera y Finales Segunda y Tercera de la Ley N° 1006 de 20 de diciembre de 2017.
- t) Artículos 5 y 7, Disposiciones Adicionales Primera y Segunda, y Disposiciones Finales Primera y Tercera de la Ley N° 1103 de 25 de septiembre de 2018.
- u) Artículos 5, 6, 7, 8, 10, 17 y 18, Parágrafos I y III del Artículo 14 y Disposición Adicional Primera de la Ley N° 1135 de 20 de diciembre de 2018.
- v) Artículos 4, 5 y 7, Disposiciones Adicionales Primera, Segunda y Tercera, y Disposiciones Finales Primera y Segunda de la Ley N° 1206 de 5 de agosto de 2019.
- w) Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25 y 26, Disposición Transitoria Sexta y Disposición Final Segunda de la Ley N° 1267 de 20 de diciembre de 2019.
- x) Artículos 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 y 18 y Parágrafos I y III del Artículo 6, Disposición Adicional Primera, Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera y Disposiciones Finales Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima de la Ley N° 1356 de 28 de diciembre de 2020.
- y) Artículos 4, 6 y 7, Disposiciones Adicionales Primera, Cuarta y Quinta y Parágrafo VIII de la Disposición Adicional Segunda, y Disposición Final Segunda y Parágrafo IV de la Disposición Final Cuarta de la Ley N° 1393 de 13 de septiembre de 2021.
- z) Artículo 6 de la Ley N° 1413 de 17 de diciembre de 2021.
- aa) Artículos 4 y 5, y Disposición Final Única de la Ley N° 1462 de 09 de septiembre de 2022.
- bb) Artículos 5 y 7, Disposiciones Adicionales Primera y Segunda y Disposiciones Finales Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima de la Ley N° 1493 de 17 de diciembre de 2022.
- cc) Artículos 3 y 4, y Disposiciones Adicionales Primera, Segunda y Tercera de la Ley N° 1543 de 22 de noviembre de 2023.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA



ÚNICA. Se derogan y abrogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía normativa, contrarias a la presente Ley.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los ... días del mes de ... del año dos mil veintitrés.

ANEXO

Adenda General, Cartas Modificatorias, Cartas de Novación y Enmienda que modifican la Tasa de Referencia LIBOR por una nueva tasa de referencia alternativa.

a) Adenda General suscrita con la Corporación Andina de Fomento – CAF, que modifica los contratos de préstamo CFA003390, CFA003565, CFA003747, CFA003805, CFA003807, CFA004274, CFA004295, CFA004808, CFA004986, CFA004987, 4990, 4991, CFA005544, CFA005702, CFA005802, CFA006532, CFA006534, CFA006536, CFA006763, CFA006780, CFA006843, CFA006993, CFA007142, CFA007151, CFA007357, CFA007372, CFA007649, CFA007657, CFA007725, CFA007840, CFA007860, CFA007894, CFA007943, CFA008041, CFA008089, CFA008237, CFA008239, CFA008296, CFA008340, CFA008417, CFA008422, CFA008604, CFA008606, CFA008785, CFA008789, CFA008814, CFA008832, CFA008839, CFA009272, CFA009277, CFA009344, CFA009545, CFA009609, CFA009646, CFA009660, CFA009757, CFA009759, CFA009784, CFA009787, CFA010253, CFA010546, CFA010869, CFA010917, y CFA010968;

b) Cartas Modificatorias suscritas con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – FONPLATA, que modifica los contratos de préstamo BOL-19/2011, BOL -20/2013, BOL -21/2014, BOL -22/2014, BOL -23/2014, BOL -24/2014, BOL -25/2015, BOL -26/2015, BOL -27/2016, BOL -28/2016, BOL -29/2017, BOL -30/2017, BOL-32/2018, BOL -33/2019 y BOL-34/2021;

c) Cartas de Novación suscritas con el Banco Europeo de Inversiones – BEI, que modifican los Contratos de Financiación FI N° 82800 y FI N° 88662;

d) Enmienda suscrita con el Banco de Desarrollo de China, que modifica el Contrato de Préstamo del Proyecto “Satélite de Comunicaciones Tupak Katari”.

Sen.^a Presidenta: Antes de poner en consideración del Pleno el Proyecto de Ley en su estación en grande, voy a solicitar a la Senadora Rasguido que invite a Sala al Ministro de Economía y Finanzas.

A nombre de las senadoras y senadores le damos la bienvenida al Ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, a fin de que pueda brindar a esta instancia una explicación respecto a los principales alcances y propósitos del Proyecto de Ley N° 030. Vamos a conceder la palabra al Ministro de Economía y Finanzas, en un tiempo de 30 minutos para que pueda realizar su exposición. Posteriormente, vamos a dar curso a quienes quieran hacer algún tipo de pregunta, luego el Ministro responderá para que puedan absorber algunas dudas e inquietudes que pueden tener las senadoras y senadores.

Tiene la palabra, el Ministro.

Ministro de Economía y Finanzas; Marcelo Montenegro Gómez García: Muchas gracias, hermana Presidenta del Senado.

Esta Sesión de presentación de presupuesto; saludar por su intermedio a todos los Directivos en la Testera y a las hermanas senadoras y senadores presentes y a la prensa. Para la elaboración del Presupuesto General del Estado 2024, nos hemos tenido que circunscribir a lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, es un escenario económico muy complejo, complicado donde las economías avanzadas y también las economías emergentes están sufriendo un deterioro y ralentización eso significa, una paralización de la economía a nivel mundial y ello por la política que ha llevado la mayoría de sus Bancos Centrales de elevar tasas de interés, por las altas tasas de inflación, producto de los conflictos bélicos.



Entonces, en nuestra presentación -si me permiten, no sé si está habilitada la presentación como tal-; quisiera hacer una breve introducción sobre este aspecto en el contexto internacional, lo que les estaba comentando, los objetivos del presupuesto; punto tres, los principales supuestos de ese presupuesto, punto cuatro el Presupuesto General del Estado, tanto en su nivel consolidado como en el nivel de ingresos de gastos, de inversión pública, gasto social, gastos sectoriales, los bonos sociales, pensión, subsidios, los recursos de las Entidades Territoriales Autónomas y los Presupuestos Sectoriales. Entonces, como señalábamos en el contexto internacional, -ahí ustedes podrán mirar- el crecimiento acumulado al segundo trimestre 2023 la mayoría de las economías no está creciendo por encima de un 3% y ello es preocupante porque está mostrando que la dinámica mundial es un elemento que debemos tomar en cuenta a la hora de elaborar nuestro presupuesto.

De la misma manera vemos que muchos países en América del Sur están con recesión, está Argentina, Chile, Uruguay, Perú también, Bolivia está en el tercer lugar de tasa de crecimiento en este ambiente complejo que está viviendo el mundo, de la misma manera las tasas de inflación si bien han empezado a disminuir, no es que la inflación no existe sigue habiendo altas tasas de inflación en América Latina, por ejemplo, en Colombia 10,5; en Chile 5,0%; en Perú 4,3%; en México 4,3%; muy por encima de los umbrales de sus metas de inflación de estos países y en los emergentes las tasas todavía están por niveles por encima del 4%, esto es producto del incremento de tasas de interés que ha habido en los distintos Bancos Centrales de las zonas económicas, donde las tasas están por encima del 4,5 %. De la misma manera se replica lo mismo en América Latina donde las tasas de interés están por encima del 7%, eso qué configura, configura un escenario de altas tasas de interés que provoca que el consumo, la inversión, la demanda interna se retraiga en esas economías y esa demanda interna para otros países es demanda externa.

Entonces, hay una correlación y una causalidad a la hora de explicar por qué ciertas economías no van a crecer como deberían hacerlo. Ahí vemos en la proyección para el año 2024 la mayoría de las economías tanto la mundial como economías avanzadas, las emergentes y América Latina, el Caribe van a tener unos niveles más bajos de los que se preveían para la Gestión 2024, hace unas proyecciones de hace un año y medio atrás.

Objetivos de presupuesto, son cinco objetivos; nosotros en el presupuesto vamos a garantizar la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad de las finanzas públicas, siempre un objetivo del Presupuesto General del Estado, también tenemos que profundizar la aplicación de nuestro modelo económico social comunitario productivo, pero ahora en la fase de la industrialización con sustitución de importaciones, para que permitan que la economía nacional, el país, avance a un espacio y escenario de soberanía productiva. El objetivo tres es fortalecer el aparato productivo industrial, verán ahí un artículo justamente relacionada a la importación de vías de capital para que impulse la productividad y el mayor rendimiento productivo en varios sectores. El objetivo cuatro, es consolidar nuestra política de acceso universal y gratuito a la salud y la educación; el objetivo cinco, es seguir continuando con la implementación de nuestras políticas sociales, siempre buscando la equidad, redistribución del ingreso, disminución de la desigualdad y reducción de la pobreza extrema y moderada.

Los principales presupuestos para el Presupuesto General del Estado 2024 son tener una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,71% una tasa de inflación de 3,60% una inversión pública de hasta 4.274 millones de dólares, el resultado fiscal tendrá un valor de déficit fiscal, pero explicado fundamentalmente por el déficit en cuenta capital, establecer que nuestro Presupuesto General del Estado está conformado con la información que han enviado 585 entidades del sector público, ahí están 336 municipios, 117 entidades descentralizadas, están 55 empresas públicas, 27 Órganos del Estado, 15 instituciones de Seguridad Social, 14 universidades, 9 gobernaciones, 6 GAIOC, 5 instituciones financieras y un Gobierno Autónomo Regional.

El presupuesto tanto agregado como consolidado tiene un aumento mayor al 7%, eso qué significa, que el presupuesto va a incorporar un crecimiento en varias actividades de la economía de las entidades públicas, pero también eso tiene que tener una incidencia y una externalidad positiva en la parte privada, estaríamos pasando del presupuesto agregado de 317.129 millones de bolivianos a 340.318 millones de bolivianos, en



el presupuesto agregado, eso implica un 7,3% y en el consolidado estaríamos pasando de 243.950 millones de bolivianos a 265.558 millones de bolivianos. Un incremento cercano ya al 9%.

En el presupuesto consolidado de los ingresos hay que señalar que el incremento es del 7,5% y estos ingresos corrientes importan o tienen su peso de los ingresos totales en un 60,2% eso involucra que estamos pasando de 148.777 millones de bolivianos a 159.981 millones de bolivianos, fundamentalmente están los ingresos operativos de nuestras empresas públicas, de 62.756 millones a 62.943 millones; están también los ingresos tributarios que pasan de 51.342 a 56.886 y están ahí también comprometidos otros tipos de ingresos corrientes que aumentan de 20.519 millones a 25.345 millones. Todo esto configura el incremento del 7,5% de ingresos corrientes, ingresos de capital que son donaciones, no las tenemos de hace más de 16 años. Si uno ve las finanzas públicas de hace 20, 25 años atrás éste ingreso de capital es la parte más importante de los ingresos del Estado y no los ingresos corrientes, o sea, vivíamos mucho de las donaciones de gobiernos amigos o de otras entidades internacionales; estos ingresos están en el orden de 1.093 millones para el 2023 con una reducción del 12%, tenemos fuentes financieras que incrementan de 93.929 millones a 104.484 millones, un incremento del 11,2%. Todo ello configura el presupuesto del ingreso consolidado para el año 2024.

Esquemáticamente ahí se ve que los ingresos operativos es la parte más importante 23,7%; los ingresos tributarios 21,4; otros ingresos corrientes 15,1 y las fuentes financieras un 39,3%; todo consolida los 265.558 millones de bolivianos, en el presupuesto agregado es importante resaltar el desempeño de la Recaudación Tributaria Aduanera, Municipal y Departamental. En el caso de los Impuestos Nacionales se ve un incremento sostenido que del 2022 pasó de 50.470 millones de bolivianos a 53.557 millones el 2023 y se proyecta tener 57.826 millones de bolivianos por Impuestos Nacionales. Los Impuestos Municipales también van a tener un incremento en esa misma dirección, pasando de 3.986 millones, el 2022 a 4.441 millones el 2024 y la cifra más o menos proyectada para esta gestión es de 3.964 millones. Gobiernos Departamentales, va también tener su recaudación en incremento, pero en una menor proporción de 96 millones el 2023 a 104 millones el 2024.

Todo esto configura que el presupuesto agregado de las recaudaciones en todo el Estado Plurinacional de Bolivia aumentan el 8,2% pasando de 57.617 millones a 62.370 millones, es importante también establecer que el balance del sector público en la parte corriente siempre deja un margen leve de superávit, esto configura que, por ejemplo el año 2023 hemos tenido 47,5% en nuestro presupuesto de ingreso respecto al PIB que es superior a los gastos corrientes rutinarios para que el sector público funcione de 46,1%, o sea, la diferencia es un superávit que siempre es enviado al gasto de capital, de la misma manera vamos a seguir manteniendo el 2024 ese margen de superávit corriente que siempre es beneficioso para luego destinarlo a la inversión pública.

En el presupuesto consolidado de gastos hay que señalar que el gasto corriente se incrementa en 7,7% eso significa que pasamos de 144,485 millones de bolivianos a 156.640 millones de bolivianos, hay que establecer que de este gasto corriente que es el 58,6% el gasto más importante que ocupa el 25% es el gasto en bienes y servicios, está la compra de mayoreo de YPFB, seguimos pasando de 62.799 millones a 66.439 millones, son gastos importantes que hace el Estado Nacional para garantizar que las actividades productivas no se detengan y tengamos la energía basada en diésel y gasolina, dado que Bolivia es un país más gasífero que petrolero como tal, nuestros campos tienen más gas que líquidos y lo vimos también han ido declinando en el tiempo.

Entonces, se hace cada vez más importante el gasto en el aprovisionamiento vía mayoreo de YPFB en diésel y gasolina, el otro gasto importante es el gasto en sueldos y jornales que pasa de 47.253 millones de bolivianos a 49.089 millones de bolivianos, eso es un incremento aproximadamente del 3,9% y señalar que en estos sueldos y jornales el grueso del gasto se lo llevan al Magisterio Nacional, los médicos, enfermeras, personal administrativo del sector salud es el grueso de los ítems que hay en el sector público, este gasto está relacionado a dar servicios de salud y servicios de educación continuos a lo largo y ancho del territorio nacional. Otro tipo de gasto importante son las transferencias corrientes que pasarían de 4.706 millones a 4.938 millones; ahí están los gastos en pensiones.



El Gobierno Nacional sigue sosteniendo los gastos del anterior sistema de pensiones, el sistema de reparto y recordarán fue un sistema que no pudo salir bien parado porque obviamente el aporte de los trabajadores y también el despilfarro, los robos que hubo en los fondos complementarios dejaron sin recursos, entonces, el Estado tuvo que asumir ese compromiso, hasta el día de hoy lo sigue haciendo con el sistema de reparto pero también con la denominada "generación sándwich" que son las compensaciones de cotización, ahí está en ese tipo de incremento de gasto de transferencias corrientes, estos pagos que son necesarios de hacer con los jubilados. El gasto de capital estaría pasando de 39.350 millones a 42.776 millones, un incremento del 8,7%, lo fundamental es la formación bruta de capital fijo ¿qué es eso? es el aumento de la capacidad productiva de la parte pública expresado en mayor infraestructura pública, carreteras, mayor capacidad productiva de las empresas públicas, capital social y eso se expresa en un incremento del 5,1%. pasando de 29.979 millones de bolivianos a 31.513 millones de bolivianos.

Está el uso de fondos que pasa de 60.116 millones a 67.143 millones de bolivianos, eso está relacionado fundamentalmente con amortización del servicio de la deuda externa pública, Bolivia nunca ha dejado de pagar puntualmente el servicio de la deuda externa, a pesar que las calificadoras de riesgos siempre han ido bajando la calificación porque constantemente han advertido que no se iba a pagar la próxima cuota, pero las hemos ido pagando, entonces, este presupuesto siempre está en el orden de mantener ese pago vigente de nuestras obligaciones con la deuda pública externa, en términos gráficos o de exposición, ahí vemos que de los gastos corrientes el 58,6% lo importante es este gasto de bienes y servicios 25% sueldos y jornales 18,5% el resto de los gastos corrientes 15,1% y los gastos de capital 16,1%, todo ello configura el presupuesto consolidado de gastos que también iguala al de los ingresos en 265.558 millones de bolivianos.

Es importante establecer y siempre se ha cuestionado en este mismo espacio cuando veníamos a presentar el presupuesto en anteriores oportunidades, ¿dónde está el gasto en sueldos y jornales? sueldos y salarios, ahí vemos que de los 49.089 millones de bolivianos, el 54,2% eso es 26.600 millones de bolivianos está en gasto de profesores, magisterio, médicos, enfermeras, personal administrativo que hay en los sectores de salud, educación, es algo más de la mitad que está expresado en ese gasto que es en salud y en educación y cuando se señala o se dice que hay que reducir el gasto público en el plano de reducir Ítem, sueldos y salarios, bueno, habría que preguntar si vamos a ir a una reducción de los sueldos y salarios de los profesores, de los médicos, de las enfermeras; creo que esos son gastos muy complicados, inflexibles a la baja.

En global queremos también señalar que el Órgano Ejecutivo representa de este gasto de 49.089 millones solamente en 2,5%, o sea, si dijéramos hagamos un ajuste en el Órgano Ejecutivo, el ahorro sería a lo máximo de 2,5%, el grueso de todo el gasto en sueldos y salarios está en salud, educación y también hay un importe claramente notable en Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, que también llevan un gasto de 5.480 configurado el gasto Salud, Educación, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, esto representa un 65,4% de todo el gasto de la planilla salarial del Estado Plurinacional.

En términos de ítems de los 431.536 ítems el 60% está en educación y salud, sumando lo que es Policía Boliviana y Fuerzas Armadas casi tres cuartas partes de los ítems están en estos cuatro sectores, el 6,3% en universidades públicas, hay docentes, catedráticos, personal administrativo; en Entidades Territoriales Autónomas que son Gobernaciones Departamentales y Municipios está el 8,3%, o sea, el universo de ítems que hay en el sector público están distribuidos a lo largo y ancho de todo el país y solamente el 2% de los ítems están en el Órgano Ejecutivo, -eso también es bueno aclararlo- y justamente ahí dentro de los otros Órganos como el Legislativo, el Judicial, el de Control y Defensa está el 0,2% el Legislativo, el Judicial y Tribunal Constitucional 1,8%, el Órgano Electoral 0,2% de los ítems y las entidades de control y defensas, 0,6%, o sea, tiene una participación reducida o menor a lo que expresan otras partes del sector público, como lo estamos viendo aquí.

También, es importante explicar al pueblo boliviano mediante la representación que son las senadoras y los senadores que el gasto consolidado en bienes y servicios está pasando de 62.799 millones de bolivianos a 66.439 millones, un incremento cercano al 5,8% un gran importe se debe a YPFB que pasa de 34.652



millones a 34.778 millones y ahí está el gasto en mayoreo que es la importación de diésel y gasolina de 24.268 millones el 2023 estaríamos proyectando un gasto de importación y mayoreo de 24.666 millones de bolivianos, está también los gastos en contratos petroleros con empresas que están establecidas en el país y estaríamos pasando de 7.631 millones a 7.206 millones como gasto en contratos petroleros, también están los gastos en la administración departamental que pasa de 10.547 millones a 11.098 millones, nuestras empresas públicas sin considerar YPFB de 8.493 millones a 9.884 millones.

Como los más relevantes tenemos también el gasto en inversión pública los 4.274 millones de dólares se estarían destinando en un 56% de la parte productiva en 2.375 millones, a Sector Agropecuario, Industrial, Hidrocarburos, Turismo, Minería y Energía, asimismo en el gasto social 962 millones que es Educación, Cultura, Seguridad Social, Deportes, Saneamiento Básico, Urbanismo y Vivienda 22%, Infraestructura que es un 16% 690 millones de dólares en Transportes, Comunicaciones, Recursos Hídricos y en la inversión pública Multisectorial 6% que es Administración, Defensa, Medio Ambiente, Comercio y Finanzas, Justicia, Orden Público y Seguridad Ciudadana 248 millones de dólares, que representan los 4.274 millones de dólares en el presupuesto 2024.

Es importante también establecer que, a lo largo de nuestra gestión, siempre hemos establecido que dentro del presupuesto la importancia de Educación, dentro del Presupuesto General del Estado sea mayor o igual al 10%. En este caso, el gasto consolidado en Educación que son 28.760 millones de bolivianos, representan dentro de nuestro presupuesto el 10,8% y Salud 26.866 millones, representa el 10,1% del presupuesto consolidado del Estado del 2024, el peso que se le asigna tanto a Defensa y Gobierno no sobrepasa el 2,2% en ambos casos, 1,7% en Defensa y 2,1% en Gobierno, en consolidado Defensa y Gobierno suman 3,8% y sumando Salud y Educación sería 20,9%, o sea, es como aproximadamente nueve veces más el gasto que se da en Educación y Salud respecto a lo que se da a Defensa y Gobierno.

De la misma manera, podemos establecer que la asignación presupuestaria para las políticas sociales en la Gestión 2024 sigue priorizando la Renta Dignidad con los 5.250 millones de bolivianos, son más de 1.232.280 beneficiarios que reciben su Renta Dignidad, también está el programa Bono Juana Azurduy con 187 millones de bolivianos, 231,416 madres beneficiarias, en el Bono Juancito Pinto de nuestros estudiantes en el área fiscal, 477 millones de bolivianos, son más de 2.340.000 beneficiarios, está el Subsidio Universal Prenatal con 163 millones de bolivianos y 98.098 beneficiarias, el Bono Mensual Para Personas con Discapacidad son 182 millones de bolivianos, son 61.321 personas beneficiadas con políticas sociales; en pensiones, el costo y el gasto que eroga el Gobierno Central son los 8.742 millones de bolivianos, de este monto, 4.186 millones sigue siendo el gasto que se da en el sistema antiguo de reparto. Es una carga heredada y que obviamente a lo largo del tiempo va a ir disminuyendo, pero va a tener su importancia todavía en el tiempo beneficiándose 72.716 personas jubiladas. La compensación de cotización también está con la obligación del Estado de dar 4.134 millones; son 173.307 beneficiarios, englobar con los beneméritos, bonos económicos al Magisterio, Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) son 271.016 beneficiarios que son alcanzados con este gasto en pensiones.

Nuestra política de subvención en la economía tanto a energía y alimentos está en el orden de los 10.503 millones de bolivianos; 9.803 millones en la subvención incentivo a los hidrocarburos en 5.867, en el diésel, insumos y aditivos que es gasolina 3.634 millones, incentivos a los hidrocarburos Bs157, GLP engarrafado Bs108 millones y gas oíl Bs37 millones. En el tema alimenticio en el trigo Bs331 millones, en el maíz Bs262 millones, en el arroz Bs107 millones. Esto ha permitido que muchos productores sigan teniendo el incentivo de seguir produciendo maíz, arroz y trigo y está relacionado con el programa Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), esto es un esquema que permite que haya una seguridad alimentaria en el país de manera importante, dado la situación de altos precios de los alimentos de nuestros vecinos y en el mundo entero.

De la misma manera vemos los recursos de presupuestos de Entidades Territoriales, Autónomas y Universidades, se ven que los municipios van a tener un importante nivel de ingresos, el 2024 pasando de 19.864,4 millones de bolivianos, el 2023 21.246,3 millones de bolivianos, aquí está fundamentalmente la coparticipación tributaria, si la economía no creciera, no crecieran los impuestos, tampoco la coparticipación



y uno de los ingresos fundamentales de los municipios es la coparticipación tributaria.

También las universidades pasan de 7.051,3 millones a 7.239,3 millones de bolivianos, los Gobiernos Autónomos Departamentales van a estar por un nivel similar a los 9.521,1 millones de bolivianos para ser precisos en el 2024, menor a lo que ha sido el 2023 por el efecto relacionado con el IDH y el IHD, englobal todas las Entidades Territoriales Autónomas incrementan en 3,9% pasando de 37.308,4 millones de bolivianos a 38.749,3 millones de bolivianos y en el presupuesto sectorial, para ir ya terminando, hermana Presidenta, tenemos para el sector de hidrocarburo y energía un global de 58.124,7 millones de bolivianos donde la industrialización en hidrocarburos tanto por el lado de exploración, industrialización, abastecimiento, interrumpido de combustible y ejecución de políticas públicas hidrocarburíferas concentran 49.665 millones de bolivianos.

Electrificación en todo el país con proyectos como la Planta de Generación Hidroeléctrica Ivirizu, también el Parque Eólico Warnes II, entre otros 5.043,5 millones de bolivianos, la industrialización de Litio 1,243,8 millones de bolivianos, está el Desarrollo Integral de Salmuera en el Salar de Coipasa, el mantenimiento y gasto de la infraestructura para las operaciones de las plantas de Cloruro de Potasio y Piscinas de Sales que ya han sido inauguradas hace días atrás, está también la producción de insumos y fertilizantes 272.7 millones.

En el sector de Minería y Metalurgia, señalar que, en todo el sector Minería y Metalurgia se asigna 10.235,1 millones de bolivianos, de los cuales 2.957,4 millones es al sector de la Metalurgia, 2.826,5 millones estrictamente a proyectos Mineros, nuestra Siderúrgica del Mutún 869,6 millones de bolivianos, nuestras Plantas Separadoras de Zinc, o sea, Proyectos de Refinería, 3.444,5 y Apoyo al Sector 137,0 millones; - perdón- Obras Públicas y Servicios y Viviendas 12.280,1 millones donde un importante segmento es Construcción y Mantenimiento de Carreteras, 3.930,1 millones. El otro importe clave Transporte Aéreo 3.318,0 millones, Telecomunicaciones y Transporte 1.246,8 millones; con una serie de proyectos tanto en la parte aeroportuaria como nuevas rutas nacionales, infraestructura, flotas renovada; en mantenimiento de carreteras, están en rehabilitación varios tramos. Conservación de la Red Vial Fundamental, está también Vivienda Social con 1.906,9 millones con construcción de Unidades Habitacionales más de 2.895 por la AEVIVIENDA (Agencia Estatal de Vivienda), refacción y mejora 2.049 Unidades Habitacionales por AEVIVIENDA.

Está la Cobertura de Internet 278,4 millones de bolivianos, Control Aéreo 728,7 millones de bolivianos, Infraestructura Urbana 102,9 millones de bolivianos, también están los proyectos de infraestructura pública por parte de municipios y gobernaciones que alcanzan un orden de 636,1 millones de bolivianos, en la parte que se refiere a caminos vecinales o de jurisdicción Municipal o Departamental. En el sector de Desarrollo Productivo y Economía Plural tenemos 10.718,2 millones de bolivianos, en el aporte al Desarrollo de las Empresas Productivas 5.150,5 millones de bolivianos que es la continuidad de implementación de muchas Plantas de la Industria Química Básica de la Farmacéutica de Empresas de Fertilizantes, Agroinsumos, Bioinsumos y Semillas.

Estamos también con el apoyo a la producción de alimentos con 3.857,6 millones, están los proyectos piscícolas de la Amazonía, Lago Titicaca, el Chaco y Yapacaní con 2.940,6 millones en alimentación y transformación de Granos que son en Yacuiba, Ixiamas y Pailón; también, proyectos de transformación de cereales en Viacha, soya en San Julián, la papa en Chuquisaca, Sacaba y El Alto, hortalizas en Comarapa y Cochabamba, plátano y yuca en Alto Beni, cárnicos en el Beni; y otros programas también a la producción de alimentos; 1.018,0 millones de bolivianos en la industrialización de alimentos y derivados, están Plantas de Lácteos, derivados de la almendra, frutos amazónicos, apoyo a la producción apícola y de miel, granos y derivados y otros programas.

La producción textil con 180,1 millones de bolivianos para la producción de 15 toneladas de tejido normal y la gestión de Desarrollo Productivo y Economía Plural con SENAPI, PROBOLIVIA, SENAVER, IBMETRO, CONOCE BOLIVIA, para la mejora de los procesos productivos industriales del país. El sector de Desarrollo Rural y Tierras, que tiene un importe de 2.596 millones de bolivianos, donde lo grueso está en los proyectos



de desarrollo rural y tierras con programas de apoyo a la producción agropecuaria, tubérculos, raíces, olíferas, granos andinos, ganadería, apicultura, pesca, pozo, algodones, resiliencia al cambio climático, programa de banano, programas de Agricultura, programas de cacao, frutos y frutos amazónicos.

En el Desarrollo Integral Agropecuario estamos con apoyo a la producción en Pueblos Indígena Originarios Campesinos con 476,1 millones, Producción Agropecuaria 176 millones -redondeando-, dotación de tierras para asentamientos humanos 84,0 millones, Protección a la Producción Agraria y Producción de la Quinua 3,0 millones y Seguro Agrario Universal "Pachamama" 18,3 millones. En Medioambiente estamos con 2.100,6 millones de bolivianos de los cuales se otorgan en agua potable, alcantarillado, saneamiento básico 662,4 millones, en empresas municipales 693,2 millones, riego, recursos hídricos 488,4 millones de bolivianos, Medioambiente 236 millones, instituciones descentralizadas departamentales 20,4 millones de bolivianos.

Las últimas láminas mencionan sobre el sector salud donde los 26.865,5 millones de bolivianos que se otorga a este sector un 45% es el pago al personal de salud, médicos, enfermeras, enfermeros; Personal Administrativo Bs12.147,8 millones al año; Bs5,321,6 para diagnóstico y tratamiento; Bs3.236,2 millones para el SUS (Sistema Único de Salud) y para otros Programas de Salud Bs3.098,0 millones; inversión en Infraestructura de Salud Bs3.061,9 millones. Sector Educación, como decíamos de los Bs 28.760,4 millones que se otorga en el sector salud -ahí arriba dice- Magisterio Fiscal son los Bs18.011,6 millones que se otorgan en el pago de sueldos y salarios de docentes, personal administrativo, entre otros; en Educación Superior Bs6.554,0 millones, recursos que se destinan a las Universidades Públicas; Mantenimiento e Infraestructura Bs1.996,4 millones; Beneficios al Sector Bs1.450,3 millones de bolivianos son Bonos Frontera, Incentivo a la Permanencia; también está la Prueba de Bachiller Destacado Bs11,3 millones; Sector Artística y Cultural Bs259,8 millones y el Bono Juancito Pinto Bs477,0 millones de bolivianos.

Los Gobiernos Autónomos, Departamentales y Regionales por sectores económicos Bs4.626,4 millones, ahí están distintos gastos que hacen estas entidades autónomas Bs925,5 millones en Salud, Transportes Bs844,1; gastos en Administración General Bs761,7; soporte al Sector Agropecuario Bs318 millones; Multisectorial Bs314,1. También tienen endeudamiento público Bs262,7 millones y distintos rubros como Energía Bs93,7; Saneamiento Básico Bs117,8; Deportes Bs117,8; Orden Público y Seguridad Ciudadana Bs145,2; Educación Bs153,4; en los Gobiernos Municipales hay un importe mucho mayor Bs18.889 millones donde sus gastos de funcionamiento de Administración General es Bs3.279,6; Urbanismo y Vivienda Bs2.767,9 millones; Educación Bs1.843,0 millones; Saneamiento Básico Bs1.520,7 millones, Programas Multisectoriales Bs1.415,4 millones de los municipios; Servicio de la Deuda Pública Bs1.111,5 millones y otros gastos, Sectores Agropecuarios, Medio Ambiente, Deportes, Cultura, Justicia y Turismo entre otros.

Para ir concluyendo, las universidades cuentan con Servicios Personales Bs4.300,0 millones; Beneficios Sociales Bs102,2 millones; Ciencias y Tecnología Bs34,3 millones; Inversión Pública Bs127,8 millones; Becas Bs296,2 para premiar a los mejores estudiantes universitarios y para dotar de condiciones a estudiantes de escasos recursos económicos.

Es todo cuanto puedo describir en términos de la asignación presupuestaria de nuestro Presupuesto General para el 2024 Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Gracias, Ministro.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.^a Egüez: Gracias, Presidenta muy buenas tardes a todos los colegas a la Directiva y al Señor Ministro. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Claudia Elena Egüez Algarrañaz por el Departamento de Beni.

En segundo lugar, hemos escuchado al señor Ministro todos los temas que ha venido a explicar de los cuales vemos que, lo que va destinado al sector salud y Educación no es suficiente. Tenemos una Fuerzas



Armadas que se llevan el 14.44% más que las universidades. Yo me pregunto, Ministro, si somos un país pacifista, no seríamos el único país que no tenga las Fuerzas Armadas, lógicamente la Policía sí, pero creo que es mucho presupuesto lo que se llevan las Fuerzas Armadas, un presupuesto que realmente lo necesitamos en otro rubro.

Ministro, me queda una duda, cada año aprobamos nosotros el Presupuesto, pero es sabido que este Presupuesto nunca se ejecuta al 100%, entonces mi pregunta es ¿dónde va ese remanente que queda cada año del Presupuesto que nosotros aprobamos? esas son mis dudas, Ministro, por qué no podemos aumentar un poco a las gobernaciones, tenemos muchos desastres, incendios, riadas, inundaciones, creo que las gobernaciones, las alcaldías, los municipios necesitan un poco más de recursos. Por otra parte, nosotros nos hemos reunido no para rechazar el Presupuesto, no estamos en contra, no queremos hacer la vida imposible al Presidente. Nosotros hemos leído, estuvimos reunidos llegamos a un acuerdo de aprobar el Presupuesto, pero obviando el artículo 7 y 9, seguramente mis otros colegas van ahondar un poco más este tema.

Ministro, creo que necesitamos más presupuesto para las gobernaciones, universidades, no veo el justificativo para que las Fuerzas Armadas se lleve el 14.44 de nuestros recursos. Gracias, Ministro.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Gracias, Presidenta. A través suyo saludar al Ministro de Economía.

Yo quiero hacer una observación de fondo, parece que en el Órgano Ejecutivo no sale a la calle, parece que la realidad que ustedes están viviendo no es la realidad de los bolivianos y las bolivianas; ustedes hablan de empleo cuando no hay empleo digno en nuestro país, cuando la gente tiene que comprarse turruncitos, limones, cebollitas para salir a vender a la calle a dos pesitos y ustedes dicen que tenemos una tasa de desempleo baja, cuando no hay empleo formal en el país, 15% de empleo formal, exagerando, la mayor parte de empleo formal son empleados públicos, porque se han encargado de acabar con la empresa privada, habla del pago de impuestos y asfixian a los privados para que no se genere empleo de calidad en este país, parece señor Ministro que ustedes creen que no solamente el Estado es un dador del todo, sino que hoy en ese presupuesto que usted nos presenta tiene un Estado acaparador de los recursos de la Patria, de la plata de los bolivianos y a la gente qué, cómo van a asegurar el pago de los bonos, cuando la RIN (Reservas Internacionales Netas) ya no está generando ganancias, en sus Disposiciones Finales Usted lo tiene.

Quiere que el Tesoro General empiece a pagar bonos y ¿de dónde van a sacar la plata?, ¿de dónde sale esa plata? por qué se quieren seguir chupando nuestras reservas; señor Ministro, en cuánto están las reservas hoy, porque ustedes han decidido que el Banco Central ha empezado a ocultar datos y nos manda datos en septiembre; cuáles son los datos hoy, cuánto de RIN tenemos, cuántas toneladas de oro han vendido, cuando ustedes vinieron a este Senado a querer que aprobemos la Ley del Oro, ustedes dijeron, vamos a recuperar la plata y vamos a tener dólares; dónde están esos dólares, le invito, entremos ahorita a la página del Banco Central y dígame usted si se puede sacar ficha para comprar dólares; cuánto de dólares han dejado de darle a los Bancos, por qué siguen aceptando al sistema financiero, 500% ha subido la comisión para poder hacer giros al exterior, a Usted le parece eso ¿sostenible o admisible?, que suba 500% una comisión del sistema financiero para que yo empresario pueda pagar mi maquinaria que tengo que traer sí o sí para generar empleo en Bolivia.

Eso no está bien, insisto el Estado que ustedes ven es plata para el Estado y no para la gente, usted dice que la mayor parte de los funcionarios públicos son maestros y personal de salud, okay, puede ser, han hecho alguna auditoría a las universidades públicas para ver ¿qué cantidad de gente y administrativos se han contratado?, han hecho auditoría a las empresas públicas para ver ¿la secretaria, de la secretaria, de la secretaria?, es que ustedes han pensado que las empresas del Estado son agencias de empleo del Gobierno. No funciona así Señor Ministro, diez años nos presentan un Presupuesto General del Estado con déficit, cómo van a sostener ese déficit, de dónde van a sacar plata para pagar esos sueldos y salarios si



es que este Senado Nacional no aprueban los créditos que ustedes han programado; de dónde sale esa plata, de dónde van a pagar ustedes, están pagando los sueldos con plata prestada, el Estado no está generando, menos dos mil millones de dólares en reservas cuando en época de auge teníamos más de quince mil millones, con más de cinco mil millones de dólares recibió el Presidente Arce este Estado, ¿cuánta plata han gastado en tres años?, no es sostenible lo que ustedes están haciendo.

Si yo tengo una casa en la que todos gastan y no me alcanza el sueldo, bueno me tengo que restringir achique el Estado, y no es demagogia se puede achicar el Estado, se puede reducir la cantidad de funcionarios públicos que tenemos, el Estado no es agencia de empleo, ¿han visto la calidad de los funcionarios públicos que tenemos?, ¿viaja Usted en BoA señor Ministro?, sufre lo que sufren los bolivianos todos los días con esas empresas tan pobres que tenemos, todos los días de Dios BoA se atrasa, todos los días de Dios hay desperfectos en nuestros aviones, todos los días de Dios hay denuncias por el mal estado de las carreteras, en Cochabamba quieren hacer Empresa Kokaból ¿de dónde salen esos empleos?, cómo van a industrializar la coca, es que a mí me parece que no hay noción de Estado, pero no hay noción de Proyección de Patria donde se genera oportunidades a la Empresa Privada, -me parece- insisto que Usted no está viendo la realidad de las bolivianas, de los bolivianos, hay crisis en este país, usted me va a decir, no hay crisis, porque hay crisis cuando la tasa de desempleo y la inflación..., bueno, hay crisis señor Ministro, hay crisis porque a la gente no le alcanza la plata para fin de mes.

Hay crisis porque la gente tiene que ir a comprar del contrabando para revender de un pesito en un pesito, hay crisis porque hoy día tenemos que prestarnos plata todos los días de Dios para pagar sueldos y salarios; hay crisis no solamente por el estado del mundo, porque su modelo fracasó, su modelo es un fracaso total, rotundo y total, ya no funciona eso se tiene que ajustar este país y mientras ustedes sigan en negacionismo el país no va a progresar y la única esperanza que tenemos los bolivianos hoy es que el 2025 se vayan a su casa, porque fueron incapaces de invertir la plata de la gente para la gente, le dieron esa plata a los corruptos, le dieron esa plata a ese aparato estatal inmenso que manejan quitándole plata a las regiones. Presidenta, ¿se ha cortado la señal en el edificio o se ha cortado solamente aquí en la Cámara?

Entonces, señor Ministro yo tengo que ser empática, cómo vamos a hacer para sostener este país en déficit, respóndame por favor, de dónde van a sacar los dólares para pagar la subvención de la gasolina, cuánto tiempo más tenemos para aguantar esa subvención, ¡Ya no hay más plata Ministro!, sea honesto con la gente, ya no alcanza la plata, usted tiene que dar soluciones a la gente, el Presidente tiene la obligación de decirle a los bolivianos cómo solventamos el diésel, usted tiene idea el contrabando que se ha generado de diésel en Santa Cruz, más ahora que está entrando la siembra de invierno, es que han generado una red de corrupción inmensa donde se le tiene que pagar a un funcionario de YPFB para que él me asegure mi cupito de diésel, qué están jugando con este país, ¡Dónde más nos quieren hundir! ¡Dónde más nos van a hundir!, dónde quieren que esté trasnochados y golpeados la gente en Bolivia, si no me cree vamos al mercado, le invito vamos juntos al mercado.

Le invito a que revisemos la página del Banco Central, le invito a que le preguntemos a las bolivianas y a los bolivianos quién tiene un empleo digno en este país, preguntémosle a la gente para que usted vea que por más de que maquillen sus indicadores Macroeconómicos, el maquillaje ya no alcanza, se puso muy feo el país y el maquillaje ya no alcanza; si ustedes siguen con esa gastadera de plata este país se hundió y la crisis ya no solamente es la crisis que podemos tratar de levantar, es una crisis sin precedente en este país. Le pido honestidad con el país, le pido honestidad con las bolivianas y los bolivianos, le pido que no nos mienta en la cara; usted habla que hay empleo para salud, le voy a contar lo que hemos hecho nosotros con el hospital México, cinco médicos que tienen que atender veinte pacientes por día, ¿no están trabajando? figuran como administrativos, noten la vergüenza que es esa, corrupción, corrupción y corrupción; y ustedes son cómplices de esa corrupción porque no les da la gana de resolver los asuntos de la Patria y siguen haciendo crecer el aparato estatal, ¿cuántas empresas estatales más quieren abrir? han cerrado un convenio con Rusia sin tener una Ley aprobada en esta Asamblea, cuánto de regalía va para Potosí, cuánto va para Oruro.

Ministro, es mucha falta de respeto que Usted venga a decirnos estamos vendiendo Litio, y ¿las regiones?,



esa Ley se tiene que aprobar en esta Asamblea antes de que ustedes puedan empezar a vender cosas, porque hay que discutir las regalías, nos quieren quitar competencia dándose atribuciones que no les corresponden, en sus Disposiciones está que ahora ustedes a dedazo del Presidente quiere nombrar el Administrador de la Gestora sin que pase por la Cámara de Diputados, sobre texto de qué, bajo qué quieren seguir insistiendo en quitarle competencias a esta Asamblea, usted está muy mal señor Ministro si piensa que le vamos a dar una carta blanca al Ejecutivo para que siga prestándose, prestándose; los créditos pasan sí o sí por esta Asamblea, los reportes pasan sí o sí por esta Asamblea; nosotros no vamos a aprobar nada que vulnere nuestras competencias, aunque ustedes se empecinen en tratar de que eso pase, tengan conciencia de Patria le pido por favor, dígame la verdad a las bolivianas y a los bolivianos, hay crisis en este país, la plata no alcanza, no hay un solo dólar en este país, vamos a tener que hacer algo con la subvención de diésel y de gasolina.

La respuesta es obligación de ustedes darla, díganos qué va a pasar con la subvención de diésel y gasolina, díganos de dónde sacamos dólares, cuánto tenemos que ajustarnos, porque ustedes hicieron una mala gestión, cuánta plata más se va a robar este Estado tan horroroso que ustedes han construido. No sea cómplice Señor Ministro, Usted sabe que estamos mal y me puede mentir aquí si quiere, pero Usted sabe lo mal que estamos, le pido no por mí, porque yo sé cómo están las cosas, por la gente, tengan un mínimo de honestidad.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Gracias, hermana Presidenta.

Realmente hemos visto el informe, de los anexos porque la Ley misma no hemos visto artículo por artículo, no ha explicado eso el señor Ministro, pero me llama la atención viendo la diapositiva número 22, -si se puede colocar por favor a los técnicos- nos han pasado a nosotros en blanco y negro, a colores se nota mejor. Bueno, a ver por favor la diapositiva 22, lo que señalaba ya la hermana Senadora, no puedo creer que solamente sea el 9.8% para las Entidades Territoriales Autónomas, Gobernaciones y Municipios, más de 300 municipios, 9 Gobernaciones, con tantas atribuciones y competencias que se les ha dado en la Ley Marco de Autonomías, por eso no se puede ejecutar en nuestros municipios que son de categoría "A", muchos proyectos para caminos, para electrificación, en el sudoeste todavía tenemos comunidades donde no ha llegado el tema de electricidad, pero no porque no existe el dinero, sino porque a ellos no les dan para que den su contraparte, les piden el 5% para proyectos grandes; también en el tema de caminos, pero la Policía y Fuerzas Armadas tienen el 11.2%, ¿ellos tienen que ejecutar proyectos? la Policía y las Fuerzas Armadas no ejecutan proyectos, 9.8% para Entidades Territoriales Autónomas.

Realmente esta distribución hermano Ministro, no es como debe ser para el país, para que salga adelante para el vivir bien, como está en la Constitución Política del Estado, ahora el 52.2% que señala también en esa misma diapositiva que se va para Educación y Salud, no alcanza, -ahí está el azulito- no alcanza. Yo vengo de un sector donde es colindante con fronteras de Chile y Argentina, algunos de nuestros maestros ni siquiera están gozando del bono de frontera como dice la Ley, los que son antiguos sí están gozando, inclusive en la ciudad de Uyuni hay algunas Unidades Educativas siguen trabajando ad honorem porque ha subido la densidad poblacional. Por ejemplo, en mi región se ha creado más escuelas, los maestros hacen ese esfuerzo de ponerle el hombro y trabajar aún ad honorem nos falta más ítems. En el sector de salud ni qué hablar todavía, nos faltan profesionales, creo que un Traumatólogo hay en la ciudad de Uyuni; una vez un pariente tuvo el infortunio de tener una fractura, no hay Traumatólogo, era el único y es el que trabaja en la Caja, es el que suple para el Hospital General; tuvimos que traer desde la ciudad de Potosí era más próximo, imagínese cuánto tiene que sufrir una persona para ser atendida, es complicado el tema de salud.

Por otra parte, también me llama la atención el tema de los artículos, Usted no nos ha explicado artículo por artículo, el objeto de una Ley es el resumen de todo lo que va contenido en el cuerpo de la Ley, dice: "la presente Ley tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado del sector público para la gestión 2024", -hasta ahí entendemos que el dinero como que ya lo hemos distribuido- y "disposiciones específicas para la optimización en la administración de las finanzas públicas", -también seguimos hablando



del dinero que ahí vemos distribuido- pero en el artículo 10 con mucha extrañeza yo puedo ver que hablamos de un régimen de contratos de asociación, dice: "se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a suscribir contratos de asociación en el marco del Código de Comercio para la importación de hidrocarburos". Yo me pregunto ¿ese artículo 10 va en relación con el objeto de esta Ley?

El tema de hidrocarburos tiene leyes específicas y tiene bastantes decretos supremos, etc., para mí este artículo es de contrabando, por qué no se trata este tema de autorizar, suscribir los contratos para YPFB en una Ley específica y que vaya a engrosar las leyes que se tiene en el tema de hidrocarburos; por qué tiene que entrar aquí y no solamente es ese artículo, también es el número 14 que habla de "alianzas estratégicas a través de empresas públicas del Nivel Central del Estado", ahí nos habla de hacer alianzas, nos habla de las asociaciones accidentales, nos habla de una economía mixta, economía privada con la empresa pública, etc., y concuerdo con lo que decía la hermana Senadora. Por ejemplo, en el tema del Litio, hace días atrás con bombos y platillos han señalado que el EDL (Extracción Directa de Litio) va a funcionar, nuevamente se ha hecho otro convenio, será convenio, contrato qué será, nunca nos han enviado el documento pese que hemos hecho Petición de Informe para saber de qué se está tratando.

Será que ahora ustedes en este artículo 14 recién se van a ¿respaldar? van a tratar de regularizar esos contratos del EDL, del tema del ¿Litio? ésa es mi pregunta, porque también tenemos normativa específica de las empresas públicas, ¿por qué no lo tratamos ahí eso? esto tiene que ser otro debate de nuestras empresas públicas. Por ahí no vamos a privatizar y por eso no nos quieren dar a nosotros esos convenios, esos contratos del tema de Litio, no sabemos, estamos así en la incertidumbre y cuando la noticia, la información no es transparente qué se presume, que hay indicios de corrupción ¿No es cierto?, por qué no nos entregan los documentos para analizar o después nos van a entregar este artículo, aquí parece que lo están metiendo nuevamente de contrabando.

Señor Ministro, esa es mi pregunta, porque tampoco va este artículo 14 con el artículo 1 que es el objeto de la Ley, por otra parte, en el artículo 7 igual se habla, porque aquí ya les estamos autorizando, eso dice aquí, dos mil millones de dólares estadounidenses, es como dar una carta blanca al Ministerio de Economía y ustedes ven cómo gastan este dinero, sin que nosotros sepamos y en qué momento vamos a ir a fiscalizar hermano Ministro. Entonces son muchas observaciones que yo tengo personalmente al tema de la Ley. El artículo 1, 2, 3 y demás, por supuesto que va en beneficio de las ETAs (Entidades Territoriales Autonomas) alimentos), en beneficio de todo lo que ya se ha señalado, de las universidades y demás, ¿quién se va a oponer aquello? nadie se va a oponer, pero estos artículos que entran de contrabando cómo le explicamos al pueblo boliviano, por qué, porque ustedes se encargan de decir a los alcaldes, de chantajear, "¡Ha! sino van a ir a la Asamblea a presionar", "esos son unos tal, cual van en contra de Lucho"; eso es lo que nos han dicho, eso hemos sufrido, ¿no ve hermanos?, la anterior vez en el tratamiento de las Adicionales, de la modificación del Presupuesto.

Tanto nos han gritado en el otro Hemiciclo, no podíamos ni hablar, cómo venían los alcaldes, no sé quiénes más vinieron, tal vez confundidos, que nosotros somos enemigos de ellos, que por culpa de ellos no se va a ejecutar varias obras. Cuando sabemos que solamente quedaba un mes, yo no sé cómo los alcaldes estarán gastando ese dinero en solo un mes de terminar la gestión fiscal, pero cómo han venido esos alcaldes, chantajeados, por ejemplo, de mi región no ha venido nadie porque ellos sabían la realidad, pero han venido a gritarnos a decirnos que somos enemigos, nos han grabado, nos han hecho memes en nuestras regiones, pese a eso hemos aprobado, ahora de igual manera todo lo que yo estoy expresando lo van a tomar de manera negativa, pero tiene que saber el pueblo boliviano, de todas maneras hermano Ministro, esas son las preguntas que yo le estoy realizando a usted, espero que sean respondidas y más allá de ello, nosotros no queremos perjudicar al Gobierno de Arce.

Más al contrario queremos apoyar, por eso observamos las cosas que no están bien dentro de este Presupuesto. Gracias, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.



Sen.ª Ferreira: Gracias, Presidenta. Saludar al señor Ministro.

Bueno, escuchando un poquito de su intervención Ministro, quisiera hacerle cuatro preguntas puntuales y posteriormente irme un poquito más a lo regional, inicialmente al generalizado a Nivel Nacional, ¿cuánto es la inflación de este año señor Ministro y cuánto será la inflación el 2024? -en el caso- ¿cuánto es el crecimiento del PIB para el 2024 con relación al 2023, ¿cómo pretende enfrentar la inflación reprimida que es evidente por la que estamos pasando? -no nos podemos negar- ¿cuál sería el dato final de la inflación? y consideraríamos los datos reales del contrabando si en el caso lo consideraríamos y la subvenciones a los hidrocarburos, combustibles y otras más que en el caso asume el Estado; estos datos no son considerados en otros países para hacer una comparación honesta de los datos que hoy tenemos de la inflación en Bolivia, entonces, quisiera saber si se los toman en cuenta.

Por otro lado, yéndome un poquito más yo no estaría de acuerdo -siendo honesta- que simplemente se tendría que retirar el artículo 7 y 9 para que sea digno de aprobación. Tuve la oportunidad la otra vez de conversar con usted con respecto al tema de las alcaldías, sé que usted se reunió con los alcaldes del Departamento de Pando, si bien todos nosotros, como representantes de diferentes regiones conocemos a detalle cuál es la realidad de nuestro Departamento y hemos ido escuchando a los diferentes senadores que han ido pidiendo la palabra de la realidad, ni un 10% de ese Presupuesto que vaya a los Gobiernos Departamentales y Municipales, en este caso Autónomo, es insostenible la situación, Ministro, Pando es un Departamento que no solamente tiene la problemática de no tener empresas privadas y nosotros mismos con la sustitución de importaciones hasta el día de hoy nuestros frutos amazónicos están dando el valor agregado en Pando.

Nuestra castaña se va a Riberalta, el Asaí se va al Brasil y así sucesivamente, le puedo seguir nombrando, hay una crisis económica fatal, crisis de verdad, en el sentido que ha crecido muchísimo el mercado informal, la gente vendiendo lo que puede, haciendo dulces, haciendo comida o todo lo que logra para poder sobrevivir, ni las instituciones públicas, que en este caso antes eran las que más o menos salvaban, Gobernación, Alcaldía y en este caso las descentralizadas de los ministerios no están pudiendo sostener, las alcaldías y gobernaciones han estado cerrando, la Alcaldía de Cobija ha cerrado dos Direcciones porque no sostiene la situación, debe alrededor de seis meses de salario, ¿se da cuenta la gente cómo está trabajando?, ni siquiera los que tienen trabajo están recibiendo salario.

Toda esta situación, usted había pedido que las alcaldías las expresen mediante documentación, yo hice el seguimiento, por ejemplo, la de Cobija me argumentó y me demostró que había mandado la información, nosotros lo que les solicitamos es, no que las alcaldías estén ahogadas en deudas, dejen de pagar, se sabe que tienen que pagar, pero por lo menos que se haga una reprogramación de estas deudas para intentar ver la posibilidad de pagar a largo plazo, las que son posibles, porque usted explicó que una de ellas no es posible, el tipo de deuda que tenía, en este caso la Alcaldía de Cobija.

Entonces, qué le puedo decir, le voy a dar un ejemplo, cómo hemos retrocedido diez años de lo mal que estamos, en el 2012 al 2021; 397, 518 mil millones, y ahora 353 mil, o sea, del 2012 al 2024 son 372 mil, es menos del dinero que recibíamos en general para todos los municipios que en el 2012, hemos tenido épocas buenas como en el 2015, es porque hemos llegado a 803 mil millones, es harto, comparando ha sido el pico más alto que hemos tenido, el Municipio de Cobija en el 2012 recibía 178 mil cero sesenta y un mil 875, hoy recibe 167 mil, eso es poco, es menos que en el 2012, nos siguen reduciendo, eso lo anunció la Alcaldesa de Cobija, la gente en Cobija esta escandalizada, solo el Municipio de Cobija y cómo estarán los del área rural que viven en situaciones más precarias que en la capital, con un precio de la castaña que esta por el piso los últimos dos años, por la situación de la crisis mundial y todo lo demás que afecta en el precio de la almendra a nivel internacional, pero bueno, no deja de ser algo que nos golpea durísimo.

Para el resto de los municipios eso era lo que lo sostenía, las ventas que podían hacer de extraer los frutos amazónicos y Cobija en una situación crítica no hay empresas privadas y lamentablemente tampoco hay empleo en las instituciones públicas, sabe ¿qué es lo que dice la Alcaldía? tenemos una serie de problemas que como Parlamentarios a veces nos toca presentarnos para resolver, como el fallecimiento que hubo el



otro día en el hospital Roberto Galindo en Neonato, sala de bebés, por falta de respiradores, incubadoras, en el caso cuando nacen prematuros, hemos ido a verificar la situación con otros Parlamentarios, las incubadoras tapadas, los bebés dentro de bolsas plásticas nailon para poder calentarse porque no funcionan, el hospital Roberto Galindo atiende a los 15 municipios de Segundo Nivel y un Tercer Nivel que quiere funcionar a medias, con semejante infraestructura no funciona por falta de ítem, de especialistas, medicamentos y demás.

La Alcaldía le dice a la Gobernación, estoy atendiendo Tercer Nivel en un Segundo Nivel, por ende, no me da y en general el 5.5% que destino a Salud lo que me llega es mínimo, la población ha subido de una manera exorbitante desde el Censo de 2012, no hay cómo sostenerlo, no tienen ni para pagar salarios, mucho menos para cubrir gastos de alumbrado público, seguridad ciudadana, educación; todo el tiempo los padres están en protestas con la Junta de Padres de Familia porque ni siquiera se puede cumplir con lo básico, desayuno escolar, refacción de cada año de las unidades educativas, muchas unidades educativas tienen la infraestructura construida, Ministro, y no tienen pupitres para pasar clases, porque la Alcaldía dice no tengo, no tengo plata para poder comprar.

O sea, la infraestructura está hermosa pero no hay para mobiliarios, entonces, no hay duda que están totalmente ahogados los Gobiernos Municipales y Departamentales; uno no ve una obra de impacto que hubiera hecho la Gobernación, lo que dicen de la carretera que es un sueño tan anhelado para poder estar conectados con el resto del país porque es una troncal no logramos y ahora está paralizada, tendría que haber sido terminado hace mucho tiempo atrás, más de seis años atrás Ministro, estamos paralizados sin estar conectados con el resto de Bolivia, siempre alejados, porque se pasan la bolita, la solución es decir no tengo plata y no tengo capacidad de endeudamiento para poder pagar lo que me piden de contraparte.

Yo he ido, mantuve conversación con la gente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) del Ministerio y nos dicen no va haber avance de la carretera hasta que no ponga la contraparte la Gobernación, y qué quiere decir esto, la gente se va a quedar sin carretera, todas las épocas de lluvia se destinan millones para hacer el arreglo porque es intransitable esa carretera, Ministro usted sabe cómo son las carreteras de la Amazonía siendo troncal, imagínese cómo están las vecinales si la troncal está así, entonces, no podemos seguir así, la gente en Pando nos reprocha constantemente, ustedes como Parlamentarios ¿se están haciendo escuchar? ¿qué están haciendo por la situación que estamos viviendo nosotros?, no es falta de intentar, visito todos los ministerios que corresponde y lamentablemente si es problema de salud, Ministro, me dice el Ministerio de Salud, ya tiene su dinero la Alcaldía, si es el caso de Gobernación, Tercer Nivel ya tiene el dinero destinado que se le da; pero no les da y qué vamos a hacer, ¿la gente va a seguir muriendo?

Este fin de semana un joven que conocí murió por accidente de tránsito, como dijo la Senadora, no tenemos especialistas, Rio Branco es quien nos salva; Ministro qué sería de nosotros si no tuviéramos -en este caso- al Estado de Acre que atiende gratis a nuestros enfermos, nos derivan del hospital Roberto Galindo y nos atiende gratis, salvan la vida de nuestros ciudadanos bolivianos. Es insostenible lo que se vive aquí, vivimos en la necesidad. El tema de la canasta familiar ni qué decirle, yo no sé si un día cuando usted tenga la posibilidad de estar en Pando yo le invito, visitemos el mercado, usted se va a caer de espalda por la inflación que hay en Pando, no hay un Departamento que tenga frutas y verduras más caras, yo no sé cómo la gente come y vive, le aseguro que no tienen una buena alimentación porque no tiene la capacidad de poder comprar frutas y verduras que son demasiado elevado los precios, comen lo que es básico un frijol, un arroz y lo que pueden, de verdad le digo, lo que usted pinta dentro, yo podría hablar muchísimo y extenderme de todas las cosas que usted ha argumentado, pero creo que estamos mal, estamos mal porque no hay la capacidad que los Gobiernos Municipales y Departamentales cumplan con las cosas básicas y si en caso que ellos no fueran a cumplir, por lo menos que haya más obras destinadas a los diferentes departamentos de parte del Gobierno Central.

En su época, cuando hubo un poco más de recursos por temas de precios de hidrocarburos o de minerales, el tema EVO CUMPLE, con una serie de obras que se hicieron, hoy en día lamentablemente no vemos, ¿sabe qué vemos?, vemos la inauguración de un pedacito de una calle que enlosetaron el FPS (Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social). Eso es lo que se inaugura y cositas como esa, el estado de las calles es



crítico, no existe una calle que no esté totalmente destruido, bombardeadas de huecos, la Alcaldía dice no puedo, no tengo cómo; la gente está cansada de escuchar, es un muro de lamentos, las autoridades no dan soluciones, realmente es irresponsable que yo pueda aprobar algo que no da la respuesta a lo que la gente quiere, no abastece y sin embargo, estamos destinando una serie de millones a otros; por ejemplo, el tema que me preocupa es la violencia, el feminicidio, en lo que va del año alrededor de 71 feminicidios y 21 infanticidios y de todo el presupuesto y observando Ministro, el año 2023 era el 2.34% que se destinaba del total del Presupuesto para la lucha contra la violencia, ahora el 1.45% para este 2024 han reducido unos buenos millones, un poco más de tres millones; si ya estamos mal y no da lo que hay, porque usted sabe que hay una serie de necesidades, los casos siguen aumentando, nuestras mujeres, nuestros niños se siguen muriendo, violaciones, tantas cosas que se dan.

Creo que seguimos invirtiendo el dinero en empresas deficitarias, por ejemplo, le pregunto Ministro, en el caso del artículo 9 cuando hablan de darle más plata al Banco Unión, el Banco Unión debería ser el más solvente, o sea, qué está pasando o es que hay algo detrás, ¿están en crisis? ¿necesitan?, me pregunto con todo el dinero que debería estar ganando como empresa el Banco Unión no debería necesitar ningún tipo de inyección; me gustaría por favor nos responda, déjenme decirle tome en cuenta, le pido de corazón, tome en cuenta la situación de los Gobiernos Municipales, haga algo Usted que está a la cabeza de ese Ministerio.

Una vez más apelo Ministro, porque no tuvimos respuesta después de esto, yo he solicitado, he estado llamando en el caso del Ministerio para ver una posibilidad de tener una reunión con usted y no he tenido éxito, si fuera posible que una vez más se analice la situación de las alcaldías, sobre todo por una cuestión lo que llega ya es poco y lo que le debitan es mucho con los créditos, están muy endeudados; no hay posibilidad que ni un Municipio de los quince de Pando estén bien, por lo que yo le solicito extra a lo que tenga que responderme de este Presupuesto. Apelo a que por favor tome en cuenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Buenas tardes Ministro, a través suyo saludar a su Gabinete, al Presidente y a través de nuestra Presidenta, saludar a nuestros senadores y senadoras.

Ministro, no hay que enojarse mejor es hablar de frente y con transparencia, yo no creo en el centralismo, ustedes son la imagen, son la personificación del Centralismo en Bolivia, yo no creo en ustedes tengo mi derecho, represento a una región que no cree en el centralismo, una región que ha luchado por las autonomías, una región que considera que el centralismo es parte de nuestros graves problemas para darle a las regiones y al emprendedor en general, tanto público como privado en el ámbito de cómo se equilibra eso, como se entiende mayor libertad al desarrollo.

No entiendo si algún Senador con toda la libertad o Senadora de este espacio vaya a votar en contra de sus regiones porque este es un Presupuesto centralista, no solo que hace dos años atrás el 2022 teníamos el 80% era para el Estado, después le han subido al 83%, creo que este año y el próximo año ya va a estar en 88%; el que tiene un mínimo de respeto por su región en el sentido de recursos y distribución no puede aceptar este Presupuesto, esto es en contra de sus regiones para darle poder a unos cuatro, cinco que manejan este Presupuesto. Entonces, entenderá no es para enojarnos, yo concibo y el Estado contruidos de las regiones desde el ámbito del emprendedurismo de regiones y no desde la propuesta que han hecho ustedes y creo que en eso tenemos derecho democrático a tener una visión diferente.

Señor Ministro, siento que ustedes están como cuando Goliat se iba a enfrentar con David, bueno, a diferencia de algunos, yo hace dos años atrás decía -y creo que lo he dicho a usted- ustedes se van a ir, el 2025 se van a ir, respetando la Constitución, se acuerda que estaban hablando conspirativamente que los querían sacar antes, ¡No!, tienen que acabar el ciclo de este Estado centralista porque Bolivia se tiene que convencer que esta no es su lógica de vida, el Estado no es la lógica de vida del boliviano, es la Patria, es la construcción de una forma de vida que en el artículo 7 de la Constitución ustedes ya se han olvidado, ustedes son delegados de la población, el dueño de la plata, el dueño de la soberanía, el dueño de Bolivia



es el pueblo, la gente y a nosotros nos delegan, pero ustedes toman decisiones, “vamos a construir 117 empresas”, a consulta de quién, sí, hemos ganado unas elecciones, sí, pero eso no te da el poder apropiarte de los recursos de los bolivianos menos de las regiones.

Ministro, decía que están como Goliat planificador, Goliat el inversionista, Goliat el regulador, el benefactor, el promotor, el banquero, el empresario son todos ustedes, son gigantes, son enormes, David era chiquito, no era gran cosa, lo que supo darse cuenta es cuando terminaba un ciclo, el tamaño no es lo que importa, sino tener una estrategia y una visión de futuro a la Patria que ustedes no la tienen, se les ha acabado Ministro, a través suyo expresarle eso al Presidente, se les ha acabado una visión donde la Patria está yendo por otro lado y ustedes están intentando construir con los últimos rezarías de lo que les queda y una visión de modelo ya agotada, pero claro, el modelo que tenían era bueno, o sea, mientras había hidrocarburos, minerales y una condonación de deuda histórica, porque así empezaron el 2005, yo sé que no era el Gobierno de ustedes era otro Gobierno, otro Presidente, pero ustedes son el mismo régimen.

El régimen representa la misma historia del MAS, es más, el Presidente creo que debe ser uno de los funcionarios públicos más antiguos dentro del Estado, antes República ahora Estado Plurinacional, ha conocido el ciclo de cambios que se han dado en la historia Bolivia, dicho esto han tenido la mayor condonación de deuda, han recibido un país con la menor deuda posible en el tiempo y generaron toda una visión del consumo y gasto público que está bien cuando tienes casi 60 mil millones de dólares por el tema del gas y está bien cuando te han perdonado las deudas, está bien cuando te empieza a entrar platita en todas partes por los minerales, pero no está bien cuando el país ya no funciona así y ese modelo de generación de consumo interno y de gasto público estableció un momento, -y no me venga- con todo el respeto Ministro, con su nombre, “modelo económico social, comunitario productivo”, cuántas comunidades quedan en este país, qué es lo comunitario en Bolivia si más del 70% de las poblaciones rurales ya se han venido a la ciudad o está hablando de comunitario dentro de las ciudades porque creo que debe ser un nuevo concepto que no lo concibo o no lo tengo claro.

Hoy día más del 70% de las poblaciones y aún con el Censo trucho que se va hacer va a confirmar que la inmensa mayoría de los bolivianos están en las ciudades y que este modelo fracasó porque las comunidades o el ámbito comunitario no funciona porque no se le generó la inversión, la demanda y el consumo que crearon y está bien con los recursos que se generaron por el gas, la minería trajo a buscar servicios a las ciudades y por eso las ciudades están como están, o usted cree que esto es por la magia de la economía del Gobierno Nacional, ¡no! la platita se gasta aquí, aquí están los servicios, aquí está el internet, está la salud, está la educación, aquí puedo comprar un departamento, un auto chuto, aunque sea chuto, pero me lo compro.

Entonces, dicho esto Ministro dentro del tiempo que me queda; planificadores, empresarios, inversionistas, reguladores, benefactores, promotores, banqueros, deben llegar a casa ustedes y deben hinchar su pecho y decir yo soy Goliat ¡Qué cosa bárbara! hago de todo, pero hasta ahora no han parido un proceso que perdure en el tiempo, son machos para todo lo demás, pero no han podido fecundar un proceso que perdure en el tiempo, se va a acabar 20 años y ustedes se van a ir con este proyecto, porque se van a ir, a diferencia de otros que dicen por ahí se van o no, ¡Se van a ir! porque la Democracia nos va a dar este derecho a construir un país que tenga la opción donde las regiones sí puedan ser partícipes y no como todas las fotitos que me he tenido que sacar porque a mí no me dieron a diferencia de otros, todos los gráficos que usted presentó, he sacado todas las fotitos para archivarlas, para saber y compararlas.

Ministro, -me da la impresión- mire yo soy folclorista y bailo, la gente trabaja todo el año, la inmensa mayoría son informales y cuando bailan gastan su platita en sus vestimentas, no le piden plata al Estado ustedes no les dan ni un mango, no les dan opción laboral, el 80% de este país se busca la vida como puede hacer y al otro 20% ustedes les estrujan con el tema impositivo.

Bueno, estos señores no todos, pero yo participo, se ahorra la platita bailas, tienes el festejo y evidentemente después viene el chaki, en el chaki tú puedes prestarte algo de platita, pero tarde o temprano tienes que pagar la deuda y ustedes qué están haciendo, se han gastado las joyas de la abuela, se están



gastando todas las reservas internacionales, le hago una apuesta Ministro por ahí me equivoco, el próximo semestre vamos a estar por debajo de mil millones de dólares en las reservas internacionales, el próximo semestre 2024, ahora estamos en dos mil millones a agosto de este año tengo entendido que es la información oficial, al semestre que viene yo creo que ya mil millones, el año 92 como gran alegría, incluso si no me equivoco el año, dijeron hemos pasado los mil millones en reservas internacionales Bolivia era feliz, mil millones en el Banco Central, al próximo año vamos a estar por debajo de mil millones si seguimos este ritmo ¿no le preocupa a usted Ministro eso? o es parte de seguir endeudando con deuda internacional y con deuda interna, porque lo que les estamos haciendo a los bolivianos jubilados con la Gestora y con lo que le hemos hecho -usted no era Ministro evidentemente-, con el Banco Central de sacarle plata a los bolivianos para que nosotros bolivianos tengamos que deberle plata al Banco Central por las empresas que ustedes han mandado a hacer o su régimen, no usted, el régimen del Gobierno que perdura hasta ahora, tenemos que pagarle al Banco Central y no le pagan con utilidades de las empresas, las empresas no generan utilidades Ministro, eso lo sabe todo el mundo, no generan utilidades.

Entonces, en este chaki Usted está metiendo deuda interna, se está farreando la plata de los bolivianos, deuda externa en la que puede agarrar, una pregunta Ministro, cuántos bonos soberanos que no participa el Legislativo ha conseguido desde la primera vez que nos vimos, se acuerda el primer año de Gobierno, cuántos bonos, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés; Ministro, en estos años cuántos bonos soberanos Bolivia por esta fortaleza económica el mundo ha dicho yo les voy a entregar plata y cuántos bonos cree usted conseguir para el próximo año, creo que han calculado dos mil millones, yo no le tengo temor consiga o no consiga, el problema es que nosotros somos un Estado improvisado, improvisamos las formas de hacer las cosas, somos un Estado campamento, vamos corriendo, vamos al Departamento de Tarija le chupamos toda la sangre y de ahí vamos corriendo a Potosí y le chupamos el Litio, y después cuando tengan que cambiar de discurso y buscar dónde chupar la sangre a la Patria, van a cambiar de destino y van a buscar otro lugar, el Mutún, lo que sea.

Eso es lo que están haciendo porque somos un Estado de campamento sobre la lógica de un Estado improvisado, sobre la base de un Estado secuestrado por una visión errónea centralista de un partido de Gobierno, ahora en ruptura, que ha gobernado, va a gobernar veinte años y nos va a dejar con la peor deuda histórica del país, con los daños medioambientales más complicados de la historia del país, con la improvisación hasta de la Constitución, porque tenemos un TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) que se va y se prorroga en su tiempo, por qué no hacemos un artículo nuevo a la Constitución hay 411, pongamos el 412, ¡Vale todo!, vale todo, porque a ustedes les vale todo; hacen todo lo que ustedes quieran en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial y después cuando se molestan un poco ajustan hasta el Tribunal Supremo Electoral, no podemos seguir conviviendo de esta manera, serán capos como el Goliath, cómo se va a enfrentar ese petizo que está al frente, la pequeña Democracia sin Estado de Derecho que tenemos en Bolivia, ante yo Estado, promotor, empresario, todas las categorías que le he puesto, no pues, si yo soy grande, la gente es más grande, la gente sabe que eso ya no funciona.

Por eso se van a ir el 2025 Ministro, con todo el respeto y con todas las venias ceremoniales al Presidente, sin ofender, tenemos que cambiar algo ya basta de un Estado revanchista en el país, todo es revancha, todo es persecución, no podemos seguir así. Ministro, usted sabe cuánto cuesta un estudiante universitario en Bolivia para que acabe su carrera, entre cinco a seis mil dólares por año, saben cuánto cuesta un estudiante en los Estados Unidos, en una Universidad Estatal, entre cinco a seis mil dólares por año, un americano estudiando en Universidad Estatal, ¿cuál cree usted que enseña mejor? la del Estado Plurinacional o las universidades medias americanas y cuestan lo mismo, Ministro, usted acaba -consulta- de poner aquí la farmacéutica, en principio va a valer 1.632 millones, creo que ese no es el precio final ¿no?, su diapositiva creo, 1.632 millones de bolivianos estoy hablando, para el 2024; usted ha puesto ahí.

Ministro, usted sabe, estimados senadores y senadoras, hasta las marcas más famosas del mundo saben dónde compran su materia prima para producir sus aspirinas, todo esto, en la India y en la China, el 80% de los productos base para hacer farmacéutica vienen de ahí ¿usted va a competir con la India y con la China?, vamos a gastarnos casi 500 millones de dólares en proyecto, para competir contra la India y la China. La Empresa Pfizer que es una multinacional que mueve miles y miles que debe tener un presupuesto



más grande, números más grandes que nuestro producto interno bruto, la Pfizer resulta que compra de la China y la India porque son los mayores productores del mundo de la materia base para todos los productos médicos que se consumen en el mundo; Bolivia va hacer su propia farmacéutica desde el Estado y nos vamos a tirar 500 millones como el proyecto San Buenaventura que nos hemos gastado más de 230, 240 millones de dólares, ni una sola caña de azúcar, ni una sola caña de azúcar y ahora le quiere aumentar, ¿no es cierto Ministro? 35 millones más de bolivianos, a ver si hacemos alcohol.

Yo no creo que el Estado no deba participar en ciertas cosas, pero lo que no nos puede es estafar el Estado, esto es estafa pues, cuando metes a una inversión 230, 240 millones en un producto, en un proyecto San Buenaventura para producir caña y no te saca ni un quintal de azúcar, ¿es o no es estafa?, me acordaba de los elefantes blancos que en su momento, ¿cómo se llamaba? que fueron críticas, Carachipampa, creo que ustedes le dieron una nueva dinámica, pero eso era uno, ustedes tienen cientos y cientos de proyectos. Aquí cierro Ministro, usted ha indicado muy bien y es verdad y yo no le voy a negar, que el 55% básicamente de los 7 mil millones, redondeando de dólares que el próximo año es parte del Presupuesto para pagar el gasto corriente en diferentes ámbitos, 55% se va a ir en Educación, Salud, Fuerzas Armadas, Policía y alguna cosa más, no tengo ningún problema, son instituciones transversales del Estado, pero usted Ministro también nos ha indicado indirectamente que el otro 45%, o sea, 3.150 millones de dólares se va a ir en burocracia, no sabemos para dónde va.

Ministro, le consulto dónde va a ir 3.150 millones de dólares, los 3.850 millones ya sabemos, va para Fuerza Armadas, Policía, Educación, Salud, etc., los otros 3.150, burocracia, porque ahí no está especificado dónde va esos recursos. Yo digo, no sería bueno empezar a negociar con Bolivia, la Patria, cincuenta, cincuenta, con cincuenta quédese con el Estado Central, denle el otro cincuenta a los departamentos; y no le digo para generar más burocracia en el Estado Nacional, no más burocracia, pero demos esa plata financiera para poder llevar adelante a los emprendedores en cada región, porqué tienen que venir hasta aquí, porqué tenemos que ir a hablar, ¿cuántos ministerios hay Señor Ministro, veintidós?, 17, discúlpeme; la Argentina está poniendo seis ministerios, sino me equivoco y es dos veces más grande que nosotros y tiene creo cinco veces más población que nosotros y no estoy hablando, que conste, le quiero dejar muy en claro, hay muchos clanes que se han vuelto fanáticos del Presidente de la Nación Argentina Javier Milei, el que quiera ser Milei que se vaya a la Argentina, pero como le dije a Evo Morales alguna vez, seremos como suizos, “váyase pues a Suiza si quiere ser suizo” porque aquí en Bolivia hay que resolver los problemas entre bolivianos.

Hay que discutir justamente esto, el artículo 7 le ha delegado un poder señor Ministro a usted y al Presidente, pero no la asuman como propiedad no es suya, cómo pueden decir que van a ser 117 nuevas empresas en Bolivia, ¡Para qué! para qué vamos a hacer 117, por qué no le da esa plata y por lo menos crea algo que le va a dar un potenciamiento mayor a la sociedad boliviana, ponga algo de esa plata para hacer un Ministerio de la Mujer y potenciar a la mujer en esta sociedad que es atropellada todos los días y este Gobierno no protege porque es Goliat, es macho, no protege a los más débiles y no me diga de los bonos que no estoy hablando en contra de los bonos, estoy hablando de la participación en la sociedad, están queriendo inventar una nueva fábrica o empresa del Oro. La Paz ha movido tres mil millones de dólares el año pasado, cuánto ha cobrado usted de impuesto a esos tres mil millones de dólares, cuánto ha cobrado el Gobierno.

No, pará, que sigan haciendo eso y voy a hacer una empresa del Oro yo, para qué, ¿para competir con esos señores?, a ellos cóbrales, no, es que son del Movimiento, o serán Interculturales o qué serán, porque a modo de esconderse esos traficantes de tierra dicen que son Interculturales, yo no creo que sean interculturales, son maleantes, esa es la expresión, son maleantes, estoy hablando de las mafias, estoy hablando de mafias. Yo no voy a respetar a ninguna mafia y si alguien me pide respeto a la mafia ya es el colmo que pase eso en el Senado. Por favor, yo le pido Presidenta que respete mi derecho a la palabra que no estoy ofendiendo a nadie. Estoy hablando mal de las mafias, no estoy hablando de ningún otro participante de este Plenario o de alguno que esté titulado en nuestra Constitución Política del Estado.

Sen.^a Presidenta: Senadora, respeto por favor. Continúe Senador Paz.



Sen. Paz: Ya culmino, yo sé que esto no va a cambiar para nada Ministro, va a cambiar el 2025, paciencia, si algo ha demostrado el boliviano y la boliviana, vuelvo a decirle como es la Morenada es lento, hay conflictos, pero siempre llega y la Bolivia del 2021 que ustedes ya no representan porque ustedes son la Bolivia del 2020 y además nos ponen a prebichs de por medio sustitución de importaciones, qué hemos sustituido estimado Ministro en este su Presupuesto no hay un solo ejemplo puntual, exitoso de sustitución, o sea, porque yo le agradecería la respuesta, estoy más que contento, no hay una sola línea.

Voy culminando Presidenta, no hay una sola línea Ministro, estimados senadores, senadoras, yo las he repetido aquí varias veces ya hay el Bioceánico Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, fuera Bolivia, ahora acaban de firmar con los Emiratos Árabes otro Bioceánico por la misma ruta una en carretera y la otra va a ser por tren, fuera Bolivia, Usted sabe bien y le hago una apuesta aquí Ministro delante de todos, usted sabe bien que los convenios que se han firmado con las empresas internacionales tienen que acabar sus estudios de ahí tienen que pasar a hacer contratos. El contrato tiene que venir al Parlamento y de ahí nosotros tenemos que aprobar.

Olvídense estimados senadores que en estos siguientes dos años vayamos a aprobar un contrato, primero tienen que acabar convenio con estudios, estudio con contratos, contrato viene aquí; o sea, el Gas se fue, el Litio no va a llegar y Usted nos está proponiendo hacer 117 empresas, que no creen en el boliviano en sí mismo, creen en las empresas del Estado que le van a quitar trabajo al boliviano, BoA, acaban de irse mis hijos a Tarija, una hora de retraso Ministro y le ha puesto tres mil y pico millones de bolivianos, BoA que ha matado por las políticas de Estado a las otras empresas, no tenemos opción. Ministro, en el plan que nos hicieron aprobar, aquí aprobaron sus correligionarios, dijeron que para el 2025 iban a haber once empresas volando en Bolivia, cuántas tenemos, era parte de su plan, del plan que nos presentaron aquí, 11 empresas para el 2025, quedan dos años Ministro.

Presidenta, yo quiero agradecer, no he querido ofender a nadie porque no creo que aquí haya mafias, pero sí no le tengo miedo a las mafias que tenemos en el país. La noticia de hoy sabe cuál ha sido Ministro, ¿saben cuál ha sido la noticia del día de hoy? Bolivia ha recuperado su límite, su frontera, ha recuperado la frontera de narcotraficantes entre Cochabamba y el Beni, fue la noticia del día, ni siquiera que vamos a discutir el Presupuesto del país para el siguiente año; salieron en las noticias y salió en la radio a Nivel Nacional. El Estado ha recuperado la frontera entre Cochabamba y el Beni de narcotraficantes porque no podían entrar, no había soberanía, Ministro eso es parte de una visión nacional, eso es lo que yo me estoy ante usted expresando con todo el respeto que usted se merece sin enojarnos, porque yo no creo en estas cosas, yo no creo lo que usted está proponiendo, ni lo que propone su Gobierno, pero sí creo profundamente que con el respeto debido en el tiempo que va ustedes tienen que intentar no dejar un Estado improvisado, un Estado campamento y ese Estado secuestrado que es un secuestro por parte del régimen que ustedes tienen. Intenten salir por la puerta grande, con todo el respeto, intenten salir por la puerta grande y Bolivia se los va a agradecer. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Buenas tardes Presidenta, a través de su persona saludar al Ministro.

Creo que la transparencia es un tema muy importante, no solamente predicar sino demostrar, señor Ministro va a ser tercer año consecutivo que le voy a preguntar y espero que esta vez me responda, ¿cuánto es nuestra deuda externa a la fecha?, sumado con la deuda interna, por favor que nos responda, no al Senador Ticona, sino a la población boliviana, tienen derecho a saber sobre todo las futuras generaciones, hasta cuánto estamos endeudados; se maneja mucho el tema de la deuda externa pero no la deuda interna, le voy a pedir por tercera vez señor Ministro que nos responda esta pregunta.

La otra preocupación que tenemos, hubiese sido bueno que en la exposición que ha dado, haga una evaluación de todas las empresas estatales, es decir, vamos a crear 117 empresas estatales, digamos 100, ¿cuánto han aportado?, ¿cuántos han fracasado?, ¿hay responsables?, ¿hay procesos penales?, ¿el Estado ha recuperado esas inversiones?, sería interesante conocer ese informe, esa evaluación de todas las



empresas estatales Ministro. Otra de las cosas que nos preocupa y va como pregunta, el Banco Unión es privado o es estatal, porque dice "Sociedad Anónima", cuando nosotros queremos realizar alguna acción de fiscalización nos salen que es Sociedad Anónima y no podemos tener la posibilidad de fiscalizar este Banco.

Por qué le digo esto, porque queremos inyectar recursos que es de todos los bolivianos, si es recurso de todos los bolivianos, todos los Legisladores y cualquier ciudadano de acuerdo a la Constitución puede pedir informes y fiscalizar cómo está ese Banco, porque está trabajado con recursos de todos los bolivianos, la otra pregunta en ese mismo tema, ¿está en riesgo el Banco Unión? qué es lo que está pasando, porqué se está pidiendo que inyectemos recursos a este Banco. Ministro le pido que nos dé fecha y hora, armemos una Comisión entre senadores, su persona y unas dos instituciones a Nivel Nacional, visitemos las bóvedas del Banco Unión, yo creo que usted no tiene ningún problema con esto, se supone que estamos trabajando de forma transparente y de cara al pueblo, visitemos, nos gustaría a través de los senadores que el pueblo boliviano sepa cuántos lingotes de Oro todavía tenemos como reserva, si es que las hay, estamos hablando de transparencia señor Ministro.

Me gustaría por favor, que al final en sus respuestas nos diga fecha y hora para que una Comisión del Senado, de las fuerzas políticas que estamos presentes y que representamos al país conjuntamente con su persona y unas dos instituciones de la sociedad civil visitemos las bóvedas del Banco Unión. Señor Ministro ¿vamos a aplicar el modelo de capitalización?, aquello con el que ustedes siempre han renegado, han protestado, han blasfemado, han dicho que no sirve; porque nos da a entender eso dentro de los articulados sobretodo en el Proyecto de Ley en el que se está manejando que se autoriza poder realizar acciones a las empresas estatales con empresas nacionales y con empresas internacionales.

Estamos hablando de capitalización o vamos a manejar esa figura que solamente el 49% va tener inversión del extranjero y nosotros el 51% y vamos a seguir conduciendo como estaba, porque ese el discurso que manejaron en el Gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Ministro, ¿estamos entrando a esa fase?, vamos a capitalizar nuestras empresas estatales y por qué estamos recurriendo a este tipo de medidas, no está funcionando, no tenemos los réditos correspondientes, estamos hablando de subvencionar, subvencionar. Ministro, lo que me preocupa y es un tema que la población boliviana debería conocer, la deuda externa en este país crece, la deuda interna crece en este país, la subvención crece en este país, y cuándo va a crecer las fuentes de trabajo, cuándo los municipios van a recibir mayor presupuesto, cuándo el tema del cáncer, -les estoy hablando de un tema específico- va a ser atendido como debe ser.

El SUS, (Sistema Único de Salud) no cubre en su totalidad cuando el enfermo requiere, sobre todo las personas de bajos recursos económicos, yo creo que hay varios senadores viven en forma directa o indirecta el problema del cáncer, los medicamentos más caros no lo cubre el SUS, lo tiene que cubrir el ciudadano, entonces, es solamente discurso, ésta unión señor Ministro entre deuda externa, deuda interna y subvención es el camino al desastre económico en Bolivia y lamentablemente Señor Ministro los datos no lo puede ocultar, usted está demostrando año que pasa van en aumento, van en aumento, es como el cáncer que se está comiendo a nuestro país, deuda interna, deuda externa, subvención que constantemente crece se está comiendo la estabilidad económica del país, es un camino una fórmula que nos va a llevar lamentablemente al desastre.

Ministro, no tengo más preguntas, pero me gustaría que por favor nos responda las preguntas que nosotros hemos realizado, sobre todo mi persona y le reitero ojalá sean respondidas, y no tengamos que estar entrando a una Petición de Informo Oral o alguna otra instancia de carácter legal ya que su Gobierno nos ha cercenado el tema de la Interpelación, por eso le decía en la Interpelación transparencia yo no sé por qué tienen miedo a ser interpelados, han planteado un Amparo Constitucional, a qué le tienen miedo a manejar las cosas de manera transparente ustedes de oficio deberían decir, plantéenos interpelaciones, no hemos hecho nada malo no tenemos nada que ocultar; pero cuando hay este tipo de medidas Ministro de cercenar una atribución que tenemos nosotros como Legisladores en el tema de Interpelación yo creo que lo han hecho porque hay mucho que ustedes están ocultando a este país, gracias.



Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velarde.

Sen.^a Velarde: Gracias, Presidenta buenas tardes a la Directiva, al Ministro y a todos los colegas.

Ministro, creo que fueron muy didácticas sus diapositivas, el papel aguanta todo, pero como decía una colega Senadora a las gobernaciones es poco lo que le dan, hemos visto últimamente y en estos tres años, voy a hablar por el Departamento Beni, en estos tres años Beni está ahogado económicamente en salud, en camino, porque al Beni le han recortado presupuesto y le siguen recortando; le quiero hacer una pregunta Ministro, usted habla de una salud, de una educación brillante, habla de 320.565 ítem para salud, le pregunto Ministro qué tabla toman para sacar y cuántos médicos por habitantes tiene cada Departamento.

El Departamento de Beni tiene dos hospitales de Tercer Nivel y un médico atiende 48 horas sin descanso, le dan ítem Biministerial y se lo vuelven a quitar, le dan ítem SUS y se lo vuelven a retirar. Dentro de su presupuesto de salud hablan para construcción, para garantizar el acceso universal a los medicamentos, pero eso no hay, desde el 2020 se viene construyendo un hospital en el Beni, un hospital de Tercer Nivel, este septiembre tenían que entregarlo equipado y no está, no se concluye, no sabemos cuándo se va a concluir, Ministro.

Habla de carreteras que le han otorgado a obras públicas para mantenimiento, construcción de camino, yo le invito Ministro y al Ministro de Obras Públicas que en este tiempo de lluvia transitemos las carreteras del Beni, ¡Vamos Ministro! quiero que usted se embarre hasta la rodilla como todos los benianos lo hacen, sabe cuántos nos prometieron la carretera Trinidad - Guayaramerín un corredor bioceánico, una red vial fundamental que hasta ahora se ha construido, esperemos Ministro que en este Presupuesto este la carretera, tenemos una carretera que va de la red 3 con la 9 están por terminar de asfaltar, pero nos falta un puente, espero que en el Presupuesto también este el puente sobre el río Mamoré Trinidad, San Ignacio de Moxos que vincula a dos departamentos y dos países vecino.

Es lamentable la situación que vive el Beni, el 2021 el Gobernador actual recibió una deuda de 1.700 millones de dólares de contraparte, contraparte que no la pagaron las anteriores gestiones, ha querido sacar crédito no pudo porque no tiene capacidad de endeudamiento la Gobernación del Beni, Ministro, en este modificatorio del 2023 fue una burla para el Departamento del Beni que a la Gobernación le asignen un millón setecientos bolivianos y a los días le debiten un millón trescientos por una contraparte de un puente que fue entregado el 2018 Puente Beni 2 Peña Amarilla. Por qué Ministro no se cobra las contrapartes en su debido momento y que hoy se la están cobrando a esta gestión, un puente que fue entregado el 2018 en octubre y hoy sigue cobrando contraparte ahogando al Departamento de Beni. Yo le pregunto Ministro, porqué esos débitos automáticos a la Gobernación, porqué esa asignación en el modificatorio de un millón setecientos, es un revanchismo por defender los derechos del Beni en la lucha de un puente Binacional que estaba peleando.

Yo le pregunto Ministro, ¿ese es el revanchismo? por eso le asignaron al Beni un millón setecientos en este modificatorio, creo que tenemos que ser equitativos en la redistribución, así lo decía la Senadora de Pando, también creo es lo mismo. Tenemos que distribuir a todos porque todos somos bolivianos, todos somos gobernados por un Gobierno no hay ciudadanos de primera ni de segunda, pero creo que nosotros los benianos somos de tercera hasta de cuarta Ministro, los recortes son constante; el 2021 no le desembolsaron setenta millones, el 2022 setenta y tres millones y hoy más de ochenta millones. Cómo cree que un Gobierno Departamental va a hacer gestiones, con los pocos recursos está haciendo gestiones, está componiendo carreteras, no hay el apoyo del Nivel Central la salud está por los suelos. Ministro vamos a revisar esos hospitales cómo están, no hay médicos no hay enfermeras en la capital, imagínese en las provincias.

Necesitamos Ministro y espero que el Presupuesto para la construcción del puente sobre el río Mamoré este en el Presupuesto del 2024, sabe cuántos accidentes han habido en ese río y no solamente en ese río, el río Mamoré también une, Santa Ana, el Guayaramerín, el Puerto Siles, Trinidad y se necesita, hablamos de vinculación caminera pero solo es palabra, el Ministro de Obras Públicas va y nos miente, ahorita estamos



con un bloqueo en San Pedro nuevamente, porque el Ministro el 2022 se comprometió a construir en San Javier, San Pedro el asfaltado hasta ahora nada, porque saben que en época de lluvia la carretera se pone intransitable, 20 horas, 24 horas, 36 horas Ministro los benianos caminan en esas carreteras, cuando llega un enfermo grave, hasta en eso nos mintieron el 2015 nos entregaron unas avionetas ambulancia, fue puro show del ex Vicepresidente Linera, dónde están las avionetas, informe hemos pedido y no nos dan; las están volando y para qué eran esas avionetas Ministro, para salvar vidas de los benianos, porque no hay un acceso en las carreteras, ni eso hay, las avionetas están paradas, desmanteladas creo que los militares venden los repuestos, dónde están los bienes que incautan, no hay Ministro.

La situación del Beni y el centralismo, el Gobierno Central nos está ahogando, pónganse la mano al pecho Ministro, el Beni es un Departamento de distancia larga, por eso yo le invito vamos, caminemos, somos cuatro representantes del Beni, le invitamos para que usted vea la realidad de las carreteras, de esos hospitales, la gente se muere, no tenemos respiradores, porque el Presupuesto de las Gobernaciones no da y les siguen recargando.

Ministro esas son las preguntas, espero respuesta para la invitación que le estoy haciendo para que caminemos juntos con el Ministro de Obras Públicas, las carreteras del Beni en esta época de lluvia. Presidenta voy a concluir pidiéndole eso al Ministro, que no nos mientan, no nos ahoguen al Departamento del Beni. Ministro le pregunto por qué esa asignación de un millón 700 para el Beni, ¡Porqué! Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Gracias, Presidenta buenas tardes, por intermedio de Usted a las senadoras y senadores que están presentes.

Mi pregunta Señor Ministro, cuando usted presentaba las diapositivas del Presupuesto para los Gobiernos Autónomos Municipales Indígenas Originarios Campesinos por sectores. En tema de salud y educación o esto está por el tema saneamiento de tierra, quiero que me responda porque nosotros como representantes del Departamento del Beni, como usted sabrá el Beni tiene 18 pueblos, los municipios y los territorios.

Es importante que nosotros sepamos sobre estos presupuestos que se asigna, tenemos que saber para poder explicar a nuestras comunidades, a nuestras organizaciones, porque no es justo que aquí alegremente se pueda mencionar un monto de Presupuesto cuando no llega a estos sectores, realmente lo necesitamos y no llega, es importante que nos aclare, nosotros somos el portavoz de los pueblos indígenas y esto es mi pregunta. También Señor Ministro para que Usted nos aclare y nos diga y nosotros podamos trabajar en esto y les digamos, sí todo lo que dijo el Ministro se va a cumplir el 2024 o hasta el 2030, pero de verdad nosotros no podemos ya ser cómplices de la mentira, porque esto viene pasando hace mucho tiempo. Solamente nos usan como carne de cañón cuando es necesario y después se olvidan. Por ejemplo, dentro de los territorios no contamos con agua potable, no contamos con la educación, como dicen, no tenemos servicios básicos, es mentirles a los pueblos indígenas, yo lo digo porque vengo de un territorio indígena.

Alguien de los colegas decía y yo creo que ustedes asignan estos presupuestos a los interculturales para ir a avasallar y despojar a los pueblos indígenas, los pueblos indígenas pedimos lo que le corresponde, la tierra y son negados, por qué le digo esto, porque no hace mucho nosotros fuimos invitados a una comunidad indígena Mojeño Trinitario, imagínense eso y todavía el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) se niega de todo esto, por eso nosotros ya estamos cansados que nos sigan mintiendo, cuando aquí muy bonito dicen, millones de dinero son asignados, pero en la realidad, como alguien decía, el papel aguanta todo, en la teoría bonito se explica, pero en lo práctico es muy diferente Señor Ministro.

Yo digo esto porque venimos años y años exigiendo que los saneamientos se den a los pueblos indígenas que se cumpla como debe ser, no le pongan más excusas ni candado porque eso es lo que pasa en el Beni, eso es lo que está sucediendo, y a lo contrario más bien inventan y son procesados y mientras que el otro sector intercultural le dice que trabajan, pueden producir y dónde queda la seguridad alimentaria, porqué



nos mienten, eso no podemos permitir Ministro; por eso le pido a Usted que me aclare esta parte, porque este documento nosotros lo vamos a socializar con nuestras organizaciones, con esos 18 pueblos que hay en el Beni y ellos tienen que saber y tienen que estar para que ellos puedan dar su derecho de exigir que se cumpla este Presupuesto que se les dará, que se asigne y que no quede en medio camino o que no vaya a parar en otro bolsillo, que realmente llegue a los hermanos, que llegue lo que se promete en estos documentos que plasman.

No podemos ser cómplices y callarnos y decir, ya se aprobó el Presupuesto y hay que esperar. Otra cosa, Señor Ministro, no pongan amenazas, si eres de este color te vamos a apoyar, sino eres, no te apoyamos, eso no podemos permitir más Ministro porque así se nos ha manejado dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras comunidades, de donde nosotros venimos. Yo digo con toda seguridad porque a nosotros nos han hecho enfrentar entre hermanos, entre parejas, entre padre y madre, eso es lo que ha pasado en el territorio, por eso Ministro le digo con la verdad, no me estoy inventando porque yo vengo desde allá. Gracias, señor Ministro.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Gracias Presidenta, señor Ministro buenas tardes, buenas tardes colegas senadores.

Ministro voy a empezar preguntándole, ¿Usted conoce Pando?, no Cobija, sino Pando, primera respuesta importante, no conoce, segundo, por qué le hago esta pregunta no en son de burla, porque le voy a hablar con datos. Usted viene y nos habla de un Presupuesto General de la Nación y le quiero decir Pando es Bolivia, porque podemos ser el Departamento más joven, pero es un Departamento que aporta a este país, y Usted lo sabe, pero de acuerdo al Presupuesto Consolidado los 265 mil millones de bolivianos; Pando, en la Gobernación, en los quince municipios, en la Universidad son 728 millones de bolivianos, significa el 0.27%, no valemos el 1% Ministro, no puede ser y no nos sigan mintiendo, usted y su Gobierno porque van a Pando y dicen que tenemos todo. La Senadora Ferreira mencionó varias necesidades y ahora sí lo entiendo, por qué no nos asignan el Presupuesto, porque no conocen nuestras necesidades, quisiera escuchar a los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) también reclamen por nuestra región.

No estamos en contra de ningún otro Departamento, pero sí tengo que hacer notar con datos señor Ministro, con ese 0.27% no atendemos las necesidades en los quince municipios en la Gobernación y en la misma Universidad Amazónica de Pando, porque necesitamos carretera, necesitamos salud, necesitamos educación; usted me puede decir ahorita que con datos han hecho miles de cosas, pero no refleja la realidad, entonces vamos a empezar por datos Ministro, cuando ustedes estaban leyendo el Informe y el Proyecto de Ley hablan de austeridad, pero no hacen austeridad algunos departamentos, para empezar Ministro en el Presupuesto General nos habla que están asignando a las empresas nacionales, estoy buscando el desglose no lo podía encontrar, y es otra de las preguntas que le quiero hacer.

A las empresas nacionales se le está asignando un presupuesto de 6.389 millones de bolivianos, diez veces más que el Departamento de Pando, cuáles son las empresas deficitarias, cuáles son las empresas que generan ingresos, hablemos con la verdad señor Ministro, no nos siga mintiendo. Voy a darle otros datos, al avión presidencial se le está asignando 38 millones, significa que tiene presupuesto más que ocho municipios en Pando y se los puedo nombrar, para gestión de política comunicacional 69 millones, significa casi 14 municipios, al Viceministerio de Comunicación 17.4 millones, a Bolivia TV 78 millones; y no voy a entrar en otras Ministro, ahí vemos que es un Presupuesto centralista. Ustedes nos mienten al decir que queremos vivir bien, que queremos asignar recursos, queremos mejorar la economía, queremos salir de la crisis, pero de cuál crisis si la vivimos nosotros en Pando en los quince municipios y así como algunos senadores le han invitado, le invito ahora, vamos en los próximos días y vea las necesidades que tenemos aproveche y conozca, yo le voy a llevar en mi movilidad Usted no va a gastar, para que pueda ver el estado de la carretera, las necesidades en salud, me podría quedar todo el tiempo para poder describir cuáles son nuestras necesidades.



Ministro, creo que no es justo y quiero que lo entiendan todos los senadores, por eso les decía que Pando es Bolivia, necesitamos mayores recursos para los quince municipios, para la Universidad Amazónica de Pando y para la Gobernación de Pando, si quiere se puede trabajar si hablamos de inversión pública, si hablamos de necesidades, entonces Ministro yo quiero hacerle esas preguntas, y claro con datos porque usted me puede hablar mil cosas ahorita que están en proyección, en plan, pero necesitamos datos, necesitamos que este Gobierno le dé importancia a Pando, le de las necesidades, el país necesita pero yo le apuesto, le aseguro que con pocos recursos asignando el 1%,-doble- que llegue al 1% y otra cosa, yo he escuchado y miraba en su intervención, dijo que el presupuesto en salud al 10.1, en educación 10.8, pero claro, es bonito cuando delegan responsabilidades y le recortan a las gobernaciones, a los municipios, es bonito hacer gestión con recursos que les corresponde a los municipios, por el contrario, deberían asignar mayores recursos a todos, a los 339 o a los demás municipios del país, a las nueve gobernaciones, a todos los municipios y no sigan solventando a instituciones que son deficitarias y usted mejor que nadie los conoce, debería estar en el Presupuesto General del Estado el análisis, auditoría de estas empresas que no son rentables, no sigamos insistiendo en cosas que no necesitamos en este país. Gracias, Señor Ministro.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, Presidenta, buenas tardes Ministro, buenas tardes a todos mis colegas.

Es difícil decidir qué decir de algo tan abarcador como el Presupuesto, tan revelador como el Presupuesto y sobre lo que se ha dicho tanto, cómo estará usted ahí Ministro escuchando, ha escuchado a los diputados estimo, ahora a nosotros, también pregunto si tuviéramos que hablarle a usted o más bien nomás al país, porque no hay ningún viso Ministro de que acuse recibo de algo que hagan algo de autocritica, reconozcan un error, no se ve, más bien se los ve por fiar en que todo está perfecto o casi perfecto, no quiero exagerar, quiero ser precisa en mis palabras, no creo en los discursos hiperbólicos lo diré así, trato de que nos podamos entender pero me doy cuenta que aquí hay un límite y sin embargo, aquí estamos y tenemos un deber. Nosotros tenemos un deber y ojalá pudiéramos abarcar todo ese nuestro deber que es enorme con relación a este Presupuesto, hay muchos de los problemas Ministro y colegas y a quien algún día pueda leer o ver esto allá afuera, muy poca gente se interesa en estas cosas y es que la gente está también teniendo que resolver cosas muy concretas muy graves de su propio existir.

Pero bueno, hay muchas cosas que vienen de antes Ministro y quiero decirle quién sabe algún día la gota que labra la piedra, este Presupuesto expresa la visión que tiene el Gobierno del Presidente Arce sobre el país y ese a mí me parece el problema de fondo; es un Estado extractivista, no logramos salir del extractivismo y lo demuestra el Presupuesto aumentándole más dinero a los sectores más extractivistas como minería, hidrocarburos y bajándole el presupuesto a sectores como medio ambiente, incluido cambio climático; voy a tratar hablar de eso con un poquito más de calma después. Dicen y ese es el discurso que la industrialización sería la marca de este Gobierno para sustitución de importaciones, pero la industrialización Ministro es primero la industrialización centralista y estatista, se lo han dicho varios de mis colegas, además no funciona Ministro salvo algunos casos excepcionales creo que CARTONBOL, tiene algún tipo de superávit y unas cuantas más, pero el resto o no se sabe que es otro problema que tenemos con este Gobierno, no quieren aprobar una Ley de acceso a la información y de transparencia, con lo que nos ahorrarían cantidad de peticiones de informe, tendríamos que poder entrar a las páginas web y ver lo que vivimos, preguntándoles, gastando plata de los ciudadanos con nuestro tiempo haciendo esto, bueno, no sabemos cómo les va a las empresas públicas, no es suficientemente transparente la rendición de cuentas.

Pero yo le puedo hablar de un par y se la ha mencionado aquí el Senador Paz, mencionó a San Buenaventura ustedes le van a aumentar 34 millones de bolivianos para una deshidratadora, yo creo que usted ya no debe tener ni el tiempo ni nadie lo podría hacer en su lugar de escuchar todo, pero voy a mencionar un nombre Ministro, Daniel Robinson que vive ahí les dijo con todos los puntos que no podía ser viable un cultivo de caña en ese lugar, en parte por el exceso de humedad por ejemplo, eso era uno de los argumentos importantes, no era el único, el suelo es otro argumento importante, por qué no escuchan ahora dónde se está produciendo caña no en La Paz porque además vendieron esto como en la marcha devastadora al Norte de La Paz y ahora se está produciendo en San Borja o más abajo porque hay un poco menos de lluvia



aunque ahora nuestro Norte de La Paz se está convirtiendo también en bosque seco, precisamente por las barbaridades que estamos haciendo con este modelo de desarrollo que expresa este presupuesto, no escucharon, entonces ahora una deshidratadora no sé si de caña porque era el problema y mucha humedad.

Ahora otros cinco millones de dólares más o menos para eso cuando no funciona, o sea, esa empresa está fracasada y ese es apenas un ejemplo del concreto vamos a decir de la visión equivocada que tienen y cómo porfían en eso, ya se ha hecho las comparaciones con ese Ingenio Aguaí que es un ingenio privado, se acuerda Ministro, no sé si lo ha leído, pero han comprado un ingenio en mucho menos precio y son más rentables, son privados y aquí dale con meterse, el Estado hacer azúcar en la Amazonía en el lugar más biodiverso del mundo entero que además no es ni un alimento Ministro, ahora ya querrán sacarle alcohol. Es tan delirante, tan irracional desde el punto de vista económico, ecológico social lo que hacen y la única explicación y a propósito de la visión, no solo tienen una visión económica completamente rota, como mecanismo está roto y eso se ve con el endeudamiento creciente, con que no hay más empleo ni de mejor calidad, por el contrario, creo que la pobreza está volviendo a aumentar, vea las calles de esta ciudad y de las otras, son un mercado, todo el mundo vende lo que puede ya no hay ni compradores, está roto el mecanismo pero, presupuesto insisten en encajar insisten en hacerlo, no se dicen, creo que no pueden, será que no pueden decirse la verdad, bueno han decidido, insisto por fiar en ese mecanismo y quiero decir algo muy específico porque creo que si en algo puedo añadir a todo lo que ya se ha hecho aquí, en Diputados es en este punto que le estaba tratando de explicar.

Ministro, si nosotros persistimos en el extractivismo minero, hidrocarburífero del modo en que lo estamos haciendo y también el agropecuario porque se ha vuelto una forma extractivismo y por lo visto, aunque no se sabe casi nada y aquí ya lo dijo la Senadora del tema del Litio no tenemos viabilidad como país porque estamos destruyendo la base vital que nos sostiene, por ejemplo, la fuente de las aguas, entonces, voy a tratar de decirlo de alguna manera sintética, aquí le va una pregunta, ¿a usted le parece razonable como Ministro de Economía que la minería del Oro en Bolivia se está haciendo como se está haciendo?, ojalá tenga el coraje Ministro, porque se necesita coraje para responderme si le parece justo el tratamiento de regalías que tiene ese sector, le parece correcto con departamentos como La Paz que ahora recibimos encima por la Ley del Oro ya no 2,5%, sino 1,5% porque es comercio interno, Ministro le parece correcto y que estemos debatiendo ustedes junto con ellos que van a pagar miserable 4,8% plano, ojalá me pudiera decir, me parece hablando de este presupuesto, mire que falta plata, por todas partes le han dicho toda la plata que falta para caminos, para hospitales, para escuelas, falta y resulta que el Oro estamos saqueando, y estamos permitiendo que eso ocurra.

Ustedes esperarían que se nacionalice el Oro ¿no ve? y apenas pueden hacer una michi Ley del Oro que les ha servido, como hemos denunciado para vender el Oro no para comprar Oro, han vendido mucho más de lo que han comprado 21 toneladas, ¿verdad Ministro? si me puede confirmar el dato cuánto queda, me puede confirmar el dato, le voy haciendo preguntas mientras hablo, a ver si como sugirió nuestra Presidenta las puede anotar porque es muy fácil luego pararse e irse y nos quedamos aquí gritando con nuestras preguntas no respondidas; aunque no nos ofendería, le parece sensato Ministro lo que estamos haciendo con el Oro económicamente porque ecológicamente es una alta traición a esta y a las siguientes generaciones, estamos destruyendo la fuente de nuestras aguas, estamos contaminando pueblos indígenas, los estamos envenenando con mercurio, como Usted ya sabe lo hemos dicho mil veces, estamos destruyéndoles desde su niñez, este Estado boliviano no puede ni siquiera controlar la ilegalidad, pero la legalidad ya es escandalosa en el caso de la minería.

Le parece razonable Ministro lo que estamos haciendo con hidrocarburos, le pregunto de verdad yéndonos a áreas protegidas como Tariquía, ¿ese es el plan de terminar, de explorar?, otra pregunta, piensan hacer fracking, ¿hay planes de fracking en YPFB, está confirmado eso en la ampliación de la frontera agrícola particularmente hacia la Amazonía? Le parece razonable Ministro el régimen que hay con respecto a la ampliación de la frontera agropecuaria, por qué no derogan las normas incendiarias, aquí voy con un par de propuestas, Ministro, yo ya se lo he dicho antes en este diálogo a partir del Presupuesto, Usted debe saber cómo economista, debe leer críticas a la economía neoclásica el PIB (Producto Interno Bruto) es absolutamente insuficiente como medida. Le pregunto si Usted acepta el desafío de medir ¿cómo le va a



este país con otra métrica que no sea el PIB? Le pregunto si es que Usted está dispuesto a poner marcadores de presupuesto que muestran lo que se está dedicando a Medio Ambiente, lo desafío a dejar de quitarle presupuesto a las áreas de Medio Ambiente y aumentarles a las áreas que destruyen el medioambiente, como Usted ha hecho en este Presupuesto con minería e hidrocarburos. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre por el Departamento de Potosí, saludo al Ministro y a todos los colegas.

Puntualmente, yo deseo preguntar en el artículo 5 me preocupa los recursos de la cuenta de salud universal y gratuita, sabemos que lo que hace falta en el país es ampliar estos pagos para que la gente pueda acceder a mayores prestaciones de salud, pero en este artículo prácticamente se está deseando, si usted nos podría aclarar, por qué se quiere fortalecer equipamiento infraestructura si sabemos que esos son competencias según el nivel de atención de los municipios y las gobernaciones, y en lo peor, por qué queremos contratar recursos humanos en los establecimientos de salud si sabemos Señor Ministro que los ítems los debe crear el Estado, por ejemplo, en Potosí el hospital de Tercer Nivel ha sido inaugurado, pero todos han sido contratos no ha habido crecimiento en ítems como debería ser, entonces como construir un castillo de cristal que tarde o temprano se va a caer.

Mi segunda pregunta para no cansarles, es el tema del artículo 12 colegas senadores, yo quiero llamar su atención sobre esto, dice: pasajes y viático, se modifica el parágrafo IV del artículo 21 de la Ley N° 1267 del 20 de diciembre de 2019 quedando redactado con el siguiente texto, se autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo cubrir el pago de pasajes y viáticos al interior, o sea, trasladarse a gente de su presupuesto a favor de quién, a ver escuchen, "de invitados especiales que formen parte de los comités o consejos previstos en los fondos concursables del programa de intervenciones urbanas" por qué vamos a malgastar ¿no hay zoom?, no se les puede citar en una Alcaldía y reunirles, yo le comentaba alguna colega -que porque aquí somos todos colegas- que está más a favor de Arce digamos, para ser sincera y le decía ¿sabes qué?, por ética no digo su nombre, en estos tres años que soy Senadora, nunca el señor Presidente, ni conozco la Casa del Pueblo señor Ministro, tres años, nunca hemos recibido ninguna invitación, siendo Senadora del Departamento de Potosí, ni siquiera una foto de la Planta Industrializadora de Llipi nos han invitado.

¿Eso es hacer Patria? ¿eso es democracia? La pregunta es a quién van a invitar con pasajes y viáticos que estamos autorizando en el artículo 12 senadores, tenemos la plata, somos tan ricos como para pagar, pasajes y viáticos a estos consejos, la pandemia nos ha enseñado a dialogar en las redes, tenemos ahora las redes, tenemos el famoso zoom, ahorra dinero, por lo menos citarles en una Alcaldía y ahí decirles para estos proyectos. Creo que está claro para quiénes será, va ser para los señores aliados al Presidente Arce porque a él no le interesa que todos participemos y lo digo sinceramente, cómo es posible, creo que hasta en las peores épocas de dictadura de este país se invitaba a los Opositores a los del Gobierno, todos ahí bien sentados, bien peinados para cualquier actividad.

Cómo es posible senadores, Senadora Titular por el Departamento de Potosí, qué tengo que hacer Señor Ministro, quiere que crea en el Presupuesto, en su palabra, le pregunto también, usted me conoce, ya nos conocemos un tiempito en la Comisión. Usted dijo que en el Presupuesto Adicional que hemos aprobado quitarle algunas de las Disposiciones Adicionales iba a herir de muerte el Presupuesto, salió a la prensa, nos denigró por escrito, verbalmente por el acceso que tiene y el poder seguramente, pero sabe qué se han anulado el artículo 6 y 7 no se ha caído el Presupuesto Adicional, no se ha muerto Bolivia, no han quedado los municipios sin Presupuesto, no han quedado las gobernaciones y las universidades, como usted lo dijo públicamente. Por lo tanto, en base a las mentiras y yo lo dije sí públicamente, me avergüenzo como ciudadana que el Ministro mienta, que sea un mentiroso, porque Usted nos mintió, nos denigró y todo lo otro, le quiero decir, así como soy yo de frente y en su cara que mintió, trajo gente incluso a la puerta ¿recuerda verdad?, entonces quiero que me diga por qué vamos a tener invitados especiales, quién va hacer esta lista de invitados, quiénes van a ser.



Segundo, dónde va a ir pago de pasajes y viáticos, investigadores tecnológicos, innovadores y académicos exclusivamente para la participación en eventos y actividades en ciencia, tecnología e innovación. Ahora le podemos llamar innovación a lo que sea, no será más bien la preparación de su campaña política del señor Arce, por supuesto, no me quiero meter en temas internos del MAS no me corresponde, soy muy respetuosa pero no puede ser que autoricemos esto. Además, dice: "el pago de pasajes y viáticos deberá ser reglamentado mediante Resolución Biministerial emitida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas", tal cual todo lo reglamentan, qué confianza podemos tener, cuánto de dinero está destinado a esto, duele Ministro, duele porque este país la plata que van a pagar a unos señores que por lo menos ojalá opinen y no hablen de política y de sus grupos, esos raros que hay, debería ir a un proyecto de agua, debería ir a un proyecto de saneamiento básico.

En la ciudad de Potosí no tenemos Planta de Tratamiento de Aguas, ¿sabía Usted?, no le duele que se malgaste, no debe ser usted el que cuide la alcancía, la plata, la última monedita de este país y nos presenta esto pago de pasajes y viáticos, ¡caramba, pues! si quiere el Señor Alcalde su proyecto, como vienen aquí como romería, no ve vienen, como todos los créditos están centralizados por una instancia nacional ni siquiera pueden decidir en sus municipios. Vienen o no vienen como romería, ¡vienen!, el señor Alcalde con sus veinte por detrás, los señores ahí según su uso y costumbre de su pueblo, todos los colores, tamaños de sombreritos vemos en la plaza, por qué, por el centralismo tajante, ¡Caramba pues! solamente citen al Alcalde y que tome decisiones, que venga con dinero de sus municipios, pero no paguemos viáticos y pasajes, ¿tenemos en este país para pagarles pasajes y viáticos? ¿va a invitar a alguien de la Oposición? alguien que le mire feo, alguien que le diga la verdad, por supuesto que no Señor Ministro, Usted no nos va a invitar, el Señor Arce no nos va a invitar, tres años, tres años; entra a Potosí como Pedro entra a su casa, jamás nos hace participar a la Oposición y dolorosamente en esa línea está el Señor Gobernador.

Por último, por qué hago estas aseveraciones, sabe qué, la gente se queja, de qué se ha quejado, perdón que vuelva a mencionar a los municipios y líderes sindicales que le agrada, lo siguen, lo admiran -no sé qué palabra usar- al Señor Morales, les han cortado los proyectos que ya estaban iniciados, ¿no son bolivianos?, así voten por quien le dé la gana de votar, qué se llama eso, ¡Asquerosidad, politiquería barata!, cortar los proyectos, en la Comisión vino no me acuerdo un representante de usted, se aprobó por unanimidad un proyecto para Macha para que le den una estación de servicio, sabe ¿cuántos han votado para la Oposición en Macha? señor Ministro, cero, ni un solo voto de la Oposición, tendría yo que actuar igual de cobarde -no sé qué palabra usar- y decir, ¡No tengo ni un solo voto ahí que se corte!, ¡Qué me importa! ¿Eso es ser líder? si quiere el Señor Arce continuar vengándose de los otros, peor de Oposición, la Oposición siempre tenemos, y le puedo decir con nombres, Acacio, por ejemplo, los municipios que tenían para poner cordeles a las aceras cortados, por qué nos han cortado, dicen los ciudadanos, "no pues, no estás apoyando al jefazo, te vas a doblegar al jefazo y recién vamos a continuar". Es una vergüenza así no vamos a llegar lejos, este país necesita líderes, ¡Líderes que amen a todos!, ¡Que luchen por todos!, independientemente del color político, ahí cambiaremos, no malgaste nuestra plata Señor Ministro. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Ministro, buenas tardes, un gusto verlo de nuevo y me alegra que este aquí, ha debido escuchar porque hay mucha distorsión en la información y a veces se pretende confundir a la población, me gustaría primero que tome en cuenta dos artículos que ha hecho mención la Senadora Egüez, sino me equivoco, el artículo 7 y 9 que está siendo observado para la aprobación; segundo, yo quiero, por el contrario de todas las voces vertidas, felicitar por el buen manejo de la economía en el país, hay que saber reconocer que la Gestión del Presidente Luis Arce ha entrado en una Gestión muy complicada y difícil por dos o tres situaciones importantes acaecidas en el país.

Primero, a nivel internacional, sabemos que la consecuencia de la Guerra tuvo repercusiones en nuestro país y eso no ha sido sencillo para ningún gobernante, creo que podía haber sido sencillo, afortunadamente tenemos un Presidente que es un buen Economista que ha sabido manejar por muchas gestiones, por muchos años la economía del país y toda esa su experiencia ha sabido explicar lo en esta gestión. Segundo, la pandemia que ha sido también una de las causantes para que se pueda tener, quizá en algunos momentos



delicados un poco de problemas en cuanto al manejo de la economía, pero afortunadamente esa buena administración y el bueno manejo económico ha permitido salir de la pandemia, ha permitido controlar el problema económico en el país.

Tercero, lamentablemente hay que decirlo, aunque no les gusta escuchar algunos colegas el tema del Gobierno, el Golpe que hubo, un Gobierno de Facto que lamentablemente nos ha dejado en una situación devastadora donde la economía estaba por los suelos y era imposible, después de darnos el cuento de que eran respiradores y al final ventiladores, el robo de tantas cosas, o hacer tantas situaciones que incluso ellos lo reconocen. Yo valoro grandemente aquellos senadores que saben reconocer; también aquella pésima administración de esa Gestión de la Señora Añez y compañía, entonces, son causales fuertes como para que, pues podamos decir caramba más bien salvo a Bolivia, el Presidente Lucho y de la situación en la que se encontraba. Si otro hubiera sido, imagínese en qué situación ahora hubiésemos estado peor que Argentina, quizá en peor condición, afortunadamente nuestra economía se mantiene estable, aunque existe obviamente intenciones de desequilibrar de poner en situación incómoda a la población creando pánico, haciendo creer que no hay dólar, que no hay diésel obviamente cuando hay un complot y una situación convenida de querer desestabilizar al Gobierno, salen ahí argumentos falacias, argumentos que simplemente pretenden perjudicar, desestabilizar el Gobierno. El accionar de mis colegas yo valoro, les comprendo, si se da cuenta nosotros cada Sesión tenemos que escuchar lo mismo, este tipo de..., al final están cumpliendo mis colegas la labor de Oposición, en qué gestión o en qué Gobierno un Partido Opositor ha estado de acuerdo con el Partido Oficialista, creo que, en ninguno, entonces, tienen que cumplir su labor de Oposición y eso hay que saber entender.

Un error quizás, hay que saber reconocer, nuestro Presidente Arce lamentablemente ahora está pagando los platos rotos de anteriores decisiones equivocadas por ejemplo, a quién se le ha ocurrido hacer un museo increíble con tantos millones de bolivianos en un lugar que ni siquiera existen turistas, y ni siquiera genera recursos económicos de eso sí, estoy de acuerdo, hay algunos errores y hay que saber reconocer, pero lamentablemente estos platos rotos ahora lo está pagando nuestro Presidente Arce.

Mi hermano Ministro, yo he revisado el Proyecto de Ley Gestión 2023, Presupuesto General del Estado 2023, así ya menciona una de las senadoras al artículo 7, pero haciendo la comparación en el Presupuesto General de la Gestión 2023, ese mismo artículo con el mismo tenor, incluso las mismas palabras, el mismo monto, aquí hace referencia de capital externos por un monto de hasta dos mil millones de dólares estadounidenses, el tenor es lo mismo solamente para este Proyecto de Ley que está ahora en el artículo 7 obvia tres numerales o cuatro señores, siete numerales tiene en el proyecto 2023 y ahora en el nuevo proyecto el artículo 7 se resume simplemente en un artículo sin ningún numeral, entonces quizá va a ir a confundir a la población, yo veo que está lo mismo y ahora me sorprende cuando escucho que no estamos de acuerdo con el artículo 7. Entonces, quiero que sea enfático en estos dos artículos, el 7 y el 9 para que no quieran o pretendan distorsionar, confundir a la población o perjudicar en la aprobación, porque no nos olvidemos que este Proyecto de Ley es de gran importancia, gran necesidad y de urgencia, ante todo.

Todos los bolivianos en este momento están al tanto de la aprobación o no de este Proyecto de Ley y que simplemente exista argumentos falacias, creo que eso sería cumplir con lo que en algún momento algunos habían predicho, de querer perjudicar la gestión del Presente Lucho, espero esté equivocada, que esto no sea real, por eso voy a insistir en que su Autoridad pueda poner énfasis en estos dos artículos, a fin de que no exista un argumento equivocado o maliciosos intereses de querer obstaculizar en la aprobación de este Proyecto de Ley. Concluyo Ministro con decirle que, hay que seguir adelante, sabemos que siempre va a haber obstáculos, sabemos que siempre va a haber Oposición y me apena aquellas senadoras o senadores que digan, "no conocemos la Casa del Pueblo", les invito compañeros si hay la oportunidad la necesidad de ir, vayamos, y si hay algún Ministro que no quiera responder yo les invito colegas, me sumo a la petición, yo les acompaño personalmente y ahí yo sabré corroborar, Senadora Daly Santa María hagamos una agenda y podamos ahí buscar y como decía la Senadora Cecilia Requena, si hay ministros que no están respondiendo no sabemos para qué entonces esta la parte administrativa del Senado, el Senado tendría que haberse ocupado de ser el puente para poder gestionar esas audiencias, el puente para poder atender a cada uno de los senadores.



Por eso, qué importante había sido que exista una buena administración, cuando hay una buena administración se evita ese tipo de quejas y reclamos, a la cabeza de la Presidencia hasta el último integrante del Directorio tendría que gestionar eso para que ningún Senador de la Oposición o del Oficialismo tenga ese tipo de obstáculos, me sorprende mucho, pero si hay necesidad de apoyarles colegas con gusto lo hago. Entonces, termino con esto, Ministro reiterar las felicitaciones, no hay peor ciego que el que no quiera ver, afortunadamente las organizaciones, el pueblo está viendo y está consciente del avance, a diario el Presidente Arce está entregando obras, está demostrando la Gestión, queremos volver a una Bolivia industrial, aunque hay errores, lamentablemente son errores del pasado que ahora nuestro Presidente Arce las está pagando, gracias.

Sen.^a Presidenta: Yo quisiera que exista respeto en Sala por favor, creo que al verter la palabra están provocando ofensas a colegas senadoras y senadores eso no está bien, cada Senador o Senadora tiene derecho de observar, preguntar, criticar, eso no quiere decir que está queriendo perjudicar, que ya se ha vuelto de la Oposición. Personalmente también me ofende Senadora, así que haya respeto en la Sala, tampoco no es dueño de La Casa Grande del Pueblo, es del pueblo.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Hermana Presidenta buenas tardes, a través suyo saludar a los Asambleístas presentes en esta Sesión.

No voy a ser muy extenso en este debate, hermano Ministro disculpas, un saludo cordial, hubiese querido escuchar propuestas en este debate no lamentos, yo también me puedo lamentar, soy Intercultural, no pertenezco a ningún bloque de mafiosos, nunca desvié ni un quintal de harina, desde el 80 soy dirigente, los mafiosos son aquellos que se llevaron harinas de donación para los campesinos, para los pobres, en una ocasión esos son los mafiosos. Yo nunca desvíe ni como dirigente, peor ahora como Senador. Porqué somos nosotros los Interculturales antes colonizadores, porque mi padre fue, ha ido a invadir a un territorio Leco, es cierto hemos ido a colonizar, tenemos que reconocer, hemos ido a someter a pueblos indígenas, quiénes eran los culpables, compañero Ministro, hermana Presidenta, colegas, no porque mi padre era un vagabundo que le gustaba el monte, porque no había opción de vida.

Pero mientras hasta regalábamos estaño en cuestión de aliados para una guerra nuestra, entonces dónde está ese dinero, y cuando el país ha sido descentralizado, desde que tengo uso de razón Bolivia siempre ha sido hipercentralista. Estamos jugando a independientes o descentralizados con la Constitución de 2009, hasta 2009, hasta 2005, hermana Presidenta, colegas, Pando era en mapa de Bolivia, pero jamás funcionaba como Bolivia yo tuve compañeros de curso que tenía que pedir permiso para entrar a Pando al tío que era dueño. No voy a decir los nombres, mi compañero de curso en Facultad de Derecho, para entrar a Pando tienes que pedir permiso a mi tío, así ha sido Pando, recién se desarrolla, aporta, conocemos Pando de paso iba a Beni, qué carretera había en su tiempo para el Beni, por lo menos hasta Ixiamas mi Departamento del Norte, teníamos que ir en un avión que se llamaba el Dorado y quiénes estaban ahí alemanes, así ha sido, ahora estamos entrando a querer recuperar nuestro territorio para los bolivianos.

Yo hubiese querido escuchar, no soy malagüero, vamos a seguir compañeros, tengan por seguro, 2025 no nos vamos a ir, no es por lo que nosotros no quisiéramos irnos o no queremos irnos, el pueblo boliviano ha decidido, vamos a estar aquí ¡Por siempre!, aunque nos dividan, aunque apoyen a un sector, porqué están cortando sus proyectos, no necesitamos nosotros compasión, somos un frente político que representa a los pueblos bolivianos, construimos el instrumento político; yo hubiese querido una propuesta, hermano Ministro parecido a esto, distinto a las tres fuerzas políticas, este es el presupuesto del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Nosotros mandábamos cuando éramos diputados, logramos con Evo Morales, cada año mandábamos a proponer al acuerdo patriótico, no sé qué acuerdo había, mandábamos este es nuestro presupuesto, hay una grabación decían, Diputado Morales venga Usted fácil es hablar de ese lado con sus papelitos Usted viene, pero hemos ido a ese lado, pero hemos compuesto el país, con nuestro Presidente Luis Arce pasamos esos momentos difíciles que muchos países no han logrado pasar,

aparentemente países vecinos prósperos, entonces primero para sacarnos a nosotros, al instrumento político por la soberanía de los pueblos la Oposición tiene que traer su propuesta, de repente yo puedo cambiar mi opinión, los masistas habíamos trabajado un presupuesto desastre, ha traído esta propuesta otro frente político presentado aquí, revisamos, esta maravilloso, así hemos convencido por eso nos vamos a quedar el 25, Ministro no se preocupe, vamos a seguir, están soñando y no van a volver más, así de claro.

Tal vez no será MAS, pero va a seguir siendo nuestra clase, ya eso está definido, somos mayoría en el pueblo, hemos sido siempre, pero sometidos, pero desde los 90 construimos hasta jugamos a ser Socialistas, pero fácil lo tumbaron al Unidad Democrática y Popular (UDP), igual han cometido errores, siempre hay como dice la Senadora Castillo, hay equivocaciones, pero hay que ir corrigiendo, nada es perfecto, estamos perfeccionando. Entonces yo estoy plenamente de acuerdo con este Presupuesto. Tampoco voy a decir que es brillante, no está mal, nos va a seguir llevando al éxito, sabemos que tenemos que batallar contra las vicisitudes economías mundiales, hoy en día aparecen ambientalistas, cuidadores de todos los ámbitos, hace rato era, pero podemos solucionar, no hemos protegido el agua, no hemos protegido nada, algunos Socialistas, Comunistas han dicho, el setenta han dicho que vamos a estar así pero nadie le dio importancia seguían saqueando delante de nosotros, ahora lo estamos componiendo, pero propuestas nos puede cambiar la opinión, si hay una propuesta contrapropuesta, como nosotros hacíamos como decíamos de la protesta a la propuesta y nuestra propuesta está vigente, como dice mi nietita, por mucho tiempo como queriendo alargar el tiempo.

Ministro, lamento mucho las lamentaciones o críticas sin fundamento, para criticar a este Presupuesto hubiese traído, esto quiero aprobar, le hubiera dicho lea Ministro, pero no hay, entonces es un debate falso, como queriendo impresionar, no puedo ser tan popular por ir a dar unas vueltas por las comunidades campesinas, hay que vivirla al país, no hay que vivirla para la campaña, hay que vivirla permanente como nosotros hemos vivido y seguimos viviendo. Ministro, yo planteo Suficiente Discusión para poder considerar directamente el contenido de los articulados y vayamos a aprobar.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Zamora.

Sen. Zamora Tardío: Buenas noches Presidenta y Señor Ministro.

Bueno, en varias oportunidades he escuchado tanto al Presidente Arce como al Vicepresidente Choquehuanca, que no hay plata no hay dinero, sin embargo, contradictoriamente como ya han dicho el papel aguanta todo, creo que este Presupuesto está inflado en conceptos que son insulsos, yo no entiendo, es decir, es una contradicción que nuestros máximos mandatarios digan que no hay plata, pero presenta un Presupuesto donde se inflan conceptos que son insulsos, son dispendiosos.

Señor Ministro, responda puntualmente desde que ha sido posesionado el señor Presidente Arce a la fecha, cuánto de dinero se ha endeudado Bolivia en este lapso de tiempo externamente, quisiera tener todo claro para tener una radiografía de cuánto ya nos hemos endeudado de deuda exterior. Otra pregunta, quisiera saber cuánto en esta misma gestión se ha endeudado del Banco Central, siguiente pregunta, yo tengo información fidedigna que actualmente estamos viviendo gracias al dinero que presta la Gestora, quisiera saber cuánto en esta Gestión ya se ha prestado el Gobierno de la Gestora. Finalmente, quiero recomendar a este Gobierno tomé el ejemplo del modelo paraguayo, es un país que no tiene muchos recursos económicos, no tiene tanta riqueza, es un ejemplo de país que progresa, con envidia sana escuché decirle a su Presidente en televisión española que ellos no se prestan ni un centavo de su Banco Central. Ojalá sigamos ese ejemplo, realmente he sentido envidia sana de que alguien diga que no se presta un peso de su Banco Central.

Quisiera sugerirle que este Gobierno ya no se siga prestando para fomentar y crear empresas deficitarias en su mayoría. Finalmente, ojalá nos hagan llegar un reporte aquí a los senadores de las empresas del Estado económico de su situación, qué empresas realmente son las que generan ingresos y recursos al país y cuáles son deficitarias, simplemente eso. Gracias.



Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Javier Martínez.

Sen. Martínez: Gracias, Presidenta, un saludo a Usted y a través de Usted al Ministro, el tema del artículo 9 habla de, a través de Tesoro General de la Nación (TGN) otorgar un monto hasta 275 mil millones de bolivianos al Banco Unión, tengo información que el 2010, el entonces Ministro hoy Presidente, dio una noticia que el Estado es dueño del 97% del Banco Unión, bueno, ahí dice como Sociedad Anónima hay quienes no venden sus acciones, es decir, el Estado en ese momento tenía 97% y los accionistas 2.58% he investigado, he visto por Google y ahora nos dicen que el TGN tiene un porcentaje de 98.54% de acciones en el Banco Unión y el Banco Nacional de Bolivia, 0.10% de acciones, eso nos arroja 98.64%, es decir, hay 1.36% que no se especifica de quiénes son esas acciones, ¿el Banco Unión tiene accionistas privados? porque si tuviera accionistas privados esta emisión de dinero va a beneficiar a los accionistas privados. Yo estoy planteando un pedido de información, sería interesante que Usted Ministro me lo diga ahora ya que está aquí presente, para saber si este dinero que se va a colocar en el Banco va servir para que mejore, para que amplíe sus servicios, etc. va a beneficiar también, seguro que sí, a ese mínimo porcentaje de accionistas, uno, dos, tres, no sé cuántos serán, con el 1.36%, eso es lo que he podido recolectar de lo que he podido investigar.

El otro punto en el tema de inversiones en el sector de Obras Públicas Servicios y Viviendas, un punto nada más habla del tema del transporte aéreo, igual 3.318 mil millones de bolivianos, nos dice que BoA transporta 5.2 millones de pasajeros, que están aperturando las nuevas rutas internacionales Viru Viru, Asunción; nuevas rutas nacionales Trinidad, Santa Cruz, para los benianos les va a llegar vuelos más seguido, Trinidad-Riberalta, Trinidad-Guayaramerín y Cochabamba-Rurrenabaque, y una flota renovada con 22 aeronaves en operaciones que son del BoA. Si nosotros creamos empresas se supone que estas no pueden ser deficitarias y estamos invirtiendo, seguimos invirtiendo en una empresa nacional que quién sabe, si hubiera una competencia correcta entre empresas aéreas, podríamos evitarnos ese gasto como Estado y vámonos a los low cost que son los vuelos baratos que hay en todas partes del mundo y no podemos decir el día de mañana, no, pero es que BoA tiene precios muy baratos para nuestros propios bolivianos, una ruta a Tarija ¿cuánto cuesta? 700, 800 bolivianos, de aquí a Yacuiba sale 900 bolivianos, si uno compra con anticipación un pasaje de La Paz a Santa Cruz sale 300, pero después está entre 600, 700 bolivianos, cien dólares, ida y vuelta 1.600 bolivianos, más o menos.

Entonces, yo creo que, si nosotros fuéramos a la libre competencia y no fuéramos tan estatistas, podríamos obviar en nuestro Presupuesto este tema, podríamos mejorar el sistema de radares, hacer un sistema de control de estas empresas aéreas que mejoren, etc. etc. mejorar nuestros aeropuertos y eso sería una buena inversión, pero, pongo de ejemplo, hice una investigación haciendo pedidos de información y me han respondido muchas veces; nuestra Ministra de la Presidencia se guarda los informes, tengo la fe de que los ministerios responden rápido, pero se quedan ahí, le crecen telarañas a nuestras respuestas que nosotros esperamos, en el Ministerio de la Presidencia.

Me ha llegado una respuesta, del señor Néstor Huanca Chura Ministro de Desarrollo Productivo, aquí me hablan del tema Ingenio San Buenaventura, seré directo, en el 2021 cuánto ha producido el Ingenio San Buenaventura, 284 mil cuatrocientos setenta y cuatro quintales de azúcar, Ingenio Guabirá dos millones 218.000, el Ingenio San Aurelio, 2 millones doscientos cuarenta y tres mil, el Ingenio La Bélgica, es un ingenio muy chico, ha producido 792.000 y años anteriores ha pasado el millón, el Ingenio Unagro dos millones ochocientos setenta y un mil, el Ingenio Aguaí, decía una Senadora que se ha creado en el mismo tiempo que San Buenaventura, un millón seiscientos ochenta y seis mil. También, me han mandado un reporte, los reportes de Herramienta de SIGEP (Gestión para las Instituciones Públicas) hemos hecho un cuadrito, y no genera utilidad; la pregunta que yo le hago es, informe y documento en detalle de la utilidad generada por la empresa San Buenaventura en las últimas tres gestiones 2020, 2021 y 2022, en ninguna, resultado, no generó utilidad, no generó utilidad. No ha generado utilidad.

Entonces, poco podemos apostar a tener una empresa que en cierta forma le está engañando a los paceños, porque no está produciendo, no tiene la capacidad. Mi suegro ha sido contratado hace 50 años por un Prefecto de La Paz para que venga y haga un análisis del tema de la caña en San Buenaventura, mandaron



cuatro especies de caña, la sembraron y después vino él a verificar, y les digo que la sacarosa no era suficiente, que las cañas de azúcar no crecían lo suficiente como en Santa Cruz y que no justificaba un ingenio, el Prefecto de La Paz ha creído y no lo hizo. Inclusive hay datos que han venido gente de Cuba y de Brasil a certificar que esas zonas no eran aptas para sembrar caña y producir azúcar, aun así, lo hicieron. Sería bueno que se reconozca que el ingenio no produce en esa zona, se puede desarmar un ingenio y poder trasladarlo a un lugar donde sí, efectivamente produzca la caña de azúcar necesaria para que este ingenio del Estado comience a trabajar, la mayoría de las empresas del Estado quieren ser un Estado empresarios, lamentablemente no resulta y vamos en ese sentido, a gastar dinero que puede ser usado en otras alternativas para el vivir bien, como dicen del resto del país y estamos invirtiendo en empresas que son deficitarias y seguimos invirtiendo.

Yo creo que con la calidad de caña que tiene ese ingenio poco o nada va servir esa Planta de alcohol que quieren hacer, sino produce la caña de azúcar, por último, están trayendo caña de azúcar del Beni y eso lo han dicho los propios benianos, están trayendo de muy lejos para poder abastecer a ese ingenio. Creo que sería saludable decir como Estado o se lo vende a alguien o se lo traslada, y el Estado va a seguir invirtiendo, pero donde tenga rentabilidad, así vamos a poder nosotros, todos, decía el Estado está invirtiendo bien y tenemos utilidades y esas utilidades van a servir para los bonos Juancito Pinto, Bono de las mujeres, de los ancianos, etc. Por último, Ministro quisiera que le diga al Presidente Arce que cumpla su palabra con el Chaco, el año pasado nosotros festejamos el 12 de agosto día del Chaco; el año pasado el 2022, porque él tenía que viajar a Nueva York festejamos el 11 de agosto y él prometió 130 millones de bolivianos para equipar el hospital de Tercer Nivel.

Hasta el día de hoy no ha llegado ni un peso y nosotros somos una región que ya superamos los 200 mil habitantes, entonces para poder, una emergencia, salir de ahí o a Tarija, que es un camino sinuoso y que no está todo asfaltado, o a Santa Cruz, eso significa que nosotros no vamos a poder tener esa posibilidad de tener un hospital de tercer nivel, entonces, dígame por favor que se acuerde de nosotros y mande esos 130 millones, mejor si lo manda en equipamiento directo. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Buenas tardes Presidenta, colegas.

Quiero hacer dos preguntas al Ministro, la falta del dólar, dicen algunos analistas consultados, que es el resultado del mal manejo de la política económica y daños de déficit fiscal que han acabado consumiendo reservas internacionales almacenadas en el Banco Central, quiero que nos hable de esto. Así mismo sabemos y no es secreto, la falta de diésel, soy de Cochabamba y tenemos filas y filas de movibilidades, tráiler parados, vehículos de alto tonelaje que utilizan combustible de diésel, están parados, eso estamos viendo, no estamos especulando, no nos estamos inventando, como alguien decía que hay argumentos falacias, complot, pánico, alguna Senadora que me antecedió decía eso, pero eso no está sucediendo.

Quisiera también nos explique qué es lo que está pasando, hay un informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y dice, se confirmó que la que la escasez principal del diésel es debido a la falta de pago de proveedores, ¿es cierto? explique eso Ministro. Así mismo no estoy de acuerdo con este Presupuesto del 2024. Ya me antecieron mis colegas las observaciones que los artículos 7, 10, 12 y 14, no voy a redundar, con el cual no estoy de acuerdo porque pareciera Ministro que vivimos en el país de las maravillas, que todo está bien, económicamente estamos bien, que Bolivia está bien, como decían muchos, si salimos a las calles vemos la necesidad de nuestra gente vendiendo frutas, comidas en carretillas, hay más vendedores que compradores.

Yo le pregunto, Ministro ¿Usted ha ido a la zona sur de Cochabamba? ha visitado alguna Organización, Sindicato Agrario, Subcentral, OTB, Junta Vecinal, sector de K'ara K'ara, las mancomunidades que existen en el sector que es inmenso es el 47% de población del Cercado, Distrito 9, Distrito 15, me imagino que no Ministro, así como muchos otros departamentos, mis colegas le han invitado para que vaya a visitarlos. Yo creo que no podemos ser ministros de oficina, de Gabinete, tenemos que bajar donde están las bases,



tenemos que conocer la realidad de nuestros sectores de nuestros barrios Ministro, no solamente es ver desde la oficina, los viajes que se dan y demás.

No voy a permitir -en este caso, una Senadora- decía que hay algunos museos, se refería a una construcción de un museo, que ha habido decisiones equivocadas, decía textual, para mí se refiere prácticamente a la gestión del Hermano Evo Morales, hoy por hoy hemos visto que se cae el Sillar, tenemos un Ministro tiktokero que dice, tres gestiones estamos y ya entregamos proyectos con nuestro Presidente Arce; pasa poco tiempo, se derrumba el Sillar, y dice este proyecto no es de Lucho Arce es de la anterior Gestión de Evo Morales.

Así mismo, hay una Villa Suramericana en la zona Sur de Cochabamba, específicamente La Tamborada Distrito 15 que también se está cayendo en pedazos, se debería haber hecho obras complementarias en la gestión de Jeanine Añez y en la actual Gestión, tampoco se ha hecho. Se ha convocado a la Ministra de Salud, hizo caso omiso, pero ahora qué dicen, era la gestión de Evo Morales, el culpable es Evo y se debe iniciar procesos penales a Evo. Si bien es culpable o tiene que haber responsabilidades al Expresidente, seguramente los habrá y se defenderá porque en su momento también hubo ministros que estaban en gestión, entonces, eso es lo que pasa, yo no soy de la Oposición, soy del Movimiento Al Socialismo, soy de la Bancada MAS-IPSP y si estoy aquí sentada es Gracias al hermano Evo Morales Ayma y a las Organizaciones Sociales, quienes han confiado en nosotros y estamos aquí, si bien en este momento también estamos debatiendo el Presupuesto 2024 porque es el dinero del pueblo, no es dinero de usted Ministro, no es dinero del Presidente, es dinero de los bolivianos y ese dinero debe ser controlado, fiscalizado.

Por qué no estoy de acuerdo con algunos artículos, es como darles carta en blanco para que ustedes puedan disponer y hacer lo que quieran con ese dinero, pero no podemos perjudicar por algunos artículos, como carta en blanco nos quieren hacer aprobar, es justamente para que vayan pues a comprar conciencias a dividir organizaciones, yo lo voy a decir así, yo vengo de organizaciones campesinas agrarias y lamento mucho que vayan a comprar conciencias, a dividir a las Organizaciones Sociales, pareciera que esta aprobación y demás es para eso, porque yo no sé de dónde sale el dinero para comprar conciencias a las Organizaciones Sociales, eso realmente molesta de sobre manera. Esto más quiero decir públicamente porque después no quiero arrepentirme por no decirlo en este escenario, a una semana estamos de Navidad y qué pasa, nos están cuartando la solicitud de juguetes, tal vez no debería, pero hay que decirlo, nosotros como autoridades pedimos a las instituciones públicas, privadas, habidas y por haber, para llegar a esos niños que necesitan un juguete en Navidad, nosotros vamos y sembramos sonrisas a esos niños necesitados en las organizaciones sociales, en lugares más alejados, pero hay instrucciones superiores que no deben entregar un solo juguete a los "evistas", el no entregar no hace mal a la Senadora Lucy Escobar o a los "evistas", como nos dicen, es ir en contra de la Navidad y la sonrisa de los niños.

Aunque se ría Ministro, le estoy hablando, por favor, quiero que sea respetuoso porque yo le estoy hablando y también a la Presidenta, entonces, molesta de sobremanera que algunos colegas se puedan referir de esa manera, porque la verdad no quería tomar la palabra, pero escuchando lo que dicen, "decisiones equivocadas de anteriores gestiones", eso molesta de sobremanera. Quisiera que esas dos preguntas puntuales Ministro me pueda responder porque los demás ya lo han pedido mis colegas sobre los artículos observados y demás preguntas que Usted tiene que responder. A veces vienen los ministros y una vez usted también, hacemos preguntas y luego se le agradece y luego se van. Yo no tengo por qué agradecer a ningún Ministro, los ministros están para venir aquí a informarnos porque esta Sesión está saliendo en vivo y en directo por los medios de comunicación y el pueblo nos está viendo, está viendo quién dice qué, quién pregunta, quién no y cómo también se retiran algunos ministros sin responder las preguntas que hacemos, aquí estamos horas y horas debatiendo haciendo consultas preguntas, hasta algunos colegas durmiendo y no es correcto que un Ministro se vaya sin responder. Solamente eso Ministro. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Miguel Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidenta a todos los colegas buenas noches, hermano Ministro buenas noches; creo que es la cuarta vez que estamos por aprobar el Presupuesto General del Estado, hay que recordar hermano Ministro que en los tres anteriores años hemos aprobado hasta por Dispensación de Trámite no hemos llegado a esta confrontación de lo que hoy internamente estamos pasando, no sabemos no entendemos a veces, algunos colegas parece que llevan el chisme, o es que realmente pasan ahí que no podemos entender, pero sin embargo, recordarle que el año pasado hemos aprobado por Dispensación de Trámite en menos de 24 horas el Presupuesto General del Estado, pese a que nuestros colegas de Oposición tenían críticas y observaciones aun así hemos aprobado, pero es muy triste decirle hermano Ministro estas cosas están pasando por algunas actuaciones más personales, eso seguramente se tiene que evaluar, evaluarán ustedes, pero nosotros a la cabeza de nuestro Presidente Andrónico Rodríguez, en algún momento nos han criticado, nos han tildado de muchas cosas, hemos tratado de callar, de ser perfil bajo para no llegar a la confrontación, en este momento está pasando eso, algunos colegas están de acuerdo, pero los otros compañeros están reaccionando, hacen que otra vez se desanimen en la aprobación.

Yo al menos creo Ministro, hemos tenido toda la intención, en todo momento de coadyuvar a nuestro Presidente, porque de una u otra manera es nuestra Gestión, en ese sentido al menos creo de manera muy importante los presupuestos, sobre todo este Proyecto de Ley va a beneficiar ya sea con falta de recursos o con algunas dudas va a beneficiar a nuestras regiones; lo han dicho algunos colegas, esto es para generar trabajo que realmente necesita el país, para no tener inestabilidad, eso es lo que nosotros hemos visto más allá de las visiones personales e incluso a veces pienso que por las diferencias políticas, y diferencias políticas internas que tenemos, creo que eso no puede estar por encima de los intereses del pueblo, en ese sentido nosotros al menos vamos a seguir insistiendo, haciendo que algunos colegas puedan bajar los ánimos y las calorías, realmente estén confrontándose entre colegas.

Hermano Ministro, quiero decirle que estamos en un largo debate más de dos, tres horas, las anteriores sesiones que teníamos para aprobar un Presupuesto no lo hicimos de esa manera, también tengo dos dudas muy importantes, son dos preguntas que le quiero hacer Ministro, por qué es necesario aprobar en esta Ley el aporte del capital al Banco Unión si este ya está establecido en el Parágrafo I, artículo 10 de la Ley N° 331, la otra pregunta es, por qué es necesario autorizar la constitución de sociedades a fin de importar hidrocarburos si eso ya está establecido en el artículo 17, Parágrafo VI de la Ley N° 3058. Hermano Ministro eso es todo; la verdad es que preocupa bastante lo que hay que hacer y lo que hay que analizar, usted también hermano Ministro en el Gabinete tendrá que evaluar, qué es lo que está sucediendo. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Gracias, hermana Presidenta. La verdad que no iba a hacer uso de la palabra, aunque también he sido una de las críticas de algunos artículos de este Presupuesto, pero creo que como somos de Tarija, el Senador Rejas, me ha leído todo el pensamiento que iba a decir. Estamos al tercer año y a mí me ha tocado presidir el año pasado con Dispensación la aprobación del Presupuesto.

Qué bien que esté presente el Ministro, creo que usted es una de las personas que piensa que en el Senado la elección de nuestra Directiva, pues ha sido en contubernio o en pacto con la Oposición, así nos lo decía también el año pasado ¿recuerda? por ese tipo de situaciones que manifestaba la Senadora Castillo es que ustedes de repente no han podido tener la Presidencia del Senado, así como la Senadora se ofrece a ser guía turística para la Asamblea del Pueblo, así han ofrecido muchas cosas que en este Senado ha prevalecido más la conciencia, el respeto y la institucionalidad del Senado, yo le decía a la Senadora Castillo que se calme, que calme los ánimos, porque de verdad como decía el Senador Rejas, habla y realmente hace desanimar a todo mundo de seguir apoyando al Gobierno, basta que intervenga, podemos tomar cualquier decisión por el momento y ese tipo de situaciones ya ha pasado y quiero decirlo públicamente, ya ha pasado la elección del Senado y no tiene que mostrar su molestia, su decepción, su desesperación ya habrá seguramente otra elección, yo creo que ese tipo de situaciones entorpecen y le dan una mala imagen al país.



Por ese tipo de situaciones es el distanciamiento entre la Asamblea y el Gobierno es cada vez más fuerte, por ese tipo de actitudes, por ambiciones personales, de querer quedar bien frente a usted, son las que proponen, son las que aprueban y son las que pelean por el Gobierno, son el distanciamiento que cada vez es más grande. Nosotros somos respetuosos, hemos elegido una Bancada, Ministro yo quiero decirle que en Bancada no estaba la Senadora Castillo porque casi siempre llega cuando finaliza las bancadas, se ha decidido que nosotros vamos a apoyar este Presupuesto del Gobierno Nacional. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Al haber escuchado a senadoras y senadores, vamos a ceder nuevamente la palabra al hermano Ministro para que responda.

Ministro de Economía y Finanzas: Gracias Presidenta, Senadora Simona Quispe. En relación a muchas de las preguntas vertidas en este escenario importante que es el Senado, establecer por ejemplo, en el tema del artículo 7 que habla sobre la aprobación que tiene que dar la Asamblea Legislativa Plurinacional para un endeudamiento público mediante emisión de títulos valor en mercados de capitales externos, esta es una modalidad de financiamiento que le permite al presupuesto, porque está dentro del Presupuesto contemplado este financiamiento, no es una carta blanca, porque se dice que con ciertos recursos va a ir para tales y tales actividades y proyectos.

Por lo tanto, este tipo de endeudamiento público vía mercado de capitales externos, requiere que la Asamblea dé su autorización para que pueda el Gobierno Nacional hacer emisión de los títulos en una fecha o en una oportunidad en la que haya un escenario, una ventana de oportunidad favorable en términos de tasas de interés, plazos y alguna otra conveniencia. Por lo tanto, este tipo de permiso ya lo ha hecho la Asamblea hace más de diez años atrás, siempre todos los años la presentación del Presupuesto se hace la presentación de un artículo para que la Asamblea le dé el permiso al Gobierno Nacional para poder emitir estos valores a una tasa conveniente, a un plazo también favorable y que esto pueda ser utilizado dentro del Presupuesto, no es una suerte de carta en blanco donde el Gobierno Nacional utiliza los recursos a mansalva, de ninguna manera, ni un boliviano del Presupuesto se puede utilizar, o que el Estado utilice sino tiene presupuesto, la Ley dice eso.

Entonces, si estos recursos son financiamiento para todo lo que posteriormente se va aprobar y esto no entra en consideración, pues hay un desbalance, el mismo Presupuesto no tiene consistencia, por lo tanto, queda claro que esta manera de financiar que es distinta a la que ocurre cuando se trae aquí de un organismo multilateral, sea CAF, BIP, Banco Mundial, KFW, donde es un contrato de préstamo, en este caso es una emisión de títulos, valores en un mercado de capitales, donde obviamente las condiciones del escenario más favorable puede darse un día, no podemos decirle al mercado de valores, por favor detengan estas condiciones, bueno, vamos a preguntar a la Asamblea porque justamente los mercados son dinámicos, al día siguiente pueden haber otras condiciones.

Justamente respondiéndole también a la pregunta del Senador Paz, si de todos estos años que nos han dado, hemos traído un solo dolor, claro, son 875 millones de dólares que hemos traído en la emisión del año 2022, ha venido los recursos, entonces de esa forma es importante que se entienda que el manejo de pasivos o la emisión de títulos en mercados de capitales es una modalidad dinámica y por eso se viene a la Asamblea a pedir la autorización en términos de poder conseguir financiamiento hasta ese monto, porque no necesariamente nos van a comprar los títulos, valores por ese monto puede ser menor.

Entonces, el artículo 7 viene a ser una forma de financiamiento que utilizan todos los gobiernos en muchas partes del mundo, por ejemplo, en Paraguay el Ejecutivo ha conseguido un plazo de cinco años de permiso para un tope máximo, no vienen cada año, nosotros venimos cada año a solicitar su autorización y obviamente la utilización de estos recursos siempre pueden ser sujetos de informes y que se traiga aquí a este fuero la información dónde se ha utilizado esos recursos. En relación al artículo 9 referido a la capitalización que tiene que tener el Banco Unión hay que considerar varias cosas. El Banco Unión es un Banco cuya propiedad fundamentalmente la tiene el Estado es el accionista mayoritario, como bien han señalado hay otros accionistas, tengo aquí los nombres, pero no creo que sea ético, razonable decir los nombres, son privados que anteriormente estaban en el Banco Unión y no han querido vender sus acciones,



no se les puede obligar a vender su posición accionario, pero en todos estos años que ha habido utilidades en el Banco Unión la decisión del accionista mayoritario ha sido reinvertir esos recursos, de tal manera que estos accionistas minoritarios nunca se han beneficiado de los dividendos, siguen manteniendo su posición, eso es una cuestión que habrá que preguntarles a ellos por qué mantienen su posición en el Banco Unión sino reciben un boliviano de dividendo, porque la decisión del accionista en este caso del Tesoro es siempre volverlo todo a reinvertir dentro del Banco Unión.

Ahora, qué ocurre en una empresa financiera o un Banco, los accionistas capitalizan, pueden capitalizar ya sea por la decisión de no repartir dividendos o hacer aportes frescos de capital, la situación que le ha ocurrido al sistema financiero con la liquidación del Banco Fassil ha permitido que el Banco Unión tome un mayor espacio en el sistema financiero, de hecho en este momento es el Banco número uno de Bolivia, con el mayor patrimonio, mayor número de depósitos, mayor integración financiera en todo el país, pero este salto importante obliga que por la regulación de cociente de la ecuación patrimonial y de capital de trabajo para otorgar más crédito, otorgar más financiamiento, actividades productivas, comerciales también requiere un aporte de capital porque cada año va capitalizando el Banco Unión pero ahora el salto ha sido grande por el espacio que ha ocupado el Banco Unión, el nicho que ha dejado el Banco Fácil y que han ocupado otros bancos y en este caso el Banco Unión al tomar esa parte se ha convertido en el Banco número uno de Bolivia, es el Banco más grande de Bolivia en este momento, es un Banco que tiene una penetración en todo el país y requiere que como cualquier accionista le pueda brindar, en este caso es el Tesoro el aporte de capital, por qué viene por Ley, esa es la pregunta del Senador Rojas, porque todo gasto del Tesoro tiene que ser aprobado por Ley en presupuesto, si fuera digamos que el que capitaliza fuera uno de estos privados no hay problema, no tiene que venir por Ley, pero porque es el Tesoro el que pone los 275 millones de bolivianos viene aquí justamente y en anteriores capitalizaciones del 2002 y 2015 se hizo de esa manera, ha venido a la Asamblea para la autorización del uso de esos recursos en el marco del presupuesto para la capitalización dentro del Banco Unión.

Entonces, ¿para qué son estos recursos? para que el Banco con esta mayor musculatura que tiene siga expandiendo el crédito a lo largo y ancho de todo el país y siga habiendo más profundización financiera como también otros bancos seguramente lo están haciendo. Desde el punto de vista de nosotros es importante darle este apoyo al Banco Unión porque ahora es un Banco de una magnitud importante y de ser el décimo Banco del sistema hace 25 años atrás, yo me acuerdo que nos pagaban en el Banco Unión nuestras planillitas en la UMSA porque era el que cobraba algo más barato, pero la atención no era muy buena, estaba con problemas y luego de ser el décimo Banco del sistema empezó a subir, subir y ahora es el primer Banco del sistema y ese es un buen logro en términos de lo que significa la participación del Estado, no veamos toda la participación del Estado como mala. La participación del Estado, en este caso ha permitido democratizar el crédito a lo largo y ancho del país, por lo tanto, venimos a solicitar el permiso para que se pueda capitalizar al Banco Unión, en relación al artículo 9 y el artículo 7 es el que les he comentado en términos del permiso del endeudamiento público mediante una emisión de títulos en mercados de capitales externos.

Es importante señalar que nuestro Modelo Económico Social Comunitario Productivo, en su enfoque central tiene a las empresas públicas, una de ellas que es la más importante es YPFB es la que ahora permite mediante la comercialización de los líquidos con la subvención permite que sectores como el sector agropecuario haya tenido también los rendimientos que ha tenido en la presente gestión, hoy y ayer ha salido una noticia ratificada que ha habido un excelente rendimiento en el sector agropecuario, imagínense si YPFB no hubiera podido dispensar el diésel o la gasolina para las actividades de la siembra, la cosecha, el transporte, todo una economía se mueve en función a la dinámica que le puede otorgar los insumos y que sean en la manera más eficiente y la más oportuna.

Entonces, queda claro que es importante resguardar la economía nacional a partir de esta subvención, no como lo que está ahora ocurriendo en Argentina donde se quita esto y bueno al final del día y el peso cae sobre el pueblo, el pueblo ahora está pagando definitivamente en el vecino país este doloroso ajuste en términos que no tienen en este momento ningún soporte, en cambio el Gobierno Nacional hace todos los esfuerzos para que esto vaya ligado a la producción, la subvención dinamiza la parte del transporte, la parte



de la agropecuaria, la minería que obviamente hay que regularla, hay que ir en las mejores prácticas de la minería, porque en otras partes del mundo también se explota Oro, pero hay que hacerlo con el mejor grado de cuidado también del medio ambiente y seguramente ya hay métodos de cuidado también del medio ambiente, seguramente ya hay métodos para hacerlo. No creo que sea la única manera de extraer el Oro con mercurio, entonces queda claro que no es el problema el extraer el Oro, el problema es la forma en que se lo podría estar haciendo, tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para cambiar esa manera de ser. Queda claro el papel que juega las subvenciones en alimentos nos ha permitido tener el maíz necesario este año, para que los alimentos no se encarezca, el trigo, el arroz y de seguro que por las presiones inflacionarias que están habiendo los otros países van a querer llevarse nuestro trigo, el maíz porque así está la región, se hace una comparación de cuánto cuesta un huevo, en el Perú cuesta como dos cincuenta bolivianos y aquí cuánto cuesta, uno diez, obviamente ha tenido que salir por la frontera, porque hay esa presión por los niveles bajos de producción que están sufriendo los países, la sequía, los problemas climatológicos, eso ha afectado mucho a la región.

En relación al artículo 12 de pasajes y viáticos en términos que el Ministerio de Planificación pueda no de forma permanente ni rutinaria, sino cuando sea necesario traer un experto que en muchos casos esos expertos no cobran los emolumentos definitivamente de sus consultorías, simplemente piden pasaje y viático para venir y compartir sus experiencias productivas, entonces, queda claro que ese tipo de gente científica es la que queremos atraer, justamente han llegado a Bolivia muchos investigadores que están dando buenos consejos en el tema de la agricultura a un grupo empresarial privado en Santa Cruz, justamente están hablando del tema de la caña de azúcar, ha incrementado la productividad de la caña de azúcar, ahora se está viendo cómo incrementar la productividad del maíz, del arroz, del sorgo y obviamente todos estos científicos de alguna manera por lo menos se les podría invitar pagándoles sus viáticos y sus pasajes, imagínense si tuvieran que cobrar lo que realmente valen sus consultorías; al menos tratemos de interaccionar con la parte científica y obviamente también el hecho que se relacionen con nosotros no es la única manera viniendo, hay también otros medios como son los medios tecnológicos, pero si se tiene que hacer visitas in situ cómo este científico por zoom va a ver las rentabilidad o el rendimiento de la tierra, tiene que venir a verlo in situ, es importante que estos científicos puedan tener la llegada a Bolivia y para eso es justamente este artículo 12.

El artículo 14 que observa la Senadora Elena Aguilar, "...esta de contrabando de las alianzas estratégicas a través de empresas públicas del nivel central del Estado". Lo que ocurre aquí es, el Estado tiene una participación importante en la economía, pero también hay privados que se han acercado y quieren participar con el Estado, yo les comentaba a algunos senadores que, y esto no es mentira, puedo decir el nombre de la empresa y del empresario; que en Santa Cruz se produce el Paraquat, se produce los insecticidas y él quería asociarse con el Estado. Entonces no había un marco por el cual pueda participar, sin tener la mayoría accionaria, sin tener toda la decisión, sino que pueda participar con sus conocimientos y que sea el Estado el que maneje esta empresa. O sea, hay ciertos empresarios que desearían participar con el Estado en condiciones donde ellos no tengan la mayoría accionaria y sea el Estado el que controle el negocio, pero hay que darle el marco de esa posibilidad y justamente este artículo 14 habla de esas alianzas estratégicas en formas de sociedades de economía mixta.

La Senadora Corina Ferreira decía ¿en cuánto va a terminar la inflación de Bolivia el año 2023?, estamos estimando el 1,6%, la proyección de la inflación que hacemos en nuestro presupuesto es de 3,6% por qué, porque la región está viviendo inflación, todos los países limítrofes a Bolivia están con altas tasas de inflación, basta mostrar Argentina que está con un 185% de inflación, otros países están con tasas por encima del 5%, 6% de inflación, nosotros consideramos el esfuerzo que hace el Gobierno Nacional para mantener la estabilidad de precios ha permitido que la economía nacional tenga una tasa de inflación que le permite al boliviano mantener relativamente el poder de compra, no como en otras economías donde todos los días sube el precio de los artículos alimenticios, de la energía, aumenta el costo de vida del transporte, o sea, es un martirio vivir en otras economías, porque todos los días hay una escalada de precios, en términos de crecimiento del producto estamos cercanos a lo que se está estableciendo por organismos internacionales de estar cercanos al 3% y para el Presupuesto 2024 hemos planteado un crecimiento del 3,7%, configuramos nosotros que la economía boliviana está asediada por factores y shock



externos, no somos una Isla y obviamente esos factores no son los que ayudan a que la economía crezca son factores negativos, pero en ese escenario adverso nosotros estamos creciendo somos la tercera economía de Sudamérica que crece cuando varias economías ahorita están en recesión.

Somos una economía con estabilidad de precios, cuando ese es un problema que los bancos centrales se los han cargado a su población elevando las tasas de interés y recesionando la actividad productiva y económica de sus economías, claro, matando la actividad económica los precios tienen que bajar, pero es acosta de un doloroso desempleo; en Bolivia estamos haciendo los esfuerzos, nunca hemos dicho que somos un país de las maravillas ni que somos la mejor economía del mundo, lo que hemos dicho es, en ese escenario complejo hemos sabido capear y mitigar el tema de importar inflación o que la economía caiga en un problema recesivo donde la actividad económica ya no crece, la economía ha seguido creciendo está entre las tres que más está creciendo en Sudamérica, considerando que Paraguay está saliendo de una recesión del año pasado, hay un efecto de comparación como le llamaban efecto estadístico, pero aun así estamos entre las tres economías de mayor crecimiento, consideramos que con este Presupuesto la economía boliviana va a tener la oportunidad de seguir registrando estabilidad de precios, crecimiento, redistribución del ingreso.

Saludar a nuestro Senador Rodrigo Paz, que el problema es el Centralismo, por ejemplo, el tema farmacéutico no deberíamos ni pensarlo hacer, pero imagínense el mundo hoy día en términos de lo que es la globalización, nadie puede asegurar el suministro de ningún insumo, ni de ningún bien, ni servicio, en este mundo polarizado quién puede asegurar que es el comercio internacional, la fuente que nos va a permitir en cualquier momento del tiempo dotar a nuestra población de lo más esencial de medicamentos, agua, energía, no hay, nadie puede garantizar, nadie en esta Sala podría decir yo apuesto que el comercio internacional, la globalización y el mundo, tal cual como está organizado garantiza la provisión de bienes y servicios a cualquier economía, eso no hay, se rompió ese paradigma y lo que ha pasado es que ahora las economías han volcado su mirada así mismas para garantizar de proveerse de estos recursos, alimentos, agua y al menos deberíamos tener en el lado de las farmacéuticas o de los medicamentos alguna red básica de seguridad en salud y obviamente Bolivia tiene tantas plantas de donde se puede sacar los principios activos, podemos desarrollar, Cuba lo ha hecho, lo han hecho otros países; en la Universidad de San Andrés de la planta llamada Ch'illka, un estudio de la UMSA, un laboratorio ha publicitado y ha patentado como suyo y ahora es un analgésico en forma de pomada.

Entonces, nosotros consideramos que Bolivia tiene que tener al menos una red de seguridad de medicamentos, y para eso está la industria farmacéutica, lo que intenta hacer es generar los principios activos, no es competir con el que hace Paracetamol, no tiene eso sentido, pero sí hacer una investigación en principios activos de ciertos medicamentos que pueden ser claves para la población, eso es lo que estamos planteando. Cuando nos preguntaban y nos decían en qué se va los tres mil ciento cincuenta millones, porque decía el 65,4% de los cuarenta y nueve mil ochenta y nueve millones están en Salud, Educación, Policía y Fuerzas Armadas; cuatro mil ochocientos treinta y tres millones están en las Entidades Territoriales Autónomas, están los municipios, las gobernaciones, dígame Senador Paz, que quitemos toda esa burocracia de los municipios, de las gobernaciones, del que usted es el paladín, dígame, ¡Borren esa burocracia! por eso, bórrelas porque ahí está esos 3.150 millones, o universidades públicas, vaya a la Universidad Saracho y boten a los docentes, boten a los administrativos, hay que ahorrar. Entonces queda claro que la distribución de sueldos, salarios está establecido en varias entidades que están irrigadas a lo largo de todo el país, o todos los maestros están en La Paz, o todos los médicos están en La Paz, no, están desperdigados por todo el país.

Ahora que se debe hacer una optimización con seguridad en los lugares donde debería haber más especialistas, ítems en salud en las localidades, de seguro que es una tarea que debe estar pendiente, pero queda claro que no podemos prescindir de esta cantidad de ítems porque son las que están distribuidas a lo largo del Territorio Nacional, son universidades públicas, entidades territoriales, el 8,3% son los ítems de las entidades territoriales autónomas Senador Paz, entonces imagínese, porque usted dijo, yo he anotado esos 3.150 millones es burocracia, es la burocracia de estas entidades autónomas que son gobiernos autónomos departamentales y municipales, imagínese quitando eso yo creo que se muere la parte regional,



muchas regiones viven de ese empleo, de esa generación que se da en la Gobernación, en el Municipio o de la misma Universidad Pública, ¡Ah! aquí está el Senador, hemos apoyado a la Universidad Amazónica de Pando, tiene varios desfases presupuestarios, pero estamos ahí haciendo los esfuerzos para que se vaya equilibrando sus finanzas, porque también en el marco de la autonomía, decía la Senadora Barrientos, por qué no hacen auditorías a las universidades, porque son autónomas, si uno se mete a la Universidad estaría violando la Autonomía Universitaria.

Entonces, tendrá que establecerse que la sociedad civil le diga a las universidades transparente sus contrataciones, transparenten su casa, eso habrá que hacer, también los municipios son autónomos y tienen sus mecanismos de fiscalización que son sus propios consejos, en las universidades también tiene los Honorables Consejos Universitarios, o sea, tienen sus propios mecanismos los del Gobierno Central definitivamente no puede meterse, pero es importante que quede claro que todo este gasto de sueldos, salarios está distribuido en un gasto que va a lo largo y ancho de todo el país. Se nos preguntaba, cuánto es la deuda externa, deuda interna, el Senador Santiago Ticona, nosotros hemos hecho el cálculo que deuda interna y externa es el 46% del Producto Interno Bruto, esa es la magnitud que tiene de endeudamiento y está por debajo de las métricas de la Comunidad Andina, de la Comunidad Europea, actualmente ya no hay esas métricas, Estados Unidos tiene más del 102% de su PIB endeudado, Japón 400%, Brasil 87%, no por eso esas economías no funcionan, lo importante es dónde va la deuda, el retorno del endeudamiento; eso hay que mirar a la hora de evaluar, pero los niveles de endeudamiento en términos del tamaño de la economía es como cuando uno va al Banco y le preguntan ¿cuánto es tu ingreso? en función de ese ingreso te prestan, no es el monto del préstamo, sino cuánto es el préstamo del tema de tu ingreso, y debemos compararlo con el PIB.

Por eso, yo le hablo del 46% del endeudamiento brutal de la economía y es 29,8% deuda externa, estamos en métricas que son totalmente manejables, por eso también organismos multilaterales como CAT, BIP, Banco Mundial, KFW, FOMPLATA, nos prestan recursos porque si no, nos dijeran, ¡No! están sobre endeudados y no nos pueden prestar; tenemos los cupos, nos han dado los préstamos, y muchos de ellos todavía están en análisis en algunas comisiones, eso no les vamos a mentir, en Diputados hay préstamos que están en tratamiento, basta recordar los 52 millones para hacer estudios de pre inversión. Esos recursos son importantes para que no haya esos problemas en diseño, como quien sabe EASBA (Empresa Azucarera San Buenaventura) que probablemente no habrá tenido el mejor diseño técnico, estudio técnico, lo que actualmente estamos haciendo es gastar en estudios de pre inversión hasta diseño final para minimizar el daño, el riesgo de que ese proyecto no sea bueno; para eso son los estudios de pre inversión y consideramos que 52 millones si son volcados hacer estudios de pre inversión van a permitir que no se hagan proyectos que en el futuro tengan graves problemas.

En relación a visitar la bóveda del Banco Unión, entiendo que es Banco Central lo que quiso decir, el Banco Central tiene una Ley por la cual se establece quiénes pueden ingresar a la bóveda, incluso el Presidente del propio Banco Central tiene que tener un protocolo para el ingreso a la bóveda del Banco Central; en la Ley 1670 se ha establecido todo el manejo de las reservas internacionales, yo no puedo en ningún caso comprometer fecha y hora para ingresar a la bóveda del Banco Central, no es mi atribución, sería usurpación de funciones y no es mi tarea estimado Senador. Cuando se pregunta si en ese artículo que hablábamos sobre las sociedades mixtas, estamos hablando de la capitalización, de ninguna manera, hablábamos de figuras donde empresarios privados nacionales o internacionales quieran participar con el Estado, pero donde el Estado tenga la mayoría accionaria y el control de la empresa, eso es importante, entonces, ese es el sentido y no estamos en ninguna etapa de capitalización al estilo Gonzalo Sánchez de Lozada, de ninguna manera, eso sabemos que fue la entrega total, incluso con un 49% se manejaba toda la empresa, todos sabemos eso, entonces en ningún caso el Estado Nacional perderá el control de sus empresas estatales.

Respecto al tema de las infraestructuras en el Beni, sí, es importante generar, y entiendo que ese puente binacional tiene su financiamiento y se va a realizar, tiene que ser entregado los estudios de pre inversión para hacer el puente binacional, en el presupuesto modificado de un millón setecientos mil, son las propias gobernaciones las que inscriben sus propios recursos, nosotros no ponemos ninguna tijera, no ponemos el



monto, son las gobernaciones las que inscriben estos recursos, y si hubo un débito es porque alguien ha pedido ese débito, alguien que es acreedor y no le han pagado entonces, en su justo derecho ha pedido, para evitar llegar a ese débito hay que tratar de juntar las partes y buscar un esquema de pagos, porque lo que hace el Tesoro o el MEFP (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) simplemente es cumplir la disposición que da un Juez y él puede decir “debiten”, yo no puedo como Ministerio decir no, por no generar la quita de recursos, decir, no puedo hacer caso omiso a lo que un Juez ordena o lo que dice un convenio entre partes.

Si el convenio entre partes dice, si usted no me paga usted me puede debitar, entonces el otro activa su cláusula y lo que hace el MEFP es simplemente ejecutar, no hay ningún tipo de revanchismo o algo en específico para afectar a alguien. Y justamente nosotros hemos ido hablando con el Gobernador del Beni para ir viendo la manera de ayudar para que pueda salir de la situación financiera que está la Gobernación y no solo esa sino otras gobernaciones. Han habido algunas opiniones que, yo no tengo la intención de venir aquí a generar polémica, sino de explicar el contenido central de nuestro Presupuesto y establecer que nuestras empresas públicas han generado utilidades en las gestiones 2021, 2022, en esta gestión 2023 en el sector extractivo han ido generando utilidades, por ejemplo, tenemos 643 millones de bolivianos de utilidades entre YPF, COMIBOL y Mutún, en electricidad, gas y agua 736 millones, en industria manufacturera 76 millones, en construcción 86 millones; ésta es la utilidad neta de las empresas públicas.

Hay algunas que obviamente tienen problemas, hay que hacer énfasis, una empresa puede tener pérdidas, pero la regla es que jamás en una empresa puedas estar operando con un costo variable por encima de tus ingresos corrientes, eso sí es una empresa inviable, pero una empresa puede seguir teniendo una pérdida porque tal vez sigue amortizando un crédito, la empresa sigue generando un flujo de producción positiva, eso es lo que dicen los manuales de finanzas, entonces consideramos que dado ese antecedente que el 2020 muchas de las empresas públicas como también algunas privadas fueron en muchos casos cerradas, se han podido ir recuperando el año 2021, 2022, es el caso de EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), ha generado a la fecha utilidades por 150 millones, CARTONBOL (Cartones de Bolivia), como señalaba la Senadora Requena 4.2 millones, la ECEBOL (Empresa Pública de Cementos de Bolivia), 40.5 millones y hay una oportunidad muy interesante de exportar cemento a Brasil, Brasil está trayendo de ultramar cemento cuando nosotros podemos ya empezar con la otra planta de cemento, porque hay una capacidad instalada en el país de cemento muy grande hay un exceso de capacidad; entonces, deberíamos aprovechar esos nichos.

El BOA también está con utilidades, la ABE (Agencia Boliviana Espacial) 46,7, hay algunas como ASP-B (Administración de Servicios Portuarios Bolivia) 9,6 millones, DAP 11,3 millones que son dependientes del Ministerio de Economía, ninguna de las empresas que está con el Ministerio de Economía tiene pérdidas, todas están generando ganancias. Consideramos que, si hay alguna empresa, eso también lo ha dicho el Presidente Luis Arce, si hay alguna empresa que sus gastos corrientes, su costo operativo supera el precio unitario, pues tiene que cerrarse, se ha hecho con algunas, se han cerrado; esa empresa del Turismo se ha cerrado porque ya no daba, pero si una empresa con un criterio financiero puede salir adelante hay que hacer el esfuerzo para que recupere y muchas de ellas han recuperado desde el 2021 a la fecha.

Continuando con algunas preguntas que se hacían en relación al extractivismo que se está dando en ciertos sectores de la economía, Bolivia desde sus inicios fue un país Minero y va a seguir siendo, Bolivia es un país que está ligado a la minería inexorablemente, pero hay que buscar las maneras en las cuales la producción de minerales sea la más eficiente y amigable con el medio ambiente de seguro que hay que hacerlo, pero no podemos negar que la minería es parte, el Senador Hilarión Mamani es cooperativista viene de un sector minero, decirle de la noche a la mañana ya no hay actividad minera, eso es un extremo, tal vez se pueda seguir con esos métodos de producción, hay que buscar el punto medio por el cual actividades como la minería, hidrocarburos y la parte agropecuaria puedan ser compatibles con mantenimiento del medio ambiente, si vamos a cuidar solo el medio ambiente la economía no va salir adelante tiene que vivir de actividades productivas y Bolivia obviamente no tiene un grado de industrialización alto como una economía europea, una asiática, por lo tanto, tiene que seguir en base a sus recursos naturales explotándolos pero



de una manera amigable con el medio ambiente, de eso estamos totalmente claros, deberíamos quién sabe en ese sentido, hacer los esfuerzos de mirar tecnologías más limpias.

El sector minero tiene el 4.8, pero es sobre una base que son los ingresos brutos, no es 4.8 de las utilidades, es de los ingresos brutos, o sea, no se está tomando en cuenta sus costos, es solo los ingresos brutos, si sus costos suben o bajan ellos tienen que seguir pagando 4.8 de los ingresos brutos que generan y podemos llegar a ser una equivalencia de un 25% en utilidades, solo que ellos al sistema tributario lo consideran engorroso y una manera práctica de tributar es de esta forma 4.8, pero de ninguna manera puede quedarse sin tributar, deben hacerlo, eso se debe tratar en la Asamblea. En relación a los juicios de valor que se han hecho, que nosotros habíamos generado mentiras en el anterior tratamiento del Presupuesto Reformulado, nosotros siempre hemos dado una explicación de cómo funcionaban los artículos, pero se han salido los artículos 7, 8 y 9, obviamente eso ha retrasado que las entidades territoriales tengan los presupuestos.

En el artículo 5 sobre equipamiento, infraestructura que señalaba la Senadora Santa María, lo que queremos establecer es lo siguiente, primero, en la Ley la reprobación de saldos acumulados anuales, ya está la posibilidad de que las entidades puedan hacer gastos en infraestructura, equipamiento, salud ya está, si este artículo ahorita no lo aprueban, pueden seguir haciéndolo, lo que el artículo incorpora es que hay una priorización para gasto en prevención de salud, eso es lo que está incorporando el artículo dice: "cumplido lo establecido en el párrafo precedente en caso de existir saldos anuales acumulados de los recursos en la cuenta de Salud Universal Gratuita serán reprogramados para las atenciones de salud en la siguiente gestión o podrán ser utilizados para las siguientes prioridades" y ahí viene la inclusión, "para actividades de prevención de enfermedades", salvo que nuestro sistema de salud no está priorizando la prevención de enfermedades.

Cuánto gasto público en salud se podría evitar si hubiera una priorización de gasto en prevención para el tema de diabetes o el cáncer uterino, u otras enfermedades si solamente se hiciera prevención, ese gasto entonces, es una asignación de recursos que la política fiscal quiere incorporar para que se priorice el gasto en prevención de enfermedades más que en infraestructura y justamente en los otros que estaba criticando la Senadora Santa María que tal vez son necesarios, pero también más importante que esos creemos que es el gasto en prevención de enfermedades.

El Senador Jorge Zamora preguntaba, cuánto es el endeudamiento externo, el endeudamiento externo en este momento está cerca de los doce mil trescientos millones de dólares, eso llega a ser el 29,8% del producto interno bruto, se dice que nos estamos prestando de la Gestora, el mecanismo de oferta de títulos públicos es una oferta abierta y libre, donde las mismas AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) que eran privadas según el rendimiento que otorgaba nuestros títulos nos compraban nuestros papeles y si eso otorga rentabilidad a las inversiones que hacía las AFP o hace la Gestora, pues ellos en su Comité de Inversión ven si les conviene comprar títulos públicos en ningún caso es préstamo, porque sería un contrato de préstamo, estos son títulos, valores que los ofrecemos los días miércoles en subasta y si los rendimientos son interesantes para la Gestora pues los compra, si no la oferta no es adjudicada y ahí termina la historia.

No hay ninguna presión a la Gestora para que nos compre los títulos, más bien hay que informar a esta Asamblea que entre los meses de febrero, marzo y abril previo al funcionamiento de la Gestora las AFP no han comprado títulos al Tesoro, pero extrañamente, una de las AFP sí puso plata en una Cuenta Corriente del Banco Fácil, ¿qué es eso? ese es un comportamiento muy extraño que tuvo una de las AFP, poner recursos en un Banco que estaba con bastantes problemas y anular o no comprar los bonos o los títulos del Tesoro, sugerente y extraño, pero así se comportaron las AFP en su momento está registrado.

Hemos contestado creo al Senador Javier Martínez, en términos de por qué es importante los 275 millones y también nosotros podríamos decir, aquí podemos dar la participación, me permiten tengo aquí un cuadrito donde nos muestra quiénes son los accionistas del Banco Unión en los porcentajes, el Banco Unión es el 98.54% accionista, hay otro señor con un documento de identidad que es de Santa Cruz de nacionalidad boliviana que tiene el uno 1,26%, otro tiene el 0,1% que es el Banco Nacional de Bolivia, Seguros y Reaseguros Personales UNIVida 0,3% y así hay otras personas naturales, pero que en ningún caso, estos



años han recibido dividendos porque la decisión del accionista mayoritario que es el Tesoro, ha sido siempre reinvertir en el negocio para que el Banco crezca y ahora es el primer Banco del país, es uno de los orgullos del modelo económico social comunitario productivo que le ha permitido una bancarización también al sistema financiero, muchas personas piden que el Banco Unión esté en su localidad, es un clamor del pueblo que siempre haya una sucursal del Banco Unión. Que yo sepa nunca gente del pueblo va a un Banco privado a decir, "pongan una sucursal del Banco", por ahí no le escuchan, o no le escucha, no se acercan, no hay esa confianza. Pero como el Banco Unión es público, estatal hay esa confianza de pedirle que el Estado esté presente en forma de sucursales o entidades de puntos de atención financiera.

En relación al comentario del transporte aéreo, hay que ser claros que en ningún caso el Gobierno Nacional ha establecido que uno de los operadores aéreos no le pague los alquileres a un operador de leasing aduana nunca ha generado eso, entonces las empresas privadas tienen la libertad de constituir una empresa aérea, BOA nunca ha generado un espacio para perjudicar ninguna empresa aérea privada, esos son políticas comerciales, -pero déjenme explicar, yo he escuchado cuando ustedes han hablado-, yo estoy explicando que en ningún caso el operador que ha dejado de funcionar en el sistema de transporte aéreo nacional ha sido causado por BoA, BoA tiene sus propias operaciones, en ningún caso debería de haberle tal vez pagado los alquileres al que le fletaba, porque este negocio de los aviones es un negocio de leasing y alquiler de aviones, y si tú no cumples con tus contratos, pues te los quitan, así de sencillo, así funciona esta industria.

Bueno, eso debería haber un comité de regulación si hay un esquema de anti competencia, un Damping, pero esa es una hipótesis, no es una prueba. Entonces queda claro que la libertad que alguien forme una empresa aérea y establezca en el mercado nacional, está bien, no está prohibido, poner una empresa, si alguien los desea hacer que lo haga y demuestre que es mejor que BoA así de sencillo. En nuestro caso, somos claros al establecer que el Gobierno Nacional con la compra de esta flota va a tratar de ir paleando esta ausencia que ha dejado este operador, este otro operador, pero hay otros que siguen funcionando en el mercado, por ejemplo, ECOJET sigue trabajando y entiendo que nosotros no le estamos generando ningún problema a ECOJET, en todo caso, esta empresa busca tal vez su nicho de mercado de forma dinámica. Creo que ya le había contestado al Senador Rojas, pero en relación a la corte de capital por qué es importante, es importante porque si es aporte del Tesoro, el Tesoro necesita un permiso para usar un boliviano en lo que tenga que utilizarlo vía presupuesto y eso es la Ley del Presupuesto.

Se preguntaba por qué es necesario la constitución de sociedades para importar hidrocarburos, como también es la utilización de recursos del Presupuesto se hace necesario ver la posibilidad que YPFB pueda tener asociación directa con proveedores directos de gasolina y diésel, hoy se lo tiene que hacer siempre con Traydes, con muchas empresas que son intermediarias que transportan y tienen la logística del transporte de diésel y gasolina, cuando uno podría, quién sabe, hacer algún convenio con el que produce directamente y que te lo ponga en el puerto de Arica, evitando así pagar premios de intermediarios, esa es la razón por la que queremos contar con un artículo que le permita a YPFB hacer convenios de constitución con sociedades para importar hidrocarburos. Entonces, la naturaleza de nuestro Presupuesto es seguir creciendo, estabilidad de precios, nuestras empresas públicas que vayan aportando como lo han hecho con el Bono Juancito Pinto, todas nuestras empresas han aportado, si todas estuvieran mal no podrían aportar.

Este es un beneficio que va en favor de los más humildes, del pueblo boliviano y es nuestro modelo de redistribución del ingreso y reducción de la pobreza. Gracias, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Ministro, por favor responda a la Senadora Moyoviri.

Ministro de Economía y Finanzas: Disculpe Senadora. Lo que ocurre en la asignación de presupuesto, si todo el presupuesto que se da a las (no audible), es solamente para saneamiento de pueblos indígenas, no va asignado solamente a un ítem, está asignado a salud, educación, porque los (no audible) no solamente es un tratamiento de saneamiento de tierras o de los pueblos indígenas, hay asignación para salud, educación y saneamiento. Entonces es una asignación, la propia Gobernación es la que organiza y manda su presupuesto y aquí se ratifica, nosotros no decimos cuánto es para salud, cuánto es para



educación, cuánto es para saneamiento, esto lo determina la propia (no audible), nosotros como Gobierno Nacional no podemos decir ponga más plata aquí o más plata allá.

Porque ellos tienen que justificar de dónde sale el número, si no va a ser justificado hasta donde llegan sus recursos es donde se le asigna el presupuesto, porque no puede presentar algo que no esté justificado por su Consejo, su Consejo es el que le aprueba, nosotros tenemos que garantizar que esté eso fundamentado y bien calculado. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Gracias, Ministro. Vamos a solicitar a la Senadora Rasguido que acompañe al Ministro abandonar la Sala. Vamos a continuar con el tratamiento del Proyecto de Ley N° 030/24.

Senadoras y senadores, en consideración el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Gracias, Presidenta. Estas formas de escapismo siempre me resultan a mí muy incómodos, qué les ha dicho el Senador Paz, Goliat, bueno, yo le añado algo más, son escapistas, ahora son magos hacen aparecer plata donde no hay plata, no son capaces de explicarnos cómo lo hacen y desaparecen cuando uno le quiere preguntar, a mí no me respondió de dónde va a sacar dólares, es una preocupación de los bolivianos Presidenta, no hay dólares aquí vamos si quieren todos podemos ir al Banco Central a pedir dólares, nadie nos va a dar, no hay dólares les han recortado a los bancos a 500 millones, meses nada, están recortados los bancos, no tienen para darte si uno hace una transferencia de otro país a Bolivia no tiene el Banco para entregarte en dólares y esa es la responsabilidad de este señor explicar y se va. No está bien eso Presidenta, eso no está bien, a mí me parece realmente complicado.

El Ministro ha hablado de una capitalización del Banco Unión, pero esa capitalización para mí es sin sentido, es decir el Banco Unión es el único Banco en el sistema financiero, dice como gran cosa, es el número uno, obvio porque tiene los recursos la plata de los bolivianos a disposición, los demás bancos cómo se capitalizan, los demás bancos cómo hacen, es muy complicado lo que está pasando; los demás bancos ni siquiera están pudiendo alcanzar a tener dólares para cubrir sus compromisos con otros países, con la Banca Internacional no se puede, me parece realmente muy tirado de los pelos lo que viene a hacer aquí el Ministro, me parece realmente absurdo. Habla de pasajes y viáticos para científicos por favor, esto ya es el colmo Presidenta, es que somos muy estúpidos aquí, nos ve la cara de estúpidos, a científicos les vamos a pagar pasajes y viáticos, sabe cuánto ganan los de la Central Obrera 35.000 bolivianos en comisión, 52 mil bolivianos en comisión y el Estado no tiene para pagar un Consultor, para pagar pasajes y viáticos, por favor, con quién creen que están tratando, con quién cree que trata el Ministro, Presidenta.

Me parece una falta de respeto tremenda con este Senado Nacional, ¡Tremenda! es mucha mentira, mucho descaro, discúlpenme la demencia, ya es el colmo esto, tenemos gente que trabaja en la NASA (sigla en Inglés, Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), bolivianos que trabajan en la NASA, gente que trabaja en Facebook, gente que trabaja en Google, tenemos científicos de primer nivel aquí en Bolivia y nos viene a decir que hay que pagarle el pasaje y el viático para que nuestros científicos quieran colaborar, acaso no hemos aprobado en su reformulado centros de investigación científica, no pagamos en las universidades centros de investigación científica, qué hace la gente en los ministerios, es que a mí me parece realmente una falta de respeto, que diga nomás que es para el clientelismo, que diga que es para comprar gente, para comprar votos, aquí le han reclamado por desarticular las organizaciones sociales, que asuma su responsabilidad, que diga la verdad, es para que yo traiga a quién yo quiera, pagar la plata cuanto yo quiera y seguir controlando centralistamente las cosas, que diga la verdad, es un mentiroso más de un Gobierno de mentirosos que se van a ir.

El Senador Félix Ajpi dice, ustedes den una propuesta, Senador lea pues las competencias, así viene aquí a pasar papelón, lea las competencias, competencias privativas del Estado Central del Ejecutivo presentar el Presupuesto General, más de 300 técnicos hay armando el Presupuesto y quiere que la Oposición venga a presentarle uno, por favor, por favor lea las competencias, es que a mí me parece ya absurdo dice nuestra



clase se va a quedar, qué clase, no sea racista, de qué está hablando, qué tipo de Estado está promoviendo, un Estado separatista con clases distinguida por colores, dónde estamos, dónde vivimos, yo no le acepto eso, qué clase, yo soy igual de boliviana que usted, sangre indígena corre por mis venas también, mi bisabuela era campesina, mis abuelos son de Araní, yo no le permito estas cosas, es mucho atrevimiento el suyo, mucho atrevimiento el suyo.

Habla el Ministro que estamos con balance comercial adecuado, tenemos un déficit de comercial de 177 millones, menos dos mil quinientos millones de dólares en exportación este año, solo el 2023 menos dos mil quinientos millones de dólares en exportaciones, ¿en qué Bolivia vive el Ministro? yo no sé dónde vivirá él, pero en la Bolivia en la que yo vivo y en la que ustedes viven con seguridad no es el Estado en la situación en la que él esta. Nos habla de la aeronáutica, mucho descaro decir que el Estado no hace nada para perjudicar a otras aerolíneas, monopolios ha generado el Estado, monopolios, no sabe por qué ECOJET no hace ruta vía central, porque no le permite el Estado, no le da las licencias, no le deja hacer, el Gobierno le niega; sabe por qué AMAZONAS ha quebrado, porque no ha podido pagar su Leasing, porque el Gobierno no le permitió tener rutas que compitan con BoA y ahora el mentiroso viene y nos dice, cualquiera puede trabajar, ECOJET se maneja bien, ¡Por favor!, si están quebrando empresas a propósito para que no compitan. El mentiroso nos dice que ha habido sobre producción de trigo, que estamos bien en harina, miren la noticia en Los Tiempos de ANAPO el 40% de la producción de trigo se perdió por humedad y enfermedades; oiga qué soberanía alimentaria, no pues, por lo menos que lea, que Googlee por favor, deben estar sus técnicos atrás, por favor chicos Googleenselo les ruego, Googléenle al Ministro antes de que venga a mentir aquí y haga el papelón mintiendo, para que no peque de tan mentiroso, yo les voy a mandar una carta mañana le voy a enseñar cómo tiene que entrar al Google, le voy a enseñar cómo tiene que poner las cosas para no mentir tan descaradamente.

Es que a mí me parece mucha sinvergüenza y el tema de fondo es que no se resuelve, es un Estado de corruptos para corruptos que se hacen con la plata de los bolivianos y los bolivianos de a pie qué, quiere que aprobemos un presupuesto donde le permitimos a YPFB generar empresas que van a importar diésel, saben qué han hecho esa punta de delincuentes, han creado una empresa en Paraguay que ha comprado diésel barato y le ha vendido caro al Estado, le han robado plata a la gente los corruptos y cuando hemos denunciado; ¡Ah!, presente prueba documentada, hemos presentado una prueba documentada; ¡Ah! especifique los nombres, tienen un pasanaku de carguitos en YPFB, el Director de YPFB transmisión es el Vicepresidente de YPFB Andina y así se van haciendo el pasanaku y no hay quien los fiscalice y terminan haciendo el negociado de sus vidas porque crean estas empresitas que so pretexto de importación de hidrocarburos está haciendo ricos a los corruptos del Gobierno, a los corruptos del Gobierno porque esos son corruptos nomás.

Y este sinvergüenza nos dice que va a trabajar en soberanía alimentaria, ¿cuál?, en Sipe Sipe casi me lincha ese bruto Alcalde que tienen, saben por qué, porque él iba a decir dónde están mis pozos, hemos aprobado en el Senado Nacional, dónde están mis pozos, aquí hemos aprobado sí o no, hemos aprobado crédito para que pongan pozos, yo he ido a pedir que declare emergencia para que pongamos esos pozos, porque si Sipe Sipe no produce, si la región no produce, el valle bajo no produce, Cochabamba no come, pero el brutazo del Alcalde insiste en que tiene su propio senadores, dice que tiene sus propios diputados y salen las diputadas del MAS a defender a tremendo violento sin resolver la crisis alimenticia, menos 224 millones al Ministerio de Medio Ambiente que encima tiene solamente 40% de ejecución presupuestaria.

Cuando este país se ha quemado entero, entero se quemó Presidenta, diez millones de animales calcinados, hemos respirado humo en todo el país y menos 224 millones cuando no hay un plan hídrico en Bolivia, ¡Cómo así!, ¡Dónde nos quieren hacer vivir!, ¡A qué infierno nos quieren meter!, no podemos aprobar esto Presidenta, discúlpeme yo no voy a aprobar, me rehúso por principio, por principio básico, yo no voy a ser cómplice de esta catástrofe para el Estado boliviano, menos cuando ese incapaz, mentiroso no me puede decir por qué no hay dólares, menos cuando no me puede decir por qué siguen presentando presupuestos deficitarios, menos cuando miente y dice que nos alcanza con el PIB, no le respondió a la Senadora Requena, utilicemos pues otros parámetros para medir, no lo hacen porque no pueden, se acabó el maquillaje



Presidenta, discúlpeme la demencia no es con Usted, es que a mí me frustra demasiado esta situación y me da mucha pena por la gente, mucha pena.

He estado en El Alto hace unos días, hemos hecho una actividad navideña, mujeres de 75 años contándome que tienen que salir a vender a las seis de la mañana y que no hay venta todo el día, cómo puede ser una mujer de 75 años saliendo a vender, está bien es toda la vida, pero sabe Senadora Paula Paxi, toda la vida no hemos tenido 15 mil millones de dólares en reservas, toda la vida no hemos tenido un auge económico sin precedente, toda la vida no nos hemos podido dar el lujo de desperdiciar plata haciendo canchita de fútbol en cada pueblo. Aquí no hay industrialización que valga, no se mientan, estamos mal, estamos en crisis y este Estado se hunde, discúlpeme se van a ir, se van a ir porque fregaron el país, se van a ir porque se robaron la plata, se van a ir porque son corruptos, y el país va a tener mejores rumbos, pero un país endeudado, un país quebrado y un país en crisis es el que le están dejando a Bolivia.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Gracias, Presidenta. Perdón Senadora, no te puedes molestar con el Ministro, cuando estas torcido, eres torcido nomás, entonces no te puedes molestar, no te enojas Senadora Andrea Barrientos, lo que hay que hacer es ganar, hay que ganar el 2025, se van a ir porque otros van a ganar, eso que dijo el Senador Ajpi casi sonó racial, si no fuera que fue racista creo en su expresión, parece que esa no es la condición del por qué se peleó una Constitución el 2009, la Constitución supuestamente era para integrarnos, ¿no es cierto?, para que las diferencias se volvieran factores de unidad, miren la Constitución del 2009 dice: "la Nación boliviana se conforma por bolivianos bolivianas, pueblos indígenas originarios", pone ya especificaciones, divide, unos son bolivianos, bolivianas, otros son pueblos originarios, son indígenas campesinos, pone divisiones, subdivisiones.

La primera Constitución que tuvimos en Bolivia en 1826 artículo primero ¿saben lo que dice?, "la Nación Boliviana es la reunión de todos los bolivianos" y punto, no dice más, la Nación Boliviana es la reunión de todos los bolivianos, todo aquel que se considera boliviano es parte de la Nación Boliviana, de ahí tú puedes ser de algún origen, puedes venir de una matriz, pero no pone la subdivisiones como primera instancia, es por eso que esta Constitución no está resolviendo problemas a la gente, lo intentó, pero viene un Ministro como este, que no hay que enojarse porque él ya está torcido, y resulta que nos explica la panacea de por qué hay que hacer una empresa farmacéutica cuando el representante de Pando le está pidiendo plata y se van a tirar 500 millones en una empresa farmacéutica, que dice que hay que hacer, pues defendernos de las posibilidades de que falte productos farmacéuticos en el mundo, eso suena bien.

El problema es que el mundo comercializa los productos farmacéuticos y hay patentes que no puedes hacer tú porque ya son patentes registradas, o sea, tú no le puedes robar la aspirina a los alemanes es algo que está patentizado en Alemania, entonces, hay ciertos productos básicos que esta empresa quiere desarrollar que ya están patentizados, van a tener que pedirle permiso a alguna empresa internacional y después le vas a comprar la materia prima como hace la inmensa mayoría de las empresas farmacéuticas en Bolivia y en el mundo a China, a la India y alguno que otro, porque no tienes la capacidad y no tienes las patentes; compañeros no se dejen engañar, el grave problema que tiene y a diferencia de algún Senador que hizo una expresión, en mí interpretación racista, es que las bases del masismo, -perdón y el respeto- se sienten engañadas porque en sus pueblos cada vez se van más a las ciudades, no están produciendo en sus zonas rurales, y de repente bien, -quiero aclarar porque creo que hubo malentendido antes- cuando yo he hablado de las mafias no me refería a los Interculturales válidos, a los reales, sino a los que se ocultan por debajo de los Interculturales y hacen tráfico de tierra, no llegan ni al grado de colonizadores en la buena forma que se entendía en el pasado, en la expansión de la producción, son traficantes de tierra, compran tierra.

El propio expresidente Evo Morales dijo, cómo el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) puede lotear terrenos, en Tarija lo dijo delante mío, el INRA hace titulaciones por 300 metros y lo dijo Evo Morales al vivo y grabado, yo no tengo porqué mentir sobre eso, se llama lotear, el INRA lotea este y el del pasado lotea; ino, no, no! son Interculturales no les ofendas, esos Interculturales no pueden ser buenos, no pueden ser buenos bolivianos los que trafican con la tierra, saquen la palabra "Intercultural" denle el respeto que

merece, pero a esas mafias no se las puede dejar pasar así como así y una expresión racista entiendo yo del Senador que ha ofendido a la Senadora Barrientos, a mí no, porque estoy acostumbrado desde chico he visto gente como este, discursadores de primera y los conozco porque estuvieron en todos los partidos posibles, después hablan y señalan a los demás, pero vos también has estado, así muy bien, pero con qué moral y ética vienen a hablar, o sea, por lo menos asumí tu posición con dignidad.

Presidenta, el Estado Central es como ese padre farreador, sale a la calle se va a echar el 88% del presupuesto se lo va a farrear, a la madre y a los hijos, o sea, a Bolivia a sus nueve departamentos le va a entregar el 12 o 13%, dependiendo como viene el reajustado en los siguientes meses. O sea, el papá sale a la calle, un puntazo voy y me gasto el 88%, le dejo 12% a los departamentos y donde están universidades, gobernaciones y alcaldías, eso le dejo a Bolivia, y saben qué después dice voy a pagar esto que me voy a farrear porque me voy a endeudar sobre este monto 40%, voy a buscar que me lo paguen con créditos, voy a buscarle al vecino ya pues préstame después te pago las cervezas, me encanta la chupa, me encanta chupar la sangre y la plata del pueblo boliviano, después te pago PIB, después te pago CAF (Corporación Andina de Fomento), claro, en el PIB, en el CAF en todas esas instituciones esos señores reciben miles y miles de dólares al mes, registran dos, cuatro cosas después ellos tienen unas jubilaciones riquísimas y si a Bolivia le va bien o le va mal medianamente se pone o se preocupan, pero el año pasado, perdón, -cuando le pregunté al Ministro, y no me respondió- cuánto ha conseguido en bonos soberanos los últimos cuatro años, dijeron que iban a conseguir siete mil millones, y sabe qué me respondió, reprogramamos ochocientos veinticinco millones, no consiguieron los siete mil, vino una empresa de esas que trafican bonos soberanos en el mundo y le dijo, te voy a reprogramar 825 millones, pero te voy a subir la tasa de interés.

¿Quién paga la tasa de interés? nosotros, el pueblo de Bolivia, no lo paga el caballero torcido, nosotros pagamos, Bolivia paga esas deudas, no son estos caballeros, por eso yo creo que hay que declararle la guerra al Estado centralista, prefiero toparme con mi Gobernador o Alcalde con los recursos, por eso hemos hecho la propuesta cincuenta a cincuenta, porque muy torcidamente el Ministro me dice, sí, el Senador Paz dice que de los siete mil millones de dólares que tenemos de presupuesto para el próximo año, evidentemente 55% se va a ir en Maestros, Salud, Educación, Fuerzas Armadas, Policía, ¡Ah! pero el Senador Paz, y le tira una demagogia y dice, le quiere quitar la plata a las gobernaciones, alcaldías y universidades, yo no quiero quitar a nadie, désela, no se la quede usted, désela a ellos, vuelvan ustedes a Potosí, Tarija, vuelvan a Santa Cruz, a Pando, a Beni con tres mil ciento cincuenta millones de dólares para repartir con las regiones y no para la burocracia estatal, sino para reactivar nuestras economías locales, cada año, saben ustedes y alguien había dicho, tiene que haber una fila para perseguirlo a este caballero y a los otros ministros en Planificación aquí en La Paz, porque los presupuestos no alcanzan para las regiones y tienen que venir y ellos saben porque la forma de chantajearle políticamente es, venía a buscarme a mi Ministerio que yo te voy a dar una contraparte, pero ven, suplicame, ven a pedirme y si me pides, pones la señal, la bandera o algún gesto más, por ahí voy y te doy recursos.

Yo no pude hacer una Planta de Tratamiento y la tuvimos que hacer con recursos propios en Tarija porque había un Viceministro que me pedía una firma, una firma me pedía, firma aquí, yo le dije antes de firmar para ustedes, prefiero morir de pie en mi pueblo y la vamos a hacer nosotros la Planta, y la hicimos la primera Planta de Tratamiento de la historia de la ciudad de Tarija, sin ayuda del Gobierno Central. Nos pusieron veinte mil trabas para conseguir financiamiento exterior, porque querían doblarme el brazo, firma aquí, se parte de, como le ocurre a miles y miles de ciudadanos hoy día que para pedir trabajo en el Estado tiene que ir a alguna Organización del pacto de unidad a buscar la firma, lo saben ustedes, compañero no importa si eres Ingeniero, no importa si eres Doctor de mérito, si no firma el de la Central Obrera, si no firma de una Organización o de la otra no vas a tener la pega; lo saben ustedes, el pueblo lo sabe, por eso es el principio de su derrota, porque no están obrando de buena fe, no están obrando de buena fe, nosotros somos lo peor del mundo de acuerdo, pero ustedes gobiernan y quien los va a derrotar no va a ser de este lado, va ser el pueblo, es la gente que los va a derrotar.

A nosotros nos podrán insultar y decir lo que quieran, cuando quieran y donde quieran, pero es la gente la que los va a derrotar, es la gente la que asume porque sufre todos los días un sistema judicial corrupto, un sistema de Policía, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Salud, Educación, todo es coima, todo es amollando,



todo es un servicio corrompible, ¡oiga! lo siente el pueblo, ya no lo sienten los ricos, los ricos siempre tienen para pagar justicia, los políticos amigos del Gobierno de turno siempre tendrán la alianza, nosotros seremos correteados no nos importa, como decimos en Tarija, estamos a mitad del río a la banda o al infierno, no nos importa, ya no importa, ya no me importa, ya te pegan tanto, te dan tan duro que ya no te importa que te pegue más, y eso le está pasando al país cuando ve sus reservas forestales quemadas, eso le pasa al boliviano cuando ve que alguien mueve tres mil millones de dólares y paguen 60 millones, nos ha dicho ahora el Ministro nos lo dijo aquí. El impuesto es sobre el grueso de lo que mueven a fin de año, no solo las utilidades; resulta que mueven tres mil millones de dólares y los impuestos son ¿sesenta y dos millones?, no le salió bien los números, algo está mal con lo que ha dicho el señor, pero ocurre esto donde vayas, donde vayas.

Senadora Presidenta a través suyo, 60% va a ser para el gasto corriente, acuérdense, 16% va a ser para inversión, pero van a ser para sus empresas chutas y 24% básicamente va a ser para pagar deuda externa, casi el 25% del país va a pagar deuda externa, un cuarto de lo que estamos moviendo del 100%, 25% es para pagar deuda, 16% va a ser para estas inversiones inentendibles, en vez de entregar esos recursos a emprendedores, lo que sí puedo reconocer es que el Ministro ya ha generado la pequeña apertura, necesitamos un manejo diferente de nuestras empresas y tiene que entrar recursos y conocimiento externo del Estado, lo ha dicho él porque no nos está yendo bien, pero claro también dijo algo increíble, dijo las empresas que no funcionan bien en Bolivia las cerramos, ¿oye era tu plata o era la plata de los bolivianos?, porque si era tu plata y has perdido plata, está bien ha sido tu mala inversión, pero que venga el Ministro y diga lo que no funciona lo cerramos, oiga, quién te dijo que invirtieras cosas que no te corresponde invertir, déjale al privado, ayúdalo, dale oportunidades, fináncialo, pero que sea el privado que corra el riesgo, quién eres tú para estar corriendo riesgo.

Lo de Amazonas, y no por defender la empresa privada, eso sí que es una mentira gigantesca y a mí me consta, nosotros viajamos a Salta para hacer la conexión Tarija - Salta, porque los argentinos tenían que salir desde Buenos Aires, o sea, toda la Argentina se tenía que ir a Buenos Aires y de Buenos Aires tenían que subir hacia Europa, hacia Estados Unidos o algún otro país, viendo esa situación fuimos a Salta a negociar ya sea para BoA o ya sea para Amazonas, BOA no se metió, se metió Amazonas y empezó a generar una rentabilidad, porque claro iban los vuelos a Salta y de repente volvían todos los gauchos que no querían bajar hasta Buenos Aires, se venían a Salta frontera con Bolivia de ahí entraban a Tarija y de Tarija saltaban hacia Santa Cruz, Santa Cruz destino el mundo, qué hizo BoA, le tiró los precios abajo cuando le dimos la primera oportunidad a BoA de que haga esa ruta, tiró los precios abajo, y saben qué hace un Estado cuando quiere defender a su turismo, qué hizo Salta, el Gobernador de Salta le dijo a la empresa cuánto es tu deuda aquí en Salta, trescientos y pico mil dólares del Jet Fuel (combustible de avión), yo te lo pago no te vayas porque los salteños y los argentinos entendemos que, entre mayor conexión aérea tenemos en el país más recursos para negocios, comercios, turismo, lo que sea van a entrar en la Patria y no pudieron, a mí me consta, yo he sido testigo de eso, y ¿saben lo que dijo el Ministro?, el título del Goliat que hablábamos que va a caer ante David el pueblo, el Ministro dijo, vamos a armar un comité anti competencias, claro porque son los patrones, ellos generan la planificación, son empresarios, son inversionistas, reguladores, benefactores, promotores, son banqueros; ¿acaso el Banco de Unión no tiene privados?, desde cuándo Bolivia le va a dar plata a privados, aunque no ganen utilidades cuándo nosotros hemos dado plata a privados, en este caso yo he sido testigo.

Presidenta, quiero cerrar diciendo una cosa, aquellos que crean en sus regiones y en sus emprendedores le tenemos que declarar la guerra al Estado centralista manejado por diez tipos, son diez tipos nada más, ustedes creen que este es un proceso de construcción de los movimientos sociales, mentira, aquí hay diez tipos poderosos deciden todo sobre la Patria, todo, manejan siete mil millones de dólares en gasto corriente para todo el país, deciden dónde va un ítem, dónde ponen y sacan a uno, lo saben ustedes, si ustedes quieren darle desarrollo a sus regiones ayúdenlos no por un tema ideológico político, hay que declarar la guerra al Estado centralista, hay que declarar la guerra al Estado improvisado, hay que declarar la guerra al Estado campamento que va de Departamento en Departamento succionando lo que tiene cada lugar y hay que acabar con el secuestro de este Estado por un partido político. Como les dije la anterior vez no se enojen, se van a ir el 25 ya es hora de respirar, tranquilizarse, bajar un poco el ritmo, ver el país, volver a



viajar, retomar las raíces, sentir la Pachamama como antes lloraban, cuando discursaban, es momento de ese trance que necesitan recuperar el sentimiento, han perdido la Ajayu con el pueblo, tranquilícense, se los digo en buena forma sin gritar, pero despacito y con gustito para que sepan que el 2025 se van a ir de a poquito. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidenta; solamente un comentario y una puntualización técnica sobre el Presupuesto, el Senador Ajpi no midió sus palabras, yo creo que más allá de quién volverá o no volverá, no sé, lo más importante es comprender como bolivianos nadie es mejor ni peor que otro boliviano, no tenemos que tener diferencias de color de piel, de raza, de origen, eso nos está lastimando, nos está separando, somos diferentes, pero tenemos que ser complementarios; campo y ciudad se necesitan, mujeres y hombres nos necesitamos, no decimos ¡Vivan las mujeres! o ¡Vivan los machistas! somos complementarios, yo creo que si hay alguna variable que nos divide como seres humanos, es si eres un ser de bien o no, creo que es la única variable entonces, se debería considerar por lo menos en espacios políticos el tema del bien común, quién se preocupa más por, creo que eso es lo más importante. Solamente ese comentario.

Bueno, entrando al Presupuesto en este análisis en grande, quisiera invitarles a que revisen la página 17, en la página 17 del libro que nos pasaron, me preocupa de sobremanera que menciona que los trescientos cuarenta mil trescientos diecisiete millones, voy a redondear de bolivianos, les comento que, a los Órganos del Estado Plurinacional, o sea, Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral se está yendo el 47% casi la mitad del Presupuesto se está yendo a los Órganos, pero qué bien sería que vaya al Judicial en su mayor cantidad, de este 47% que son 162.348 millones de bolivianos, el 98.9% se va al Órgano Ejecutivo, nuevamente lo mismo que analizábamos, ¿recuerdan? en el Presupuesto Reformulado página 17, entonces, realmente es un Presupuesto totalmente centralista, a las instituciones del Control y Defensa del Estado -no voy a entrar uno por uno redondeando- el 0.12% va a estas instituciones, a las instituciones públicas de centralizadas, tanto centrales, departamentales, como municipales va el 12.4% y deberíamos alegrarnos, no decir, bueno por lo menos no solamente es PAPELBOL y todo lo que el Ministro defiende y dice, también hay instancias en los municipios y departamentos que están luchando.

Pues no colegas, el 99% de estos 42 mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones de bolivianos, el 99.1% se van a las instituciones descentralizadas del Nivel Central, ni siquiera el 1% se va a las instituciones descentralizadas, departamentales y municipales. Vámonos a las universidades públicas, las universidades públicas de estos trescientos cuarenta mil trescientos diecisiete millones de bolivianos, solamente reciben o van a recibir el 1.9% y a diferencia de las empresas públicas las que mencionaba también las nacionales, etc. el 24% del Presupuesto reciben las empresas públicas, la cuarta parte del Presupuesto van a algún, no digo que todas sean un fracaso, creo que en Oruro una vez demostraron que hay una empresa, pero la mayoría son deficitarias, la mayoría no están aportando, nosotros lo vemos con el tema de Litio, ojalá ahora con la Planta Industrializadora vamos a hacer un control de funciones, pero imagínense 24% del Presupuesto se van a estas empresas públicas. Colegas a diferencia de la administración territorial que son los gobiernos autónomos departamentales, regionales y municipales que recibe el 8.6% del Presupuesto, o sea, estamos peor porque recordemos que gestiones pasadas hace dos años era el 15%, el año pasado ha sido el 13%, ahora es el 8.6% que van a los gobiernos autónomos, departamentales, regionales y municipales, si tienen alguna duda simplemente regla de tres, ustedes ponen los trescientos cuarenta mil trescientos diecisiete millones de bolivianos es igual al cien por cien, y esto lo ponen ahí abajito que son los 29 mil quinientos trece millones y tantos es igual a X, representa el 8.6% del Presupuesto General de la Nación.

Ahora, a la pregunta de la Senadora Moyoviri que no supo responder el Ministro y dijo, es que aquí, es que ellos no fundamentan, que no sé qué. Pero no era la idea de ponernos en igualdades de condiciones, no era la idea, es un avance cualitativo terrible, el tema de la inclusión, de los saberes de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos que no son ni bien incluidos, el tema justicia comunitaria, salud intercultural, educación intercultural bilingüe, cuánto hemos avanzado colegas, pero bueno, ¿saben cuánto reciben los Gobiernos Autónomos Campesinos? de los 340 mil trescientos diecisiete millones de bolivianos, 75 millones



de bolivianos representa el 0.02% del Presupuesto, ¿así pretendemos que se vaya a avanzar?, ¿así pretendemos esa igualdad soñada?

Por lo tanto, yo quiero por favor hacerles notar esto colegas en la página 17 está el resumen de todo el Presupuesto General, centralista, abusivo, nuevamente, y que cerca del 50% se lo lleva los Órganos del Estado, sobre todo el Órgano Ejecutivo; las universidades públicas el 1.9%, las empresas públicas el 24% nuevamente y la administración territorial solamente el 8.6%. Eso quería hacerles notar en este análisis general estimada Presidenta y colegas. Muchas gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidenta. Ahorita había un vuelo que tenía que salir de Sucre a La Paz, esta vez no se ha retrasado, por falta de combustible no ha salido, es una realidad no nos estamos inventando, parece que el Ministro vive en otro país, en otro Planeta, no conoce, no sufre lo que sufre la población, sobre todo la mayoría, ellos están de maravilla, alegres y contentos y hay que seguir nomás con este modelo. A manera de reflexión, Presidenta, colegas senadoras y senadores, a mí me preocupa cómo está caminando el país sobre todo los sectores populares, Evo ha llegado a tener el control del país no por sus propios méritos, ni tanto por las Organizaciones Sociales, sino la población se ha cansado de un modelo que manejaba la economía en nuestro país muy elitistamente, se cansó de la corrupción, se cansó de muchas cosas y por eso le eligieron como presidente; colegas senadores de la misma manera la población boliviana ahora se está cansando de cómo el país está manejado de una manera centralista.

Uno de los temas que vamos a tener que debatir después del Censo es el tema del pacto fiscal, nosotros como senadores seamos los que encabeceemos este tema, porque lamentablemente los municipios, las universidades y las gobernaciones no son beneficiadas con el tema del Presupuesto, el 15% llega a ellos y el 85% maneja el centralismo, y eso está cansando a la población, lo peor es las organizaciones que eran vanguardia de los sectores populares se han prostituido, imagínense una Central Obrera Boliviana, ya va pasar cinco años en gestión, con qué moral van a salir a defender a la población, las confederaciones de campesinos que era la reserva moral de la población boliviana hoy están asumiendo lo que se cuestionaba en la década de los 50 pongueaje político, ya no defienden el interés de la población, el interés de su sector, sus conquistas sociales, se han sometido al Gobierno, se han olvidado esa capacidad de autocrítica, los que van a sufrir compañeros no van a ser los militantes del MAS, los que van a sufrir es la gente pobre, la gente humilde, porque lamentablemente va tener que haber medidas de shock para que se cambie la realidad, el país se está manejando de mal manera.

Una cosa más compañeros senadores, yo quiero alertarles, lo que ha dicho el Ministro de Economía con el tema del artículo 15 en el tema que las empresas estatales van a recibir financiamiento, el tema de la participación privada, aquello que el otro, es lo mismo que decía el exministro Rebollo con el tema de la Capitalización, es el mismo discurso. Nosotros en Chuquisaca hemos tenido una experiencia muy nefasta con este tema del ingreso del capital privado, con el tema de la fábrica FANCESA, son tres los propietarios y solamente una parte ha sido entregado al capital privado, ustedes saben el señor Doria Medina ha manejado FANCESA con el 33.3% ha maneado FANCESA, y en este caso el Ministro nos dijo que solamente el 49% va a manejar nada más, el Estado va a seguir controlando, ¡Es capitalización compañeros!, el Movimiento Al Socialismo su modelo económico está en el camino de la capitalización de las empresas estatales, el Ministro de Economía lo dijo aquí en esta Sesión, esto es un tema que debería hacernos reflexionar a todos los parlamentarios que defienden el tema del Estado.

Porque de una manera indirecta nos está diciendo que el Estado ya no tiene la capacidad de manejar el tema estatal, se le ha ido de las manos, necesita el apoyo del sector privado y les aseguro que no van a ser capitales privados nacionales, porque el Gobierno no quiere que el empresario privado nacional se fortalezca, van a ser otro tipo de empresas de capitales, lógicamente, internacionales, capaz nomás sean Chinas, entonces, compañeros yo no les estoy diciendo cosas agarrado de los cabellos, es un tema real y que deberíamos reflexionar, el Gobierno debe ser sincero con la población boliviana, debe decir, saben qué, nosotros como Estado somos ineficientes, hemos creado empresas estatales no las podemos manejar y la



subvención ya es insostenible por ende estamos pidiendo ayuda al capital externo y también al capital privado, les aseguro que no va haber ese tema.

Es un tema que nos tiene que preocupar como legisladores y hay que profundizar la fiscalización, colegas senadores, a todas las empresas estatales, y hay que fiscalizar cómo va ir esta propuesta que está haciendo, por ende Presidenta, este Proyecto de Ley debería ser rechazado, porque es muy peligroso, no solamente van a manejar el tema de doce mil millones de dólares a diestra y siniestra como carta blanca, hay muchas cosas de contrabando que están yendo, lo peor es que en este país lo que crece es la deuda externa, crece la deuda interna, crece la burocracia, crece la subvención, pero no hay cuando crezca la economía y eso es porque lamentablemente nosotros como legisladores el primer año se ha aprobado, el segundo año se ha aprobado, pero nunca hemos exigido una evaluación, nunca se les ha exigido a que vengan y expongan, se le ha dado al Ministro de Comunicación quinientos millones de bolivianos, ya muy bien, en qué ha invertido, hay resultados o no hay resultados, lo que decía el tema de prevención, ese Ministerio en vez de estar sacando ciertas cosas debería estar sacando prevención en cuanto al tema de salud, o sea, nunca hemos hecho una evaluación, nunca hemos exigido que Ministerio por Ministerio se evalué, los gastos en qué se ha invertido, no hemos hecho, yo siempre exijo las empresas estatales por qué no se evalúan, pero siempre nos salen por la tangente, no nos dicen la verdad.

Por eso Presidenta, senadoras y senadores, yo creo que al aprobar esta propuesta de Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado va a ser muy irresponsable aprobar. Yo voy por el rechazo Presidenta, gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Presidenta, yo en ningún momento hablé de raza, Senador Paz no está aquí, él hablaba de la primera Constitución de Bolivia, el artículo 1, qué decía de todos los bolivianos, quiénes eran los bolivianos, quiénes estaban considerados como bolivianos, ahí dice en el mismo texto, "aquel que renta..." en ese tiempo Senador Paz, el indio no rentaba y no era boliviano, ni siquiera las mujeres blancas, entonces de qué unidad estamos hablando, nosotros al asumir el Gobierno el sector popular con la Constitución de 2009 creímos identificando a las clases una unidad nacional, pero qué han hecho el 2019, a los que creíamos que nos habían incluido porque eran dueños de Bolivia pues, ahora mismo sigue habiendo esa idea, ahora sí se van a ir estos indios el 2025, ¡Carajo les vamos a sentar la mano!, nosotros no decimos eso, ¿alguno del instrumento político dice eso? ¡No! han buscado mujeres de pollera en las calles en Cochabamba. Dicen se van a ir, representamos al instrumento político, ustedes se van a ir, eso se llama racismo.

Es muy triste, estamos en un país, ni siquiera en la República había racismo, había segregación, mi padre ha tenido que ir a aprender a leer escribir gracias a un blanco, oculto, hasta ahora existe esas casuchitas, cuidan los comunarios, pero cuando se enteraba el patrón le daba pues su tunda porque había aprendido por lo menos a escribir su nombre, eso sí es racismo, esa Constitución de la República era eso, ahora este Presupuesto no es de farreo hermana Presidenta, colegas, este sí es de farreo, tengo un presupuesto de 1991, dice montos adicionales para los ministerios, eso se llamaba gastos reservados, no se sabía ni para qué era montos adicionales para los ministerios, en el Senado, miren en aquel tiempo, cuatro mil setecientos millones para Diputados, adicional, donde el sueldo estaba indexado al dólar, cinco mil dólares era, eso no nos podemos olvidar, indexado al dólar.

Ahí no necesitaba aumento de sueldo, automáticamente subía porque cada día aumentaba el dólar, ellos no bajaban, estos presupuestos son de farreo porque no se saben los montos adicionales a los ministerios, pero había senadores y diputados que no exigía para qué eran, porque les habían dado más monto adicional para que estén calladitos, aquí está no estoy mintiendo. En este Presupuesto no hay ningún monto adicional oscuro, está destinado casi con nombre y apellido, casi, este sí, revísenlo no es mentira el presupuesto de 1991, solamente hablo del monto adicional a los ministerios, adicional a la Cámara de Diputados, adicional a la Cámara de Senadores tres mil millones, imagínense, en esa época en los 90, tres mil millones de bolivianos cuánto habrá sido en dólares, en la pobreza que estábamos, el sueldo básico cuánto era, 45 dólares, ni eso pagaban, eso se llama presupuesto de farreo, aquí no hay ningún presupuesto de farreo,



tampoco vamos a decir que es brillante, que va a salvar el mundo, ¡No!, tiene dificultades, tiene deficiencia y tiene que tener, porque somos seres humanos, este sí es perceptible, con este presupuesto la gente se aburrió, con esta forma de manejar plata oscura de farreo total.

Entonces, yo nunca voy a hablar de racismo, por eso hemos construido la Constitución del 2009, es cierto, tiene muchísimas deficiencias, porque no está hecho por los doctos, no es copia fiel del original, a veces hasta mal copiado, no es, lo hemos hecho, pero tenemos que seguir perfeccionando. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidenta. Bueno, yo pedí la palabra porque ya que estamos tratando en grande, como le dije al Ministro no me ha hecho cambiar para nada la opinión que tenía, ya que definitivamente un año más volvió a hacer lo mismo, es falso, que viene y no responde, al final responde una pregunta de todas las que se le hizo y después pasa de largo. La Senadora Moyoviri tuvo que hacer cuestión para que le responda y al final igual no le respondió todo; yo estoy segura que todos los que hicieron preguntas no están conformes, o sea, porque de todas las preguntas que se le hizo que te responda una no es suficiente, lo dijo el Senador Ticona, esas respuestas son para la población, no son para nosotros, en este caso nosotros al representar a una población es eso lo que la gente quiere saber.

Yo no sé, pero el fanatismo que se tenga al final, porque para mí llega a un punto que ya es fanatismo, no es solamente compartir una ideología política porque el cegarse de esa manera y decir que estamos bien, realmente a mí me asombra porque no puedo creer que ustedes en sus regiones no miren cuál es la realidad, particularmente me sorprende porque yo estoy segura que lo que yo conozco y también conoce el Senador Romaña, ya lo dijo, quienes somos de Pando, no me puede discutir y diga que no es así, por ejemplo, el Senador Ajpi, creo que es la segunda vez que habla que es muy conocedor de Pando, a mí me causa gracia porque inclusive hace alusiones que son personales, porque lo que dijo se refirió a mí, yo sé el por qué, pero la verdad a mí no me afecta, ya no me enoja porque quien no tiene argumento cae en eso, en hacer alusiones personales y tratar de ser ofensivo, lo que dijo fue ofensivo, si de repente me lo tomara a pecho yo estuviera diciéndole que fue ofensivo, pero no, yo sé cuál es la realidad, por ende no me afecta, es lamentable que caigamos en esto que, entre nosotros mismos empezar a decirnos cosas que no corresponde, cuando nuestra labor aquí es ser precisamente los que velemos por esa gente que está ahí afuera que no tiene voz.

Saben qué, la gente que nos elige se rieron de la Senadora Santa María cuando dijo que no tenía la oportunidad todavía de haber conocido al Presidente, saben qué es lo más triste que la gente ahí afuera piensa que, nosotros una vez salimos senadores tenemos esa oportunidad de trabajar, independientemente de la fuerza política que seamos y que tenemos la potestad como senadores electos de tener llegada a todos los ministerios, al Presidente, muchas veces en el área rural cuando la gente con vehemencia nos piden que ya no aguantan con tantas necesidades que tienen nos dice Senadora, dígame al Presidente y nunca hemos tenido la oportunidad de charlar por lo menos y decirle un hola al Presidente. Por qué, porque lamentablemente este Gobierno centralista, absolutista no quiere gobernar para todos los bolivianos y la muestra de ello es que solo le interesa manejar todos nuestros recursos y no le interesa el bienestar de las regiones porque en general son como lo dijo el Senador Paz, son diez personas que están por ahí, son las que toman las decisiones y que lamentablemente toman las decisiones de lo que va a pasar con nuestro destino y con nuestra plata y les vale lo que la gente necesita, no les interesa.

Senador Romaña, el Ministro no va a ir aunque usted le haya ofrecido el carro, yo quisiera de verdad, porque estoy cansada que todo el tiempo se habla algo de la realidad de un Departamento, lamentablemente la mayoría de los ministros no conocen sobre la realidad del lugar, por eso se toman las malas decisiones que se toman, tampoco quieren ir a conocer, estoy cansada que la gente diga, queremos que nuestras autoridades bajen, todo el tiempo es lo mismo, lamentablemente ni nosotros tenemos la posibilidad de verle la cara a los ministros, si ustedes tienen la suerte, déjenme decirle que yo no, lo más que puedo lograr cuando visito un Ministerio es que me atienda un Técnico; ustedes saben que no estoy mintiendo. Entonces, será posible que vamos a seguir tapando el sol con un dedo y decir que todo está de



maravilla, y vamos a ser así ¿responsables? hay que ser autocrítico todo el tiempo, todo el tiempo les digo, no vamos a avanzar como país si ustedes siguen siendo fanáticos y pensando en que todo está bien, eso no puede ser, no se puede ser servil, particularmente considero que tenemos una labor encomendada, el día de mañana les va a pasar factura la gente que los eligió, porque no puede ser que no tengamos ni respuestas básicas como legisladores y como fiscalizadores y quieren que nosotros aprobemos, todos los años le meten plata a esas empresas deficitarias, alguna vez han venido a rendir un buen informe de si realmente están dando frutos, o qué ha pasado.

Como lo dijo el Senador Paz, no es su plata para que inviertan en algo que terminan fracasando, fracasó y ahí quedó digamos, listo borrón y cuenta nueva, resulta que no dio, le meteremos otra cosita nomás, a ver hasta que algo resulte, ¡No! no somos millonarios y no estamos nadando en plata los bolivianos para darnos ese lujo, son años y años que hemos venido acabando nuestros recursos naturales, metiendo mano en todo lo que hay y vamos a seguir en eso, en esa política extractivista de destrucción dónde vamos a ir, qué pasa cuando se acabe todo, no hay tal industrialización de la cual se habla, les doy el ejemplo como les dije de Pando hasta nuestra almendra se va y es lo que más tenemos en nuestros bosques, no somos nosotros los que nos estamos industrializando, por ende no hay fuentes de empleo, no sé si ustedes tienen trabajo en sus regiones para la gente, pero en Pando no hay trabajo, la gente pide a gritos que el Gobierno Central genere empleo, hablan de generación de empleos, no hay tal generación de empleo, si ni obras hay, ni el sector de la construcción está dando trabajo para que por lo menos de albañil puedan ganarse la vida.

Una no ve obras, entonces, yo particularmente no voy aprobar porque para mí es la peor traición que le podemos hacer a nuestras regiones aprobar así, porque me pueden decir que igual van a meter si nosotros rechazamos, por lo menos nosotros no seremos responsables del desastre de cada año de cómo se manejan las cosas; insisto todo el año se ve la necesidad y es la gente que lo sufre, no somos nosotros porque al final nosotros gozamos de un sueldo, la gente que está allá afuera buscándose la vida para comer en el día ¡No!, ellos son los que sufren, cómo podemos decir que nos interesa tanto esa clase trabajadora en discurso, pero sin embargo, en acciones no hacemos nada, tenemos que trabajar y gobernar para los que más necesitan, es falso, si eso fuera así dieran un poquito más de plata a las regiones, las regiones piden a gritos auxilio y a ellos no les interesa porque están haciendo cálculos políticos, porque dicen los vamos a tener ahogados a todos, pero por debajito con los proyectos de crédito que vamos a ir aprobando les vamos a ir dando ciertos proyectitos a los que son de nuestra línea. Al final por necesidad todos los alcaldes se vuelcan y ni así hay plata, son migajas lo que les dan.

Y todo el tiempo tienen esa política de castigar al ciudadano por el voto, según como hubiera sido la votación padezcan, si perdimos padezcan, no se puede tener una actitud así de arrogante y creerse dueño del país, todos somos bolivianos y todos independientemente de cómo pensemos merecemos porque al final somos parte de este Estado, también cumplimos con nuestras obligaciones, entonces no apruebo porque definitivamente mientras yo no vea que me den resultados de tanta plata que nos venimos prestando, fueron número uno para criticar a quien fue sincero de decir que, al final por no haber salarios teníamos que utilizar dinero prestado, pero sin embargo, lo vienen haciendo hace tiempo, vienen utilizando el dinero de los créditos para poder sostener semejante armatoste que es la cantidad de funcionarios públicos que tienen lo vienen haciendo hace rato, la diferencia es que mienten no dicen la verdad, esa es la única diferencia. Gracias. Presidenta.

-Asume la Presidencia, la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre-

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidenta, saludar a todos los senadores, medios de comunicación, buenas noches. Yo creo que, si nosotros como senadores no proponemos, no construimos con propuestas propositivas para el país, solo críticas, solo politizar, no me parece, si bien hacemos una remembranza vamos a hablar toda la noche, bien decía el Senador Ajpi antes era gastos reservados, calladitos, cuánto era y ustedes saben perfectamente, ocultos en maletines negros y ahí cómo capitalizaron nuestras empresas estatales ha sido una pena, porque yo vengo del campo a la ciudad, sé cómo se vive en el campo,



los que sabemos arar la tierra, trabajar la tierra sabemos qué son las necesidades, acaso teníamos educación, no teníamos salud y aquí están los compañeros todavía.

Desde el 52 las mujeres empezamos a votar, las mujeres nunca hemos estado en la política, ¡Jamás! pero gracias a la lucha de nuestros abuelos, de nuestros padres ahora por lo menos tenemos la libertad de expresarnos, y dicen todavía, yo vengo desde mi abuela, mi abuela era tal y cual, si son así, sientan por el pueblo y no solo critiquen. Cuánto era la extrema pobreza, 67% ahí están los datos, revisen los datos, estoy hablando con datos; pobreza moderada 37% y qué hacían los anteriores gobiernos, nos han olvidado, para ellos era mejor si no hablábamos, sino sabíamos leer, nuestros padres no decían nada, calladitos estaban, creo que hay que refrescar la memoria al pueblo boliviano, cuando han empezado a vender nuestros recursos nadie decía nada, recién nomás el 2019 cuando han clausurado las unidades educativas, nadie dijo nada todos calladitos, ni los dirigentes, pero ahora cuando el país va avanzando, dicen no sirve, no sirve. Justicia, todos los días hablamos de justicia y antes los gobiernos han sido cueteados, de quién era el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de Magistratura de quién era, o sea, van a decir ¿no?, está en la historia de Bolivia, así que no digan por favor, se han cueteado, los ministerios cueteados eran, por eso hay este presupuesto de farreadores, gasta plata.

No sabemos cómo la mina de Plata, de Oro en Potosí, los accionistas eran los presidentes, al Cerro Rico de Potosí lo han vaciado, y ahora nos dicen que el Oro está contaminando, los han vaciado, este presupuesto es una vergüenza no decía para qué, no decía cuánto va ser para educación, cuanto se va invertir en tema de salud, absolutamente aquí no clasifica. No había con relación a una agenda para el país, ahora nos dicen que nos estamos equivocando, se están yendo a otro lado, gracias a Dios Bolivia ha avanzado, a Bolivia ahora nos respetan en lo nacional e internacional, por ejemplo, ahora estamos avanzando en las relaciones multilaterales, bilaterales. Es una vergüenza realmente, Presidenta yo digo que se avergüenzan de Bolivia; Bolivia tiene muchas riquezas y en vez de apoyar a Bolivia creo que queremos ahogar a Bolivia.

Sen.^a Presidenta: Tenemos solamente dos oradores más, la Senadora Cecilia Moyoviri y el Senador Javier Martínez, por favor, seamos puntuales y vayamos a las observaciones del presupuesto en grande y así ya podamos hacer el receso por favor.

Sen.^a Velasco: Presidenta, yo tengo hora exacta como todos, aquí dicen hay que trabajar, hay que trabajar, entonces trabajemos pues, así tengo que ayunar en la noche y lo que sea, pero trabajemos, yo vine a que me respeten también, como dice el Reglamento.

Sen.^a Presidenta: Siga Senadora, tiene cinco minutos.

Sen.^a Velasco: ¿Cómo? cinco minutos Senadora Presidenta, yo tengo 20 minutos, no me queda cinco minutos solamente, yo también estoy controlando mi reloj aquí no me van a engañar, yo les he dejado hablar, sino me dejan hablar entonces para qué están allí, me han dicho que no hay que entrometerse. En este Presupuesto General del Estado los objetivos son claros asegurar la estabilidad macroeconómica sostenible y finanzas públicas, cómo nos decían, canchitas, canchitas, polideportivos eso no genera economía, nos han dicho, ahora cuando hemos ido a desarrollar industrializar las riquezas de toda Bolivia, ahora nos dicen eso no sirve, entonces al final la pregunta, qué cosa nomás ya sirve pues.

Por qué se está industrializando los recursos naturales, porque al final necesitamos diversificar la economía, necesitamos diversificar el empleo en todos los sectores del país, porque Bolivia tiene muchas riqueza y por tanto, si bien hay recursos para temas salud, educación, el tema Gobierno, el Ministerio de Gobierno, también responde las políticas públicas, programas y proyectos para temas de los desastres naturales de manera emergente, urgente, de manera inmediata, rápida porque tiene que responder como corresponde y de todos los ministerios se generan las políticas públicas en favor del país y en favor del pueblo boliviano. En ese contexto tenemos varias plantas procesadoras donde realmente necesitamos seguir avanzando para diversificar la economía, la planta de transformación de acopio y almacenamiento de papa en El Alto, antes cuánto costaba la papa la arroba hasta diez, cinco, bolivianos ha llegado y cómo es posible que no podemos sentir de nuestros hermanos y con tanto sacrificio trabajan en busca de escarbar la papa.



Ahora por lo menos ha subido 70, 80 bolivianos la arroba y esta planta procesadora va a generar otros ingresos para esos productores y necesitamos producir la papa en Chuquisaca, en La Paz, en Cochabamba todo el año, eso acaso son nuevos ingresos, acaso no cambiamos la calidad de vida de las y los hermanos productores, obvio que sí, porque yo sé cómo se prepara para cosechar la papa, para sembrar la papa, los que sabemos, los que venimos, los que pisamos la tierra sabemos cómo se sufre y no es de un mes ni de dos semanas es todo el año el trabajo, sudor, sacrificio y estas plantas procesadoras tienen que funcionar para que sus productores puedan llevar.

Planta procesadora de papa en Calamarca, planta procesadora de papa y Cairoma, planta deshidratadora de papa en Sica Sica en La Paz, plantas de procesamiento de frutas Bartolina Sisa en Saphaqui, nuestras frutas cuando ya abastece el mercado interno echan a perder y necesitamos nosotros una planta procesadora para que puedan tener nuestros hermanos otros nuevos ingresos para tener un mercado interno y posteriormente al mercado externo; tenemos la planta procesadora de derivados de almendra en Pando, Beni; planta procesadora de banano, ampliación de plantas de cítricos en Caranavi; las mandarinas, las naranjas más ricas que en otros países no tienen, también tenemos la ciruela, la planta de almacenamiento de transformación de cereales en Viacha del trigo y pasta de fideos; planta de transformación de almacenamiento de granos en Ixiamas; planta procesadora de quinua, aquí estamos apostando igual porque no puede ser que nuestra quinua salga a Perú y de Perú salga con la etiqueta; planta procesadora de alimentos balanceado en Palos Blancos; planta de alimentos balanceados en Batallas, planta de procesamiento de alimentos balanceados para animales.

¿Cómo es posible? nosotros no podemos garantizar el forraje para el tema de cárnicos y además el alimento balanceado para los animales de ovino, porcino, vacuno, etc., necesitamos impulsar eso la ampliación de plantas de procesamiento de lácteos en Achacachi son productores lecheros, cómo no vamos a dar ese impulso a los productores; planta procesadora de Lácteos Bol en Batallas; planta industrial andina de quesos y derivados; tenemos planta piscícola en el Lago Titicaca en Tiquina; planta procesadora de productos derivados cárnicos en Viacha Matadero; planta procesadora de embutidos de carnes en Ixiamas; tenemos bastante productores en tema de ganadería, tenemos la planta procesadora de extracción de aceite vegetal, aditivos palmas Ixiamas, aceite rojo crudo, aceite de palmiste y harina de palmiste; centro de acopio almacenaje de residuos líquidos, está en La Paz; planta de procesamiento de industrias de café en Caranavi, es el mejor café que conocen, incluso en otros países hemos ganado el primer puesto de café de Caranavi, y café de Cochabamba, tienen en Santa Cruz, y Pando. Todas las empresas no van a funcionar querido Senador Rodrigo Paz de la noche a la mañana, todos los empresarios siempre se caen se levantan, se caen se levantan para que podamos avanzar, dime una de las empresas que le ha ido excelente en su primera vez, hasta nosotros hemos empezado cayéndonos levantándonos, cayendo levantando no es una taza de leche Senador.

Planta de agro insumos en Patacamaya; planta de agro insumos en Altiplano Norte, planta de agro insumos en Yungas; planta de biodiesel en la ciudad de El Alto para generar más biodiesel y no seguir importando; planta de concentración de minerales de Estaño en Quime, nuevo laboratorios de oficinas en La Paz IFMETRO en Chuquisaca, o alguien se va a negar de decir ya no queremos esas plantas procesadoras en Chuquisaca, en Oruro, o en Potosí; planta procesadora de alimentos balanceados está en Chuquisaca en Sucre, planta de almacenamiento balanceado de maíz en Monteagudo para nuestros hermanos por primera vez en la historia van a tener esas plantas para que puedan tener mejores ingresos. Planta agroindustrial de alimentos balanceados en el Municipio El Villar, seguimos en Chuquisaca, planta de transformación de durazno porque son mejores productores de durazno en San Lucas, planta industrial de acopio de transformación de chirimoya, es la más rica que tenemos nosotros en La Paz, en Chuquisaca y en otros departamentos; centro de empaquetado de transformación de manzana de Culpina; implementación de equipamiento de complejo de transformación de cítricos de San Pablo de Huacareta, planta de industrialización de frutas Cintis Chuquisaca; construcción de centro de almacenamiento de conservación empaque derivados de manzana en Azurduy; construcción de plantas procesadores de carne derivadas de Supachuy; planta de procesadores de productos cárnicos en Machereti.



Seguimos en Chuquisaca, construcción de equipamiento de planta industrial para transformación de granos cereales alimentos balanceados en Yamparáez; construcción de implementación de una planta procesadora de hortalizas en Municipio de Carreras; construcción de equipamiento de centro de transformación de ají, es el más rico ají que tenemos en Chuquisaca en Incahuasi; planta procesadora de papa en Incahuasi; planta procesadora de materia prima a partir de los desechos orgánicos provenientes del matadero en el Municipio de Sucre, porque necesitamos generar valor agregado; implementación de planta de procesadores de Chapu Municipio Monteagudo; ampliación de planta envases de vidrio en Bolivia, Zudáñez, Cochabamba; construcción de planta industrializadora de papa Sulculchani, Pocona; planta de construcción industrializadora de papa en Tiraque; planta de industrializadora de papa en Tiquipaya, hasta nosotros consumimos aquí en La Paz porque traen de Tiquipaya; construcción de planta industrializadora de papa Morochata; planta de implementación procesadora de lácteos en Municipio Arbieto; planta procesadora de lácteos Municipio Misque.

-Reasume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: Dos minutos le quedan Senadora.

Sen.^a Velasco: Lácteos derivados en el Municipio de Sipe Sipe; planta agro insumos en Capinota; planta de agro insumos en Arani; Cochabamba construcción de equipamiento de planta procesadora de cereales en Municipio de Tolata; construcción de planta procesadora de trigo derivados Raqaypampa; construcción de plantas cereales Municipio de Tarata; construcción de planta procesadora e industrializadora de tallarín de maíz en Toco; equipamiento de centro de transformación de cereales Municipio de Ayquile; construcción equipamiento de planta de transformación de cebolla en Misque; construcción de planta industrializadora de yuca Municipio Entre Ríos.

Cochabamba, producción de laboratorios e industrias farmacéuticas boliviana; cómo es posible que no podemos querer plantas medicinales para industrializar, si con el Matico nos hemos salvado del COVID, para generar oxígeno en cada Departamento, incluso los chinos vienen aquí a llevar el mate y hacen estudios científicos, para eso necesitamos laboratorios, yo sé que no vamos a competir con la aspirina, no sé, con medicamentos que son potenciales, pero necesitamos generar nosotros con la materia prima que tenemos y para eso necesitamos invertir para tener nuevos ingresos económicos; Construcción, centro de producción de semillas bioinsumos para las comunidades productivas de Sacaba; planta de fertilizantes granulados Cochabamba, implementación de planta procesadora de envasadora de pescado Trucha en Sacaba; planta procesadora de piña en el Departamento de Cochabamba; planta procesadora de hoja de Cocabol, ahí tenemos para Beni igual.

Cárnicos del centro confinamiento de Reyes industria de cárnicos matadero San Borja; planta piscícola en Amazonia en Municipio de Rurrenabaque; construcción de una planta procesadora de harina de plátano población Yucumu; equipamiento de planta procesadora de frutas temporales Municipio de Magdalena; planta procesadora de hoja de Coca Municipio Sacaba; construcción de equipamiento de planta procesadora de alimentos balanceados Municipio Guayanamerín; construcción de equipamiento planta industrializadora de yuca en Riberalta; construcción de equipamiento planta procesadora de almidón de yuca Municipio de Guayanamerín; industrialización de almendras en Departamento de Beni; tenemos extracción de aceite vegetal, fábrica de ladrillos Municipio de Trinidad; planta de agro insumos de San Andrés; Oruro, procesamiento de charqui de llama de Machacamarca y así puedo mencionar todo, vamos a entrar en detalle y voy a seguir continuando Presidenta, porque no es posible tergiversar y decir que este Presupuesto General del Estado no sirve.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Gracias, Presidenta, bueno, estaba escuchando aquí a la Senadora Velasco, con todas esas plantas de procesadoras de alimentos que tenemos en los nueve departamentos, pero yo me pregunto y a las colegas senadoras si estas plantas funcionan, porque es nuestra tarea fiscalizar para ver si realmente eso funciona; yo me refiero, si nosotros en este presupuesto que se está tratando para que se apruebe,



sigo con esta duda y le pregunto Presidenta, en nuestros municipios, por ejemplo, en el Departamento del Beni, si bien claro dice aquí en el tema salud quiero entenderle, si en la Amazonía en tierras bajas tenemos nosotros nuestro Centro de Salud equipado, si tenemos urbanismo, como dicen, la educación, yo quería de verdad que el Ministro me responda, eso era mi apuro, ahora quién me responderá, las senadoras y senadores colegas, le dijeron que nos acompañe, que él me lleve a un Municipio, un territorio donde él me diga, mira aquí está el Centro de Salud equipado, aquí está la Unidad Educativa equipada.

Cuando se habla de los pueblos indígenas, pregunto Presidenta y yo creo que Usted tiene toda la autoridad de poderle hacerle llegar al Ministro o al Gobierno, de repente yo estoy equivocada, que solamente en Tierras Altas lo tengan y en Tierras Bajas no tenemos eso, aquí la Senadora Virginia Velasco conoce muy bien el Departamento cómo estamos, en la misma ciudad en la misma capital del Beni cómo están los centros de salud, cómo estamos en educación, me apena decirlo Presidenta, porque yo no me voy a quedar callada con todo esto; en el tema de saneamiento yo le decía al Ministro porque ellos en la complicidad de la institución del INRA qué está pasando con eso, entonces esto no es para poco, cómo voy a aprobar un presupuesto cuando estas cosas ni siquiera está como debe estar, como él lo dice en su dibujito, cómo lo sacó, por eso yo le decía en lo teórico se puede dar un discurso muy bonito, pero en lo práctico qué está pasando con esto, yo no me voy a quedar callada, porque imagínense, aquí nos pone el monto de dinero que se va a destinar para eso.

Yo de verdad le pido que el Ministro nos pueda acompañar y que me diga, mire Senadora en este Municipio o en este territorio tiene un Centro de Salud equipado con todo lo que corresponde, o una Unidad Educativa que esté implementada. Cuando hablamos el tema del agua que me diga dónde está instalado el agua, ni en el mismo Departamento de Beni tenemos agua potable, entonces, de qué vamos a decir, en el Beni estamos bien servidos, tenemos todo; Senadora Presidenta, la verdad es que esto hace que nosotros tengamos esta voz y podamos exigir que esto vaya como corresponde a nuestro Departamento.

Decía la colega Senadora, tres años estamos viendo esto no se ha concluido ese hospital de tercer nivel, nos dijeron que en este año, en noviembre nos tenían que entregar, el 2022 tenían que mostrarnos en obra bruta -como se dice- y ya el 2023 para el 18 de noviembre nos tenían que entregar ese hospital ya equipado, con todos los ítem, y con lo que corresponde un hospital de tercer nivel, pero no ha sucedido Presidenta, eso es lo que nos apena que aquí venga y nos digan, miren aquí está muy bonito, está todo explicado; eso es lo que nos preocupa realmente, no lo estoy inventando.

Muchos de los senadores han ido al Beni y saben, conocen cómo nosotros estamos, y no por ganas de fregar, y no por ganas de no exigir como corresponde nuestros derechos y más que todo el pueblo indígena, en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, vean cómo tan bonito está escrito y está plasmado del 1 al 15 miren cómo está escrito y eso es lo que me preocupa Presidenta, porque la verdad es, nosotros los pueblos indígenas si bien es cierto ahora se dice todo ya tenemos esa voz, sí, ocupamos estos espacios, pero no está todavía como dice en la Constitución, un Estado Plurinacional, no estamos todavía trabajando como corresponde y no hay igualdad a veces entre las mujeres nos cuartamos nuestros propios derechos, nuestra libre determinación, eso es lo que nos preocupa bastante, yo siempre digo, no estamos como dicen, entonces, frente a esto hay muchas cosas que debatir Presidenta, pero la verdad es que nosotros tenemos que hacer como dice la Senadora, si vamos a trabajar trabajemos, si tenemos que apoyar apoyaremos, si hay un Departamento que no cuenta con todos los servicios básicos sería importante colegas senadores que nos apoyemos.

Veamos para el bien común de toda la sociedad en general, las bolivianas y los bolivianos, la sangre que corre en nuestras venas no está de diferentes colores, claro, en nuestro idioma, en nuestra identidad debe ser otro, pero el pensamiento que ha tenido Bolivia es uno solo, es único y eso es lo que tenemos que ver hacia adelante. Yo he escuchado lo que dicen que van a continuar siendo Gobierno van a continuar, pero qué es del pueblo indígena de a pie, el que está más allá, sigue siendo vulnerado de sus derechos, sigue siendo pisoteado desde su libre determinación, eso es lo que me preocupa Presidenta. Con esto termino, a mí me preocupa esto, quiero entender si nosotros como Tierras Bajas no contamos con estos servicios básicos, por eso yo quería que el Ministro me hubiera dicho, en este Municipio del pueblo indígena hay este



Centro de Salud bien equipado, o aquí hay un Colegio bien equipado. Eso es lo que realmente me preocupa, Presidenta, muchas gracias colegas si me he extendido.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Martínez.

Sen. Martínez: Gracias Presidenta, cortito, no se preocupe Senadora Moyoviri, sus pueblos indígenas se van a ir extinguiendo con todo ese mercurio que circula por los ríos del Amazonas, pierda cuidado no va a tener a quién representar de aquí a unos diez años o veinte años lamentablemente eso es una cruda realidad para nosotros los bolivianos. Otra cosa, la retórica que hacen ustedes la gente del MAS, el 2006 se creó este país, el 2006 todo se generó, el 2006 se respetó a las mujeres de pollera, el 2006 a partir de ese año se respetó a los indígenas, ahí le escuche a la Senadora no hay respeto hasta el día de hoy, no ha habido nada, este país se ha fundado en 1925 y de ahí han comenzado los blancos, los karas, a abusar de los indígenas, no señores, ha habido la Revolución del 52 que ha sido fruto del pueblo indígena también y esa Revolución del 52 que ha llevado el Voto Universal, la Reforma Agraria, se ha creado la Central Obrera Boliviana, se ha nacionalizado las minas, ahí están nuestros mineros con sus minas ahora, y hay cooperativistas mineros que están haciéndose regalar camionetas, se ha hecho la Reforma Educativa, se ha evolucionado la economía y el desarrollo económico.

Ahora si nos vamos con el tema del gas, ha sido fruto de varios gobiernos el de Banzer, de Jaime Paz, el mismo Gonzalo Sánchez de Lozada, para conseguir mercados en el Brasil, pero Brasil no nos quería comprar gas mientras nosotros no le mostremos que teníamos reservas probadas y esas reservas probadas nos han posibilitado que nosotros les podamos vender al Brasil y después a la Argentina el gas, y saben cuánto de plata nos ha dado esa venta de gas, más de 50.000 millones de dólares, que si nosotros lo tradujéramos en plata, y ya se los he dicho llenamos este Hemiciclo de dólares, entonces dónde se ha ido la plata, dónde está la plata, seguimos hablando con la retórica, 17 años que están ustedes en el Gobierno, 17 años y se siguen acordado de la época de los Incas, el Vicepresidente ha dicho, cuidado que el Inca se enoje, que no se olvide que él es Aimara, los Incas los sojuzgaron a los aymaras y les hacían cosas y media a los aymaras, vámonos a la historia.

Entonces no pueden tergiversar, no pueden tergiversar la historia y contarle otra historia al pueblo boliviano, a esos jóvenes que recién están saliendo bachiller y que no saben nada porque la Ley Avelino Siñani no la han sabido utilizar, entonces señores no les mientan a los bolivianos, les están mintiendo y con este presupuesto que están hablando, aparte de eso, se creó el HIPI el año 2000 y nos condonaron tres mil millones de dólares, ¿saben quién nos condonaron? el Club de París, los Estados Unidos, Canadá. Cuando entró don Evo Morales tenían una deuda externa de cuatro mil novecientos treinta y cinco millones de dólares, pero resulta que ahora el Ministro nos dice que nuestra deuda interna y externa es del 46% del PIB, pero un rato de esos nos dijo que doce mil trescientos millones de dólares era el 28.9% PIB, hice un ejercicio matemático y resulta que ahorita nosotros los bolivianos con la palabra del Ministro estamos debiendo treinta y dos mil millones de dólares en 17 años.

Aparte de estos 32 mil millones se tiraron 50 mil millones más, entonces dónde está el desarrollo, dónde está el proceso de cambio de la economía comunitaria y los cuentos etc. que vienen, ahora estamos invirtiendo -aquí estaba viendo- en cobertura de Internet servicios de backhaul para ENTEL y segmento espacial 100% de cobertura para poblaciones con menos de 90 habitantes, vamos a gastar 273 millones de bolivianos, y qué es el backhaul, es un servicio orientado a operadores de redes públicas de telefonía móvil e Internet móvil para la conexión de estaciones, radio base en sitios alejados, -ahí dice noventa personas- usando la facilidad de la Agencia Boliviana Espacial. Nacionalizaron ENTEL, se suponía que ENTEL tenía que hacer todo esto y se suponía que tenía que dar ganancia, pero seguimos invirtiendo en ENTEL para llevar no sé a quienes radio base. Ojalá llegue a la gente, como decía la Senadora Moyoviri, en papeles está, ahora esa planta que mencionaba la Senadora, yo soy testigo en el Chaco que con fruto de las regalías no del Estado, al final de cuentas era el Estado fruto de las regalías 45% lamentablemente los hermanos de ustedes fueron los gobernadores regionales le dieron a los guaraníes una Planta para procesar maní para que los procesen y tengan el maní confitado, etc., etc., ahí está la planta abandonada, nunca lo utilizaron porque nadie les asesoró y muchas de estas plantas lamentablemente como es el Estado el que



les otorga, en la comunidad se pelean, he visto en comunidades una bomba de agua, claro le han dado a este, pero cómo le van a dar a ese si es un borracho, la comunidad entera ha esperado que se queme la bomba de agua para nunca más darle al borracho, pero han estado tres meses sin agua, eso les hablo de Ibibobo en el Chaco.

Entonces, necesariamente se tiene que dar un apoyo a los pequeños emprendedores para que ellos puedan, se tropezarán, volverán a salir, pero vamos a usar el dinero de los bolivianos bien son buenas ideas, plantas en todo ello para que hagan, pero después de 17 años seguimos queriendo inventar la pólvora. Hablaba del ají de Chuquisaca que es muy bueno, que tiene muy buen mercado en el Perú y en el norte de la Argentina, cuántos años que sabemos que ese ají puede ser valorado, puede ser mejorado en su capacidad de venta, pero resulta que después de 17 años nos estamos recordando de eso.

Por último, hablan de servicio de transporte por cable para noventa y ocho millones de usuarios Mi Teleférico, es de nunca acabar ese teleférico ¿no?, es hermoso para La Paz, para los turistas, pero resulta que siguen todos los años poniendo plata, hoy en día van a poner trescientos ocho millones de bolivianos y así un montón de gastos que ya deberían estar solucionados porque el Estado invirtió supuestamente para que sea autosostenible, pero seguimos invirtiendo. Entonces no nos vengan a decir aquí que el MAS o el proceso de cambio, o la nueva Constitución Política del Estado que fue aprobado en un Cuartel, porque se escaparon de Sucre, porque el pueblo sucreño se reveló y la aprobaron en un Cuartel y resulta que con eso cambió el mundo y cambió Bolivia, no señores, no somos el ombligo del mundo. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Presidenta, permítame contar porque entran y salen, primero, vamos a contar cuántos hay, por favor Presidenta. 30. Ahora sí Presidenta que levanten la mano.

Sen.^a Presidenta: Gracias, otra vez vamos a pedir que levanten la mano por favor.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 16, existe mayoría Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado - PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2024, y disposiciones específicas para la optimización en la administración de las finanzas públicas.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Rodrigo Paz.

Sen. Paz: Una aclaración, quería responder con mucho respeto a la Senadora Velasco, ella es de La Paz y a todos los senadores de La Paz, vayan a ver la Planta de Café que ella mencionó, en Caranavi un poquito



más allá, costo 25 millones de dólares está tirada tres años, el otro día fui a Caranavi al evento más importante que llegan de todas partes del mundo para probar el café boliviano que es muy bueno, no había un solo personero del Gobierno Nacional y cuando le pidieron usar la planta no le dejaron porque no son parte de la organización del Estado y de los pacto de unidad, lo peor de todo, -pero no importa me dijeron los productores que producen el café Geisha que es el mejor del mundo-, pero no importa porque saben qué la planta no tiene electricidad y no tiene personal. Se han tirado 25 millones de dólares, vayan a ver la planta, yo he ido a verla, los paceños que tienen un futuro con la exportación del grano de café que es extraordinario, es muy bueno; la idea puede ser extraordinaria, muy buena, 25 millones han instalado, no tiene electricidad tres años, esas son las plantas.

Nosotros los tarijeños vayamos a Bermejo, conoce bien el Senador Martínez, tenemos una planta que ha costado 70 millones de bolivianos de cítricos, no hay un solo limón que entre a la planta, ya lleva cinco años plantada, eso hacen bien esas plantas, se plantan las plantas. Qué linda manera de plantar las cosas, entonces, yo me hago una pregunta ¿quiénes serán los empresarios que se ganan todas estas licitaciones?, tantos millones de dólares para plantas, quién se habrá ganado la de Caranavi por ejemplo, porque si vamos a averiguar tanta información que ha venido el ayuco, que lo veo afuera, con la información del año 92, que averigüen la planta de Caranavi, quién es el empresario que se ha ganado esa licitación, quiénes son los empresarios en Bolivia que se ganan esas, ahora van a ver ciento diecisiete nuevas empresas que van a hacer estas plantas, quiénes son los que construyen estas plantas que después no funcionan, porque el Estado les paga, les paga a esas empresas, no son estatales, son empresas privadas, está bien, ellos cumplen con el proyecto, pero la de Caranavi quién la hizo, dónde y cómo está funcionando, no tiene personal, dicen que tiene un sistema, porque no me han dejado entrar, he preguntado soy Senador ¿puedo entrar a ver?, no, no puede entrar.

Estaba cerrado con llave, no tiene luz para el café que es un buen producto y me parece una gran idea respaldar el sector, entonces, ojalá que todas esas plantas, primero averigüemos quiénes son los empresarios, cuidado sean diez, quince empresarios que están haciendo todo el negocio, otra forma de hacer plata en este país, vos te vas hacer esta plantita aquí; quién ha hecho la de los Camélidos en Oruro los compañeros de Oruro tal vez sepan, quién hizo la de CARTONBOL en Oruro, la de Cochabamba, quién hace las plantas, quién construye todas esas magníficas inversiones que dicen que son extraordinarias, debemos los bolivianos cerca de seis mil millones de dólares, quiénes las construyen, no estoy atacando al empresario privado construye, sino oye, uno gana hace la planta pero después se va el empresario porque ya se cumple lo suyo, quién hace funcionar, la de Camélidos en Oruro no funciona, el Ministro -ojalá la hagan funcionar de corazón ojalá hagan funcionar- ha costado once millones de dólares, pero que no ocurra lo que me han dicho que está ocurriendo, como la planta no puede colocar el pelo de camélido en mercados internacionales ¿qué está haciendo? está llamando a los privados que ya tienen mercados internacionales, les dice, mira estoy consiguiendo esto colócamelo tú en algún mercado porque como vos vendes hace 40 años ya tienes garantías porque de Estado de Bolivia no es creíble para vender porque el Estado vende un poquito un tiempo y después no sigue consistentemente produciendo pelo de camélidos.

Y lo mismo pasa con la inmensa mayoría de nuestras plantas, -perdón- fibra, gracias Senadora Alarcón, fibra de camélido, para que me entiendan ¡pelo! pues, o no es pelo, fibra está bien eso es correcto técnico, lana. Está bien que la Senadora Virginia Velasco, con todo respeto, haya leído una cantidad de plantas, ¿pero funcionan?, perdón, segundo, quién ha hecho esas plantas, a la Prensa que está aquí averigüen quién han sido, porque empresarios privados han construido eso, toda obra tiene que tener un respaldo y tiene que tener una funcionalidad, por ejemplo, ahora yo no tengo ningún problema, viene más adelante hoy día vamos a amanecer; el crédito de ciento cincuenta millones es para agua ¿no es cierto?, es para ciertos proyectos, por qué no, eso hay que respaldar, pero para que un privado haga una planta, la planta de quinua en Oruro, creo que hay una en Savaya, creo que ha costado dieciocho millones, pregunten si está funcionando, en Tarija en el mercado de San Lorenzo, que se ha construido ¿saben qué es ahorita? depósito para la maquinaria del Municipio de San Lorenzo, se ha construido para mercado, pero no ha sido mercado.

Entonces, yo por eso respeto que hablen de ciento diecisiete plantas, respeto, yo prefiero votar por el crédito del PIB para el agua para los compañeros y que en el área rural se encarguen, por ejemplo, en



Tarija los que sean responsables en Tarija que se encarguen de vigilar que esa plata llegue desde el área rural y que nos avisen a los senadores, diputados si están cumpliendo o no, hay que aprobar esa platita yo no tengo problema, la cosa es que llegue a la gente, pero estas plantas no están llegando compañeros, se está construyendo pero no está llegando y lo que ha dicho el Senador Martínez es real, a veces, yo he visto en el anterior Gobierno hemos puesto sistemas de riego en el campo una inversión de 400 millones, yo digo lo que he hecho con el anterior Gobierno, lo digo, solo que con este no veo que hay, pero con el Evo 400 millones solo en la Provincia Cercado riego área rural, y ha habido peleas en comunidades que han preferido quemar la bomba de agua a decir, oye la bomba de agua llega primerito a este y no me llega a mí no llega igualito, han preferido quemar la bomba para que no llegue a nadie.

Ha ocurrido eso, ha ocurrido y a su vez también ha ocurrido que hemos invertido cuatrocientos millones de bolivianos con el Gobierno Central para el tema del riego en Tarija en el área rural, Gobierno de Evo yo lo digo, resulta que te ponen la planta les enseñan dos cosas y después no hay mantenimiento, no hay un seguimiento son planes nacionales entonces, por eso yo no creo en los proyectos centralizados, vuelvo a reiterar con esto termino, esta plata vamos a volver, los municipios continúa el Gobierno del MAS el 2025 perfecto, las elecciones después van a estar siguiendo con la mano alargada a buscar plata al centralismo, pierde el MAS el 2025 los municipios y gobernaciones van a estar liberadas porque la plata la vamos a repartir a los departamentos y a los municipios, ya no van a tener que venir a La Paz. Vamos a ganar usted también va a estar acuérdesse, siempre hay tiempo para arrepentirse Senadora Gladys Alarcón, siempre hay tiempo.

Queridos senadores, senadoras este es un proyecto centralista, centraliza la plata 88% de la plata se va a quedar en el Gobierno Central, nos van a dar 12% a gobernaciones, municipios y universidades, con esto no voy a dar más la lata, ustedes saben que yo voy a votar en contra porque hay que declararle la guerra al Estado centralista, cincuenta cincuenta, quédense con el 50% de esos siete mil millones, 50 para ustedes, gobiernen desde aquí, quédense aquí todos metiditos, el resto del 50% de la plata de Bolivia para las regiones y ahí en las regiones, evidentemente en coordinación con un Gobierno Nacional, se administra y sea el ciudadano que vea directamente con su Gobernador o Alcalde y ahí le mete los procesos, porque la plata va a estar en la región, no va a estar aquí en La Paz para que no haya filas de cumpas ahí viviendo a pedir plata, filas, van a tener que hacerle fila a la autoridad de turno que hayan elegido en su Municipio o en su Gobernación.

Presidenta, yo le agradezco por la paciencia, el tiempo, solo quería explicar esto y volver a reiterar si hay crédito para el agua yo voy a aprobar, creo que el próximo crédito el que viene del BIP es agua, yo por lo menos voy a votar a favor, pero para darle plata al centralismo para que el 88% se quede aquí, no, yo no voy a aprobar eso, si me dicen cincuenta cincuenta perfecto, mientras tanto guerra declarada al centralismo, guerra declarada al Estado improvisado, guerra declarada al campamento que han hecho, le han chupado el gas Tarija, ahora le van a chupar el gas a Potosí, le van a chupar las reservas forestales.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidenta, yo quiero acotar a lo que dice el Senador Paz, la Senadora Velasco ha leído toda la lista de empresas que hay en el Estado, o ¿le falta?, le faltan 50, 60, 80, calculemos Presidenta que cada una de esas empresas tiene solamente diez funcionarios públicos, sabe cuánto ganan los gerentes de ENDE transmisión, ¿sabe? cuarenta y cinco mil dice el Senador Martínez, el Senador Javier Martínez hizo una fiscalización donde ha sacado todos los que están en comisión ganando sueldos millonarios sin hacer nada, en comisión, es complicado lo que pasa con el Estado. Hablando con los productores de café, conversaba con unos miembros del sindicato -el otro día- y ellos me decían que, es una cosa de burra lo que hacen los del Ministerio, porque primero vienen y nos dicen tomen este hongo que se come los otros hongos y con esto lo utilizan como pesticida, a los dos meses vienen y nos dicen ahora aquí está el pesticida.

Entonces, los productores dicen para qué nos han dado el primero, no pues este es el mejor, era mejor que no gasten en el primero y nos den directo el segundo, ni siquiera tienen sentido común técnico para asesorar a nuestros productores. La empresa de lácteos Senadora Virginia en Sipe Sipe no funciona, eso no sirve



para nada, usted ha leído ahí empresa de lácteos; han hecho una fábrica de tambaquis en el trópico al lado de la casa de Evo, ahísito, no al lado del Museo porque el Museo está más lejos, -eso es otra cosa que no sirve pero para el Evo- esos pescaditos no tienen los productores de tambaquis del trópico, ¿ubica esto? los productores de tambaquis El Trópico no tienen sus pescaditos chiquititos para poder meter a sus piscinas porque no está funcionando la fábrica de tambaquis, es grave eso.

La fábrica de Urea ha parado tres veces este año porque el Gobierno ha dicho que es mejor exportar gas a la Argentina que hacer funcionar nuestra fábrica de Urea, o sea, no pues, dice la Senadora Velasco quién no va a querer, yo no quiero ninguno de esos, el Estado es el peor administrador que existe, sabe qué si invirtiéramos, hay una empresa en Cochabamba se llama Pisos Mamut, Senadora Virginia sabe con cuánto han empezado ¿Pisos Mamut?, con quinientos dolarcitos, sabe qué es Pisos Mamut hoy día, es una de las empresas más importantes del país, genera economía circular, recicla llantas, tiene la empresa en Paraguay, en Bolivia, tienen sucursal en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, es una de las mejores empresas de este país, quinientos dolarcitos, no 27 millones, no 55 millones, no mil millones como la planta de Uría, 500 dolarcitos, una empresa de éxito orgullosamente cochabambina, yo les daba el ejemplo de COPELME Vs. CARTONBOL, COPELME con menos de un quinto de la inversión de CARTONBOL tiene diez veces más utilidades, en vez de promover toda esa lista enorme que tiene la Senadora Velasco, es mentira que van a generar plata para los productores, es mentira, no generan, yo les invito vamos a ver cuántos productores están bien, donde quieran a la que ustedes quieran, escojan, vamos a la que ustedes quieran, agarremos el mapa ponemos a la moneda y veamos cuánta gente se está beneficiando.

Nos dice la empresa de papa en Tiquipaya, aquí comemos papa por eso, no pues, no hemos tenido cosecha de papas este año, hemos tenido una baja de producción porque no teníamos agua, no ha habido agua en Tiquipaya, o sea, la gente no está comiendo, no hay soberanía alimentaria, usted me dice, yo sé cosechar, siembro la tierra, cosecho mis cosas, pero no ha habido producción Senadora, si usted hubiera ido al campo, yo he ido al campo, me he movido Municipio por Municipio en Cochabamba, he ido uno por uno, no ha habido producción, no ha habido cebolla, ni papa en Cochabamba; en Cochabamba nuestros duraznitos en San Benito, uno pasaba por la carretera en el valle alto -pregúnteles a las senadoras- había durazno cada 20 metros, el mejor durazno de este país, por qué, porque se invirtió en generar buena cosecha, se invirtió en la planta, se invirtió en generar soberanía alimentaria en San Benito, pero este año no había durazno, eso nos va a pasar factura.

Hemos importado como nunca cantidades exorbitantes de harina argentina porque no hay, entonces yo lamento desilusionar a la Senadora Virginia y a quienes crean en este modelo acabado, pero ya no funciona, y como les dije yo no puedo ser cómplice de un modelo acabado, y ustedes pueden tener diez listas de 300 empresas que no sirven, hoy día lean las noticias BoA casi sufre un accidente por tormenta, no solamente eso, cinco de sus vuelos retrasados. Hace dos semanas yo fui a BoA porque la central está en Cochabamba, fui a BoA y tienen 22 aviones, le pregunté al Gerente porqué cada día se atrasan, y me dice, porque son aviones hacemos el leasing y hay que hacerles mantenimiento diario, entonces cada mantenimiento de 30 minutos en 30 minutos el vuelo en la noche ya no sale bien, o sea, estamos condenados a un pésimo servicio. Cómo pueden defender eso, ¿no les agarran a ustedes senadores en el aeropuerto?, yo bajo del avión y listo, ya voy a llegar, estoy entrando a pre embarque, ya veo la gente y yo más me hago reñir y ahí yo no tengo nada que ver.

Entonces, cada vez que llego a Cochabamba tengo que ir a la ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes), ya denme su nombre, vamos a hacer seguimiento a la denuncia, ya les reviento de cartas a los de BoA cada vez que llevaba a Cochabamba cada semana porque no funciona. Presidenta, yo entiendo que el objeto sea tratar de mejorar la economía boliviana, distribuir la plata en Bolivia, pero lamento decirle que eso no va a ser posible con este presupuesto, porque le da plata de nuevo a los corruptos y les quitan la plata a los bolivianos. Gracias.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, son 28 y hay 16 votos Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Vamos a pedir a las senadoras y senadores, salen entran eso hace variar por favor.

Queda aprobado el artículo 1 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (PRESUPUESTO AGREGADO Y CONSOLIDADO). Se aprueba el Presupuesto General del Estado - PGE, para su vigencia durante la Gestión Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, por un importe total agregado de Bs340.317.970.486.- (Trescientos Cuarenta Mil Trescientos Diecisiete Millones Novecientos Setenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos), y un consolidado de Bs265.558.034.072.- (Doscientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Millones Treinta y Cuatro Mil Setenta y Dos 00/100 Bolivianos), según detalle de recursos y gastos consignados en los Tomos I y II adjuntos a la presente Ley.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, con 16 votos Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 2 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y/o jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, con 15 votos Presidenta.

Usted no ha levantado la mano Senadora, no tenía levantada la mano Senadora, no tengo porqué mentir, por eso tienen que levantar la mano bien cuando estoy contando, recién está llegando Senadora.

Sen.^a Presidenta: ¿Hay mayoría?



Sen. Secretario: Existe mayoría.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 3 en su estación en Detalle.

Levanten la mano senadoras, senadores arriba, para que el Senador Secretario pueda contar bien, pueda verificar bien el voto.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (RESPONSABILIDAD). La Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de cada entidad pública, es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos, a cuyo efecto deberá observar las disposiciones contenidas en la presente Ley y las establecidas en las normas legales vigentes.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, con 16 votos Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 4 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (REPROGRAMACIÓN DE SALDOS ANUALES ACUMULADOS). Con la finalidad de asegurar que los saldos anuales acumulados en la Cuenta de Salud Universal y Gratuita sean destinados a actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud, principalmente, se modifica el Parágrafo IV del Artículo 10 de la Ley N° 475 de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, modificado por el Parágrafo III del Artículo 2 de la Ley N° 1069 de 28 de mayo de 2018 y el Parágrafo IX del Artículo 2 de la Ley N° 1152 de 20 de febrero de 2019, quedando redactado con el siguiente texto:

"IV. Cumplido lo establecido en el Parágrafo precedente y en caso de existir saldos anuales acumulados de recursos en la "Cuenta de Salud Universal y Gratuita", serán reprogramados para las atenciones de salud de la siguiente gestión o podrán ser utilizados en el siguiente orden de prioridades: para actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud, fortalecimiento de equipamiento e infraestructura en salud, y programas especiales de salud o contratación de recursos humanos de los establecimientos de salud".

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Sobre el punto yo quiero exponer que el Ministro ha mentido en la explicación, él dice ahora lógicamente si nosotros como país quisiéramos prevención disminuiríamos los costos de atención de la patología o de la enfermedad porque lograríamos evitar que la persona enferme y disminuiríamos los costos de atención, de tratamiento, de rehabilitación, pero por qué ha mentido el Ministro ¿no? porque actualmente la Constitución Política del Estado y el modelo del Plan Nacional de Salud ya está pues las



SAFCI (Salud Familiar Comunitaria Intercultural) ya está el modelo de atención de SAFCI que es atención familiar comunitaria intercultural, cuya base es la prevención, no está descubriendo la pólvora con este artículo, lo que está haciendo es autorizar la contratación de recursos humanos con este presupuesto que es del Sistema Único de Salud, eludiendo su responsabilidad principal la cual es la creación de Ítems, este país desde la gestión 2019 no genera ítems en salud y los pocos que hay porque alguien muere o se jubila se los da a dedo, tampoco hay institucionalización de cargos.

Lo que sucede en las empresas estatales lo que nos quejamos, que no producen por qué fallan, porque no se elige el recurso humano adecuado, por qué en los hospitales no salen adelante, porque no se priorizan a los especialistas al respecto para organizar, mover los pilares de la atención en salud, o sea, no ponen a la gente capacitada y es aquel amigo, o sea, esto no es ahora que se hace ni en el Gobierno del MAS, es una costumbre por desgracia de los países en desarrollo y nosotros seguimos en eso poniendo al amigo, al que es de la Federación, o al que ayudó, no es así, debe haber concurso de méritos; si nosotros queremos que nuestro sistema de salud o las instituciones salgan adelante. Otro gran problema que tenemos para hacer prevención en salud colegas es el sistema educativo, está muy relacionada con la prevención en salud con lo que debería ser, pero qué hemos hecho en Bolivia, hemos priorizado que se hable de ideología en los colegios en vez que se hable de salud, que se cuente con lavado de manos, que se hable del tema de higiene, que se hable de la importancia de comer verduras antes de comer carbohidratos, eso hemos priorizado en este país, saben qué, estamos en decadencia y con esto más que le vamos a quitar dinero al Seguro Universal de Salud, olvídense en qué va a quedar ese SUS, va a terminar dando antigripales y resfriolitos para todos y punto, como ya está a punto ahora de quebrar, ojo ¿no? y sobre eso le estamos cargando responsabilidades de los municipios, de las gobernaciones.

Pero bueno, al final creo que queremos llegar como Cuba y Venezuela, y lo que queremos es entrar en decadencia, eso queremos, colegas, no entendemos razones, no entendemos motivos, tenemos que aprobar el Presupuesto porque este hombre ha venido a charlarnos una hora, o porque hay unos señores que quieren entrar en huelga, pero no entendemos razones, se los he leído que el 8.6% va a ir a los municipios que aman y que aquí, ni así, sinceramente desespera, bueno, al final uno se siente cómplice de todo esto, mal o bien, al final yo quería decirles que esa es una gran mentira que ya el modelo dice que hagamos prioritariamente prevención y promoción desde la Constitución y ese pobre señor, no sé si no sabe eso, como siempre nos ha venido a mentir. Gracias, Presidenta. Mi voto es No.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidenta. Hay que aclarar un poco lo que dijo el Ministro, si bien está el tema del derecho a la salud etc., en la Constitución, pero aquí permite la normativa, en el artículo 5 está "el destino de saldos anuales acumulados" no se le está quitando al SUS, por si acaso cuidado estemos entendiendo mal, saldos acumulados en la cuenta de salud universal gratuita para actividad de prevención y enfermedades, sí, yo estoy de acuerdo con la Senadora, lo que dice promoción, prevención, atención, está bien, pero esto va a ser exclusivo lo que son saldos anuales, si hay un saldo entonces, ese saldo va a tener que ser trasladado -como se dice- los recursos justos para temas de prevención, porque no solamente esto basta en la Constitución, en las leyes. Yo estoy de acuerdo que algunos hospitales, por ejemplo, de segundo nivel, primer nivel están varios médicos, pero en otro sector tampoco no están, lo que queremos es que se distribuyan de manera necesaria donde hay más pacientes, donde necesitan más especialistas, en eso estoy de acuerdo Presidenta, pero aquí necesitamos estos recursos, los saldos anuales acumulados donde estamos aprobando este artículo. Con esa aclaración solicito que se apruebe.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, la verdad apena que en salud se hable de saldos, no debería existir saldos, es más digamos, el Ministro de área hasta debería iniciar procesos, deberíamos estar hablando cómo combatimos el cáncer, me apena que en salud se hable de saldos, la gente que tiene cáncer sufre compañeros, ese tema del sistema universal es, pregúntenle a algún Senador que tiene a un pariente cercano o está sufriendo de manera directa o indirecta este tema del cáncer, es muy doloroso. Yo rechazo este artículo porque no



debería haber saldos en el tema de salud, si hay saldos es porque hubo ineficiencia en el Ministerio de Salud y el Gobierno no está asumiendo con responsabilidad, qué pena que haya esa situación y que nosotros tengamos que estar aprobando un artículo para viabilizar esa situación, cuando lo que deberíamos estar exigiéndole al Ministro que inicie los procesos administrativos, si tiene que ser legal que lo haga, porque la verdad se pierden vidas humanas colegas senadores, es mucha irresponsabilidad por parte del Gobierno y el Ministerio de Salud, que no asumen las cosas como debería ser, con estos antecedentes Senadora Presidenta, yo rechazo este artículo. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias Presidenta. Igual en la misma línea de mis colegas, quiero rechazar porque el tema de la salud es una de las cosas que de verdad me revienta ver cómo están las cosas en el país, porque de verdad el pensar que existan saldos cuando existen departamentos que no tienen ni lo básico, el otro día con la Senadora Paula Paxi nos tocó recibir una comisión que venía de Cobija porque el único hospital que realmente atiende como corresponde que es de segundo nivel no tenía ni la autoclave, o sea, no tenía ni cómo desinfectar algo que es básico, autoclave imagínense, estaban recurriendo a la única clínica que tiene Cobija, grande, privada, que de favor les estaba esterilizando sus equipitos, todos los instrumentos de favor, por pena la clínica privada lo estaba haciendo, creo que es la clínica integra médica, eso fue lo que nos mencionaron y no tenía acceso, pedía ayuda a la Senadora Paula Paxi como Presidenta la Brigada de Pando, en el caso como Presidenta de la Brigada Parlamentaria, muy Presidenta la Senadora Paula, podrá tener la voluntad, pero poco logra porque igual ella nos pidió ayuda a nosotros, nos sentimos, hagamos, vayamos todos, intentemos hablar todos, porque ¿saben cuál es el problema?, insisto le dan los recursos, en el caso, a las alcaldías y gobernaciones que corresponde para que inviertan en salud que es poco.

Y ahí dicen, ¡no más! porque ya nosotros cumplimos, pero lo que le están dando no abastece para todos los gastos que le recargaron del SUS, miren cuando el SUS todavía no estaba aplicado por lo menos tenían lo básico para sobrevivir, en el caso -le estoy hablando del único hospital el Roberto Galindo de Cobija- que atiende a los quince municipios, por lo menos podía cobrar por consulta, era una un precio mínimo, o sea, no era caro a comparación de una consulta en un privado, eso ya le generaba recursos para poder sobrevivir, hoy en día nos dice el administrador es imposible sostenernos desde que existe el SUS porque no tenemos como, no nos llega, no nos entran ingresos y lo peor es que la Senadora Santa María decía está a punto de quebrar, para mí ya quebró Senadora porque no hay ni lo básico dentro de esa farmacia. Si ustedes van un día y están media hora dentro del Hospital Roberto Galindo se deprimen totalmente al ver la situación.

Colegas yo lloré cuando entré a ver la sala de neonato, saben lo que es tener el fallecimiento seguido de dos bebés por falta de condiciones, dice el administrador del hospital, qué hacemos si no hay otro hospital donde los lleven, las personas son de escasos recursos y no tienen para ir a un privado, sino tienen un seguro, en el caso el único seguro bueno que tiene es la Caja Nacional de Salud de Cobija, tiene la posibilidad por lo menos de tener terapia intensiva. Es grave porque solo nos toca ver la gravedad cuando lo vivimos de cerca, cuando nos toca que sea alguien cercano, o seamos nosotros mismos, y cuando se trata de deficiencia en el sistema de salud y vivir en un Departamento alejado como es el caso de Pando, hasta si tienes plata es un problema, yo les digo así porque particularmente cuando estábamos en épocas de COVID, un ejemplo, ni el tener plata te salvaba porque lamentablemente las condiciones eran precarias porque las clínicas privadas no tenían respiradores y demás.

Esto es grave y realmente a mí me preocupa porque seguimos dejando de lado el tema de salud cuando es algo primordial, saben qué esos pobres médicos intensivistas, yo le escuchaba a la Senadora, pero saben esos intensivistas lo poco que hay, ya no saben qué hacer de tanto que le toca doblar y doblar muchas veces turno porque no hay magos, a ellos les toca salvar vidas porque no hay otros. Los que son especialistas en terapia intensiva y ahora imagínense con el índice que tenemos de accidente de tránsito con el tema de las motocicletas de dos ruedas, la cantidad de accidente y la mayoría lamentablemente lo primero que sale afectado es el cráneo y tampoco tenemos los especialistas.



Entonces, el tema salud es algo que no tiene color político y que debería ser una lucha de todos nosotros, porque si existen de repente algunos departamentos que están mejor, déjenme felicitarlos, pero existen departamentos que están totalmente abandonados y la situación de salud es grave. Saben qué, esos centros de salud del área rural los SAFCI (Salud Familiar Comunitaria Intercultural), esos dan más pena, no tienen nada, lo que se puede lograr conseguir si tienes suerte es paracetamol, si algo te duele o qué sé yo, hay un solo médico general, entonces cómo no van a terminar cayendo todos en el único hospital de segundo nivel de la capital, pues si no hay condiciones en los centros SAFCI que deberían ser los que descongestione por qué, porque estamos mal, no abastece lo que se le da a salud, no hay aquí de que nosotros estamos diciendo mentiras, que me digan a mí que estoy mintiendo con respecto a la situación de salud, yo le reto.

Las campañas son constantes, porque esas pobres madres están ahí afuera llorando porque no tienen para comprar una receta médica, porque no hay nada en el hospital, todo lo tienes que comprar porque si no tienes para comprar te mueres, sobre todo cuando estás en gravedad, son medicamentos que son clave para tu recuperación y qué pasa si no tienes, entonces no existe tal seguro SUS que viene a salvarte la vida, realmente, aunque exista el SUS tienes que tener plata, sí te ahorra, efectivamente te ahorra, no tienes que estar pagando una hospitalización diaria, o qué sé yo, pero la clave es que son buenos especialistas y la medicación que es lo principal no lo tienes. Para mí no funciona el seguro universal, igual el tema de laboratorio no hay todo el tiempo, el tema en laboratorio es que no existe los reactivos, igual tienen crisis en eso, por eso rechazo.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidenta, el tema de salud, nosotros hemos hecho una fiscalización que no nos responde hasta ahora la Ministra, el Senador Santiago Ticona hizo un PIO, esa es la fiscalización que nosotros hicimos; el Programa Nacional de Hospitales, planteaba hacer cuarenta y nueve grandes hospitales en el país, entre hospitales de tercer, segundo y primer nivel, nos hemos prestado plata del VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo) y plata del Banco Mundial para construir veinte de esos cuarenta y nueve hospitales, de esos 20 hospitales ¿sabe cuántos hay?, ni uno, han entregado tres veces el hospital de Montero, no sirve; está el hospital de Cobija, está abandonado; está el hospital de Villa Tunari que la Ministra iba a bailar con el Evo, pero lamentablemente han entregado sin que esté completado.

Entonces, nos vienen tomando el pelo y está el hospital de Monteagudo en Sucre que está en ruinas, han levantado, han hecho obra gruesa, digamos, y no funciona, es decir, hemos perdido el financiamiento porque ha vencido el año pasado el crédito que hemos hecho con el VIPFE?, y no solamente lo hemos perdido, hemos pagado plata de hospitales que no hemos construido, 20 hospitales de créditos que se han aprobado el 2018 en esta Asamblea, le comentaba hemos hecho una ardua fiscalización con un equipo que tenemos en Cochabamba y la sociedad civil en el hospital México en Cochabamba, imagínese Usted lo que dice -yo no soy técnica ni salubrista- pero lo que dice la reglamentación para hospitales de Segundo Nivel es que los directores que tengan Ítem de salud tienen que trabajar 50% en el área administrativa y 50% atendiendo pacientes, que ningún Médico puede cumplir funciones administrativas, sino que todos ellos tienen que atender entre 15 y 20 pacientes, eso es lo que dice la norma.

En el Hospital México solamente tenemos cinco médicos que están registrados como administrativos, hemos iniciado los procesos, hemos pedido a la Contraloría y sabe qué le dice la Contraloría a la gente de la sociedad civil cuando va a preguntar, "si ya sabe pues la Senadora van a tener que esperar nomás a que frieguen" así les dicen en la Contraloría de Cochabamba, en vez de destituirlos a los pillos, son más de mil pacientes al mes los perjudicados ¿saben cuánto ganan? 23 mil bolivianos de atender cuántos pacientes, cero, ni uno, y eso es un solo hospital en Cochabamba, uno solo y por supuesto que hay médicos excelentes en el sistema de salud, yo he visto, cómo médicos con su plata han comprado medicamentos a la gente, lo he visto también en Cochabamba, pero hay médicos que son vivos, pero no son solo los médicos, es un sistema de corrupción en el sistema de salud, un sistema de salud ineficiente, un sistema de salud que no atiende las necesidades de la población, un sistema de salud descuidado, un sistema de salud que le



prometió el MAS al país les voy a hacer cuarenta y nueve hospitales y no ha hecho ni uno, no hay uno, es que no sirve, no sirve cuando no tienes ítems, no sirve cuando no estás equipado.

La Caja Petrolera en Tarija es una vergüenza y eso es complejo, discúlpennme, pero yo no sé cómo defendemos un sistema tan corrupto, no sé cómo defendemos a quienes juegan con la salud de las bolivianas y los bolivianos, entiendo que uno tenga que defender una línea partidaria está bien eso, pero no reconocer lo mal que estamos en tema de salud es muy inhumano, no están viendo las filas que hace la gente para que le dé una fichita, ¡oigan! dos de la mañana mujeres de 82 años tienen que estar dos de la mañana para que le den un paracetamol que encima se tiene que comprar, y si no me creen vamos a los hospitales, yo he ido hospital por hospital en Cochabamba a hacer fila, me parado ahí, hice mis Tik Tok, he visto a la gente, he preguntado a las alcaldías por qué no están dando medicinas, he hecho mi fiscalización al hospital de Parotani un millón de dólares ha costado ese hospital, les invito vean mi Tik Tok para que vean cómo se está derrumbando ese hospital no tiene ni seis años, un millón de dólares al tacho jugando con la salud de la gente y los tenían atendiendo ahí a los médicos, o sea, se ha tenido que caer la estructura para que digan, ¡Ucha! mejor nos moveremos al colegio; han tenido que adaptar un colegio como hospital en Cochabamba.

Entonces, ese es el estado de salud de nuestro país Presidenta, por lo tanto, me parece a mí que si bien lo que yo le he dicho no es el fondo de discusión del artículo en concreto, me parece que no hay un reconocimiento del estado de las cosas en este país, me parece que el Gobierno no tiene claridad y que el Gobierno está empeinado en mentir, mentir y mentir y así no llegamos a ningún lado, yo le pido por favor que les exija a los ministros que vengan, que les exija que vengan aquí a dar explicaciones. Nosotros vamos a presentar la modificación de eso de los PIOs y esas cosas que vienen aquí a mentir y se van, porque ellos tienen que estar ahí como interpelados y tienen que responder y responder preguntas y responder y responder y responder hasta que nos cansemos y nos queramos ir; en Estados Unidos llevan al SIOU de Tik Tok porque creen que el Tik Tok puede afectar la seguridad nacional y lo tienen ahí todo el día respondiendo preguntas a una empresa privada en el Senado Nacional y nosotros tenemos la dicha de contar con el ministrito cinco minutos no pues, no está bien Presidenta, eso hay que cambiarlo, es obligación nuestra.

Sen.^a Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, con 16 votos Presidenta.

Senadora Presidenta, voy a solicitarle que a través de Usted instruya, porque mucho están saliendo y el que no esté en su Curul, (no audible) porque de allá salen y a veces tenemos que estar contando y nos conflictúan, yo creo que todos tenemos que estar en la Sesión. Senadora Presidenta le voy a solicitar que, como Presidenta Usted, entiendo que tenemos que salir a hacer necesidades y todo, pero nos conflictúan y después dicen que somos nosotros los que no estamos queriendo contar bien. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Vamos a solicitar nuevamente a las senadoras y senadores, si salen, por favor retornen y no salir juntos, por favor, después no queremos escuchar algunos reclamos.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 6 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 6. (ORDEN DE PAGO). Se modifica el Artículo 12 de la Ley N° 840, de 27 de septiembre de 2016, incorporando un Parágrafo V con el siguiente texto:



"V. En caso de responsabilidades por la aplicación de la Orden de Pago, se aplicará lo previsto en el Parágrafo VIII del Artículo 19 de la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, modificado por la Disposición Adicional Primera de la Ley N° 1103 de 25 de septiembre de 2018 y la Disposición Adicional Primera de la Ley N° 1393 de 13 de septiembre de 2021."

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, con 16 votos Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 6 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 7 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 7. (ENDEUDAMIENTO PÚBLICO MEDIANTE EMISIÓN DE TÍTULOS VALOR EN MERCADOS DE CAPITAL EXTERNOS).

I. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de lo establecido en los numerales 8 y 10 del Parágrafo I del Artículo 158, y el Artículo 322 de la Constitución Política del Estado, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta USD2.000.000.000.- (DOS MIL MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) o su equivalente en otras monedas, para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos.

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la contratación directa en el ámbito nacional y/o internacional, de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados vinculados a las operaciones de deuda pública en mercados de capital externos, previstas en el Parágrafo I del presente artículo, de acuerdo a prácticas internacionales.

III. Los intereses a favor de acreedores de deuda pública mediante la emisión de títulos valor en mercados de capital externos, conforme al presente artículo, están exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - IUE.

IV. Los pagos por la prestación de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados, vinculados a las operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos, conforme al presente artículo, están exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - IUE.

V. Las operaciones autorizadas en el Parágrafo I del presente Artículo, podrán en su estructura contemplar mejoras, colaterales e innovaciones que potencien la transacción en interés del Estado Plurinacional de Bolivia, para cuyo efecto se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ejecutar e implementar las mismas según las convenciones de mercado para este tipo de transacciones, tales como préstamos con colateral, colocaciones privadas, deuda con garantía de multilaterales u otros, bonos temáticos.

VI. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación - TGN, emitir y otorgar Bonos del Tesoro como garantía y/o cualquier otro título valor que sea requerido para la ejecución de operaciones previstas en el Parágrafo I del presente Artículo; cuyas características deberán ser aprobadas mediante Resolución Ministerial expresa del emisor.



VII. Las operaciones financieras autorizadas en el Parágrafo I del presente Artículo, podrán o no concretarse en función a la situación de los mercados de capital externos y/o la necesidad de financiamiento del Tesoro General de la Nación - TGN.

VIII. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asumirá los costos derivados de las operaciones de deuda pública, previstas en el Parágrafo I del presente Artículo, aun cuando la emisión de títulos valor en mercados de capital externos no se hubiera concretado.

IX. El procedimiento para la contratación prevista en el Parágrafo II del presente Artículo, será aprobado mediante Resolución Ministerial expresa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 7 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidenta, me aparece esto muy complicado, el Ministro ha tratado aquí decir, es una cosa que se hace y que igualito ya estaba antes, pero a mí me parece, primero que es demasiada plata como para que solamente se maneje a discreción de un Ministerio, de un grupo de ministros o del Presidente; cualquier cosa tiene que pasar sí o sí por esta Asamblea, los informes tienen que pasar sí o sí por esta Asamblea. Pero además aquí dicen que ellos van a asumir contratación de empresas de afuera para los jóvenes, eso ya se supone que se hace, hablan de los bonos soberanos de Bolivia, pero nuestros bonos ahorita van en nada, ellos tenían que acomodar tres mil millones en bonos soberanos, no han podido acomodar nada, han hecho que la Gestora se compre eso para bicicletear la plata y ahora estamos endeudados hasta el cuello con plata que no podemos pagar.

Entonces, dónde más vamos a generar endeudamiento, de nuevo Presidenta es el modelo, Bolivia hoy no tiene la capacidad de pagar esa plata, quién quieren que pague esa plata, ¿nuestros tataranietos?, a mí me parece mucha irresponsabilidad, y creo los senadores del MAS tienen que pensar bien lo que esto representa para nosotros, me parece que no es la vía y creo firmemente hay que rechazar el artículo.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Presidenta y colegas, igual que en la Gestión pasada quiero alertar acerca del parágrafo II de este artículo que menciona dice "**II.** Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la contratación directa en el ámbito nacional y/o internacional, de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados vinculados a las operaciones de deuda pública en mercados de capital externos, previstas en el parágrafo I del presente artículo, de acuerdo a prácticas internacionales". Aquí el análisis en la línea un poco y con todo el respeto que se merece del Senador Ajpi, él dice habla de las clases ¿no? o sea, quién está en el poder y quién debe tener la oportunidad, qué nos corresponde como Estado boliviano con una filosofía de inclusión y de equidad en teoría, dar pues primero trabajo a los bolivianos, a nuestros asesores. Cómo podemos autorizar la contratación directa de especialistas internacionales, colegas no es contradictorio a la filosofía que se menciona, que se dice en la propaganda, en los discursos, seamos realistas, cómo se va a autorizar la contratación, acaso no hay profesionales nacionales, sean indígenas, no indígenas, de cualquier color de piel, hombres o mujeres, aquí lo que debe valer es la capacidad y la oportunidad que tengan ciudadanos bolivianos y bolivianas.

Cómo es posible que autoricemos la contratación directa del ámbito internacional y los que somos o hemos trabajado en alguna institución y ahora vemos las microempresas todos pagan pues, el tema de los impuestos. Qué dice el parágrafo IV colegas, qué dice, "**IV.** Los pagos por la prestación de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados, vinculados a las operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos, conforme al presente artículo, están exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE." Por qué los asesores extranjeros no van a pagar impuestos y aquella microempresa, el profesional paga el impuesto en este país y si se olvida pagar un mes, ¡guay! ¿no? le persiguen, le embargan su casa porque no se enteró, porque al final hace lo que quiere Impuestos y a los



extranjeros les estamos diciendo usted no paga impuesto, venga a trabajar, las puertas están abiertas, contratación directa, si le cae al Ministro de Economía y Finanzas, al Presidente queda contratado.

Ahí no hay concurso de méritos, no hay absolutamente nada, contratación directa, quién es pues el Presidente para evaluar, cómo va a evaluar, y por último, el parágrafo IX para terminar el ciclo, qué dice "IX. El procedimiento para la contratación prevista en el Parágrafo II del presente Artículo, será aprobado mediante Resolución Ministerial expresa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas." Por lo tanto, va a ser Juez y parte porque va a decir esta empresa extranjera me agrada, me ha servido en el futuro, ha hecho mi consultoría de ADBC, le contrato y yo misma hago la resolución. Dónde está el control que se exige a cualquier instancia en este país -bueno en teoría- porque hace tiempo se han vulnerado muchos principios de Auditoría Interna, el Contralor que es un Señor que no debería estar ahí, ni suena ni truena en este país, cuando la Contraloría era la instancia que todos los funcionarios públicos tenía, ahora ni se sabe absolutamente nada de la tal Contraloría. Pero miren cómo se permite el parágrafo IX debe ser juez y parte al Ministerio de Economía y Finanzas para la contratación directa de estos asesores internacionales que no van a pagar impuestos. Les hago notar eso colegas, por suerte va a quedar en acta y por esto mi voto es de rechazo al artículo. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidenta, bueno, yo ando todavía recuperándome de un resfrío por eso estoy participando un poco menos esta vez, pero aquí sí quiero decir un par de cosas y quiero pedir reflexión a aquellas personas que han estado votando de manera consistente para aprobar este Proyecto de Ley.

Hay un problema de fondo en este artículo que es el interés de las personas que van a endeudarnos a todos nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, no es el mismo interés de aquellos que van a pagar en este caso, estas inversiones en bonos o en otro tipo de instrumentos de mercado, el interés de cualquier Gobierno y peor de éste que está en serios problemas y como no quieren cambiar nada es endeudarse para sobrevivir, van a querer endeudarse para sobrevivir estos dos años y poder ocultar la debacle económica de este país, entonces, como el interés del Gobierno de turno este especialmente o cualquier otro, es el de corto plazo y es político, si nosotros les damos la posibilidad de endeudarse sin consultar a una Asamblea que incluye, por ejemplo, las otras voces, gente preocupada por lo que vendrá después, que no solo está preocupada por sobrevivir los dos años que quedan, como en este caso, realmente estamos en gran riesgo. Es tanto así, y voy terminando, aún sin este tipo de mecanismos estamos endeudados hasta el cogote, es cierto y lo voy a decir para terminar de ser rigurosos en lo que decimos, que ya hemos emitido bonos, el Ministro le recordó al Senador Rodrigo Paz, más o menos 800 millones de dólares lo que fue por otro lado un fracaso porque ellos estaban pensando colocar dos mil millones de dólares en esa operación -si no me equivoco- una cosa a favor de aquellos que estamos asustados y asustadas no sé cómo no están todos con la deuda, es que menos mal ahora el interés al que colocarían estos bonos es mucho mayor que cuando lo hicieron para los 800 millones de dólares, eso por qué, porque las calificadoras de riesgo como MOODY'S, como STANDARD & POOR'S han dicho que Bolivia no es ya un país confiable, que estamos con, por eso tenemos alto riesgo, cualquier persona que nos presta nos va a prestar con una prima por el riesgo de que esta economía no pueda cumplir con los pagos cuando tiene que cumplir, por eso estamos con dos mil puntos más o menos sobre lo normal.

Entonces, va a ser difícil que el Gobierno se preste a intereses muy altos, pero no hay que descartar que ante la desesperación por ocultar la debacle económica en la que estamos, porque en eso estamos, así lo muestran los datos, están ocultando todo apunta de subvenciones, están aguantando, están vendiendo nuestro Oro, ya sabemos ¿no?, no voy a extenderme más, entonces podría ser que de la desesperación se sigan endeudando, termino, insisto por donde comencé, el problema central es que el incentivo para quienes tomen la decisión es endeudarse sin importar el mediano y el largo plazo y si nosotros les damos carta blanca lo van a hacer, si pueden, y eso va en contra del interés común nuestro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque ellos no van a pagar la deuda, lo pagan los que vienen después, los que no contrataron la deuda, los que no se gastaron la plata y esto es un problema estructural por supuesto, pero en la condición en la que estamos y si quitamos el rol de la Asamblea es todavía peor. Gracias.



Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias. No solamente es Bolivia quien emite los bonos soberanos, está Ecuador, Argentina, Honduras, Brasil, República Dominicana, Paraguay, incluso con 5% con un cupón muy cercano que ha conseguido los países, entonces yo creo que aquí queremos confundir la explicación y el espíritu de este artículo y, es más, el Estado Plurinacional de Bolivia necesita financiar sus actividades y para ello recurre a las diferentes fuentes de financiamiento y no podemos decir que Bolivia no es confiable. Más al contrario Bolivia es confiable y además FONPLATA, VIPFE, CAF, los que nos prestan, obviamente ellos ven el VIPFE el crecimiento económico y decir que Bolivia no es confiable estamos confundiendo. El bono soberano es un instrumento de la deuda emitido con el objeto de acceder a financiamientos a través de los mercados de capital, es soberano porque lo emite un Estado en ejercicio de su soberanía, como establece la Constitución Política del Estado, porque si no fuéramos soberanos, entonces la decisión es propia se tiene que ir avanzando. Pero también aquí queremos el bono del Estado, son instrumentos de la deuda pública y no se firma ningún contrato, solo se entrega un título valor, eso tiene que ser claro. Con esas aclaraciones. Solicito que se apruebe este artículo 7. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Martínez.

Sen. Martínez: Presidenta, el tema de los bonos es un instrumento de deuda muy grave, ¿no? yo me remito al tema de lo que sucedió en Argentina, allá como siempre los gauchos le cambian el nombre le llaman Leliqs que son bonos emitidos justamente por el Estado y que han llegado a tener intereses muy altos y que hoy en día esos Leliqs (Letras de liquidez) ya los emitieron hace bastante tiempo y hoy en día están con ese problema y uno de los parámetros que ha marcado la inflación ha sido la emisión de esos bonos y creo que nos está pasando lo mismo a nosotros, son dos mil millones de dólares, bueno, ya con la calificación como decía la Senadora Requena de CC, tres veces C, más ya es muy importante en el mercado internacional para países que no pueden optar -digamos- por una deuda, entonces qué sucede cuando uno va a querer entregar esos bonos o a vender esos bonos aparecen los famosos fondos buitres que agarran y bueno, pero tú estás en una calificación muy alta de riesgo y eso presupone que necesariamente tenga que pagarse más intereses y se acortan los plazos también de pago.

Entonces, el hecho que se dé esa situación nos sirva para la economía del país, sabemos que se necesita dinero no hay dólares en este país, pero deberían buscar otras alternativas y dejar de lado los bonos, ahora si nosotros estuviéramos en una situación mucho mejor económicamente y con menos problemas en las empresas que han hecho este sistema de calificación, podríamos conseguir interés al 6%, al 5%, porque también se ha dado que se ha emitido esos bonos y en el día se han vendido y resulta que quién había comprado la AFP aquí en Bolivia, pero cuidado que emitan esos bonos al exterior y como tiene la Gestora la posibilidad de comprar y hacer negocio en el exterior, la misma Gestora sea quién este comprando y se dé nomás con el tema de las pensiones de los jubilados, de eso hay que hacer un análisis y creo que es importante que en cierta forma el Gobierno lo piense dos veces antes de emitir esos bonos, porque van a llegar con intereses muy altos y eso será, como decíamos, muy problemático para el pueblo boliviano. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Presidenta, voy a ser breve, pesé a que todos ya estamos cansados, pero es importante no hay como no dar opinión con respecto a esto, me siento impotente, preocupada porque realmente a lo largo del tiempo que venimos trabajando, veo como cada vez nos vamos quitando nosotros mismos más potestad al seguir permitiendo que el Ejecutivo haga lo que le dé la gana, el Senador Martínez decía ojalá el Gobierno sea cuidadoso, pero yo no tomaría en cuenta ese ojalá, el Gobierno actualmente ya está desesperado, quieren tapar el sol con un dedo diciendo que estamos bien cuando sabemos quienes vivimos en Bolivia que eso no es así.

Ahorita cuántos créditos ya nos han hecho aprobar y digo nos han hecho, nos incluyen, porque en general el Legislativo ha permitido y ahora por último ya no se conforman con todo lo que el Legislativo aprueban



ya quieren pasar por encima de nosotros más, o sea, que no necesitan ni nuestra aprobación para seguir endeudándonos. Yo veo una desesperación por querer mostrar que estamos bien y eso da lugar a que hagan lo que tengan que hacer independientemente y ahí vienen precisamente los aprovechadores, lo que hablaba el Senador Martínez, esos siempre no van a faltar, y que lamentablemente nosotros somos los que teníamos la labor de evitar esas cosas y ser los que precisamente fiscalicemos, al aprobar cosas como estas nos quitamos la facultad y somos unos irresponsables, somos culpables.

Por eso, yo no voy a aprobar porque yo no quiero ser parte de esto, si ustedes de verdad quieren aprobar y quieren seguir metiéndole, por lo menos a esto digámosle no; ustedes van a aprobar el Presupuesto completo, pero por lo menos bloqueemos ciertas cositas que son muy graves, el 7, el 9 metámosle, tomemos decisiones propias colegas, en el sentido de pensando en la Patria seamos cuidadosos, pongamos candadito. Yo no digo que no, okay, si van a aprobar su Presupuesto, por lo menos cambiemos ciertas cosas, por lo menos Diputados ha logrado algo, de verdad piensan aprobar cada uno de los artículos ¿sin observar nada?, la verdad a mí me cuesta porque enserio les digo aun siendo de repente partidaria de una organización política y dónde queda la responsabilidad con la Patria nos estamos quitando nosotros mismos facultad, ya no deberíamos estar definitivamente. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidenta buenas noches. Ahora sí, no sé si fue el Ministro que estaba aquí el torcido, dijo que el Parlamento no había aprobado ni un solo, aquí dijo que faltaban créditos por aprobar, uno que vamos a tratar hoy día que es para el tema de agua, y creo que mis cumpas de Tarija están esperando ese crédito, ¿No es cierto? creo que vienen por eso, saludar a los compadres. Bueno, cumpas ustedes saben que habíamos aprobado mil millones de dólares aquí para agua, pregunten cuánto le ha llegado a Tarija, mil millones de dólares para todo el país, consulten cuánto de ese crédito aprobado hace un año ha llegado a Tarija para agua, por eso les estoy diciendo pregunten para ver si ha llegado a Tarija algo, porque si yo digo que no, por ahí dicen el Senador Rodrigo Paz es de la Oposición está mintiendo.

Entonces consulten a su dirigencia, de la dirigencia consulten a los ámbitos consecutivos del pacto de unidad o de las representaciones, cuánta platita de esos mil millones aquí aprobados, porque se aprobó y con respaldo de Tarija la representación tarijeña votó a favor. En total hemos aprobado casi tres mil millones de dólares en créditos, porque como dijo el Presidente Andrónico, son dos mil novecientos ochenta y siete millones de dólares que dicen, "no hemos aprobado nosotros", ni evistas, ni arcistas, ni comunistas, socialistas, capitalistas, imperialistas, aquí como somos de todo, no hemos aprobado, pero cuando ves la suma Senadores y Diputados habíamos aprobado dos mil ochocientos novecientos ochenta y siete millones de dólares. Vuelvo a preguntarles a los cumpas de Tarija que están aquí, cuánto creen que ha llegado a Tarija, como dicen por aquí -mana janiwa-, y eso ya no se reparte desde aquí se reparte desde el edificio grandote que está ahí al frente, ahí es cuando se empieza a decir, a Tarija mándele algo, a Pando algo, a Potosí algo, los cumpas de Potosí que han estado con sequía tremenda, Tarija también estuvo en sequía, Pando, Beni, Santa Cruz, cuánto; y cuando se piden los informes no te llegan las respuestas, no es que nos quedemos de brazos cruzado, ¡oiga! cuánto puso en cada lugar y cuál es la respuesta que nos damos entre nosotros, no, es que nosotros, el proceso de cambio, esto que el otro, ya pero dime cuánto ha llegado, porque muy bien decía el Senador Martínez en gas hemos conseguido de Tarija 55 mil millones de dólares y la deuda externa ahorita está en 32, o sea, gas se puso 55 más 32, estamos hablando de 87 mil millones de dólares que -mana janiwa.

Harta planta, harta deuda, poca producción y los compañeros del campo cada vez se van más a la ciudad, porque es una verdad, está pasando en todo el país, cuando uno viaja la Patria se da cuenta la gente del campo se está yendo a la ciudad, Presidenta, yo quiero decirles, la verdad que ya le he declarado la guerra al Estado centralista, entonces como le he declarado la guerra en propuestas nada belicoso, nada de ofensas, ni insultos, propuestas, creo que el Estado centralista ya no funciona, creo en eso, creo que la platita hay que repartirla a las regiones, que los cumpas no tengan que venir hasta aquí por un proyecto, sino se peleen en Tarija o se peleen en Santa Cruz, se peleen con sus autoridades, ahí que se den duro. No



tengan que venir aquí a ver a un Ministro que estuvo aquí y se salió porque no tiene que estar más, tiene que cumplir su horario y se va.

Yo la verdad con este artículo no me hago problema, si en tres años el Gobierno Nacional ha querido conseguir 7 mil millones de dólares en bonos soberanos y no ha coincidido un solo dólar ¿ustedes creen que el mundo va a cambiar? y va a decir ¡Hoi Bolivia ha cambiado, Bolivia es otra, Bolivia da garantías, Bolivia está abriendo su mercado, lo único bueno que le ha pasado a Bolivia y espero que acelere el Presidente es el hecho del MERCOSUR, pero no pues cómo con el imperialismo del Brasil, porque Brasil es imperialista, Brasil es imperio, es el imperio de nuestra región, es como China en el Asia, Estados Unidos en el mundo, Rusia en su con craftsc, Brasil es imperio, funcionan como imperio, porque además tienen mega intereses, ustedes qué creen que el compañero Lula va a venir a decir, (habla en portugués), cuánto quieres, ino!, Lula sabe que tiene que responder a los grandes intereses del Brasil y antes que cualquier otra nación está Brasil. Como dicen: País maiz grande do mundo. **Portugués. (Traducción:** País más grande del mundo) y nosotros estamos con tres mil seiscientos kilómetros de frontera, ustedes creen que nos van a atender porque sí, por una amistad, por ¿reciprocidad? porque juegan a sus intereses y eso debería hacer Bolivia.

Bolivia debería valer por sus intereses, cierro; esos dos mil no van a llegar este artículo es solo para darle atribuciones financieras al Ministro sin que venga a pedir explicaciones aquí, acuérdense los dos mil millones no van a llegar, le estamos dando en otros artículos atribuciones al Ministro para que ya no les pregunte ni siquiera a ustedes que son del mismo partido, para que él tenga libertad a decidir lo que le da la gana, si le quieren dar esa atribución, bueno está, acuérdense cuando ya el 2025 estén de salida como les estoy diciendo, cuando estén de salida, por qué le hicimos caso al Ministro, saben ¿dónde se va ir el Ministro? a dar clases en alguna Universidad y ustedes estarán en su casita peleando con sus vecinos explicando por qué el Gobierno el proceso de cambio fracasó, el Ministro va a estar dando clases en alguna Universidad en el exterior, el Presidente también, en Inglaterra que a él le encanta, ha hecho su universidad en Inglaterra, irán a dar a Oxford.

Y nosotros nos vamos a quedar aquí, eso va a pasar, eso va a pasar, o el otro no tenía que irse, el otro se fue, -me dicen su papá-, llámalo a mi papá, todavía esta joven, métele una llamada, le meten a mi padre aquí, él no se escapó se quedó en el Picacho, el otro se escapó, él se quedó en el Picachu y nunca se ha movido del Picachu, inunca!, ni al gringo le tuvo miedo, ni al Evo, ni a este Gobierno, se quedó en casa, no agarra aviones extranjeros y lo sacan al exterior, se queda en casa como buen chapaco, como buen boliviano, llámalo, llámalo te paso el teléfono. Presidenta, ustedes le están dando -perdón- sí ustedes los que van a votar, le están dando poderes ilimitados a este Ministro el 2024, cuando estemos realmente en la miseria acuérdense que él va a estar dando cátedra y nosotros vamos a estar explicando a vecinos, por qué aprobaron eso, vamos a estar explicando a la gente por qué pasó esto. Yo les aconsejo no aprueben este artículo le están dando extra poderes a una persona que ni les va a dar el saludo de aquí a un par de años, "compañero qué compañero, yo era Ministro y vos Senadora, ahora vos no eres nada y yo soy Catedrático". Eso va a pasar acuérdense, acuérdense, se van a olvidar, ya una casta de poder del grupo de poder, no digo del expresidente sino de su entorno, ¿acaso lo saludan? no, siguen dando órdenes y este tiene lo mismo su entornito, grupo de poder, que después se van y los dejan a los partidos rendidos, fundidos, a los proyectos políticos.

Presidenta, evidentemente mi voto va ser por el "no" y espero que los compañeros, ojalá de algo les haya servido mis palabras, se den cuenta que de aquí a unos años nos van a echar en cara, por ejemplo, estos tres mil millones de dólares en deuda externa, que allá a mis compañeros no les ha llegado todavía ni un dólar para el tema del agua de los mil millones que están ahí incluidos, y a muchas de sus regiones tampoco, y ahora le quieren dar la potestad que este Ministro agarre dos mil más, yo creo que los dos mil no los va a poder agarrar porque a nivel internacional no creen en nuestro Estado, pero sí le están dando a través de los otros parágrafos del mismo artículo poderes extras al Ministro para manejar financieramente el país, sin que tenga que consultar a esta instancia del Parlamento. Si le quieren dar ese poder a él, al todopoderoso, denle, esa es su responsabilidad ante el país. Gracias.



Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Hermana Presidenta, yo creo que varios de nosotros tienen muchas observaciones dentro de lo que es este Presupuesto General que estamos aprobando, sin embargo, en honor a la verdad no puedo permitir que el Senador Rodrigo Paz mencione que no ha llegado absolutamente nada al Departamento de Tarija, yo tengo muchas observaciones con las políticas del Gobierno, pero, esto no podemos dejar pasar que se pueda mencionar ello. Por ejemplo, se está llevando adelante las plantas de bioinsumo tanto en Yacuiba como en San Lorenzo, la Planta Procesadora de Alimentos del FOCIPP (Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva) en San Lorenzo, la Planta de Cerámica en Padcaya, la Planta de Ajo en El Puente. Ha habido muchos más compromisos con seguridad, aquí hemos aprobado más de 47 millones para la ampliación del aeropuerto de la plaza que hasta el día de hoy no mueven una piedra, pero sí está el recurso aprobado.

Hemos aprobado más de 300 millones de dólares para el Programa Par Tres que recién están implementando, lo hemos aprobado el 22 de febrero y recién lo están implementando a Nivel Nacional en los municipios, es cierto, aprobamos créditos, no todos están puestos en vigencia y eso es una de las falencias que creo estamos teniendo, que no podemos fiscalizar por falta de información y falta de respuesta a las Peticiones de Informe Escrito que hacemos y que como sabe en el Senado creo que hay más de 200 Peticiones de Informes Escrito que no han sido devueltos en los diferentes ministerios. Entonces, si bien ha llegado proyectos, han llegado algunos recursos, pero no de acuerdo a la voluntad que nosotros hemos manifestado de aprobar y apoyar los millones de créditos, como mencionaba más de dos mil novecientos sesenta millones de dólares en créditos que hemos aprobado en toda esta Gestión y los recursos que han sido puestos para diferentes proyectos aún no están siendo ejecutados. Esa es una gran preocupación, igualmente yo observo al Ministro de Obras Públicas que en TikTok es muy hábil para hacer TikTok, con bombos y platillos, hacía su TikTok del Aeropuerto Capitán Lea Oriel Plaza, pero hasta el día de hoy no tenemos absolutamente nada cuando ya va a ser un año que hemos aprobado ese crédito de cuarenta y siete millones para el aeropuerto.

Recursos hay, voluntad creo que falta, en algunos casos, por ejemplo, en mi Municipio seis veces, yo pregunté al Alcalde ¿cómo va su Planta de Transformación de Membrillo? y el Alcalde me dice, no lo licitamos nosotros lo licitan en La Paz, y le cuento que seis veces se cayó la licitación; eso ante las normas -inclusive- no puede ser posible, a la tercera licitación que no haya una empresa que se adjudique ya correspondería una invitación directa. Entonces, lo que yo creo es que no hay recursos económicos para poder ejecutar esos proyectos y les mienten a los alcaldes, de decir, no hay una empresa que se adjudique si estamos en un país donde estamos luchando por fuentes de empleo, las empresas quieren trabajar y no entiendo que seis veces hayan licitado y no haya ni una empresa que se adjudique un proyecto para poder ejecutarlo. Hay cosas que el Gobierno no nos dice la verdad, el Gobierno no es transparente en su información y cuando hacemos críticas lógicamente, o estamos queriendo desestabilizar, no queremos apoyar y son muy hábiles en bajar la mala información a los compañeros.

Mencionaba el Senador Rodrigo Paz, están aquí los compañeros, el dirigente Ejecutivo de los Regantes del Departamento de Tarija, el compañero Yáñez, ellos han tomado la Brigada Parlamentaria por ese proyecto de los 150 millones de dólares, pero con una mala información. Yo les informaba que hoy recién hemos tenido el consenso, la socialización del proyecto, pero ellos ya tomaban la Brigada Parlamentar en contra de los cuatro senadores de Tarija que no podíamos apoyar o viabilizar este proyecto cuando recién había llegado a la Cámara de Senadores. En esa situación, también seguramente va a ser un proyecto que vamos a tocar, ese crédito de 150 millones, ni siquiera está mencionando con nombre y apellido qué proyectos se van a ejecutar, también es bueno que ellos estén aquí presentes y puedan escuchar el proyecto y sepan que vamos a aprobar, seguramente si es que lo vamos a aprobar un fondo global, general que seguramente una vez aprobado, pues dispondrán a qué Municipio con afinidad llega, con prontitud y a quienes no. Entonces, es importante que el control social, la sociedad civil, las organizaciones, estén presentes para poder ver que no es por falta de voluntad de la Cámara de Senadores, sino que hay cosas que no están bien hechas. Gracias, Presidenta.



Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidenta, yo no iba a hablar, pero el Senador Rodrigo Paz, me hizo recapacitar. El Senador Rodrigo dice, no van a conseguir la plata, pero sabe ¿qué dice el artículo?, que se consiga el crédito o no, ellos tienen que pagar a la empresa que van a contratar, pero es que aquí hay una mafia Presidenta, sabe qué hacen estos pillos, lo mismo que han hecho con YPFB, para acomodar los bonos soberanos ellos contratan una firma extranjera y le dicen, a ver tú amigo gringo tanto te odio pero, te voy a pagar bien, hagamos un business (negocio), mi primo va a ser tu socio aquí en Miami vamos a abrir una empresa en Panamá y tú me vas a acomodar mis bonos soberanos, vamos a decir que tú vas a vender mil millones de esos bonos y en la empresa les dice Okay meta, yo te voy a cobrar de esos mil millones 15%, 12%, 18% porque así están, revisen los 850 millones que han acomodado en bonos soberanos, revisen por favor, saben en cuánto hemos acomodado esos bonos, menos 40 centavos por dólar, qué quiere decir, que en toda esa plata cuando podamos sacar réditos de esa plata es menos cuarenta centavos de dólar súmenle a eso el interés, es una estafa, una estafa, revisen por favor, pidan el informe, revisen cuánto de porcentaje estamos pagando a la empresa extranjera que ha hecho esa transacción, J.P. MORGAN es quien ha hecho la compra de ese bono.

Entonces Presidenta, yo quiero dejar claro aquí, que si nosotros aprobamos este artículo le estamos dando carta al corruptazo para que siga haciendo business a costa de los bolivianos porque dice clarito, “se concrete o no”, ahí hay una mafia organizada que lucra con la necesidad de la gente, porque sí Senador Rodrigo, no van a acomodar los dos mil millones de dólares, yo comparto contigo, no es posible, pero sabes qué van a hacer, van a hacer negocio pagándoles a las empresas extranjeras y van a decirle, aquí está pues se fue la plata, lo mismo que han hecho en la Procuraduría General del Estado, exactamente igual, tenemos cien abogados en la Procuraduría que no hacen nada y tenemos que contratar a las firmas extranjeras con derecho a reserva del Procurador, sin que nos digan cuántos millones estamos pagando para que no sepan dónde está el señor Murillo, esto es una cosa de locos, lo mismo nos va a pasar ahora y serán responsables quienes aprueben. Presidenta, voy a pedir después que tengamos la posibilidad de una comprobación nominal del voto, porque eso yo le aseguro que va a tener seria responsabilidad en el futuro, yo no me voy a cargar esa responsabilidad y estoy segura que nadie de la Bancada de Comunidad Ciudadana lo va hacer. Nada más Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz, puntual por favor.

Sen. Paz: Puedo decir lo que yo quiera Presidenta, estamos en el ejercicio de libertad y voy a decir lo que yo quiera, con todo el respeto, segunda vez es verdad, pero puedo decir lo que yo quiera. Me sumo a las palabras de la Senadora Gladys Alarcón, quiero corregir Senadora Gladys, yo hablaba de los mil millones que hemos aprobado para el agua, cuánto ha llegado a Tarija de esos mil millones, no del tema del ajo, ni de las otras cosas, sino de los mil millones que hemos aprobado para el agua, cuánto llegó a Tarija y cada uno de ustedes pregúntese cuánto llegó a cada una de sus regiones, y eso que la plata ya está aquí, ya está aquí la plata, no es que hay que ir a buscarla afuera.

La inmensa mayoría de los proyectos de riego y de agua potable, por ejemplo, de la ciudad Tarija, la ciudad de Tarija ya tiene reserva de aguas para 50 años, ahora hay que conectar el agua, eso no se hace en una sola Gestión, la inmensa mayoría de los proyectos vienen del Gobierno de Evo, no me van a dejar mentir los cumpas, la inmensa mayoría de los proyectos de riego y agua potable en la ciudad, por lo menos en mi caso, vienen de la época de Evo y hasta ahora no se cumplen. Ya, pasó un Gobierno de transición, vinieron y quisieron acomodar las cosas, me acuerdo que para la ciudad de Tarija habíamos cerrado 76 proyectos, pero ahí viene la cosa que te genera sospecha, ya habíamos cerrado los proyectos, la señora Jeanine ya se había ido, ya había un nuevo Gobierno, empezaron otra vez de cero, sería que el Gobierno transitorio tenía sus propios intereses con sus empresas, tenían que reordenar las empresas que tenían que ganar, qué sería, porque como dijo bien la Senadora Gladys Alarcón todo se licita desde el centralismo, no se licitan en los municipios, esas empresas vienen de afuera, hacen en Tarija y se van, ¿o no?, así es, así han hecho siempre, estamos entregando a Tarija 240 millones sí, pero vienen empresas de afuera hacen el proyecto, por qué hay proyectos, entiendo que, por su dimensión y dificultad tienen que ser empresas de afuera,



porque no todas en Tarija pueden especializarse en cosas complicadas, ya muy bien, pero sistemas de riego, conexión de alcantarillados, esas cosas, sí podemos hacer en Tarija, entonces eso era Presidenta, porque yo hago la puntualidad de los mil millones potosinos, cruceños, tarijeños, cuánto les ha llegado a cada región, nadie sabe, cuando preguntamos cero respuestas, es como el TikTok que tanto les gusta a muchos, Tik, Tok, Tik, Tok, nunca llega la respuesta.

Presidenta, yo también me sumo a lo que dijo la Senadora Andrea Barrientos, igual que YPFB ha puesto una instancia externa para hacer ese circuito, voy vendo hacia afuera, voy compro de afuera hacia adentro, hago el circuito, ¿no es cierto? lo mismo se está haciendo y bien ha acertado la Senadora Andrea, lo mismo están haciendo con el tema de los bonos, de los recursos, de los papeles; consigo alguien de afuera que compre lo de adentro y luego el Estado le compra a ese de afuera que está enganchado con el de adentro, y ni quiero hablarles de la Gestora porque esa es la principal fuente de hacer ese circuito, saco afuera para que de afuera el Estado compre, así es, la Gestora saca afuera nuestra plata, el que recibe afuera cobra una comisión y después nosotros como Estado, como Gobierno, vamos y le compramos al de afuera, el de afuera solo es un intermediario, saca la plata afuera, viene el Gobierno compra afuera y tiene platita, nuestra propia plata gana comisión, el que hace intermediación y tenemos, ¿quién paga la platita y el interés?, nosotros, así es, así funciona, no hay más secreto. Acuérdense lo que estamos hablando esta noche, lo que dijo la Senadora Andrea, lo que yo les estoy diciendo, el que apruebe este artículo séptimo, acuérdense se van a arrepentir le están dando plenos poderes a una sola persona, a una suerte de Dios de las finanzas, no funciona así compañeros tiene que haber algún filtro para controlar.

qué dijo hoy el Ministro aquí, que cuando hablamos de BoA y ahí le pongo el ejemplo como razonan, cuando hablamos de BoA qué dijo, ¡No! entonces deberíamos crear un sistema para regular la mala competencia, pero quién genera el sistema, el Estado pues, él genera ese sistema, él regula, el Estado regula, cuando BOA tiró los precios al piso y mató a AMASZONAS y no pudo pagar después sus deudas, acaso vino el Estado y dijo "oye me interesa que haya dos, tres, cuatro, cinco empresas que puedan dar servicio a los bolivianos", ¡No! la voluntad era que sobreviva BoA y no estoy hablando del personal de BoA, sino los que administran y los del Estado centralista. Hoy día le estamos poniendo más de tres mil millones de bolivianos, o sea, cerca de 500 millones de dólares a BoA para el próximo año. Estoy seguro que nuestros municipios de Tarija, de muchos departamentos con esos quinientos millones se podría la mitad de la deuda que hemos hecho para el agua, mil millones hemos sacado crédito, casi la mitad de esos mil millones que es agua para toda Bolivia vamos a ponerle a una empresa aérea de Bolivia. Vean la dimensión eso estamos aprobando y cuatro empresas -culminó con esto- cuatro empresas que dijo que eran rentables no me acuerdo los nombres, una tenía nueve millones de rentabilidad, la otra tenía siete millones, la otra tenía cuatro y la otra tenía once, juntitas la rentabilidad de esas cuatro empresas del Estado hace el presupuesto para que vuele el avión Presidencial, o sea, cuatro empresas que generan rentabilidad que dijo el Ministro, me acuerdo siete, nueve, once y cuatro, juntitas hacen el presupuesto de vuelo del avión Presidencial.

O sea, la rentabilidad de cuatro empresas nacionales pagan los vuelos del avión Presidencial, hay países que el avión Presidencial tiene que volar donde tenga que volar, siempre y cuando sea para generar viabilidad al Estado, pero les pongo el ejemplo la incongruencia de lo que nos están hablando mil millones para el agua, 500 millones para BoA ¡No! pues creo que algo no está funcionando y aquí vamos a profundizar esa deuda y qué va a decir el Ministro cuando caigamos en desgracia, va a decir, los Senadores me han aprobado esto, vaya a pedirle responsabilidad al Senado, ellos han aprobado esto, me han dado todo el derecho a mí de hacer lo que me da la gana con las finanzas, fue el Senado que me aprobó, fueron los Diputados los que aprobaron. Eso va a ocurrir, así va a ser, él se va a defender de esa manera cuando vaya a proceso, él va a decir, no, no, no, ¡Pare, pare!, me recuerdo no estaba Andrónico de Presidente. Acuérdense, Presidenta a través suyo, acuérdense compañeros, cuando ocurra esto, quiénes votaron y quiénes estarán en pleito por este tipo de votación. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Trece votos Presidenta. No existe mayoría, hay treinta en Sala.

Sen.^a Presidenta: ¿Ha verificado muy bien Senador Secretario?

Sen. Secretario: Sí.

Sen.^a Presidenta: Si, porque al verificar están senadores, por favor, por eso les digo que estén atentos senadoras y senadores. Por favor, mantengan sus manos en alto senadoras, senadores. Vamos a volver a votar.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Presidenta, antes tengo que ser correcto como siempre lo he venido haciendo como Secretario, hubo dos senadores que no votaron Presidenta, si se va a volver a votar vamos a volver a contar. Existen 31 presentes, 12 votos a favor. No existe mayoría Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda rechazado el artículo 7 en su estación en detalle.

Al haber llegado a media noche, son 12 de la noche del día 19 de diciembre, se instalará la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria.

Concluye la Sesión a horas: 00:03



**27ª SESIÓN ORDINARIA,
Miércoles, 20 de diciembre de 2023**

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretarios: Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Elena Judith, Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Cabrera Emiliana Dilma, Castillo Negrette Ana María, Choque Torrez Mery Rosalía, Dehne Franco Enrique Fernando, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Escobar Velasco Lucy Sara, Ferreira Domínguez Corina, Flores Velásquez Soledad, Llavería Chusgo Hermenegildo, Luján Condori Laura Marlene, Martínez Espinoza Javier Franz, Moscoso Arancibia German, Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paxi de Suño Paula, Paz Pereira Rodrigo, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rojas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Romaña Galindo Julio Diego, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Vega Rocha Hilda, Velasco Condori Virginia, Zamora Tardío Jorge Antonio.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, al haber pasado la media noche se instala la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 00:04, correspondiente al día miércoles 20 de diciembre de 2023. Con el mismo Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, habilita al Senador Hermenegildo Llavería Chusgo del 20 al 21 de diciembre del 2023.

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, habilita a la Senadora Paula Paxi Suño del 18 al 22 de diciembre del 2023.

La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, habilita al Senador Javier Franz Martínez Espinoza del 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, habilita a la Senadora Laura Marlene Luján Condori del 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, habilita a la Senadora Neila Velarde Salas desde el 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco del 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Hilarión Mamani Navarro, habilita a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores desde el 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Henry Omar Montero Mendoza, habilita a la Senadora Paola Andrea Fernández Rea del 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Miguel Pérez Sandoval, habilita a la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez del 18 al 22 de diciembre del 2023.

La Senadora María Vania Rocha Muñoz, habilita al Senador Enrique Fernando Dehne Franco del 18 al 22 de diciembre del 2023.

La Senadora Trinidad Rocha Robles, habilita al Senador Germán Moscoso Arancibia del 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, habilita a la Senadora Emiliana Dilma Cabrera del 18 al 22 de diciembre del 2023.

La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, habilita al Senador Jorge Antonio Zamora Tardío del 18 al 22 de diciembre del 2023.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha del 18 al 22 de diciembre del 2023.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

El Senador Roberto Padilla Bedoya, de acuerdo al artículo 28, solicita licencia Comisión oficial según Resolución N° 58/2023-2024 licencia por 24 horas del 20 de diciembre. Adjunta la respectiva nota correspondiente.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la solicitud de licencia del Senador. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Vigésima Séptima Sesión Ordinaria, miércoles 20 de diciembre; a horas 14:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, diciembre de 2023; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones queda



aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 8 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 8. (INGRESOS PÚBLICOS PARA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO).

I. Se modifica en el Artículo 1 de la Ley N° 3446 de 21 de julio de 2006, el texto: *"hasta el 31 de diciembre de 2023"* por *"hasta el 31 de diciembre de 2028"*.

II. Se modifica el párrafo segundo numeral 2 del Parágrafo I del Anexo del Artículo 79 de la Ley N° 843 (texto ordenado vigente) de acuerdo a lo siguiente:

"La importación de vehículos automóviles originalmente destinados al transporte de más de 22 personas, incluido el conductor, y los destinados al transporte de mercancías de alta capacidad en volumen y tonelaje superior a 9,3 que constituyen bienes de capital, así como los vehículos contruidos y equipados exclusivamente para servicios de salud, estará exenta del pago del ICE; a excepción de la importación de los que utilicen diésel como combustible, estando alcanzada por el referido impuesto de acuerdo a los rangos definidos en la Tabla 2".

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 8 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

A las senadoras y senadores hemos pedido disciplina por favor y están parados, por favor, tomen asiento.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Por favor, senadores levanten la mano para poder hacer el conteo correspondiente.

Hay 31 presentes, 16 votos, se requiere 17. No existe mayoría Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el artículo 8 en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 9 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 9. (APORTE DE CAPITAL PARA EL BANCO UNIÓN S.A.). Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, otorgar un monto de hasta Bs275.000.000.- (Doscientos Setenta y Cinco Millones 00/100 Bolivianos), de acuerdo a disponibilidad financiera, como aporte de capital al Banco Unión S.A., destinado al crecimiento de la cartera de créditos y plan de cobertura.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 9 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, como le decía hace un momento, estos aportes que se pretenden hacer al Banco Unión desde el Tesoro General del Estado, no solamente generan una inequidad en la posibilidad que tiene la Banca de competir, hoy día, el Banco Unión tiene el monopolio de los mínimos dólares que tenemos, ya han habido declaraciones justamente el día de hoy de gerentes de Banca Privada que han dicho que los dólares no les están alcanzando, lo que no les permite cumplir sus compromisos



internacionales y además de eso, imagínese la figura de lo que explica el Ministro, quiebra Banco Fassil con el conocimiento de la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero), la ASFI que es encargada de regular la Banca Nacional se hace la loca y deja que quiebre el Banco Fassil. El Banco Unión termina absorbiendo la Cartera del Banco Fassil para tratar de sostener un poquito el sistema financiero y somos los bolivianos y las bolivianas que tenemos que pagar la ineptitud del Gobierno y recapitalizar el Banco Unión, o sea, a mí me parece muy falacia, eso de, vienen los bolivianos y nos dicen ábramelo aquí una sucursalcita, qué es eso, no hay seriedad con este Senado.

Presidenta, yo insisto, a mí no me parece apropiado primero que exista esta inequidad en el sistema financiero donde el Banco Unión tiene todas las ventajas para que sea el Tesoro General que le da plata, donde el Banco Unión tiene toda la capacidad de retener los dólares, donde además va generando carteras grandes, porque además tiene una competencia desleal. Yo rechazo el artículo, por favor que conste en acta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidenta, no puedo votar a favor de este artículo por muchas razones, voy a mencionar un par importante para tratar de ser breve. En primer lugar, quisiera recordar algo que el Ministro no ha podido explicar porque es inexplicable, es que nosotros no tenemos una ley de acceso a la información, entonces montón de la información que vivimos rogando, pidiendo, sin respuestas durante meses a través de peticiones; debieran como ya se ha completado, es decir, estar en las páginas web no cuesta nada y es perfectamente posible cualquier Estado serio funciona así.

El Banco Unión es parte de esta falta de transparencia y de control, el hecho de que tenga unos socios privados genera un problema adicional que no se lo puede controlar como una entidad pública, se lo tiene que tratar como una entidad privada y entonces las capacidades de control, por ejemplo, las nuestras están mucho más limitadas cuando se trata de entidad privada; a mí me parece bien sintomático que el Ministro cuando dijo: yo no sé por qué hay gente que no quiere salir de ahí, es como decisión de ellos pese a que no ganan nada porque decidimos reinvertir todo, eso es lo que dijo. Pero lo que no dijo de manera muy clara es que, eso genera una gran ventaja para el Banco Unión que es tratada como -insisto- una empresa no pública y por tanto nuestras capacidades de fiscalización todavía se reduce más.

Por tanto, todas estas capitalizaciones con dinero público preocupan enormemente, un argumento adicional a propósito del Banco Unión es el privilegio que tiene este Banco de manejar todas nuestras cuentas, todos los recursos públicos del Estado tienen que ir obligatoriamente al Banco Unión, yo por suerte ahora tengo Banca por Internet porque es una vergüenza, un abuso, una humillación pública cada vez que uno tiene que ir a las agencias del Banco Unión, son unas colas en la calle, o sea, ya normalizado, hacer cola en el Banco Unión es hacer cola en la calle ¿qué es esto? tienen todo el negocio del Estado y miren qué Estado, este Estado concentra prácticamente el 90% de esta economía, todo pasa por ese Banco, no se lo controla como una entidad pública, es incapaz, típico ¿no? típico de los privilegios tipo monopolio de tener un servicio adecuado.

Entonces, lo que hemos visto del Banco Unión ahora es un desastre, desde el punto de servicio, habrá que ver cómo es su Cartera, qué se yo, sinceramente yo no confío, no hay transparencia todo puede ocurrir, por tanto, no se puede aprobar esto. Un último punto es no sabemos muy claramente cómo se elige ese Directorio, hubo momentos, -si mi memoria no me falla- fuerte conflicto de interés porque era una pariente muy cercana del Ministro, la esposa manejaba el Banco Unión y el Ministro manejaba Hacienda ¡oiga! eso es de un país, no quiero decir, no quiero ofender a ningún país, pero no es de un país serio, nos han hecho bajar porque hay gente aquí que distorsiona la historia, y quiere justificar todo sobre el pasado que es lamentable, si uno no tiene más que el pasado y además de embarrar todo el pasado, con datos imprecisos ya uno no quiere discutir con tanta mentira que se dice aquí, pero, realmente nunca se había llegado tan bajo. Ése es el Banco Unión, a ese Banco le quieren dar ¿plata pública?, no parece sensato, colegas, francamente, ya tiene demasiadas ventajas ese Banco y como ya se dijo antes, compite y de manera desleal con otra Banca Privada y preocupa porque a la otra Banca Privada sí se la puede, tiene reglas más claras,



este Banco no. Esa es la razón por la que no voy a votar tampoco por este artículo, así como no he votado por la Ley y como por los artículos previos. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Gracias, creo que hay un poco de esperanza en que se puedan escuchar algunos argumentos que se pone en consideración, lógicamente este tipo de argumentos no es de ninguna manera para frenar el presupuesto que tanto espera Bolivia, pero este es otro artículo que preocupa y preocupa grandemente, porque como ya en la misma línea que ha manifestado la Senadora Requena, qué mecanismos o qué respaldo ahí que el Gobierno pueda inyectar capital a privados, ya se le había consultado al Ministro y no ha podido contestar. Es por eso que he tomado la palabra porque en un principio manifestó la Senadora Gladys Alarcón que el presupuesto se iba aprobar tal y como se presentó, por eso no he pedido la palabra porque pese a todas las opiniones que se han vertido se aprobaba y se estaba aprobando como estaba presentado el proyecto. Por eso es importante y saludable hacer una evaluación del presupuesto y creo que el Gobierno no ha hecho ese trabajo porque no nos olvidemos que el Presupuesto del año pasado contaba con un crecimiento económico de hasta un 4.9% y qué es lo que ha manifestado después el Presidente, que no ha alcanzado ni al 2%, lo mismo ha ocurrido justamente con las inversiones.

Las inversiones han manifestado que iban a tener una erogación de casi cuatro mil millones de dólares, no ha llegado ni a la mitad, será que el Gobierno a través del Banco Unión quiere monopolizar la Banca y cerrar como ha hecho con BOA algunos bancos de segundo piso como el Banco Fie, Banco Sol, creo que este artículo es muy, muy nefasto en este presupuesto, lógicamente, personalmente no estoy de acuerdo con este artículo. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidenta, estuvo el Ministro, comentó, nos dio a entender, que estábamos queriendo defender a Banco Fassil, dijo algo del Banco Fassil, ¿cómo fue lo que dijo?, habló de un AFP que había puesto plata en el Banco Fassil, a mí me han hecho un proceso de investigación hasta del papel higiénico que compraba para la casa, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando quieren investigar a alguien hasta el costo de la peluquería te averiguan, si tienes factura no factura, todo. Las instituciones del Estado, quiero decirles que el Banco Fassil fue fundado primero como un Fondo Financiero Privado Fassil se llamaba, el 12 de agosto de 1996, el 2014 se vuelve el Banco Fassil, el Ministro del área, el súper poderoso era el actual Presidente y todas las instituciones del Estado hacían seguimiento a Banco Fassil, o sea, le echaron la culpa a un FB por poner plata en el Banco Fassil que hicieron las instituciones del Estado para controlar esos procesos del Banco Fassil, punto uno.

Punto dos, Banco Unión, le queremos entregar 200 millones al Banco Unión cuando un Señor Pari sacó de una sucursal en Batallas 37 millones de bolivianos, sacaron del Banco 37 millones de bolivianos, qué tal y ahora estaba Googleando Presidenta, en Riberalta medio millón, en otras sucursales 638 mil bolivianos, o sea, si me pongo a investigar cuánta plata han sacado del Banco Unión por desfalco, robos y una serie de cosas, yo creo que nos sorprenderíamos siendo el Banco más grande de Bolivia con la mayor cantidad de clientela entre ellos todos nosotros, el Estado tiene quinientos cincuenta mil, todos los funcionarios del Estado trabajan con el Banco Unión, todas las empresas estatales en su mayoría trabajan con el Banco Unión, tiene una Cartera creo de un millón cien mil o más todavía.

Es el más grande, claro es el más grande; entonces si el sistema de control -consulta en este artículo- si el sistema de control de la ASFI, la Unidad de Investigación Financiera, todo este sistema que puede investigar hasta cuánto cuesta el corte de cabello de Rodrigo Paz, no ha podido frenar lo del Banco Fassil que ha sido Banco fundado el 2014, o sea, no es una historia reciente, el 2023 ha saltado este problema, pero viene de mucho antes, de mucho antes del Golpe de Estado como dicen ustedes, mucho antes que el Presidente actual fuera candidato era Ministro, o sea, ha pasado tres gobiernos y este Banco hizo lo que le dio la gana. Por qué vamos a confiar en esas mismas instituciones para cuidar la plata de los bolivianos con el Banco Unión, si son del mismo equipo, la ASFI, el Banco Unión son del mismo equipo, deben hasta festejar Navidad



o Año Nuevo juntos, el día de las comadres, de los compadres deben salir juntos, por qué yo le voy a entregar al Banco Unión que es el Banco que más plata tiene en Bolivia y más clientes, doscientos millones más, si le han afanado 37 en una sucursal en Batallas, es como que fueran en Tarija juntas y de una sucursal en juntas sacaran 37 millones o en San Andrés.

Por qué voy a confiar, yo no le entrego un solo peso al Banco Unión, es el que más plata tiene, el que más clientes tiene, el que maneja nuestras cuentas como servidores públicos, y por qué le voy a entregar 200 millones, entonces entreguemos doscientos millones a todos los bancos, seamos justos, doscientos para vos, doscientos para vos, a los del Banco Fassil los reabriremos también y doscientos de premio, porqué voy a confiar yo Presidenta y a los -seguramente- miembros del Ministerio que están allá atrás, porqué voy a confiar si ellos no fueron capaces de controlar lo ocurrido con el Banco Fassil por qué ellos van a tener un mayor control con una institución que son sus cuates, comparten la misma lógica de funcionamiento del Estado, no pues, si se quiere meter. Le digo una más Presidenta, la Caja Nacional de Salud tiene entorno a unos 500 millones en el Banco Unión, tengo entendido que hace poco pidieron para invertir cerca de 800 les dijeron que no, que no les iban a dar, ¡oye! es la plata de la Caja de Salud, no les van a dar, no hay platita, ni el Banco Unión tiene platita, de hecho que no les van a entregar su plata, han guardado en el Banco Unión su platita y han ido a pedir su plata porque tienen que armar infraestructuras, el Banco Unión les dijo no. No sé Presidenta, tan lindo regalar plata para estos señores cuando la plata no es suya, cómo dan plata cuando la plata no es suya.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Martínez.

Sen. Martínez: Gracias, Presidenta. Lo que le pregunté yo al Ministro, como decía alguien que me antecedió el Banco Unión no tiene opción, no tenemos opción y estoy seguro que ese PIE que he pedido donde exijo que me digan cuántos son los accionistas privados en el Banco Unión, nos dijo vagamente el Ministro 1.20 un señor de Santa Cruz, 0.06 Vida Seguros y Reaseguro, 1.26 el señor de Santa Cruz, algo escuché que era un seguro vida seguros y reaseguro y hay otra persona que no mencionó. Esos llegan al 1.36 que yo saqué de una investigación que hice en Google, porque es la única opción que tenemos nosotros para poder investigar.

Me remito al resto, no lo tenemos por qué darle dinero al Banco Unión porque es un Banco -lo ha dicho el Ministro- el primer Banco a Nivel Nacional tiene todos los ahorros de todo el sistema, bueno pues que generen ellos, que se sometan a la libre competencia. Ahora ellos como Estado quieren invertir en el Banco Unión para hacer sucursales en lugares alejados, cuidado que nos pase como lo que pasó con Pary, en esos lugares alejados no sabemos por qué hay tanto dinero y el señor este aprovechó y se sacó 36, 37 millones de bolivianos, no sabemos si ha devuelto la plata, no sabemos si está preso inclusive, ahí se perdió en el olvido el juicio de este señor, ¿ya saldría? no sabemos nada nosotros lamentablemente porque las peticiones de informes que hacemos no nos la devuelven, lamentablemente hemos perdido ese poder del Senado para que nos den esa información que nosotros tenemos que saber y que nuestros electores nos lo exigen.

Estoy esperando hace más de cuatro meses, una Concejal de Villamontes me ha pedido por favor que pregunte a la UPRE (Unidad de proyectos especiales) qué iban a hacer con el kínder, el Alcalde les dijo que iban a remodelarlo después salió de los vecinos vamos a hacer otro nuevo, ya no me contesta el teléfono la Concejal porque nunca le llegue con la información, así como decía la Senadora, no nos creen la gente, creen que nosotros entramos a hablar hasta sentarnos y tomar un café con el Ministro y no es así. Entonces, yo no estoy de acuerdo con entregarles esa cantidad de dinero de nosotros los bolivianos al Banco Unión que dicen que es el primero, que maneja todo el dinero de los bolivianos, y que todavía le sigamos dando dinero, para qué, para que haga sucursales, no creo que haga con 270 millones sucursales es mucho dinero. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidenta; muy lamentable escuchar a colegas senadores decir que el Banco Unión es lo peor, que Banco Unión ha monopolizado, desfalcado, y todo, buen discurso, creo que aquí hay



que ser claros, si bien nuestra población es el que más accede a esta entidad financiera, el Banco Unión ha llegado a los lugares donde nunca han podido llegar los bancos privados, díganme cuál de los bancos está en la frontera con Chile, uno díganme, los bancos privados más se benefician a los intereses altos y no les importa el pueblo boliviano. El Banco Unión es el mejor Banco que ha dado -Senadora Cecilia no te rías de mí, estoy hablando yo, cuando tú hablas no me río, eso es falta de respeto, cuando creo que cada uno habla te estas riendo y eso es falta de respeto-.

Si bien, el Banco Unión es el que da la tasa más baja para el tema de los créditos, que es 6%, 6.5% y para los Sí Bolivia les da el Banco de Desarrollo Productivo 0.5% para micros y pequeños empresarios, díganme cuál de los bancos da así, claro, para los que son los millonarios obviamente no se prestan porque saben que tienen sus ingresos fuertes, pero la gente humilde para hacer crecer su capital tiene que prestarse desde mil bolivianos, dos mil bolivianos, hasta cinco mil bolivianos, en base a los ingresos que tiene, y ahora van a decir que el Banco Unión es lo peor, a mi pueblo que es Laja va el bus donde pagan los bonos y rentas y si no fuera el bus del Banco Unión, qué otro Banco va, hablemos de Charasani que es fronterizo Perú, Apolo, ¿qué Banco está? les pregunto senadores ustedes son regionales, son departamentales conocen, PRODEM (Fundación Para la Promoción y Desarrollo de la Microempresa), está en un solo sector acaso está en toda Bolivia, dígame los datos, lo que pasa aquí no podemos comparar con un privado, con un Banco de los bolivianos, donde estamos acercando el acceso a la atención, acceso a las necesidades, acceso a sus bonos, solo el Banco Unión.

¡Sí! podemos tener algunos tropiezos, ¡sí! podemos tener algunas falencias, qué Banco es perfecto, pero no puedo permitir que estas familias humildes necesitan cobrar sus bonos, sus rentas, su bono Juancito Pinto, van al Banco más cercano, los municipios ya tienen más de 200 y pico bancos aperturados en diferentes municipios. Vienen a mi oficina al mes por lo menos tres, cuatro municipios pidiéndome que se pueda aperturar el Banco Unión, pero se tiene que acercar a la población, para eso obviamente necesitamos recursos para que se pueda aperturar las sucursales y tiene que ser rentable, porque tiene que ser autosostenible, porque se prestan, ahorran, ahí están cobrando los profesores sus sueldos, sus salarios, los policías, los bonos que cobran de su prenatal, etc., entonces, cómo es posible que digamos que el Banco Unión es lo peor, no puede ser, obviamente la cobertura se está atendiendo en base a un estudio técnico jurídico desde el Banco Unión, desde la Nacional en coordinación con las departamentales, en coordinación con los alcaldes, con sus assembleístas, con todas las autoridades y los que vivimos con las organizaciones sociales, con la base social, sabemos las necesidades porque a nosotros nos vienen a exigir, claro, algunos no están con la gente, con el pueblo solo son discursos políticos, obvio pues, los que vivimos en la ciudad sí vamos al cajero, sí vamos al Banco, puede ser a PRODEM, FIE (Fondos de Incentivos a la Excelencia), otros bancos, pero ahí en las fronteras, en otros lugares de los departamentos del país no pueden acceder, tienen que viajar a cobrar sus bonos.

Entonces, tiene que ampliarse la cobertura sí o sí, yo como Senadora, cómo no voy a ayudar a mis compañeros, a mis compañeras a que se pueda aperturar una sucursal, un cajero de Banco Unión y mejor si son de otros bancos, excelente, pero no dan esa cobertura. Saben los bancos donde instalarse, el Banco PRODEM está en Caranavi, está en Coroico porque saben dónde hay movimiento económico, por eso se hace un estudio técnico jurídico y con garantías, dar seguridad, contar con todos los mecanismos establecidos en la Ley Financial, en la Ley de Bancos, en el marco de la Constitución también, por eso Presidenta, compañeros, considero que este artículo es tan importante para el país, para el pueblo boliviano, los que sabemos y vemos las necesidades sentimos del pueblo y sabemos que tenemos que coadyuvar, sabemos que tenemos que gestionar, pero claro algunos obviamente no ven esa necesidad, no ven ese acceso a la atención, el tema de atención prioritaria, en tema de créditos, ahorros, cobros; claro, no les importa, obvio no sienten porque no ven la necesidad.

Los que venimos del campo a la ciudad, sabemos y sentimos la necesidad, por eso considero Presidenta se tiene que aprobar este artículo porque no es como están tergiversado de decir ya han saqueado, ya han robado, que no tienen la plata, más al contrario el Banco Unión ha bolivianizado en toda Bolivia, más antes cómo era a cada rato subía el dólar, a cada rato bajaba el dólar, nunca era sólido y todavía se ríen del pueblo, claro que sí, cómo era, realmente yo era todavía joven y esa vez me acuerdo cómo subía el dólar,



aquí decían algunos senadores, se está endeudando el país, cuando era Alcalde creo que se endeudó Tarija en la gestión del Senador Rodrigo Paz, lo voy a decir porque al final no podemos callarnos, ha sido más endeudado Tarija con los préstamos que ha tenido y me da pena hay un puente que está abandonado e inconcluso. Bueno considero que se apruebe este artículo. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidenta. No voy a repetir todos los argumentos que han mencionado mis colegas, aunque como ustedes saben que el trabajo que hace el Banco Unión no es de maravilla, digamos que es un súper Banco y que no es porque se le ha dado varias ayudas de parte del Estado, por qué entonces tuviéramos la necesidad de darle nuestra plata, es la única pregunta que yo les dejaría, okay hagamos de cuenta que es el súper Banco, pero a título de qué le tenemos que dar plata, una vez más, les pregunto, si no tenemos nosotros mismos la posibilidad de cumplir con nuestro trabajo, fiscalizando como corresponde, siendo cuidadosos de repente por lo menos viendo un poquito más de cerca. Yo les digo algo, cuidado que el día de mañana nos llevemos una grabe sorpresa si aprobáramos esto más, se van a sentir culpables porque es claro, si le están dando plata es porque la necesita, para mí no hay otra respuesta, cómo puede ser que el Banco que debería ser el más solvente, dada la cartera de clientes que tengan necesite plata, tenemos varios ejemplos lamentables de situaciones en las que vemos un servicio donde tiene todos los beneficios, el monopolio y la protección del Estado, va a fracasar pues, les va a ir mal.

Yo no entiendo, muchas veces me pregunto, cómo puede ser que BOA teniendo tantos vuelos y esos aviones que no paran, por ejemplo, me dan el argumento cuando yo voy les hago una fiscalización en persona, fui hasta Cochabamba para preguntarles por qué todo el tiempo se regresan los aviones diciendo que hay una falla en un motor que se llama ap1 o apu1, algo así, qué es lo que pasa, es un motor el que va en la parte trasera del avión, que es un motor que da la parte de energía y es como de emergencia. Ese era el argumento constante todo el tiempo regresándose vuelo o desviándose el vuelo que iba a Cobija, dicen que necesitan un equipo que no tiene el aeropuerto de Cobija y que ellos han ido comprando para los aeropuertos que no tenían porque en el caso que quien administra los aeropuertos argumenta no poder hacer la compra, con tanto vuelo que hay y siendo la única aerolínea que va a Cobija, no hay para comprar el equipo que requieren y por ende le generan un gasto al Estado, le generan una pérdida al Estado, en hacer que salgan vuelos para que regresen sin llegar a su destino o que se desvíen gastando más combustible, o qué se yo, como si fuera poco lo que se gasta en un vuelo comercial.

Entonces, ese tipo de ejemplo son para que nosotros nos hagamos la consulta, digamos que están bien, entonces, para qué yo le voy a dar plata, no le estamos haciendo ningún daño si se lo negamos, al final son solventes, tienen clientes, están haciendo bien las cosas, les neguemos y así el día de mañana nosotros no tenemos responsabilidad alguna, si algo sale mal, ya que nosotros no podemos fiscalizar, nuestra única garantía va a ser negarlo para que así el día de mañana nosotros no tengamos problemas y no nos estemos precisamente sintiendo mal, porque a veces cuando el río suena piedras trae y hay malos comentarios al respecto, los mismos funcionarios del Banco Unión mencionan, el ejemplo que dio el Senador Paz, es cierto, fíjense ustedes mismos, no sé si ustedes tienen mucho ahorro en su cuenta, pero, poco que uno quiere ir a sacar es un drama, si ni siquiera estamos hablando de miles y miles, cuando uno hace un retiro te hacen mil preguntas están llenos de peros, y eso que es plata de uno, bueno, yo lo único que quiero decir con esto es seamos cuidadosos, insisto, al final van a aprobar su presupuesto, pero pongamos candadito a este más, es necesario. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Presidenta, tengo que también preguntar sobre este artículo 9, como he escuchado a varias de las colegas que dice, que el Banco Unión ha cumplido en todo, está en todos los rincones de Bolivia, que hace buenos servicios, pero mi pregunta va en esto, yo recuerdo que una vez también hemos aprobado un préstamo para aquellas personas que tienen emprendimiento propio que pudieran acudir a los bancos con un prestamito que decían de mil bolivianos, dos mil bolivianos, eso no ha sido cierto, por qué le digo eso Presidenta, porque nosotros como artesanos y muchos de las comunidades se han acercado a



querer prestarse ese dinerito para comprarse material, para trabajar, para dar el sustento a sus familias, no ha sido posible eso, muchos de ellos nos han preguntado y cómo es que allá en el Senado dicen que va a ser esto fácil, que nos van a dar y que sin ninguna garantía, pero sin embargo, uno va al Banco y nos pregunta si tenemos auto, si tenemos casa, si tenemos terrenos, o si tenemos algo de valor, nosotros ahorita estamos viendo esta situación.

Cómo podemos creer, y ahora nosotros vayamos a fomentar más presupuesto al Banco Unión para hacernos creer que así se va a trabajar, ese es el peligro, ya han pasado, han habido familias que se han acercado al Banco y no ha sido posible el préstamo, ni siquiera con ese monto más reducido, ni de quinientos bolivianos, ni mil bolivianos; cómo será con un monto más elevado, eso preocupa porque nosotros como artesanos y muchos que hacen su trabajo, su emprendimiento propio, ya se han acercado y no han logrado esos prestamitos, se los prestan con un interés elevadísimo, así son, eso es lo que tenemos nosotros que decir la verdad, no hay que mentir como decimos no podemos nosotros mentir al pueblo boliviano con esto, si estamos ahora debatiendo sobre este proyecto y este presupuesto, es porque es cierto lo vivimos.

Decía la Senadora Virginia Velasco, del campo en el que vivimos, es verdad, voy a dar mi segunda observación, no hace mucho que estaban pagando el bono Juancito Pinto, las comunidades salieron a un Banco más cercano, no les estaban dando viabilidad para que un padre de familia vaya a cobrar, y como en las comunidades son padres de familia de tres hijos a cuatro hijos, entonces le estaban negando eso, ahí nos damos cuenta que al Banco le ha de faltar este dinero, este recurso económico para poder pagar y tal vez por esa razón hay este apuro de poder aprobar ese artículo para que el Banco tenga dinero así poder pagar, o para que no fracase como ha fracasado el Banco Fassil porque en pocas palabras podemos entender así.

Entonces, hay mucho que debatir, hay mucho que decir, pero la verdad es que aquí tenemos que decir todo, por eso somos Senadores de la Cámara Alta, tenemos que ver que las cosas salgan bien y no es por negarnos, sino que la cosa funcione como debe ser. Solo eso Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Voy a hacer breve Presidenta. Yo creo que es bien perverso decir, “miren todo lo que hace un Banco que tiene todas las ventajas”, es que no puede ser, no podemos llegar a esa distorsión, por ahí pasa toda la plata del Estado boliviano, tienen que pagar a sus funcionarios que los tienen en todas partes, como bien ha recordado el Senador Rodrigo, tienen medio millón y pico de funcionarios, se les da toda la plata del Estado, nosotros estamos obligados a tener cuenta en el Banco Unión, por qué yo tengo que estar obligada a tener una cuenta en el Banco Unión, por qué no me pueden depositar en otro Banco que yo elija, ¡por qué! esa es una barbaridad para comenzar, pero nos obligan, nos obligan y obligan a todo el Estado a funcionar a través del Banco Unión, todo el mundo tiene que ir al Banco Unión a pagar o a cobrar si es que contrata con el Estado, no solo los funcionarios, si alguien quiere darle un servicio al Estado tiene que ir al Banco Unión, tiene que abrir cuenta en el Banco Unión y después los felicitamos como hacen aquí porque tienen oficinas en todo el país, pero no podemos ser pues, ya no puede ser.

Si tuvieran que competir en igualdad de condiciones los felicitaremos, pero si les damos todo, todas las ventajas, todas las facilidades, como hacemos con BoA también, ¿los felicitaremos por tener pasajeros?, si son monopolios, si a la gente no le queda otra, no podemos hacer eso, ya tampoco, por eso estoy participando doble, sino que yo tampoco tengo interés en extender este debate demasiado, pero no podemos estar aceptando este tipo de argumentaciones en el Senado porque no hay seriedad, y después se habla todavía de los dólares, la época de inestabilidad de los dólares ha sido justamente en los 80, casi en una época, lo que pasa aquí no se toma en cuenta los datos históricos ni lo que estaba pasando en el mundo, nada, se habla nomás para buscar unos culpables y nosotros somos los buenos y los otros son los malos, es tan sencillo, tan horriblemente falso al final de todo, pero más bien durante los 90 hubo una enorme estabilidad del dólar y había dólares, había el bolsín, era un cambio flotante.

Yo no sé por qué agarran esos argumentos falsos, de verdad que ya hace rato les dije -con esto termino-



yo me estoy preguntando si vale la pena rebatir desde la historia, probablemente sí vale la pena, pero yo no quiero extender más estos debates insulsos, tan superficiales con cuentos de niños, perdonen con todo respeto, eso es lo que son, y cuando la Senadora Virginia, a quien tengo mucho aprecio y respeto, me decía que no me ría, no me estaba riendo, estaba sonriendo de incredulidad de las cosas que escucho y eso sí creo que es legítimo, Senadora no es una falta de respeto, nada más, no puedo creer que se digan esas cosas aquí, pero se las dice y se tiene derecho de decirlas y yo también tengo derecho a sentir que no puedo creer que estemos escuchando esas cosas, eso es, nada más, pero lo veo así como una reacción normal de asombro de las cosas que tenemos que escuchar aquí. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Buenas noches. Yo fui por una reflexión de que la ASFI, la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) se les pasó el Banco Fassil, tremendo juego que nos han hecho, si han hecho algo malo con un privado por qué van a controlar de mejor manera al Banco Unión si son cuates, y la Senadora Virginia, a la cual respeto muchísimo y además es más guapa cuando no se enoja, se ha enojado, ha dicho que hemos dicho que es el peor Banco; no, no, nadie ha dicho que es el peor Banco, más bien vamos por la línea de la Senadora Corina, como es el mejor Banco por qué estamos entregando 270 millones, si no me equivoco, extras, si es el mejor, si les sobra, además, se le va a entregar 270 millones al mejor Banco de Bolivia con la mejor Cartera, con la mayor cantidad de clientes, hasta clientes secuestrados como nosotros, porque yo estoy secuestrado por el Banco me obligan a tener mi cuenta no puedes elegir tienes que estar ahí.

Pero bueno, he buscado con todo el respeto, aquí dice que esa planta está destinada al crecimiento de la Cartera de crédito, créditos y plan de cobertura, dónde está la Cartera, o sea, dónde está esa plantita, a qué tipo de Cartera de créditos va a ir, y a qué plan de cobertura, ¿va a ser plan de cobertura tecnológico digitalizado?, ¿va a ser plan de cobertura instalación de sucursales?, como la que se robaron 37 millones y eso no es mentira es verdad en Batallas, cuál es el plan, por qué no pueden decir eso, y la Senadora Virginia va y me salta, me dice del puente, acuérdesse, bien guapa va a venir usted para sacarnos una foto cuando ya esté funcionando el puente; no, estás equivocada, más deuda tiene la justicia y tú fuiste parte de ella que ese puente, no te olvides Senadora Virginia, trata con respeto a la gente y te vas a recibir el mismo respeto, pero si vas a generar una suerte de mala información, bueno pues tendrás también la misma respuesta con el mismo respeto, con el mismo respeto, más deudas tienes tú con la justicia por ser Ministra de Justicia -por favor me permites hablar- no te enojas, ya te he dicho que eres más guapa cuando no te enojas; no te enojas, no te enojas, estimada Senadora Virginia, no te enojas, no tomes esto personal, no te enojas, yo sé que tú tienes que cumplir con el Gobierno sí, pero para convencernos de que estas cosas salgan bien, hay que hablar con datos, con cifras, no insultando ni ofendiendo a la gente.

Estamos hablando de Cartera de Créditos, ¿sabes tú algo de la Cartera de Créditos que proponen en el artículo 9 nos podrías explicar? y segundo ¿sabes tú algo del plan de cobertura? ¿Esto va a ser digital?, plan de cobertura digital, porque pueden generar una cobertura digital, ¿va ser físico?, o sea, abriendo sucursales, va a ser a través de transporte, cómo va ser, entonces, como hay técnicos y seguramente se van a comunicar contigo, ahorita te darán una respuesta, pero yo no he visto, he visto toda la cantidad de papeles y lo único que has hecho es atacarme a mí, cuando yo no te estoy atacando a vos, te estoy consultando. No te enojas querida compañera Senadora, ya te he dicho más guapa eres cuando no te enojas y salen mejor las cosas, así que yo creo que esto Presidenta, no tiene que ser aprobado, prefiero darle 270 millones a las regiones que darle al Banco Unión, si tiene tanto, den pues a las regiones, den a Pando, den a Tarija, den a Santa Cruz, aquí hay un millón cien mil clientes, más de eso es el número uno con mayor Cartera de Crédito, por qué le vamos a entregar plata de los bolivianos a un Banco donde también hay privados, porque aunque sea chiquitito 2% y pico de ese Banco es privado, demos esa plata a las regiones, debemos a Cochabamba, demos a Santa Cruz.

Yo prefiero, ahorita si me dicen cambie de artículo, 270 millones para repartir entre los nueve departamentos yo apruebo, ahorita apruebo, pero para el Banco Unión, un Banco público privado que es el número uno de Bolivia con la mayor Cartera, la mayor cantidad de plata de todos los bancos que hay en



Bolivia, le vamos a entregar plata de los bolivianos, no, entreguemos a los bolivianos entonces, porque la Cartera de Crédito también van hartos millonarios ahí, así como va gente con pocos recursos también van hartos millonarios, fíjense la lista de clientes del Banco Unión hartos millonarios que se han trasladado al Banco Unión, hartos millonarios, no vaya a ser que esa platita sea para millonarios y no para los pobres del país, porque los pobres no pueden sacar crédito. Los pobres no pueden sacar crédito, cuidado que esta plata sea para millonarios y no para pobres, los pobres no sacan crédito, no tienen qué hipotecar, no tienen qué poner a su nombre, o no funciona a si el Banco Unión, porque cuando yo saqué un crédito de dieciocho mil bolivianos, casa, auto, moto, todo me han pedido, todo, 18.000 bolivianos en Tarija, y era el Presidente del Consejo o era Alcalde, ¡oiga! demuestre pues que puede pagar con su salario, cómo voy a demostrar si vos manejas mi salario, yo soy autoridad aquí y vos manejas el salario. Dieciocho mil bolivianos, me acuerdo que hicieron un pleito para darme ese crédito, cómo será para la gente que no tiene con qué respaldarse, no vaya a ser que esa plata -tal vez Senadora Virginia te habrán dicho por ahí tú tienes información que yo no sé- pero, que en la Cartera de Crédito sea para ricos de este país que pagan sus deudas o tienen mayor capacidad de deuda que para pobres que no tienen con qué pagar.

Y el plan de sucursales, les hago una consulta, ¿es digital? cómo es, y te ruego Senadora Virginia no te enojés, yo te tengo mucha estima y no tienes porqué molestarte en un debate como este, total al final saben ustedes que, si esto no se aprueba, va a tener que firmar el Presidente, cuál es la diferencia, que, si firma el Presidente este Presupuesto el 31 de diciembre, él y sus ministros son responsables, si nosotros aprobamos esto, nosotros somos los responsables, esa es la gran diferencia, y aquí hay una serie de cosas que no corresponden a lo correcto. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias. Quiero argumentar algo que me hizo pensar extra de lo que les mencionaba de por qué le vamos a dar plata si tan solventes son, y más cuando ni siquiera es totalmente estatal y es privado, no sé si a ustedes les ha pasado, yo muchas veces se habla que precisamente tenemos bancos como este para poder colaborar a todo aquel que tiene que tener algún tipo de facilidad mediante su entidad financiera, pero cuando yo he intentado solicitar, eso les comentaba algunos colegas justo en la cena, he intentado solicitar crédito porque no tengo casa propia, vivo en anticrético; me dicen que tengo un buen sueldo, supuestamente, porque dicen que nosotros ganamos muy bien, me dice el Banco, no, porque el trabajo de usted es temporal y para qué está la casa, porque esa es la garantía, entonces realmente lo que dice el Senador Paz me hace pensar en el sentido de que cuando nosotros hicimos un trabajo, por ejemplo, en la Brigada Parlamentaria -creo que estaba todavía la Senadora Paula Paxi- va y nos explican dada a los constantes reclamos de los sectores sociales, los productores con respecto a los diferentes programas que tienen de crédito; saben cuál era el reclamo principal y la misma Gerente del Banco Unión de Pando lo admitió y dijo que hay que cambiar la manera en cómo se están dando los créditos, ni uno tenía capacidad para poder recibir un auxilio, para poder producir, los productores de la Amazonía con el tema del asaí y otros productos que quieren ellos mismos sacar sus productos y vender allá afuera, no pueden porque le hacen una solicitud de unas nueve mil toneladas, un ejemplo, y no tienen plata y cuando solicitan al Banco, lo han admitido con los sectores sociales presentes, ha sido un debate entre el Banco Unión y los productores donde ellos les decían, seamos realistas usted me conoce cuántas veces he intentado sacar pero los requisitos, -yo no puedo hacer nada dice la gerente- de arriba me vienen los requisitos, yo no los pongo.

Entonces, si se supone que tenemos que ayudar precisamente al más vulnerable, saben qué, nos mostraron la lista de los que habían sido, creo que eran seis clientes beneficiados en Pando de ese tipo de créditos productivos, seis o nueve eran, ¿saben quiénes eran? los empresarios que más plata tienen, eran los únicos que habían logrado cumplir con el requisito, eran los pocos que tienen solvencia, eso eran, porque uno de ellos nos mencionó quién era el cliente, uno de ellos era el magnate de la almendra de Riberalta, y también tiene en Pando, entonces ¿qué quiere decir esto? en qué se está utilizando la plata, a eso me refiero cuando digo y cuando le hace la pregunta a la Senadora Virginia, es una pregunta bien acertada, ¿será que usted conoce detalles acerca del tema de la Cartera de Clientes que tiene el Banco Unión?, con qué necesidad le vamos a dar plata que necesitamos, es que acaso nos sobra tanto, cuántas veces ustedes mismos, yo he



escuchado, seamos realistas, las cosas no están bien en el país, hay crisis, será que nos vamos a dar el lujo de darle toda esa plata si no conocemos exactamente y no somos capaces en el sentido que no nos permiten fiscalizar, para qué. Dejo nuevamente la pregunta en el aire, pueden aprobar este presupuesto, o en el caso mejor si lo hubiera hecho el Presidente porque eso les deslinda de responsabilidad, pero saben qué, creo que tienen que ser cuidadosos con sus espaldas. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Presidenta, creo que al Senador Paz le veo nervioso cuando se dice las verdades ¿no? cuando se dice la verdad siempre se pone nervioso, pero yo me pongo más satisfecha porque al final el tema de justicia es estructural, no es solamente tema acceso a la justicia, no solamente es elegir magistrados, es formación académica, el tema del modelo de gestión porque no podemos estar con expedientes y así podemos hablar el tema de la justicia, hemos aprobado bastantes normativas desde cuando yo era Ministra, yo creo que aquí, si bien él dice cómo se va a digitalizar o no se va a digitalizar, eso ya es hilar fino, no puede entrar en el artículo 9, si bien todos los bancos tienen el sistema de seguridad, no solamente Banco Unión, entonces al decir cómo se va a digitalizar, cómo se va sistematizar, eso va totalmente en manos de los técnicos porque ellos son los que definen. Cómo es posible, nosotros podemos o el Ejecutivo puede incorporar el cómo se va dar cobertura, hace rato le estoy diciendo que, si se va a dar cobertura, se va a ampliar cobertura, se va ampliar los créditos productivos que otorga el Banco Unión que no solamente es para los préstamos personales que también son para los productores, microempresarios, entonces esa ampliación obviamente amerita un estudio, no se le entrega a nadie directamente, de decir, muy bien aquí se va a aperturar el Banco Unión o una sucursal, obviamente se tiene que hacer un estudio, por eso los alcaldes, las organizaciones sociales, dan esa garantía, todo es un proceso, entonces le estoy explicando aquí no solamente es decir, bueno se va a destinar los 275 millones de bolivianos a esa Cartera de Estado, pero cómo se le va a dar, el cómo los técnicos van a ir trabajando, van a ir hilando fino para ver dónde se va a dar cobertura, además estos créditos son productivos donde se otorga desde el Banco Unión.

Además, no solo eso, hay facilidades para las hermanas, los hermanos, sobre todo para las mujeres, con bajos intereses, los que sufren violencia, los que sufren feminicidio, ha salido un programa, son varios programas, políticas públicas, se han generado en este Gobierno, como decían hace rato, son diecisiete años, dieciocho años nos están diciendo, son 180 años que nunca las mujeres han accedido a esos programas y proyectos en beneficio de los bolivianos, "Sí Bolivia" a 0.5% para los micro pequeños empresarios, -qué Banco está dando eso, ninguno de los bancos-. Puede ser, tal vez a 0% Senadora, no sé, pero a menos que yo sepa no, porque yo también me he prestado del Banco. Entonces yo creo que aquí querer hilar fino en el artículo no se puede. Aquí en el artículo es clarísimo, para dónde va a ir este crédito, es para las operaciones, es para expansión de sucursales, para el préstamo del tema productivo, incrementar el capital y ampliar las coberturas. Aquí está clarísimos este artículo y no pueden tergiversar, decir que, esto va a ir a manos de los millonarios y no de los pobres, creo que estamos confundiendo, este artículo es claro y preciso donde va a promover los créditos para los productivos y amplían las coberturas y las operaciones. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Gracias, Presidenta. También saludar a las senadoras y senadores, buenos días, la verdad que no quería hablar porque ya he escuchado todo, para empezar, quiero decir una pena también, por un lado ¿no? debatimos, respondemos, pero ningún artículo parece que no está bien, según los planteamientos que tienen nuestros colegas senadores, no sé cuál es la idea ¿no? Entonces, me parece que un poco no estamos bien, hay que reconocer también, no sé si nosotros lo vemos para observar tanto, hablar, debatir, exagerar, hablamos de garantías, hablamos del Banco Unión, no sé, pero también creo que aquí existen varios abogados, entiendo que la parte fría también en cualquier Banco existe eso pues ¿no? en el tema de garantías, no creo que así nomás alguien pueda dar. Creo que exageramos, también he visto como Senador de Santa Cruz, hay más de diez a quince solicitudes en diferentes municipios, no hay bancos, se trasladan hasta otro Municipio.



Para empezar, necesitan más, en la Provincia Ichilo apenas hay un Banco, en el Municipio Vaca Diez, Buenavista no tiene, San Carlos no tiene, San Juan no tiene, esas son las solicitudes, entonces, no sé a dónde queremos llegar, según con la explicación del Ministro entiendo que ese recurso seguramente el papel llegará a más allá. También entiendo que hay otras solicitudes en otros departamentos, no solo en Santa Cruz, para el Beni más, unas veinte agencias o más agencias, yo pienso que es recurso también, no vaya ser que el recurso que se tiene en este momento en diferentes agencias, el mismo van a llevar de repente el crédito todos los días sacan ¿no?

Más allá de todo podemos hablar muchas cosas, sin embargo, todas las bancas tienen pues seguro ¿no? Entonces, no creo que la plata se va a perder, también creo que nos equivocamos al hablar eso. La verdad yo quisiera decirles estimadas senadoras, senadores, no hagamos el mal hagamos el bien, pero también todos nos uniremos en conjunto, fiscalizaremos, está bien, yo estoy de acuerdo para eso, apoyaremos todos, hagamos una sola voz, muy de acuerdo, nos amerita como senadores, si cada uno nos vamos por nuestro lado, de repente no nos hagan caso, eso amerita de que nos unamos todos y trabajar, fiscalizar a todas estas instituciones del Estado, excelente, nadie está en contra de eso, yo mismo les apoyo hermanos, pero no podemos aplazarnos en no aprobar el Presupuesto General del Estado.

Venimos aquí, todos hablamos, no ha llegado a mi Municipio, no llegó a mi Departamento, no llegó esto, no tenemos esto; cómo va a llegar, ahí está, cómo pensamos llegar, prueba clara, ningún año hemos llegado por unanimidad, pero venimos aquí, no ha llegado, ahora no sé si hay una conminación de algunas organizaciones sociales, tanto para el área rural y tanto para área urbana, habrá esa culminación o no, algunos creo que sí, algunos creo que no, por eso es bueno coordinar, cuando hay una coordinación los mismos municipios juntamente con nosotros vienen uno o dos y se ejecuta, y hay obras, se hace obras, pero si dejamos a su suerte, no pues, para eso somos representantes de departamentos, para acompañar a nuestras organizaciones sociales, a nuestros municipios, diferentes proyectos que vienen a plantear ellos, hay muchas cosas para hablar, yo no quiero extenderme, pero yo siempre he apoyado a los municipios, tanto a Potosí, a otros departamentos, cuando vienen a la oficina siempre hay audiencias y le digo hermano Ministro atienda no mire de lejos, tenemos que hacer eso y así vamos a ir avanzando. Pero si nosotros no hablamos, no decimos nada, el presupuesto no va a avanzar hermanos. Yo pienso que esto amerita un trabajo en conjunto, apoyarnos y apoyarles a todas nuestras organizaciones, nada más quiero decir, la verdad hemos debatido mucho, hermana Presidenta, se amerita estirar los brazos, debería haber un Cuarto Intermedio de 10 minutos y así podamos estirar los brazos, creo que eso afecta también, en el cansancio hablamos ya nomás también, nos salimos de la línea, entonces amerita un Cuarto Intermedio por lo menos de unos 5 a 10 minutos hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Buenos días Presidenta, colegas, exactamente es la una y dieciséis horas, Presidenta, de verdad parece que ya no estamos pensando con nuestros cinco sentidos, yo le pediría que, nos demos un Cuarto Intermedio hasta mañana, considero que mañana no tenemos nada, el día jueves tenemos Asamblea y yo creo que tranquilamente podemos debatir, pongo en consideración Presidenta, por favor.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Sí, Presidenta. Yo quería añadir un par de elementos a este debate, el primero tiene que ver con lo que ha hecho la Senadora Virginia, sacar un crédito productivo es excesivamente complejo, el Banco de Desarrollo Productivo, por ejemplo, le pide a una empresa cafetera un avalúo que cuesta ocho mil bolivianos, para que compre maquinaria, entonces, si ese evalúo sale negativo qué hace la empresa con los ocho mil, los perdió, es muy complejo, no es que el Banco Unión es una suerte de agencia donde uno va y le dice dame platita, ya toma papito cuánto quieres, no funciona así, uno tiene que cumplir requisitos, no tiene que tener deudas, uno tiene que tener posibilidad de pago, no funciona tan simple y no es que el Banco Unión nos hace un favor, cómo funciona el sistema bancario, se reparten las carteras, Usted sabrá que la instrucción del sistema financiero es que los bancos tienen que cumplir x cantidad de Cartera en proyecto de vivienda sociales, x cantidad de Cartera en crédito productivo, en PRIME, etc.



Entonces, dice qué Banco lo hace, bueno, el Banco CIDRE IFD (Centro de Investigación y Desarrollo Regional – Institución Financiera de Desarrollo), que es un Banco pequeño en Cochabamba, hace años lo hace, es uno de los primeros bancos en Bolivia en iniciar, por ejemplo, con los microcréditos eso es importante, un dato que a mí me importa muchísimo y dejar claro Senador Isidoro, es un sistema, es el sistema bancario, usted dice, tanto criticamos, que abran sus agencias nos piden, bueno, el sistema es un fracaso y saben por qué, el Banco Unión en su página Web dice, que ellos han crecido 335% al año 2022, han generado dos mil quinientos millones de dólares, solo el año 2022, cómo un Banco que ha crecido 335% en su Cartera no puede pagar sus propias agencias. No tiene sentido, entonces dónde está yendo la plata, es que yo creo que no podemos ser tan ingenuos de pensar que esa plata está yendo solo a pagar agencias, insisto yo en la honestidad que debe tener el Gobierno, el Gobierno tiene que tener la honestidad para decir “no hay dólares” y si hoy le tengo que inyectar capital al Banco Unión es porque definitivamente no tengo dólares y tengo compromisos afuera, que tengo que pagar, porque los bancos se financian también. Entonces a mí me resulta mucha irresponsabilidad Presidenta que nosotros estemos pensando en generar un financiamiento de 275 millones de bolivianos al Banco Unión, cuando ellos dicen que han crecido 335%, aquí quién miente, hay un tema de fondo, el tema es estructural y lo voy a repetir hasta el cansancio.

Es un Estado que acapara todo, que se chupa todo, plata para los corruptos, estatistas, centralistas; no plata para las bolivianas y los bolivianos, esa gente que gana dos mil cien bolivianos que es la mayoría de nuestro país no le alcanza. Un dato más Presidenta, en Bolivia cualquier persona que gane arriba de los mil dólares, de los siete mil bolivianos, es considerada “clase alta” para que lo consideremos y tengamos una idea de la magnitud del salario que tienen los bolivianos y las bolivianas y cuánta gente realmente pueda acceder a los créditos, y el otro dato, el promedio de los bolivianos 75% de las bolivianas y los bolivianos solo ganan hasta tres mil quinientos bolivianos al mes, esa es la realidad de Bolivia, lo que decía el Senador Rodrigo Paz es cierto este crédito es para la gente que tiene plata, porque tienes que demostrar solvencia, no es para la gente pobre y esta plata no está yendo a generar más créditos productivos, no está yendo a generar créditos de vivienda social, está yendo a pagar el déficit que hemos generado porque no tenemos dólares. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermana Presidenta, tomando en cuenta ya por lo avanzado de la hora y al tener todavía varios puntos que tratar, solicito que se pueda declarar un Cuarto Intermedio hasta las nueve de la mañana para que podamos continuar, tomando en cuenta que el día de mañana no tenemos ninguna actividad programada en Agenda y tomando en cuenta que hemos sido convocarnos para una Asamblea el día jueves a las dos de la tarde. Entonces, yo creo que no amerita que nos sacrifiquemos demasiado, nos trasnochemos cuando podemos continuar con tranquilidad el día de mañana. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Gracias Senadora. Ya son tres senadores que están pidiendo Cuarto Intermedio, vamos a poner en consideración.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, yo apoyaría el Cuarto Intermedio, pero terminemos este Proyecto de Ley tratado.

Sen.^a Presidenta: Hay solicitudes Senador y hay que poner en consideración si continuamos o en este momento paramos hasta mañana.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo en ir a Cuarto Intermedio, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe apoyo Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Se declara Cuarto Intermedio hasta las diez de la mañana.



-Cuarto Intermedio-

Sen.ª Presidenta: Buenos días, senadoras y senadores, se levanta el Cuarto Intermedio.

Antes de reinstalar la presente Sesión, Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Sen. Secretario: Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Elena Judith, Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Cabrera Emiliana Dilma, Castillo Negrette Ana María, Choque Torrez Mery Rosalía, Dehne Franco Enrique Fernando, Egüez Algarañaz Claudia Elena, Escobar Velasco Lucy Sara, Ferreira Domínguez Corina, Flores Velásquez Soledad, Llavera Chusgo Hermenegildo, Lujan Condori Laura Marlene, Martínez Espinoza Franz Javier, Moscoso Arancibia Germán, Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Paxi de Suño Paula, Paz Pereira Rodrigo, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rojas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Romaña Galindo Julio Diego, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ticona Yupari Santiago, Vega Rocha Hilda, Velarde Salas Neila, Velasco Condori Virginia, Zamora Tardío Jorge Antonio.

Sen.ª Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se reinstala la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 10:48, correspondiente al día miércoles 20 de diciembre de 2023, con el mismo Orden del día.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Buenos días Presidenta. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrette por el Departamento de Potosí.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Buenos días, Presidenta. Por su intermedio saludo a todos los senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Félix Ajpi Ajpi por el Departamento de La Paz.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose declarado un Cuarto Intermedio, continuamos con el tratamiento del artículo 9 del Proyecto de Ley en su estación en detalle.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 9 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 26 en Sala, 15 votos a favor, mayoría Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 9, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 10, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 10. (RÉGIMEN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN). Se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a suscribir contratos de asociación en el marco del Código de Comercio para la importación de hidrocarburos.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Presidenta, requiero que se haga la comprobación del voto del artículo 9.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidenta, el día de ayer no habíamos culminado el debate del artículo 9, yo no sé cómo lo había metido, es más cuándo pidió la palabra la Senadora Gladys Alarcón, ella pidió el Cuarto Intermedio y estábamos todavía con lista para hablar sobre el artículo 9, Usted ha mandado a votar directamente, así que ha hecho un error legislativo, eso le puede costar a Usted un proceso, porque Usted no ha permitido que se culmine el debate del artículo 9, ha mandado a votar esta mañana, quién le ha autorizado eso. Ayer pidieron Cuarto Intermedio, lo pidió la Senadora Alarcón en el momento que estamos debatiendo el artículo 9, pero no habíamos culminado y se aceptó, pero dejamos a media el debate del 9. Dígame a su Asesor un momentito que deje de hablar y atiéndame Usted por favor, le ruego con todo respeto, a menos que tenga doce, trece orejas, me parece una falta de respeto eso del asesor.

Ayer estábamos debatiendo este tema y la Senadora Alarcón pidió Cuarto Intermedio y aceptamos, pero quedaba el debate del 9, no puede entrar Usted a votar el 9, eso es ilegal, está coartando nuestros derechos al debate, así que acabemos el debate y ponga Usted a consideración y tiene todo el derecho. Pero me parece incongruente que después de 4 horas de debate ya quiere hacer una jugada de cancha, de cancha, pero además del kilómetro 7, los que han jugado alguna vez en el kilómetro 7 en esta ciudad saben pues cómo se juega al fútbol ahí. Entonces, por favor, Senadora Presidenta, con todo el respeto permita culminar el debate y de ahí nomás entre a la votación, pero no haga triquiñuelas, nos indisponen y por ahí consigue los que íbamos a votar en otros artículos nos ponemos en contra solo por ese abuso, así son, así son, así quieren atropellar. Después hablan no somos complementarios, nos gusta el diálogo, no a la violencia, no al atropello, Presidenta, eso es un atropello lo que acaba de hacer Usted, con todo el respeto le pido que deje que acabe el debate del 9, entremos a votar, tienen ya mayoría, ya han arreglado, ya tienen otra vez el voto, perfecto ganan, pero respetémonos, porque si no, no nos está respetando. Gracias, Presidenta por escucharme.

Sen.ª Presidenta: Gracias. A ver, para aclarar, ayer habíamos puesto en consideración el artículo 9 y ha habido el debate amplio en el artículo 9 y al finalizar querían, estaban pidiendo ya la votación, pero ha habido tres senadores o esta mañana -mejor dicho- ha habido 3 senadores que han pedido Cuarto Intermedio, antes de votar se ha declarado el Cuarto Intermedio y por eso ahora estamos reinstalando pueden verificar la grabación, todo aquello.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Buenos días, Presidenta. Por su intermedio saludar a todos los colegas.

Presidenta, si refrescamos la memoria creo que un par de horas hemos dormido, ya hemos debatido de manera amplia, yo he participado dos, el Senador Rodrigo ha participado dos y así, ya no había al menos para mí, ya no había otros oradores, bueno, y como ya no había otros oradores -estoy hablando-. Como ya no había otros oradores, han pedido Cuarto Intermedio, así es en honor a la verdad, no vamos a mentir aquí, ahora si hubiera habido lista de oradores, hubiéramos quedado ahorita pendiente, quiénes estaban en la lista de oradores, ya no había, tú has hablado dos, yo he hablado dos y así es hemos hablado y con el Senador Isidoro Quispe hemos cerrado, así nomás es compañeros, entonces no vamos. A ver, Senador Rodrigo yo estoy hablando, así no nos vamos a respetar y hablamos de respeto. El Senador Isidoro habló justo el tema del artículo 9, tema presupuesto, la Senadora Gladys ha pedido Cuarto Intermedio y no ha intervenido nada que ver con el tema del presupuesto, la Senadora Lucy Escobar también ha pedido Cuarto Intermedio, en eso hemos quedado. Es así compañeros y si queremos revisar ahorita las grabaciones, revisemos, pero no podemos mentir, no había lista de oradores. Senador Rodrigo, tiene que saber respetar también. Gracias, Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Senador Rodrigo, por favor, respete, Senador Paz respete, por favor.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidenta, le pido, por favor, que ponga orden y que paremos con los insultos que se están volviendo demasiado comunes y hay formas de decir las cosas, que no necesariamente humillan a la otra persona. Yo quisiera respaldar el reclamo de mis colegas senadores y que no empecemos una Sesión así. También quiero respaldar el pedido de mis colegas de que se revise la grabación para que tengamos claro. Así si nos hemos equivocado lo aceptaremos, pero revisemos, hagamos bien las cosas, porque aquí hay un problema.

Y en tercer lugar quisiera dejar constancia de mi presencia en Sala, Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate por el Departamento de La Paz. Presidenta, gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, Senadora Paxi.

Sen.ª Paxi: Gracias, hermana Presidenta. Buenos días, por su intermedio saludar a su Directiva también saludar a todos los hermanos senadores y senadoras.

Al respecto, hemos quedado en Cuarto Intermedio, quiero respaldar que el último orador ha sido el hermano Senador Isidoro Quispe y luego pidieron los demás que podamos entrar en Cuarto Intermedio, entonces avanzaremos sin discusión hoy día. Espero que las tres fuerzas políticas hayamos traído propuestas no solo criticar y criticar; desde ayer yo callada estoy escuchando, aquí en el Parlamento parecemos como yo gremial puedo estar criticando y criticando sin propuesta hermana Presidenta, sugiero que avancemos. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Hay muchos oradores, esta mañana hemos dirigido el Senador Romaña como Secretario, estaba también la Senadora Daly Santa María como Segunda Vicepresidenta y ellos son testigos que hemos puesto el artículo 9 en su consideración. Así que tal vez han estado confundidas por el cansancio y todo aquello, ellos pueden aclarar, porque no he estado dirigiendo yo solita, los oradores, y como lo tiene marcado el Senador Secretario, él también puede aclarar, así que no nos estamos equivocando, por ese lado aclaro nuevamente pedirles, con mucho respeto que haya respeto aquí en la Sala, como decía la Senadora Requena si hay de diferentes cosas nos podemos decir, sin insulto, guardemos el respeto entre ambos senadoras y senadores.

Tiene la palabra, la Senadora Velarde.

Sen.ª Velarde: Gracias, Presidenta. Buenos días y por intermedio de Usted saludar a la Directiva y a todos los colegas. Yo esta mañana antes de hacer el Cuarto Intermedio, yo estaba para hacer mi intervención y en eso ya fue cuando le pidieron el Cuarto Intermedio y yo no hice la intervención para fundamentar en el artículo 9. Eso Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta. Yo creo que efectivamente ayer estábamos muy cansados, después de que habló el Señor Isidoro yo le respondí, yo le respondí al Senador Isidoro y había aquí varios pedidos de Cuarto Intermedio; al finalizar la Senadora Gladys pidió el Cuarto Intermedio y Usted puso la Moción, en ningún momento Usted dijo mañana al retornar se va a votar directamente el artículo 9; lo que correspondía por técnica legislativa es que incluso el Secretario vuelva a leer el artículo 9 se reponga el debate y Usted consulte si había más senadores en la lista de oradores. Lamentablemente se ha ido directamente a la votación, yo le pido por favor que respetemos la posibilidad a los senadores que no han hecho uso de la palabra hablar, yo hablé dos veces es verdad, el Senador Rodrigo habló dos veces, pero va haber gente que no ha hecho uso de la palabra y es necesario culminar el debate.



Si se procede a votar y gana el artículo 9, bueno ganará, pero no se le puede cortar el uso de la palabra a ninguno de los senadores. Por último, si Usted va a proceder con esta forma que yo no comparto para nada, yo le he solicitado también la comprobación del voto, entonces ahí vamos a tener que volver a votar de todas formas. Yo le sugiero para que evitemos el conflicto en la Cámara, que ponga la grabación los técnicos Usted va a ver que en ningún momento se ha dicho que se estaba culminando el debate y que hoy día ingresábamos directo a la votación, eso yo se lo aseguro. Entonces le pido, por favor, que continuamos con el debate del artículo 9 y que se proceda a la votación después de que terminen de hablar los senadores que no han hecho el uso de la palabra en ese artículo. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Buenos días, colegas. Bueno, creo que una Directiva lo correcto es decir la verdad. La verdad es que anoche sale todo en la pantallita, la misma pantalla compartimos, los tres, no había ya nada en lista de oradores pendientes, lo que sí quizás tenemos que analizar es que si se dio por concluido el debate que eso daría lugar a la votación, ¿no?, pero en honor a la verdad -digamos- no había ya lista de oradores, incluso yo le dije: Senadora Simona votaremos nomás ahora, cerraremos el artículo; pero no sé y también quedaba pendiente la consideración que hizo la Senadora Barrientos -me parece- con el tema del voto nominal, pero la misma pantalla compartimos.

Yo quería aclarar esto porque algunos senadores dicen, por qué me han cortado la palabra, por qué no me da lugar, dicen ¿no ve? pero les cuento que en la pantallita sale el orden, o sea, no hay cómo saltarse, ella uno por uno va apretando y yo voy controlando también. Eso para aclaración de ustedes. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Ya fue aclarado cómo se ha ido tratando. Bueno, ha pedido la Senadora Barrientos la solicitud, vamos a poner en consideración la Comprobación de Voto senadoras y senadores.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo. A ver, aclarando, habíamos quedado en un Cuarto Intermedio, hemos vuelto a reinstalar el artículo 9 en su estación en detalle y a solicitud de la Senadora Andrea Barrientos, vamos a poner nuevamente en Reconsideración el artículo 9.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del artículo 9 en su estación en detalle, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 31 presentes, senadores, con 17 votos existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 9, en su estación en Detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Buenos días Presidenta. Colegas buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala Senador Lucy Sara Escobar Velasco por el Departamento de Cochabamba.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Luján.

Sen.^a Luján: Buenos días Presidenta, saludo a toda la Directiva y a todos los senadores y senadoras habilitadas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Laura Marlene Luján Condori por el Departamento de Oruro.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Presidenta. Era para hablarle del tema, pero ya se fue a votación nuevamente. Gracias.



Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Gracias, Presidenta. Yo solo quería relieves la corrección y la decencia de las dos personas de la Oposición que están en esa Directiva, que son capaces de decir cosas cuando hay que decir las que no son fáciles y que siempre tenemos una corrección y un respeto del Senador Romaña para contar los votos. Ojalá todos nos comportáramos así y creo que esta Cámara de Senadores lo hace mucho mejor que otros, pero necesitamos mejorar. Y quisiera que esto se reconozca porque a menudo aquí hay discursos que tratan de decir que hay unos que son buenos y otros que son malos, que hay unos que son honestos y otros no y aquí la demostración de lo que podemos ver gente con altísimo nivel moral en nuestra Presidencia.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 10 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 10. (RÉGIMEN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN). Se autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a suscribir contratos de asociación en el marco del Código de Comercio para la importación de hidrocarburos.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 10 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Hay 32 en Sala, 17 votos. No estamos contando el voto de la Senadora Nacif porque recién está llegando y tiene que hacer constar su presencia en Sala. Tenemos que ser transparentes para que no haya ninguna susceptibilidad.

Existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 10, en su estación en Detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.ª Nacif: Gracias, hermana Presidenta. Tras que llegué pedí la palabra, yo no sé qué tiene el Senador Romaña conmigo. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen.ª Presidenta: Gracias. Por favor, vamos a pedir siempre el respeto en la Sala, ya habíamos entrado a un principio también, guardemos el respeto a ambas senadoras y senadores.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 11, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario: De todas maneras, Senadora no tengo nada contra usted y tengo que ser transparente.

ARTÍCULO 11. (DESTINO DE RECURSOS PROVENIENTES DE MULTAS, SANCIONES Y GARANTÍAS). Se modifica el Parágrafo I del Artículo 15 de la Ley N° 1267, de 20 de diciembre de 2019, con el siguiente texto:

"I. Los recursos económicos provenientes de la ejecución de multas, sanciones y garantías de las contrataciones efectuadas por entidades y empresas públicas del nivel central del Estado, cuya fuente y organismo financiador sea el Tesoro General de la Nación - TGN y créditos asumidos por éste, se consolidarán a favor del TGN, siempre que en el contrato de préstamo no se disponga lo contrario, y/o



cuando estos recursos tengan origen en fuente de financiamiento externo.”

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 11 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Para dejar una observancia, esta es la señal de todo lo que vaya a sobrar en el sistema va a ir para el Gobierno central, este artículo básicamente nos dice eso, todo lo que sobre en las descentralizadas todo lo que sobre en todas las instancias a nivel nacional vinculados a recursos públicos van a ir al Gobierno Nacional.

Quiero dejar constancia porque ésta es la señal clara de que no hay platita y están raspando la olla, están sacando de donde puedan para mantener un sistema que ya no aguanta, que ya no aguanta. Nada más eso explicar porque están votando por algo que es de quitar recursos a sus empresas en cada uno de los departamentos que tanto dicen, esa platita por ejemplo que vaya a CARTONBOL (Empresa Pública Cartones de Bolivia) algún lugar así en Oruro, Chuquisaca, no se va a quedar en su región, porque podrían pedir como parlamentarios de esas regiones, ¡oye! lo que sobra que se quede como reinversión en la región, no, vuelve al Estado central y el Estado central va a disponer esos recursos. Quería aclarar nada más la interpretación de este artículo. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 11 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 17 votos. Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 11, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 12, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 12. (PASAJES Y VIÁTICOS). Se modifica el Parágrafo IV del Artículo 21 de la Ley N° 1267, de 20 de diciembre de 2019, quedando redactado con el siguiente texto:

"IV. Se autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo, cubrir el pago de pasajes y viáticos al interior de su presupuesto, a favor de:

- a) Invitados especiales que formen parte de los Comités o Consejos previstos en los Fondos Concursables del "Programa de Intervenciones Urbanas";*
- b) Investigadores, tecnólogos, innovadores y académicos, exclusivamente para la participación en eventos y actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.*

El pago de pasajes y viáticos, deberá ser reglamentado mediante Resolución Biministerial, emitida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.”

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 12 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Gracias, Presidenta. Deseo por favor solicitar a los senadores presentes que consideremos el no aprobar este artículo, nuevamente en una economía devastada con crédito a diestra y siniestra, con ausencia de dólares, con el 85% de empleo informal, con todo lo que conocemos del diario



vivir, cómo es imposible que vamos a dar pasajes y viáticos a personas que no son de la estructura estatal, cómo vamos a autorizar para que haya invitados especiales que formen parte de los comités o consejos previstos en los Fondos Concursables. Eso es lo que yo le pregunté al señor Ministro y qué dijo, él se fue directamente al tema de los investigadores a nivel internacional, o sea, se salió por la tangente, no puede ser colegas que, en un país como el nuestro en desarrollo, ahora cuánto va a ser el límite de estos pasajes y viáticos. Senadores, por favor.

Sen.ª Presidenta: Senador Paz, por favor, hemos pedido respeto y permanecer en sus curules, por favor.

Sen.ª Santa María: Entonces, cómo es posible que vamos a autorizar esto que, cuál es el límite ¿quiénes son esos invitados especiales?, ¿quién los va a elegir?, ¿de qué organizaciones sociales son?, ¿de qué grupos?, ¿a quiénes representan?, o sea, es una carta blanca para que el Gobierno pague pasajes y viáticos, cuando la 1178 menciona que el pago de pasajes y viáticos debe ser para funcionarios públicos, existe reglamento de pasajes y viáticos al respecto, no pueden ser para privados.

O sea, ya estamos prácticamente desarmando la lógica institucional de nuestro país, autorizando que privados reciban dinero del Estado para pasajes y viáticos ¿no? y ni qué decir de los investigadores. Aquí me preocupa un tema, en el Proyecto de Ley de incremento presupuestario del Presupuesto Adicional recuerdan que se quitó la atribución a las universidades que tenía exclusiva de hacer ciencia y tecnología ¿recuerdan? y a quién se les dio, a los institutos técnicos superiores sin tener nada en contra, pero no se analizó a profundidad porque fue un adicional de ese Proyecto de Ley colegas. Y, ahora miren viene a unión, prácticamente a todos aquellos investigadores tecnólogos, innovadores y académicos se les va a pagar pasajes y viáticos, o sea, no estamos hablando ya solo de las universidades, sino de cualquiera.

Ahora quién va a normar esto, quién dice que esto es ciencia, qué metodología se va a utilizar, los que hemos hecho investigación sabemos que no es sencillo hay que tener un perfil un poco complejo para poder determinar el proceso metodológico para comprobar, por ejemplo, una relación entre variables. A qué invitados vamos a traer con pasajes y viáticos. Yo quería hacer notar eso Presidenta una vez más y llamar al apoyo a los senadores para que no aprobemos esto, somos un país, no somos pues ricos, para estar dando tarjetas aquí para que vengan con pasajes y viáticos, es realmente una barbaridad. Gracias, Presidenta. Por lo tanto, mi voto es de rechazo por supuesto.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, cuánto es el viático de un funcionario público, cuánto es el viático del Presidente al día, cuánto es el viático de un Senador, para viajes departamentales a nosotros nos pagan al día como Bs.580, Bs.567 para viajes internacionales, no, no, si yo voy de Cochabamba a Tarija son 500 y, si me muevo; imagínense si en mi Departamento yo me voy de Cochabamba a Tarata, sí me pagan 300 y, si viajamos internacionalmente son más de 400 dólares, sino revisemos cuánto les han pagado a ustedes por su viaje a Rusia, hay que revisar cuánto les han pagado a su viaje a Rusia, entonces ¿Bs.13.500? ¿por su viaje a Rusia?, 2 mil dólares, ibello!

Cuánto les vamos pagar a esos científicos, quiénes son esos científicos, ¿quién define Presidenta? Pero además científicos para qué, qué van a hacer aquí, para qué, o sea, nosotros le vamos a dar un cheque en blanco al Gobierno centralista que no tiene plata, al Gobierno corrupto para que el Gobierno corrupto le diga a su primo; hermanito ven yo te lo voy a firmar, vamos a decir, ¿qué has estudiado? Agronomía, vamos a decir que vas a hacer una consultoría en Agronomía, ven, eso va a pasar Presidenta, se lo firmo. Si Usted sabe cómo consiguen algunos parlamentarios sus licencias, ¿Usted cree por un segundo que no van a hacer eso?, qué no van a revisar los títulos de cada persona a la que quieran comprar, esto es prebenda y clientelismo con la plata de los bolivianos. Deuda para las bolivianas y los bolivianos, plata para los corruptos deuda para el pueblo, plata para el centralismo, deuda para el pueblo. Eso es.

Cómo pueden siquiera, es que a mí me parece muy grosero Presidenta que ellos se atrevan a poner siquiera una cosa de estas. Oiga si hay fondos del partido también. Sabe cuánto genera el MAS al mes por aporte



de funcionarios públicos? más de 3 millones de dólares al mes, solamente calculando a cien bolivianos con ni siquiera el total de los funcionarios públicos que son parte del MAS, son más de 3 millones de dólares y les quieren seguir robando a los bolivianos, no está bien, nosotros no podemos dar cheques en blanco Presidenta, nosotros no podemos permitir que se le pague dos mil dólares a cualquier persona porque vino a La Paz, a pasear, porque encima no es que se quedan en el Hotel Torino, no es que se quedan aquí en el Madrid a la vueltita, los meten a Radisson, los meten a un hotel 5 estrellas, pagan sus cosas, pagan la farrita, la comidita, no es así nomás, esto es clientelismo puro.

Yo me opongo Presidenta, quiero que conste en actas, yo no voy a ser cómplice del despilfarro del Estado boliviano y no voy fomentar bajo ninguna circunstancia que el Gobierno le meta mano a la plata del pueblo, a la plata de las bolivianas y los bolivianos para pagar su clientelismo, comprarse dirigentes y hacer pasear a la gente.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidenta, quiero añadir un argumento a lo que ya se ha explicado aquí, es uno de los artículos más descarados con respecto al centralismo, yo no sé en qué momento nos hemos acostumbrado en Bolivia en que el Ministro de Planificación se da asimismo todo un artículo para hacer lo que se llama Intervenciones Urbanas, eso es competencia de los municipios y es una barbaridad, esto lamentablemente se está naturalizando, y aquí se dan el lujo de ponernos todo un artículo para que el Ministro de Planificación tenga el derecho de fungir de Alcalde, porque las Intervenciones Urbanas de hecho les recuerdo cuál ha sido de La Paz, yo no si alguien tiene otra.

La de La Paz, ha sido ese barrio -no recuerdo ahora el nombre- que se la ha pintado lo podemos ver desde la Asamblea si vemos hacia Pura Pura, a este lado, a mano izquierda lo podemos ver está pintado la fachada han arreglado las gradas, en fin. Yo no me opongo a eso, pero porqué tenía que ser, en este momento era la Ministra Prado de Planificación, que se inventa un proyecto con la cooperación internacional de Intervenciones Urbanas, eso debió a ver ocurrido a través de municipio, yo no digo que no se haga, pero por qué tiene que ser la Ministra de Planificación y ahora el Ministro de Planificación que ahora se pueda meter a hacer cosas en nuestros municipios. Sabemos por qué, no soy ingenua, es la lucha por el poder, es la política lo que está detrás de esto, es más atribuciones para gastar más plata para que en este caso el Presidente y sus ministros puedan estar felices inaugurando cosas, como también fue Evo Morales del súper alcalde de este país, pero ahora se ponen un artículo para cubrirse, porque francamente sería posible discutible desde el punto constitucional y de competencias que se puedan meter a estas cosas, pero lo hacen y nos hacen a aprobar esas cosas.

Espero que mis colegas que ya tienen algún nivel de crítica al Gobierno, no aprueben esto, no aprueben, no es justificado es mucho dinero que no está justificado y que solo sirve para reforzar imagen presidencial que no tiene por qué ser alcalde. Ojalá hiciera bien sus funciones el Presidente, ojalá atendiera bien a la macroeconomía, ojalá generara fuentes de empleo, ojalá generara fuentes de dólares, que se acupe de esas cosas, no de arreglar cosas en los municipios, plazas y demás, esas son las Intervenciones Urbanas y es lamentable que la cooperación internacional se preste también a esas cosas para ir reforzando al Gobierno central y presidencial.

Yo no puedo votar a favor tampoco de este artículo Presidenta, porque realmente -termino-, desordenamos tanto el país por el afán de poder, endeudamos tanto a este país por el afán de poder, destruimos a este país por el afán de poder y estos artículos puntuales son las formas en que se abren y legalizan esas posibilidades que deberían ser completamente ilegales y escandalosas y no lo son. No podemos votar a favor de este artículo, ojalá que esta Cámara de Senadores como ha hecho ayer dé señales que le vamos a poner límites al Poder Ejecutivo, a un Estado centralista abusivo, despilfarrador y que no hace bien lo que tiene que hacer y que se mete en la cancha de los gobiernos municipales.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Secretario.



Sen.ª Secretario: Presidenta, pido disculpas, se me traspapeló tengo que dar lectura a las licencias de los senadores para que lo ponga en consideración, con lo que iniciamos y la votación, pero es importante para cumplir los procedimientos de Secretaría.

La Senadora Centa Rek López, solicita licencia de acuerdo al artículo 28 con RD N° 039/2023 Comisión Oficial a participar en el Foro Internacional Intercambio de Experiencia con la Comisión de Desafíos Futuro Ciencia y Tecnología Innovación de la Cámara de Senadores de la República de Chile, por 24 horas.

El Senador Roberto Padilla Bedoya, solicita licencia de acuerdo al artículo 28 Comisión Oficial según RD N° 58/2023-2024 por 24 horas.

La Senadora María Patricia Arce Guzmán, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, permiso por un motivo reunión programada Concejal de Gobierno Autónomo Municipal de Vinto por 24 horas.

Esas son las 3 licencias, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Disculpamos al Secretario.

En consideración del Pleno, las solicitudes de licencia de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.ª Moyoviri: Gracias, Presidenta. Por intermedio de Usted saludo a todo su Directorio, a las senadoras y senadores.

Es lamentable Presidenta, vemos ahorita, por ejemplo, con esto con este presupuesto que se está dando en este debate y en los análisis, porque no olvidemos que el día de ayer si muchos recordamos qué dijo el Ministro que venía a pedir permiso para que se pueda aprobar todo esto que se está dando ahorita, pero cuando nosotros miramos todo esto, imagínese cómo es posible que a gente de afuera se tenga que pagar viáticos, pasajes. Y nosotros que somos senadores cuándo nos van a dar esos viáticos y pasajes para poder ir a intercambiar conocimiento en otros países, es una vergüenza lamentablemente que aquí nosotros como senadores vayamos a hacer pues de colganderos en esta situación que otras personas, que ellos tengan que gozar de estos recursos y nosotros las bolivianas y los bolivianos cada día nos quejamos, no hay, no hay dinero, no hay para la salud, no hay para educación, no hay para otras cosas, pero para darles a estos personajes que van a estar gozando de este dinero. Eso es lo más vergonzoso que nosotros como Cámara de Senadores estemos aprobado para que después se tenga que decir, ¡Ah! se ha hecho muy bien en la gestión de los gobiernos.

Yo creo que, no podemos ser cómplices Presidenta en esta situación, a ver, de repente yo estoy equivocada, ustedes como senadores del Socialismo han gozado pues viajando a otros países gastando así esos viáticos, pero nosotros de la Oposición no gozamos de esos mismos privilegios, por eso hasta ahora seguimos diciendo, por qué siempre en la Cámara de Senadores tiene que haber esa diferencia de primero, de segunda y tercera, hasta de cuarta y lo mismo sucede con nuestro Departamento, lo mismo sucede también con lo que somos, la sociedad en general. Creo que esto ya no podemos nosotros seguir siendo cómplices con esta situación, yo pido, si fuera de verdad pues para nosotros mismos que nosotros gocemos esto, bueno pues está en buen camino, pero si nos está diciendo claramente que hay que traer gente de afuera, que hay que pagarle los viáticos y pasajes, ¿y nosotros?, de verdad es vergonzoso como se está trabajando aquí en la Cámara de Senadores.

Solo eso quiero argumentar Presidenta, de que no podemos ser cómplices de esta corrupción bastante que se va, criticamos a los gobiernos pasados y qué estamos haciendo ahora, somos lo mismo, porque ayer por ejemplo nos ultrajaban, el Gobierno golpista, nefasto nos andan diciendo y cuántas gestiones ocupó para que nos tengan que ultrajar en la cara todo esto. Tenemos que diferenciar como decían las colegas, hay



que diferenciar cuántas gestiones ha ocupado el ex Presidente y cuántas gestiones ocupó la Golpista que nos dicen y ahora cuántas gestiones va a ser para esto.

Son cosas que debemos analizar, es bien la crítica, es bien reflexionar, es bien decir las verdades y nadie se tiene que molestar porque las cosas que se va trabajando se tiene que decir, se tiene que sacar esto a la luz, porque no podemos quedarnos calladas. Si en un momento nos dicen cosas nosotros también tenemos que reflexionar, si solamente ustedes recuerdan de Senkata y Sacaba, y el 2011 ¿dónde nos dejaron a nosotros los pueblos indígenas? Esa represión brutal que se ha visto ¿acaso eso se puede olvidar?, no nos podemos olvidar hermanas senadoras y senadores, nadie puede olvidar lo que va pasando. Y eso es lo que yo tengo que también reflexionar, como representante de los pueblos indígenas no me voy a quedar callada, también tengo derecho de exigir los derechos de nuestras hermanas y nuestros hermanos que fueron con esa represión brutal. ¿Quién está preso ahorita? Díganme ¿están presos?, más al contrario más bien les dieron cargos más arriba, eso es lo que ha sucedido, eso es vergonzoso decirlo aquí, pero yo no me voy a callar con esto. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidenta. Lo que queremos aclarar en estos pasajes, viáticos no es como lo están confundiendo. Voy a ir poniendo incluso las realidades de nuestro país, nosotros como país queremos tecnificar y queremos intercambiar experiencias de muchos países, por qué, porque Bolivia tiene mucha riqueza. Si nuestros jóvenes, la nueva generación no intercambia experiencias en medicina, en medio ambiente, en producción industrial, nadie es sabio en esta vida, sí o sí necesitamos científicos, aquí también tenemos científicos y esos compañeros científicos han sido invitados a otros países también y ningún científico boliviano puede ir gratis.

Y aquí los colegas senadores algunos son empresarios, algunos son especialistas en diferentes ámbitos han sido invitados, igual van viajando, viajan ¿acaso van gratis? la pregunta, no van gratis, se les paga pasajes, se les paga hotel, se les paga incluso de lo que participan ahí, así es, por qué, porque al final la formación académica científica nos cuesta pues, no es fácil. Y aquí a Bolivia tienen que venir científicos para que puedan transmitir esa experiencia esa experticia a nuestros jóvenes para que podamos mejorar genéticamente en el tema de ganadería, mejorar en tema medio ambiente, seguir mejorando en tema de producción con riego tecnificado, etc., uno solamente y bien decimos los jóvenes, no nos están pagando, los deportistas están yendo a sacar medallas, no apoyan.

Yo he acompañado este último a los jóvenes científicos de Cochabamba, La Paz, estaban de El Alto clasificados en los juegos plurinacionales, de esos juegos plurinacionales salen los mejores en ajedrez, los mejores que manejan en robótica, etc. y hemos estado en las Olimpiadas Internacionales de Informática en Hungría, me han invitado. Compañera, pero quién tiene que pagar pasajes a nuestros jóvenes para que participen en estas olimpiadas científicas que están los 96 países; el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, ¿los chicos no van a comer?, los chicos dónde van a descansar, porque participan ahí en esos eventos grandes y aquí dice: participación en eventos, en actividades de ciencia tecnología e innovación, es clarísimo. O no queremos que el país apueste en avanzar en ciencia y tecnología, cómo Perú ha avanzado, cómo Chile ha avanzado, por eso producen todo el año tema de manzana, durazno, chirimoya y nosotros cuándo vamos a producir si no tenemos que tecnificar en nuestro país, ¿cuándo vamos a producir? Nuestros jóvenes si bien han sido excelentes alumnos necesitamos sacar a otros países para que puedan aprender lo mejor y traer esa experiencia aquí y adecuar a la realidad boliviana, eso queremos y el cómo -desde ayer decían- el cómo ya vamos a ver cómo se trabaja, cuántos pasajes, a qué distancias y los chicos ahorita la Olimpiada Internacional Científica se trabaja con las universidades.

Están clasificando de la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) y otras universidades de otros departamentos y estos chicos tienen que ir en marzo a participar en Egipto, con qué plata van a ir, con qué recursos van a ir, hay que comprar pasajes, hay que garantizar sus viáticos, ellos no van a vivir de aire, tienen que estar ahí, es una competencia. Entonces colegas, senadores y senadoras no podemos este artículo de decir estamos dando carta blanca, carta blanca, si nosotros, nuestros hijos queremos que sean



los mejores hagámoslo, apoyemos desde aquí a los jóvenes. Aquí hay jóvenes senadoras dicen cuando les conviene son jóvenes senadoras, jóvenes senadores, pero aquí creo que no quieren apoyar a los jóvenes. Entonces necesitamos nosotros apoyar a los jóvenes y además en Bolivia se va a desarrollar las Olimpiadas Científicas de Informática, va a ser sede de Gobierno, Bolivia, dentro de los 96 países el 2025, quieren venir a Bolivia y hemos aceptado para que esté en Bolivia. Con qué recursos vamos a hacer, con qué recursos vamos a preparar todo ese evento, porque tienen que llegar los jóvenes, necesitamos trabajar de manera ardua, ya no nos queda mucho tiempo.

Entonces, colegas senadores no podemos confundir el espíritu de este artículo, el contenido de este artículo, está claramente aquí y ningún científico va a venir pues gratis, venir a hacer estudio en diferentes departamentos para mejorar el tema de producción, cómo podemos mejorar de producir todo el año papá por ejemplo, en qué lugares, tienen que hacer estudios de tierra, cómo vamos a batallar contra la sequía, cómo vamos a batallar contra la helada, por eso esos científicos y eso ha optado, Perú eso ha optado, Chile eso ha optado, Paraguay, están optando los otros países para que tengan todo el año producción y nosotros como país con tanta riqueza que tenemos nosotros no podemos quedarnos atrás, más al contrario nosotros tenemos que ser la punta de lanza para que nuestros jóvenes científicos bolivianos adquieran esa experiencia de esos científicos que también se han especializado en diferentes áreas.

Por eso considero que es tan importante este artículo, yo apuesto por el país, yo apuesto por la tecnología, yo apuesto por la ciencia. La inteligencia artificial cómo en el mundo está avanzando y cómo no queremos que Bolivia avance, por lo menos aportemos una letra, por lo menos decir quiero que sea así, aunque soñemos pues y ese sueño se nos cumpla. Nosotros somos pasajeros, hoy día estaremos, mañana estaremos, y los otros y nuestras wawas en qué van a quedar, el mundo está cambiando, el cambio climático, necesitamos hacer científicos, estudio profundo para las cuencas. Cuando yo era niña en el campo ahí había vertientes donde uno se bañaba, pero ahora cada día por el tema del cambio climático que está pasando en el mundo entero se está secando los ojos de agua y qué vamos a hacer sobre eso, ¿vamos a mirar solo con discurso?, con palabras nomás, no, tenemos que ir con hechos, tenemos que ya prever cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a captar agua, cómo vamos a garantizar el tema riego, tenemos que garantizar el tema de producción.

Por eso Presidenta considero que esto se apruebe lo estoy explicando, este artículo, esta Ley no es solamente ahora, es la Ley N° 1267 de 20 de diciembre de 2019, quiero aclarar; no es que estamos nomás aprobando ahorita más al contrario, ya había esta Ley solo se está autorizando y garantizando para que esto pueda desarrollar. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidenta, yo no puedo más que aplaudir a aquellos que defienden esto en este Plenario, porque es como en la época de los romanos, los han largado al circo, les han tirado leones y no les han dado instrumentos para defender. Yo no puedo más que respetar a aquellos que con lealtad al Ejecutivo están defendiendo, están defendiendo esto, pero les han contado una historia que no es lo que dice el texto, ese es el problema. Yo leyendo el texto, yo no soy del Ejecutivo, a mí nadie me explicó, pero si leo el texto yo me hago las siguientes preguntas. Dónde dice en este texto del artículo 12, que es para temas internacionales o nacionales, no lo indica, no lo indica, o sea, esta disposición de recursos económicos que vas a poder usar si es para nacional, internacional, dónde indica eso en el texto, no indica, o sea, no sabemos para qué se van a usar estos viáticos.

Yo he escuchado atentamente -y con mucho respeto- la explicación de la Senadora Virginia nos ha contado que es para llevar a científicos, para mejorar nuestra visión sobre el tema cambio ambientales, me pareció perfecta la explicación, dónde dice eso aquí, aquí lo que dice es, vamos a modificar y estaba leyendo, si alguien se tomó la molestia de leer el antiguo artículo, el antiguo artículo, dice: "Se autoriza al Ministerio Planificación de Desarrollo cubrir el pago de pasajes y viáticos al interior de su presupuesto." Ahí yo pensé que hablaban al interior del país, "al interior de su presupuesto a favor de invitados especiales que formen parte de los comités y consejos", que conste consejo con "s" no son concejos municipales, son consejos de



aconsejar, o sea, diferentes organizaciones, no son concejos municipales por si acaso; “previstos en los fondos concursables de Programa Intervención Urbanas”. Esto ya existía desde la época del Evo, yo era Alcalde, de la ciudad de Tarija y venía el Evo a inaugurar calles sin mi permiso, inauguraba colegios que hacíamos juntos, él venía e inauguraba.

El Alcalde tenía que aparecer entre el público para decir, yo también he sido como Alcalde hemos puesto nuestra platita, él inauguraba nomás, que eran parte de las obras que hacia el Gobierno central en nuestras ciudades y que no necesitaban autorización le metían nomás: “en los fondos concursables de programas de intervenciones urbanas de acuerdo a la reglamentación aprobada mediante Resolución Biministerial emitida por la precintada entidad y el Ministerio Economía y Finanzas”. Me voy a esto de aquí y leo: “Se modifica el párrafo IV”, -qué es el que acabo de leer- del artículo 21 Ley N° 267 del 20 de diciembre del 2019 quedando redactado con lo siguiente, el IV se convierte en esto, le ponen tres incisos, eso es lo que hacen con el parágrafo IV.

“Se autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo, cubrir el pago de pasajes y viáticos al interior de su presupuesto a favor de”, -hasta ahí estamos igual que el anterior y aquí vienen y dicen- invitados especiales, ¿quiénes son los invitados especiales? ¿quién define ser invitado especial? ¿quién define esto? ¿quién define, invitados especiales lo define nuestra Presidenta del Senado, lo define ministerios, lo define la Presidencia ¿quién define?, ¿qué es un invitado especial? dónde está la categoría de invitado especial, invitados especiales que formen parte de los Comités o Consejos previstos en los Fondos Concursables del Programa de Intervenciones Urbanas. Está especificando esto porque en el otro no quedaba claro aquí está especificando, vos invitado especial el que yo decida como Gobierno vas a tener tu platita para tu pasaje y viático. Segundo, investigadores tecnólogos innovadores y académicos exclusivamente para la participación en eventos y actividades de ciencia tecnología innovación.

Creo que, por ahí indicada nuestra Senadora, por ejemplo, si tienen que ir al exterior, entonces por qué eventos puede ser en Bolivia o afuera; de actividades ciencia tecnología e innovación, el pago de pasajes y viáticos deberá ser reglamentado mediante Resolución Biministerial, o sea, por dos ministerios; que va a ser el de Planificación y el Ministerio de Economía.

Se habrán dado cuenta que le estamos dando, miren yo personalmente creo que deberíamos hacer una ley completa de esto, porque si algo le ha faltado a la visión del Estado improvisado hasta ahora, es poner a Bolivia en el mundo, no en temas políticos y como bien decía la Senadora en temas científicos en temas de conocimiento, en temas de relaciones comerciales, porque todo es política, eres del bloque tal, de los BRICS (Alianza económica, política y social integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) eres del otro bloque, esto lo otro. Creo que esta idea es muy buena, creo que este artículo es bueno, pero es un artículo que no especifica a quién puntualmente vamos a ayudar, yo creo sinceramente si se reglamentara de buena manera, pero no, dice que quién va a reglamentar son los del Ejecutivo. Oiga los del Ejecutivo no han podido parar al Banco Fasil, 10, 15 años el Banco Fasil funcionando, haciendo las mamadas que han hecho y se han enterado recién el 2023 que estaban haciendo esas mamadas.

Cuando todos lo mundo se preguntaba cómo puede haber tantos edificios en Santa Cruz del Banco Fasil por todo ello, algo debe estar raro aquí, hasta que se cayó el dólar recién apareció el problema y todos dijeron no, no sabíamos 15 años el Banco, por eso el anterior artículo de darle 275 millones de bolivianos al Banco Unión, quién le va a contralar el Banco Unión, la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) la misma que falló con el Banco Fasil, la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) la misma que falló con el Banco Fasil, ¿quién le va a controlar a estos señores? ¿Quién va a controlar a estos señores de repartir a diestra y siniestra pasajes y viáticos?, ¿los ministerios? que son los mismos cumpas del partido, porque por lo menos quedaremos de acuerdo que debería haber una instancia externa que controle esto. Pero hoy día la Contraloría por ejemplo no vale nada, más vale un Fiscal que te acuse y te persigue, más vale una Jueza que puede decir que está bien o mal el Congreso Lauca Ñ, o el TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) es el que resuelve ya todos los problemas en Bolivia.

Entonces, quién va a controlar a estos señores, bajo qué norma van a repartir a diestra y siniestra viáticos



y pasajes, disque bajo el motivo de conocimiento, que yo estoy de acuerdo, yo creo que de esto quiero dejar en constancia, deberíamos hacer una ley completa para la promoción y llevar a nuestros mejores chicos, chicas del país al exterior para que conozcan el mundo, para que después no sufran el engaño en el país de que lo que pasa en Bolivia es lo mejor, que tenemos un modelo económico extraordinario y que todo el mundo quiere venir a copiar lo nuestro. Yo esto haría una ley completa, viajen al mundo vayan a ver países, ustedes definan qué es lo que Bolivia requiere de mejor manera.

Les propongo hagamos una ley completa y con estos dos ministerios, pero no me puedes hacer un artículo de contrabando para con un buen motivo decir vamos a usar esto para promocionar, porque no me dice quién controla, no me dice si es para lo nacional o lo internacional, no me dice si es para pagar extranjeros o nacionales, porque aquí no especifica que vayamos a pagar a extranjeros o nacionales, no dice nada, les estamos diciendo tú le puedes invitar al que te dé la gana, puede ser noruego, o puede ser un chuquisaqueño, puede ser un palestino o un israelita como puede ser un Ruso. Aquí no está especificando nada, invitados especiales, chipe libre como dicen en Santa Cruz, no es correcto, no está bien, por lo menos deberían darnos un par de pautas más, ya es platita para aquellos internacionales que Bolivia requiere para promocionar su industria, su turismo, lo que sea, es para aquellos bolivianos que tenemos que sacar afuera para que vean nuevas opciones de vida, nuevos futuros, nuevas visiones de desarrollo de la Patria.

Miren, el discurso no alcanza, Chile hace 20 años en sus colegios enseña chino como materia obligada, chino, nosotros no podemos enseñar ni nuestras propias lenguas, le metemos unos discursos barbaros, ni nuestras lenguas y nuestros hijos cuando salen de los colegios no saben hablar inglés que es la lengua universal, porque deberían hablar inglés, aunque no les guste a ustedes el Imperio, inglés hablan los chinos, los rusos, los palestinos, los árabes; es la lengua que se comunican y nuestros hijos salen sin hablar inglés, no hablan, el chico que sale de Bolivia hablando inglés es porque sus padres le dieron un apoyo aparte para que aprendan en alguna institución. Veinte años de la revolución que llevamos, 20 años y no hablamos ni siquiera bien nuestros propios idiomas, y los chicos, pregunten a los chicos intentan aprender, pero qué quieren aprender, quieren aprender inglés para comunicarse con el mundo. Y los chilenos ya están aprendiendo chino para conquistar el mercado chino, porque saben que ahí está la plata, ya saben inglés ahora quieren aprender chino para ir a conquistar el mercado chino.

Cierro Presidenta, entre BoA, BoA y las carreteras, yo las carreteras creo que hay que construirlas, pero saben cuánto va a ir el presupuesto en las carreteras, va a ir 3 mil 930 millones para las carreteras del país.

Sen.ª Presidenta: Ha terminado su intervención Senador.

Sen. Paz: Un segundito por favor. Bueno voy a esperar a mi segunda intervención.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Presidenta, no quería intervenir, pero creo que es justo y necesario poder aclarar unas situaciones. Queremos confundir a la población, pero afortunadamente la prensa está presente y si da lectura al artículo, pues todos hasta el más ignorante se da cuenta de las buenas bondades que tiene este artículo y no como pretenden hacer creer aquí.

No es aquí una invitación o una cita de amigos para lo que se requiere presupuesto, no es para un viaje de placer sino claramente aquí, dice: "... invitados especiales que formen parte de los comités o consejos previstos en los fondos concursables". Cuántos fondos, cuántos programas se ha visto aquí en Bolivia que amerita la presencia de expertos, de científicos, para que puedan continuar con estas experiencias. Por ejemplo, el tema que decía la Senadora Centa Rek hay un concurso, se lanzó el concurso, justamente era concurso denominado "Latidos Urbanos", si no me equivoco era y justamente era esto a fin de fortalecer el ámbito urbano en el municipio o en las actividades urbanas.

Algo que estoy de acuerdo con el Senador Rodrigo, eso sí hay que toma en cuenta consejo con "s" es una recomendación que se da a una persona y concejo con "c" ya es sí a esa institución, o sea, hay que tomar



en cuenta esa corrección.

Presidenta, aquí claramente dice: "son invitados especiales que van a poder fortalecer en conocimiento" y sabemos que estamos entrando en la era de la industrialización aquí en el país, en varios departamentos ya se han establecido plantas industrializadoras que van a requerir en algún momento u otro cierto tipo de orientación profesional para que puedan fortalecer, uno en el manejo de la misma empresa y dos en la capacitación y fortalecimiento de recurso humano. Para eso es ese tipo de invitaciones, no es para que vengan y se tomen un café, como quizás hayan visto en otras experiencias. Aquí se habla más que todo de investigadores, tecnólogos, innovadores y académicos, evidentemente, sí, no dice aquí si son nacionales o internacionales, es obvio, tecnólogos o científicos puede haber bolivianos como también extranjeros que conozcan de un área o un tema específico y este conocimiento pues va a ser requerido en alguna oportunidad para poder fortalecer a nuestras industrias, para poder fortalecer a nuestros jóvenes, para poder fortalecer a nuestras universidades.

Entonces que no se quiera confundir y lo que molesta es que se pretende aquí confundir con términos que quizá no están presentes, pero que se sobreentiende, no se puede hacer aquí, no dice siempre si es para extranjero o boliviano, obvio, un científico no siempre va a ser extranjero, afortunadamente aquí en Bolivia también tenemos grandes hombres que han llegado a hacer ciencia y están pues ellos en la capacidad de fortalecer a nuevas generaciones, pero para traer este tipo de elemento a esos profesionales, a esos profesionales se les va a tener que cubrir justamente el viático, los pasajes. Como hace rato como decía el Senador Paz por qué no van afuera, por qué, porque trayendo de afuera más bien a un experto va a poder capacitar a 100 estudiantes y va a ser imposible llevar a cien estudiantes de aquí al exterior, creo que, por lógica, por lógica convendría pues invitar a expertos en las diferentes ramas que permitan desarrollar y fortalecer conocimientos de nuestros jóvenes, de nuestras nuevas generaciones.

Que no se pretenda confundir, no es traer gente simplemente porque es mi amiguito yo le voy a pagar el viático y que venga aquí a tomar una tacita de café, aquí se trata de traer y dice, está escrito investigadores tecnólogos, innovadores y académicos, exclusivamente para la participación en eventos y actividades de ciencia, tecnología e innovación. Entonces de dónde confundimos, que aquí van a venir, hasta han tocado el tema que, si viajo o no viajo, si soy Senadora tengo o no tengo viático no es para ese tipo de actividades, no es para ese tipo de temas. El fin que tiene esto es traer conocimiento extranjero o nacional que fortalezca y promueva nuevos conocimientos en nuestras nuevas generaciones y además fortalecer a nuestras fábricas, a nuestras industrias, a nuestras universidades a nuestros colegios que nos permitan también traer experiencias nuevas para nuestros municipios, nuestros departamentos y nuestro país.

Entonces que no pretendan confundir, no es aquí -reitero- y con eso termino no quiero dilatar o alargarme sin motivo, termino con decir que esto simplemente pretende fortalecer en conocimientos a nuestro país para poder lograr lo que tanto queremos nosotros, desarrollar. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Martínez.

Sen. Martínez: Gracias, Presidenta. Aquí hay un dicho muy grande en Bolivia, ¿no? dice: "Cuando la limosna es grande hasta el Santo desconfía", lamentablemente desconfiamos nosotros los de la Oposición porque el Ministro está acostumbrado toda la vida estas sesiones se hacen enormemente largas porque él mete en todos los proyectos de ley que presenta el Ministro de Economía, siempre mete artículos de contrabando, siempre y siempre estamos en discusión y tenemos que buscar intermediarios para que nos expliquen qué es lo que van a hacer, en este caso en este artículo, qué es lo que van a hacer con el dinero, pero también nosotros hemos visto y hemos sido testigos oculares de grandes reuniones de toda la izquierda de Latinoamérica en Cochabamba y en otros lugares, traídos exclusivamente para hacer bulto, algunos sí se lo merecían porque eran grandes pensadores y todos pagados con dinero de los bolivianos.

Lamentablemente estos artículos, yo le hallo razón al Senador Paz, porque él dice debería ser una ley, deberíamos tener modos de controlar que ellos cuando nosotros les pidamos, hagamos un pedido de información, nos digan, sí, efectivamente este dinero se gastó en mandar estos muchachos a que vayan a



un concurso a Egipto, a Hungría, acompañados de senadores, acompañados de miembros del Ejecutivo que han ido a ver cómo se desempeñan estos muchachos, y quién sabe no han tenido el viático para el mentor, para el que sí realmente estuvo años de años inculcándoles a esos jóvenes que investiguen y que hagan las cosas bien, pero no, tiene que entrar el artículo de contrabando y tengan que explicarnos y se suponga de lo que van a hacer. Entonces no hay aquí el control efectivo del dinero que van a usar estos dos ministerios para poder realizar las cosas bien.

Ayer en el artículo anterior justamente no me dio tiempo para poder levantar la mano e intervenir antes de la votación, ayer el Ministro nos mintió, nos mintió descaradamente cuando yo le pregunté y le hice la pregunta, porque aquí muchos de nuestros senadores creo que inclusive el Senador Paz, creía de que el Banco Unión tenía 100% de acciones de los bolivianos, pero él nos dio a conocer que sí efectivamente hay un porcentaje de 1.46 de 3 accionistas, un señor de Santa Cruz que no nos dijo, el Banco Nacional de Bolivia y una que le capté pero no pude captarle bien, Vida, Seguros y Reaseguros, y dijo, no, nosotros como Gobierno que somos mayoritariamente accionistas del Banco Unión todo lo que se recauda, se gana. Porque creo que alguien le dijo también que el Banco Unión ganó 200 millones de dólares la anterior Gestión, no, lo reinvertimos de nuevo y esos señores están porque tozudos no quieren vender, son tozudos y ahí están sin ganar un peso. Pero hoy día investigando resulta que el Código de Comercio de Bolivia, en su artículo 168 dice:

“Artículo 168.- (REQUISITOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES). La distribución de utilidades sólo puede hacerse cuando las mismas sean efectivas y líquidas, resultantes de un balance elaborado de acuerdo con la ley y los estatutos y aprobados por los socios o el órgano social competente. Es nula cualquier estipulación en contrario.”

Es decir, hubo ganancias del Banco Unión y está estipulado en su cuenta, en el Facebook donde tiene. Y dice lo otro: “Tanto la sociedad como los acreedores pueden repetir por la distribución de utilidades hecha en contravención de lo dispuesto en este artículo, contra las personas beneficiadas, o exigir su reembolso a los administradores que lo hubieran autorizado, siendo unos y otros solidariamente responsables de dicha distribución.”

Y eso qué quiere decir, de que sí efectivamente estos señores que tienen 1.46% de utilidades o de acciones en el Banco Unión sí reciben utilidades por Ley, sí van a recibir utilidades de esos 270 millones de dólares que ustedes han aprobado no hace poco. Entonces estamos favoreciendo a personas privadas. Nosotros los que defendemos el Estado Plurinacional, hemos aprobado o ustedes han aprobado ese artículo. Lamentablemente muchos de estos artículos que nuestro Ministro hace entrar en un Presupuesto General del Estado en un reformulado, nos ocasiona problemas, hasta nos ocasiona discusiones insulsas entre nosotros, cuando él podría presentar otras leyes, porque leyes cortas se las puede hacer, se las puede. Qué bien que explicó la Senadora del tema de los viajes de los muchachos de que tengan que traer gente experta a ayudarnos en nuestras empresas públicas.

Otra cosa, toda la vida todos los discursos son de aquí para mañana y qué ha pasado con los 20 mil, 50 mil millones de dólares y los 26 mil millones de dólares que estamos ahora debiendo, en qué se ha utilizado, ¿habremos traído también gente experta?, dónde está la industrialización, dónde está este país pujante, no deberíamos estar con deuda externa, ¿no ve?, ayer el Ministro nos dijo y más o menos saqué que debemos 32 mil millones 507 mil millones de dólares. Entonces, será que recién estamos comenzando recién vamos a despegar, desde el 2006 que estamos queriendo despegar y no pasa nada y las empresas que son las encargadas de otorgarnos la credibilidad a nivel internacional resulta que cada vez nos ponen menos calificación, es decir, una calificación mucho más arriesgada para los inversionistas o aquellos prestamistas a nivel internacional que quieran ayudar a Bolivia.

Entonces yo creo que habría que hablarle al Ministro, hablarle al Presidente que nosotros creo como Oposición hay muchas cosas interesantes en las leyes o en los artículos que podría desglosárselo y hacerlos como ley y podríamos nosotros apoyar también, porque somos bolivianos no es que vamos siempre estar en contra, pero estas cosas obligan a que tomemos esas decisiones lamentablemente y tengamos éstas



discusiones a veces estériles. Eso nomás, Presidenta, gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Choque.

Sen.^a Choque: Buenas tardes, colegas, Directiva, Presidenta. Yo creo que todos han vertido su opinión y respeto lo que han manifestado, ¿no?, pero tenemos que tomar en cuenta que este artículo en las leyes financieras que se han aprobado anteriormente siempre han sido considerados, como ha manifestado el Senador Paz en el período de Evo Morales esta que está mencionando en este artículo es de diciembre 2019 y que lo ha leído, y ahí también indica invitados especiales y no especifica como tal si leemos el artículo completo, el artículo 4 de la Ley mencionada.

Pero tenemos que tomar en cuenta que si bien en anteriores legislaturas ha estado considerado, simplemente ahora se está cambiando de tuición de Ministerio de Educación al Ministerio de Planificación y de Economía; también se debe tomar en cuenta lo que ha manifestado la Senadora Velasco, indicando que esto también fomenta el intercambio y ahora si bien tenemos leyes de innovación tecnológica no se han aplicado y esto suma a que vengan gente que realmente sepa y científicos como lo manifiesta y que bolivianos también puedan volver, porque nosotros estamos industrializando el país, estamos iniciando una era donde realmente contamos con el valor, valoramos la soberanía en recursos humanos, la soberanía tecnológica que se está desarrollando para industrializar nuestro país.

Yo pienso que no debemos confundirnos, porque el artículo es claro, respetando siempre lo que opinan el resto, pero a mi parecer es claro y no queremos engañar ni confundir, si bien en Cámara de Senadores han manifestado que tienen viáticos hasta al interior del país, hasta áreas urbanas y áreas provinciales que bueno, por qué no podríamos contar con el apoyo y la sabiduría más que todo transferencia de conocimientos para que nosotros también aprendamos. Entonces el interés tendríamos que ver cuánto cuesta una consultoría, millones, vamos a fijarnos en los pasajes y viáticos que todos los países lo hacen, no creo, lo que queremos es absorber, absorber todos los conocimientos que puedan fortalecernos en el desarrollo de nuestro país, en la innovación tecnológica que tanta falta nos hace ahora. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velarde.

Sen.^a Velarde: Gracias, Presidenta, buenas tardes a su Autoridad, a la Directiva y a los colegas. Es lamentable, que durante estos tres casi cuatro años ya dejé la Legislatura el Ejecutivo nos viene metiendo el Proyecto de Ley de aprobación del Presupuesto artículos de contrabando, leyes que son de anteriores presupuestos y creo que nosotros como Cámara de Senadores no debemos permitir esto, hay Sentencias Constitucionales que han declarado la Inconstitucionalidad de algunas Disposiciones Transitorias como la Sentencia N° 0054/2019 que declaró la Inconstitucionalidad, porque el Proyecto de Ley es para aprobar el Presupuesto no para meter de contrabando otras normas.

Sobre el artículo 12 Presidenta, ya han manifestado mis colegas que me han antecedido sobre el pago de pasajes y viáticos a invitados especiales, ha expuesto la Senadora Velasco que es para traer y apoyar en tecnología, investigación, pero esa es una competencia de las universidades públicas que tienen sus institutos, tienen de investigación. Creo Presidenta que en este artículo estamos desmereciendo a los profesionales que tenemos en Bolivia, miles, capaces, que han sido capacitados con esfuerzo fuera de nuestro país y están aquí sin trabajo, sin darles la oportunidad para que ellos puedan también expresar su conocimiento a los jóvenes.

No podemos Presidenta, seguir aprobando leyes de presupuesto con artículos de contrabando y normativas de contrabando, porque después nosotros vamos a ser los responsables, en la Ley que se está modificando este artículo 21, el párrafo IV ya también en el párrafo V establece y se autoriza también al Ministro de Economía y Finanzas cubrir los costos de pasajes y viáticos de representantes de organismos internacionales, invitados especiales nacionales o extranjeros, mismos que deberán ser reglamentados mediante resolución expresa. Será que este artículo 21 de la Ley N° 1267, ¿ya estará reglamentada?, por qué tenemos que seguir dándole facultades al Ministro de Economía y Finanzas y de Planificación si ya



tenemos una norma, si ya aquí se establece también el pago de viáticos.

Presidenta, creo que con este artículo hasta se puede caer en daño económico al Estado -y vuelvo a repetir Presidenta- tenemos profesionales capaces que pueden también hacer investigaciones, por qué no valoramos a nuestros profesionales, por qué no darles la oportunidad a esos ingenieros que también necesitan compartir sus conocimientos, por qué no dar a las universidades apoyo para que ellos sigan también en la transformación de la investigación, decíamos para la siembra de papa, las universidades públicas tienen las carreras de agronomía, dónde están esos estudiantes, dónde están esos profesionales que no se los contrata, para que también ellos compartan sus conocimientos con nuestros productores en el campo.

Presidenta, creo que como representantes nacionales tenemos que tener más responsabilidad y no estar aprobando esta clase de normas que pueden causar daño a nuestro Estado, a un Estado que está con bastantes deudas y si queremos seguir endeudando, por qué no expresar también en una ley como lo manifestaba el Senador, no podemos estar haciendo esta clase de aprobar esta norma que podemos hacer leyes que sean específicas y que garanticen, reglamentar, tenemos miles de leyes que se han aprobado y no se han reglamentado por el Ejecutivo. Hace dos años que la Senadora Nely Gallo viene peleando por la reglamentación de la Ley del Cáncer y hasta ahora se la reglamenta. Por qué no apoyar en esos recursos económicos a esos enfermos de cáncer, por qué no dar más presupuesto a salud. Si Usted entra a las redes sociales, la gente hace campaña solidaria para llevar a sus enfermos a otro país, porque aquí no hay una atención especializada para nuestros enfermos de cáncer, ¿por qué no? Los bolivianos vamos y pasamos vergüenza a la frontera porque muchos bolivianos van al Brasil a ser tratados gratuitamente, porque aquí en Bolivia no hay un tratamiento para los enfermos de cáncer gratuito, y allá les dicen: ¿por qué no los atiende su Gobierno?, pero son atendidos por un país que no tiene obligación de atenderlo, la obligación es de nuestro país, de nuestro Gobierno atender, en eso debemos invertir y no en pasajes y viáticos para invitados especiales que no sabemos quiénes serán, cómo los van a calificar y como los van a designar.

Yo Presidenta, por responsabilidad mi voto es en rechazo a este artículo, porque lo considero que no es lo correcto. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, yo no iba a volver a intervenir, pero me parece importante puntualizar un par de cosas. Primero creo que es importante evitar la demagogia, o sea, no por que le paguemos viáticos y pasajes vamos a desarrollar la tecnología, qué tecnología, no tenemos una ley que promueva el Outsourcing, no tenemos Papers en Bolivia, no tenemos programas de innovación tecnológica, no tenemos aceleradoras, no tenemos empresas de innovación, nuestros propios profesionales que tienen que ir a hacer doctorados al Tecnológico de Monterrey, a Harvard y tienen que viajar tardan más de siete, ocho meses en legalizar sus títulos y hoy día queremos hacer demagogia aquí diciendo que nos importa la juventud y la tecnología y la ciencia y el avance de la Patria. Sabe qué son las intervenciones urbanas las PIU, el Programa Intervenciones Urbanas, es un programa que ha creado el Gobierno nacional para fomentar la ciencia y el arte Presidenta, el Programa Intervenciones Urbanas se ha creado para fomentar, por ejemplo, el cine. El Programa Intervenciones Urbanas ha tenido una inestabilidad de pagos a lo largo de los últimos cuatro años, ustedes recordarán que hemos tenido un auge en el cine boliviano, ha salido la película "El Gran Movimiento", ha salido "Utama", está Marcos Loayza ahí ganando premios internacionales, nominados en "Cannes" (Festival de cine de categoría «A»). Ese es el cine que hemos producido.

A toda la gente que tenían que pagar por intervenciones urbanas no le han pagado, les han debido plata y encima los han amenazado, si tú te sigues quejando no te vamos a dar tu plata, así les han dicho es verdad, googleen, los invito aquí está, les voy a mostrar. Aquí dice: Inestabilidad traba el desembolso de intervenciones urbanas, "La Razón", "Opinión", que es medio del Gobierno: "El Gobierno falla otra en el pago del Programa Intervenciones Urbanas". Si no les pueden pagar a nuestros artistas cómo pues ahora le quieren pagar a alguien que venga de afuera, a un consultor en qué. A mí me parece, sabe qué Presidenta a mí me parece muy feo lo que les hace el Gobierno, los manda a defender lo indefendible, ni siquiera les



explican que son las cosas, los traen aquí a que hablen cosas sin sentido de manera demagógica para tratar de defender lo que no se puede defender, ni siquiera saben qué están defendiendo, ni siquiera entienden por qué, este es un programa específico de arte y cultura, es un programa específico, no es ciencia, es mentira eso, con qué plata va a viajar, ya viajan -que pena que no esté la Senadora Virginia- ya viajan.

Saben que les ha hecho esa Ministra de Salud a esos pobres chicos del Sud 12, los ha dejado en Iquique varados, les ha prometido pasajes en avión, les ha prometido viáticos, les han mandado en flota desde Cochabamba y los han dejado en Iquique varados a los chicos, chicos menores de edad, eso ha hecho la Ministra de Salud, les han prometido, les han dejado varados en Chile, si no me creen busquen la noticia, ahí está, varados chicos menores de edad con la irresponsabilidad de este Gobierno, durmiendo ahí en la terminal de Iquique, oiga, qué hacía Usted a sus 15 años varada en otro país, más bien esos padres no los han matado, si alguien le hace eso a mi hijo los mato yo, son unos irresponsables y hoy día quieren decirnos que apoyan al deporte, que apoyan la ciencia, la tecnología con esa demagogia tan grosera, tan cínica.

Es mucha demagogia Presidenta, yo no comparto esa forma de hacer Estado, no mientan, porque quieren mentir, a quién quieren convencer, quieren cuidar las pegas que tiene el Gobierno, qué quieren hacer, qué quieren hacer sean honestos, les piden video de lo que dicen para que les apoyen, qué les hacen para que tengan que mentir así, para que ni siquiera puedan poner en el Google qué es el Programa Intervenciones Urbanas, no pues a mí me parece ya, ténganse respeto, ténganse respeto, dignidad. No está bien Presidenta, yo solamente he vuelto a intervenir porque no creo en la demagogia ¿y saben nuestras parlamentarias?, la Diputada Santa Nogales, ha estado persiguiendo al Gobierno para que pague al Programa Intervenciones Urbanas un montón de tiempo. Y un dato más, este Gobierno maravilloso que tenemos quería cerrar aquí la sinfónica y está dejando sin sueldo a los músicos, esa Gestión lo hemos hecho peleando contra esa Ministra de Culturas ineficiente, peleando, pero así, la hemos tenido que arrastrar a la pobre, la hemos expuesto por todo lado para que pague.

No apuesta este Gobierno por la ciencia, ni por la tecnología, ni por el arte, ni por el cine, nuestros músicos, nuestros artistas, nuestros cineastas, nuestros deportistas, se las baten solos, porque este es un Gobierno mentiroso que no le interesa fomentar la cultura, no le interesa la innovación, no le interesa nada. Dice la Senadora Velasco, con qué plata vamos a pagar el 2025, yo les pregunto lo mismo con qué plata vamos a pagar el 2025, saben qué han hecho en Cochabamba Presidenta, permítanme decirles, la grosería que nos han hecho en Cochabamba, teníamos el mejor velódromo de este país, el mejor velódromo de Sudamérica en Cochabamba, ¿quiere ir a verlo?, te voy a llevar para verlo, ahora seguro está en Tarija, pero el nuestro se ha caído entero, así ipam! se ha caído el techo, todo se ha caído.

Para los Juegos Sudamericanos han invertido millones, millones de millones en infraestructura en Cochabamba, ¿sabe cuántas de esas funcionan? casi nada, se están cayendo a pedazos, han hecho una villa olímpica, escúchenme esto, han hecho una villa olímpica, han ofrecido después vender los departamentos de esa villa olímpica y no tiene agua, no tiene agua, es que este Gobierno es pues genial, ¿no les parece?, y a ustedes les hacen defender eso, cómo pues, por lo menos no dijeran nada y votarían, ya digamos, pero no defiendan lo indefendible y si vienen esos técnicos que tengan la decencia de explicarles bien, si viene el Ministro que les detalle de las cosas, para eso se les paga. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Gracias, Presidenta. O le toca al Senador Paz todavía, creo que ya habló sobre el tema, entonces no podemos hablar dos o tres veces, algunos seguimos mirando, mirando, nos callamos, a veces está de buen tamaño también.

Primero quiero saludar a todos con el respeto que se merecen a todas las senadoras, senadores, buenas tardes ya estamos en la tarde nuevamente, pero sigue lo mismo también. Quiero hacerles conocer a ustedes, Senador Paz, Senadora Andrea a todos los senadores que han intervenido en contra de este artículo, yo les voy a hacer conocer, yo como cruceño, como productor con toda la experiencia qué necesitamos para superar con nuestra producción, ve.



No, no, no, no, estoy con la palabra Senadora, yo no me metí para nada cuando usted habló, déjeme desarrollar mi palabra.

Puede ser verdad o no ser verdad según usted, pero nosotros sí estamos convencidos, hemos hecho nosotros una Cumbre nacional de los 9 departamentos, 2018, hemos evaluado de nuestro país en diferentes producciones: agrícola, ganadera, infinidad, minería, desde ahí nace esto no es recién, desde el 2018 esto viene ya paso a paso, no viene a pasos gigantescos, cuesta convencer, como hoy la Asamblea es difícil de entender, ¿no es cierto? hay contradicciones, puede ser con diferentes formaciones ideológicas, no sé no conozco, pero más allá de todo eso es una ciencia de una tecnología puede ser en medicina, puede ser agrícola, varias podemos necesitar nosotros como país, como bolivianos.

No estamos en contra de nuestros profesionales que han ido a especializarse a otro país, pero también consideramos a ellos, no vamos a apoyar gratis, todo es con plata, pero nosotros también en esos eventos a través del Pacto de Unidad hemos recomendado el Gobierno debe ser responsable de todo esto, por qué, porque el Gobierno sí o sí cuando nosotros vamos a superar con nuestra producción, qué estoy diciendo con eso, si hoy sembramos en una hectárea producimos una tonelada, podemos producir cuatro, cinco toneladas con todo el intercambio de ideas, entonces quién gana saliendo, es el Estado, por qué, hemos visto que nuestro petróleo se iba a bajar cualquier rato o podía subir nuevamente, también la minería por eso hemos debatido nuestra producción del agro, eso nomás es esto. Entendemos que no va a pasar exageradamente cómo ustedes mencionan así, creo que hay una responsabilidad de los representantes a nivel nacional de todos los sectores, ahí está el Pacto de Unidad tiene que hacer el seguimiento nosotros vamos a informar a esto que se aprobó y hay que hacer seguimiento para que siempre debe cumplirse nuestros sueños, como agricultores, como ganaderos, como productores del Oriente.

No está mal esto hermanos, eso sí, alguien decía no estoy en contra con algún Senador que dijo debería convertirse en una ley, excelente hermano, podemos convertir en ley para el año, excelente todo el tiempo nos damos el tiempo, donde desglosamos todas nuestras diferencias, afinamos bien, claro convertimos en una ley, excelente hermanos, ahí vamos a llegar, pero empecemos de alguna forma, nada es fácil y hay que entender, nadie a veces no conoce mucho del campo, puede haber contradicciones, hay que aceptar también eso hermanos, pero no peleemos, no nos llevemos mal, no metamos otros artículos en este artículo, lo que tenemos que debatir es este artículo, esta es una necesidad para todos los bolivianos y bolivianas.

Ayer hablaban de unas tabletas, que tabletas decían a pesar que nosotros somos todavía bien originarios, no tomamos tabletas casi, pero sí es necesario para nuestros hijos ya, ya viven puras tabletas, pura alimentos así nomás, ya me decían nomás ya es necesario, pero nosotros no todavía, nosotros somos resistentes porque nos hemos criado como siempre, como gente activa, entonces no llevamos también, pero ya es necesario, no podemos ser, como país como Bolivia podemos quedarnos viendo a otros países desarrollados, podemos competir por lo menos con el 30 o 40%, para que entren nuestros hijos, para que puedan especializarse con un cambio de ideas. Ustedes saben muy bien, yo he sido participe en diferentes gobiernos los diferentes gobiernos nos han mandado a otros países esa es la mecanización del Oriente, esa es la mecanización el intercambio de ideas que hemos viajado una semana, dos semanas, hemos tenido intercambio de ideas, eso son los injertos que todo el año redondo tenemos frutas con injertos hermanos. No es malo hermanos, senadores, senadoras, no es malo el intercambio de ideas y a pesar en esos tiempos las universidades nos buscaban pasajes, alguna vez el Gobierno, alguna vez nos invitaban de allá, ellos pagaban la invitación también.

Entonces hay varias formas que hemos ganado la experiencia y eso hay un desarrollo en nuestro país no es que no, antes acaso salíamos con nuestra producción afuera, hoy salimos hermanos, salimos ya, Santa Cruz aporta mucho con la producción hermanos, pero queremos superar mucho más, por favor déjenos pues ese espacio que nos preparemos y que recibamos ese apoyo del Estado, no miremos nomás a la universidad así, también a veces la universidad es burocrático, saben ustedes muy bien no es tan fácil coordinar ni aceptan también. Entonces ya los conocemos. Para mí no tanto contradigan, no les estamos obligando también votan o no votan también, nosotros si es que no votamos es que perdemos, llegaremos con el informe a través del Pacto de Unidad a nuestros departamentos qué ha pasado este artículo también,



porque no nos queda otra cosa, hay que hacer conocer también, no podemos quedarnos callados también, porque es un pedido de nosotros de todos los sectores del agro. Con eso estoy aclarando todo.

Hemos hecho cumbres departamentales, nos hemos reunido con empresarios, grandes, infinidad todo hemos avanzado nosotros, entiendo que también no hace meses, que ha pasado, nuestro hermano Presidente se ha reunido con empresarios del Oriente, se ha reunido ya, entonces quiénes hacían esto en el Oriente hacía CAINCO (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz - Bolivia) y nada más ustedes saben muy bien. El hermano Senador Paz, creo que alguna vez habrá visto, solo así hay intercambio de ideas de producción del agro tanto de ganadería, agricultura, invitados especiales de diferentes países venían, esto así, así hay que hacer esto es desarrollo, pero nos falta, nos falta hermanos, para eso el Estado sí o sí tiene que gastar plata.

Eso nomás no es cosa ajena hermanos, no tanto contradigan, más bien agilicemos estos temas que avance importantes de aquí a dos o tres meses, cuatro años; cuando ustedes de repente algún día puede ser Presidente Paz puede ser mejor desarrollo del país, va a tener plata hartos para poder invertir ya no se va a quejar hermano ¿viste?, entonces para eso desde ahorita tenemos que trabajar pues, porque sí va a contradecir nunca va a ser Gobierno también, no va a ser Presidente hermano. Hay que entender de ambas partes hay que entenderlas no nomás marcar así y el resto poner a un lado, no es así hermano, hay que ser político de verdad. Entonces nada más quiero decirles, avancemos creo que basta de debate, ya no amerita, creo que satanizamos otros temas ponemos ahí, otros temas ya han debatido, ya han hablado del Banco de una cosa otra cosa, no podemos meter en un artículo que no corresponde, ustedes son profesionales, no son ignorantes igual que yo, como profesionales ponemos también las cosas, cada cosa como debe ser, según la lectura que se ha leído. Nada más. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Sí, rapidito Presidenta yo con lo que les escucho quedé un poco más preocupada, o sea, el tema del deporte, de la investigación debe ser institucionalizado, quiénes somos nosotros para ver un tema tan pequeño de viáticos y pago de pasajes, por Dios, existe un espacio en el Estado que tiene que encargarse del deporte, y hay que hacer institucionalidad en el deporte. Qué quiere decir esto, tienen que ser estructuras a cargo pues no del mejor deportista de Bolivia tiene que ser de una persona que sepa planificar, tiene que ser una persona que tenga en cuenta, qué recursos humanos va a necesitar, cuál es el organigrama, cuáles son los estatutos, cuáles son las normas de estos espacios de elegir para la competitividad a los mejores deportistas de Bolivia.

No puede ser cómo es ahora a dedo, a dedo en un sentido del que puede sobresale, el que puede va y sobre eso vamos a reforzar esa falta de institucionalidad dándole plata para pago de pasajes y viáticos colegas, no se hace así Estado esta instancia es Macro, no podemos ver esos detalles del tema de presupuesto. Porque esos señores necesitan psicólogos, buena alimentación, orientación, apoyo psicológico que debe estar dentro de una estructura del Estado, no es que con unos viáticos se les va a dar.

Ahora en el tema de la ciencia investigación existe pues también un Viceministerio de Innovación, es esa la instancia que tiene que plantear que existan o no viáticos, a quién se le va a traer y a quién no se le va a traer, por qué está este Ministerio de Planificación queriendo reglamentar, ¿es la instancia para elegir científicos, deportistas a los que quieran traer?, no colegas, esto es para hacer campaña. Es una de dos o es para hacer campaña de la manera más burda o realmente el que ha hecho esta ley es un pobre técnico, de lo más ignorante que no comprende lo que es institucionalidad de un Estado, cuándo se ha visto en un Estado de un país de 11 millones de habitantes que haya un artículo para pago de viáticos y pasajes. Eso tiene que estar en la instancia correspondiente, será deportes, será las universidades, será tecnología. Si queremos hablar de agropecuaria será bajo el Viceministerio, será según competencias en los POAs (Planes Operativos Anuales) y los presupuestos de gobernaciones de alcaldías, o a qué nivel hemos llegado en esta Cámara de Senadores de no comprender el rol que realizamos.

¿Cómo es posible colegas? tenemos que institucionalizar el Estado y quería opinar porque seguramente a



algunos de ustedes les agrada el tema de seguir adelante, serán ministros o no sé, pero Jesús María, Dios nos libre si seguimos con ese enfoque micro y operativo en los espacios que debemos legislar y tomar decisiones. Si no pues pondremos nomás ya aquí empezaremos a ver los temas de las recetas del país. Esta es la Cámara de Senadores colegas no se pueden pagar o aprobar leyes de pasajes y viáticos con argumentos operativos totalmente nada correspondientes. Eso quería opinar. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Luján.

Sen.^a Luján: Gracias, Presidenta.

A ver, nos dicen que son artículos de contrabando primero. Recordarles que desde el 2019 este artículo siempre ha acompañado la Ley del Presupuesto General del Estado, siempre ha estado presente. En el artículo 12 lo único que se ha agregado y en realidad lo que se ha hecho es delimitar, en su inciso b) delimita ahora que este recurso que vamos a aprobar dentro del presupuesto que es una ley que todos los años tenemos que aprobar, por eso está siempre presente, porque la Ley Financial se aprueba todos los años. Entonces, pues cada año vamos a aprobar este artículo, qué ha hecho ahora, pero dice, en el artículo 12, ahora estamos delimitando, qué dice, que en la Ley N° 1267 de 20 de diciembre del 2019: "Delimitamos para investigadores, tecnólogos, innovadores y académicos exclusivamente para su participación en eventos y actividades de ciencia tecnología e innovación". Y más abajo, dice: "Va a haber un reglamento mediante Resolución Biministerial". Ese reglamento igual cada año se ha laborado.

Y si revisamos el reglamento de la Gestión pasada, el Reglamento Operativo de Programas de Intervenciones Urbanas, dice: "este programa debe ser ejecutado bajo los siguientes componentes a través de un equipo de coordinación del Programa de Intervenciones Urbanas, -como dijo la Senadora Barrientos- 1. Audiovisual. 2. Fondo cultural -que también lo explicó la Senadora Velasco-, 3. Igual el Senador Quispe Huanca, "Innovación emprendedora, tecnología y social". A ver díganme, vivimos ahora en una época donde tenemos sequías ¿no estará bien innovar la tecnología en la agroindustria?, de optimizar el uso de recursos hídricos, ¿estará bien o estará mal? Yo pienso que eso está bien, entonces si este programa va a aportar a que la innovación emprendedora y tecnológica y social se desarrolle, yo pienso que es pues bienvenido. Y al final todos decían nada tiene que ver el deporte, mentira, como punto 4 está que este Programa de Intervenciones Urbanas debe apoyar, debe tener un fondo de apoyo deportivo, va a los jóvenes.

Dicen no hay un organigrama, este Reglamento tiene su organigrama para funcionar, yo estoy en este momento con el Reglamento -les mostraría si se podría compartir la pantalla- y este organigrama nos dice cómo debemos iniciar el proceso dentro de lo que es el Ministerio, dicen es de contrabando, nadie fiscaliza, nadie los revisa, mentira, hay que elaborar informes técnicos primero de viabilidad, no es que se le da a cualquiera, no es que aquí viene alguno y es padrino de un fulano y le da la plata, no funciona así. Debe haber un informe técnico de viabilidad técnica y financiera, porque tenemos que saber cuánta plata se necesita y para qué, se evalúa, se debe verificar también si sigue ahí recurso o no dentro del presupuesto que estamos aprobando, se certifican los recursos y después se remite un informe legal y luego se desembolsan los recursos. Hay un organigrama no es que no hay y para esta Gestión de igual manera este se va a actualizar, pero ya va a delimitar, ante era abierto, no tenía esto de delimitar investigadores y tecnólogos, ahora ya lo estamos delimitando y es mejor, es más claro, es más específico, los problemas que tenían antes los compañeros que hacen cine, los compañeros que hacen deporte y viajan, porque no delimitaban en la ley, ahora ya estamos delimitando y el reglamento ya desde antes ya delimitaba y ahora ya está más claro, va a estar más claro.

Entonces, yo no sé por qué seguimos ahí objetando, ahora dicen, la universidad tiene recursos para estos profesionales, yo les pregunto, todos los jóvenes profesionales ¿solo estudiarán en universidades públicas? y qué de los jóvenes que estudian en las universidades privadas, en institutos, ¿y esos jóvenes en qué quedan?, a ellos se les va atender con estos programas; está, dice pues compañeros, lean el Reglamento aquí está, yo estoy con el Reglamento a ver objeto, se los voy a leer, no se enojen, no se enojen se los voy a leer, dice: "El objeto del reglamento operativo, -dice- establece términos criterios procedimientos generales que están sujetos a actividades técnicas administrativas financieras y legales del Programa de



Intervenciones Urbanas que permite efectuar y priorizar destinar, en su caso ejecutar recursos para programas y proyectos de interés social cultural deportivo y otros en las entidades públicas beneficiarias que soliciten el financiamiento en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 1099 del 17 de septiembre del 2018.”

Acompaña un marco normativo, sí, ustedes dicen de contrabando, tiene un marco normativo, la Constitución Política del Estado; la Ley N° 1099; la Ley N° 1135; la Ley N° 777 y así y hay decretos más que acompañan y hay otras disposiciones que también se aplican. No es aquí ningún contrabando, todo aquí se supone que nosotros somos la Asamblea Legislativa y todo lo que hacemos está dentro del marco de lo legal. Ya ha explicado la Senadora Velasco, ya ha explicado el Senador Quispe Huanca, y lo han explicado, no, así como yo lo estoy haciendo ahora, porque sabemos que la población boliviana está escuchando, y tiene que ser lo más entendible posible y ellos así lo han explicado. Entonces tiene alcances buenos, sí, tiene buenos alcances porque va a llegar a mucha gente, sin discriminar, sin decir tú has estudiado en la pública para vos nomás, no, esto es abierto para todos. No hay organigrama, hay, ya les he mostrado, está en el Reglamento tiene su organigrama, tiene Estatuto, dice, tiene pues, ahí está el Reglamento y las leyes, les estoy leyendo ahora. Entonces no podemos decir que no hay.

Ahora también decían, ¡Ah! la sinfónica no tiene recursos, tiene pues está aquí en el presupuesto que ustedes no están queriendo aprobar, aquí está, dice: Orquesta Sinfónica Nacional 3 millones 344 mil 480, redondeado total tiene 3 millones 803 mil 176, aquí está, aquí está su presupuesto, está. Aparte está el Conservatorio Plurinacional de la Música igual 5 millones 228 mil 501, instituciones públicas descentralizadas. Aquí está, eso vamos a aprobar ahora, en Grande ya lo hemos aprobado y lo vamos aprobar ahorita artículo por artículo, ya estamos en el 12, aquí está. Ahora ustedes no van a apoyar bueno pues, pero hay gente como mí persona sí vamos a aprobar y vamos a apoyar, porque estos recursos saben todos los necesitan desde enero y a mí no me parece que ustedes digan aquí, no vamos a aprobar, el presupuesto corre desde enero, yo no quisiera después -alguna vez-, yo lo denuncio ante la opinión pública hay senadores que hoy dicen, ¡Yo no lo apruebo no, no al presupuesto!, pero bien del 1 al 6 de enero, y mi sueldo y mi sueldo, ¿ya está depositado?, ¿no ve? Así es, así de sinvergüenzas somos, viene enero y estamos reclamando nuestro sueldo y no aprobamos el Presupuesto General, ¿no ve? hay que aprobar pues. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidenta, todo se resuelve leyendo un poco, yo quiero decir que me parece y vuelvo a interpretar como dijo el Senador Quispe Huanca me parece extraordinaria la idea, pero tiene sus carencias -y vuelvo a reiterar- los largan a ustedes la circo -lo digo en el sentido Romano, Romano, Circo Romano- claro y los leones les vienen. Miren rapidito, Presidenta dentro de los minutos que tengo, segunda intervención. Contrólenme bien.

En las obras públicas, sector de Obras Públicas están poniendo; 3 mil millones 930 mil bolivianos para infraestructuras. Me parece bien, carreteras, todo bien ¿saben cuál es el segundo? BoA, o sea, en este país una es las carreteras, pero la segunda prioridad es BoA; a BoA le están poniendo casi 500 millones de dólares casi al mismo nivel de las carreteras de Bolivia, BoA, BoA, si eso no les llama la atención a mí me llama la atención. Y el tercer paquete más grande del presupuesto para Obras Públicas son vivienda y me parece muy bien, porque hay que entregar vivienda y colaborar con aquellos que les falta, pero BoA es segundo, medio millón y un poquito más arriba -perdón- 500 millones y un poquito más arriba 500 y pico están las carreteras del país que llegan con necesidad a todo el país.

Y porque digo esto, porque este fondo empezó con 140 millones de bolivianos, no tiene plata el fondo, por qué no le saca unos mil millones a BoA y entregan a este fondo, si es tan necesario, que yo comparto el criterio con el conocimiento, más tarde vamos a tratar el Proyecto del Ley del BID que es del agua, yo voy a aprobar porque agua en el fondo si se maneja bien va a generar productividad genera vida, pero conocimiento nos libra de la ignorancia. Para mí que viajen todos afuera a conocer el mundo para que vuelvan y vean la realidad de nuestro país, porque el conocimiento, la información nos libera de las mentiras,



nos libera de los falsos discursos, de los falsos profetas, de los caudillos únicos, de los líderes únicos, el conocimiento te da libertad, porque te da opción a decidir, por mi qué viajen todos, pero habrán visto aquí, una cosa he revisado, ¿saben de quién es la Ley? de la Golpista, si es Golpista cómo podemos estar discutiendo una Ley de golpistas, la Ley había sido de la Señora Añez.

La 1267 ha sido una Ley promulgada por la Presidenta Añez Golpista y ahora nosotros estamos debatiendo sobre una Ley de una Golpista -oiga- ordénense un poco ¿fue constitucional o no fue constitucional la Señora? porque si no fue constitucional, qué hacemos poniendo artículos para modificar de una señora Golpista, que no hubo Constitución en ese Gobierno. Resulta que estamos modificando el artículo 21 párrafo IV de la Ley N° 1267 del presupuesto de la Señora Presidenta Añez constitucionalmente aprobado por este Parlamento. Avisenle a los abogados de la defensa, porque la Golpista había hecho leyes constitucionales y la Golpista hoy día estamos discutiendo sus leyes, sus leyes, aquí está.

El único problema con esta la Ley, la primera fase es igual a la Ley de la Presidenta Añez, igualito, el artículo 21 párrafo IV 1267, cuando preguntan bien, nadie se molesta cuando preguntan bien, no sé porque se pelean, el 1267 tiene una primera parte Presidenta, que básicamente es similar, solo que ordena y le agrega de contrabando, porque creo que es de contrabando porque le abre la facilidad de invitados especiales, pero bueno, este artículo 21 modificado de la Señora Golpista, Presidenta Constitucional es para pasajes y viáticos a personas que no sean servidores públicos, que entra dentro del Programa de Intervenciones Urbanas. Porque las Intervenciones Urbanas se van a relacionar a gente que no es servidora pública, resulta que hasta el Parlamento puede enviar con recursos parlamentarios a gente no funcionaria pública a hacer investigación si necesitamos. O sea, la Ley de la Señora Añez que estamos hoy día modificando una sola partecita, si nosotros necesitamos mandar a nuestros técnicos a que se profesionalicen -perdón- se capaciten, se mejoren en algo podemos mandar, la Ley de la Señora Añez nos permite porque la estamos asumiendo como Ley nuestra ahora, oiga, contradictorio.

Pero bueno, cuál es el problema Presidenta y culmino con esto, el problema es que le agregaron el inciso b) y dice: **b) Investigadores, tecnólogos, innovadores y académicos**, -pone una coma muy hábil en gramática- *exclusivamente para la participación en eventos y actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.*

La innovación como concepto es absolutamente abierto, cualquiera de ustedes puede ser un innovador, todo aquel que crea una innovación sobre algún tipo de concepto, es innovador, es puerta abierta no es científico, lo otro especifica claramente que dice que es para científicos, para ser científico tienes que tener una especificación, para ser técnico tienes que tener, pero innovador -oiga- yo soy innovador, quién me va decir que no soy innovador y renovador también, pero no soy de los renovadores, van a disculpar.

Entonces Presidenta, este es el problema, por eso yo propongo, no me opongo a la idea, quiero dejar claro porque después van a decir, no, que se opusieron, no, no me opongo a la idea, sino, no puede ser que no hagas un proyecto que tenga recursos deje claramente establecido quién y quién no puede aplicar a estos recursos y sin embargo el Gobierno nos deja ciertas puertas abiertas, la típica del que sabe generar, yo creo que él que hizo esta norma no es cualquier improvisado, alguien dijo un improvisado, no, no este sabe, y la típica trampa del asistente de Legislatura, dejar puertas abiertas para después dejar libres interpretaciones, "invitados especiales", qué es pues invitado especial. Mi Presidenta puede ser una invitada especial, sí, quién no es especial, cómo se califica lo que se especial o no especial, bajo qué categorías, eso no indica aquí, esas son las trampitas que quienes redactan Legislatura, saben y dejan abierta para que haya libertad de decisión, lo mismo de "innovación", quién no es innovador, generas una nueva idea y eres innovador y listo, adentro.

Por eso este artículo 21 de la ex Presidenta Añez que hoy día el Gobierno de Arce quiere modificar con su propuesta desde el Ejecutivo está introduciendo una serie de variables, la idea es buena, pero está introduciendo una serie de variables que nos deja en el limbo a quién le puede corresponder y quién decide. Después yo discrepo con todo el respeto, el tema del control de estos procesos, si al Banco Fassil no lo han controlado y sabían que estaban mamando, cuando quieres controlas y cuando no, no controlas, cuando



quieres a tu función le metes un sinfín de juicios y a otros que andan hasta con foto de peladas menores de edad no tiene ni un solo proceso.

Vos alzas la voz al Presidente del Estado Plurinacional te meten un proceso, sale algún funcionario público con peladas menores de edad, listo no hay problema, no hay problema, entonces que confianza tengo yo en este Estado que juzga con diferente medida a lo que puede ser un ciudadano u otro ciudadano, qué garantías tengo yo de lo que me indican que esto será bien controlado y la disposición de recursos, que yo estoy pidiendo que le saquen a BoA mil millones y que pase a estos chicos para esta gente que es verdaderamente la que pueda promover, para que vayan a conocer el mundo y después vuelvan, porque la única forma de combatir la ignorancia, somos, estamos entre los tres peores países del continente en educación, Ricardo Siñani, pobre hombre debe estar revolcándose en su tumba porque han usado su nombre para tan pésima educación y formación para los chicos, que salgan al mundo, que vayan, que vean, pero no de esta manera pues, porque nadie me garantiza que el que vaya a salir realmente es un chico necesitado o es un compañero del partido. En este Gobierno o en el futuro Gobierno, porque a futuro los otros pueden venir y ser más mañudos todavía y decir no, como ellos han aprobado yo me aprovecho de esta norma.

Eso quería especificar, Presidenta. ¡Ah! y una última cosa, cumpas, perdón senadores por mi forma de expresarme. Churuma salió el Presidente batiendo palmas el otro día, Churuma es un pozo de gas que acaban de descubrir ¿saben para cuánto tiempo alcanza?, tres meses y de palmas, así, aplausos, entonces por lo menos hagamos una cosa, la venta de ese gas de Churuma métanle para el conocimiento, no para los cumpas, tres meses, tres meses va a durar ese pozo que acaban de inaugurar, en un reservorio en Tariquía, no podían ni entrar, han entrado y han metido mano y solo dura para tres meses. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Gracias. Al haber escuchado ampliamente a las senadoras y los senadores. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 12 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 18 votos, existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 12 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 13, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 13. (APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS DE PRÉSTAMO O DE FINANCIACIÓN). De conformidad a lo establecido en los numerales 8 y 10 del Parágrafo I del Artículo 158 y el Artículo 322 de la Constitución Política del Estado, y considerando el proceso internacional de sustitución de la Tasa de Referencia LIBOR de una nueva tasa de referencia alternativa, se aprueba:

- a) la Adenda General suscrita con la Corporación Andina de Fomento – CAF;
- b) las Cartas Modificadorias suscritas con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata – FONPLATA;
- c) las Cartas de Novación suscritas en el Banco Europeo de Inversiones – BEI; y
- d) la Enmienda suscrita con el Banco de Desarrollo de China.

Instrumentos descritos en el Anexo de presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 13 en su estación en detalle. No habiendo



observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 18 votos, existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 13 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 14, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 14. (ALIANZAS ESTRATÉGICAS A TRAVÉS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO).

I. En el marco de los preceptos constitucionales, las Empresas Públicas del nivel central del Estado, quedan facultadas a realizar alianzas estratégicas para la colocación de inversiones con empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas en el país; para el efecto, podrán constituir Sociedades de Economía Mixta o suscribir Asociaciones Accidentales de acuerdo a los aportes establecidos en el Código de Comercio, debiendo garantizar la mayoría accionaria y el control del Estado.

II. La Alianza Estratégica deberá ser aprobada por la Máxima Instancia de decisión de la Empresa Pública del nivel central de Estado, y contar con la autorización de su respectivo Ministerio cabeza de sector; para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando corresponda.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 14 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Gracias, Presidenta. No voy a hacer un análisis largo sobre este artículo, pero creo que habría que un poco conocer sobre lo que puede conllevar la aprobación de este artículo, en Oruro estamos esperando y esperando entre varias instituciones, entre ellas la Federación de Empresarios Privados, la conformación de una empresa mixta con el Puerto Seco. Lógicamente tiene la posibilidad de que esta asociación mixta, pueda ser establecida y empezar a trabajar a través de estas leyes, pero lo que aquí me preocupa, estamos autorizando que se realice estas empresas mixtas, pero también estamos realizando que estas mismas puedan realizar directamente alianzas con las empresas, dejando de lado, por ejemplo, la autorización de un Órgano tan importante como es la Asamblea, los préstamos, montos de dinero que no sabemos cómo se va a transparentar. Aquí dice claro tiene que "... contar con la autorización de su respectivo Ministerio y cabeza de sector para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional".

Pero directamente aquí están dejando de lado el rol tan importante de la Asamblea, porque directamente las asociaciones pueden y tienen toda la facultad de realizar sus transacciones. Entonces yo quisiera través de la Comisión que me aclare un poquito esta ley y lógicamente esta ley va a servir para que empecemos como empresarios a ver la posibilidad cómo se puede apoyar con el Estado y realizar estas empresas mixtas. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.ª Aguilar: Gracias, hermana Presidenta. Bueno realmente esta Ley del Presupuesto General tiene pues varios artículos de contrabando lamentablemente, el artículo 10 también ha sido uno de ellos, hemos manifestado aquí al Señor Ministro cuando vino, por qué tiene que ponerlo aquí el tema de la autorización a YPFB para la contratación, para contratos de asociación. Pero bueno hemos tenido que aprobar porque también el Ejecutivo si no se va a victimizar, ¿no?, esos senadores no aprueban, esos evistas no aprueban, etc.



ste artículo 14 también es otro artículo de contrabando, porque hay una ley específica para hablar de nuestras empresas públicas estratégicas, por qué tiene que ponerlo aquí en el Presupuesto General del Estado, pero no solamente me preocupa eso colegas. Leyendo en el párrafo II parte in fine señala: **"II.** La Alianza Estratégica deberá ser aprobada por la Máxima Instancia de decisión de la Empresa Pública del nivel central de Estado, y contar con la autorización de su respectivo Ministerio cabeza de sector; para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando corresponda".

Este término colegas, en ámbito jurídico es pues aleatorio, para estas cosas sí, para esas cosas no, para esto me conviene que vaya a la Asamblea, para este otro tema, no me conviene que vaya a la Asamblea y el abogado que va a saber usar este tema pues nos va a ver la cara, seguramente en diversas empresas que existen en el país en empresas públicas que tenemos como los hay en Oruro, por ejemplo, el de CARTONBOL que se escucha mucho y demás quizás no habla de recursos naturales, es un procesamiento, pero cuando hablamos de recursos naturales está legislado en nuestra Constitución Política del Estado que eso debe pasar sí o sí por la Asamblea Legislativa. Nosotros debemos aprobar cuando se trata de la disposición de los recursos naturales, ya sea en estas empresas mixtas, pero cuando nos dice: "cuando corresponda"; yo dudo sinceramente del Ejecutivo porque desde un tiempo a esta parte en el tema del litio boliviano nos ha demostrado pues, nos ha ocultado prácticamente la información y ayer le hemos dicho al Ministro, por qué no nos da los contratos, convenios, qué es lo que está haciendo en el EDL (Evaluación de Desempeño Laboral), no sabemos, o con esto quieren después regularizar, eso yo puedo pensar, aunque sabemos que la ley es para lo venidero, pero tal vez con eso van a querer legalizar todo lo que están haciendo y sabemos que en el medio también hermanos hay indicios de corrupción y han sido bullados algunos casos.

Hermanos el tema de los recursos naturales es bastante delicado para el país, inclusive en el artículo 124 de la Constitución Política del Estado, de nuestra Norma Suprema, señala: **"Artículo 124°. 1.** Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos. **2.** Que viole el régimen constitucional de recursos naturales." Porqué ha habido pues el 2003 tanta revuelta, tanta conmoción social por el tema de los hidrocarburos, vendían nuestro recurso natural, seguramente los constituyentes por algo han puesto en nuestra Constitución Política del Estado para resguardar nuestros recursos naturales, claro aquí no está hablando específicamente de los recursos naturales, pero lo que señale: "cuando corresponda" realmente es algo muy intrínseco de las personas que seguramente van a analizar cuando hagan este tipo de asociaciones mixtas.

Personalmente yo no quiero caer en ser irresponsable sobre ello, porque particularmente mi región, mi Departamento tenemos que cuidar lo que es nuestro Litio boliviano, que los recursos naturales del Litio sean de los bolivianos para los bolivianos y los recursos que vengan de este recurso natural sea también para todos nosotros. Inclusive ayer yo le decía al Ministro ¿o capaz ya lo estén capitalizando? porque no conocemos bajo qué normativa ellos estarán haciendo estos negocios que al parecer son turbios, ¿no? Entonces en ese sentido, yo quiero proponer a lo siguiente, hermana Presidenta conforme lo establece el artículo 131 inciso a) se propone la enmienda del artículo 14 en su párrafo II del Proyecto de Ley N° 030/2023-2024, toda vez que el citado párrafo, no es claro ni preciso al señalar solamente: "cuando corresponda" dejando abierta la posibilidad de que sea mal interpretado, lo correcto es incorporar la base legal que se establece en la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente, mejorando la redacción para un mejor entendimiento constitucional y legal misma que es considerada una enmienda, porque está mejora la redacción del párrafo señalado.

Y la propuesta de la enmienda es la siguiente: **"II.** La alianza estratégica deberá ser aprobada por la máxima instancia de decisión de la empresa pública del nivel central de Estado y contar con la autorización de su respectivo Ministerio cabeza de sector para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando corresponda, conforme lo establece la Constitución Política del Estado respecto a recursos naturales." Esa es la enmienda que yo estoy proponiendo y que quiero que se considere en el Pleno para que no exista ambigüedad en la interpretación del mismo y así podamos nosotros resguardar nuestros recursos naturales, tal cual lo señala la Constitución Política del Estado. Gracias, Senadora Presidenta.



Sen.^a Presidenta: Senadora se va a tomar en cuenta su propuesta.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidenta y justo acaba de resaltar una preocupación, y a veces cuando uno se mete en política y ciegamente cree en lo que hacen sus cabecillas, sus líderes, no se enteran de cierta información, por ejemplo tema litio que acaban de tocar aquí, el convenio con una de las empresas de litio establece supuestamente una inversión en Bolivia, no es así, no es una inversión de una empresa china, es China va a poner 520 millones de dólares en Bolivia, de esos 520 millones de dólares ya empieza a cobrar costos por el tema de los estudios como parte del proceso y posteriormente tiene el derecho a usar su tecnología en la construcción de la planta. Segundo tiene el derecho de elegir mercado la empresa la cual va a ser el mercado chino y ponerle precio.

Escúchenme bien, por favor, senadores de las Bancadas, la empresa china que llegó la más grande va a invertir 520 millones de dólares, elige, ellos hacen el estudio, ellos ponen los marcos de cuánto debería ser la inversión, 1. qué tipo desarrollo proyecto; 2. ellos eligen la tecnología, o sea la suya; 3. ellos eligen el mercado, dónde vender, o sea, al suyo China y eligen el precio. Y cuándo empiece a funcionar la empresa Bolivia con intereses le tiene que pagar cerca de 600 millones a la empresa, qué quiere decir esto, que no es inversión es un préstamo con características específicas, qué tecnología, qué tipo de estudio, qué tipo de mercado y a qué precio. Eso no les ha dicho seguramente el Gobierno a ustedes, tampoco me lo ha dicho a mí, he tenido que investigar por debajo y conseguir el contrato. Por ahí pongo en riesgo a la persona que pasó el contrato, el problema es ese, porque aquí todo corre.

Imagínese estos cuatro temas, entonces la compañera Senadora dice, qué van a hacer con nuestro litio, ya han hecho con nuestro litio ya han definido tecnología y han definido mercado, el precio lo va a poner el que vaya a comprar, o sea, el del mercado que son los chinos y ya han definido en qué tiempo tenemos que pagar. Entonces de aquí a unos 15, 20 años cuando la empresa ya haya recuperado los 600 millones que se calcula que es con intereses, te va a entregar a vos la obra; entonces no ha sido inversión, ha sido un préstamo condicionado, te doy la plata, pero te condiciono que sea con estas características, litio, litio y estamos averiguando los otros contratos, porque tiene las mismas características al parecer porque nadie quiere poner plata en Bolivia, no somos un Estado seguro, no damos garantías, se enoja el Presidente de turno manda a su Procurador, manda a su Ministro de Justicia, juicio, fuera, quién quiere poner plata donde te botan después de haber invertido.

Entonces los chinos han sido más piolas, han dicho yo te voy a poner plata, pero esto es mío, esto es un préstamo lo que te estoy dando, más hay que pagar, no estoy viniendo a invertir como riesgo compartido, no, estoy poniendo plata para que me pagues después, esto es deuda y las deudas se pagan y más con la China. Quiero que lo sepan porque así funciona uno de los contratos, por qué digo esto, porque este artículo contrariamente a lo que van a pensar me parece bueno, yo no voy a votar por una ley centralista, pero este artículo, primero está reconociendo que no tienen la plata para seguir invirtiendo en empresas que no generan utilidades. Eso es lo que dice este artículo, dos, está diciendo que necesitamos mejor conocimiento para administrar estas empresas. Hay algunas empresas que aunque le traigas a Einstein aquí, traigas al genio de la administración pública, no vas a poder sacar porque han sido decisiones sin cálculos de mercado, sin cálculos de materia de producción como San Buenaventura, San Buenaventura no va a funcionar nunca y cuándo empiece a funcionar va a ser unos costos tan altos que no vas a poder colocar el producto, porque la competencia será tus costos altos -perdón- tu precio de producto alto y los demás productos nacionales o internacionales bajos. Es lo mismo que BoA por qué las otras líneas caen porque BoA con la plata de los bolivianos financia su ineficiencia en el manejo de una empresa aérea, cuando necesitan plata, no te preocupes pues le vamos a meter 500 millones de dólares de presupuesto para este año que van a poner los bolivianos ustedes los que han aprobado esto, y nosotros los que nos hemos negado porque igual va a salir la plata de todos nosotros.

Porque además especialmente nosotros somos del sector que pagamos impuestos, no sale del 80% de la economía informal sale de los pagan impuestos, porque del gas no va a salir. Para el próximo año saben



cuánto va a significar el gas en nuestra economía nacional 2.2%, una miseria por no haber invertido en su momento en los últimos 15 años para generar nuevos pozos de producción 2.2%, más va a generar plata el oro que el gas, cuando el año pasado ya ha generado más plata el oro que el gas y los paceños ni se movilizaron. Eso me ha sorprendido, se les ha pasado 3 mil millones por las narices y no hubo una movilización en este Departamento, para decir -oye- no solo que estamos destrozando nuestras reservas forestales, sino que la plata que sacan ni siquiera nos dejan algo a cambio, ¿quién se ha quedado con eso 3 mil millones?, ¿dónde se han ido?

Esta norma Presidenta, los que van a votar, yo les aconsejo a diferencia de la Senadora que voten que sí, porque necesitan plata, se necesita plata en el país y se necesita mejores administradores, no lo que está manejando la plata de estas empresas, necesitamos gente que venga, porque no lo va a hacer el Gobierno políticamente, porque no le creo al Ministro que vino, las que no funcionan las cerramos, mentira, no las cierran porque es reconocer su equivocación, el error de haber usado plata pública en proyectos que no sirven, pero si viene alguna empresa, estoy seguro nacional o extranjera va a elegir las que sí pueden sobrevivir, porque ningún privado invierte plata en algo que va a fracasar, ningún privado pone su platita de su billetera en algo que no va a funcionar. Entonces estos privados, van a elegir aquellas empresas que puedan ser viables, porque las que no son viables no le van a poner su platita y esto nos va a ayudar a depurar, a depurar toda esa estafa de empresas que se han construido que no funcionan en el país, vamos a poder tener gente al frente para decir esto puede funcionar, ya, que hagan acuerdo con el Gobierno nacional, esto funciona metámosle platita, metámosle conocimiento; las que no funcionan clarito van a estar nadie le va a poner un peso, porque nadie pone de su plata, cuando es plata pública es lindo regalar plata, pero cuando es plata de tu bolsillo ahí sí qué no pones, pones realmente dónde crees que va a funcionar la cosa.

Por eso yo creo que más allá de algunas correcciones que han pedido, yo creo que este artículo, los que van a votar, yo estoy en contra de todo el Presupuesto porque es centralista, le he declarado la guerra a los presupuestos centralistas, así que yo no puedo votar esto, pero esto dentro de lo que es este presupuesto -les diré- no lo veo tan de contrabando más bien lo veo en la necesidad financiera de conseguir plata de donde sea; no hay plata en el país y aquí este es un grito desesperado del Gobierno de decir, el que quiera poner platita en las empresas nacionales están abiertas las puertas, que me parece bien, eso no es insulto ni es proceso de retroceso, sino más bien reconocer, no tengo plata y necesito plata. Lo que yo no entiendo es cómo podemos aceptar este artículo para pedirle plata a los privados extranjeros o nacionales y por lo otro lado despilfarrar plata en otras cosas que no le sirven para nada al pueblo de Bolivia, para nada.

El Gobierno quiere construir otras 117 empresas, el Gobierno acaba de darle a través de su decisión 275 millones al Banco Unión, el Banco que más plata tiene en Bolivia, es como que le dieran al más rico de Bolivia, manejado por cinco tipos, porque el Banco Unión se maneja por cinco tipos y le están dando plata a los más ricos, porque a diferencia -y respeto el criterio- a diferencia de otros los créditos que el Banco Unión va a dar es para gente que puede solventar créditos pues, que tiene con qué respaldarse y eso no lo hace el pobre. Mi cumpa campesino, mi compañero representante va a decir que tiene usted, sí tengo una chacrita y tengo mi sombrero, no pues el sombrero qué vale, sombrero chapaco no vale. Anda sacar un crédito al Banco Unión, te piden auto, te piden moto, te piden la casa, te piden todo.

Entonces, esas decisiones las veo contradictorias, por un lado, estás pidiendo en el artículo 14, dame plata privado, invertí, yo te voy a garantizar, vamos a trabajar juntos y por el otro lado, estoy despilfarrando plata. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, Presidenta. Quisiera comenzar por decir que, si bien todavía y lo voy a poner así, voy a subrayar la palabra todavía no hay un levantamiento popular como debería haber contra el saqueo del oro en La Paz, parlamentarios como mí persona hemos estado denunciando eso todo el tiempo y poniéndolo en la agenda de la política partidaria. Así que La Paz no se está quedando callada, La Paz está reclamando probablemente no de manera pasiva, pero en eso estamos y hay una conciencia muy clara y



por eso habla también el Senador Paz, hay una conciencia muy clara en la población de que este es un gran problema.

También debo decir que cuando los mineros han estado esta última vez, cada vez les cuesta estar en las calles de La Paz generando presión para que el Gobierno les aguante todos sus caprichos -lo pondré así- porque francamente ya es el colmo lo que está pasando y en eso vamos a coincidir y la gente en las calles de la ciudad de La Paz, les están diciendo que lo que están pidiendo y lo que están haciendo es inaceptable. Y es la gente en la calle que se arriesga y que de hecho ha sufrido agresión física de parte de los mineros, pero se arriesgan y les dicen lo que la gente piensa. Así que vamos a, me parece importante reconocer los esfuerzos que se están haciendo desde varios francos para que eso qué es una barbaridad y que ayer le preguntaba al Ministro también no continúe, porque es inaceptable y estoy plenamente de acuerdo con la idea de fondo.

Fíjense en lo que aporta y gracias fundamentalmente una ley de los mal llamados diría yo, neoliberales, lo que aporta los hidrocarburos al presupuesto del país, a los hospitales, a la educación, a los caminos el IDH (Impuesto Directo de Hidrocarburos) y ahora compararemos eso con lo que aporta el oro, pero es que es pues escandaloso, porque además el oro no solo que no aporta nada, sino que nos deja una factura impagable de devastación ambiental, impagable e irreversible en muchos casos, ecosistemas que van a quedar destruidos por tiempos que en el tiempo humano son prácticamente no lo veremos en esta generación ni en las siguientes generaciones regenerarse, por ejemplo, un bosque amazónico del que depende, como ya hemos visto cientos de veces nuestra lluvias y eso se ha generado a partir de una Ley nefasta como la 535 durante el régimen de Evo Morales para beneficiar a un sector de una manera espantosa que realmente es un privilegio, es un sector privilegiado que además se da el lujo de ni siquiera respetar esa propia Ley que ya le da todas las prerrogativas del mundo.

Pueden creer que, por ejemplo, ni siquiera tienen ingenieros ambientales las cooperativas mineras en Bolivia y piden que el Gobierno les pague eso, miren que les acaban de regalar una cooperativa -no si han visto- decenas ahí de autos último modelo como regalo para ellos mismos de Navidad, autos último modelo cuatro por cuatro, ¿cuánto costarán esos autos? 80 mil dólares cada uno, pero no tienen plata para pagar a un ingeniero ambiental que no tiene empleo en este país y piden además que se les ayude con tecnología apropiada, no tienen dinero para pagarle a un profesional boliviano, que tanto hemos estado defendiendo hoy día aquí para que les digan cómo tienen que hacer explotación del oro sin envenenar a pueblos indígenas como los de Ese'ejja, pero muchos otros más de la cuenca en este momento del Beni; pero también hay problemas en Madre de Dios y en toda la Amazonía.

Entonces, quería nada más dejar eso establecido como primer punto, hay mucho que dar, mucha batalla que dar y les quiero decir una cosa más -recuerden- la Cámara de Senadores rechazó 23 contratos, apenas una gota; porque la mayor parte ni siquiera pasan por aquí, se van a hacer minería con la reserva en la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) y el Gobierno permite. El Gobierno ha hecho show hace unos meses en el Beni, pero no responde, por ejemplo a la orden de un Juez que le dice que debe sacar toda la minería ilegal del Madidi y no lo están haciendo por el contrario esos mineros ilegales se dan el lujo de enjuiciar a los guardaparques como Raúl Santa Cruz y como el Señor Uzquiano que están enfrentando juicios penales por calumnia y por difamación por cumplir con su deber de Guardaparque y tratar de evitar que entre la maquinaria a un Parque Nacional, sin tener ningún tipo de legalidad y esa gente está enfrentando juicios solos porque el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) prácticamente no les ayuda. Ese es el nivel de horror que estamos viviendo con este sector completamente desquiciado que nos va a costar enormemente.

Dónde -como dice el Senador Paz- dónde están esos 3 mil millones de dólares, dónde se quedaron y lo más triste de todo es fortunas que ni siquiera se quedan en el país y hay mucha explotación también de peones, porque no funciona la mayor parte como cooperativas, no son socios con iguales derechos, hay peones hay gente explotada para no mencionar trata y tráfico, violencia, muchos de ellos están armados e impiden que indígenas que están en sus territorios circulen sin tener el riesgo -no sé si se acuerdan- el último de tener el riesgo de encontrarse con gente armada y no pasa nada, no pasa nada. Ojalá, yo dudo que en estos dos



años que quedan de este régimen se pueda hacer algo, pero ojalá podamos revertir esta alta traición, alta traición a este país, al bien común, incluidas las generaciones futuras e incluida la Madre Tierra que incluya a los otros seres.

Luego antes de que se vaya el Senador Paz quisiera decirle -paso de tema- dejo lo del Oro a un lado, hay mucho que decir ahí, van a volver a intentar hacernos aprobar esos contratos y ojalá que estemos aquí para defender el interés nacional colegas y le estoy hablando a la gente del MAS porque sin ellos no podemos impedirlo y la anterior vez lo impedimos y es importante. Pero la denuncia que hizo el Senador Paz aquí, es muy grave, muy grave. Yo entiendo que les llaman convenios para no llamarles contratos, justamente seguramente para no pasar por la Asamblea, porque son como bien dijo la colega Senadora Aguilar recursos naturales deberían pasar por aquí, están inventándose cosas para ocultar la información y realmente es la denuncia que se ha hecho aquí es muy grave y necesitamos hacer el seguimiento y acompañamiento para finalmente que ocurra lo obvio -y por eso hago un énfasis aquí- porque está es la razón por la que voy a pedir al Senador Paz que reconsidere su decisión sobre este artículo de votar a favor.

¡Ah! entendí que iba a apoyar este artículo, todos entendimos, bien, lo digo en micrófono para que se sepa que me dijeron que no va a votar en favor de este artículo. Yo tampoco voy a votar a favor de este artículo por qué, ¿porque es aceptable Presidenta y colegas que no conozcamos esos convenios hasta el día de hoy con el litio? no es pues aceptable, es un secreto, es inaceptable, no hay -insisto una vez más- Ley de Acceso a la Información, se niegan, nosotros como Comunidad Ciudadana hemos presentado tres a falta de uno propuestas para la Ley de Acceso a la Información que obligaría al Estado a darnos esa entre tanta información que nunca nos quieren dar, incluida la AJAM a lo que me refería antes.

El punto es que estos señores ahora van a poder hacer alianzas estratégicas solo decidiendo entre ellos, la empresa y el Ministerio, qué tal y nos van a mandar lo que convenga de acuerdo con la propuesta de modificación de texto de la Senadora Aguilar, pero yo pondría una más, que diría: "La Alianza Estratégica deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa, que el parágrafo II, diga que va a ser apoyada por la Asamblea Legislativa", para eso tenemos que servir nosotros, qué les pasa cómo vamos a estar entregando nuestros recursos naturales, a quién sabe quién y sabe que el problema es que los aliados favoritos de este Gobierno son gobiernos que no tienen controles internos tampoco.

Cuando Usted lidia con China, con todo respeto a ese país, qué hoy es una potencia mundial no lo vamos a negar, pero no hay independencia de poderes en China, no hay un poder judicial independiente, no hay prensa independiente, no hay sociedad civil que pueda criticar a ese Gobierno, no hay. Entonces qué va a pasar si nuestros aliados son China, Irán, Rusia, todos son de esa orden, no son países propiamente democráticos, no hay forma de quejarse, sí las hay cuando hay otras empresas de otros países donde uno se puede quejar, por ejemplo, a la prensa, al sistema judicial; no es perfecto siempre es muy complicado para nosotros y hay que tener mucho cuidado o a otros parlamentarios, en fin. En estos casos no hay, entonces cómo vamos a darle a este Gobierno que no tiene Ley de Acceso a la Información y que ya nos ha probado con esto que se está denunciando aquí, que no le interesa que se sepa qué cosa están acordando por debajo de la mesa en cuartos oscuros y que nadie sabe, meses y meses de pedirles que nos digan qué están firmando con estos países con respecto al litio y no lo hacen y les vamos a dar, colegas por favor, ¿les vamos a dar la posibilidad de firmar estos contratos? yo no lo haría. Este artículo en un país con Estado de Derecho estaría muy bien, yo no me opongo a las alianzas público privadas, por supuesto que no ni a las alianzas, claro que no, es muy bueno, pero en estas condiciones de falta de transparencia, en estas condiciones de claro ocultamiento de información y de desastres, desastres de empresas nacionales, porque aquí están las empresas públicas, sabemos lo que son las empresas públicas, en general son un desastre.

No se puede aprobar algo así colegas senadores, no podemos dar carta blanca a un Gobierno que se comporta como se comporta, no tenemos controles, la Contraloría no es independiente, no hay lo que había por lo menos antes -cómo se llama- las que hacían la supervisión, las superintendencias, las han metido dentro de los ministerios, se supone que tenían que ser, como por ejemplo la Superintendencia de Empresas, debería controlar esto. Termino, no hay sistema judicial que funcione, no podemos entregarles esta



discrecionalidad, tienen que pasar por la Asamblea para dar, molestarse por lo menos de explicar lo que están haciendo antes de firmar, no después cómo está queriendo sugerir aquí. Por eso de acuerdo con dos la sugerencia que se ha hecho de modificación y yo insisto una vez más Presidenta para que se tome nota, la alianza estratégica deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Senadora Requena, nos va a pasar el texto para poner en consideración.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidenta. Yo tengo la obligación de alertar y hacer conocer, qué es lo que va a pasar, hay un libro de Carlos Quintana que hace una revisión histórica de lo que ha sido la capitalización, sobre este proceso de 1994 al 2005. Yo quisiera que entren al Google y revisen la página 27 y se van a dar cuenta cómo ha empezado el proceso de capitalización de las empresas estratégicas.

Y qué dice textualmente este autor: "La capitalización fue un proyecto económico político aplicado por el Gobierno de 1993 a 1997 como una medida alternativa a la privatización de las empresas estatales, formaba parte de un programa de Gobierno conocido como el Plan de Todos, el proyecto inicial contemplaba que el 51 de las acciones de las empresas estatales quedaba en manos del pueblo boliviano y que el restante 49 debía ser transferido a capitales privados nacionales o extranjeros, con el objetivo de atraer la inversión privada y reactivar la economía". Es lo que está haciendo colegas senadores del Movimiento Al Socialismo el Gobierno actual y qué bien que estén aquí las organizaciones sindicales, sobre todo, porque vamos a repetir esas acciones nefastas contra los intereses nacionales que se han dado la década de los 90 y parte de los 2000 y se supone que el Movimiento Al Socialismo viene de haber luchado contra eso, no están repitiendo lo que ustedes han cuestionado colegas senadores, qué explicación van a dar cuando haya conflictos sociales, cuando esté viniendo una empresa china o cuando esté viniendo una trasnacional a ser parte a título de inversión, nosotros reiteramos como chuquisaqueños en esa época hemos tenido una experiencia nefasta con nuestra fábrica FANCESA (Fábrica Nacional de Cemento S.A.) por un empresario nacional con diferentes argucias, ha sido parte de nuestra administración, eso es lo que va a pasar.

Yo estoy cumpliendo colegas senadores con advertirles qué es lo que va a pasar con la aplicación de este artículo colegas senadores del Movimiento Al Socialismo en sí el Pleno de la Cámara de Senadores se va a volver a repetir la experiencia nefasta de lo que ha pasado entre el 94 y el 2005 a título de mejorar la economía de las empresas estatales, a título de tener inyección privada se va hacer la capitalización y creo ahí senadores del Movimiento Al Socialismo, ustedes van a tener que explicar a la clase trabajadora a aquellos que en ese momento han luchado, para que las empresas estén en manos del Estado, van a tener que dar una explicación, porque ese ha sido el discurso que se ha manejado, yo se los estoy diciendo con nombre y apellido qué ha sido la capitalización y qué es lo que está planteando el Ministro.

Por ende, Presidenta y colegas senadores, yo no estoy de acuerdo con que solamente se modifique o se pueda complementar algo, se debería rechazar porque no hay claridad, no hay claridad; ojalá en el texto como decía la Senadora Requena, por lo menos venga en consulta a la Asamblea Legislativa, no lo va a hacer, quién les garantiza que van a ser capitales externos pero chinos que lamentablemente se han caracterizado por depredar todo lo que encuentra en el camino o porque son ineficientes sus obras. El tema de El Sillar es un ejemplo claro, por ende, colega Presidenta yo voy a ir en la línea del rechazo y voy a exigir que el Pleno rechace por estas características y por los acentos que he dicho de este artículo específico. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Bueno para complementar ¿no? con relación a este artículo. Bueno, no está el Senador Paz, se fue como siempre se sale también. Senador Paz venga quiero hablar con Usted. Hablábamos con él, un par de veces incluso con el tema de las empresas públicas debatíamos bastante y él incluso decía y comparto con lo que dice, que tan importante sería la compartida entre la empresa pública y la empresa privada toda vez de que el Estado controle y así podríamos tener más ingresos. Así un poco



intercambiábamos esa experiencia e intercambiamos esas falencias tal vez de algunas empresas estatales. Entonces yo creo que aquí en este artículo, es específicamente que debiendo garantizar la mayoría accionaria y el control del Estado, eso es netamente este artículo 14, donde estamos debatiendo. Yo creo que aquí se puede garantizar a las mayores accionarias empresas de diferentes departamentos que tenemos nosotros aquí en Bolivia y también de otros países, por qué, porque Bolivia tiene mucha riqueza.

Antes decía, cómo es posible que no se dé esa oportunidad a las empresas privadas que sean parte accionaria de empresas públicas. Ese discurso había, ahora es viceversa cuando ya estamos presentando esta propuesta para el futuro del país ya se tergiversa dice ino!, ninguna empresa va a querer, los chinos van a venir, van a venir otros, van a destruir, no, más al contrario yo creo que si nosotros necesitamos dar paso firme hacia adelante necesitamos que estas asociaciones accidentales puedan ser parte accionaria de las empresas públicas del Estado Plurinacional, que tenemos más de 150 empresas industrializadoras en nuestro país e intercambiar esa experiencia. Hay empresas nacionales e internacionales que tienen bastante experiencia, además trayectoria y podemos dar esa, compartir, y además que sean parte accionaria y se puede garantizar y bueno el Estado va a ser el control. Entonces creo que aquí lo que se está aprobando este artículo, como bien planteaba la Senadora Aguilar se podría hacer la enmienda como se está planteando, esa es una forma de garantizar, es una forma de dar seguridad conforme a la Constitución Política del Estado y no podemos confundir el espíritu de este artículo, más al contrario, aquí solo se garantiza la mayoría accionaria y control del Estado.

Y por eso le decía al colega Senador Paz porque hablábamos un par de veces y decíamos podría ser así, podría ser así y qué tal digamos, podrían ser accionarias y que las empresas estatales puedan avanzar mejor, eso ha sido un intercambio que tuvimos un par de veces. Y yo creo que él también está de acuerdo con aquello, como todo boliviano que ninguna de las empresas bolivianas estatales quisiéramos que entre en quiebra. Más al contrario -yo decía- la empresa privada qué hace hoy en día, trabaja matiné, tanda y noche, turno mañana, turno de la tarde, turno de la noche, por qué, porque esa empresa tiene que tener otra wawa y en las empresas públicas, el gerente, ¿qué hace? no hace eso, solo cobra su sueldo y tal vez no piense que las empresas públicas tengan otra wawa. Eso es, pero si vamos a tener ya compartida uno va a tener que presionar y ninguno ni la pública ni la privada va a querer la pérdida o ninguna va a querer que tenga que fracasar esa empresa o no tener regalías, desde luego.

Por eso para mí es importante que tengamos más accionarias mayoritarias para poder avanzar entre compartidas privadas y públicas y compartir también las experiencias que tienen ya las otras empresas internacionales, nacionales que podamos seguir avanzando para tener mejores ingresos en el país en lo económico y es más generar fuentes de empleo, yo sé que tenemos muchos profesionales aquí en Bolivia, pero hay fuga de cerebros, se van a otros países; si nosotros no generamos empleo, si nosotros como país no generamos industria, cómo vamos a tener que sostener a que no haya fuga de cerebros a otros países.

Nosotros necesitamos generar industrias, necesitamos generar empleo, necesitamos generar esas accionarias empresas privadas que sean parte del Estado, que compartan con las empresas públicas y así poder generar más ingresos, generar más trabajo fuentes de empleo; de eso se trata. Yo creo que aquí decir que no estamos de acuerdo, estamos confundiendo, no me parece, porque yo creo que ha puesto esa compartida, yo siempre dije es importante que uno tiene que agarrar, que controle, porque si uno le da el paso libre, no, ahorita los gerentes solo esperan su sueldo y no lo están viendo cómo van a tener otras empresas más. Algunos gerentes -yo soy autocrítica- no van ni siquiera al control todos los días, están ahí y las empresas están sin gerente. Entonces necesitamos de esa forma avanzar el control del Estado que tiene que existir y así también señala este artículo 14 Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Choque.

Sen.^a Choque: Buenas tardes, colegas. Lo siguiente, creo que hemos hablado de todo y tenemos que ver y ser realistas, si bien tenemos convenios firmados con distintas trasnacionales, ahorita a la fecha están en estudios de evaluación y el artículo creo que manifiesta bien claro, empresas vendrán, las que quieran invertir siempre que respeten nuestra soberanía, lo que se va a exigir son rendimientos mayores a los que



actuales tenemos con la tecnología tradicional, la evaporación. Lo que también tal vez le preocupa a la Senadora Requena, debemos mantener un costo menor y menores impactos; las nuevas tecnologías se caracterizan por implementar herramientas tecnológicas que mejoren lo que se ha hecho hasta ahora. Bolivia realmente tiene que mantener la soberanía en cuanto a los contratos para aplicar la SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) y podamos industrializar los evaporíticos que tenemos.

Yo quisiera hacer un análisis ¿no?, a principio de la Gestión el precio de carbonato de litio ¿en cuánto estaba? 76 mil dólares, la semana anterior estaba en 13 mil dólares, actualmente hoy día si entran al Internet, está en 19 mil dólares, vamos a seguir esperando por cumplir caprichos o pareceres de algunas autoridades o personas, no me parece correcto, lo que tenemos que hacer es pues arrancar la industria ¿cuándo vamos a arrancar la industria?, parecemos -discúlpennme- como el perro del hortelano, no comemos ni dejamos comer. Vamos a quedarnos con nuestros recursos naturales, mientras otros países de la región, como Argentina y Chile ya están avanzando ¿Qué es lo que estamos buscando como bolivianos? Yo creo que pensamos en el bien mayor, hablamos del bien mayor, pero creo que no lo practicamos y menos lo añoramos.

Yo pienso que si bien estamos poniendo este artículo es para generar también competencia, una sola empresa no lo va a poder hacer y lo que queremos es arrancar esta industria, beneficiarnos de todo lo que nos va a traer como ingreso y no solamente poner trabas. Evidentemente necesitamos una normativa legal, yo estoy de acuerdo tal cual como dice el artículo, porque no hay nada malo, creo que el Senador Rodrigo que ha interpretado manifiesta lo mismo, beneficia que nuestro país de una buena vez arranque y levante la industria. Hay otra cosa más que quiero decirles, en los contratos o convenios que se han firmado las SRL mantienen pues innovación tecnológica y la innovación tecnológica no se reparte pues como casinos, tiene que tener cierta confidencialidad y yo pienso que el Estado no está engañando, veremos daremos la oportunidad de que arranque y los resultados van a estar próximos, pero si seguimos con la desconfianza y no queremos apoyar lo que estamos haciendo, nos vamos a quedar con nuestros recursos por otros cien años.

Recapacitemos hermanos colegas senadores, entendamos bien lo que queremos hacer, creo que hemos llegado a un punto donde si no competimos no vamos a llegar ni siquiera a estar en el ranking ni de productores, ni de comercializadores. Si bien tenemos los recursos mayores en el planeta desarrollémoslos, y no nos confundamos. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, yo no iba a hablar, pero me parece una alta irresponsabilidad este artículo, ustedes han visto lo que ha hecho YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), ustedes saben el desfaldo de YPFB a Bolivia, ustedes saben que YPFB ha tenido que abrir una empresa sociedad anónima en Paraguay y que esa empresa en Paraguay ha comprado el diésel por decirles a 10 pesos y nos ha vendido a 14 pesos, el litro, un diésel que además está mal.

Hoy día hemos hecho una denuncia con la Diputada Campero, porque el Perú ha prohibido el ingreso de transporte que tenga diésel boliviano, porque está altamente contaminado. Mi auto tiene 3 años, he tenido que cambiar inyectores por la calidad de la gasolina en Bolivia y si no me creen vamos, pues, les pido vamos, por favor vamos gasolinera por gasolinera y paguemos el análisis de esa gasolina. Eso es lo que pasa cuando uno le da carta blanca al Gobierno, YPFB tiene carta blanca, puede crear empresas, en Argentina han creado empresa y nos estafan, en Paraguay han creado otra empresa y nos estafan y nuestros recursos naturales los tenemos que proteger nosotros.

Ya la Senadora Requena ha hecho toda una argumentación técnica ambiental, pero por qué quieren rifar los recursos, tanto, tanto, tanto le han criticado a Goni, tanto le han criticado a Goni, están haciendo peor, por lo menos en la capitalización los bolivianos sabíamos a quién le estaba dando la plata, sabíamos cómo iban a ser los contratos y aquí, un cualquier hijo de vecino agarra y dice yo voy hacer mi contratito a oscuras, en un cuarto oscuro sin que sepamos nada, sin que pase por esta Asamblea, que es el primer



Órgano del Estado, el Primer Órgano del Estado y hoy día por la pega que tienen le quieren regalar los recursos al Ejecutivo que hace mal las cosas, que hace mal las cosas. Yo rechazo eso de ustedes cobran el sueldito, cobro pues mi sueldo porque soy Autoridad Electa y trabajo todos los días y es la obligación del Estado. No le acepto el chantaje Senadora, es un chantaje lo que Usted hace. Es obligación del Estado garantizar el funcionamiento no a costa de deuda, este Órgano es el que menos presupuesto tiene, bueno Justicia es el menos presupuesto tiene, después nosotros. Es obligación del Estado pagar a sus funcionarios, pero no al superávit de funcionarios que tenemos 600 mil empleos genera el Estado central, 600 mil empleos, eso es una montonera. Y hoy día resulta que quieren rifar nuestros recursos cuando conocen la corrupción.

Presidenta, mire bien, para que nos acordemos, mire bien, quiénes están sentados en la Cámara de Senadores, mire bien, porque si se aprueba este artículo les prometo que vamos a tener mañana un quilombo que no se imagina de corrupción, no tiene idea lo que va a pasar con la corrupción en este país y miren bien, estos senadores de Potosí y Oruro que quieren aprobar, porque su cara va a estar mañana en las redes por rifarse los recursos de este país, por darle carta blanca al Gobierno, mire bien. Acuérdesse Presidenta quiénes están en esta Sesión porque mañana cuando el pueblo boliviano nos reclamé, hay que acordarse de quiénes aprobaron, hay que acordarse bien la cara de los que aprobaron, para que sepa la Patria quiénes rifan nuestros recursos, para que no valga ese discurso de que cuidamos lo nuestro, para que no digan que estamos protegiendo nuestro medio ambiente y que queremos lo mejor para Bolivia, porque no quieren, quieren plata para los corruptos, quieren que los corruptos generen más empresas para robarle a los bolivianos; porque eso hacen, eso ya lo hacen, ya lo hacen, está ahí está ahí. Y si no me creen acompáñenme a fiscalizar YPFB, acompáñenme a fiscalizar esa empresa que nos está robando plata en Paraguay o la empresa que nos está robando en la Argentina.

Los invito, por favor, les imploro, si no me creen, vamos, vamos, hagamos, por favor, hagámoslo, quieren que vayamos a testear la gasolina, vamos, vamos a ver cuántos autos nuevos se les ha arruinado los inyectores, vamos los invito, no rifen la plata de la gente, no rifen los recursos de los bolivianos hoy día están en Gobierno, eso pasa, dos añitos más, dos añitos más, dos, se van a ir, se van a ir Senadora Virginia, te juro se van a ir, porque rifan la Patria, se van a ir porque no tienen conciencia nacional, se van a ir porque el Gobierno tiene que cambiar.

Sen.ª Presidenta: Senadora al punto. Respeto.

Sen.ª Barrientos: Yo estoy respetando a todos, a mí no me pida respeto Presidenta. A mí no me pida respeto, a mí no me pida respeto, dígame a sus colegas que respeten cuando yo estoy hablando. Yo no le estoy amenazando, Presidenta, Presidenta por favor, ponga orden, ¿va a poner, no va a poner orden?

Sen.ª Presidenta: Por favor, Usted también Senadora.

Sen.ª Barrientos: Yo no le acepto, Usted qué, cuatro, cuatro Bancadas, obvio, si ella me está diciendo que no se van a ir, yo le estoy diciendo que se van a ir, dos añitos más, el pasanaku de cargos se acaba, el pasanaku de cargos se acaba. Presidenta, me va a devolver mis dos minutos.

Sen.ª Presidenta: Por favor escuchen, por favor, Senadora Barrientos también con respeto, por favor.

Sen.ª Barrientos: Estoy respetando a todos. Yo estoy diciendo la verdad, se van a ir.

Sen.ª Presidenta: Refiérase al punto, le solicito por favor, Senadora al punto al artículo 14.

Sen.ª Barrientos: Por qué tengo que decir lo que Usted quiere, yo no tengo que decir lo que Usted quiere Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Refiérase, por favor.



Sen.ª Barrientos: Voy a referirme lo que yo quiera Presidenta y si quiero hablar del Wilstermann perdiendo uno a cero contra Bolívar, voy a hablar del Wilstermann perdiendo uno a cero contra Bolívar. Pero obvio que es mi criterio, entiendo que les moleste que les diga la verdad en la cara y está bien a cualquiera le molesta; entiendo la frustración que uno tiene que tener cuando sabe que vende la Patria y no puede hacer nada porque le toca cuidar la pega, entiendo eso. Está bien, están haciendo su trabajo, están haciendo su trabajo y sí Senadora Nacif el pueblo nos juzga y van a ver por eso le estoy diciendo Presidenta, acuérdesse quiénes están aquí, acuérdesse, porque cuando aprueben, seguramente lo van a aprobar, la gente les va a cobrar y cuando mañana digan ustedes los capitalizadores, les juro, yo le voy a hacer recuerdo con nombre y apellido, quién aprobó el artículo, quién rifó los recursos de la gente, quién le hizo caso a este Gobierno corrupto dándole plata a los corruptos para quitarle a la gente, vendiendo nuestros recursos sin que pase por esta Asamblea.

Le pido Presidenta, ponga en consideración las modificaciones al artículo, después de que se vote, porque es importante que cualquier empresa que se vaya a crear que vaya a lucrar con nuestros recursos tenga aprobación de esta Asamblea, lo mínimo que podemos hacer.

Sen.ª Presidenta: Por último. Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidenta, gracias. Colegas no se puede con todo respeto, no se puede argüir una amenaza cuando quién va a decidir como también han dicho algunos de los colegas del MAS, sí es la gente, pero la gente tiene derecho a decir que creen que se van a ir, no es una amenaza, no es una amenaza, no gusta, molesta, incomoda. Pero creo que estamos dentro de lo democrático y deberíamos aceptar eso, no debería causar, no es una amenaza y eso es lo que quiero en defensa de mi colega Senadora Barrientos que es efusiva, pero lo ha proferido ninguna amenaza, ha dicho lo que lo que ella piensa que va a ocurrir, otros piensan que no va a ocurrir, pero ahí ya el 2025 nos lo dirá. En todo caso en mi opinión, si ustedes me preguntan y no es mi punto, están haciendo merecimientos para eso, porque realmente el país no le está yendo bien y no solo es un problema de estos años sino es un problema de modelo de régimen, porque ya está claro, ayer estábamos discutiendo el PGN (Presupuesto General de la Nación) y está claro que sí más deuda, no tenemos reservas internacionales, hemos tenido que vender el oro, no hay más empleo, en realidad hay más desempleo, está volviendo a aumentar la pobreza.

Cuál es, en qué consiste pues el avance, se agarran de unas cifras ridículas como la del PIB (Producto Interno Bruto) o como la de inflación, sabemos cómo se están generando esas cifras justamente a partir de endeudamiento terriblemente peligroso, si nada más ustedes cambian el tipo de cambio solamente cambian de tipo de cambio; el presupuesto está en millones de bolivianos, en vez de dividir a 6,96, divídanlo entre lo que realmente está ocurriendo y lo que realmente es el tipo de cambio en este momento y van a ver cómo entonces nuestro porcentaje de deuda sube significativamente; estamos pendiendo de un hilo y están tratando de ocultar eso de la manera más descarada.

Pero bueno, por eso hay derecho a decir que realmente y ojalá en mi opinión -discúlpennme colegas del MAS- ojalá pueda haber un cambio de régimen, porque este país no nada más. Ahora bien, he pedido la palabra Presidenta, porque quiero decirle que me ratificó en la presentación de la propuesta de modificación y que pido que se la tome en cuenta, la quisiera volver a leer sí me permite Presidenta, dice: **Artículo 14. "II. La alianza estratégica para entrar en vigencia, deberá ser ratificada por la Asamblea Legislativa tras ser aprobada por la máxima instancia de decisión de la empresa pública del nivel central del Estado y contar con la autorización de su respectivo Ministerio cabeza de sector conforme a la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente."**

Lo que he hecho es aumentar una ratificación de esta Asamblea, luego de que hacen lo que dice el artículo y que va a ocurrir internamente en el Ejecutivo, que como ya hemos dicho, no tiene controles suficientes, no hay quién controle al Ejecutivo en sus barbaridades, el caso de YPFB que se ha explicado aquí es clarísimo. Entonces, haga lo que tenga que hacer, pero luego pasa por aquí y lo que he hecho ahora es añadir el texto que proponía la Senadora Aguilar, qué es: "conforme la Constitución Política del Estado y normativa vigente". Ella cree, acabo de hablar cordialmente con ella, que con esta última adición al final del



párrafo tendrán que pasar a la Asamblea estos contratos. Yo creo que no, yo creo que si no ponemos específicamente que vengan a la Asamblea no van a venir, no por poner conforme a la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente, van a venir, la ventaja es que están determinándose como un cambio de forma y el mío se está determinando como un cambio de fondo. Le quiero pedir entonces que quede claro, que quede claro en los registros lo que nosotros estamos proponiendo, he hecho consultas muy rápidas con algunos de mis colegas, no con todos, hay acuerdo de parte de nuestra Bancada, no sé si alguien está en desacuerdo en ese caso le pediría, por favor, que lo exprese para no irrespetar alguna opinión divergente de mi propia Bancada. Cierro con esto en términos procedimentales.

Me han explicado que van a poner primero el texto, como está modificatorio, yo quisiera que se considere poner este de fondo primero porque creo que el artículo 120 de nuestro Reglamento no impide eso, no da prioridad a los de forma ni a los de fondo y yo creo que es más importante ahora el de fondo, porque es el que realmente cambiaría la situación de esta Asamblea. Termino colegas, realmente yo quisiera que quede bien claro, quién hoy día vota a favor de darle carta blanca a este Ejecutivo en las condiciones de falta de transparencia, de oscuridad de todo lo que ya han hecho, no es que estamos sospechando, ya nos han demostrado, ya hay escándalos de corrupción. A la colega que me decía, avancemos con alianzas, pero encantada por eso he dicho yo, este artículo de alianza público-privadas sería perfectamente respetable cuando hay Estado de Derecho colega, pero eso es lo que no hay.

Cómo me explica Usted que hasta ahora no conozcamos los famosos “convenios” porque parece que son más contratos según lo que se ha denunciado hoy día aquí por el Senador Paz que no los conozcamos, a ese mismo Ejecutivo que hace esas cosas deliberadamente, ocultando deliberadamente por meses esos convenios, igual contratos y Usted va a dar la posibilidad de hacer alianzas público - privadas sin que nada cambie, es que no es responsable y Usted colega, yo sé que Usted está dando la batalla por el litio, lo sé, junto con mi colega Daly Santa María y otros más, Usted está dando la batalla y no es un solo asunto de regalías colegas, que es la batalla que ustedes están dando, es un asunto de que sean contratos verdaderamente beneficiosos para Potosí y para el país entero.

No les den la carta blanca, no lo hagan, no voten hoy día, si el Presidente va a tener que aprobar esto que lo haga con Decreto Supremo y que él se cargue con su responsabilidad, no lo hagan ustedes, van a llorar después por lo que va a pasar, porque se puede ver lo que va a pasar, por lo que somos nosotros como Estado y por el tipo de gobiernos con los que estamos firmando estos contratos, no lo hagan. Entonces no es un problema de alianzas, yo en eso estoy de acuerdo, pero no en las condiciones en las que lo estamos haciendo, no en estas condiciones, por eso exijo, es un pedido de transparencia desesperado que le estamos diciendo al Ejecutivo, venga Usted aquí y explique, explique cuáles son las condiciones en las que van a ser esas alianzas público-privadas; mucho más, si son sectores estratégicos como es el caso del litio.

Término Presidenta, entonces le he pedido que tome en cuenta está propuesta de reformulación de texto. Le estoy pidiendo que la ponga en consideración y también por último quiero decir algo muy importante en temas estratégicos, porque aquí nos dicen que criticamos y no hacemos propuestas. Yo por ejemplo ayer le hice propuestas al Ministro, le he dicho que le propongo medir el progreso de este país, en otra cosa que no sea ese ridículo PIB, porque el PIB por ejemplo está evaluando esos 3 mil millones de dólares del oro los pone como una maravilla y no toma en cuenta el costo de esos 3 mil millones de dólares, el costo en agua, en fin, así que el PIB es, y también he propuesto marcadores en el presupuesto y otras cosas más.

Aquí también hay propuestas y una cosa que tenemos que hacer y este es un desafío para los colegas senadores especialmente los del MAS, veo que ahora están haciendo un verdadero intento varios de ustedes de verdaderamente hacer fiscalización al Ejecutivo y es muy importante que lo hagan; sus bases hermana Senadora Paula Suño lo van a agradecer. No se sientan mal por fiscalizar, es su deber reclamar al Ejecutivo que vengan aquí y den toda la información. Entonces en ese orden de propuestas necesitamos una norma, una norma de alianzas público privadas que le dé un marco a esto que están queriendo hacer aquí con un articulo de contrabando y mucho más esa norma debe clarificar esas alianzas público-privadas en sectores estratégicos, este es una propuesta que entiendo que la ha hecho un colega el Diputado Miguel Roca -sí no me equivoco- y la quiero reiterar en esta Cámara de Senadores, eso podríamos hacer, dejar de estar



recibiendo todo del Ejecutivo y tratando de frenar lo peor de eso y más bien pasar a la propuesta y lo vamos a proponer eso, lo propongo aquí y veremos con quienes podemos avanzar; porque lo que ahora tenemos es un marco de oscuridad completa y de gran riesgo para los intereses de este país.

Miren lo que se ha hecho con el oro colega, cuidado que van por el litio y van de la peor manera. Los gobiernos con quienes estamos firmando estos acuerdos no tienen piedad, fíjense lo que está pasando con el petróleo de Venezuela, abran los ojos colegas, no tengan miedo de decir, no a estas cosas; es su deber, dejen que ellos si quieren insistir en eso lo hagan por sí mismos, no les faciliten la tarea y después van a tener problemas con explicar lo que han hecho, hay quien le llama una segunda capitalización, yo tengo otra forma de ver esas cosas, pero cuidado. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Gracias, Senadora se va a tomar en cuenta su sugerencia.

Tiene la palabra, Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Presidenta, gracias. Bueno, yo quiero ir sobre la línea de la última intervención de la Senadora Requena. Yo realmente lamento en otros artículos y vi la posición que han tenido desde el día de ayer de estar en la línea de apoyar y aprobar un presupuesto que saben en el fondo que tiene muchas observaciones, y aunque no lo admitan, algunos de ustedes lo han admitido otros no, pero que todavía viene el Ministro aparte todo el ocultismo que hay y la falta de transparencia y la explicación básica que todo el tiempo vienen y nos dan, lo defienden, hablan que a favor de que estamos distorsionando la información y demás, cuando no es así colegas.

Yo no quiero pensar de verdad, me entristece pensar que seamos electos los 36 senadores que tenemos una responsabilidad tan grande con la Patria, con la gente que ha confiado en nosotros, porque dejen de lado la situación partidaria, ustedes también eran candidatos y confiaron en ustedes y ustedes también hicieron compromiso con la ciudadanía; independientemente de su candidato presidencial. Y en este caso el fallarle tan grave a la ciudadanía, en no cumplir con lo mínimo que establece cuáles son nuestras funciones. A mí me parece triste, triste porque no es lo que el pueblo boliviano se merece, saben qué una cosa es apoyar cuando las cosas están bien hechas y otra muy diferente es dar cartas blancas y permitir que el Ejecutivo haga lo que le dé la gana metiendo estos artículos todo el tiempo en los proyectos de ley de contrabando, para poder hacer trampas y pasar por alto el trabajo que el Legislativo tiene.

Cómo puede ser que nosotros mismos todo el tiempo nos estemos sabotando, yo sé que ustedes tienen quejas, no me pueden decir que no tienen quejas constantes de falta de transparencia hay corrupción, se están llevando la poca plata que no tenemos, saqueando, el modelo económico es un desastre y saqueando todos nuestros recursos naturales, bajo los ojos de todos. Una cosa es que se haga la cosas cuando hay una buena explicación y por lo menos nosotros indaguemos, veamos, verifiquemos, pero aquí se ríen de nosotros, porque prácticamente quieren pasarnos por alto sin que les digamos pio, será, será que existe un llamado de atención a cada uno de ustedes para que aprueben. Yo me pregunto, será que alguien les llama la atención, los amenaza o algo por el estilo, porque de verdad déjeme decirles que si esto fuera así yo no puedo creer que ustedes lo estén permitiendo; porque -insisto- detrás de una línea política existe una persona con criterios, con principios, con valores, no por entrar a la vida política no nos podemos olvidar de quiénes somos y de la enseñanza que nos dieron en el hogar.

Entonces, yo no puedo creer que pueda darse el lujo un Presidente así pueda ser Presidente ¿ya? de también amenazar o de repente utilizar a la propia gente que no está informada, a las bases que no tienen el conocimiento de lo que realmente primero nuestra atribución y nuestra responsabilidad, porque somos unos irresponsables si aprobamos así sin observaciones y sin siempre querer el Ejecutivo que cambiamos un punto y una coma. Yo apoyo y voy a apoyar igual el cambio que sugiere de redacción la Senadora, porque por lo menos eso hagamos. Les vengo hablando en diferentes artículos candaditos, les digo candaditos si van a aprobar ya okay, pero pongan candadito, el día mañana ustedes se pueden arrepentir, nadie sabe ni tiene nada seguro en esta vida, qué va a pasar van a llorar sobre a leche derramada el día de mañana cuando vean casos terribles como se vienen dando todavía de corrupción y demás, y que ustedes hubieran



tenido la culpa por haberlo permitido aprobando estos proyectos de ley con sus artículos de contrabando con dobles intenciones. No podemos hacernos los locos de que no hay negras intenciones en la falta de información que hay.

Si oculto algo es porque algo negro oscuro hay por detrás, tengo una intención que no es buena. Y de verdad, yo les digo esa división que pueda haber entre ustedes que sirva para algo bueno, cumplamos con nuestra labor, por lo menos que eso sirva para que fiscalicemos, eso lo que la gente quiere, no puede haber un todopoderoso, si ya no hay independencia de poderes, si ya no hay un Estado de Derecho, será que nosotros también nos vamos a sabotear y cortarnos las manos, y todo, ya de por sí los ministros se nos ríen, ustedes cuántas veces se han quejado de sus propios ministros, los ministros no quieren rendir informes, no quieren ser suspendidos no quieren nada, o sea, y nosotros se lo permitimos. Por último, no me resisto a pensar que en esta Asamblea, o cualquiera de nosotros, ustedes mismos no puedan decir lo que quieran, pues yo sí en el fondo de mi corazón, o la Senadora Barrientos, la que sea tiene criterio de que se va, al final todos nos vamos aquí a dos años, pero que, si vuelva o no es mi criterio, yo pienso que no, tengo fe en Dios y en la gente, por qué, porque realmente lo están haciendo mal y lamentablemente lo aplazado que está Arce, en el caso del Ejecutivo y el Legislativo no le dice nada, por ende, son parte de esto también, les guste o no les guste son parte de esto también, de todos los errores que pueda tener el Presidente y del manejo y el mal manejo que está haciendo con todo, son parte, al no ponerle un freno.

Yo creo que por más respeto que le puedan tener están en la capacidad de decir a ciertas cosas basta, okay nosotros se lo aprobamos su presupuesto, pero hay ciertas cosas que vamos a cambiar, porque no nos parece, nos parece un peligro y vamos a cuidar nuestras espaldas, ¿será que eso no se le puede decir a un líder de un partido o en el caso a un Presidente?, será que no voy a tener ese carácter de por lo menos eso poder decir. Entonces yo todavía tengo esperanza que haya mayor responsabilidad, hubo ciertos artículos que se observaron que a mí me parece de verdad terrible que hubieran sido aprobados, pero todavía hay ciertas cosas que podrían ser observadas y que espero que ustedes la apoyen. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Bien, al haber escuchado ampliamente en este artículo a las senadoras y senadores y habiendo escuchado propuestas de la Senadora Aguilar con enmienda y también a la Senadora Requena con modificación. Así que vamos a poner en consideración.

Vamos a poner la primera propuesta. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 14 en su estación en detalle, con la enmienda propuesta por la Senadora Elena Judith Aguilar Flores, sírvanse levantar la mano.

Enmienda estoy aclarando. Ya ha leído, pero no hay ningún problema Senadora.

Senador Secretario, sírvase dar lectura.

Sen. Secretario:

“II. La alianza estratégica deberá ser aprobada por la máxima instancia de decisión de la empresa pública del nivel central del Estado y contar con la autorización de su respectivo Ministerio cabeza de sector, para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando corresponda, conforme lo establece la Constitución Política del Estado y su normativa legal vigente.”

Sen.ª Presidenta: A ver, nuevamente. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 14 en su estación en detalle con la enmienda propuesta por la Senadora Elena Judith Aguilar Flores, sírvanse levantar la mano.

Estamos aclarando, estamos poniendo en consideración las propuestas. La primera propuesta según la prelación, propuesta por la Senadora Aguilar es con enmienda y la segunda propuesta es con la modificación propuesta por la Senadora Requena. Así que las dos vamos a poner en consideración y por prelación estamos poniendo la propuesta con enmienda por la Senadora Aguilar. Bien vamos a continuar, habiendo



dos propuestas tanto de la Senadora Aguilar con enmienda y de la Senadora Requena con la modificación al artículo 14.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 120 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Sen. Secretario:

“Artículo 120. (Exclusión). Cuando se considere un asunto principal y se presenten fórmulas sustitutivas, la aprobación del primero excluye la votación de las segundas. Si se rechazará el asunto principal, se votarán las fórmulas sustitutivas en el orden de su presentación.”

Sen.ª Presidenta: Aclaro la modalidad de la votación y en consideración. Con carácter previo, tiene la palabra la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Gracias. Presidenta, me gustaría que Usted aclare, pero con todas las palabras correctas que lo que ha presentado la Senadora Aguilar es enmienda, no es modificación de artículos para que después que se apruebe o rechace no se tenga que observar que se hubiera modificado, esa palabra es muy clave es enmienda lo que ella ha propuesto.

Sen.ª Presidenta: Como aclaraba. La primera vamos a poner en consideración el primer artículo en original, lo que es original, gana o se rechaza, si es que se rechazará vamos a poner en consideración la propuesta con enmienda de la Senadora Aguilar el artículo 14. Si se rechazará, vamos a poner en consideración la propuesta de modificación de la Senadora Requena.

No habiendo más observaciones de la propuesta original, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 14 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe el apoyo, nadie, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Ahora vamos a poner en consideración la propuesta por la Senadora Aguilar.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la propuesta del artículo 14 con enmienda.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 14. (ALIANZAS ESTRATÉGICAS A TRAVÉS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO).

I. En el marco de los preceptos constitucionales, las Empresas Públicas del nivel central del Estado, quedan facultadas a realizar alianzas estratégicas para la colocación de inversiones con empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas en el país; para el efecto, podrán constituir Sociedades de Economía Mixta o suscribir Asociaciones Accidentales de acuerdo a los aportes establecidos en el Código de Comercio, debiendo garantizar la mayoría accionaria y el control del Estado.

II. La alianza estratégica deberá ser aprobada por la máxima instancia de decisión de la empresa pública del nivel central del Estado y contar con la autorización de su respectivo Ministerio cabeza de sector, para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando corresponda, conforme lo establece la Constitución Política del Estado y su normativa legal vigente.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 14 en su estación en detalle, con la enmienda propuesta por la Senadora Elena Judith Aguilar Flores, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 18 votos, mayoría Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 14 en su estación en Detalle con la enmienda propuesta.

Por lo que aplica el artículo 120 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que dice: "... la aprobación de la primera excluye la segunda". Queda aprobado el artículo 14 en su estación en Detalle

Solicito a las senadoras y senadores declarar un Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-

Sen.ª Presidenta: Se levanta el Cuarto Intermedio. Continuamos con la Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 15 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 15. (ADECUACIÓN EN CUANTO A LA DENOMINACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO). Las disposiciones contenidas en la presente Ley, se adecúan de manera automática, en cuanto sean aplicables, a la nueva estructura organizacional y definición de entidades del sector público, emergente de la Constitución Política del Estado y demás disposiciones legales.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 15 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, no sé si alguien de la Comisión está, para que puedan ampliar la información de este artículo, solicitaría a través de su persona, que alguien de la Comisión pueda explicar que es lo que están planteando con este artículo Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Si alguien de la Comisión tal vez puede sustentar.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Gracias, Presidenta. Yo solo quería dejar constancia en registro, que el artículo como ha quedado incluye esta referencia como ya todos sabemos, "conforme a la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente", que es algo que nosotros habíamos incluido, pero antes, habíamos puesto que, para entrar en vigencia, pase por aquí para ser ratificado cualquiera de estos acuerdos. Lo que lo que quiero decir es que está por verse y esto quería que quede claro; está por verse si realmente es como dicen creo yo, de manera contradictoria un ajuste solo de forma o si es un ajuste de fondo, yo espero que funcione como un ajuste de fondo en el sentido que los contratos pasen por aquí y esto queda por verse, y vamos a estar vigilantes que así sea, no es solo un ajuste de forma como se está argumentando, porque entonces no cambiaría nada sustancial y hay un cambio sustancial en que los contratos pasen por aquí, o no pasen por aquí.

Solo quería dejar esta ambigüedad que ha quedado en el aire y obviamente nosotros como Comunidad Ciudadana hubiéramos preferido la otra propuesta que lamentablemente no llegó a votarse, pero vamos a estar haciendo todo lo que está en nuestras manos para que se cumpla, no solo la Constitución en sus artículos sino el espíritu del derecho del pueblo boliviano a saber qué se hace con sus recursos naturales particularmente los no renovables y estratégicos. Gracias.



Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Buenas tardes, Presidenta, colegas. Con relación a este artículo 15 es la adecuación en cuanto a la denominación de las entidades del sector público. Esto se trata de una previsión necesaria para que no exista una duda, una duda con relación a que la entidad pública tiene la obligación de cumplir el mandato en base a la Constitución Política del Estado, ante un cambio denominativo de la entidad demandada por norma de dejar de hacer precautelando siempre principalmente el aparato estatal que funcione. Y esto tiene que estar en base a la Constitución, en base a las normativas, para que no exista una duda con relación a las entidades públicas, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Como el Senador Santiago Ticona pedía que un poco aclare sobre este artículo, vamos a entrar en votación. No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 15 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 31 en Sala, 16 votos, existe mayoría Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 15 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 16 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 16. (FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA). Con el propósito de fortalecer la capacidad productiva del Servicio Nacional Textil - SENATEX, los bienes adjudicados en favor del Fideicomiso autorizado mediante Decreto Supremo Nº 27140, de 25 de agosto de 2003, así como su cartera remanente, serán transferidos de forma directa y a título gratuito por el fiduciario, a esta institución; para el efecto, se autoriza a SENATEX efectuar la baja contable de los intereses devengados de dicha cartera, sin que afecte al ejercicio del derecho de cobro de la misma, cuyo resultado de recuperación se consolidará en su favor.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 16 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidenta, el año 2008 Bolivia exportaba 473 millones de dólares al mercado de los Estados Unidos, olvídense si es imperio o no es imperio ese es mercado que consume. Una de las empresas de mayor exportación era esta empresa que con productos bolivianos, o sea, con materia como el algodón otras fibras, como indicaba ayer la Senadora Alarcón las fibras de camélidos y de otras materias que nacen de la producción nacional hacían camisas, hacían ropa, hacían manufactura de alta costura y de marcas internacionales que hoy día muchas de esas se compran en lo que se llaman los -cómo se dice- ropa americana, esas marcas que se hacían en China, esas marcas que se hacían en Vietnam, en los tigres asiáticos se hacían en Bolivia y Bolivia empezó a competir con Perú, Perú es una de las más grandes de la región, sino la más grande en maquilas en una serie de modelos de producción, 473 millones de dólares al año, 2008 y generábamos 40 mil empleos directos e indirectos. Eso era en la ciudad de El Alto.

El Presidente Evo dijo un discurso -yo me acuerdo- porque me pareció realmente una grave equivocación nada con el capitalismo, nada con el imperialismo, cortó ese Acuerdo y el 2009 al siguiente año pasamos de 473 millones de dólares de exportaciones a 29 millones, se cortó el mercado y de 49.000 empleos pasamos a mil empleos. Eso no puede volver a suceder porque en este mismo Proyecto de Ley para el Presupuesto General del Estado estamos pidiendo ahora a las empresas privadas que entren a nuestras empresas nacionales a invertir platita; pero claro como en ese momento el gas nos había dado 50 mil millones, la soberbia del hombre no digo del Presidente, del hombre, el hombre y la mujer cuando se pone soberbio y no entiende buenas razones actúa de mala manera y hace mucho daño. Generar desempleo en



El Alto por una adhesión política fue un grave error, esas son formas de traición a la Patria, eso es forma de hacerle daño a la gente.

Hoy día estamos hablando de una de las empresas centrales que a partir de esa decisión empezó a caer en quiebra y después -si no me equivoco- pasó a ser parte de los propietarios, -si no me equivoco- pasaron a ser los trabajadores, la empresa nunca más se levantó, es una empresa deficitaria de ser una de las empresas banderas de Sudamérica en exportación de productos al consumo internacional dando empleo, porque al final lo que vendes no es lo que importa, lo que importa es que si genera empleo y beneficios en tu país. Y cumplía con todas las normas de la Ley, 40.000 empleos directos e indirectos -y vuelvo a reiterar- y hoy en este Proyecto de Ley resulta que estamos pidiendo a las empresas internacionales y nacionales privadas que vuelvan a invertir en Bolivia.

Estas son las contradicciones que ponen duda si nuestro país es creíble, cómo puedo estar yo pidiendo platita para que inviertan en mis empresas nacionales cuando no hace más de 12 años de un puntapié boté a varias empresas a la quiebra y eran empresas nacionales ni siquiera eran internacionales. El pecado que tuvieron esas empresas, es venderle al mercado americano yanqui, si hubiera sido a la China tal vez no hubiera problemas, si hubiera sido a Irán, si hubiera sido a esos países, tal vez no hubiera habido problema. El mercado americano guste o no guste es el mercado que más caro paga en consumo y si has logrado entrar a ese mercado no lo puedes perder, más allá de tu posición ideológica, como ha hecho China, por qué no aprendemos de ellos, ellos venden y compran con los americanos, cada uno tiene su escenario su posición política, pero entienden que el comercio no es un problema ideológico, es un problema de generación de riqueza para después como dice este mismo Proyecto de Ley, esa riqueza se pueda repartir según como cada país tenga su criterio.

En Bolivia repartir a través de bonos Juancito Pinto, a través de bonos para la tercera edad, esto es y lo quiero indicar a forma de reflexión hoy día estamos poniendo un artículo para salvar lo poquito o nada que queda de una empresa que era una de las primeras empresas a nivel sudamericano en exportación de ropa para mercados de alto consumo. Lo que hizo ese Gobierno nos ha marcado ya en el contexto internacional como país no creíble, por eso van a tardar muchos años para este tipo de inversión que retornen al país. Litio es otra cosa, porque el litio ahí están las grandes corporaciones y la lucha es entre espacios comerciales muy grandes, los chinos son hoy día los que mayor propiedad tienen sobre temas de comercio del litio, pero no son los que mejor tecnología tienen, ahí están, Nueva Zelandia, está Australia, está parte de Europa. Cuál es el país que más baterías producen en el mundo y no tiene litio, no tiene un gramo de litio, es Alemania, en el centro de Europa es el país que genera la mayor cantidad de baterías para todo lo que es desde celulares, hasta cualquier, un auto, cohetes, satélites. Nuestro satélite, quién sabe ese satélite que se va a caer en seis años, que nadie sabe dónde está y para qué sirve, bueno, esa tiene baterías de litio, tiene una serie de energía vinculada al litio, bueno, el que tiene conocimiento y maneja conocimiento y controla los mercados tiene esa capacidad de generar este tipo de negocios en favor de sus pueblos, en favor de su gente y nosotros lo teníamos y un discurso ideológico cortó esa relación.

Yo espero, todo es aprendizaje, porque no lo tomen como crítica, creo que a futuro no podemos volver a repetir esa situación, se nos está acabando ya el gas, el litio todavía no ha llegado, Bolivia necesita comercios, necesita mercados para vender sus productos, pero a esos mercados hay que darle garantías que vamos a cumplir nuestra palabra y no por la calentura de un Presidente o Presidenta a futuro se cambia las condiciones, las reglas son las reglas, por eso hemos perdido todos nuestros juicios internacionales, todos nuestros juicios internacionales hemos perdido, no hay uno que hayamos ganado.

Vino aquí el ex Procurador hace poco y nos dijo: "hemos ganado el juicio" y ¿cómo hemos ganado si la telefónica nos ha sacado mil millones?, no, es que estaban pidiendo dos mil millones; ja, ja, qué linda victoria, o sea, dice hemos ganado porque nos estaban pidiendo dos mil millones y solo le hemos pagado mil, oye, si lo que hicimos era correcto, por qué estamos pagando por algo que era correcto, porque en el ámbito internacional las reglas son las reglas, por eso hemos perdido La Haya con el mar, por eso hemos perdido el Silala, si no haces las cosas de forma correcta y estratégicamente bien diseñadas, cuesta tu relación con otros países y hay sistemas judiciales que te lo cobran quieras o no quieras. Presidenta, yo



espero que esto sea un aprendizaje, mire lo que estamos haciendo salvataje a algo que era el número uno en exportación, vendíamos a los gringos ropa de primera calidad, hoy día estamos haciendo una suerte de darle un flotador porque cayó al Lago Titicaca, se está ahogando la empresa y hay que darle un flotador para ver si sigue flotando un poquito; pero esta empresa está herida de muerte. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, hermana Presidenta. Buenas tardes, a través suyo a todos los colegas, senadoras y senadores presentes.

A ver, la historia a veces hay que contar completo también, no vamos a negar que AMETEX (Empresa Textil América Textil S.A.) así se llamaba la empresa, producía sí prendas de altísima calidad, sé la historia de esto, porque el dueño Don Marcos Iberklei era mi conocido, no es que de un plumazo lo quitó. En tiempos de la República el compañero Marcos, -le digo así, porque era muy conocido mío-, en dos ocasiones quebró, por lo que generaba 8000 empleos, eso es cierto, en dos oportunidades el Estado, la República le dio salvataje; su producto ciertamente se exportaba a Estados Unidos, pero se beneficiaban con el arancel cero del ATPDA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas) así se llamada, donde no te cobraban para ingresar a Estados Unidos los productos, entre estos productos joyería de plata y creo oro de baja calidad también entraba.

Con esto de expulsar al Embajador americano Golberg se enojaron y cortaron el famoso ATPDA porque era un beneficio para que el boliviano no se dedique a sembrar coca y narcotráfico ese fin tenía, para dar esa flexibilidad una oportunidad que los bolivianos sean empresarios y trabajen con esa oportunidad. No puedo decir en este momento seguramente porque con eso del ATPDA cerrado, tenía que pagar Marcos Iberklei seguramente arancel para sus productos, a lo mejor estaba en una tercera quiebra, porque dos veces quebró, no sé cuántos millones inyectaron a este empresario, no estaba mal, porque generaba empleo, ocho mil trabajadores tenía, porque generaba desde algodón hasta la prenda acabada de altísima calidad. Yo las tenía, mis hijos han acabado usando, unas poleras que me regalaba Marcos de su producción.

Yo diría al cortarse el ATPDA y seguramente estaría de nuevo en quiebra, no vamos a decir también que sí el compañero Evo Morales era bastante entrador, dijo yo lo agarro la empresa, lo compro y lo hago crecer, el resultado era que no tenía mercado norteamericano, porque habían cerrado. Entonces tampoco vamos a negar que hubo una mala administración, porque era una empresa muy bien asentada, pero siempre le faltaba, cada vez que le faltaba dinero y se quejaba lo cierro voy a dejar ocho mil personas sin trabajo y multiplicaba, ocho por tres nomás digamos eran como 24.000 personas sin comida podían dejarles, entonces, pues los gobiernos de ese tiempo le daban salvataje.

Entonces, esa es la historia que yo conozco de la persona que era bastante conocido mío Don Marcos Iberklei, su padre siempre se ha dedicado a los textiles se llamaba Universal Tex la empresa de su papá, y él creó AMETEX se llamaba la empresa, no sé si tendría socios o no porque estos judíos no manifestaban cómo se manejan su economía. El padre creo que era judío, pero él era judío boliviano Don Marcos Iberklei. Esa es la historia más o menos que se conoce, no es que lo cerró Evo Morales, si no era producto de haberse cerrado el ATPDA, un libre arancel o cero aranceles para ingresar a Estados Unidos. Esa es la verdad pero a ver si en esta oportunidad los que sabemos de industrias, alguien tendrá que hacerse cargo y dar fuerza; porque podíamos haber hecho un buen trabajo, no sé las personas creo que no muy adecuadas se han puesto a dirigir sin ser empresarios, porque a veces para dirigir una empresa tenía que haber dirigido por lo menos una empresita con 3 trabajadores, y eso tenía seguramente gente que no conocía se ha dedicado a dirigirla y lo fracasaron ¿no?, pero a ver, hasta las maquinarias deben estar también ya envejecidas y eso en producto, en asunto textil las modernidades son tremendas. Entonces a ver habría que revisar en qué condiciones está también esas maquinarias, de repente podemos -como dice el Senador Paz- nosotros podemos hilar las telas de las fibras de alpaca.

Porque no nos olvidemos que Perú nos está vendiendo telas de altísima calidad para trajes, de telas -cómo se llama- alpaca real, el metro está costando cerca de 600 bolivianos aquí en la Garita de Lima, o sea, no



está muy lejos, pero podemos trabajar también, a ver veremos cómo podemos hacer esto. Gracias, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 16 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 18 votos, mayoría Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el artículo 16 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 17 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 17. (INCENTIVOS A LA INDUSTRIALIZACIÓN). Con la finalidad de contribuir a la política de industrialización con sustitución de importaciones se establece incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales, destinados a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería para impulsar la reactivación y fomento a la política de sustitución de importaciones, bajo las siguientes condiciones:

1. La importación de bienes de capital y plantas industriales, destinadas a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, está exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado - IVA.
2. La venta en el mercado interno de bienes de capital y plantas industriales, destinadas a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, está sujeta a la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado - IVA.
3. Los bienes de capital y plantas industriales, destinados a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, sujetos a la exención y tasa cero del IVA, previstos en los numerales 1 y 2 **del** presente Artículo, serán establecidos por el Órgano Ejecutivo mediante Decreto Supremo.
4. La antigüedad para la importación de:
 - a) Bienes de capital y plantas industriales, destinadas a los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería, con exención y tasa cero del IVA será menor o igual a diez (10) años;
 - b) Las mercancías con exención y tasa cero del IVA consignadas a las empresas e instituciones públicas podrán beneficiarse del presente Artículo, siempre y cuando las mismas sean nuevas.
5. La exención y la tasa cero establecidas en el presente Artículo, tendrá una duración del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 17 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Este artículo es muy importante, este si es apoyo a la industria, justamente yo no hace mucho estaba reunido con la Federación Departamental de Empresarios de La Paz hicimos un Reconocimiento Camaral, ellos expresamente me solicitaron que debería de continuar por lo menos un año más esto de liberación de impuestos para traer sus maquinarias, que les había favorecido plenamente. Así también ellos pedían que el Sí Bolivia les había favorecido plenamente, entonces eso significa que nuestro Gobierno está trabajando también con la empresa privada de una manera acertada, entonces esta petición por lo menos los empresarios de La Paz han pedido y eso es lo que se ha sugerido también a nuestro Presidente para que sea incluido en esta Ley Financial. Yo creo que hay que aprobar esto sin mayores debates hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.



Sen.ª Requena: Bueno, yo estoy la verdad muy complacida de estar de acuerdo con el Senador Ajpi, al menos dos cosas que ha estado diciendo lo que muestra que podemos encontrar base común para hacer avanzar al país que compartimos, ambos somos bolivianos, más allá de las diferencias que tantas veces se quieren marcar a fuego, diferencias además que serían insuperables en el pasado marcando el futuro, si seríamos esclavos del pasado porque nos marca por el futuro, yo creo que el futuro puede ser escrito con ojos frescos con corazón abierto y con una voluntad de convergencia y de hermandad. Finalmente, entre los bolivianos podemos tener diferencias, pero al final el interés nacional tiene que prevalecer.

Y bueno solamente un comentario sobre lo de ENATEX (Empresa Pública Nacional Estratégica Textil) una cosa importante que no entienden las personas que no aprecian a la empresa privada, es que es muy difícil ser un buen empresario privado, en Bolivia es heroico, heroico, realmente habría que darles un premio a todos esos empresarios formales que cumplen con todas las normas en Bolivia. Son muy pocos porque es casi imposible cumplir con todas las normas que les ponen encima a los formales, pero ahí están dando la batalla y eso no es nada fácil, hay que tener una gran cantidad de talentos.

Y es gente que nuevamente no está en el Estado, porque no les gusta que les paguen su salario, obedecer reglas, les gusta crear, abrir espacios, innovar, hacer algo propio, por eso es que no es muy buena idea normalmente, admito que puede haber excepciones, pero son las excepciones pretender rescatar empresas desde la muerte a la que las ha llevado varias circunstancias políticas públicas también, no solo el mercado internacional, no solo decisiones externas. Es muy mala idea querer resucitar empresas desde el Estado y deberíamos dejar que el sector privado pueda respirar y eso implica una cantidad de reformas que hay que ir posicionando poco a poco como la reforma tributaria o por ejemplo la ampliación y esto es muy importante el reordenamiento de la normativa laboral que ahorita no permite que los jóvenes entren al mercado laboral, los jóvenes típicamente quieren trabajar por horas, quieren trabajar remotamente por Internet; nada de eso se permite con nuestras leyes viejísimas y caducas sobre lo que es proteger a los trabajadores, al final terminamos trabajando protegiendo a los que tienen empleo ahora, e impidiendo que todos los demás entren al trabajo laboral, imagínese la contradicción en defensa de los trabajadores, hay que defender también a los nuevos.

Entonces lo de AMETEX ha sido triste y para El Alto ha sido nefasto y no se levanta El Alto de esos fracasos de la era una industria en El Alto que además por razones políticas de tanto conflicto social se han ido a otros departamentos y a otros países, ahora lo que abunda en El Alto, pero también en La Paz y en otros lugares del país es el comercio en la calle y la gente generándose ingresos de las peores maneras y a eso se le cuenta como empleo en las estadísticas. Pero bueno, eso como comentario a lo que iba a decir, de todas maneras, un comentario muy acertado, salvo esa última parte. En todo caso Presidenta, yo quería referirme a este artículo diciendo lo siguiente, lo que a mí sí me parece mal especialmente en el caso de la minería es que la minería del oro en Bolivia es mayoritariamente ilegal, descontrolada por completo, entonces, esa minería descontrolada ilegal, ecocida, etnocida que no le deja casi nada al país y que se lleva un recurso natural no renovable, es un saqueo.

Tanto que se quejan de Patiño esto es de base ancha, claro que sí es una diferencia importante no es menor, pero es un saqueo finalmente nuestros recursos naturales, no le está quedando nada el país más que la devastación que también debería haber una forma de evitar que esa minería ilegal se beneficie también de poder importar maquinaria con arancel cero. A mí me parece muy bien apoyar en general estoy de acuerdo porque la vez que deberíamos cuestionarnos mucho los impuestos, la gente está tratando de traer máquinas para generar empleo ¿no ve? para trabajar y generar riqueza, por qué el Estado tiene que cobrar impuestos de eso, por qué tiene que entorpecer más todavía la creación de empleo desde el Estado, debería facilitar, si nos está faltando empleo, más aún formal, entonces facilitemos, me parece muy bien en ese sentido. El problema es que este artículo aquí no dice absolutamente, no genera los recaudos para evitar que entre al país maquinaria que destruyen nuestros bosques ilegalmente.

Eso quería decir Presidenta, y lo que lo que creo es que se puede sencillamente, yo voy a elaborar en estos siguientes minutos una propuesta que diga eso específicamente que hay que ser muy cuidadosos, con aquella industria para la que se diga, aquel emprendimiento para el que se diga que se está trayendo eso



tenga las condiciones de formalidad correspondientes. Gracias.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 17 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 18 votos, mayoría Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 17 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Primera, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.

I. En el marco del Artículo 385 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros de 21 de agosto de 2013, se crea el Grupo Financiero Público Unión conformado por la Entidad Bancaria Pública y las sociedades en las que esta Entidad ejerza control directo e indirecto. El Grupo Financiero Público Unión estará bajo la dirección y control común de la Entidad Bancaria Pública.

II. En el marco del Artículo 385 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, se crea el Grupo Financiero Público BDP conformado por el Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta y las sociedades en las que este Banco ejerza control directo e indirecto. El Grupo Financiero Público BDP estará bajo la dirección y control común del Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Primera en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Gracias, Presidenta. Yo quisiera preguntar Presidenta, si aquí los senadores saben qué hacen los grupos financieros. Tal vez los miembros de la Comisión nos dicen ¿qué hacen los grupos financieros? ¿Saben qué hacen los grupos financieros? ¿Saben para qué se está creando? Si alguien nos puede, por favor, Presidenta, explicar esta Disposición y qué tiene que ver con la Ley Financial específicamente; porque a mí me parece que no tenemos claridad entiendo que ya esto se está respaldando en la Ley N° 393, sin embargo, aquí dice claramente: "En el marco del Artículo 385 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, se crea el Grupo Financiero Público BDP conformado por el Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta y las sociedades en las que este Banco ejerza control directo e indirecto."

¿A qué se refiere?, ¿Estarán los miembros de la Comisión?, Presidenta, ¿nos pueden explicar? Yo quisiera decir claramente, que el Banco de Desarrollo Productivo Presidenta maneja un montón de recursos que no son fiscalizados y los agentes de créditos no están revisando bien cómo van destinados estos recursos; se han otorgado un montón de créditos financieros, un montón de créditos productivos que han ido a la compra de vehículos y a la subvención de compra de vehículos y no al desarrollo productivo del país. El Banco de Desarrollo Productivo cobra 8 mil bolivianos para poder acceder a maquinaria, solamente el avalúo de la maquinaria, entonces hoy día el Banco de Desarrollo Productivo que adquiere todos los créditos del Estado para poder generar seguridad alimenticia no está funcionando de manera adecuada y ahora con esta disposición nosotros queremos darle la posibilidad de crear grupos financieros para que ellos puedan generar inversiones con la plata de los bolivianos sin que nos digan, dónde y cómo se van a manejar estos fondos. Esa es la desventaja cuando tenemos Banca, cuando el Estado se hace cargo en la Banca generamos una competencia desleal y lo que debería ser un beneficio para la población termina siendo una excesiva



burocratización. Gracias.

Sen.ª Presidenta: ¿Bien, alguien tal vez de la Comisión?

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.ª Velasco: Presidenta. No es que no vamos a aclarar, es importante aclarar si piden alguna aclaración, esta Disposición Adicional Primera se crea justo para grupos financieros para las entidades bancarias, estatales que son como Banco Unión, Banco de Desarrollo Productivo que agrupan todas las sociedades, es decir, conforman los otros bancos, si el Banco Unión por ejemplo, la UNIVIDA (Empresa de Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A.) está ahí, está el tema de Unión Sociedad Anónima entre otros, ellos en cumplimiento a la Ley N° 393, en base a la normativa es la Ley de Servicios Financieros, entonces estos grupos financieros, obviamente que son los bancos estatales y no podemos decir que el Banco de Desarrollo Productivo que no están fiscalizados, más que todo están fiscalizado por ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) desde luego y además el Banco de Desarrollo Productivo obviamente genera más ingresos con tema producción, el tema de los productores en todo el país con bajos intereses, igual que el Banco Unión, esto es controlado justamente por servicios financieros y, además, estoy poniendo ejemplos claros más Presidente. Gracias.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Disposición Adicional Primera en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 17 votos, mayoría Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Adicional Primera en su estación en Detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Es que a mí no me respondió nada la Comisión, entonces qué están votando. No me respondió nada, me han cantinfleado, qué hace la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores es una Cámara del Estado, qué hace, es una Cámara donde se reúnen los senadores; así me han dicho, no pues, por favor, Presidenta, yo no tengo que leer la Ley Financiera, si la Comisión de Economía Plural aprueba el presupuesto, se reúne con el Ministro, el Ministro se reúne con la Bancada del MAS, les entrega sus fotocopias, les da una lección de economía y ustedes vienen a levantar la mano, cómo puede ser que no sepa uno solo de los senadores del MAS qué hace un grupo financiero. Cómo puede ser.

Yo le he preguntado mil cosas al Ministro, le pregunté de dónde va a sacar los dólares, no me ha dicho Suca, le he preguntado también y él no me dice las cosas, o sea, a mí me parece mucha falta de respeto Presidenta, me parece más falta de respeto que me cantinfleen, qué vamos a hacer Presidenta, no, eso no es. Sabe qué hace un Grupo Financiero Senadora Velasco, un Grupo Financiero invierte en la Bolsa de Valores, un Grupo Financiero tiene la capacidad de generar inversión extranjera y además moverse en Bolsa, eso es un Grupo Financiero se asocia con otros bancos, por ejemplo, BISA tiene su propio Grupo Financiero y trabaja con Bancos del exterior, eso hace un Grupo Financiero.

No puede ser que aquí la gente levante la mano nomás porque sí, en cosas que son tan graves, el BDP (Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta) funciona mal, hay una central -para la Senadora Velasco- hay una central en Caranavi del Banco de Desarrollo Productivo, ahí está la central puesta y cuando van los productores de Caranavi y decir me quiero comprar mi tractorcito o quiero que me dé mil dólares para comprar mis hectáreas para comprar café, sabe qué le dice la central del Banco Productivo ¡Ah! tienes que ir a La Paz, y para qué le apagamos a esa gente y ahora encima ese Banco burocrático que no resuelve nada quiere crear su propio Grupo Financiero y el Banco Unión -imagínense lo que me dice la Senadora Velasco- va a crear UNIVida, UNIVida ya está creado, ya está creado, entonces, es una cosa que no tiene sentido, queremos burocratizar excesivamente las cosas y votamos, se vota aquí cosas que uno no sabe, a



mí me parece mal Presidenta. Ustedes, pueden aprobar lo que quieran, pero a mí me parece muy mal que aquí vengan a levantar la mano, no está bien.

Sen.ª Presidenta: Hay que respetarnos y escuchar a las posiciones diferentes que tienen cada uno y eso es la democracia, no es para criticar, si uno tiene diferente opinión y también hay que respetar la votación, esa es la democracia. Orden Senadora Velasco, Senadora Barrientos, por favor, hay que respetar la democracia por algo ya hemos puesto en votación y la votación también se respeta.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Segunda, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

SEGUNDA.

Se modifica el Artículo 112 de la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013 de Servicios Financieros, **de acuerdo al siguiente texto:**

"Artículo 112. (INCLUSIÓN FINANCIERA). El Órgano Ejecutivo del Nivel Central del Estado, mediante Decreto Supremo aprobará:

a) El grado de crecimiento y expansión de la cobertura del sistema financiero y otros aspectos que garanticen el acceso de todas las bolivianas y bolivianos a servicios financieros, considerando condiciones mínimas que deberán contener las localidades, como servicios básicos y transporte.

b) La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que contemplará medidas para promover el acceso a servicios financieros, educación financiera y cultura previsional, en el ámbito de servicios financieros, seguros, valores y pensiones."

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Segunda en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 18 votos, mayoría Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Adicional Segunda, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Tercera, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

TERCERA.

Se incorpora el inciso p) al Artículo 168 de la Ley N° 065 de Pensiones, de acuerdo al siguiente texto:

"p) Implementar mecanismos y medidas que permitan fortalecer el régimen de administración, transferencia y actualización de pagos de prestaciones por seguros previsionales a cargo de las entidades bajo su jurisdicción, para resguardar los derechos de los Asegurados y Beneficiarios de la Seguridad Social de Largo Plazo."

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Tercera en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe 17 votos, mayoría Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Adicional Tercera, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Final Primera, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.

El Órgano Ejecutivo mediante Decreto Supremo, reglamentará la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Final Primera en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 18 votos, mayoría Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Disposición Final Primera, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Final Segunda, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

SEGUNDA.

Las siguientes previsiones normativas serán aplicables para la administración económica y financiera del Estado, quedando vigentes durante la gestión 2024:

- a) Artículo 10 de la Ley N° 3302 de 16 de diciembre de 2005.
- b) Artículos 13, 14, 17, 22, 23, 24, 28, 42, 43, 46, 50, 56 y 62 de la Ley del Presupuesto General del Estado 2010.
- c) Artículos 11 y 13 de la Ley N° 050 de 9 de octubre de 2010.
- d) Artículos 9, 10, 11, 18, 22, 25, 26, 27, 33 y 40 de la Ley N° 062 de 28 de noviembre de 2010.
- e) Artículo 13 de la Ley N° 169 de 9 de septiembre de 2011.
- f) Artículos 5, 8, 18, 24 y 30 de la Ley N° 211 de 23 de diciembre de 2011.
- g) Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 233 de 13 de abril de 2012.
- h) Artículos 6 y 10 y Disposiciones Adicionales Primera, Cuarta y Décima Tercera de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012.
- i) Artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 19, y Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012.
- j) Artículos 4, 10, 15, 16, 18, 19 y 20 de la Ley N° 396 de 26 de agosto de 2013.
- k) Artículos 7, 9, 11 y 12, y Disposición Adicional Novena de la Ley N° 455 de 11 de diciembre de 2013.
- l) Artículo 7 de la Ley N° 550 de 21 de julio de 2014.
- m) Artículos 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 17, y Disposiciones Adicionales Segunda y Sexta de la Ley N° 614 de 13 de diciembre de 2014.
- n) Artículos 4 y 7 de la Ley N° 742 de 30 de septiembre de 2015.
- o) Artículos 7, 10 y 11 de la Ley N° 769 de 17 de diciembre de 2015.
- p) Artículos 6, 11 y 12, y Disposición Adicional Cuarta de la Ley N° 840 de 27 de septiembre de 2016.
- q) Artículos 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 y 18, y Parágrafo I del Artículo 12 de la Ley N° 856 de 28 de noviembre de 2016.
- r) Artículos 4, 9, 10, 11 y 13, y Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 975 de 13 de septiembre de



2017.

- s) Artículos 5, 6, 7, 10 y 12, Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera y Finales Segunda y Tercera de la Ley N° 1006 de 20 de diciembre de 2017.
- t) Artículos 5 y 7, Disposiciones Adicionales Primera y Segunda, y Disposiciones Finales Primera y Tercera de la Ley N° 1103 de 25 de septiembre de 2018.
- u) Artículos 5, 6, 7, 8, 10, 17 y 18, Parágrafos I y III del Artículo 14 y Disposición Adicional Primera de la Ley N° 1135 de 20 de diciembre de 2018.
- v) Artículos 4, 5 y 7, Disposiciones Adicionales Primera, Segunda y Tercera, y Disposiciones Finales Primera y Segunda de la Ley N° 1206 de 5 de agosto de 2019.
- w) Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25 y 26, Disposición Transitoria Sexta y Disposición Final Segunda de la Ley N° 1267 de 20 de diciembre de 2019.
- x) Artículos 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 y 18 y Parágrafos I y III del Artículo 6, Disposición Adicional Primera, Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera y Disposiciones Finales Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima de la Ley N° 1356 de 28 de diciembre de 2020.
- y) Artículos 4, 6 y 7, Disposiciones Adicionales Primera, Cuarta y Quinta y Parágrafo VIII de la Disposición Adicional Segunda, y Disposición Final Segunda y Parágrafo IV de la Disposición Final Cuarta de la Ley N° 1393 de 13 de septiembre de 2021.
- z) Artículo 6 de la Ley N° 1413 de 17 de diciembre de 2021.
- aa) Artículos 4 y 5, y Disposición Final Única de la Ley N° 1462 de 09 de septiembre de 2022.
- bb) Artículos 5 y 7, Disposiciones Adicionales Primera y Segunda y Disposiciones Finales Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima de la Ley N° 1493 de 17 de diciembre de 2022.
- cc) Artículos 3 y 4, y Disposiciones Adicionales Primera, Segunda y Tercera de la Ley N° 1543 de 22 de noviembre de 2023.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Final Primera en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Ahora Presidenta, vamos hablar mucho. Presidenta estas Disposiciones modifica un montón de cosas.

El inciso b) que modifican los artículos 13, 14, 17, 22, 23, 24, 28, 42, 43, 46, 50, 56 y 62 de la Ley del Presupuesto General del Estado 2010, en el artículo 42 propiamente se habla de los aportes de capital de la EPNE (Empresas Públicas Nacionales Estratégicas) considerando la situación crítica que atraviesa el Estado boliviano Presidenta los aportes de capital por parte de las empresas públicas empresas extranjeras deben ser autorizados por la Asamblea Legislativa y no por Decreto una vez más de contrabando le quieren quitar competencias a la Asamblea Legislativa, eso lo que plantea esta Disposición, quieren que el Ejecutivo por decreto vulnere nuestras competencias para que les demos una vez más un cheque en blanco.

El artículo 43 también incluido en el inciso b) habla de la subvención en alimentación e hidrocarburos, entonces so pretexto de situación de emergencia el Ejecutivo quiere a través de Decreto Supremo crear subvenciones del dinero al Tesoro General, esto es contraproducente para lo que necesitamos y de nuevo nos están quitando competencias porque no podemos ni controlar, ni fiscalizar la utilidad de estas subvenciones.

En el inciso d) que modifica artículos 9, 10, 11, 18, 22, 25, 26, 27, 33 y 40 de la Ley N° 062 de 28 de noviembre de 2010 se habla en el artículo 10 de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, por favor, es importante esto escuchen lo que dice ahora el artículo, dice: "**Artículo 10.** En el marco de lo dispuesto por el artículo 331 de la Constitución Política del Estado y considerando qué es de interés público el manejo aprovechamiento e inversión del ahorro se autoriza al Banco Central a efectuar inversiones de hasta un tercio de las reservas internacionales excluido el oro de títulos de valores emitidos por las empresas públicas productivas de sectores estratégicos y aquellas donde el Estado Plurinacional tenga mayoría accionaria en el marco del Plan Nacional de Desarrollo."



Lo que está haciendo este artículo es autorizar al Banco Central de Bolivia a invertir en títulos de valor emitidos por empresas públicas deficitarias, deficitarias eso es importante, poniendo en riesgo la RIN (Reservas Internacionales Netas) lo que se está haciendo es autorizar al Ministro de Economía a reglamentar, cómo vamos a invertir utilizando los recursos de la gente, el Tesoro lo que es altamente peligroso para nuestra posibilidad. Pero, además, en el párrafo III exceptúa la aplicación del artículo 16 de la Ley N° 1670 lo que le quita autonomía al Banco Central de Bolivia Presidenta. El artículo 16 dice: que el BCB (Banco Central de Bolivia) administrar y manejar a sus reservas internacionales, ahora se le está dando esa facultad al Ministerio de Economía, lo que se está haciendo aquí es muy grave, es muy grave lo que estamos tratando de autorizar.

Por otro lado el artículo 328 de la Constitución dice claramente, qué es atribución del Banco Central de Bolivia administrar las reservas internacionales, no del Ministerio de Economía, no del Órgano Ejecutivo, y ahora vía decretazo quieren quitarle no solamente competencias a esta Asamblea, sino que ponen en riesgo la estabilidad la autonomía del Banco Central; es peligroso lo que están tratando de hacer y además imagínese la grosería que hacen meten una lista incisos a), b), c), d), e) sin detallar que están cambiando, sin detallar que están cambiando nos meten la cosa para que la gente tin tin y en bloque le meten, es una cosa que no tiene sentido.

Sigo Presidenta, porque es largo. Seguramente voy a hacer uso de mis dos intervenciones. El inciso f) que modifica el artículo 5, 8, 18, 24 y 30 de la Ley N° 211 del 23 de diciembre de 2011 habla del financiamiento del Banco Juana Azurduy. Qué dice ahora, cómo se saca el financiamiento: "Se autoriza al Banco Central de Bolivia a transferir mensualmente al Tesoro General de la Nación parte de los recursos provenientes de las reservas internacionales netas de las RIN para el Bono Juana Azurduy. II. El Banco Central de Bolivia una vez efectuada el requerimiento del Tesoro General transferirá de manera prioritaria los recursos solicitados."

Qué quiere decir, nosotros hemos invertido nuestra plata, hemos agarrado nuestra plata y hemos invertido afuera y a partir de la ganancia la utilidad que nos generaba porque teníamos una categoría demás, eso nos da utilidades, entonces con eso pagábamos el Bono Juana Azurduy, ahora ¿cómo vamos a asegurar que se pueda pagar el Bono Juana Azurduy? Si no hay utilidades. Presidenta mire lo que hemos hecho de nuestro oro, de nuestras reservas de oro hemos vendido 22 toneladas, 22 toneladas tenían que durar dos años, 22 toneladas han durado menos de 4 meses, o sea, nos hemos chupado 22 toneladas, pagando qué, subvención a diésel y gasolina, pagando la subvención al dólar y además funcionario público y para eso nos prestamos plata. Si hoy día no hay utilidades de las reservas internacionales, cómo se paga el Bono Juana Azurduy, cómo se hace si no existe rendimiento de la RIN sacándole plata al Tesoro, perforando al Tesoro, para pagar un Bono que ya no podemos pagar porque ya no hay plata. ¿Cómo hacemos?

Lo que se debería hacer es generar inversiones para que recuperemos nuestras reservas internacionales Presidenta, en vez de seguir perforando al Tesoro General para seguir pagando gastos, gastos, lo que se está haciendo no es adecuado, no es correcto y es un pésimo manejo financiero del Estado. El inciso g), dice: "Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 233 del 3 de abril del año 2012, qué dice en este momento, habla del régimen de las vacaciones, qué tiene que ver el régimen de la vacación del servidor público con el Tesoro General de la Nación o con en el Presupuesto General de 2024, ¿qué tiene que ver? Porqué seguimos metiendo contrabando, qué tiene que ver la vacación de los funcionarios con la Ley Financial, no tiene nada que ver Presidenta, vulnera el principio de unidad de materia, no es constitucional esto, vulnera la seguridad jurídica que tiene que tener cada trabajador, además Presidenta, el Presupuesto General del Estado tiene que tener una vigencia de un año solamente es un solo año y si nosotros vía trampa le damos al Ejecutivo la posibilidad de generar un decreto en una ley que tiene vigencia de un año, estamos atentando contra la estabilidad jurídica del país, y no hay principio de unidad de materia, eso está vulnerando -insisto- imagínense vean cómo nos han metido las cosas, inciso a, b, c, d, sin decirnos qué están cambiando para autorizar por decretazo y cree el Ejecutivo que nosotros no vamos a leer, creen que somos burros y que no nos vamos a tomar la molestia de buscar artículo por artículo.

Bueno pues, si ustedes quieren aprobar esto será problema de ustedes, pero a mí me parece que es una



cosa grave Presidenta. Sigo Presidenta, el inciso h) artículos 6 y 10 y Disposiciones Adicionales Primera, Cuarta y Décima Tercera de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012. Qué dice ahora esa normativa, la Disposición Adicional: **"CUARTA.** Se modifica el Artículo 9 de la Ley N° 211 de 23 de diciembre de 2011, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera: **"ARTÍCULO 9. (MANEJO DE RECURSOS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN EN EL EXTERIOR). I.** Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), realizar inversiones de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) en el exterior, con el fin de generar ingresos que beneficien a la gestión de la Tesorería a través del Banco Central de Bolivia (BCB) u otra Entidad Financiera que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) determine, de acuerdo a las condiciones definidas..."

Las inversiones Presidenta tienen que contar con aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tenemos que garantizar la transparencia del Tesoro General del Estado, nos seguimos perforando competencias. Vean lo que han hecho, como saben que estamos mal Presidenta, como saben que estamos mal de plata lo que estos pillos han hecho es enchufarnos una serie de disposiciones, porque aquí faltan un montón. Ahorita se los voy a pasar al grupo de senadores porque a mí seguramente no me va a alcanzar el tiempo. Lo que han hecho es enchufarnos un montón de disposiciones para quitarnos competencias y autorizar y autorizar perforaciones al Tesoro General del Estado porque ya no hay plata y como no quieren que fiscalicemos y no quieren que protestemos y no quieren que les digamos a la gente que no hay plata nos siguen enchufando una serie de disposiciones que vulneran las competencias de esta Asamblea, vulneran el manejo económico, vulneran los principios de transparencia. Eso no es admisible Presidenta. Concluyo, voy a compartir para que sigan protestando otros.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Gracias, Presidenta. Lo que yo quiero responderle a la Senadora Barrientos, porque pues ha puesto así en números, porque la Cámara de Senadores tuvo la capacidad de interpretar las Disposiciones Adicionales, porque esta Cámara de Senadores rechazó la modificación presupuestaria 2023 y devolvió a la Cámara de Diputados; además queridos colegas el Señor Ministro ponía pues su título, todo lo que exige la Senadora Barrientos, pero ahora ha dicho, no me la vuelven a hacer estos senadores y voy a poner con numeritos, a ver quién no lee ¿verdad? ése es el fondo del porqué lo pone de esa manera.

Y saben qué representa esto, todos los incisos que ha leído hasta el punto "z", creo que hasta el abecedario ha faltado para estas disposiciones finales, es que venimos arrastrando de años es la sinvergüenzura del actual Presidente que recordemos que era el Ministro de Economía de este país actual Presidente y del Señor que vino ayer, porque prácticamente son las Disposiciones Adicionales, él sabe Senadora Barrientos que dura un año. Por eso es que las vuelve a poner las Disposiciones Adicionales que le conviene para seguir abusando de este país, seguirnos chupando el poco dinero que tenemos y les voy a dar algunas pruebas. No voy a repetir la Senadora que me ha antecedido. Pero en la Disposición Segunda en el inciso b) el punto 56, dice: "Donaciones de mercancías a países amigos autorizados por decreto que tenga alguna contingencia climática..." Bienvenido, hay que ser solidarios, pero dice "amigos", no dice países que realmente lo necesiten, o sea, de manera igual discrecional va a elegir a quién mandar agua, a quién mandar vituallas, etc.

Vámonos al artículo 42 en la misma lógica, dice: "aportes de capital a las empresas públicas nacionales estratégicas, efectuar aportes de capital en empresas públicas extranjeras y privadas establecidas en el territorio nacional. No voy a entrar al detalle económico que hizo la Senadora, pero yo cuestiono el tema ideológico colegas senadores, acaso ustedes no son del tema de luchar por el Estado sin querer hacerme la burla, soy muy respetuosa de las ideologías de luchar por el Estado ¿sobre la empresa privada y extranjera? ¿No luchan eso?, no es esa nuestra diferencia ideológica que nos divide en esta Cámara de Senadores. Pues les comento que con el artículo 42 chau ideología, porque ahora se está autorizando que las empresas públicas nacionales de este país puedan hacer aportes de capital en empresas públicas extranjeras y privadas, o sea, colegas todos los del MAS en esta Sala, cuando levanten la mano después de las intervenciones, les comenté que serán capitalistas, les comento o serán neoliberales porque ustedes van a aprobar que el Estado y sus entidades públicas dé dinero a empresas extranjeras. Sí, van a ser de nuestro



lado.

Vámonos al 43 ahí sí nos vamos a unir ideológicamente, pero de frente hay que unirse no hay que ser hipócrita y poner números en una hoja, sin decir lo que uno quiere como nos ha mentido ayer el señor Ministro. Vámonos al punto 43, subvención en alimentación e hidrocarburos, en situaciones de emergencia encarecimiento de precios, desastres naturales, inseguridad y desabastecimiento de alimentos e hidrocarburos, como está sucediendo con el desabastecimiento de hidrocarburos en nuestro país dice: "Se autoriza al Órgano Ejecutivo aprobar mediante decreto, -quiero resaltar lo que dijo la anterior Senadora ya no es el decreto del Ejecutivo- la aplicación de mecanismos de subvención con recursos del TGN créditos y/o donaciones." Podemos donar a la instancia cuando esté habiendo escasez como en este caso de hidrocarburos, la pregunta es ¿se va a subvencionar la ya subvención de los hidrocarburos?, ¿se puede dos veces subvencionar al sector hidrocarburos? Qué está diciendo el 43 que se autoriza al TGN que le dé dinero a los hidrocarburos cuando no alcance para su subvención. ¡Vergonzoso!

Vámonos al d) 33. Qué dice el inciso d) artículo 33. "Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural a través del Viceministerio de Coca la transferencia de capital a personas productores beneficiarios en áreas priorizadas en el sector de coca", cocalero, no sé. Yo lo que veo aquí es que el Presidente Arce va a dar capital, va a transferir capital a los señores del Chapare, primero que es incorrecto ilegal, pero si lo vemos con un fondo politiquero desde mi punto de vista le va a quitar al Señor Morales pues sus bases para qué, con la transferencia de capital a estas personas del Chapare, ¿qué les parece? Y eso también van a aprobar, alguien tiene que llamarle al Señor Evo Morales y decirle, mire Señor Morales hemos tenido por la presión social que aprobar.

Vámonos al inciso h) punto 10 colegas, dice: "Implementación para la construcción del teleférico en las ciudades de La Paz y El Alto, se autoriza al Tesoro General de la Nación efectuar la transferencia de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas -escuchen- para el pago de la deuda emergente del crédito a ser contraído con el Banco Central de Bolivia para la construcción del sistema de transporte por cable teleférico en las ciudades de La Paz y El Alto, así para la constitución de las garantías necesarias de respaldo que requiere el contrato de préstamo respectivo."

Ahora aquí no especifica si es para nuevos teleféricos. Ojalá sea así en El Alto también haya nuevos teleféricos, aquí la duda es ¿quién es Alcaldesa de El Alto?, ¿a quién le favorecería nuevas obras de teleférico en El Alto? A la Señora Eva Copa, yo me alegro por el pueblo de El Alto. Lo que me preocupa es que fuera para pagar deudas anteriores, o lo quiere decir que las empresas del teleférico no tienen utilidades, porque si tuviera utilidades no estaríamos autorizando al Banco Central de Bolivia a que pague las deudas del teleférico ¿también es una empresa deficitaria? Al parecer sí, porque no aclara temporalidad y lo más paradójico es poco usual que el Banco Central de Bolivia haga prestamos de este tipo, ¿no les parece? para hacer obras de inversión, no tendrían que estar ahí en el presupuesto maravilloso del modelo socioeconómico de este país.

Por lo tanto, no voy a extenderme más porque soy respetuosa del tiempo del resto. Estos son colegas unos ejemplos del enmarañado de artículos, leyes e inciso que sinvergüenzamente el Ministro de Economía no le ha puesto con la letra, porque quiere ocultar estas verdades por detrás de estas disposiciones finales y lo que habrá todavía en el resto de las disposiciones. Eso quería compartir con ustedes colegas en lo que me ha llamado, por lo tanto, lógicamente rechazo las Disposiciones Finales.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidenta, sí hay mucho que decir en este punto y eso que todavía no he leído la ayuda memoria que la Senadora Barrientos dice que va a compartir, tal vez haya más que decir y vamos entre todos poder poner todas las cosas en registro que es una de las pocas cosas que podemos hacer salvo que los colegas del MAS se atrevan a decir basta ¿no?, oiga esto ya es mucho, quisiera preguntar en primer lugar preguntar por qué la Comisión acepta este maltrato al que se refieren nuestras colegas.

Se sonríe mi colega Castillo, por qué le permiten al Ministro mandar las cosas de manera que no se entiendan



deliberadamente, por qué le permiten eso, porque no le dicen sea Usted claro aquí nosotros merecemos respeto, Usted es Ministro, nosotros somos el Legislativo, nuestro rol es fiscalizar, es aprobar sabiendo lo que estamos aprobando, Usted nos deja el trabajo a nosotros, pero la obligación sería que si son ellos los que están proponiendo esto, sean claros y transparentes; pero otra vez aquí igual que con los convenios que en realidad son contratos no hay voluntad de hacer entender. Quieren ocultar, quieren poner un manto de oscuridad como parte de toda esta política de falta de transparencia de la que hemos estado hablando todo el día y muchas veces antes y si quieren seguiremos hablando en el futuro. Ese es un primer punto.

El segundo punto que quería dejar en claro ya con todo lo que hemos escuchado de mis colegas, es que lo que estamos asistiendo aquí una vez más es a un Estado que se maneja como si tuviéramos un monarca, un rey, un rey absoluto que puede definir la hacienda de su reino. La humanidad se ha movido de ese tipo de Gobierno desde hace siglos, se ha movido hacía, por ejemplo, la democracia y hacía la democracia entendida como entre otras muchas cosas equilibrio de poderes y que haya controles pesos y contrapesos, se dice. Un ejemplo muy claro, ya lo hemos estado diciendo esta mañana es que aquí no hay, digamos entidades de control que funcione, no funciona el Poder Judicial, no funciona la Contraloría, no hay la superintendencias, en fin, no hay la Ley de Acceso a la Información, a los medios los atosigan o los asfixian hasta matarlos y ahora aquí queda clara una otra vez estas estrategias convergentes que es apropiarse, o sea, el Poder Ejecutivo que gana las elecciones puede disponer de toda la riqueza que es de todos los bolivianos que está en el Banco Central, en este caso particularmente estoy hablando de las reservas internacionales, de las RINs.

La Senadora Barrientos decía que esto genera una apropiación del Banco Central, esto yo diría ha ocurrido hace muchos años, hace muchos años se ha violado una ley que antes garantizaba Presidenta y colegas que el Banco Central sea independiente; el Presidente del Banco Central en la oscura época, que no es tan oscura del pasado que todo lo ven negro podía decirle al Presidente no Señor, para sus intereses políticos de corto plazo Usted no se va a llevar las reservas internacionales, no lo dejo, no lo permito. El Presidente del Banco Central y hemos tenido buenísimos en el pasado, ahora ni siquiera se sabe quién es, son unos señores bastantes mediocres, que nadie los reconoce. Menciono por ejemplo a Don Juan Antonio Morales Flor de Presidente del Banco Central reconocido internacionalmente, Bolivia estuvo con otros mejores Bancos centrales del mundo y fue reconocido internacionalmente como eso, en ese oscuro pasado que todo era malvado y malo, ahí estaba esta gente maravillosa profesionales bolivianos haciendo su trabajo de una manera impecable, y ese Señor, -sí a mí me asustan también Senador Paz- Don Juan Antonio Morales no era el único, le podía decir al Presidente, Usted quién se cree que va a meter la mano a la lata, nada, nada, esto es de los bolivianos. Estás reservas, que son nuestro ahorro, que son las joyas de la abuela, usted no las toca y usted resuelve los problemas económicos de este país de otro modo, no vendiendo las joyas de la abuela.

Pero el MAS que todo lo destruye porque les encanta destruir la institucionalidad, particularmente a la democrática porque tiene una visión autoritaria del poder para no decir dictatorial, desde el principio destruyó, desde el principio el Gobierno de Evo Morales destruyó la independencia del Banco Central, esto no es nada más una continuación escandalosa, resulta que ahora para pagar los bonos vamos a tener que seguir vendiendo las reservas internacionales y son tan contradictorios, tan inútiles que ni siquiera son capaces de aprovechar de la explotación brutal del oro en Bolivia para enriquecer las reservas internacionales, ni siquiera con esa Ley de Oro que han hecho aprobar.

Es increíble lo que está pasando, entonces resulta que ahora van a poder meter la mano en la lata y sacar de lo que queda de nuestras reservas internacionales para meter al Bono Juana Azurduy, vergüenza debería darles, ¿no se dan cuenta de lo que están haciendo?, lo que están haciendo gastarse toda nuestra plata, toda incluso la que nos tendría que servir para el futuro para sobrevivir 2 años y querer mentir y disimular que estamos bien. También pueden ahora transferir, siguen echándole todo al Banco Central, el Banco Central debería ser algo aparte. Ahora resulta que pueden meter plata a empresas públicas deficitarias y una de esas deficitarias que aquí ha reconocido ayer el Ministro que tal vez no fue muy bien diseñada dijo ¿no?, sobre San Buenaventura a esa le van a volver a sacar plata de nuestros ahorros. Les digo el Banco Central es como las joyas de la abuela le van a dar otros millones de bolivianos -48, si no me equivoco-



para arreglar algo que hicieron mal desde el inicio y que ni siquiera debería estar ahí.

Les comento colegas, para que vean cómo las cosas se conectan estos incendios forestales que nunca se daban en el Norte de La Paz están directamente relacionados con esa política ecocida de meter un ingenio azucarero en el lugar más biodiverso del mundo entero donde no tiene que haber azúcar y entonces han promovido que los campesinos y muchas veces indígenas desforesten y pongan caña de azúcar y eso es lo que ha generado en parte estos incendios forestales en lugares donde nunca ha habido incendios forestales.

Y no funciona bien, van a acabar con el bosque más biodiverso igual no va a funcionar este pinche ingenio carísimo, pero no, hay que meterle 48 millones de bolivianos más, jamás debería haberse permitido esto, jamás deberían haber podido tocar los recursos del Banco Central, pero por supuesto son el MAS, claro, se creen con autoridad moral y superioridad moral muchas veces, no la tienen, no la tienen colegas, porque lo que estamos viendo aquí es un abuso del poder político que por mantenerse en el poder y por mantener la cara se está gastando toda la plata de Bolivia y se está endeudado, nos va a dejar, realmente vamos a pagar muy caro todo esto, muy caro. Y puede que ni siquiera estén ahí para dar la cara como ya ha pasado antes.

Bueno, qué más, qué más está en estas Disposiciones Adicionales. Tenemos una más, porque todas las demás han sido mencionadas por mis colegas. Bueno entonces me voy a un asunto de fondo que creo que no ha sido tocado todavía y seguramente lo van a ampliar mis colegas y es que otra vez Presidenta, no sé por qué la Comisión lo permite, ya esto es vergonzoso, no permitan que entren artículos que no tiene nada que ver con el Presupuesto General de la Nación, pero si ya hay una Sentencia Constitucional que prohíbe eso y seguimos permitiendo que nos hagan lo mismo y nos hagan como ya lo han descrito las senadoras Santa María y Barrientos y otras personas. Por qué nos hacen esto, por qué no se ponen la camiseta del Legislativo colegas. Antes de ser -qué se yo- simpatizantes, amigos, militantes del ala arcista del MAS son legisladores representantes del pueblo y su rol no es ser amigo del poder, su rol es fiscalizar al Poder Ejecutivo. Entonces no deberían permitir que, si hay Sentencia Constitucional clara que nos metan montón, una vez más, porque esto es repetido, una vez más se dejan -ese es un término muy feo- dejan que pasen artículos que no tienen nada que ver con el TGN.

Hay mucho más que decir, vamos a seguir, voy a tratar de no repetir Presidenta, pero creo que están dichas algunas cosas adicionales.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos por segunda vez.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, todas estas disposiciones, a mí me hubiera gustado ponerlas ahí, no tuve la previsión de darles al equipo técnico. Me parece que hay cosas muy de fondo, por ejemplo, el inciso h) una vez más se le quita las competencias a la Asamblea, pero mire lo que están haciendo, se ha autorizado recursos el año 2011 para que de manera extraordinaria se puedan los municipios y las gobernaciones hacer una contraparte para los proyectos que iban a ser financiados por la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) la UNASUR estaba haciendo donaciones, esas donaciones ahora ya no existen, claramente no hay UNASUR esa cosa que han hecho en Punata donde podemos trasladar la Asamblea Legislativa eso ha quedado obsoleto Presidenta, hay que darle uso, mi punto es que hay que darle uso y Cochabamba tiene más conectividad. Cerrando mi capacidad de convencer para trasladar el Legislativo a Cochabamba.

Todos esos proyectos debieron haber sido financiados por la UNASUR, pero ahora como ya no existe la UNASUR, lo que quieren hacer es que el Tesoro General pague esos proyectos que ya no existen, bajo qué, si no hay plata, si ya se han hecho los desembolsos de esas donaciones, porque ojo no es que la UNASUR dijo, no es que la UNASUR dijo, te voy a dar un pagaré, la UNASUR llegó y dijo, toma aquí hay 5 millones para que tú pongas una canchita de fútbol, para que tú hagas un colegio, para que hagas un hospital y los municipios pagaron, pero ahora dicen el Tesoro General lo va a pagar, pero qué han hecho con la plata ¿Dónde está la plata que dio la UNASUR al Estado boliviano?, ¿qué han hecho con la plata Presidenta? Se han farreado la plata, no hay y ahora quieren, como no pueden justificar ese gasto quieren perforar de nuevo al Tesoro para seguir haciendo. Se supone Presidenta, que esta asignación de recursos de inversión era una cuestión extraordinaria, pero ahora se sigue manteniendo y lo queremos meter de contrabando en



este presupuesto.

El inciso q) donde se modifica los artículos 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 y 18, del Parágrafo I del Artículo 12 de la Ley N° 856 habla de las transferencias público-privadas. Es peligroso, sabe por qué, porque tiene que hacerse una ley específica, tiene que hacerse una ley específica porque corremos el riesgo de que exista otro Fondo Indígena, qué están tratando de hacer, están tratando de hacer que se transfieran recursos públicos a organizaciones sociales. Usted sabe lo que ha pasado con el Fondo Indígena, no le tengo que contar, aquí algunos saben bien que ha pasado, han sido parte de el, millones nos han robado, millones y ahí está la Señora Achacollo paseándose feliz por la vida, después de habernos robado millones de millones de millones y ahora ustedes quieren crear una suerte de un nuevo Fondo Indígena para que nos sigan desfalcando la plata de los bolivianos, porque además siguen insistiendo en esta lógica prebendal y clientelismo del Estado, porque de ninguna manera está bien Presidenta.

En el inciso b) crédito interno en favor en San Buenaventura, el Banco Central no puede Presidenta, otorgar crédito al sector público ni contar pasivos a favor del mismo, no puede estar en la Ley un decreto no puede vulnerar una ley, entonces cómo quieren hacer, tienen que hacer las cosas por Ley tienen que hacer las cosas por Ley. En la Disposición Final Segunda Presidenta, del mismo inciso b) se está pretendiendo hacer que el Banco Central realice modificaciones que ha sido aprobadas mediante Ley no se puede, no se puede. Si se quiere hacer cualquier modificación y si se quiere modificar los contratos de crédito, tienen que pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional Presidenta.

Entonces hay muchas observaciones, yo no quisiera extenderle mucho, pero quisiera hacer una de fondo que tiene que ver con el espíritu de esto que acaba de hacer el Ministro. Lo primero que ya lo he dicho es que nos han enchufado en un paquete con incisos a), b), c), d) pensando que no íbamos a leer. Lo segundo a toda costa quieren perforar el Tesoro, a toda costa, a toda costa quieren quitarle competencias a esta Asamblea, a toda costa quieren borrar con decretazo lo que hemos logrado alcanzar mediante Ley anulando nuestra competencia, pero sobre todo perforando lo mínimo de institucionalidad que tiene el país y quiero que conste en Acta mi pleno rechazo al decretazo que está planteando el Gobierno en el Presupuesto General del Estado 2024 yo no estoy acuerdo y no voy a ser cómplice de esta Disposición. Les recomiendo a los senadores del MAS que piensen bien lo que van a aprobar porque lo que están haciendo es sumamente peligroso para el Estado, en dos años las cosas van a empeorar y cuando se vayan esto va a tener responsabilidades, piensen bien lo que van a hacer.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidenta, no le agrego más porque senadores, senadoras y quiero sobre todo a la prensa presente, les vas a pasar fotocopia de todo esto, estas leyes existen, está es la acumulación del fracaso porque esto existe y lo que ha hecho de forma, no sé si se habrá dado cuenta, porque creo que no era necesario ya que son vigentes. Tú podrías seguir salvo algunas que vienen del Presupuesto del año pasado, pero otras ya tienen en el tiempo, son deudas pendientes del Estado con inversiones que el propio Estado ha hecho cuando el Presidente era uno y el Ministro era otro, o sea, esto está tapando problemas, pero no hay plata, no hay plata, no va haber plata.

Cuando el Ministro sale y dice, “no me están dejando conseguir 2 mil millones de dólares en el exterior en bonos soberanos,” no ha conseguido 7 mil hasta ahora, hoy día salió a la prensa y dijo: no, en el Senado hay una mega coalición, oiga, hasta ahora me he enterado que haya una megacoalición porque los que están votando claramente son los arcistas y evistas, para temas políticos ustedes votan por separado, pero por la plata votan juntos, pero por temas políticos como el día lunes que fue tema puntual para defender al Presidente del MAS para que el TCP (Tribunal Supremo Electoral) no logre inviabilizar, ahí se separaron. Hicimos tres leyes, eso podría haber sido megacoalición, pero lo de hoy día no es megacoalición, ésta es una megacoalición de pegos, es otra cosa.

Hay que dejarlo muy en claro, porque todo lo que van a votar aquí son deudas pendientes, no inversiones hechas, algunas puestas en el anterior presupuesto del 22 y otras que son leyes que ya vienen de 5, 6, 7 años atrás, la inversión de San Buenaventura, la inversión de otras, son leyes ya aprobadas, pero yo les



pediría, ya que están los medios de comunicación no requiere de mayor resumen, pero desde las Disposiciones Finales desde la parte segunda vean ha hecho una lista de 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21, póngale unos 30 deben ser. 30 normativas de los fracasos del Gobierno, esto es, esto es plata pendiente y el Gobierno nos ha dicho a través de su Ministro que ustedes, la megacoalición, porque ustedes son una megacoalición hoy. Los de Oposición no estamos votando por estas normas, por estas disposiciones, ustedes la megacoalición del arcismo y el evismo están votando por estas normativas.

Le pido a la prensa, por favor, que observen todas estas leyes, porque estas son leyes aprobadas no es que se hayan introducido de contrabando, que quede claro, ya están aprobadas, son de cumplimiento, pero son punto por punto los fracasos llevados en cada una de las intenciones de construir este país industrial desde el Estado y la sustitución de importaciones. ¿Cuánto sustituye San Buenaventura? poco o nada.

Quiero puntualizar algo más, la z) -si no me equivoco- el punto z) por si acaso a la prensa también y a los amigos de la Cámara de Senadores, saben qué está pidiendo, el Ministerio de Economía le está pidiendo al Banco Central platita, y qué le está diciendo el Ministerio a través del TGN, te voy a devolver con bonos, con papeles. El Banco Central de quién es, del Gobierno o de los bolivianos, el Banco Central de quién es del Gobierno o de los bolivianos, supuestamente es independiente, es autónomo, por esta norma el Banco Central le va a pasar hasta un monto creo que era de 3.000 millones, o sea, cerca de 500 millones de dólares al Ministerio y el Ministerio qué le está diciendo, te estoy devolviendo en papeles en bonos, porque dice textual, es el artículo 6 de la 1413. Te voy a devolver en bonos, ya veré cuándo te pago.

El problema es que al sacar la plata del Banco Central a quién le está sacando la plata al Gobierno o al pueblo de Bolivia o a la gente, esa plata es de la gente no es del Gobierno, son nuestros ahorros como era el oro cuando aprobaron lo del oro que ya no hay más oro era nuestro oro, oro del pueblo de la gente, era las reservas que por Constitución, por norma tendríamos, que tener en caso de emergencias, evidentemente este no es un caso de emergencia, porque si fuera emergencia el Gobierno tendría que cambiar sus políticas de gasto insulso en empresas que no dan beneficios. Entonces si estamos en emergencia, el Gobierno tendría que hacer ajustes, como hablábamos el otro día 55% es para militares, hospitales, salud, educación eso equivale a 3850 millones de dólares, el 45% se recordaran que el Ministro me dijo: ¡Ah! no le quieres dar la plata a gobernaciones, alcaldías y municipios que de (no audible) hombre el que nació torcido, torcido queda, porque esa platita es pues de gobernaciones, alcaldías y municipios, pero las contrala el Gobierno, oye dáselas, es más por qué no hacemos cincuenta cincuenta, y darles libertad a gobernaciones, alcaldías universidades que dispongan esos recursos libremente no como ahora que son controlados.

Si no fueran controlados, no tendríamos a varios de los cumpas que vienen -como dije antes- hasta La Paz a pedir permiso para ciertos proyectos, algunos si se pueden hacer en el ámbito de los municipios y gobernaciones, pero especialmente las gobernaciones no son parte de esos 3 mil 150 mil millones de dólares, porque a cada una de las gobernaciones el próximo año le va a tocar mil millones de bolivianos, eso es la media, es 9 mil millones de bolivianos, les va a tocar mil, mil, mil, poniendo una media a unos más a otros menos. Aquí viene el Gobierno y dice con la plata de los bolivianos que está depositado en el Banco Central yo Ministerio de Economía te estoy pidiendo casi 500 millones de dólares, tú me entregas los 500 millones de dólares del pueblo de Bolivia, de la gente que está en el Banco Central y yo te voy a devolver en papeles en bonos que merece, te pago en 10, 15, 20, 30 años.

Dónde va a pagar, si no podemos pagar los más de 30 mil millones de dólares que tenemos en deuda externa e interna. Esto es deuda interna. Esto es plata que se presta el Gobierno de la gente y que la gente va a tener que pagar no el Gobierno, el Ministro como dije el otro día -y culmino Presidenta- va a estar dando cátedra como hizo el de la capitalización ¿se acuerdan? El de la capitalización, el que en urnas transparentes hacía todo el proceso cuando la manada estaba en los despachos, cómo se llamaba este Ministro famoso que después se fue a Estados Unidos a dar cátedra, Revollo, hizo todo su show con sus urnas blancas transparentes de vidrio y dijo: señores aquí miren que transparente en urna de vidrio todo el mundo está viendo, cuando cae todo esto, dónde se fue el Señor a dar cátedra a los Estados Unidos, ese no es mi pleito.



Acuérdense este Ministro que está aquí cuando caiga todo esto ustedes se van a quedar aquí para dar responsabilidades por lo que hemos aprobado, el Señor va a estar dando cátedra y no creo que sea en la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) les digo, se van a encargar de todo este equipo, que es el equipo del Señor Arce de años se van a ir afuera, no se van a quedar en el país. Es la tendencia de ellos de escaparse, es la tendencia.

Yo pongo sobre ese punto Presidenta, los demás, todas son leyes que están vigentes Presidenta, pero estamos dando la alerta y les pido, por favor, a la prensa sáquense copia de estas dos hojitas nada más, del resto no se preocupen, porque hacen preguntas sobre el artículo séptimo, sobre el octavo, si le vamos a dar 200 millones al Banco Unión aquí están los miles y miles de millones que el Gobierno va a manejar de forma discrecional el 2024, en estas dos hojitas. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidenta. Bueno no quise hablar ya más, pero corresponde aclarar algunos puntos que no es correcto y no pueden seguir mintiendo al pueblo boliviano, si bien la Constitución Política del Estado establece en su artículo 321, 322, 323 es claro donde habla el tema de las económicas políticas financieras. Y está enmarcada en el Presupuesto General del Estado en esa norma, en esa carta magna, que es la Constitución como Norma Suprema y asimismo no se está modificando ningún artículo ni se trata de un nuevo artículo Presidenta, ya están las normativas. Únicamente está dejando vigente para Gestión 2024 siempre en la pasada Gestión igual estaba los mismos artículos, en la primera Gestión si lo hacen una comparación senadores ahí está.

Entonces, quiero mencionar un par de sentencias constitucionales donde respalda también, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 018/2016 con relación el artículo 322, asimismo la Sentencia Constitucional, que establece los principios de presupuesto. Establece el Presupuesto General del Estado, las disposiciones de mandatos, la Administración Pública, tema de la Administración Económica Financiera corresponde en el marco de la Constitución; entonces, no podemos mentir en vano están diciendo a los medios de comunicación lean doscitos, trecitos. Yo creo que ahí está detallada y lo hemos explicado de manera muy técnica, jurídica en los artículos con relación al Presupuesto General del Estado.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Sí, voy a insistir Presidenta en algo que yo sé que muchos de nuestros colegas del MAS no logran ver esa evidencia, cuando uno gana las elecciones en un país serio, con Estado de Derecho, con límites al poder que son los países a los que les va bien, país donde hay empleos, países donde hay innovación tecnológica, esos países -si Usted se fija- un elemento clave de esos países no son recursos naturales, como aquí les encanta decir nuestra riqueza, en parte es recurso humano, pero recurso humano tampoco puede hacer mucho si no hay institucionalidad, institucionalidad democrática, justamente es que unos van contralándose los unos a los otros y a veces es complicada la democracia y a veces realmente retarda cosas y hay que tener debates como los nuestros de horas es, es, no es fácil, pero logra un resultado mejor que cuando ocurre lo que ocurre ahora en Bolivia que para mucha gente del MAS es lo normal, Evo Morales decía yo lo meto nomás.

Es que para el poder no hay límites, creen que porque ganan una elección son dueños del país, eso creen que tienen el derecho de disponer de todo lo que el país es, incluidos los ahorros del país de los que no deberían poder disponer, por lo menos no de la manera indiscriminada, abusiva y suicida, que es lo que estamos viendo en este presupuesto, particularmente en las últimas disposiciones como se mencionaba antes, pero está en todo el presupuesto, finalmente lo que vemos, es una visión que nos está llevando al desastre, porque lo único que hay es endeudamiento. Pero bueno quería poner el punto sobre ese asunto.

Por los últimos comentarios de mis colegas, veo que no entienden la gravedad de que un Ministro de Economía o uno de Planificación puedan disponer de endeudarnos por varias vías con los multilaterales, endeudarnos a través de bonos, además endeudarnos internamente, disponer toda la plata de las empresas



públicas, pero también pueden disponer de las reservas internacionales, es decir, ¿qué es esto? ¿hay límite para esta gente? ¿hay algo que no puedan hacer?

Pues no, así se comportan como si no hubiera ningún límite a su poder y el problema no solo es ese que ya es enorme, sino lo que hacen con ese poder es realmente nefasto, básicamente política, politiquería, buscar, ocultar la realidad de la crisis económica de Bolivia, mentir, ocultar. Eso para qué para poder 2025 ver si se pueden quedar y en ese afán político de poder indebido hipotecan y a todo el país y por esta y las futuras generaciones, porque estos procesos cuestan mucho para los países, cuesta salir del desastre no solo económico que están generando y después de haber vivido los 10 años de mayor bonanza de la historia de este país entre 2004 y 2014, se gastaron toda esa plata.

No fueron capaces de crear ni siquiera un fondo de estabilización que ahora les estaría ayudando, como han hecho otros países con sus recursos naturales no renovables, no se han tirado toda la plata han puesto fondos y esos fondos los han invertido y ahí están y tienen de dónde invertir ahora, nosotros nada de eso, nada de eso, no solo es el desastre económico es el desastre institucional y de eso es difícil retroceder. Es triste ver a Bolivia en estas manos y sobre todo porque la gente del Movimiento Al Socialismo no quiere reconocer, no quieren ver, les basta ver su particular visión del pasado y encontrar ahí todas las justificaciones y en el peor de los casos te dicen igual era antes o era peor antes y con eso se lavan las manos y no se dan cuenta que están a cargo de un país y eso implica gente, millones de personas que están dependiendo de las decisiones que se toman, por ejemplo hoy aquí, y van a votar, van a levantar la mano, no tienen muchos, supongo que muchos quieran votar en contra, no se atreven, porque además el Movimiento Al Socialismo no es muy democrático internamente tampoco. Y ese es un problema de este país que incluye a otros, voy a decirlo.

Pero bueno, eso quería decir Presidenta, es que se entienda que no es normal, porque aquí creen que es normal, no es normal que puedan agarrarse de las RINs de las reservas internacionales para pagar gastos del Gobierno, del Ejecutivo, no es normal, no es normal que no haya límites para el endeudamiento que no sea el famoso 40% que es del que tanto hablan y que no se sostiene, si es que Usted va a ajustando por el tipo de cambio, no es normal que los ministros de Hacienda y de Planificación y el Presidente tengan tanta, tanta potestad de hacer y deshacer que tengan su Banco de Inversión, que tengan el Banco Central, el Banco Unión, no es normal, está mal que sea así y mucha gente normaliza y dice, pero eso está en el Decreto Supremo, esto ya está el Ley, esto ya se aprobó antes, no importa que se hubiera aprobado tres veces antes; es un sistema nefasto donde no hay contrapesos, no hay quien les diga basta, para ahí, no vas a tocar esa plata, resuelves de otro modo.

Es como -y con esto término Presidenta- es como si contratáramos porque al final es un administrador de una casa y para alimentarnos ese administrador empieza a vender no solo las joyas de la abuela, desde las paredes, las ventanas no sé qué y no hay caso de decirle, oiga, usted tiene que administrar esta casa no destruirla para lo elemental que es el vivir cotidiano, pero es exactamente lo que están haciendo, nos están dejando sin casa, desde punto vista económico, desde punto de vista institucional y como ustedes saben ya voy a insistir desde un punto de vista ecológico, que es terrible, porque eso sí es irreversible y de largo plazo en muchos casos y eso implica etnocidio de pueblos indígenas que se supone que estarían defendidos por la Constitución. Entonces no normalicen esta situación porque es nefasta. Gracias.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Disposición Final Segunda en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 18 votos, mayoría Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado la Disposición Final Segunda, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única, para su



consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ABROGATORIA

ÚNICA. Se derogan y abrogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía normativa, contrarias a la presente Ley.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, solicito la comprobación del voto nominal de las Disposiciones Finales, quiero que conste en Acta, quienes están dispuestos que el Gobierno central por decretazo le quite competencias a la Asamblea y perfore el Tesoro General de la Nación.

Sen.ª Presidenta: Ya se ha votado y ya habíamos pasado y creo que está claro los 18 senadoras y senadores.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, tiene que constar esto, este día va a ser un día que lamentablemente va ser muy oscuro para el país, sobre todo para aquellos que han defendido los sectores de los trabajadores.

El Ministro de Economía Marcelo Montenegro de aquí adelante se va a llamar Marcelo Montenegro de Revollo, porque hoy se está empezando un proceso de capitalización de las empresas estatales del Estado Plurinacional de Bolivia, aquellos dirigentes que han estado en las calles en la década de los 90 y parte del 2000 tendrán que rendir informes y explicaciones al Movimiento Al Socialismo y el Movimiento Al Socialismo tendrá que explicar, por qué está permitiendo que el Ministro en este caso el Gobierno el Ejecutivo permita que se entre a un proceso de capitalización, ese es el término correcto, y hemos explicado y hemos tratado de hacer reflexionar a los colegas senadores.

Pueblo de Bolivia lamentablemente, no hemos tenido el eco necesario, pero este día debe ser recordado, hoy se está iniciando de manera camuflada indirecta, así como lo hicieron en la década de los 90, con el discurso de que las empresas que iban a invertir iba a ser solamente con 49% y el 51% iba a seguir siendo capital boliviano, iba a ser del Estado, con eso han empezado este proceso. Y también hoy día tiene que quedar grabado en la historia del país que el modelo económico que ha planteado el Ministro de Economía ha fracasado porque con el artículo 14 nos está diciendo de que necesita del capital privado y extranjero, eso nos está diciendo, el modelo económico comunitario Plurinacional fracasó y hoy se está empezando con un modelo capitalista, con un modelo de capitalización. Solamente eso para que quede en Acta Presidenta y seguramente sus autoridades tendrán que dar explicaciones a las diferentes organizaciones que históricamente han defendido al Estado. Gracias.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única, en su estación en detalle sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 18 votos, mayoría Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Única, en su estación en Detalle.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.



Sen.ª Ajpi: Presidenta, hemos debatido bastante tiempo, ayer a horas 14:00 iniciamos, y ya estamos 17:20, a veces un debate poco insulso, han dicho que declaramos guerra a este nuevo sistema de entender el país y el día de hoy, está madrugado o/a medianoche hemos hecho un Cuarto Intermedio y ahí se aprobó dos artículos y este Presupuesto General del Estado no puede ir, tiene que ir completo porque esto está diseñado bajo una política siempre orientado a defender los intereses del verdadero pueblo y aquí durante todo este tiempo hemos podido observar que tenemos dos visiones muy distintas, unos los que piensan siempre reducir el Estado y nosotros expandir el Estado y eso nos está llevando a una tranquilidad económica y por eso este presupuesto tiene que ir completo como así nos ha enviado el Órgano Ejecutivo.

Y en esa razón Hermana Presidenta, en aplicación a la Disposición Final Segunda del Reglamento General de la Cámara de Senadores que establece que la Cámara no podrá dispensarse de la observancia de este Reglamento salvo que la mayoría absoluta de las senadoras y senadores presentes aprueben su dispensación; por eso solicito la Dispensación de la Observancia del Reglamento General en relación a lo establecido en el artículo 110 específicamente sobre la aprobación de la Reconsideración por dos tercios de votos de los presentes, correspondiendo la reconsideración directa de los artículos 7 y 8 del Proyecto de Ley N° 030/2023-2024 para que vaya completo este Presupuesto General del Estado, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidenta, qué vergüenza, qué vergüenza que son para la Patria. Qué les han pedido, qué les han ofrecido, ahí está la prensa díganles, díganles que mecanismo de presión han ejercido sobre ustedes, pero además cometen la grosería de la trampa, la grosería de la trampa, saben qué les tienen que enseñar a leer. Ojalá aquí alguno de los técnicos les dé una clase de lectura comprensión. No estoy discriminando, si alguien discrimina aquí es el racista del Senador Ajpi, por favor, yo le voy a enseñar, no se preocupe, le voy a enseñar, no se preocupe, le voy a dar una clase de lectura comprensión.

El artículo Presidenta, digamos que ustedes van a hacer trampa y les vamos a aceptar la trampa porque van a ir por mayoría. La Disposición Final Segunda plantea, no que se eliminé lo que a mí me da la gana, eliminan por artículo. Presidenta el artículo 110 que plantea el Senador Ajpi eliminar, porque le dio la gana de este Reglamento dice:

“Artículo 110. (Moción de Reconsideración). Es aquella por la cual una Senadora o Senador solicita tratar el asunto legislativo ya resuelto cuando considere que existen nuevos elementos para su análisis. Esta Moción podrá ser planteada por única vez ante el Pleno Camaral y hasta cuarenta y ocho horas posteriores a su votación. Si fuese rechazada la Moción o presentada fuera de este plazo no se volverá a considerar el asunto legislativo.

La solicitud de Moción de reconsideración requiere del apoyo de dos Senadoras o Senadores y será aprobada por dos tercios de los miembros presentes.”

Es todo el artículo, no dice artículo 110 Reconsideración, artículo 111 solo por dos tercios, no puede, no puede eliminar los dos tercios, no puede, simplemente elimina todo el artículo 110, no puede quitar la partecita que no le gusta porque no le conviene, no puede, pensaron mal su trampa, pensaron mal su trampa, no va a hacer aquí lo que le dé la gana, no va a hacer aquí lo que le dé la gana, porque esta Cámara de Senadores no se lo va a permitir, punta de tramposos, sinvergüenzas. No van a hacer aquí lo que les dé la gana, yo no lo permito, no, no les permito, no se merecen respeto ustedes.

Sen.ª Presidenta: Orden, por favor Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: No se merecen, saben por qué, por tramposos, porque venden la Patria.

Sen.ª Presidenta: Senadora Castillo, Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Porque no les interesa los recursos de la gente, son pues sinvergüenzas, son sinvergüenzas, cuántas pegas les han dado, cuántas cosas les han dado, cuántos negociados están haciendo a costa de los bolsillos de la gente, díganle a la gente, díganle a la gente cuánta plata es, qué sinvergüenzas, qué vergüenza, anoche ofendidos, anoche bien convencidos y hoy día no, y hacen trampa encima mal hecha, encima mal pensada, no puede, no puede poner en consideración Presidenta un artículo y borrar lo que hicieron ayer, ya votaron pues. No puede poner en consideración Usted eso porque no es legal, se quita todo el artículo, todito se queda, así que Presidenta si Usted quiere poner en consideración la Ley póngala, se aprueba con dos tercios la Reconsideración, se aprueba y si no quiere está eliminando todo el artículo 110, todo el artículo, esa Disposición no le permite sacar lo que a Usted le conviene y no le conviene. Entonces haga conciencia de Patria haga las cosas bien y no se presten a esta vergüenza que les están obligando a hacer, qué Gobierno de la vergüenza, qué Gobierno de la vergüenza.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidenta, bueno yo, ya del Senador Ajpi yo, es una bolsa de sorpresas. Va y nos dice porque lo que acaba de proponer él es este artículo, este artículo que tiene dos párrafos, el segundo párrafo, lo eliminamos, esa es la propuesta del Senador Ajpi. Cuando claramente la norma indica que si vas a prescindir de un artículo que los asesores nos han explicado doscientas mil veces eliminas el artículo. No la coma del artículo, no la punta del artículo, el punto del artículo, no las tres primeras frases, no eliminas lo que te da la gana y el Asesor sabe bien, el Asesor, sabe bien, si él les ha dado esa recomendación, yo creo que deberíamos empezar a pensar hacerle proceso al Asesor, porque él no puede recomendar ese tipo de cosas.

Toda persona en su sano juicio con un mínimo de dignidad, de respeto a la verdad y a este Reglamento no puede aceptar aplicar el Transitorio Segundo para modificar la redacción o modificar la sintaxis de un artículo, no se puede hacer eso, no se puede. No les estoy gritando sinvergüenzas, no les estoy diciendo cuánto han recibido no, estoy diciendo con claridad no pueden hacer eso. Si eso hacen aquí es igual que llegar a su casa y mentirles a tus hijos, es igual que llegar a la casa y mentirle a tu madre. Porque este es el centro del debate sobre las necesidades de la Patria, pero aquí estamos engañando a la Patria, porque interpretar de esa manera que usando el Transitorio Segundo vas a poder eliminar la parte del artículo que no te gusta eso no es correcto, el que quiera llegar a su casa y mentirle a su madre, a su padre, a sus hijos, a sus abuelos, a sus vecinos, lleguen y mientan, pero eso no se puede hacer.

No estoy ofendiendo a nadie ni insultando, pero esto sí es delante de los medios de comunicación maniobra artera de la vieja usanza. Parece que Usted Senador Ajpi sabe bien cómo se hacía en el pasado y está haciendo lo mismo que el pasado, lo mismo que Usted reclamaba cambiar, lo mismo que usted reclamaba con este proceso de cambio cambiar han cambiado para hacer lo mismo, son lo mismo y Usted está aplicando una norma, ha tenido el valor sabiendo que eso es mentira en la interpretación de la norma, porque tal vez ha sido un Asesor; y lo siento mucho te tengo que apuntar a vos, o al que haya hecho esta propuesta. Después tendremos si ellos han sido los que les han propuesto o los han asistido a ustedes, porque no tienen por qué interpretar a cabalidad la normativa, un proceso a este equipo porque no puede ser que les digan apliquen el Transitorio Segundo para quitar la mitad del artículo cuándo se aplica o se quita el artículo en su totalidad o no se quita.

Es así de claro, porque si no significaría que estamos modificando el Reglamento, para modificar Reglamento como quiere hacer el Senador Ajpi tienes que tener dos tercios, porque eso indica el Tercero Transitorio que para aprobar un nuevo Reglamento qué es lo que Usted está proponiendo eliminar aunque sea por unos minutos en su conveniencia y en la de un Gobierno incapaz que no ha sido capaz de explicarle al país y a todos los bolivianos y bolivianas que estamos en este Parlamento para cumplir con nuestra labor, explicar, ¿por qué está haciendo estas cosas? Por qué ni siquiera intentar un espacio de conciliación, y no hablo en la Comisión, sino explicar por qué va a entregar la plata de los bolivianos a empresas inútiles, ineficientes.

Si en el pasado fuimos peores, muy bien premio del pasado por el fracaso, pero es que ustedes están llevando ya con la experiencia del pasado no se aprende entonces. Está bien que el ser humano se tropiece una vez con una piedra, pero ya dos veces puede ser casualidad, pero ya tres veces, algo le gusta pues y



esto es estafa, esto es estafa al Reglamento, están estafando un Reglamento de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional por ende le están estafando al pueblo de Bolivia, porque es un Reglamento de funcionamiento de la representación territorial de la Patria, no son de un partido son de un territorio. Cuándo van a aprender eso, llegan junto un instrumento sí es verdad y se respeta el instrumento, pero ante la Patria y el instrumento de cambio es pues la Patria antes, no el instrumento.

Es otro momento que vive Bolivia, es el Siglo XXI, no es el Siglo XX, en el XX la vieja forma de hacer política se equivocó, sí tuvo también sus aciertos pero también se equivocó y ustedes están haciendo lo mismo que el Siglo XX cuando la dinámica del Siglo XXI, la juventud, las mujeres, la sociedad en su conjunto está esperando de nosotros transparencia, voluntad de transformación, ah no pues, llega un Senador y dice: "Señores del texto me quedo de la mitad para arriba y mitad para abajo lo voy a sacar". Eso se llama modificar cambiar un Reglamento, eso necesita dos tercios, no es correcto, no me equivocaba cuando hice la interpretación de este Estado centralista, al cual sí yo le declaré la guerra, ¡qué carajo!, le declaré la guerra, porque nos roba plata pues a las regiones, no reparte lo correcto 88 % se están quedando ellos, 12% está yendo a los departamentos, municipios y universidades, ¿cómo van a votar por eso? ahí están sus familias, están sus hijos, sus nietos. ¿Acaso están aquí?, ¿Acaso están aquí?

Cómo van a votar por eso, por lo menos hubieran negociado, ya te vamos a ayudar Ejecutivo, pero que sea 70-30, 60-40. Cómo van a votar por eso. ¿Y ahora con trampa? ¿Ese va a ser su sello Senador Ajpi cuando se vaya de aquí?, fue el famoso Senador que dijo que hay que agarrar un artículo esto me gusta y esto no me gusta. Uso el Transitorio Segundo borró lo de abajo y lo de arriba lo dejó entero. Tramposo, tramposo, el concepto, tramposo la propuesta, tramposa la iniciativa, tramposo el Presupuesto General del Estado, tramposo, es trampa lo que nos están haciendo. No me importa la transmisión, no me importa, a los que les importa el TikTok se crean TikTok, yo le quiero decir a este caballero que nos quiere trampear hoy día aquí, perdón por lo de caballero.

Sen.^a Presidenta: Verifiquen los técnicos, por favor, en sistema.

Sen. Paz: Siempre nos cortan a nosotros, qué casualidad ¿no? Presidenta, siempre los cortes del sistema son con la gente de Oposición que empieza hablar un poquito fuerte. Qué casualidad. No importa, es hablar aquí porque nos queda dos años más, a mí no me gusta, yo espero salir de aquí a dos años tendiendo la mano a cada uno de ustedes, hemos tenido diferencias muy bien, y ojalá festejemos juntos. Pero nos vamos acordar de estos hechos porque, así como dijo el Senador Ticona esto ya está escrito en piedra, han empezado ustedes un nuevo proceso de capitalización.

Sen.^a Presidenta: Están transmitiendo normal, Senador Paz.

Sen. Paz: Gracias, Presidenta, muy amable de su parte.

Así como dijo el Senador Ticona también va a quedar en la memoria y sobre todo quiero pedir la copia de lo que acaba de hacer el Senador Ajpi para enseñarle a la juventud lo que no hay que hacer en la vida, eso es lo que no hay que hacer en la vida. Si queremos demostrar algo nuevo, todo lo de atrás todo malo, perfecto, todo malo, todo malo, gallos, gallinas; todo malo.

Bueno, ¿esto es lo nuevo? ¿Esta es la novedad de la historia el final de 20 años de gestión del proceso de cambio? ¿ser mañudos en un artículo? ¿Eso es lo nuevo?, igual, aunque no aprobemos nosotros, estimados senadores, senadoras, es más yo que ustedes no aprobarían, porque pasados los 60 días el Presidente y los ministros tienen que firmar y ellos aprueban, cuando ellos vayan a juicio por las cosas que han puesto en este presupuesto no van a ir ustedes; ahora si ustedes quieren ir a juicio, están votando para ir a juicio, me parece bien, cada uno tiene libertad, pero no nos trampeen de esa manera.

Culmino con el ejemplo que había dicho, esto es el padre porque hay este ejemplo en Bolivia reiterado, el padre farreador pega a la madre, golpea a los hijos y no me refiero físicamente económicamente. No físicamente, económicamente se queda 88% el padre con la plata 12% le da la madre Bolivia y sus 9



departamentos y cuando vuelve de chh´aquí hace la trampa que acaban de proponer hoy día. (no audible) trampea de esta manera, corten el micrófono si quieren, pero yo no voy a soltar, Ajpi vas a quedar en la historia como el tipo más tramposo, más tramposo acordarte.

Sen.ª Presidenta: Gracias, Senador Paz.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Presidenta, a ver, sinceramente yo igual estoy preocupada por el equipo de asesoramiento, pero más allá yo creo, los que nos asesoran, es nuestro deber tomar una decisión consciente, hay que escuchar a los asesores, pero también tendríamos que tener la capacidad de análisis, qué artículo aquí corresponde. Presidenta lo que ha leído el Senador Ajpi es un abuso de poder, habla de la Dispensación de la Observancia del Reglamento, no del Proyecto de Ley que estamos sacando los artículos, dice Dispensación de la Observación del Reglamento -por Dios- es para eliminar algún artículo, no es para la ley Senador Ajpi, o sea, aquí con la libertad de que todos tenemos derecho a ser senadores, vamos a vulnerar ¿y vamos a hacer lo que nos da la gana? ¡caramba pues! Por lo menos yo no voy a ir al tema educativo universitario, no, por lo menos se tiene que tener la capacidad de análisis, que no está en relación con saber leer y escribir, conozco muchísimos líderes indígenas, sin haber acabado primaria, pero con una capacidad de análisis respetable en este país.

Saben qué dicen y escucho a diestra y siniestra, no este es un espacio político, aquí lo técnico no vale. Saben que las decisiones políticas se deben también basar en la norma y el Reglamento, entonces para qué somos Cámara de Senadores, seremos una tribu, seremos una tribu y haremos lo que nos dé la gana, aquí lo que corresponde Presidenta es el artículo 110 Moción de Reconsideración, pero ustedes ya sabían ya lo analizaron y se dieron cuenta que no tienen dos tercios y cobardemente utilizan la Segunda Disposición por la observación del Reglamento.

Senadores para qué estamos, cerremos esta Cámara de Senadores y entre el Señor Arce y el Señor Morales decidan quién va a ser el nuevo jefe de la tribu y “le meteremos nomás” como dicen los politiqueros, para qué estamos, si realmente ustedes quieren disputarse del poder qué hacemos aquí los payasos de la Oposición, seamos de Comunidad Ciudadana o de Creemos, qué hacemos validando estas irregularidades, validando esta sinvergüenzura, vámonos colegas, le reto a Usted Senadora, al Senador Rodríguez, este joven que se llama Andrónico, justamente el joven no viene cuando se tienen que decidir estos temas para mí por cobardía, porque no quiere quedar mal delante de sus bases y él querrá ser el tercero en discordia.

Rolando estoy con la palabra y le pido que me respete, Rolando a Usted le estoy hablando párese y recuerde que soy Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Senadores y Usted me debe respetar.

Por lo tanto, ese joven también quiere ser el tercero en discordia por eso no aparece y le pone a la Senadora Simona, todos nos hemos dado cuenta hace tiempo, pero ya basta colegas senadores, será una payasada muchas veces en Diputados pero no puede ser que esta Cámara de Senadores que siempre ha tenido la coherencia el respeto nunca nos hemos agredido físicamente, ahora pretendan que la gentileza Senador Ajpi es debilidad, que el respeto y la sonrisa es flaqueza, ¡Jamás!, nosotros no somos sonsos, no somos frágiles, somos simplemente ciudadanos de bien que no hallamos a través del insulto ni la agresión el paso para querer el poder a la fuerza.

La invito Senadora analice con sus fuerzas políticas y cerremos esta Cámara de Senadores y entre los tres en discordia decida quién va a ser Presidente abusivo de este país, hemos tolerado mucho en este país, la reelección del Señor Morales contra la Constitución, la vulneración de los derechos y encarcelamiento de los presos políticos que ustedes le llaman Golpe, el manejo del padrón electoral, hemos soportado demasiado por errores de los que se dicen de Oposición, por su ambición personal, pero yo creo en este conjunto de senadores de Oposición que no podemos dar lugar una vez más a su sinvergüenzura. Y sabe qué cuando el relojito que yo misma he pedido que se pone de mi tiempo, sabe qué el Senador Romaña no vamos a volver a su lado hasta que no se respete el Reglamento y sabe qué Senadora Usted



necesita tres para seguir ordenando en este Directorio y no se los vamos a dar mientras no se respete el Reglamento y si quiere otro suba y haga de Vicepresidente y Usted Senador Ajpi como lo hizo con la Ley del Oro, como nos engañamos con el tema del litio en su Comisión, dispense pues mi nombramiento y váyase de Segundo Vicepresidente si todo puede dispensar el Reglamento, por lo tanto, no queda valida mi elección, dispense tenga el valor de romper de la institucionalidad, tenga ese valor meta el freno a fondo Senador Ajpi, mévalo a fondo, no así a medias y luego saque la pierna, qué nos va a contar de sus historias de su juventud ¿relacionado a Pando?

Por lo tanto, Senadora, a partir de este momento ya no hay Sesión y cualquier decisión ustedes tomen en ilegal, porque ustedes no tienen el Quórum en Directiva, habiliten pues a algún Senador de la Directiva como lo han hecho una vez un 2 de noviembre cuando habilitaron a la suplente del Senador Andrónico, habiliten, así como lo hicieron esa vez y dejamos pasar. Esto ya es el colmo si ayer votaron en contra de esos artículos por qué no lo siguen haciendo, les cuestiono, a quien le tienen miedo así el Señor Morales y su gente quieren llegar nuevamente al poder, con gente cobarde que no sabe mantener su palabra, así van a llegar evistas, así van a llegar, pues están perdidos desde ahora, si muestran esa debilidad.

¡Caramba! los principios y la ideología no se negocian, ideología que la han rifado con este presupuesto, qué dicen que ustedes son de izquierda, ¿cuál de izquierda? si han aprobado la capitalización de las empresas, cuál izquierda, mentira, mentira y así engañan a ese pueblo humilde que no tuvieron la capacidad de sacar del analfabetismo ni de la pobreza, porque es fácil manejar gente que no sabe leer, ni escribir, e interpretar, es fácil, maneja, pero esta Cámara de Senadores no lo va a permitir y no vamos a volver con el Senador Romaña y si quiere ser autoritaria Senadora continúe con su Sesión, que para nosotros ya es ilegal desde este momento.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta antes de continuar voy a dar lectura a lo que establece el artículo 76.

“Artículo 76. (Instalación). I. La instalación del Pleno Camaral deberá contar con la presencia de la Presidenta o Presidente o Vicepresidenta o Vicepresidente, con la asistencia de por lo menos dos miembros de la Directiva, uno de los cuales deberá ser Secretaria o Secretario.”

Por lo tanto, Presidenta para que yo continúe en la Sesión debe haber mínimamente tres miembros, lo cual no existe, por ende, Presidenta a partir de este momento no existe Quórum en la Directiva y por ende no se puede seguir desarrollándose esta Sesión.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Gracias, Presidenta.

Presidenta, solicito un Cuarto Intermedio de una media hora, de unos 30 minutos en Sala para que podamos reinstalar nuevamente la Sesión y pido por favor a los colegas senadores hemos escuchado atentamente, seguramente vamos a proceder con la Sesión, pero solicito Presidenta por favor unos 30 minutos de Cuarto Intermedio.

Sen.ª Presidenta: A ver, senadores no se alteren, estamos aquí en la Sala para debatir para discutir y estamos para escucharnos senadores, al insultarnos o criticarnos entre nosotros no nos va a llevar a nada bien, entonces no vamos a limitar a ninguno de los oradores que está en la lista de oradores, nos pedía con carácter previo la Senadora Alarcón y por eso le he dado para –un ratito Senador- para decir el Cuarto Intermedio y como ahora quieren seguir debatiendo no hay ningún problema pero hay una solicitud de Cuarto Intermedio.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Gracias, Presidenta. Nos veníamos llevando de una manera transparente, y les escuchaba a algunos colegas senadores cuando la votación era para el bien del MAS, ¡Ah! no está en lo correcto, pero hubo senadores cuando decían que no era, que tenía rabia, otra cosa. Presidenta, y colegas senadores yo pues tengo principios y ética y lo he demostrado y no con palabras sino con hechos, más allá de la línea política que soy cuando tiene que validarse como corresponde y de acuerdo a Reglamento lo hago y lo manifiesto.

Presidenta, lo que no podemos hacer es querer hacer trampa como están queriendo hacer. Toda institución se maneja en base normativas y esta Cámara de Senadores se maneja en base al Reglamento y es importante hacer recuerdo, porque en el Reglamento en la Resolución 08/2012-2013 cuándo aprueban los anteriores, los que ya se fueron, los que tenían Dos Tercios y que fueron aprobadas fuera de la fecha porque ya habíamos recibido nosotros nuestra certificación del Tribunal Supremo Electoral.

Pero a ver la trampa, la Disposición Segunda es para dispensar un procedimiento del Reglamento oiga hay dos artículos de esta ley que ha sido rechazada. No tuvo la mayoría. Entonces si ustedes consideran o cualquier Senador tiene que enmarcarse en el artículo 110, tienen que solicitar su Reconsideración así de claro. Lo pueden proponer y si tiene los Dos Tercios se lo va a reconsiderar, Presidenta ya todos hemos hablado, todo hemos dicho, pero lo que decía la Senadora Santa María, yo no voy a volver y no me voy a prestar un juego sucio que quieren hacer.

Porque hasta el momento he demostrado transparencia y ética, pero esto me parece y es una trampa y eso no me voy a prestar para nadie, hay procedimiento cumplamos el Reglamento. Yo lo escucho en varias oportunidades que debemos cumplir y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces no queramos emborrachar la perdiz buscando artimañas para querer o aprovechar y creo que no es lo más correcto Senadora Presidenta. Entonces yo creo, que además Presidenta se venía o se viene manejando una manera transparente, y lo hemos hablado, lo hemos hablado que debemos mantenernos de una manera transparente y lo que la democracia y si la mayoría aprueba se aprueba, no vamos a objetar y no podemos porque la mayoría sí, pero Presidenta yo estaba ahí sentado y yo era después del Senador Ticona, y ella, la Senadora Gladys Alarcón no pidió, no pidió previo, pidió la palabra. Yo le quiero pedir en el ánimo de transparencia también y no lo tome a mal, pero al que le toque que le toque, si tenemos que sentarnos aquí hasta mañana debatiendo y todo, hagámoslo, nos hemos venido llevando de una manera, y lo que no podemos hacer es querer manipular para que todos los algunos senadores quieran y hacen pedir reclamar su derecho correspondiente. Entonces, recalco Presidenta no voy a volver si este procedimiento se quiere llevar. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Por eso justamente antes que entremos a esto ha pedido la Senadora Alarcón para un Cuarto Intermedio para posteriormente continuar.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidenta. Primero, no soy de las que se exalta mucho y no va gritando, quiero disculparme, pero al escuchar que nos generalicen de sinvergüenzas también eso molesta y me apeno con la compañera Barrientos, bueno entendemos que cruzamos palabras.

Quiero comprender a los colegas, comprender porque cuando uno tiene ese afán siempre de obstaculizar algo y no lo consigue, porque no tienen el apoyo de nuestros colegas, creo que la frustración y la rabia ha hecho reaccionar bastante; afortunadamente los colegas, estamos convencidos que es importante la aprobación del Presupuesto General el pueblo espera por mucho que argumenten falacias, mentiras, nos descalifiquen, pero el pueblo sabe que estamos avanzando. Habíamos recordado que más bien este Gobierno es el que ha salido de terrible situaciones, considerando que hemos estado en etapas muy complicadas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional y creo que la población pues valora y respeta y por eso apoya al Gobierno, pero cuando hay una minoría que no puede conseguir el propósito o no tiene la posibilidad de convencer a la población, es razonable y justificable la reacción aquí, por eso los entiendo a los colegas cuando andan reaccionando tratándonos de mentirosos, hasta los ajos



nos bajan levantando, razonable, porque el día de hoy creo que los compañeros del Movimiento Al Socialismo, estamos firmes y convencidos de que este proyecto debe pasar.

Ahora el tema legal ya es otro tema, yo le rogaría tiene asesores, consulte, revisaremos y aquí tampoco nos vamos a regir con imposiciones, obviamente podemos escucharles, podemos aceptar, respetamos su voz, pero no es determinante en la actuación ni en la decisión. Entonces, creo que ahora corresponde declarar ese Cuarto Intermedio Presidenta, para que podamos tranquilizarnos en primer lugar y para que los compañeros de la Oposición comprendan pues que ahora nosotros los del Movimiento Al Socialismo estamos firmes y convencidos que debe aprobarse este presupuesto porque el pueblo así lo quiere y el pueblo espera.

El problema es legal obviamente, es cuestión de interpretar y después de una interpretación una vez calmaditos, entraremos nuevamente para poder ya continuar con esta Sesión, de lo que contrario de persistir van a querer plantear la nulidad de esta Sesión, vamos a estancar y quizás en Navidad nos quedemos aquí todavía a sesionar. Creo que es importante en este momento Presidenta declarar un Cuarto Intermedio y después de ese Cuarto Intermedio en función al análisis jurídico podamos reinstalar y aquí hacer prevalecer lo que es correcto, lo que es legal y lo que va a ser transparente. Aquí no estamos para seguir escuchando insultos, seguir escuchando esas arbitrariedades que lo único que va hacer es provocarnos y yo quiero pedirles a los colegas del Movimiento Al Socialismo, no caigamos en provocaciones sabemos por qué están actuando porque se están dando cuenta que no van a poder debilitar la unión hace la fuerza ¿No es cierto? No van a poder debilitarnos mientras estemos juntos, Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Por eso justamente había solicitado la Senadora Gladys y ustedes han pedido continuar.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.^a Ferreira: Gracias, Presidenta. Sabe qué, a lo largo de estos casi 3 años que se ha venido trabajando, hemos sufrido una serie de pisoteo por parte de ustedes, muchas veces nos han gritado minoría somos mayoría, se hace lo que nos da la gana. Estamos acostumbrados a que al final con su simple mayoría por tramposos de haber quitado antes porque sabían que les iba a ir mal en las elecciones, haber quitado que aprobemos ciertas cosas con Dos Tercios y que hoy se aprueben con simple mayoría, no bastando con esto ya. Si bien hoy tratamos de trabajar dentro de un margen del respeto que es por lo menos en base a la capacidad y la altura que deberíamos tener como Cámara de Senadores lo que deberíamos hacer, déjeme decirle que estoy asqueada, esa es la palabra, saben qué yo no vine a este Parlamento para trabajar con gente así.

No puede ser, yo no puedo creer, yo les hice la pregunta es mi anterior intervención, los obligan, los amenazan, pero saben qué ahorita el pueblo boliviano se debe estar preguntando, qué les dan porque no hay otra, es lo que el pueblo boliviano está pensando, porque unas veces piensan de una manera como les conviene y en otras piensan de otra, cuántas veces no he escuchado a los evistas hablar de las cochineras del Gobierno de Arce, cuántas veces no he escuchado hablar de corrupción de que no hay que darle el poder a los ministros, del mal trabajo que están haciendo sus ministros, les puede contar cientos de cosas que están diciendo de que se está haciendo mal y que lo admiten aquí mismo en esta Cámara de Senadores se han sacado los trapitos al sol, a mí me vale un sorete, discúlpennme, las peleas que tienen ustedes tienen, si ustedes piensan que yo estoy enojada porque ustedes estén de acuerdo en este presupuesto están muy equivocada Senadora, con el respeto que le tengo se equivoca, me da impotencia, porque no quiero estar aquí para esto, le están fallando al pueblo boliviano, aquí estamos para fiscalizar no para dejar que haga lo que le da la gana y de manera cochina utilizar artículos como esto, este artículo no aplica.

Porque no hacen como miles de veces nosotros hemos hecho sometiéndonos a su simple mayoría y vamos a lo que corresponde con la Moción de Reconsideración. Eso era lo que correspondería, que actúen con transparencia, es lo mínimo que el pueblo boliviano se merece. Saben qué nos dicen cosas tan absurdas que piensan que nosotros estamos enojados, porque queremos que se haga nuestra voluntad por obstaculizar, ustedes son conscientes yo sé que en el fondo saben que Oposición hace mucho tiempo no se



veía una Oposición como esta, soy orgullosa de los colegas de Oposición con los que trabajo, gente honesta gente que tiene principios, ganas de trabajar somos propositivos les guste o no les guste, y nos gusta consensuar muchas veces cuando es por el bien de Bolivia si así no somos radicales, si así hay que hacerlo lo hacemos pero en pro de Bolivia y son conscientes de que sí, pero saben qué no vamos a permitir trabajar así. Esto es sucio, tramposo, no es cuestión de interpretar, interpretar qué, interpretar lo que les da la gana.

Cómo pueden con tanta facilidad hacer las cosas mal y decir, que hay no, pero simple interpretación tómense su tiempo para analizar, analizar qué, nuestro Reglamento es claro. Yo sé que sí saben leer a diferenciar de la Senadora Barrientos, yo sí creo que sí saben leer y aun así sabiendo leer y siendo conscientes lo están haciendo. Yo particularmente les digo, puede ser que hoy en día se sientan seguros, llenos de valor, llenos de orgullo, porque están en Gobierno, pero saben que existe un Dios en los cielos y aquí yo me atrevo hablar de Dios porque mi creencia me lo permite. Soy una mujer creyente de Dios, que existe un Dios en los cielos y saben qué de esa justicia nadie se salva, algún día lo van a pagar, porque no es justo para Bolivia que estén haciendo esto, me decepciona porque yo no tenía, si bien yo tengo el peor concepto del MAS como proyecto político de ustedes no lo tenía. Y yo no puedo creer que estén haciendo esto, de verdad.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, Presidenta. Me parece importante dejar establecido que no hay Directiva y no sé muy bien voy a terminar lo que tengo que decir de manera muy breve, porque aquí hay un problema institucionalidad muy serio viven creando problemas de institucionalidad viven rompiendo reglas. Déjame ir sobre todo ahí, antes de, yo creo que debemos ir a un Receso y ver cómo podemos resolver esto sin el desastre que acaban de armar ustedes para lo que creo que no se justifica.

En primer lugar, algo que le permite al Movimiento Al Socialismo hacer lo que están tratando hacer hoy día aquí que es pisotear las leyes, pisotear en este caso el Reglamento, pisotear las normas que les ponen algún límite. Quiero recordar que este Reglamento como recordó hace un ratito la Senadora Ferreira, fue alterado tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados la noche antes de que se vayan nos cerraron la puerta nosotros ya teníamos nuestra credencial entregada por el Tribunal Supremo Electoral y tuvimos que venir aquí tratando de entrar, no nos dejaban entrar y entre gallos y medianoche, en la oscuridad cambiaban todos los lugares en el Reglamento donde decía Dos Tercios y los cambiaron -o casi todos los lugares- por mayoría simple, por qué, porque ya conocían los resultados de las elecciones, qué vergüenza.

No saben vivir en democracia, no saben y a que me refiero, no saben respetar a que el otro tiene derecho a una opinión diferente y que tiene derecho en democracia a que su voz cuente que además es más o menos la mitad de la población boliviana. Eso cambió.

¡Ah!, no, pero como y ese es el problema que tenemos con muchos discursos de odio aquí ¿no?, y que van hablando del pasado de una manera que ustedes creen que eso justifica. Ustedes se justifican o pretenden justificarse con el pasado para poder atropellar una y mil veces durante casi 20 años a este país, porque el pasado y el pasado y porque son supuestamente el pueblo, yo sinceramente no creo que así sea, pero así lo hacen se justifican creen que tienen el derecho de pisotear. No tienen vergüenza de pisotear porque para eso han deshumanizado al otro, lo han deshumanizado hablando de su color de piel, han deshumanizado hablando de que, si son de una tendencia política o no, a todo el mundo que tiene ciertas características le achacan todo el pasado son cosas ridículas, no tiene ningún sustento, pero lo hacen todo el tiempo para qué, para poder pisotear y no sentirse como tendrían que sentirse, mal.

¿Y por qué lo hacen colegas? Eso es lo peor de todo, ya mis colegas han argumentado bastante bien el problema de lo que están tratando de hacer, porqué están tratando tal vez para los que están mirando que no entienden qué diablos pasa en la Cámara de Senadores, por qué están tratando de deshacer una decisión de las pocas que ayer tuvieron de dignidad -si me permiten- porque tienen derecho a disentir y decir que dos artículos, dos de todos no los aprobaron, por qué ahora, por qué se dejan presionar así, por qué sí como ya se ha dicho claramente el Ejecutivo podría aprobar este presupuesto por sí mismo, asumiendo la



responsabilidad y ustedes quedarse bien en decir nosotros ayer votamos de una cierta manera; incluso con mucha presión, había una presión de la Presidencia no a ver, volveremos a contar, no puede ser en serio son 12, es serio son 13 vuelven a contar, eran.

Por qué lo hacen, el Ministro da una conferencia de prensa manda dos mensajes es la megacoalición ridiculez total y lo otro es necesitamos poder endeudarnos más y fue tan fácil, tan fácil para ellos que colegas no sé ni quiénes son y no me importa y no los quisiera exponer que habían decidido que no le iban a dar esa capacidad de endeudamiento adicional a un país súper endeudado donde ya comemos dicho, no hay contrapartes, no hay contrapesos, no hay controles, nos están llevando al desastre, generaciones van a pagar este desastre de estos años.

Ellos podrían cargar con eso, pero no, da una conferencia de prensa el Ejecutivo y como si fuera el papá y eso es la vergüenza del Legislativo aquí cambian de opinión. Pero además no cambian de opinión de una manera que sigan las reglas, porque podrían finalmente pasar por todo el proceso ¡Ah! no, no, no, no los quieren obligar y ustedes se están dejando a deshacer una decisión que ustedes tomaron o parte de ustedes tomaron ayer para no dar validez a dos artículos y ahora hacen una carambola, pero así impresentable que nos pone en esta situación increíble, justo antes de que ya terminemos de discutir el presupuesto.

Sostengan su decisión colegas, no se dejen presionar tan fácilmente, son legisladores ustedes a diferencia del Ministro han sido elegidos por el pueblo boliviano, cómo no van a poder sostener su decisión en algo tan, tan puntual, cómo un Ministro con una conferencia de prensa y quién sabe qué más les habrán dicho, llamado, ¿que no pueden sostener eso, van a cambiar de una manera tan escandalosa? Creo que ni siquiera valga la pena -insisto- ellos podrían aprobar el presupuesto sin ponerlos a ustedes al frente, pero no, hoy día por presiones debe ser muy fuertes ustedes deciden hacer algo realmente impresentable.

Miren, yo creo en la dignidad de cada una de las personas y creo por eso que nos debemos respeto y consideración pese a todas nuestras diferencias. Pero francamente colegas esto no es digno. Este es un comportamiento no los vuelve indignos por completo, por supuesto que no, pero este no es un comportamiento digno, ni del Legislativo, ni del Legislador, ni de la Legisladora, ni de las personas que están aquí defendiendo algo retorcer el Reglamento de la manera más increíble y aquí tenemos a nuestros dos miembros de la Directiva dando una señal muy clara de dignidad.

Porque lo que nos da idea también es esta cosa de que es una institución y si es una institución tiene reglas y si lo único que nosotros vamos a hacer es torcer las reglas las pocas veces que perdemos en algo, pero no, ahí hay que torcerla, le meto nomás. Han hecho un desastre con este país y esta es una muestra más de esa tendencia a destruir toda institucionalidad con unas cuantas palabras de un Ministro que los amenazan y las presiones del Ejecutivo, no le dan su lugar al Legislativo, no se dan su lugar y no son capaces de sostener una decisión que el Ejecutivo debiera poder defender de otro modo y no presionándolos y ustedes entonces haciendo barbaridades para poder darles el gusto. Es realmente impresionante lo que ha pasado hoy día aquí, es lamentable.

Presidenta, yo también estoy de acuerdo en que vayamos a un Cuarto Intermedio para poder encontrar el camino, el camino que se ha propuesto hace un rato no es el camino, tampoco para ustedes y no es para el país que la Cámara de Senadores se mantenga en esta línea que todavía tenemos, todavía le damos respuestas a este país de momentos críticos más, menos, no son, Diputados todo se está arruinando, pero por lo menos nosotros nos mantendremos, por favor, Presidenta como un cuerpo que puede entenderse y encontrar salidas. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tres senadores ya pidieron Cuarto Intermedio y también nos observaban que solo estamos dos de la Directiva -y vuelvo a repetir- y también a decir vamos a poner en consideración del Cuarto Intermedio.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo en el Cuarto Intermedio de 30 minutos. ¿están de acuerdo?

El Plenario: De acuerdo.

Sen.^a Presidenta: Bueno, se declara Cuarto Intermedio de 30 minutos.

-Cuarto Intermedio-

Sen.^a Presidenta: Se levanta el Cuarto Intermedio.

Después de un amplio debate de senadores y senadoras del Proyecto de Ley Presupuesto General 2024.

Habiéndose aprobado el Proyecto de Ley en sus estaciones en Grande y en Detalle existiendo Modificaciones, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, devuélvase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 2024.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud de Proyecto de Ley aprobado con modificación, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley que aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 2024, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe el apoyo para la Reconsideración, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2. De la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, referido al Proyecto de Ley N° 394/2022-2023 C.D., que aprueba el Contrato de Préstamo N° 5721/0C-B0 para el "Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca I", suscrito el 25 de mayo de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo — BID, por un monto de hasta US\$ 150.000.000,00 (Ciento Cincuenta Millones 00/100 Dólares Estadounidenses). (Informe impreso y distribuido).

Sen.^a Presidenta Se decreta su consideración en Sala. Se inicia el tratamiento en su estación en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:



CPPEyF - PL - INF N° 01/2023-2024

**ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
CAMARA DE SENADORES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS**

INFORMA**ASUNTO:**

PROYECTO DE LEY N° 394/2022-2023 CD "SE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 5721/OC-BO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO TECNIFICADO CON ENFOQUE DE CUENCA I; SUSCRITO EL 25 DE MAYO DE 2023, ENTRE EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BIN, POR UN MONTO DE HASTA US\$. 150.000.000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)".

I. El Proyecto de Ley N° 394/2022-2023 C.D., fue aprobado por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara Baja.

En fecha 10 de agosto de 2023 mediante oficio P. N° 689/2022-2023, el Presidente de la Cámara de Diputados Jerges Mercado Suarez, remite al Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez Ledezma, el Proyecto de Ley N° 394/2022-2023 C.D. "Se aprueba el Contrato de Préstamo N° 5721/OC-B0 para el "Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca I", suscrito el 25 de mayo de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo — BID, por un monto de hasta US\$150.000.000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).", para fines constitucionales de revisión de conformidad al numeral 5 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

En fecha 29 de noviembre del año en curso, Secretaría General de la Cámara de Senadores, remite a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas el P.L. N° 394/2022-2023 C.D., para su revisión, análisis y elaboración de Informe de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Senadores y demás normativa vigente.

II. FUNDAMENTO LEGAL.

La normativa que fue considerada para el tratamiento del Proyecto de Ley es la siguiente:

a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 07 DE FEBRERO DE 2009.

- Artículo 158, Parágrafo I, Numerales 8 y 10 señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de "aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social"; y "aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado"
- Artículo 321, Parágrafo IV. Dispone que "Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión."
- Artículo 322 señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias"; y que "la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional"



b) LEY N° 1407 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021 -2025, "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"

- Artículo 2. Aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", que en su qué Anexo forma parte integrante de la presente Ley". En el EJE 3. SEGURIDAD CON SOBERANÍA AUMENTARÍA, PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CON VALOR AGREGADO Y DESARROLLO TURÍSTICO. Señala: "Diversificar e incrementar la productividad agropecuaria para el abastecimiento del mercado interno para la industrialización con sustitución de importaciones y con miras a la exportación con valor agregado".

c) DECRETO SUPREMO N° 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

- Artículo 38, inciso I). Sobre las atribuciones del Ministro de Planificación del Desarrollo, se encuentra "gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del PDES, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas".

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

- Oficio, VPEP/SG/DGGTDL-UCDAL-NE-0242/2023 de fecha 09 de junio de 2023, emitido por Secretaría General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Oficio, MP-VCGG-DGGLP-N° 39/2023 de fecha 31 de mayo de 2023, emitido por la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, adjunta la siguiente documentación:
 - Exposición de motivos
 - Proyecto de Ley
 - Copia del Contrato de Préstamo.
 - Anexo Único

-Informe INF-CPPEyF-035 PL – 394/2022-2023 emitido por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.

-Oficio P.N° 689/2022-2023 recepcionado en fecha 17 de agosto de 2023 firmado por el Presidente de la Cámara de Diputados. Adjunta la parte dispositiva del Proyecto de Ley.

-Acta de Entrega de Documentación remitida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo de fecha 30 de agosto de 2023, adjuntando la siguiente documentación:

- Informe Jurídico MPD/DGAJ/UAJ-INF 0226/2023 de fecha 26 de mayo de 2023 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia, adjunta la siguiente documentación.
- Documento de "Programa Nacional de Riego tecnificado con enfoque de Cuenca I".
- Informe MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0132/2023 de fecha 25 de mayo de 2023 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Oficio P. N° 689/2022-2023 de fecha 10 de agosto de 2023 emitido por la Cámara de Diputados, remite el Proyecto de Ley N° 394/2022-2023, que "Aprueba el Contrato de Préstamo N° 5721/OC-BO para el Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca I, suscrito el 25 de mayo de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID".

- Oficio COM-P.P.E.F./N° 604/2022-2023 de fecha 12 de septiembre de 2023 firmado por el Presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores.



- Oficio N.C.-P N° 331/2022-2023 de fecha 27 de septiembre de 2023 emitido por la Cámara de Senadores, que remite consulta sobre el Proyecto de Ley N° 394/2022-2023 C.D. al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.
- Oficio N.C.-P N° 332/2022-2023 de fecha 27 de septiembre de 2023 emitido por la Cámara de Senadores, que remite consulta sobre el Proyecto de Ley N° 394/2022-2023 C.D. al Gobierno Autónomo Departamental de Beni.
- Oficio N.C.-P N° 333/2022-2023 de fecha 27 de septiembre de 2023 emitido por la Cámara de Senadores, que remite consulta sobre el Proyecto de Ley N° 394/2022-2023 C.D. al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.
- Oficio N.C.-P N° 337/2022-2023 de fecha 27 de septiembre de 2023 emitido por la Cámara de Senadores, que remite consulta sobre el Proyecto de Ley N° 394/2022-2023 C.D. al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.
- Oficio N.C.-P N° 334/2022-2023 de fecha 27 de septiembre de 2023 emitido por la Cámara de Senadores, que remite consulta sobre el Proyecto de Ley N° 394/2022-2023 C.D. al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
- Oficio N.C.-P N° 335/2022-2023 de fecha 27 de septiembre de 2023 emitido por la Cámara de Senadores, que remite consulta sobre el Proyecto de Ley N° 394/2022-2023 C.D. al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.
- Oficio N.C.-P N° 338/2022-2023 de fecha 27 de septiembre de 2023 emitido por la Cámara de Senadores, que remite consulta sobre el Proyecto de Ley N° 394/2022-2023 C.D. al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
- Oficio N.C.-P N° 339/2022-2023 de fecha 27 de septiembre de 2023 emitido por la Cámara de Senadores, que remite consulta sobre el Proyecto de Ley N° 394/2022-2023 C.D. al Gobierno Autónomo Departamental de Pando.
- Oficio emitido por la Asociación de Regantes "Presa Calderas" de fecha 28 de septiembre de 2023.
- Oficio de la Asociación Departamental de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable Chuquisaca (ADERSISCAP-CH) de fecha 24 de octubre de 2023.
- Oficio SEDEPRO N° 426/2023 de fecha 31 de octubre de 2023, emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando.
- Informe Técnico INF.TEC. U. P/SEDEPRO/N° 33/2023 de fecha 31 de octubre de 2023, emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando.
- Oficio C.S./BAN.NAL.MAS-IPSP/HMN/N° 015/2023-2024 de fecha 22 de noviembre de 2023, emitido por la Bancada Nacional del MAS-IPSP de la Cámara de Senadores.
- Oficio GADT/DGD/MCEB/N° 1912/2023 de fecha 27 de noviembre de 2023 emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.
- Oficio GADCH.DCRH/MIC/NI-001/2023 de fecha 26 de octubre de 2023 emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
- Informe Técnico GADCH.DCRH-MIC/INF-01/2023 de fecha 26 de octubre de 2023 emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.



- Informe Jurídico U.J.S.M.AyGR N° 222/2023 de fecha 09 de noviembre de 2023 Emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
- Oficio DESPACHO GOB N° 1332/2023 de fecha 16 de noviembre de 2023 emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 055/2023-2024 de fecha 01 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 052/2023-2024 de fecha 01 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 056/2023-2024 de fecha 01 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 053/2023-2024 de fecha 01 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores al Gobierno Autónomo Departamental de Beni.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 054/2023-2024 de fecha 01 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 057/2023-2024 de fecha 01 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 067/2023-2024 de fecha 07 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores a la Presidencia de la Cámara de Senadores.
- Oficio de Reiterativa ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 069/2023-2024 de fecha 08 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.
- Oficio de Reiterativa ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 071/2023-2024 de fecha 08 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
- Oficio de Reiterativa ALP/CS/CPPEyF/IQH/N° 070/2023-2024 de fecha 08 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores al Gobierno Autónomo Departamental de Beni.
- Oficio de Reiterativa ALP/CS/CPPEyF/IQH/N747/2023-2024 de fecha 08 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.
- Oficio ALP/CS/CPPEyF/N °067/2023-2024 de fecha 07 de diciembre de 2023, emitido por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores al Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y al Banco Central de Bolivia (BCB).



- Oficio AMDEOR N° 153/2023 recepcionada en fecha 06 de noviembre de 2023, emitida por la Asociación de Municipios del Departamento de Oruro.
- Oficio GAD-ORU/GAB.DESP. N° 2036/2023 de fecha 30 de noviembre de 2023, emitida por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.
- Oficio GADT/DJ/DAJ/JPBA/JIMP/IYVV/N° 1046/2023 de fecha 28 de noviembre de 2023, emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.
- Oficio GADLP/DGO/NEX-1525/2023 de fecha 27 de noviembre de 2023 emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.
- Oficio DGADP N° 1815 de fecha 05 de diciembre de 2023, emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.
- Oficio CE/DESP/4973/2023 recepcionada en fecha 12 de diciembre de 2023, emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.
- Oficio MPR/VCGG/DGGLP/UGSP-0944-CAR/23 de fecha 13 de diciembre emitido por el Viceministro de Coordinación Gubernamental, el cual adjunta el oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 3871 /2023, de fecha 12 de diciembre de 2023 emitido por el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo respondiendo a las observaciones planteadas por la Comisión.

IV. ANÁLISIS.

El "Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca I" tiene por objetivo mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias rurales para cumplir con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", aprobado por Ley N° 1407, del 9 de noviembre de 2021. Este programa está en línea con el Resultado 3.2.9 de la Meta 3.2 "Diversificar e Incrementar la Productividad Agropecuaria para el Abastecimiento del Mercado Interno y la Industrialización con Sustitución de Importaciones, con Miras a la Exportación con Valor Agregado" del Eje 3 "Seguridad Alimentaria con Soberanía, Promoción de Exportaciones con Valor Agregado y Desarrollo Turístico". Se logrará a través de la implementación de infraestructura, equipo y asistencia técnica que permita un acceso eficiente al agua para su aplicación en parcelas de cultivo mediante métodos de riego tecnificado, teniendo en cuenta la conservación del agua y del suelo como parte del cuidado de la naturaleza.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo, ha gestionado un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta \$us150.000.000.- (CIENTO CINCUENTA MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) para el "Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca I". El contrato de préstamo fue firmado el 25 de mayo de 2023, de acuerdo al Decreto Supremo N° 4852, de 28 de diciembre de 2022, que autorizó su firma.

Este programa tiene como objetivo financiar la elaboración de estudios de pre inversión con enfoque de cuenca, incluyendo estudios de manejo hídrico de cuencas (MHIC), estudios de riego nuevos y actualizaciones de estudios de diseño técnico de pre inversión (EDTP) en zonas de alto potencial productivo. También se contempla la creación de un centro de monitoreo y digitalización hídrica que permita el seguimiento y monitoreo de las inversiones en riego para una planificación adecuada e integral de los recursos hídricos. Se prevé la construcción de 57 sistemas de riego nuevos y el fortalecimiento organizacional de 12,208 familias productoras en el manejo hídrico. Como resultado de la implementación del Programa, se espera habilitar 13,871 nuevas hectáreas productivas bajo riego, habilitar 2,774 hectáreas bajo riego tecnificado de alta frecuencia en productos estratégicos, y aumentar la productividad y producción de cultivos estratégicos como chirimoya, durazno, kiwi, manzana, palta, uva, ajo, cebolla,



tomate, maní, camote, papa, cítricos, entre otros, contribuyendo así a la reducción de las importaciones.

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN.

El Contrato de Préstamo tiene las siguientes características y condiciones:

A. Partes Integrantes del Contrato de Préstamo:

- Estipulaciones Especiales
- Normas Generales
- Anexo Único

B. Condiciones Generales:

Nombre del Programa:	"Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca I"
Organismo Financiador:	Banco Interamericano de Desarrollo – BID
Organismo Ejecutor:	Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Costo Total del Programa:	\$us150.000.000.- (CIENTO CINCUENTA MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES)

COSTO Y FINANCIAMIENTO. (en \$us)

Componentes	Banco	%
1. Componente 1: Manejo integrado de recursos hídricos en cuencas productivas	28.055.000	18,70
1.1 Estudios de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP)	12.860.000	8,57
1.2 Monitoreo para el manejo integral de cuencas	3.585.000	2,39
1.3 Fortalecimiento organizacional y asistencia técnica productiva	11.610.000	7,74
2. Componente 2: Inversión en proyectos de riego tecnificado	117.250.000	78,17
1.1 Inversiones en Sistemas de riego comunitario	103.738.000	69,16
1.2 Inversiones en Sistemas de riego tecnificado	13.512.000	9,01
3. Administración, Auditoría y Evaluación	4.695.000	3,13
3.1 Administración del Programa – UCP-PPCR	1.915.000	1,28
3.2 Administración de las Inversiones – UCEP-MI RIEGO	2.030.000	1,35
3.3 Auditoría y Evaluaciones	750.000	0,50
TOTAL	150.000.000	100%

Plazo:

25 años incluidos 10 años de gracia.

Interés:

Mientras el financiamiento del Capital Ordinario – CO no haya sido objeto de conversión alguna, se aplicará sobre los saldos deudores diarios a una Tasa de Interés basada en SOFR (Tasa diaria) más el margen aplicable para préstamos del CO.

La tasa efectiva de referencia SOFR al 25 de mayo de 2023 es de 5,05%, asimismo para el segundo trimestre de 2023 el margen de fondeo y el margen de préstamos BID se ha fijado en los siguientes porcentajes:



Tasa de referencia SOFR	Margen de Fondeo	Margen de préstamos BID	Total interés
5,05%	0.31%	0,85%	6,21%

Por lo expuesto la tasa de Interés basada en SOFR es de 6,21%.

Amortización:

Se amortizará el financiamiento del CO mediante el pago de cuotas semestrales de acuerdo al Cronograma de Amortización presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Comisiones:

Comisión de Crédito

Se pagará una comisión de crédito sobre el saldo no desembolsado del Financiamiento del CO Regular a un porcentaje que será establecido por el BID sin que, en ningún caso, pueda exceder el 0,75% por año. El BID en forma trimestral emite el reporte de comisiones e intereses en el cual para el primer semestre de la gestión 2023 ha sido fijada en 0,50%.

Recursos para Inspección y Vigilancia Generales

Actualmente, no se realizan cancelaciones por este concepto. En caso de que el BID defina la obligatoriedad de este pago, se aplicará no más del 1% del monto del Financiamiento del CO, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

Repago:

El repago de la deuda generada por el Contrato de Préstamo N° 5721/OC-BO será asumido por el Tesoro General de la Nación – TGN.

Programa:

Objetivo:

Los objetivos generales del Programa son mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de los hogares rurales.

Objetivos específicos:

Los objetivos específicos del Programa son: (i) mejorar las capacidades de gobernanza del recurso hídrico a nivel nacional y local; (ii) aumentar la eficiencia en el uso del agua para riego en departamentos priorizados; y (iii) incrementar la productividad agrícola y la resiliencia climática de los productores, priorizando la participación de mujeres.

C. Componentes del Programa:

Componente 1. Manejo integrado de recursos hídricos en cuencas productivas

Este componente financiará: (i) estudios de manejo hídrico de cuencas que orientarán la gestión integral de los recursos hídricos y la identificación y planificación de inversiones multisectoriales en la cuenca considerando los escenarios climáticos de mayor presión sobre el agua; (ii) formulación de proyectos de riego tecnificado (Estudios de Diseño Técnico de Preinversión – EDTP a nivel nacional) que profundizarán la inclusión de medidas de adaptación al Cambio Climático – CC; (iii) el fortalecimiento organizacional y



asistencia técnica productiva – FORATP, que contempla el acompañamiento y asistencia técnica a productores, juntas de regantes, comunidades, y asociaciones de productores, con un enfoque de cadenas productivas, género y CC que fortalecerán la autogestión, la gobernanza y la capacidad cooperativa para el uso y conservación del agua; (iv) diseño e implementación de un sistema nacional de modelación y monitoreo de recursos hídricos que articule los sistemas de información existentes y facilite la toma de decisiones, incluyendo actividades de coordinación interinstitucional y fortalecimiento de entidades clave en la gestión del recurso hídrico; (v) diseño de un sistema de seguimiento y evaluación de inversiones en riego; y (vi) supervisión y control de calidad de los EDTP y FORATP.

Se prevé que los EDTP incluyan por lo menos un diez por ciento (10%) de inversión del Programa en medidas de protección y conservación de cuenca integrando un enfoque de adaptación basado en ecosistemas. El FORATP, por su parte, está diseñado para acompañar a los beneficiarios (juntas de regantes y productores) de los sistemas de riego, durante la construcción y operación, por un período estimado de tres (3) años.

Componente 2. Inversión en proyectos de riego tecnificado.

Este componente financiará: (i) la construcción, supervisión y control de calidad de los sistemas de riego a nivel comunitario; incluyendo captación, almacenamiento, regulación, distribución e instalación de riego tecnificado de alta frecuencia (goteo, microaspersión y aspersión) en parcelas, con el acompañamiento de asistencia técnica (FORATP); y (ii) las acciones complementarias estructurales y no estructurales para la conservación y protección de las cuencas y la seguridad hídrica para riego, tales como reforestación, control de erosión, protección de riveras y protección de fuentes hídricas, entre otras. Los EDTP analizarán la viabilidad de las inversiones previstas en este componente, con base en diseño holístico de las obras físicas, las intervenciones de riego tecnificado en parcelas, medidas de conservación en la cuenca, entre otros. Los criterios de elegibilidad y detalles operativos se describen en el Reglamento Operativo – ROP.

Componente 3. Administración, evaluación y auditoría.

Bajo este rubro, se financiará la administración y gestión del Programa, incluyendo el seguimiento, evaluación y auditorías.

Ejecución.

De conformidad con la Cláusula 4.01 de las Estipulaciones Especiales, el Organismo Ejecutor será el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de su Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, que brindará los lineamientos estratégicos, velará por la adecuada articulación entre actores involucrados y supervisará la ejecución del Programa.

El Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego ejecutará el Programa a través de dos unidades desconcentradas: la UCP-PPCR y la UCEP-MI RIEGO.

La UCP-PPCR ejecutará el Componente 1, realizando la identificación y evaluación de los proyectos, gestionando la asistencia técnica y acompañamiento a los regantes. Ejecutará, además, los gastos de administración del Componente 1, así como los gastos para la auditoría y evaluación del Programa. A su vez, tendrá la responsabilidad de la planificación del Programa y presentación al Banco de los informes semestrales de avance, de las auditorías, el seguimiento y evaluación del Programa.

La UCEP-MI RIEGO tendrá a su cargo la ejecución de los proyectos de infraestructura previstos en el Componente 2, así como, los gastos de administración respectivos.

Para la ejecución de las actividades del Componente 1, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua establecerá un esquema de ejecución que permita generar la integración de la planificación de cuencas con todos sus usuarios en base a un análisis y modelación de oferta y demanda de recursos hídricos, y su proyección bajo



escenarios de CC. Para la ejecución de las actividades de asistencia técnica, el Programa coordinará con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de conformidad con el mecanismo definido en el ROP.

Para efectos de la Cláusula 3.01 (b) de las Estipulaciones Especiales, la UCP-PPCR y la UCEP-MI RIEGO conformarán equipos con dedicación exclusiva para la ejecución del Programa. Estos equipos incluirán, como mínimo, lo siguiente: (i) coordinador técnico del Programa; (ii) especialista financiero; (iii) especialista de adquisiciones; (iv) especialista en planificación; (v) especialista social; y (vi) especialista ambiental.

Convenios con gobiernos locales. Para participar en el Programa, cada Entidad Territorial Autónoma – ETA participante deberá suscribir un convenio inter-gubernativo con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, cuyo contenido se detalla en el ROP.

Los principales criterios operativos y de elegibilidad se describen a continuación:

1. Fortalecimiento organizacional y asistencia técnica productiva (FORATP).

El FORATP se iniciará con la construcción de la obra, se ofrecerá al cien por ciento (100%) de beneficiarios y tendrá una duración de hasta tres (3) años. La estrategia de FORATP tendrá un enfoque de género y será culturalmente apropiado. La asistencia técnica incluirá cursos para mujeres; apoyo para la participación en eventos (provisión de alimentación; cuidado de niños); utilizará los idiomas locales; y será ajustada a las tradiciones y costumbres de las comunidades. Adicionalmente, el FORATP deberá estar alineado con los planes de manejo de cuenca, conservación y adaptación al CC. Las organizaciones de regantes también serán capacitadas a través del FORATP en la operación y mantenimiento de presas, en los sistemas de riego que las incluyan.

2. Financiamiento de riego tecnificado de alta frecuencia.

El Programa está diseñado para que el cien por ciento (100%) de los beneficiarios potenciales tengan acceso a riego en el área de sus parcelas. El área de la parcela que contará con riego tecnificado se definirá durante la preparación de los EDTP. La instalación del equipamiento de riego tecnificado de alta frecuencia será parte del contrato de construcción y será entregado en funcionamiento a los beneficiarios. El Programa tiene como meta financiar hasta un veinte por ciento (20%) del área bajo riego con riego tecnificado de alta frecuencia.

Este proceso contará con el apoyo del FORATP para asegurar el compromiso y la participación de los beneficiarios. Cada productor se beneficiará de hasta un monto promedio de \$us600.- (SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) no reembolsables para implementar riego tecnificado de alta frecuencia en sus parcelas, mismos que formarán parte de los EDTP de riego. Este incentivo será financiado en su totalidad por el Programa, con criterios técnicos de equidad en su asignación. Los incentivos para la adopción de riego tecnificado de alta frecuencia cumplirán con los siguientes principios: (i) el control de calidad debe ser independiente; (ii) debe contribuir a objetivos de sostenibilidad ambiental y social; (iii) son eficientes técnica y económicamente para lograr la mayor adopción tecnológica; (iv) son transparentes y no-discrecionales en la asignación; y (v) promoverán la participación de mujeres. Los criterios de elegibilidad para que los productores reciban el incentivo incluyen: (i) derecho a uso de la tierra y/o constancia de éste; (ii) documento de identificación; (iii) firma de un compromiso de mantenimiento de los equipos provistos; (iv) que el productor se comprometa a financiar los insumos necesarios; y (v) que el productor tenga tierras ubicadas en el área con potencial para riego tecnificado de alta frecuencia.

3. Criterios de elegibilidad y priorización de los proyectos de riego.

Estos criterios incluyen: (i) el proyecto debe ser solicitado explícitamente por la ETA respectiva; (ii) el proyecto no podrá ser de Categoría A de acuerdo con el Marco de Política Ambiental y Social – MPAS del Banco; (iii) el proyecto debe contribuir a las metas del PDES 2021-2025 y a las metas de la Matriz de Resultados – MdR del Programa; y (iv) que cuente con una estrategia de planificación hídrica de cuenca.

4. Centro de modelaje y proyección de recursos hídricos.

Este centro utilizará datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ETA, entre otros. La información que genere el centro será utilizada por diferentes instancias del Gobierno central y Gobiernos locales. Durante la ejecución del Programa, se establecerá una instancia de coordinación multisectorial. El esquema de ejecución de esta actividad y ubicación del centro serán definidos en el ROP en coordinación con las máximas autoridades y la operación del centro de modelaje se regirá por un reglamento específico, como anexo al ROP.

D. Repago de la Deuda:

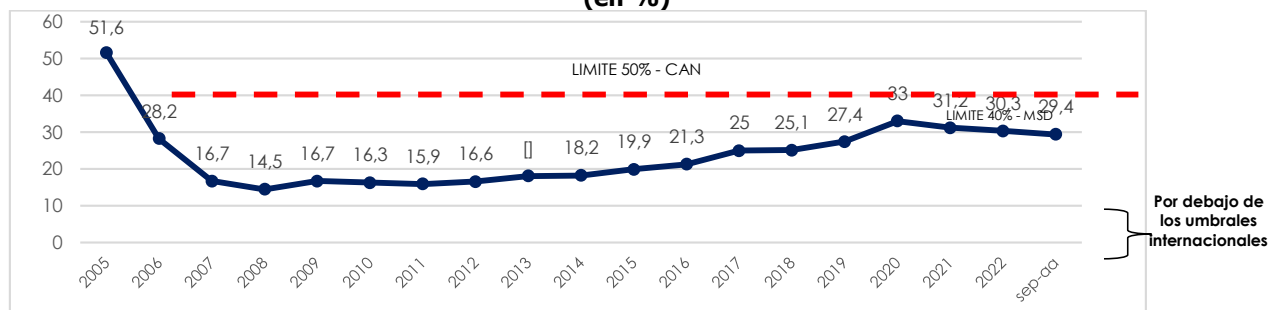
Considerando lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 322 de la Constitución Política del Estado, señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias, se puede mencionar lo siguiente:

- Con relación a la generación de ingresos, el Producto Interno Bruto – PIB preliminar al 2022 alcanzó a \$us44.315 millones, reflejando un nivel importante de ingresos para el país.

-En lo que respecta, a la justificación técnica de las condiciones más ventajosas en cuanto a tasas, plazos, montos y otras circunstancias, las condiciones financieras del Contrato de Préstamo N° 5721/OC-BO suscrito con el BID por un monto de hasta \$us150.000.000.- (CIENTO CINCUENTA MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) para el "Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca I", se encuentran en los parámetros tradicionalmente contratados con el BID. Cabe resaltar que, se utilizó como parámetro de comparación, la tasa de interés (cupón) ofertada para los Bonos Soberanos, de 7,5% y un vencimiento a 8 años, superior a la propuesta de dicho organismo financiador.

- Asimismo, según datos oficiales del Banco Central de Bolivia – BCB el coeficiente de endeudamiento del Saldo de Deuda Externa/PIB, es positivo, porque se redujo el indicador de deuda frente al PIB de un 51,6% en el 2005 a 29,4% a septiembre de 2023, inferior a los umbrales internacionales establecidos en el Marco de Sostenibilidad de Deuda – MSD del Banco Mundial – BM y el Fondo Monetario Internacional – FMI de 40%, indicador que muestra un margen de holgura en el perfil de la deuda externa del país.

GRÁFICO N° 1
INDICADOR DE SOLVENCIA
Saldo de Deuda/PIB
(en %)

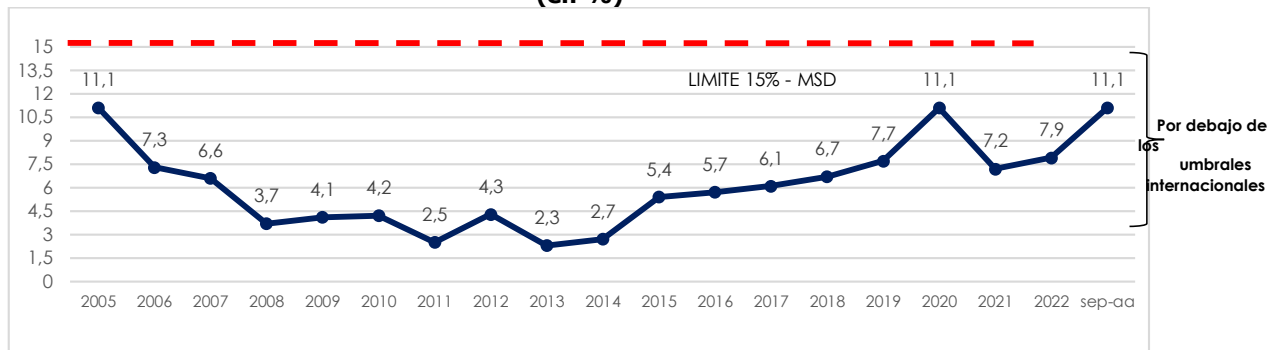


En el indicador Servicio de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios (SD/Xbs), de un 11,1% en 2005 pasó a 11,1% a septiembre de 2023, parámetro que refleja liquidez para el



cumplimiento del pago de la deuda y que se encuentra por debajo del límite establecido en el MSD por el BM y el FMI de 15%.

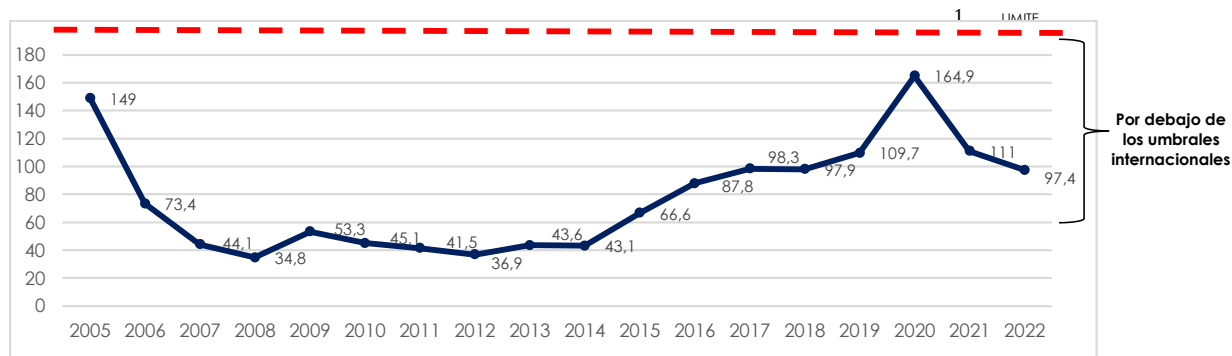
GRÁFICO N° 2
INDICADOR DE LIQUIDEZ
SERVICIO DE DEUDA/EXPORTACIONES
(en %)



Fuente: BCB

- Para el indicador Saldo de la Deuda Externa/Exportaciones de Bienes y Servicios (DE/Xbs) de una razón de 149% en 2005 pasó a 97,4% a diciembre de 2022, lo que implica un margen adecuado por debajo del límite referencial de 180% establecido en el MSD por el BM y el FMI.

Gráfico N° 3
Saldo Deuda/Exportaciones
(en %)



Fuente: BCB

- El comportamiento favorable de los indicadores de solvencia y liquidez registrados a diciembre de 2022, reflejan capacidad de endeudamiento del país y su sostenibilidad a través del tiempo.

En tal sentido, el 100% del repago de la deuda generada por el Contrato de Préstamo 5721/OC-BO suscrito con el BID será asumido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del TGN.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Legislatura 2022-2023 al percatarse que faltaba documentación en la carpeta del PL 394/2022-2023, le solicita al Ministerio de Planificación del Desarrollo que complemente la documentación.

A fin de subsanar la documentación, el Ministerio de Planificación del desarrollo a través del "Acta de Entrega de Documentación", de fecha 30 de agosto de 2023, adjunta lo siguiente:

- Informe Jurídico MPD/DGAJ/UAJ-INF 0226/2023 de fecha 26 de mayo de 2023 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Documento de "Programa Nacional de Riego tecnificado con enfoque de Cuenca I".
- Informe MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-INF 0132/2023 de fecha 25 de mayo de 2023 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia.

La anterior Comisión de Planificación, remitió en Consulta el Proyecto de Ley 394/2022-2023 CD a las nueve Gobernaciones de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que la actual Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al percatarse que no se recibió respuestas, se realizaron notas reiterativas a las Gobernaciones, de ellas respondieron la Gobernación de Tarija, Chuquisaca, Pando, Oruro, Cochabamba, La Paz y Potosí, las cuales en sus notas e informes señalan la viabilidad o en su defecto no oposición al Proyecto de Ley.

Por otra parte, tomando en cuenta el artículo 129 del R.G.C.S. el cual establece un plazo de 15 días para la emisión de Informes de Comisión y a pesar de las notas reiterativas enviadas no se tiene respuesta de los Gobernadores de Beni y Santa Cruz, por tanto, para la 3ª Sesión de la Comisión de Planificación a través de oficios CITE: ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 92/2023-2024 y CITE: ALP/CS/CPPEyF/IQH/Nº 93/2023-2024 respectivamente, se convocó a estos dos Gobernadores que no respondieron a la Sesión de Comisión donde se realizó el tratamiento de dicho Proyecto de Ley, con la finalidad que se pueda conocer su postura, pero los mismos no comparecieron a la convocatoria realizada, por lo que para no incumplir nuestro Reglamento General es que se tuvo que realizar el tratamiento del Proyecto de Ley en Sesión de Comisión a fin de cumplir con los plazos establecidos.

La actual Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la misma manera tuvo observaciones en algunos aspectos técnicos del Proyecto de Ley, por lo que se remitió el Oficio ALP/CS/CPPEyF/Nº 067/2023-2024 de fecha 07 de diciembre de 2023, al Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y al Banco Central de Bolivia (BCB), solicitando Informe Técnico Legal adicional del PL 394/2022-2023 CD a objeto de subsanar las dudas razonables que se tenían.

El Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo responde las observaciones planteadas por la Comisión a través de Oficio MPD/VIPFE/DGGFE/UOF-NE 3871 /2023, por otra parte, se convocó a una Mesa Técnica con técnicos del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en la cual se aclararon las observaciones que se tenía sobre el Proyecto de Ley.

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Del análisis realizado, de acuerdo a la valoración de los antecedentes y dentro de la normativa constitucional y legal vigente, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas al amparo de los Artículos 46 y 52 inc. a) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda que el Proyecto de Ley Nº 394/2022-2023 CD, sea **Aprobado con enmienda**, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto Informa esta Comisión para su consideración en el Pleno Camaral.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Firman: Senador Isidoro Quispe Huanca; Presidente Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas; Senadora Virginia Velasco Condori, Secretaria Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado; (No firma por licencia) Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, Secretaria Comité de Política Financiera, Monetaria, Tributaria y Seguros.

La Paz, 15 de diciembre de 2021.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su



estación en grande.

Sen. Secretario:

**PROYECTO DE LEY N° 394/2022-2023 C.D.
(CON ENMIENDA)**

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo N° 5721/OC-B0 para el "Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca I", suscrito el 25 de mayo de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo — BID, por un monto de hasta SU\$150.000.000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación — TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo N° 5721/OC-B0, aprobado por la presente Ley.

Es dado en la Sala de Sesiones.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley, en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Gracias, Senadora. Yo deseo, por favor, colegas que se tome atención en los siguientes aspectos, este Proyecto de Ley lo ha leído el Senador Secretario, menciona que el tema de la construcción de sistemas, el habilitar las nuevas hectáreas para bajo riego, el habilitar para bajo riego tecnificado va a favorecer a 12.208 familias; a ver colegas dividiremos 150 millones de dólares entre 12.200 familias, prácticamente es darle 12 mil 287 dólares por familia. Ahora si fueran las familias más pobres más desfavorecidas, quién no se va a alegrar, al final este crédito vamos a pagar todos los bolivianos. Lo preocupante colegas, es que no existe el detalle, si bien hay la aproximación por Departamento, pero no existe el detalle de dónde, cuál proyecto, en qué comunidades para que estos senadores puedan fiscalizar. Entonces, quiero hacer notar que 15 millones de dólares que vamos a pagar todos para el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) se está yendo a 12.008 familias.

Por último, -perdón-, continuando con los comentarios; me preocupa de sobremanera también que en la parte nuevamente se va a ejecutar a través de 2 unidades desconcentradas del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego. Cuáles son esas unidades la UCP-PPCR (Administración del Programa) y UCEP- MI RIEGO (Administración de las Inversiones) la una va ser la pre inversión y la otra va a ser la inversión, desde mi experiencia técnica cuando uno va para un lado y otro va para otro lado, generalmente no hay esa coordinación. Pero bueno en todo caso deseamos que le vaya bien.

Les comento colegas que nuevamente son instancias de crédito que van a instancias centralizadas del Gobierno central, no van a ser administrados por las comunidades, no van a ser administrados por las familias digamos ¿no? por esas 12 mil familias que van a ser favorecidas. Además, para el financiamiento de riego tecnificado de alta frecuencia, dice textualmente: "Cada productor se beneficiará de hasta un monto promedio de 600 dólares estadounidenses no reembolsables". Qué quiere decir eso, el regalo de plata.

Es correcto en un país en desarrollo regalar dinero, así tome, no reembolsables. O sea, que, si fracasa el riego bien, si sale adelante bien y si fracasa también, no va a devolver, no va a ver esa devolución al ente central que en este caso es el Estado del dinero y todo lo va a cubrir el nivel central, no hay contraparte de



familias, no hay contraparte de municipios ni de gobernaciones, entonces hago notar colegas que estos 600 dólares estadounidenses, dice: "no reembolsables" o sea, se les va a dar el dinero. Nuevamente a quién se le va a dar, cómo se le va a dar, cómo se va a elegir a esas personas para darles ese dinero.

Y dice también otra parte, en qué afirmó eso, qué dice: "En tal sentido, el 100% del repago de la deuda generada por el Contrato de Préstamo 5721/OC-BO suscrito con el BID será asumido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del TGN". O sea, los recibidos y reembolso por las familias fracasen o no, será reembolsado por el TGN en cuanto al crédito y este modelo recordemos colegas, los que hemos visto en esta Cámara de Senadores, siempre dan una contraparte, van apoyando van pagando ya sea en sus municipios o sus gobernaciones. Por lo tanto, yo puedo observar que al no haber un detalle de las comunidades donde va a ir este crédito no existe la distribución equitativa de los proyectos para todos los departamentos.

El Proyecto de Ley no identifica a los beneficiarios o a las comunidades dónde se va a dar estos recursos, no otorga una distribución equitativa de los mismos por departamentos o por municipios, se debería priorizar, dónde se necesita más, dónde han sufrido más por el tema de riego, donde hay productividad como nos retroalimentaba el Senador Isidoro Quispe. Por último, tanto hemos hablado de la capacitación - cómo les diría- de la sostenibilidad del conocimiento para las inversiones, peor de un crédito, no existe esa variable bien desarrollada en este programa.

Por lo mencionado Presidenta, mi persona rechaza el Proyecto de Ley, pero en el marco también de lo correcto quería ponerle a consideración esos aspectos que mi persona ha observado.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidenta. Primero voy a empezar por hacer conocer, voy a apoyar la aprobación de este Proyecto del Ley, es tema agua, es de vital importancia va relacionado a la vida, pero voy a exigir también a mis colegas senadores, que nos puedan ayudar también a las regiones que estamos siendo olvidados, nosotros, el 2024, senadores, tenemos un tema muy importante que es el tema del Bicentenario, son 200 años de fundación de la República que se va a recordar y va a ser en Sucre. Pero lamentablemente no tenemos mucho que festejar en nuestra región, no tenemos ningún proyecto de impacto solamente son proyectos de continuidad.

La verdad fuera muy bueno que este tipo de proyectos igual llegue a Chuquisaca sobre todo por estos últimos tiempos que hemos vivido la sequía, los compañeros del área rural han sufrido bastante sobre todo el Chaco chuquisaqueño, y comparten esa realidad con el Chaco tarijeño también. Entonces nosotros exigimos y ojalá voy a pedir la palabra de la Senadora Virginia Velasco que decía o de la Senadora creo Castillo que nos puedan acompañar también a los ministerios para que puedan coadyuvar en tema de la Gestión, porque la verdad no es a través de las Peticiones de Informe Oral, que son hacemos escuchar o a través de una acción constitucional, no hay más, no hay otro mecanismo, porque cuando te ven que eres medio que reclamas sin mucha fuerza, cuando no elevas la voz no te hacen caso y nuestros departamentos tienen necesidades.

En esa línea Presidenta mi persona va a apoyar este proyecto, pero también exigiendo a que el Estado actúe de forma equitativa y también escuche a sus autoridades y a sus representantes sin importar el color que tengan porque al final nosotros también presentamos y como chuquisaqueños tenemos proyectos importantes que creemos que se viabilicen, sobre todo para lo que va a ser el Bicentenario. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Luján.

Sen.ª Lujan: Gracias, Presidenta. Primero quiero saludar a nuestros hermanos de la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Bolivia que el día de hoy nos acompañan. Hermanos bienvenidos tres días nos han estado esperando, ¡Bienvenidos hermanos! entonces hacer conocer algunos senadores, qué tal vez desconocen sobre el tema, este programa se ha ido trabajando ya desde



gestiones pasadas por fin el día de hoy se va a consolidar, como ha dicho la Senadora Santa María son 256 municipios que se van a beneficiar, cómo se han identificado, justamente se ha trabajado con esta Asociación Nacional de Regantes para que estos recursos se puedan invertir en estos municipios en todo el país. Entonces justamente dicen cómo sabemos, cómo vamos a elegir, quién se beneficia; los regantes a nivel Bolivia están organizados, cada uno en su región ha identificado el producto que van a fortalecer, el producto con el que quieren contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos en esos hogares, en las comunidades rurales de nuestro país.

Es un programa de bastante impacto y además lo novedoso de este programa es que normalmente nosotros cuando diseñábamos los sistemas de riego, nosotros siempre dejábamos de lado el componente MIC el Manejo Integral de la Cuenca, siempre nosotros nos íbamos directamente a verificar las obras de captación, las obras de conducción, las obras de distribución, el riego tecnificado en sí; pero nos olvidábamos del manejo de la Cuenca y hoy por hoy todos sabemos que estamos en un conflicto mundial, tenemos una crisis de agua y es bastante importante que nosotros ahora sepamos manejar nuestras cuencas, todo este programa se ha ido desarrollando a través del Viceministerio de Desarrollo Rural y del Ministerio de Planificación juntamente con las asociaciones de regantes de todos los departamentos.

Y lo novedoso -como les dije- es que ahora no solamente nos vamos a dedicar a explotar el agua, sino vamos a aprender y van a aprender nuestros compañeros a manejar la Cuenca y explotar el agua sin agotarla de golpe; porque ahora tenemos que cuidar el agua. En ese entendido este programa tiene dos componentes, uno que es el manejo integral de la Cuenca y el otro es la inversión de proyectos de riego tecnificado, ello que conlleva la supervisión técnica, ahora con una visión ambiental de lo que es inversión, también va a haber fiscalización, va a haber fortalecimiento organizacional, o sea, ya los regantes están organizados, hay que fortalecer esas organizaciones, este recurso también va a ir a eso a fortalecer a los hermanos, el monitoreo de nuestras cuencas. Mucho de eso nos hemos olvidado, no monitoreamos las cuencas ahora a través de este programa lo vamos a hacer y también se va a supervisar a través de nuestros ministerios.

Entonces, es un programa que considero es bastante importante tiene buenas metas, las áreas de intervención son a nivel nacional, tiene un nuevo esquema de intervención que cuida obviamente el recurso hídrico y en sus distintos componentes también hay inversión ya en sistemas de riego comunitario, que para conocimiento de nuestros colegas senadores estas áreas de intervención se han logrado determinar juntamente con las asociaciones de regantes de todos los departamentos.

También hacer conocer que la administración de este programa ha sido como lo han indicado a través de la UCEP - MI RIEGO y el UCEP también del Viceministerio de Riego, ¿no? Entonces sin más que decirles yo apruebo y estoy de acuerdo que este programa vaya adelante, porque toda la población boliviana en realidad se va a beneficiar, porque los productores van a mejorar lo que es la producción de los productos por zona y aparte sus familias también van a mejorar su economía, es lo que hace rato todos reclamaban, "cuándo los campesinos, que no les dan nada", este programa les va a dar a ellos, va a fortalecer su tarea en el campo y además los de la ciudad y demás con el consumo de estos productos también nos vamos a beneficiar. Entonces, en ese sentido doy mi respaldo a la aprobación de este proyecto Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Isidoro Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Gracias, hermana Presidenta. Nuevamente voy a saludar a nuestros hermanos senadores, hermanas senadoras, a todos nuestros hermanos que están aquí presentes, también a nuestros hermanos regantes que están presentes, ya me conocen, hemos trabajado, ya hemos coordinado; buenas noches.

Hermanos no puede haber contradicciones de ningún Senador, entonces el proyecto está para los 9 departamentos, este proyecto ya se viene trabajando, entonces no tenemos por qué enojarnos ni resentirnos, en mi municipio no hay, no es así ¿ya? Seguramente nuestros hermanos regantes han zonificado los alcances de este proyecto, lo mínimo 60 hectáreas a 500 hectáreas, dice ¿no ve? Todo está avanzado



ya, por eso ellos han hecho un seguimiento a este proyecto, entonces eso nomás es lo que estamos cumpliendo nosotros en nuestras competencias de agilizar, de aprobar para que nuestros hermanos sigan avanzando con nuestra producción, para nuestra alimentación para nuestro país.

Sabemos que el agua es necesario e importante para que produzca nuestra producción, por falta de agua a veces no cosechan nuestros hermanos, con esto vamos a ir avanzando, yo sé que no va a cubrir el 100%, entonces clarito dice aquí 256 municipios, pero también no creo que se pongan celosos otros hermanos senadores o algunas otras autoridades que están presentes, si hay en algunas zonas proyectos más pequeños va a haber en lo posterior decía. Eso también hay que hacer seguimiento nosotros mismos como autoridades políticas representantes de diferentes departamentos, no tiene que haber celos ni nada hermanos ni mal pensar. Entiendo que aquí hay una responsabilidad, nuestros hermanos regantes a nivel nacional ellos tienen que manejar bien esta inversión no tiene que pasar como anteriores, muchos de estos programas, anteriores, están bien en diferentes zonas, hay producción, pero no era suficiente, por eso esto se ha venido trabajando nosotros conocemos exactamente de tiempo de hace años cuando se han organizado hemos visto también en Cochabamba, a nivel nacional, en Santa Cruz, en todas partes se han organizado, entonces hemos venido acompañando a ellos.

Entonces dicho esto hermanos este proyecto amerita, hay que aprobarlo no con muchas observaciones ni contradicciones hermanos, nada es para 100% todo va paso por paso hermanos y hay que entender eso, nadie, ningún Gobierno no lo va a hacer para 100% tiene que hacer paso por paso y eso tenemos que acompañar nosotros ir conjuntamente en coordinación con nuestros hermanos productores regantes. Eso nomás.

Entonces mi persona con mucho gusto con mucha alegría desde el momento que hemos coordinado hemos hecho los movimientos rápidos, hoy están aquí esperamos la aprobación de todos nuestros hermanos senadores, senadoras los que están presentes aquí en la Sesión. Nada más quiero decirles, gracias, no entremos mucho en debate porque esto va a ser como una bendición para nuestros hermanos no es así nomás, pero hay trabajar en coordinación, todos, todos, no hay que dejar solos a ellos, nosotros, ellos hay que ser parte de hacer seguimiento; entonces con eso se va a cumplir, se va a gastar en beneficio de riego en diferentes departamentos organicémonos bien, dónde falta o algún Departamento no está tomado en cuenta o alguna provincia, organicémonos hermanos, organizados todo se puede, si no estamos organizados, si venimos aquí levantado de nuestra casa y aquí hablamos una cosa sin conocer, también eso puede ser malo hermanos. Entonces para eso la coordinación con nuestras organizaciones sociales, productoras y zonificar las zonas dónde puede dar resultados no podemos también ilusionar a nuestros sectores, a nuestros compañeros, a nuestros productores, entonces según a eso organicémonos hermanos, nada más Presidenta. Este proyecto apoyo cien por cien hermanos. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidenta. Buenas noches a toda la Directiva y a los colegas, senadores y senadoras, saludar también a los amigos regantes de Tarija y a nivel nacional.

Bueno creo Presidenta con este Proyecto de Ley, ya todos sabemos que este año ha sido bastante difícil para el tema productivo para el tema agrícola, porque de una y otra manera la sequía ha hecho que realmente nuestros municipios, nuestras regiones hayan quedado sin agua e incluso hayan quedado sin producción y en ese sentido bueno, nosotros al menos los que venimos de las provincias y sobre todo de la región del Chaco hemos vivido y hemos palpado la sequía en el cual creo y que de manera muy importante hacer que este Proyecto de Ley del préstamo de 150 millones de dólares se puede aprobar. Pero también hay que recalcar que hay que hacer seguimiento estos proyectos porque muchas veces aprobamos los proyectos, pero no sabemos si verdaderamente se ejecutan, en ese sentido creo que tenemos que ayudar a fiscalizar y que se dé viabilidad y curso a estos proyectos para que realmente se concretizan en sus diferentes dimensiones en su mismos municipios y regiones.

En ese sentido al menos creo y estoy convencido que este proyecto va a llegar a todos los rincones de los



municipios, y no solamente a los hermanos regantes, también va a llegar a otros sectores productivos, en ese sentido como dije para potencializar el tema productivo, el tema agrícola, pero también hay que cuidar estos proyectos, muchos proyectos se han hecho a nivel nacional y creo que a veces por la desorganización de sectores a veces se ha perdido esos proyectos, se ha quedado insostenible creo que estos proyectos hay que sostenerlos hay que tener esa sostenibilidad en el tiempo para que pueda perdurar y pueda valorar la gente que realmente lo necesita y en ese sentido al menos creo queridos colegas, yo voy a aprobar este proyecto porque se requiere que le demos mayor impulso y una mayor eficacia en el tema productivo. Gracias, Presidenta.

Sen. ^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Bueno, en primera instancia a los representantes de las regiones a los regantes, hermanos un fuerte abrazo a los cumpas compadres bienvenidos a los 3.600 m. de La Paz.

Muchos de ustedes han visto el debate estos días y muchos de ustedes han visto las diferencias de criterio de cómo construir un país, entre lo que es descentralizar el Estado poner los recursos en las regiones o lo que es concentrar en un solo Estado en un solo Gobierno toda la plata. Y lo cuento porque este proyecto va a servir para potenciar regiones, eso tiene que ser un Estado centralista, agarrar platita y repartir a las regiones, repartir capacidad productiva, repartir capacidad de desarrollo para que esas propias regiones después puedan generar sus propios recursos y ser competitivos, no solo asegurarse lo que van a comer si no competir.

Por eso si bien estuvieron varios, par de días aquí, nunca es tarde si la dicha es buena, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero les quería comentar algo, porque no sé si están enterados o les han informado Bolivia ya participa del MERCOSUR, Bolivia ha entrado a lo que es: Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y ya ha entrado Bolivia después de muchos años de Gestión se ha dado y tenemos máximo 4 años para adaptar nuestras reglas, nuestras leyes, nuestra forma de producir, porque vamos a entrar, Brasil es un monstruo, Argentina es un monstruo, Paraguay es un monstruo; Uruguay es una sociedad un país más chico pero de alto consumo y de productos de alta calidad, solo produciendo café, quinua, cacao, fruta en general, plátano, uva y ciertos productos que no hay en estas regiones, Bolivia va a entrar a competir con otros países, y va a entrar al mercado más grande de consumo que hay en Sudamérica.

Por qué les digo esto, porque parte de este proyecto tienen que entender que de ahora en adelante, si bien va a servir para sostenimiento y garantías de alimentos cambien la mentalidad de sus organizaciones, porque van a empezar a competir, una vez que estás dentro del MERCOSUR, vas a vender tus productos, pero tienes que competir, como ocurre todo en la vida, como ocurre en el mercado campesino de Tarija, como ocurre en cualquier mercado del país, traes tu producto y el precio se regula oferta demanda según lo que vaya hacer, vamos a competir compañeros. Entonces está bien por el agua, porque parte de la lógica que siempre dicen: "agua es vida", sí, agua va ser alimentos sí, pero también viene el concepto de competitividad del país para con otras naciones. Bolivia se tiene que abrir al mundo ahí ya hay un dicho también que dice: "la mentira, ya no tiene tiempo", es con la verdad que vamos a ir adelante. Si nos seguimos mintiendo entre los bolivianos que somos el ombligo del mundo con el gas, ya no hay gas, ahora nos estamos sintiendo que somos el ombligo del mundo con el litio, todavía el litio no ha llegado y cuando llegue el litio, no nos va a dar la platita que nos daba antes el gas.

Los argentinos para que sepan los que somos de frontera, los argentinos en los siguientes tres, cuatro años van a producir cerca de 14 mil millones de dólares en litio, solo Chile el año pasado ha exportado, Chile es la segunda exportadora del mundo de litio y no tiene ni un tercio, ni un quinto de lo que tenemos nosotros, ha exportado 5 mil 700 millones de litio, de dólares al mundo.

Entonces, lo que quiero decirles estimados regantes, representantes de regiones que vamos a tener un momento que decidir -y perdón no se vayan a enojar algunos- entre el partido político o la Patria así va a ser, vas a tener que elegir entre una Patria competitiva que pueda ser capaz de repartir y dar alimentos al resto de la nación, sí, pero que también pueda competir con otras naciones, porque ya estamos en el



MERCOSUR eso es irreversible, y nos van a exigir que no solo que el agua que vamos a recibir a través de este proyecto sea para comer, sea para alimentar a nuestras familias, pero también sea para exportar a otros países, para generar mayor ganancia, recursos para ustedes, recursos para el país y sus regiones, por eso si vieron, yo vuelvo a reiterar, me vieron a mí yo incluso he declarado la guerra al centralismo, porque se queda el 88% de la plata se queda aquí en La Paz, no en La Paz, se queda en ese edificio grandote que está en el frente, por eso todos tenemos que venir aquí, a pedir -oiga- pásame unos pesos, unos cuantos bolivianos tenemos que producir o queremos agüita.

Yo creo que eso hay que acabarlo, la platita se queda en las regiones hay que repartir 50, 50; 50 para el Estado central, perfecto, pero 50 para los nueve departamentos no para la burocracia, sino para los productores, no para tener más compañeros del partido en una Gobernación, Alcaldía o Universidad, no, no, para los que producen los que verdaderamente sacan la Patria adelante. Por eso compañeros tal vez tengamos diferencias en algunos conceptos, pero yo voy a seguir junto a muchos otros que están aquí en la lucha de descentralizar los recursos, que lleguen a manos de los productores, a manos de aquellos que sí saben hacer economía.

Dicho esto, quisiera, por último, indicar que yo les pido, por favor, una vez que lleguen estos sistemas si bien dice en el proyecto inmediatamente dos temas. Uno porque me ha tocado como en experiencia en Tarija cuando hemos puesto casi 400 millones con el anterior Gobierno de Evo, en tema de riego en la zona rural de Tarija, la parte de la Provincia Cercado, pero resulta que instalaban -lo dije ayer- instalaban, después se iban y no había cómo hacer mantenimiento. Uno hagan un plan de mantenimiento para que no pare el sistema de riego, y eso le tienen que exigir al Gobierno, oye cómo vamos a mantener esto, ya, yo voy a poner mi contraparte, pero hay que exigir y dos, yo voy a cumplir con mi parte de generar seguridad alimentaria, pero me he enterado de que vamos a entrar al MERCOSUR, cómo me vas a ayudar a hacer algo para ser más competitivo para que si produzco uvas, si produzco pimienta, si produzco el producto cacao, café, plátano, lo que sea en cada una de las regiones quiero competir, quiero que mi producto salga al mundo, quiero que se consuma en el Brasil, o en la Argentina, Uruguay, Paraguay porque si no lo hacen ustedes ellos nos van a invadir con sus productos. Porque es así pues el comercio, la mejor defensa de un país es saber producir y saber comercializar sus productos, no como el quirquincho, hay varios quirquinhos en Bolivia que cuando viene el ataque se vuelve pelotita ¿no es cierto?, en el comercio no ocurre eso.

Que esta agua sirva para la vida, que sirva para la producción, seguridad alimentaria, pero compañeros que esta agua también sirva para que les mejore la vida a ustedes y cambie este modelo de construcción económica en Bolivia donde el productor que está aquí presente, no el Estado con sus empresas que son deficientes y gastamos miles de millones en esas empresas que no producen nada, si no ustedes sean la parte fundamental de desarrollo, para eso vamos a votar 150 millones de dólares hoy día, antes era eso moneda de cambio hoy día eso es mucha plata para Bolivia, cuando teníamos 60 mil millones de dólares por el gas era 150 moneda de cambio, hoy día 150 millones de deuda del Estado, del país, de la gente, porque esto hay que pagarlo entre todos, todos vamos a pagar esta deuda.

Ustedes son los beneficiarios con su producción van a ayudar a pagar la deuda, pero todos los bolivianos vamos a pagar 150 millones de dólares y esa es la manera de construir la Patria, descentralizando dándole la oportunidad al productor y no quedándose la plata aquí en el centralismo. ¡Felicidades! Cumpas, ¡Felicidades! a todos los beneficiarios. Dios los bendiga, peleen por sus derechos de producir, no de venir a alargar la mano, eso tiene que cambiar en Bolivia ya no podemos estar alargando la mano nos tienen que dar derecho a producir, el Estado no produce, produce el productor, la gente, el que está en el campo, el que está en las ciudades, no él que está sentado porque el partido le dio una pega en una empresa estatal, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Así que ¡Felicidades! cumpas tienen ustedes mi voto y el voto lo tiene Bolivia. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.ª Ferreira: Gracias, Presidenta. Yo quisiera consultar si hay algún miembro de la Comisión hoy presente, que hubieran tratado el Proyecto de Ley que conozca un poquito a profundidad.



Senadora en el caso, bueno, quisiera preguntarle, posteriormente argumentar algunas cositas más; a mí me llama la atención que digan de que se han hecho consultas a la Gobernación de Pando y Beni que no haya en el caso la respuesta a estas consultas, que no esté anexado, que hubieran respondido en el caso de las gobernaciones, porque de verdad para mí es importante saberlo porque es un poco contradictorio, porque dentro de ciertas, cuando uno empieza indagar sobre el proyecto habla de beneficiar a siete departamentos, dejando de lado a Pando y Beni, pero sin embargo como han habido varias fases en el sentido de que varias veces se han destinado recursos para el tema de riego, por el tema de la seguridad alimentaria.

Entonces no sé por el tema de fases y demás si esto está mencionado y que anteriores fases alguno de los municipios, porque son unos cuantos municipios del Departamento Pando que serían beneficiados en otros proyectos que hubieron ¿ya?, pero en este no queda claro porque hablan de que solo serían siete departamentos y que Pando y Beni quedarán fuera y dado a que no hay la respuesta, o sea, no está anexada lo que viene a ser la respuesta de las gobernaciones que eso debería estar para que nosotros también tengamos conocimiento qué es lo que han respondido, poder tener conocimiento.

Yo no quiero, yo nunca estoy en afán de perjudicar, al revés, es más ustedes conocerán la lucha que nosotros como Pando y Beni aquí constantemente tenemos dado a la situación económica que vivimos, porque muchas veces no hay porqué maquillar y decir que somos olvidado. Pando y Beni muchas veces en varios proyectos de ley y lamentablemente cuando se trata de créditos constantemente cuando le preguntamos a los ministros; especifiquen cómo van a distribuir estos recursos, nunca les da la gana de explicarnos cómo va a ser esta redistribución para las diferentes regiones.

Porque lo digo esto, yo soy boliviana sobre todas las cosas y siempre voy a estar obviamente y más cuando es un proyecto para la seguridad alimentaria feliz como boliviana en general de que todas las regiones sean beneficiadas, pero esto no quiere decir que como pandina no deba mencionarlo, porque es preocupante que muchas veces el centralismo una vez más, digo que hay de parte del Gobierno central y que quita todo el tiempo esa autonomía que debían tener las regiones de recibir y tener apoyo precisamente las gobernaciones y demás municipios de esos que van a ser beneficiados de poder dar siempre esto de que sea el Gobierno nacional muchas veces que maneje y que decida ¿no?, específicamente la suerte de las regiones.

Porque en este caso nosotros, hasta la fecha han sido aprobados 30 proyectos de ley de créditos que hacen más de 3 mil 300 millones de dólares y 523 millones de euros en el caso y en este caso muchos de ellos precisamente no cuentan con un anexo en el que se detalle en lo que se va a invertir y cómo se va a invertir, que esto es una de las observaciones que constantemente nosotros hacemos. Poder tener mayor conocimiento de cómo, cuál es el plan y cómo se lo va a distribuir ¿ya? y en el caso este Proyecto de Ley manifiesta que la implementación del mismo está orientada a desarrollar y ahí mencionan; las cuencas, 155 estudio de manejo hídricos de Cuencas y demás.

Pero insisto, sin especificar el tema de precisamente las regiones, por ejemplo, yo leía una noticia que hablaba de que se iba a tratar en estos días el Proyecto de Ley que dejaba afuera a Pando y a Beni y lamentablemente también es triste la manera tan descoordinada muchas veces por mezclar la parte política que las gobernaciones trabajan. Eso es cierto, porque nosotros no sé si es por temor, pero yo hace como tres días me comuniqué con la Gobernación con SEDEPRO (Servicio de Desarrollo Productivo Amazónico de Asistencia Técnica Integral) específicamente para pedirle, buscan el informe, le di el número del informe, porque menciona, solo mencionan el Proyecto de Ley, el número del informe, pero no está anexado el informe para preguntar qué es lo que dijo la Gobernación, porque así si yo tuviera ese conocimiento de repente fuera algo positivo o negativo yo ya no tendría estas cuestionantes.

Solamente para hacer notar eso de que si bien todos nosotros somos bolivianos y tenemos que apoyar todo lo que sea en pro de nuestra nación, siempre tenemos que ser cuidadosos en la cuestión de la fiscalización, porque no podemos permitir que de repente se utilizan recursos económicos y que no lleguen realmente a



generar los beneficios que queremos que genere. Eso debo dejar claro porque ya hemos visto lamentablemente en otros proyectos de ley que nosotros hemos aprobado que no hemos visto los resultados y les hemos solicitado a los ministros que vengan y nos expliquen, por qué si nosotros hemos aprobado dinero para ciertas cosas no vemos los resultados en nuestras regiones, entonces es importante porque aprobamos créditos de mil amores, pero siempre y cuando palpemos que realmente este dinero está dando frutos, en lo que necesitamos para nuestras regiones.

Si me lo pudiera explicar Senadora Velasco, yo quedaría más tranquila, esto no quiere decir que no vaya a aprobar, pero que sí como pandina me corresponde hacer la observación porque de verdad esto, el tema muchas veces de Pando y Beni es recurrente, que quedamos fuera o que, en el caso, si somos beneficiados son unas dos, tres comunidades y nada más el resto queda fuera, ¿no? Y dada a la situación del tamaño, de la cantidad de habitantes y todo lo demás, obviamente siempre Pando sale perdiendo porque tenemos realmente menor cantidad de habitantes, pero esto no quiere decir que las necesidades no sigan existiendo. Este año hemos tenido una serie de noticias dentro del Departamento por municipios como Bella Flor, Bolpebra que han estado precisamente con problemas serios de sequía. Solo eso, gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Bien, gracias. Es bueno informar a nuestros senadores del Departamento Pando la consulta se ha hecho en el Departamento Pando al Gobernador, el primero que respondió, okay, no hay contradicción okay acepto el proyecto y el proyecto está en Provincia Madre de Dios, Nicolás Suarez, en la misma provincia debe ser. Después dice Manurime, Manuripi a esas provincias van a entrar Senadora por si acaso.

Entonces Municipio Bolívar, Sena, Exaltación, Campo Ana, Porvenir, Santa Rita, Bolpebra, Victoria, Arroyo Grande. Esos son los municipios hermana Senadora. Entonces hay que coordinar con nuestros dirigentes deben tener conocimiento ya, hay que hacer seguimiento hermanos, no hay un Departamento que está afuera entiendo que ya se estaría trabajando hace mucho tiempo.

Porque les digo, no nos van a dejar mentir nuestros hermanos regantes hemos tenido un encuentro de todos los productores 2018 entonces, aquí en La Paz, han participado los hermanos, desde ese día se trabaja esto; por eso decía ayer a nuestro hermano Senador Paz, no esperemos nomás al gas ni al oro, abramos nuestra producción de riego, de otros tipos de producciones, pero con diferentes estudios decía. Eso es hermanos, no es fácil no llega ni al año, se viene trabajando bajo la responsabilidad de los dirigentes, de las organizaciones sociales, de todos. Esa es una aclaración de Pando. Gracias, Presidenta, con esto creo que ya está bien ¿no?

Sen.^a Presidenta: Bien, Senador Isidoro Quispe, le hemos dado para que pueda explicar, porque la Senadora Corina pedía.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, hermana Presidenta. Saludar a nuestros hermanos regantes, nuestras organizaciones sociales de todo el país que están aquí esperando de manera ansiosa este proyecto tan anhelado.

Yo creo que por primera vez estamos entrando en nuestro país el tema de industrialización de nuestros recursos naturales, además trabajando para una soberanía alimentaria interna y posteriormente externa para la exportación como corresponde. En ese contexto Presidenta no voy a entrar en más detalles, porque sabemos que en la ley no puede entrar hilado fino. Ahí en los ministerios tiene que empezar a trabajar el cómo los programas y proyectos que se están en PEDES (Plan de Desarrollo Económico y Social), ahí está Municipio de Chuquisaca, La Paz, Potosí, Cochabamba, Beni; lo más importante que ha mencionado también el Senador Quispe Huanca, hay algunas gobernaciones que no han mandado la nota, pero más allá de aquello nosotros hemos aprobado en la Comisión dando prioridad, celeridad, respuesta al pueblo boliviano.



Yo creo que aquí Presidenta, el tema de Beni está por si acaso, Beni, está Municipio de Loreto, San Ignacio, San Javier, Huacareta, Huacaraje, San Joaquín, San Ramón, Magdalena, Santa Rosa, Rurrenabaque, Santa Ana, San Borja, Reyes, Exaltación, Riberalta, San Andrés, Baures, y Trinidad están en el Municipio de Beni. Así mismo, si hacemos un listado está Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí, los nueve departamentos está Presidenta, colegas senadores y como bien decía algunos colegas senadores tenemos que hacer seguimiento para que estos proyectos de producción para industrializar tiene que avanzar para nuestros hermanos productores y de esa forma generar economía, generar empleo, generar la diversificación económica para cada uno de los bolivianos porque cada uno de los departamentos, los municipios tienen su riqueza para que podamos seguir teniendo la soberanía alimentaria y ni qué decir el tema de Cuenca, tema agua, porque sin agua no vamos a avanzar, no vamos a tener vida, más al contrario ni la producción. Por eso consideramos que esto se pueda aprobar hermana Presidenta de la Cámara de Senadores sería Suficiente Discusión, porque todos estamos de acuerdo, ¿no?

Sen.^a Presidenta: En consideración la propuesta de Suficiente Discusión. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Suficiente Discusión, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 25 votos, más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande, por más de dos tercios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. I. De conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba el Contrato de Préstamo N° 5721/0C-B0 para el "Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca I", suscrito el 25 de mayo de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta SU\$150.000.000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación — TGN, asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo N° 5721/0C-B0, aprobado por la presente Ley.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Gracias, hermana Presidenta. Bueno, yo creo que estamos prácticamente como ha señalado el Hermano más de dos tercios de acuerdo con este importante crédito, vamos a recalcar al pueblo boliviano que esta Cámara de Senadores nunca ha truncado un crédito como muchas veces nos han atribuido y aquí más bien que han venido los hermanos a ser testigos de aquello, así siempre se aprueba aquí los créditos, solamente a veces sí se observa el tema de que tiene que venir ya con designación con nombre y apellido, para quiénes, porque todo ese dinero ahorita es como una carta libre para el Ministerio cabeza de sector



seguramente para ver qué hace con este dinero y cómo va a llegar a nuestras regiones, a nuestros municipios.

El problema no es aquí la aprobación, siempre ha sido el problema en la ejecución del mismo, porque en la ejecución del mismo es donde ha existido actos de corrupción, lo hemos visto en el Ministerio de Medio Ambiente 20 millones de bolivianos en corrupción del Ministro Juan Santos Cruz, seguramente ese dinero también ha sido aprobado aquí en esos proyectos ¿o no? ha sido aprobado, estamos aprobando ese dinero para que llegue los proyectos al pueblo boliviano no para que se lo roben, por favor.

Ese control tenemos que hacer todos y si nosotros no podemos llegar a determinadas comunidades ahí están los hermanos beneficiarios que tienen que hacer el control mis hermanos; nunca tienen que ser cómplices de semejantes barbaridades, ese dinero estamos aprobando para que llegue al pueblo boliviano. Y otra cosa también, que yo quiero señalar es que el Presidente Arce con su Ministerio cabeza de sector no vaya a hacer política, por favor, a los municipios, porque con ese dinero que nosotros estamos aprobando, con ese dinero que ahora se convierte de todos los bolivianos va y señala, "ya tú me vas a apoyar te voy a dar este proyecto, o sino no va a ir", por favor, eso pedimos que no sea así, ya pasó con el proyecto de la UPRE (Unidad de Proyectos Especiales) por ejemplo.

En mi región hemos priorizado proyectos con UPRE para determinada comunidad, va a ir a esta escuela, esta escuela, esta escuela. Llega el Presidente llega un aniversario, no sé qué pasa creo que le dicen por ahí, no esta comunidad te apoya Presidente Lucho -parece que le dicen-, el otro ya no va y le da a la otra comunidad; cómo es posible hermanos, eso es hacerse la burla. Por eso, yo hermana Presidenta, voy a pedir al Directorio que nos reunamos con el Ministerio cabeza de sector, que va a ejecutar este dinero para que nosotros también seamos parte de la decisión en nuestros departamentos y en nuestras regiones porque tenemos que saber controlar este dinero que estamos aprobando nosotros, porque este dinero es de todo el pueblo boliviano no es de una persona, porque ahora él va a administrar simplemente el dinero. Eso es lo que yo quiero recomendar hermana Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Hermana Presidenta, primero saludar a nuestros compañeros regantes. Aclarar primero estamos hablando de 12.000 familias regantes, en un término medio de una hectárea digamos, estamos hablando de 12.000 hectáreas de comida compañeros eso es lo que producimos; yo soy productor, pero todavía no estoy llegando a regar. Si son regantes tienen experiencia ellos, no podemos amedrentarlos que nosotros vamos a ir a fiscalizar a ellos o decir vamos a entregar 15 mil dólares cómo es posible, son 12.000 hectáreas mejor van a regar un poco más, con esa experiencia que ellos tienen de una manera artesanal, estamos hablando de Valles y en buena hora que las tierras bajas entraron también en este proyecto que todavía en las tierras bajas no regamos y va a ser una gran experiencia a la cabeza de la Asociación de los regantes, una gran experiencia para las tierras bajas, de repente ya nuestros ganaderos ya no van a estar quemando sus de pastizales, porque eso es lo que va a mandar, porque está diciendo riego tecnificado, ciertamente el riego tecnificado tiene alto costo, significa en el manejo optimizado del agua, aprovechamiento optimizado del agua, de repente en la tierras bajas tenemos suficiente agua, pero no lo estamos utilizando, vamos a tener que copiar de ellos.

Ayer no le han dejado leer la lista de las empresas que nuestro Gobierno está haciendo, estas 12.000 familias que van a regar van a generar materia prima en distintos rubros compañeros; porque yo hablo como dentro de ellos porque soy productor, no soy tan paternalista; trabajamos como decía el Senador Quispe el 2018 en una Cumbre productiva por departamentos y las necesidades, de allá nace estas peticiones de riego, tecnología. El hermano Isidoro utilizaba su famoso estudio de biotecnología, increpaba y sigue con ese sueño y tenemos que llegar a eso, de repente no dañino al ser humano, de repente biotecnología de producción orgánica y ecológica. Aquí los compañeros están produciendo de una manera orgánica y ecológica en eso sí podemos ofrecer nosotros a MERCOSUR cuando nosotros llenemos nuestra seguridad alimentaria, tendremos capacidad de exportar, pero ellos van a ser un ejemplo, tenemos experiencia.



No es novedad aquí en La Paz, por ejemplo, vemos duraznos, ciruelos, damascos en estos días de altísima calidad y de muy buen sabor en comparación de lo que traen de Chile, de Perú, de Argentina. Con mucho más sabor, eso significa que es orgánico. Entonces nosotros no estamos disparando ni estamos despilfarrando el dinero, siempre lo hemos hecho bien los productores. Yo soy productor de café, ayer yo decía, hay una planta de café que está durmiendo no sé cuántos años, se acabó para nosotros el Programa Nacional del Café produjimos 90.000 sacos, pero por no tener tecnología llegamos por una plaga hasta 15.000 sacos, pero estamos retornando a 40.000 sacos gracias al Programa Nacional del Café.

Hace una semana hemos hecho una subasta internacional de calidad de café presidencial, no nos ha ido muy bien en el precio, apenas logramos acomodar a 25 dólares la libra de café de calidad, que en un año llegamos hasta 100 dólares, pero lamentablemente el ganador solo tenía 10 sacos de café por falta de tecnología, por falta de riego pero ahora tenemos experiencia nosotros del café, en algún momento regaremos también café y ¡felicidades! a los hermanos regantes, seguiremos trabajando y con nuestro Gobierno, no es política, no es campaña son catorce o diecisiete años venimos priorizando nuestras comunidades rurales, digan lo que digan nos hemos farreado el Fondo Indígena, nos hemos robado, no nos hemos robado estamos produciendo, vayan a los mercados productos de calidad, de lo que había antes, no había tecnología, por eso estamos felices y no es suficiente los 150 millones de dólares, es poco porque que ya están diciendo, muchos están lamentándose, aquí ya nos atacó, que se quemaron nuestros bosques, si no tenemos agua necesitamos invertir mucho más, de repente un Presupuesto General del Estado, vamos a tener que invertir en el agua creo que tenemos suficiente agua porque estamos en las alturas, tenemos cuencas, que tenemos que aprovechar. Estoy escuchando el manejo de las cuencas y ese va a ser otro ejemplo de nuestros compañeros regantes.

Yo en detalle yo apruebo este artículo y ¡felicidades! hermanos regantes.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Sí cortito, pero le voy a decir una cosa. Esas son las visiones, CARTONBOL 70 millones de dólares, la mitad de este crédito, 70 millones de dólares, 120 empleos, "cero" utilidad al país; Tarija 3.500 hectáreas de uva mueve 120 millones de dólares al año y genera 11.000 empleos. Dónde hay que poner la plata ¿en CARTONBOL? o en los productores, dónde está la plata para ponerla en empresas que no nos dan un solo mango al país o a los productores cuando le das las garantías y un formato de producción como en Tarija 3.500 hectáreas inversión privada; ahora con el contrabando está en graves problemas y mueven 120 millones de dólares al año y generan 11.000 empleos chiquitito. Dan más trabajo que el propio gas en nuestro Departamento.

Cuando ustedes sean competitivos sean parte de ese desarrollo ya no vamos a poner plata en CARTONBOL, o en fábricas de vidrios que no nos dan un peso a los bolivianos, que nos cuestan 70, 80, 90, 100 millones de dólares, es en los productores donde hay que poner la plata, en el que produce café como dijo el Senador anterior. Han puesto una planta en Caranavi, 25 millones de dólares, por qué no funciona, por qué no te ayuda, por qué no apoya a los productores 25 millones de dólares con toda la maquinaria último modelo, no tiene electricidad hace 3 años. Este es el debate no hay que enojarse, el camino es seguimos poniendo plata en empresas que no dan rentabilidad, "cero" de rentabilidad al país o ponemos la plata en el agua en la capacidad de producción, en mercados, en sistemas productivos, en la gente, ésa es la diferencia, ésa es la pelea para el 2025, o seguimos con este Gobierno centralista o ponemos la plata en la gente.

Esa es la pelea, yo nunca pondría 70 millones de dólares en una empresa de cartones, que además ha hecho cerrar otras empresas. En Chuquisaca han puesto una que ha valido cuánto ha costado la de vidrios creo 90 o 100 millones ha hecho cerrar empresas en Cochabamba, ahora hemos puesto, hoy día 500 millones de dólares a BoA y ha hecho cerrar líneas aéreas, o sea, generas empleos por un lado para los que trabajan en BoA, pero desempleas a una gran cantidad de personal en otras líneas aéreas porque no pueden competir contra la plata del Estado.



Este es el gran debate con todo el respeto senadores, senadoras, seguimos poniendo la plata donde no genera rentabilidad o ponemos la plata como ahora sí, por eso yo estoy votando 150 millones a los productores, a la gente a la que produce. Cómo dijo el Senador, él produce café bueno que le den a él la plata para ayudarlo financieramente a ser mejor y competitivo para que llegue con su producto a mercados en el exterior y venda más caro. Oiga el kilo tiene dos libras ¿no? O sea, que el kilo estaba valiendo 100 dólares, imagínese un kilo de café vale 100 dólares en el mercado y no ha sido un buen año de precio, lo mismo pasa con la uva en poquito 3.500 hectáreas, no es como la soya de producción extensiva, nuestra producción es extensiva, Bolivia tiene cantidad de valles chiquitos que producen cosas que no se pueden producir en otros países en Latinoamérica por la topografía, ahí hay que invertir, ahí hay que poner la plata, no en BoA 500 millones de dólares, 500 millones para esta gente, para el que produce, para el que la sufre todos los días, como han dicho compañeros del MAS, ahí tiene que ir la plata.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Artículo Único en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 29 votos, existe más de dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Artículo Único, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Gracias, Presidenta. Primero que nada agradecer a nuestros hermanos senadores, senadoras creo que ha sido casi por unanimidad, entonces gracias hermanos creo que vamos a ir avanzando así no vamos a mirar el petróleo nomás, no vamos a mirar el oro nomás, entonces no vamos a mirar eso nomás, sino más bien vamos a apoyar al producir, el productor es una producción, no es renovable, es continuo, entonces por eso ayer decía nuestro amigo Senador Paz, abrimos la producción decía, entonces esos son los avances que se va a hacer, hay que ser parte en el seguimiento nada más. Gracias a todos también felicidades a nuestros amigos regantes, bueno ya está solucionado hay que ejecutar, hay que seguir hasta que terminen los trabajos que se han acordado. Gracias a todos.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidenta. No, yo tengo para poder Reconsiderar no es que quiero la palabra no se molesten conmigo colegas senadores.

Felicitó a los amigos y compañeros regantes y también a los colegas senadores y senadoras por la aprobación de este Proyecto de Ley de préstamo que realmente va a viabilizar bastante al sistema que están solicitando varios municipios y todo el país.

Hermana Presidenta, solicito la Reconsideración de la Ley que aprueba el Contrato de Préstamo N° 5721/OC-B0 para el "Programa Nacional de Riego Tecnificado con Enfoque de Cuenca I", suscrito el 25 de mayo de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta SU\$150.000.000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidenta, voy a ser muy breve no podía perder la oportunidad de tener aquí a los regantes que tienen un interés muy claro, porque haya salud en la naturaleza porque de otra manera no



hay agua, si no hay agua no hay producto y además nuestro producto tiene que ser saludable. Y me ha pasado antes que hemos tenido visitas así tan importantes para este asunto que a mí me preocupa muchísimo y quiero decirlo de manera muy rápida. Y quiero decirles que estoy de acuerdo con todos aquellos que han dicho que esa es la vía, la vía es la producción sostenible y ojalá hasta regenerativa de productos que sean renovables, que se pueden regenerar un año y otro año.

Lamentablemente nuestro país y esto es lo que les quería compartir con ustedes porque necesitamos que tengan más claro esto, cuando ustedes están en Tarija por ejemplo y aceptan que se haga exploración petrolífera hidrocarburífera en Tariquía ustedes saben que están dañando una de las cuencas importantes que puede afectar a estos proyectos de riego que estamos aprobando. Es importante entender eso, es importante entender que estamos en contexto de crisis climática y que el agua que hoy día está ahí puede no haber, incluso si hay riego tecnificado, mejor que haya riego tecnificado, porque entonces se usa menos se usa más eficientemente, muy importante el riego tecnificado pero podría no haber ni siquiera para riego tecnificado si seguimos deforestando, si seguimos destruyendo áreas protegidas que protegen el agua y que entonces ya no va a haber agua en toda la Cuenca. Y también compañeros si la minería termina destruir todo y contaminar todo este país, entonces mucho cuidado.

Yo quisiera que realmente los regantes, adquirieran, ayer estaba reunida con brasileños que tienen una agenda sindical agroecológica, están súper bien organizados no son solo regantes son agroecológicos y están exigiendo que haya agua limpia, que no les contaminen el agua con la minería ni con los hidrocarburos, que no haya deforestación. Es increíble la organización que hay en Brasil deberíamos aprender eso y yo les he dicho inviten a los bolivianos, explíquenles lo que están haciendo porque en Bolivia los campesinos no están luchando suficientemente por la sostenibilidad y tienen que hacerlo por su propia sobrevivencia y por el bien de todo este país que depende en gran medida de sus alimentos de esta actividad que es tan digna y meritoria.

Entonces por favor, les quería dejar ese mensaje hay colegas allá en el Brasil que ya están organizados -insisto- como comunidades agroecológicas y que van a luchar contra la minería que desbasta, que contamina, que van a luchar contra los hidrocarburos, probablemente no para eliminar toda la minera y todos los hidrocarburos en el país mucho menos en el corto plazo, pero sí para evitar que contaminen impunemente. Eso no se puede permitir y cuidado con el litio, aquí también se ha hablado del litio, ojo que el litio traga agua y la devuelve contaminada, ojo con esos cantos de sirenas, deberíamos ir por otro lado, por el lado de lo que se ha dicho.

Entonces eso, término, quería ser breve, pero quería que sepan que hay gente aquí que está queriendo trabajar por esas opciones, -vamos a decirlo- y que tenemos que ser muy críticos compañeros, muy críticos con muchas de las políticas públicas de este y de previos gobiernos, y probablemente de futuros y hay que estar realmente con las causas bien claras, porque no es solo que me ponga riego tecnificado es que hay agua y que esa agua no esté contaminada. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud de Reconsideración, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud Reconsideración de la Ley que aprueba el Contrato de préstamo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Vamos a agradecer por el acompañamiento de nuestros hermanos dirigentes regantes que están aquí presentes, al hermano Manuel Yáñez Presidente de los Regantes de Bolivia, Giovanni Quispe Vicepresidente de los Regantes del Departamento de Tarija; Víctor Riva representante de los Regantes de Chuquisaca; Eddy Mamani representante de los Regantes de Santa Cruz y Comité de acompañamiento; bienvenidos a nombre de la Cámara de Senadores, un feliz retorno. Gracias, buenas noches.
Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.3 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 076/2023-2024 C.S., "Declárese Patrimonio Cultural Material del Estado Plurinacional de Bolivia, a las cuatro zonas geográficas que identifican las Figuras mitológicas de la cultura de Oruro". (Informe impreso y distribuido).

Sen.ª Presidenta Se decreta su consideración en Sala. Se inicia el tratamiento en su estación en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORMA:

ASUNTO: PL 099/2022-2023 C.S. DECLÁRESE 'PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LAS CUATRO ZONAS GEOGRÁFICAS QUE IDENTIFICAN LAS FIGURAS MITOLÓGICAS DE LA CULTURA DE URUO.'

Nueva nominación: "DECLÁRESE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LAS CUATRO ZONAS GEOGRÁFICAS QUE IDENTIFICAN LAS FIGURAS MITOLÓGICAS DE LA CULTURA DE URUO".

FECHA: La Paz, 24 de octubre de 2023.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 08 de febrero del año 2022, fue remitida, al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, el **Proyecto de Ley "DECLÁRESE 'PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LAS CUATRO ZONAS GEOGRÁFICAS QUE IDENTIFICAN LAS FIGURAS MITOLÓGICAS DE LA CULTURA DE URUO'"** presentado por la Senadora María Vania Rocha Muñoz, mismo que fue signado con la numeración **PL 099/2021-2022 C.S.**

La Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesino e Interculturalidad para el periodo legislativo 2022-2023 se conformó con los senadores: Nely Verónica Gallo como Presidente, el senador Miguel Pérez Sandoval como Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y la senadora Trinidad Rocha Robles como Secretaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

En fecha 9 de marzo de 2023 se envió la nota con CITE:CNPIOCI.SEN.NVGS/AT N° 264/2022-2023, la nota con CITE:CNPIOCI.SEN.NVGS/ATN°265/2022-2023 y la nota con CITE:CNPIOCI.SEN.NVGS/AT N° 266/2022-2023 de conformidad a lo establecido por el artículo 134 del Reglamento General de la Cámara



de Senadores, la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicita al Presidente de la Cámara de Senadores remita en consulta al Órgano Ejecutivo para que emita el criterio técnico y jurídico a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

Mediante nota N.C.-P.- Nº 134/2022-2023 sellada con fecha 13 de marzo de 2023 el Sr. Presidente de la Cámara de Senadores Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma envía en consulta el Proyecto de Ley al Sr. Johnny Franklin Vedia Rodríguez Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro para que haga conocer el criterio técnico-jurídico que corresponda.

Mediante nota N.C.-P.- Nº 133/2022-2023 sellada con fecha 13 de marzo de 2023 el Sr. Presidente de la Cámara de Senadores Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma envía en consulta el Proyecto de Ley al Sr. Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro para que haga conocer el criterio técnico-jurídico que corresponda.

Mediante nota N.C.-P.- Nº 135/2022-2023 sellada con fecha 14 de marzo de 2023 el Sr. Presidente de la Cámara de Senadores Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma envía en consulta el Proyecto de Ley al Sr. Luis Alberto Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia para que el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización haga conocer el criterio técnico-jurídico que corresponda.

En fecha 06 de abril de 2023 de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción remiten la nota con cite GAD-ORU/GAB.DES. Nº 314/2023 firmado por el Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, remitiendo respuesta del proyecto de ley en consulta.

En fecha 10 de mayo de 2023, la Presidente de la Comisión mediante nota COMISIÓN: CNPIOCI.SEN.NVGS/A.T. Nº 409/2022-2023 pone en conocimiento de la senadora proyectista las respuestas del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

En fecha 30 de mayo de 2023 de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción remiten la nota con cite G.A.M.O. Nº 1012/23 firmado por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, remitiendo respuesta del proyecto de ley en consulta.

En fecha 05 de junio de 2023, la Presidente de la Comisión mediante nota COMISIÓN: CNPIOCI.SEN.NVGS/A.T. Nº 441/2022-2023 remite respuesta del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro a la senadora proyectista.

En fechas 06 y 07 de junio de 2023, mediante cites COMISIÓN:CNPIOCI.SEN.NVGS-AT Nº 480, 481, 482, 483, 485/2022-2023 la Sra. Presidente de la Comisión invita a la Realización de Mesa Técnica a la Senadora Trinidad Rocha en su calidad de Secretaria del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural, al Senador Miguel Pérez en su calidad de Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, a la Senadora María Vania Rocha Muñoz en su calidad de senadora proyectista; al Dr. Rolando Vallejos en su calidad de Secretario Técnico de la Cámara de Senadores, Lic. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

En fecha 23 de junio de 2023, se llevó a cabo la primera Mesa Técnica con la participación de la Lic. Jenny Roxana Aratia Fernández de Rivas Secretaria Técnica de la Comisión de Naciones, Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Dr. Rene Pacheco y el Dr. Bismarck Martínez de la Unidad de Análisis Legislativo, Dr. Marco Antonio Mamani Huanca Asesor del Comité de Naciones Pueblos Indígena Originario Campesinos, Dr. Álvaro Zegarra Rivero Asesor de la Senadora proyectista; no se presentó ningún representante del Ministerio de Culturas, Despatriarcalización y Descolonización, debido a la importancia de su presencia se acordó señalar nueva fecha y hora para la Mesa Técnica.

En fecha 16 de agosto de 2023, se recibe nota con cite 2da. Vice Pres Nº 643/ 2022-2023 enviada por la Senadora María Vania Rocha Muñoz, Senadora Proyectista, solicitando consideración de tratamiento del PL



y se convoque a Mesa Técnica con el Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización.

En fecha 31 de agosto de 2023, mediante cites COMISIÓN:CNPIOCI.SEN.NVGS/AT N° 635, 637, 638, 639, 640/2022-2023 la Sra. Presidente de la Comisión invita nuevamente a la Realización de Mesa Técnica a la Senadora Trinidad Rocha en su calidad de Secretaria del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural, al Senador Miguel Pérez en su calidad de Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, a la Senadora María Vania Rocha Muñoz en su calidad de senadora proyectista; al Dr. Rolando Vallejos en su calidad de Secretario Técnico de la Cámara de Senadores, Lic. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

En fecha 08 de septiembre de 2023, se llevó a cabo la nuevamente la mesa técnica con la participación de la Lic. Jenny Roxana Aratia Fernández de Rivas Secretaria Técnica de la Comisión de Naciones, Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Dr. Gonzalo Mamani y el Dr. Braulio Gonzales Ramos de la Unidad de Análisis Legislativo, Dr. Marco Antonio Mamani Huanca Asesor del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Dr. Pablo Llacsas asesor del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural, Dr. Álvaro Zegarra Rivero Asesor de la Senadora proyectista, Lic. Víctor Plaza y Lic. Irma Onofre funcionarios del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en la que la proyectista dio a conocer la documentación respaldatoria para subsanar las posibles observaciones, y que pese al abundante tiempo transcurrido no ha llegado por la vía formal la repuesta ya elaborada por el MCDyD, por lo que mediante nota se le hará llegar copia simple de los anexos y demás documentación generada entre ellas la Ley Departamental N° 023 de 8 de febrero de 2012, Ley Municipal N° 004 de 23 de diciembre de 2013 y Ley Nacional N° 961 de 25 de enero de 1988. Los funcionarios del Ministerio remitirán el análisis de esa documentación por conducto regular y se programa la realización de una nueva Mesa Técnica para el día lunes 25 de septiembre a horas 15:00.

Nota COMISIÓN: CNPIOCI.SEN.NVGS-AT N° 676/2022-2023 de fecha 11 de septiembre de 2023 firmada por la Presidente de la Comisión Sen. Nely Gallo Soruco a la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización remitiendo copia de toda la carpeta legislativa del PL 099/2022-2023 C.S.

Nota DESP.MCDyD-NE-N° 0662/23 de fecha 12 de septiembre de 2023 de la Lic. Sabina Orellana Cruz Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización respondiendo a la nota de envío de información indicando que no cumple con las previsiones establecidas en el inciso n) del Artículo 39 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Nota COMISIÓN: CNPIOCI.SEN.NVGS-AT N° 678/2022-2023 de fecha 14 de septiembre de 2023 firmada por la Presidente de la Comisión Sen. Nely Gallo Soruco y la Segunda Vicepresidenta de la Cámara Sen. María Vania Rocha Muñoz al Lic. Luis Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia solicitando cambio de actitud ante desconocimiento de la normativa de la funcionaria pública Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización (PL N° 099/2022-2023C.S.)

Nota COMISIÓN: CNPIOCI.SEN.NVGS-AT N° 679/2022-2023 de fecha 14 de septiembre de 2023 firmada por la Presidente de la Comisión Sen. Nely Gallo Soruco y la Segunda Vicepresidenta de la Cámara Sen. María Vania Rocha Muñoz al Lic. Gustavo Torrico Landa Viceministro de Coordinación dependiente del Ministerio de la Presidencia poniendo en conocimiento nota remitida al Presidente del Estado sobre accionar de la funcionaria pública Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización (PL N° 099/2022-2023).

En fecha 25 de septiembre de 2023, se llevó a cabo la nuevamente la Mesa Técnica con la participación de la Lic. Jenny Roxana Aratia Fernández de Rivas Secretaria Técnica de la Comisión de Naciones, Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, Dr. Álvaro Zegarra Rivero Asesor de la Senadora proyectista Comisión y la ausencia de funcionarios del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

En fecha 28 de septiembre de 2023, mediante cite 2da. Vice Pres N° 700/ 2022-2023 enviada por la



Senadora María Vania Rocha Muñoz, Senadora Proyectista solicita la CONSIDERACIÓN DIRECTA DEL PL, en virtud del artículo 129 y el parágrafo IV del artículo 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- **Artículo 9.** *Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: Núm. 3, Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano, la diversidad plurinacional*
- **Artículo 98. Parágrafo I.** *La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario...; Parágrafo III.* *Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.*
- **Artículo 99. Parágrafo I.** *Que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción; Parágrafo II.* *Que el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.*
- **Artículo 108. Núm. 14.** *Que establece que, dentro de los deberes de las bolivianas y los bolivianos, se encuentra el de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.*
- **El Artículo 158. Parágrafo I.** *Dispone que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley; Núm. 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*
- **Artículo 298. Parágrafo II.** *Señala como una competencia exclusiva del nivel central del Estado es: Inc. 25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de su interés.*

2.2 LEY N° 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

- **Artículo 2.** *La presente Ley tiene como finalidad poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales, como componentes esenciales del desarrollo humano y socioeconómico del pueblo boliviano.*
- **Artículo 5.** *Señala que el patrimonio cultural boliviano, es el conjunto de bienes culturales que, como manifestación de la cultura, representan el calor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia”.*
- **Artículo 6.** *Establece la clasificación del Patrimonio Cultural Boliviano, en: Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material.*
- **Artículo 8.** *Establece la clasificación del Patrimonio Cultural Material en Patrimonio Mueble y Patrimonio Inmueble.*
- **Artículo 10.** *Parágrafo I. Son bienes culturales materiales inamovibles, y son expresiones o testimonios de la cultura o de la naturaleza, que poseen un valor arquitectónico, histórico, ancestral, arqueológico, paleontológico, natural, científico, artístico, estético, medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, etnográfico, cosmológico, paisajístico, folklórico comunitario, social,*



productivo y tecnológico. Parágrafo II. Comprende de manera enunciativa y no limitativa: 2. Monumentos 3. Conjuntos 4. Sitios 5. Paisajes Culturales. II. Comprende de manera enunciativa y no limitativa:

1. Edificios, casas o casonas y haciendas.
2. Palacios, teatros, galerías.
3. Iglesias, capillas, catedrales, templos, santuarios y lugares sagrados.
4. Fábricas, ingenios, minas y centros industriales.
5. Monumentos.
6. Pirámides, lomas y montículos.
7. Cuevas y abrigos rocosos.
8. Áreas geográficas, bosques o desiertos.
9. Montañas, serranías y cordilleras.
10. Formaciones geológicas y propiedades edafológicas.
11. Vertientes, aguas termales, humedales, lagunas, lagos y ríos,
12. Valles, mesetas y llanuras.
13. Paisajes culturales.
14. Murales.
15. Pueblos y ciudades históricas.
16. Campos de cultivo, terrazas, camellones y campos hundidos.
17. Canales y acueductos.
18. Obras de tierra.
19. Redes viales.
20. Yacimientos paleontológicos.
21. Representaciones rupestres.

- **Artículo 11. Parágrafo I.** *La presente Ley regula la propiedad y custodia de bienes culturales del Patrimonio Cultural Boliviano de acuerdo a su naturaleza y características, la que siempre corresponde al pueblo boliviano. Parágrafo II.* Los propietarios o custodios de bienes culturales materiales muebles e inmuebles, en razón del interés público y de la conservación adecuada del patrimonio, deberán cumplir con su registro, conservación, protección y exposición, evitando su abandono, robo, destrucción o deterioro, de acuerdo a las restricciones establecidas en la presente Ley y su reglamento.
- **Artículo 34.** I. Señala que *los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural II. Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afro boliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural. III. La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad.*
- **Artículo 35.** Señala que I. *el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, es emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material III. La declaratoria de Patrimonio Cultural Boliviano, procederá conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.*

2.3. LEY N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".

- **Artículo 86. Parágrafo I.** Señala que *de acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:*
 1. *Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural;*
 2. *Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa,*



enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional;

3. Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y Protección Estatal; **4.** Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental;

5. Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural;

6. Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado.

- **Artículo 95. Parágrafo I.** De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:

1. Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo;
2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades territoriales autónomas;

Parágrafo II. De acuerdo a la competencia del Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 300, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas:

1. Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación con las entidades territoriales autónomas.
2. Establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política general de turismo.

Parágrafo III. De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas:

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo.
2. Formular políticas de turismo local.
3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo.

2.4. DECRETO SUPREMO N° 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009 Y; DECRETO SUPREMO N° 4257 DE 4 DE JUNIO DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL ACTUAL D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

- **Artículo 115.** Establece las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran:

- a) Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país;
- b) Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación;
- c) Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales;
- f) Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional;
- j) Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo social, económico local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes;
- m) Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas;
- s) Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y artesanal de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas.

2.6. D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.



ARTÍCULO 105.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA (O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

- m) Proponer políticas relacionadas al Patrimonio Cultural Boliviano, en el marco de sus competencias.
- n) Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano.

2.7. LEY N° 2079 DE 19 DE ABRIL DE 2000.

ARTÍCULO PRIMERO. - *Declárase zonas de equipamiento cultural y patrimonio histórico cultural de Bolivia los lugares tradicionales conocidos como el sapo en la zona Norte, la Víbora y el Cóndor en la zona Sud, los Arenales de la zona Sud Este, Nor Este, el Lagarto de Cala Cala, asimismo al sitio cültico de Rumi Campana, por ser depositarios de la religiosidad popular y parte esencial del carnaval de Oruro.*

ARTÍCULO SEGUNDO. - *Se dispone la ejecución de un plan de recuperación, preservación y conservación de los lugares denominados el Sapo, el Cóndor, la Víbora, el Lagarto, los Arenales y el Sitio de Rumi Campana para mantener vivas las tradiciones culturales, a cargo de la Alcaldía Municipal y Prefectura de Oruro en coordinación con las organizaciones relacionadas con la materia.*

ARTÍCULO TERCERO. - *Se dispone que el Poder Ejecutivo gestione financiamiento exclusivo para el cumplimiento de los objetivos y acciones señaladas por los artículos primero y segundo de la presente Ley.*

2.8. LEY DEPARTAMENTAL N° 023 LEY DEL 8 DE FEBRERO DE 2012 "DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE ORURO A FIGURAS MÍTICAS.

- **Artículo 1. (DECLARATORIA)** *Dentro de las políticas departamentales de protección y conservación de nuestra cultura, declarase Patrimonio Cultural, Histórico, Material e Inmaterial a las figuras míticas:*
 - La Víbora
 - El Cóndor
 - El Sapo
 - Las Hormigas (Los Arenales)

Por formar parte de la religiosidad popular, del carnaval y parte esencial de la tradición Orureña.

- **Artículo 2 (REGISTRO)** *El Órgano Ejecutivo Departamental, queda encargado del registro, catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural políticas de protección, preservación, conservación y promoción nacional e internacional.*

2.9 LEY MUNICIPAL N° 004 de 23 de diciembre de 2013, LEY MUNICIPAL DE DESCRIPCIÓN, INTERPRETACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS TÉCNICOS DE LA LEY NACIONAL Ley N° 961 DE 25 DE ENERO DE 1988.

- **Artículo 1. (Objeto)** *El objeto de la presente Ley Municipal es el de actualizar y migrar los datos técnicos de la Ley N° 961 de fecha 25 de enero de 1988, incorporada en la Ordenanza Municipal N° 53/79 de fecha 09 de noviembre de 1979, que amplía y define el Radio Urbano Intensivo y Extensivo del Municipio de Oruro, al Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator PSAD-56 y al sistema Geodésico Mundial WGS-84; en base al trabajo técnico complementario necesario para su correcta aplicación.*
- **Artículo 9. (Aprobar las Áreas Protegidas)** *Las áreas protegidas del Municipio de Oruro, son*



*aquellas zonas geográficas que por sus características se hace necesario garantizar su conservación, sus particularidades y riquezas medioambientales y culturales. Estas áreas **son consideradas como patrimonios de las orureñas y orureños**, siendo su denominación y ubicación georreferencial bajo el Sistema WGS-84.*

- **Artículo 10. (Responsabilidad funcionaria)** *Toda Autoridad y/o funcionario que procese o de viabilidad a trámites urbanos cualquiera sea la naturaleza de los mismos sobre Áreas Protegidas en el artículo anterior es responsable civil y penalmente.*

2.10. LEY MUNICIPAL N° 022 de 22 de mayo de 2015, LEY MUNICIPAL DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DE LA LEY MUNICIPAL N° 004 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2013-MEDIANTE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

- **ARTÍCULO PRIMERO.** - *Aprobar la COMPLEMENTACIÓN del artículo 9 de la Ley Municipal N° 004 de 23 de diciembre de 2013, de la siguiente forma:*

Artículo 9. (Aprobar las Áreas Protegidas) *Las áreas protegidas del Municipio de Oruro, son aquellas zonas geográficas que por sus características se hace necesario garantizar su conservación, sus particularidades y riquezas medioambientales y culturales. Estas áreas **son consideradas como patrimonios de las orureñas y orureños**, en la que excepcionalmente procederá la autorización de emplazamiento de proyectos de envergadura y de Seguridad Ciudadana, que beneficien a la colectividad orureña, conforme a los procedimientos previstos en la normativa municipal.*

Siendo su denominación y ubicación georreferencial bajo el Sistema WGS-84 las siguientes:

- 1.- Área protegida "Serranías de Oruro".
- 2.- Área protegida "Arenales Zona Norte Cochiraya" D-2.
- 3.- Área protegida "Cerro San Pedro" D-2.
- 4.- Área protegida "Sapo" D-2.
- 5.- Área protegida "Rumy Campana I" D-2.
- 6.- Área protegida "Rumy Campana II" D-2.
- 7.- Área protegida "Cerro Cerrato" D-1.
- 8.- Área protegida "Corazón de Jesús" D-1.
- 9.- Área protegida "Capachos" D-3.
- 10.- Área protegida "El Cóndor" D-5.
- 11.- Área protegida "Cabeza de Víbora" D-5.
- 12.- Área protegida "La Víbora" D-5.
- 13.- Área protegida "Arenales Tagarete" D-3.
- 14.- Área protegida "Arenales Sora" D-4.
- 15.- Área protegida "Parque Natural Acuático" (sector Puente Español) D-5
- 16.- Área protegida "Chusaqueri"

- **ARTÍCULO SEGUNDO.** - *Aprobar la MODIFICACIÓN del artículo 10 de la Ley Municipal N° 004 de 23 de diciembre de 2013, con el siguiente texto:*

Artículo 10. (Responsabilidad Funcionaria) *Toda autoridad y/o funcionario que procese o de viabilidad a trámites urbanos sobre las áreas protegidas determinadas en el artículo anterior será responsable civil y penalmente ante la Ley, con excepción de los proyectos de envergadura, Seguridad Ciudadana y de fortalecimiento de la actividad Turística*
A cuyo efecto el Gobierno Autónomo Municipal se constituirá en víctima y parte querellante en forma obligatoria.

2.11. GUÍA PARA LA DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL del Ministerio



de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

2.12. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

- **Artículo 1.** Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado.
- **Artículo 4.** Parágrafo I. sostiene que son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.
- **Artículo 33.** Establece que dentro de su estructura y organización se encuentra bajo Inc. d) a los Comités.
- **Artículo 46.** Establece a los Comités como órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.
- **Artículo 57.** Señalan que los Comités son instancias operativas y de investigación legislativa que fuesen remitidos por la Comisión (...).
- **Artículo 123.** Determina en atención a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por: Inc. a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias.
- **Artículo 124.** Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.
- **Artículo 128.** (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.
- **Artículo 129.** (Plazo de los Informes de Comisión). Las Comisiones dispondrán de un plazo perentorio a partir de su recepción de quince días hábiles para emitir sus informes. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno, por escrito, una prórroga de hasta quince días adicionales.
- **Artículo 130.** (Informe de Comisión). **Parágrafo I.** Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.
Parágrafo III. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.
Parágrafo IV. Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.
- **Artículo 131.** (Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:
 - a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.
 - b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal.
- **Artículo 134.** Determina y establece (...) que los Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán: Inc. a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, (...).

3. INFORMES DEL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA.

3.1. INFORME DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO.

En fecha 06 de abril de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta con nota del Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro con cite: GAD-ORU/GAB. DESP. N° 314/2023 de 29 de marzo de 2023 adjuntando el siguiente informe:

INFORME GADOR/SDCT/P. P.S.P.C.M.I.O-N° 05/2023 de 21 de marzo de 2023 elaborado por Lic. Oscar Amado Ramírez Flores Responsable de Programa Promoción y Salvaguarda del Patrimonio Cultural



material e Inmaterial de Oruro y Abog. Juan Carlos Huarachi Andia Profesional Técnico II del mismo Programa dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro quienes realizan un análisis describiendo las consideraciones técnicas y luego de los artículos propuestos, concluyendo que el PL N° 099/2022-2023 ES VIABLE, y se ajusta plenamente a las previsiones de la Ley N° 530 "Ley del Patrimonio Cultural Boliviano".

3.2. INFORME DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO.

En fecha 30 de mayo de 2023 la unidad correspondiente deriva copia de respuesta con nota del Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro con cite: GAMO N° 1012/23 de 18 de mayo de 2023 adjuntando el siguiente informe:

3.2.1 INFORME TÉCNICO Cite/S.M.C. N° 015/2023 de 11 de mayo de 2023 elaborado por Abg. Jhonny Adalid Poma Albino Técnico de la Secretaría Municipal de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro quien realiza un análisis técnico concluyendo que es totalmente VIABLE.

3.2.2 INFORME LEGAL INF/SMAJ N° 191/2023 de 11 de mayo de 2023 elaborado por Abg. Wendy Gutiérrez Miranda Abogada de Asuntos Jurídicos del GAMO dependiente de la Secretaria Municipal de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro quien realiza un análisis técnico jurídico concluyendo en consecuencia que es procedente dar VIABILIDAD a la solicitud incoada.

4. MESAS TÉCNICAS.

Llevadas a cabo los días 23 de junio, 8 de septiembre y 25 de septiembre del año en curso, en las que lamentablemente y debido a la inasistencia de los funcionarios del Ministerio Cultura, Descolonización y Despatriarcalización se tuvieron que suspender.

5. INFORME DEL MINISTERIO DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

Inexistente, debido a que no llegó de manera oficial el INFORME SOLICITADO A TRAVÉS DE PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE SENADORES ha dicho Ministerio y no se cuenta con el criterio técnico jurídico del mismo.

6. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El presente Proyecto de Ley signado en este periodo como **PL 099/2022-2023 C.S. "DECLÁRESE 'PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LAS CUATRO ZONAS GEOGRÁFICAS QUE IDENTIFICAN LAS FIGURAS MITOLÓGICAS DE LA CULTURA DE ORURO'**", los miembros de la Comisión consideraron la exposición de motivos, anexos, las disposiciones legales vigentes, los informes remitidos por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y lo adjuntado por la Senadora proyectista, se tiene:

a) Referente a la estructura del Proyecto Ley de referencia debemos señalar que cuenta de manera formal la estructura que debe contar un proyecto de ley, revisando a detalle el contenido de la exposición de motivos se evidencia los antecedentes, justificación, objetivos, respaldo legal, aspectos que demuestran el cumplimiento de los requisitos establecidos por el párrafo segundo del artículo 124 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

De acuerdo a la versión escrita en el libro "Antología del Carnaval de Oruro" de Alberto Guerra Gutiérrez, cuenta la leyenda, que cuando Wari, quien era un semidiós en la mitología altiplánica, y que tenía el atributo de la fuerza, dormía apaciblemente en la cordillera con vista al mar, despertó de su sueño y observó que el pueblo Uru adoraba a Pachacamaj, conocido como el Señor de la luz o el sol - Inti.

Ante esa situación, Wari trató de conquistar a la hija de Pachacamaj, de nombre Aurora, pero éste reaccionando con su luz, opacó las intenciones de Wari, que derrotado decide descargar toda su furia contra el pueblo Uru, azotándoles con todos los males terrenales, inculcándoles el odio, la envidia, y poco a poco, el pueblo que era laborioso, empezó a desterrar sus valores para convertirse en un pueblo perdido, que además debía soportar una serie de pestes y enfermedades enviadas por Wari.



Hasta que llegó al pueblo Uru, una Ñusta de blanca vestimenta, con rostro angelical y cuerpo escultural, para hacer entender que los Urus debían ser nuevamente ese pueblo ejemplar y laborioso.

1.1. LA VÍBORA – ZONA SUR. - Tomando en cuenta esas palabras, los Urus nuevamente propugnaron sus principios, pero Wari enterado de tal situación, desató su furia y envió una víbora gigante del lado Oeste del pueblo Uru, a lo que espantados se acordaron de la Ñusta, quien fue invocada para que los ayude.

Entonces apareció desde los cielos y con su espada partió en varias partes a la víbora gigante, dejándola además petrificada.

1.2 LAGARTO - ZONA ESTE. Cuenta la leyenda que de la zona Este de donde ahora es la ciudad de Oruro, apareció un gran lagarto enviado por el semidiós Huari, cuyo fin era exterminar al pueblo Uru que no quería someterse al ser infernal y por lo contrario adoraba a Pachacamay.

Pero, al estar prácticamente vencidos, apareció en el firmamento la hermosa Ñusta, quien con su espada logró matar al lagarto y convertirlo en una gran roca.

En el ocaso, cuando el sol prácticamente retira sus rayos de la faz de la Tierra, se observa que el agua que rodea al lagarto se convierte en rojiza como si fuese la sangre que sale de su cuerpo.

1.3 EL SAPO – ZONA NORTE. - Wari no se dio por vencido y desde la zona Norte del pueblo Uru envió un Sapo Gigante para aplastar a los urus. El monstruoso animal hacía temblar la tierra y los habitantes del pueblo corrían despavoridos por todos lados.

El sapo avanzó a saltos hacia la población asentada en la meseta andina. Los Urus, al sentir que la tierra temblaba como sacudida por un terremoto, salieron de sus viviendas y, al dirigir la mirada hacia la zona norte, vieron al monstruoso batracio que, capaz de espantar al héroe más intrépido de la tierra, parecía haber emergido de las profundidades del lago Poopó.

Los habitantes de la meseta andina, ante semejante monstruo de cuatro patas, cabeza ancha y aplanada, ojos saltones, cuerpo rechoncho y con grandes pliegues de piel que le colgaban del abdomen, piernas, panza y cuello, se tragaron el mayor susto de sus vidas y empezaron a correr despavoridos por todos lados, hasta que en el azulado aguayo del cielo, cual una luminosa estrella, apareció nuevamente la misteriosa Ñusta, quien, blandiendo una honda en el aire, disparó un guijarro que se le incrustó en las fauces del sapo.

Luego lo hirió mortalmente con el rayo nacido de su flamígera espada, petrificándolo como a una mole de granito, con los ojos mirando al infinito y las piernas flexionadas, como a punto de dar un salto en el vacío.

Así es como el sapo, de haber sido un monstruo destinado a engullirse a diez personas de un solo bocado, pasó a convertirse en una deidad benefactora, capaz de conceder salud, fecundidad, prosperidad y fortuna a quien le prodigara tanta fe como a la mismísima ñusta Intiwara, identificada con la Virgen María por la religión católica y con la Virgen del Socavón por los trabajadores de los yacimientos de plata y estaño en los cerros de la antigua Villa de San Felipe de Austria.

Cuando los urus fueron encandilados por los primeros milagros realizados por el sapo a favor de una familia que criaba hijos con diversas deformaciones físicas, empezaron a rendirle culto y pleitesía, como si se tratara del mismísimo dios Wari.

Desde entonces, los devotos de este anfibio milagroso no dejan de encenderle q'ooas ni ch'allarle con bebidas espirituosas a manera de ofrendas, cubriéndole el rechoncho cuerpo con mixturas, serpentinas y confetis, mientras las chispas de fuego de los braseros revoloteaban como estrellitas luminosas alrededor del sapo.

1.4 LAS HORMIGAS – ZONA NORTE. - Wari prácticamente vencido finalmente envía al pueblo Uru,



miles de hormigas gigantes desde la zona Sur del pueblo Uru, con el objetivo de exterminar a quienes, según el semidiós, no quisieron someterse.

Esa última actitud origina que nuevamente la Ñusta actúe y con su honda lleguen piedras hasta dichos seres que son convertidos en arena, lo que actualmente es conocido como la zona de Los Arenales.

1.5 LA LEYENDA DIO ORIGEN AL MAJESTUOSO CARNAVAL DE ORURO. Con la llegada de la Colonia española, en base a la leyenda de las cuatro plagas, la imagen de la Ñusta se fusionó con la de la Virgen de la Candelaria, que con el pasar de los años, éste ícono protector femenino se encarnó en la Virgen del Socavón, patrona de los mineros, que dio origen a la fiesta religiosa creció en magnitud, que es conocida actualmente, en el mundo entero, como “Majestuoso Carnaval de Oruro”, declarada el año 2001 por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

b) De los informes de las Entidades Autónomas Territoriales vemos que el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro cuenta con la Ley N° 023 Ley del 8 de febrero de 2012 “Declaratoria De Patrimonio Cultural y Material e Inmaterial del Departamento de Oruro a Figuras Míticas” que declara como Patrimonio Cultural, Histórico, Material e Inmaterial a las figuras míticas.

Se tiene también la Ley Municipal N° 004 de 23 de diciembre de 2013 “Ley Municipal de Descripción, Interpretación y Actualización de Datos Técnicos de la Ley Nacional Ley N° 961 de 25 de Enero de 1988” y la Ley complementaria “Ley Municipal N° 022/2015 de 22 de mayo de 2015 “Ley Municipal de modificación de los artículos 9 y 10 de la Ley Municipal N° 004 de 23 de diciembre de 2013 - mediante recurso de reconsideración”, en las cuales se declara áreas protegidas del Municipio de Oruro, son consideradas como patrimonios de las orureñas y orureños, en la que excepcionalmente procederá la autorización de emplazamiento de proyectos de envergadura y de Seguridad Ciudadana, que benefician a la colectividad orureña. Determinando también la georreferenciación a través del sistema WGS-84 de los espacios que ocupan las zonas geográficas.

Ambas entidades territoriales dan viabilidad al proyecto de ley 099/2022-2023 C.S.

c) De la normativa legal vigente, se tiene que por virtud de la Ley N° 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO en el Artículo 10. **(PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE)** identifica que los bienes culturales materiales inamovibles, y son **expresiones o testimonios de la cultura** o de la naturaleza, que poseen un valor arquitectónico, histórico, ancestral, arqueológico, paleontológico, natural, científico, artístico, estético, medicinal, terapéutico, **religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, etnográfico, cosmológico, paisajístico, folklórico, comunitario,** social, productivo y tecnológico. Comprendiendo de manera enunciativa y no limitativa: 6) Pirámides, lomas y montículos 8) Áreas geográficas, bosques o desiertos 9) Montañas, serranías y cordilleras 10) Formaciones geológicas y propiedades edafológicas 13) Paisajes culturales. **(Las negrillas son nuestras). LO QUE HACE QUE ESTE PROYECTO DE LEY TENGA VIABILIDAD AL CUMPLIR DICHS ASPECTOS.**

Por otro lado, el Artículo 24. Parágrafo I. de la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano *..establece la gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente” por lo que el cumplimiento del proyecto de ley corresponde al nivel central y a las entidades territoriales Autónomas del Estado Plurinacional de Bolivia.*

También se cuenta con Ley Departamental N° 023 ley del 8 de febrero de 2012 “Declaratoria de Patrimonio Cultural, Material e Inmaterial del Departamento de Oruro a Figuras Míticas”; Ley Municipal N° 004 de 23 de diciembre de 2013: Ley Municipal de Descripción, Interpretación y actualización de datos técnicos de la ley nacional ley N° 961 de 25 de enero de 1988 cuyo *objeto es el de actualizar y migrar los datos técnicos de la Ley N° 961 de fecha 25 de enero de 1988, que amplía y define el Radio Urbano Intensivo y Extensivo*



del Municipio de Oruro, al Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator PSAD-56 y al sistema Geodésico Mundial WGS-84. Cuyo ARTÍCULO 9 aprueba las **áreas protegidas** del Municipio de Oruro; por último cuenta con la Ley Municipal N° 022 de 22 de mayo de 2015: Ley Municipal de modificación de los ARTÍCULOS 9 y 10 de la ley municipal N° 004 de 23 de diciembre de 2013 - mediante recurso de reconsideración. Cuyo ARTÍCULO PRIMERO Aprueba la COMPLEMENTACION del artículo 9 de la Ley Municipal N° 004 de 23 de diciembre de 2013, de la siguiente forma: **Artículo 9. (Aprobar las Áreas Protegidas)** Las áreas protegidas del Municipio de Oruro, son aquellas zonas geográficas que por sus características se hace necesario garantizar su conservación, sus particularidades y riquezas medioambientales y culturales. Estas áreas son consideradas como patrimonios de las orureñas y orureños, en la que excepcionalmente procederá la autorización de emplazamiento de proyectos de envergadura y de Seguridad Ciudadana, que beneficien a la colectividad orureña, conforme a los procedimientos previstos en la normativa municipal. Describiendo ampliamente la denominación y ubicación georreferencial bajo el Sistema WGS-84 las áreas protegidas.

d) Del contenido de los artículos del proyecto de ley, se halla coherencia en su contenido.

e) Expediente de Declaración de Patrimonio Cultural, para un mayor respaldo procedemos a enunciar un cuadro que identifica a un expediente de Declaración de Patrimonio Cultural, solicitado por el ente rector (se aclara que estos requisitos son los solicitados por el MCDyD, cuando el procedimiento para la declaración sea solicitado por un Gobierno Autónomo Municipal o un Gobierno Autónomo Departamental ante el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y este recién sea presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional por intermedio de una de sus Cámaras) y a los fines de salvar cualquier observación, la Comisión expone el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL BIEN PATRIMONIAL	PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LAS CUATRO ZONAS GEOGRÁFICAS QUE IDENTIFICAN LAS FIGURAS MITOLÓGICAS DE LA CULTURA DE ORURO.	CUMPLE
Ubicación geográfica	Municipio Oruro, Departamento Oruro. Vibora: La figura de piedra se encuentra ubicada en la zona sur, sector plan 500, serranía Asiruni del municipio de Oruro. A cercanías de la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro. (INFORME TÉCNICO Cite/S.M.C. N° 015/2023 G.A.M.O. - Fs. 152 de la carpeta legislativa) Sapo: La figura de piedra se encuentra ubicado en la avenida Tomas Barron entre la calle Bartolina Sisa y Tupac Catari de la zona norte del municipio de Oruro (INFORME TÉCNICO Cite/S.M.C. N° 015/2023 del G.A.M.O. - Fs. 151 de la carpeta legislativa). Las hormigas: Los arenales se encuentran en la zona noroeste del municipio de Oruro, en plena circunvalación, más propiamente en el sector de Cochiraya. INFORME TÉCNICO Cite/S.M.C. N° 015/2023 del G.A.M.O. - Fs. 150 de la carpeta legislativa). Lagarto: La figura se encuentra ubicada en la localidad de Cala Cala a 25 Km del municipio de Oruro en el sector denominado Cañón Colorado, salida por la zona este de la ciudad de Oruro. INFORME TÉCNICO Cite/S.M.C. N° 015/2023 del G.A.M.O. - Fs. 149 de la carpeta legislativa).	CUMPLE
Proponente	Senadora Maria Vania Rocha Muñoz ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL	CUMPLE
Tipo de patrimonio cultural	Material	CUMPLE
Datos cronológicos al que corresponde	Anexos del proyecto de Fs. 68 a 106	CUMPLE
Custodia y tenencia actual	Gobierno Autónomo Municipal de Oruro Gobierno Autónomo Departamental de Oruro	CUMPLE
Antecedentes legales y Jurídicos	LEY N° 2079 DE 19 DE ABRIL DE 2000 que declara zonas de equipamiento cultural y patrimonio histórico cultural de Bolivia los lugares tradicionales conocidos como el Sapo en la zona Norte, la Vibora y el Cóndor	CUMPLE



	<i>en la zona Sud, los Arenales de la zona Sud Este, Nor Este, el Lagarto de Cala Cala, asimismo al sitio cúltilo de Rumi Campana, por ser depositarios de la religiosidad popular y parte esencial del carnaval de Oruro.</i> LEY DEPARTAMENTAL N° 023 LEY DEL 8 DE FEBRERO DE 2012 "DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE ORURO A FIGURAS MÍTICAS, <i>que determina que dentro de las políticas departamentales de protección y conservación de nuestra cultura, declarase Patrimonio Cultural, Histórico, Material e Inmaterial a las figuras míticas, La Víbora, El Condor, El Sapo, Las Hormigas (Los Arenales). Por formar parte de la religiosidad popular, del carnaval y parte esencial de la tradición Orureña.</i> LEY MUNICIPAL N° 004 de 23 de diciembre de 2013, LEY MUNICIPAL DE DESCRIPCIÓN, INTERPRETACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS TÉCNICOS DE LA LEY NACIONAL Ley N° 961 DE 25 DE ENERO DE 1988 <i>cuyo objeto de la presente Ley Municipal es el de actualizar y migrar los datos técnicos de la Ley N° 961 de fecha 25 de enero de 1988, incorporada en la Ordenanza Municipal N° 53/79 de fecha 09 de noviembre de 1979, que amplía y define el Radio Urbano Intensivo y Extensivo del Municipio de Oruro, al Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator PSAD-56 y al sistema Geodésico Mundial WGS-84; en base al trabajo técnico complementario necesario para su correcta aplicación. Cuyo ARTÍCULO 9 aprueba las áreas protegidas del Municipio de Oruro.</i> LEY MUNICIPAL N° 022 de 22 de mayo de 2015, LEY MUNICIPAL DE MODIFICACION DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DE LA LEY MUNICIPAL N° 004 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2013- MEDIANTE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. <i>Cuyo ARTÍCULO PRIMERO Aprueba la COMPLEMENTACION del artículo 9 de la Ley Municipal N° 004 de 23 de diciembre de 2013, de la siguiente forma: Artículo 9. (Aprobar las Áreas Protegidas) Las áreas protegidas del Municipio de Oruro, son aquellas zonas geográficas que por sus características se hace necesario garantizar su conservación, sus particularidades y riquezas medioambientales y culturales. Estas áreas son consideradas como patrimonios de las orureñas y orureños, en la que excepcionalmente procederá la autorización de emplazamiento de proyectos de envergadura y de Seguridad Ciudadana, que beneficien a la colectividad orureña, conforme a los procedimientos previstos en la normativa municipal. Siendo su denominación y ubicación georreferencial bajo el Sistema WGS-84 las siguientes:</i> 1.- Área protegida "Serranías de Oruro". 2.- Área protegida "Arenales Zona Norte Cochiraya" D-2. 3.- Área protegida "Cerro San Pedro" D-2. 4.- Área protegida "Sapo" D-2. 5.- Área protegida "Rumy Campana I" D-2. 6.- Área protegida "Rumy Campana II" D-2. 7.- Área protegida "Cerro Cerrato" D-1. 8.- Área protegida "Corazón de Jesús" D-1. 9.- Área protegida "Capachos" D-3. 10.- Área protegida "El Cóndor" D-5. 11.- Área protegida "Cabeza de Víbora" D-5. 12.- Área protegida "La Víbora" D-5. 13.- Área protegida "Arenales Tagarete" D-3. 14.- Área protegida "Arenales Sora" D-4. 15.- Área protegida "Parque Natural Acuático"(sector Puente Español) D-5 16.- Área protegida "Chusaqueri"	
Registro	o	NO



Catalogación		CUMPLE
Valoración (por su interés)	Geográfico y Cultural.	CUMPLE
Delimitaciones	<i>ARTÍCULO PRIMERO</i> de la LEY MUNICIPAL Nº 022 de 22 de mayo de 2015, LEY MUNICIPAL DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DE LA LEY MUNICIPAL Nº 004 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2013- MEDIANTE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. <i>Siendo su denominación y ubicación georreferencial bajo el Sistema WGS-84 (Fs. 174 a 186)</i>	CUMPLE
Estado de conservación pormenorizado	Poco conservado con posibilidad de deterioro.	CUMPLE
Factores de deterioro	Exposición a fenómenos climáticos, abandono y descuido. Aprovechamiento turístico no controlado. Las zonas están siendo objeto de avasallamientos, daños y malos usos que ponen en peligro su integridad. El cerro de la Vibora comienza a desaparecer por la explotación de la piedra (Fs 199 de la carpeta) Desaparecen Dunas de Arena en Cochiraya (Fs. 198) y por la contaminación (Fs. 197).	CUMPLE
Uso	Turístico.	CUMPLE
Descripción del bien a declararse, pormenorizado	Justificación de la Exposición de Motivos del PL. 1. LA VÍBORA – ZONA SUR Ubicación. Actualmente esta imagen mitológica, se encuentra identificada en la cima del cerro como una falla geográfica que tiene un corte en el medio, de unos metros, en su trayectoria para continuar por la cima del cerro, de acuerdo a la creencia del colectivo popular el corte que sufre la falla geológica es el mismo que de acuerdo a la leyenda hizo que se convirtiera en piedra la serpiente que amenazaba al pueblo de los Urus, la mencionada falla geológica está ubicada en la zona Oeste de la ciudad de Oruro, cercana a la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro, en el que es conocido como cerro de la víbora. 2 LAGARTO - ZONA ESTE Ubicación Pasó el tiempo y esa enorme roca fue convertida en el actual Calvario de Cala Cala, en cuya cima se edificó una pequeña capilla donde se encuentra el Señor de Lagunas, patrono de dicho lugar, situado a 25 kilómetros aproximadamente al Este de la ciudad de Oruro. Son 183 gradas que se deben subir para llegar hasta la cima de aquel lugar, muy visitado principalmente en septiembre de cada año, donde se rinde pleitesía al Señor de Lagunas. Para llegar hasta aquel sitio se debe ir hacia Vinto y luego seguir el camino que pasa por la Empresa Metalúrgica del mismo nombre, se pasa por cercanías de Sepulturas y kilómetros más al Este está el Calvario de Cala-Cala. 3. EL SAPO – ZONA NORTE Ubicación Con el paso del tiempo, la imagen del anfibio petrificado, se encuentra en la actual zona de San Pedro, al NORTE de la ciudad de Oruro y sobre la Av. Tomás Barrón, se convirtió en un tótem de adoración, culto y superstición, debido a que los lugareños empezaron a atribuirle poderes mágicos y sobrenaturales, como a todas las esculturas totémicas que personifican a los protagonistas ancestrales de las leyendas del pueblo de los urus. 4. LAS HORMIGAS – ZONA NORTE Ubicación. Los Arenales que identifican a la plaga de las Hormigas, están ubicados al Este de la ciudad de Oruro, a 3.706 metros sobre el nivel del mar. Es ideal para ir a un día de campo en carpas con la familia tomar un poco de sol, hacer ejercicio o algún deporte acorde a las arenas; la temporada con más actividad es en Semana Santa donde pueden verse miles de personas	CUMPLE



	disfrutando de estos hermosos lugares y de las esculturas en arena que se acostumbra hacer cada año. El clima es frío como el resto de Oruro y dependiendo de la hora y temporada los vientos son más o menos fuertes. Las dunas de arena son ideales para realizar juegos y ejercicios. Es uno de los lugares con mejores paisajes de Oruro.	
Beneficio Social que tendría el bien declarado	Genera turismo en la zona, sumándose a los circuitos establecidos en el municipio y departamento de Oruro en lo que se refiere al Carnaval de Oruro, declarada el año 2001 por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Generación de economía local. Fortalecer la identidad de los pobladores del Departamento de Oruro, rescatando y valorando la historia y herencia refrendada en estas zonas geográficas.	CUMPLE
Documentación anexa	Informe del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro INFORME GADOR/SDCT/P.P.S.P.C.M.I.O-N° 05/2023 de 21 de marzo de 2023 elaborado por Lic. Oscar Amado Ramírez Flores Responsable de Programa Promoción y Salvaguarda del Patrimonio Cultural material e Inmaterial de Oruro y Abog. Juan Carlos Huarachi Andia (Fs.135 a 142 de la carpeta legislativa). Informes del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro: INFORME TÉCNICO Cite/S.M.C. N° 015/2023 de 11 de mayo de 2023 elaborado por Abg. Jhonny Adalid Poma Albino Técnico de la Secretaría Municipal de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (Fs.147 a 156) e INFORME LEGAL INF/SMAJ N° 191/2023 de 11 de mayo de 2023 elaborado por Abg. Wendy Gutiérrez Miranda Abogada de Asuntos Jurídicos del GAMO (Fs. 157 a 162).	CUMPLE

Pero entre las facultades de los Asambleístas está el de legislación, y más aún este tipo de leyes declarativas de Patrimonio Cultural según la Ley 530 en su **artículo 34. I.** Señala que *los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural* y el **Artículo 35.** Señala que *I. el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, es emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material.* Como así también lo da a entender el ARTÍCULO 4 numeral 19 de la Ley N° 530 que textualmente indica: *"DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL. Es el reconocimiento formal del Patrimonio Cultural Inmaterial y Material, que emite el Órgano Legislativo del nivel central de Estado, previo cumplimiento de procedimiento específico".*

De lo descrito líneas arriba son los Asambleístas Nacionales, los que tienen la competencia de declarar mediante Ley Nacional un Patrimonio sea este Material o Inmaterial. Pero en el cuadro podemos ver que técnicamente el presente Proyecto de Ley si cumple con lo requerido en un expediente de declaratoria utilizado al interior del Órgano Rector.

f) La declaratoria de Patrimonio Cultural Material del Estado Plurinacional de Bolivia, a las cuatro zonas geográficas que identifican las figuras mitológicas de la cultura de Oruro, por tratarse de bienes inmuebles históricos de gran relevancia y que actualmente están en riesgo de avasallamiento y de desaparecer, merecen la protección a través de una Ley Nacional.

Esta declaración facilitará una relación y coordinación activa entre el Ministerio de 3 Culturas, descolonización y Despatriarcalización, el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (*gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano*) la población y la cultura, en la preservación al conjunto de acciones planificadas de defensa, amparo y prevención del deterioro, alteración y destrucción de los bienes materiales por medio de normas y políticas de protección.

g) Así mismo, se ve por conveniente en concordancia con el artículo 10 de la Ley Nro. 530 incorporar la palabra INMUEBLE ya que se entiende por *PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE I. Son bienes*



culturales materiales inamovibles, y son expresiones o testimonios de la cultura o de la naturaleza, que poseen un valor arquitectónico, histórico, ancestral, arqueológico, paleontológico, natural, científico, artístico, estético, medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual etnográfico, cosmológico, paisajístico, folklórico, comunitario, social, productivo y tecnológico. II Comprende de manera enunciativa y no limitativa: 5) Monumentos, 6) Pirámides, lomas y montículos, 8) Áreas Geográficas, bosques o desiertos, 9) Montañas, serranías y cordilleras, 13) Paisajes Culturales.

h) Se toma en cuenta la solicitud de la senadora proyectista María Vania Rocha Muñoz, quien mediante cite 2da. Vice Pres N° 700/ 2022-2023 solicita la CONSIDERACIÓN DIRECTA DEL PL, en virtud del artículo 129: ***"Si la Comisión no remite su informe en el plazo señalado, los proyectistas podrán reclamar la consideración directa del asunto por el Pleno"*** y el parágrafo IV del artículo 130 ***"Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que haya cumplido el plazo previsto..."*** del Reglamento General de la Cámara de Senadores que tiene relación a lo dispuesto en el artículo 99 (Sesión de Comisiones). ***Las Sesiones de Comisiones se ajustarán al presente Reglamento en todas sus modalidades y procedimientos establecidos para las Sesiones ordinarias del Pleno Camaral.***

i) Lamentamos el incumplimiento del Órgano Ejecutivo de no hacer llegar los informes del presente proyecto en consulta en los plazos previstos. Como así también la actitud de la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Sra. Sabina Orellana Cruz que pese a las notas enviadas para que pueda asistir su equipo técnico a las dos últimas Mesas Técnicas no tuvo la predisposición de hacerlo y que mediante su nota DESP.MCDYD-NE-N° 0662/2023 de 12 de septiembre del año en curso devuelve toda la documentación a fs 211 que se acumuló en la carpeta legislativa y que se quedó en la primera Mesa Técnica que se haría llegar, demostrando que pone trabas procedimentales para no asistir al indicar que debería darse cumplimiento al inciso n) del Artículo 39 del Reglamento de la Cámara de Senadores (textualmente indica: Son atribuciones de la Presidenta o Presidente de la Cámara n) Remitir a los Órganos del Estado e instituciones las notas de atención que requieran información o documentación para asuntos legislativos) cuando bien sabe que dentro de las atribuciones de las Comisiones de esta Cámara se encuentran las estipuladas en los artículos 2, 46, 52 inciso b), h); 134 parágrafo I inc c) y parágrafo II que nos faculta a convocarla sin mucha burocracia vulnerando principios de eficacia, simplicidad y celeridad estipulados en la Ley 2341 y la siguiente normativa:

Artículo 2. (Marco Constitucional). *En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano.*

Artículo 46. (Naturaleza). *Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.*

Artículo 52. (Funciones). *Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: b) Promover acciones de análisis, debate e investigación sobre los asuntos de su área de competencia. h) Realizar gestiones ante los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral.*

Artículo 134. (Facultad de Consulta y Convocatoria). I. Las Comisiones o Comités, para la elaboración de los informes respectivos, podrán: a) Remitir en consulta los Proyectos de Ley al Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial Plurinacional y Órgano Electoral Plurinacional, vía Presidencia del Senado. Asimismo, podrán realizar consultas a las Entidades Territoriales Autónomas, Instituciones y personas que considere convenientes. Las Comisiones y/o las Senadoras o Senadores podrán solicitar a la Presidencia de la Cámara que remita en consulta los Proyectos de Ley al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de constitucionalidad, conforme el artículo 134 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. b) Convocar



a cualquier funcionario público que pueda ilustrar el debate, c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia II. Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo tienen la obligación de prestar información o colaboración a las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores en cumplimiento al numeral 7) parágrafo I del artículo 175 de la Constitución Política del Estado.

Así también, el ARTÍCULO 175 parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado determina que los Ministros de Estado son servidores públicos que coadyuvan en la gestión de la Administración Pública en el ramo correspondiente.

j) El presente Proyecto de Ley no contraviene norma legal en vigencia.

k) Por lo que realizamos y proponemos las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley:

TEXTO ORIGINAL SEN. PROYECTISTA	PROYECTO DE LEY N° 099/2022- 2023 C.S. CON ENMIENDA
"DECLÁRESE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LAS CUATRO ZONAS GEOGRÁFICAS QUE IDENTIFICAN LAS FIGURAS MITOLÓGICAS DE LA CULTURA DE ORURO" Artículo 1. En el marco de la Constitución Política del Estado, se declara Patrimonio Cultural Material del Estado Plurinacional de Bolivia, a los cuatro lugares tradicionales, que identifican las figuras mitológicas del Sapo, la Víbora, el Lagarto y las Hormigas, que, son conocidos como la leyenda de las cuatro plagas, que forman parte de la mitología que dio origen al Majestuoso Carnaval de Oruro". Artículo 2. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en el marco de sus competencias, quedan encargados de ejecutar un plan y gestionar los recursos necesarios para la promoción y preservación de las cuatro zonas geográficas referidas en el artículo 1, además de gestionar el registro, catalogación y emisión del respectivo certificado de Patrimonio Cultural Material. Artículo 3. Queda abrogada la Ley N° 2079 de 19 de abril de 2000	"DECLÁRESE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LAS CUATRO ZONAS GEOGRÁFICAS QUE IDENTIFICAN LAS FIGURAS MITOLÓGICAS DE LA CULTURA DE ORURO" Artículo 1. ARTÍCULO ÚNICO I. En el marco de la Constitución Política del Estado, Se declara Patrimonio Cultural Material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia, a las cuatro zonas geográficas lugares tradicionales, que identifican las figuras mitológicas de la cultura del Departamento de Oruro, conocidos como : del Sapo, la Víbora, el Lagarto y las Hormigas, de acuerdo a que, son conocidos como la leyenda de las cuatro plagas, que forman parte de la mitología que dio origen al Majestuoso Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad". Artículo 2. II. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en el marco de sus competencias, quedan encargados de formular políticas de preservación, conservación, protección, promoción y difusión de las cuatro zonas geográficas mitológicas. ejecutar un plan y gestionar los recursos necesarios para la promoción y preservación de las cuatro zonas geográficas



	referidas en el artículo 1, además de gestionar el registro, catalogación y emisión del respectivo certificado de Patrimonio Cultural Material, que identifican las figuras mitológicas que dieron origen al Carnaval de Oruro. Artículo 3- DISPOSICIÓN ABROGATORIA Queda abrogada la Ley N° 2079 de 19 de abril de 2000. Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los..... días del mes de..... del año dos mil veintitrés.
--	---

Por lo que el presente proyecto de ley quedaría redactado de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY N° 099/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

“DECLÁRESE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LAS CUATRO ZONAS GEOGRÁFICAS QUE IDENTIFICAN LAS FIGURAS MITOLÓGICAS DE LA CULTURA DE ORURO”

ARTÍCULO ÚNICO. I. Se declara Patrimonio Cultural Material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia, a las cuatro zonas geográficas que identifican las figuras mitológicas de la cultura del Departamento de Oruro, conocidos como el Sapo, la Víbora, el Lagarto y las Hormigas, de acuerdo a la leyenda de las cuatro plagas que dio origen al Carnaval de Oruro “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”.

II. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro en el marco de sus competencias, quedan encargados de formular políticas de preservación, conservación, protección, promoción y difusión de las cuatro zonas geográficas que identifican las figuras mitológicas que dieron origen al Carnaval de Oruro.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA

Queda abrogada la Ley N° 2079 de 19 de abril de 2000.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de revisión.

7. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, se concluye en mérito de los antecedentes, los justificativos descritos, la documentación presentada y debido a su importancia cultural, la aprobación del presente Proyecto de Ley, realizándose las enmiendas que anteceden en base al artículo 131 de nuestro Reglamento que indica “(Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción”, b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y objeto principal; concluyendo que es **PROCEDENTE.**



8. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda Aprobar el **Proyecto de Ley N° 099/2022-2023, CON SU NUEVA NOMINACIÓN "DECLÁRESE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LAS CUATRO ZONAS GEOGRÁFICAS QUE IDENTIFICAN LAS FIGURAS MITOLÓGICAS DE LA CULTURA DE ORURO "** con enmiendas, de acuerdo a lo establecido por el 131 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y Senadores miembros del Pleno Camaral en Sesión Plenaria.

Nuestra Señora de La Paz, 24 de octubre del 2023.

NOTA: En aplicación del artículo 49 párrafos III y IV del Reglamento General de la Cámara de Senadores la Secretaria del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural preside la 25ª Sesión Ordinaria.

Firman: Senadora Trinidad Rocha Robles, Presidenta en Ejercicio, Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senador Javier Franz Martínez Espinoza, Secretario Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos e Interculturalidad; Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, Secretaria Comité de Naciones y Pueblos Indígena, Originario, Campesinos.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 099/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

"DECLÁRESE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LAS CUATRO ZONAS GEOGRÁFICAS QUE IDENTIFICAN LAS FIGURAS MITOLÓGICAS DE LA CULTURA DE ORURO"

ARTÍCULO ÚNICO. I. Se declara Patrimonio Cultural Material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia, a las cuatro zonas geográficas que identifican las figuras mitológicas de la cultura del Departamento de Oruro, conocidos como el Sapo, la Víbora, el Lagarto y las Hormigas, de acuerdo a la leyenda de las cuatro plagas que dio origen al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad".

II. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro en el marco de sus competencias, quedan encargados de formular políticas de preservación, conservación, protección, promoción y difusión de las cuatro zonas geográficas que identifican las figuras mitológicas que dieron origen al Carnaval de Oruro.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA

Queda abrogada la Ley N° 2079 de 19 de abril de 2000.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Gracias, Presidenta. Me voy a permitir realizar un pequeño resumen del proyecto presentado por la Senadora Vania Rocha y este proyecto es de mucha significación para nuestra región.

Los orureños al margen de nacer con la noción de la ejecución del baile de cada uno de las danzas de esta majestuosa actividad folklórica devocional, los abuelos o padres se encargan a través de la transmisión oral a contar historias como si fueran grandes cuentos de fantasía o ciencia ficción, el patrimonio cultural material debe ser preservado por el Estado a través de sus tres niveles de Gobierno en concordancia con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Bólvarez y lo establecido en la Ley N° 530 del Patrimonio Cultural Boliviano. Del mismo modo por las generaciones presentes y futuras como señal de protección de la identidad de una sociedad con la finalidad de permitir la pervivencia y continuidad de un bien cultural.

En el presente caso es importante referirnos a la protección y preservación de cuatro zonas o lugares que identifican importantes figuras míticas que son parte de la identidad orureña, así reflejado en los escritos de Juan Mario Zamudio Durán y de Alberto Guerra Gutiérrez los cuales expresan una leyenda que es conocida por todos los ciudadanos orureños y bolivianos que ha pasado de generación en generación, y la cual forma parte de la conciencia tradicional del colectivo social.

La tradición está marcada en la sociedad y así lo reflejan los diferentes ritos que nacen desde la cosmovisión andina y son realizadas en las fechas del carnaval las K'oa (**hierba aromática**, nativa del altiplano) o las cha'llas (pago a la tierra) que siempre son frecuentes en estos espacios geográficos. En el caso del Cerro de la Víbora o el Calvario de Cala Cala y en el lugar donde se encuentra la Estatua que representa al sapo, estas manifestaciones culturales en la ciudad de Oruro son de conocimiento general por la sociedad que practica estos rituales antes mencionados y que están fuertemente ligadas a la tradición de la festividad más reconocida de la ciudad a nivel nacional e internacional, el cuál es el majestuoso carnaval de Oruro declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Por ello es importante garantizar la existencia de las cuatro zonas que identifican las imágenes mitológicas de la víbora, el lagarto, el sapo y las hormigas que constituyen la leyenda de las cuatro plagas que dieron al majestuoso carnaval de Oruro, con la finalidad de minimizar los efectos que puedan sufrir dichos lugares por causa de descuidos que al presente existen y que lamentablemente se encuentran en serio riesgo de desaparecer por la falta de valorización y conservación que requieren por ley.

Hoy en día se ve por medio de denuncias, cómo se están avasallando estas zonas y se han convertido en canteras o se ha ido estableciendo asentamientos ilegales y lógicamente es necesario una ley de esta magnitud; no podemos permitirnos perder nuestra cultura nuestras raíces y peor aún algo que dio origen a uno de los motivos por los que nos conocen a nivel internacional; el majestuoso Carnaval de Oruro.

Con este breve resumen Presidenta y queridos colegas, es necesario conservar, cuidar y proteger nuestra cultura y lógicamente dar a conocer que la imagen de nuestro folclore también tiene que estar protegido. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. I. Se declara Patrimonio Cultural Material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia, a las cuatro zonas geográficas que identifican las figuras mitológicas de la cultura del Departamento de Oruro, conocidos como el Sapo, la Víbora, el Lagarto y las Hormigas, de acuerdo a la leyenda de las cuatro plagas que dio origen al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad".

II. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro en el marco de sus competencias, quedan encargados de formular políticas de preservación, conservación, protección, promoción y difusión de las cuatro zonas geográficas que identifican las figuras mitológicas que dieron origen al Carnaval de Oruro.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Luján.

Sen.ª Luján: Gracias, Presidenta. Es de conocimiento de todo el pueblo boliviano y a nivel internacional que la leyenda de las cuatro plagas es parte de la mitología ya boliviana no solamente de nuestro Departamento y es una historia que nos refleja después lo que llega a ser el carnaval de Oruro, que es patrimonio también del Estado y de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Entonces, quiero agradecer a la Cámara de Senadores por haber apoyado la aprobación de este Proyecto de Ley en Grande.

Y, además, a través de este proyecto nosotros vamos a promover la conservación de estas zonas geográficas, ya se conoce que hay mucha gente que está explotando recursos naturales en estos lugares y a través de esta ley ya la vamos a poder proteger, vamos a poder conservar y además promover el turismo de este lugar y permitir que mucha gente que tal vez aún no conoce estos sectores en la ciudad de Oruro puedan lograr conocerlos, visitarlos y conocer parte de nuestra historia ya como país. Entonces en este entendido quiero reiterar mi agradecimiento y saludar a todo el pueblo orureño y a la labor que ha encaminado la Senadora Vania Rocha.

Sen.ª Presidenta: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Artículo Único en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Artículo Único, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Abrogatoria Única, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN ABROGATORIA

Queda abrogada la Ley Nº 2079 de 19 de abril de 2000.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse



levantar la mano.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado la Disposición Abrogatoria Única, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Luján.

Sen.^a Luján: Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley, "Se declara Patrimonio Cultural Material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia, a las cuatro zonas geográficas que identifican las figuras mitológicas de la cultura del Departamento de Oruro".

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley que declara Patrimonio Cultural Material del Estado Plurinacional de Bolivia, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.4 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Ley N° 077/2023-2024 C.S., "Que eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° 4568 de 11 de agosto de 2021". (Informe impreso y distribuido).

Sen.^a Presidenta Se decreta su consideración en Sala. Se inicia el tratamiento en su estación en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

INFORME C.O.T.E.A./PL
No. 002/2022-2023

ASUNTO: COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS.
PROYECTO DE LEY No. 089/ 2022-2023 C.S. "QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL
DECRETO SUPREMO No. 4568 DE 11 DE AGOSTO DE 2021".



FECHA: 3 de agosto 2023.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 52 inc. a); 123 inc. b); 130 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, tiene a bien en elevar el siguiente informe:

I. ANTECEDENTES.

Nota de 10 de enero de 2023 suscrita por el Senador Javier Martínez solicitando la reposición del Proyecto de Ley No. 044/2021-2022 Que Eleva a Rango de Ley el D.S. 4568 de 11 de agosto de 2021", signado con el No. 089 para la Legislatura 2022-2023.

Hoja de ruta de 18 de enero de 2023 sellada y firmada por Rolando Vallejos Zabaleta, Secretario General de la Cámara de Senadores, misma que indica que de conformidad a lo establecido en la 44ª Sesión Ordinaria, repóngase en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías para su análisis e informe respectivo.

Nota CITE. COTEA/S.T. No. 196/2022-23, suscrita Secretario Técnico Marco A. Nogales Del Pozo, dirigida al Senador Rodrigo Paz Pereira, Secretario del Comité de Autonomías Departamentales de la Cámara de Senadores, misma que señala "...en atención a lo dispuesto en la 5ta Sesión ordinaria de nuestra comisión, desarrollada el martes 24 de enero de 2023, tengo a bien en remitir a su despacho P.L. N° 089/2022-2023 C.S. Que Eleva a Rango de Ley el Decreto Supremo N° 4568 de 11 de agosto de 2021, para su tratamiento, análisis e informe respectivo."

Nota CITE: C.A.D./C.S. Nro. 850/2021-2022 suscrita por el Senador Rodrigo Paz Pereira, Secretario del Comité de Autonomías Departamentales de la Cámara de Senadores, remitiendo INF. CAD N° 001/2021-2022 sobre Proyecto de Ley N° 089/2022-2023 C.S. "Que Eleva a Rango de Ley el Decreto Supremo N° 4568 de 11 de agosto de 2021" para consideración del Pleno de la Comisión.

II. MARCO LEGAL APLICABLE.

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.
- LEY N° 031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ" DE 19 DE JULIO DE 2010.
- ESTATUTO AUTONÓMICO REGIONAL DEL GRAN CHACO APROBADO MEDIANTE REFERENDO Y CONSULTA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2016.
- LEY GENERAL DEL TRABAJO.
- DECRETO SUPREMO N° 4568, DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
- REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

III. CONSIDERACIONES LEGALES.

La Constitución Política del Estado en su artículo 1, establece que el Estado Plurinacional de Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la Pluralidad y el Pluralismo Político, Económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del País.

Por su parte el artículo 269 párrafo I de norma suprema señala que Bolivia se organiza territorialmente en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios Indígena Originario Campesinos; asimismo, el párrafo II del mismo artículo establece que las regiones formaran parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinan la ley.

De la misma forma, los párrafos I y III del artículo 280 de la Constitución Política del Estado señala que: "I. La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como espacio de planificación y gestión". "III. La región podrá constituirse



en autonomía regional, iniciativas de los municipios que la integran, vía referendo en sus jurisdicciones. Sus competencias deben ser conferidas por dos tercios de votos del total de los miembros del órgano deliberativo departamental."

La Ley N° 031 – Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" en su artículo 3 (ALCANCE) señala que: *"El alcance de la presente Ley comprende lo siguiente: bases de la organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la autonomía y procedimiento de elaboración de Estatutos y cartas orgánicas, regímenes competencial y económico financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, marco general de la participación y el control social en las entidades territoriales autónomas"*.

En cuanto a las fechas cívicas de la Región de Gran Chaco establecida en su Estatuto Autonómico Regional, el numeral 1 párrafo II del artículo 4 del referido estatuto señala como fecha cívica el 12 de agosto, en reconocimiento de la fecha de fundación de la Provincia Gran Chaco.

En relación a los días hábiles de trabajo y feriados, la Ley General del Trabajo en su artículo 41 señala que *"Son días hábiles para el trabajo todos los del año, con excepción de los feriados considerándose tales todos los domingos, los feriados civiles y los que, así declarados ocasionalmente, por leyes y decretos especiales"*; por su parte el artículo 42 del mismo cuerpo de Ley señala que: *"Durante los días feriados no podrán efectuarse trabajos de ninguna clase, a un estos sean de enseñanza profesional o beneficencia"*.

Finalmente, el Decreto Supremo No. 4568 de 11 de agosto de 2021, objeto del Proyecto de Ley, en su artículo único señala que: *"Se declara feriado con suspensión de actividades laborales públicas y privadas en la Región Autónoma del gran Chaco, el día 12 de agosto de cada año, en conmemoración a la fundación de la Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija."*

IV. INFORMES DE INSTITUCIONES EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY.

Los informes remitidos por el Órgano Ejecutivo, Ministerios, Viceministerios, a partir de las consultas enviadas y sus informes recepcionados, en lo pertinente manifiestan lo siguiente:

4.1. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.

INFORMES LEGALES: CITE: INF/MPR/DGAJ/UA N° 0048/2022, E-MPR/2021-50094 de fecha 23 de marzo de 2022 emitido por Daniel Andrés Mercado Valdez- Analista- Ministerio de la Presidencia. Informe CITE: INF/MPR/VCGG/DGGLP/UAC N° 0018/2022, E-MPR/2021-50094 de fecha 02 de febrero de 2022 emitido por Eliza Carol Garnica Paredes – profesional de Análisis Constitucional - Ministerio de la Presidencia; e informe CITE: INF/MPR/VA/DGOT/UARI N° 0003/2022, E-MPR/2021-50094 emitido por Walter Nils Laure Huanacuni- Responsable de Autonomías Regionales e Indígenas- Viceministerio de Autonomías – del Ministerio de la Presidencia.

De los informes emitidos por el Ministerio de la Presidencia en concordancia con el Viceministerio de Autonomías, señalan que el Proyecto de Ley "Que eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° 4568 de 11 de agosto de 2021", se ajusta a la normativa en vigencia respecto a la política y régimen laboral del nivel central del Estado por lo que se pronuncia sobre su procedencia.

4.2. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Informe MEFP/DGAJ/UAJ/N° 015/2022, sobre el Proyecto de Ley "QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL DECRETO SUPREMO N° 4568 DE 11 DE AGOSTO DE 2021".

En lo pertinente señala que: considerando que existe normativa que permite consolidar el 12 de agosto como feriado regional en conmemoración de la fundación de la provincia gran chaco, esta cartera de Estado, no considera pertinente el tratamiento del Proyecto de Ley en consulta.



4.3. MINISTERIO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL.

Informe INF/MDPyEP/DGAJ/UDN No. 039/2022 SOBRE EL PROYECTO DE LEY "QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL DECRETO SUPREMO N° 4568 DE 11 DE AGOSTO DE 2021"

En lo pertinente señala que la propuesta de elevar a rango de Ley el Decreto Supremo N° 4568 de 11 de agosto del 2021, es viable considerando que la misma tiene la finalidad de conmemorar la fundación de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija el 12 de agosto de cada año por ser el primer Gobierno Autónomo Regional del Estado Plurinacional de Bolivia.

4.4. MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS.

INFORME LEGAL CITE: INF/DGAJ/UAJ/ 0006/2022, OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY "QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL DECRETO SUPREMO N° 4568 DE 11 DE AGOSTO DE 2021".

En lo pertinente señala que el Proyecto de Ley en consulta cuenta con el respaldo legal para su prosecución, en estricta observancia de la normativa legal que regula la declaratoria de feriados con suspensión de actividades laborales públicas y privadas, concluyendo que el proyecto de ley en consulta cuenta con el respaldo legal para su prosecución.

4.5. MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL.

INFORME MTEPS-VMTPS-DGTHSO-AL-NTFL -020-INF/22 INFORME SOBRE EL PROYECTO DE LEY "QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL DECRETO SUPREMO N° 4568 DE 11 DE AGOSTO DE 2021".

En lo pertinente señala que el Proyecto de Ley que dispone "elevar a rango de ley el Decreto Supremo N° 4568 de 11 de agosto de 2021" se adecua a las previsiones establecidas por el parágrafo II del artículo 49, concordante con el numeral 3 del parágrafo I, del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. No existiendo ningún impedimento legal para la atención y prosecución del trámite pertinente en relación al objeto del proyecto normativo.

4.6. GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA.

NOTA CITE: GADT/DGD/ECM / N° 0141/2022, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2022 EMITIDO POR EL LIC. OSCAR MONTES, GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

En lo pertinente señala que la Gobernación del Departamento de Tarija no tiene objeción alguna respecto a la aprobación del mencionado Proyecto de Ley que dispone "Elevar rango de Ley el Decreto Supremo N° 4568 de 11 de agosto de 2021.

V. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

En el marco de las consideraciones previas que anteceden, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores ha realizado un análisis del Proyecto de Ley, así como de los antecedentes que acompaña, a tal efecto se revisó y verificó los informes emitidos en consulta a diferentes instituciones, de lo que se desglosa lo siguiente:

- La Región Autónoma del Gran Chaco, está dividida en tres secciones municipales Yacuiba, Caraparí y Villamontes, en la que conviven tres naciones indígenas; Weenhayek, Guaraní y Tapiete, quienes tienen sus propias organizaciones políticas, económicas y sociales. Tiene una extensión de 17.428 Km2 de superficie. Se halla rodeada al oeste por las provincias O'Connor y Aniceto Arce del mismo departamento, al sur por la República Argentina, al este por la República del Paraguay, y al norte por la provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca.
- En la actualidad la Región Autónoma del Gran Chaco, estatus adquirido mediante referéndum de noviembre de 2016, que fue la consolidación del proceso autonómico regional, es la primera en la historia de Bolivia, fruto de la lucha ineludible de la población Chaqueña.



- La Región del Gran Chaco, comparte junto a los municipios y Pueblos Indígena Originario Campesinos, una misma historia, cultura, economía y continuidad geográfica, hecho que hizo posible conquistar un 6 de diciembre de 2009, su Autonomía, convirtiéndose de esta manera en la primera región autónoma del país. Al haber obtenido este estatus de Región Autónoma, es el deseo de toda su población el poder consolidar el 12 de agosto de todos los años como un feriado para su región, a fin de fomentar, difundir y celebrar con fervor cívico, esta importante fecha para esta región de Bolivia
- El Proyecto de ley N° 089/ 2022 -2023 CS. "QUE ELEVA A RANGO DE LEY el D.S. 4568 DE 11 DE AGOSTO DE 2021 ", en su artículo Único, señala "Se eleva a Rango de Ley el Decreto Supremo N° 4568 de fecha 11 de agosto de 2021, que declara feriado regional el 12 de agosto de cada año, en la Región Autónoma del Gran Chaco, en conmemoración a su fundación", enunciado que se adecua a la normativa del ordenamiento jurídico boliviano, de conformidad a lo establecido en el parágrafo II del artículo 49, concordante con el numeral 3 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, por lo que le corresponde al nivel central del Estado regular o establecer los feriados, constituyéndose esta en una competencia privativa del nivel central del Estado.
- En ese orden de ideas, es menester señalar que el Art. 41 de la Ley General del Trabajo, establece que: son días hábiles para el trabajo todos los del año, con excepción de los feriados, considerando tales todos los domingos, los feriados civiles y los que así fueren declarados ocasionalmente, **por leyes y decretos especiales**, como está reconocido el 12 de agosto de cada año en toda la Región Autónoma del Gran Chaco, según DS N° 4568 de 11 de agosto de 2021.
- Asimismo, es preciso señalar que dentro de la justificación efectuada para la prosecución del presente Proyecto de Ley, en el Referéndum del año 2016 se realizó la consolidación del Proceso Autonómico Regional a favor de la Región del Gran Chaco, siendo esta la primera en obtener el status de "Región Autónoma" en la historia de Bolivia, considerándose el 12 de agosto de todos los años como un feriado para su región, a fin de fomentar, difundir y celebrar con fervor cívico esta importante fecha para esta región de Bolivia "
- En cuanto a las consultas realizadas a diferentes instituciones, se debe destacar que los informes emitidos concluyen que el Proyecto de Ley no contraviene el ordenamiento jurídico nacional por cuanto recomiendan la viabilidad de la iniciativa legislativa; bajo esa línea de análisis, es preciso resaltar que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es la única institución que manifiesta su negativa, empero, a criterio de la comisión, al no requerir la asignación de recursos de ninguna naturaleza para cumplir con el objeto del Proyecto de Ley, resulta pertinente no tomar como factor requerido el criterio vertido por el ministerio referido.
- Finalmente, se tiene el informe INF. CAD N° 001/2021-2022 de 31 de julio de 2023 sobre Proyecto de Ley C.S. No. 089/ 2022-2023 "QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL D.S. 4568 DE 11 DE AGOSTO DE 2021", emitido por el Senador Rodrigo Paz Pereira, Secretario del Comité de Autonomías Departamentales de la Cámara de Senadores, que recomienda lo siguiente:

*"Por las razones expuestas de los informes técnicos – legales elevados de parte de los ministerios, viceministerios y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, a las consultas realizada por Presidencia de la Cámara de Senadores y habiéndose revisado y analizado los informes respectivos y recomendaciones realizadas al Proyecto de Ley N° 089/2022-2023 CS "QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL D. S. 4568 DE 11 DE AGOSTO DE 2021", el Comité de Autonomías Departamentales y en el marco del ejercicio de las funciones y atribuciones conferidas por el Reglamento General de la Cámara de Senadores, concluye y recomienda la **APROBACIÓN** del Proyecto de Ley, salvo mejor criterio u opinión de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías."*

VI. CONCLUSIÓN.



La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de este Ente Camaral, después de haber realizado el análisis correspondiente respecto al presente Proyecto de Ley, la exposición de motivos, proyecto normativo e informes técnico legales, considera que el Proyecto de Ley N° 089/2022-2023 CS "QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL DECRETO SUPREMO No. 4568 DE 11 DE AGOSTO DE 2021", no contraviene los mandatos establecidos en la Constitución Política del Estado, por consiguiente, se establece su viabilidad con la emisión de una Ley nacional en cumplimiento de la normativa legal vigente.

VII. RECOMENDACIÓN.

De lo anteriormente señalado, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones y al amparo del artículo 46, 52 incisos a) y 130 del Reglamento de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN** del Proyecto de Ley N° 089/2022-2023 CS "QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL DECRETO SUPREMO No. 4568 DE 11 DE AGOSTO DE 2021", salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

Firman: Senadora Centa Rek López, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senadora Ana María Castillo Negrette, Secretaria Comité de Autonomías Municipales, Indígena Originario Campesino y Regionales; Senador Rodrigo Paz Pereira, Secretario Comité de Autonomías Departamentales.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY No. 089/ 2022-2023 C.S.

"QUE ELEVA A RANGO DE LEY EL DECRETO SUPREMO No. 4568 DE 11 DE AGOSTO DE 2021"

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO. – Se eleva a Rango de Ley el Decreto Supremo N° 4568 de fecha 11 de agosto de 2021, que declara feriado regional el 12 de agosto de cada año, en la Región Autónoma del Gran Chaco, en conmemoración a su fundación.

-Asume la Presidencia, la Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre-

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Martínez.

Sen. Martínez: Gracias, Senadora Presidenta. Bueno este Proyecto de Ley que declara feriado el 12 de agosto de cada año en la región Autónoma del Gran Chaco en conmemoración a la fundación, justamente la Provincia hoy la primera región autónoma de Bolivia fue repuesta para su tratamiento legislativo el mismo que fue considerado y aprobado por la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías. Agradecerles a todos los miembros de esa Comisión que votaron, todos mayoritariamente.

Debo manifestar también que esta iniciativa en la anterior y la presente Legislatura se la realizó en coordinación con el Senador Miguel Rejas, porque ambos presentamos el Proyecto de Ley, bueno, yo



presenté primero, consideraron mi Proyecto; pero, el Senador Miguel Rejas también presentó el Proyecto, creo que es justo los dos somos representantes del Chaco en la Cámara de Senadores, lo justo es que los dos participemos dentro de lo que es este proyecto. Entonces solicito por favor se adicione al Senador Miguel Rejas y en ese sentido corresponde su tratamiento por el Pleno Camaral al contar con informe de aprobación por parte de la Comisión, además de ser en beneficio de la región autónoma del Gran Chaco.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidenta. Y buenas noches a las senadoras y senadores. A lo que mencionaba el colega Senador Javier Martínez nosotros habíamos presentado el algún momento el año pasado el Proyecto de Ley, pero sin embargo él había presentado primero y luego ya he presentado después y bueno, ahí los dos creo que acordamos de poder coincidir en que un solo Proyecto de Ley pueda aprobarse en la Comisión y agradezco a la Comisión de ese entonces, que aprobaron ese proyecto y bueno, ahora creemos que es importante tratarlo este proyecto para que se convierta en ley, por el hecho de más allá de las cosas que realmente se diga o se piense esto es un beneficio para la región del Chaco para la única región Autónoma que tenemos en el país.

Y bueno esto anteriormente no existía un feriado 12 de agosto, desde el año pasado a través de un Decreto Supremo del Presidente se convirtió en un feriado regional cada 12 de agosto y bueno, qué más no tener una ley que nos garantice que todos los 12 de agosto sean feriados para nosotros la Región Autónoma del Chaco que le ha dado mucho al país en tema de hidrocarburos, en tema de gas, de petróleo, es la zona fronteriza del país con la hermana República de Argentina. Y bueno por eso también solicito a todos los colegas senadores y senadoras que se pueda dar viabilidad a este Proyecto de Ley y bueno agradecer de antemano a todos los colegas. Gracias.

Sen.^a Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

-Reasume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. — Se eleva a Rango de Ley el Decreto Supremo N° 4568 de fecha 11 de agosto de 2021, que declara feriado regional el 12 de agosto de cada año, en la Región Autónoma del Gran Chaco, en conmemoración a su fundación.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Senadora Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado el Artículo Único, en su estación en Grande.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores



Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Presidenta, nuevamente agradecido por el apoyo contundente de los senadores y senadoras. Solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que eleva a Rango de Ley el Decreto Supremo N° 4568 de fecha 11 de agosto de 2021.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen.ª Secretaria: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley que eleva a Rango de Ley el Decreto Supremo N° 4568 de fecha 11 de agosto de 2021, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1. Proyectos de Resolución Camaral.

2.1 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 001/2023-2024 de ratificación de Ascensos a los grados de General Superior, General Mayor y General Primero de la Policía Boliviana.

2.2 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 004/2023-2024 de ratificación de "Ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contraalmirante, y de División de Brigada".

2.3 Resolución Camaral N° 005/2023-2024 de "Ratificación de los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contraalmirante, y de División de Brigada".

Sen.ª Presidenta: Para proceder a la instalación de Sesión Reservada, a efecto de considerar los Proyectos de Resolución Camaral Nos. 001/2023-2024, 004/2023-2024 y 005/2023-2024, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de la instalación de Sesión Reservada a efecto de considerar los Proyectos de Resolución Camaral Nos. 001/2023-2024, 004/2023-2024 y 005/2023, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 14 votos, se requiere 12 votos. No existe dos tercios, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Por tanto, queda Rechazada la instalación de Sesión Reservada para la consideración de los proyectos de Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 017/2023-2024, de reconocimiento al Conjunto Folklórico "Tobas Zona Sud", por su gran aporte en la recuperación, conservación, fortalecimiento y promoción de la danza y cultura de las etnias de la Amazonía de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 003/2023-2024
PDC N° 017/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 017/2023-2024 **"DE RECONOCIMIENTO AL CONJUNTO FOLCLÓRICO "TOBAS ZONA SUD" DE LA CIUDAD DE URURO.**

FECHA: La Paz, 18 de diciembre de 2023.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 07 de diciembre de 2023, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 017/2023-2024 de "Reconocimiento al Conjunto Folklórico "Tobas Zona Sud" de la Ciudad de Oruro, presentado por la Senadora María Vania Rocha Muñoz, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Resolución Prefectural N° 268/2002
- Resolución de Homenaje y Distinción de la Cámara de Diputados.
- Certificado de Condecoración con la Distinción a la Cultura y Arte Jose "Jacha" Flores Orosco, al conjunto "Tobas Zona Sud" – Asamblea Legislativa Departamental de Oruro. Entre otros reconocimientos.
- Fotografías

II. MARCO LEGAL.



Constitución Política del Estado.

Artículo 98.- I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

La danza de los Tobas es una de las danzas primigenias del Carnaval de Oruro y de gran aporte al folklore boliviano, que con el transcurrir del tiempo adquirió reconocimiento y admiración por su originalidad en el despliegue de pasos atléticos, indumentaria de características selváticas, coreografías que simulan enfrentamientos de tribus y cacería de animales feroces, acompañadas de ajustadas melodías musicales en sus presentaciones, mismas que contribuyeron a la diversa gama del pentagrama musical de Bolivia.

El Conjunto Folklórico "Tobas Zona Sud", proviene del primitivo conjunto los "Chunchos" que existía en Oruro desde tiempos de la República y también fue parte fundamental del proceso histórico de la devoción a la Virgen del Socavón.

El precursor de la danza de los Tobas Zona Sud, fue es el Sr. Tomás Cáceres Nava, quien perteneció a los centros mineros de La Colorada y San José, conjuntamente con personas dedicadas a la minería, luego su hijo Donato Cáceres Veliz, prosiguió con la expresión de ballet callejero de alta escuela personificando a los pueblos indígenas mal denominados bárbaros que moraban en el Chaco y Oriente de Bolivia.

El vestuario de los Tobas, en sus inicios fue colorido y atractivo, consistía en máscaras de yeso con algunas heridas de manchas de sangre en el rostro los que cubrían la cara del danzarín, posteriormente se cambió



a máscaras de malla milimétrica de metal, con adornos sobre la cabeza con una base de cartón donde nacía un tocado vertical de plumas de ñandú o de gallo teñidas, decorada de joyas, y unos cuantos espejos o vidrios bien sujetos.

Actualmente la indumentaria es liviana, consiste en un calzón largo, camisa de seda, “espaldera” o capa pequeña, falda hasta la rodilla de color verde y/o rojo, adornada de flecos y bordados sencillos que se asientan sobre estas ropas apropiadas para una danza de gran movimiento atlético, gallarda, ágil, guerrera y viril. La vestimenta, consta también de un fajero de monedas un brazalete y tobillera de plumas, además de pezuñas de vacas cosidas a una banda de la tela y atadas al alrededor del tobillo.

La Comparsa de los Tobas de Oruro (Tobas Zona Sud), demostró la faceta del folklore boliviano a nivel internacional ostentando reconocimientos y elogios por las autoridades, en 1920 se presentaron en la República del Perú para la Festividad Virgen de la Candelaria, en 1923 en la República de Chile para la Festividad de la Virgen del Carmen de la Tirana, en 1998 se presentaron en Jujuy – Argentina, en el 2018 se presentaron en los Estados Unidos, además realizaron otras presentaciones a nivel nacional en los diferentes departamentos.

El conjunto folklórico “Tobas Zona Sud”, durante su larga trayectoria como referente del folklore boliviano, recibió homenajes y distinciones de parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia – Cámara de Diputados, Asamblea legislativa Departamental de Oruro, Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y Honorable Concejo Municipal de Oruro.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido reconocimiento al **CONJUNTO FOLCLÓRICO “TOBAS ZONA SUD” DE LA CIUDAD DE URURO.**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senadora Elena Judith Aguilar Flores; Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senador Germán Moscoso Arancibia, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de *“reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado”*.

Asimismo, el artículo 101, señala que *“las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutaran de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad en su componente tangible e intangible”*



Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, la danza los Tobas es primigenia del Carnaval de Oruro de gran aporte al folklore boliviano, con el transcurrir del tiempo adquirió reconocimiento y admiración por su originalidad el despliegue de pasos atléticos y su indumentaria de características selváticas.

Que, el Conjunto Folklórico "Tobas Zona Sud", nace del conjunto denominado los "Chunchos" que existió en Oruro en la época de la República, llegando a ser parte fundamental del proceso histórico de la devoción a la Virgen del Socavón.

Que, el Conjunto Folklórico "Tobas Zona Sud", evoluciono la presentación de sus pasos, vestimentas y música, los cuales representan las características de la danza centenaria, y aporte significativamente para la declaratoria de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad del fastuoso Carnaval de Oruro.

Que, el Conjunto Folklórico "Tobas Zona Sud", a lo largo de su trayectoria recibió notables reconocimientos, premios y elogios tanto a nivel nacional e internacional, presentándose en el Perú para la Festividad Virgen de la Candelaria, en Chile para la Festividad de la Virgen del Carmen de la Tirana, en Jujuy-Argentina y en los Estados Unidos de Norte América.

Que, el Conjunto Folklórico "Tobas Zona Sud", conserva y transmite el legado del proceso histórico cultural y devocional de la Danza Patrimonial de los Tobas, convirtiéndose así en los precursores en la implementación de personajes y/ o grupos representativos de etnias de Bolivia que en un tiempo pasado fueron olvidados por los gobiernos de turno.

Que, el Conjunto Folklórico "Tobas Zona Sud", manifiesta la gama diversa de nuestra multiculturalidad y etnicidad reflejadas en la Danza Patrimonial de los Tobas en el Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Senadora Proyectista: María Vania Rocha Muñoz

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Conjunto Folklórico "Tobas Zona Sud"**, por su gran aporte en la recuperación, conservación, fortalecimiento y promoción de la danza y cultura de las etnias de la amazonia de Bolivia y por transmitir el legado del proceso histórico cultural y devocional de la Danza Patrimonial de los Tobas que manifiesta la gama diversa de nuestra multiculturalidad y etnicidad del Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 022/2023-2024, de reconocimiento a "Lino Santos Acuña", autor y compositor de música nativa, por su aporte en el ámbito musical, por revalorizar y fortalecer la música autóctona en toda la población chuquisaqueña. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 022/2023-2024
PDC N° 05/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 022/2023-2024 **"DE RECONOCIMIENTO A LINO SANTOS ACUÑA "AUTOR Y COMPOSITOR DE LA MÚSICA NATIVA".**

FECHA: La Paz, 18 de diciembre de 2023.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 14 de diciembre de 2023, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 022/2023-2024 de **"Lino Santos Acuña "Autor y Compositor de la Música Nativa"** presentado por la Senadora Trinidad Rocha Robles, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Proyecto de Declaración Camaral
- Fotocopia de Cedula de Identidad
- Registro individual y credencial ante el Ministerio de Culturas y Turismo
- Hoja de Vida
- Reconocimiento por la Asociación de Artistas de Músicos Originarios del Charango de Chuquisaca.
- Reconocimiento emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
- Certificados de participación.
- Fotocopia de grabaciones de discos.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 98.-



I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo del análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Lino Santos Acuña, "Autor y Compositor de la Música Nativa", nació el 23 de septiembre de 1963, en la Comunidad Apacheta-Nor Cinti-del Departamento de Chuquisaca, con domicilio actual calle Victorino Vega N° 206 de la Ciudad de Sucre, de profesión/ocupación Artista, tiene experiencia como artista musical cantautor, comenzó desde el año 1980, activando la música originaria autóctona.

Lino Santos Acuña, "Autor y Compositor de la Música Nativa", sus inicios musicales como canta autor y compositor, datan de los años 1980 aproximadamente, es así que su participación y apoyo cultural se vio en las diferentes actuaciones en la ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca.

Lino Santos Acuña, se va desenvolviendo en diferentes escenarios de nuestro país demostrando y promoviendo la música nativa, como cultura y tradición del Departamento de Chuquisaca, realizando participaciones y actuaciones en diferente medios televisivos y radiales para la difusión en todos los sectores, es por eso que el mencionado artista y su agrupación que lo acompaña son representantes culturales de la música autóctona.

Lino Santos Acuña, "Autor y Compositor de la Música Nativa", realizo presentaciones a nivel nacional e internacional, como ser en la República de Argentina-Buenos Aires; donde participo en el encuentro de



artistas en Tristán Zuares Buenos Aires-Argentina.

Lino Santos Acuña, "Autor y Compositor de la Música Nativa", participó en la entrada del antaño en la ciudad de Sucre por 3 años consecutivos 2013 al 2015, fue miembro de ADAMOCHCN, en el cargo de Secretario de Culturas y Turismo.

Lino Santos Acuña, "Autor y Compositor de la Música Nativa", cuenta con reconocimientos por el aporte invaluable a la cultura en la música originaria.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es VIABLE rendir un justo y merecido reconocimiento a **LINO SANTOS ACUÑA "AUTOR Y COMPOSITOR DE LA MÚSICA NATIVA"**

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moya, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senador Germán Moscoso Arancibia, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establecer como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la *de "Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes"*.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, Lino Santos Acuña, Autor y Compositor de la Música Nativa, nació el 23 de septiembre de 1963, en la comunidad Apacheta Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca, de profesión y ocupación Artista, desde el año 1980 viene promoviendo y practicando la música originaria autóctona.

Que, Lino Santos Acuña, Autor y Compositor de la Música Nativa, es cantautor en 1980. fue integrante del Centro Cultural Quechua y Guaraní, 1982 realizo grabaciones en producciones "Chiri Records", 1988 en producciones "Chiri Records", 1989 en producciones "Chiri Records", 1990 en estudios Lauro y Borda de Cochabamba, 1991 en estudios Mayta Records de Cochabamba, 1992 en estudios Chiri Records de Sucre, 1993 y 1994 en estudios Dicsa Records de Cochabamba, 1995 en estudios Anagua Records de Cochabamba, 1996 en estudios Quilla Musical de Cochabamba, 1997 en estudios Banana Records de Cochabamba, 1999 en estudios Sonora Records de Potosí, 2005 se grabó su primer video en estudios Emci Records de Sucre, 2009 se grabó su 2do., video musical en estudios Safed Records de Sucre, 2009-2013.

Que, Lino Santos Acuña, autor y compositor de la Música Nativa, tuvo presentaciones a nivel nacional e internacional, participo en el encuentro de artistas en Tristán Zuares de Buenos Aires - Argentina.



Que, Lino Santos Acuña, Autor y Compositor de Música Nativa, participo en la entrada del antaño en la ciudad de Sucre por 3 años consecutivos, 2013, 2014 y 2015 y fue miembro de ADAMOCHCN, en el cargo de Secretario de Culturas y Turismo.

Que, Lino Santos Acuña, Autor y Compositor de la Música Nativa, es reconocido por el aporte invaluable a la cultura en la música originaria.

Senadora Proyectista: Trinidad Rocha Robles.

POR TANTO:

EL Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a **Lino Santos Acuña**, autor y compositor de la música nativa, por su aporte en el ámbito musical, por revalorizar y fortalecer, la música autóctona en toda la población Chuquisaqueña y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 024/2023-2024, de reconocimiento a la intérprete de charango, autora, compositora, productora discográfica, actriz de origen quechua y cantante de música tradicional boliviana "Luzmila Carpio Sangüeza", por su larga y reconocida trayectoria musical. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 007/2023-2024
PDC N° 024/2023-2024

**LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPELINOS E INTERCULTURALIDAD**



INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 024/2023-2024 **"DE RECONOCIMIENTO A LA INTÉRPRETE DE CHARANGO, CANTANTE, AUTORA, COMPOSITORA, PRODUCTORA DISCOGRÁFICA Y ACTRIZ BOLIVIANA DE ORIGEN QUECHUA "LUZMILA CARPIO SANGÜEZA".**

FECHA: La Paz, 18 de diciembre de 2023.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción, de fecha 14 de diciembre de 2023, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 024/2023-2024 de Reconocimiento a la Intérprete de Charango, Cantante, Autora, Compositora, Productora Discográfica y Actriz Boliviana de Origen Quechua "Luzmila Carpio Sangüeza", presentado por el Senador Leonardo Loza, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Reseña Bibliográfica
- Proyecto de Declaración Camaral
- Nota de prensa de reconocimiento
- Registro en el Ministerio de Culturas (Credencial)
- Notas de Prensa

II. MARCO LEGAL.**Constitución Política del Estado.****Artículo 98.-**

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artículo 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:



g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo al análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Luzmila Carpio Sangüeza, nació el año de 1949, en Qala Qala, Ayllu Panacachi, del municipio de Uncía de la Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí, intérprete de charango, cantante, autora, compositora, productora discográfica y actriz boliviana.

Luzmila Carpio Sangüeza, desde una temprana edad aprendió canciones en quechua, su idioma nativo, reconocida por su característico canto de tiple que imitan al canto de los pájaros, con solo 11 años de edad, empezó a interpretar sus canciones en radios locales, cantando en quechua como una forma de expresión de rebelión contra el predominio de las formas culturales occidentales predominantes.

Luzmila Carpio Sangüeza, a finales de los años 1980, se estableció en París- Francia para continuar su evolución musical y ser tomada en serio como artista. A lo largo de su trayectoria musical ha realizado colaboraciones con músicos de diversos géneros, Luzmila Carpio entrelazó hábilmente sonidos indígenas con instrumentación moderna, creando una fusión que es a la vez auténtica e innovadora, lo que le permite atraer a un público más amplio, manteniendo la esencia de su herencia cultural, llevándola a ganar un Diapasón de Oro 2000, un prestigioso premio a grabaciones musicales destacadas otorgado por críticos de la revista Diapasón en Francia.

En 2015, ZZZ Records remezcló su álbum UNICEF recientemente reeditado de la década de 1990 Yuyay Jap'ina Tapes para crear el álbum. Luzmila Carpio conoce a ZZZ, recibió elogios de la crítica y fue descrito como "chamanismo futurista" por VICE y como "una condensación de tradición y futurismo, de sonidos pasados y contemporáneos, orgánicos y ritmos digitales" por RFI y ambos álbumes figuraron en el top 10 latino. Álbumes del año por Revista Rolling Stone.

Luzmila Carpio Sangüeza, fue reconocida en octubre de 2023. por la revista Rolling Stone, en el mes de la herencia hispánica, la revista estadounidense de música y cultura popular eligió a la cantante boliviana como ícono de la música de raíz latinoamericana, cantante, compositora, productora discográfica y actriz boliviana de origen quechua, siendo una de las representantes más importantes de la música ancestral andina del país y del mundo.

Luzmila Carpio Sangüeza, a través de su voz se eleva para situarnos en el universo de la cultura andina en la geografía de una pequeña comunidad de Potosí, donde junto a su madre y su abuela aprendió a escuchar el canto de los pájaros e interpretar sus augurios y presagios. Padece en carne propia la discriminación racista y desafío a quienes la censuraban por cantar en lenguas originarias, sus tonadas comenzaron a escucharse en la radio de la Universidad de Oruro, a fines de los años 60 y tiempo después serían celebradas en Europa.

Para Luzmila Carpio Sangüeza el cantar es tener conciencia política, abre sus brazos y nos abraza con la musicalidad de su voz, es la mujer que la precedieron en el ancestral arte del canto andino abre sus brazos y nos abraza con la musicalidad de su voz Luzmila es todas las mujeres que la precedieron en el ancestral arte del canto andino. A lo largo de su carrera musical, sus obras fueron reconocidas y premiadas a nivel



nacional e internacional.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIABLE** rendir un justo y merecido **RECONOCIMIENTO A LA INTÉRPRETE DE CHARANGO, CANTANTE, AUTORA, COMPOSITORA, PRODUCTORA DISCOGRÁFICA Y ACTRIZ BOLIVIANA DE ORIGEN QUECHUA "LUZMILA CARPIO SANGÜEZA"**.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senadora Elena Judith Aguilar Flores, Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senador Germán Moscoso Arancibia, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, Luzmila Carpio Sangüeza, nació en 1949 en Qala Qala, Ayllu Panacachi, del municipio de Uncía de la Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí, intérprete de charango, autora, compositora, productora discográfica, actriz boliviana de origen quechua y cantante de música tradicional boliviana, reconocida por su trayectoria musical nacional como internacional.

Que, Luzmila Carpio Sangüeza, con solo 11 años de edad empezó a interpretar sus canciones en radios locales de una comunidad indígena, cantando en quechua como una forma de expresión de rebelión contra el predominio de las formas culturales occidentales predominantes.

Que, Luzmila Carpio Sangüeza, a lo largo de su carrera musical, sus obras fueron reconocidas y premiadas a nivel nacional e internacional, reconocida por su característico canto de tiple que imitan al canto de los pájaros.

Que, Luzmila Carpio Sangüeza, se estableció en París-Francia para continuar su evolución musical y ser tomada en serio como artista, quien a lo largo de su carrera musical colaboró con músicos de diversos géneros, entrelazando los sonidos indígenas con instrumentación moderna, creando una fusión auténtica e innovadora, que le permitió atraer a un público más amplio, manteniendo la esencia de su herencia cultural, lo que la llevó a ganar un Diapasón de Oro en 2000, un prestigioso premio a grabaciones musicales destacadas otorgado por críticos de la revista Diapasón en Francia.



Que, Luzmila Carpio Sangüeza, conoce a ZZK, su álbum recibió elogios el año 2015, que fue descrito como "Chamanismo Futurista" por VICE y como "una condensación de tradición y futurismo, de sonidos pasados y contemporáneos, orgánicos y ritmos digitales", por RFI y ambos álbumes figuraron en el top 10 latino.

Que, Luzmila Carpio Sangüeza, fue reconocida en octubre de 2023. por la revista Rolling Stone, en el mes de la herencia hispánica, la revista estadounidense de música y cultura popular eligió a la cantante boliviana como ícono de la música de raíz latinoamericana, cantante, compositora, productora discográfica y actriz boliviana de origen quechua, quien es una de las representantes más importantes de la música ancestral andina del país y del mundo.

Senador Proyectista: Leonardo Loza.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la intérprete de charango, autora, compositora, productora discográfica, actriz de origen quechua y cantante de música tradicional boliviana **Luzmila Carpio Sangüeza**, por su larga y reconocida trayectoria musical, dejando en alto el nombre de nuestro país en diferentes escenarios del mundo, siendo un ejemplo para las nuevas generaciones del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Juana Eritsa Casaca Machicado.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL EN RECONOCIMIENTO A: JUANA ERITSA CASACA MACHICADO, GUÍA ESPIRITUAL AMAWTA ANCESTRAL MILENARIA, POR SUS 15 AÑOS DE



TRABAJO, QUE EJERCE COMO GUÍA ESPIRITUAL AMAWTA Y CONSAGRADA COMO CON UN CHIMPU ANCESTRAL.

CONSIDERANDO:

Que, la C.P.E. manifiesta en su **Artículo 2.** Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

Que, la C.P.E. **Artículo 3.** La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afro bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano., **Artículo 4.** El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión.

Que, la C.P.E. **Artículo 21.** Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 1. A la auto identificación cultural., 3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos. 4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos.

Que, Juana Eritsa Casaca Machicado, es autoridad espiritual que ejerce y practica la Medicina Espiritual y Tradicional su identidad cultural es Aymara, Guía Espiritual realiza rituales y ceremonias de agradecimiento a la Pachamama y Pachacamac, es conocida a nivel nacional e internacional por sus sanaciones espirituales y la medicina tradicional entre las actividades más destacadas está el apoyo constante **al Consejo Mallku Qaqäqi de Espiritualidad Ancestral Milenaria** que representa a los Guías Espirituales como ser: Amawtas, Yatiris, Qullakamayus Originarios del Kullazuyo con Personalidad Jurídica No.0088/2013 otorgado por la Gobernó Autónomo del Departamento de La Paz y el Registro Nacional de Culto No. 424 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, por mantener la vestimenta de los Guías Espirituales su Iconografía, Simbología Ancestrales y la su liderazgo y capacidad de transmitir la Medicina Espiritual y Tradicional, por mantener los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas su espiritualidad y la reconstitución de los lugares sagrados.

Que Juana Eritsa Casaca Machicado, es autoridad espiritual que ejerce y practica la Medicina Espiritual y Tradicional su identidad cultural es Aymara, Guía Espiritual realiza rituales y ceremonias de agradecimiento a la Pachamama y Pachacamac, es conocida a nivel nacional e internacional por sus sanaciones espirituales y la medicina tradicional, por mantener los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas su espiritualidad y la reconstitución de los lugares sagrados.

Proyectista: Senador Roberto Padilla Bedoya

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido Reconocimiento a: Juana Eritsa Casaca Machicado, hace más de 15 años, viene ejerciendo como Guía Espiritual Amawta y consagrada con un Chimpu, para el ejercicio de la Sanación Espiritual con la Medicina Tradicional Andina y Amazónica, desarrollando actividades relacionadas a nuestra cultura con un compromiso de descolonizar, la espiritualidad, la recuperación, difusión, promocionar nuestras fiestas según la cosmovisión de las naciones y pueblos indígenas.



Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.

Sen.ª Egüez: Gracias, Presidenta. Presidenta todos ya llevamos más de 12 horas en Sesión y puesto de que estas declaraciones son más de 12 tienen un mismo tenor, pero para diferentes amautas, yo quiero solicitar que ponga a consideración para que se apruebe en bloque el nombre de todos ellos y podamos avanzar con ello.

Sen.ª Presidenta: Bien, vamos a poner en consideración la solicitud de la Senadora Egüez.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.ª Castillo: Gracias, Presidenta. Voy por la misma línea, sin embargo, quiero también alimentar algo más. Si bien existen declaraciones camarales aquí a las personas Usted sabe muy bien que tratándose de personas habría que ver también la trayectoria, porque una Declaración Camaral es pues un reconocimiento no solamente a la labor que realiza la persona sino también quizás a la trayectoria humana u otros temas más, entonces no considero importante el tratamiento, primero no lo veo aquí al proyectista el Senador Padilla quién podría tal vez absolverme algunas dudas que tengo, considero importante que esto debemos dejarlo pendiente para la próxima Gestión o llevar a un analices.

Imagínese que como persona o como Amauta quizá pueda tener cierto tipo de realce, pero no sabemos si como persona natural tal vez tuviera alguna observación ¿no? Entonces sería contradictorio y por consiguiente más bien, podía haber yo sugerido al Senador, que a la organización se pueda presentar una sola Declaración Camaral, a la organización por el trabajo que van realizando, pero ya como persona y aquí son creo más de diez, no sé si son once, doce y con el mismo tenor, pero sin considerar además un antecedente en cuanto a la personalidad -valga la redundancia- de estas personas no lo veo muy importante personalmente, lo veo más bien delicado. Imagínese que como persona quizás tenga algunos -no sé- antecedentes o algunas situaciones negativas, quizás como Amauta es excelente, entonces hay una contradicción.

Yo hubiera querido que esté aquí el proyectista, pero además si no está, y otra cosa que observo Presidenta, espero que el Secretario, ahora que está fungiendo como Secretario Titular, el Senador Romaña sea muy estricto en el control porque el Senador Padilla el día de ayer abandonó. En alguna oportunidad a mí me pusieron una falta y eso teniendo una Resolución que me autorizó viajar, aún así me hicieron el descuento y estuve yo con esa falta, teniendo una Resolución, imagínese. Y él Estaba también como Secretario, y yo creo que él tiene que estar consciente también habiendo sido Secretario que un abandono también contempla una sanción. Esperemos el día de ayer se ha vuelto a llamar la lista y había algunos senadores que no estaban presentes. Esas dos cosas, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Hay más oradores y tenemos dos diferentes solicitudes, uno que está solicitando la Senadora Claudia Egüez aprobar en conjunto estas declaraciones y no así una por una y la otra solicitud es dejar, postergar para la próxima Sesión.

Tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.ª Ferreira: Presidenta voy a ser breve. Realmente el tema de Dispensación de Trámite cuando son tantas declaraciones camarales y tendríamos que saber en el caso, por lo menos cuando pasa por una Comisión sabemos que la Comisión hizo lo suyo, pero en este caso no es así, nunca nos oponemos cuando son declaraciones camarales aprobamos; pero en este caso es delicado porque no pasó, si hubiera pasado



por la Comisión yo no me haría problema de aprobarlo en paquete, pero realmente tiene razón la Senadora Castillo y yo creo que esto correspondería que lo tratáramos posteriormente cuando ya tengamos mayor conocimiento.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, pero hay que tener en cuenta que hemos aprobado la Dispensación de Trámite se ha aprobado y si teníamos alguna observación era que lo pongamos antes que se apruebe la Dispensación de Trámite. Y seguramente el Senador Padilla ha debido tener alguna urgencia y por eso ha puesto en consideración la Dispensación de Trámite, lógicamente lamentablemente no está aquí, hubiera sido ideal que lo explique, pero ha debido tener sus razones Presidenta.

Yo quiero poner como antecedente que hemos aprobado la Dispensación de Trámite y creo que lo correcto es que debía tratarse. Me voy por el tema de la propuesta la Senadora Claudia Egüez de que sea en bloque.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermana Presidenta. De igual forma coincido con lo que dice el Senador Ticona, se ha aprobado ya por votación y se ha ganado la Dispensación de Trámite de esta Declaración Camaral y de igual forma hoy en la mañana hemos aprobado licencias también en el Pleno de la Cámara de Senadores y el día de ayer, pues hasta horas de la tarde ha estado el Senador Roberto Padilla todavía aquí y en la mañana ustedes han puesto a consideración licencias y todos hemos dicho: "aprobado". Entonces yo creo que hay que seguir nomás el procedimiento. Yo estaría muy de acuerdo con lo que ha planteado la Senadora Claudia Egüez, que lo podamos agilizar una vez teniendo en cuenta que ya ha sido aprobado su Dispensación.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidenta, hay que aclarar que dispensar trámite no quiere decir que se tenga que aprobar, que quede claro, entra a Plenario porque evita el proceso de Comisión, nos hemos acostumbrado a no pasar por comisiones y dispensar trámites o sea, dispensar trámite no quiere decir que se tenga que aprobar porque se puede rechazar también o postergar su tratamiento en ambos, hay diferentes soluciones, ahora no sé si tendría que hacer un acuerdo, porque yo concuerdo con la Senadora Egüez en el sentido de que esto entre en un solo paquete, porque realmente la presentación parece que le llamó al Secretario, y mete este nombre, mete este nombre, porque es copia fiel cada una de sus propuestas.

Lo único que varía es 15 años, 20 años, 30 años y después es copia fiel la redacción. Entonces ahí hay un problema de administración legislativa en función de que esto se podría presentar en un solo paquete y segundo como bien dice la Senadora Castillo, no respalda más allá de repetir lo mismo en cada una de las propuestas. Esto no quiere decir que se vaya a negar el derecho a aprobar esta iniciativa, peor evidentemente está flojita de respaldo y segundo está mal presentada en el formato que lo han hecho. Así que yo creo Presidenta cualquiera de las dos decisiones solo que la primera que ha solicitado la Senadora Egüez puede traer un conflicto que después se pueda negar si es que alguien denuncia de que se haya aprobado en paquete cuando eran proyectos por separado.

Sen.^a Presidenta: Bien, hay dos solicitudes. Siempre hemos puesto en consideración del Pleno, hay una primera solicitud de la Senadora Claudia Egüez que se pueda aprobar en conjunto y hay otra solicitud de que se pueda dejar para las próximas sesiones. Voy a poner en votación.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la propuesta de la Senadora Claudia Egüez para que pueda aprobarse en conjunto las declaraciones camarales, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existen 10 votos, no hay mayoría Senadora Presidenta en esta primera propuesta.

Sen.ª Presidenta: Entonces, vamos a la segunda solicitud que se ha pedido que se deje su tratamiento para la próxima Sesión.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de la Senadora Ana María Castillo para que el tratamiento de estas declaraciones camarales sea posteriormente, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existen 18 votos, mayoría Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Bien, dejamos entonces todas las declaraciones camarales para próxima Sesión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario: Presidenta, de todas maneras, voy a hacer la aclaración que solicitó la Senadora Ana María Castillo.

El Senador Padilla presentó, se acercó el día de ayer de manera verbal y después presentó su licencia y hoy día también y fueron puestas a consideración y han sido aprobadas la licencia del Senador Padilla, tal cual como consta en las grabaciones y también en la lista.

12. Petición de Informe Oral a la Ministra de Salud y Deportes.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Presidenta, creo que nuestro Senador Secretario se está saltando, porque hay dos declaraciones camarales más que yo he presentado por Dispensación de Trámite, los mismos han sido aprobados. Senador Padilla ha presentado hasta el inciso i) que es lo que han debatido, pero de 1.2 están dos propuestas de Declaración Camaral, que yo he presentado. Está aquí en el flujo por si acaso.

Sen. Secretario: El número 9, sí es cierto, la 9, 10 y 11.

Sen.ª Presidenta: Sí, son tres declaraciones camarales.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al artista musical Luis Arcos, por su amplia trayectoria musical.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES, CONSIDERANDO:

Que, el art. 99 parágrafo I de la Constitución Política del Estado indica que: *"El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se*



regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción”

Que, el art. 99, parágrafo III de la Constitución Política del Estado refiere que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley".*

Que, el art. 100 parágrafo I de la Constitución Política del Estado indica que: *"Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado".*

Que, el art. 101 de la Constitución Política del Estado indica que: "Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente tangible e intangible".

Que, el artista musical Luis Arcos Espinoza fue y continúa siendo un referente musical a nivel nacional e internacional, ha elaborado un gran número de producciones musicales, tanto en conocidas agrupaciones, como en su carrera solista.

Que, el año 2016 Discolandia edita la versión Nro. 16 de la serie Surcos Bolivianos, con 17 canciones interpretadas por reconocidas agrupaciones y destacados artistas, la canción en ritmo de cueca titulada "Desagravios del corazón" interpretada por el destacado cantautor Luis Arcos Espinoza.

Que, es menester que las autoridades legislativas, puedan destacar la labor cultural desempeñada a lo largo de estos últimos 40 años, por el meritorio artista musical, a quien corresponde apoyar, promover y aportar a su formación, promoción, investigación, preservación y difusión y fomento de la cultura y las artes folclóricas en la población en general.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al artista musical **Luis Arcos Espinoza**, por sus 40 años de carrera musical, tiempo en el que aporta a la promoción, preservación, difusión y fomento de la cultura y las artes folclóricas del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 18 votos, existe mayoría, Senadora Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a Eduardo Barrios Sánchez, por su invaluable y destacada labor social de servicio en favor de los sectores más vulnerables y desfavorecidos.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece que entre una de las atribuciones de la Cámara de Senadores está el: *"De reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes al Estado"*.

Que, Eduardo Barrios Sánchez, nació en Ocurí, Provincia Chayanta del departamento de Potosí el 13 de octubre de 1950, de profesión periodista.

Que, Eduardo Barrios Sánchez fue un hombre dedicado enteramente al cuidado y protección de adultos mayores, mujeres, hombres, niños y niñas, actividad que inició en la provincia Chayanta, trascendió a la ciudad de Sucre y finalmente por todo el país, sobre todo tomando en cuenta que en la década de los setenta, cuando iniciaba su labor, esa era la región más descuidada y desprotegida, donde las personas niños y adultos morían cada día, su trabajo consistió en servir a los desprotegidos, olvidados, excluidos y vilipendiados del país, viajando por cada rincón, atendiendo la salud de la población, brindándoles educación y dándoles los insumos para una mejor calidad de vida, dicha labor la desempeñó en condiciones extremas, sin caminos, inmerso en el clima gélido de la Región exponiendo su propia vida.

Que, el 2 de septiembre de 1976 fundó junto a valerosos compañeros el Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK) en la localidad de Ocurí, en ese momento el Dr. Eduardo Barrios Sánchez se desempeñaba como Presidente del Comité Cívico de Ocurí y conformaba el Consejo Directivo de Constitución de dicha Institución con el cargo de Responsable de Salud Pública, la cual fue y sigue siendo el área más importante de desempeño del IPTK, en ese entonces tenía muchísima relevancia para el nacimiento y desarrollo de la vida Institucional del IPTK, en educación y comunicación cuya trascendencia es de altísimo valor.

Que, Eduardo Barrios Sánchez como Presidente de la Red de Participación Ciudadana y Control Social su aporte fue muy importante, realizando alianzas interinstitucionales y otras acciones que contribuyeron al crecimiento de esta institución, como Director de la Radio Tomás Katari de América también lo hizo incentivando el análisis objetivo y la crítica constructiva,

Que, Eduardo Barrios Sánchez su aporte en favor de los Derechos Humanos Fundamentales en el país, fueron resultado de su esfuerzo, su trabajo y su desempeño, pero además fue una persona muy orgullosa de haber transformado el pensamiento y la acción de hombres y mujeres de la provincia Chayanta y barrios urbanos marginales de la ciudad de Sucre, haber involucrado a sectores sociales en reivindicaciones postergadas por muchos años, formado hombres y mujeres en liderazgos visibles y efectivos para la transformación de la sociedad boliviana, todo aquello ha determinado su valioso aporte al fortalecimiento de la democracia. Muchos de sus estudiantes llegaron a fungir cargos muy importantes en el aparato estatal



y en el Poder Legislativo.

Senador proyectista: Santiago Ticona Yupari

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General.;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje póstumo al ciudadano **Eduardo Barrios Sánchez**, por su invaluable y destacada labor social al servicio en favor de los sectores más vulnerables y desfavorecidos, incidiendo en las personas, sembrando conocimiento, dándoles una formación y quienes hagan del país un lugar mejor en términos de la Defensa de los Derechos Humanos y el Fortalecimiento de la Democracia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Presidenta, a ver todos los colegas que están aquí presentes yo sé que todos estamos apurados, pero creo que colegas a todos, a todos no les hemos negado la aprobación de declaraciones camarales y creo que es injusto de haberlo rechazado o bajarlo a sus declaraciones del compañero Roberto Padilla, nosotros hemos aprobado a todos los colegas.

La verdad que es muy triste, porque del hermano Senador Ticona estamos aprobando y ha entrado igual por Dispensación del Trámite, ¿no ve? Entonces yo creo por ahí el colega Senador también tenía para la próxima semana que entregar tal vez las declaraciones camarales y nosotros los hemos bajado. Entonces yo creo que es injusto. Al menos yo creo que de una u otra manera siempre hemos aprobado y a nadie se lo han negado cuando ha entrado por Dispensación de Trámite, algunos que no han metido por Dispensación de Trámite, pero de igual manera hemos apoyado.

Entonces por eso yo lo veo Presidenta, que es algo injusto lo que estamos haciendo, porque muchos hemos reclamado; yo nunca reclamé, pero, sin embargo, ahora me cuesta reclamarlo, pero sé que hay cosas que son injustas. Entonces por ese lado Presidenta, yo pienso que hay que considerar, pido la consideración de esta aprobación de estas declaraciones camarales. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.ª Moyoviri: Gracias, Presidenta. Es que no confundamos pues también, porque imagínese dice el Senador que nunca han rechazado declaraciones camarales, a mí me han rechazado declaraciones camarales cuando tenía todo el respaldo y me lo han rechazado, entonces no podemos mentir aquí para que nos digan que no han rechazado, lo han rechazado. Entonces esa cosa no es por vengarnos, pero es que aquí también cuando meten en dispensación no lo pasan por las comisiones porque saben que no tienen respaldo esas declaraciones camarales. Entonces eso también tengo que decirlo así, porque por más que vaya a la Comisión, ahí se exige que presenten todo el respaldo para poder tomarlo en cuenta, o sea, que sean aprobadas esas declaraciones camarales, por uno u otro siempre nos estamos quejando, pero para otros sí tenemos privilegios, pero para otros queremos negar. Eso también no es justo Senadora Presidenta que así se maneje aquí, cuando nos conviene sí aprobamos o cuando no nos conviene ya estamos reclamando. Solo eso quería decirle Presidenta. Gracias.



Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Primero, yo me solidarizó por el Senador Padilla, yo he hecho el reclamo correspondiente, la propuesta que nosotros estamos haciendo es póstumo, es el Dr. Eduardo Barrios que ha sido locutor de Radio Panamericana y todo, parte de una institución como es el IPTK (Instituto Politécnico Tomás Katari) que ha hecho mucho trabajo social y nosotros habíamos propuesto para que sea reconocido con la Condecoración "Juan Carlos Bedregal Flores" pero lamentablemente había un requisito que no se podía cumplir con el tema de la solvencia institucional, nos pedían que podamos adjuntar una solvencia fiscal de una persona que ya ha fallecido, nos parecía muy injusto, por eso hemos planteado de que se haga un reconocimiento por dispensación, porque su familia se va a reunir para poder festejar el tema de los 30 días, o sea, este fin de mes. Ese es el justificativo correspondiente. Por eso es que hemos planteado la Dispensación de Trámite Presidenta, entonces estamos aquí para defender. Reitero mi solidaridad por el Senador Padilla, yo sé que seguramente tiene sus motivos, hubiera sido ideal que podamos apoyar todos. Solamente eso, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, hermana Presidenta. La verdad que creo que todo el día no he pedido la palabra, pero tantas cosas que oyen mis oídos, voy a pedir la palabra.

A ver, yo creo colegas senadores, no tienen por qué sentirse mal, no se ha rechazado esas dispensaciones de trámite del Senador Padilla, son solamente que se tiene que dar más información, no es una o dos como otros colegas han presentado para que se pueda verificar en un momento, son doce o trece declaraciones camarales con Dispensación de Trámite que han entrado, cómo se dice vulgarmente de contrabando. Entonces, yo creo que la opción era de la Senadora Castillo decir que se vaya a Comisión y de la Comisión venga al Pleno en paquete, pero con un Informe de la Comisión para que directamente nosotros podamos aprobar, pero no está bien que haya esa amenaza.

Hermana Presidenta por intermedio de Usted le contesto a la compañera Gladys, de decir también vamos a hacer lo mismo con otros colegas cuando venga su Dispensación de Trámite, por el hecho que no aprobamos, pero no es que no aprobamos porque no queremos sino porque queremos tener la certeza y la seguridad de que esas personas que se van a aprobar estén realmente acorde a su experiencia, acorde a sus méritos.

Entonces eso yo quería decir Hermana Presidenta, ya debemos acabar que nos amenacemos entre nosotros, aquí nadie me va a venir a obligar si yo voy a aprobar o no voy a aprobar, y si no apruebo me están amenazando, o sea, yo soy enemiga muchas veces yo no presento Dispensación de Trámite, porque el Reglamento tiene que aprobar que vaya por conducto regular a la Comisión y debería de acabarse la Dispensación de Trámite y solamente tener la obligación de mandar a la Comisión como corresponde, para que se acaben estos temas de que no quiso aprobar, de que quiso aprobar.

Entonces eso hermana Presidenta, yo quiero manifestar que no mal informemos, que no echemos la culpa y para después estar envenenando al Senador Padilla con nombre y apellido quiénes no aprobaron para que después este compañero esté mirándonos feo. Gracias, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, Presidenta. Cuando tenemos que ser correctos pues hay que no solo hablar sino que también actuar, yo recuerdo que hemos aprobado por Dispensación de Trámite una Declaración a un kiosco que vendía empanadas frente a una Unidad Educativa en Potosí, presentado por la Senadora Ana Castillo, ha habido observaciones en esa oportunidad, pero se ha dicho que era por incentivar a la producción, por incentivar iniciativas productivas y no ha ido a Comisión tampoco, ha sido por dispensación, en ese momento mencionábamos, entonces habría que declarar a todos los kioscos que venden en las unidades educativas; situaciones como esas se ha apoyado. Entonces no entendemos cuando queremos



ser correctos con unos y no actuamos de la misma forma. A eso me refiero, entonces no vamos a tener que aprobar eso.

Yo creo Senadora Presidenta que hay que sacar nomás el Reglamento de Declaraciones Camarales que tanto hemos venido reclamando para que no haya este tipo de situaciones que a conveniencia sí aprobamos y cuando algún compañero de repente, no sé, no nos cae bien o no está aquí o por qué. Primero le han observado que por qué se ha ido, por qué ha abandonado y que le descuenten; en segundo lugar, toman en cuenta las declaraciones camarales, yo lo noto como algo personal. Gracias, Presidente.

Sen.ª Presidenta: Hay varios oradores, hay muchos oradores, yo creo que vamos solamente un debate.

Hay una solicitud del Senador Miguel Ángel Rejas, está solicitando la Reconsideración y como siempre se ha escuchado, como siempre se ha escuchado y se ha puesto en consideración del Pleno, somos respetuosos cada Senador que ha propuesto y ponemos en consideración.

Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Presidenta, solamente para aclarar. El hermano Robertito había presentado, aquí está la documentación, este 21 de diciembre se celebra la ceremonia de Bienvenida al Año Nuevo Indígena, Originario Andino Amazónico, por eso ha presentado sus declaraciones camarales para hacerlo ese día 21 de diciembre. Pero ahí está, mañana se va a hacer la presentación, pues compañera. Eso para aclarar Presidenta, porque en realidad la verdad parece que se han molestado porque he solicitado por lo menos la Reconsideración de estos proyectos de Declaración Camaral, que realmente son en beneficio también para nuestra gente, a veces no tenemos ni siquiera cosas para hacer gestión, pero por lo menos llegamos con estas declaraciones para nuestra gente, querida Presidenta. Gracias, colegas.

Sen.ª Presidenta: Nuevamente vamos a ser respetuosos, vamos a atender la solicitud del Senador Miguel Rejas para la Reconsideración de su tratamiento en conjunto estas declaraciones camarales.

Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración del tratamiento de los 9 proyectos de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 17 votos. Se requiere para dos tercios, 19 votos. No existe mayoría, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de los 9 proyectos de Declaración Camaral.

No habiendo observaciones las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Petición de Informe Oral a la Ministra de Salud y Deportes.

Sen.ª Presidenta: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra al Senador Santiago Ticona Yupari, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Gracias, Presidenta. En si es para cumplir procedimiento ya el año pasado debía haberse desarrollado, en dos ocasiones se suspendió por la no presencia de la Ministra la Petición de Informe Oral, y bueno por procedimiento tenemos que volver a introducir esta Petición de Informe que se relaciona al tema de la crítica situación que está viviendo la Caja Petrolera en nuestro país Presidenta. Gracias.

Sen.ª Presidenta: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización dentro de los 7 días siguientes.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Vigésima Octava Sesión Ordinaria, jueves 21 de diciembre; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, diciembre de 2023; Secretaría General; Cámara de Senadores.

**Estado Plurinacional de Bolivia
Asamblea Legislativa Plurinacional
Legislatura 2023-2024**

Quinta Sesión Ordinaria

El Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca Céspedes, convoca a las Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la instalación de la Quinta Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023-2024, a realizarse el día jueves 21 de diciembre, a horas 16:00, en el Hemiciclo del nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Designación de la Comisión de Asamblea para el Receso Legislativo de fin de año.

La Paz, diciembre de 2023, Secretaría General, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Gracias, senadoras, senadores. Buenas noches.

Concluye la Sesión a horas: 23:15.

31ª SESIÓN ORDINARIA¹
Miércoles, 27 de diciembre de 2023

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre

Secretarios: Sen. Vargas Fernández Pedro Benjamín
 Sen. Julio Diego Romaña Galindo
 Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Flores Roberts Luis Adolfo, Gallo Soruco Nely Verónica, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Padilla Bedoya Roberto, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Santiago Ticona Yupari, Vargas Fernández Pedro Benjamín.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Colegas senadoras, senadores buenas tardes, en vista que no se aprobó en la Asamblea la Resolución del Receso ni la Comisión, creemos que las actividades legislativas se deben llevar con toda normalidad, como bien habíamos anunciado de un inicio dejando y teniendo pendientes en la Asamblea fundamentales tareas y actividades se debe continuar.

Antes de instalar la presente Sesión, Senador Secretario, sírvase verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: 21 senadores presentes, existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Trigésima Primera Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 15:38, correspondiente al día miércoles 27 de diciembre de 2023.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario: Nada en carpeta, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen. Secretario:

La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 48 horas

La Senadora Corina Ferreira, solicita licencia de acuerdo al artículo 28, por 48 horas.

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moya, solicita licencia de acuerdo al artículo 27 por 24 horas.

¹ Con Recurso Directo de Nulidad, admitido mediante el Auto Constitucional N° 0558/2023-CA, de 29 de diciembre de 2023.



El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28.

Hasta ahí Las 5 solicitudes de licencia permitidas para cada Sesión, pero tenemos tres licencias que están solicitando, por temas de salud.

Está: El Senador Henry Omar Montero Mendoza, de acuerdo al artículo 28, solicita licencia por 24 horas. Tema Salud.

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia por 24 horas de acuerdo al artículo 28. Tema Salud.

La Senadora Soledad Flores Velásquez, solicita licencia por 48 horas. Tema Salud.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Trigésima Primera Sesión Ordinaria, miércoles 27 de diciembre; a horas 15:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, diciembre de 2023; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Solicitud de Consideración Directa:

1.1 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita conforme al artículo 129 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Ley N° 021/2023-2024 C.S. "Que regula el funcionamiento y transición en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional, hasta la posesión de las máximas autoridades".

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:



2.1 El Senador Rodrigo Paz Pereira presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Comunidad Cultural “K’onzoni Ayata” de la Provincia Muñecas del Departamento de La Paz, por su destacada labor de difundir y revalorizar nuestra música ancestral y cultura nacional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Comunidad Cultural de Paicho de la Provincia Méndez del Departamento de Tarija, por su importante aporte a la cultura departamental y nacional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.1 El Senador Luis Guillermo Seoane Flores, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de homenaje póstumo a Zoilo Flores Aponte, por su gran aporte a la Ciudad de La Paz y al país.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Respuestas a Minutas de Comunicación:

3.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite las respuestas a las Minutas de Comunicación Nos. 421/2022-2023 y 423/2022-2023, enviadas por el Órgano Ejecutivo.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora proyectista, Corina Ferreira Domínguez.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

4.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite 155 respuestas a Peticiones de Informe Escrito enviadas por el Órgano Ejecutivo.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

4.2 El Fiscal General del Estado, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 059/2023-2024. (Tema: Estado actual de la querrela interpuesta por los concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Nueva).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Julio Diego Romaña Galindo.



Sen. Secretario:

4.3 El Alcalde Municipal de Tarija, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1347/2022-2023 (Tema: Planimetría Barrio 26 de Agosto).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Virginia Velasco Condori.

Sen. Secretario:

4.4 El Tribunal Supremo de Justicia, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 058/2023-2024 (Tema: Procesos Judiciales en contra de la Sra. Arminda Paniagua Rodríguez).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento del Senador peticionario, Miguel Pérez Sandoval.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**5. Reposiciones:**

5.1 El Senador Miguel Pérez Sandoval, solicita la reposición de los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 112/2022-2023 C.S. "Transferencia a título gratuito del bien inmueble denominado "Casa de Piedra" propiedad de la Corporación Minera de Bolivia, a favor de la Caja Nacional de Salud, con una superficie de 1.033,02 m2, ubicado en la zona Santa María, calle Carolina Sampieri entre Capitán Ustarez y Final Camacho del Municipio de Huanuni, Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, destinado para la ampliación del Hospital Santa María.

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

b) N° 113/2022-2023 C.S. de transferencia del bien inmueble de propiedad de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) en favor del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni S.M.T.M.H.

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

5.2 La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 381/2019-2020 C.D., Que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al "Carnaval de Tupiza" y sus entradas carnavaleras "Así es mi tierra" y "Banderas Girasoles".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**6. Solicitud de Consideración Inmediata:**

6.1 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita conforme al artículo 165, parágrafo III del Reglamento



General de la Cámara de Senadores, se proceda a la consideración inmediata del Proyecto de Declaración Camaral N° 013/2023-2024, de reconocimiento a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia - FENCOMIN, por sus 55 años de fundación.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Remisión:

7.1 El Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, remite leyes promulgadas conforme lo establece la Constitución Política del Estado.

Sen. Presidente: Tómese nota y archívese.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyectos de Resolución Camaral:

1.1 El Senador William Torrez Tordoya, presenta los siguientes Proyectos de Resolución Camaral:

a) Se INSTRUYE a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral que conforme disponen: el Artículo 158.I.3. de la Constitución Política del Estado sobre la atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional de interpretar la ley, el Artículo 4.III. de la Ley N° 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional (en actual vigencia) sobre la Supremacía Constitucional y la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular, el Artículo 17 del Reglamento Cámara de Senadores sobre la facultad de legislación de las Senadoras y Senadores en el marco de sus atribuciones constitucionales de interpretación de las leyes, el Artículo 122.b) en virtud a la clasificación de instrumentos y procedimientos legislativos sobre las facultades de legislación, fiscalización y gestión en cuanto a la Interpretación Legislativa y Constitucional, el Artículo 139 sobre la Interpretación Legislativa y Constitucional a través del ejercicio de la función interpretativa constitucional tomando como criterio para tal efecto la voluntad del Constituyente de acuerdo a las actas y resoluciones de la Asamblea Constituyente, como delegación de la soberanía del pueblo boliviano y demás jurisprudencia constitucional en actual vigencia; elaborar un Proyecto de Reglamento de Interpretación Legislativa y Constitucional.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias hermano Presidente, un saludo cordial a Usted y a toda la Directiva por intermedio a todos los colegas senadores. Hermano Presidente, primero felicito la decisión de la Directiva de poder convocar a esta Sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, porque tenemos un mandato del pueblo que es trabajar para el pueblo y creo que ese mandato lo estamos cumpliendo.

Hermano Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Resolución Camaral que resuelve exhortar a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral elaborar un Proyecto de Reglamento de Interpretación Legislativa y Constitucional.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Por tanto, queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) Conformar una Comisión Especial compuesta por las senadoras y senadores titulares de las comisiones de: Constitución, Legislación y Sistema Electoral y Justicia, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado que; en cumplimiento de la Ley 898 y el Art. 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, realicen el seguimiento y acciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en: parágrafo I. del artículo 183, parágrafo III. del artículo 188, parágrafo III. del artículo 194 y el artículo 200 de la Constitución Política del Estado sobre la cesación de funciones de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura titulares y suplentes en resguardo y cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite que resuelve conformar una Comisión Especial compuesta por las senadoras y senadores titulares de las comisiones de: Constitución, Legislación y Sistema Electoral y Justicia, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado para el debido seguimiento de la cesación de funciones de altas autoridades judiciales y el resguardo de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Por tanto, queda aprobada la Dispensación de Trámite, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

2. Proyecto de Minuta de Comunicación:

2.1 El Senador William Torrez Tordoya, presenta el Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Fiscal General del Estado que en cumplimiento al mandato constitucional del Art. 225 sobre el rol del Ministerio Público que tiene el deber de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y el ejercicio de la acción penal pública como su atribución constitucional; asuma las acciones de persecución penal debida por los presuntos ilícitos en los que podrían incurrir las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura titulares y suplentes; que pretendan prorrogarse o auto prorrogarse en sus mandatos judiciales una vez cesadas sus funciones cumplido el periodo constitucional de seis años en el cargo a fin de precautelar la seguridad jurídica y la vigencia plena de la Constitución Política del Estado y la democracia en nuestro país.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Fiscal General del Estado, a fin de que se inicien todos los actos investigativos necesarios por el presunto delito de Incumplimiento de Deberes y delitos conexos de altas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional al prorrogar su mandato de forma arbitraria e inconstitucional.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Por tanto, queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 Proyecto de Declaración Camaral, que declara de IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO el punto resolutivo cuarto de la Declaración Constitucional 0049/2023 de 11 de diciembre de 2023, pues ha sido emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional sin que este tema haya sido objeto de la consulta en el Proyecto de Ley No 144/2023 "Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023- 2024", usurpado funciones de esta Asamblea Legislativa Plurinacional y del propio Legislador Constituyente, en flagrante contravención a los artículos 182 II, 183, I 188 III, 194 III y 200 de la CPE, presentado por la Senadora Daly Cristina Santa Maria Aguirre.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.



Sen.^a Santa María: Gracias, Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, que declara de IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO el punto resolutivo cuarto de la Declaración Constitucional 0049/2023 del Tribunal Constitucional tomando en cuenta que el punto Resolutivo Primero, Segundo y Tercero, evidentemente va a los que se le preguntó al Tribunal Constitucional, cuál es la observancia que se tuvo en la Cámara de Diputados que sería el artículo 2 y la Disposición Sexta, pero excedentico ese ámbito de consulta es que ellos ponen el voto Resolutivo Cuarto por lo cual a través de este Proyecto de Declaración Camaral se pide por favor que se deje sin efecto el mismo que conllevaba el tratamiento del Proyecto de Ley No 144/2023 "Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023- 2024", el cual está con esta Resolución Cuarta usurpado funciones de esta Asamblea Legislativa. Entonces corresponde que todos en equipo nos premuniéremos contra la Resolución Cuarta, además de que solamente va contra la Asamblea Legislativa sino contra artículos 182 II, 183 I, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Por tanto, queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 El Senador William Torrez Tordoya, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) Que rechaza la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023 de 11 de diciembre de 2023 resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional – TCP, que dispuso inconstitucionalmente una "autoprórroga de mandatos judiciales" no contemplados en el Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 y que además no fue elevada en grado de consulta de control previo de constitucionalidad por parte del Órgano Legislativo, sino por el Tribunal Supremo de Justicia no legitimado para este efecto, presentado por el Senador William Torrez Tordoya.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral que expresa firme rechazo al pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional – TCP, por la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 de 11 de diciembre de 2023 que dispone la continuidad de los actuales magistrados del Órgano Judicial y Consejeros del Órgano Judicial, siendo un golpe judicial a la democracia y una flagrante vulneración a la Constitución Política del Estado.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Por tanto, queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) Comunica al Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional; el RECHAZO a la emisión del COMUNICADO COM-PRES-ALP N° 001/2023-2024 de fecha 22 de diciembre de 2023, porque vulnera el mandato de la Constitución Política del Estado en sus disposiciones normativas dispuestas en los artículos 153.III y 154 de nuestra Ley Fundamental, toda vez contraviene la decisión asumida por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la Quinta Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023-2024 realizada en fecha 21 de diciembre de 2023. Del total de 120 legisladores presentes en sesión se obtuvo la siguiente votación: 39 votaron a favor del receso legislativo y 81 votaron en contra; no autorizando las senadoras, senadores, diputadas y diputados el receso legislativo de fin de año de este 2023. Por tanto; no existe una Resolución de Asamblea como instrumento jurídico que establezca el segundo receso legislativo del año 2023, por lo que advertimos que se incurrió en una acción que quebranta el ordenamiento jurídico constitucional en nuestro país.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral que expresa al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a la determinación asumida en el COMUNICADO COM-PRES-ALP N° 001/2023-2024, que se encuentra fuera de contexto normativo y contraviene al determinación asumida en la Quinta Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023-2024, toda vez que la misma instancia de decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es el Pleno compuesta por las senadoras, senadores, diputadas y diputados.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Por tanto, queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

3.3 El Senador Hilarión Mamani Navarro, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) Que expresa su posición al Presidente de la Cámara de Diputados, para que pueda convocar a Sesión Ordinaria antes de fin de año, a objeto de agendar y realizar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 074/2023-2024 C.S. "Ley de Modificación de la Ley N° 044 para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificada por la Ley N° 612.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias Hermano Presidente. Por su intermedio saludar y felicitar a nuestros hermanos senadores, senadoras por estar presentes. Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral que expresa su posición al Presidente de la Cámara de Diputados, para que pueda convocar a Sesión Ordinaria antes de fin de año, a objeto de agendar y realizar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 074/2023-2024 C.S. "Ley de Modificación de la Ley N° 044 para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificada por la Ley N° 612.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Por tanto, queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) Expresa su posición al Presidente de la Cámara de Diputados, para que pueda convocar a Sesión Ordinaria antes de fin de año, a objeto de agendar y realizar el tratamiento con carácter de urgencia del Proyecto de Ley N° 030/2022-2023 C.D. "Presupuesto General del Estado – Gestión 2024".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermano Presidente. Saludar a todas las hermanas senadoras, senadores buenas tardes. Solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral que expresa su posición al Presidente de la Cámara de Diputados, para que pueda convocar a Sesión Ordinaria antes de fin de año, a objeto de agendar y realizar el tratamiento con carácter de urgencia del Proyecto de Ley N° 030/2022-2023 C.D. "Presupuesto General del Estado – Gestión 2024".



Sen. Presidente: Para atender la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Por tanto, queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

c) Expresa su posición al Presidente de la Cámara de Diputados, para que pueda convocar a Sesión Ordinaria antes de fin de año, a objeto de agendar y realizar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 075/2023-2024 C.S. "Ley para Restablecer la plena vigencia de los Artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermano Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral que expresa al Presidente de la Cámara de Diputados convocar a Sesión Ordinaria antes de fin de año, a objeto de agendar y realizar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 075/2023-2024 C.S. "Ley para Restablecer la plena vigencia de los Artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado".

Sen. Presidente: Para atender la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Por tanto, queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

d) Expresa su posición al Presidente de la Cámara de Diputados, para que pueda convocar a Sesión Ordinaria



antes de fin de año, a objeto de agendar y realizar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 073/2023-2024 C.S. "Suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermano Presidente, solicito la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral a objeto de agendar y realizar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 073/2023-2024 C.S. "Suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional".

Sen. Presidente: Para atender la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría absoluta, Presidente.

Sen. Presidente: Por tanto, queda aprobada la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referido al Proyecto de Ley N° 358/2022-2023 C.D. "Uso, Control y Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.ª Arce: Hermano Presidente, en virtud del artículo 107 del Reglamento General de este ente Camaral, solicito la Dispensación de Trámite la Distribución del Informe de Comisión respecto al Proyecto de Ley N° 358/2022-2023 C.D. "Uso, Control y Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: Para atender la solicitud se requiere el apoyo de dos o más senadores.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación del artículo 153 del Reglamento General de la Cámara de Senadores respecto a la Distribución del Informe de Comisión con 24 horas de anticipación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Por tanto, queda aprobada Dispensación del artículo 153 del Reglamento General referido a la Distribución del Informe de Comisión con 24 horas de anticipación.

Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en Grande.

Sen. Secretario:

**LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN,
DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN
Y SISTEMA ELECTORAL**

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- PL N° 001/2023-2024
21 DE DICIEMBRE DE 2023**

ASUNTO:

**PROYECTO DE LEY N° 358/2022-2023 “USO, CONTROL Y FUNCIONAMIENTO
TÉCNICO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA”**

I. ANTECEDENTES.

En los últimos años, la privación de libertad se ha asentado como el principal sistema de castigo en todo el mundo; en ese contexto, se ha desarrollado la postura doctrinal crítica a las cárceles y a la privación de libertad. Asimismo, se ha demostrado la poca efectividad en materia de readaptación y/o reinserción de infractores de la Ley, resultando, por el contrario, un promotor del contagio criminógeno y la resocialización de los internos.

En lo que respecta al Estado Plurinacional de Bolivia, conforme datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario, hasta enero de 2023, las personas privadas de libertad entre reclusas sin determinación de culpabilidad o inocencia en detención preventiva o sentenciada, alcanzan aproximadamente a 24.913, de los cuales 8.553 (34.33%) cuentan con sentencia y 16.360 (65.67%) son detenidos preventivos.

Conforme los datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, los privados de libertad están distribuidos a nivel nacional de la siguiente forma: Santa Cruz, Sentenciados 3.548 y Detenidos Preventivos 5.685; La Paz, Sentenciados 1.156 y Detenidos Preventivos 4.192; Cochabamba, Sentenciados 731 y Detenidos Preventivos 2.773; Tarija, Sentenciados 799 y Detenidos Preventivos 754; Beni, Sentenciados 435 y Detenidos Preventivos 671; Oruro, Sentenciados 698 y Detenidos Preventivos 815; Potosí, Sentenciados 391 y Detenidos Preventivos 794; Chuquisaca, Sentenciados 469 y Detenidos Preventivos 475; y Pando, Sentenciados 326 y Detenidos Preventivos 201.



Este total aproximado, responde a los siguientes delitos: Violación niño niña adolescente 3.691, Robo y Robo Agravado 3.319, Ley Nº 1008 3.270, Violación 2.237, Abuso Sexual 2.055, Delitos con menor frecuencia (Homicidio y lesión grave y gravísima, en accidente de tránsito, Abigeato, tentativa de asesinato, tentativa de robo, hurto) 1.839, Violencia Familiar 1.685, Asesinato 1.531, Violación Agravada 1.101, Asistencia Familiar 712, Homicidio 570, Femicidio 615, Estupro 428, Tentativa de Femicidio 328, Tentativa de Homicidio 321, Estafa y Estafa Agravada 245, Tentativa de Violación 226, Corrupción niño, niña o adolescente 283, trata y tráfico de personas 156, abuso deshonesto 153, infanticidio 148.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar y aplicar nuevas alternativas que coadyuven al control del cumplimiento de sometimiento a las investigaciones penales, teniendo como resultado un sistema penal más eficiente en el Estado Plurinacional de Bolivia y próximo a sus objetivos.

Ahora bien, tomando en cuenta la situación en la que se encuentran las cárceles bolivianas o recintos penitenciarios en el país, resulta evidente la necesidad de implementar el mecanismo de vigilancia electrónica, considerando: 1) El derecho de las personas privadas de libertad sobre las que aún no existe determinación de culpabilidad o inocencia; 2) El descongestionamiento de la infraestructura carcelaria; 3) La protección de la vida de las mujeres en el control de no contacto con agresores, como medida de política criminal prioritaria; y 4) La reducción de número de servidores policiales que se asignan al cuidado de las personas a quienes se les determina detención domiciliaria.

Problemática que fue abordada en países de la región como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Panamá, Perú y Uruguay, los cuales cuentan con experiencia en implementación del monitoreo telemático en diferentes fases del proceso penal, a objeto de controlar medidas de seguridad, medidas cautelares personales y penas no privativas de libertad.

En esa línea, el país está listo para incluir a la tecnología como un factor transversal al sistema penal, incorporando la utilización de dispositivos electrónicos de vigilancia (tobilleras o manillas electrónicas) debidamente monitoreadas desde los Centros de Vigilancia de la Policía Boliviana, para el control remoto de la ubicación de imputado y la delimitación de hasta diez (10) rangos de restricciones georeferenciadas, mismas que serán determinadas por Autoridad Jurisdiccional Competente en cuanto a su imposición, reglas de cumplimiento y retiro.

En este sentido, debemos resaltar que el Centro Nacional de Comando y Control para Seguridad Ciudadana – BOL 110, cuenta con una plataforma para el seguimiento y vigilancia de los dispositivos electrónicos, cuya infraestructura física se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz, misma que tiene alcance a nivel nacional y en paralelo cuenta centros menores y auxiliares con las mismas capacidades en otros departamentos de Bolivia, pudiendo ampliar su cobertura a los municipios de acuerdo a la necesidad, disponibilidad y acuerdos con autoridades de las Entidades Territoriales Autónomas.

De igual forma, los Centros de Monitoreo y vigilancia electrónica de la Policía Boliviana, involucran la utilización de dispositivos tecnológicos, el monitoreo satelital y el trabajo de operadores humanos, que deben activar y mantener en funcionamiento los equipos, reaccionar ante señales de alarma, atender las fallas del sistema operativo, mantener interacción con los usuarios monitoreados, el aviso a las víctimas.

El proyecto de Ley contempla la implementación de la medida cautelar personal de vigilancia del imputado mediante un dispositivo electrónico de vigilancia, como medida cautelar personal autónoma, estableciéndose un perímetro territorial autorizado para la permanencia o desplazamiento del imputado, a aplicarse sola o conjuntamente con otras medidas cautelares personales, para asegurar su cumplimiento; y para la aplicación en medidas de protección de no acercamiento o contacto con la víctima cuando esté en riesgo la vida.

Establece también las formas de adquisición de los dispositivos electrónicos de vigilancia electrónica; la forma de imposición; las reglas de uso para usuarios; las alarmas que reporta el dispositivo; las condiciones para imposición por parte de las autoridades competentes; los tipos de delitos para los que aplica; los roles



de la Policía Boliviana; la necesidad de cubrir los costos de funcionamiento y conectividad, garantía y reposición de los dispositivos y las reglas de agravación de la situación jurídica de imputados en caso de incumplir con las reglas de uso e imposición.

Con esto en consideración, se tiene que la norma presentada y su posterior implementación, constituirá una transformación de la administración penitenciaria, del propio sistema penal y de conductas atípicas con un enfoque humanizado y de reproche en libertad controlada y vigilada, con enfoque de optimización del talento humano policial que podrá ser reasignado a tareas preventivas y de seguridad ciudadana.

En fecha 04 de diciembre del año en curso, el Proyecto de Ley N° 358/2022-2023 "**USO, CONTROL Y FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA.**" presentado por el Órgano Ejecutivo, es remitida a la Comisión de Constitución de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Por carta de 05 de diciembre de 2023, el Proyecto de Ley fue remitida al Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional, para su análisis, revisión y elaborar el informe correspondiente para su aprobación o rechazo en la Sesión Ordinaria de Comisión. Emitiendo el Informe en fecha 18 de diciembre de 2023, concluyendo y recomendado, que, en función al análisis del Comité, recomienda aprobar el Informe a momento del tratamiento del Proyecto Ley N° 358/2022-2023 "USO, CONTROL Y FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA."

Por ello, la Comisión de Constitución de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 46 y 52 del Reglamento General de la Cámara de Senadores realiza el análisis del presente Proyecto de Ley.

En fecha 21 de diciembre de 2023, se reanuda la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión en el pleno de la Comisión de Constitución de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores, que se había determinado un cuarto intermedio. Habiéndose aprobado por unanimidad el proyecto de Ley N° 358/2022-2023 "USO, CONTROL Y FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA", en sus estaciones en Grande y en Detalle, sin observación alguna.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La exposición del presente Proyecto de Ley con una redacción alternativa, nos permite entender de manera concreta la importancia y necesidad de contar con un instrumento normativo para llevar adelante.

El Proyecto de Ley contempla la implementación de la medida cautelar personal de vigilancia del imputado mediante un dispositivo electrónico de vigilancia, como medida cautelar personal autónoma, estableciéndose un perímetro territorial autorizado para la permanencia o desplazamiento del imputado, a aplicarse sola o conjuntamente con otras medidas cautelares personales, para asegurar su cumplimiento; y para la aplicación en medidas de protección de no acercamiento o contacto con la víctima cuando esté en riesgo la vida.

Establece también las formas de adquisición de los dispositivos electrónicos de vigilancia electrónica; la forma de imposición; las reglas de uso para usuarios; las alarmas que reporta el dispositivo; las condiciones para imposición por parte de las autoridades competentes; los tipos de delitos para los que aplica; los roles de la Policía Boliviana; la necesidad de cubrir los costos de funcionamiento y conectividad, garantía y reposición de los dispositivos y las reglas de agravación de la situación jurídica de imputados en caso de incumplir con las reglas de uso e imposición.

Con esto en consideración, se tiene que la norma presentada y su posterior implementación, constituirá una transformación de la administración penitenciaria, del propio sistema penal y de conductas atípicas con un enfoque humanizado y de reproche en libertad controlada y vigilada, con enfoque de optimización del talento humano policial que podrá ser reasignado a tareas preventivas y de seguridad ciudadana.



III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

La normativa considerada para el análisis y discusión del Proyecto de Ley tiene el siguiente marco constitucional, bloque constitucional y legal:

➤ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la constitución y la ley:

(..)2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades y fomentar el respeto y el diálogo intercultural y Plurilingüe.

Artículo 12. I y III.

I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos;

III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.

Artículo 15. II. y III.-

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica tanto en la familia como en la sociedad.

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 115. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos

Artículo 120. I. Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa.

Artículo 140. I – II

I. Ni la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase, podrán conceder a órgano o persona algunas facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución;

II. No podrá acumularse el Poder Público, ni otorgarse supremacía por la que los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución queden a merced de órgano o persona alguna.

Artículo 158 – I – 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas; **5.** Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Artículo 178. – I La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto



a los derechos.

Artículo 256. – I y II I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta; II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.

LEY N° 264, DE 31 DE JULIO DE 2012, DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA UNA VIDA SEGURA

Artículo 5.- (El sistema nacional de seguridad ciudadana)

- ❖ El sistema nacional de seguridad ciudadana “Para Una Vida Segura” es un conjunto interrelacionado de políticas, planes, estrategias procedimiento, institucionalidad y funciones en materia de seguridad ciudadana.
- ❖ El sistema Nacional de Seguridad ciudadana “Para Una Vida Segura” se fundamenta en el establecimiento de la corresponsabilidad institucional de institucionalidad corresponsabilidad institucional de seguridad ciudadana la participación ciudadana y el control social.

Artículo 6.- (Estructura del sistema Nacional de Seguridad Ciudadana). -

- I. Las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana son el Ministerio de Gobierno y las Entidades Territoriales Autónomas.

LEY N° 1173 DE 3 DE MAYO DE 2019, DE ABREVIACIÓN PROCESAL PENAL Y, DE FORTALECIMIENTO DE LUCHA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES

Artículo 11.- Se modifica el Título 2 del libro Quinto de la Primera parte el Código de Procedimiento Penal Ley N° 1970 de 15 de marzo de 1999, incorporación del Artículo 231 bis y modificación del artículo 232, 233, 334, 235, 235 ter, 236, 238, 239, 247 y 251, cuyas disposiciones quedarán redactadas de los siguientes términos:

Artículo. 231 bis (MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES)

I.- Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares personales.

siguientes: (...)

7. Vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia rastreo o posicionamiento de su ubicación física sin costo para este; (...)

LEY N° 1226, DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE MODIFICACIÓN A LA LEY N° 1173 DE 3 DE MAYO DE 2019, DE ABREVIACIÓN PROCESAL PENAL Y DE FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES.

Artículo 2. (Modificaciones). (...)



VIII. Se modifica la Disposición Transitoria Décima Primera (Obligaciones de la Policía Boliviana) de la Ley N° 1173 de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; con el siguiente texto: -

"DECIMA PRIMERA. (OBLIGACIONES DE LA POLICÍA BOLIVIANA). La Policía Boliviana, a partir de la publicación de la presente Ley, deberá: (...)

3. La disposición prevista en el numeral 7 del Parágrafo I del Artículo 231 bis (Medidas Cautelares Personales) de la Ley N° 1970, se aplicará a partir de la fecha de publicación de la Ley que disponga el uso y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física. Su aplicación progresiva será conforme a disponibilidad, a cargo del Ministerio de Gobierno".

DECRETO SUPREMO N° 4857, DE 6 DE ENERO DE 2023, DE ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO.

Artículo 14.- (Atribuciones y Obligaciones). I. Las Ministras y Ministros del Órgano Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central en la Constitución Política del Estado, tienen las siguientes atribuciones: (...)

q) Proponer a la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, en el área de su competencia, políticas, estrategias, acciones y proyectos de normas legales, así como programas operativos, presupuestos y requerimientos financieros; (...)

Artículo 28.- (Atribuciones de la Ministra (o) de Gobierno). Las atribuciones de la Ministra (o) de Gobierno, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

a) Proponer, dirigir y coordinar políticas para la seguridad pública del Estado Plurinacional, precautelando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, el orden público y la paz social, inherentes al Estado Plurinacional; (...)

d) Proponer, dirigir, coordinar y administrar políticas en los siguientes ámbitos: (...)

5. Régimen Penitenciario, rehabilitación y reinserción social.

Artículo 124.- (Tramitación).

I. Todos los proyectos de Decreto Supremo deben ser presentados a la Ministra (o) de la Presidencia, con la finalidad de tener una base de datos para información de la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional y ser tramitados de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto Supremo.

II. La presentación de proyectos de Decreto Supremo deberá considerar lo siguiente:

a) Cada Ministra (o) es responsable de que el trámite de los proyectos de Decreto Supremo sea remitido con la debida anticipación para su normal tramitación.

b) Para la presentación del proyecto de Decreto Supremo deberá observarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- 1.** Proyecto de Decreto Supremo firmado por la Ministra (o) proyectista o los ministros de las áreas respectivas, cuando sea un proyecto de competencia concurrente;
- 2.** Versión magnética del proyecto de Decreto Supremo;
- 3.** Informe técnico que justifique la necesidad, viabilidad técnica y financiera del proyecto



de Decreto Supremo;

4. Informe legal que justifique jurídicamente la procedencia del proyecto de Decreto Supremo y establezca que no se vulnera ninguna norma;

5. Todos los antecedentes de justificación y respaldo que se requieran.

Los proyectos que no se ajusten a estos requisitos, podrán ser rechazados por la Ministra (o) de la Presidencia. Todas las entidades públicas bajo tuición o dependencia deberán cumplir los requisitos detallados. Anteriormente y canalizar su solicitud obligatoriamente, a través de la Ministra (o) del Área y ser presentados con nota expresa para el efecto.

La Ministra (o) de la Presidencia rechazará los proyectos que no cumplan con lo dispuesto en el presente Artículo.

III. Tramitación de proyectos de Decreto Supremo.

- La Ministra (o) de la Presidencia remitirá los proyectos de Decreto Supremo que hayan cumplido todos los requisitos a la Ministra (o) de Planificación del Desarrollo, para su posterior presentación al Consejo de Política Económica y Social, con el objeto de que se realice el correspondiente análisis de viabilidad y aprobación o rechazo.

- El procedimiento interno para la evaluación, consideración y análisis de los proyectos normativos por parte del Consejo de Política Económica y Social - CONAPES, será definido por esta instancia, determinando los parámetros, requisitos y estudios correspondientes, así como las funciones de la Secretaría Técnica del Consejo de Política Económica y Social.

- La Secretaría Técnica del Consejo de Política Económica y Social, remitirá al Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental del Ministerio de la Presidencia los proyectos de Decreto Supremo que hayan sido aprobados por el Consejo de Política Económica y Social, con el objeto de prepararlos para que la Ministra (o) de la Presidencia los incorpore a la agenda del Consejo de Ministros, con las explicaciones y antecedentes pertinentes.

- La Unidad de Análisis de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia realizará una revisión del proyecto de Decreto Supremo, que incluirá la forma de presentación y la compatibilidad normativa, realizando las modificaciones que en ese ámbito se consideren pertinentes.

❖ Tramitación de decretos de proyectos vía rápida.

- El tratamiento de aprobación de proyectos de decretos supremos vía rápida sólo se reserva para temas que tengan carácter de urgencia y requieran una atención inmediata excepcional.

- La ministra (o) que precise el tratamiento de aprobación de un proyecto de decreto supremo vía rápida deberá explicar personalmente a la presidenta o presidente del estado plurinacional, los motivos y justificaciones para efectuar tal procedimiento, y obtener la autorización para su procedimiento.

Artículo 125.- (Anteproyecto de Ley). Los anteproyectos de ley originados en el órgano ejecutivo, antes de ser propuestos al órgano legislativo, seguirán el procedimiento establecido para los proyectos de decreto supremo.

7. PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.

Artículo 14 – párrafo I. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.



8. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

Artículo 8 – párrafo I. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

9. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

El Artículo 46 dispone: “Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.”

Por su parte el **Artículo 52** dispone “Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: **a)** A Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración,

Artículo 130 (Informe de la Comisión) I. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Los proyectistas resaltan en su exposición de motivos que, en los últimos años, la privación de libertad se ha convertido en el método predominante de castigo a nivel mundial. Sin embargo, ha surgido una postura crítica hacia las cárceles y la privación de libertad, destacando su escasa efectividad en la rehabilitación y reinserción de infractores. En el Estado Plurinacional de Bolivia, según la Dirección General de Régimen Penitenciario hasta enero de 2023, se registran aproximadamente 24,913 personas privadas de libertad, de las cuales el 34.33% tienen sentencia y el 65.67% están en detención preventiva.

Ante esta situación, se plantea la necesidad de buscar alternativas que mejoren el control de las investigaciones penales y promuevan un sistema penal más eficiente. El Proyectista en la exposición de motivos destaca la problemática de las cárceles bolivianas y se propone la implementación de la vigilancia electrónica, considerando el derecho de las personas sin determinación de culpabilidad, descongestionar las cárceles y recinto penitenciarios, proteger a las mujeres de posibles agresores y reducir la asignación de efectivos policiales asociada al cuidado de personas en detención domiciliaria (custodios).

Resaltan que varios países de la región, como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Panamá, Perú y Uruguay, han abordado esta problemática implementando el monitoreo telemático en diversas etapas del proceso penal. En este contexto, Bolivia se prepara para integrar la tecnología como parte fundamental de su sistema penal, utilizando dispositivos electrónicos de vigilancia, como tobilleras o manillas electrónicas, monitoreadas desde Centros de Vigilancia de la Policía Boliviana bajo en monitoreo del proyecto Bol 110.

La propuesta de Ley busca establecer la vigilancia electrónica como una medida cautelar personal autónoma, definiendo un perímetro territorial autorizado para el imputado. Se detallan aspectos como la adquisición de dispositivos, reglas de uso, alarmas, condiciones para su imposición, tipos de delitos aplicables, roles de la Policía Boliviana y la necesidad de cubrir costos operativos.

El proyectista busca con la implementación de esta normativa represente una transformación en la administración penitenciaria y en el sistema penal, adoptando un enfoque humanizado y controlado y vigilado, con el objetivo de optimizar los recursos humanos policiales para tareas preventivas y de seguridad ciudadana.

El proyecto de Ley analizado ha sido aprobado en la Cámara de Diputados con el mismo objetivo y la misma finalidad, que es expresa en la exposición de motivos del P.L. N° 358/2022-2023.



El informe de la Cámara de Diputados, cursa con observaciones del Diputado Ramiro Vengas Calderón, que resalta que en el tratamiento de este proyecto no se realizaron las consultas necesarias, menciona que no fue canalizado por un servidor competente y que no fue tratado por las comisiones vinculadas al Proyecto, manifiesta que el objeto del proyecto sería incongruente con su art 10 inciso b) y que en la cámara de Diputados no se realizó la modificación del procedimiento penal, además, menciona que vulnera la jerarquía normativa y busca suplantarse la atribución de esta Asamblea en la atribución de generar un monto al tributo de la Tasa delegando está a favor del Ministerio de Gobierno contraponiéndose a los artículos 158, 298 y 323 DE QUE LEY y en contraposición del art. 7 III de la Ley N° 2341, solicitando que se tome en cuenta esas observaciones.

El proyecto de Ley, se fundamenta en el siguiente Marco Normativo nacional e internacional:

- ❖ Constitución Política del Estado (Artículo 9, Artículo 12. I y III, Artículo 15. II. y III., Artículo 115, Artículo 120. I, Artículo 140. I y II, Artículo 158. I. 3, Artículo 178. I, Artículo 256. I y II); Ley N 264 de 31 de julio de 2012 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura (Artículo 5 y Artículo 6); Ley No. 1173 de 03 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de Lucha Integral contra la Violencia de Niños, Adolescentes y Mujeres (Artículo 11 y Artículo 231 bis); Ley No. 1226 de 18 de septiembre de 2019 de Modificaciones a la Ley No. 1173 de 03 de mayo de 2019 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (Artículo 2 y "Decima Primera-3; Decreto Supremo No. 4857 de 6 de enero de 2023 Organización del Órgano Ejecutivo (Artículos 14. 28, 124 y 125, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Artículo 14. Párrafo I.); Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 8. Párrafo I.) y Reglamento de la Cámara de Senadores (Artículos 46, Artículo 52 y Artículo 130).

V. CONSIDERACIONES FINALES.

Es importante dejar establecido que el Proyecto de Ley, busca:

- ❖ Establecer la vigilancia electrónica como una medida cautelar personal autónoma, definiendo un perímetro territorial autorizado para el imputado. Se detallan aspectos como la adquisición de dispositivos, reglas de uso, alarmas, condiciones para su imposición, tipos de delitos aplicables, roles de la Policía Boliviana y la necesidad de cubrir costos operativos.
- ❖ Busca con la implementación de esta normativa una transformación en la administración penitenciaria y en el sistema penal, adoptando un enfoque humanizado y controlado y vigilado, con el objetivo de optimizar los recursos humanos policiales para tareas preventivas y de seguridad ciudadana.

Finalmente, se considera que la iniciativa de ley, no se contradice con la Constitución Política del Estado, Bloque Constitucional, así como con las disposiciones legales como las leyes y decreto supremo, base normativa del proyecto.

Ante estas apreciaciones se puede entender que la viabilidad del Proyecto de Ley no estaría en discusión, no se estaría vulnerando ningún precepto de la normativa vigente, sino en cambio cumpliendo con lo establecido en la Constitución Política del Estado, el Bloque Constitucional y las leyes.

VI. CONCLUSIÓN.

En conclusión, en el marco de la normativa, producto del debate dentro de la Comisión por parte de los Asambleístas y la participación de los Asesores, se determinó que el presente **Proyecto de Ley PL. 358/2022-2023 C.S. "USO, CONTROL Y FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA"** es PROCEDENTE.



VII. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda:

- ❖ Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR** el "**Proyecto de Ley PL. 358/2022-2023 C.S. "USO, CONTROL Y FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA"**" de conformidad con el Reglamento General de la Cámara de Senadores, salvo mejor criterio y argumentación de las Senadoras y los Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de Reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senadora María Patricia Arce Guzmán, Secretaria Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional; Senadora Andrea Barrientos Sahonero, Secretaria Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social (Género, generacional, personas con discapacidad, tercera edad y personas privadas de libertad).

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 358/2022-2023 C.S.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY DE USO, CONTROL Y FUNCIONAMIENTO TÉCNICO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular el uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia, como medida de protección especial a víctimas de violencia cuando esté en riesgo su vida o como medida cautelar de carácter personal.

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). La presente Ley tiene como finalidad incluir la tecnología como un factor transversal para la protección vigilada a la víctima de violencia y posibilitar el sometimiento del imputado al proceso penal, mediante la utilización del dispositivo electrónico de vigilancia debidamente monitoreado.

ARTÍCULO 3. (DEFINICIONES). Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones:

- a) Alarma. Aviso que transmiten los dispositivos electrónicos de vigilancia a la encargada o encargado de control y vigilancia del Centro de Monitoreo de la Policía Boliviana, sobre la existencia de uno o varios eventos que adviertan un posible incumplimiento de las restricciones establecidas por autoridad jurisdiccional competente o de las obligaciones de uso del dispositivo electrónico de vigilancia;
- b) Dispositivo electrónico de vigilancia. Equipo tecnológico que utiliza el Sistema de Posicionamiento Global u otra modalidad tecnológica, compatible con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros



de Monitoreo de la Policía Boliviana, que permite rastrear y determinar la ubicación o posicionamiento físico de las o los usuarios;

- c) Perímetro Territorial. Delimitación geográfica de un determinado espacio de permanencia, circulación o desplazamiento autorizado, o al que no se puede acceder, establecida por autoridad jurisdiccional competente.

ARTÍCULO 4. (APLICACIÓN). Los dispositivos electrónicos de vigilancia podrán ser aplicados como:

- a) Medida de protección especial para el no acercamiento o contacto físico con la víctima de violencia;
- b) Medida cautelar de carácter personal.

ARTÍCULO 5. (ESTÁNDARES DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA). Los dispositivos electrónicos de vigilancia deberán adecuarse a los estándares de tecnología preventiva, establecidos en Resolución Ministerial del Ministerio de Gobierno, a efectos de su integración tecnológica a los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana.

CAPÍTULO II DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

ARTÍCULO 6. (PROCEDENCIA). La medida de protección especial para el no acercamiento o contacto físico con la víctima de violencia, mediante dispositivo electrónico de vigilancia, procederá ante la necesidad urgente de proteger la vida de la víctima, de acuerdo a la valoración del riesgo impuesta o ratificada por autoridad jurisdiccional competente.

ARTÍCULO 7. (DURACIÓN DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN ESPECIAL). I. La medida de protección especial regulada en el presente Capítulo durará en tanto subsistan los motivos que fundaron su aplicación.

II. La autoridad jurisdiccional competente, atendiendo a la valoración del riesgo, en la resolución de imposición fijará día y hora de audiencia de revisión de subsistencia de riesgos, misma que deberá realizarse en un plazo no mayor a seis (6) meses, sin perjuicio de un nuevo señalamiento por petición fundada de las partes.

ARTÍCULO 8. (RESOLUCIÓN). Además de los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal, la resolución que imponga la medida de protección especial para el no acercamiento o contacto físico con la víctima de violencia mediante dispositivo electrónico de vigilancia, deberá establecer de manera expresa:

- a) La delimitación del perímetro territorial;
- b) Fecha y hora de la audiencia de revisión de subsistencia de riesgos;
- c) El deber de cumplir con las obligaciones de uso del dispositivo electrónico;
- d) El deber de cubrir el costo de funcionamiento y conectividad, y cuando corresponda, realizar el depósito de la garantía, aspectos reglamentados por Resolución Ministerial del Ministerio de Gobierno;
- e) La advertencia de que el incumplimiento de las obligaciones de uso del dispositivo electrónico de vigilancia y condiciones impuestas dará lugar a la aplicación de la detención preventiva, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, y de que el imputado será conducido inmediatamente al centro de detención penitenciaria más cercano.

CAPÍTULO III DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA COMO MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER PERSONAL



ARTÍCULO 9. (MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER PERSONAL). La medida cautelar de carácter personal mediante dispositivo electrónico de vigilancia podrá ser impuesta de manera autónoma o conjunta con una o más medidas cautelares, debiéndose establecer el perímetro territorial autorizado para la permanencia o desplazamiento del imputado.

ARTÍCULO 10. (RESTRICCIONES PARA LA IMPOSICIÓN). **I.** No podrá sustituirse la detención preventiva impuesta por la medida cautelar de vigilancia del imputado mediante dispositivo electrónico de vigilancia, cuando se traten de los siguientes delitos:

- a) Delitos en los que la Constitución Política del Estado prevé imprescriptibilidad;
- b) Delitos de feminicidio, infanticidio, parricidio, asesinato, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, secuestro, violación, violación de infante, niña, niño o adolescente;
- c) Delitos de legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo y financiamiento al terrorismo;
- d) Delitos contemplados en la Ley N° 1008, de 19 de julio de 1988, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, excepto cuando las imputadas sean mujeres embarazadas o con hijos menores a seis (6) años; asimismo, mujeres con hijas o hijos con discapacidad grave o muy grave;
- e) Delitos de tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas;
- f) Delitos cuya víctima sea niña, niño o adolescente, adulto mayor, o persona con discapacidad;
- g) Delitos de corrupción que causen daño económico al Estado.

II. No procederá la sustitución por el dispositivo electrónico de vigilancia, cuando la persona tenga sentencia condenatoria.

ARTÍCULO 11. (DURACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR PERSONAL). **I.** La medida cautelar personal de vigilancia del imputado mediante dispositivo electrónico de vigilancia podrá ser impuesta por un plazo máximo de seis (6) meses.

II. La revisión, modificación o revocatoria de la medida impuesta se regirá conforme el Código de Procedimiento Penal.

ARTÍCULO 12. (RESOLUCIÓN). Además de los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal, la resolución que imponga la medida cautelar personal de vigilancia del imputado mediante dispositivo electrónico de vigilancia, deberá establecer de manera expresa:

- a) La delimitación del perímetro territorial;
- b) El plazo de duración de la medida;
- c) El deber de cumplir con las obligaciones de uso del dispositivo electrónico de vigilancia;
- d) El pago del costo de funcionamiento y conectividad, y cuando corresponda el depósito de la garantía, aspectos reglamentados por Resolución Ministerial del Ministerio de Gobierno;
- e) La advertencia que el incumplimiento de las obligaciones de uso del dispositivo electrónico de vigilancia y condiciones impuestas dará lugar a la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, con el plazo máximo legal permitido, y será conducido inmediatamente al centro de detención penitenciaria más cercano.

CAPÍTULO IV

IMPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA

ARTÍCULO 13. (DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA). **I.** Cuando la autoridad jurisdiccional competente resuelva la imposición de medida de protección especial o medida cautelar de carácter personal de vigilancia mediante dispositivo electrónico, dispondrá:

- a) La asignación temporal del dispositivo electrónico de vigilancia público de propiedad de la Policía Boliviana;
- b) La adquisición voluntaria del dispositivo electrónico de vigilancia por parte de la persona que solicita



su imposición.

II. La persona imputada a quien se aplique el dispositivo electrónico de vigilancia deberá garantizar el funcionamiento y conectividad, aspectos que serán establecidos por el Ministerio de Gobierno mediante Resolución Ministerial.

ARTÍCULO 14. (INSTANCIA DE CONTROL Y MONITOREO). **I.** La asignación, control y monitoreo del uso del dispositivo electrónico de vigilancia serán realizadas por la Policía Boliviana, a través del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica.

II. El área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica estará conformada por servidoras y servidores policiales de carrera y de servicios, quienes serán designados a los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana y asumirán las responsabilidades emergentes del ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 15. (VERIFICACIÓN TÉCNICA). **I.** Previa la imposición del dispositivo electrónico de vigilancia, la autoridad jurisdiccional competente deberá contar con un reporte de viabilidad técnica emitido por la Policía Boliviana, a través del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica, que mínimamente contemple:

- a) La cobertura para la conectividad de datos dentro del perímetro territorial dispuesto;
- b) La disponibilidad de dispositivo o su compatibilidad con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana, según corresponda.

II. El Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional competente, en cualquier momento, podrán solicitar en línea a la Policía Boliviana, el reporte de viabilidad técnica sobre la disponibilidad de dispositivos y la cobertura para la conectividad de datos dentro de un perímetro especificado, con respuesta inmediata.

III. Las partes o terceros con legítimo interés, también podrán solicitar a la Policía Boliviana, a través del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica, el reporte de viabilidad técnica sobre la cobertura para la conectividad de datos dentro de un perímetro especificado y la disponibilidad de dispositivos o su compatibilidad con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana, según corresponda. La solicitud podrá ser presentada de forma escrita mediante formulario único o a través del módulo informático de consultas habilitado para el efecto, sin que esto implique un costo para ellas y debiendo ser respondida de forma inmediata.

IV. Los operadores de redes de telecomunicaciones que presten el servicio móvil tienen la obligación de informar, a requerimiento del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana, sobre la cobertura para la conectividad de datos dentro del perímetro territorial propuesto, de acuerdo a requerimientos técnicos a ser reglamentados por Resolución Ministerial del Ministerio de Gobierno.

ARTÍCULO 16. (IMPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA PÚBLICOS).

I. Cuando la imposición de dispositivo electrónico de vigilancia público sea a petición de parte, la solicitud deberá adjuntar el reporte de viabilidad técnica sobre la disponibilidad de dispositivos y la cobertura para la conectividad de datos dentro de un perímetro especificado, emitido por el área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana.

II. La aplicación de dispositivos electrónicos de vigilancia público deberá ser priorizada para la medida de protección especial para el no acercamiento o contacto físico con la víctima de violencia, a fin de proteger de forma urgente su vida.

III. La asignación de los dispositivos electrónicos de vigilancia público será realizada por la Policía Boliviana, a través del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica, de manera inmediata a la culminación de la audiencia, previo depósito de garantía que asegure su reposición ante una eventual destrucción, pérdida, deterioro o daño del equipo, así como el depósito para el funcionamiento y la conectividad, debiendo suscribirse el contrato administrativo de entrega de dispositivo electrónico de vigilancia público y documento



de autorización de ingreso a domicilio.

ARTÍCULO 17. (IMPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA ADQUIRIDOS VOLUNTARIAMENTE). I. La imposición de dispositivo electrónico de vigilancia adquirido voluntariamente será valorada y dispuesta por la autoridad jurisdiccional competente, cuando sea requerida a solicitud expresa y voluntaria de la persona imputada.

II. La solicitud de la persona imputada deberá adjuntar el reporte de viabilidad técnica emitido por el área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana, que mínimamente contemple la cobertura para la conectividad de datos dentro del perímetro territorial especificado, así como la compatibilidad del dispositivo a adquirir con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana.

III. La asignación y activación del dispositivo electrónico de vigilancia adquirido voluntariamente será realizada por el área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana, de manera inmediata a la culminación de la audiencia, previo depósito para el funcionamiento y conectividad, así como la suscripción del documento de autorización de ingreso a domicilio.

ARTÍCULO 18. (ACTA DE ALTA). El Acta de Alta es la constancia de la activación del dispositivo electrónico de vigilancia y del registro de la persona imputada y de los perímetros establecidos en el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana, documento que deberá ser remitido a la autoridad jurisdiccional competente en el plazo de veinticuatro (24) horas, computables a partir de su suscripción, como respaldo de la aplicación de la determinación asumida a efectos del inicio del cómputo de plazo.

ARTÍCULO 19. (OBLIGACIONES DE USO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO). I. La persona imputada deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- a) Adoptar todos los recaudos para que el dispositivo electrónico de vigilancia funcione ininterrumpidamente mientras dure la medida;
- b) No salir del perímetro territorial fijado o ingresar al prohibido, según corresponda;
- c) No retirar el dispositivo electrónico de vigilancia;
- d) No manipular, dañar o alterar las características físicas o técnicas del dispositivo electrónico de vigilancia;
- e) Utilizar el dispositivo electrónico de vigilancia con la diligencia debida, evitando poner en riesgo el mismo;
- f) Exhibir el dispositivo electrónico de vigilancia a requerimiento de la Policía Boliviana para la verificación y revisión del estado físico y operativo del mismo;
- g) Informar inmediatamente a la Policía Boliviana sobre algún desperfecto técnico en el dispositivo electrónico de vigilancia.

ARTÍCULO 20. (RASTREO Y VIGILANCIA). La Policía Boliviana, a través del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica, deberá monitorear los dispositivos electrónicos de vigilancia activos, llevando un registro sobre la asignación de turnos, consignando el inicio y finalización, y garantizando un control ininterrumpido.

CAPÍTULO V

EFFECTOS DE LAS ALARMAS, MODIFICACIÓN DE CONDICIONES IMPUESTAS Y RETIRO DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA

ARTÍCULO 21. (ALARMAS). I. Los dispositivos electrónicos de vigilancia emitirán alarmas cuando:

- a) Exista apertura, daño, destrucción o retiro;
- b) Se suspenda la cobertura para la conectividad de datos;
- c) Exista desactivación por descarga de batería;



- d) Se traspasen los perímetros permitidos;
- e) Se ingrese a perímetros prohibidos;
- f) Se active el botón de auxilio.

II. En caso que el dispositivo electrónico de vigilancia emita alarmas en los casos señalados en los incisos a) al e) del Parágrafo precedente, el área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana, deberá:

- a) Comunicar inmediatamente a la autoridad jurisdiccional competente;
- b) Activar los mecanismos necesarios para la verificación, búsqueda y aprehensión de la persona imputada, según corresponda, debiendo para el efecto coordinar con otras unidades de la Policía Boliviana;
- c) Cuando se trate de medida de protección, en caso que el dispositivo electrónico de vigilancia emita alarmas por vulneración de perímetro prohibido, dar aviso inmediato a la víctima vía telefónica o por mensajería instantánea y acudir inmediatamente para su resguardo.

III. En caso que el dispositivo electrónico de vigilancia emita la alarma señalada en el inciso f) del Parágrafo I del presente Artículo, el área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana deberá tomar contacto inmediato con la persona imputada para indagar las razones por la cuales activó la alarma, debiendo asumir las acciones correspondientes, según sea el caso.

ARTÍCULO 22. (INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS). I. El incumplimiento de las obligaciones de uso del dispositivo electrónico de vigilancia dará lugar a la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva con el plazo máximo legal permitido; a tal efecto, la persona que incumplió será conducida inmediatamente al centro de detención penitenciaria más cercano por funcionario policial, quien deberá comunicar a la autoridad jurisdiccional competente el hecho.

II. Para el cumplimiento de lo dispuesto por el Parágrafo precedente, la Policía Boliviana activará los mecanismos necesarios para la verificación, búsqueda y aprehensión de la persona imputada, con autorización de ingreso a su domicilio, la cual deberá estar expresamente establecida en el documento de autorización de ingreso a domicilio.

ARTÍCULO 23. (MODIFICACIÓN DE CONDICIONES IMPUESTAS). Cualquier modificación de la medida de vigilancia mediante dispositivo electrónico de vigilancia determinada por autoridad jurisdiccional competente, deberá ser formalmente comunicada por la Oficina Gestora de Procesos al Centro de Monitoreo de la Policía Boliviana.

ARTÍCULO 24. (RETIRO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA). I. La autoridad jurisdiccional competente dispondrá el retiro del dispositivo electrónico de vigilancia por:

- a) Cumplimiento del tiempo de duración dispuesto para su uso;
- b) Modificación o revocatoria de la medida cautelar o medida de protección;
- c) Imposición de medida cautelar de detención preventiva en otro proceso penal.

II. Una vez comunicada la Resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente que determine el cese del uso del dispositivo electrónico de vigilancia, el personal del área de control y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana retirará el dispositivo de la persona imputada.

III. En el caso de dispositivo electrónico de vigilancia público, se suscribirá el acta de devolución, detallando el estado del equipo, documento que será el respaldo para la baja del registro en el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana.

IV. En caso de evidenciarse daños físicos y de funcionamiento, inhabilitación, destrucción o pérdida del dispositivo electrónico de vigilancia público, la Policía Boliviana informará este hecho al Ministerio de



Gobierno para la ejecución de la garantía, adjuntando al efecto documentación de respaldo.

V. El dispositivo electrónico de vigilancia adquirido voluntariamente que sea retirado por decisión judicial, debido a su naturaleza y capacidad de rastreo, no podrá permanecer bajo custodia de su propietario, debiendo ser donado a la Policía Boliviana.

ARTÍCULO 25. (FINANCIAMIENTO). **I.** Los dispositivos electrónicos de vigilancia, serán financiados con:

- a) Recursos específicos del Ministerio de Gobierno;
- b) Donaciones internas y externas.

II. Los dispositivos electrónicos de vigilancia, infraestructura y equipamiento de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana también podrán ser financiados con recursos de las entidades territoriales autónomas, según disponibilidad, en el marco de su presupuesto asignado para seguridad ciudadana, conforme lo establecido en la Ley N° 264, de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para una Vida Segura".

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Las importaciones por adquisición de equipamiento y automotores del Ministerio de Gobierno a favor de la Policía Boliviana, para el cumplimiento de su misión constitucional de defensa de la sociedad, conservación del orden público y cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano, quedarán exentas de pago de tributos aduaneros.

SEGUNDA. I. Progresivamente las entidades públicas adecuarán sus cámaras de vigilancia exteriores a los estándares tecnológicos establecidos por el Ministerio de Gobierno, para que sean compatibles con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana.

II. Las entidades de intermediación financiera deberán permitir el acceso a sus cámaras de vigilancia exteriores y adecuarlas a los estándares establecidos por el Ministerio de Gobierno, para que sean compatibles con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana, conforme a reglamentación emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI.

III. El Viceministerio de Seguridad Ciudadana gestionará la suscripción de convenios con las personas naturales y personas jurídicas del sector privado para adecuar sus cámaras de vigilancia a los estándares tecnológicos establecidos por el Ministerio de Gobierno, para que sean compatibles con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana.

TERCERA. Se incorpora el numeral 5 en el Artículo 227 de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, con el siguiente texto:

"5) Ante incumplimiento del perímetro territorial fijado, o retiro del dispositivo de vigilancia electrónica cuando haya sido impuesto como medida de protección especial para el no acercamiento o contacto físico con la víctima de violencia o medida cautelar de carácter personal."

CUARTA. Se modifica el numeral 7 del Parágrafo I del Artículo 231 bis de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, incorporado por Ley N° 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con el siguiente texto:

"7. Vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física."

QUINTA. I. Se incorpora el numeral 14 a las medidas de protección especial para niñas, niños o



adolescentes dispuestas en el Parágrafo I del Artículo 389 bis de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, incorporado por Ley N° 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con el siguiente texto:

"14. Disponer la vigilancia mediante dispositivo electrónico de vigilancia para el no acercamiento o contacto físico con la víctima ante la necesidad urgente de proteger su vida, de acuerdo a la valoración de riesgo."

II. Se incorpora el numeral 16 a las medidas de protección especial para mujeres dispuestas en el Parágrafo I del Artículo 389 bis de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, incorporado por Ley N° 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con el siguiente texto:

"16. Disponer la vigilancia mediante dispositivo electrónico de vigilancia para el no acercamiento o contacto físico con la víctima ante la necesidad urgente de proteger su vida, de acuerdo a la valoración de riesgo."

III. Se incorpora el Parágrafo IV en el Artículo 389 bis de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, incorporado por Ley N° 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con el siguiente texto:

"IV. La decisión que imponga una medida de protección especial o la rechace, es revocable o modificable de oficio o a petición de parte."

SEXTA. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 389 ter de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, incorporado por Ley N° 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con el siguiente texto:

"I. En casos de urgencia o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, las medidas previstas en el Parágrafo I del Artículo precedente podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que tomen conocimiento del hecho, excepto las medidas contempladas en los numerales 5, 6, 11, 12, 13 y 14 tratándose de medidas previstas en favor de niñas, niños o adolescentes, y las contempladas en los numerales 2, 3, 7, 11, 13, 15 y 16 tratándose de medidas previstas en favor de las mujeres, las mismas que deberán ser impuestas por la jueza o el juez."

SÉPTIMA. Se modifica el Artículo 389 quinquies de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, incorporado por Ley N° 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con el siguiente texto:

"Artículo 389 quinquies. (INCUMPLIMIENTO). I. En caso de incumplimiento de las medidas de protección especial, impuestas por la jueza o el juez, a efecto de hacer efectivo el resguardo de los derechos de la vida, integridad física o psicológica de las víctimas, de oficio o a solicitud del fiscal, la víctima, representante legal, querellante o la instancia de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia o de las mujeres, en audiencia, la autoridad jurisdiccional dispondrá detención preventiva del infractor de un mínimo de tres (3) a un máximo de seis (6) meses, según la gravedad."

II. Tratándose de incumplimiento de la medida prevista en el numeral 14 de las medidas previstas en favor de niñas, niños o adolescentes y numeral 16 de las medidas previstas en favor de las mujeres del



Parágrafo I del Artículo 389 bis del presente Código, se impondrá seis (6) meses.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. En un plazo de hasta sesenta (60) días calendario computables a partir de la publicación de la presente Ley, el Ministerio de Gobierno emitirá las Resoluciones Ministeriales establecidas en los Artículos 5, 8, 12 y 15 de la presente Ley.

SEGUNDA. En el plazo de hasta noventa (90) días calendario, a partir de la publicación de la presente Ley, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Gobierno, capacitarán sobre la aplicación de la presente Ley a las autoridades jurisdiccionales competentes, Ministerio Público y la Policía Boliviana.

TERCERA. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a solicitud del Ministerio de Gobierno, la apertura de libretas y cuentas fiscales para el depósito de los recursos provenientes del costo de funcionamiento y conectividad, así como las garantías para la aplicación de la presente Ley.

CUARTA. En el plazo de hasta sesenta (60) días calendario, computables a partir de la publicación de la presente Ley, la ASFI emitirá la reglamentación señalada en el Parágrafo II de la Disposición Adicional Segunda de la presente norma.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. La presente Ley entrará en vigencia a los noventa (90) días calendario computables a partir de su publicación.

SEGUNDA. La aplicación de la presente Ley no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación – TGN.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Bueno, en mi calidad de jurista hace tiempo que he venido trabajando en este tema y digo esto porque, realmente en todo el mundo existen estas medidas tecnológicas, para poder hacer un control de los privados de libertad, en la reiteradas visitas que hemos hecho a Calahumana Chonchocoro y demás como miembro del Comité de Derechos Humanos hemos visto que el tema más grave es precisamente el hacinamiento y esto se debe a los privados de libertad sin condena, es decir, esta gente paga una culpa antes de ser declarados culpables, entonces es algo gravísimo en pocos países del mundo, claro estamos hablando de un mundo civilizado no estamos hablando del China y demás pero en el mundo democrático no existe esta situación donde la privación de libertad sea una generalidad en nuestro ordenamiento legal debería ser una excepción peor como la justicia está tan maleada esto es una consecuencia de la mala justicia que tenemos y digo esto porque yo voy a aprobar el proyecto.

Pero sin embargo hay aspectos muy importantes que hay que analizarlos y yo he hecho tres PIEs sobre este tema, el primero lo he hecho en febrero del año he vuelto mandar al Ministro de Gobierno he hecho otro PIO al Ministro de Justicia y aparte, he pedido una ampliación de información en el mes de abril, la información que nos han remitido es muy insustancial y que está como antecedentes en el Proyecto de Ley que nos ha mandado; he estado revisando todos los datos que nos mandan son los que incluyen en este Proyecto de Ley.

Me alegra que por primera vez algunos PIEs que hacemos sirvan para conseguir un resultado de una cosa importante, pero lo que me preocupa es que este instrumento puede convertirse en un digamos en un centro de corrupción y por qué Senador Presidente, en primer lugar el Ministerio de Gobierno ha importado estás manillas antes de que nosotros aprobemos la ley, y entonces parecería que estamos bendiciendo lo que ellos ya han hecho, como ellos podía haber comprado hace más de 2 años algo que la ley no preveía.



Entonces primero, eso es un grave daño económico a la nación, por qué es cuánto tiempo que están almacenadas, inclusive puede ser que tecnológicamente haya algo mil veces mejor de lo que trajeron hace dos años que está almacenado y que no sea usado y yo también he pedido formación sobre eso, pero bueno, no se nos ha dado. Pero aparte de esto que tendremos que hacer un proceso al Ministro de Gobierno por este tema, pero lo que me preocupa es que se han traído un número tan limitado de manillas, que yo creo que solo el que tenga dinero va a poder acceder a la manilla y por qué no es que las manillas se vayan a vender colegas, el problema es que yo pobre ciudadano que estoy por un michi delito pido esto no voy a tener para pagarle al juez, entonces el juez no va a dar un curso a que me den libertad con la manilla, entonces probablemente sea un medio más de corrupción para los jueces, para los fiscales, para la propia Policía, porque se supone que para acceder a esta manilla tiene que haber un informe; porque si analizamos artículo por artículo hay delitos que no pueden ser, las personas no pueden beneficiarse con la manilla y por otro lado los sentenciados tampoco.

Entonces está bien que aprobemos, pero yo creo que debemos los que ahora están en el Comité de Derechos Humanos tienen la obligación de hacer un seguimiento, porque si no esto va a ser realmente solo los que tienen para comprar van a poder acceder a eso. Eso sería todo, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Sí gracias Presidente, bueno a mí me parece que el Informe de la Comisión es más alentador que el articulado.

De pronto da la impresión que vamos a encontrar soluciones humanas sobre todo para la detención preventiva que como ha leído nuestro Secretario es ampliamente mayor a la detención de las personas con sentencia, y eso es horrible, que perversión, supongo y esa es una pregunta que tengo que está incluido en lo que sería la medida cautelar de carácter personal. Luego el articulado no existe suficientemente sobre eso, entonces pregunto, por favor, a los miembros de la Comisión particularmente a su Presidenta que nos explique si este artículo 4 inciso b) Medida cautelar de carácter personal. El primero se entiende mejor, es justamente para minimizar o reducir el encarcelamiento de la detención preventiva que se ha vuelto un virus en nuestro país, un abuso flagrante de los Derechos Humanos de las bolivianas y los bolivianos, y es consistente el informe en eso y quería entender mejor eso.

En segundo lugar Presidente, quería decir que preocupa mucho que no estén libres de la manipulación política estas decisiones, por un lado la corrupción a la que hizo referencia a la Senadora Salame, pero también me preocupa este delito de terrorismo que se está aplicando hoy día a personas que realmente cualquier observador de buena fe neutral no podría estar de acuerdo con utilizar este tipo de delitos en personas a las que se están acusando estos delitos como la ex Presidenta Añez y entiendo que también al ex Gobernador. Entonces el punto que quiero hacer aquí, porque es algo que debemos poner en la mesa particularmente en el Senado es, que las cosas que quedan por fuera, siendo que uno va y yo también relieves este avance, hay muchas cosas que quedan por fuera y no las podemos callar, no cuando estamos hablando de sistema judicial y particularmente de sistema penitenciario cómo son los presos políticos. Entonces obviamente esto no, no, alcanza, a esos presos políticos muchos de los cuales están con detención preventiva por años, se le están violando todos sus derechos, esto no resuelve ese problema claramente y hay que decirlo de manera específica.

Por otro lado también quisiera hacer referencia –insisto– a todas las cosas que quedan por fuera, por ejemplo que tenemos un sistema penitenciario en que la cabeza el sistema penitenciario según denuncias de una abogada que tenía muy buena votación para haber sido Defensora del Pueblo quiero recordar eso, pues esta abogada que está defendiendo en este caso al preso político y víctima de la violación de todos sus derechos de César Apaza, pues en la cabeza del sistema penitenciario que le dice que se acoja al proceso abreviado, declarándose culpable, por supuesto de algo que no es culpable para poder salir de la cárcel y el Señor César Apaza se niega.

Con esto lo que quiero decir es que otra vez estamos poniendo instrumentos y esto es importante que



pueden tener muchas ventajas, pero en manos de personas que lamentablemente son parte sistemas corruptos cuando no incompetentes adicionalmente, ese es el caso también -voy a ir cerrando- del sistema judicial, es decir, nos queda y es importante decirlo aquí, no sea todo eso. Ojalá pudiéramos avanzar en algo los dos años que nos quedan, no es fácil, es demasiado complejo el problema y demasiados acuerdos políticos que están sosteniendo la corrupción en el sistema judicial, en el sistema penitenciario, en fin, pero hay que decirlo y esa es nuestra obligación cuando tenemos la palabra aquí como senadores y senadoras.

Esto también se conecta Presidente con lo de los ascensos, ahí estamos con un problemita grave, que según se dice por rumores por qué parte el problema es que no conocemos de esas listas hasta que están aquí frente a nosotros en una Sesión Reservada, es que podría haber personas completamente cuestionados y no puede ser que este nuestro país premie a personas que han sido dadas de baja más de una vez por corrupción y que tienen denuncias tremendas de corrupción, todo está conectado. Ese es mi punto, el punto que estoy tratando de hacer.

Dos puntos más sobre específicos y voy a quedar atenta a la respuesta, si fueran tan amables, es que también parece insuficiente que solo se vayan a aplicar las manillas y ojalá pudiéramos arreglar esto en adelante, solamente cuando hay riesgo de muerte de la víctima, yo creo que deberíamos ampliar eso a riesgo violencia ¿no? Porque puede que no haya riesgo de muerte, pero sí de violencia precisamente por todo el historial de violencia, que a veces tienen particularmente los hombres con sus parejas, lo que genera feminicidios. Entonces me parece que a veces es difícil decir, corre riesgo de vida o de muerte en este caso qué es lo mismo, pero si deberíamos ampliar un riesgo de violencia más general y la violencia entendida en todos sus aspectos que no solo es la física por supuesto. Creo que ese sería un avance para este Proyecto de Ley.

Termino diciendo que también apoyar este Proyecto de Ley que me aparece un avance y nada más. Tengamos claro, lo no queda incluido todo lo que falta por hacer y quedo atenta a la pregunta que he hecho.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Gracias, Presidente. Y las dudas de las senadoras han sido también dudas de la Comisión de Constitución en este caso, hemos tenido varias formas de mesas técnicas tanto internamente como con los miembros del Ministerio de Gobierno, comparto plenamente la observación de la Dra. Salame la aplicación del uso de la manilla electrónica por supuesto que puede generar corrupción en juzgados y en la Policía Boliviana. Una de las observaciones centrales nuestras, era, qué pasa cuando el policía está asignado a un reo, a una persona específica, que goza de la manilla electrónica y de repente se hace al desentendido, lo que nos ha explicado el Ministerio que para hacer el registro de la manilla que tiene un código especial se hace el registro con el policía en concreto, no es una aplicación abstracta sino también se registra el nombre del oficial que va a estar a cargo para evitar justamente cualquier riesgo de fuga del procesado.

El tema de fondo es por supuesto complejo, quién quiere burlar una manilla electrónica, la va a burlar, quién quiere burlar un perímetro lo va a burlar, sin embargo coincido con la Senadora Salame, Senadora Requena es un procedimiento que tiene que aplicarse por el enorme hacinamiento en las cárceles, sumándole a eso el dato de que hoy día el pre diario en las cárceles es de 8 bolivianos al día; eso suma más de 3000 bolivianos en todo el año y el uso de las manillas son 400 dólares, cada una de las manillas nos cuesta 400 dólares como Estado aproximadamente. Y por supuesto que la tecnología ha avanzado, lo que nos han explicado miembros del Ministerio de Gobierno es que las manillas no se las han adquirido en esta Gestión, se las han adquirido en la Gestión de Evo Morales, o sea se las han comprado hace mucho más de 2 años atrás, cuando no había norma; hemos hecho las observaciones pertinentes en Comisión y por supuesto nos preocupan como a ustedes -insisto- la corrupción en juzgados, la corrupción también en la Policía.

Y como ustedes saben hay solamente 500 manillas electrónicas, no tiene ningún plan hasta el momento el Gobierno de comprar más manillas, lo que quiere decir que una vez se saturan esas 500 manillas, cómo



leen en el Proyecto de Ley, va a ser obligación de cada privado de libertad comprar su propia manilla; eso también es por supuesto un problema en mi perspectiva y siguiendo quizás no tener sea también más liberal quién comete un delito y se somete a tensión bueno pues tendrá que pagar temporalmente el uso la manilla y revenderla de Estado o dejarla en tutela del Estado como dice el Proyecto de Ley, un Proyecto de Ley que puede ser perfectible, por supuesto como cualquier otro, sin embargo dado el alto índice de feminicidios y de violencia que existe en el país vemos importante que puedan existir sistemas de alerta. Ustedes saben que la mayoría los feminicidios y casos de violencia o intentos de feminicidio se han generado porque no se ha restringido el contacto de la víctima con su agresor. Eso es para nosotros es importante desde de la Comisión es algo que hemos analizado y hemos discutido a fondo.

Ahorita entendemos que toda se puede mejorar y hay cosas que nos van a cambiar, la corrupción en el país nos va a cambiar, este Proyecto de Ley no pretende anular la corrupción, también hemos discutido partes reglamentarias. La Senadora Patricia Arce les ha pedido también al Ministerio de Gobierno que nos hagan llegar la reglamentación antes de que se promulgue porque tenemos observaciones que hacer en el plano de reglamentación específicamente, justamente para que la Comisión haga un control más específico; es –insisto- bastante complejo lo que se está tratando hacer, la mayoría de las observaciones que nosotros hemos tenido, que seguramente ustedes tienen que ver con corrupción el procedimiento la aplicación, una de las dudas que teníamos es qué pasa si se corta el internet, por ejemplo, esto seguramente en la frontera Oruro Cochabamba que hay muy débil o poco de internet, no se va aplicar. Lo que nos han explicado es que no funcionan las manillas con internet, funcionan con red de telefonía celular.

Entonces donde haya buena señal y buena atención de señal, van a estar operables, por lo tanto, va a estar restringida a ciudades capitales y ciudades intermedias, municipios muy alejados seguramente no tendrían acceso porque no van a poder funcionar las manillas de manera adecuada; entonces hay cosas que hay que ir perfeccionando con el tiempo, es un pequeño avance, digo pequeño avance son solamente 500, ustedes calculen la cantidad de presos que tenemos en el país o solamente dividimos entre los nueve departamentos, tocan como a cincuenta y tanto manillas por Departamento, eso es bien complejo.

Esperemos que la situación económica al país para mejorar en los siguientes años y que el Gobierno pueda tener algún plan de adquirir una mayor cantidad de manillas, pero tiene que ver por supuesto en este momento con una deficiencia estructural de la justicia del sistema penitenciario en el país que hay que ir avanzando como sociedad, es algo grave. Un punto a favor que quería resaltar es que en el caso boliviano la diferencia de otros países no se le pone la manilla a la víctima también, en otros países se le pone a la víctima y al victimario la manilla, en el caso boliviano, no, lo que es un avance también en materia de Derechos Humanos, hemos hecho varias observaciones hemos tenido más de cuatro o cinco sesiones ¿No Paty? En la Comisión para tocar este tema, es algo que hemos discutido la profundidad y por supuesto que tomamos en cuenta la recomendación de la Senadora Salame de poder hacer un seguimiento exhaustivo a la aplicación de las manillas y también a la Policía Boliviana para que esto pueda tener el mejor funcionamiento posible y podamos evitar en la medida de lo posible también la corrupción qué se genera entre el sistema.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias, Hermano Presidente. Es muy cierto todo lo que han vertido aquí nuestras hermanas senadoras, la preocupación lo ha dicho bien, claro, nuestra hermana Senadora Barrientos, ha sido de mucho trabajo, ha habido dos mesas técnicas, hemos podido trabajar en este sentido y habido muchas dudas, es más, hemos hecho venir a los del Ministerio de Justicia también ha estado el Ministerio de Defensa, Ministerio de Transparencia y muchas instituciones más y hemos visto también la realidad hemos podido ver con la Senadora Salame el hacinamiento en la cual viven estas personas privadas de libertad, no. Y lamentablemente están ahí sin una sentencia y son muchos de ellos, y la justicia como ustedes saben muy bien, estamos luchando para que pues por lo menos este año podamos hacer el cambio, bueno no este año podamos hacer el cambio, pero de que al próximo año en enero se puedan ir que estos magistrados y podamos tener nuevos magistrados para poder hacer el trabajo como se debe.



Hemos visto que también es muy necesario hacer una reforma a la justicia. Bueno, ha entrado el Ministro de Justicia prometiendo la reforma de la justicia, pero lamentablemente pues yo lo digo así con pena, pero más al contrario ha institucionalizado la corrupción en la justicia, y eso es lo que no queremos y estás medidas, por lo menos van a palear y eso es van a poder hacer que mucha gente esté hacinada ahí y pueda salir y también esos presos que están en los hogares o en el arresto domiciliario haciendo la vigilancia van a poder salir a las calles y van a proteger a la población, es así.

Y hemos podido ver también, si ha habido ya las pruebas técnicas, cómo se ha hecho si ha habido el avance en eso. Bueno nos han presentado todo el informe correspondiente, y se ha aprobado por mayoría, los tres miembros de la Comisión hemos aprobado, pero con la recomendación como lo ha dicho la Senadora Barrientos de que podamos reglamentar lo más antes posible y también hace las recomendaciones también se ha hecho las cuales ha hecho la Senadora Salame de que nosotros podamos impartir recomendaciones desde esta Cámara de Senadores a los diferentes juzgados para poder pues que sea transparente y puedan ser las personas que cumplan con estos requisitos las que puedan beneficiarse. Eso sería.

Y a las preguntas. Decía el artículo 4, ¿verdad? el artículo 4 un segundito, por favor aquí. De carácter personal, o sea, está medida es simplemente para aquella persona que tenga y esté inmersa en la 348 es aquella, solamente para aquellas personas que estén dentro ese ese delito, no había nada. En el artículo 5 está también todos dispositivos están vinculados al centro de monitoreo del BOL 110, todas las medidas de protección medidas de vigilancia está bajo este sistema de la BOL 110. Tal vez está aclarado. ¿O quiere algo más, hermana Senadora?

Claro ese es el fin en realidad, no, porque de la persona, en realidad de la víctima y del imputado, ¿no? Porque en realidad todavía no estaría emputado, porque estaría simplemente como una medida cautelar, no, de carácter de garantía en realidad para que no pueda huir.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular el uso, control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia, como medida de protección especial a víctimas de violencia cuando esté en riesgo su vida o como medida cautelar de carácter personal.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, quiero aprovechar esta situación específica del apoyo por unanimidad de la Cámara de Senadores en esta Sesión, particularmente en esta Sesión es muy significativo, de un Proyecto de Ley que vino originalmente según me han explicado las personas de la Comisión del Poder Ejecutivo y que ha habido trabajo conjunto por el bien de Bolivia y por la defensa de los derechos humanos y que hoy



día estamos que para restablecer también derechos como asambleístas de que se respeten nuestro voto, pese a que estamos casi en rebeldía contra una decisión que no tiene legitimidad ni legalidad que el Presidente Nato de esta Asamblea podemos para demostrar nuestra buena voluntad de trabajo cuando se acuerdan los trabajos, cuando hay consensos, podemos aprobar por unanimidad una iniciativa del Poder Ejecutivo. Y quería resaltar esto Presidente particularmente en esta Sesión. Gracias.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 1 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). La presente Ley tiene como finalidad incluir la tecnología como un factor transversal para la protección vigilada a la víctima de violencia y posibilitar el sometimiento del imputado al proceso penal, mediante la utilización del dispositivo electrónico de vigilancia debidamente monitoreado.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3. (DEFINICIONES). Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones:

- a) Alarma. Aviso que transmiten los dispositivos electrónicos de vigilancia a la encargada o encargado de control y vigilancia del Centro de Monitoreo de la Policía Boliviana, sobre la existencia de uno o varios eventos que adviertan un posible incumplimiento de las restricciones establecidas por autoridad jurisdiccional competente o de las obligaciones de uso del dispositivo electrónico de vigilancia;
- b) Dispositivo electrónico de vigilancia. Equipo tecnológico que utiliza el Sistema de Posicionamiento Global u otra modalidad tecnológica, compatible con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana, que permite rastrear y determinar la ubicación o posicionamiento físico de las o los usuarios;
- c) Perímetro Territorial. Delimitación geográfica de un determinado espacio de permanencia, circulación o desplazamiento autorizado, o al que no se puede acceder, establecida por autoridad jurisdiccional competente.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 3 en su estación en detalle. No habiendo



observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 3, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 4 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4. (APLICACIÓN). Los dispositivos electrónicos de vigilancia podrán ser aplicados como:

- a) Medida de protección especial para el no acercamiento o contacto físico con la víctima de violencia;
- b) Medida cautelar de carácter personal.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 4, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 5 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 5. (ESTÁNDARES DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA). Los dispositivos electrónicos de vigilancia deberán adecuarse a los estándares de tecnología preventiva, establecidos en Resolución Ministerial del Ministerio de Gobierno, a efectos de su integración tecnológica a los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 5, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 6 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO II DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

ARTÍCULO 6. (PROCEDENCIA). La medida de protección especial para el no acercamiento o contacto



físico con la víctima de violencia, mediante dispositivo electrónico de vigilancia, procederá ante la necesidad urgente de proteger la vida de la víctima, de acuerdo a la valoración del riesgo impuesta o ratificada por autoridad jurisdiccional competente.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 6, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 7 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 7. (DURACIÓN DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN ESPECIAL). I. La medida de protección especial regulada en el presente Capítulo durará en tanto subsistan los motivos que fundaron su aplicación.

II. La autoridad jurisdiccional competente, atendiendo a la valoración del riesgo, en la resolución de imposición fijará día y hora de audiencia de revisión de subsistencia de riesgos, misma que deberá realizarse en un plazo no mayor a seis (6) meses, sin perjuicio de un nuevo señalamiento por petición fundada de las partes.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 7 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 7, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 8 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 8. (RESOLUCIÓN). Además de los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal, la resolución que imponga la medida de protección especial para el no acercamiento o contacto físico con la víctima de violencia mediante dispositivo electrónico de vigilancia, deberá establecer de manera expresa:

- a) La delimitación del perímetro territorial;
- b) Fecha y hora de la audiencia de revisión de subsistencia de riesgos;
- c) El deber de cumplir con las obligaciones de uso del dispositivo electrónico;
- d) El deber de cubrir el costo de funcionamiento y conectividad, y cuando corresponda, realizar el depósito de la garantía, aspectos reglamentados por Resolución Ministerial del Ministerio de Gobierno;
- e) La advertencia de que el incumplimiento de las obligaciones de uso del dispositivo electrónico de vigilancia y condiciones impuestas dará lugar a la aplicación de la detención preventiva, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, y de que el imputado será conducido inmediatamente al centro de detención penitenciaria más cercano.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 8 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Muy breve, Presidente, pero me siento en la responsabilidad de hacer esta pregunta, el hecho de que las personas tienen que pagar a partir de cierta cantidad los dispositivos, es decir agotada la cantidad que el Gobierno tiene, como nos ha aclarado. El hecho de que una persona tiene que pagar este dispositivo para poder acceder a él, me estaba preguntando si no es una violación de derechos, se ha dicho claramente que bueno la Dra. Salame si no me equivoco quien dijo que esto podría restringir el acceso, también la Senadora Barrientos y la Senadora Arce, yo solo quiero estar segura en este artículo no estamos estableciendo legalmente una violación de derechos. Planteo la pregunta, por favor. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Lamentablemente, el Estado solamente tiene la planta de comprar la 500, como se no ha informado, en realidad no es una restricción de derechos, solo que las personas agotadas las 500 que va a financiar el Estado porque ya les ha comprado va a tener que hacer el pago de 600 dólares -si no me equivoco- o se va hacer la licitación para tener la compra del menor costo posible de las manillas para que la gente pueda adquirirlas. Por supuesto que va a haber gente que tiene más recursos que va a poder adquirir y gente que no lo va a poder hacer, lamentablemente es la realidad que tiene el país. Está abierta la posibilidad nuevamente, para quién tiene recursos una vez agotada las 500 manillas, lo ideal es que esta es una medida cautelar, es decir, nadie debería portar la manilla por 10 años no, eso es una cosa mientras dura el proceso que debería ser un tiempo corto que involucra también una reforma a la justicia.

Hay mayor violación de derechos, lo que hay que hacer es compensación de derechos Senadora Cecilia hay mayor vulneración de derechos cuando una persona está en detención preventiva por más de 6 meses en la cárcel, cumpliendo una condena sin tener siquiera sentencia condenatoria, so pretexto de detención preventiva que una persona que tiene que pagar 600 dólares para adquirir una manilla.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, salvo honrosas excepciones de fiscales y jueces –pocas- en nuestro país para que Usted tenga audiencias transparentes se paga, se paga, yo no creo que el tema de la manilla salvo que es una buena propuesta, vaya a ser la diferencia, salvo honrosas excepciones de jueces y fiscales en Bolivia la inmensa mayoría funciona para generar lo que es correcto se paga y en este sentido yo me sumo a aquellos que creen que los más tengan para pagar van a tener las primeras 500 minillas. El resto de manillas también serán de los que más puedan pagar, porque 600 dólares una manilla no la paga cualquier boliviano medio, no lo paga boliviano medio.

Sí, bien esta es una buena iniciativa, claramente, esto va a ser un beneficio para los que puedan pagar, no para que ellos que busquen o como se ha explicado aquí evitar mientras está un proceso en su desarrollo la detención preventiva, desgraciadamente -acuérdesse el promedio- ojalá me equivoque, acuérdesse el promedio Presidente de lo que va a ocurrir, solo el que tenga plata para pagar tendrá las 500 primero y después tendrán las que vengan, porque 600 dólares hoy y conociendo nuestra justicia, un juez si no se le paga no te hace lo correcto desgraciadamente. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senador Presidente.

En realidad, no constituye una vulneración a un derecho, ¿no? Porque esto es como una tasa, o sea, como un valor que el que quiere lo paga, si Usted quiere mandar una carta por correo -ahora ya nadie demanda- pero digamos que hace 5 años quería mandar una carta por correo, Usted iba y compraba la estampilla,



entonces eso es algo que lo va a usar lo paga. Sin embargo, aquí como estamos hablando de un derecho humano, que es la libertad y que la libertad está íntimamente ligada a la vida, entonces hay que ser muy rigurosos en el reglamento y esa es la recomendación que yo podría dar, incluso si el reglamento llegará me gustaría que me pasen el reglamento porque podríamos poner algunos candados a ese reglamento, por ejemplo si yo he cometido un delito digamos de violación y sé que voy a tener una sentencia de 30 años y ahora voy a entrar digamos porque voy a pagar o por qué tengo un amigo juez etc., voy a entrar ese grupo de los 500 probablemente yo haga lo imposible porque mi juicio dure 20 años, porque esos veinte años voy a estar con la manilla.

Entonces si Usted analiza, por ejemplo no hay en la ley una previsión, entonces y tampoco la ley puede ir desglosando todos los aspectos, pero para eso está el reglamento y si bien la facultad reglamentaria es del Ejecutivo en este caso, nosotros tendríamos o recomendar o quizás exigir o hacer un seguimiento como dije anteriormente permanente para ver qué reglamento se establezca, por ejemplo, que aquel ciudadano que se ha beneficiado con la manilla que no asista a una audiencia, por ejemplo, injustificadamente porque si la han operado se ha muerto su mujer, etc., es justificado pero poner candados para que usted no haga durar el juicio y se beneficie de la manilla cualquier cantidad de años. Entonces hay que ser muy duros con el reglamento, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente.

Bien, yo tengo un par de consultas que me surge justamente a razón de que la Senadora habla de la vulneración de derechos, en primera me gustaría saber o tener clara la idea cuando escucho a la Senadora Barrientos de mencionar que cada manilla también tendrá la supervisión de un funcionario público de la institución policial, en primera; no estoy entendiendo muy bien esa parte estaba buscando en el documento, pero es bastante extensivo y no logro encontrar.

Sobre la vulneración de derechos pues pienso que la aplicación de este tipo de nuevas medidas que si bien ayudan bastante cierto que la realidad de nuestro sistema penitenciarios bastante complejo ya que existe demasiado hacinamiento y esto pues da una cierta forma de respiro, pero también pienso que es una forma de vulnerar el principio de presunción de inocencia y me gustaría también tal vez los colegas que conocen del tema puedan aclarar esta situación porque es parte del procedimiento el respetar el principio de presunción de inocencia y al poner estas manillas pues eso de forma pública se estaría vulnerando. Además, qué es de cierta forma se podría exponer pongamos el caso hipotético que una persona o el imputado sea inocente se lo expondría a la estigmatización pública y eso también es una forma de vulneración de los Derechos Humanos, especialmente a tener la privacidad como individuo ante este tipo de situaciones.

Es cierto también hay que hay que considerar lo que mencionaba la Senadora el equilibrio de derechos no, sin embargo de todas maneras creo que es una pérdida o es una vulneración a estos derechos, al final de cuentas pues es una ayuda bastante grande, por lo cual también hemos ido aprobando no solamente en grande sino también en detalle, sin embargo no es una solución mágica, y aquí quiero aprovechar la apertura del tratamiento del tema, porque justamente y en relación a qué además de implementar la manilla y con esto un costo individual a cada uno de los imputados y además usar un determinado funcionario público de la Policía para hacer la custodia extra del imputado, pues terminaría siendo un gasto de doble recurso, no solamente económico, sino también del funcionario. Considerando especialmente que nuestra Policía Boliviana lamentablemente no tiene el apoyo que debería tener, no solamente en la situación institucional, sino también en el apoyo de liberarla de alguna forma de la corrupción que lamentablemente sabemos que vive nuestra Policía Boliviana.

El apoyo institucional me refiero específicamente a que cada funcionario de la Policía no solamente tiene que comprarse su arma, sino también las balas que necesitan utilizar para su funcionamiento, a que me refiero Presidente, el año pasado el anteaño hemos tenido la oportunidad de recorrer varios de los puntos fronterizos donde lamentablemente se vive mucho el tema de la trata y tráfico de personas, hemos



entrevistado a muchos de los policías y ellos indican que no tienen ningún tipo de apoyo, no solamente tiene que comprarse sus armas, yo creo que es una situación reglamentaria a nivel nacional, sino también ellos tienen que poner para su gasolina tienen que poner o a tratar de que funcionen las movilizaciones precarias que tienen, no hay apoyo tampoco en lo que significa la Defensoría de la Niñez y otros aspectos más que debería enfocarse ahí el respaldo a esta institución especialmente en nuestros puntos fronterizos porque si bien menciono este flagelo tan terrible para la sociedad boliviana como la trata y tráfico especialmente mujeres y niños, pues necesita ese apoyo, no.

Entonces como bien, digo y con esto término esta no es una solución mágica más bien, pienso que aparte de incurrir en gastos económicos incurrir en gasto de recursos humanos que deberían estar, no solamente fortalecidos, sino también en apoyo de aquellas situaciones que no tienen este apoyo muchos de los casos nosotros hemos visto en Tarija, especialmente en las fronteras es realmente pena, no hay más que un funcionario de la Policía Boliviana que hace no solamente este de control, si no hace el que persigue, el que hace la investigación, el que hace todo, un funcionario y aparte, hay que poner a custodiar estas manillas a otro funcionario, quitándole la posibilidad de que haya este refuerzo en estas zona tan importantes. Un solo funcionario termina se corriendo o haciendo la vigilancia de más de 50 km a lo largo de los puntos fronterizos y eso es realmente una vergüenza, no solamente para el Estado sino también para nosotros como Ente Legislativo que no estemos y enfocando la atención y la preocupación en buscar o presionar, no sé si al Estado. Nosotros bien de alguna forma otro tipo de gestión de poder fortalecer la institución policial.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias, Hermano Presidente.

Respondiendo la pregunta del Senador Paz, él dice estas 500 van a adquirir los que paguen, estas primeras 500 dispositivos van a ser gratuitos cumpliendo los requisitos, posteriormente aquellas una vez que se termina estos 500 dispositivos que van a ser distribuidos en los 9 departamentos los que requiera en sí y cumplan los requisitos esos sí se van a tener que comprar ya, si es que están haciendo las gestiones correspondientes también para poder ser donados por algunas instituciones siempre y cuando tengan la compatibilidad con el BOL 110 (Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana).

Entonces esa es la respuesta a el Senador Paz, la Senadora Salame, decía que va a ser indefinido, puede durar años y años, no, la duración de las manillas, de estos dispositivos solamente es de 6 meses y así lo manifiesta el artículo 11 de la misma ley, si ustedes lo revisan. Y después la Senadora decía, la Senadora Gallo preguntaba -perdón, se me fue- la vulneración de derechos, no se está vulnerando ningún derecho, porque las cárceles están hacinadas de ese tipo de personas, más al contrario estas al darles dispositivos, van a estar controlados por el BOL 110 va haber un funcionario policía que va a estar controlando si es la persona que ha sido adquirida va a estar usando en qué momento si ha salido no ha salido, no es que va a estar un funcionario policial Con aquel que tenga el dispositivo más, porque si no fuera inútil innecesario ponerles el dispositivo. Es eso hermano.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Buenas tardes, hermano Presidente. A través suyo saludar a todos nuestros colegas, senadores y senadoras y a la prensa que está aquí.

Sí, la verdad que este es un ley más para poder más bien, me imagino para devolver los derechos fundamentales al procesado o al investigado, llámese como quiera, se debe, no sé si está la Senadora Salame en anterior sistema de juzgamiento penal se llamaba el inquisitorio donde el juez instructor tenía 20 días para dictar el auto de procesamiento, igual que ahora duraban 3, 5 hasta 10 años no salía el auto de procesamiento para eso nosotros creo que al final de ser estudiante nosotros luchamos para poder practicar un juzgamiento cómo se llama ahora oral pero tampoco funcionó, porque en el sistema inquisitorio era memoriales tras memoriales, incidentes en etapa de investigación de 20 días que duraba 6 y 7 años,



mientras tanto ya estaba en detención preventiva el investigado, estaba hasta más tiempo de lo que se le estaba investigando el tiempo. Entonces esa cosa ha llevado a los magistrados de aquel tiempo de que el sistema de procesamiento penal sea oral, pero no funcionó y sobre todo a los jueces civiles, no sé creo que se llamaba aquí en Bolivia. Entonces no funcionó no asistieron entonces es ahora medio híbrido y lo que está perjudicando.

Yo creo que al tener esta manilla yo creo que sí le está revolviendo algo de sus derechos fundamentales. Qué es la locomoción, no será una libertad absoluta; en lugar de estar con medidas cautelares durante 90 días, 60 días, más 90 días, otros 20 días, otros 10 días que ya van llegando igual 4, 5 años de investigación, entonces yo creo que más bien creo que este es un respeto a sus derechos fundamentales del investigado, llamaremos así, entonces y ahora también seguramente está manillas, iba a beneficiar aquel que merecería en este momento su detención preventiva o aquel que se beneficia de medidas sustitutivas tiene que dar pues -cómo se llama- las fianzas que no son muy suaves es bastante oneroso. Entonces, lamentablemente no soy de los abogados tan humanistas, ¿no? Porque a veces el que delinque viendo una justicia tan humanista, pues no tiene respeto, entonces creo eso de sistemas, yo creo que devuelve, no afecta de ninguna manera a los derechos fundamentales del investigado, por lo tanto, yo creo que hay que ir aprobando este artículo también. Gracias, hermano.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Yo quisiera agradecer todas las explicaciones que nos han ofrecido gentilmente, de todas maneras, creo que aquí si se está violando principio de igualdad, no puede ser que solo las personas que tengan recurso accedan a un beneficio que tiene que ver con restitución de derechos, ahí hay un problema. Es de hecho el problema que hay en las cárceles no ve la gente que tiene más plata puede tener mejor lugar donde estar, hemos normalizado eso, la gente, por ejemplo, cómo como el comunario que fue detenido ahí en Chushuara e injustamente completamente injustamente ven que más bien los avasalladores nos acusaron a los dueños de avasallar y contaron con la complicidad de la Policía y lo trajeron aquí hasta La Paz y una persona que no tenía ni carnet identidad fue metido a San Pedro de una manera brutal, siendo acusado por cosas que finalmente no se pudieron probar y hoy día está libre. Esta persona Presidente y colegas obviamente no tenía recursos y terminó durmiendo en la cocina, hay gente que duerme en San Pedro en la cocina, ahí en el piso de la cocina, en todas partes no solo ahí, correcto Senadora Arce.

Entonces lo que quiere decir es, ahí hay una enorme desigualdad y el Estado la ha normalizado en un sistema penitenciario inaceptable, donde se aceptan estas diferencias a partir de los recursos que la gente tiene o no tiene, todos deberían tener igual dignidad, no digo que todos deban dormir en condiciones malas, no todos deberían tener igual dignidad y el hacinamiento es parte de eso.

Pero bueno Presidente a lo que quiero llegar es que para mí sí hay un problema aquí de fondo, solo si tienes el dinero puedes acceder a este beneficio que restituye de algún modo derechos y que trata de mejorar, de humanizar nuestro sistema penitenciario, por tanto y por eso te digo la palabra que quería dejar establecido que yo no puedo votar por este artículo. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.ª Rasguido: Buenas tardes, Presidente. Por intermedio suyo a todas las senadoras y senadores.

Justamente cuando ahí quieren alguien corromperse va a haber corrupción, porque eso sabemos que nosotros tenemos mejores leyes, pero lamentablemente esto de la cárcel es pues lamentable el hacinamiento. Yo voy a hablar de Oruro, ¿no? Y estuve viendo los datos estadísticos que han informado, que ha leído aquí nuestro Secretario en la mayoría son los sentenciados, son menos y los detenidos preventivos son más. Es increíble, yo creo con estos dispositivos de alguna manera vamos aminorar. Con Usted Presidente hemos visitado la cárcel de Oruro, por ejemplo, hay cinco categorías en la cárcel de Oruro, los que tienen, los que no tienen nada y los últimos lo que tienen todo los otros que tienen televisores de cable, buenos ambientes, todo, parece ya pues no sé un hotel, en verdad y los que no tienen inclusive son cubículos donde uno tiene que sentarse y avanzar de lo echado no como. Son pues verdaderamente,



parecen cajones de la muerte, en verdad.

Y a Usted me consta no, inclusive hasta las cubiertas eran goteras en época de lluvia, no tenían duchas no tenían, un inodoro para treinta personas, y no podían salir tampoco los que tenían una sentencia, los que habían cometido asesinatos, violaciones; para mí me alegra esto yo creo estamos aquí para sesionar y aprobar este Proyecto de Ley, como decía la Senadora Requena es la primera vez tal vez que un proyecto vamos aprobar por unanimidad, si bien hay algunos artículos van a observar pero a mí realmente me place, porque esto de la cárcel, yo por lo menos rezó a Dios que nunca me llegue. La cárcel, los fiscales los jueces con dinero funcionan ¿y quiénes entran a la cárcel?, los pobres y quiénes están ahí eternamente, los pobres, los que tienen dinero pagan pues, hasta la sentencia sale.

Ustedes saben, no sé cuántos meses los asesinatos, los violadores han salido absueltos, el que más bien el que inclusive en caso de corrupción, el que ha investigado ha tenido que hacer esa investigación entra a la cárcel, pero aquel que es corrupto sale libre, es increíble, por lo menos para mí con este Proyecto de Ley de alguna manera no será, vamos aminorar mucho el hacinamiento ese hacinamiento a nivel nacional qué es increíble, es increíble. Por lo menos para mí me alegra que aquí los senadores, por lo menos vamos aprobar por unanimidad. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Sí Presidente yo solamente quería aclarar que las primeras 500 manillas, van a estar dispuestas a la voluntad del juez, es decir, los jueces definirán quiénes van a hacer uso de esas manillas las que vengan sí van a tener un costo; después la 501 para adelante son las que tienen un costo, cuando se asigna un policía encargado de la manilla electrónica es el policía que tiene que hacer el monitoreo en BOL 110, es decir, no es automático para todo el sistema, sino que hay un efectivo policial asignado de esa manilla, la que tiene que estar detrás del reo o haciendo guardia en la puerta de esa persona, sino que él va a ser alertado cuando él vulnera su perímetro de seguridad, por ejemplo, salta la alerta en el BOL 110 y le salta la alerta del oficial designado en ese momento específico será el oficial designado, quién está a cargo de esa manilla.

También se trata de evitar que justamente evitar que los policías estén detrás de las personas que puedan cometer violencia, como les habíamos informado la mayoría de los casos de feminicidios se han consumado, porque no ha existido el control policial a pesar de que por ejemplo gozaba el agresor de detención domiciliaria al salir del domicilio y ha consumado han hecho el feminicidio. entonces es justamente lo contrario a lo que ha mencionado la Senadora Gallo y también se respeta por supuesto, la presunción de inocencia, se está respetando la presunción de inocencia porque se asume que la persona es inocente, por lo tanto puede acogerse a una medida cautelar, en este caso el uso de la manilla antes de disponerse la detención preventiva que como dice la norma, debe ser una medida excepcional que lamentablemente que en el país se ha convertido en la norma y también es un instrumento de persecución.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidente, saludo a todos los colegas.

Creo que no se puede pasar simplemente la posibilidad de qué es una persona detenida, debe haber varias en el país, que no cuenten con recursos, no puedan acceder a este derecho, porque hay gente que no va a tener, no digo la generalidad, pero va haber un porcentaje mínimo que no cuentan con 3500 bolivianos o 4000 bolivianos y puede llevarle esto a que intente en 6 meses 8 meses 10 meses un año hasta que traten de juntar eso 3500 bolivianos, eso puede ser una limitante, no de manera general. Y para subsanar esto Presidente, sugiero que los técnicos puedan redactar en este mismo artículo que el Ministerio de Gobierno disponga un 10% en todas las cárceles del país para que puedan acceder las personas que no tengan recursos, de acuerdo un estudio socioeconómico.

O sea, la administradora de las cárceles tendrán para entregar a las personas que no tengan recursos caso



contrario con esta ley todos estamos de acuerdo, es correcta y nos va a llevar a mejorar todo estos procesos que la gran mayoría de los bolivianos de que están detenido, ¿No es cierto?, entiendo qué son 70%, 75% con medidas preventivas que no tienen juicio y algunos están años, por lo tanto en esa coincidencia Presidente, sugiero que se pueda incluir un inciso que el Gobierno pueda financiar un 10% promedio.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Presidente, es lo mismo que nosotros le habíamos sugerido al Ministro y es por eso que habíamos pedido para que se reglamente lo más antes posible y en la reglamentación se ponga todo esto, al ser ya una ley vamos a tener la fuerza para poder decir ya la inversión, también los Gobernadores van a tener que poner para poder ver el tema de la Seguridad Ciudadana.

Entonces hemos visto de todas las formas, sabemos qué es algo nuevo para para nuestro sistema y bueno pues es una ley que podemos verla y podemos ir ajustando de acuerdo a las falencias que vaya teniendo; es por eso que hemos decidido porque el hacinamiento -nuevamente lo decimos- es bastante grande, es bastante grande y sabemos muy bien también que no lo negamos y hemos ido diciendo que las personas que tienen los recursos económicos son lo que acceden a la justicia, aquel que no tenga no tiene pues cómo hacerlo no, es por eso, que claramente se ha dicho que estas manillas, simplemente van a estar seis meses en cada persona porque es una medida cautelar, no es una medida de Sentencia, no es eso, es solamente de carácter cautelar es para prevenir que el preso durante la investigación, la primera fase de la investigación no se escape y es todo eso, porque a veces decimos o estamos vulnerando sus derechos, el contrario no estaríamos vulnerando sus derechos, va a estar ahí simplemente para garantizar que la víctima no sea nuevamente agredida y esa es la es la finalidad de esta ley.

Hay muchas cosas que bueno, nos ha costado entender, pero también hay que sacar lo más beneficioso para la población y que es esta también. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Senador Presidente, yo nunca en los 50 años de abogado que tengo, nunca he visto que una fase de investigación dure seis meses y hemos visto eso con La Senadora Arce hay gente que está con detención preventiva hasta 10 años, entonces eso de los 6 meses que ahí señala es porque 6 meses como máximo debería durar ese proceso antes de que sea sentenciado ese ciudadano.

Entonces, eso es la teoría, la realidad es diferente, entonces sí en el reglamento se tiene que incluir y en lo que no estoy de acuerdo, es con el Senador Flores Roberts, porque si nosotros hacemos una modificación como la que él sugiere, indudablemente este proyecto tendría que volver a la Cámara de Diputados y va a ser nuevamente para entrar a limbo, entonces hay varias cosas que yo también quería y tengo anotado todo lo que yo quería –digamos- perfeccionar en este proyecto, pero como decía la Senadora Arce, las leyes no están hechas en piedra y nosotros ya aprobando este Proyecto de Ley estamos dando un gran paso hacia aminorar la vulneración de esos derechos de estos ciudadanos, pero poco a poco iremos pues.

Lo que no pueda entrar en un reglamento, porque el reglamento tiene que solamente cómo se dice su nombre, reglamentar tiene que hilar delgado lo que esté en la Ley, en el reglamento Usted no puede incluir otros aspectos, entonces lo que no se puede hacer en el reglamento y al caminar con esta ley nos demos cuenta que se necesita modificar, la modificaremos, pero yo pienso que sería bueno que el Senador Flores lo repiense y si es posible retire su sugerencia de modificar la ley.

Sen. Presidente: De todas maneras me parece interesante la sugerencia del Senador Flores, que ha sido respondida por la Senadora Arce que va a ser contemplada en el reglamento, que es la misma duda que han interpuesto ante al Ministerio de Gobierno.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el el artículo 8 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 8, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 9 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO III DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA COMO MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER PERSONAL

ARTÍCULO 9. (MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER PERSONAL). La medida cautelar de carácter personal mediante dispositivo electrónico de vigilancia podrá ser impuesta de manera autónoma o conjunta con una o más medidas cautelares, debiéndose establecer el perímetro territorial autorizado para la permanencia o desplazamiento del imputado.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 9 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 9, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 10 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 10. (RESTRICCIONES PARA LA IMPOSICIÓN). I. No podrá sustituirse la detención preventiva impuesta por la medida cautelar de vigilancia del imputado mediante dispositivo electrónico de vigilancia, cuando se traten de los siguientes delitos:

- a) Delitos en los que la Constitución Política del Estado prevé imprescriptibilidad;
- b) Delitos de feminicidio, infanticidio, parricidio, asesinato, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, secuestro, violación, violación de infante, niña, niño o adolescente;
- c) Delitos de legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo y financiamiento al terrorismo;
- d) Delitos contemplados en la Ley N° 1008, de 19 de julio de 1988, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, excepto cuando las imputadas sean mujeres embarazadas o con hijos menores a seis (6) años; asimismo, mujeres con hijas o hijos con discapacidad grave o muy grave;
- e) Delitos de tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas;
- f) Delitos cuya víctima sea niña, niño o adolescente, adulto mayor, o persona con discapacidad;
- g) Delitos de corrupción que causen daño económico al Estado.

II. No procederá la sustitución por el dispositivo electrónico de vigilancia, cuando la persona tenga sentencia condenatoria.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 10 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.



Sen.ª Barrientos: Sí Presidente, hacemos constar nuestra observación respecto a la tipificación del delito de terrorismo, ya la Corte Interamericana de Derechos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos le han recomendado al Estado boliviano que elimine de la tipificación penal el delito de terrorismo. Comunidad Ciudadana presentó un Proyecto de Ley, justamente para la eliminación de este tipo de delito que sí es vulneratorio de los derechos humanos y que se utiliza por el Gobierno como instrumento de persecución política. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidente, lo había mencionado antes pero quiero respaldar lo que acaba de decir la Senadora Barrientos no podemos callar, no podemos callar lo que está pasando en este país, hay persecución política hay presos políticos que además -insisto que están con detención preventiva y que están por años y algo que es la vulneración a los derechos humanos que es lo más lamentable, la gente debería poderme defender en libertad, incluso si uno cree que son culpables deberían poder defenderse en libertad. Eso habla de un Estado digno, un estado que se cómo lo puedo decir que sea digno de ciudadanos con derechos humanos, porque lo otro nos lleva a sociedades abusivas que desde donde el Estado se abusa, cómo no se va abusar en las familias cuando las autoridades son los que dan el por ejemplo, así que hay que decirlo y lo quería nada más remarcar que tenemos esos asuntos pendientes y no los podemos dejar de lado en el tratamiento de una ley que está hablando de mejorar nuestro sistema penitenciario, hacerlo más humano peor también digamos mejorar las condiciones de los sistemas donde el Poder Judicial imparte justicia – insisto- justicia, justicia no es venganza, justicia no es asumir que alguien es culpable y por tanto meterlo años en la cárcel, justicia no es eso y necesitamos como país avanzar hacia muchos mejores días con respecto a la justicia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Es precisamente uno de los artículos que yo quería que se reforme, no solo por el delito de terrorismo, que inclusive hay una Sentencia del Tribunal Constitucional que habla sobre esto, siguiendo lo que ha dicho la Corte Interamericana y que aquí estaríamos de cierta manera yendo contra la corriente, pero además hay muchos otros delitos porque por ejemplo en el caso de los delitos, primero está hablando de la Ley N° 1008 y la Ley N° 1008 prácticamente ha sido modificada ya por dos leyes; entonces hay impresiones en el proyecto y además yo he estado un analices de la ley y he visto que prácticamente los que van a beneficiar con estas manillas, son los de delitos económicos, delitos de cuello blanco y ese no era el espíritu de la norma porque en realidad indudablemente estos tipos de cometen estafas y demás, sí van a tener los 500, o 600, 1000 dólares y demás, con esta calificación de delitos que han hecho se ha está distorsionando el espíritu de la norma. Entonces debe ser una de nuestras prioridades que en un futuro próximo hacer una reclasificaron incluso para los indultos, Senador Presidente, yo he pedido al Presidente del Estado Plurinacional que de una amnistía y también indultos, pero precisamente ellos colocan tantas restricciones, que prácticamente es un saludo la bandera ¿no? Y lo que a mí me preocupa es que estas manillas van a convertir en eso.

En otros países Senador Presidente ya no son estafas, los que conocen como delitos económicos en nuestro país, ya no son delitos, se van a juzgar en la vía civil, si nosotros fuéramos realmente personas que nos dedicáramos a hacer leyes como es nuestra obligación tendríamos que ver esas modificaciones del código Penal, pero no parchecitos, sino hacer modificaciones sustanciales e ir mejorando nuestra política criminal, nuestro ordenamiento jurídico, etc.

Entonces sí evidentemente, no poner delito de terrorismo, es prácticamente es excluir a mucha gente que se presume que es inocente, pero bueno hoy por hoy – yo digo- esto es un avance. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, hace unos días atrás arrestaron a una ex miss, no sé si es de Bolivia o de un Departamento específico, porque en su casa hallaron municiones y un arma, no era un arma, no



armamento, armamento tiene un concepto plural, un arma y munición a personas por ejemplo no va estará dentro y supuestamente eso era parte de su pareja era una persona que estaba supuestamente vinculada al narcotráfico, estaba en su casa, uno puede tener en su casa un calibre 22 y no participar de esto.

Segundo, hace tiempo atrás en un ataque artero al alcalde de esta ciudad quisieron imputarlo pro daño económico al Estado por 3.500 bolivianos, de unos viáticos y la justicia lo persiguió y tuvo que pagar cien mil bolivianos de fianza y tuvo que poner 100 mil bolivianos sobre un delito corrupción y daño al Estado 3.500 bolivianos, viáticos de un viaje, esto es lo que tenemos, terrorismo en Bolivia es lo más fácil para causar ustedes saben bien Presidente, no vaya a ser que lo acusen a Usted por terrorismo legislativo, porque es lo más fácil de usar.

Lo más fácil es si modificamos aquí esto va ir a la Cámara de Diputadas y casi por lo que entendí en la última intervención mejor es nada, o sea, básicamente es la conclusión, yo creo que debemos tomar nota de esto Presidente, porque lo que va a ocurrir aquí, uno me refirio que los que tenga plata van a pagar esto y esto no es de cuellos blancos ni de culitos blancos, sino los que tienen plata para pagar esto, esa es la verdadera razón y nuestro sistema judicial permite y yo quiero agradecer la Senadora Arce que me aclaró, pero ella no entendió muy punto, mi punto es que el juez va a conceder, es el juez quien recibe, teniendo las quinientas de ahora y las futuras que se vayan a colocar, es el juez quién decide quién puede optar o no a una manila, desgraciadamente y ahí comparto el criterio con otro compañeros, el sistema judicial boliviano, normalmente nosotros nos fijamos no tanto, o sea nos fijamos que hacen los demás no n fijamos que hacemos nosotros, como nación qué hacemos con el Estado, como nación que hacemos en nuestro comportamiento social, cada día más de rompen los valores, la escala de los valores de la sociedad boliviana, por un sistema judicial que ahora evidentemente aprobaremos esto pero le va a dar opción al corrupto, al ladrón al que tiene plata de ponerse una manilla.

Porque muy decía por conocimiento la Senadora Salame no hay procesos de seis meses , y menos cuando son de orden político o de orden financiero, porque donde es financiero el juez olfatea que hay platita de por medio y ahí mismo se engancha para sacar y extorsionar lo más posible lo más años posibles y cumplir con toda la escala, muchos son enviados a la cárcel Presidente, para extorsionarlos dentro de la cárcel, porque una vez que le envías a la cárcel ese ciudadano quiere salir de la cárcel y hace todo lo posible para salir y sus fortunas, sus recursos, o los de la familia se van en procesos de liberación de ese ciudadano.

Lo de la justicia en Bolivia es algo inentendible, ya llega a grados donde padres y madres que son jueces, siempre hay honrosas excepciones tienen hijos, tienen que constituir valores, pero sin embargo en su conducta juridicial es todo lo contrario lo que aspiramos como nacional.

Yo no sé, peor es nada, bueno si es la definición de esta norma, el problema es que es esta una norma que viene de un Ejecutivo que es el que nos manda las listas porque es el Ministro el que firma, no se olviden que aquí aprobamos aquí una ley, nosotros no, ustedes aprobaron una ley para darle plenos derechos a un Ministro ser parte de un Comando Nacional de la Policía y a su vez también a través de la firma que se le cuadren todo, si antes ya tenía problemas la Policía, hoy día la Policía es más endeble, llunk'us. **Quechua.** (Traducción: zalameros) que nunca, porque se le cuadra a la firma del Ministro no se cuadra la institucionalidad, no se cuadra al ciudadano que comanda a nombre del Ejecutivo, se le cuadra a la firma.

Creo que debemos repensar a los senadoras y senadores que están aquí presentes, por algo estamos aquí presentes, nosotros no somos terroristas legislativos, pero nos pueden sindicarse del terrorismo, terrorismo de Estado queriendo violentar las normativas usted puede caer en eso y todos también, es tan frágil la institucionalidad en este país que nos puede acusar de terrorismo, es el terrorismo, ese es el uso del terrorismo.

Presidente, por eso dejo, entiendo que ponerse a una instancia como esta y buscar modificaciones, frenar algo que siempre será perfectible, pero quiero dejar mi constancia porque es tan débil al referencia de esta norma para la funcionalidad de estos sistemas preventivos, que unos cuantos muy pocos serán beneficiados y tendrás que congraciarte con el juez de turno como dijo o será tu amigo o será amigo de la billetera o



será amigo de la instancia política o será amigo de aquellos pocos que cumplen con la norma y la justicia, pero que en Bolivia eso casi ni vemos.

Imagínese Presidente que alguien tenga que pagar, humildes ciudadanos 600 dólares por una manilla para no ser extorsionado en la penitencia, es realmente estamos en un momento que estamos tocando el fondo más complejo de nuestra sociedad, que es la justicia que es la calidad de la democracia que tenemos. Gracias.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 10 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 10, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 11 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 11. (DURACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR PERSONAL). I. La medida cautelar personal de vigilancia del imputado mediante dispositivo electrónico de vigilancia podrá ser impuesta por un plazo máximo de seis (6) meses.

II. La revisión, modificación o revocatoria de la medida impuesta se regirá conforme el Código de Procedimiento Penal.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 11 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 11, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 12 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 12. (RESOLUCIÓN). Además de los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal, la resolución que imponga la medida cautelar personal de vigilancia del imputado mediante dispositivo electrónico de vigilancia, deberá establecer de manera expresa:

- a) La delimitación del perímetro territorial;
- b) El plazo de duración de la medida;
- c) El deber de cumplir con las obligaciones de uso del dispositivo electrónico de vigilancia;
- d) El pago del costo de funcionamiento y conectividad, y cuando corresponda el depósito de la garantía, aspectos reglamentados por Resolución Ministerial del Ministerio de Gobierno;
- e) La advertencia que el incumplimiento de las obligaciones de uso del dispositivo electrónico de vigilancia y condiciones impuestas dará lugar a la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, con el plazo máximo legal permitido, y será conducido inmediatamente al centro de



detención penitenciaria más cercano.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 12 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 12, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 13 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO IV IMPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA

ARTÍCULO 13. (DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA). I. Cuando la autoridad jurisdiccional competente resuelva la imposición de medida de protección especial o medida cautelar de carácter personal de vigilancia mediante dispositivo electrónico, dispondrá:

- a) La asignación temporal del dispositivo electrónico de vigilancia público de propiedad de la Policía Boliviana;
- b) La adquisición voluntaria del dispositivo electrónico de vigilancia por parte de la persona que solicita su imposición.

II. La persona imputada a quien se aplique el dispositivo electrónico de vigilancia deberá garantizar el funcionamiento y conectividad, aspectos que serán establecidos por el Ministerio de Gobierno mediante Resolución Ministerial.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 13 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 13, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 14 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 14. (INSTANCIA DE CONTROL Y MONITOREO). I. La asignación, control y monitoreo del uso del dispositivo electrónico de vigilancia serán realizadas por la Policía Boliviana, a través del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica.

II. El área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica estará conformada por servidoras y servidores policiales de carrera y de servicios, quienes serán designados a los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana y asumirán las responsabilidades emergentes del ejercicio de sus funciones.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 14 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 14, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 15 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 15. (VERIFICACIÓN TÉCNICA). I. Previa la imposición del dispositivo electrónico de vigilancia, la autoridad jurisdiccional competente deberá contar con un reporte de viabilidad técnica emitido por la Policía Boliviana, a través del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica, que mínimamente contemple:

- a) La cobertura para la conectividad de datos dentro del perímetro territorial dispuesto;
- b) La disponibilidad de dispositivo o su compatibilidad con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana, según corresponda.

II. El Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional competente, en cualquier momento, podrán solicitar en línea a la Policía Boliviana, el reporte de viabilidad técnica sobre la disponibilidad de dispositivos y la cobertura para la conectividad de datos dentro de un perímetro especificado, con respuesta inmediata.

III. Las partes o terceros con legítimo interés, también podrán solicitar a la Policía Boliviana, a través del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica, el reporte de viabilidad técnica sobre la cobertura para la conectividad de datos dentro de un perímetro especificado y la disponibilidad de dispositivos o su compatibilidad con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana, según corresponda. La solicitud podrá ser presentada de forma escrita mediante formulario único o a través del módulo informático de consultas habilitado para el efecto, sin que esto implique un costo para ellas y debiendo ser respondida de forma inmediata.

IV. Los operadores de redes de telecomunicaciones que presten el servicio móvil tienen la obligación de informar, a requerimiento del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana, sobre la cobertura para la conectividad de datos dentro del perímetro territorial propuesto, de acuerdo a requerimientos técnicos a ser reglamentados por Resolución Ministerial del Ministerio de Gobierno.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 15 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 15, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 16 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 16. (IMPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA PÚBLICOS).



I. Cuando la imposición de dispositivo electrónico de vigilancia público sea a petición de parte, la solicitud deberá adjuntar el reporte de viabilidad técnica sobre la disponibilidad de dispositivos y la cobertura para la conectividad de datos dentro de un perímetro especificado, emitido por el área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana.

II. La aplicación de dispositivos electrónicos de vigilancia público deberá ser priorizada para la medida de protección especial para el no acercamiento o contacto físico con la víctima de violencia, a fin de proteger de forma urgente su vida.

III. La asignación de los dispositivos electrónicos de vigilancia público será realizada por la Policía Boliviana, a través del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica, de manera inmediata a la culminación de la audiencia, previo depósito de garantía que asegure su reposición ante una eventual destrucción, pérdida, deterioro o daño del equipo, así como el depósito para el funcionamiento y la conectividad, debiendo suscribirse el contrato administrativo de entrega de dispositivo electrónico de vigilancia público y documento de autorización de ingreso a domicilio.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 16 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 16, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 17 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 17. (IMPOSICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA ADQUIRIDOS VOLUNTARIAMENTE). **I.** La imposición de dispositivo electrónico de vigilancia adquirido voluntariamente será valorada y dispuesta por la autoridad jurisdiccional competente, cuando sea requerida a solicitud expresa y voluntaria de la persona imputada.

II. La solicitud de la persona imputada deberá adjuntar el reporte de viabilidad técnica emitido por el área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana, que mínimamente contemple la cobertura para la conectividad de datos dentro del perímetro territorial especificado, así como la compatibilidad del dispositivo a adquirir con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana.

III. La asignación y activación del dispositivo electrónico de vigilancia adquirido voluntariamente será realizada por el área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana, de manera inmediata a la culminación de la audiencia, previo depósito para el funcionamiento y conectividad, así como la suscripción del documento de autorización de ingreso a domicilio.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Este artículo es también conflictivo Senador Presidente, porque aquí claramente se está viendo que no es como dijo alguien que a partir de la 501 no va avals, aquí yo estoy detenido yo puedo comprarme y decir yo tengo el aparato claro que e que a decir si le van a poner o no la manilla es el juez, pero sabemos cómo la mayoría de los jueces actúan, entonces este artículo tiene nomás que llevarnos a la conclusión de que sí nosotros tenemos que fiscalizar realmente cómo se va a utilizar porque si no esto va a ser realmente solo para la gente que tiene dinero ¿no?, entonces es una tarea muy pesada las que nos



estamos cargando porque habrá que designar quien yo creo la Comisión de Constitución va a tener que hacer un seguimiento permanente e informarnos como está yendo eso.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 17 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 17, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 18 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 18. (ACTA DE ALTA). El Acta de Alta es la constancia de la activación del dispositivo electrónico de vigilancia y del registro de la persona imputada y de los perímetros establecidos en el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana, documento que deberá ser remitido a la autoridad jurisdiccional competente en el plazo de veinticuatro (24) horas, computables a partir de su suscripción, como respaldo de la aplicación de la determinación asumida a efectos del inicio del cómputo de plazo.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 18 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 18, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 19 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 19. (OBLIGACIONES DE USO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO). I. La persona imputada deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- a) Adoptar todos los recaudos para que el dispositivo electrónico de vigilancia funcione ininterrumpidamente mientras dure la medida;
- b) No salir del perímetro territorial fijado o ingresar al prohibido, según corresponda;
- c) No retirar el dispositivo electrónico de vigilancia;
- d) No manipular, dañar o alterar las características físicas o técnicas del dispositivo electrónico de vigilancia;
- e) Utilizar el dispositivo electrónico de vigilancia con la diligencia debida, evitando poner en riesgo el mismo;
- f) Exhibir el dispositivo electrónico de vigilancia a requerimiento de la Policía Boliviana para la verificación y revisión del estado físico y operativo del mismo;
- g) Informar inmediatamente a la Policía Boliviana sobre algún desperfecto técnico en el dispositivo electrónico de vigilancia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 19 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la



mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Queda aprobado el artículo 19, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 19 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 20. (RASTREO Y VIGILANCIA). La Policía Boliviana, a través del área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica, deberá monitorear los dispositivos electrónicos de vigilancia activos, llevando un registro sobre la asignación de turnos, consignando el inicio y finalización, y garantizando un control ininterrumpido.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 20 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 20, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 21 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CAPÍTULO V

EFFECTOS DE LAS ALARMAS, MODIFICACIÓN DE CONDICIONES IMPUESTAS Y RETIRO DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE VIGILANCIA

ARTÍCULO 21. (ALARMAS). I. Los dispositivos electrónicos de vigilancia emitirán alarmas cuando:

- a) Exista apertura, daño, destrucción o retiro;
- b) Se suspenda la cobertura para la conectividad de datos;
- c) Exista desactivación por descarga de batería;
- d) Se traspasen los perímetros permitidos;
- e) Se ingrese a perímetros prohibidos;
- f) Se active el botón de auxilio.

II. En caso que el dispositivo electrónico de vigilancia emita alarmas en los casos señalados en los incisos a) al e) del Parágrafo precedente, el área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana, deberá:

- a) Comunicar inmediatamente a la autoridad jurisdiccional competente;
- b) Activar los mecanismos necesarios para la verificación, búsqueda y aprehensión de la persona imputada, según corresponda, debiendo para el efecto coordinar con otras unidades de la Policía Boliviana;
- c) Cuando se trate de medida de protección, en caso que el dispositivo electrónico de vigilancia emita alarmas por vulneración de perímetro prohibido, dar aviso inmediato a la víctima vía telefónica o por mensajería instantánea y acudir inmediatamente para su resguardo.



III. En caso que el dispositivo electrónico de vigilancia emita la alarma señalada en el inciso f) del Parágrafo I del presente Artículo, el área encargada del rastreo y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana deberá tomar contacto inmediato con la persona imputada para indagar las razones por la cuales activó la alarma, debiendo asumir las acciones correspondientes, según sea el caso.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 21 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 21, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 22 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 22. (INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS). I. El incumplimiento de las obligaciones de uso del dispositivo electrónico de vigilancia dará lugar a la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva con el plazo máximo legal permitido; a tal efecto, la persona que incumplió será conducida inmediatamente al centro de detención penitenciaria más cercano por funcionario policial, quien deberá comunicar a la autoridad jurisdiccional competente el hecho.

II. Para el cumplimiento de lo dispuesto por el Parágrafo precedente, la Policía Boliviana activará los mecanismos necesarios para la verificación, búsqueda y aprehensión de la persona imputada, con autorización de ingreso a su domicilio, la cual deberá estar expresamente establecida en el documento de autorización de ingreso a domicilio.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 22 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 22, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 23 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 23. (MODIFICACIÓN DE CONDICIONES IMPUESTAS). Cualquier modificación de la medida de vigilancia mediante dispositivo electrónico de vigilancia determinada por autoridad jurisdiccional competente, deberá ser formalmente comunicada por la Oficina Gestora de Procesos al Centro de Monitoreo de la Policía Boliviana.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 23 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Unanimidad, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 23, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 24 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 24. (RETIRO DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA). **I.** La autoridad jurisdiccional competente dispondrá el retiro del dispositivo electrónico de vigilancia por:

- a) Cumplimiento del tiempo de duración dispuesto para su uso;
- b) Modificación o revocatoria de la medida cautelar o medida de protección;
- c) Imposición de medida cautelar de detención preventiva en otro proceso penal.

II. Una vez comunicada la Resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente que determine el cese del uso del dispositivo electrónico de vigilancia, el personal del área de control y vigilancia tecnológica de la Policía Boliviana retirará el dispositivo de la persona imputada.

III. En el caso de dispositivo electrónico de vigilancia público, se suscribirá el acta de devolución, detallando el estado del equipo, documento que será el respaldo para la baja del registro en el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana.

IV. En caso de evidenciarse daños físicos y de funcionamiento, inhabilitación, destrucción o pérdida del dispositivo electrónico de vigilancia público, la Policía Boliviana informará este hecho al Ministerio de Gobierno para la ejecución de la garantía, adjuntando al efecto documentación de respaldo.

V. El dispositivo electrónico de vigilancia adquirido voluntariamente que sea retirado por decisión judicial, debido a su naturaleza y capacidad de rastreo, no podrá permanecer bajo custodia de su propietario, debiendo ser donado a la Policía Boliviana.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 24 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 24, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 25 para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 25. (FINANCIAMIENTO). **I.** Los dispositivos electrónicos de vigilancia, serán financiados con:

- a) Recursos específicos del Ministerio de Gobierno;
- b) Donaciones internas y externas.

II. Los dispositivos electrónicos de vigilancia, infraestructura y equipamiento de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana también podrán ser financiados con recursos de las entidades territoriales autónomas, según disponibilidad, en el marco de su presupuesto asignado para seguridad ciudadana, conforme lo



establecido en la Ley N° 264, de 31 de julio de 2012, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana "Para una Vida Segura".

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 25 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Presidente, yo creo que, así como está dicho esto claro, uno puede suponer cosas, por ejemplo, que los pagos que harían los reos que utilicen el dispositivo N° 501 hacia adelante, serían recursos específicos del Ministerio de Gobierno, pero no es muy transparente no hay una simetría exacta entre lo que se dijo por ejemplo en el artículo 8 y ese artículo 25, o sea, en vez de que aquí hay un problema de consistencia que está afectando la claridad de la norma.

Y por otro lado, en el párrafo II creo que se da una solución a lo que estábamos tratando de generar esto, que haya otros recursos para que digamos que en el caso de aquellos reos que no tengan acceso a este beneficio que mejora la condición de sus derechos, el ejercicio de sus derechos pues que no por eso dejen de tener ese beneficio. Así que bueno mi observación a este artículo por una falta de consistencia interna Presidente, yo no sé si vaya son al menos tres artículos que tienen problemas según algunos de nosotros y creo que hemos optado por no volver a mandar esto a la Cámara de Diputados; es un peligro mandar cualquier norma a la Cámara de Diputados últimamente, pero creo que no deberíamos mutilarnos esa posibilidad de mejorar las normas Presidente, así que si alguien quiere que hagamos una redacción sustitutiva, creo que valdría la pena, pero parte del problema es que ese artículo 8 es muy complicado, por eso yo no pude votar por el, tampoco puedo votar claramente por este artículo por esa falta de claridad. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Presidente bueno realidad, eso es cierto si lo reenviamos se va a quedar ahí, pero me preocupa mucho el párrafo II porque dice: Los dispositivos electrónicos de vigilancia infraestructura y equipamiento de los centros de monitoreo también podrán ser financiados otra vez por las alcaldías, ¿no? Entonces yo creo que las entidades autónomas ya tienen mucha carga de absolutamente todo y peor que debemos considerar que el 8.6 del presupuesto 2024 del Tesoro General de la Nación de todo el presupuesto el 8.6, cómo lo di lectura la anterior Sesión va a ir a gobernaciones, alcaldías y las organizaciones Indígenas Originario Campesinos, el 8.6 siendo que el 24% está yendo a las empresas públicas del Estado, entonces imagínense la desproporción.

Y sobre eso más ni siquiera y aquí les decimos, lógicamente hay una Ley de Seguridad Ciudadana no, pero sobre eso que puedan comprar estos dispositivos más, entonces me parece una desproporción y a futuro yo creo que este Senado debe analizar que más le cargamos a esos pobres, sinceramente porque está mal. Sabemos todos que está mal es el centralismo tajante, qué está haciendo que los ciudadanos escapen de los municipios. Tenemos municipios pequeños ya solamente con personas mayores Presidente la población económicamente activa está migrando a buscar al eje, digamos trabajo en otros países. Entonces no sé hasta qué punto podemos decirle eso más a los municipios.

Comprendo el analices que hacen que ya no vuelva a la Cámara de Diputados, pero no sé, porque la Comisión no quitó. No sé. Solo ese comentario. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidente, bueno acepté cuando me observaron para no cambiar un artículo específico, no complementar. Para no enviar nuevamente a la Cámara de Diputados, pero bueno, antes éramos nosotros los del MAS que pedíamos no cambiar y todos nos decían "levanta manos", ahora cambió, ahora cambió, ya no me preocupa porque claro en una reflexión a veces entendemos que podemos corregir ciertas cosas y ahora decidimos del principio no corregir, por temor que por temor a que seguramente no



se apruebe en la Cámara de Diputados.

Entonces tenemos que compañeros colegas Oficialismo y Oposición tomar decisiones cómo vamos a tratar la ley en el futuro, o cambiamos, o no cambiamos o corregimos, lo mejoramos o no lo mejoramos. Claro algunos temas me dice, no, no, no, no, por favor que retire su propuesta el Senador Flores y ahora nos damos cuenta yo coincido, coincido con la colega que me antecedió, que no podemos mentirnos y decir que los gobiernos subnacionales se van a hacer cargo, para empezar los recursos de Seguridad Ciudadana son de IDH, Impuesto Directo de los Hidrocarburos ya no hay, casi ya no hay y su competencia y lo que le hemos pasado en muchísimo, bueno, la Asamblea Legislativa decidió traspasar como 30, 40 competencias a los gobiernos subnacionales cuando tenían 5 veces más de presupuesto que ahora, ahora no tienen, por qué no le sacamos sus competencias, no pueden cumplir, nos estamos mintiendo y que yo era crítico cuando era Gobierno sub nacional contra la Asamblea, que ni siquiera preguntaban para ver si estábamos de acuerdo y si íbamos a cumplir.

Entonces Presidente, ahora yo estoy en la grande disyuntiva y propongo sacar el párrafo II, sacar el párrafo II, es insulso no tiene recursos para seguridad ciudadana, no, casi no hay IDH, y lo que está previsto es que el 2026 exista 1 o 2% lo que existía en su momento IDH; es irrisorio decir vamos a poner recursos para este tema, cuando en realidad no se va a dar Presidente.

Entonces, no sé, sugiero nuevamente que se retire, pero estamos en el gran problema de que tendríamos que modificar no, y seguramente van a haber colegas que se van a poner porque hay que enviar a la Cámara de Diputados tal como está, pero tengo que proponerlo. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Presidente, bueno yo desde el punto de vista también de que haya sido en su momento Alcaldesa hablo por eso y también eso, no es que nos carguemos, más bien, es que nos da algunas facultades porque nos dice ustedes tienen, no, "podremos" dice y poder controlar estos dispositivos y poder controlar la vigilancia de nuestros municipios para algunos alcaldes es de prioridad. Lo tomemos de esa forma, yo hablo desde mi experiencia, y tal vez por eso yo lo he visto así. Entonces podemos para este tema, por ejemplo, podemos hacer modificaciones que nos ayuda a poder invertir en estas cosas, pero no nos está obligando.

Si ustedes el artículo no nos está obligando, entonces "podrán" dice, y si nosotros, hay municipios que sí tenemos y tenemos también la necesidad de implementar esto, porque poder tener acceso a una cámara de vigilancia así de este tipo es pues una gran cosa para los municipios para los departamentos. Entonces lo vemos desde ese punto de vista. Yo así les digo no con toda la experiencia que he podido tener entonces lo veo así, no me está obligando no, pero sí me está diciendo "podrán" porque en algunos municipios, en algunos departamentos el mayor riesgo es la inseguridad ciudadana. Y para tener acceso a esto para nosotros va a ser algo, lo veo desde mi punto de vista positivo, yo lo veo así.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senador Presidente.

Primero, yo nunca sería levanta manos ni para congraciarse ni a moros y cristianos, cuando yo hago una propuesta es porque analizo desde el punto de vista jurídico cuál es el mal menor. Y el mal menor es sacar esta ley, no porque le tengamos miedo a diputados porque yo me río de diputados, me río de Choquehuanca y me río de todo el mundo, ¿me entienden? inclusive de Evo Morales y demás me río, pero lo que sí estoy absolutamente consciente es que sí nosotros hacemos que esto dilate. Quiénes son las víctimas esos pobres infelices que llenan las cárceles, esas personas a las que cada día se les vulnera su dignidad.

Entonces quiero que entiendan que aquí yo estoy como abogado de esos pobres, no estoy temerosa porque ya me imagino yo tener miedo a alguien, no ha nacido un ser humano al que le tenga miedo yo no, no ha



nacido ¿ya?, pero a Dios sí; un ser humano he dicho, pero aparte de eso quiero para tranquilidad de mis colegas, las políticas criminales son la competencia del Órgano central, o sea, no puede el Municipio de Achacachi decidir con que uniforme les va a vestir a los presos, no, esas políticas las da el Órgano central. Pero como dice la Senadora Arce, aunque últimamente no estoy siempre de acuerdo con lo que ella dice, pero en esta oportunidad sí estoy, es “podrá” es facultativo, Y estoy consciente de que las competencias que se han dado a los municipios son imposibles de cumplir, pero en este caso, por ejemplo, al Municipio de Santa Cruz ustedes creen que no le va a convenir comprar las manillas, si tiene más de 7000 detenidos solamente en un centro penitenciario.

Y, por otro lado, no sé si ustedes saben colegas, quién paga los pre diarios colegas, la Gobernación y el Gobernador en lugar de tener mli zánganos prefiero puedes invertir en comprar las manillas y desde luego que esa gente vaya a cumplir una función social, entonces no es que yo quiera que salga la ley, aunque sea en bruto, no, pero es lo menos malo que podemos ofrecerle al ciudadano. Gracias Senador Presidente

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: El ánimo Presidente de conflictuar en la temática, pero es importante conocer algunos datos, los pre diarios antes no pagaba los gobiernos subnacionales, no pagaban y generalmente si el Gobierno central daría más competencia lo hace pues. Y mire Senadora Arce parte de la historia no, cuando salió el IDH, la Ley del IDH era muy corta no permitía gastar a los municipios casi en nada, la Ley del IDH por si acaso. Yo Alcalde no reunimos algunos alcaldes y hemos solicitado un decreto que permitan ampliar los gastos, no podía gastar en aceras, en calles, en aseo, en medio ambiente, en nada casi, solo decía empleo y nada más. Y nos hemos permitido redactar para que nos permita ampliar las competencias, he redactado parte, soy sincero, y hemos colocado un nombre, perdón, una palabra muy debatida en su momento, porque contratábamos personal de salud y educación.

Yo redacté: “podrá contratar maestros y podrá contratar personal de salud”, y ahora lo que estoy viendo ahora es que hay municipios que gastan 60 a 70% en el “podrá”, es falso, yo cometí ese error, si no los municipios solamente de acuerdo a las leyes se dedicarían a equipamiento de salud que es su competencia, esa es su competencia equipar y construir. Pero adicionalmente le hemos puesto “podrá –también–personal”, ahora tiene que hacer todo, aparte de sus competencias más el “podrá”.

Entonces cuando incluimos el “podrá” vamos a incluir aeropuerto y vamos a incluir otras cosas y no, yo creo que ahí viene Presidente por lo menos de mi experiencia, creo que cometí un error y tengo que decirlo y no se debe dar más competencias sin consultar.

Miren me han invitado a visitar Europa dos países concretamente me han mencionado que cuando se traspasa una competencia a gobiernos subnacionales se les consulta si están de acuerdo. Segundo entran a un acuerdo para que le aumenten el presupuesto, porque no se aumenta competencias sin presupuesto, podrá o no podrán no se aumenta; tenemos que definirnos nosotros como Estado que vamos a hacer, no es nomás debatir así rápidamente decir no te voy a dar más una, dos, cinco más competencias, aunque diga “podrán”.

El que esté buscando salir con esta ley, salir tener libertad a salir de la detención preventiva, a quién va a presionar primero ¿al nacional o al podrá?, al podrá, es porque es su vecino, es la persona que está al lado, es el Alcalde que lo presiona, por lo tanto “seguimos” cometiendo para mí, puedo equivocarme errores, puedo equivocarme por el bien mayor tenemos que retroceder y retirar nuestra propuesta como decía retire la propuesta y avanzar, pero seguimos creando una suerte de normativas de alguna manera que son en algunos términos improvisados y me parece que debemos un poco reflexionar, pero bueno la idea es avanzar, pero quería comentar aquello.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz Presidente, cuando se vive bajo el Estado centralista el Estado tranca, no se entiende que las



autonomías son asimétricas. No todas las autonomías van a la misma velocidad. Y Bolivia por su diversidad tiene asimetría en la aplicación de autonomías, el ejemplo claro está en BOL 110. En el caso en el caso personal como alcalde en un compromiso con un ex Ministro de Gobierno instalamos uno de los sistemas de mayor cobertura en el país en cámaras y dispositivos para control policial.

Eran en su momento por ciudadano, la ciudad de Tarija que más cámaras de seguridad tenía. En los siguientes diez años Usted cree que BOL 110 conectó todo sistema al sistema central de control de su seguridad nacional, no, no lo hizo, es más, si tiene un policía donde tienen 36 si yo les mostraría las imágenes, 36 espacios donde se sientan 36 oficiales que fueron formados pero claro como en Bolivia rotamos a nuestros oficiales, se formaron policías especiales para controlar más de 150 cámaras en toda la ciudad, ellos dispusieron dónde, en cada esquina, en qué lugar poner cada cámara.

Hoy día si funciona 31, 40 cámaras, es mucho decir, esa inversión la hizo la ciudad de Tarija, la disposición de seguridad ciudadana es una de las más de mayor modernidad en el país, bajo el Decreto del Gobierno nacional que disponía qué tipo de tecnología, qué tipo de cámaras se debería disponer, nunca aplicaron y hasta ahora hay ciudades o no sé si alguien me puede decir que haya instalado el sistema de BOL 110 donde esté funcionando con el sistema central. No sé si La Paz estará funcionando, no sé si Santa Cruz, no sé si Cochabamba desde BOL 110 qué ha sido una inversión gigantesca una idea excepcional que tenemos que culminar, pero de aplicación debido a una lógica de las autonomías que tienen estas asimetrías estas diferencias, el Estado tranca produce estos problemas, yo soy de la idea, que cuánto más cerca está el control del ciudadano, funciona de mejor manera las cosas; sin descartar la transversalidad de las políticas, la seguridad nacional es una política nacional, pero cuando más cerca está la institución del ciudadano, mayor control se genera del ciudadano para con la institución y la institución para con el ciudadano.

Hoy día Bolivia no funciona BOL 110 varios miles de millones de bolivianos, pero a nivel nacional contando mi ciudad, contando mi ciudad, entonces creo que no está mal, no está mal el artículo 25, pero lo que está mal es como funciona este Estado. O sea, el artículo no es el malo, es el Estado lo que no funciona y el no entendimiento de las asimetrías. Y decía muy bien el Senador Flores cuando pusieron una discusión "podrá" claro se estaba haciendo una disposición lineal para todas las instituciones al grado de alcaldías. El IDH también fue en su momento fue muy importante en la ciudad de Tarija, pero no contratamos funcionarios, si funcionarios de salud, pero no el entendimiento de las asimetrías en el país hace que toda esta cantidad de proyectos que estamos discutiendo y queriendo armar hoy día, muy difícilmente vaya a funcionar por esa diversidad y la falta de entendimiento de este Estado tranca que no permite que funcione estas buenas ideas, no hay que negar, es una buena idea. Pero requiere un entendimiento local, puntual.

El artículo 25 creo que está bien, lo que no está bien es cómo funciona el Estado tranca hoy día. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, la justicia es una competencia privativa del Gobierno central por más de que las ETAs (Entidades Territoriales Autónomas) las que van a comprar las manillas lamentablemente o como dice la administración de justicia es quién va a definir, no nosotros y nosotros hicimos la observación en la Comisión no, a quién va, cómo va, quién regula y planeas, no tenemos la competencia para definir en esta ley específica o regular cómo juez va a administrar justicia, es una decisión del juez. Aquí en este caso lo que se está tratando de hacer es generar economizar yo lo que sí me parece importante lo que ha hecho el Senador Luis Flores hay que generar una normativa que regule nuevamente las autonomías, eso es importante, esas autonomías sean truncado porque esa fue la voluntad del Gobierno central, el Gobierno central antes tenía un Ministerio de Autonomía, el Ministerio de Autonomía era potente y había varias consultorías que contrataba el Ministerio de Autonomías con inversión extranjera, llegaron un grupo de españoles muy potente para trabajar la autonomía en el país, porque era un experimento la región que estaba siendo vista por el mundo y lamentablemente el Gobierno de Evo Morales las truncó.

Primero quitándole presupuesto a las gobernaciones para que los líderes regionales no puedan subir,



primero quitándole hartas competencias a las gobernaciones y segundo dándole sobre competencias a los municipios que, para ser justos, por ejemplo, la Universidad Mayor de San Simón era una de las que mayor cantidad de IDH, pero no ejecutaba su IDH; ninguna de las universidades públicas ejecutaba más de 30% del IDH. Eso que marcarlo también, cuando tuvimos mucha plata no supimos en que invertir de repente había obras, obras porque sí, las obras del porque sí que se hacían para gastar presupuesto y hoy lamentablemente ya no hay plata, se ha gastado la plata de manera innecesaria sin respetar las competencias.

Es importante tomar en cuenta las sugerencias del Senador Flores, hay que hacer una norma que vuelva a regular esas competencias y hay que hacer respetar la Constitución, Bolivia debe alcanzar la descentralización. Yo comparto con Rodrigo la administración del Estado Central es tranca, el Estado central es el todopoderoso que te chantajea para darte platita no, no té cuadas conmigo no firmas con Arce hoy día. Chao, no estás firmando con Evo chau, no te cuadas conmigo no firmas con Arce, chau, no está firmando con Evo, chau, no tienes plata para nada. Es la forma que tiene el centralismo de controlar a los municipios de no generar renovación política de no permitir nuevos líderes en el país, es su forma, a eso hay que combatirlo, tiene que haber renovación, tiene que haber nuevas posibilidades.

Entonces nos tocará trabajar en leyes que permiten esas posibilidades, nos tocará trabajar si el Ministro de Justicia no lo hace en una reforma de justicia estructural desde este Parlamento también antes de irnos. Esos son nuestros desafíos y eso es parte de la agenda legislativa que hay que marcar Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Bueno, yo no veo que no nos estamos apartando de la ley, está dentro de la ley porque sí aquí hablamos del artículo 299 de la Constitución en su parágrafo II, numeral 13. Dice: Que la seguridad es una competencia concurrente. La ley no está dando ninguna nueva facultad a las ETAs, no está dando. Entonces no veo cuál sería el problema, después aquí, por ejemplo, en el marco de su presupuesto asignado para la Seguridad Ciudadana conforme a lo establecido en la Ley N° 264 del 31 de julio de 2012 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura. Ya estaba implementado esto, la competencia para comprar equipamiento de seguridad ya está en la ley y en este marco se faculta quedando destinados estas manillas. Pueden hacerlo en este marco, no estamos dando mayores competencias. Por eso ya está establecido, no nos estamos yendo o nos estamos saliendo del marco legal.

Eso es lo que no entiendo, sí, tendríamos que tal vez como decía él, tal vez nuevamente hacer o reglamentar el marco de autonomías, en el marco de autonomías ver cuáles sí y cuáles no, pero estamos y está en nuestras manos, lo trabajamos aquí, porque estamos dando muchas atribuciones y muchas competencias también, debido a esto les estamos dando a las alcaldías y estamos quedando algunas alcaldías, como les decía lo recibimos de buena manera y algunas tal vez no, eso ya depende de cada alcaldía de cada quien como lo vea, entonces otros municipios departamentos tienen bastantes recursos, lindo, porque ellos van a comprar, van a poder para invertir, va a poder ejecutar mayor presupuesto. Lo veo yo así.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 25 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el artículo 25, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Primera para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Las importaciones por adquisición de equipamiento y automotores del Ministerio de Gobierno a favor de la Policía Boliviana, para el cumplimiento de su misión constitucional de defensa de la sociedad, conservación del orden público y cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano, quedarán exentas de pago de tributos aduaneros.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Primera en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Adicional Primera, en su estación en Detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Como aquí también tenemos la obligación de pensar en términos sistémicos y las conexiones de las cosas este es un artículo adecuado para denunciar lo que se está viendo en redes sociales, en estas últimas horas es que la Policía Boliviana está adquiriendo unos equipos que le cubren el rostro a los policías. Claro, no dice eso en este artículo y tampoco este artículo está mal por eximir de impuestos lo puedo entender, pero me parece muy preocupante la deriva en la que estamos en este Estado, cada vez más represivo porque realmente no poder verle la cara a alguien es una señal de humo, sé qué es este tipo autoridades, pueden tener toda la impunidad del mundo igual están muy cerca de la impunidad total, igual están cerca de la impunidad total, igual no es que me hago ilusiones que porque les veamos la cara vaya a mejorar mucho nuestra situación es mucho peor realmente es muy impresionante Presidente, si esto se confirma me parece que ahí hay un problema también de algo anonimato, quién está detrás de la máscara, hay gente de que teme quiénes, podrán ser bolivianos extranjeros que lleguen ya pasó en Bolivia antes, muchas veces se ha denunciado la presencia de extranjeros en acciones de represión política, de represión a las manifestaciones. Eso quería decir Presidente a raíz de este artículo que está hablando de equipamiento de la Policía y estamos viendo, que en cualquier momento con ocupará, creo que lo debemos hacer.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Segunda para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

SEGUNDA. I. Progresivamente las entidades públicas adecuarán sus cámaras de vigilancia exteriores a los estándares tecnológicos establecidos por el Ministerio de Gobierno, para que sean compatibles con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana.

II. Las entidades de intermediación financiera deberán permitir el acceso a sus cámaras de vigilancia exteriores y adecuarlas a los estándares establecidos por el Ministerio de Gobierno, para que sean compatibles con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana, conforme a reglamentación emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI.

III. El Viceministerio de Seguridad Ciudadana gestionará la suscripción de convenios con las personas naturales y personas jurídicas del sector privado para adecuar sus cámaras de vigilancia a los estándares tecnológicos establecidos por el Ministerio de Gobierno, para que sean compatibles con el Sistema de Control y Vigilancia de los Centros de Monitoreo de la Policía Boliviana.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Segunda en su estación en detalle.



No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Adicional Segunda, en su estación en Detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Bueno, no podría haber evitado la votación, pero yo quería hacer mención desde el otro artículo, que se está quitando el pago de los tributos aduaneros solamente al Ministerio de Gobierno, en la compra de equipos u automotores y no así los municipios que podrán también hacerse cargo de la compra. Lo justo hubiera sido a todos los compran quitar el tema el pago de los tributos no.

En la segunda me preocupa que no especifica Presidente claramente el tema en esta que estamos que se votó, que no especifica Presidente que va a ser para perseguir a los que tengan la manilla si Usted analiza automáticamente toda entidad financiera va prácticamente a solicitud del Ministerio de Gobierno, va a mostrar sus cámaras. No dice que solamente sean para los que tengan el dispositivo etc. Luego también dice el Viceministerio de Seguridad Ciudadana gestionará la suscripción de convenios con personas naturales del sector privado, o sea, una tienda, una casa, lo quiero que sea privado va obligatoriamente también dar sus cámaras, pero no dice tampoco que sean para los que tengan manila o sea el dispositivo electrónico.

Entonces hago notar eso porque bueno aquí vamos a ser vigilados moros y cristianos en contra quizá de la privacidad que tendrían que tener, no, no se habría que profundizar más el punto, pero creo que no especifica como debería especificar qué porque es el objeto de la ley que estamos tratando los dispositivos electrónicos. Gracias.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Tercera para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

TERCERA. Se incorpora el numeral 5 en el Artículo 227 de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, con el siguiente texto:

"5) Ante incumplimiento del perímetro territorial fijado, o retiro del dispositivo de vigilancia electrónica cuando haya sido impuesto como medida de protección especial para el no acercamiento o contacto físico con la víctima de violencia o medida cautelar de carácter personal."

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Tercera en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Adicional Tercera, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Cuarta para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CUARTA. Se modifica el numeral 7 del Parágrafo I del Artículo 231 bis de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, incorporado por Ley N° 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con el siguiente texto:

"7. Vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física."

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Cuarta en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Adicional Cuarta, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Quinta para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

QUINTA. I. Se incorpora el numeral 14 a las medidas de protección especial para niñas, niños o adolescentes dispuestas en el Parágrafo I del Artículo 389 bis de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, incorporado por Ley N° 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con el siguiente texto:

"14. Disponer la vigilancia mediante dispositivo electrónico de vigilancia para el no acercamiento o contacto físico con la víctima ante la necesidad urgente de proteger su vida, de acuerdo a la valoración de riesgo."

II. Se incorpora el numeral 16 a las medidas de protección especial para mujeres dispuestas en el Parágrafo I del Artículo 389 bis de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, incorporado por Ley N° 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con el siguiente texto:

"16. Disponer la vigilancia mediante dispositivo electrónico de vigilancia para el no acercamiento o contacto físico con la víctima ante la necesidad urgente de proteger su vida, de acuerdo a la valoración de riesgo."

III. Se incorpora el Parágrafo IV en el Artículo 389 bis de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, incorporado por Ley N° 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con el siguiente texto:

"IV. La decisión que imponga una medida de protección especial o la rechace, es revocable o modificable de oficio o a petición de parte."

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Quinta en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Adicional Quinta, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Sexta para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

SEXTA. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 389 ter de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, incorporado por Ley N° 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con el siguiente texto:

"I. En casos de urgencia o habiéndose establecido la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima y cuando las circunstancias del caso exijan la inmediata protección a su integridad, las medidas previstas en el Parágrafo I del Artículo precedente podrán ser dispuestas por la o el fiscal, la servidora o el servidor policial o cualquier otra autoridad prevista para la atención a mujeres en situación de violencia y para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, que tomen conocimiento del hecho, excepto las medidas contempladas en los numerales 5, 6, 11, 12, 13 y 14 tratándose de medidas previstas en favor de niñas, niños o adolescentes, y las contempladas en los numerales 2, 3, 7, 11, 13, 15 y 16 tratándose de medidas previstas en favor de las mujeres, las mismas que deberán ser impuestas por la jueza o el juez."

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Sexta en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Adicional Sexta, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Séptima para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

SÉPTIMA. Se modifica el Artículo 389 quinquies de la Ley N° 1970, de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, incorporado por Ley N° 1173, de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con el siguiente texto:

"Artículo 389 quinquies. (INCUMPLIMIENTO). I. En caso de incumplimiento de las medidas de protección especial, impuestas por la jueza o el juez, a efecto de hacer efectivo el resguardo de los derechos de la vida, integridad física o psicológica de las víctimas, de oficio o a solicitud del fiscal, la víctima, representante legal, querellante o la instancia de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia o de las mujeres, en audiencia, la autoridad jurisdiccional dispondrá detención preventiva del infractor de un mínimo de tres (3) a un máximo de seis (6) meses, según la gravedad.

II. Tratándose de incumplimiento de la medida prevista en el numeral 14 de las medidas previstas en favor de niñas, niños o adolescentes y numeral 16 de las medidas previstas en favor de las mujeres del Parágrafo I del Artículo 389 bis del presente Código, se impondrá seis (6) meses."

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Sexta en su estación en detalle. No

habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Adicional Sexta, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Transitoria Primera para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. En un plazo de hasta sesenta (60) días calendario computables a partir de la publicación de la presente Ley, el Ministerio de Gobierno emitirá las Resoluciones Ministeriales establecidas en los Artículos 5, 8, 12 y 15 de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Primera en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Transitoria Primera, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Transitoria Segunda para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

SEGUNDA. En el plazo de hasta noventa (90) días calendario, a partir de la publicación de la presente Ley, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Gobierno, capacitarán sobre la aplicación de la presente Ley a las autoridades jurisdiccionales competentes, Ministerio Público y la Policía Boliviana.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Segunda en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Transitoria Segunda, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Transitoria Tercera para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:



TERCERA. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a solicitud del Ministerio de Gobierno, la apertura de libretas y cuentas fiscales para el depósito de los recursos provenientes del costo de funcionamiento y conectividad, así como las garantías para la aplicación de la presente Ley.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Tercera en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Transitoria Tercera, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Transitoria Cuarta para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

CUARTA. En el plazo de hasta sesenta (60) días calendario, computables a partir de la publicación de la presente Ley, la ASFI emitirá la reglamentación señalada en el Parágrafo II de la Disposición Adicional Segunda de la presente norma.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Cuarta en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Transitoria Cuarta, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Final Primera para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. La presente Ley entrará en vigencia a los noventa (90) días calendario computables a partir de su publicación.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Final Primera en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Disposición Final Primera, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Final Segunda para su consideración en su estación en detalle.



Sen. Secretario:

SEGUNDA. La aplicación de la presente Ley no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación – TGN.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Final Segunda en su estación en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Bueno aquí está la trampa no, o sea, no va a salir los recursos del TGN quién está en el TGN el Ministerio de Gobierno, por lo tanto, qué es ese “podrá” que decía el Senador Flores se va a convertir en realidad, porque dice: La aplicación de la presente Ley no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación – TGN. Adicionales, o sea, nuevos recursos. No sé, todo lo que ya desconfió.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Sí comparto el criterio de la Senadora Santa María, pero de la desconfianza, pero adicionales está, una vez que entra en presupuesto lo que te está indicando no se incorpora otros presupuestos, pero sé tienes la capacidad de incluir en presupuesto está.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Precisamente, lo que decía el Senador Paz, que no se van a comprometer nuevos recursos y por qué, porque esas manillas están adquiridas, o sea, están en stock. Pero además la gente que va a ser la vigilancia porque eso preguntó hace un momento la Senadora Gallo son personas que la misma Policía de inteligencia, o sea, es una unidad especializada que se dedica a hacer ese tipo de cosas, el Estado no va a dar una nueva partida presupuestaria ni al Ministerio de Gobierno ni a la Gobernación ni a la Alcaldía, eso es lo que quiere decir y eso me parece una excelente idea que pongamos en otros proyectos por qué, porque normalmente los colegas mandan antes al Ministerio de Economía en consulta y ahí se queda prácticamente la ley en el limbo; pero si le ponemos está este párrafo es que ellos han puesto no tendría por qué ir al Ministerio de Economía. Hay que tomarlo como un precedente mas bien.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Disposición Final Segunda, en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado Disposición Final Segunda, en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y siendo la Cámara de Senadores Cámara Revisora, queda sancionada la presente Ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, solicito la Reconsideración de la Ley “Uso, Control y Funcionamiento Técnico del Dispositivo Electrónico de Vigilancia”.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Sí Presidente, yo he votado la Reconsideración de la Ley porque pudimos haberlo mejorado, pudimos haberlo precisado, hemos renunciado a esa posibilidad –insisto- que fue con buena fe, para no complicar cosas pero creo que no podemos como Cámara de Senadores mutilar nuestras no solo atribuciones sino responsabilidades, quedan cosas muy peligrosas aquí la última de las cuales ha sido notada por mi colega Daly Santa María que de hecho que la Policía pueda acceder ahora cualquier cámara de cualquier recinto privado comercial sin que tenga una restricción, dice eso, no da ninguna restricción estimada Senadora Patricia, Lo siento eso no queríamos dejar pasar puede que no haya sido hecho con la voluntad expresa, puede que sí, nosotros deberíamos restringir. Y creo que por eso debimos haber reconsiderado y ajustado esta Ley para que Diputados haga también su trabajo.

Esa es mi opinión el Presidente y si bien al principio he dicho claramente que yo aprobaba esta Ley que me parece una prueba de que podemos ponernos de acuerdo, no podemos por tanto dejar de hacer correcciones de vidas que mejorarían la Ley, esa es nuestra responsabilidad. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Presidente, solo a título de aclaración, igual el Estado tiene el derecho de pedir las cámaras de cualquier ente privado, cuando se investiga un delito, no necesita y nadie puede rehusarse, o sea, si por mi calle ha habido un crimen, todo, entidades públicas, privadas religiosas tienen la obligación de entregar sus cámaras para que las revise la Policía y lo que sí en este, en este caso solamente va activar esa potestad del Estado cuando uno de estos señores que tiene la manilla pretenda huir, para ese momento se va activar esa facultad de la revisión de las cámaras, es decir, cuando se ha dado el hecho de fuga de alguien que está queriendo evadir el control de su teóricamente custodio no, del custodio de la manilla, no es que van a revisar a todo el mundo, por si acaso, no, yo entiendo que desconfiamos de todo lo que hace, pero también tenemos obligación de pensar un poco en que no todo es malo. Gracias.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

-Asume la Secretaría, el Senador Julio Diego Romaña Galindo-

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Ley N° 021/2023-2024 C.S. "Que regula el funcionamiento y transición en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional, hasta la posesión de las máximas autoridades".

Sen. Presidente: Habiéndose dispuesto la Consideración Directa del presente Proyecto de Ley, en Sala para su consideración

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Bueno Senador Presidente, quisiera explicar porque razón se ha insistido en que este Proyecto de Ley de trate, todos sabemos que en la Cámara de Diputados ha sido rechazado, han sido rechazados los tres proyectos de ley que aprobó la Cámara de Senadores y uno de esos es el de la continuidad del sistema judicial, mientras se dé ese limbo con el cese de funciones. Al haber sido rechazado en la Comisión de Constitución, indudablemente podría alguien pedir que sí que se lo lleve y se trate en el Pleno, pero puede ser que no y que se quede ahí y que muera el proyecto.

Entonces, creo que nosotros tenemos la obligación Senador Presidente de darle una salida al ciudadano y este proyecto en realidad es una salida, tan es así que yo me he alegrado que el proyectista se haya basado en mi proyecto y prácticamente haya hecho pequeñas modificaciones de mi proyecto y se haya aprobado ese proyecto ¿no?, con pequeñas modificaciones, pero aquí más allá de 15 proyectistas Senador Presidente porque en ninguna ley sale, está es la ley Perico Pérez o Perico Palotes, ¿No es cierto? Más allá de ello creo que es el deber de nosotros como Cámara Alta de darle una solución al ciudadano, es más yo hoy día iba a presentar un otro Proyecto de Ley más para sustituir al 144, porque nosotros tenemos que ponernos en todas las situaciones Senador Presidente, si la 144 no fuera aprobada en la Cámara de Diputados con las recomendaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional, estaríamos, va a volver esa Ley de todos modos esa Ley N° 144 ese proyecto va a volver a la Cámara de Senadores.

Y cuando vuelva a la Cámara de Senadores nosotros tenemos que aceptar esas modificaciones que pueda hacer la Cámara de Diputados, entonces yo había pensado que quizás era más fácil hacer otro Proyecto de Ley, lastimosamente ayer llegamos a las 18:00 de la tarde y ya estaba cerrada la oficina de Usted, ya no nos recibieron, pero sí es un proyecto que deberíamos haberlo tratado. Lo trataremos la próxima semana sí la Cámara de Diputados deciden no. Porque tampoco nosotros podemos quedarnos en el limbo, porque la Cámara de Diputados decida no tratar un Proyecto de Ley, nosotros tenemos la posibilidad de seguir legislando y si tenemos que presentar cien veces proyectos de ley, lo vamos a hacer por lo menos de mi parte, no me voy a cansar hasta el día que haya las elecciones si tengo que cien veces presentar proyectos, voy a presentar.

Es por esa razón que se ha pedido el tratamiento directo, porque este proyecto fue presentado en noviembre, pasó el primero de diciembre a la Comisión, han pasado los 15 días y por eso basándome lo que establece el Reglamento estoy pidiendo que sin el Informe se trate directamente este proyecto. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidente, la responsabilidad de esta Asamblea ante el país creo que es en este inicio de crisis es bastante grande. Puede presentarse 2, 3, 4 proyectos de ley y muchas Minutas de Comunicación como alguien planteada. Alguien decía, en anteriores sesiones aquí en la Cámara de Senadores qué es inconstitucional que prorrogue -la Asamblea- un solo día los magistrados. Mire personalmente no coincido, no olvidemos que el 2009 se han prorrogado autoridades subnacionales, 2019 por ley y conforme está Constitución, porque tenemos que ser sinceros entre nosotros, el 19 se han vuelto a prorrogar autoridades subnacionales no, y Asamblea Legislativa con Ley, yo no estoy hablando de autoprórroga, eso no es legal, nunca existió esa autoprórroga, no estoy de acuerdo, es que nunca nosotros pudimos seguramente sentarnos y llegar a un acuerdo.

Presidente, se ha declarado constitucional la prórroga del 2019 y 2009, es similar, para que no vamos a mentir. Yo tampoco, no simpatizo actualmente con la justicia, está mala. No, por eso voy a condenar y entrar en una crisis entre los diferentes órganos, porque en este momento hay una guerra, una guerra declarada internamente en la Asamblea que está dividida, dónde interviene el Ejecutivo, dónde ahora está ingresando la guerra el Órgano Judicial o el Tribunal Constitucional en este caso. Entonces Presidente, podemos sesionar, podemos aprobar 20 leyes, sabemos que en la Cámara de Diputados no, han tomado la decisión algunos diputados que no avance ninguna ley que no estén de acuerdo, eso en la Cámara de Diputados están sabotando la democracia, la institucionalidad, hay que denunciarlo, algún momento la historia lo va a juzgar a esos diputados.



Pero para nombrar a esos Presidente de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Constitución que prácticamente está botando al basurero nuestras leyes y la de Justicia que tiene que juzgar que no va a funcionar se han cuadrado de la Oposición, políticamente a dónde vamos a llegar. Aquí hablarnos a renegar a perder hora. Presidente Bolivia necesita dialogar, buscar una salida política y ahora los actores política políticos no son los líderes políticos, para bien o para mal, hay que incluirlo al Tribunal Constitucional. Eso dice la Constitución.

Ahora pareciera que hay una suerte de anarquía de interpretación constitucional, cada uno interpreta cómo quiere, el Oficial Mayor de la Asamblea a través de una nota ha interpretado la Constitución, que no estoy de acuerdo, yo tengo mi interpretación constitucional. Pero lo más importante Presidente es la institucionalidad, mire, lo más grave para Bolivia sería que el próximo año se judicialice todas las actividades que se tengan, censo, candidaturas internas de los partidos políticos y el 2025 no decide el pueblo boliviano quiénes son candidatos precandidatos y candidatos, y después Presidente y Vicepresidente, que sea el Tribunal Constitucional.

Estamos forzando Presidente, debemos reflexionar, entiendo hay algunos colegas que son extremistas, no estos magistrados por una cosa por la otra, está bien, todos son cuestionables. La justicia en este momento está por una credibilidad del 16% y 17%, la Asamblea Legislativa bueno pasa el 20%. Y así podemos ir hablando. Sin embargo, Presidente creo que la Asamblea en este momento no debe actuar con la mentalidad demasiado caliente, debe reflexionar y analizar. Mire esos 60 diputados promedio que tiene la Comisión de Constitución y de Justicia en la Cámara de Diputados y Presidente de la Cámara de Diputados tienen intereses, intereses definidos, tomar el poder 2025 no necesito ser Nostradamus brujo para saber poder 2025, con el Tribunal Constitucional, y dice la norma y dice la Constitución Presidente qué la asamblea puede coordinar, puede cooperarse con el Tribunal Constitucional y con el Órgano Judicial. He mencionado Presidente debemos dialogar.

A mí no solamente me preocupa el tema corto plazo, el primero o el dos o el tres de enero, lo mayor lo más grande para este país es cuándo va haber elecciones, le estamos dando incertidumbre a Bolivia, eso deberíamos hablar Presidente en 6 meses 7 meses, magistrados electos constitucionalmente, no, en este momento estamos debatiendo y hablando quién asume el 3 de enero. Está bien nos preocupa.

Pero por esto estamos llevando una incertidumbre al país, de no saber qué va a suceder a partir del 2024, 2025 Presidente. Esa es mi preocupación mayor, mire al inicio se ha aprobado aquí para que se trate algunos proyectos de ley, este también que nos han pasado. Ley Especial que Regula el Funcionamiento de Transición en el Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional hasta la posesión de las máximas autoridades.

Puede presentar un Proyecto de Ley, 5 proyectos de ley, tenemos que sentarnos Presidente, no tiene que haber cinco proyectos de ley, tiene que haber 1 ¿A qué estamos jugando? Presidente, yo creo que sí se elige suplentes, se elige titulares y se busca otra fórmula de tener magistrados en el país tiene que ser una decisión política, por Ley así se lo hizo anteriormente y se lo puede hacer Presidente.

Yo sugiero al Pleno de la Cámara de Senadores que puedan avanzar sin ningún tipo de interés individual particular de buscar una solución para el futuro del país. Aunque algunos digan que no hay crisis, que no hay problema en el país, la economía está entrando en un momento más complejo cada día, el próximo año vamos a debatir entre regiones el tema del Censo, el tema de la Cámara de Diputados y el tema seguramente del Pacto Fiscal. El próximo año vamos a hablar y debatir el tema de precandidatos políticos, son temas bien complejos.

Tenemos que coordinar para que sea el que nos alumbr a los bolivianos que sea el Tribunal, Presidente, yo percibo que algún Ministro y algunos diputados tienen su interés de que fracase, de que nos enfrentemos con otros órganos, yo estoy percibiendo Presidente, le soy sincero, ya han declarado algunos vocales del Tribunal Electoral le han declarado la guerra al MAS, ya están en guerra, hay guerra interna, ya han declarado la guerra, Bolivia sabe, el pueblo es inteligente, el Ejecutivo la ha declarado la Guerra a la



Asamblea Legislativa y ahora nosotros, por supuesto vamos a caer en la idea de que también entremos en la guerra y hagamos otro conflicto entre órganos con el Tribunal Constitucional con el Órgano de Justicia.

Presidente, no me gusta, no me gusta cómo funciona la justicia, pero debemos buscar soluciones políticas, estoy confiando en su liderazgo Presidente, por qué percibimos que en la Asamblea Legislativa ya está definido el interés que tienen, nuestro Presidente de la Asamblea ya ha definido el interés que tiene.

Pero parcialmente nosotros por lo menos en el Senado, en la Cámara Alta, podemos alguna manera de reflexionar y buscar soluciones Presidente, por el caso contrario aprobaremos una serie de medidas Leyes, Resoluciones, Minutas de Comunicación contra uno y contra otro porque yo también quiero aprobar contra el Órgano Electoral Presidente, quiero aprobar también. Pero a dónde vamos a llegar con estas medidas con estas resoluciones. Intentemos Presidente, por lo menos mi propuesta es esa mi ocupación, espero que para el bien del país para bien de Bolivia los que representan a las instituciones a los órganos del Estado boliviano busquen salidas, sabemos que algunos que representan ya tienen su interés su definición y no le interesa la democracia, no le interesa la Constitución, le interesa el poder.

Es contra esto tenemos que luchar, con el resto el diálogo que se pueda Presidente, con los otros órganos del Estado esperemos que busquemos salida, no de acuerdo a la Constitución, la norma siempre respetándonos, caso contrario Presidente entraremos a un abismo que no sabemos si vamos a salir y la crisis será a partir de 2024, por supuesto que se va a extender hasta el 2025 y no lo auguro al gobernante el 2025 si se inicia la crisis ahora un gobierno de paz, un gobierno de tranquilidad va haber conflictos mucho más graves que seguramente tuvimos anteriormente. Eso Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Creo que todo lo que no he hablado este año, estoy hablando hoy día. Yo lamento, que un abogado nos plantee lo que nos plantea hoy día el Senador Flores, jamás nosotros como miembros de la Asamblea Legislativa podemos decirle al ciudadano boliviano que está bien la prórroga, el 2007 evidentemente Evo Morales dictó un decreto por el cual nombró a magistrados de lo que era la Corte Suprema, ese nombramiento que realizó Evo Morales el 2007 estaba malinterpretado, respaldado por el artículo 96 párrafo XVI de la Constitución Política de ese entonces. Esa facultad que le decía que podía nombrar a unos funcionarios, no se refería a otro poder, porque un Ministro del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional es el otro poder y la Constitución en el modelo anterior y en el modelo de hoy en el artículo 12 de la Constitución actual establece claramente que debe haber una coordinación cómo Usted ha dicho, pero nunca puede haber una acumulación de poder en uno solo. Entonces, lo que hizo Evo Morales el 2007 fue inconstitucional y lo que ha hecho la Señora Añez el 2019 ha sido inconstitucional y la camarilla de Diputados y de Senadores que orquestaron esa prórroga de mandato también hicieron algo inconstitucional.

Pero en este caso es mucho más grave la situación por qué razón, porque en nosotros se trataba de actos administrativos, no se trataba de impartir justicia si Usted revisa cualquier libro, en toda la doctrina, la jurisprudencia, etc., nunca se puede prorrogar la competencia en materia judicial, por qué, porque está dada por la ley y en nuestro caso está dada por la Constitución, pero en Bolivia hay un agravante más que nos impide poder permitir que el Tribunal se prorrogue la competencia, es el hecho de que en el modelo constitucional del 2009 es el ciudadano el que elige. Ya no es la Cámara de Senadores ni la Cámara de Diputados, ni el Parlamento; es el ciudadano. En consecuencia, un poder constituido que es el Tribunal Constitucional nunca puede ir más allá de lo que ha querido el Constituyente y quién es el Constituyente el ciudadano y qué quería el ciudadano que esa autoridad trabaje seis años.

Entonces nosotros, yo estoy de acuerdo con Usted qué tiene que haber un consenso político para abordar el tema de las elecciones, porque indudablemente si no hay dos tercios no va haber elecciones y todo lo que ha pasado hasta el día de hoy ha sido precisamente por la falta de decisión política de todas las fuerzas que componemos la Asamblea Legislativa, pero en este caso este proyecto no tiene que ver con las elecciones, este proyecto es una medicina ante el hecho de que no va haber autoridades el 1 de enero o el



2 de enero, porque nosotros no podemos comenzar cohonestar algo ilegal. Nosotros no podemos contribuir con el Tribunal Constitucional para que se viole la Constitución, imagínese que nosotros tengamos que coordinar con el Tribunal Constitucional para consolidar una violación a la Constitución y a la Carta Democrática. Aquí se está vulnerando la Carta Democrática, no solamente se está vulnerando la Constitución.

Entonces, yo creo que, si nosotros no le damos una solución al país, bueno tiene un buen pretexto, pues el Órgano Ejecutivo para decir, muy bien estos señores, se van a quedar nomás, nosotros tenemos que dar solución, nosotros somos los legisladores y si una vez fallamos hay que hacerlo 2, 3, 4, 5 y hasta que logremos. Pero qué tiene que haber el Consenso Político, estoy de acuerdo con Usted, pero este Proyecto de Ley, es muy similar a que presenta un Senador Torrez que no tiene nada que ver con las elecciones, lo único que va a permitir es que sí se pueda trabajar en los órganos, llámese juzgados, llámese Salas Constitucionales, etc., que el ciudadano de a pie, no sé quede desvalido, que tenga a dónde recurrir si se le vulneran sus derechos. Eso es lo que tiene que ver este proyecto.

A mí sinceramente me hubiera gustado que el proyecto, el otro lo puedan aprobar en Diputados, porque el proyecto prácticamente había una sola cosa que no hacía igual que esté, darle la atribución al Tribunal Departamental de Chuquisaca, porque tenía que haber una MAE y aquí han distribuido entre los 9 departamentos, pero aún eso esa ley debe haber salido. Si en la Cámara de Diputados no ha salido esa ley es probable que está tampoco salga, pero nosotros por lo menos como Cámara de Senadores pues tendremos la moral de decirle al ciudadano, nosotros hicimos y si no se aprobó en la Cámara de Diputados ya no es nuestra responsabilidad.

Entonces Senador Presidente, ahora yo creo que ni siquiera se trata de discutir si vamos a tratar o no este proyecto, simplemente que lo lean y si no están de acuerdo lo rechazan, como rechazaron el 133 y no hay problema, pero no hay más discusión sobre sí qué efectos puede tener este proyecto. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, me da la impresión que hemos terminado un poco desordenados, ya planteo la Senadora Salame será mí que se puede tocar el Proyecto de Ley N° 021/2023-2024 ya la próxima semana en caso de que la Cámara de Diputados no toque la 144, entonces podríamos tranquilamente tocarlo la siguiente semana.

Yo quisiera proponer el Presidente un Cuarto Intermedio para que tengamos tiempo de leer las resoluciones y las declaraciones que están en la Agenda, me parece importante que podamos tomarnos el tiempo de mínimamente tener una discusión al interior de las Bancadas, mi propuesta sería hacerlo para mañana a las 9 de la mañana, pues me parece que se nos va a complicar hacerlo ahora de manera intempestiva cuando no conocemos a cabalidad los proyectos.

Sen. Presidente: Ponemos a consideración, ¿continuamos o Cuarto Intermedio?

Pongamos a consideración este Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Cómo podemos hacer un Cuarto Intermedio, para ver si vamos a leer o no este Proyecto, ustedes la anterior semana han aprobado el Proyecto de Ley del Senador Torrez que es una mala copia de este, eso es el Proyecto del Senador Torrez y han aprobado y ahora van a pensar en un Cuarto Intermedio si lo aprueban o no a mí me parece, yo estoy de acuerdo con que las declaraciones camarales, hace un momento le decía al Senador Ticona no lo veo tan sencillas, hay que analizarlas, debía haber ido a Comisión, pero ya se ha decidido que es con Dispensación de Trámite, por eso, eso ya está definido, entonces, no hay nada que discutir, pero si ustedes quieren hacer el Cuarto Intermedio supongo que es para que se pongan de acuerdo con lo de las declaraciones, pero este proyecto hay que votar o se aprueba o no se



aprueba.

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley, para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY 04/2023-2024

LEY ESPECIAL QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO Y TRANSICIÓN EN EL ÓRGANO JUDICIAL Y EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, HASTA LA POSESIÓN DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES

DECRETA:

ARTÍCULO 1° (OBJETO). La presente Ley, tiene por objeto, regular el proceso de transición en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), hasta la posesión de las máximas autoridades del Órgano Judicial elegidas por sufragio universal para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, para garantizar la continuidad de las labores administrativas de las mencionadas entidades de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia.

ARTÍCULO 2° (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley es de aplicación y cumplimiento excepcional y transitorio, por el tiempo en el que dure el proceso de elección y posesión de las nuevas autoridades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura.

ARTÍCULO 3° (CONTINUIDAD INSTITUCIONAL). El Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura, continuarán funcionando, conforme a su estructura y funciones administrativas, acorde a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional y las leyes correspondientes, hasta la posesión de las altas autoridades elegidas mediante sufragio universal.

ARTÍCULO 4° (CONTINUIDAD JURISDICCIONAL). Los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus Salas, las Salas Constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales, continuarán ejerciendo sus competencias y atribuciones en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes correspondientes.

ARTÍCULO 5° (CONTINUIDAD ADMINISTRATIVA). En observancia de la Ley 025 y con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 226 precedente se determina que:

- I.** La Dirección Administrativa y Financiera (DAF) del Órgano Judicial, durante la etapa de transición regulada por la presente Ley, continuará coordinando con todas las unidades administrativas de los Tribunales departamentales, así como otras instancias administrativas, y cumplirán las mismas funciones establecidas en la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
- II.** En cumplimiento a lo previsto en el artículo 227 de la Ley N° 025, de manera transitoria, el Directorio de la Dirección Administrativa y Financiera, estará integrado por el Presidente, el Decano y el Vocal de mayor antigüedad del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, quienes ejercerán las atribuciones otorgadas al mismo, en el marco de la referida Ley, los reglamentos internos de la Dirección Administrativa y Financiera y disposiciones conexas.



- III.** Las Unidades de Enlace del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, así como de cada uno de los nueve Distritos Judiciales, continuarán cumpliendo sus funciones y coordinando actividades con la Dirección Administrativa y Financiera, prevista en el Artículo 226 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial.

ARTÍCULO 6º TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL (PERSONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL)

- I.** Hasta la posesión de los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, electos mediante sufragio universal, el personal de apoyo jurisdiccional del Tribunal Constitucional Plurinacional, continuará con el desempeño de sus funciones acorde a su estructura administrativa.
- II.** La recepción de las nuevas acciones tutelares que lleguen en revisión, así como las acciones de control normativo y competencial quedan bajo custodia del Secretario General.
- III.** Hasta la posesión de los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante sufragio universal, se garantiza el funcionamiento de las Salas Constitucionales de los Tribunales Departamentales de Justicia, en las mismas condiciones que lo establece la Ley N° 1104 de 27 de septiembre de 2018.
- IV.** De conformidad a lo previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley 027, la Unidad Administrativa del Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo la tuición de los tres vocales más antiguos de las salas Constitucionales de Chuquisaca será responsable del manejo de los recursos económicos asignados al Tribunal Constitucional Plurinacional.

ARTÍCULO 7. (FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO).

- I.** Como prevé el artículo 220 de la Ley 025, la Escuela de Jueces del Estado, como entidad descentralizada del Órgano Judicial, continuará con su normal funcionamiento, hasta la conformación de su Directorio, en el marco de la Ley del Órgano Judicial.
- II.** El artículo 221 de la LOJ, prevé que el Tribunal Supremo ejerce tuición sobre la Escuela de Jueces, estando conformada de un Directorio y la Dirección de la Escuela de Jueces del Estado, quien será la que dirigirá a la institución y a través de su Unidad Administrativa y Financiera, administrará los recursos económicos asignados en su funcionamiento.
- III.** De acuerdo a lo establecido en el artículo 222 de la Ley N° 025, el Directorio de la Escuela de jueces estará conformado por los mismos miembros que compongan el Directorio de la DAF, quienes asumirán las funciones con todas las facultades previstas en la normativa establecida.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA (ESTABILIDAD LABORAL). Durante la vigencia de la presente Ley, se garantiza la estabilidad laboral de los funcionarios judiciales y del Tribunal Constitucional Plurinacional, salvo aquellos casos previstos en la normativa vigente.

DISPOSICIÓN FINAL. - (DEROGATORIA)

- I.** Dentro del marco de la presente Ley, que tiene carácter especial, excepcional y transitoria, se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
- II.** Todas las disposiciones de la presente Ley tienen validez temporal hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales.
- III.** Posteriormente, los artículos derogados, volverán a tener plena vigencia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, como hemos indicado en el Orden del Día se ha aplicado el artículo 129 del Reglamento, es decir, que como han pasado los 15 días hábiles, para que la Comisión eleve el informe se puede pedir el tratamiento directo, aquí no hay nada que considerar. Bueno lo único que tendría que hacer si aprueban o no aprueban, yo desde luego que apruebo Senador Presidente.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el el Proyecto de Ley en su estación en grande, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 20 senadores, 11 votos existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobado el Proyecto de Ley en su estación en Grande.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidente, ahora les doy la razón a los colegas de la Oposición, a veces hemos metido con Dispensación de Trámite algunas normas, está bien, ahora estamos metiendo con Dispensación de Trámite otras normas, la Comisión no trató si tiene razón efectivamente, no la Comisión no trató, no se aprobó en Comisión y ahora está entrando varias veces había propuesto al Senadora, pero Presidente he escuchado aquí unas voces de analizar el conjunto de normas que están entrando y también las declaraciones camarales, las minutas de comunicación en realidad, hay una mezcla de todo, ayer hemos aprobado en realidad la dispensación.

Presidente si no va a haber Cuarto Intermedio para analizar el conjunto, algunos están apurados quieren irse, yo no sé para qué nos convocan si vamos a estar apurados Presidente, para aprobar, así como estamos aprobando todos quieren meter el conjunto de declaraciones, minutas de comunicación y normas presidente, sin analizar con el tiempo, sin analizar con nuestros asesores temas que son fundamentales para Bolivia yo lamento mucho; personalmente no seré parte Presidente. Así aprobar de esta manera considerado no es lo mejor Presidente, por lo tanto, mi persona se va a retirar. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Presidente, creo que ya se ha aprobado ya por Dispensación de Trámite, varias Declaraciones Camarales yo creo que es ahí el momento de debatir de ver, seguramente se dar lectura al Declaraciones Camarales qué cosas van y qué cosas no van y si no es lo correcto se rechazará, lo único que se ha dispensado es el tratamiento con dispensar no quiere decir que se ha aprobado, sino se está de acuerdo seguramente se rechazará, además yo también debo decir en honor a la verdad que esta es una propuesta que ha presentado la Bancada de Movimiento Al Socialismo a nosotros, como Jefe de Bancada nos ha pasado estas declaraciones camarales en el grupo de Bancada que tenemos, porque lo ha propuesto un Senador, el Senador William Torres y ya teníamos conocimiento de ello; querer aducir ahora que no hemos ido con nuestros asesores, eso ya es responsabilidad de cada uno que no haya leído lo que el Jefe de Bancada lo ha mandado con anterioridad.

Entonces, Presidente yo propongo dar continuidad a la Sesión hasta las últimas horas, aunque sea, si tenemos que quedarnos hasta mañana nos quedaremos, pero no veo que sea justificativo y hacer -no sé- a capricho tomar decisiones y tomar algunas acciones que creo que no dicen nada bien de este Senado. Así que Presidente, yo considero que las personas que no estén de acuerdo con las declaraciones una vez haciendo el tratamiento, seguramente se subsanará, se rechazará y se observará. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.



Sen.ª Rocha Muñoz: Gracias, Presidente, buenas noches y colegas también buenas noches.

Creo que es prudente que analicemos nuestras actitudes, no dice nada bueno ni nada maduro que vengan a decir, yo no conozco, esto no voy a tratar, no, para el proyecto y es en honor a la verdad porque no tengo a quién defender, pero sí en la verdad este proyecto hemos sido invitados todos los senadores, hemos sido invitados los 71 senadores al piso 16 para que se pueda tratar esta Sesión, este Proyecto de Ley y es así que han estado muchos asesores, por lo tanto, no podemos decir que desconocemos, porque primero, se nos ha invitado y segundo que han estado los asesores, entonces supongo que incluso por hidalguía, los asesores les comunican a sus senadores que es lo que se ha tratado y de qué se trataba el asunto o la reunión a la que se convocó.

Entonces todos tenemos derecho a opinar y a disentir si es que no estamos de acuerdo, pero me parece que las actitudes son las que tenemos que respetar, entre nosotros tiene que haber respeto, por lo tanto, es un Proyecto de Ley que ha estado como bien ha mencionado en la Comisión por 15 días no ha tenido en un informe, entonces tiene todo el derecho de entrar a su tratamiento directo en el Pleno de la Cámara de Senadores, ahora los senadores que no están de acuerdo sencillamente dirán que no están de acuerdo y presentarán sus objeciones, pero creo que lo correcto es que se trate este Proyecto de Ley por los antecedentes y justificativos que ha mencionado la Senadora Salame. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: A ver Presidente. Yo quiero aclarar una confusión, que está habiendo en la Cámara de Senadores ¿no? es anterior Sesión lo que hemos mandado y hemos aprobado por unanimidad han sido tres proyectos de ley, recordemos que antes habían presentado el proceso de elección que es la 144, el Tribunal de Justicia y el Tribunal Constitucional ha observado el artículo 2 al mandado en consulta el artículo 2 y la Disposición Sexta, pero en su Cuarta Resolución el Tribunal Constitucional ha dicho, pero dado los problemas nosotros nos prorrogamos.

Entonces el primer Proyecto de Ley, que hemos presentado ha sido para la anulación de esta Disposición Cuarta. El segundo Proyecto de Ley es si hemos dicho, bueno si el Proyecto de Ley N° 144 a seguir su rumbo porque tiene que seguir su rumbo la Ley de Preselección, tiene que manifestarse a la respuesta que ha dado el Tribunal Constitucional, tiene que manifestarse la Cámara de Diputados eso es lo que estamos esperando, no podemos sustituir como interpretan algunos senadores si eso es lo correcto una nueva Ley de Proceso de Selección, hasta ahí todos estamos de acuerdo.

Cuál es el problema la segunda ley, que hemos presentado que está el funcionamiento mientras se dé esa transición, digamos mañana se aprueba el 144, están los requisitos, cómo se va a calificar, etc. Sí mañana se aprueba ¿mañana son las selecciones?, no, tiene que haber un período que dice el Tribunal Electoral de 3 meses mínimamente ¿no ve? la pregunta que nos hemos hecho también es y esos tres meses qué va a regular qué norma va a entrar en vigencia y ahí quiero recordar que anterior Sesión habíamos aprobado un Proyecto de Ley, no me acuerdo el número que era para el funcionamiento y transición y la tercera ley que hemos aprobado es una larga que había mucha crítica y decían era para -como les diría- para armar para darle la legalidad a un juicio de responsabilidades a los tribunales, a los tribunales, sobre todo al Constitucional, eran esos tres proyectos de ley que hemos presentado 4 con el 144.

Pero colegas este Proyecto de Ley de Funcionamiento y Transición ya ha sido rechazado por la Cámara de Diputados, o sea, hay un vacío ahorita legal eso tenemos que comprender colegas, no estamos tratando de sustituir la 144, porque ahorita lo que nos está ligando como Cámara de Senadores es la 144 al proceso de selección, eso sigue en la Cámara de Diputados, pero lo que ha negado es Funcionamiento y Transición, por lo tanto para que no genere y ese Proyecto de Ley también fue en consenso etc., para que no exista ese vacío es que la Senadora Salame ha presentado el 021 que había ido a Comisión, Comisión no dio todo lo que sabemos el informe, etc., No ese es el que estamos considerando, no la sustitución del 144, ni tampoco el Proyecto de Ley de Anulación del articulado cuarto del Tribunal Constitucional, o sea, estamos llenando el vacío que ha generado la Cámara de Diputados con el rechazo del Proyecto de Ley de



funcionamiento y Transición, o sea ya no hay esa esperanza digamos al que habíamos mandado.

Ete es un poco el problema que se está suscitando y la confusión creo, pero yo quería aclarar para que se entienda Senador, gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Presidente, aclarar, que sí ese proyecto ha llegado a la Comisión, estamos en plazo, el día de hoy hemos pasado, ¿no? Y bueno, me llamó la Senadora Silvia y yo inmediatamente hablé con mis técnicos y ya estaba el informe y se lo hemos pasado a la Comisión porque su estado y hasta el día de hoy estamos cumpliendo nuestros 15 días. Hoy se cumplen nuestros 15 días. El informe ya está, ya lo hemos pasado a la Comisión, entonces porque sí en el Comité lo hemos tratado, ya está con Informe. Y es lo que ha dicho la Senadora Daly es eso, no es que estamos queriendo reemplazar otro proyecto, no, ellos este proyecto, o sea, hay un vacío y eso con lo que ha presentado la Senadora Salame estuviéramos rellenando ese vacío. Eso es y entonces yo la verdad no veo porque no tuviéramos que tratar si en un momento ha puesto en consideración y por dispensación se ha dicho que sí.

Entonces yo la verdad creo que en un momento no estábamos pensando o no estábamos en atención lo que estábamos haciendo, tal vez a hermano, el cansancio también estamos aquí está haciendo por eso yo decía tal vez unos 5, 10 minutos para relajarnos y ponerse al contexto un Cuarto Intermedio. Y continuamos con la aprobación, y así cualquier duda que tengamos también nos vamos a ir informando internamente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidente, pero primero retiro de repente lo que he manifestado un poquito de manera acelerada, porque es correcto no, la mayoría manda democráticamente, se ha aprobado en grande por 11 votos de 20, está bien Presidente, espero que se pueda de todas maneras avanzar en varios temas, aunque sabemos y debemos reconocer los que estamos aquí que en la Cámara de Diputado van a mandarlo a la Comisión de Constitución y directamente la Comisión de Constitución a archivo, un poco más a la basura y eso es hasta denigrante decirlo, pero lamentablemente así está este momento la democracia en nuestra institucionalidad. Lamentablemente, pero bueno aprobar y debatir, no está demás nuestra función.

Yo decía que algún momento con respecto a mi Bancada, por supuesto que no solamente es enviar normas o algunos temas importantes sino debatirlo, es nuestra responsabilidad debatir, por lo menos personalmente creo que en un corto tiempo se puede debatir un poco más, las Minutas de Comunicación y los proyectos de ley es mi percepción. Pero Presidente no me voy a retirar, pero voy a pedir licencia porque tengo un compromiso a las 21:00 de acuerdo al Reglamento de aproximadamente 2 horas no, para posteriormente incorporarme en la Sesión Presidente. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Como el Proyecto de Ley presentado por la Senadora, creo que fácilmente puede llenar un vacío que pudiera interpretar los que no quieren que haga elecciones judiciales, los que quieren seguir en esta línea de la autoprórroga pero ya en el tema de las declaraciones creo que es importante Presidente que haga un Cuarto Intermedio, estamos al filo de un Senador y si un Senador se va ya no hay quórum a lógico, creo que es más importante sentarnos conversar, coordinar creo que nos hemos caracterizado por eso no y no creo que sea lo único que en el tema de las declaraciones camarales tengamos un Cuarto Intermedio, no, son temas muy importante no somos los únicos aquí, hay senadores también que no están de acuerdo ni siquiera con la Sesión. Entonces si hay fricciones esto puede terminar mal.

Entonces en el tema específico de las declaraciones camarales, Presidente, yo solicitaría un Cuarto Intermedio para que podamos tener niveles de consenso, ¿no? Y muy de acuerdo con que se entra debate, ya estamos en debate no, ya se ha aprobado en grande el Proyecto de ley, y bueno pasemos a los artículos. Solamente eso Presidente.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, tengo la constancia, el proyecto fue presentado el mes de noviembre aquí y recibió la Comisión de Constitución el viernes 1º de diciembre. Una vez que recibieron se convocó a un evento público con invitación a suplentes y titulares y asistieron inclusive diputados para analizar este proyecto y se hicieron muchísimas modificaciones en esa mesa técnica que nos reunimos con expertos de otras instituciones inclusive, todas las ONGs, la sociedad civil el Defensor del Pueblo que trabajan con tema justicia estuvieron presentes y lo que quiero decirle que el plazo de la Comisión venció el día 22 de diciembre, o sea, que no es que todavía están en plazo. Yo sé que la Senadora del Comité había entregado a la Comisión, pero no se computa el plazo del Comité, se computa porque al Comité le han pasado recién el 6, pero el plazo se computa para la Comisión, entonces sí no está en plazo y cómo ha dicho alguien ya hemos aprobado en grande, ahora discutamos, si no se aprueba paciencia, pero lo hagamos de una vez, para qué vamos a dejar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, yo pedí la palabra y no sé porque no se me dio la palabra, por eso estoy reclamando. A mí me parece que necesitamos ponernos de acuerdo y ahorita no pediremos el Cuarto Intermedio hasta mañana como se pidió inicialmente pero por lo menos un Cuarto Intermedio después de que se lean los artículos de esta norma, que acabamos de aprobar en grande, pero para para el resto que creo que las Bancadas necesitan un tiempo para ponerse de acuerdo y después vernos que pasa, nos abrimos la posibilidad de un Cuarto Intermedio hasta mañana no, pero por lo menos tengamos un tiempo para ponernos de acuerdo que me parece lo responsable, después de que hubiera tratado artículo por artículo de esta norma.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1 para su consideración en su estación en detalle

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1º (OBJETO). La presente Ley, tiene por objeto, regular el proceso de transición en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), hasta la posesión de las máximas autoridades del Órgano Judicial elegidas por sufragio universal para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, para garantizar la continuidad de las labores administrativas de las mencionadas entidades de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, artículo 1 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: La consulta a la proyectista, perdón mi ignorancia o mi poco entendimiento, pero esto es en función de los funcionarios, los magistrados ya renunciados o es con los funcionarios adentro de las instituciones, porque en artículo 1 no veo consistencia, no veo claridad de que esto sea un tema ya con magistrados renunciados y es un tema de orden estrictamente administrativo, estos funcionarios también administran y aquí hay una pequeña ventana como para que lo puedan tomar y decir, no nos están diciendo que nos vayamos la transición la mantenemos nosotros, creo que deberíamos ser más claros en este objeto si esa es la idea de poner con claridad una vez renunciados o no sé, a partir del 2 de enero que ponga claridad, porque para mí esto puede dar una interpretación indica: "...para garantizar la continuidad de las labores administrativas..." los magistrados también administran, puedan dar esa lectura, evidentemente van a decir no administran pero ellos pueden hacer esa lectura, hoy pueden hacer todo lo que les da la gana, entonces hay que meterle claridad en este en el objeto del primer artículo y mayor contundencia tal vez que no lo va a hacer daño en este caso al artículo sino darle mayor contundencia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Senador Presidente, a esta ley le falta la exposición de motivos, en la exposición de motivos se hace toda la fundamentación del por qué estamos haciendo este Proyecto de Ley, para mí claro al final yo soy la madre de la criatura, está absolutamente claro, pero eso es esta debate si hay el Senador Paz cree que no está claro entonces se pueden poner todas las sugerencias que vean o rechazarlo el artículo, para mí que es lo que dice este artículo: "...regular el proceso de transición..." que es el proceso de transición, es ante el cierre administrativo como dice la exposición de motivos el cierre administrativo de las altas cortes, o sea, la impartición de justicia ya va ver en las altas cortes a partir del 2 de enero; entonces, si él considera que no es claro él puede sugerir un texto alternativo o no sé para mí es absolutamente claro, pero al final no todos son abogados y quizás yo le estoy dando por sobrentendido, para era eso precisamente era que debería ir la Comisión. Entonces qué opinas de este artículo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Presidente, la Comisión dice estamos en plazo, no sé si está en plazo ale plazo , la proyectista no está en plazo por eso he planteado tratamiento directo no hemos dispensado por si acaso tratamiento directo esta, ahora como Cámara de Senadores como alguien decía vamos a mandar cuantos leyes como sea, hasta cinco diez leyes no nos estamos confundiendo, a ver, primero se ha trabajado entre las tres fuerzas políticas para de la ley suspensión de los plazos procesales y continuidad jurisdiccional, y no hemos propuesto a ninguno a, nadie, ni a los decanos, ni los suplentes terceros, cuartos, nada absolutamente para qué, para que la Cámara de Senadores no este tipificado de que estamos vulnerando a la Constitución Política del Estado, ahora esto estamos aprobando no estamos llegando a lo mismo contradictorio, no soy abogado, tendríamos que interpretar bien.

Yo pediría un Cuarto Intermedio antes de aprobar, unos quince minutos posteriormente aprobar, hoy día incluso las Minutas de Comunicación, las Resoluciones, Declaraciones Camarales que estamos dicen, estamos diciendo que esas leyes que están pendiente, aprueben de una sola vez todo, creo que los plazos vencen hasta el día de mañana hasta el 28 para sus plazos de los plazos procesales que están cumpliendo, más que todo los seis años que están cumpliendo, cumplen y se van eso hemos dicho.

Entonces seguimos proponiendo, no sé, entonces yo solicitaría una Cuarto Intermedio de quince minutos y posteriormente dar continuidad a nuestra Sesión, porque ahora no nos falta mucho porque solamente las Declaraciones Camarales algunas Minutas de Comunicación y Resoluciones, esos los que están dispensando en su momento también deberían plantear no debían esperar entonces recién, creo que estamos confundidos es importante precisar y aclarar y por eso yo pido una Cuarto Intermedio de quince minutos en Sala.

Sen. Presidente: Bien, tomando en cuenta que hay cierta duda en cuanto a Declaraciones Camarales, también Minutas de Comunicación, sería bueno aprovechar en todo caso, si pide el Jefe de Bancada del MAS por el tema de la ley habría que aprovechar sobre el tema de Declaraciones Camarales y Minutas de Comunicación para no estar cada rato entrando a cuartos intermedios.

-Cuarto Intermedio-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio y continuar con la lectura de los artículos del Proyecto de Ley.

En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, yo había hecho mención para darle mayor consistencia, la Senadora Salame me indico que eso estaba, la exposición de motivos es parte de una norma, sí, pero no es la norma en sí, se



aplica la norma no la exposición de motivos; entonces talvez lo que podemos hacer, no sé si me ayuda ahí ya que tiene mayor fluidez legal en el texto, pero: La presente Ley, tiene por objeto, regular el proceso de transición en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional, muy bien, en alguno momento aplicando o en la aplicación del artículo 183 de la Constitución Política del Estado que indica que son seis años, o sea, están dando en el objeto que esto, no sé, si en el objetó o en alguno otro punto de la misma ley, tenemos indicar que hay 6 años que se están cumpliendo y es por eso que hay esta transición; está transición que está proponiendo en el objeto, pero debería darse en la redacción del primer artículo, por qué estamos haciendo una transición, a qué se debe esta transición, porqué estamos cumpliendo un artículo de la Constitución a los 6 años estos señores se van.

Entonces tenemos que crear todo este proceso, entonces es el objeto de esta ley -si no, no me equivoco- el objeto de la ley es cumplir el 183 porque manda, da orden, ustedes se van, entonces se creado esta ley para establecer una transición del proceso hasta que vengan nuevas autoridades, pero tiene que y quedar claro que estos señores se van. Entonces creo tal vez que incorporando el concepto de la presente Ley, tiene por objeto, regular el proceso de transición – perfecto- en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), no sé si ahí, o más adelante: “en cumplimiento o en aplicación del artículo 183”. No se ahí la Senadora Salame nos puede colaborar porque ella tiene mayor conocimiento de redacción legal.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: En realidad Senador Presidente esta ley no tiene como objeto decir que ellos se van, porque esta ley el único objeto que tiene es como lo diría, es alivianar el camino que tenemos que recorrer porque ellos se han ido, ellos se han ido, esta ley se va comenzar a aplicar el momento que ellos dejen de estar ahí, entonces no es una ley que va decir que ellos se van, sino qué vamos a hacer cuando ellos se hayan ido, porque eso aquí dice, es regular el proceso de transición hasta la posesión de las máximas autoridades, entonces quizás se podría poner:

La presente Ley, tiene por objeto, regular el proceso de transición en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debido al vacío que se producirá el 2 de enero y el mismo que, no pues es que realmente es otro el objeto, el objeto no es hablar de lo que, pérdida de autoridades, el objeto es qué vamos a hacer para que sigan funcionando los tribunales, ese es el objeto de esta ley, no es, no tiene nada que ver con las elecciones este proyecto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: No estoy entendiendo ¿y si no se van? Cómo se aplica la norma, si no se van, cómo se aplican y los señores han dicho no nos vamos a ir y la certidumbre que el pueblo queremos dar, estos señores se van y el proceso de transición es de esta manera, yo entiendo que estos son los dos objetivos, se va y así vamos a proceder, porque si no se van, ellos ya nos han dicho “no nos vamos ir, no nos queremos ir”, entonces yo ahí creo, yo he aprobado a favor en grande quiero dejar muy en claro he votado a favor, pero no es estoy entendiendo cómo se aplica esta norma si los señores no se van, porque ellos ya ha dicho vamos a violar la Constitución, los que tenían que ser responsables cuidadores de la Constitución se han vuelto carceleros y violadores de la Constitución, entonces aquí estamos diciendo miren si es que se van, esto vamos a aplicar, porque al final pareciera que eso da a entender, si es que se van, pero si no se van, porque esto no es mandatorio. Gracias.

Sen. Presidente: No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 1 en su estación en detalle. mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 4 votos. No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazado el artículo 1, en su estación en Detalle.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Yo pediría el Aplazamiento del Proyecto de Ley, ya ha pasado a la Comisión, entonces hemos pedido, yo le pediría por favor aplazar este Proyecto de Ley y continuar con las otras normas no se pudiera poner en consideración ese tema, sí, porque ahorita no tendríamos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Presidente, hemos rechazado el artículo 1, la redacción del artículo 1 hay una fórmula sustitutiva que ha planteado el Senador Paz, que era el de incluir: "en cumplimiento del artículo 183", que habla de las magistraturas y los magistrados que no podrán ser reelegidos y que cesarán en sus funciones porque el cumplimiento del mandato. Yo creo que no le hace mal, más bien sería más aclarativo, si nosotros podríamos incluir o votar ahora por la fórmula o redacción sustitutiva que ha hecho el Senador Paz, cuando dice que:

La presente Ley, tiene por objeto, regular el proceso de transición en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en cumplimiento del artículo 183 y hasta la posesión de las máximas autoridades del Órgano Judicial. Porque igual de una u otra forma va a haber ese vacío, así que igual se puede aplicar, eso estoy entendiendo que igual se puede aplicar. Entonces al haber la formula sustitutiva, yo sugiero que se vote por ella.

Sen. Presidente: Colegas senadoras, senadores, bien claro la proyectista ha mencionado que se trate de manera directa, bien se aprueba o bien se rechaza, entonces ir contra ruta de lo que ha planteado no me parece correcto, sería bueno continuar si se aprueba bien si se rechaza, bueno es el Pleno que finalmente decide, bien claro la proyectista ha planteado que se trate de manera directa para aprobar o rechazar, entonces yo quisiera que continuemos colegas senadoras y senadores con el artículo 2.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, me parece que la solución propuesta por la Senadora Rocha es no solo es excelente sino lo que corresponde, hay una forma sustitutiva se ha rechazado el texto tal cual está, hay una redacción sustitutiva planteada por el Senador Rodrigo Paz, es una manera de no dejar a la ley sin objeto lo que es bastante grave, nos dejaría un poco sin piso para considerar los otros artículos, entonces yo sugiero que consideramos la redacción sustitutiva y la votemos en vez de seguir con el artículo 25 sin Objeto de la ley, sin que haya sido aprobada el objeto de la ley. Entonces le pido por favor, Presidente eso está en nuestro Reglamento, corresponde a nuestro ordenamiento reglamentario y que procedamos así y avancemos.

Sen. Presidente: La fórmula sustitutiva.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Yo creo que hay que entender el espíritu de cualquier iniciativa, aquí el fondo es cerrarles todas las posibles salidas a los que se están prorrogando, en esa iniciativa que ha planteado la Dra. el presente Proyecto de Ley y si de acuerdo a nuestro Reglamento hay la posibilidad de plantear un articulado alternativo hay que hacerlo Presidente hay que ir en esa línea en ese espíritu, que los trabajos que se están realizando y se están proponiendo una línea de cerrarles el paso a aquellos magistrados que se quieren auto prorrogar, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.



Sen.ª Alarcón: Presidente, yo creo que debemos estar atentos y nos pondremos este concentrado en este tema, yo no he escuchado que hayan planteado una fórmula sustitutiva escuchado una pregunta una consulta y también yo he entendido y he estado muy atenta a lo que explicado la Senadora Salame, que ha dicho que esta ley se va a aplicar una vez se vayan los magistrados. Ahora está queriendo cambiar el espíritu de la ley para poner un objetivo qué esta ley indique que se deben ir sí o sí, yo creo que no es lo que ha explicado la proyectista, la proyectista ha explicado esta ley va a entrar en vigencia, una vez que se quede en acefalía, los cargos una vez que se vayan y lo que se está planteando es cambiar el espíritu de esa ley, no escuchado fórmula alternativo sustitutiva Presidente, simplemente ha sido una pregunta. Si no se van los señores decía el Senador Paz, o sea, que esta ley no se aplica, entonces yo pienso que ya se ha votado el artículo, se ha dado rechazo y además debemos aclarar que no estamos tratando la ley que ha venido de Comisión, se está tratando la ley cuya proyectista ha pedido el tratamiento directo de esa ley, porque no había un Informe de la Comisión en Presidencia y eso entiendo y eso hemos votado, entonces se está tratando el tratamiento directo y deberíamos proseguir nomas el artículo 1 está rechazado y se debería continuar. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Más que una propuesta fórmula ha sido una pregunta, por lo que entiendo Senador. Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, no, yo he hecho y además diré claramente con la colaboración, la capacidad de redacción legal de la Dra., pero la Dra. yo hice una propuesta y la Dra. claramente definió que ese no es el sentido el objeto, ella misma negó y eso es deformar el sentido del objeto.

Sen. Presidente: Perfecto entonces continuamos con las senadoras y senadores.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2º (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley es de aplicación y cumplimiento excepcional y transitorio, por el tiempo en el que dure el proceso de elección y posesión de las nuevas autoridades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 19 senadores presentes, 5 votos. No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazado el artículo 2, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 3, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 3º (CONTINUIDAD INSTITUCIONAL). El Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura, continuarán funcionando, conforme a su estructura y funciones administrativas, acorde a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal Constitucional y las leyes correspondientes, hasta la posesión de las altas autoridades elegidas mediante sufragio universal.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, artículo 3 en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Presidente, si no tenemos objeto y no tenemos ámbito de aplicación, ahora, aquí propuestas de la Senadora Salame creo que merecen la pena ser atendidas, hay un procedimiento, porque sorpresivamente tenemos una diferencia en cuanto al objeto, pero sí hay procedimientos para dar una salida a un momento de transición, yo creo que deberíamos reflexionar si esto no merece la pena ser postergado, porque hay propuestas interesantes que hace la Dra. en otros artículos, pero si hemos matado el objeto y el ámbito de aplicación, esto no va ser ni para Chile no para Argentina, el ámbito de aplicación es en Bolivia; ya no hay ámbito de aplicación, no se aplica pues, cuando matas el segundo ya ni siquiera el hecho de se haya aprobado el primero porque el objeto está claro, pero si matas el ámbito de aplicación no tiene sentido una norma, yo no dejaría del lado, hay buenas iniciativas en la norma y en vez de usarlas para reformularla y presentarla en otra ocasión, total.

Hay una cosa que es claro Presidente, uno de los conceptos que era, era plantear desde la Cámara de Senadores el hecho de que no pasan el 2 de enero los magistrados, esto ya ha sido negado al rechazar el objeto y el ámbito aplicación. Ahora más a allá del 2 de enero nosotros podemos aplicar normativa para que esto se cumpla, la transición se cumpla, porque transición se va a dar, de una u otra manera, entonces pediría si esto se puede aplazar, no sé con las disculpas de la Senadora, porque creo que hay cosas aquí que son rescatables para poder desarrollarlas mediante una nueva propuesta.

Sen. Presidente: No sé, yo siento que vamos a llegar a lo mismo, de repente si no hay como aprobar si no tiene objeto, se rechaza todo y se reformula otro Proyecto de Ley y presenta, porque dejamos a medias, vamos a aplazar y para cuando.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo el artículo 3 en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 5 votos. No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazado el artículo 3, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 4, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 4º (CONTINUIDAD JURISDICCIONAL). Los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus Salas, las Salas Constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales, continuarán ejerciendo sus competencias y atribuciones en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes correspondientes.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 4 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 6 votos. No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazado el artículo 4, en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 5, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:



ARTÍCULO 5° (CONTINUIDAD ADMINISTRATIVA). En observancia de la Ley 025 y con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 226 precedente se determina que:

- I.** La Dirección Administrativa y Financiera (DAF) del Órgano Judicial, durante la etapa de transición regulada por la presente Ley, continuará coordinando con todas las unidades administrativas de los Tribunales departamentales, así como otras instancias administrativas, y cumplirán las mismas funciones establecidas en la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
- II.** En cumplimiento a lo previsto en el artículo 227 de la Ley N° 025, de manera transitoria, el Directorio de la Dirección Administrativa y Financiera, estará integrado por el Presidente, el Decano y el Vocal de mayor antigüedad del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, quienes ejercerán las atribuciones otorgadas al mismo, en el marco de la referida Ley, los reglamentos internos de la Dirección Administrativa y Financiera y disposiciones conexas.
- III.** Las Unidades de Enlace del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, así como de cada uno de los nueve Distritos Judiciales, continuarán cumpliendo sus funciones y coordinando actividades con la Dirección Administrativa y Financiera, prevista en el Artículo 226 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 5 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 6 votos. No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazado el artículo 5 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 6, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 6° TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL (PERSONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL)

- I.** Hasta la posesión de los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, electos mediante sufragio universal, el personal de apoyo jurisdiccional del Tribunal Constitucional Plurinacional, continuará con el desempeño de sus funciones acorde a su estructura administrativa.
- II.** La recepción de las nuevas acciones tutelares que lleguen en revisión, así como las acciones de control normativo y competencial quedan bajo custodia del Secretario General.
- III.** Hasta la posesión de los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante sufragio universal, se garantiza el funcionamiento de las Salas Constitucionales de los Tribunales Departamentales de Justicia, en las mismas condiciones que lo establece la Ley N° 1104 de 27 de septiembre de 2018.
- IV.** De conformidad a lo previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley 027, la Unidad Administrativa del Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo la tuición de los tres vocales más antiguos de las salas Constitucionales de Chuquisaca será responsable del manejo de los recursos económicos asignados al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 6 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 7 votos. No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazado el artículo 6 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 7, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 7. (FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO).

- I.** Como prevé el artículo 220 de la Ley 025, la Escuela de Jueces del Estado, como entidad descentralizada del Órgano Judicial, continuará con su normal funcionamiento, hasta la conformación de su Directorio, en el marco de la Ley del Órgano Judicial.
- II.** El artículo 221 de la LOJ, prevé que el Tribunal Supremo ejerce tuición sobre la Escuela de Jueces, estando conformada de un Directorio y la Dirección de la Escuela de Jueces del Estado, quien será la que dirigirá a la institución y a través de su Unidad Administrativa y Financiera, administrará los recursos económicos asignados en su funcionamiento.
- III.** De acuerdo a lo establecido en el artículo 222 de la Ley N° 025, el Directorio de la Escuela de jueces estará conformado por los mismos miembros que compongan el Directorio de la DAF, quienes asumirán las funciones con todas las facultades previstas en la normativa establecida.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el artículo 7 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 7 votos. No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazado el artículo 7 en su estación en Detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura la Disposición Transitoria Única, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA (ESTABILIDAD LABORAL). Durante la vigencia de la presente Ley, se garantiza la estabilidad laboral de los funcionarios judiciales y del Tribunal Constitucional Plurinacional, salvo aquellos casos previstos en la normativa vigente.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Transitoria Única en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 8 votos. No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la Disposición Transitoria Única en su estación en Detalle.



Senador Secretario, sírvase dar lectura la Disposición final, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN FINAL. - (DEROGATORIA)

- I.** Dentro del marco de la presente Ley, que tiene carácter especial, excepcional y transitoria, se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
- II.** Todas las disposiciones de la presente Ley tienen validez temporal hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales.
- III.** Posteriormente, los artículos derogados, volverán a tener plena vigencia.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la Disposición Final en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 7 votos. No existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la Disposición Final en su estación en Detalle. Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Muñoz: Presidente, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley N° 04/2023-2024, que dice: Regula el Funcionamiento y Transición en el Órgano Judicial y en el Tribunal Constitucional Plurinacional, hasta la posesión de las máximas autoridades”.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores o senadoras. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración del Proyecto de Ley, sírvase levantar la mano. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría para la Reconsideración.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley. Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

-Reasume la Secretaría, el Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández-

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral, que instruye a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral que conforme disponen: el Artículo 158.I.3. de la Constitución Política del Estado sobre la atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional de interpretar la ley, el Artículo 4.III. de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional (en actual vigencia) sobre la Supremacía Constitucional y la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular, el Artículo 17 del Reglamento Cámara de Senadores sobre la facultad de legislación de las Senadoras y Senadores en el marco de sus atribuciones constitucionales de interpretación de las leyes, el Artículo 122.b) en virtud a la clasificación de instrumentos y procedimientos legislativos sobre las



facultades de legislación, fiscalización y gestión en cuanto a la Interpretación Legislativa y Constitucional, el Artículo 139 sobre la Interpretación Legislativa y Constitucional a través del ejercicio de la función interpretativa constitucional tomando como criterio para tal efecto la voluntad del Constituyente de acuerdo a las actas y resoluciones de la Asamblea Constituyente, como delegación de la soberanía del pueblo boliviano y demás jurisprudencia constitucional en actual vigencia; elaborar un Proyecto de Reglamento de Interpretación Legislativa y Constitucional.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: Presidente, de conformidad al artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Senadores solicito el Aplazamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud de Moción de Aplazamiento, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Moción de Aplazamiento del Proyecto de Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Resolución Camaral de Conformación de la Comisión Especial compuesta por las senadoras y senadores titulares de las comisiones de: Constitución, Legislación y Sistema Electoral y Justicia, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado que; en cumplimiento de la Ley 898 y el Art. 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, realicen el seguimiento y acciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en: parágrafo I. del artículo 183, parágrafo III. del artículo 188, parágrafo III del artículo 194 y el artículo 200 de la Constitución Política del Estado sobre la cesación de funciones de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura titulares y suplentes en resguardo y cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: De la misma manera Presidente, de conformidad al artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Senadores solicito el Aplazamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral.

Sen. Presidente: De igual forma para atender la solicitud de Moción de Aplazamiento, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Moción de Aplazamiento del Proyecto de Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Minuta de Comunicación, que recomienda al Fiscal General del Estado que en cumplimiento



al mandato constitucional del Art. 225 sobre el rol del Ministerio Público que tiene el deber de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y el ejercicio de la acción penal pública como su atribución constitucional; asuma las acciones de persecución penal debida por los presuntos ilícitos en los que podrían incurrir las Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura titulares y suplentes; que pretendan prorrogarse o auto prorrogarse en sus mandatos judiciales una vez cesadas sus funciones cumplido el periodo constitucional de seis años en el cargo a fin de precautelar la seguridad jurídica y la vigencia plena de la Constitución Política del Estado y la democracia en nuestro país.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: De la misma manera Presidente, de conformidad al artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito el Aplazamiento del presente Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Presidente: De igual forma para atender la solicitud de Moción de Aplazamiento, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Moción de Aplazamiento del Proyecto de Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral N° 013/2023-2024, de reconocimiento a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia - FENCOMIN, por sus 55 años de fundación.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 5 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, dispone: *"El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera...El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación"*.

Que, el senador William Torrez Tordoya, mediante nota de fecha 14 de diciembre de 2023, presenta un Proyecto de Ley al Presidente de la Cámara de Senadores Andónico Rodríguez Ledezma, de "Ley para Restablecer la Plena Vigencia de los Artículos 183, 188 III, 194 III Y 200 de la Constitución Política Del Estado".

Que, instalada la 25ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, de fecha 18 de diciembre de 2023, con el quórum correspondiente, se procedió al debate del Proyecto de Ley N° 075/2023-2024 C.S. "Ley para Restablecer la Plena Vigencia de los Artículos 183, 188 III, 194 III Y 200 de la Constitución Política del Estado"., en el pleno las Senadoras y Senadores, aprobando el señalado Proyecto de Ley.



Que, en fecha 18 de diciembre de 2023, la senadora Simona Quispe Apaza Presidenta en Ejercicio de la Cámara de Senadores, remitió el Proyecto de Ley N° 075/2023-2024 C.S., a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales de Revisión.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia – FENCOMIN R.L.**, por su quincuagésimo aniversario de creación, a celebrarse el 21 de diciembre del presente año, su transcendencia histórica y contribución al desarrollo económico, político y social en beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Su aniversario ya pasó el 21, no sé si será posible aprobar con Dispensación como ya ha pasado, tendrá que ir a la Comisión correspondiente.

No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Declaración Camaral que declara de IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO el punto resolutivo cuarto de la Declaración Constitucional 0049/2023 de 11 de diciembre de 2023, pues ha sido emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional sin que este tema haya sido objeto de la consulta en el Proyecto de Ley No 144/2023 "Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023- 2024", usurpado funciones de esta Asamblea Legislativa Plurinacional y del propio Legislador Constituyente, en flagrante contravención a los artículos 182 II, 183 I, 188 III, 194 III y 200 de la CPE.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,



CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado señala: *"Son deberes de las bolivianas y bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes (...)"*

Que, el artículo 122 de la Constitución determina que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

Que, los párrafos I y II del Artículo 182 de la CPE, refieren: *"I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal. II La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral"*.

Que, el párrafo I del artículo 183 de la CPE prescribe de manera taxativa que las Magistradas y los Magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos y que su período de mandato será de seis años.

Que, el Párrafo I del artículo 410 de la CPE prescribe que todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. Con mayor razón el Tribunal Constitucional Plurinacional que es el encargado de protegerla y resguardarla, y no de violarla ni subvertirla.

Que, el artículo 411 de la CPE establece claramente que la competencia para reformar total o parcialmente a la Constitución le corresponde a la Asamblea Constituyente, si se trata de una reforma total o de las bases esenciales del Estado, o la Asamblea Legislativa Plurinacional, si se trata de una reforma parcial, y en ambos casos con intervención del electorado mediante referendo constitucional aprobatorio.

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores aprobada mediante Resolución Camaral N° 104/2019-2020, establece en su artículo 164 que las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional e internacional.

Que, el derecho de acceso a la justicia en los Máximos Tribunales de Justicia no puede desarrollarse fuera de los mandatos constitucionales y legales, pues su competencia, legitimidad e imparcialidad se verá gravemente afectada, conculcando la institucionalidad y el orden democrático constitucional, puesto que un Tribunal Constitucional Plurinacional auto prorrogado estará actuando de juez y parte y procederá a declarar sin la objetividad necesaria, la inconstitucionalidad de cualquier futuro proyecto normativo que pretenda garantizar las elecciones judiciales.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

PRIMERA. REAFIRMAR el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y **la opresión**.

SEGUNDA. DECLARAR de IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO el punto resolutivo cuarto de la Declaración Constitucional 0049/2023 de 11 de diciembre de 2023, pues ha sido emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional sin que este tema haya sido objeto de la consulta en el Proyecto de Ley No 144/2023 "Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023- 2024", usurpando funciones de esta Asamblea Legislativa



Plurinacional y del propio Legislador Constituyente, en flagrante contravención a los artículos 182 II, 183 I, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado.

TERCERA. RECORDAR al Tribunal Constitucional Plurinacional que la competencia legitimidad e imparcialidad de un tribunal tan importante para la consolidación del Estado Constitucional de Derecho, son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema judicial y la protección de los derechos humanos, en consecuencia, si continúan ejerciendo sus funciones después de que su mandato haya expirado, surgirá una incertidumbre razonable en la propia ciudadanía sobre su competencia, legitimidad e imparcialidad.

CUARTA. EXHORTAR al Tribunal Constitucional Plurinacional cumplir con la presentación de su informe final de actividades y cerrar su gestión hasta el 02 de enero de 2023, caso contrario se activarán las acciones legales correspondientes.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Declaración Camaral que rechaza la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023 de 11 de diciembre de 2023 resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional – TCP, que dispuso inconstitucionalmente una “autoprórroga de mandatos judiciales” no contemplados en el Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 y que además no fue elevada en grado de consulta de control previo de constitucionalidad por parte del Órgano Legislativo, sino por el Tribunal Supremo de Justicia no legitimado para este efecto.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.ª Alarcón: Gracias hermano Presidente. De la misma manera Presidente, de conformidad al artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito el Aplazamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud de Moción de Aplazamiento, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Moción de Aplazamiento del Proyecto de Declaración de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Declaración Camaral que comunica al Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional; el RECHAZO a la emisión del COMUNICADO COM-PRES-ALP N° 001/2023-2024 de fecha 22 de diciembre de 2023, porque vulnera el mandato de la Constitución Política del Estado en sus disposiciones normativas dispuestas en los artículos 153.III y 154 de nuestra Ley Fundamental, toda vez contraviene la decisión asumida por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la Quinta Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023-2024 realizada en fecha 21 de diciembre de 2023. Del total de 120 legisladores presentes en Sesión se obtuvo la siguiente votación: 39 votaron a favor del receso legislativo y 81 votaron en contra; no autorizando las senadoras, senadores.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Consideración Inmediata del Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo III del Artículo 153 de la Constitución Política del Estado, dispone: *"Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán permanentes y contarán con dos recesos de quince días cada uno, por año"*.

Que, el Artículo 154 de la Constitución Política del Estado, señala: *"Durante los recesos, funcionará la Comisión de Asamblea, en la forma y con las atribuciones que determine el Reglamento de la Cámara de Diputados. De manera extraordinaria, por asuntos de urgencia, la Asamblea podrá ser convocada por su Presidenta o Presidente, o por la Presidenta o el Presidente del Estado. Sólo se ocupará de los asuntos consignados en la convocatoria"*.

Que, el 19 de diciembre de 2023, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convoca a las senadoras, senadores, diputadas y diputados a la instalación de la Quinta Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023-2024, a llevarse a cabo el día jueves 21 de diciembre del año en curso a horas 16:00 con el Orden del Día, 1. Correspondencia y 2- Designación de la Comisión de Asamblea para el receso Legislativo de fin de año.

Que, instalada de la Quinta Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023-2024, con el quórum correspondiente, se procedió al debate donde senadoras, senadores, diputadas y diputados, manifestaron posiciones diversas en contra del receso legislativo y la elección de la Comisión de Asamblea, posteriormente se puso a votación, sin contar con la mayoría absoluta para la aprobación de la Resolución de Asamblea, que determina el Receso Legislativo y la elección de la Comisión de Asamblea.

Que, para el anterior receso legislativo del 17 de julio al 31 de julio de 2023 y su elección de los miembros integrantes de la Comisión de Asamblea, se procedió a aprobar mediante Resolución de Asamblea, con el voto afirmativo de la mayoría de los miembros presentes, resolviendo el receso legislativo y la elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Asamblea, conformada por senadoras, senadores, diputadas y diputados, tal como establece la R.A.L.P. N° 014/2022-2023, debidamente firmada por el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, acompañada del Senador Secretario y Diputada



Secretaria.

Que, el COMUNICADO COM-PRES-ALP No 001/2023-2024, comunica a la Población en General, que el receso legislativo se encuentra vigente desde el 23 de diciembre, sin Comisión de Asamblea.

Que, la determinación asumida por la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional a través del el COMUNICADO COM-PRES-ALP No 001/2023-2024, carece de legitimidad y legalidad.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

El Pleno de la Cámara de Senadores, **RECHAZA** a la emisión del **COMUNICADO COM-PRES-ALP N° 001/2023-2024** de fecha 22 de diciembre de 2023, por vulnerar el mandato de la Constitución Política del Estado en sus disposiciones normativas dispuestas en los artículos 153.III y 154 de la C.P.E., hasta la fecha esta instancia legislativa, no fue notificado con las formalmente y el Comunicado difundido digitalmente no cumple con las formalidades que establece el procedimiento administrativo de la Ley 2341 para que surta algún efecto jurídico.

Asimismo; contraviene la decisión asumida por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la Quinta Sesión Ordinaria de la Legislatura 2023-2024, realizada en fecha 21 de diciembre de 2023, donde en ningún momento se puso en consideración el establecimiento de un receso legislativo por la decisión inequívoca del plenario de continuar trabajando responsablemente por los asuntos de interés nacional, sólo se puso en consideración la nómina de Comisión de Asamblea, descartando así la posibilidad de considerar un receso legislativo.

Por ello, del total de 120 legisladores presentes en sesión se obtuvo la siguiente votación: 39 votaron a favor de la nómina de Comisión de Asamblea y 81 votaron en contra; que las senadoras, senadores, diputadas y diputados no autorizando la elección de Comisión de Asamblea, mucho menos, algún receso legislativo de fin de año este 2023, por lo que la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional no puede modificar la decisión del plenario y mucho menos decidir unilateralmente recesos de facto.

Por tanto, no existe una Resolución de Asamblea como instrumento jurídico que establezca el segundo receso legislativo del año 2023, por lo que advertimos que se incurrió en una acción que quebranta el ordenamiento jurídico constitucional en nuestro país.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Más de dos tercios, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Proyecto de Declaración Camaral que expresa su posición al Presidente de la Cámara de Diputados, para que pueda convocar a Sesión Ordinaria antes de fin de año, a objeto de agendar y realizar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 074/2023-2024 C.S. "Ley de Modificación de la Ley N° 044 para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificada por la Ley N° 612.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, hermano Presidente. De conformidad al artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito el Aplazamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud de Moción de Aplazamiento, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Moción de Aplazamiento del Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Declaración Camaral que expresa la posición al Presidente de la Cámara de Diputados, para que pueda convocar a Sesión Ordinaria antes de fin de año, a objeto de agendar y realizar el tratamiento con carácter de urgencia del Proyecto de Ley N° 030/2022-2023 C.D. "Presupuesto General del Estado – Gestión 2024".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, de conformidad al artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito el Aplazamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud de Moción de Aplazamiento, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la solicitud Moción de Aplazamiento del Proyecto de Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

12. Proyecto de Declaración Camaral que Expresa la posición al Presidente de la Cámara de Diputados, para

que pueda convocar a Sesión Ordinaria antes de fin de año, a objeto de agendar y realizar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 073/2023-2024 C.S. "Suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Loza.

Sen. Loza: Gracias, hermano Presidente. Buenas noches yo también tengo ganas de aplazar en ese sentido de conformidad al artículo 105 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, solicito el Aplazamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Presidente: Para atender la solicitud de Moción de Aplazamiento, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermano Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Moción de Aplazamiento del Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Preocupante la situación porque, por qué no hemos aprobado la lista de Receso la Resolución. Bueno para priorizar la Ley de Presupuesto General del 2024. Facilito estamos ahora rechazado, por lo menos vamos eso debíamos aprobar estamos diciendo aplazamiento, o sea, que vamos a tratar después de que ya van a decretar, deberíamos considerar. Bueno nos estamos con contradiciendo, pero los demás yo creo que está en la Comisión ya es bajo su responsabilidad de los diputados de la Comisión correspondiente. A veces nos estamos contradiciendo, ahora yo le digo a alguien ha votado de lo que está sacando comunicado del Choquehuanca, uno no ha votado no ha sido unanimidad, uno ha votado debe ser Choquehuanquista.

Entonces, es grave, para mí es un dictador el Señor Choquehuanca, cómo va a sacar un comunicado sin firma y peor todavía no ha llegado ninguna nota a la Cámara de Senadores y por eso le estamos diciendo que es inconstitucionalidad, que está vulnerando, en este caso no servimos nosotros la Asamblea Legislativa Plurinacional no sirve. Entonces que estamos haciendo ¿verdad? Entonces yo reprocho, esa actitud del Señor Choquehuanca, seguramente ahora ha dictado un comunicado de que hay Receso Parlamentario y seguramente va a sacar también a un decretazo para aprobar el Presupuesto General del Estado. Gracias, nada más quería decirles.

Sen. Presidente: Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy. Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Trigésima Segunda Sesión Ordinaria; jueves 28 de diciembre; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, diciembre de 2023; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Hemos concluido la Sesión de hoy.

Concluye la Sesión a horas: 22:25.



37ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 11 de enero de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
Primera Vicepresidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre

Secretarios: Sen. Julio Diego Romaña Galindo
 Sen.^a Lindaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Loza Leonardo, Mamani Arenas Misrael, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moya Cecilia, Padilla Bedoya Roberto, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Apaza Simona, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaura, Rojas Vargas Miguel Ángel, Rek López Centa Lothy, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rocha Robles Trinidad, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Santa María Aguirre Daly Cristina, Vega Rocha Hilda, Velarde Salas Neila, Velasco Condori Virginia, Zamora Arce Elizabeth Zoya.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:31, correspondiente al día jueves 11 de enero de 2024.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, habilita a la Senadora Neila Velarde Salas desde 8 al 12 de enero de 2024.

La María Roxana Nacif Barboza, habilita al Senador Misrael Mamani Arenas desde 8 al 12 de enero de 2024.

El Senador Rodrigo Paz Pereira, habilita a la Senadora Elizabeth Zoya Zamora Arce desde 8 al 12 de enero de 2024.

El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, habilita a la Senadora Hilda Vega Rocha desde 8 al 12 de enero de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Saludar a todos por este reinicio Parlamentario, quería pedir Licencia para el Senador Montero que le encontré en el aeropuerto de Santa Cruz y su vuelo también estaba retrasado, entonces para que le



den dos horas de licencia.

Sen. Presidente: Está contemplado su nota.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, motivo de la licencia reunión con Directiva y Juntas Vecinales Mamoré y Municipio de Guayaramerín del Departamento del Beni por 48 horas.

La Senadora Soledad Flores Velásquez, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, motivo por invitación para reunión de coordinación sobre el Censo 2024 que se realizará en el salón de actos en la terminal bimodal de Santa Cruz por 24 horas.

La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, asistir a la reunión de padres de familia del departamento de Pando, por 24 horas.

El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, asistencia a la audiencia convocatoria por el juzgado de instrucción anti corrupción y contra la violencia por 24 horas.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencias de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Trigésima Séptima Sesión Ordinaria, jueves 11 de enero; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, enero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día.

Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, Presidente. Por intermedio de su Directiva saludar a todas las hermanas senadoras y senadores buenos días. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Hilarión Mamani Navarro por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Senador Presidente. Conforme establece nuestro Reglamento pido la Modificación del Orden del Día, en dos puntos, uno voy a pedir de acuerdo al artículo 107 Dispensación de Trámite, tratamiento de urgencia del Proyecto de Ley que he presentado.



Por otro lado, también voy a pedir en Asuntos Varios se trate el problema de los efectos que está causando el no haber aprobado la Ley del Presupuesto, o sea, que alcances tiene la precisión constitucional que autoriza que se ponga en vigencia el presupuesto, eso debe el Senado pronunciarse y emitir una nota al Órgano Ejecutivo, en sentido que es lo que puede ejecutar el Órgano Ejecutivo. Eso es lo que solicito, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Buenos días, Presidente estimados colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Existiendo la solicitud de modificación del Orden del Día. Las senadoras y senadores, que estén de acuerdo con la modificación del Orden del Día propuesta por la Senadora Salame, sírvanse levantar la mano.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Senador Presidente, todos nosotros sabemos que la Ley del Presupuesto de Gestión 2024, no fue sancionada en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, en consecuencia, por mandato de la Constitución el ejecutivo pone en vigencia el presupuesto y esto se justifica ¿por qué razón?, porque indudablemente no puede paralizarse el Estado, no puede dejar de funcionar el Estado, esta autorización que le da la Constitución tiene que interpretarse precisamente en el mismo sentido que tiene la Ley Financiera, la Ley Financiera es un gasto para un año, es por eso que cada año aprobamos el presupuesto del Estado. Pero, como lamentablemente se han mal acostumbrado a meter de contrabando en la Ley Financiera otras Disposiciones Legales.

Entonces, en este presupuesto de esta ley que se presentó al Senado, había disposiciones que vulneran todo lo que significa el ordenamiento jurídico en materia legislativa por qué razón porque está afectando la Ley de Pensiones, está afectando la Ley de Bancos, está afectando la Ley de Sistema Financiero. Entonces, qué es lo que nosotros tendríamos que hacer, yo he escuchado al Ministro de Economía y decir todo ha sido puesto en vigencia todo el Proyecto en total, no es así Senador Presidente, lo que se ha puesto en vigencia es la autorización del gasto, pero no las otras leyes, no tienen nada que ver con el presupuesto.

En consecuencia, eso ya había preparado una Minuta de Comunicación, pero hasta que la Minuta llegue ya va a ser prácticamente no va a tener la razón de ser porque van a empezar a ejecutar por ejemplo no se olvide Usted se va disponer dinero de la Gestora, se va a crear un ente que probablemente liquide a la Banca privada y con el dinero de nosotros de todos los ciudadanos.

Entonces, nosotros tenemos como Senado la obligación de pronunciarnos y decirles al Ejecutivo, señor de acuerdo de la Constitución Usted ha puesto en vigencia la autorización de gasto y no la modificación de otras leyes, para la modificación de otras leyes tiene que volver a presentar el Proyecto de Ley y nosotros tenemos que escuchar la fundamentación del Ministro porque se está modificando la Ley, la Gestora porque se está modificando la Ley de Bancos, ese es un tema muy delicado Senador Presidente nosotros como Senado, no podemos mirar de palco porque esto se va a ver una costumbre van a ser que no aprobemos el presupuesto, claro y después viva la vida van a meter todo lo que vea conveniente en la Ley Financiera, la Ley Financiera Senador Presidente en algunos países ni siquiera es ley por qué es una función administrativa de la Asamblea Legislativa para autorizar el gasto.

Pero, en este caso no es así estamos a título de la Ley Financiera modificando otras leyes Senador Presidente, por eso quisiera que en Varios tratemos esto con mayor detenimiento y el Senado pueda sacar remitir una nota al Ministro de Economía y al propio Presidente del Estado Plurinacional indicando en que consiste la autorización que la da la Constitución de poner en vigencia el presupuesto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.



Sen.^a Requena: Gracias, Presidente.

Realmente hay un gran problema con esto del presupuesto, parece que hemos vuelto a las épocas de los Decretos Ley de la dictadora Banzer, porque ellos tienen derecho el Ejecutivo el aprobar un Decreto Supremo les han dado lujo de publicar en la Gaceta con número de Ley que tal, decreto ley es pues eso, lo que hacían los dictadores no tienen derecho, tienen derecho aprobar el presupuesto y ejecutar.

Pero, no tienen derecho a pasarse por encima de esta Asamblea para aprobar 2700 millones de dólares adicionales en crédito que es lo que quieren hacer entre otras cosas que ha mencionado antes por la Senadora Salame, no hemos hablado suficiente de esto Presidente porque a habido otra barbaridad que nos han hecho pues en estos días no ve, que es pretender y suspender de hecho lo han hecho competencias de la Directiva de este Senado, unos auto prorrogados metiéndose en otro poder realmente el desorden que se está generando de la tragedia institucional en este país es enorme y tenemos que dar batalla con respecto Presupuesto General del Estado (PGE) no por publicar en la Gaceta abusivamente y ellos son legisladores del MAS.

Ahora, los judiciales también legisladores porque algunos de nosotros aquí han traicionado a su propio voto y han puesto a esta Asamblea y a su Directiva en las manos de unos auto prorrogados de otro poder es una vergüenza lo que han hecho colegas, no lo puedo creer de constitucionalistas gente de verdad que son nuestros colegas aquí como no vamos a pelear de nuestro poder, pero no, lo han entregado de manera vergonzosa nos ha generado un lío enorme aquí, que incluye al personal del que poco se habla en esta Asamblea.

Pero hay gente, familias ustedes no han pensado en eso lo que han generado familias que no van a tener salario de un par de semanas de enero por estos chistecitos, bueno de chistecitos nada, son tragedias, es una vergüenza tan ridícula no sabe si es ya más ridículo o más terrible, creo es más terrible realmente muy ridículo lo que está pasando en este país en términos de institucionalidad democrática. Entonces, estoy de acuerdo con que hablemos con el tema de PGE porque es algo que tenemos que hacer, pero no me queda claro discúlpeme, que es exactamente lo que está pidiendo la Senadora Salame, quiero de buena fe pedirle que me aclare porque aquí ha presentado Proyecto de Ley, Senadora eso por favor aclárenos para ver que estamos votando su tratamiento en esta Sesión Usted ahora ha hablado de PGE.

Pero, aquí teníamos punto 1.2 no entendí disculpe, si entendí mal, creo que es a este Proyecto de Ley, de procesos de preselección de altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional que es lo que Usted estaba pidiendo que tratemos y lo que ahora está pidiendo es qué punto se pudiera disculpe el diálogo Presidente, solamente para que todos nos aclaremos que estamos votando y con eso acabo esta mi intervención.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Perdón, Senador Presidente.

En realidad, quizás me he equivocado en pedir las dos cosas de forma conjunta, cuando se debería leer ya la Agenda, yo debería haber pedido la aplicación 107 para el Proyecto, pero lo que he pedido es la modificación del Orden del Día, para que en Varios tratemos el tema del presupuesto para que el Senado se pronuncie y haga una nota al Ejecutivo diciéndole que es lo que puede ejecutar, eso es lo que quiero, no queda claro ahora.

Son dos cosas diferentes y la votación tendría que ser o ahora por la modificación del Orden del Día, para que entre en Varios este tema y después en su oportunidad lo del 107 que es otra cosa.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, Presidente. Yo auguro y felicito por esas iniciativas de la Senadora



Salame, en el tema del Presupuesto General del Estado nos quieren meter contrabandos por abajo, como siempre, no es primera vez y la Cámara Alta siempre ha revisado, debo ponderar el trabajo de varios senadores y senadoras en diferentes comisiones se había discutido.

Siempre han metido de contrabando hasta en los préstamos y están acostumbrados, se han acostumbrado a manipular, yo con esas consideraciones, apoyo, apoyaremos porque no pueden aprobar el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, particularmente de la Cámara Alta, no solo eso, para mí hay golpe Parlamentaria a nosotros los legisladores, golpe judicial.

Yo creo, que en su punto vamos a tratar estos temas, yo no quiero extenderme más, lo contrario apoyar esa modificación y creo que tiene que ser parte por parte para el Presupuesto General del Estado y la otra Ley que nos explique, es viable o no es viable en esa dirección para entrar votación hermano Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, buenos días Presidente por su intermedio saludo a todos los senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana María Castillo Negrette por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos

Sen.^a Barrientos: Gracias, Presidente a través suyo saludar a los demás colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Gracias, Presidente. Bueno ya que se aclaró el tema de cómo hacer la inclusión dentro de la Agenda diaria, creo que es un tema sumamente importante también comparto que es una situación muy crítica, la que se ha producido que debemos contratarla y ver la forma de solucionar este conflicto no dejar esto al arbitrio de ese decreto Ley es imposible, creo que tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias para que este atropello no se cometa y bueno procedamos a votar ordenadamente primero por la inclusión de este tema tan importante en el Orden del Día y después vemos lo siguiente para que no se preste confusiones.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. Buenos días a todos los colegas senadoras y senadores.

A ver Presidente yo creo que estamos muy equivocados, uno, si bien el Presupuesto General del Estado hemos aprobado la pasada Gestión, aquí hemos explicado Comisión de Planificación de manera amplia, técnica jurídica y nos faltó el voto, y lamentablemente incluso ha sido vergonzoso esa Sesión donde se insultaron a ha habido palabras que no se debería emitir si recordamos bien.

Ahora el artículo 158 de la Constitución establece claramente en su numeral 11 donde señala "aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el Órgano Ejecutivo. Recibido el Proyecto de Ley, esta deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de 60 días. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado Presidente".

Entonces, ahora querer volver a retomar o poner en la Agenda de debate o en Asuntos Varios o modifican la Agenda el Orden del Día de tratar para mí es irregular, solamente estoy diciendo que la Constitución estoy leyendo como señala no estoy diciendo o inventándome, creo que aquí la Constitución claramente señala al no ser aprobado, obviamente el Órgano Ejecutivo tiene toda la tuición que se ponga en vigencia. Obviamente, esto en base a los procedimientos y normas jurídicas se tiene que implementar para el país, no puede ser que el país, no quede sin recursos, no puede ser que los salarios y sueldos no se pueda pagar a los profesores a los policías, Fuerzas Armadas además a las gobernaciones y universidades.

¿Cómo es posible? No se puede perjudicar a los proyectos y las Políticas Públicas, entonces aquí Presidente, querer confundir y decir tenemos que volver a retomar, no me parece, al contrario, ya está en vigencia, ¿qué fecha es hoy Presidente? hoy día es 11, entonces no podemos decir aquí lo ha paralizado el Tribunal hay decreto, de Banzer sabemos y no he nacido esos años, pero yo creo que eso ha sido momentos nefastos que han sufrido y creo que de decir ahora el Banzer está aquí, está no creo, si la Constitución se está aplicando porque nosotros hemos tenido problemas en la última Sesión Presidente y eso hay que admitir no vamos a echar la culpa a alguien y eso.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, Presidente. Creo que, la explicación para la modificación de Agenda ha sido bien clara lo que ha explicado la Senadora Salame, y del cual también manifiesto mi acuerdo, no se está hablando aquí del Presupuesto y qué habilidad tenemos para tergiversar y mal informar al pueblo boliviano no se está hablando aquí de que se quiere anular el presupuesto para pagar el sueldo de profesores, de salud se está diciendo que el presupuesto entre en vigencia, ya que esta Ley no ha sido aprobada en la Asamblea.

Pero, lo que no puede entrar en vigencia es toda la Ley en Pleno, porque ha sido observada por una Cámara de la Asamblea, no olvidemos que la Asamblea Legislativa está compuesto por Cámara Baja y Cámara Alta, si una de las cámaras observa quiere decir que esa Ley está con observaciones y lo único que puede hacer el Ejecutivo, es nada más que promulgar el presupuesto y no así toda la Ley en su conjunto porque hay artículos que están formando, inclusive, otras oficinas, otras fiscalizadores y no sé qué otras cosas, en ese contexto, yo quiero pedir a los colegas senadoras que no mal informen ahora al pueblo boliviano que está viendo en vivo del directo no se está pidiendo que se deje de pagar sueldos y salarios con que doble moral todavía manifiestan ellos, se preocupan de que los profesores y el personal de salud no cobren salarios.

Pero, no se han preocupado que el personal del Senado deje de cobrar salarios a partir del 2 de enero, cuando han interpuesto el amparo quitando tuición a la Directiva y un amparo en contra de todo el Senado, gracias a Dios no han llegado a dirigir el Senado esas personas, sino estaríamos peor de lo que intentan hacer ahora, no solo el golpe viene de afuera, sino que viene un golpe desde aquí adentro intentando desestabilizar lo que es la Cámara de Senadores, en ese contexto Presidente, yo quisiera pedir que se mande a votación, los que estamos de acuerdo con ellos seguramente aprobaremos y los que no estamos de acuerdo y queremos seguir entrando en el juego que el Ejecutivo quiere llevar a este país, pues seguramente no aprobarán y el pueblo boliviano vera y será testigo de ello.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Gracias, Presidente. Estamos en previo dos minutos, para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Adolfo Flores Roberts por el Departamento de Pando.

Presidente totalmente de acuerdo en este tema, pero lo más preocupante no solamente es que tengamos como Senado que pronunciarnos, porque pareciera Presidente, es el Senado la única institución del país que trata de hacer cumplir la Constitución y las normas porque no existe otra y hay que ser claro, y hace pocos días se intentó callar a esta institución o por lo menos se hizo parcialmente porque ahora continuamos Presidente.

Yo creo, que el Senado debe defender la Constitución y las leyes Presidente, se interpuso un recurso y es importante hablarlo, además del presupuesto porque también hay que hacer algo, entiendo que se ha solicitado en la segunda Petición, que se vaya a proceso penal, mire Presidente, si este fue recurso directo de nulidad, no se tomó en cuenta, ¿No es cierto? que en el tratamiento en la preocupación del país de esa Sesión, era precisamente la auto prorroga y el contenido de esa Sesión era cuestionar la auto prorroga de algunas autoridades nacionales.

Inmediatamente interpusieron un recurso y pocas horas se pronuncian en el recurso, mire Presidente, en



la decisión del Tribunal Constitucional dice textualmente estaba considerando el Senado porque así lo interpusieron, algunos colegas dicen: se aprobó declarando de imposible el cumplimiento del punto cuatro de la parte resolutive de la Declaración Constitucional Plurinacional N° 049, o sea aquí se aprobó, no se puede cumplir no es constitucional, ellos lo redactan y lo reconocen que estábamos debatiendo ese tema, también la declaración dice su texto se dispone la prórroga de mandato del Órgano Judicial del Tribunal Constitucional en el actual ejercicio de manera excepcional y temporal, perdón, esto es la escritura, el texto del auto prorroga.

Sin embargo, el Senado tenía otros puntos y lo redacta de esa manera el Tribunal Constitucional y decidió aplazar el tratamiento de los siguientes puntos que estaban en el Orden del Día, Resolución Camaral que conforma la Comisión Especial de la Cámara de Senadores compuestas por la Comisión de Justicia y Constitución para que garantice la esencia de funciones de autoridades judiciales, estamos tratando el tema, se aplazó dice la misma redacción del Tribunal Constitucional.

Así mismo, una Minuta de Comunicación al Fiscal General del Estado para que asuma de oficio diligencias investigativas en contra de las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional, se aplazó dice el contenido de esa Sesión era pues el Tribunal Constitucional, por lo que al haber firmado el Presidente y colegas los nuevos magistrados la Resolución N° 049 en esta Sesión, perdón la anterior Sesión del Senado se estaba tratando y cuestionando esa Resolución ¿qué debieron hacer de acuerdo a la Constitución? Debieron excusarse esos tres magistrados que violentamente rápidamente en pocas horas trataron ese Recurso de Nulidad, debieron excusarse.

Presidente, qué dice la Constitución sobre este tema, dice en el artículo 236, parágrafo II dice Cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, está prohibido para el ejercicio de la función pública, dice actuar cuando sus intereses entre en conflicto con la entidad la que presenta y el artículo 232 dice la administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, ética, transparencia estos principios por eso 3 magistrados Presidente, han sido vulnerados.

El artículo 201 dice la Constitución, las magistradas y los magistrados del Tribunal Constitucional se regirán por el mismo sistema de prohibición e incompatibilidad de los servidores públicos y qué dice los servidores públicos no pueden tratar sus intereses como funcionarios Presidente, lo que aquí se llevó adelante es que algunos magistrados decidieron fallar y resolver a favor de ellos mismos porque aquí se iba a resolver esos cuestionamientos constitucionales.

La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional dice: "el artículo 48. (Causas de Excusa y Recusación). Serán causas de excusa y recusación para Magistradas y Magistrados: 5. Haber manifestado su opinión sobre la pretensión litigada sobre el conflicto, el litigio y que conste en actuado judicial", ellos firmaron el auto prorroga la 049, ellos firmaron y aquí textualmente estábamos tratando resoluciones tratando Minuta de Comunicación sobre esa Resolución, los nueve magistrados firmantes de la Declaración Constitucional Plurinacional de auto prorroga han rechazado, precisamente que este Senado funcione en esa Sesión Presidente, tienen la obligación de excusarse de acuerdo a la Constitución y las normativas Presidente.

Otro debate será seguramente la vulneración de la Constitución en esa Declaración Constitucional 049 porque Presidente, personalmente creo que se ha vulnerado gran parte de la Constitución donde dice que los magistrados deben ser electos por sufragio universal, otra vulneración dice que deben tener un ejercicio de seis años textualmente la Constitución, dice también que los magistrados y magistradas cesan en sus funciones al cumplimiento del mandato, no puede haber una interpretación diferente Presidente, y efectivamente aquí lo hemos debatido que existieron leyes consensuadas en Bolivia, sean constitucionales o no debatible, puede que no lo sean.

Pero, se ha consensuado entre todos los bolivianos, Oposición, Oficialismo y se ha aprobado mediante Ley de acuerdo 410 Presidente, por supuesto que hay una jerarquía de normas, la primera norma es la Constitución Política del Estado, las leyes y sucesivamente, algunas normativas constitucionales pueden ser como norma general para los bolivianos en algunos temas, pero no pueden aprobar los magistrados una



auto prorroga a una interpretación para beneficiarse ellos mismos, es intentar paralizar cualquier Sesión de lo que quieran cuestionar, es auto prorroga Presidente.

Así que, Presidente para mí personalmente sea legal o no, o si no se cuestiona, esa Sesión, no es válido que esta Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional no se haya excusado, debieron llamar a sus suplentes y no lo van a hacer porque no confían en sus suplentes o no confiaban porque eso era hasta 2 de enero Presidente, todavía estaban vigente estas autoridades.

Por lo tanto, Presidente por supuesto como alguien decía legalmente constitucionalmente, no le doy valor a esa decisión constitucional que han hecho conocer por lo menos en prensa y seguramente han notificado a la Directiva Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidente. Colegas buenos días.

En la vía informativa, estamos en cuestiones previas con relación al Presupuesto General del Estado, queremos partir de un principio básico que es prácticamente un principio de independencia, separación y coordinación que debe existir entre los órganos del poder del Estado y la iniciativa Legislativa, está reservada por mandato del constituyente con relación a la elaboración y presentación de los proyectos de Ley del Presupuesto General del Estado como cada año, al Órgano Ejecutivo así establece el N° 172 de nuestra Constitución, cuando expresamente dice que es facultad de nuestro o del Presidente del Estado.

Ahora bien, el mismo Constituyente establece de acuerdo a la tradición constitucional del constitucionalismo liberal, constitucionalismo social prácticamente y la Constitución que precede al actual y básicamente es de 1967 modificada el año 2000 en este caso 1994 y posteriormente 2004 para no extendernos retroactivamente revisando el texto constitucional histórico antes de la vigencia, reitero de nuestra Constitución, precisamente hay una previsión para que el Presupuesto General del Estado pueda entrar en vigencia y precisamente esto está normado en el N° 158, parágrafo I, numeral 11 en ese sentido, creo que el Órgano Ejecutivo ha cumplido con una elaboración y presentación del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2024.

La Asamblea Legislativa Plurinacional con sus dos cámaras legislativas la Cámara de origen y la Cámara Revisora, pues no ha alcanzado en el tiempo para cumplir los seis pasos del Procedimiento Legislativo que establece la técnica y el procedimiento constitucional vigente. En ese sentido, se avanzó con la presentación segundo con el debate, tercero con la aprobación en la Cámara de Diputados, pero no se logró con la sanción del Proyecto de Ley, no se logró por qué había modificaciones, una de las cámaras que en este caso es nuestra Cámara de Senadores, ahora bien, faltaba dos pasos importantes.

Entonces, además de la sanción, pero lo más importante la promulgación y la publicación solo con estos dos actos Legislativos establecidos en el procedimiento constitucional, una Ley puede tener vigencia, consecuentemente, quedó en trámite en esa circunstancia Presidente y colegas, se aplica el N°158, cuando dice al no ser considerado o aprobado textual y literal dice en caso de no ser aprobado en el plazo que ya se dio lectura anteriormente por nuestra colega Senadora el proyecto se dará por aprobado, dice el texto constitucional. Ahora bien, la discusión está efectivamente si es simplemente al presupuesto en términos cuantitativos numéricos o está en la aplicación del Proyecto de Ley, desde nuestro punto de vista e interpretando lo que dice la Constitución habla del Proyecto de Ley, en ese sentido el Proyecto de Ley, es pues todo el texto todos los articulados que contiene desde el objeto hasta las Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias.

En segundo lugar, siempre es importante aclarar e informar técnicamente, claro está la discusión es altamente política en el Senado nacional Presidente, tenemos un antecedente que se ha aplicado con la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, aprobada en referéndum el 25 de enero del año 2009, es el Presupuesto General del Estado Gestión 2010.



Y tengo, a la mano, podemos revisar, cuando dice Presupuesto General del Estado gestión 2010 posterior a la Aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, dice en el marco del artículo N° 158, numeral 11 de la Constitución Política del Estado, habiendo transcurrido 60 días sin haber sido aprobado el Proyecto del Presupuesto de Gestión 2010 por el Honorable Congreso Nacional -en ese momento estuvimos en transición- remitido en fecha 30 de Octubre del 2009 por el Orden Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia adquiere fuerza de Ley. La redacción continúa con el capítulo donde están generalidades el objeto del ámbito de aplicación, responsabilidad también está el artículo 4 con relación al Presupuesto Agregado y Consolidado, estoy hablando de la gestión 2010 y claro este Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado tiene -si podemos revisar para hacer más exiguos en la información-, tiene 70 artículos.

Entonces, se aprobó de manera íntegra el Proyecto de Ley con los 70 artículos, un antecedente importante de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia con relación a esta temática que nos toca consecuentemente, se está obrando siempre de acuerdo a la previsión constitucional referida con relación al Presupuesto General del Estado, esa es nuestra posición desde luego respetamos porque aquí es el escenario seguramente podemos diferir, pero esta es nuestra interpretación conforme al mandato Constituyente así que esto 2010 podemos ubicar en el tiempo en el espacio. Es posterior a la aprobación de la Constitución en el Gobierno de nuestro ex Presidente Evo Morales.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente. Buenos días a Usted y a través suyo a todos los colegas presentes en esta Asamblea.

Ciertamente podemos argumentar todos por menores, antecedentes, jurisprudencias, pero yo creo que tenemos que aprender a aplicar lo que dice la Constitución, porque en Bolivia hay en otros países que las jurisprudencias se aplican con mucha capacidad no simplemente para salir del paso, es ciertamente dice la Constitución lo que dice la Senadora Salame, tiene razón, tenemos que empezar a escudriñar lo que dice el la Ley del Presupuesto General del Estado, lo que argumentan ahorita dice que ya está vigente, sí está vigente, se ha hablado del Constituyente que ha sido tan iluminado que cuando no hay, en 60 días la Asamblea no aprueba entre vigencia de automático de que todos los argumentos podemos colocar, solamente, dice en el 158 no me gusta y no soy un jurídico aplicador de códigos, 11 dice aprobar Presupuesto General del Estado, pero en nuestro país hemos estado acostumbrados siempre colocar algún aditamento hay.

Entonces, para ser muy corto, yo estoy de acuerdo con la observación de la Senadora Salame tampoco podemos hacer al calor del tiempo en este momento a probar cosas que de repente entre el transcurso nos puede traer problemas, porque en el presupuesto que no hemos logrado en anterior gestión, Presupuesto General 2024 hay artículos que necesariamente ahora al ser aplicados forma automática necesariamente necesita una Ley expresa dice el mismo artículo 158, el numeral 8 aprobar presupuestos imprevistos o endeudamiento porque en este artículo había artículos en esta Ley había artículos de endeudamiento que necesita una ley expresa y eso inclusive vamos a colaborar al Ejecutivo no va a faltar alguien que va a demandar inconstitucional hasta juicios de responsabilidades por endeudar al país sin una ley expresa basándose solamente en la Ley Financiera, por eso es que yo estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo tratar así directamente, solicito que pase a la Comisión y hay que traer a los miembros del Ejecutivo del Ministerio de Planificación y Presupuestos, tenemos que separar lo que es la Ley Financiera, el presupuesto del dinero de gasto eso es para pagar para comprar para todo, nos van a decir que sí estaba orientado el crédito, pero este crédito nosotros tenemos que aprobar con una Ley expresa.

Por lo tanto, no puede entrar así de automático con un decreto ley y en nuestra Constitución tampoco prevé decretos leyes, no existe, son inventos de anteriores constituciones, por lo tanto, yo voy a pedir que esta propuesta de la Senadora Salame vaya a la Comisión correspondiente

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: Es extraño que senadores, principalmente algunos abogados quieran interpretar la Constitución Política del Estado a la manera o algún interés, tenemos que ser correctos y justos en interpretar, pareciera que algunos senadores que quieren darse un tiro en el pie y no los quieren dar al resto porque si vamos a interpretar primero, yo estoy de acuerdo en que tratemos en Asuntos Varios el Presupuesto General y no es para tratar para modificar y lo que tenemos que decir al Ejecutivo que lo aquí primero que en el Senado de aprobó con modificaciones.

Segundo, se tiene y cuando hablamos del presupuesto, suponemos que nos va a ingresar un monto económico y suponemos que vamos a invertir en diferentes partidas eso es lo que queremos al Ejecutivo aprobó por decreto la ejecución presupuestaria porque decía que nos vamos a dar un tiro en el pie porque así como leemos lo que dice el numeral 11 del artículo 158 que el Proyecto se dará aprobado es que normalmente un Presupuesto General del Estado llega pues presupuesto, el Estado va a ingresar mil y va a distribuir a las Gobernaciones y al Ejecutivo los mil.

Otra cosa es que, si no entran los mil y otra cosa es que, si se lo van a gastar los mil, eso es lo que tiene que entender el Ejecutivo, que eso es lo que estamos queriendo que el Senado le pidamos que se manifieste, lo no puede hacer es lo que decía el Senador Ajpi de contrabando han metido créditos y modificaciones o derogaciones de algunos artículos de algunas leyes y esa facultad la tenemos la Asamblea Legislativa.

Es decir, nosotros porque ahí donde tenemos que ver el inciso 3 donde las atribuciones que tenemos como Asamblea Legislativa como Senado dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas, no puede Ejecutivo a través de un decreto modificar, lo que pasa que hubo un Proyecto de Ley mañado donde nos han metido de contrabando algunos artículos que no tiene que ver nada con el presupuesto. Entonces, tenemos que ser claro con el país, en el sentido de que tenemos que leer todo, no lo que nos interesa, lo que nos conviene Senador Presidente tenemos que ser claro, por lo menos eso es lo que yo entendí Senadora Salame de que lo que queremos que el Senado se manifieste en el sentido de que la ejecución presupuestaria que se aprobó los 269 mil millones se ejecute correcto.

Pero, no así los préstamos, no así las modificaciones porque estaba leyendo y no hemos tratado aquí o perdón, hemos sesionado más de 20 horas en el presupuesto en el Proyecto de Ley y si nosotros revisamos, no sé cuántas leyes están siendo modificadas en artículos, eso lo que no podemos nosotros darle esa facultad Presidente, mañana agarra y nos mete de contrabando otras modificaciones de otras leyes ahí porque vino el Ejecutivo y es de su línea, tenemos que ser responsable con el país o por lo menos voy a hacer responsable con la gente de Pando que votó por mí, yo cuando en su momento manifesté que no estaba de acuerdo porque a Pando para el Presidente porque es prerrogativa de presentar el presupuesto, no valemos ni el 1%, 027% del Presupuesto General del Estado el Departamento de Pando.

Entonces, tenemos que ser claros, Senador Presidente no lo emborrachemos la perdiz como decimos en Pando, perdón la expresión cambia o criolla que tenemos porque no es correcto tenemos que hablar frente con la verdad y no nos quitemos nuestras atribuciones colegas senadores, debatamos, analicemos y para eso es la democracia, si tienen mayoría pues sabemos a respetar que las mayorías están por encima de las minorías, pero no podemos hacer de contrabando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Henry Omar Montero Mendoza por el Departamento de Santa Cruz.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos

Sen.^a Barrientos: Presidente, me parece que el debate está profundizándose, le sugiero que podamos someter a votación para ingresar a un debate profundo, ya en punto varios y podamos avanzar con la Agenda, estamos tocando el punto sin estar en el punto, le ruego someter a votación.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Quispe.

Sen. Quispe Huanca: Gracias. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Isidoro Quispe Huanca por el Departamento de Santa Cruz. Pedí una hora de tolerancia, hemos llegado en ese tiempo.

Sen. Presidente: De acuerdo, hay todavía una larga lista, coincido colegas senadoras y senadores hay una solicitud de modificación para discutir y debatir precisamente en entorno a la propuesta que planteó la Senadora Salame, no sé si vamos a dar a todos y dar a votación, creo de manera innecesaria estamos.

Para dar curso a la solicitud de Moción de Modificación del Orden del Día solicitada por la Senadora Salame, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Moción de modificación del Orden del Día solicitada por la Senadora Salame, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 23 votos y de 29 presentes. Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Moción de modificación del Orden del Día, se decreta su tratamiento en Asuntos Varios.

No habiendo más observaciones al respecto queda aprobado el Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley:

1.1 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, presenta el Proyecto de Ley "Que eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° 24123, que declara la creación del Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Madidi".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Secretario:

1.2 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, presenta el Proyecto de Ley de "Procesos de Preselección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional".

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, creo que este es el momento histórico en nuestro país, estamos prácticamente con un Órgano Judicial de facto y nosotros tenemos que contribuir para dar una solución, se han presentado innumerables Proyectos de Ley, se han presentado Reglamentos y lamentablemente hasta el día de hoy no hemos podido generar la norma con la que se vaya a proceder a la preselección y elecciones.

Quiero, decirle Senador Presidente, que este Proyecto de Ley lo he remitido a todos los Jefes de Bancada,



lo he remitido al Presidente del Estado Plurinacional, al Presidente de la Asamblea Legislativa, a los Presidentes de las dos Cámaras y al Ministro de Justicia, ¿con qué objeto? En este Proyecto Senador Presidente, se ha recogido todo lo que establece la Constitución, la Sentencia N° 060 del Tribunal Constitucional, la última Declaración donde se auto prorrogan en lo que corresponde y también se ha recogido la Sentencia que emergió de un amparo Constitucional que planteó un Diputado del Beni, ¿porque Senador Presidente? estoy pidiendo que se aplique el artículo N° 107 de nuestro Reglamento.

Creo, que absolutamente todos ya hemos analizado, no una vez, sino infinidad de veces el Proyecto de Ley, el Proyecto de Ley prácticamente, la matriz es la misma es la original la que presento el año 2021, ¿cuál es la diferencia con este Proyecto? solamente que se ha adecuado a las normas, a las Sentencias a lo que ha instruido el Tribunal Constitucional, porque nos guste o no nos guste, el artículo N° 203 de la Constitución establece que las Sentencias del tribunal son vinculantes, claro, estamos hablando cuando existía tribunal porque hoy no existe Tribunal Constitucional, entonces, son unos señores que espuriamente están ejercitando un mandato que nadie les ha dado.

Pero, ingresando al fondo del asunto, quisiera pedirles a mis colegas que podamos tratar con esa Dispensación de Trámite, tratamiento de urgencia para qué para darles certidumbre a los ciudadanos Senador Presidente, nosotros con mi equipo hemos hecho una sumatoria de plazos y hemos visto que en realidad lo mínimo que vamos a necesitar, nosotros como Asamblea Legislativa para lograr la preselección van a ser 45 días, entonces en el Proyecto hemos puesto hasta porque, si logramos reducir un plazo lo vamos a hacer y el Órgano Electoral, lo mínimo que va a necesitar de acuerdo que reuniones que hemos mantenido con ellos son 90 días.

Entonces, Senador Presidente hasta que se promulgue esta Ley, porque no se olvide lo que supongamos si hoy aprobará el Senado va a ir a Diputados después va a ser una peregrinación en menos de 6 meses no vamos a tener autoridades judiciales Señor Presidente, no podemos nosotros permitir de los ciudadanos sufran esta situación, es por eso que yo les invoco a mis colegas acepten el tratamiento inmediato de este Proyecto de Ley.

Sen. Presidente: Bien ahí está la explicación de la Senadora Salame, que solicita la Dispensación de Trámite de este Proyecto de Ley que presentó.

Para atender la solicitud Dispensación de Trámite solicitada por la Senadora Salame, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe 27 senadores presentes y son 17 votos. Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Ley, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:



2.1 El Senador Rodrigo Paz Pereira presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Comunidad Cultural de "K'onzoani Ayata" de la Provincia Muñecas del Departamento de La Paz, por su destacada labor de difundir y revalorizar nuestra música ancestral y cultura nacional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a la Comunidad Cultural de Paicho de la Provincia Méndez del Departamento de Tarija, por su importante aporte a la cultura departamental y nacional.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

2.2 El Senador Luis Guillermo Seoane Flores, presenta el Proyecto de Declaración Camaral de homenaje póstumo a Zoilo Flores Aponte, por su gran aporte a la ciudad de La Paz y al país.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:

3.1 Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita:

a) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe sobre el estado actual del proceso de saneamiento en el Departamento de Pando; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe sobre el proyecto de creación de tres empresas estatales para la explotación de oro en el Río Madre de Dios y el Río Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 El Senador Javier Martínez Espinoza, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuál es la mora crediticia del Banco Unión, respecto a la cartera que maneja la entidad financiera; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. En base al artículo 30 del Reglamento de la Cámara de Senadores,



me voy a ausentar un par de minutos.

Sen. Presidente: Adelante, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Centa Lothy Rek López solicita:

a) Al Alcalde de Santa Cruz de la Sierra, que informe sobre el costo de la carretera Tundi – Las Peñas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe sobre la estructura metodológica para la constitución actual de las reservas internacionales y la liquidez en moneda extranjera; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe sobre las razones técnicas y legales por las cuales el predio inicial "La Cañada", fue fraccionada por el INRA en tres predios; que informe sobre los requisitos para poder ejercer el cargo de Director General de Catastro Rural del INRA; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.5 El Senador Erick Morón Osinaga, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe cuántas aeronaves tiene Boliviana de Aviación, para realizar sus operaciones; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6 El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, solicita:

a) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que informe sobre el reclamo presentado en fecha 1 de septiembre de 2023, a instancia de Sergio Benavidez Rodríguez, denunciando a "Boliviana Ciacruz" y a "Banco Nacional de Bolivia"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe sobre el reclamo N° OB 50611R, de pérdida total de seguro automotor realizado a boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.; y otros puntos relacionados al tema.



Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7 La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de La Paz, que informe sobre el grado de cumplimiento normativo del Reglamento Municipal de Gestión Ambiental respecto a la temática de áreas protegidas municipales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe sobre el grado de ejecución del Programa Operativo Anual POA 2023 del Servicio Nacional de Áreas Protegidas - SERNAP; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe respecto a las dimensiones y coordenadas específicas de todas las cuadrículas y áreas mineras otorgadas a la Cooperativa Minera Molle Pata R.L.; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.8 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe sobre el movimiento de combustible realizado, por mes, por la Cooperativa "Siempre Unidos" de Mapiri R.L.; informe sobre cuánto tiempo se tiene programado invertir en los proyectos de conexión de gas domiciliario para la Región Autónoma del Gran Chaco; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe si la Resolución Administrativa, de fecha 16 de junio de 2020, que resuelve declarar la extensión de pleno derecho de la ATE "La Deseada", fue objeto de algún recurso en la vía administrativa y ordinaria; informe dónde tiene su concesión minera la Cooperativa "Siempre Unidos" de Mapiri R.L.; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe si la Cooperativa "Siempre Unidos" de Mapiri R.L., realizó la presentación física y digitalizada de sus Estados Financieros y dictamen de auditoría; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, informe sobre qué acciones legales se tomó en defensa de los derechos humanos de las víctimas de la masacre de Senkata y Sacaba; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe sobre el rango de cobertura de internet en la Región Autónoma del Gran Chaco; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.9 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita:

a) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe si el INRA emite o dicta medidas precautorias como ser paralización de trabajos, prohibición de innovar; informe sobre el procedimiento para una reposición de expediente tramitado ante el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe sobre la designación del Director Subregional del Aeropuerto de Santa Ana del Yacuma en el Departamento del Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.10 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, que informe desde qué año y mediante qué normativa legal se comenzó a cancelar el denominado Bono de Indigencia, en favor de las personas con ceguera; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.11 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita:

a) Al Ministro de Minería y Metalurgia, que informe sobre las acciones que emprendió la AJAM para lograr la suspensión de toda actividad minera ilegal en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.



Sen. Secretario:

b) A la Ministra de Salud y Deportes, que informe sobre las acciones que emprendió la Cartera a su cargo, para el tratamiento médico de miembros de pueblos indígenas del norte del Departamento de La Paz en las gestiones 2022 -2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe si durante la Gestión 2023 se autorizó al INIAF, desarrollar investigación en variedades de soya y maíz; informe cuál es el avance del Plan de Acción Nacional en el sector de la minería de oro artesanal; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.12 La Senadora Zoya Zamora Arce, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe sobre la ejecución presupuestaria de la Gestión 2023 del Ministerio a su cargo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.13 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe respecto al plan de rehabilitación del tramo Don Diego (Potosí) – El Tejar (Sucre); y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.14 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Alcalde Municipal de La Asunta, informe cuánto presupuesto se asignó para la atención de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM's) en las gestiones 2020, 2021, 2022 y 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

3.15 El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, solicita:

a) Al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que informe sobre los resultados obtenidos de la ejecución de los contratos de préstamos aprobados mediante ley; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de Salud y Deportes, que informe sobre los resultados obtenidos de la ejecución de los contratos de préstamos financieros aprobados mediante ley; y otros puntos relacionados al tema.



Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Planificación del Desarrollo, que informe cuál es el costo que tendrá la realización del Censo de Población y Vivienda 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) A la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, que informe sobre los resultados obtenidos de la ejecución de préstamos financieros aprobados mediante ley; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe detalladamente sobre los resultados obtenidos de la ejecución de préstamos financieros aprobados mediante ley; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

f) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe detalladamente sobre los resultados obtenidos de la ejecución de préstamos financieros aprobados mediante ley; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Respuestas a Minutas de Comunicación:

4.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite las respuestas a las Minutas de Comunicación Nos. 01/2023-2024; 03/2023-2024; 05/2023-2024 y 425/2022-2023, enviadas por el Órgano Ejecutivo.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los Senadores proyectistas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

5.1 El Defensor del Pueblo, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 038/2023-2024. (Tema: Agresión por parte de efectivos policiales a los militantes del MAS-IPSP).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Elena Judith Aguilar



Flores.

Sen. Secretario:

5.2 El Fiscal General del Estado, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 048/2023-2024; 061/2023-2024 y 075/2023-2024 (Temas: Actos investigativos sobre el conflicto ocurrido en la Comunidad de Pailitas del Departamento de Santa Cruz; denuncia interpuesta por Incumplimiento de Deberes, en contra del ciudadano Mauro Alfeo Condori Juchasara; y proceso penal seguido por el Ministerio Público).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento a las senadoras y senadoras proyectistas.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidente. Mil disculpas por la interrupción, pero por motivos de salud a horas 11 debo ausentarme por favor, solamente eso quería comunicarle.

Sen. Secretario:

5.3 El Alcalde Municipal de Mapiri, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1349/2022-2023 (Tema: Creación de la tranca en la Comunidad de Chimate).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Cecilia Isabel Requena Zárate.

Sen. Secretario:

5.4 La Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 027/2023-2024 y 079/2023-2024 (Temas: Cuadro comparativo de las salas especializadas; casos 301102082100498 y 301102012102592).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de las Senadoras peticionarias, María Patricia Arce Guzmán y Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen. Secretario:

5.5 El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 101/2023-2024 (Tema: Padrón Electoral Biométrico en el Estado Plurinacional de Bolivia).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Gladys Valentina Alarcón Farfán.

Sen. Secretario:

5.6 El Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 051/2023-2024. (Tema: Sentencia Constitucional N° 0012/2021).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Gladys Valentina Alarcón Farfán.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Actas de Comisión:

6.1 El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, remite el Acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2 El Senador Isidoro Quispe Huanca, remite las Actas correspondientes a la Segunda y Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, remite el Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Adscripción a Comisiones:

7.1 La Senadora Soledad Flores Velásquez, solicita su adscripción a la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Presidente: Remítase a la comisión solicitada.

Sen. Secretario:

7.2 El Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, solicita su adscripción a las Comisiones de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; de Planificación, Política Económica y Finanzas; de Organización Territorial del Estado y Autonomías; y de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Presidente: Remítase a las comisiones solicitadas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Reposiciones:

8.1 El Senador Miguel Pérez Sandoval, reitera la solicitud de reposición de los siguientes Proyectos de Ley:

a) N° 112/2022-2023 C.S. "Transferencia a título gratuito del bien inmueble denominado "Casa de Piedra" propiedad de la Corporación Minera de Bolivia, a favor de la Caja Nacional de Salud, con una superficie de 1.033,02 m², ubicado en la zona Santa María, calle Carolina Sampieri entre Capitán Ustarez y Final Camacho del Municipio de Huanuni, Provincia Pantaleón Dalence del Departamento de Oruro, destinado para la ampliación del Hospital Santa María.



Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

b) N° 113/2022-2023 C.S. de transferencia del bien inmueble de propiedad de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), en favor del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni.

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

8.2 La Senadora Elena Judith Aguilar Flores, reitera la solicitud de reposición del Proyecto de Ley N° 381/2019-2020 C.D., Que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, al "Carnaval de Tupiza" y sus entradas carnavaleras "Así es mi tierra" y "Banderas Girasoles".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

8.3 El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 048/2019-2020 C.S., Que declara al Gato Andino, Cóndor Andino, Quirquincho, Rana del Lago Titicaca, Jaguar, Oso de Anteojos, el Pejiche, como Patrimonio Natural del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Repóngase en Agenda.

Sen. Secretario:

8.4 La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 077/2022-2023 C.D. "Que declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión cultural originaria de la música y danza de la Mohozeñada, Autóctona de Mohoza del Municipio de Colquiri de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

8.5 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 155/2022-2023 C.S., "Que modifica la LISTA V del Anexo de la Ley N° 913, de 16 de marzo de 2017, de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas". (NO HA LEÍDO EL SECRETARIO)

Sen. Presidente: Repóngase en agenda.

Sen. Secretario:

8.6 La Senadora Virginia Velasco Condori, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 096/2022-2023 C.S. Ley de Convocatoria a Referendo Intradepartamental vinculante a los Municipios de Laja y Pucarani al Límite/Tramo, ex Fundo Cucuta (Comunidad Cucuta).

Sen. Presidente: Repóngase en Agenda.

Sen. Secretario:

8.7 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita la reposición de los siguientes Proyectos de Ley:



a) N° 157/2022-2023 C.S., "Que efectiviza la censura a Ministras y Ministros de Estado".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen. Secretario:

b) N° 128/2022-2023 C.S., De modificaciones a la Ley N° 065 "Ley de Pensiones".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

c) N° 114/2022-2023 C.S., "Que crea la Comisión Ciudadana para la independencia de la Justicia y elección de Autoridades Judiciales y Tribunal Constitucional".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Peticiones de Informe Oral:

9.1 Las Senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan a la Ministra de Salud y Deportes, que informe sobre las acciones y medidas para la gestión de la vacuna para prevenir el Dengue; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

9.2 Las Senadoras Silvia Gilma Salame Farjat, Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan a la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, que informe por gestión el monto presupuestario asignado por su Cartera de Estado, para el desarrollo de las actividades para la celebración del Bicentenario de la fundación de Bolivia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Remisión:

10.1 Las senadoras Simona Quispe Apaza, Daly Cristina Santa María Aguirre, Lindaura Rasguido Mejía, y los Senadores Pedro Benjamín Vargas Fernández y Julio Diego Romaña Galindo, solicitan que las citaciones ilegales con el Auto Constitucional 0558/2023-CA, sean remitidas a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, y de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, a efecto de que emitan un pronunciamiento sobre las mismas.

Sen. Presidente: Remítase a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, y de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Denuncias:

11.1 El Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe, presenta denuncia contra la Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen. Presidente: Se toma nota y remítase a la Comisión de Ética y Transparencia.

Sen. Secretario:

11.2 El Senador William Torrez Tordoya, presenta denuncia contra de la Senadora Soledad Flores Velásquez.

Sen. Presidente: Se toma nota y remítase a la Comisión de Ética y Transparencia.

Sen. Secretario:

11.3 El Oficial Mayor de la Cámara de Senadores, remite el Informe Jurídico DGAL – UGL N° 330/2023.

Sen. Presidente: Se toma nota y remítase a la Comisión de Ética y Transparencia.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Petición de Informe Oral:

1.1 Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe de qué manera la construcción de las Plantas de Biodiésel y Derivados (públicamente anunciadas) cumplen con este artículo y con el ordenamiento jurídico ambiental; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: ¿Vamos a pedir si ya llegó el Ministro?, Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota presentada.

Sen. Secretario:

“La Paz, 9 de enero de 2024; **MHE-DGAJ-UAJ/2024-0034**; Señor; Lic. Luis Alberto Arce Catacora; Presidente Constitucional Estado Plurinacional De Bolivia; Presente; **Ref.: P.I.O. N° 02/2023-2024**; Señor Presidente; Tengo el alto honor de dirigirme a su digna Autoridad, con el motivo de informar que esta Cartera de Estado recibió en fecha 6 de diciembre de 2023, la nota MPR/VCGG/DGGLP/UGSP- 0934-CAR/23 suscrita por el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental dependiente del Ministerio de la Presidencia, a través de la cual hace conocer la reprogramación de la Petición de Informe Oral N° 02/2023-2024, planteada por la Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, para el día jueves 11 de enero de 2024 a horas 10:00 a.m. en el Hemiciclo de la Cámara de Senadores del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional; Al respecto, tengo a bien hacer conocer a su Autoridad, que el día jueves 11 de enero de la presente gestión a horas 9:00 a.m., mi persona como Máxima Autoridad Ejecutiva del sector energético, participará de la reunión de Evaluación de la situación Económica y Financiera conforme las acciones estratégicas de gestión empresarial eficiente de la Gestión 2023, así como las metas e indicadores financieros proyectados para el 2024 de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE Matriz, sus Filiales y Subsidiarias, reunión que se llevará a cabo en las oficinas de ENDE, ubicadas en la Calle Colombia N° 655



de la ciudad de Cochabamba; En ese contexto, considerando la importancia de la Reunión de Evaluación a ser realizada a ENDE Matriz, sus Filiales y Subsidiarias, la misma compromete mi participación como Ministro cabeza del sector energético y ente que ejerce tuición en el marco de las atribuciones inherentes a esta Cartera de Estado establecidas en el Artículo 50 del Decreto Supremo N° 4857 de 6 de enero de 2023, aspecto por el cual no podré asistir a la Petición de Informe Oral N° 02/2023-2024, por lo que, me veo en la necesidad de solicitar a su Autoridad, de manera muy respetuosa, la reprogramación de la Petición de Informe Oral de referencia; Seguro de contar con su atención, saludo a usted con mis mayores consideraciones; Firma: Franklin Molina Ortiz; Ministro de Hidrocarburos y Energías; Estado Plurinacional de Bolivia.”

“La Paz, enero 10 de 2024; **MPR/VCGG/DGGLP/UGSP-0016-CAR/24**; Señor; Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente Cámara De Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; **Ref: Suspensión de PIO N° 02/2023-2024**; Hermano Presidente; Por instrucción del Señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, tengo a bien remitir a su autoridad, copia de la nota cite: **MHE-DGAJ-UAJ/2024-0034**, de fecha 9 de enero de 2024, suscrita por el Señor Ministro de Hidrocarburos y Energías - Franklin Molina Ortiz, mediante la cual comunica su imposibilidad de asistir al acto de Petición de Informe Oral; planteada por la Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate; señalada para el día jueves 11 de enero de 2024, a horas 10:00 a.m., en el Hemiciclo de la Cámara de Senadores del Nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional; Con este motivo, ofrezco a usted la seguridad de mi mayor consideración; Firma: Gustavo Torrico Landa; Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental; Ministerio de la Presidencia.”

Sen. Presidente: Cabe aclarar colegas senadoras y senadores, que la presencia del Ministro ya estaba confirmada. Por tanto, la Sesión se programó para hoy precisamente y nos llegó la nota después de haber emitido la convocatoria.

Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, Presidente. Creo, que dentro del afán de coordinar entre Ejecutivo y Legislativo, es que se ha postergado la Sesión de ayer para el día de hoy, con la finalidad de tener la presencia del Ministro en esta Petición de Informe Oral, considero que es una falta total de respeto por parte del Ejecutivo al no asistir, que este Ministro no asiste a este Petición de Informe Oral, es recurrente que esta situación no solo de este Ministro sino de varios otros Ministros aunque estemos entrando a una Legislación nueva estamos a 3 años de Gestión, más allá que se cambien las legislaciones en noviembre para nosotros es una Gestión, que ha empezado el 2020.

Y esto, es recurrente de cada uno de los Ministros, Presidente del Senado, sugeriría que interpongamos una acción penal por incumplimiento de deberes, siendo que esa figura esta de acorde al Código Penal donde dice incumplimiento de deberes es el delito por el que se omite el cumplimiento de una obligación legalmente establecida emergente de la función pública.

Este es una obligación que tiene el Ministro y no estaba agendado ayer, antes de ayer eso ya estaba solicitado hace más de un mes, ya sabía, no puede ser que postergue después de que salga la convocatoria del Senado, mandan su carta faltando horas, nosotros como senadores tenemos que hacer caso, tenemos que ser flexibles con esa situación, yo propongo Presidente que interpongamos una acción penal y se genere también un precedente para que a futuro tanto los Ministros que no quieran asistir que se atengan las consecuencias, ellos fácilmente en complicidad de algunos senadores nos interponen amparos, quienes preparan los amparos es el Ministro de Justicia, ellos no tienen piedad ni consideración al trabajo que hace el Senado, ni respetan el Reglamento ni la Constitución Política del Estado.

Sin embargo, nosotros tenemos que tener flexibilidad y contemplación ante la falta de respeto que muestra el Ejecutivo con la Cámara de Senadores. Eso sería mi opinión, mi sugerencia, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.



Sen.^a Requena: Gracias, Presidente.

Yo voy a respaldar la sugerencia de mi colega Gladys Alarcón, me parece importante sentar precedentes, lamento mucho que tengamos que llegar a estos niveles, pero realmente la burla al Legislativo a este Senado en particular es tan grande, no solo nos están agrediendo de manera judicial metiéndose en nuestras competencias, acabo de leer y (que todos los senadores presentes en esa Sesión nos están queriendo meter un juicio penal, nuestros propios colegas, por haber asistido, se imaginan, Senador Rubén, no se acuerda Usted de la votación que perdieron en contra de Receso en todo el relato que antes se olvidó de eso, así perdonen colegas, esto no les va a gustar a nadie más que la Oposición así como desconocieron el 21F, no les gusto la votación tampoco, le gustó la votación al Choquehuanca que nos oponíamos el Receso, oiga no puede olvidarse esa parte Senador y luego nos quiere meter juicios penales por obedecer al voto de la Asamblea que ha sido conducida por la misma persona que desconoció ese voto, nuestro Presidente nato) porque es horroroso, estamos haciendo los unos y a los otros, además tengamos la dignidad de defender al cuerpo del Órgano que somos parte, sino tenemos ya eso realmente estamos llevando ese es el problema a este país aún desastre institucional adicional porque no es reciente ni nuevo.

Pero, adicional y un desorden que hace mucho daño a la gente Senador, le hablo a Usted porque Usted está aquí, porque los otros creo que no están presentes, son 4 colegas, dos de ellas se han salido y no se quien más hay, pero una pena todo eso, vuelvo al tema de la Petición de Informe Oral, hablando falta de respeto a este Órgano Legislativo, mire voy a decir un par de cosas colegas para que ustedes estén informado, porque es importante ver qué cosas pasan aquí nosotros presentamos una Petición de Informe Escrito, tan lejos en el tiempo como el 14 de diciembre de 2021.

Nosotros, venimos siguiendo agro combustibles, no hay que llamarles biocombustibles se me permiten porque el Bio quiere decir que es biológico, por tanto es sostenible para naturaleza no hay tal, agro combustible se están hablando de la tropa de soya, de la palma real, agro combustible eso lo que son, los combustibles derivados de cultivos no de otra cosa y nos respondieron el 25 de febrero preguntando todas estas cosas muy técnicas nosotros nos esforzamos para hacer un trabajo muy técnico muy serio, y por tanto muy constructivo también en la respuesta el 80% de las respuestas, prácticamente no nos decían nada, en parte también conocían que no tenían respuestas a las preguntas que les hacíamos las típicas preguntas de estudio de pre factibilidad, cuánto va a costar, de dónde van a sacar la materia prima, qué efectos puede tener en el agua en el medio ambiente, cuánto de duración tiene la planta, duración útil y todas esas cosas nos han respondido que no tenían los estudios en ese momento el 25 de febrero recibimos nosotros de 2022, o sea, 2022 recibimos esa respuesta de que no tenían claro de todo esto, que iban hacer estudios.

Hemos vuelto con todos los insumos, hemos vuelto a presentar una Petición de Informe Oral en septiembre 2023, el 26 de octubre debería haber estado el Ministro ya estaba todo acordado, manda una como han mandado ahora, diciendo colegas les pido que atiendan esto que tiene una reunión con UNAGRO S.A. (Unión Agroindustrial de Cañeros S.A.), con Aguaí, GUABIRÁ, oiga, él había agendado esta es una coordinación entre Senado y ellos, resulta que aparece una reunión tampoco de emergencia no ve, que bien hubiera sido en otro momento todos sabemos cómo se organizan nuestras agendas.

Y obviamente, para este Ministro no hay ninguna prioridad, aquí cualquier reunión regular que la puede poner en otro momento es prioridad venir a este Senado, luego vuelve hacer lo mismo el Ministro porque la Petición de Informe Oral, debería ser el 10 enero no se convocó como ustedes saben acaban de decir eso y el 11 dice que sí no, no hubieran agendado, sino la presencia no agendaría agenda, miren la vergüenza y manda una carta otra vez diciendo que va a evaluar la situación económica. Es que realmente el abuso del Ejecutivo, para no mencionar se acuerdan colegas que se han metido todos, no los podemos interpelar a varios de ellos, no sé si recuerdan todos esos, nos están haciendo todas esas cosas, incluidas el intento de suspender competencias a este Senado y meternos a todos juicios penales por hacer nuestro trabajo y por obedecer votaciones.



Bueno, este señor si se nos ríe de nosotros es inaceptable, este no es que no hay, que está pasando, están pasando muchas cosas, mientras tanto ellos ya han anunciado las plantas, ya les está inaugurando no nos han respondido y cuál es el costo de donde va a venir la materia prima, que va a pasar todas esas cosas que tenemos todos los bolivianos, tenemos derecho a saber y nosotros somos encargados de esa fiscalización correspondiente, ha no, Presidente ya está con bombos y platillos inaugurando las plantas, este señor Ministro debe estar muy inseguro, por qué no quiere venir, si está tan seguro como pueden hacer bombos y la fiesta, las viértalas, la música y no sé porque no vienen más bien aquí a defender sus plantas, porque no viene a demostrarnos que están una maravilla esas plantas, perdón, una cosa que es importante decir se supone que esas plantas deberían reemplazar y sustituir las importaciones de diésel ese es el punto que dice.

Pero, hay muchas preguntas colegas, parece que el diésel va a ser más caro, el que importaríamos con la diferencia que tal vez se le va a pagar en bolivianos, que hay de los costos de las plantas, que hay por ejemplo por el impacto ambiental, porque todo esto va a implicar extensión de la frontera agrícola, todos aquí hemos chillado, cuando con los incendios o no ha habido consenso ahí sí o no ¿alguien aquí ha defendido los incendios? nadie, todos hemos dicho que es una barbaridad no sé qué, queremos más incendios el 2024, ahora, les están dando semillas de *Jatropha* de la palma real, y en el norte de La Paz para que destruyan el bosque más diverso del mundo por estos cultivos, que además colegas previsiblemente no van a ser rentables ni van solucionar ni siquiera el problema de importación de diésel, no alcanza, es algo que vamos a poder demostrar cuando el Ministro probablemente se anime después de una acción penal que le vamos a iniciar, bueno necesitamos entonces respuestas, no nos vamos a cansar y nos va a tener que dar respuestas que le deben al pueblo boliviano, no la propaganda que pagan millonaria, por cierto para decir mentiras y cosas que no son ni siquiera sostenibles en términos de argumentación lógica.

Entonces, Presidente realmente una vergüenza, sería mejor que el Ministro venga aquí y responda, por alguna razón no quiere hacer, se está escapando, no lo vamos a dejar escapar, nos tiene que responder, pero es una vergüenza, insisto vergüenza Ministro que se haya negado una vez más con semejantes ridículas excusas a estar aquí, cumpliendo como se ha dicho con su deber que es dar la cara en este cuerpo, que es donde está representados las personas por su voto, así que bueno nada a insistir hasta tenerlo aquí generando las acciones legales que se han mencionado anteriormente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Arenas: Gracias, hermano Presidente. Un saludo cordial a nuestras hermanas y hermanos senadores.

Para expresar lo mismo, nuestra protesta contra los ministros ya rebasado el atropello, la imposición y la falta de respeto a uno de los órganos, vale decir el Primer Órgano del Estado que es Legislativo de la Asamblea, y a este Senado, que hemos sido elegidos por voto popular, una falta de respeto total un atropello de todas las partes del Ejecutivo, empezando desde el Presidente, Ministro, Viceministros, directores que ni siquiera quieren recibirnos para poder aclarar algunos puntos en concordancia, y peor aún esto lo que se está viendo hoy en día, una y otra excusa para no presentarse, no les va a costar más de media hora una hora poder aclarar los puntos que se requieren que sean aclarados.

Pero, son buenos para mentir al pueblo boliviano y eso es lo que hay que hacer conocer al pueblo boliviano, que es acusarnos al Senado a la Asamblea y decirnos que nosotros somos los que paralizamos Proyecto de Ley de préstamos que van a beneficiar al país.

Cuando son ellos que no quieren informar a cabalidad los gastos que se están haciendo, y esto es una muestra clara de la falta de respeto hacia el Senado, no solamente hacia el Presidente, sino hacia el Senado y por ende una falta de respeto a todo el pueblo boliviano, quiero hacer conocer esa protesta. Y desde este Senado, se levante un instrumento Legislativo y a sentar precedentes como tal y que nosotros debemos ejercer nuestra función, es como tal que es de Legislar en beneficio del pueblo boliviano.



Sen. Presidente: Tomando en cuenta la solicitud de la Senadora Gladys, se tomará alguna acción que se pueda hacer el efectivo cumplimiento a las confirmaciones de los Ministros a los diferentes actos de Fiscalización como es el Informe Oral, a última hora toman la decisión de suspender, bueno ya generan prácticamente total conflicto y variación a la misma agenda de la Cámara de Senadores. Entonces, nosotros como corresponde el Reglamento haremos la insistencia de estas acciones que se deben tomar, me parece bien para que no suceda como de costumbre o que quede como precedente, me parece importante.

De acuerdo al Reglamento corresponde por supuesto también fijar una nueva fecha y hora para el verificativo del acto de Fiscalización. Entonces vamos a ver pertinente que el Senado debería de repente poner fecha y hora, pero estamos sujetos, pareciera a tiempo de los Ministros, eso un poco nos ha generado cierta complicación, con este precedente las propuestas que han mencionado para el cumplimiento me parece importante. Entonces, se fijarán una nueva fecha y hora para el acto verificativo el acto de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar la lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral:

2.1 Proyecto de Resolución Camaral que conforma la "Comisión Especial de Seguimiento a la Conclusión de Mandato de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura titulares y suplentes", presentado por la Senadora Lindaura Rasguido Mejía.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.^a Rasguido: Buenos días, Presidente por intermedio suyo quiero hacer llegar un saludo cordial a mis colegas.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Resolución Camaral que conforma la "Comisión Especial de Seguimiento a la Conclusión de Mandato de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura titulares y suplentes".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el Tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar la lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Declaración Camaral:

3.1 Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fraternidad Cullaguada "Los X del Gran Poder", en conmemoración a sus 50 años de fundación y por su valioso aporte a la actividad cultural, presentado por el Senador Félix Ajpi Ajpi.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fraternidad Cullaguada "Los X del Gran Poder", en conmemoración a sus 50 años de fundación y por su valioso aporte a la actividad cultural a celebrarse el día 13 de enero del año en curso. Quiero fundamentar algo más hermano Presidente, para que esta consideración sea aprobada, puesto que estas fraternidades no muchas por los años '70 y '74 donde aquí en La Paz, todavía casi prohibido cosa de indio bailar este tipo de actividades, se generan varias fraternidades entre esos el X del Gran Poder, vamos ver los Rebeldes Extraños de Pelo Largo que han sido parte fundador de la Asociación de Conjuntos Folklores en La Paz o de Gran Poder en La Paz, puesto que haciendo siempre conocer los valores culturales del pueblo paceño y del país sobre todo en estos últimos años estas danzas están siendo apropiadas hábilmente, en particular por la República del Perú donde la danza de Cullagua, el Llamero, el Caporal, el Moreno y el Diablo ya es una actividad cultural del Perú reconocida hasta por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Entonces, creo que reconocer a estas fraternidades que han iniciado hace '50 y más años, creo que necesitamos empoderar y nosotros exigir a través de esta Asamblea por lo menos de la Cámara de Senadores al Ministerio de Cultura para que pueda tomar acciones para poder defender nuestro patrimonio cultural, por eso es que nosotros, mi persona propiciando este reconocimiento a esta Fraternidad Cullaguada "Los X del Gran Poder".

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro - ACFO, por sus 61 años de fundación, por su valioso aporte en la salvaguardia y difusión del Carnaval de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.^a Rasguido: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro - ACFO, por sus 61 años de



fundación a celebrarse el 18 de enero del presente año.

Sabemos muy bien que está cerca a los carnavales de Oruro, como tiene una Declaratoria ante la UNESCO como Patrimonio Mundial en tal sentido, solicito también que se dispense este Proyecto de Declaración Camaral como promotora del Carnaval de Oruro, estoy muy identificada con Oruro principalmente también con el carnaval.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento al Conjunto Tradicional Folklórico "Diablada Oruro", por su trayectoria institucional por más de 50 años, difundiendo la riqueza folklórica y aporte cultural al Carnaval de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.^a Rasguido: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Conjunto Tradicional Folklórico "Diablada Oruro", por su trayectoria institucional por más de 50 años, en ocasión de celebrarse 50 años de aniversario de la Asociación de conjuntos Folklórico "Diablada Oruro", a efectuarse el 18 de enero del año en curso.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a la "Fraternidad Folklórica Cullaguada Oruro", por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, difundiendo la riqueza folklórica del Estado



Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.^a Rasguido: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Fraternidad Folklórica Cullaguada Oruro", por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años acto de reconocimiento a efectuarse este 18 de enero del año en curso en ocasiones de celebrarse los 50 años aniversario de la asociación de conjuntos Folclórico de Oruro.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

d) De reconocimiento a la Diablada Artística "Urus", por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidente. Buenos días por su intermedio a Usted a todos de la Directiva y a todos los colegas Senadoras y Senadores.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Diablada Artística "Urus", por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, acto de reconocimiento a efectuarse este 18 de enero del año en curso, en ocasión se celebrará 50 años de aniversario de la asociación del conjunto de folclórico de Oruro.

-Asume la Presidencia, la Senadora Simona Quispe Apaza-

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

e) De reconocimiento a la "Fraternidad Folklórica Cullaguada Terribles Quirquinchos", por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Fraternidad Folklórica Cullaguada Terribles Quirquinchos", por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, acto de reconocimiento a efectuarse este 18 de enero del año en curso, en ocasión a celebrarse 50 años de aniversario de la asociación de conjuntos de folclóricos de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

f) De reconocimiento al Conjunto Folklórico "Morenada Central Oruro" fundada por la Comunidad Cocani, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Conjunto Folklórico "Morenada Central Oruro" fundada por la Comunidad Cocani, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, acto de reconocimiento a efectuarse el 18 de enero del presente año, en ocasión a celebrarse 50 años de aniversario de la asociación de conjuntos de folclóricos de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.



Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

g) De reconocimiento a la “Diablada Ferroviaria”, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la “Diablada Ferroviaria”, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, acto de reconocimiento a efectuarse el 18 de enero del presente año.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

h) De reconocimiento al Conjunto Folklórico “Morenada Zona Norte”, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Conjunto Folklórico “Morenada Zona Norte”, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, acto de reconocimiento a efectuarse el 18 de enero del año en curso a celebrarse al 50 año de aniversario de la asociación de conjuntos de folclóricos de Oruro.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

i) De reconocimiento a la Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada”, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Gracias, Senadora Presidenta. Buenos días.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada”, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y declarada Obra Maestra de Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad por la UNESCO por su trayectoria institucional por más de 50 años y el motivo de realizarse el 18 de enero ocasión que se celebra 50 años de aniversario de la asociación de conjuntos de folclóricos de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

j) De reconocimiento al Conjunto de Danza Estilizada “Ahuatiris” por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Conjunto de Danza Estilizada “Ahuatiris” por su aporte Cultural



al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, acto de reconocimiento que se efectuará el 18 de enero, en ocasión de celebrar el aniversario de la asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

k) De reconocimiento al Conjunto Tradicional Tobas "Zona Central" por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Conjunto Tradicional Tobas "Zona Central" por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional con motivo de efectuarse la celebración de 50 años de aniversario de la asociación de conjuntos Folclóricos de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

l) De reconocimiento a la Fraternidad Hijos del Sol "Los Incas", por su aporte cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, difundiendo la riqueza folklórica de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.



Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.ª Rocha Muñoz: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fraternidad Hijos del Sol "Los Incas", por su aporte cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional, reconocimiento que se realizará el 18 de enero con motivo de celebrar 50 años de aniversario de la asociación de conjuntos de folclóricos de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

m) De reconocimiento a la Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro, por su aporte cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años difundiendo la riqueza folklórica de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro, por su aporte cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, acto de reconocimiento a efectuarse el 18 de enero del presente año en ocasión de celebrarse 50 años de aniversario de la asociación de conjuntos Folclóricos de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:



n) De reconocimiento a la Fraternidad Morenada "Central Oruro", por su aporte cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años difundiendo la riqueza folklórica de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fraternidad Morenada "Central Oruro", por su aporte cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, acto de reconocimiento a efectuarse el 18 de enero del presente año en ocasión de celebrarse 50 años de aniversario de la asociación de conjuntos de folclóricos de Oruro.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Ley:

1.1 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Ley N° 002/2022-2023 C.D. que "Declara Patrimonio Cultural Inmaterial y Material al Santuario de Letanías y al Conjunto Patrimonial; Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, Mirador Circundante del Calvario y Hospedería, ubicados en el Municipio de Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz". (Informe impreso y distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión.



Sen. Secretario:

Legislatura 2022 – 2023
INFORME PL N° 024 C.N.P.I.O.C.I.
PL N° 002/2022-2023 C.D.
25° SESIÓN DE COMISIÓN

**COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD**

INFORMA:

ASUNTO: PL 002/2022-2023 C.D. QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y MATERIAL AL SANTUARIO DE LETANÍAS Y AL CONJUNTO PATRIMONIAL; IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LETANÍAS, MIRADOR CIRCUNDANTE DEL CALVARIO Y HOSPEDERÍA.

Nueva Nominación: **DECLARA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL A LA IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LETANÍAS, LA CAPILLA, HOSPEDERÍA, Y EL CALVARIO DE LETANÍAS, UBICADOS EN LA CIUDAD DE VIACHA, PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.**

FECHA: La Paz, 24 de octubre de 2023

1. ANTECEDENTES.

En fecha 27 de marzo de 2023, el **Dip. Jerges Mercado Suarez Presidente de la Cámara de Diputados**, remitió al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, Presidente de la Cámara de Senadores, el **Proyecto de Ley 002-/2022-2023 C.D. que "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y MATERIAL AL SANTUARIO DE LETANÍAS Y AL CONJUNTO PATRIMONIAL; IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LETANÍAS, MIRADOR CIRCUNDANTE DEL CALVARIO Y HOSPEDERÍA"**, para fines constitucionales de Revisión, de conformidad a lo establecido por el numeral 5 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado.

El mismo que fue remitido mediante Presidencia de la Cámara de Senadores a la Comisión de Naciones Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, para su respectivo análisis e informe a fs. 144 adjuntando el Proyecto de Ley, el Informe de la análoga de la Cámara de Diputados y antecedentes documentales.

La Comisión de Naciones Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad para el periodo legislativo 2022-2023 se conformó con los senadores: Nely Verónica Gallo como Presidente, el senador Miguel Pérez Sandoval como secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y la senadora Trinidad Rocha Robles como Secretaria del Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

En fecha 10 de abril de 2023, la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicitó que el Proyecto de Ley No. 002/2022-2023 C.D sea elevado en consulta al Órgano Ejecutivo, concretamente al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización para la emisión de una respuesta.

En fecha 10 de abril de 2023, la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicitó que el Proyecto de Ley No. 002/2022-2023 C.D sea elevado en consulta al Gobierno Autónomo Municipal de Viacha para la emisión de una respuesta.

En fecha 19 de abril de 2023, la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, solicitó que el Proyecto de Ley No. 002/2022-2023 C.D sea elevado en consulta al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz para la emisión de una respuesta.



Mediante Nota R.A.D No. 756/2018 de fecha 15 de mayo de 2023, la Asociación de Devotos de la Fe a la Virgen de Letanías” solicitaron a la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco Presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad su apoyo y coordinación futuras reuniones de tratamiento y para la aprobación del Proyecto de Ley.

El Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, mediante CITE GAMV/DJ/GOP/060/2023 de fecha 05 de junio de 2023, emite la respuesta a la consulta efectuada con relación al proyecto de ley objeto del presente informe, misma en la parte conclusiva señala que es urgente y necesaria a aprobación del Proyecto de Ley, por su importancia de la defensa del patrimonio cultural, arqueológico, por las manifestaciones culturales que son testimonio de los pueblos originarios de la ciudad de Viacha de la Provincia Ingavi, del Departamento de La Paz.

En fecha 22 de junio de 2023 se realizó una mesa técnica para el trabajo del Proyecto de Ley. Mediante Acta de Mesa Técnica se consignó lo resultados participantes signatarios de la misma En dicha acta se estableció, entre sus partes conclusivas, se señaló que se deberá solicitar a la Cámara de Diputados todos los documentos faltantes en la carpeta del Proyecto de Ley; enviar al Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización así como al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz toda la documentación y anexos del Proyecto de Ley; Trabajar técnicamente con los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización y otros sectores involucrados para unificar criterios y; se menciona en acta que aún se espera el informe del proyecto en consulta del Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización. Se concluye proyectando una futura mesa técnica.

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, mediante CITE GADLP/DGO/NEX-830/2023 de fecha 12 de junio de 2023, emite la respuesta a la consulta efectuada con relación al proyecto de ley objeto del presente informe, misma en la parte conclusiva señala que se solicite al Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados proceda con los ajustes de su solicitud conforme a la normativa legal vigente y se acompañe la documentación pertinente. Dicho informe señala que si bien el Proyecto de Ley se encuentra respaldado el mismo debe cumplir con algunos aspectos técnicos señalados para que se lo pueda viabilizar formalmente.

En fecha 27 de junio de 2023, la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, envió una nota a la ministra de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización haciéndole llegar documentación comprometida en Mesa Técnica desarrollada con anterioridad. En la misma fecha se envía una nota con el mismo tenor y objetivo dirigida al Sr. Gobernador del Departamento de La Paz.

Mediante Nota CITE: CDD-CAG/PFQM/No 173/2022-2023 de fecha 28 de junio de 2023, la Diputada Nacional Pasceza Francisca Quispe Mamani remite a la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco, presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad una misiva con referencia a Acuerdo de Fundamentos, mediante la cual se adjunta todos los antecedentes descritos del informe de la Cámara de Diputados; donde se consta: i) Ordenanza Municipal de Viacha No. 088/2006; ii) Acta de Consenso o Consentimiento de la Asociación de Devotos de la Fe de la Virgen de Letanías de 1 de julio de 2022; iii) Nota CITE:ALP-CD-No. 363/2021-2022 de 21 de septiembre de 2022 y; Acta de la Mesa Técnica de fecha 22 de septiembre de 2022.

Mediante CITE: CD-CAG/PFQM/No. 171/2022-2023 de fecha 26 de junio de 2023, la Diputada Nacional Pasceza Francisca Quispe Mamani solicitó el Informe del Proyecto de Ley del Comité de Culturas, interculturalidad y Patrimonio Cultural. En dicho Informe, de fecha 28 de septiembre de 2022, el Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural concluye respecto al análisis del Proyecto de Ley que existe importancia para su aprobación. Debido a la protección, conservación y promoción del Patrimonio Arquitectónico, Histórico, Cultural Material, Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia.

Mediante CITE CD-CAG/PFQM/No. 191/2022-2023 con fecha de recepción de 06 de julio de 2023, la Diputada Nacional Pasceza Francisca Quispe Mamani presentó documentación solicitada referente a la



presentación de documentación solicitada. En la cual agregan lo siguiente: i) Informe del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha de fecha 25 de mayo de 2022 y; ii) Informe del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados.

Mediante CITE: CNPIOCI.SEN.NVGS/AT No. 5527/2022-2023 de fecha 11 de julio de 2023, la Senadora Nely Verónica Gallo Soruco remitió documentación comprometida en Mesa Técnica al Gobernador del Departamento de La Paz: Santos Quispe para su análisis y opinión respectiva.

Al efecto, el 1 de septiembre de 2023, mediante CITE GADLP/DGO/NEX-1109/2023 de fecha 28 de agosto de 2023 se remitió a la Cámara de Senadores y puso en conocimiento la respuesta de la Gobernación al Proyecto de Ley en consulta, adjuntando los informes correspondientes. Siendo de esta manera que el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz establece observaciones al Proyecto de Ley para su consideración.

Es importante mencionar que, a la fecha de emisión del presente informe de comisión, el Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización no envió informe referente a la consulta del Proyecto de Ley, teniendo como efecto la obstaculización del trabajo Legislativo.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

- **Artículo 9.** *Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: Núm. 3, Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano, la diversidad plurinacional.*
- **Artículo 98. Parágrafo I.** *La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario...; Parágrafo III.* *Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.*
- **Artículo 99. Parágrafo I.** *Que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción; Parágrafo II.* *Que el Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.*
- **Artículo 108. Núm. 14.** *Que establece que dentro de los deberes de las bolivianas y los bolivianos, se encuentra el de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.*
- **El Artículo 158. Parágrafo I.** *Dispone que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley; Núm. 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.*
- **Artículo. 162. I.** *Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional: 2. Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus Cámaras.*
- **Artículo 298. Parágrafo II.** *Señala como una competencia exclusiva del nivel central del Estado es: Inc. 25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de su interés.*
- **Artículo 300. I.** *Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: 19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental.*
- **Artículo 302. I.** *Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal.*



2.2 LEY N° 530 DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO DE 23 DE MAYO DE 2014 (MODIFICADO POR LEY 1220 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019).

- **Artículo 4. (DEFINICIONES).** Para efectos de la presente Ley y su reglamento, entiéndase por:

Bienes Culturales. Son todas las manifestaciones inmateriales y materiales de la cultura, cuyo valor depende de su origen, naturaleza, espacialidad, temporalidad, su contexto social e identidad cultural.

Patrimonio Cultural Boliviano. Es el conjunto de bienes culturales que como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente. Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia.

Patrimonio Cultural Inmaterial. Es el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se transmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes.

Patrimonio Cultural Material. Es el conjunto de bienes culturales que tienen substancia física y pueden ser conservados o restaurados a través de técnicas especializadas. Identifican una época o una cultura y son evaluados y reconocidos de acuerdo a criterios específicos.

- **Artículo 5.** Señala que el patrimonio cultural boliviano, es el conjunto de bienes culturales que como manifestación de la cultura, representan el valor más importante en la conformación de la diversidad cultural del Estado Plurinacional de Bolivia y constituye un elemento clave para el desarrollo integral del país. Se compone por los significados y valores atribuidos a **los bienes y expresiones culturales, inmateriales y materiales, por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas y las comunidades que se autodefinen como urbanas o rurales, migrantes, espirituales o de fe, transmitidos por herencia y establecidos colectivamente.** Estos significados y valores forman parte de la expresión e identidad del Estado Plurinacional de Bolivia”.
- **Artículo 6.** Establece la clasificación del Patrimonio Cultural Boliviano, en: Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Cultural Material.
- **Artículo 7. (PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL).**
- I.** Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, **comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad.**
- II.** El Patrimonio Cultural Inmaterial tiene los siguientes atributos:
1. Se transmite de generación en generación.
 2. Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.



3. Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

III. Se manifiesta en los siguientes ámbitos:

2. Artes escénicas y del espectáculo.

3. Usos y prácticas sociales, rituales y **actos festivos.**

6. Actos y creencias religiosas.

7. Música y danza.

➤ **ARTÍCULO 8. (CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL).** El Patrimonio Cultural Material se clasifica en Patrimonio Mueble y Patrimonio Inmueble.

➤ **ARTÍCULO 9. (PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL MUEBLE).**

I. Son los productos materiales de la cultura, susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro. Es decir, todos los bienes culturales materiales móviles que son expresión o testimonio de la cultura o de la evolución de la naturaleza y que poseen un valor histórico, ancestral, documental, arqueológico, paleontológico, científico, artístico, medicinal, terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, etnográfico, cosmológico, folklórico, musical, dancístico, decorativo, comunitario, social, industrial, nutricional y tecnológico.

II. Comprende de manera enunciativa y no limitativa: Pintura. Escultura. Cerámica. Cristalería. Textilería y tejidos en fibra de origen vegetal y animal. Talabartería. Armería. Sigilografía. Filatelia. Fotografía. Documentos en diferentes tipos de soporte. Objetos domésticos. Objetos de trabajo. **Objetos para rituales.** Numismático. Objetos de madera. Subacuático. Malacológico. Lítico. Metalistería.

➤ **ARTÍCULO 10. (PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE).**

I. Son bienes culturales materiales inamovibles, y son expresiones o testimonios de la cultura o de la naturaleza, que poseen un valor **arquitectónico, histórico,** ancestral, arqueológico, paleontológico, natural, científico, artístico, estético, medicinal, terapéutico, **religioso, espiritual, eclesiástico, ritual,** etnográfico, cosmológico, paisajístico, **folklórico,** comunitario, social, productivo y tecnológico.

II. Comprende de manera enunciativa y no limitativa: Iglesias, capillas, catedrales, templos, santuarios y lugares sagrados. Pirámides, lomas y montículos.

➤ **Artículo 24. Parágrafo I.** Se establece la **gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano,** conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 031, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente.

➤ **Artículo 34. I.** Señala que los Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural II. Cualquier expresión o bien cultural que se considere portador de identidad de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales urbanas o rurales y pueblo afroboliviano, puede ser reconocida como Patrimonio Cultural. III. La declaratoria de Patrimonio Cultural implica que se tomarán las medidas para registrar, proteger, fortalecer y difundir la expresión cultural portadora de esa identidad.

➤ **Artículo 35.** Señala que I. el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, es emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material II.



Los vestigios y contextos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos no requieren declaratoria expresa para ser reconocidos como Patrimonio Cultural Boliviano III. La declaratoria de Patrimonio Cultural Boliviano, procederá conforme a los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley.

- **Artículo 36.-** *(Declaratorias de las entidades territoriales autónomas) I. Los Órganos Legislativos de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesinos, en razón del interés que, revista un bien o manifestación cultural, podrán emitir declaratorias de Patrimonio Cultural, en el marco de su jurisdicción y competencia. II. Las declaratorias de Patrimonio Cultural de las entidades territoriales autónomas, pueden ser ratificadas como Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo a su reglamentación específica.*

2.3 LEY N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".

- **Artículo 86. Parágrafo I.** *Señala que de acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 25 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:*

2. *Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado Plurinacional;*

6. *Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado.*

II. *De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 19 del Parágrafo I del Artículo 300 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas:*

1. *Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural departamental y descolonización, investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas oficiales del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales.*

2. *Elaborar y desarrollar normativas departamentales para la declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural.*

III. *De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 16 y 31 del Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas:*

1. *Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales.*

2. *Elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural.*



2.4 DECRETO SUPREMO N° 29894 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2009 Y; DECRETO SUPREMO N° 4257 DE 4 DE JUNIO DE 2020, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 4393 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y EL ACTUAL D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

Artículo 115. Establece las atribuciones de la Ministra(o) de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, entre otras se encuentran:

- a) Formular y ejecutar políticas de protección y difusión de las culturas existentes en el país;
- b) Proteger las riquezas culturales, religiosas, históricas y documentales; promoviendo su custodia y conservación;
- c) Implementar la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en la toma de decisiones de las políticas culturales;
- f) Formular y desarrollar políticas que contribuyan a que la diversidad cultural y los procesos de interculturalidad sean la base del desarrollo nacional;
- j) Articular políticas de cultura y turismo enfocadas al desarrollo social, económico local, regional y nacional, en coordinación con las instancias correspondientes;
- m) Elaborar políticas de protección y promoción del patrimonio inmaterial y la riqueza cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas;
- s) Fomentar la apertura de mercados para la producción artística y artesanal de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

2.6 D.S. 4857 DE 6 DE ENERO DE 2023.

ARTÍCULO 105.- (ATRIBUCIONES DE LA MINISTRA (O) DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

- m) Proponer políticas relacionadas al Patrimonio Cultural Boliviano, en el marco de sus competencias.
- n) Establecer estrategias de regulación para el cumplimiento de las normas de protección y conservación del Patrimonio Cultural Boliviano.

2.7 GUÍA PARA LA DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

2.8 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

- **Artículo 1.** Regula las atribuciones de la Cámara de Senadores previstas por los Artículos 158 y 160 de la Constitución Política del Estado.
- **Artículo 4.** Parágrafo I. sostiene que son atribuciones de la Cámara de Senadores las señaladas en el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en lo que corresponda.
- **Artículo 123.** Determina en atención a los artículos 162 y 163 de la Constitución Política del Estado, será Cámara de origen la de Senadores para el tratamiento obligatorio de las iniciativas legislativas presentadas por: Inc. a) Las Senadoras y Senadores, de manera individual o de manera colectiva, en las diferentes materias.
- **Artículo 124.** Señala que todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.
- **Artículo 128.** (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.



- **Artículo 130.** *(Informe de Comisión). Parágrafo I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la Comisión deberá estar a cargo de una Senadora o Senador Titular miembro de la Comisión.*

Parágrafo III. *Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.*

Parágrafo IV. *Ningún Proyecto de Ley podrá ser considerado por el Pleno Camaral sin el informe de la Comisión correspondiente, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente Reglamento.*

- **Artículo 131.** *(Proyectos de Ley con Enmienda o Modificación). La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de Ley al Pleno Camaral. Procederá la:*

3. INFORMES DE CONSULTAS REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE LEY.

3.1 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA.

Mediante CITE GAMV/DJ/GOP/060/2023 de fecha 7 de junio de 2023, emite la respuesta a la consulta efectuada con relación al proyecto de ley, adjuntando:

INFORME TÉCNICO CITE:GAMV/SMDH/GC/080/2023.

Elaborado por Lic. Jimena Natalia Rodríguez V Directora de Promoción por la Reactivación Económica y Lic. Valentín Gómez Rivera Gestor Cultural de pendiente dela Secretaria Municipal de Desarrollo de fecha 30 de mayo de 2023 que describe las características de los elementos y la festividad de la Virgen de Letanías, el contexto religioso que datan de más de 100 años. Concluyendo que es necesaria la aprobación de este proyecto de ley.

INFORME LEGAL CITE:GAMV/DJ/GOP/060/2023.

Elaborado por Abog. Rodolfo Flores Quisbert Director Jurídico de fecha 6 de junio 2023 quien realiza un análisis legal indicando que: El Cerro y la Capilla de Letanías se ha constituido en un Patrimonio Histórico Cultural y Turístico del Municipio de Viacha. Concluyendo que es urgente y necesaria a aprobación del Proyecto de Ley, por su importancia de la defensa del patrimonio cultural, arqueológico, por las manifestaciones culturales que son testimonio de los pueblos originarios de la ciudad de Viacha de la Provincia Ingavi, del Departamento de La Paz.

3.2 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, emitió dos respuestas a la consulta.

La primera mediante CITE GADLP/DGO/NEX-830/2023 de fecha 12 de junio de 2023, adjuntando:

INFORME TÉCNICO CITE:GADLP/SDTC/DC/INF/Nº 080/2023 de 10 de mayo de 2023 elaborado por Lic. Patricio Mamani Chipana Director de Culturas, quien realiza un análisis técnico y observa lo siguiente:

- a) Con relación a la Exposición de Motivos se advierte que no existe ubicación geográfica, no existe reseña histórica, el objetivo general es muy escueto y la justificación no es clara para su declaratoria, tampoco presenta documentación que ayude a la interpretación.
- b) No presenta la fundamentación de la declaratoria del elemento propuesto a ser declarado como patrimonio cultural a nivel nacional por lo que es pertinente que sea complementada.



- c) En la exposición de motivos no determina con precisión los criterios por los cuales se requiere ser declarado patrimonio cultural.
- d) Presenta deficiencia en la redacción, además se percibe que dicha denominación no se enmarca en lo establecido en la Ley 530 que determina dos categorías material e inmaterial.
- e) De acuerdo a la Guía para la Declaratoria de Patrimonio Cultural elaborado por el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización debe realizar de manera gradual: primero como patrimonio municipal, luego departamental y por último nacional, además que debe contar con un Expediente de la Declaratoria.
- f) No cuenta con las identificaciones correctas exactas de su objeto de declaratoria ya que un bien susceptible a ser DECLARADO PATRIMONIO DEBERÁ DEMOSTRAR EL VALOR EXCEPCIONAL DEL MISMO, aspecto que en el presente proyecto no ha sido identificado con claridad.

INFORME LEGAL GADLP/SDTC/INF/Nº 069-B/2023 de 15 de mayo de 2023 elaborado por Abog. Fabiola Luque Aliaga Asesor Jurídico de la Secretaría Departamental de Turismo y Culturas, quien realiza un análisis jurídico y concluye que el PL legalmente se encuentra respaldada, sin embargo, se debe cumplir aspectos técnicos como la carpeta técnica y llenado del formulario D-PCI 001-2015 emitido por el MCDyD. La documentación de respaldo no es suficiente al no adjuntar el expediente de declaratoria de Patrimonio Cultural. Por lo que la presente solicitud no puede ser tratada para la dictación de una Ley Nacional.

INFORME GADLP/AG/DDN/INF Nº 076/2023 de 9 de junio de 2023 elaborado por Sra. Silvia Guarachi Callizaya y Abogada Fortunata Poma quienes realizan las siguientes observaciones:

- a) Con relación al Artículo 1 es preciso que sea reformulada en base a los parámetros establecidos en la ley Nro 530, identificando la categoría y clasificación conforme establecen los artículos 6,7,8,9, y 10, tomando en cuenta las modificaciones hechas por la Ley Nro. 1220. Debe contar con un EXPEDIENTE DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL O INMATERIAL.
- b) Con relación al Artículo 2 debemos indicar que para la implementación de políticas de promoción, conservación, preservación y salvaguardia se necesita presupuesto y de Acuerdo al artículo 321 párrafo IV de la C.P.E. el proyecto de ley debe establecer la fuente de los recursos, la forma de cubrirlos y la forma de su inversión. Además, se consigna la palabra SALVAGUARDIA siendo lo correcto SALVAGUARDIA.
- c) El PL no cuenta con fuentes fiables de bibliografía y reseña histórica que avalen tales aseveraciones para la declaración de patrimonio.

La segunda respuesta a la consulta arribada mediante nota GADLP/DGO/NEX-1109/2023 de fecha 28 de agosto de 2023, adjuntando abundante documentación contenida en ANEXOS:

INFORME TÉCNICO CITE:GADLP/SDTC/DC/INF/Nº 308/2023 de 31 de agosto de 2023 elaborado por Arq. Karina Butron, Arq. Jennifer Bustillos e Ing. Edwin Nina dependientes de la Dirección de Culturas, cuya referencia indica **informe de entrega de expediente técnico "CALVARIO DE LETANIAS"** e indican que se realizó un trabajo de relevamiento de información del "Calvario de Letanías" del 1 de julio y posterior 12 y 13 de julio, toda esta información fue procesada dando como resultado el Expediente Técnico del "Calvario de Letanías". A través del Programa para el Saneamiento y Complementación Técnica de las Declaraciones de Patrimonio Cultural Material del Departamento de La Paz, y describe lo siguiente:

- El Calvario de Letanías corresponde a la categoría de Paisaje Cultural y Paisajístico Asociativo (Identificación del Bien cultural Material).
- De acuerdo a la clasificación indicada por la Ley 530 el "Calvario de Letanías" entraría en lo que corresponde al Patrimonio Cultural Material Inmueble, dentro de la subcategoría Paisajes Culturales.
- El "Calvario de Letanías", no cuenta con una declaratoria de patrimonio cultural como tal.
- Determina su localización mediante un plano de ubicación, expone datos cronológicos e históricos, la Justificación, el valor del bien.



- Se elaborará un Libro de Difusión como parte del Programa para el Saneamiento y Complementación Técnica de las Declaraciones de Patrimonio Cultural Material del Departamento de La Paz del “Calvario de Letanías” con el objeto de lograr su promoción y difusión.
- La Capilla Letanías, ubicada en la cima del Calvario de Letanías fue construida en el siglo XIX, por sus características se determina que es de estilo románico (Anexo II).
- Se determina que cuenta con un área núcleo de 3029.6 m² y área de amortiguamiento de 23514.08 m¹ (Anexo IX).
- En cuanto a su estado de conservación, la Capilla de Letanías sufre de varios tipos de patologías físicas, mecánicas, químicas y antropológicas, las mismas están afectando en distinta magnitud al bien patrimonial, como se detalla en el informe de estado de conservación (Anexo III).

INFORME TÉCNICO CITE: GADLP/SDTC/DC/INF/Nº 184/2023 de 24 de julio de 2023 elaborado por Arq. Ramito Quenta Fernández Encargado de Patrimonio Cultural Material dependiente de la Dirección de Culturas e informa lo siguiente:

- El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz realizó el estudio técnico “Expediente de declaratoria de patrimonio cultural (según la Guía del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización), con resumen de la arquitectura de la iglesia de letanías, los 49 puntos georreferenciados.
- En cuanto a la hospedería es un elemento que está ligado a la iglesia y en su momento esta habría funcionado como un cuarto de hospedaje para los viajeros, el mismo debe declararse en conjunto con la iglesia “Capilla de Letanías”.
- En cuanto al mirador circundante se debe realizar un estudio técnico por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, para su declaratoria de Patrimonio Cultural Material, puesto que no existe registro alguno que respalde su importancia como señala la Ley Nro. 530.
- Solo los elementos capilla, virgen y calvario de letanías cuentan con respaldo técnico para su declaratoria, respaldando con los puntos georreferenciados.
- El Gobierno Autónomo Municipal de Viacha debe realizar las gestiones para la Declaratoria Municipal del Mirador Circundante, puesto que el mismo no tiene un parámetro técnico, ubicación, superficie, accesibilidad, derecho propietario conforme a lo estipulado en la Ley Nro. 031/10.
- Se recomienda al Gobierno Autónomo Municipal de Viacha aclarar el derecho propietario sobre el área de amortiguamiento, calvario y capilla de letanías. Para futuras intervenciones para su protección, conservación, etc.

INFORME LEGAL GADLP/SDTC/INF Nº 214-B/2023 de 14 de agosto mayo de 2023 elaborado por Abog. Fabiola Luque Aliaga Asesor Jurídico de la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas, quien realiza un análisis jurídico e indica:

Que el G.A.D.L.P. cuenta con el EXPEDIENTE TÉCNICO “CALVARIO DE LETANÍAS” que anexa el estudio técnico realizado según la GUÍA DE CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN. Concluyendo que el PL legalmente se encuentra respaldada.

INFORME GADLP/AG/DDN/INF Nº 107/2023 de 24 de agosto de 2023 elaborado por Dra. Silvia Guarachi Callizaya y Abogada Fortunata Poma, quienes hacen referencia a los informes técnico y legal emitidos en el mes de mayo y junio y los actuales y sugiere lo siguiente:

- TÍTULO: “DECLARA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE ECLESIAÍSTICO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL CERRO, CAPILLA, CALVARIO Y VIRGEN DE LETANÍAS”.
- Con relación al Artículo 1 es preciso que sea reformulada en base a los parámetros establecidos en la Ley Nro 530, identificando la categoría y clasificándola conforme establecen los artículos 6,7,8,9, y 10, tomando en cuenta las modificaciones hechas por la Ley Nro. 1220. Hemos realizado la clasificación de patrimonio, identificándola bajo la categoría de **Patrimonio Cultural Material Inmueble Eclesiástico** de acuerdo al artículo 4 numeral 14 de la Ley 530.



- Con relación al Artículo 2, a la parte que dice “**planes y programas de salvaguardar**”, que esta política solo es procedente para el Patrimonio Cultural Inmaterial.

3.3 MINISTERIO DE CULTURAS DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN.

Lamentamos el accionar del Órgano Ejecutivo al que fue puesto en conocimiento el 23 de mayo de 2023 el presente Proyecto de Ley, para que emita un criterio técnico – jurídico, a través del Ministerio. Han transcurrido más de 5 meses y el mismo no llega de manera formal a la Cámara de Senadores, esto debido a la alta burocracia en las unidades respectivas de los Ministerios ya que del seguimiento realizado constantemente este informe se encontraría aun en el Ministerio de la Presidencia. Entorpeciendo de esta manera el trabajo legislativo.

4. LA MESA TÉCNICA REALIZADA EN FECHA 22 DE JUNIO DE 2023.

Contó con la presencia de:

Dr. Rene Pacheco de la Unidad de Análisis Legislativo de la Cámara de Senadores.

Dr. Marco Antonio Mamani Asesor Técnico del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.

Lic. Jenny Aratia Fernández Secretaria Técnica de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Dra. Lourdes Villca Paniagua (Consejero I) Asesora de Diputada proyectista

H. Alcalde Municipal y representantes del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha

Representantes del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

Asociación de Devotos de la Fe a la Virgen de Letanías

Funcionarios del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

Se tiene presente:

1.- No consta en la Carpeta de proyecto de ley remitido por la Presidencia de la Cámara de Diputados todos los antecedentes descritos en el **INFORME DE LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS** (Ordenanza Municipal de Viacha N° 088/2006, Informe del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha de fecha 25 mayo de 2022, Acta de consenso o consentimiento de la asociación de Devotos de fe de la Virgen de Letanías de 1 de julio de 2022, Nota CITE:ALP-CD-N° 363/2021-2022 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 de la Dip. Pasceza Quispe Mamani como proyectista, ni del Acta de la Mesa Técnica de fecha 22 de septiembre de 2022 y del Informe del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados).

2.- En carpeta solo se adjunta la Ley Municipal N° 009 de fecha 13 de julio del año 2015 que en su articulado dispone lo siguiente: **Artículo Primero.-** Se declara Patrimonio Cultural e Histórico a la “Virgen de Letanías” del Municipio de Viacha de la Provincia Ingavi del departamento de La Paz, al constituirse imagen representativa de manifestación y expresión popular de profunda identidad de la Ciudad Industrial de Viacha.

3.- También consta la Ordenanza Municipal 025/2002 de fecha 7 de noviembre del año 2002, que en su articulado dispone lo siguiente; **Artículo Primero.-** Se declara Patrimonio Histórico Cultural Turístico del Municipio de Viacha, al Cerro y Capilla de Letanías.

4.- Consta también la Resolución Departamental N° 1641 del 13 de marzo de 2007, del Consejo Departamental de la Prefectura de La Paz que en su articulado único dispone: **Artículo Único.-** Se declara Patrimonio Cultural Histórico del Departamento de La Paz al Calvario De Letanías, ubicado en la ciudad de Viacha, Provincia Ingavi.

5.- Los informes preliminares del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, indicaban la INVIABILIDAD DEL MISMO.

6.- Luego de la Mesa Técnica realizada en la Comisión análoga de la Cámara de Diputados y con las subsanaciones que realiza la diputada proyectista, SE FORMULA UNA NUEVA REDACCIÓN AL PROYECTO DE LEY, incluyendo las palabras INMATERIAL Y MATERIAL, SANTUARIO DE LETANÍAS CONJUNTO PATRIMONIAL, IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LETANÍAS, MIRADOR CIRCUNDANTE DEL CALVARIO, HOSPEDERÍA. Suprimiendo o dejando de lado la terminología CERRO.

7.- Luego de una deliberación técnica y jurídica se decide lo siguiente:

- * Solicitar a la Cámara de Diputados todos los documentos faltantes en la carpeta de proyecto de ley.
- * Enviar al Ministerio y a la Gobernación toda la documentación y anexos del proyecto de ley.
- * Trabajar técnicamente los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, sectores sociales involucrados para unificar los criterios técnicos, jurídicos y respaldatorios.
- * Se espera aun el informe de proyecto en consulta del MCDyD y del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.
- * Realizar una próxima Mesa Técnica en el plazo de 3 semanas.
- * El Gobierno Autónomo Departamental se compromete a través de sus instancias legislativas a emitir Ley Departamental que actualice la Resolución H. Concejo Departamental N° 1641 de 13 de marzo de 2007.

5. DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE DEVOTOS DE LA FE A LA VIRGEN DE LETANÍAS (Personería Jurídica R.A.D. N° 756/2018).

Los mismos se apersonan mediante nota de fecha 15 de mayo de 2023 y presenta documentación que respalda el análisis del Proyecto de Ley, realizando un constante acompañamiento. Adjuntaron cartillas elaboradas por el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha de las gestiones 2018, 2019, y 2022 en los que se describen las características del Santuario, las Declaraciones y reconocimientos institucionales, la tipología y arte de la Capilla de Letanías, la celebración, Prestes, el Comité de Fe de Muñis y Fuegoceros, las apariciones de la Virgen todo ello respaldado por fuentes bibliográficas.

Adjuntaron un Expediente Documental y Jurídico para sustentar la Declaratoria del Patrimonio Material e Inmaterial donde describen lo desarrollado en la Cámara de Diputados y la remisión hasta esta Comisión.

6. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA DIPUTADA PASCEZA QUISPE MAMANI.

Mediante nota CITE:CD-CAG/PFQM/N° 173/2022-2023 de 28 de junio 2023, dirigida a la Senadora Nely Gallo Soruco, Presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino e Interculturalidad de la Cámara de Senadores adjunta: Ordenanza Municipal de Viacha Nro. 088/2006, Acta de consenso o consentimiento de la Asociación de Devotos de Fe de la Virgen de Letanías de 1 de julio de 2022, Nota CITE:ALP-CD-NRO 363/2021-2022, Acta de la Mesa Técnica de fecha 22 de septiembre de 2022.

Mediante nota CITE:CD-CAG/PFQM/N° 191/2022-2023 de 6 de julio 2023, adjunta Informe del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha de fecha 25 de mayo de 2022 e Informe del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados.

7. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.

El Reglamento General de la Cámara de Senadores establece lo siguiente:

ARTÍCULO 49. (Comisiones y Comités Permanentes). I. La Cámara de Senadores cuenta con diez Comisiones y veinte Comités permanentes, cuyas denominaciones y afinidad temática están definidas por la estructura de la Constitución Política del Estado, son las siguientes:

7. Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

a) Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.

b) Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.



ARTÍCULO 128. (Remisión a Comisión). Mediante decreto expreso pronunciado por la Presidencia en sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, todo Proyecto de Ley será remitido a través de la instancia pertinente a la Comisión o Comisiones que corresponda por materia para su tratamiento.

8. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El presente Proyecto de Ley signado en este periodo legislativo con PL No. 002/2022-2023 C.D. remitida desde la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión **QUE "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y MATERIAL AL SANTUARIO DE LETANÍAS Y AL CONJUNTO PATRIMONIAL; IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LETANÍAS, MIRADOR CIRCUNDANTE DEL CALVARIO Y HOSPEDERÍA"** los miembros de la Comisión consideraron la exposición de motivos, los anexos del Proyecto de Ley, las disposiciones legales vigentes, los informes remitidos, se evidencia que el mismo cuenta con la justificación técnica y jurídica suficientes.

Sin embargo, es importante realizar las siguientes puntualizaciones:

8.1 LA FESTIVIDAD Y SUS ELEMENTOS.

La imagen de la Santísima Virgen María de Letanías de la ciudad de Viacha, está íntimamente ligada a la adoración y devoción de los creyentes que la visitan y se postran ante ella con el mayor respeto de Fe religiosa, siendo también catalogada como la IMAGEN MAS PEQUEÑA DE LA VIRGEN MARIA A NIVEL MUNDIAL.

Así mismo, participan fraternidades y conjuntos folclóricos tales como la Morenada Central Letanías, y otras danzas como la Llamerada, Morenada, Kullaguada.

Cuentan también, con Prestes, Pasantes Muñis, Fuegoceros y devotos de la Santísima Virgen María de Letanías.

8.2 DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR LA CAMARA DE ORIGEN.

Se observó que:

1.- No consta en la Carpeta de proyecto de ley remitido por la Presidencia de la Cámara de Diputados todos los antecedentes descritos en el INFORME DE LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS E INTERCULTURALIDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS de fecha 1 de febrero de 2023, tales como: Ordenanza Municipal de Viacha N° 088/2006, Informe del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha de fecha 25 mayo de 2022, Acta de consenso o consentimiento de la asociación de Devotos de fe de la Virgen de Letanías de 1 de julio de 2022, Nota CITE:ALP-CD-N° 363/2021-2022 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 de la Dip. Pasceza Quispe Mamani como proyectista, ni del Acta de la Mesa Técnica de fecha 22 de septiembre de 2022 y del Informe del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados).

2.- En carpeta solo se adjunta la Ley Municipal N° 009 de fecha 13 de julio del año 2015 que en su articulado dispone lo siguiente: Artículo **Primero.-** Se declara Patrimonio Cultural e Histórico a la "Virgen de Letanías" del Municipio de Viacha de la Provincia Ingavi del departamento de La Paz, al constituirse imagen representativa de manifestación y expresión popular de profunda identidad de la Ciudad Industrial de Viacha.

3.- También consta la Ordenanza Municipal 025/2002 de fecha 7 de noviembre del año 2002, que en su articulado dispone lo siguiente; **Artículo Primero.-** Se declara Patrimonio Histórico Cultural Turístico del Municipio de Viacha, al Cerro y Capilla de Letanías.



4.- Consta también la Resolución Departamental N° 1641 del 13 de marzo de 2007, del Consejo Departamental de la Prefectura de La Paz que en su articulado único dispone: **Artículo Único.-** Se declara Patrimonio Cultural Histórico del Departamento de La Paz al Calvario De Letanías, ubicado en la ciudad de Viacha, Provincia Ingavi.

5.- Los informes preliminares del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, indicaban la INVIABILIDAD DEL MISMO.

6.- Luego de la Mesa Técnica realizada en la Comisión análoga de la Cámara de Diputados y con las subsanaciones que realiza la diputada proyectista, SE FORMULA UNA NUEVA REDACCIÓN AL PROYECTO DE LEY, incluyendo las palabras INMATERIAL Y MATERIAL, SANTUARIO DE LETANÍAS CONJUNTO PATRIMONIAL, IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LETANÍAS, MIRADOR CIRCUNDANTE DEL CALVARIO, HOSPEDERÍA. Suprimiendo o dejando de lado la terminología CERRO.

7.- La Diputada proyectista Pasceza Francisca Quispe Mamani, adjuntó mediante notas fotocopias simples de algunos documentos indicados en los puntos anteriores.

8.3. EN CUANTO A LOS ANTECEDENTES NORMATIVOS REQUERIDOS PARA LA DECLARATORIA DE PATRIMONIO.

Se cuenta con:

- a) Ordenanza Municipal de Viacha No. 026/2002 (025) de 07 de noviembre de 2002, que declara: ***Se declara PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL Y TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE VIACHA, AL CERRO Y CAPILLA DE LETANÍAS.***
- b) Ordenanza Municipal de Viacha No. 88/2006 de 14 de diciembre de 2006, que señala: ***Se declare al CALVARIO DE LETANÍAS: PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE VIACHA.***
- c) Resolución Departamental No. 1641 del 13 de marzo de 2007, del Consejo Departamental de la Prefectura de La Paz que establece: ***Se declara PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ AL CALVARIO DE LETANÍAS, ubicado en la Ciudad de Viacha, Provincia Ingavi.***
- d) Ley Municipal No. 009/2015 del 13 de julio de 2015 del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha que indica: ***Se declara PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO A LA "VIRGEN DE LETANÍAS" del Municipio de Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, (...).***

Normativa que permitirá dar cumplimiento a lo determinado en el **Artículo 24. Parágrafo I** de la Ley N° 530 que indica: "*Se establece la gestión descentralizada del Patrimonio Cultural Boliviano, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bólvarez", en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente*".

8.4. OBSERVACIÓN REFERENTE A LA FALTA DE EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Dicho requisito fue enunciado en los primeros informes del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, sin embargo en la segunda remisión a la Consulta, adjuntaron copia de **Informe y Anexos** de indica **entrega de expediente técnico "CALVARIO DE LETANÍAS"**, dicha institución llevó a cabo un trabajo de relevamiento de información del "Calvario de Letanías" del 1 de julio y posterior 12 y 13 de julio, a través del Programa para el Saneamiento y Complementación Técnica de las Declaraciones de Patrimonio Cultural Material del Departamento de La Paz, cumpliendo todos los requisitos que enuncia la GUÍA DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL emitido por el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.



Sin embargo, debemos dejar establecido que entre las facultades de los Asambleístas Nacionales, está el de legislación, y mas aún este tipo de leyes declarativas de Patrimonio Cultural ya que la propia Ley 530 determina en su artículo 34 que son los *Órganos Legislativos del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, conforme a sus atribuciones y competencias, quienes emitirán leyes Declaratorias de Patrimonio Cultural* y el Artículo 35 indica que *el reconocimiento del Patrimonio Cultural Nacional, es emitido por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado, sobre un bien patrimonial inmaterial o material*. Como así también lo da a entender el artículo 4 numeral 19 que textualmente indica: *"DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL. Es el reconocimiento formal del Patrimonio Cultural Inmaterial y Material, que emite el Órgano Legislativo del nivel central de Estado, previo cumplimiento de procedimiento específico"*.

De lo descrito líneas arriba estos requisitos enunciados en la Guía emitida por el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización se hallan descritos en el proyecto de Decreto Reglamentario (no promulgado) pero al no estar en vigencia ese reglamento no se les puede exigir a las ETAs a cumplirlos, MENOS AUN A UN ASAMBLEÍSTA QUE ESTÁ CUMPLIENDO LO QUE DETERMINA LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY 530 AL PRESENTAR SU PROYECTO DE LEY.

Son los asambleístas nacionales los que tienen la competencia de declarar mediante Ley Nacional un Patrimonio sea este Material o Inmaterial.

Por lo que mediante el presente cuadro respaldado en los ANEXOS elaborados por el GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ a los fines de identificar el patrimonio que se pretende hacer declarar enunciamos el presente cuadro, cuyos datos son extractados de la carpeta legislativa y la abundante carpeta de anexos según lo requerido en la Guía del MCDyD enviada por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz:

Nombre del bien patrimonial	DECLARA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL A LA IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LETANÍAS, LA CAPILLA, HOSPEDERÍA, Y EL CALVARIO DE LETANÍAS, UBICADOS EN LA CIUDAD DE VIACHA, PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	CUMPLE
Ubicación geográfica	Municipio: Viacha, Provincia: Ingavi, Departamento: La Paz. A 8 km de la ciudad de Viacha distrito 3, en el cerro sobre 4.200 m.s.n.m. Anexos adjuntos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz	CUMPLE
Proponente	ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL	CUMPLE
Tipo de patrimonio cultural	Material	CUMPLE
Datos cronológicos al que corresponde	Datos contenidos en la carpeta legislativa y en el Expediente técnico "CALVARIO DE LETANÍAS" elaborado por el G.A.D.L.P.	CUMPLE
Custodia y tenencia actual	Gobierno Autonomo Municipal de Viacha.	CUMPLE
Antecedentes legales y Jurídicos	a) Ordenanza Municipal de Viacha No. 026/2002 (025) de 07 de noviembre de 2002, que declara: Se declara PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL Y TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE VIACHA, AL CERRO Y CAPILLA DE LETANÍAS. b) Ordenanza Municipal de Viacha No.88/2006 de 14 de diciembre de 2006, que señala: Se declare al CALVARIO DE LETANÍAS: PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE VIACHA. c) Resolución Departamental No. 1641 del 13 de marzo de 2007, del Consejo Departamental de la Prefectura de La Paz que establece: Se declara PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ AL CALVARIO DE LETANÍAS, ubicado en la Ciudad de Viacha, Provincia Ingavi. d) Ley Municipal No. 009/2015 del 13 de julio de 2015 del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha que indica: Se declara PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO	CUMPLE



	A LA "VIRGEN DE LETANÍAS" del Municipio de Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, (...).	
Registro o Catalogación	El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz realizó el estudio técnico "Expediente de declaratoria de patrimonio cultural (según la Guía del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, con resumen de la arquitectura de la iglesia de letanías, los 49 puntos georreferenciados.	CUMPLE
Valoración (por su interés)	Religioso, Histórico y Cultural - El Calvario de Letanías corresponde a la categoría de Paisaje Cultural y Paisajístico Asociativo (Identificación del Bien cultural Material). - De acuerdo a la clasificación indicada por la Ley 530 el "Calvario de Letanías" entraría en lo que corresponde al Patrimonio Cultural Material Inmueble, dentro de la subcategoría Paisajes Culturales. - Determina su localización mediante un plano de ubicación, expone datos cronológicos e históricos, la Justificación, el valor del bien. - Se determina que cuenta con un área núcleo de 3029.6 m2 y área de amortiguamiento de 23514.08 m1 (Anexo IX).	CUMPLE
Delimitaciones	Descritas en el expediente de declaratoria elaborado por el G.A..D.L.P. y que es parte de la carpeta legislativa INFORME TECNICO CITE:GADLP/SDTC/DC/INF/184/2023.	CUMPLE
Estado de conservación pormenorizado	En cuanto a su estado de conservación, la Capilla de Letanías sufre de varios tipos de patologías físicas, mecánicas, químicas y antropológicas, las mismas están afectando en distinta magnitud al bien patrimonial, como se detalla en el informe de estado de conservación (Anexo III).	CUMPLE
Factores de deterioro	Descritas en el expediente de declaratoria elaborado por el G.A..D.L.P. y que es parte de la carpeta legislativa INFORME TECNICO CITE:GADLP/SDTC/DC/INF/184/2023.	CUMPLE
Uso	Religioso.	CUMPLE
Descripción del bien a declararse, pormenorizado	Datos contenidos en la carpeta legislativa y en el Expediente técnico "CALVARIO DE LETANÍAS" elaborado por el G.A.D.L.P.	CUMPLE
Beneficio Social que tendría el bien declarado	Genera turismo en la zona sumándose a los circuitos establecidos en el municipio de Viacha. Generación de economía local. Fortalecer la identidad de los pobladores de Viacha en la Festividad de la Virgen Maria de Letanías.	CUMPLE
Documentación anexa	Informes técnicos y jurídicos del Gobierno Autonomo Municipal de Viacha y del Gobierno Autonomo Departamental de La Paz adjuntos al Proyecto de Ley.	CUMPLE

8.5. AL EFECTO, DE TODA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMES EVALUADOS, SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEGALES Y TÉCNICOS.

- a) Respecto al "**Patrimonio Inmaterial**" este se entiende como *"el conjunto de representaciones, manifestaciones, conocimientos y saberes que las comunidades, grupos e individuos reconocen como parte integral de su identidad. Se trasmite de generación en generación y está vinculado a procesos y técnicas que incluyen instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que le son inherentes"* y el Artículo 7 de la Ley N° 530 entiende por "**Patrimonio Cultural Inmaterial** los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes; que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, urbanas y rurales, reconocen como parte integral de su identidad. Se manifiesta entre otros en los siguientes ámbitos: Artes escénicas y del espectáculo, Usos y prácticas sociales, rituales y actos festivos, Actos y creencias religiosas, Música y danza".

De análisis de todos los antecedentes, solo se tiene 3 cartillas elaboradas por el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, adjuntados por la Asociación de Devotos de la Fe a la Virgen de Letanías donde de muestra fotografías de la realización de la Festividad como tal, sin embargo desde la



presentación del Proyecto de Ley por parte de la diputada proyectista (18 de agosto – Dip. Pascasa Francisca Quispe Mamani), el objeto era: DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL MATERIAL AL CERRO, CAPILLA, CALVARIO, Y VIRGEN DE LAS LETANIAS, UBICADO EN LA CIUDAD DE VIACHA, PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (descripción textual del artículo 1 del Proyecto de Ley). No así declarar como PATRIMONIO INMATERIAL, ya que eso correspondería a la celebración de la festividad como tal.

Sin embargo, en Mesa Técnica realizada el 22 de septiembre de 2022 en la Secretaría del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara de Diputados donde procedieron a formular una nueva redacción incluyendo las palabras INMATERIAL Y MATERIAL, SANTUARIO DE LETANÍAS CONJUNTO PATRIMONIAL, IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LETANÍAS, MIRADOR CIRCUNDANTE DEL CALVARIO, HOSPEDERÍA. Suprimiendo o dejando de lado la terminología CERRO.

En nuestra condición de Cámara Revisora, LLEGAMOS A LA CONCLUSION QUE EL PRESENTE PROYECTO DE LEY **NO ABARCA NI SE SUSTENTA COMO "PATRIMONIO INMATERIAL"**.

- b) Respecto al **"Conjunto Patrimonial"** el punto 47 del Artículo 4 (DEFINICIONES) de la Ley 530 indica: **"Conjuntos"**. *Grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración con el paisaje le otorga un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia*". Indicando que el artículo 10 de la referida ley en la cual en el punto 3 indicaba como Patrimonio Cultural Material Mueble comprende "Conjuntos", PERO sin embargo desde la publicación de la Ley 1220 que realiza modificaciones e incorporaciones a la Ley N° 530 de 23 de mayo de 2014, del Patrimonio Cultural Boliviano del nuevo listado no aparece el termino CONJUNTOS.
Considerando que no se halla en toda la carpeta legislativa respaldo ni técnico ni jurídico que avale la terminología CONJUNTO PATRIMONIAL.
- c) Respecto al **"Mirador Circundante"**, se puede concluir que el mismo no tiene declaratoria de Patrimonio Cultural Material por ninguna entidad territorial autónoma. Asimismo, no existe registro alguno en todos los antecedentes y anexos analizados que respalde su importancia tal como señala la Ley 530. Por tanto, el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha tendría que gestionar la Declaratoria Municipal de Patrimonio del Mirador Circundante. De esta forma lo considera el informe del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, que sugiere, que exista esta declaratoria para que se pueda tener un parámetro técnico, ubicación, superficie, accesibilidad, derecho propietario conforme lo estipula la Ley No. 031.
- d) Respecto a la **"Hospedería"**, tal como lo establece el informe del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es un elemento que está ligado a la iglesia y, de acuerdo a sus estudios, en su momento funcionó como cuarto de hospedaje para los viajeros que pasaron por el lugar. Se sugiere que la misma esté incluida en la declaración del santuario o en el conjunto con la iglesia "Capilla de Letanías". Al igual que el anterior punto, la hospedería no cuenta con declaratoria previa por el municipio o la gobernación de La Paz.
- e) Por la normativa municipal y departamental vigente solo están declarados como patrimonio: El Cerro, Capilla de Letanías, Calvario de Letanías y la Virgen de Letanías.
- f) El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, ha elaborado **un Expediente técnico del "CALVARIO DE LETANIAS"** en el que indica que de acuerdo a la clasificación indicada por la Ley 530 el "Calvario de Letanías" entraría en lo que corresponde al Patrimonio Cultural Material Inmueble. Y propone considerar el siguiente título: "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE ECLESIASTICO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AL CERRO, CAPILLA, CALVARIO Y VIRGEN DE LETANÍAS".



- g) El Ministerio de Culturas Descolonización, Despatriarcalización mediante nota DESP.MCDyD –MD-E-No. 1356/ 2021 de fecha 3 de noviembre de 2021 remite respuesta a la Cámara de Diputados indicando que el informe técnico y legal adjuntos dan INVIABILIDAD a este proyecto, ya en la mesa técnica con la presencia de un funcionario de dicha repartición se tiene la conformidad con el nuevo texto.
- h) Como Cámara Revisora a través de esta Comisión, se solicitó nuevamente el pronunciamiento (con lo nuevos elementos y texto aprobado por la cámara de origen) del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización sin que hasta la fecha de emisión del presente informe haya llegado el mismo.
- i) Se toma convicción que el nombre genérico es VIRGEN DE LETANÍAS, pero el nombre correcto es VIRGEN MARIA DE LETANÍAS.
- j) Como identificación exacta de su objeto de declaratoria como patrimonio, se demuestra que el VALOR EXCEPCIONAL DEL MISMO es que la Virgen María de Letanías es la más pequeña del mundo, mide 19,5mm de alto lo que la hace única y excepcional.
- k) No consta en la carpeta remitida por la Cámara de Diputados ni en la respuesta del Gobierno Autónomo de Viacha planos o documentos que demuestren la ubicación, puntos georreferenciados y colindancias del lugar que se pretende declarar patrimonio. Hecho subsanado por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz en los ANEXOS adjuntados a su informe.

Es por tanto, y en base a los criterios expuestos que entendemos que en el proyecto de ley está presente la manifestación material (La Virgen María de Letanías, La Capilla, la Hospedería y el Calvario de Letanías). Además, con la presente declaratoria se podrá proteger todo el espacio geográfico ya que se tomó conocimiento que se instalaron antenas a metros de la Capilla de Letanías.

Por lo que se propone las siguientes modificaciones y enmiendas al Proyecto de Ley:

PL No. 002/2022-2023 C.S. REMITIDO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN Y ENMIENDA POR LA COMISIÓN DE LA CAMARA DE SENADORES
DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y MATERIAL AL SANTUARIO DE LETANÍAS Y AL CONJUNTO PATRIMONIAL; IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LETANÍAS, MIRADOR CIRCUNDANTE DEL CALVARIO Y HOSPEDERÍA UBICADO EN LA CIUDAD DE VIACHA, PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y MATERIAL AL SANTUARIO DE LETANÍAS Y AL CONJUNTO PATRIMONIAL; A LA IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LETANÍAS, LA CAPILLA, HOSPEDERÍA, MIRADOR CIRCUNDANTE DEL, Y AL CALVARIO DE LETANÍAS, Y HOSPEDERÍA UBICADOS EN LA CIUDAD DE VIACHA, PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Artículo 1. – Declárese Patrimonio Cultural Inmaterial y Material al Santuario de Letanías y al Conjunto Patrimonial; Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, Mirador Circundante del Calvario y Hospedería Ubicado en la Ciudad de Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz.	Artículo 1 (OBJETO) ARTÍCULO ÚNICO. I. Declárese Patrimonio Cultural Inmaterial y Material del Estado Plurinacional de Bolivia, al Santuario de Letanías, y al Conjunto Patrimonial; a la Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, Mirador Circundante de la Capilla, Hospedería y el Calvario de Letanías, y Hospedería Ubicados en la Ciudad de Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz.
Artículo 2. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, quedan encargados de elaborar planes y programas de salvaguardar, conservación preventiva y protección del Santuario de Letanías y al conjunto Patrimonial; Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, Mirador Circundante del Calvario y Hospedería.	Artículo 2. II. El Órgano Ejecutivo a través del El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, quedan encargados de elaborar planes y programas de intervención, conservación, preventiva y protección del Santuario de Letanías, y al conjunto Patrimonial; a la Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, la Capilla, Hospedería y el Mirador Circundante del Calvario de Letanías, y Hospedería.



PROYECTO DE LEY N° 002/2022-2023 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

**DECLARA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL A LA IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
MARÍA DE LETANÍAS, LA CAPILLA, HOSPEDERÍA, Y EL CALVARIO DE LETANÍAS, UBICADOS
EN LA CIUDAD DE VIACHA, PROVINCIA INGAVI DEL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

ARTÍCULO ÚNICO. I. Declárese Patrimonio Cultural Material del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, la Capilla, Hospedería y el Calvario de Letanías ubicados en la Ciudad de Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz.

II. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, quedan encargados de elaborar planes y programas de intervención, conservación y protección a la Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, la Capilla, Hospedería y el Calvario de Letanías.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Por todo lo anteriormente desarrollado, el Proyecto de Ley N° 002/2022-2023 CS, cuenta con justificación Técnico-Legal y cumple con los requisitos para las declaratorias de patrimonio cultural material. Al efecto, la Asamblea Legislativa Plurinacional por medio de las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano, de conformidad a lo establecido por el Art. 145 de la Constitución Política del Estado, así también la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas, según la previsión del Art. 158, párrafo I, numeral 3, de la norma suprema citada, en ese contexto el Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio, a la previsión de los Arts. 46 y 57 y 130 - III del Reglamento General de la Cámara Senadores, tiene la atribución de emitir informes de los Proyectos de Ley determinando la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

9. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, se concluye en mérito de los antecedentes, los justificativos descritos, la documentación presentada, respuestas del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha y el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, la Asociación de Devotos de la Fe a la Virgen de Letanías (actores y portadores del patrimonio cultural inmaterial) y demás, concluye que el mismo es **PROCEDENTE**.

10. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, en aplicación a lo establecido en los artículos 130 y 131 del Reglamento General de la Cámara de Senadores recomienda **APROBAR EL PL 002/2022-2023 C.D. QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y MATERIAL AL SANTUARIO DE LETANÍAS Y AL CONJUNTO PATRIMONIAL; IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LETANÍAS, MIRADOR CIRCUNDANTE DEL CALVARIO Y HOSPEDERÍA**, **CON MODIFICACIÓN**.

Siendo su nueva nominación: "DECLARA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL A LA IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LETANÍAS, LA CAPILLA, HOSPEDERÍA, Y EL CALVARIO DE LETANÍAS, UBICADOS EN LA CIUDAD DE VIACHA, PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ". Salvo mejor criterio del Pleno Camaral.



El Artículo 163 numeral 6 de la Constitución Política del Estado indica: ***Si la Cámara revisora enmienda o modifica el proyecto, este se considerará aprobado si la Cámara de origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que no las acepte las dos Cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de Origen dentro de los veinte días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. La decisión será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de sus miembros presentes.***

Remítase a la Cámara de Diputados en su calidad de Cámara de Origen para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 163 numeral 6 de la Constitución Política del Estado.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Nuestra Señora de La Paz, 24 de octubre del 2023

NOTA: En aplicación del artículo 49 párrafos III y IV del Reglamento General de la Cámara de Senadores la Secretaria del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural preside la 25ª Sesión Ordinaria.

Firman: Senadora Trinidad Rocha Robles; Presidenta en Ejercicio Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Javier Franz Martínez Espinoza, Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, Secretaria de Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY N° 002/2022-2023 C.D.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

DECRETA:

DECLARA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL A LA IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE LETANÍAS, LA CAPILLA, HOSPEDERÍA, Y EL CALVARIO DE LETANÍAS, UBICADOS EN LA CIUDAD DE VIACHA, PROVINCIA INGAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ARTÍCULO ÚNICO. I. Declárese Patrimonio Cultural Material del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, la Capilla, Hospedería y el Calvario de Letanías ubicados en la Ciudad de Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz.

II. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, quedan encargados de elaborar planes y programas de intervención, conservación y protección a la Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, la Capilla, Hospedería y el Calvario de Letanías.

Remítase a la Cámara de Diputados, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la



mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Cuantos hay y salen entran, quiero contar cuantos son presentes. Existen 22 senadores y 22 votaron. Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura el Artículo Único para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO ÚNICO. I. Declárese Patrimonio Cultural Material del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, la Capilla, Hospedería y el Calvario de Letanías ubicados en la Ciudad de Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz.

II. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, quedan encargados de elaborar planes y programas de intervención, conservación y protección a la Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, la Capilla, Hospedería y el Calvario de Letanías.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Artículo Único en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Artículo Único en su estación en Detalle.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle y existiendo modificaciones queda aprobado el presente Proyecto de Ley, se devuelve a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.

Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Solicito la Reconsideración del Proyecto que Declara Patrimonio Cultural Inmaterial y Material al Santuario de Letanías y al conjunto Patrimonial; Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, Mirador Circundante del Calvario y Hospedería, ubicados en el Municipio de Viacha, Provincia Ingavi del Departamento de La Paz.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Reconsideración de la Ley, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: No existe para su Reconsideración, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración de la Ley.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyectos de Ley Proceso de preselección de altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.

Sen.ª Presidenta: Propongo un Cuarto Intermedio para ordenar la documentación y están de acuerdo declaramos un Cuarto Intermedio de media hora.

-Cuarto Intermedio-

-Reasume la Presidencia, el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma-

Sen. Presidente: Se levanta el Cuarto Intermedio, continúa Sesión prevista.

Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidente, por favor solicito que el Proyecto de Ley propuesto por la Senadora Silvia Salame sea enviado a la Comisión de Constitución.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Que yo recuerde hemos determinado que por cumplimiento del artículo 107, se proceda con Dispensación en consecuencia lo que corresponde es proceder a la lectura del proyecto se aprobó o se rechaza, pero eso es lo que corresponde.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.ª Barrientos: Presidente, solicitó la postergación del tratamiento del Proyecto de Ley de la Senadora Silvia Salame.

Sen. Presidente: Hay una solicitud de postergación o aplazamiento la figura es la misma de la Senadora Andrea, en todo caso lo que corresponde ya está dispensado dar lectura del Proyecto de Ley, por supuesto ahí sí se aprueba o se rechaza para continuar en grande en detalle.

Entonces, no sé y yo les sugiero colegas senadores se hemos dispensado tratar el Proyecto de Ley, bueno ya después en grande se aprueba o se rechaza continua o no ya eso depende del Pleno.

Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.ª Rek: Para evitar malas interpretaciones, el tema es que no lo conocemos ni lo hemos analizado el Proyecto de Ley y no queremos rechazarlo tampoco, no es el caso, no es un ánimo de rechazar y pediríamos que la Senadora Salame, considere ese sentido el deseo que tenemos de discutirlo y ver las virtudes, la necesidad que puede tenerla o sea está bien.



Pero, necesitamos ser responsables con el manejo todo lo que son temas legislativos sobre todo un proyecto tan importante que hace a un tema que ahora es estructural y muy sensible como es el Órgano Judicial.

Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es un espacio de tiempo por eso, creo que es importante la Moción de Aplazamiento de postergación porque se lo tratamos el proyecto lo vamos a someter directamente a no aprobarlo y no es el ánimo tampoco queremos tener hasta la próxima Sesión esa posibilidad porque hay un trabajo y un esfuerzo de la Senadora Salame que reconocemos, pero lastimosamente no llego a tiempo para nosotros tener conocimiento siendo un tema como digo vuelvo a recalcar para que no haya susceptibilidades tan importante y reconociendo este aporte de la Senadora Salame su esfuerzo es que no queremos tratarlo y no aprobarlo porque no hemos tenido el análisis correspondiente sabemos que este tema es importante el análisis técnico, el análisis jurídico como corresponde por eso vuelvo a intentar la Moción de postergación, eso quiere decir que lo puede volver a reponer y aponer tratamiento el proyecto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: En la misma línea la Senadora Centa, creo que es importante que hagamos un análisis a profundidad en que consiste el Proyecto de Ley, antes que sea rechazado por el Pleno, solicitaría considerar el Aplazamiento del mismo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente.

Sí, todo trabajo de la propuesta de una ley siempre requiere mayor dedicación en eso no vamos a desmerecer la capacidad de la Senadora Salame, pero también hay que tomar en cuenta nosotros hemos aprobado aquí una Ley N° 144, hemos pasado a diputados y allá consultaron a donde más la consulta llegó con la 0049 donde el Tribunal Constitucional, creo que todavía estaba vigente ese rato, indica no está diciendo que no es un fallo constitucional, la Dra. Salame sabe perfectamente, solamente es una declaración constitucional donde es vigente todavía la Ley N° 144 y devuelve a diputados para que puedan observar los artículos creo que son 5 o 6 artículos de todo lo que habíamos nosotros aprobado aquí.

Por lo tanto, está vigente ese proceso de tratamiento de la Ley N° 144 en diputados y si nosotros aprobamos o tratamos otra ley estaríamos entrando en contradicción y de repente vamos a colisionar ese tratamiento de esa ley.

Entonces, para no hacerle quedarle mal a la Senadora Salame que se postergue su tratamiento de esto mientras que es lo que dice diputados, a lo que les ha devuelto el Tribunal Constitucional porque ellos están obligados a considerar más bien desde aquí podíamos haber hecho una Minuta de Comunicación a la Cámara de Diputados, que aceleren este tratamiento de esta normativa que a través de su consulta de los diputados ha sido contestado el fallo como es la Declaración Constitucional N° 0049/2023.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: En primer lugar, es bueno aclararlo a los colegas que la Ley N° 144 no está en contraposición con esta ley en el supuesto caso de que en Diputados se tramitaría la Ley N° 144, está recién va a allá indudablemente esta queda en el basurero, no existe ninguna incompatibilidad, pero que es lo que va a pasar con el Proyecto de Ley N° 144, Senador Presidente.

En primer lugar, si Usted se ha dado cuenta y todos los colegas se han dado cuenta no existe ninguna voluntad de parte del Presidente de la Comisión de Constitución de continuar con el tratamiento porque no se tiene que reponer esa Ley porque esa Ley ha sido tratada, entonces que es lo que corresponde que haga el Presidente de la Cámara de la Comisión de Constitución de Diputados, él tenía que convocar a su Comisión y se tenía que considerar ese proyecto y no para ver se acepta o no acepta lo que dice el Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional ha emitido esa declaración dentro de su competencia.



Entonces, sí o sí tiene que cumplir con esa sentencia, pero que es lo que pasa, nosotros como Cámara de Senadores no podemos quedar sometidos al capricho de una persona sí el Señor Jáuregui ha decidido a boicotear el proceso de elecciones, nosotros podemos entrar en su juego de él es por esa razón ante la no voluntad de continuar con el tratamiento de la 144 que he tenido que volver a trabajar en una ley para poder abordar el tema de las elecciones.

Ahora, que es que supongamos que hoy día, mañana pasado diputados apruebe la Ley N° 144, Ley N° 144 el proyecto tiene que volver aquí porque nosotros somos la Cámara de Origen Senador Presidente, cuando vuelva aquí nosotros tenemos que volver adecuar todo lo que no está en ese Proyecto de Ley, porque ese Proyecto de Ley se ha hecho antes que salga la Declaración Camaral y la última sentencia del tribunal relacionado del amparo del Beni.

Entonces, ese trámite Senador Presidente a de durar por lo menos un mes en ese ir de venir siempre que el Diputado Jáuregui, le dé la voluntad de poner el tema esto, la prueba que no va a poner en consideración el Proyecto de Ley N° 144, es que él ha indicado que iba presentar nuevo Proyecto de Ley y además ayer creo que hoy día, Diputado Jerges ha indicado el Movimiento Al Socialismo presenta un Proyecto de Ley nuevo, entonces si ellos están presentando un Proyecto de Ley nuevo es porque no van a dar cumplimiento lo que dice el fallo relacionado con la Ley N° 144, no es que yo me empeñe, ni me enceguezca Senador Presidente.

Pero, Usted aquí puede ver se han remitido a todas las Jefaturas de Bancadas de Diputados, de Senadores, se han remitido a todas con debida anticipación para qué lo socialicen entre sus miembros de sus Bancadas Senador Presidente, precisamente con el objeto de poder agilizar este tratamiento, indudablemente yo no quiero llevar al Senado a un punto en el que ustedes duden de la pertinencia de esta ley, pero lo único que a mí me preocupa es que nosotros siempre estamos a la saga de diputados por qué si hubiera duda sobre esta ley, es digamos ilegal, inconstitucional hacer trabajar en esta ley cómo creen que los diputados habría presentado hoy día otro proyecto, ha presentado otro proyecto porque mientras no salga la ley, nosotros podemos presentar nuevamente 1999 proyectos de ley.

Entonces, con esto y su autoridad y la mayoría consideran que hay que hacer aplazamiento, yo no voy a oponerme porque no soy quién para oponerme, pero lo que sí quiero que les quede a ustedes absolutamente claro, que nosotros como Senado le estamos haciendo el juego al Diputado Jáuregui. Eso es todo, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tienen toda la razón algunas colegas senadores y senadoras que expresan, no se trata de aprobar o rechazar sino ver con mayor detalle para rescatar algunos elementos de manera muy positiva del Proyecto de Ley que ha presentado la Senadora Salame.

Por tanto, creo que es legítimo que se conozca con mayor amplitud en la Comisión ahí una Moción de Aplazamiento, por lo tanto, tendríamos que derivar a la Comisión, obviamente vamos a poner a consideración a la votación.

Entonces, tiene toda la razón Senadora Salame, la Moción de Aplazamiento es con seguridad la próxima semana hay que tratar en la primera Sesión, en este caso pondremos la reconsideración de la Moción de Dispensación en el caso de que exista mayoría sí continua o el caso de que no exista mayoría se remite a la Comisión, exacto sí de acuerdo. Sí, cambia Moción de Aplazamiento con la Moción de Reconsideración Senadora.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente, solicito. Quiero cambiar me Moción de Aplazamiento para plantear la Moción de Reconsideración de la Dispensación de Trámite.

Sen. Presidente: Entonces, estamos entendiendo bien, se aprueba la Reconsideración por lo tanto se deriva



a la Comisión, está un poco confuso.

Para dar curso a la solicitud de Reconsideración a la Moción de Dispensación, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Reconsideración de Dispensación de Trámite, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existen 29 presentes. Existen 21 que aprueban la Reconsideración. Existe más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Moción de Reconsideración, se remite a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Resolución Camaral que conforma la Comisión Especial de Seguimiento a la Conclusión de Mandato de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura titulares y suplentes.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.^a Rasguido: Solicito el retiro del Proyecto de Resolución Camaral que conforma la Comisión Especial de Seguimiento a la Conclusión de Mandato de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura titulares y suplentes.

Sen. Presidente: Existiendo la solicitud de la Senadora Lindaaura, de retiro del presente Proyecto de Resolución Camaral se toma nota y se dispone su archivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Minuta de Comunicación que recomienda al Órgano Ejecutivo que, en el marco de la Constitución Política del Estado, plantee la modificación a la Ley N° 1546 "Ley del Presupuesto General del Estado 2024".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la modificación del Orden del Día para la consideración del presente Proyecto de Minuta de Comunicación.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

Recomendar al Presidente del Estado Plurinacional en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente, ejecutar el Presupuesto 2024 aprobado por la Ley N° 1546, solo en lo relacionado al gasto público, dada la naturaleza de la Ley presupuestal, dado que otros aspectos conexos de la señalada norma deben ser tratados en normas especiales, más aun, tratándose de temas relacionados a los fondos de pensiones en la que Órgano Ejecutivo solo tiene labores de administración. Asimismo, la norma promulgada pretendería la creación de entidades que pueden afectar a la banca privada, mediante la creación de sociedad mixtas que deben ser analizadas por el ente legislativo. Por lo dicho y preservando los recursos de bolivianos y bolivianas, las previsiones conexas de la Ley N° 1546 deben ser socializadas y analizadas, siguiendo el procedimiento legislativo. Por lo que conforme a lo previsto el art. 158 numeral 11 de la Constitución Política del Estado solo deberá ejecutarse lo estrictamente relacionado al gasto que permita el funcionamiento de aparato estatal, reafirmando que todas las disposiciones que requieren un tratamiento legislativo y autorización expresa, no podrán entrar en vigencia principalmente en sus artículos 7, 8, 10, 11 y 14 que ponen en riesgo el erario nacional ya que buscan endeudar al país o aprobar los instrumentos modificatorios de contratos de préstamos.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Gracias, Senador. Yo quiero poner en contexto algo bastante importante me parece sobre esta situación, no tengo conocimiento exacto quien haya sido el proponente de esta Minuta, me parece bastante adecuada, quiero poner el contexto por ejemplo en otros países, donde realmente se da la garantía a los pueblos por ejemplo Estados Unidos, Italia, España y se no si aprueba el presupuesto dentro del Congreso y se cierra el Gobierno o se cierra la parte administrativa.

Otros, países que tienen este mismo ejemplo por ejemplo Argentina, México y Brasil se deja de financiar parcialmente ciertos gastos del Estado, entonces me parece muy adecuado esta Minuta de Comunicación para que por lo menos en algo se pueda restituir el derecho de lo que se intenta quitar a esta Asamblea en cuando a la representatividad de la población, esta Asamblea representa el máximo o el Primer Poder del Estado en cuanto a la representación del pueblo de forma legítima, ese es la instancia de representación legítima de la población y esta instancia de representación legítima tiene la potestad de determinar en qué se debe o no se debe gastar la plata de la gente, no es la plata del Estado, no es la plata del Gobierno es la plata de la gente, este ente Legislativo no ha aprobado el Presupuesto General del Estado y creo que es importante y no me voy a quedar con las ganas también de poder expresarlo la vulneración que se hace con la interpretación de la Constitución Política del Estado.

Bien estaba, recuerdo algunos colegas senadores en su anterior intervención al inicio de la Sesión indicaban perfectamente que hay unos artículos que respaldan la aprobación del Presupuesto General del Estado, claro, es una interpretación a conveniencia por supuesto abusiva, tomando en cuenta que también la Constitución Política del Estado establece claramente la conclusión y la fecha exacta y el tiempo exacto conclusión del mandato de los diferentes magistrados exactamente, lo puedo indicar incluso que artículo 183 por ejemplo 194 dice exactamente hasta cuándo debe estar en funcionamiento estos magistrados, paragómicamente, eso no lo han tomado en cuenta para unas cosas sí interpretan bien y hacen cumplir la Constitución Política del Estado y para otra no, les tiran por el retrete es una vergüenza el funcionamiento de estos magistrado.

Pero, paradójicamente no lo han tomado en cuenta para unas cosas sí interpretan bien y hacen cumplir la Constitución Política del Estado para otras no, les tiran por el retrete es una vergüenza del tipo de Gobierno que tenemos en este momento y no es excluyente a lo que ha sucedido años antes, no es excluyente, este ataque constante a lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos es un ataque es un golpe se bien ha dicho algunas colegas es un golpe ni siquiera el Estado es un golpe a la libertad que tenemos los bolivianos,



es un Golpe al Estado de derecho, el respeto al Estado constitucional de derecho, el respeto a la independencia de los poderes de este Estado es una muestra clara de un buen Gobierno, un buen Gobierno.

En este momento, no tenemos absolutamente ningún respaldo de tener la garantía de vivir un Estado con libertad porque se está golpeando al Estado de derecho, no tenemos las garantías de tener una justicia independiente están manipulando ese Estado de Gobierno, una de las partes importantes que le da la seguridad al pueblo boliviano de sentirse en libertad sobre todo de tener justicia, digo también que no es excluyente de anterior Gobierno, porque se ha visto también la manipulación grosera al poder democrático, al poder electoral porque no olvidemos están manipulando de forma grosera el Padrón Electoral que lo han hecho y que sigan en una pugna interna de poder saber o tener más bien, el poder y control de este estamento gubernamental como es el Órgano Electoral, por supuesto el golpe desde ahora estamos sintiendo que ahora nos estamos quejando de ello porque nos está doliendo directamente un golpe a lo que significa la Asamblea Legislativa a uno de los poderes más importantes que tiene el Estado porque es la representación directa, la representación legítima del pueblo todo esto no es más no solamente el Golpe al Estado, eso es verdadero golpe de Estado que se está viviendo.

Pero, más allá que sea un golpe al Gobierno nos puede estar importando poco, que no es digamos una cuestión por debajo, pero lo más importante y todos estos ataques es un golpe directo a la libertad que tanto le ha costado a este pueblo boliviano en obtener, un golpe al Estado de derecho es un golpe a la libertad y a las garantías del cumplimiento de los derechos humanos y la libertad del pueblo boliviano. Eso quería decir, Gracias Presidente, espero que esta Minuta vaya en aprobación.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Por si caso, he sido yo lo que ha hecho la Minuta, por si caso se arrepientan de aprobarla y entrando al fondo quiero decirles que el presupuesto indudablemente es un documento en el que se consignan los ingresos y los egresos, haciendo unos análisis de la normativa que rige todo lo que es presupuesto, aquí se ha afectado las normas inclusive control gubernamental al hacer ese presupuesto en realidad debería servir para que cuando vuelvan venir el presupuesto reformulado para este año o para la próxima, si llega a la Comisión y no cumple con las normas debe ser devuelto el presupuesto, un presupuesto que incluye aspectos que no tienen que ver con el gasto o los ingresos tiene que devolverse no podemos transigir en eso, es una afectación realmente a la esencia de lo que es un presupuesto.

Esta Minuta tiene por objeto indudablemente ustedes saben más que yo, las Minutas no tienen un carácter coercitivo no es una llamada de atención que lo estamos haciendo al Ejecutivo indicándole que solo puede ejecutar el gasto y el ingreso y para qué porque yo supongo que todos saben cuándo se hace una Minuta un PIE y un PIO es con una razón, cual es una razón para que yo he ideado esta Minuta es que si no se da curso al entendimiento que estamos poniendo esta Minuta, podríamos ver el proceso de responsabilidades o incluso probablemente haga yo un PIE y un PIO, etc.

Pero, quiero que sepan todo el panorama para que no crean también se les ha inducido a firmar algo que pueda traer consecuencias a futuro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: La Minuta, me parece pertinente y también poder establecer una discusión clara al respecto a lo que ha hecho la Ejecutivo, el Senador Rubén cuando estábamos discutiendo antes de ingresar al punto, hablaba del espíritu del Constituyente y hablaba de las constituciones anteriores, olvida el Senador Rubén que la esencia de la democracia y los valores democráticos, pero más aún se remontamos a la democracia griega en sí misma es la independencia de poderes, la independencia de poderes establece competencias específicas y exclusivas de cada órgano del Estado.

Es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa Nacional Plurinacional la capacidad de legislar, la Constitución no le da facultad al Órgano Ejecutivo para sacar una ley o un decreto ley, eso lo hacía el Banzer



en la dictadura, eso no lo permite la nueva Constitución Política del Estado y es más la nueva Constitución Política del Estado plantea una refundación agrega un cuarto poder, un cuarto órgano del Estado que es el Órgano Electoral no contempla sólo 3, contempla 4 para promover la independencia de poderes donde cada uno de esos órganos va a fiscalizar y va a controlar que el otro no cometa abusos de poder.

Hoy en el Estado en el que estamos viviendo, el Órgano Ejecutivo conseguí un contubernio con el Órgano Judicial para poder aplastar las competencias de esta Asamblea Legislativa, no tiene facultad ni competencia alguna, el Órgano Ejecutivo de promulgar una ley que además le quita competencias a esta Asamblea Legislativa, no tiene ninguna competencia el Órgano Ejecutivo de aprobar un Proyecto de Ley Financiera que debería tener validez solamente un año para agarrar y hacer adendas a los contratos de préstamo porque estas adendas deberían entrar individualmente a esta Asamblea porque es esta Asamblea es la que aprueba esos créditos.

Sin mencionar las disposiciones que hemos discutido aquí una por una donde nosotros hemos hecho las respectivas observaciones, disposiciones que nos quitan competencias directas, aprovechando como siempre las trampas, aprovechando como siempre las chanchullas para poder quitarle competencias a la Asamblea, no solamente eso, vulnerando el principio de independencia de poderes.

Lo que ha hecho el Ejecutivo es grave, ya lo hizo el 2010 de manera inédita vulnerando los principios de independencia, vulnerando el mandato constitucional, Senador Rubén el espíritu del Constituyente es la independencia de poderes, la democracia republicana admite la independencia de poderes, si el ejecutivo no tiene el aval de esta Asamblea no puede modificar créditos a su gusto y antojo, no puede bajo ninguna circunstancia el Ministro de Economía adquirir dos mil millones en bonos soberanos, cuando esta Asamblea ha rechazado. Este Senado le ha dicho no estos 2 mil millones de bonos soberanos y es la Cámara de Diputados la que no pudo aprobar a tiempo.

Pero, le recuerdo y el Diputado Yujra aquí se ha quedado con el Proyecto de Ley Financiera más de un mes archivado en su escritorio porque el plan del Ejecutivo al final y al cabo era hacer lo que son haciendo, sacar un Proyecto de Ley que vaya en contra las competencias constitucionales de esta Asamblea el único órgano que tiene facultad Legislativa es la Asamblea Legislativa Plurinacional y no el Ejecutivo, el Ejecutivo podría sacar un decreto para aprobar su presupuesto y hacer que ese presupuesto avance, bajo ninguna circunstancia a aprobar trampas meter 2 mil millones de bonos soberanos, meter el perdono para los autos y ninguna de esas cosas que están intentando hacer, eso Presidente no puede pasar, estamos marcando un precedente nefasto para la democracia de este país volvamos a tiempos de Banzer, saquemos decretos leyes y aplastemos a los órganos del Estado, no solo los órganos del Estado a los ciudadanos que nos confían el voto, lo que no piensa el Presidente es que el supra poder a constituido en contubernio con ese Órgano Judicial de delincuentes que están aquí atrás de mí, eso pasa el momento que el deja el poder esa supra poder le va a aplastar a él como hoy quiere aplastar al Senado nacional.

Ese supra poder le está aplastando al Evo Morales quién fue que le dio ese poder magnífice para poder hacer lo que le dé la gana, ese supra poder que elijo la elección no importa lo que diga la gente, ese es el Estado que no queremos, ese es el modelo del país que no debemos construir, miramos todos alarmados al Ecuador, pero el Ecuador es la visión al futuro de Bolivia, 5 militares asesinados quemados vivos en este país.

Una pareja torturada en el trópico en pozos debajo de las casas, mujeres violadas por corregidores, no estamos lejos de Ecuador solo que no ha llegado la banda narcotraficantes que tome por asaltos a esta Asamblea que por supuesto es fácil de hacer, no estamos lejos lo que pasa en La Argentina, no estamos lejos lo que pasa en Bolivia la inflación ya está aquí, la gente no tiene plata criticamos a los países vecinos como si nunca nos fuera a pasar ese es el Estado que está construyendo el Movimiento Al Socialismo, ese es el Estado que está construyendo Luis Arce aplastando a los poderes del Estado desinstitucionalizando de poca fortaleza que tiene este país, quitándole competencias al Legislativo porque perdió la mayoría porque no entiende, que la democracia no es el mandato de la mayoría sobre la minoría, al contrario es el equilibrio de los poderes, el equilibrio para que todos tengamos parte en una democracia, la democracia no solamente



un régimen determinado lo sensible Presidente es aquello que da parte al que no tiene parte, que le da voz al que no tiene voz de eso se trata la democracia.

Cuando, ustedes tienen tribunas para que griten somos mayoría, carajo, eso no funciona está bien son mayoría, pero la minoría vale, la minoría cuenta, la minoría tiene derecho a voz y a voto, hoy están aplastando este sistema, insisto miramos a los países vecinos y creemos que no nos va a pasar y estamos peor porque estamos quebrando la institucionalidad democrática y si este Senado Nacional no es capaz de marcar un precedente claro y David Choquehuanca no es capaz de marcar un precedente claro en contra del Órgano Ejecutivo que hoy se toma atribuciones que son exclusivas de esta Asamblea Legislativa Plurinacional estamos condenados al fracaso, no debemos permitir en el Senado Nacional Presidente que ese proyectó, esa ley que además tiene el descaro publicar en la Gaceta, ellos se toman las atribuciones de publicar en la Gaceta, algo que es nuestra competencia, no funciona así.

Yo entiendo, que hay senadores que hoy tienen que defender su alianza con el Ejecutivo, lo respeto, pero su alianza con el ejecutivo no está por encima de los valores democráticos y la defensa de la democracia que ustedes han jurado aquí, hace más de 3 años nosotros juramos defender este país, le juramos lealtad a este país, no ha Gobierno, al país Bolivia, a Bolivia, Bolivia Presidente necesita justicia, Bolivia necesita independencia de poderes, Bolivia necesita dejar la pugna de lado para construir Patria y esa Patria no se construya con autoritarios, no podemos caer en el juego del autoritarismo Presidente y hoy es nuestro deber dejando al lado los colores políticos, defender la Constitución Política del Estado y avanzar hacia el fortalecimiento un Estado de Derecho, así con lo que acaba de hacer el Gobierno Nacional, eso nos resulta.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Minuta de Comunicación, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 22 presentes. Existe más de dos tercios, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, se remite al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fraternidad Cullaguada "Los X del Gran Poder".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establecer como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, el artículo 47 del párrafo I. "Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo".



Que, el artículo 99 del párrafo I al III, garantiza que “El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible, El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural denotando riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano”.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: “Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional”.

Que, la Fraternidad Cullaguada “Los X del Gran Poder” parte de los fundadores de la Asociación de conjuntos folclóricos del Gran Poder, en conmemoración a los 50 años de vida institucional, es una organización civil sin fines de lucro, fundada el 8 de enero de 1974, a la cabeza de su fundador Lucio Chuquimia Aguirre, participando activamente en la entrada del Gran Poder. Por estos motivos por la lucha del desempleo y la reactivación económica generando fuentes de empleo directo e indirecto, con la firma de certificaciones por la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, todo con el objeto siempre de llevar el pan de cada día a sus familias.

Senador Proyectista: Félix Ajpi Ajpi.

POR TANTO:

E Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la Fraternidad Cullaguada “**Los X del Gran Poder**”, en conmemoración a sus cincuenta años de fundación y por su valioso aporte a la actividad cultural, siendo parte de los fundadores de la Entrada del Gran Poder, contribuyendo al desarrollo del folklore y la cultura del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.ª Requena: Gracias, Presidente. Yo había pedido la palabra antes que pase al siguiente punto, la voy usar de manera más breve, ya esta mañana ya había hecho me intervención con respecto al error de permitirse querer aprobar todo, todo el PL que aprobaba este Presupuesto General del Estado 2023 quedo claro para todos, que lo pueden es hacer aprobar el presupuesto, pero no los artículos adicionales incluidos en esa Ley, por más que digan que es una sola cosa se puede dividir perfectamente, quiero dejar añadir argumentación de esta mañana, el riesgo el gran peligro para las personas que están queriendo aupar alentar este tipo de cosas, gran peligro que ha demostrado el Gobierno del Presidente Arce, se tiene el poder endeudarnos o vender nuestro oro, está claro con lo que han hecho con la Ley del Oro que dijeron que iba resolver los problemas económicos verdad, que es lo que han hecho colegas es lo que habíamos denunciado y no era una Ley para comprar oro, sino sobre todo para vender nuestras reservas internacionales netas.

El oro monetario Presidente, voy a decir un par de cosas aquí el oro monetario es certificado que uno hace fundir en el exterior unas cuantas funciones también lo hemos dicho en su momento las que pueden



certificar y eso permite que valga como reservas internacionalmente reconocidas y el Reglamento del Fondo Monetario Internacional así también lo reconoce, que es lo que han hecho estos señores con el poder que además ahora están aumentando, si es que permitimos tenemos que dar dura batalla para que ahora el Ministro no pueda endeudar a este país al menos 2.700 millones de dólares adicionales.

Que es lo que han hecho el caso con el oro que nos da una idea ¿a dónde van? y que es lo que están haciendo, están reemplazando el oro certificado de las reservas internacionales por oro le llaman fino, pero en realidad es oro que se ha fundido en Bolivia que no tiene la certificación nacional y por tanto internacionalmente y no vale como reservas internacionales, nos están cambiando gato por liebre, nos están timando, están comprando ese oro además en bolivianos y están queriéndolo meter y eso han un solo denunciado el Gabriel Espinoza, han hecho cambio en el Reglamento del Banco Central para poder decir que el oro que no tiene certificación internacional y que ellos ahora están comprando a las apuradas voy a hablar de eso también blanqueando el ecocida de este país y la destrucción de la amazonia lo están blanqueando, están comprando, ahora quiere ese oro ponerlo como parte de las reservas internacionales de este país, pese no tener certificación, están cambiando una cosa por otra Presidente, nos están timando este Gobierno ya dado tantas señales de lo que son capaces incluso sobre la ley porque en principio no se les permite hacer esto.

Pero, pese a todo lo hacen porque lamentablemente no hay como se ha dicho ya equilibrio de poder y no estamos pudiendo ese es el desafío Presidente, cumplir nuestro rol hacerles cumplir la ley y la Constitución, entonces queda clara la desesperación porque ni siquiera con esa Ley del Oro, que insisto lo que ha generado ventas masivas de reservas internacionales para pagar deudas básicamente y luego ahora resulta que nos están tratando reemplazar algo de reservas internacionales han vendido como 22 toneladas, están apenas comprando cuantos kilos de oro boliviano, destruyendo la Amazonía no están resolviendo el problema, quieren endeudarse más, para eso han hecho eso quiero recordar claramente a lo que nuestro colega en su relato nuestro colega esta mañana no recordaba, para eso Presidente nos han impuesto receso, para eso nos ha impuesto el receso, nosotros hemos votado con 81 votos contra 31 que no a receso, para que Diputados este obligado a tratar nuestras objeciones que eran justamente dos artículos que implican eso que ellos quieren hacer poder endeudar sin pasar por esta Asamblea, no los podemos dejar hacer eso Presidente porque lo que van a hacer y es que por sobre vivir estos dos años.

Y mostrar que su modelo fracasado funciona nos van a endeudar todavía más Presidente y no es solo un problema que ya sería suficientemente grave de violación de normas que ha sido desarrollado ya, es también un problema económico de gente que tiene un interés de corto plazo político de endeudarse de vía a deuda disimular el desastre y el interés del pueblo boliviano que por supuesto que no es de dos años que es un interés de que la economía sea sostenible ni hablar de las generaciones futuras con la devastación de nuestros bosques.

Entonces, las cosas están implicadas en estas maniobras sucias desvergonzadas que serían imposibles sino fuera que controlan descaradamente al poder judicial tenemos que tratar de evitarlo Presidente por esta vía que es insuficiente y tenemos que idear otras más, pero que nos quede claro lo que estamos hablando no es solamente un problema legal que ya es suficientemente grave, es un problema insisto económico que vamos a pagar todos.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rek.

Sen.^a Rek: Bueno sobre el punto anterior también para poder ampliar un poco la decisión que hemos tomado por la Minuta de Comunicación y quiero retomar lo que dice la Senadora Cecilia Requena, creo que es muy importante dejar que quede sentado en el sentido de que la imposición que se ha hecho del receso, no ha tenido otro objetivo que no sea es postergar estos temas fundamentales para el país.

Por la postergación, a través del hecho de generar las vacaciones impuestas, la imposición de las vacaciones ha hecho que el tema del Presupuesto General del Estado quede en manos del ejecutivo, que el ejecutivo pueda hacer ese decreto ley, un decreto ley que es absolutamente irregular en el cual definitivamente



también pone las Disposiciones Adicionales que son absolutamente inconstitucionales e ilegales y que bueno lógicamente tenemos que ver la manera de que no sean aplicables o sea van a querer aplicar estas Disposiciones Adicionales que son lesivas son temas importantes para el país, para sectores.

Y les quieren dar la valides como se formarán parte de una ley y leyes que han sido definitivamente cambiaras de artículo, de diferentes leyes para poder imponer políticas del Estado que son nefastas, que son absolutamente lesivas no se vamos a tener que defender a como dé lugar, creo que el Senado el compromiso que tenemos con respecto a nuestra representación no puede ser boicoteado por un Ejecutivo que está actuando dictatorialmente y por un Órgano Judicial que definitivamente está dictando sentencias arbitrarias que está generando acciones como incluso lo que estamos viendo haber declarado ilegal una Sesión que si citó, simplemente para convalidar esa vacación y vamos corrigiendo los hechos son capaces de enjuiciar a todo el Senado por haber convocado una Sesión cuando hubo una votación que no había en realidad vacación nos aceptó la vacación, la vacación se impuso justamente para poder aplicar un decreto Ley que genere acciones lesivas y cambios que no corresponden, se vamos al espíritu como han sido los hechos las cosas a lo estructural vemos que realmente es un plan maquiavélico, un plan que no puede ser sustentado y menos olvidado por nosotros por los senadores.

Quiero, que lo recordemos porque lógicamente la Sentencia del Tribunal Constitucional y los requerimientos que ha puesto sobre las acciones que intenta generar a partir de la convocatoria la Sesión que hizo el Senado hay el espíritu de tratar de invalidar, de enjuiciar simplemente para convalidar todos otros actos y es eso lo que hay que mostrar o sea resulta que las palomas están contra las escopetas, resulta que ahora el desobedecer a algo que es lesivo porque podíamos en ese receso haber aprobado y no dejar que fenezca los plazos, podríamos haber aprobado el Presupuesto como correspondía que era lo que tenía que hacer y resulta que ahora los culpables los que quisieron salvar el país, de esa situación nefasta y no lo tenemos que permitir porque yo creo que en justicia corresponde hay que enfrentarlo también en ley como corresponde y debo recordar a todos senadores del ala que sea todos al final aquí estamos trabajando por un país.

Primero, pongamos al país por delante la convivencia de un momento que nuestro país requiere que de trabajar por un caudillo por una figura, única persona que pretende acaparar el poder veamos que el poder se ejerza en todo su estamento como corresponde, tenemos la obligación de recuperar la justicia el Órgano Judicial ha caído muy bajo, más bajo que nunca ya definitivamente no tiene ni se quiera para legitimarse no estamos en contra de nadie ojo porque aquí también existe una Oposición correcta no estamos queriendo a dañar a nadie, queremos construir este país como corresponde o sea ir de acuerdo a la ley, de acuerdo a los actos que sean legales.

Por lo tanto, se mezclan todos los temas, todas las situaciones que van a enfrentar a partir de todos del fallo del Tribunal Constitucional tiene que ver con todas estas acciones ilegales que tienen una circularidad que es un ejercicio autoritario del poder. Por lo tanto, bueno no creo que nos tengamos que quedar solo en una Minuta de Comunicación deberíamos la forma de presentar otras acciones porque hay que defender el Senado, creo que de eso se trata la Minuta, el primer paso que está muy dado que es un inicio, pero es el paso inicial y debemos analizar otras acciones que se deberían seguir.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Arenas: Gracias. Voy a si bien ya hemos aprobado la Minuta de Comunicación. Sin embargo, voy a aprovechar este medio ya que nos tenemos cobertura en los medios de comunicación para argumentar lo mismo a la Senadora Centa, que si bien hemos empezado con una Minuta de Comunicación y en las próximas sesiones presentaran quizás resoluciones camarales aprobadas en Sesión para que tengas respuestas o seamos escuchados por la población boliviana y tengamos más fuerza como Senado, como Legislativo porque razones aprovechando este medio quiero dirigirme al Presidente Luis Arce Catacora, que nosotros no estamos para obstaculizar su Gestión más aún estamos para salvarle a él, para salvar su gestión porque mañana pasado de aquí a futuras gestiones va a ver otro Parlamento, otro Parlamento



multipartidario y le van a hacer el juicio responsabilidades por incumplir la Constitución Política del Estado por malversación de fondos del Estado.

Entonces, como Parlamento tenemos la obligación de mandar esta Minuta de Comunicación para que el reflexione en sus actitudes ayer y antes de ayer salieron en conferencia de prensa hablando de la democracia, hablando de que el Parlamento está atentando contra la democracia.

Sin embargo, no es así, el Órgano Ejecutivo nos está vulnerando en complicidad con el judicial, vulnerando los derechos del Legislativo al coartarnos interpelaciones y un sin fin de cosas atentando contra la representatividad máxima de la democracia, entonces simplemente llamar a la reflexión a muchos de los senadores en la próxima Sesión van a estar poder presentar otros recursos como son Resoluciones para que tengan mayor énfasis como mayor fuerza como Senado. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Minuta ya aprobamos y estábamos en el punto de Declaración Camaral y aprovecharon.

Sen. Secretario:

5. Proyectos de Declaración Camaral de reconocimiento a la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro – ACFO.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país."*

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, el artículo 2 de la Ley No. 602 de 23 de febrero de 1984, establece que: "La organización y programación del Carnaval de Oruro, estarán a cargo de la H. Alcaldía Municipal y la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO en coordinación con el Comité Departamental de Etnografía y Folklore."

Que, la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro, institución que agrupa a más de medio centenar de grupos folklóricos que intervienen en el Carnaval de Oruro con 61 años de existencia constituye la esencia



y razón de ser de la máxima expresión de folklore, danza, leyenda, tradición y de la fiesta religiosa más grande de América del Sur y única en su género a nivel mundial.

Que, la organización, preparación y subvención del Carnaval de Oruro es dirigida sin descuidar ningún detalle por los Directivos de la ACFO, que no escatiman esfuerzo alguno, ni tiempo, para darle brillo, solemnidad y máximo contenido para rescatar y preservar nuestra cultura.

Que, el año 1989, la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro- ACFO fue parte de las Instituciones que iniciaron el trámite ante la UNESCO para la declaratoria de Obra Maestra del Patrimonio Cultural Oral e Intangible de la humanidad” logrando esta denominación el año 2001.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro “ACFO”**, por sus sesenta y un años de fundación, por su valioso aporte en la salvaguardia y difusión del Carnaval de Oruro “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”, declarada por la UNESCO, preservando la riqueza cultural del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

6. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Conjunto Tradicional Folklórico “Diablada Oruro”.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:



Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.*"

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*"

Que, actualmente la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO agrupa a 52 conjuntos folklóricos que forman parte del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Que, el conjunto Tradicional Folklórico Diablada Oruro, fue fundado un 8 de julio de 1944, por jóvenes devotos a la Virgen del Socavón; con el fin de conservar las tradiciones y mantener viva la esencia de la danza de la Diablada como patrimonio desde tiempos inmemoriales, siendo una de sus primeras participaciones coreográficas un 16 de julio de 1944 en la ciudad de La Paz a invitación del Presidente de ese entonces Gualberto Villarroel.

Que, el conjunto Tradicional Folklórico Diablada Oruro, tiene como fundadores a los señores Julio Quintanilla y Eduardo Leclere, institución que cumplirá 80 años de vida institucional aportando al folklore y siendo partícipes del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Conjunto Tradicional Folklórico Diablada Oruro**, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", declarada por la UNESCO y su trayectoria institucional por más de cincuenta años difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

7. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Fraternidad Folklórica Cullaguada Oruro", por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro y su trayectoria institucional por más de 50 años, difundiendo la



riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país."*

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, actualmente la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO agrupa a 52 conjuntos folklóricos que forman parte del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Que, la "Fraternidad Folklórica Cullaguada Oruro", fue fundado el 8 de diciembre de 1968, en la localidad de Vinto, aledaña a la ciudad de Oruro, cuyo primer presidente fue el Sr. Celso Núñez Lara. Esta fraternidad se creó por que expresa la vinculación de una actividad económica y social; el Kullawa representa a los hiladores y tejedores, para lograr perpetuación de la concepción andina textil, mediante la danza. Actualmente la Cullaguada se ha convertido en una danza muy popular y cotizada en el Carnaval.

Que, la "Fraternidad Folklórica Cullaguada Oruro" participó como invitado en el Carnaval Internacional Tacna en Perú, también en el Carnaval Boliviano Miami Florida. Institución meritoria que cumplirá 56 años de vida institucional aportando al folklore y siendo partícipes del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **"Fraternidad Folklórica Cullaguada Oruro"**, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", Declarada por la UNESCO y su trayectoria institucional por más de cincuenta años difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.



Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

8. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Diablada Artística "Urus".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.*"

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*"

Que, actualmente la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO agrupa a 52 conjuntos folklóricos que forman parte del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Que, la Diablada Artística "Urus" se fundó el 30 de marzo de 1960, por los señores fraternos Antonio Avendaño, Luis Morales, Rene Avendaño, Eduardo Avendaño, Damián San Martín, Juan Herbas, Max Coca, Julio Céspedes y otros, cumplirá 64 años de vida institucional y meritoria aportando al folklore; siendo partícipes del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, declarado por la UNESCO, llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, la "Diablada Artística "Urus" se caracteriza por su originalidad y pureza dentro de su género, es la alegría de sus danzarines que contagian a la gente con su danza y coreografía, logrando reconocimientos y condecoraciones a nivel nacional e internacional, actualmente catalogada como uno de los mejores conjuntos del Carnaval de Oruro por la innovación que realiza año tras año en cada una de sus presentaciones. El entusiasmo de sus fraternos logró que el Carnaval de Oruro cuente con una organización, como es la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO), siendo el socio Antonio Avendaño el primer presidente de la entidad Folklorista.

Proyectista: Senadora Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Diablada Artística Urus**, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", Declarada por la UNESCO y su trayectoria institucional por más de cincuenta años difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

9. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Fraternidad Folklórica Cullaguada Terribles Quirquinchos".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.*"

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*"

Que, actualmente la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO agrupa a 52 conjuntos folklóricos que forman parte del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Que, la Fraternidad Folklórica Cullaguada, Terribles Quirquinchos por su magnífica presentación en el faustoso Carnaval de Oruro recibió invitaciones a nivel nacional e Internacional, logrando diferentes



reconocimientos y distinciones, tanto por Instituciones públicas y Privadas, cuya danza se remonta a tiempos prehispánicos, participando en las fiestas del calendario agrícola del Kollasuyo.

Que, la Fraternidad Folklórica Cullaguada Terribles Quirquinchos fue fundada el 01 de octubre de 1972, el primer directorio elegido tuvo como presidente al Sr. Roberto Cruz. Institución meritoria que cumplirá 52 años aportando al folklore y siendo partícipes del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, declarado por la UNESCO, llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fraternidad Folklórica Cullaguada Terribles Quirquinchos**, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", declarada por la UNESCO y su trayectoria institucional por más de cincuenta años difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

10. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fraternidad Morenada "Central Oruro".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

C O N S I D E R A N D O:

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país."*

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO agrupa a 52 conjuntos folklóricos que forman parte del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Que, el conjunto Fraternidad Morenada "Central Oruro", fue fundada un 29 de noviembre de 1924, por prodigiosos cultores del folklore devotos de la Virgen del Socavón, con el fin de la salvaguardia de las tradiciones y mantener viva la esencia de la danza de la Morenada como patrimonio desde tiempos inmemoriales. El aporte al patrimonio fue importante, el desarrollo histórico permitió identificar, clasificar y catalogar a la danza de la morenada reconocido por la Unesco.

Que, el conjunto Fraternidad Morenada "Central Oruro", tiene como fundadores a los señores: Silvestre Quintanilla, Bernabe Mamani, Miguel Maín, Atanasio Quispe y Ramón Manuel entre otros; es una institución meritoria que cumplirá 100 años aportando al folklore y siendo partícipes del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fraternidad Morenada Central Oruro**, por su aporte cultural al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", declarada por la UNESCO y su trayectoria institucional por más de cincuenta años difundiendo la riqueza folklórica de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

11. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la "Diablada Ferroviaria".



Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país."*

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, actualmente la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO agrupa a 52 conjuntos folklóricos que forman parte del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Que, la "Diablada Ferroviaria" fundada el 6 de octubre de 1956, impulsada por el Sindicato de Trabajadores Ferroviarios de Oruro, conocidos y caracterizados por el buzo rojo, por su magnífica presentación en el faustoso Carnaval de Oruro, logró llevar su danza a diferentes países como ser: Argentina, Perú, Chile, España, México, Italia, Colombia, China entre otros, recibiendo diferentes reconocimientos y distinciones, tanto por Instituciones públicas y privadas.

Que, la "Diablada Ferroviaria" Institución meritoria que cumplirá 68 años aportando al folklore y siendo partícipes del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, declarado por la UNESCO, llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **"Diablada Ferroviaria"**, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", declarada por la UNESCO y su trayectoria institucional por más de cincuenta años difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.



Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

12. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Conjunto Folklórico "Morenada Zona Norte".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país."*

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, Actualmente la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO agrupa a 52 conjuntos folklóricos que forman parte del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Que, el Conjunto Folklórico "Morenada Zona Norte" fue fundada el 9 de marzo de 1913, es la primera Morenada fundada en el ámbito urbano de la capital del departamento de Oruro, tiene como antecedentes históricos en las comunidades ubicadas al norte y noreste del municipio de Oruro (Sillota, Paria, Caquingora, Hualchapi y Santa Ana, entre otras). Logró llevar su danza al interior y exterior del país, recibiendo diferentes reconocimientos y distinciones, tanto por Instituciones públicas y privadas por su excelente presentación.

Que, el Conjunto Folklórico "Morenada Zona Norte" Institución meritoria que cumplirá ciento once años aportando al folklore y siendo partícipes del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, declarado por la UNESCO, llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Conjunto Folklórico Morenada Zona Norte**, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", declarada por la UNESCO y su trayectoria institucional por más de cincuenta años difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

13. Proyecto de Declaración de reconocimiento a la Fraternidad Artística y Cultural "La Diablada".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.*"

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*"

Que, actualmente la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO agrupa a 52 conjuntos folklóricos que forman parte del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Que, la Fraternidad Artística y Cultural "La Diablada" fue fundada el 25 de febrero de 1944, por su excelente presentación en el Carnaval de Oruro, logró llevar su danza al interior y exterior del país, recibiendo diferentes reconocimientos y distinciones, tanto por Instituciones públicas y privadas. Se le otorga el nombre de Fraternidad porque aducían que la intención era reunir a todos los integrantes en un ambiente Pleno de amistad.

Que, la Fraternidad Artística y Cultural "La Diablada", Institución meritoria que cumplirá 80 años aportando al folklore y siendo partícipes del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, declarado por la UNESCO, llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:



DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fraternidad Artística y Cultural "La Diablada"**, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", declarada por la UNESCO y su trayectoria institucional por más de cincuenta años difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

14. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Conjunto de Danza Estilizada "Ahuatiris".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL**EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.*"

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*"

Que, actualmente la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO, agrupa a 52 conjuntos folklóricos que forman parte del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Que, el Conjunto de Danza Estilizada "Ahuatiris", fundada el 27 de agosto de 1971 por un grupo de estudiantes encabezados por: Laura Rodríguez Vidal, Francisco Castellón y como coreógrafo invitado Fernando Gómez; cumplirá 53 años de vida institucional. La danza de los Ahuatiris es la danza del pastor o pastora dentro del contexto andino, representada al pastor en el cotidiano vivir y al Jilakata como Autoridad identificada con el espíritu telúrico. Por su excelente presentación en el Carnaval de Oruro, logró recibir diferentes reconocimientos y distinciones, tanto por Instituciones públicas y privadas.



Que, el Conjunto de Danza Estilizada "Ahuatiris", institución meritoria que por más de 50 años vienen aportando al folklore y siendo partícipes del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, declarado por la UNESCO, llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Conjunto de Danza Estilizada "Ahuatiris"** por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", declarada por la UNESCO y su trayectoria institucional por más de cincuenta años difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

15. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento al Conjunto Tradicional Tobas "Zona Central".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.*"



Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, actualmente la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO agrupa a 52 conjuntos folklóricos que forman parte del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Que, el Conjunto Tradicional Tobas "Zona Central", fue fundada el 01 de julio de 1911, por los hermanos Mato y Leocadio Escalera Bravo en la zona de la mina de San José, al pie del cerro de la Colorada, por su excelente presentación en el Carnaval de Oruro, logró recibir diferentes reconocimientos y distinciones, tanto por Instituciones públicas y privadas. Se considera como una de las primeras comparsas institucionalizadas del Carnaval.

Que, el Conjunto Tradicional Tobas "Zona Central", Institución meritoria que cumplirá 113 años aportando al folklore y siendo partícipes del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, declarado por la UNESCO, llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora Proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al **Conjunto Tradicional Tobas Zona Central** por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", declarada por la UNESCO y su trayectoria institucional por más de cincuenta años difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

16. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Fraternidad Hijos del Sol "Los Incas".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:



PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país."*

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, actualmente la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO agrupa a 52 conjuntos folklóricos que forman parte del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Que, la Fraternidad Hijos del Sol "Los Incas", fue fundado un 19 de marzo de 1906, que bajo el impulso de los trabajadores de la Empresa Minera: San José de Oruro y en devoción a la Virgen del Socavón, con el fin de la salvaguardia de las tradiciones y mantener viva la esencia cultural como patrimonio desde tiempos inmemoriales. El año 2012 en ocasión de su centenario el parlamento Andino distingue como danza emblemática de Bolivia.

Que, la Fraternidad Hijos del Sol "Los Incas", es el segundo conjunto más antiguo del Carnaval de Oruro, después de la Gran Tradicional y Auténtica Diablada de Oruro; ambos fueron los principales iniciadores y fundadores de lo que hoy es la (A.C.F.O). Institución meritoria que cumplirá 118 años aportando al folklore y siendo partícipes del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Fraternidad Hijos del Sol "Los Incas"**, por su aporte cultural al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", declarada por la UNESCO y su trayectoria institucional por más de cincuenta años difundiendo la riqueza folklórica de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

17. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.*"

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: "*La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.*"

Que, actualmente la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO agrupa a cincuenta y dos conjuntos folklóricos que forman parte del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Que, el conjunto "Gran Tradicional Auténtica Diablada, Oruro" fue fundado el 25 de noviembre de 1904, por devotos de la Virgen del Socavón, con el fin de conservar las tradiciones y mantener viva la esencia de la danza de la diablada como patrimonio desde tiempos inmemoriales, se destaca por ser la primera institución folklórica organizada en la ciudad de Oruro.

Que, el conjunto "Gran Tradicional Auténtica Diablada, Oruro" tiene como fundadores a su primer Presidente al Sr. Pedro Corrales Flores, Vicepresidente Justo Escobar entre otros, esta institución meritoria cumplirá 120 años aportando al folklore y siendo partícipes del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones, determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Gran Tradicional Auténtica Diablada Oruro**, por su aporte cultural al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", declarada por la UNESCO y su trayectoria institucional por más de cincuenta años difundiendo la riqueza folklórica de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

18. Proyectos de Declaración Camaral de reconocimiento al Conjunto Folklórico "Morenada Central Oruro".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo III del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país."*

Que, el párrafo III del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley."*

Que, Actualmente la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro – ACFO agrupa a 52 conjuntos folklóricos que forman parte del Carnaval de Oruro, en devoción a la Virgen del Socavón.

Que, el Conjunto Folklórico "Morenada Central Oruro" fundada por la Comunidad Cocani en fecha 29 de noviembre de 1924, por su magnífica presentación en el faustoso Carnaval de Oruro recibió invitaciones a nivel nacional e Internacional, logrando diferentes reconocimientos y distinciones, tanto por Instituciones públicas y Privadas.

Que, el Conjunto Folklórico "Morenada Central Oruro" tuvo entre sus danzarines a José Flores Orosco, el popular JACHA prolífico compositor Orureño que compuso innumerables piezas musicales dedicadas a la morenada que han quedado grabadas como verdaderos tesoros de la música y danza del Carnaval Orureño.

Que, el Conjunto Folklórico "Morenada Central Oruro" Institución meritoria que por más de 50 años vienen aportando al folklore y siendo partícipes del Carnaval de Oruro, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, declarado por la UNESCO, llevando en alto el nombre de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Senadora proyectista: Lindaura Rasguido Mejía

POR TANTO



La Cámara de Senadores en uso de sus específicas atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General:

D E C L A R A:

Rendir un justo y merecido reconocimiento al Conjunto Folklórico **"Morenada Central Oruro" fundada por la Comunidad Cocani**, por su aporte Cultural al Carnaval de Oruro "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad", declarada por la UNESCO y su trayectoria institucional por más de cincuenta años difundiendo la riqueza folklórica del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

19. Petición de Informe Oral a la Ministra de Cultura.

Sen. Presidente: Conforme dispone el artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra al Senador Santiago Ticona, para fundamentar la necesidad y la importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Contra la Señora Ministra de Cultura, en razón aquí prácticamente todas las actividades relacionadas con el Bicentenario han sido casi paralizadas por responsabilidad de ella, yo en reiteradas oportunidades le mandado en primer lugar cartas protocolares en razón a que el Presidente me había indicado que ella iba va a ser interlocutora válida para este tema.

Luego, le he mandado Petición de Informe, Minutas, etc. y al final ha terminado respondiéndome que cuando quiera dirigir a ella y lo haga por los instrumentos Camarales, por eso ahora estamos haciendo esta Petición de Informe Oral porque queremos que venga aquí a la Asamblea a explicar que presupuesto ha gestionado para el Bicentenario para Chuquisaca además todo lo relacionado con las actividades que tienen que ver el Bicentenario, esa es la razón que estamos pidiendo Senador Presidente, el Senador Ticona y yo.

Sen. Presidente: Creo que hay cierta confusión Senadora son dos Peticiones de Informe Oral a la Ministra de Salud también el Senador Santiago y el otro es a Cultura, en este caso es a Salud y Deportes, creo que esta la Senadora Nely.

Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.ª Gallo: Gracias, Presidente.

Esta Petición de Informe Oral, como bien también lo ha dicho la Senadora Salame, quiero recuperar sus palabras porque es la representación que vamos viviendo toda nuestra Gestión, se hacen preguntas, se



hacen consultas a las diferentes entidades y no responden especialmente el ejecutivo y es una vergüenza es algo inaceptable porque necesitamos respuestas necesitamos hacer nuestro trabajo y ellos no cumplen con los tiempos y a veces en muchas ocasiones siquiera durante 3 a 6 meses que no cumple con las respuestas a las diferentes consultas, en este caso nosotros juntamente con los senadores firmantes de esta Petición, hemos realizado también algunas actividades como hacerles una acción de cumplimiento a los diferentes Ministros en cuando a algunas normativas, perdón, algunas leyes que se han promulgado hace bastante tiempo que no han recibido, no se han realizado más bien las normativas que pueden ponerlas la vigencia en cumplimiento a nivel nacional.

Es por eso, que nosotros hemos hecho este Petición de Informe Oral, que pide a la Ministra de Salud pueda presentarse con nosotros y exponer cuales son los avances en los diferentes Reglamentos que se plantea dentro de las diferentes leyes ya promulgadas y que por supuesto van por ejemplo como este tema sobre la vacuna prevención del dengue y otros el cáncer sobre todo el Proyecto del Uso del Tabaco que también está dentro de esta Petición de Informe, queremos saber hasta dónde han avanzado sobre las reglamentaciones para su ejecución dentro del Territorio nacional.

Sen. Presidente: En cumplimiento al artículo 146 del Reglamento General, se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización dentro de los 7 días siguientes.

Sen. Secretario:

20. Petición de Informe Oral a la Ministra de Salud y Deportes.

Sen. Presidente: Son dos de diferentes temas.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Esta en Petición de Informe Oral contra la Ministra de Cultura por la falta de atención, falta de respuesta a los instrumentos camarales y etc.

Sen. Presidente: De igual forma vamos a proceder de acuerdo al artículo 146 del Reglamento General, se fijará fecha y hora para el acto verificativo de fiscalización dentro de los 7 días siguientes.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias, buenas tardes colegas y a la Directiva.

Creo que es importante tocar este punto no solamente tenemos que velar por nuestro bienestar los senadores también sino también por el equipo de trabajo que siempre está acompañando a diferentes senadores y aquí yo quiero observar el tema administrativo de que se tiene que aplicar la normativa, cuidados los derechos de los trabajadores de todo, la incertidumbre que se pueda dar peor en la época del fin de año.

Donde hubo mucho cuestionamiento en relación se había receso o no, pero es importante que señalar la Legislación 2023-2024, se inicia el 8 de noviembre por lo cual posteriormente nosotros aprobamos presupuesto de la Cámara de Senadores y me cuestionamiento es en relación a los contratos de personal eventual de la Cámara de Senadores, tengo entendido que algunos contratos de la parte Legislativa, recién se iniciarían el 8 de enero, siendo que aunque estemos en receso el periodo Legislativo se ha iniciado en noviembre debería haber una continuidad desde el punto de vista laboral para no infringir en normativas y que no estaría recibiendo el mismo trato de la parte eventual administrativa de la Cámara de Senadores.

Entonces, Presidente yo creo que hay que revisar bien la normativa, hay un cuestionamiento, hay una



intranquilidad y esa intranquilidad por supuesto la queremos manifestar nosotros, siempre estamos hablando de que ciertas instituciones y el ejecutivo el Tribunal Constitucional está vulnerando la Constitución de la norma y deberíamos dar ejemplo nosotros del trato sobre todo de que estemos apegado a la Ley en la parte administrativa, el trato a nuestros colegas, las personas que trabajan de apoyo de parte técnica.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Sí, Presidente. Lo había mencionado inicialmente también esta mañana cumpla con que aprendamos de esta situación Presidente porque el primer problema que ha habido aparte disculpe que le diga así la canallada que han hecho contra la Directiva del Senado, por tanto contra el Senador de pretender que suspendan sus actividades de manera espantosa, penal utilizando a nuestros propios colegas en fin, eso ha generado un problema administrativo el punto, es que el problema administrativo no ha sido adecuadamente comunicado al personal eventual mire el personal eventual tienen unas condiciones de contratación que francamente violan los derechos laborales, todos sabemos aquí nuestro personal no tiene vacaciones tampoco acumulan antigüedad pese aquí pueden estar 10 años.

Eso es una violación de todos los principios laborales internacionales para no mencionar normas bolivianas que por supuesto no han encontrado la vía vamos a decirlo así, pero no es deseable Presidente, a eso se le añade que viene esta barbaridad que han hecho parte de algunos de nuestros colegas eso tiene impacto, hay gente que no tiene nada que ver que es el personal eventual.

Entonces, quiero decirle Presidente, que tiene que quedar claro aquí hubo y se entiende que fue una situación de emergencia nadie esperaba semejante cosa, pero se tiene que comunicar mejor Presidente al personal, si pasará alguna situación esperemos que no, similar tiene que comunicarse mejor al personal, yo ya no voy a entrar en detalle porque no quiero añadir problemas a los que ya tenemos porque realmente aquí ha habido solucionar problemas crear por otros, lo que debemos aprender Presidente, el personal eventual merece consideración y respeto y merecen información oficial, clara, eso lo que no habido, ahora entendemos Presidente si están resolviendo las cosas de un cierto modo obviamente han perdido días de salario lamentablemente no es una voluntad del Senado ni de la Directiva, insisto una consecuencia de un recurso inaceptable de nuestros colegas, pero por lo menos quede claro y Presidente que es lo que va a pasar con las personas que no tienen ninguna culpa de todo están sufriendo esta situación.

Entonces, un pedido sabemos que hemos cambiado de personal quienes administran estas cosas, bueno hay que hacer que funcione como debe funcionar porque francamente Presidente no ha funcionado como debe funcionar es una preocupación que tenemos que manifestar claramente en defensa de todas esas personas que están dependiendo. Presidente, cierro una vez más como mínimo comunicar es una señal de consideración Presidente, comunicar oficialmente las cosas de manera clara eso, no ha pasado hasta ahora pues aprendamos de esto que no vuelva ocurrir resolvamos adecuadamente que ha ocurrido ya para minimizar el perjuicio a las personas que trabajan muchos de ellos arduamente Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Voy a tratar de aclarar como Directiva esta situación. Es probable que muchos de los funcionarios de todos nuestros funcionarios porque al final todo han sido afectados, es cierto, que también hubo no un comunicado fluido, pero a ver nosotros tenemos que yo personalmente hacer la aclaración como Directiva, nosotros como Directiva hemos aprobado mediante una Resolución o RD (Resolución de Directiva) como se le denomina el presupuesto o el POA (Plan Operativo Anual) del Senado para 2024 un monto, ese monto de manera general normalmente son aprobados en los Estados Financieros en el mes de diciembre, casualmente en esta Gestión no ha sido aprobado el Presupuesto General del Estado, eso significa que el 31 o el primero o el 2 el presidente lo aprobó mediante decreto y no se podía hacer las contrataciones porque no estaba aprobado el Presupuesto General del Estado.

Pero, además cuando ya se aprobó el 2 de enero, nosotros como Directiva tendríamos que emitir una Resolución o una RD donde se asignan los techos presupuestarios a la Directiva a la Comisión y a los



Comités para que así la parte administrativa del Senado, como es la dirección administrativa financiera como es presupuesto y otro puedan en base al techo presupuestario que tiene para contratar los Comités, la Comisión y la Directiva se pueda ejercer e inusualmente hemos sido notificado con un comunicado a través de este recurso de nulidad que ustedes lo conocen en otras palabras los prorrogativas y queridos colegas para ustedes de repente es fácil.

Otra cosa es estar aquí y el haber nosotros a ver firmado tener otro proceso y eso háganlo entender, lo entiendo, yo por lo menos a mis funcionarios le he hecho entender esta situación y eso es lo que ha ocurrido y eso tengo que dejarlo bien claro y no es que no se haya querido o que la Directiva no pudiéramos querido asumir una responsabilidad. Entonces, por eso es que el día 8 una vez que se restituyó todo normalmente se ha emitido el RD donde a partir de ahí están corriendo los contratos de todos los funcionarios que han iniciado como corresponde.

Entonces, Senador Presidente, esa era importante hacer mención en la parte administrativa y nosotros resguardar como Directiva porque eso lo hemos analizado y entendemos que muchos de los funcionarios han sido afectados, pero no podemos poner o emitir una resolución desde el 2, si eso nos puede ocasionar a nosotros como Directiva un nuevo proceso y ahí sí que de repente hubiera sido más complejo, era mi obligación de hacer estas aclaraciones del Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Creo que aquí no podemos tergiversar y confundir, si bien se ha presentado el Recurso Directo de Nulidad es en base a la Constitución y en base a las leyes, Reglamento de Cámara Diputados es bien claro y preciso.

Uno y no podemos decir que bueno, como ya han presentado este recurso lo ha paralizado todo, solamente dice Receso Parlamentario y no tienen nada que ver el tema administrativo ¿qué tiene que ver el tema administrativo? por Dios no podemos aquí mentir y pregunten a sus abogados tienen sus abogados, el tema Legislativo es netamente el receso si analizamos por eso le estoy diciendo pregunten a su abogados que son constitucionalistas y el tema administrativo financiero tiene que continuar con el trámite y a mí me sorprende que los funcionarios que llevan el pan del día para su familia han sido no contratados y tenían que seguir trabajando, eso no está bien y no puede ser que ahora digan por culpa de recurso que han presentado lo ha paralizado todo, díganme en qué lugar de la Admisión del Recurso dice que ha paralizado administrativo financiero, esos temas administrativos Presidente, colegas y no confundamos si queremos leer la Admisión léanlo bien e interpreten bien y si no pueden entender háganse a explicar con sus abogados y esos abogados saben muy bien, saben muy bien y no se rían aquí merecemos respeto.

Entonces, creo que aquí Presidente y eso ya es tema de la Directiva, tema del personal de que ustedes tienen el tema de recursos humanos, el Director de administración ellos tienen que resolver esos problemas administrativos y no puede ser que los funcionarios estén sufriendo sin sueldos y salarios, ya teníamos nosotros hemos aprobado y los cursos para el Senado y cómo podíamos confundir eso y querer confundir no está bien Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente, solamente quería dejar bien claro, que no es un reclamo a la Directiva, entiendo, por lo que sé a nosotros nos ha estado informando la Senadora Santa María constantemente y nos ha hecho entender, muy por el contrario, lo que dice la Senadora Virginia Velasco que realmente estaban en un problema legal serio.

Ahora podrá haber debate o no, pero han generado el problema, así que quiero que quede claro eso, que no es una crítica a la Directiva, que más bien, creo que ha hecho enormes esfuerzos particularmente el Senador Romaña y la Senadora Daly Santa María francamente reconocemos, en pleno receso han estado ahí, Receso impuesto haciendo lo que podía terminó. Creo que es un tema de más de la parte administrativa



o Presidente que tiene que poder manejar esta situación sin duda inesperada sin duda complicadas, pero se tiene que manejar mejor, pero que quede claro eso habida cuenta de la aclaración del Senador, por lo visto la aclaración del Senador Romaña no caen en saco roto porque hay gente que cree que no había ningún problema, claro que había pues problemas, eso ya no me toca explicar a mí.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura Recurso de Nulidad.

Sen. Secretario: Siempre queremos confundir y quieren se lea, vamos a leer y vamos a interpretar dice el Acto Constitucional en el punto 3: La suspensión de las competencias del Presidente de la Cámara de Senadores y los miembros de la señalada Directiva recurrido desde el momento de la notificación hemos sido notificado el 2 con el presente Auto Constitucional con relación a cualquier actuación, Directiva le hablo también con lo que estoy leyendo a cualquier actuación y eso es lo que no tuvimos el análisis de que no podíamos firmar porque probablemente no ocurrirá nada.

Pero, ya con lo que ha y consideramos que ha sido todo de manera político, hemos considerado como Directiva que no era pertinente firmar este RD por eso es que lo hemos hecho a partir del 8 de este mes cuando se suspendió, bueno o nosotros nos hemos limitado nos hemos basado en lo que dice aquí textualmente para no tener mayores simplemente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Vuelvo a reiterar lo que decía en la mañana, la verdad la manera de querer confundir a la población, creo que ya se ha vuelto recurrente en este Senado por algunas colegas senadoras Presidente, a mí me extraña que la Senadora Virginia diga era a la Directiva, no a la parte administrativa en toda entidad pública hay una MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) quién está a cargo, no puede ser que los técnicos se manejen por sí solos cuando hay un Recurso de Nulidad suspendiendo las competencias de esa Directiva, tomando en cuenta que por decreto el Gobierno de Facto o ha sacado y lo ha aprobado al presupuesto, cómo puede ser posible de que los administradores, el Oficial Mayor ellos solos hagan la derivación de los presupuestos a las diferentes unidades y comisiones, si la Directiva no estaba ejerciendo sus funciones porque estaban suspendidas en sus competencias.

Y no me cabe en la cabeza entender de que hayamos sido autoridades no tengamos ni siquiera moción que la responsabilidad de la institución es de la MAE aquí no hay funcionarios que se manejan por sí solos y no sé, si es que solo los técnicos de algún Senador se manejan por si solos y yo creo que cada Senador es responsable de su personal y la Directiva es responsable del personal administrativo y sobre todo el Presidente. En ese contexto, nosotros eh hemos hablado con varios funcionarios cada uno de los senadores, esos funcionarios comprometidos con su trabajo, esos funcionarios que hacen un análisis coherente y que no están para convulsionar como algunos funcionarios enviados por algunos colegas, algunas colegas a incitar generar violencia, generar hasta los técnicos saliendo a los medios de comunicación de los senadores hablando en contra del Presidente del Senado y hablando en contra de la Directiva a ese nivel de bajeza realmente se está llegando por nada más de algunos resentimientos personales que se tienen por no poder aspirar a lo que realmente querían.

Es realmente muy preocupante, Presidente nosotros respaldamos esa Resolución que ha sacado la Directiva, respaldamos el trabajo de la Directiva, respaldamos el trabajo de su Presidencia, repudiamos los hechos que se han cometido, deberían ser mandados a ética una vez se tengan los informes de constitución, de justicia a esos senadores que actúan en contra de las leyes haciendo el prevalecer, el Reglamento de Diputados cuando en la Cámara de Senadores nosotros también tenemos nuestro propio Reglamento y nos manejamos bajo ello, así que Presidente por parte, creo que de los senadores que estamos comprometidos con el trabajo con el pueblo boliviano no tenemos ningún problema y nuestros técnicos tampoco a partir del 8 seguramente se da inicio todo y sin ningún inconveniente y a la Directiva mucha fuerza, mucha fortaleza, está empezando la guerra y el acoso judicial y que eso no nos sorprenda si quiere ya se ha dado un golpe judicial, se si quiere dar golpe a todas las instituciones y no se sorprendan, si les quieren dar un golpe a la Directiva, cualquier rato va a haber una autoproclamada que va a querer subir ser Presidenta.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Hermano Presidente, preocupa la situación no porque creo que les quiere hacer pisar el palito a la Directiva, pero después se creen y nos creemos buenos profesionales conocedores de la ley a ver la Kullaka. **Aymara. (Traducción:** Hermana) Virginia dice no estaba la parte administrativa suspendido, solamente a la Directiva, quien le ha suspendido a la Directiva, 3 senadores, 2 senadores quién les ha suspendido era su competencia de suspenderles ¿Qué está pasando? cómo a nuestro Senado mismo vamos a presentar un recurso, que es y que no es ese Sesión que no vale para ellos, o sea que lo ha hecho Jilata. **Aymara. (Traducción:** Hermano), el supuesto Jilata todavía Jilata será el Choquehuanca, Choquehuanca saca un comunicado sin firma hay Receso Parlamentario, además en la prensa o ha llegado ese notificado con su firma a la Directiva, no ha llegado y aun todavía supuestamente suspendido acaso eso no es vulneración de derechos a la Constitución Política del Estado acaso la Asamblea debería aprobar la Resolución de Receso, debería aprobar la nómina lo que se ha mandado, no ha aprobado absolutamente nada.

La Comisión correspondiente tiene que revisar con lupa no puede pasar, nos están queriendo dar un golpe y no puede ser eso, golpe allá, golpe judicial, golpe Parlamentario y golpe no está bien, que nos creemos pues ¿qué está pasando? entonces yo todavía decimos qué dice haber la parte administrativa o sea que la administrativamente van a firmar y ustedes atrás van a estar firmando, hoy día recién y después otro proceso me parece que quieren hacer meter la patita no puede ser aquí está el Senado y tiene que evaluar bien este tema nos regiremos nuestro Reglamento donde corresponda tiene que ser lo que es lo que es lo más porque no podemos vulnerar nuestro Reglamento General de la Cámara de Senadores y peor a la Constitución Política del Estado.

Entonces, considero que las comisiones correspondientes que revise bien porque hemos derivado la Comisión correspondiente que se revise y que venga un informe real en su oportuno, estaremos evaluando y estaremos también ejercitando los derechos que estamos emanando nosotros y dar continuidad la Asamblea Legislativa Plurinacional lo que es la Cámara Alta.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rasguido.

Sen.^a Rasguido: Bueno, ya se han manifestado todos mis compañeros. Pero, algo debo aclarar yo no soy abogada y me da pena lastimosamente por esos que han presentado que nos ha hecho llegar una citación de notificación ni siquiera es un comunicado ¿cualquiera lo puede hacer no es válido, jurídicamente compañeros doctores ustedes que son algunos, no es válido, a mi oficina han venido y lo han pegado todo en fotocopia simple a veces no es necesario ni ser abogado, simple lógica por lo menos asesórenles pues dice: Incumplimiento de Deberes, ahora ustedes deberían ser los 4 senadores atacar al Tribunal Constitucional decir es incumplimiento de deberes desde el 2 de enero ustedes ya no son nada y ustedes callados, apoyando da vergüenza apoyen y sean legalistas en todo, yo por lo menos soy legalista en todo, trato de hacer legal en todo.

No pues, cuando me conviene a este lado o cuando me conviene no, qué es eso, qué clase de profesionales algunos no voy a generalizar algunos abogados, los que han presentado principalmente a nosotros por incumplimiento y ustedes no dicen nada el Tribunal Constitucional a esos corruptos que está ahí sentados, la justicia, la gente pobre está llorando, realmente por eso me sorprende lo que dice la Senadora Virginia, a mí me sorprende que ustedes se presten a estas irregularidades y no solamente la parte administrativa debería seguir funcionando de ustedes y nosotros somos capaces de creerlos todo quién sabe y eso más quiero decirle Presidente, hay muchos oficiales, nosotros y yo vivo aquí cerca están ahí qué hago y qué no hago, yo no sabía realmente que había un seguimiento de los policías vestidos de civiles, es increíble un acoso nosotros también igual que ustedes compañeros hemos trabajado Senadora Virginia, yo he trabajado por el Movimiento Al Socialismo, 20 años no he recibido casi nada, Senadora Ana yo he trabajado en Norte de Potosí y no he recibido como ustedes y vos Senador Carrizo más que vos he trabajado en Oruro, ahora yo recibo estoy observada, no pues igual que ustedes he trabajado, he hecho campaña, he hecho trabajado para que Lucho sea Presidente.



Ahora, peor más que el enemigo vigilado por los policías, eso está bien no pues, no está bien, yo tal vez posiblemente hay muchos de ustedes han trabajado y han hecho campaña, nadie nos ha puesto ni un centavo, torturados, encarcelados a ocultas, ustedes ahora felices gozan, en Oruro ustedes son los que definen los cargos, las pegas y los proyectos igual en todos los departamentos ¿qué nos han dado? Qué, yo he trabajado por Lucho y dado la cara por Lucho me he peleado con los de CC (Comunidad Ciudadana) de Oruro, me he peleado ahora el trato, que delito he cometido, soy corrupta, soy maleante, he vendido cargos díganme ¿qué es mi delito? o ¿cuál es el delito de los radicales? supuestamente son corruptos, denuncien se hay corrupción también dentro de nosotros de los radicales realmente yo estoy molesta Presidente, increíble, es increíble la persecución y con mentiras desde la primera vez que no ha podido asumir la Senadora Virginia se han aliado al hermano Presidente Andrónico, se hizo en la Bancada hemos elegido todos estaban y tú también estabas Senadora Virginia, porque mientes así a la prensa, como puede ser mentirosa hay que hablar la verdad, en la Bancada el año pasado y ante año pasado hemos elegido al Andrónico para que sea nuestro Presidente y no había nadie ahí de CC, nadie.

Pero, tú a la prensa has salido también con suposiciones, ya se han elegido el año pasado las Comisiones es tal persona, como pueden hablar suposiciones, son profesionales, son personas mayores son senadores, hablen con la verdad y no hagan tanta mentira dígame y es la verdad eres una mentirosa, yo realmente de vos me admiraba, eres una mentirosa con suposiciones vas, eres una mentirosa y todos saben no solamente yo y el pueblo también tiene que saber que eres una mentirosa, eres mentirosa pues y no me voy a negar, yo nunca he hecho cosas de maldades, en verdad nunca, jamás, siempre he tratado de hacer mis actos dentro el marco de lo que es correcto.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Moyoviri.

Sen.^a Moyoviri: Presidente, bueno Presidente, la verdad es que nos preocupa esta situación esta es la Cámara Alta de Senadores, si bien dicen ahora nos jactamos, nos llenamos en nuestra boca, pero lo único que Presidente no me parece que utilicemos a la gente humilde y pobre porque si fuese así no estuviéramos ahora así, sacando estas rabias en esta Cámara de Senadores, somos legisladores, somos representantes de nuestro Departamento esta situación ya no sé qué decirle.

Presidente, mi pregunta es esto, llevamos 3 Legislaturas a su cabeza de este Presidente y algunas colegas que han repetido cómo puede ser de que en esta situación hubiéramos caído bajo, teniendo la Constitución en nuestras manos, teniendo todas las normas, Reglamento en nuestras manos, por eso le decía Presidente a veces nos equivocamos cuando decimos hay validamos la Constitución Política del Estado Plurinacional y cuando en un momento lo estamos tirando al piso y lo estamos pisoteando. Esa situación Presidente, ya dejemos a un lado, esta es el arma, la Constitución a esta nos tenemos que regir no podemos nosotros como Legisladores caer bajo en esta situación, a mí me apena, si aquí nos decimos nos estrujamos la cara, hay profesionales, hay abogados y todo.

Pero, eso no es lo suficiente, imagínese lo que ha pasado tres gestiones en su Presidencia de Usted ¿cómo es posible que hayamos caído bajo algunas colegas? han repetido ya acepto que la colega de nosotros en Comunidad Ciudadana es por primera vez pudieran mentirle, pudieran verle eso, pero no podíamos caer en esto, imagínese si nos llenamos ahora diciendo pobre de lo que nos acompaña en esta Legislatura no se le dio la contratación y en esto por qué así Presidente, por qué esta situación hemos caído, a quien tenemos que apuntar, a quien tenemos que culpar, a quien tenemos que decir la verdad, no Presidente.

Yo creo que, es el momento ya dejemos de esta situación, ni seamos esas personas radicales, pensemos de verdad para el pueblo boliviano, no pensemos en nosotros mismos, pensemos realmente por esa gente que de a pie camina día a día para conseguir el pan nuestro de cada día Presidente, mire lo que está pasando ahora hacen cola para gasolina, hacen cola por todo Presidente y esto es lo que demostramos como senadora, creo que no Presidente, lo siento mucho cuando aquí escucho a las colegas y escucho solamente puras críticas, no escuchamos, de qué nos sirve que tenemos una Constitución, Reglamento, las normativas, cuando no la estamos cumpliendo, cuando en algún momento la pisoteamos, en un momento lo perdemos esas cosas, no tiene que ser aquí esto dice claramente cuáles son nuestros principios, valores,



derechos y cuáles son nuestra libre determinación, cuáles son esto que aquí tenemos que decir nuestras cosas.

Creo, que no Presidente, si verdad ahora alguien está grabando esto que esta voz llegue al pueblo boliviano porque preocupa esta situación como estamos aquí como legisladoras y legisladores no puede ser que el pueblo boliviano analice lo que está pasando en la Cámara Alta porque nosotros somos alguien dice somos madres, somos padres de la Patria, juramos cuando nos han entregado el credencial ¿qué era? si nos equivoquemos el pueblo nos va a juzgar, el pueblo y Dios también Dios lo juzgará por no poder darnos esta sabiduría en cada uno reina solamente es el odio y la envidia cuando nos decimos las cosas, tenemos que primar ante Dios todopoderoso que nos dé la sabiduría, nos dé encaminamiento, nos dé la inteligencia para ser legisladora.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Rocha.

Sen.^a Rocha Robles: Gracias, Hermano Presidente.

También quiero decirle hermano Presidente porque nosotros hemos presentado los contratos el 22, pero desde el 22 había tiempo hermano para que le digan que no estaba completo o algo que le están diciendo, yo también reclamo por mis personales que están trabajando junto conmigo ellos desde el 2 estaban hermano Presidente y como dicen mayoría están diciendo desde el 8 va a correr sus contratos.

Entonces, hermano Presidente, desde el 2 hasta el 7 que estaban aquí siempre haciendo alguna cosa en la oficina hermano Presidente, de dónde voy a pagar hermano, yo tengo que pagar de mi bolsillo, eso me pregunto hermano, por lo que es reclamado eso esta mañana hasta me han dicho que estoy aprovechando del Presidente, en qué momento hermano, Presidente y yo primera vez, esta vez estoy como Senadora, gracias a mis organizaciones sociales sabe Usted hermano Presidente, sería 2, 3 y 4 gestiones me podrían decir has aprovechado del Estado y estas aprovechando del Presidente me pueden decir mi hermano, me siento muy molesta de su hermano. Por lo que me han dicho que este aprovechando de dónde yo voy a pagar hermano, eso yo reclamo hermano y nada más voy a decir.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Gracias, Presidente. No quería tomar la palabra, esto no puedo ni siquiera renegar, pero con todo lo que se escucha aquí se reniega y me apena por los demás colegas que aquí tengan que ver la misma pelea de siempre entre compañeros del Movimiento Al Socialismo aquí creo que ya está claro la rivalidad y el resentimiento. Primero, creo que cada abogado tiene su propia interpretación Senador Romaña hubiese si bueno que se siente con varios abogados y puede analizar también la Resolución porque de ser así, cada Gestión nosotros entramos en Receso Parlamentario en fin de año, cada Gestión y no hay que confundir las acciones administrativas con las sesiones que tiene el Senado.

Lamentablemente, creo que les han hecho creer que deberían paralizar las contrataciones y han querido culpar aquí al grupo de senadores que hemos presentado el Recurso, cada abogado tiene su propia interpretación y si hubiésemos estado en lo incorrecto quizás hubiese sido anulado nuestro planteamiento del recurso. Pero, nosotros hemos planteado porque hemos visto ilegal porque había una Resolución justamente del Presidente Nato de la Asamblea y en qué se basa justamente para sacar el Receso Parlamentario en el Reglamento de Diputados y la norma lo dice claramente pues se basa para el Receso Parlamentario en el Reglamento de Diputados, no dice de los senadores.

Me apena mucho porque aquí están empezando a hacer críticas queriendo tocar incluso temas personales, todas las gestiones los senadores entramos en Receso y la parte administrativa no para, ¿qué gestión para? y aquí se ha hecho el Recurso. Déjenme hablar Senadora Gladys que le he escuchado con respeto ya y aprenda a respetar. Aquí hemos planteado el Recurso al Directorio y había también ya nominado incluso un grupo de senadores que estaban delegados para que estén de turno tampoco se quiso hacer caso y ese directamente aquí nos sorprende con una Sesión a la que ni siquiera nos informa para dar continuidad y de



que respeto de la ilegalidad hablamos, de qué respeto de las normas hablamos, cuando aquí se quiere hacer a su gusto, su pretexto de ser mayoría ahora se quiere aquí hacer el capricho de unos cuantos.

La parte administrativa, que eso que quiere claro senadores los demás consulten a los constitucionalistas no para la parte administrativa, qué Gestión hemos parado, nosotros sí paramos tenemos un Receso Parlamentario, pero la parte administrativa ahí tiene su Oficial Mayor y en ese momento la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) es pues el Oficial Mayor y consulte al abogado, ¿a qué queremos hacer confundir? queremos hacer creer que fuimos los culpables, señores estamos aquí, estamos en democracia y hemos exigido solamente el cumplimiento de nuestros derechos como asambleístas, que no se queda confundir la MAE y el Oficial Mayor en ese Receso debería dar continuidad ¿qué año hemos parado? el 2021 hemos parado, el 2022 hemos parado los contratos, Senador Andrónico converse con su equipo jurídico aquí están causando mayor conflicto, aquí están queriendo ya tocar temas más personales, pelea interna arcistas y evistas eso quiere Senador Presidente, se está tocando aquí esos intereses.

Senadora Lindaura, que no ves con quien trabajo, que cargos o sea, es la desesperación no tener ese poder en un Departamento de poder asignar cargos, para eso hemos venido como Asambleístas, que tienen el poder ahora ustedes deciden mostrar cargos, los espacios caramba que estupidez, perdón la palabra, cómo poder tocar estos temas en esta Asamblea, con esta Sesión le pido Presidente, averigüe, sé que cada abogado tiene su propia interpretación, yo tengo la mía, Usted la puede tener la suya, para eso están abogados constitucionalistas tiene un equipo jurídico, el que debería haber trabajado sino también esa Gestión pasada podíamos haber perjudicado también a los funcionarios todas las gestiones quien se convierte en MAE en ese receso es pues el Oficial Mayor, qué gestión hemos paralizado contratos Presidente, aquí han querido hacer creer que somos responsables.

Les voy a pedir a todos con mucho respeto, así como respeto a todos: respetos guardan respetos y aquí creo que estamos para poder trabajar en función a los beneficios del pueblo, no en función beneficios particulares que si yo tengo poder, no tengo poder como decía el Senador Carlos, me parece eso totalmente inadecuado e incorrecto y aquí no estamos con enemigos, creo que la ignorancia es el peor enemigo aquí que hay que consultar los abogados expertos quienes deberían haberle asesorado mejor Presidente Andrónico y hable con su equipo jurídico aquí deberían haber resuelto y no buscar culpables o hacer creer que somos los culpables. Solamente, termino con reiterar Presidente, respetos guardan respetos y creo aquí hemos venido a trabajar, no a buscar intereses ni a quejarnos si tengo o no tengo poder, compañera Lindaura, yo le pido mucho respeto en nombre de todos mis senadores y compañeras senadoras que también no están presentes aquí, sería bueno decir las cosas de frente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias, Presidente.

Realmente bonito hablamos, decimos una cosa el primer año, segundo año y el tercer año no ha habido estos problemas, nadie ha planteado un Recurso, nadie ha hecho un trato con los actuales o ex magistrados los prorrogistas y sabemos, le ido denunciando. Por favor Senadora Ana, estoy hablando Usted también ha pedido por favor sé educada, estoy hablando, estoy con la palabra ya. Buenas somos para criticar, buenas para golpearlos entre nosotras, no nos recordamos de dónde venimos, qué hemos hecho, llorando para poder estar de asambleístas aquí de senadoras, ¿no sabemos? recordémonos pues no nos vayamos contra nosotros mismos, pareciera que aquí se ha venido defensores del Ejecutivo, defensores de los Magistrados de los ex Magistrados a defenderlos, realmente sorprende, claro, no hemos tenido el primer año ni el segundo año ni el tercer año hemos nombrado nomás y ha corrido la contratación de nuestros funcionarios porque no hemos tenido este problema.

Y ustedes mismos han visto y han sido testigos que cuando se ha llamado a la Asamblea ¿no se ha aprobado el receso? o ¿se ha aprobado? mañosamente ese día, disque Jilata. **Aymara. (Traducción: Hermano)** porque ha perdido el respeto, porque de verdad yo no tengo respeto, discúlpeme y se lo he dicho, persona que trabaja por detrás por otras personas no merece respeto, él es peor enemigo lo vuelvo a decir él es el



peor enemigo del Gobierno actual y gracias a él Gobierno está como está y acuérdenle de mí va a quedar y va a ser víctima de este Vicepresidente y lo digo de frente acuérdenle y anótenlo por intereses personales, yo gracias a Dios me digo no debo nada a nadie, gracias a Dios a único que le debo es a Dios a ninguna persona y al pueblo nada más, eso es lo que digo y no estoy aquí por cargos, no estoy aquí para hacer salir de problemas penales a mi familia, no estoy.

Pero, también estoy aquí para hacer cumplir lo que dice la Asamblea y el mandato de mi población a eso estoy, no vamos a permitir que aquí 3 o 4 senadores buscando sus intereses personales vengamos atacar a toda una Asamblea, para eso quería agarrar la cabeza del Senado, para dividirnos para poner al servicio del Ejecutivo, no lo vamos a permitir, no soy payasa de nadie, ni soy muchacha de nadie para que me digan, esto dé y esto haz, no soy, tengo personalidad y tengo convicción es así, yo también lo voy a pedir que la Comisión trabaje conforme a lo que dice nuestro Reglamento, puede decir un y no me interesa porque de ahí exigimos respeto los más e irrespetuosos somos nosotros, no nos fijamos ex autoridades que gracias a ese partido que ahora quieren adueñarse y si no se adueñan quieren proscribir han sido viceministras, a concejales y alcaldesas.

Yo también y gracias, agradezco, nadie en mi municipio me va a tildar por corrupta nadie jamás hice nunca, voy a incurrir en esos errores ¿por qué? porque me debo a mi pueblo y hermano Presidente de verdad es una pena que aquí a senadores que nuestro mismo partido estén caminando oficina por oficina tratando de hacer firmar a nuestros funcionarios para que les metan procesos a la Directiva, se vienen a decir que no la Directiva nada que ver, debería ser desde la parte administrativa ¿de quién depende la parte administrativa? no nos engañemos por favor no nos engañemos por una sola vez en nuestra vida seremos honestos con nosotros mismos, este cargo mañana pasado vamos a dejar de ser autoridades.

Pero, quiero caminar en la calle con mi frente alta, así como camino en mi municipio y la gente me tiene cariño y respeto, ¿no quiero esconderme? no quiero estar humillándome o salir no salir de mi rincón de mi casa, quiero salir con mi frente alta porque he hecho bien las cosas y les digo hermanas hermanos el cargo es bien pasajero, nuestros principios es para siempre, desde el primer momento que hemos estado en la Comisión hemos sido denunciando todo lo que iba pasando y todo lo que iba a pasar ahí está todo, cronológicamente lo tenemos y hermano Presidente, realmente hecho mi denuncia internacional porque realmente no podemos permitirlo esto y espero que también muchos de ustedes se sumen a esa denuncia internacional porque no va a quedar y no puede quedar impune todo lo que está pasando y lo que están haciendo estos actuales ex magistrados prorrogados.

Hermano Presidente, realmente le pido a cada uno de ustedes hermanas y hermanos, senadoras y senadores, tomemos conciencia y volvamos a pensar de dónde venimos a quienes representamos y no pensemos el dinero que ustedes estarán agarrando ahora, eso se va nuestros principios y valores, quedan para siempre. Eso hay que ver solamente, eso decirle hermano Presidente. ¡Que viva Bolivia! Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Gallo.

Sen.^a Gallo: Gracias, Presidente. Bueno, qué triste para los bolivianos, peleas internas, acoso, revanchismo, vulneración a los reglamentos, vulneración a la Constitución Política del Estado y sobre todo la falta de respeto al pueblo. Y en esta ocasión el pueblo representado por nuestros asesores, la gente que trabaja en esta institución esa falta de respeto, que con la que actúan por la facultad que tienen de forma abusiva por la que están acostumbrados a actuar, no ahora, desde hace mucho tiempo con ese pensamiento totalitarista que tienen y que han tenido hace más de 10 años de un Gobierno abusivo es una vergüenza, es una vergüenza y mi solidaridad con los técnicos que nos acompañan y que trabajan en esta institución. Pero, más que nada una vergüenza con el pueblo boliviano porque lo único que quieren y lo único que rescato de las intervenciones de los colegas es una pugna y una lucha del Poder por el poder ¿quién tiene el poder de mandar aquí? ¿quién tiene el poder y la facultad de quitar las facultades administrativas, legislativas y lo que quieran? ¿quién tiene el poder? qué pena y qué vergüenza que se olviden del pueblo, esa es la radiografía exacta de lo que sucede en nuestra sociedad sus peleas internas por querer controlar el Órgano Electoral por querer controlar la justicia y el Órgano de Justicia por echar por el suelo.



El Estado de Derecho es la radiografía exacta de lo que nuestra población está viviendo por sus peleas y que los únicos que sufren las consecuencias es el pueblo, porque así como los técnicos que ahora no tienen el contrato desde donde tenían que ser contratados lo que ha sucedido el año pasado y no sé qué más que hablan, lo único que han hecho es llevárselo por entre sus patas de sus peleas internas, y como dijo Cantinflas qué injusto es que algunos que tienen el poder de tomar alguna decisión que al parecer ahora están enfermos del hígado, tengan que decidir por aquellos que no pueden hablar como no solamente los técnicos o no pueden decidir de forma administrativa o legislativa como el pueblo y que aquí debería estar la representación consciente de la población, no lo puedan hacer, qué pena y cuánta razón tenía Cantinflas. Y termino diciendo Presidente que ya concluya esta Sesión vergonzosa esta última parte de la Sesión vergonzosa y que se disculpe Usted a nombre de la Cámara de Senadores y a nombre de la administración que tiene también a su cargo con todos los técnicos que han sido afectados, no solamente de la Oposición, sino también del Oficialismo y de pasito así no sé si es que también le sale, disculpas con la población con todo el pueblo boliviano porque estas peleas internas de cooptar el poder por el poder está llevándose al pueblo entre las patas del Movimiento Al Socialismo.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Pérez.

Sen. Pérez Sandoval: De manera puntual, el día de hoy hemos sido bastante claro en la reunión de Bancada del Movimiento Al Socialismo y no queremos entorpecer el trabajo Legislativo que está a la cabeza del Senador Andrónico Rodríguez conjuntamente en la Directiva.

Pero es más lamentable cuando quieren sobrepasar la Autoridad de la Presidencia y de su Directorio y en esto quiero ser claro, no vamos a permitir cierta atrocidad que están tejiendo aquí en la Cámara Alta, de manera puntual bueno existirá las instancias correspondientes, lamentablemente por dos o tres técnicos la Cámara de Senadores no puede estar en un total desprestigio, ya sea en el carácter Legislativo, de Gestión o de Fiscalización, más allá sorprendidos por las acciones que se han venido dando en este último tiempo y que también amerita que esto tenga que evaluarse dentro lo que es la Comisión de Ética habrá o no habrá causales eso tendrá que también el tiempo juzgar, Presidente, quiero ser puntual y lo ratifico y abocado también en cuanto lo que son nuestras normativas, había dado lectura el día de hoy del Comunicado 014/2023-2024 que también el Oficial Mayor tiene que brindarle un Informe Técnico, jurídico y administrativo a la Cámara de Senadores.

En base a todo aquello también yo me voy a apoyar en la Resolución Administrativa que también nosotros hemos hecho conocer 097 de 2023 conjunto y adjunto también al Formulario 01 de Solicitud Individual, ya esto también lo dije bien claro, hablemos y consideremos la tabla de equivalencias de cada personal técnico que se tiene dentro la Cámara de Senadores y ahí sujetos también a lo que son los dos puntos pertinentes, en cuanto a la solicitud y en cuanto a lo que es también ya prácticamente el carácter obligatorio de presentación de documentación, no podemos tampoco jugar con 250 funcionarios donde prácticamente la Contraloría también a partir de la fecha 8 van a tener largas filas y en qué va a quedar el trabajo Legislativo.

Entonces, yo voy a sugerir que de acuerdo a la Resolución que se está dando lectura, tengamos que priorizar esa reunión con el Oficial Mayor parte, donde también hemos visto observaciones al Director Jurídico que también ustedes como parte de la Directiva y parte de las tres Bancadas den solución definitiva, porque aquí nosotros los senadores estamos también en Pleno apoyo a todo el personal que se tiene en la Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: Finalmente tiene la palabra, la Senadora Loza.

Sen. Loza: Gracias. Presidente a su Directiva a los senadoras y senadores de nuestro país. Pero, entiendo algo más grave la situación que está ocurriendo en nuestro país, por supuesto, se puede evaluar algunos temas técnicos de los trabajadores que nos acompañan, el perjuicio es toda esa situación, considero nuestro país hermano Presidente las cosas van mucho más allá, vería hoy posiblemente intenten suspender las funciones de la Directiva y se van a acordar compañeros senadores, mañana pasado van a atreverse a cerrarnos o quitarnos nuestras competencias a todo el Pleno del Senado.



Con las cosas que van en camino nos demuestra eso, están apuntando a cerrar el Senado ¿puede ser? podemos tener problemas personales, diferencias de una organización política a otra al interior de una organización política nuestra diferencia siempre ha habido, eso no es ninguna novedad, pero no sé en qué Gobierno o en qué periodo constitucional se han atrevido a quitarle competencias a Directiva de un Senado, eso es grave, gravísimo, no sé si en tiempos de Banzer o en los tiempos neoliberales, se han atrevido a semejante barbaridad, yo estoy segurísimo, hay un plan, no solo intentaron para quitar las funciones de la Directiva, se van a acordar mañana pasado van a venir a quitar nuestras funciones, los mejores tiempos de la dictadura van a cerrar este Parlamento. Ese es el objetivo en mi criterio y en la realidad.

Entonces, queridos senadores Presidente, este Senado tiene que convertirse primero a perder el miedo, no podemos asustarnos no importa venga lo que venga, este Senado debe defender la Constitución Política del Estado, este Senado debe defender los derechos de nuestros pueblos, no importa si son del campo o la ciudad nuestras atribuciones, ya hace a tiempo atrás nos han dicho que nosotros no podemos interpelar Ministros, esto es una cadena y ahora nos dicen que la Directiva no tiene atribuciones –recalco- una vez más mañana pasado nos van a quitar nuestras funciones a todos y lo van a cerrar compañeros el Senado y para ello perder el miedo, creo que la batalla está empezando y no podemos defraudar a nuestro pueblo, hay que defender nuestra Constitución, hay que defender a los derechos desde aquí porque peores cosas están ocurriendo allá afuera, si se han atrevido a quitar las funciones de la Directiva son capaces compañeros mañana pasado cerrar este Hemiciclo y para eso hay que estar preparados. Yo solo quería emitir ese criterio hermano Presidente, así que al margen de algunos problemas con nuestros técnicos o personas a personas de organizaciones políticas a otra organización política que es normal que siempre ha habido lo que se atreven es mucho grave para terminar –recalco- de que no solo se van a atrever a quitar las competencias de la Directiva, el siguiente paso es cómo cerrar este Parlamento.

Sen. Presidente: Para finalizar tiene la palabra, el Senador Romaña.

Sen. Romaña: A ver, dice que la mentira es fácil de identificarla, la Senadora Virginia y la Senadora Castillo fueron contundentes y están grabados en decir que su Recurso de Nulidad directo era para las Sesiones palabras textuales, pero vamos a lo que dice el Auto Constitucional N° 0558, estos señores prorrogados e inconstitucional si les preguntas, se le interpone un tema y le meten otros temas más supuestamente no presentaron para que no pare o no le quiten las competencias a la Directiva en el punto 3 del auto constitucional suspende la competencia de la Directiva, ellos no presentaron. Pero, los señores de allá supusieron o sea, eso es pacto, no nos vengan a decir que esto es así, entonces yo no necesito no soy abogado y no necesito ser abogado para analizar e interpretar, entonces no podemos mentir tenemos que ser claros y lo que dice el Senador Loza Presidente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la Directiva porque vamos a resguardar a través de nosotros este Senado, no es que vamos hacerlo valiente o no, no, pero es que si queremos verdaderamente respetar la Constitución, respetar las normativas y ojo este Senado es el que está dando el norte de las decisiones, los temas coyunturales de este país.

Nos están impugnando por trabajar ojalá nos hubieran impugnado, bueno un Recurso por no venir, por haber faltado o por no cumplir con nuestros deberes ahí sí, ahí estamos tal vez, pero cuando estamos con la verdad y hacen recursos por trabajar estoy tranquilo porque estoy cumpliendo con mi país y estuve cumpliendo con la población que votó y confió en mí para que yo venga y represente.

Sen. Presidente: Gracias, colegas senadoras y senadores.

Creo que está por demás la explicación, la Directiva de manera unánime ha tomado la decisión de firmar la Resolución de la Directiva que fija los límites de los techos de Comisiones, Comités, Directivas y Bancadas a partir del 8, si bien Senadora Castillo, me dijo que veamos con los abogados que no pasa nada el tema de la parte administrativa debe funcionar con toda la normalidad.

Si presentaron como bien explicó Senador Romaña, Nulidad de Recursos Directo a la Sesión. Por tanto, todo lo que se aprobó entre ellos la ley, presentan, decepcionan, admiten y emiten el Auto Constitucional en tiempos record menos de 24 horas, es decir el Auto Constitucional ya estaba, creo a partir de las 18:00



de la tarde cuando la Sesión hemos terminado que acerca de la media noche y cuando han presentado diputados para el tema del Proyecto de Ley N° 144, más de 90 días han tenido guardado y archivado.

Pero, este Recurso de Nulidad recepcionan admiten y emiten Auto Constitucional en tiempos record, claro, todavía estaban en la etapa vigente y ahí es bien claro menciona se suspende las competencias de las Directiva, Senadora Virginia, el Oficial Mayor depende de la Directiva, nosotros firmamos un RD y para iniciar cada año y limitar los techos ¿quién firma pues? nosotros, el Presidente tanto de la Directiva, de lo contrario no avanza, todos los años hemos hecho así, pero claro ustedes no presentaron, pero los del Tribunal sacaron en su Auto Constitucional suspendiendo; todavía dice aquí a cualquier actuación de cualquiera naturaleza todavía dice bien claro, ustedes no pueden hacer nada mientras se resuelva el Recurso, nosotros respetamos todavía estaba en su etapa vigente.

Ahora ya están auto prorrogados están totalmente ilegal y totalmente inconstitucional, entonces colegas senadoras y senadores esto creo amerita incluso más que una reunión y reflexión profunda al interior de cada Bancada, no es que aquí no estamos vulnerando derechos de quién –imagínese- cómo es posible que una instancia supra poder ahora debe constituirse prácticamente con un espacio donde debemos pedir la bendición de TCP para hacer todo, si ellos nos bendicen adelante y si no, no, no avanza nada.

Entonces, no hay funcionamiento autónomo de una administración y el Oficial Mayor es la MAE depende de la Directiva, nosotros firmamos finalmente el RD para que inicie el año con la limitación de los techos del presupuesto también la Directiva firma, todos los años hemos hecho así, hemos regularizado evidentemente este año ha sido muy excepcional aprobado por decreto en fin, hemos tenido estos conflictos prácticamente una semana cada Senador, Senadora tendrá la plena responsabilidad de conversar con sus servidores públicos, esto escapa de las manos de la Directiva y principalmente de mi persona, con esas perspectivas aclaraciones colegas, senadoras y senadores concluimos la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Trigésima Octava Sesión Ordinaria; viernes 12 de enero; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, enero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas: 16:19.



41ª SESIÓN ORDINARIA
Miércoles, 17 de enero de 2024

Presidente: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma

Secretarios: Sen. Julio Diego Romaña Galindo
Sen.^a Lindaaura Rasguido Mejía

Verificación de Quórum:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Veronica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alvez Eva Luz, Justiniano Martínez Walter Jesús, Lagrava Burgoa Pedro, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Montero Mendoza Henry Omar, Moscoso Arancibia Germán, Moyoviri Moya Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paxi de Suxo Paula, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Ticona Yupari Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Varela Mancilla Guido José, Villavicencio Villavicencio Javier, Velasco Condori Virginia.

Senador Presidente, Andrónico Rodríguez Ledezma: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Julio Diego Romaña Galindo: Existe el Quórum Reglamentario, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 10:30, correspondiente al día miércoles 17 de enero 2024.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, habilita al Senador Javier Villavicencio Villavicencio del 15 al 19 de enero de 2024.

La Senadora Corina Ferreira Domínguez, habilita al Senador Carlos Alberto Tiburcio Amuruz del 15 al 19 de enero de 2024.

El Senador Luis Adolfo Flores Roberts, habilita a la Senadora Paula Paxi de Suxo del 15 al 19 de enero de 2024.

La Senadora Simona Quispe Apaza, habilita al Senador Guido José Varela Mancilla del 15 al 19 de enero de 2024.

La Senadora Trinidad Rocha Muñoz, habilita al Senador German Moscoso Arancibia del 15 al 19 de enero de 2024.

La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, habilita al Senador Pedro Lagrava Burgoa del 15 al 19 de enero de 2024.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la habilitación de los senadores suplentes. No habiendo



observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencia de las senadoras y los senadores.

Sen. Secretario:

La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita licencia de acuerdo al artículo 27, Justificativo viaje en Comisión Oficial. Adjunta una nota y el RD.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, la solicitud de licencias de las senadoras y los senadores.

Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Gracias Presidente, muy buenos días a la Directiva y todos los colegas presentes.

Quiero hacer una observación de que se está interpretando mal el Reglamento en relación a la licencia por la Primera Secretaría, esto va a ser que podamos incurrir algunos actos ilegales en las diferentes licencias.

La licencia, la declaratoria en Comisión de la Senadora Centa Rek no corresponde al artículo 27, porque ella está declarada en Comisión tanto con viáticos y pasajes con el artículo 27 no le cubriría y por ahí posiblemente es pasible a alguna auditoría entonces, yo sugiero Presidente que se pueda considerar este tema que quede sentado en acta, que se tiene que tener cuidado la interpretación del Reglamento como tal y que no se vaya a infringir en algún acto Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Secretario.

Sen. Secretario: Presidente, es cierto, a ver de acuerdo a Reglamento hay dos, de acuerdo a licencias y permisos el Reglamento del artículo 27 menciona licencia por 48 horas, puede tener algún Senador cualquier motivo, pero es verdad también que existe Baja Médica que es un derecho que tiene todo funcionario público y también existe licencia por que está en Comisión Oficial en representación del Senado.

Pero eso no está escrito en el Reglamento, sugiero Senador Presidente que la Directiva emita una Resolución porque al final eso a futuro puede ocasionar en auditoría para cualquiera de los senadores que esté en representación del Senado y tenga que solicitar porque o solicita licencia o solicita permiso por fuerza mayor, esos son los dos tipos que permite el Reglamento, entonces sugiero Presidente que la Directiva emita una Resolución interpretando las licencias por Fuerza Mayor, por declararse en Comisión y los que tengan bajas médicas para que así la Primera Secretaría pueda hacer lo que corresponden y queda en documentación el motivo de la licencia.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Paxi.

Sen.^a Paxi: Gracias, buenos días hermano Presidente, saludar a su Directiva también saludar a los hermanos senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Paula Paxi de Suño por el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rubén.

Sen. Gutiérrez: Gracias Presidente, Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Rubén Gutiérrez Carrizo por el Departamento de Oruro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Varela.

Sen. Varela: Gracias, Presidente. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Guido José Varela Mancilla por el Departamento de La Paz.



Sen. Presidente: No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023–2024, Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria, miércoles 17 de enero, a horas 09:30.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, enero 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones, queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Ley.

1.1 El Senador Félix Ajpi Ajpi, presenta el Proyecto de Ley “Que declara Patrimonio Histórico Cultural Documental Tangible del Estado Plurinacional de Bolivia, al Archivo de La Paz de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

1.2 La Senadora Lucy Escobar Velasco, presenta el Proyecto de Ley “Que Declara el 23 de mayo de cada año, como el Día Nacional de la Danza Salay”.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena, Originario Campesinos e Interculturalidad.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral.

2.1 La Senadora Cecilia Moyoviri Moya presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De homenaje al Municipio de Rurrenabaque del Departamento del Beni, por sus 182 años de fundación, a celebrarse el 2 de febrero del presente año.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

b) De homenaje al Municipio de Riberalta de la Provincia Vaca Díez, por sus 131 años de fundación, considerado como "Ciudad Esmeralda del Beni".

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.^a Nacif: Gracias, Presidente. Buenos días a cada uno de los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora María Roxana Nacif Barboza por el Departamento de Beni.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito.

3.1 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita:

a) Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, que informe en qué ciudades de la República Federativa del Brasil cuenta con oficinas el SERECI; informe en qué ciudades de España tiene oficinas el SERECI; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Sen. Presidente:

b) Al Ministro de Gobierno, informe en qué ciudades de España tiene oficinas el SEGIP; informe en qué ciudades de la República Federativa del Brasil cuenta con oficinas el SEGIP; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.2 La Senadora María Vania Rocha Muñoz, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de Calacoto, informe qué acciones administrativas y penales realizó sobre el accidente que sufrió la ambulancia con Placa 4425RXA; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, que informe sobre la planificación para la ejecución del Carnaval de Oruro 2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Educación, informe si su Cartera de Estado tiene conocimiento sobre el informe defensorial



“La exclusión y segregación de las personas con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional”; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.3 La Senadora Nely Verónica Gallo Soruco solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe sobre la ejecución presupuestaria de gastos del Estado Plurinacional de Bolivia al 30 de noviembre de 2023; informe sobre la ejecución presupuestaria de gastos del Estado Plurinacional de Bolivia al 31 de diciembre de 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.4 La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, informe sobre los planos cursantes en el expediente agrario de dotación N° 15171 denominado Santa María y Puerto Granado; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.5. El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe sobre los montos que han pagado las empresas públicas del Estado boliviano por concepto de tributos, correspondiente a los años 2015 al 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, informe cuál fue la modalidad de contratación para el diseño y construcción del “Museo Interactivo de los movimientos campesinos, indígenas y pueblos originarios de Bolivia”; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.6. La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita:

a) A la Autoridad que corresponda del Consejo de la Magistratura, informe si existe denuncia disciplinaria interpuesta por la Sra. Lourdes Llanos Rivera en contra de Guilder Jhonny Ureña Espinoza, Juez Público Civil y Comercial de Cochabamba; informe sobre el trámite judicial respecto al inmueble ubicado en Calle Ricardo Bustamante, zona Gran Poder del Departamento de La Paz; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Consejo de la Magistratura, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Fiscal General del Estado, que informe sobre el proceso penal seguido por el Ministerio Público en



contra de María Andrade Espinoza y Mabel Denise Bonifaz, por el presunto delito de bocado; informe qué acciones de oficio se inició respecto a las agresiones en contra de las concejales del Municipio de Sipe Sipe; informe si José Abdón Mendoza Beltrán en la gestión 2022 presentó y remitió denuncias ante la Dirección de Régimen Disciplinario de la Fiscalía de La Paz; informe respecto al caso N° 201102012204140; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) A la Autoridad que constitucionalmente corresponda del Tribunal Supremo de Justicia, informe en qué procesos judiciales Juan Zegarra Fernández y Zoila Tania Olmos Tejada se constituyen como denunciante; informe en qué estado se encuentran los procesos signados con los NUREJ: 204027325; 204001666, ambos procesos en contra del Sr. José Abdón Mendoza Beltrán; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo de Justicia, con nota de atención.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Rodrigo Paz Pereira por el Departamento de Tarija.

Sen. Presidente: Continúe, Senador Secretario.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que informe si José Abdón Mendoza Beltrán en la gestión 2022, presentó y remitió denuncias o solicitudes al ministerio a su cargo; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.7. La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita:

a) Al Alcalde Municipal de La Paz, informe sobre el control que hace el Municipio en amparo a la normativa vigente en lugares de venta de animales; informe sobre las autorizaciones para otorgar papeles de fundación o derechos propietarios para realizar movimientos de tierras; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, informe sobre el control que realiza la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA) en la venta de animales en el Mercado Uruguay del Distrito Max Paredes; informe qué acciones tomó para otorgar atención a personas adultas mayores de manera oportuna; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:



c) Al Alcalde Municipal de Sacaba, que informe sobre la masiva muerte de canes en Zoonosis-Sacaba el pasado mes de noviembre de 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

d) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe sobre el estado de los 12 procesos penales que ha iniciado esta Cartera de Estado, respecto a los incendios provocados en la gestión 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) Al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informe qué y cuántos procesos de consulta previa se llevaron a cabo por actores productivos mineros y operadores mineros del Municipio de San Andrés de Machaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Tribunal Supremo Electoral, con nota de atención.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Santiago Ticona Yupari por el Departamento de Chuquisaca.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Vargas.

Sen. Vargas: Gracias hermano Presidente, buenos días a todos los senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Continúe Senador Secretario.

Sen. Secretario:

f) Al Ministro de Minería y Metalurgia, informe sobre el Código Único de Identificación de todos los actores productivos mineros y operadores mineros que se encuentran en el Municipio de San Andrés de Machaca; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

g) Al Procurador General del Estado, informe sobre el estado de los 13 procesos que ha iniciado la Procuraduría en razón a los incendios provocados en la gestión 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase a la Procuraduría General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.8. La Senadora Cecilia Moyoviri Moya y el Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicitan:

a) Al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe cuántos guardaparques cuentan con ítem TGN y cuántos



en la modalidad de contratos eventuales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra del Trabajo, Empleo y Previsión Social, informe sobre los trabajadores del SERNAP, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.9. La Senadora Lindaaura Rasguido Mejía, solicita a la Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, que informe sobre asuntos inherentes al estado de situación de gestión ante la UNESCO; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.10. La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita:

a) Al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que informe cuántos internos/as del Centro de Rehabilitación y Reinserción Social "Qalauma", reciben atención del SEPDEP; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Gobierno, que informe cuál es la capacidad del Centro de Rehabilitación y Reinserción Social "Qalauma"; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Tiene la palabra, la Senadora Castillo.

Sen.^a Castillo: Un saludo cordial a su persona y a todos los senadores y senadoras. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Ana Maria Castillo Negrette por el Departamento de Potosí.

Sen. Presidente: Adelante Senador Secretario.

Sen. Secretario:

3.11 Las Senadoras Cecilia Isabel Requena Zárate, Neila Velarde Salas y el Senador Fernando Alfonso Vaca Suárez, solicitan al Ministro de Medio Ambiente y Agua, que informe la experiencia y formación del Director de la Reserva Biológica Cordillera de Sama; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.12 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita:



a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe sobre el último estudio contratado de la Empresa Ryder Scott de marzo del 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) A los Ministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural; de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; de Minería y Metalurgia; y de Defensa, informen con cuántas empresas estatales y de capital mixta cuentan bajo tuición de sus carteras de Estado; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen. Presidente: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

3.13. El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita a la Autoridad que constitucionalmente corresponda del Consejo de la Magistratura, informe cuáles son los criterios que prioriza el Consejo de la Magistratura en la preselección y elección de vocales de la jurisdicción ordinaria; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Remítase al Consejo de la Magistratura, con nota de atención.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Presidente, no me parece adecuado que remitamos ninguna solicitud de Petición de Informe, estaríamos reconociendo que esos sinvergüenzas son magistrados o consejeros.

Sen. Presidente: Se retira dónde está dirigido a los presidentes, pero dice a la ¿autoridad que corresponde no?

Tiene la palabra, el Senador Secretario petionario.

Sen. Romaña: Yo soy el petionario y justamente se está enviando a la autoridad que constitucionalmente corresponda, en su momento cuando sea electo seguramente nos irán a responder, no hemos colocado a los prorrogados ni a los ex. Constitucionalmente en algún momento van a tener que estar, por eso hemos solicitado, es una solicitud de información porque han hecho una preselección y elección en el Departamento de Pando.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, a Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Quizá se podría poner al Gerente, porque la parte administrativa no ha sido, no se ha afacetado ¿si le ponemos a quién corresponda constitucionalmente?, ellos van a asumir que son los sinvergüenzas, esos.

Entonces, indirectamente les estamos reconociendo, nosotros no podemos dirigir y nadie tiene que hablar de magistrados, aquí no hay magistrados en Bolivia, hay que decir "hay unos sinvergüenzas que están ahí sentados", pero nada más.

Sen. Presidente: Con las consideraciones y propuestas emitidas por la Senadora Salame, evidentemente la anterior creo que también de manera directa se está remitiendo al Tribunal Supremo de Justicia, tendría que aplazarse ¿no?

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:



4. Respuestas a Minutas de Comunicación:

4.1. El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, remite las respuestas a las Minutas de Comunicación Nos. 01/2023-2024; 02/2023-2024 y 05/2023-2024, enviadas por el Órgano Ejecutivo.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los Senadores proyectistas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

5.1. La Contralora General del Estado a.i., remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 035/2023-2024. (Tema: Construcción del Hospital y Centro Oftalmológico de Parotani).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Sen. Secretario:

5.2. El Consejo de la Magistratura, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 016/2023-2024 (Tema: Procesos disciplinarios en contra de la Abg. Shirley Becerra Vaca).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Andrea Bruna Barrientos Sahonero.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Gracias, Presidente. A través suyo saludar a todos los colegas. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero por el Departamento de Cochabamba.

Referido a las peticiones de informe que hemos derivado al Consejo de la Magistratura, no hacemos la solicitud a los magistrados si no a quién corresponda, entendiendo quienes están usurpando hoy el cargo de magistrados están fuera de la norma constitucional, pero necesitamos que el Consejo como institución derive la información a la Asamblea por favor.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5.3. La Alcaldesa Municipal de Santa Ana del Yacuma, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1298/2022-2023 (Tema: Monto asignado al área de salud en relación al POA 2023).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, María Roxana Nacif Barboza.

Tiene la palabra, la Senadora Velasco.

Sen.^a Velasco: Gracias, Presidente. Por su intermedio saludar a todas las colegas senadoras y senadores. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senadora Virginia Velasco Condori por el Departamento de La Paz.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

5.4. El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 005/2023-2024 y 110/2023-2024 (Tema: Procedimiento realizado por el Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca para convocar a los representantes debidamente acreditados de los pueblos guaraníes; Procesos electorarios a nivel nacional y subnacional).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Silvia Gilma Salame Farjat y del Senador Julio Diego Romaña Galindo.

Sen. Secretario:

5.5. El Fiscal General del Estado, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos. 116/2023-2024 y 078/2023-2024 (Temas: Caso de la Empresa Setar referente a la supuesta comisión del delito de daño económico; Estado del proceso penal contra el suboficial Carlos Quispe).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de los Senadores peticionarios, Javier Franz Martínez Espinoza y Erick Morón Osinaga.

Sen. Secretario:

5.6. El Alcalde Municipal de Bella Flor, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 1037/2022-2023. (Tema: Ejercicio de cargos en el gobierno autónomo municipal).

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Dulce María Araujo Domínguez.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:**6. Actas de Comisión.**

6.1. El Senador Miguel Pérez Sandoval, remite las Actas correspondientes a la Primera y Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.2. El Senador Walter Jesús Justiniano Martínez, remite las Actas correspondientes a la Primera y Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:

6.3. La Senadora María Vania Rocha Muñoz, remite las Actas correspondientes a la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Presidente: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

7. Adscripción a Comisiones

7.1. La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre, solicita su adscripción a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; y de Política Internacional.

Sen. Presidente: Remítase a las comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

7.2. La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita su adscripción a las Comisiones Mixtas de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; y de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen. Presidente: Remítase a las comisiones solicitadas.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

8. Reposiciones.

8.1. El Senador Miguel Pérez Sandoval, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 166/2022-2023 C.S. "Ley que aprueba la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Huanuni, a favor de la Policía Boliviana, para el funcionamiento de la Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales de Huanuni (FATESCIPOL)".

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

Sen. Secretario:

8.2. La Senadora Virginia Velasco Condori, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 084/2022-2023 C.S. Ley de Convocatoria a Referendo Intradepartamental vinculante a los Municipios de Calamarca, Colquencha, Waldo Ballivian y Corocoro Límite/Tramo de las comunidades "Huiracollo, Huancarani, Jalsuri, Kollpani, Koltani, Santiago de Llallagua, Tumuyo, Achoco y Acerpujo (Acerfujo).

Sen. Presidente: Repóngase en la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

9. Solicitud de Consideración Inmediata.

9.1. La Senadora Trinidad Rocha Robles, solicita la consideración inmediata de los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) N° 021/2023-2024, de reconocimiento a Ricardo Polares Oliva y su grupo "María Esther y los Tunantes de Sucre", por su aporte en el ámbito musical.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.



Sen. Secretario:

b) N° 023/2023-2024, de reconocimiento a Pablo Zeballos Coa, músico originario del charango Chajwaku, por su aporte en el ámbito musical y su importante contribución en la música del charango.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

10. Peticiones de Informe Oral.

10.1. Las senadoras Cecilia Moyoviri Moye, Andrea Bruna Barrientos Sahonero y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan a la Ministra de Salud y Deportes, que informe sobre los proyectos en los que se invirtió los recursos adquiridos mediante Contrato de Préstamo N° 8868-BO, aprobado mediante Ley N° 1147; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

10.2. Las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Saraí Betsabeth Reinaga La Madrid y el Senador Santiago Ticona Yupari, solicitan a la Ministra de Salud y Deportes, que informe sobre la obligación de la Comisión Nacional del Cáncer de reunirse 2 veces al año; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Sen. Secretario:

10.3. Las Senadoras Cecilia Isabel Requena Zárate, Nely Verónica Gallo Soruco y Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicitan a la Ministra de la Presidencia, que informe cuántas personas desempeñan funciones en los medios de comunicación del Estado; y otros puntos relacionados al tema.

Sen. Presidente: Se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, Presidente. Solamente quería informar al Pleno, aquí tenemos otra Petición de Informe Oral, es una respuesta a la falta de respuesta -valga la redundancia- de Petición de Informe Escrito que se hizo en febrero de 2023, todos sabemos que la Ministra de la Presidencia es la encargada de canalizar nuestras peticiones de informes al Órgano Ejecutivo, y como alguna vez el Senador Romaña nos informó en un reporte sobre porcentaje de respuestas, paradójicamente el Ministerio y la Presidencia era el peor de todos, si no me equivoco, en ese momento tenía 0% de porcentajes de respuestas a nuestras peticiones.

En este caso la convertimos de Petición de Informe Escrito en una Petición de Informe Oral, que lamentablemente se ha pospuesto dos veces, una de esas veces tiene que ver con un viaje mío, pero la otra no, y así vamos un año si se dan cuenta, prácticamente vamos estar un año en esta solicitud así que esperemos que la Ministra de la Presidencia nos cumpla con su deber de estar aquí respondiéndonos fundamentalmente a un cuestionario que tiene que ver con la cantidad, los requisitos, las formas de contrato de gente de los medios de comunicación estatal, en algún momento el Gobierno se preocupó mucho por las condiciones de trabajo de los medios de comunicación privados, está bien, ¿cómo vamos por casa? Es la pregunta, y lamentablemente como le digo tenemos que estar un año esperando respuestas peregrinar respuestas, pero no nos vamos a rendir así que tenemos que reprogramar también esta Petición de Informe



Oral, como la otra de agro combustible están muy demorada. Eso es lo que quería informar a mis colegas, Presidente, para que estén aquellos que les interese el tema al tanto que tendremos con un poco más de insistencia, la presencia de la Ministra de la Presidencia aquí en el Senado Nacional.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

11. Remisión.

11.1. El Secretario General de la Cámara de Senadores, remite noto, por la que hacer conocer la nota enviada por el Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante la cual hace conocer el estado del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 C.S. "Ley Transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024".

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las notas que hace referencia.

Sen. Secretario:

"La Paz, 16 de enero de 2024; **S.G. No 124/2023-2024**; Señor; Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente Cámara de Senadores; Presente; Ref.- Remisión de copia de nota; Señor Presidente; Haciéndole llegar un cordial saludo, me dirijo a su Autoridad con el objeto de remitir para su conocimiento, así como del Pleno Camaral, copia de la nota con CITE: CDSG N° 072/2023-2024, suscrita por el Abg. Manuel Alejandro Córdova Olivares, Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante la cual hace conocer el estado y tratamiento del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 C.S. "Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024", el cual se encuentra en la Cámara de Diputados como Cámara Revisora; Con este particular, reitero a usted las consideraciones más distinguidas; Firma: Rolando M. Vallejos Zabaleta; Secretario General; Cámara de Senadores."

"La Paz, 16 de enero de 2024; **CITE: CD-SG NG 072/2023-2024**; Señor; Rolando Vallejos Zabaleta; SECRETARIO GENERAL; CÁMARA DE SENADORES; Presente; REF.: ESTADO Y TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY CS N° 144/2022-2023; De mi mayor consideración; Por instrucción del Presidente de la Cámara de Diputados, Diputado Israel Huaytari Martínez, me permito informarle el estado y tratamiento del Proyecto de Ley CS N° 144/2022-2023, TRANSITORIA PARA LAS ELECCIONES JUDICIALES 2023-2024, en este Ente Camaral como instancia de revisión: La Presidencia la Cámara de Senadores remitió a la Presidencia de la Cámara de Diputados en fecha 31 de agosto de 2023, el PL CS N° 144/2022-2023 conforme el numeral 5 del Artículo 163 de la CPE. La Presidencia de la Cámara de Diputados remitió a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, el referido Proyecto de Ley el 1 de septiembre de 2023, para su tratamiento legislativo correspondiente; El 15 de diciembre de 2023, el Dip. Enrique Urquidí Daza solicitó la reposición del PL CS N° 144/2022-2023 para la continuidad de su tratamiento en la legislatura 2023-2024; Mediante Comunicado COM-PRES-ALP N° 001/2023-2024 de 22 de diciembre de 2023, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional dispuso receso legislativo desde el 23 de diciembre de 2023 conforme el Parágrafo III del Artículo 153 de la CPE; El 09 de enero de 2024 se envió la reposición del referido proyecto de ley, a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral; Por nota con CITE: CD/CCLSE/INT N° 051/2023-2024 de 12 de enero de 2024, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral remitió a la Presidencia de la Cámara de Diputados el PL CS-144/2022-2023 señalando en su escrito que devuelve el citado Proyecto de Ley fundamentando que: "...En el desarrollo de Sesión plenaria de Comisión N° 1 de fecha de 12 de enero de 2024, por voto de la mayoría del pleno de la Comisión, se ha decidido que es lo pertinente y razonable, al existir La Declaración Constitucional Plurinacional N° 049/2023 deba ser cumplida por la Cámara de Origen bajo los siguientes argumentos Legales: 1. LA DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL N° 049/2023 ES UN MANDATO OBLIGATORIO, PARA SER CUMPLIDO POR EL ENTE QUE ORIGINÓ O FORJÓ EL PROYECTO DE LEY CS-144/222-23 QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD, TODA VEZ QUE EN ESA INSTANCIA LEGISLATIVA SE OBSERVÓ LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 2. LA CÁMARA DE ORIGEN DEBERÁ PLANTEAR UNA MODIFICACIÓN O MODULACIÓN AL SENTIDO DE SU NORMA, PORQUE DENTRO EL MANDATO DE LA



DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL 049, SE ESTÁ EXPULSANDO ELEMENTOS CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, EN CONSECUENCIA, ESTE ELEMENTO AFECTA MEDULARMENTE AL OBJETO Y AL SENTIDO DE ESA PROPUESTA NORMATIVA, POR LO QUE NECESARIAMENTE LA CÁMARA DE ORIGEN DEBE ADECUAR SU PROPUESTA A LA RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. 3. SI LA CÁMARA DE REVISIÓN ACTUARA MODULANDO, EXPULSANDO O MODIFICADO LAS NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONALES SEGÚN EL DCP 049/2023, DERIVARÍA EN UN PROCEDIMIENTO ANÓMALO E IRREGULAR AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO NORMAL SEÑALADO POR EL ART. 163-6 DE LA C.P.E. POR DOS RAZONES: A) NO EXISTIRÍA LA DISCUSIÓN PARA REALIZAR LAS ENMIENDAS O MODIFICACIONES QUE COMPETE A LA CÁMARA DE REVISIÓN SOBRE UN PROYECTO DE LEY APROBADO EN LA CÁMARA DE ORIGEN, SINO RESULTARÍA UN SIMPLE ACATAMIENTO A UNA ORDEN CONSTITUCIONAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY OBSERVADO, QUEDANDO UN CERCENAMIENTO AL EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA CÁMARA REVISORA PARA OBSERVAR O ENMENDAR DE MANERA COHERENTE EL PROYECTO DE LEY; B) LA MODULACIÓN QUE REALIZARÍA LA CÁMARA REVISORA POR EL SIMPLE ACATAMIENTO DEL D.C.P. 049 SERÍA DEVUELTA A LA CÁMARA DE ORIGEN Y ESTA PODRÍA INGRESAR EN UN ANÁLISIS EQUIVOCO, PORQUE TUVIERA LA FACULTAD DE RECHAZAR ESAS MODULACIONES, DE LAS CUALES NO FUERON DE INICIATIVA DE LA CÁMARA REVISORA, SINO POR EL RESULTADO DE UN CONTROL PREVIO DE CONSTITUCIONALIDAD, PROMOVIDA POR EL ÓRGANO JUDICIAL, LO QUE PROVOCARÍA UNA DISCUSIÓN ILEGÍTIMA EN EL PLENO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ESTE ELEMENTO SERÍA CONTRARIO AL SENTIDO DEL MISMO DE LA C.P.E. EN LO QUE REFIERE AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. 4. CORREGIR LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS EN LA RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO AL PL CS-144/22-23. SERÍA DESCONOCER EL VOTO UNÁNIME DE LA CÁMARA DE ORIGEN SOBRE SU PROPUESTA NORMATIVA, DEJANDO SIN LA POSIBILIDAD A ESA INSTANCIA QUE MODULE CONFORME A DERECHO ESA INICIATIVA CONSENSUADA". (que se adjunta a la presente); En respuesta al escrito con CITE: CD/CCLSE/ INT N° 051/2023-2024, Presidencia de la Cámara de Diputados emitió la nota con CITE: P. N° 032/2023-2024 de 16 de enero de 2024, solicitando a la referida Comisión. emita informe ya sea de aprobación o de rechazo del PL CS N° 144/2022-2023, conforme la atribución establecida en el artículo 43b), 122 y el cumplimiento del procedimiento legislativo previsto en el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, para posteriormente ser considerado ante el Pleno Camaral; Conforme lo señalado supra, se pone a conocimiento de la Cámara de Senadores que el Proyecto de Ley CS N° 144/2022-2023. FUE DEVUELTO a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, a los efectos de que emita el informe de comisión correspondiente, conforme a procedimiento legislativo vigente; Sin otro particular, saludo a usted; Atentamente; Firma: Abg. Manuel Alejandro Córdova Olivares; SECRETARIO GENERAL; CÁMARA DE DIPUTADOS".

Sen. Presidente: Tómese nota para conocimiento y fines que corresponden.

En realidad, nunca llegó de manera formal y oficial este Proyecto de Ley, a lo que hemos pedido y solicitado es que traten en la Comisión aprueben o rechacen, modifiquen, puedan enmendar, en fin, ya es responsabilidad de aquella Comisión, por tanto, en el Pleno y recién derivarnos a la Cámara de Origen, entonces simplemente el Presidente de la Comisión supuestamente envió al Presidente de Diputados y el Presidente de Diputados devolvió otra vez. Entonces en ese medio de enviarnos cartas se encuentra este Proyecto de Ley, por tanto, se ha solicitado de manera inmediata tratar en la Comisión, en el Pleno, nos derive y recién nosotros estaríamos tratando este Proyecto de Ley, que ya está prácticamente bajo conocimiento pleno del propio Tribunal Constitucional cuando aún estaban vigentes.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.ª Salame: Gracias, Presidente. Bueno, la prensa ha indicado que nos habían remitido ese Proyecto, ¿no?, entonces es importante hacer una aclaración en el sentido de que no han remitido el Proyecto. En primer lugar. En segundo lugar, yo considero que estamos entrando al juego de Diputados, o sea, Diputados lo que quiere es dilatar, cuanto más pueda mejor, entonces en la anterior Sesión sería determinado que el Proyecto N° 093 se proceda a trabajar con Dispensación de Trámite, ese Proyecto Presidente si Usted ha tenido oportunidad de verlo es un Proyecto como, exactamente al N° 144, pero ya con las modificaciones a lo que es, lo que ha declarado Inconstitucional el Tribunal Constitucional, o sea, es un 144 ya adecuado



a la declaración del Senado, entonces a mí me extraña que en el Orden del Día no esté el tratamiento del 093, porque es un tema urgente Senador Presidente.

No podemos nosotros ser cómplices de que se desate un conflicto social en el país, ayer yo he escuchado en un medio televisivo lo que se ha dicho del Senado y de la Asamblea Legislativa y realmente he sentido vergüenza, porque han dicho que nosotros somos nulos o sea, que nosotros no tenemos prácticamente ninguna actividad, que estamos anulados por el Tribunal Constitucional, pero no estamos anulados por el Tribunal estamos anulados porque nosotros queremos Señor Presidente, porque nosotros hemos permitido que nos anule, entonces no podemos continuar con esta situación, ni podemos ser cómplices de los conflictos sociales que se pueden hacer en Sucre, yo no estoy de acuerdo con las medidas de hecho, porque la gente indudablemente esos sinvergüenzas están cometiendo un delito, están usurpando funciones, pero el remedio no es bloquear carreteras y demás, el remedio que sacar una Ley de este Senado y nosotros remitir a Diputados, pero lamentablemente en el Orden del Día no está considerado ese tema.

Entonces, yo lo que le sugiero el Señor Presidente, que no se espere la llegada del 144, porque si no vamos a estar congelados hasta que llegue el 144, que se analice si no quieren analizar el 093, bueno, hagan pues otro Proyecto de Ley, se supone que el Senado también debe haber abogados, si no están de acuerdo con aprobar el Proyecto que yo he presentado, aquí no se trata de quién presenta el Proyecto aquí se trata de cumplir con la obligación que tenemos como senadores como asambleístas. Entonces hagan pues otro Proyecto de Ley, pero analicemos, mandemos a Diputados y si Diputados no lo aprueba, bueno ya no será nuestra responsabilidad, Senador Presidente en ese sentido, yo le pediría a Usted que instruya a la Comisión de Constitución y a los demás que se proceda a hacer un informe, no puede ser que un informe tan importante no se haya hecho para hoy día, yo pensé que hoy día íbamos a analizar ese Proyecto de Ley. Gracias, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Alarcón.

Sen.^a Alarcón: Gracias, Presidente. Bueno, de igual forma que la Senadora Salame, por la prensa nos habíamos enterado, de que el Presidente de la Comisión de Constitución de Diputados manifestaba que se había devuelto el Proyecto, esa carta que hace el Oficial Mayor o Jurídico de Diputados aclara, cuál es el procedimiento y la técnica Legislativa seguir. Creo que esto es fundamental y hay que felicitar a esos buenos funcionarios que no se prestan a hechos calculadores o hechos políticos que lo único que pretenden es desprestigiar el trabajo que hace la Cámara de Senadores, y en ese afán de chicanera y de complicidad con el Tribunal Constitucional, con los ex magistrados, pues tienden a posicionar el discurso de que la Cámara de Senadores estaríamos equivocados, y que por eso se hubiera rechazado o se hubiera enviado este Proyecto de Ley, no ha llegado absolutamente nada, así lo está explicando en esa carta el Director Jurídico u Oficial de Cámara de Diputados y eso es bueno y eso hay que también posicionar ante la población para que de esa manera no se pueda mal informar; según técnica Legislativa Diputados debe agotar todas las instancias y si ameritara devolver pues se tendría que tratar en Pleno y no puede ser que una Comisión directamente quiera derivar ipso facto a la Presidencia o a la Cámara de Senadores, está bien que el Señor Jáuregui tenga superpoderes, pero creo que en esta situación no va a ser posible, porque debe respetar el procedimiento Legislativo. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Rejas.

Sen. Rejas: Gracias, Presidente. Por intermedio suyo a toda la Directiva y colegas senadores y senadoras.

La verdad hay que aclarar aquí y desmentir lo que realmente estuvieron diciendo hasta el mismo Ministro Iván Lima, dijeron que habían remitido a la Cámara de Senadores cuando en ningún momento nos remitieron desde el anterior semana, y creo que de una y otra manera para nosotros debe ser una preocupación, ya que en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, si bien ellos mismos mandaron en consulta al Tribunal Constitucional y observaron dos artículos y sin embargo, ellos rechazaron todo el Proyecto de Ley, entonces aun así ellos según en conferencia de prensa que salieron, dijeron que habían rechazado y mandado directamente al Pleno de la Cámara de Senadores, entonces creo que quieren



desvirtuar y quieren mal informar a la población boliviana y eso creo que nosotros también tenemos que empezar a aclarar estas cosas porque no podemos permitir a que realmente cosa que no nos han remitido, puedan estar diciendo que nosotros estamos o tenemos la responsabilidad de subsanar, pero también hay que decir que ellos deberían haber subsanado esos dos artículos que el Tribunal Constitucional supuestamente observa, pero sin embargo al rechazar el Proyecto de Ley en su plenitud, también deberían haber mandado al Pleno de la Cámara de Diputados para que ellos puedan volver a tocar si es que rechazan o aprueban.

Entonces, es algo que realmente, pareciera que alguien dijo, que nos quieren echar la responsabilidad y dilatar la situación, creo que de una y otra manera dije nuevamente nosotros vamos a desmentir esta situación, si bien los mismos Diputados el mismo Jefe de Bancada de la Cámara de Diputados Jerjes Mercado también el Señor Lima salieron en la misma línea diciendo y responsabilizando al Senado. Algunos colegas también de aquí de la Cámara de Senadores. Por otro lado decir que han llegado proyectos de ley a la Comisión de Constitución y nos a nosotros nos llegó recientemente la anterior semana, nos remitieron desde el Pleno a la Comisión de Constitución que es el Proyecto de Ley de la Senadora Salame, nosotros estuvimos en Sesión la anterior semana y bueno, todavía no hemos tocado seguramente en estos días vamos a tocar porque realmente más allá de toda esta situación si bien hemos analizado y hemos pensado también de que hemos aprobado el Proyecto de Ley y nuevamente nos estancan en Diputados.

Entonces, es algo que realmente tenemos que pensar y repensar entre todos, no sé cuál es el juego, cuál es la situación que se está prestando también Diputados y algunos senadores y bueno, yo al menos creo que nosotros vamos a cumplir como Comisión de Constitución de mandar los informes que corresponden y también si nos llegan los proyectos del ley vamos a hacerlo en su momento, eso para aclarar, pero también como dije desmentir lo que realmente nos han estado diciendo que nosotros tuviéramos la responsabilidad desde la Cámara de Senadores y la Comisión de Constitución.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, hermano Presidente. Saludar a todos las hermanas y hermanos senadores. Me parece que es un chantaje de la Comisión de Constitución, porque no está dando la prioridad, no está dando la importancia, y eso es grave, ¿no? porque prácticamente los Movimientos Sociales sabemos muy bien que el pueblo boliviano sabe.

Lamentablemente hay vulneración de derechos a la Constitución Política del Estado, el Órgano Judicial, definitivamente ha cumplido su mandato los seis años, más bien ellos deberían ser conscientes para irse a sus casas, pero lamentablemente no sé qué habrá ahí. Se han acostumbrado y se han autoprorrogado, no es casual las declaraciones del Ministro Lima donde dijo que estaría en la Cámara de Senadores la Ley N° 144, lamentablemente más al contrario están dilatando en la Comisión de Diputados, sabemos muy bien, aquí no nos vamos a mentir Diputados del ala arcista no quieren aprobar así de claro es, no quieren, quieren prorrogar.

Creemos que tiene que cumplirse el Reglamento de Cámara de Diputados, al igual nosotros tenemos que cumplir la Cámara de Senadores, yo respeto aquí a la doctora con toda su experiencia, elabora proyectos de Ley, pero es decisión política para el bien del país, aquí hay más muchos profesionales y existen en el Senado, también en Diputados; en este caso estoy hablando de los abogados entendidos en el tema, pero lamentablemente por más que vaya de aquí 10 proyectos no se va a encaminar, Proyecto que vamos a mandar aprobado, van a buscar el basurero, para ver cómo hacemos esto, dónde lo metemos, ¿qué hacemos? Entonces me parece y digo claramente, y los senadores de diferentes fuerzas políticas conocen, cuando su Presidencia convoca a una reunión para tratar el tema de Elecciones Judiciales, no asistieron, y disimuladamente el Jilata Choquehuanca, para mí ya no es Jilata, -decirle Jilata es decirle hermano-, el hermano no trata así, el hermano debería llegar a un consenso, debería ver mecanismos de coordinación y aplicar las determinaciones de ambas partes, pero lamentablemente no lo hizo.

Incluso algunos le echan flores, algunos senadores conocen muy bien, -mejor abogado el Jáuregui- ¡Qué



abogado! para mí es un carpincho abogado que no interpreta y por su incapacidad, por su ignorancia manda a la consulta al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional nos manda la Resolución Constitucional, interpretando su autoprórroga, -qué bonito, qué bonito- está coordinado con el Ministro de Justicia, Ministro que no nos mienta, y al pueblo quiere mentir con algunos maniobró.

Esa clase de ministros tiene el Presidente, no solo eso, varios ministros Tiktokeros, el Ministro de Obras Públicas, un día sale a decir del sillar este es el Proyecto del Presidente Luis Arce, estamos avanzando y se cae su proyecto, al día siguiente sale a decir que no era de Lucho era del ex Presidente Evo, qué barbaridad ese Ministro, esa clase de Ministros inoperantes tiene, yo creo que aquí tenemos que cumplir la norma, yo le agradezco al hermano Presidente de la Cámara de Senadores Andrónico.

Ayer me ha llegado una nota, ayer en la tarde, para una reunión de conciliación de concertación, el -mejor camino es el diálogo-, y eso es lo más importante, creemos que Usted está convocando tanto a Presidencia de la Cámara de Senadores y a las tres fuerzas políticas, para avanzar sobre este tema yo creo que mañana está convocado para los ocho y media u ocho en punto, desde ahí que salga propuestas, ahí nos veremos las caras, si mañana no aprueban mañana no aceptan esa propuesta de trabajar de manera conjunta entre diputados, senadores y las fuerzas políticas, ahí vamos a saber quién va ser enteramente responsable para el país. El país necesita resultados, -no necesita chicaneria, que mandar carta- corresponde el tratamiento, primero es la Ley N° 144, si no es viable se aprobará pues su Proyecto de la Senadora Salame, pero de Diputados igual de bajo manga están sacando, las instrucciones de su ejecutivo, ya han presentado, entonces vamos a presentar del otro lado, de la Cámara Baja de la Cámara Alta así va a ser, ¿no?

Yo propongo que el día de mañana, que se proponga la N° 144, si hay que mejorar esos dos artículos hay que hacerlo, si hay que sacarlo, hay que sacarlo, queremos Elecciones Judiciales, eso quiere el pueblo boliviano, y en ese contexto Presidente, considero que mañana se trate de manera seria para el bien del pueblo boliviano. Entonces en esa consideración Presidente la que se ha hecho esa convocatoria yo auguro y felicito, creemos que mañana vamos a tener los resultados positivos o negativos, en función de eso la semana que viene estaríamos ya nosotros también proponiendo, el pueblo lo que quiere es Elecciones Judiciales, entonces Presidente yo creo que en vano vamos a entrar en discusión a este tema, esperemos mañana y cumpliremos en base de nuestros reglamentos, en base a la Constitución Política del Estado.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Presidente yo voy a salir en defensa del Senado, qué increíble que personas que están aquí y han sido testigos de todos los esfuerzos que ha hecho el Senado, mucho más que Diputados, den crédito a la propaganda del Gobierno y vengan aquí a decirnos que tienen vergüenza.

Yo lamento mucho ese tipo de expresiones, lamento mucho ese tipo de expresiones que nos hacen daño es como ratificarse al Ejecutivo, ellos quieren echarnos la culpa y está claro si Usted de buena fe, para cualquier persona de buena fe, que mire lo que ha hecho el Senado, dos veces a falta de una ha mandado el Senado una Legislación, la primera sí, nuestro acuerdo la segunda la N° 144 prácticamente por unanimidad, algunos colegas del arcismo no votaron en contra, no se atrevieron, tengo la impresión, no sé, -a ratos este conteo tiene sus problemas-, pero fue abrumadora, abrumadora el apoyo y fue el Presidente se lo quiero recordar a la gente que hoy día viene a decirnos que siente vergüenza, fue respondiendo además a una situación que justamente el Ejecutivo en su alianza con el Judicial generaron para que no haya justamente Elecciones Judiciales y se puedan prorrogar, pero yo estoy contándoles una historia que todos saben de memoria, sin embargo, es importante dejar esto en actas porque aquí se dicen cosas que asombran de verdad asombran, es una cuestión de ver desde un punto de vista tan personal, tan restringido a uno mismo de ver el mundo, a partir de uno mismo y no ser capaz de ver el sentido, por ejemplo de Cuerpo aquí de la historia y de lo que ha hecho el Senado.

Lo que nos proponen es más o menos seguirle el juego al Ejecutivo, porque estamos diciendo que no podemos pues permitir que nos devuelvan la N° 144, no ve Presidente, no ve colegas, con qué motivo harían eso, esa carta que acabo de escuchar que le pediría que nos la pasen, por favor, impresa para



poderla analizar con más calma, sinceramente me ha hecho recuerdo a Cantinflas, es una argumentación pero la más cómica, ellos piden la opinión del Tribunal Supremo de Justicia, estos lo mandan al Constitucional, les dan la opinión y dicen ahora nosotros ya no podemos arreglar esto tienen que arreglar ustedes; para qué piden entonces si ellos no iban a poder gestionar eso, entonces si nosotros vamos a presentar otro Proyecto de Ley, qué estamos diciendo, que realmente tienen razón, que el N° 144 ¿ya no va?, realmente no podemos actuar así Presidente tenemos que realmente buscar consistencia y seriedad, y es difícil porque está claro lo que quieren hacer, está claro que quieren, ya han presentado por eso su propia Ley, el Diputado Jerges Mercado, ha presentado una Ley del Gobierno.

Está claro que es esa la que quieren avanzar, no la conocemos, no sabemos cómo será, por eso me parece como dice el Senador Mamani que muy bien que haya una reunión, -y con esto termino Presidente- más allá de todas estas luchas en las que yo voy a reivindicar el rol del Senado y lo voy a defender, nos hemos vuelto una trinchera de resistencia de defensa de la institucionalidad democrática, así que aquí yo sí que voy a defender al Senado y como Cuerpo Colegiado, particularmente al Senado Senadora Patricia, porque el Senado se está constituyendo ahorita en ese foco de resistencia y de consistencia y de soluciones cada tanto, me parece muy bien porque más allá del problema decía necesitamos encontrar salidas para las famosas Elecciones Judiciales.

A mí me preocupa mucho la motivación de las diferentes fuerzas en las Elecciones Judiciales porque no parece haber una motivación, si la tiene Comunidad Ciudadana de que haya magistrados verdaderamente probos e independientes, no parece haber esa actitud lamento mucho, así que habrá que pensar esto también en clave de reforma de justicia más amplia, Presidente, pero tenemos que de alguna manera facilitar las Elecciones Judiciales todo diálogo para eso es importante, y bueno, pues vayamos adelante, una última cosa Presidente, que no caigamos en las trampas en las que caímos lamentablemente, en las que más que caer en las que se generaron en el Defensor del Pueblo, haremos un esfuerzo. Estamos viendo las consecuencias de no tener un judicial independiente ¿no ve?, estamos viendo las consecuencias hasta la tragedia de Tipuani tiene que ver con la falta de justicia, porque no hay quien ponga orden en este país, no hay como quejarse a un Juez para que vaya.

Incluso cuando dice el Juez –en caso de Madidi- vayan y saquen a la minería, nadie cumple, cuando un Juez Agroambiental se atreve a hacer eso, pero la mayor parte no lo hacen, entonces es grave los defectos en la vida de la gente común de la falta de justicia, así que tenemos que encontrar una salida Presidente, pero de verdad para que haya gente proba e independiente, esa es la posición de Comunidad Ciudadana y pues tenemos que hacer nuestros esfuerzos pese a que me parece que no estamos muy bien acompañados en ese sentido. Ultima cosa hablando del Ministro Lima, el Ministro Lima nos está planteando una nueva versión de la infalibilidad del TCP me ha hecho recuerdo a la infalibilidad del Papa en la edad media, pues si ya en la Colonia teníamos pues leyes del Cabildo, el pueblo se podía levantar si es que el soberano estaba abusando de su poder y no obedeciendo el contrato social, ya Martín Lutero también dijo que tenían derecho de interpretar la Biblia ¿no ve?, qué es esto, a qué estamos volviendo nosotros, a ver que el TCP diga lo que diga ¿es palabra santa?, siendo que nosotros podemos leer con nuestros propios ojos la Constitución, y claramente establecer que lo que ha hecho el TCP increíblemente y no es la primera vez.

Con la habilitación de Evo Morales lo hizo, una de las veces que hizo es violar, la propia Constitución, hemos creado una monstruosidad y esa es la verdad, y yo creo que deberíamos cuestionarlos también eso porque hemos creado un Supra poder que además no es sujeto a control, así lo pretende ser y además puede definir incluso violar la propia Constitución o suspender artículos de la Constitución o interpretar artículos de la manera en que le dé la gana, o sea, el problema es mayor que el de las Elecciones Judiciales eso queda claro, es mayor, pero aquí que no nos vengan con infalibilidades medievales, porque ya no cabe, tenemos derecho de interpretar y ver los ciudadanos de su constitución y de hecho este Cuerpo también tiene derecho de hacer una interpretación de la Constitución Presidente. Pero bueno, esos son temas ya más largos, ahí me quedo, ojalá que el diálogo prospere y ojalá que la voluntad sea esa, realmente tener magistrados probos y no poner otros 6 años a otros señores que van a responder al poder político de turno y van a ser barbaridades destruyendo a este país.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Gracias, Presidente. Realmente no quería hablar, pero creo que es necesario hablar, primero yo no estoy de acuerdo con lo que dice que “es una vergüenza como actuamos los senadores”, yo más bien agradezco a esta Cámara de Senadores, porque esta Cámara de Senadores ha sido el único que realmente ha dado la cara, ha puesto todos los esfuerzos para poder viabilizar las Elecciones Judiciales, y allí estaba en nuestra Comisión y sabe la Senadora Salame cuánto hemos sufrido y cómo hemos tenido que pelear contra todo el aparato estatal y lo voy a decir así, porque desde el primer momento en que se ha hecho la convocatoria, el reglamento ha habido errores y ha estado metida la mano de Lima, a quien yo no lo llamo Ministro de Justicia, lo llamo Ministro de la gran mentira.

Deberíamos llamarlo el Pinocho, porque creo que al Pinocho lo ha superado, un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, nos echa la culpa de que ya está el N° 144 en manos del Senado y donde él sabe muy bien, y sus operadores porque sabemos muy bien y me hubiera gustado que este Rubén Carrizo ¿o está?, ahí está las consecuencias de todo esto, su mujer nombrada Vocal, así lo digo, su mujer nombrada Vocal siendo que estos prorrogados ya no están, pero por estos prorrogados ha sido nombrada su mujer. De otra hermana, de la otra Senadora de aquí también o de la Diputada su hermano, y de muchos otros que estamos y lo vamos a sacar todo a la luz con documentación. Porque ya basta de echarme la culpa y saben qué sí, yo siempre he trabajado ayudando a la gente y no va a dejar mentir aquí la Senadora Andrea, siempre estaba ahí si me han necesitado en La Paz, en Santa Cruz, en todo lado, para poder hacer cumplir lo que dice la Ley y no vulnerar los derechos de las personas lo he estado, quien les habla yo no tengo la necesidad de manejar justicia, he sido Presidenta del Colegio de Abogados de Cochabamba y no tengo nada en mi contra, ¡Jamás!, siempre he luchado por el bien de las personas, por la justicia de las personas y una vez me llama la Senadora Eva y me dice que estaba, tal vez, por eso me dice que yo quiero agarrar Pando quiero manejar la justicia de Pando, yo no tengo necesidad de manejar nada.

Es más, desde un momento que he asumido la Comisión, he dicho que sea público que esté toda la prensa ahí, verificando su expediente su currículum de las personas porque lo que queremos es tener es magistrados probos, no estos magistrados que primeramente han reconocido a Jeanine Añez, después han dicho que no era Jeanine Añez legal, después han dicho que sí era legal que vaya a una reelección, después que no, y de acuerdo a sus intereses pueden mover como quieran, como se los he dicho un día hermanos, yo no tengo miedo, porque cuando uno está con la verdad no hay que tenerle miedo, cree intimidándome y sabiendo el Ministro de Justicia que yo tengo medidas cautelares de protección por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) viene obstaculizando y amenazándome constantemente, no me deja ejercer mi trabajo como Asambleísta, me amenaza, me persigue aunque se rían y lamentablemente personas que hemos sufrido en el Golpe -o qué será-, nos estamos atacando aquí entre nosotros, si nuestro objetivo era buscar lo legal, buscar Jueces Magistrados probos, no era otra cosa, acuérdense estos van a seguir siendo lo mismo.

Van a seguir haciendo lo mismo que nos han hecho, si nosotros no nos ponemos fuertes aquí ya no hay nada más que hacer otras leyes, tenemos que trabajar en la Ley N° 144, ellos han dicho bien claramente y el Ministro intérprete ahora se cree, otro magistrado para poder interpretar y decir no solamente eran esas dos consultas o tres, hay muchos errores más, o sea, todo el tiempo ha estado saliendo así, Presidente Arce le hablo a Usted que este pueblo un día ha confiado en Usted no crea en esta gente que solamente está sacando intereses personales, y también he pedido a la cabeza de mi Presidente de la Comisión que se haga una auditoría con veedores internacionales. Porque no lo vamos a permitir y que se investigue también a estos señores, porque ya es el colmo que tres o cuatro pelagatos y así lo digo, que ya no son nada, vengan a seguir nombrando jueces, vocales y aquí asambleístas que hemos salido del pueblo nos prestemos para eso, con qué cara vamos a volver a nuestras regiones.

Hermano Presidente, ya es hora que Usted también reaccione y de una vez metamos un proceso penal a estos magistrados prorrogados que ya no son nada, simples ciudadanos comunes y corrientes que están usurpando funciones como si fueran magistrados, y deberíamos sacar de aquí una Comisión para poder hacer un seguimiento a esos, porque no podemos permitir eso ellos ya no pueden ser juzgados por aquí,



ellos tienen que ser juzgados por la vía ordinaria, porque ya no son nada su mandato ha concluido. Y también pido que se haga una auditoría a todas las otras salas y ahí vamos a encontrar horrores, cuánta gente ha tenido que pagar por un puesto de trabajo, llenándose los bolsillos y ¿saben qué?, es una vergüenza realmente ¿por qué? porque juegan con la necesidad de nuestro pueblo, esa es la vergüenza, nadie está libre.

Yo recuerdo el 2019, cuando estábamos correteando, nos correteaba la Policía, estábamos en las cárceles, nuestros compañeros y muchos de ustedes que ahora apoyan a esos sinvergüenzas, ¿se olvidaron lo que hemos pasado? Recuérdense pues, tanto Oficialismo como Oposición hemos sufrido lo mismo por estos sinvergüenzas o no lo hemos sufrido, hermano Presidente, creo que ya es hora de que Usted tome conciencia y también tome posición sobre esto. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Humérez.

Sen.^a Humérez: Gracias, Presidente. Saludar a todos mis colegas. Bueno, ya que me mencionaron, no recuerdo haber llamado para decir que estaba cuoteando, y quiero dejarle en claro, si ella tiene un problema personal con el Ministro, que se sueñan o sueña el uno con el otro, no lo sé, pero eso que lo resuelva ella, creo que cada uno tiene que hacer su trabajo, primero en la Comisión que corresponde en el Comité que corresponde para eso estamos y no buscar culpables, bonito hablas Patricia y te contradecis enterita, dices que me persiguieron, victimizándonos no ganamos nada, todos sabemos lo que hemos pasado, unos lo publicaron, lo hicieron grande, hicieron show, otros no hicimos.

Dices primero sufrimos se han olvidado, en eso que creo como lo llamen si es golpe o no, para mí fue golpe, pero ahora vos te has olvidado parece para que para vos también había sido antes, pero claro un acuerdo y después el acuerdo se han olvidado muchas cosas, y así también se dice las cosas en la cara, porque quien dice lo que quiere también escucha lo que no quiere, tu pelea con el Senador Flores en la Comisión que quién mandaba más, que quién mandaba menos, esa pelea no tenemos nada que ver nosotros, esa pelea es de ustedes. Si él quería mandar más que vos como me lo dijiste y lo dijiste a varios, eso resuelvan ustedes y por eso se truncó, por eso se demoró porque tenían unos favoritos por aquí, otros favoritos por allá, eso también hay que decirlo, el pueblo también tiene que saber, porque no nos vamos venir a hacer aquí los trigos limpios a querer echar la culpa a todo mundo y regar para todo cuando no tenemos mucha cara para hacerlo. Así que estaba calladita aquí, hasta que me mencionan, allá en Pando la justicia no sé quién la seguirá manejando la mueve no la mueve es algo que tenemos que arreglar que tenemos que reestructurar, reestructurar entero, porque sabemos el problema que hay, y no viene de ahora por si acaso, no lo creó el Presidente Luis Arce, tampoco nos hagamos los opas, así que tu problema y que decías que te truncaban, que te trababan, que no podías avanzar en tu Comisión y que por eso que lo otro resuélvelo con tu colega Senador, resuélvelo con el Ministro, no nos metas aquí en el Senado no está para eso.

Así que creo que aquí cada cual, con sus problemas, si son personales, bueno, trátenlo personal, pero si son del Senado y son con argumento son cosas que yo escucho, claro, no comparto, por ejemplo, lo que dice la doctora Silvia lo que diga tal vez Cecilia lo que digan otros, que están refiriéndose en general, no lo comparto, pero lo escucho. Pero ya que me vengán con esos temitas de cocina en un Senado, hablamos de darle la esencia de que no se pierda en un Senado donde solo nos hemos dedicado a hacer Declaraciones Camarales a todo.

Y sin embargo, ahora venimos a hablar de estos temas personales, los temas personales trátenlo ustedes, Presidente yo creo que aquí debemos avanzar en pro, si queremos soluciones, si queremos consenso que si queremos avanzar hagámoslo, pero dejemos los chismes de cocina para sus casas para otros lados y démosle la esencia devolvamos la esencia al Senado que le han quitado que le hemos quitado, sobre todo tratando temas importantes, no que si me dijo que fulanito que fulanita ya pues siéntense en un cafecito y traten esos temas, pero aquí no. Así que Presidente; a mí no me metan en sus peleas ni en sus charlas, si me quieren responder, respóndanme todo lo que usted quiera, pero lo que estoy diciendo es para mentir es fácil, sus pelear resuélvanlo ustedes a mí no me metan en eso.



Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Arce.

Sen.^a Arce: Hermano, Presidente. Le voy a rogar que por favor no preste el audio, voy a sugerir y que le pasemos porque ni siquiera ha escuchado lo que he hablado, ni siquiera ha interpretado lo que he hablado, pero cuando venimos, cuando queremos, o estamos chateando no escuchamos, o escuchamos lo que nos conviene, yo no voy a pelear ni he venido a pelear con nadie, ni he venido a hacer amigos con nadie, he venido a trabajar porque me debo a mi pueblo, y si lo han hecho viable y he magnificado el pueblo lo dirá, si son cuentos de cocina a mí no me interesa lo que diga o no diga, me tiene sin cuidado, he venido a trabajar. A eso hemos venido a trabajar.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Presidente. Creo que es importante dejar de lado las diferencias personales para entender las necesidades imperativas del país, premisa 1, el Senado ha trabajado incansablemente para defender la necesidad de justicia y la necesidad de una Elección Judicial, lo que es evidente es que aquí hay operadores del Gobierno para evitar y bloquear esa elección Judicial, eso es evidente, eso no tiene un carácter subjetivo es un carácter objetivo, el tema de fondo Presidente es el mecanismo que nosotros vamos a optar para poder avanzar, hoy lo que nos toca hacer es esperar la reunión de los jefes de Bancada para poder ver de qué se trata la Ley N° 144 en el Pleno de la Cámara de Diputados como corresponde, así el Diputado Jáuregui no quiera porque él puede cartear lo que le dé la gana, la obligación y la técnica Legislativa manda al Presidente de Diputados agendar la N° 144, eso es lo que él tiene que hacer, mañana cuando nos devuelvan la Ley será nuestro trabajo, trabajar en esa Ley si es que nos corresponde, pero mientras tanto nosotros tenemos que exigirle a la Cámara de Diputados que traten el Proyecto de Ley N° 144, así a Diputado Jáuregui no le guste, o así al Ministro Lima no le guste, ellos no son quienes para interferir en el procedimiento de esta Asamblea.

Presidente, yo le sugeriría podamos avanzar, es claro que todos tenemos una urgente necesidad por justicia o al menos la mayoría, entonces nos toca ser responsables y poder avanzar en lo que le toca hacer a este Senado que, por cierto, ya ha tenido grandes avances que son defendibles desde cualquier punto de vista gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Gutiérrez.

Sen. Gutiérrez: Gracias, Presidente. Yo lamento que hayamos llegado a esta situación, sin embargo, antes de ingresar a la temática quiero saludar a todos los colegas. Tres elementos fundamentales con relación al proceso de preselección y la Ley N° 144, ese es el primer tema que quiero abordar, nosotros hemos fijado una posición con relación a la N° 144 en su momento, y precisamente en su integralidad hemos apoyado y cuando se aprobó en Grande, se apoyó por unanimidad, en detalle tuvimos tres observaciones que puntualizamos concretamente sobre la fase del proceso de preselección que se había omitido que era importante incorporar el tema de las fases, el examen escrito y otros elementos importantes sobre el proceso de transición, y claro esas observaciones hicimos conocer puntualmente Presidente, en las reuniones inclusive de las bancadas que habían planteado la elaboración de este Proyecto de Ley N° 144. Entonces ahí asumimos una responsabilidad como Senador Nacional.

El segundo tema, dijo la Senadora que la verdad siempre sale a la luz, la verdad nos hará libres y en todo momento estoy aquí yo con mi verdad como Senador Nacional para trabajar en este punto preciso del tema y las otras consideraciones yo también asumo y este es el tercer tema Presidente y colegas, a los temas estrictamente que hace a la familia, yo no me voy a pronunciar porque estos temas absolutamente están enmarcados y no tiene relación con mi cargo como parte del Senado Nacional, son procesos que se van desarrollando muy aparte en la estructura del Estado Plurinacional y yo no voy a ahondar por respeto a lo más elemental, que es la familia. Gracias, Presidente.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.



Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.

1. Proyecto de Resolución Camaral:

1.1 Proyecto de Resolución Camaral que conforma la "Comisión Especial de Seguimiento a la Conclusión de Mandato de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura titulares y suplentes presentado por el Senador Hilarión Mamani Navarro.

Sen. Presidente: Tiene la palabra el Senador Hilarión.

Sen. Mamani Navarro: Gracias, Presidente. Yo estoy muy profundamente preocupado de nuestra querida Bolivia, Estado Plurinacional, una coyuntura que estamos viviendo como en las épocas dictatoriales, para mí nos ha dado un golpe judicial en el Órgano Judicial, y el pueblo boliviano es testigo, por eso precisamente no podemos aceptar como bolivianos y bolivianas, peor como la Asamblea Legislativa Plurinacional en la Cámara Alta en la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores amparados constitucionalmente y haciendo cumplir el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, el artículo 157 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permite presentar para que también sean fiscalizadas hacer seguimiento correspondiente.

Hasta estos momentos senadoras y senadores desde la Cámara de esta instancia, no estamos diciendo nada, ya deberíamos sacar resoluciones, ya deberíamos pronunciarnos, para nosotros estos auto prorrogados, que se han dado hasta este momento, vulnerando la Constitución, lamentablemente hay resoluciones contrarias que están cometiendo, hasta estos momentos siguen, ya están nombrando jueces, vocales. Hay usurpación de funciones, ¿vamos a ver nomás? ¿vamos a estar así tranquilos?, y el pueblo boliviano con sus Movimientos Sociales movilizados, cuando se movilizan pacíficamente y la policía reprimiendo, gasificado y nosotros vamos estar viendo no más que están vulnerando la Constitución Política del Estado.

Viendo estas vulneraciones a la Constitución Política del Estado, Presidente de conformidad al artículo 107 del Reglamento General de la Cámara de Senadores. Solicitó la Dispensación de Trámite para la consideración del Proyecto de Resolución Camaral que conforma la Comisión Especial de Seguimiento a la Conclusión de Mandato de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura titulares y suplentes.

Sen. Presidente: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen. Presidente: Las senadoras y senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral, sírvanse a levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existen 15 votos, no existe mayoría, se requiere 17 votos, Presidente.

Sen. Presidente: Queda Rechazada la Moción de Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.



Sen. Secretario:

2. CONFORMACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES ANTE EL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, PARA LA LEGISLATURA 2023-2024.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura a las notas que presentaron las Bancadas del MAS –IPSP, Comunidad Ciudadana y Creemos.

Sen. Secretario:

“La Paz, 17 de enero de 2024; **C.S./BAN.NAL.MAS. -IPSP/HMN/N°126/2023-2024**; Señor; Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente Cámara de Senadores; Presente; Ref.- Remite Presidente; REMITE NOMINA PARA CONFORMACIÓN DEL FRENTE PARLAMENTARIO DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; De mi consideración; Mediante la presente, saludo a su autoridad con las consideraciones más distinguidas, deseándole éxito en las funciones que desempeña; En atención a la nota P. N° 109/2023-2024, en el cual solicita a 7 miembros de la Bancada del MAS-IPSP, para conformar la representación de la Cámara de Senadores ante el frente Parlamentario de Lucha Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, corresponde designar, a los siguientes senadores; 1. Elena Judith Aguilar Flores; 2. German Moscoso Arancibia; 3. Guido José Varela Mancilla; 4. Hermenegildo Llavera Chusgo; 5. Natividad Aramayo Paredes; 6. Hermo Pérez ; 7. Misrael Mamani Arenas; sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas; Firma: Sen. Hilarión Mamani Navarro; Jefe de Bancada Nacional; MAS-IPSP; Cámara de Senadores.”

“La Paz, 16 de enero de 2024; **JEF.BAN.SEN.CC N° 023/2023-2024**; Señor; Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente Cámara de Senadores; Presente; Señor Presidente; De acuerdo a la nota P. N° 107/2023-2024, referente a la designación de los miembros que forman parte del Frente Parlamentario de Lucha Contra el Hambre en América Latina y el Caribe, pongo en conocimiento de su autoridad la nómina de los senadores que formaran parte de este frente; Sen. Cecilia Requena Zarate; Sen. Enrique Fernando Dehne Franco; Sen. Javier Franz Martínez Espinoza; sin otro particular, saludo a usted; Con las consideraciones más distinguidas; Firma: Senador Luis Guillermo Seoane Flores; Jefe de Bancada; Comunidad Ciudadana; Cámara de Senadores.”

“La Paz, 16 de enero de 2024; CITE: BANC. CREEMOS C.S. N°013/2023-2024; Señor; Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma; **PRESIDENTE; CAMARA DE SENADORES**; Presente; **REF: DESIGNACIÓN AL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - LEGISLATURA 2023-2024 POR LA BANCADA DE CREEMOS**; Distinguido Presidente; Acuso recibo de su atenta nota P. N° 108/2023-2024 de fecha 16/01/2024 por la cual solicita la designación de un representante al Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, correspondiente a la Legislatura 2023-2024 por la Bancada de CREEMOS; En ese sentido, hago conocer a su autoridad que la Senadora Claudia Elena Egüez Algarafñaz, ha sido designada para el efecto, para la presente legislatura y sea para los fines consiguientes; Con este motivo, hago propicia la ocasión para saludarle con la mayor atención; Firman: Senador Henry Omar Montero Mendoza; Jefe de Bancada Creemos; Cámara de Senadores.”

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Resolución Camaral que designa a los miembros que conforman la representación de la Cámara de Senadores ante el Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe, para la Legislatura 2023-2024.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN CAMARAL

LA CÁMARA DE SENADORES,



CONSIDERANDO:

Que, la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición manifiesta lo siguiente: *"Todos los países pequeños y grandes, ricos y pobres son iguales. Todos los países tienen derecho a participar en las decisiones relativas al problema alimentario"*.

Que, los párrafos I y II del artículo 16 de la Constitución Política del Estado, establece que: *"Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación"; "El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana adecuada y suficiente para toda la población"*.

Que, el numeral 1 del artículo 407 de la Constitución Política del Estado establece que: *"Son Objetivos de la Política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano"*.

Que, la Ley N°144 de la "Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria" de fecha 26 de junio de 2011, establece las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios, priorizando la producción orgánica de los alimentos, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

Que, dentro las facultades de la Asamblea Legislativa Plurinacional está el de plasmar políticas públicas, a través de leyes, así como otros instrumentos legislativos, con el afán de precautelar el *"Vivir Bien de todos los bolivianos"*, buscando siempre la armonía con la Madre Tierra.

Que, el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, fue creado oficialmente en la Conferencia Interparlamentaria sobre el Derecho a la Seguridad Alimentaria, realizado en la ciudad de Panamá los días 3 y 4 de septiembre de 2009, por lo que es necesaria la integración a ese Grupo Parlamentario, la representación de esta Cámara de Senadores, en actuación conjunta de la Cámara de Diputados a través de sus representantes.

POR TANTO,

La Cámara de Senadores en cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y el Reglamento General.

RESUELVE:

PRIMERO. Conformar la representación de la Cámara de Senadores ante el **"Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe"**, para actuar en ese espacio de debate en torno a la implementación de políticas públicas, que garanticen la soberanía alimentaria de las bolivianas y los bolivianos.

SEGUNDO. El Frente Parlamentario por la Soberanía Alimentaria para el Vivir Bien, conjuntamente con similares representantes de la Cámara de Diputados, deberá integrarse al **"Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe"**.

TERCERO. Se designa como miembros del **"Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe"**, por la Legislatura 2023-2024, a las siguientes senadoras y senadores:

1. Sen. Elena Judith Aguilar Flores
2. Sen. Germán Moscoso Arancibia
3. Sen. Guido José Varela Mancilla
4. Sen. Natividad Aramayo Paredes



5. Sen. Hermo Pérez
6. Sen. Misdrael Mamani Arenas
7. Sen. Cecilia Isabel Requena Zárate
8. Sen. Enrique Fernando Dehne Franco
9. Sen. Javier Franz Martínez Espinoza
10. Sen. Claudia Elena Egüez Algarañaz

CUARTO. La Oficialía Mayor de la Cámara de Senadores, deberá asignar los respectivos pasajes y viáticos, cuando corresponda, a las senadoras y los senadores miembros del **"Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe"**, en observancia del Reglamento de Pasajes y Viáticos vigente.

QUINTO. Las senadoras y senadores designados para actuar en el **"Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe"**, podrán gestionar la firma de convenios de apoyo a proyectos, asistencia financiera y asistencia técnica, con instituciones nacionales y/o internacionales, los cuales deberán suscribirse mediante la Directiva de la Cámara de Senadores.

SEXTO. La organización, estructura y funcionamiento del **"Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe"**, se acordará con los representantes de ambas cámaras, mediante la aprobación de un reglamento interno.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración el Proyecto de Resolución Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Salame.

Sen.^a Salame: Gracias, Presidente. Quiero que conste en acta, que estoy sufriendo acoso político, a mí nadie me ha consultado para emitir esa nómina, en consecuencia, es un antecedente más, tengo ya varios antecedentes, solicito copia de esta mi denuncia para fines consiguientes. Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: Buenas, Presidente. Dar un saludo a todas las senadoras y senadores presentes.

Yo quería hacer una consulta, ¿para qué sirve estas comisiones?, quiero hacer la consulta no ofensivamente, porque si hubo resultados o podrán explicar, hubo estos resultados ¿no?, es como me intriga a mi esa suerte de invención de los supra estatales, para qué sirve los supra estatales, es más aquí en este Senado, hemos cambiado de tres a cuatro, ¿necesitamos tener cuatro senadores por región o podíamos quedar por tres?, ¿ha marcado diferencia?, estos inventos no los entiendo, porque si tuvieran una funcionalidad, pero esta Comisión que ya es cuarto año que estamos aquí, ¿hay alguien que nos haya elevado un informe?, ¿para explicar qué resultado hubo anualmente? Porque yo creo que si hay resultados evidentemente esto refiere, -y no es que no vaya a votar ahora-, voy a votar porque es una lógica de composición, pero estas comisiones, no generamos una Comisión para analizar a los magistrados, pero sí accedemos una Comisión para mandar a luchar contra el hambre, yo he votado a favor de la creación de la Comisión, por si acaso.

Segundo Presidente, tenemos unos supra, que yo fuera tener una buena amistad con el supra de Tarija, no le he vuelto a ver nunca más, si tuviera que decir ¿cuántos supra hay en Bolivia?, conozco el de Cochabamba Mendoza y Zúñiga el de Tarija, ¿cuál es el rol? Y creo que su presupuesto es casi un tercio de nuestro presupuesto como Senado, habrá mucha queja sobre la temática del Senado perfecto, pero aquí nosotros damos la cara todos los días, y generamos buenos, malos o mediocres resultados eso tendrá una valoración, pero quería poner esto para consultar, si alguien ya fue en el pasado de esta Comisión, simplemente por detalle no quiero general polémico, ¿cuál es el alcance de estas comisiones?, y ¿qué son



los resultados para nuestro país? ¿si esto al ser un tema internacional no es justamente el trabajo para los supra estatales?, o sea, ¿no debería ser la labor para los supra estatales?, respetando la lista quiero dejar muy en claro, voy a votar yo soy parte de este procedimiento. Pero no estoy entendiendo, no quiero armar debate, si no que ¿alguien me podría dar una respuesta? Gracias.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Ajpi.

Sen. Ajpi: Gracias, Presidente. Saludo para Usted y para todos los asambleístas presentes en esta Sesión.

Como decía Senador Paz, hay ligas parlamentarias frentes parlamentarios, yo ahora estoy en Comisión de Política Internacional, no encuentro ningún informe de las Ligas cómo habrá trabajado la anterior Comisión, estamos trabajando, muchos decían que es una Comisión que no se hace nada, pero cuando uno no hace nada, no hace nada, cuando uno quiere hacer algo, hace; estamos trabajando en eso, para una aclaración de este frente parlamentario de lucha contra el hambre, es una Petición de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) que la Asamblea Legislativa tanto como Diputados, como Senadores tiene que tener una representación ante la FAO que es un organismo dedicado a la alimentación protegido por Naciones Unidas.

Cuando nosotros llegamos, no me acuerdo, me acuerdo muy bien de la Vicepresidenta la Senadora Daly Santa María, ella es bastante activa, lamentablemente hemos sido elegidos en mes de agosto o septiembre, y en nuestra función ha concluido el 8 de noviembre del 2022, en ese lapso solamente hemos logrado constituir como dice aquí en la misma Resolución actual, trabajar un Reglamento y un plan de trabajo, por lo menos para la gestión legislativa que tenemos nosotros de 2025, no sé si la anterior gestión habrán continuado el trabajo, en esa gestión logramos nosotros reconectarnos con la FAO porque la FAO a través de este mecanismo de frente parlamentario, trabaja a través de 70 millones de dólares de apoyar a los pequeños productores sobre todo sobre el cambio climático, ahora no, entonces más antes era para proyectos de producción también amigables con medio ambiente, si ahora van a asumir vamos a formalizar a través petición mía y a través de la Comisión Política Internacional que estos frentes deberían de constituirse lo más antes posible, para que puedan tener un espacio de tiempo que puedan lograr los objetivos que exige la FAO a este frente parlamentario, no es tan inocuo si queremos trabajar.

Espero la buena pre disponibilidad de los senadores que van a asumir a partir de hoy día, se puede trabajar y hay también viciosos en nuestro país algunas organizaciones productivas que se aprovechan de estos recursos ya para beneficios sectoriales, en esa función me acompañó también el Senador Isidoro Quispe que conoce la problemática rural, entonces trabajamos en esa función se puede trabajar en función de nuestras comunidades rurales realmente vulnerables y que son tratados a través de sus organizaciones orientados a través de esta Comisión, para poder beneficiarse a través de estos recursos que la FAO provee para poder mejorar sus lugares de actividad amigable con el medio ambiente, entonces eso es lo que se pudo trabajar no conozco el informe del anterior gestión.

Yo voy a exigir también a su Presidencia que me pase a la Comisión que yo represento, porque hay mucha actividad que trabajar ciertamente las ligas parlamentarias, también están inocuo no tienen ninguna actividad, puesto que los países amigos que nos habían sabido ofrecer las ligas parlamentarias, no se ha respondido como país en la forma como quieren ser los amigos vecinos a través de los parlamentarios relacionarse en distintas actividades, sobre todo ahorita yo estoy viendo es más la crisis climática, entonces yo creo que hay mucho que trabajar si se quiere trabajar ahora sí hay senadores que realmente no lo entienden el espacio no lo van a hacer también, pero no es una crítica simplemente es una orientación que se trabaja con responsabilidad.

Sen. Presidente: De conformidad con el artículo 117, parágrafo II del Reglamento General, se decreta votación por escrutinio.

Se solicita a los jefes de Bancada, designar a un representante, para la conformación de la Comisión de control y conteo de los resultados de la votación.



Tiene la palabra, el Senador Montero.

Sen. Montero: Al Senador Villavicencio, por favor.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Comunidad Ciudadana designa al Senador Justiniano.

Sen. Presidente: Tiene la palabra, el Senador Mamani.

Sen. Mamani Navarro: Voy a designar, al Senador Rejas, por favor.

Sen. Presidente: La modalidad de votación será la siguiente, quienes estén de acuerdo con la designación de los miembros que conforman la representación de la Cámara de Senadores ante el Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe, para la Legislatura 2023-2024, votarán Sí y los que no están de acuerdo votarán No.

Solicito al Senador Secretario proceder a llamar lista y convocar a las y los senadores para emitir su voto.

Sen. Secretario:

Votación:

Ajpi Ajpi Félix, Alarcón Farfán Gladys Valentina, Arce Guzmán María Patricia, Barrientos Sahonero Andrea Bruna, Castillo Negrette Ana María, Flores Velásquez Soledad, Gallo Soruco Nely Verónica, Gutiérrez Carrizo Rubén, Humérez Alves Eva Luz, Justiniano Martínez Walter Jesús, Lagrava Burgoa Pedro, Loza Leonardo, Mamani Navarro Hilarión, Moscoso Arancibia Germán, Montero Mendoza Henry Omar, Moyoviri Moye Cecilia, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Paxi de Suxo Paula, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Sandoval Miguel, Quispe Huanca Isidoro, Rasguido Mejía Lindaaura, Rejas Vargas Miguel Ángel, Requena Zárate Cecilia Isabel, Rocha Muñoz María Vania, Rodríguez Ledezma Andrónico, Romaña Galindo Julio Diego, Salame Farjat Silvia Gilma, Tiburcio Amuruz Carlos Alberto, Ticona Yopará Santiago, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Varela Mancilla Guido José, Villavicencio Villavicencio Javier, Velasco Condori Virginia.

Sen. Presidente: Solicito a los miembros de la Comisión de Escrutinio proceder al conteo de los votos.

Sen. Rejas: Sí; Sí Sí; Sí Sí; Sí Sí; Sí Sí; Sí Sí; Sí; No; Sí; No; Sí, No; Blanco; Sí; Si; Sí; Sí; Sí; Sí; No; No; Sí; Sí; Sí; No; No.

Sen. Justiniano: Veinte seis votos (26) por el Sí; siete votos (7) por el No; y un (1) voto en Blanco.

Sen. Presidente: Gracias a la Comisión de Escrutinio. Pueden pasar a sus curules.

Solicito al Senador Secretario, informar sobre los resultados finales de la votación.

Sen. Secretario: Treinta y cuatro (34) votos en ánfora. Veinte seis votos (26) por el Sí; siete votos (7) por el No; y un (1) voto en Blanco.

Sen. Presidente: Con el resultado de la votación, queda aprobada la Resolución Camaral que conforma la representación de la Cámara de Senadores ante el Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe, hasta la finalización de la Legislatura 2023-2024.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.



Sen. Secretario:

3. Asuntos en Mesa.

-Nada en carpeta-

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisiones.

1. Proyectos de Declaración Camaral:

1.1 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 027/2023-2024, de reconocimiento a la Comunidad Cultural de Paicho de la Provincia Méndez del Departamento de Tarija, por su importante aporte a la cultura departamental y nacional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 009/2023-2024
PDC N° 027/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPEÑINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 027/2023-2024 de **"RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD CULTURAL DE "PAICHO"**, de la Provincia Méndez del Departamento de Tarija

FECHA: La Paz, 16 de enero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de comunicación interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, de fecha 15 de enero de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 027/2023-2024 de **Reconocimiento a la Comunidad Cultural "Paicho" de la Provincia Méndez del Departamento de Tarija**, presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Reconocimientos por el Concejo Municipal de Tarija
- Documentación de recortes de medios impresos

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado.



Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo del análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

Mediante Ley de 25 de octubre de 1945, en su artículo primero, señala "la creación de la Segunda Sección Municipal de la Provincia Méndez, cuya capital será el pueblo de Tomayapo, con una jurisdicción en los cantones Iscayachi, Curqui, Huarmachi, Paicho..."

El Cantón Paicho, en acorde a la Ley de Autonomías ahora Comunidad Paicho, está ubicado en la Provincia Méndez del Departamento de Tarija, conocido por la música tradicional, los instrumentos tradicionales como es el tema del arte de la caña, la Camacheña y el violín, especialmente entre los mejores copleros del Departamento de Tarija y el sur de Bolivia.

Los Paicheños se han caracterizado y distinguido siempre por la cultura musical, donde se tiene más de 24 melodías de coplas las cuales son parte de la tradición, donde los niños desde que nacen ya aprenden a interpretar las diferentes tonalidades de la copla y los instrumentos.

Desde muy jóvenes los paicheños, difunden la música, el canto y el baile en diferentes regiones del país y a nivel Internacional, siendo esta región desde hace tiempo atrás uno de los principales lugares de difusión de nuestra cultura Nacional.

El año 1994, el alcalde de la ciudad de Tarija, Dr. Óscar Zamora, invito al cantón Paicho para que participe del Carnaval Chapaco de la ciudad de Tarija, por lo que se organizó una delegación con representación de diferentes comunidades para participar y asistir a esta invitación donde se tuvo la oportunidad de ser galardonados con la nominación de La Reina del Carnaval Chapaco de la ciudad de Tarija y la representante del Cantón Paicho. A partir de ese año y de manera ininterrumpida vienen participando año tras año en las diferentes actividades del Carnaval Chapaco como es: el anuncio del carnaval, elección de la reina del carnaval, participación en el carnaval infantil, corso de mayores, entrada de comadres entre otras actividades.

Desde 1994, la Comunidad de Paicho ha logrado coronar 12 reinas en el Carnaval Chapaco en la ciudad de Tarija y dos reinas en San Lorenzo. Varias han sido las nominaciones que los Paicheños han recibido a la fecha, como ser; a Princesas del Carnaval, mejor Grupo Carnavaleño, Grupo más representativo de la Tradición de la Cultura y la Identidad Chapaca y al Grupo mejor Uniformado donde han estado presentes y



participado los Paicheños.

Los Paicheños han participado en diferentes actividades Folclóricas en nuestro país y países vecinos, donde han logrado varios galardones y reconocimientos, actualmente la Comunidad de Paicho es considerada como la cuna o el manantial de la copla de la Cultura Chapaca.

Para este año 2024 el cantón de Paicho, tendrá presentación en el carnaval de la Ciudad Tarija, cumpliendo así 30 años de participación activa, contribuyendo al rescate, a la preservación y difusión de la cultura, la tradición y la identidad Chapaca.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento a la **COMUNIDAD CULTURAL PAICHO** de la Provincia Méndez del departamento de Tarija.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro; Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senador Germán Moscoso Arancibia, Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "*Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés Nacional o Internacional*".

Que, la Comunidad de Paicho, se ha caracterizado por rescatar la música y los instrumentos tradicionales, fabricados de la caña, la camacheña y otros instrumentos como el violín.

Que, la Comunidad de Paicho, gracias a los copleros, instrumentistas y su folklore, han trascendido nuestras fronteras, conocido especialmente en la República de Argentina, Paraguay y España.

Que, la Comunidad de Paicho, desde el año 1994, hasta la fecha, ha logrado coronar 12 reinas del Carnaval Chapaco en la ciudad de Tarija, también fueron nominados como el Grupo más Representativo de la Tradición la Cultura y la Identidad Chapaca.

Que, la Comunidad de Paicho, para este año 2024, cumplirá 30 años de presentación en el Carnaval de la Ciudad Tarija, contribuyendo al rescate, preservación y difusión de la cultura y la tradición boliviana.



Senador proyectista: Rodrigo Paz Pereira.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Comunidad Cultural de "Paicho"**, de la Provincia Méndez del Departamento de Tarija, por su importante aporte a la cultura y por su destacada participación en los Carnavales Chapacos, rescatando las tradiciones y costumbres, poniendo en alto el folklore departamental y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

1.2 De la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 026/2023-2024, de reconocimiento a la Comunidad Cultural de "K'onzoani Ayata" de la Provincia Muñecas del Departamento de La Paz, por su destacada labor de difundir y revalorizar nuestra música ancestral y cultura nacional. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen. Presidente: En Sala para su consideración.

Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.ª Nacif: Gracias, Presidente. Bueno se acabó la votación justamente para tocar el tema de la Comisión Especial, para la liga y lucha contra el hambre, Presidente, justamente al Senador Ajpi, por intermedio de Usted le voy a responder, él ahora es el Presidente de la Comisión Internacional, la anterior gestión me correspondió a mí a presidir la Presidencia de la Comisión Internacional con la Senadora Humérez, lo veo muy mal de su parte diciendo que no hubo un informe de gestión, se mandó a su Secretario y asesores culminando la gestión un informe físico como digital y lamento decirle que todo el trabajo tanto las notas y cartas todo eso, él nos mandó a devolver como si él fuera el dueño de la Comisión, porque no les servía, yo creo que hay una dirección de archivos donde se tiene que mandar todo lo que es de las anteriores gestiones, no directamente donde el Senador, porque ese no es el trabajo mío.

Esa es la obligación de nosotros que hacemos como Comisión e institución, entonces el me devolvió absolutamente todo, porque dice que ellos tienen su manera de trabajar, a mí no me interesa su manera trabajar, cada Senador tiene su manera de trabajar, pero la documentación y el trabajo que se hace en la



Comisión se tiene que quedar ahí, y si les estorba o nos estorba hay una dirección de archivo donde tienen que derivar absolutamente todo. Entonces eso quería manifestar Presidente y colegas para que sepan, y sobre el tema de que no hubo un informe justamente de una Comisión especial de la liga lucha contra el hambre, no hubo un informe porque tampoco no nos llegó absolutamente nada en toda la gestión que yo estuve, por eso es que no hay un informe, porque no llego ni una nota ni solicitud, quiero manifestar que no cometamos esos errores de buscar culpables o de desprestigiar el trabajo que hace cada Senador en cada Comisión.

Sen. Presidente: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

INF-CNPIOCI-DC N° 008/2023-2024

PDC N° 026/2023-2024

LA COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPELINOS E INTERCULTURALIDAD

INFORME:

ASUNTO: Proyecto de Declaración Camaral N° 026/2023-2024 de **"RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD CULTURAL "K' OANZANI AYATA"**, de la Provincia Muñecas del Departamento de La Paz.

FECHA: La Paz, 16 de enero de 2024.

I. ANTECEDENTES.

Mediante nota de Comunicación Interna de la Unidad de Seguimiento Control Legislativo y Redacción, de fecha 15 de enero de 2024, se remitió a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, el Proyecto de Declaración Camaral N° 026/2023-2024 de **Reconocimiento a la Comunidad Cultural "K'oanzani Ayata" de la Provincia Muñecas del Departamento de La Paz** presentado por el Senador Rodrigo Paz Pereira, adjuntando la siguiente documentación de respaldo:

- Exposición de Motivos
- Proyecto de Declaración Camaral
- Hoja de Vida de la Comunidad
- Reconocimiento por la Federación Regional de Juntas Vecinales de la Provincia Muñecas
- Reconocimiento por la Federación de Juntas Vecinales de la Paz.

II. MARCO LEGAL.

Constitución Política del Estado

Artículo 160.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley:

Núm. 7. Reconocer honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado.

Reglamento General Cámara de Senadores

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:



g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 164. (Declaraciones). Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional.

Artículo 165. (Trámite). I. Los proyectos de Resolución y Declaración Camarales serán presentados a la Presidencia de la Cámara que los remitirá de inmediato a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días hábiles.

III. ANÁLISIS.

De acuerdo del análisis de la documentación adjunta, se establecen los siguientes aspectos:

La Comunidad "K`oanzani Ayata" fue fundada un 10 de agosto de 1980, por jóvenes oriundos de la provincia Muñecas del departamento de La Paz, se denomina K`oazani por el cerro ancestral que tiene carácter sagrado, lugar donde habitantes y visitantes rinden reverencia en agradecimiento a la fertilidad de las tierras y sus animales.

La Comunidad "K`oanzani Ayata" orgullo, testimonio viviente y cuna de músicos poetas y compositores de carácter Nacional e Internacional. Su interpretación de música ancestral Nacional cuenta con excelentes músicos que con los años de práctica e investigación de las melodías y costumbres ancestrales han mantenido en vivo la cultura de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

La Comunidad "K`oanzani Ayata" ha llevado en alto nuestra bandera, a lo largo de los años se tiene distintos logros como: "Ganadores del premio-CICOMBOL-al mejor grupo autóctono"; "Participación en los récord guinness de la zampoña"; "Reconocimiento por parte de la Federación de Juntas Vecinales de la Provincia Muñecas por el valioso aporte a la Cultura Boliviana"; "Ganadores del concurso de Música y Danza Autóctonas Originarias 2023" y "Reconocimiento de la Juntas Vecinales de La Paz".

La Comunidad "K`oanzani Ayata" cuenta con producción audio visual: su primer trabajo denominado "Ñoqanchis Tinkusunchis", grabado y masterizado en "Diagonal Records"; segundo trabajo denominado "Quinsachunkaquinsayu Kausanchis" y un Video Clip, denominado "El Kolliri", Proyecto Koanzani-Autorev (Musica Fusión).

En la actualidad la Comunidad "K`oanzani Ayata" incursiono en la interpretación de la música tradicional andina de las diferentes regiones de Altiplano boliviano, así como también ecuatorianas y peruanas.

IV. CONCLUSIÓN.

Por los antecedentes referidos, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, concluye que es **VIALE** rendir un justo y merecido reconocimiento a **COMUNIDAD CULTURAL "K'OANZANI AYATA"** de la Provincia Muñecas del Departamento de La Paz.

V. RECOMENDACIÓN.

En atención a lo anterior, la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad de la Cámara de Senadores, recomienda **APROBAR CON MODIFICACIONES** el presente proyecto de Declaración Camaral, salvo mejor criterio del Pleno de la Cámara de Senadores.

Firman: Senadora Cecilia Moyoviri Moye, Presidenta Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; Senador Hilarión Mamani Navarro; Secretario Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos; Senador Germán Moscoso Arancibia, Comité de Culturas, Interculturalidad



y Patrimonio Cultural.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado, establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes.

Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: "Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional".

Que, el 10 de agosto de 1980, se crea la Comunidad Cultural "K' oanzani Ayata de la Provincia Muñecas del Departamento de La Paz, con el objetivo de expresar la música ancestral, cultural y autóctona boliviana.

Que, la Comunidad Cultural "K' oanzani Ayata" simboliza orgullo, testimonio viviente y cuna de músicos poetas y compositores de carácter Nacional, por su investigación y práctica de las melodías y costumbres ancestrales, manteniendo viva la cultura indígena originaria campesina.

Que, la Comunidad Cultural "K' oanzani Ayata" cuenta con excelentes intérpretes de la música ancestral, llevando en alto la bandera boliviana a nivel Nacional e internacional, misma que cuenta con reconocimientos por la difusión de las tradiciones, muestra de identidad y origen de la Cultura boliviana.

Que, la Comunidad cultural "K' oanzani Ayata" cuenta con producción audio visual: denominado "Ñoqanchis Tinkusunchis" y "Quinsachunkaquinsayu Kausanchis", un Video Clip, denominado "El Kolliri", Proyecto Koanzani-Autorev (Música Fusión).

Senador Proyectista: Rodrigo Paz Pereira.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a la **Comunidad Cultural "K' oanzani Ayata"**, de la Provincia Muñecas del Departamento de La Paz, por su destacada labor y trayectoria durante cuarenta años de difundiendo, revalorizando la música ancestral indígena originaria campesina, componiendo en diferentes ritmos inspirándose en tradiciones de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Existe mayoría, Senador Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral N° 021/2023-2024, de reconocimiento a Ricardo Polares Oliva y su grupo "María Esther y los Tunantes de Sucre".

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establecer como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, el de "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".

Que, Ricardo Polares Oliva y su Grupo María Esther y los Tunantes de Sucre, nació el 3 de abril de 1976, en la comunidad Chaururo Provincia Oropesa del Departamento de Chuquisaca, de profesión Electricista y Artista Musical, 34 años en la música del charango, comenzó desde el año 1989, realizo sus estudios primarios y Secundarios en el colegio San Juanillo de la ciudad de Sucre.

Que, Ricardo Polares Oliva y su Grupo María Esther y los Tunantes de Sucre, pertenecen a la Asociación de Músicos del Charango A.S.A.N.G.CH.CH., también fue integrante de grupos musicales el año 1996-1998, con Cristina Rodríguez en las grabaciones como guitarrista, producciones BANANA RECORDS Cochabamba Bolivia, en 1999 a 2004 participó con Gualberto Vela, Mario Anagua, Sabina Padilla y otros grupos electrónicos de música cumbia y chicha como guitarrista y tecladista).

Que, Ricardo Polares Oliva, desde el año 2005 formo su propio grupo, que lleva el nombre Maria Esther y los Tunantes de Sucre, como canta autor y director del grupo, grabando los siguientes discos grabados en EMCI RECORD: Primera Grabación 2006 título en la Cantinas; segunda grabación 2008 título Tú no sabes, huayño; tercera grabación 2009 título Camisas Celestes, carnaval, cuarta grabación 2011 título Dulce Cajita carnaval; quinta grabación 2011 como solista Ricardo Polares título Elsitita Orgullosa, huayño; sexta grabación 2012 título "Jaquay Chimpa Laja Laja", carnaval con acordeón; séptima grabación 2012 dos conciertos enganchados en vivo, huayño; octava grabación 2014 título "Khomer Molle", G.G. RECORDS huayño; novena grabación 2016 título Quisiera pero no puedo, ÁGUILA RECORDS carnaval; Decima Grabación 2018 título Los Mil Recuerdos", EMCI RECORD huayño, Undécimo Grabación 2018 título Rosas Tika, Grupo dulce corazones como director del grupo Ricardo Polares, ÁGUILA RECORDS huayño; duodécima grabación 2020 título Potosinito, carnaval, décima tercera grabación 2021 título Amor traicionero MAGIA ESTUDIOS huayño; decima cuarta grabación 2022 título Solo pienso en ti, ROY ESTUDIOS; decima quinta grabación 2023 título Soy comerciante", ROY ESTUDIOS y decima sexta grabación 2023 título Mi negra RS PRODUCCIONES.



Que, Ricardo Polares Oliva y su Grupo María Esther y los Tunantes de Sucre en la actualidad del año 2020 a 2023 todas sus producciones son digitales, participando en diferentes escenarios nacionales e internacionales.

Senadora proyectista: Trinidad Rocha Robles.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a **Ricardo Polares Oliva** y su grupo **María Esther y los Tunantes de Sucre**, por su aporte en el ámbito musical y su importante contribución en la música del charango, contribuyendo en toda la población Chuquisaqueña y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral N° 023/2023-2024, de reconocimiento a Pablo Zeballos Coa, músico originario del charango Chajwaku, por su aporte en el ámbito musical y su importante contribución en la música del charango.

Sen. Presidente: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite, del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establecer como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la Ley, la de "*Reconocer honores públicos a quienes los merezcan por servicios eminentes*".



Que, el artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, Pablo Zeballos Coa "Músico Originario del Charango Chajwaku", nacido el 23 de noviembre 1979, en la comunidad Tomoyo Provincia Chayanta del Departamento de Potosí, actualmente radica en la Ciudad de Sucre, de profesión Músico es interprete de la música originaria del charango chajwaku.

Que, Pablo Zeballos Coa "Músico Originario del charango Chajwaku", empezó con canto de instrumentos, desde su infancia en la comunidad de Tomoyo, donde habitaban con sus padres, en su escuelita participaba cantando en los actos cívicos del 6 de agosto, día de la madre, aniversario del Departamento de Potosí y otros. También participaba en los eventos culturales organizados por la comunidad sub centralia de Yurubamba, especialmente en los eventos orgánicos como ampliados, congresos, festivales intermunicipales de la Provincia Chayanta, donde obtuvo el primer lugar representando a su sub centralia y por ende al municipio tocando el charango, la motivación que tuvo para el canto y charango desde su niñez fue por los jóvenes de su comunidad.

Que, Pablo Zeballos Coa el año 2005 gravo en audio y video en estudios ARIA grabación realizada con su hermana Sonia Zeballos con el apoyo de Zenón Mamani, el año 2007 graba el álbum con la sigla N° 415 Pablo Zeballos y Teodora Flores como charanguista, en el estudio C.G Records Producciones interpretando en ritmo de Huayños, Zapateos y Jiwayas, 2009; segunda grabación el álbum y sigla N° 515 Teodora Flores y Pablo Zeballos, como charanguista y vocalista, en el estudio C.G. Records Producciones con temas, huayños zapateos y tonadas, 2011; tercera grabación, con el álbum Pablo Zeballos y Las Zoom Bellas, grabado en el estudio VENTURA Cochabamba, con los temas, huayños y zapateos, 2013 Cuarta Grabación, con el álbum Zoom Bellas, gravado en el estudio VENTURA Cochabamba, interpretando huayños, zapateos y jiwayas y quinta grabación, con el álbum Pablo Zeballos y La Taquillera del Norte, gravado en estudio IDEAS RECORD, en la ciudad de Sucre.

Que, Pablo Zeballos Coa músico originario del charango chajwaku", el año 2021 conformo una Asociación que lleva el nombre de Nueva Generación del Charango de Chuquisaca (A.D.A.N.G.CH.CHM), legalmente constituida con su respectivo Personalidad Jurídica, en ocupando el cargo de Secretario de Organización, en la gestión 2022 ocupó el cargo de Secretario de Conflictos de la Federación Única de Música Originaria del Charango de Chuquisaca (F.U.D.A.M.O.CH.CH.), en la actualidad ocupa el cargo de Secratario General de la Organización Sindical de la Comunidad de Totorá, perteneciente a la sub centralia de Yurubamaba del Municipio de Ravelo del Departamento de Potosí.

Que, Pablo Zeballos Coa "Músico Originario del Charango Chajwaku", fue reconocido con Diploma de Honor por su participación en la Elección y Coronación de la cholita Cristal 2012, organizado por GIGANTE LAJTAS, en junio de 2012.

Senadora Proyectista: Trinidad Rocha Robles.

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, en uso de sus atribuciones específicas y de conformidad con el artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido reconocimiento a **Pablo Zeballos Coa**, músico originario del Charango Chajwaku, por su aporte en el ámbito musical y su contribución en la interpretación del charango, para toda la población Chuquisaqueña y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. Presidente: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen. Presidente: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Petición de Informe Oral a la Ministra de Salud y Deportes.

Sen. Presidente: Conforme dispone el Artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a una de las senadoras o Senador peticionario, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, el Senador Ticona.

Sen. Ticona: Es una Petición de Informe Oral, que ya venimos arrastrando desde el año pasado, lamentablemente yo voy a pedir el a través de su persona que el personal que está en la Directiva haga un seguimiento más minucioso, porque en dos ocasiones se suspendió todo, entonces tenemos que estar llegando a este tipo de instancias. Es sobre un crédito Presidente que el Gobierno hubiese sacado y que con eso ya varias infraestructuras de hospitales deberían ser construidos y nosotros como Chuquisaqueños tenemos un claro ejemplo en lo que es Monteagudo que está en cimientos, pero la pregunta si se sacan créditos por qué no se maneja de forma transparente, lo que queremos es que sea de forma transparente esa información y que la Ministra venga e informe sobre estos créditos que se han obtenido y qué infraestructuras se han construido con estos proyectos Presidente, por eso es lo importante que la Ministra de Salud esté presente en el Pleno del Senado para que pueda brindar el informe correspondiente.

Sen. Presidente: En cumplimiento al Artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Petición de Informe Oral a la Ministra de Salud y Deportes.

Sen. Presidente: Conforme dispone el Artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a una de las senadoras o Senador peticionario, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Barrientos.

Sen.^a Barrientos: Gracias, Presidente. Hemos visto que es pertinente una vez más convocar respecto a la reglamentación para la ley del cáncer que tiene muchísimo tiempo esperando, ya hemos tenido varios actos de fiscalización al respecto y lamentablemente el Gobierno hace caso omiso a las necesidades de la población por lo que vemos pertinente esta Petición de Informe Oral.



Sen. Presidente: En cumplimiento al Artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

Petición de Informe Oral a la Ministra de la Presidencia.

Sen. Presidente: Conforme dispone el Artículo 145 del Reglamento General se concede el uso de la palabra a una de las senadoras peticionarias, para fundamentar la necesidad e importancia del acto de fiscalización.

Tiene la palabra, la Senadora Requena.

Sen.^a Requena: Gracias, Presidente. Reitero muy brevemente que esta Petición de informe Oral deriva de una Petición de Informe Escrito, que fue enviada en febrero del año pasado, ya como un año para tener respuesta de la Ministra de la Presidencia María Elena Prada quien se supone que es la que se encarga de estas cosas de facilitar esto. Para saber cuál es la situación de los trabajadores de los medios de comunicación estatales, esto tiene que ver en parte con una acción que hizo el propio Gobierno con respecto a trabajadores en los medios privados y nosotros queríamos saber cómo estamos por casa, quienes en este caso están preguntado el Gobierno, como van por casa, y es un texto amplio también he coordinado con entidades de la sociedad civil y de los propios periodistas.

Lamentablemente no hemos recibido respuestas, le hemos vuelto PIO en su momento, en septiembre se reprogramo, en octubre se reprogramo, ahí si, por un viaje mío, es importante también decir eso, ahora estamos pidiendo que finalmente podamos tener la presencia de la Ministra aquí para explicarnos todo aquello que le pedimos que nos explique que es importante, es relevante saber cómo se maneja recursos públicos de la gente, y en este caso particularmente de los medios estatales.

Sen. Presidente: En cumplimiento al Artículo 146 del Reglamento General se fijará fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización, dentro de los siete días siguientes

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para el día de mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria; jueves 18 de enero; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz; enero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Concluye la Sesión a horas: 12:54.



46ª SESIÓN ORDINARIA
Jueves, 26 de enero de 2024

Presidenta: Sen.^a Simona Quispe Apaza
Segunda Vicepresidenta: Sen.^a Daly Cristina Santa María Aguirre
Secretario: Sen. Pedro Benjamín Vargas Fernández

Verificación de Quórum:

Aguilar Flores Paola Andrea, Aramayo Paredes Natividad, Araujo Domínguez Dulce María, Cabrera Emiliana Dilma, Casso Vaca Luis Edgar, Choque Torrez Mery Rosalía, Dehne Franco Enrique Fernando, Escobar Velasco Lucy Sara, Egüez Algarrañaz Claudia Elena, Ferreira Domínguez Corina, Flores Roberts Luis Adolfo, Huarachi Huarachi Gilmar, Justiniano Martínez Walter Jesús, Lujan Condori Laura Marlene, Llavería Chusgo Ermenegildo, Martínez Espinoza Javier Franz, Menacho Tarquino Porfirio Ovidio, Morón Osinaga Erik, Muñoz Rodríguez María, Nacif Barboza María Roxana, Padilla Bedoya Roberto, Párraga León Miguelina Laura, Paz Pereira Rodrigo, Pérez Hermo, Ponce Condo Yolanda María, Quispe Apaza Simona, Rocha Robles Trinidad, Reinaga La Madrid Betzabeth Sarai, Santa María Aguirre Daly Cristina, Ramos Socpaza Santos, Seoane Flores Luis Guillermo, Torrez Tordoya William, Vaca Suarez Fernando Alonso, Vargas Fernández Pedro Benjamín, Zamora Tardío Jorge Antonio.

Senadora Presidenta en Ejercicio, Simona Quispe Apaza: Buenos días, senadoras y senadores. Antes de instalar la presente Sesión, solicito al Senador Secretario, se sirva verificar el Quórum Reglamentario.

Senador Secretario, Pedro Benjamín Vargas Fernández: Existe el Quórum Reglamentario, Presidente.

Sen.^a Presidenta: Con el Quórum Reglamentario en Sala, se instala la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria, Legislatura 2023-2024, a horas 09:41, correspondiente al día jueves 26 de enero de 2024.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de habilitaciones de las senadoras y los senadores suplentes.

Sen. Secretario:

El Senador Félix Ajpi Ajpi, habilita a la Senadora Yolanda María Ponce Condo, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, habilita al Senador Luis Edgar Casso Vaca desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

La Senadora Maria Patricia Arce Guzmán, habilita al Senador Hermo Pérez desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, habilita al Senador Luis Guillermo Silvestre Seoane Flores, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

La Senadora Ana María Castillo Negrete habilita al Senador Santos Ramos Socpaza, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

La Senadora Soledad Flores Velázquez, habilita al Senador William Torres Tordoya, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.



La Senadora Nelly Verónica Gallo Soruco habilita al Senador Javier Franz Martínez Espinoza, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, habilita a la Senadora Laura Marlene Luján Condori, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

La Senadora Eva Luz Humérez Álvez, habilita al Senador Ermenegildo Llavera Chusgo, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

El Senador Leonardo Loza, habilita a la Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

El Senador Hilarión Mamani Navarro, habilita a la Senadora Elena Judith Aguilar Flores, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

El Senador Henry Omar Montero Mendoza habilita a la Senadora Paola Andrea Fernández Rea, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, habilita al Senador Fernando Alfonso Vaca Suarez, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

El Senador Roberto Padilla Bedoya habilita a la Senadora Laura Miguelina Párraga León, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

El Senador Miguel Pérez Sandoval, habilita a la Senadora Mery Rosalía Choque Torrez, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

El Senador Isidoro Quispe Huanca habilita a la Senadora María Muñoz Rodríguez, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

La Senadora Lindaura Rasguido Mejía, habilita al Senador Gilmar Huarachi Huarachi, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

El Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, habilita a la Senadora Natividad Aramayo Paredes, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

La Senadora Centa Lothy Rek López, habilita al Senador Erik Morón Osinaga, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, habilita al Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

La Senadora Maria Vania Rocha Muñoz, habilita al Senador Enrique Fernando Dehne Franco, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

El Senador Andrónico Rodríguez Ledezma, habilita a la Senadora Emiliana Dilma Cabrera, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

El Senador Julio Diego Romaña Galindo, habilita a la Senadora Dulce María Araujo Domínguez, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, habilita al Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.



El Senador Santiago Ticona Yupari, habilita a la Senadora Sarai Betzabeth Reinaga La Madrid, desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

La Senadora Virginia Velasco Condori, habilita su Semana Regional (sin suplente) desde el 22 hasta el 26 de enero de 2024.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, las solicitudes de habilitación de las senadoras y los senadores. No habiendo observaciones, procédase conforme al Reglamento.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a las solicitudes de licencias de los senadores y las senadoras.

Sen. Secretario: Presidenta, no tenemos permisos solo tolerancias por horas.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del Día para la presente Sesión.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Legislatura 2023-2024, Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria, jueves 25 de enero; a horas 09:00.

ORDEN DEL DÍA

1. Correspondencia.
2. Asuntos del Día.
3. Asuntos en Mesa.
4. Informes de Comisiones.
5. Asuntos Varios.

La Paz, enero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidente: En consideración del Pleno, el Orden del Día. No habiendo observaciones queda aprobado el presente Orden del Día.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al resumen de Correspondencia.

Sen. Secretario:

1. Correspondencia.

1. Proyectos de Declaración Camaral:

1.1 La Senadora Centa Lothy Rek López, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento al Colegio "Santa Clara" de San José de Chiquitos del Departamento de Santa Cruz, por sus 75 años de servicio a la formación de niños y niñas.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Sen. Secretario:

1.2 La Senadora Centa Lothy Rek López y el Senador Henry Omar Montero Mendoza, presentan el Proyecto de Declaración Camaral, de homenaje a la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por su 462 aniversario de fundación, a celebrarse el 26 de febrero del presente año.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:



1.3 La Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) De reconocimiento a las Comadres "Tijeras del Barrio Juan XXIII", por su aporte y contribución cultural al Carnaval Chapaco, en su 33 aniversario a celebrarse el 2 de febrero de la presente Gestión.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

b) De reconocimiento a las Comadres "Bandeñitas del Barrio San Martín", por su aporte y contribución cultural al Carnaval Chapaco, en su 33 aniversario.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

c) De reconocimiento a las Comadres "Albaquitas del Barrio Villa Avaroa", por su aporte y contribución cultural al Carnaval Chapaco, en su 21 aniversario.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

d) De reconocimiento a las Comadres "Pispilas Julleras", por su aporte y contribución cultural al Carnaval Chapaco, en su 26 aniversario.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen. Secretario:

1.4 El Senador Leonardo Loza, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a los subtenientes Cristhian Alexander López Viamont y Herlan Ángel Condori, por su constante superación académica.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen. Secretario:

1.5 El Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, presenta el Proyecto de Declaración Camaral, de reconocimiento a Farmacias "San Agustín" de la Ciudad de Sucre, por sus 35 años de servicio a la población.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Peticiones de Informe Escrito:



2.1 La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Ministro de Defensa, que informe en qué consiste el Plan Integral Post Incendio; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.2 El Senador Leonardo Loza, solicita al Ministro de Defensa, que informe sobre la denuncia de abuso sexual, presentada ante la Fiscalía el 5 de octubre de 2023, en contra del Cap. Nav. Daen. Richard Regis Osinaga Rivero; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.3 La Senadora Daly Cristina Santa María Aguirre solicita al Ministro de Minería y Metalurgia, informe qué medidas ha tomado la COMIBOL para transferir bienes inmuebles de ex trabajadores mineros relocalizados y/o retirados hasta el año 1986, de empresas mineras de la Ciudad de Potosí; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.4 La Senadora Simona Quispe Apaza solicita al Ministro de Gobierno informe cuáles fueron las modalidades de contratación que se utilizaron para el equipamiento a la Policía Boliviana en la Gestión 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.5 El Senador Javier Franz Martínez Espinoza solicita:

a) A la Ministra de Relaciones Exteriores, informe a cuánto ascienden los gastos erogados por esa cartera de Estado, relativos a la demanda marítima frente a la Corte Internacional de Justicia; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Con carácter previo, tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.ª Párraga: Gracias, Presidente. Buenos días. mediante Usted al Pleno un saludo muy cordial.

Quiero pedirle unos minutos tengo reunión en conocimiento desde el año pasado y yo estoy en la Comisión Coordinadora Ejecutiva del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe, nosotros bueno yo estoy representando al país por dos años, entonces en este momento a las 10:00 por favor, solicito licencia.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Un saludo. Para hacer constar mi presencia en Sala, Senador Luis Flores Roberts, por el Departamento de Pando.



Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Morón.

Sen. Morón: Buenos días estimados colegas. Para Hacer constar mi presencia en Sala, Senador Erik Morón Osinaga por el Departamento de Santa Cruz.

Senador Secretario, continúe con la lectura.

Sen. Secretario:

b) A la Ministra de la Presidencia, informe a cuánto ascienden los gastos erogados por esa cartera de Estado, relativos a la demanda marítima; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Gobernador del Departamento de Tarija, informe sobre el reporte financiero de las gestiones 2022 y 2023, respecto a ingresos y egresos que obtuvo Servicios Eléctricos Tarija – SETAR; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

2.6 La Senadora Corina Ferreira Domínguez, solicita al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe en base a qué normativa legal, se emitió el comunicado MEFP/VPCF/DGPGP/Nº 001/2024; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.7 La Senadora María Roxana Nacif Barboza, solicita al Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informe si se cuenta con el diseño final de la Construcción del Tramo Carretero San Javier-San Pedro Nuevo, Provincia Cercado del Departamento del Beni; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.8 El Senador Henry Omar Montero Mendoza, solicita al Ministro de Hidrocarburos y Energías, informe sobre la cantidad de gasolina Premium plus que ha comprado YPF para la venta a los consumidores; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.9 La Senadora Eva Luz Humérez Alvez, solicita:

a) Al Tribunal Supremo de Justicia, que informe sobre los procesos de pérdida de dominio desde la Gestión 2018 a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.



Sen.ª Presidenta: Remítase al Tribunal Supremo de Justicia, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, que informe sobre los procesos de pérdida de dominio desde la Gestión 2018 a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) Al Ministro de Gobierno, que informe sobre los procesos de pérdida de dominio desde la Gestión 2018 a la fecha; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.10 El Senador Fernando Alfonso Vaca Suarez, solicita:

a) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe por qué el INRA no logra resolver el problema de la inseguridad jurídica en el tema de tierras en la región amazónica; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.10 Al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que informe cuántas y cuáles son las empresas estatales/públicas creadas como dependientes de su Ministerio; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

2.11 El Senador Félix Ajpi Ajpi, solicita al Tribunal Supremo de Justicia a través del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, informe sobre el proceso ejecutivo con NUREJ N° 201799941-1; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Tribunal Supremo de Justicia, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.12 El Senador Fernando Dehne Franco, solicita:

a) Al Ministro de Economía y Finanzas Públicas, informe cuál es el estado legal del conocido "Edificio de Correos" de la Ciudad de Oruro; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Alcalde Municipal de Oruro, informe si lleva un registro de las personas que se asientan en vía pública a realizar venta de todo tipo de mercadería; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para la elaboración del informe correspondiente.

Sen. Secretario:

2.13 El Senador Erik Morón Osinaga, solicita:

a) Al Fiscal General del Estado, que informe sobre los actos investigativos realizados del caso FELCC 130/23 en contra de Gualberto Manuel Gamarra; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que informe si la Capitanía de Alto y Bajo Isoso en el Departamento de Santa Cruz, cuenta con Personería Jurídica; y otros puntos relacionados el tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.14 La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita al Ministro de Medio Ambiente y Agua, informe qué acciones ha tomado el Ministerio a su cargo, como alternativa de solución del sector Tumpeka, propuesto para el emplazamiento de la presa de almacenamiento y regulación de agua; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.15 La Senadora Lucy Sara Escobar Velasco, solicita al Ministro de Medio Ambiente y Agua, en base al PIE N° 1128/2022-2023, informe sobre el diseño final modificado, donde se establezcan durante las fases de operación de la PTAR; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.16 Las senadoras Nely Verónica Gallo Soruco, Cecilia Isabel Requena Zárate y Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicitan a la Ministra de la Presidencia, que informe sobre el procedimiento asumido por la Gaceta Oficial de Bolivia para la publicación en la Edición 149ESP de la Ley N° 1546; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.17 El Senador Santiago Ticona Yupari, solicita:

a) Al Ministro de Hidrocarburos y Energías, que informe con cuántas empresas estatales y de capital mixto cuenta bajo tuición de su cartera de Estado; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Órgano Ejecutivo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) Al Fiscal General del Estado, informe respecto al caso FIS LPZ1800744, contra José Abdón Beltrán; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Fiscalía General del Estado, con nota de atención.

Sen. Secretario:

2.18 El Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández, solicita al Gobernador del Departamento de Potosí, informe sobre los ítems asignados por el Ministerio de Salud a la Gobernación en las gestiones 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, para el informe correspondiente.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Respuestas a Peticiones de Informe Escrito:

3.1 El Secretario General de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, remite respuestas a 52 Peticiones de Informe Escrito, enviadas por el Órgano Ejecutivo.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

3.2 El Órgano Ejecutivo, remite las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito Nos 1302/2022-2023; 1145/2022-2023; 930/2022-2023 y 1121/2022-2023.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de las senadoras y senadores peticionarios.

Sen. Secretario:

3.3 El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, remite la respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 022/2023-2024 (Tema: Supervisión al Décimo Congreso Nacional Ordinario del Movimiento Al Socialismo).

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a conocimiento de la Senadora peticionaria, Simona Quispe Apaza.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Actas de Comisión:

4.1 La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, remite el Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Sen. Secretario:



4.2 La Senadora Cecilia Moyoviri Moye, remite el Acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad.

Sen.ª Presidenta: Tómese nota y remítase a Primera Secretaría.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Adscripción a Comisiones:

5.1 La Senadora Ana María Castillo Negrette, solicita su adscripción a las Comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; y de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

Sen.ª Presidenta: Remítase a las comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

5.2 La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita su adscripción a la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión solicitada.

Sen. Secretario:

5.3 El Senador Pedro Lagrava Burgoa, solicita su adscripción a las Comisiones de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; y de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Sen.ª Presidenta: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

5.4 El Senador Fernando Dehne Franco, solicita su adscripción a las Comisiones de: Naciones y Pueblos Indígena Originarios Campesinos e Interculturalidad; de Planificación, Política Económica y Finanzas; de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; de Política Social, Educación y Salud; y de Organización Territorial del Estado y Autonomías, y Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Sen.ª Presidenta: Remítase a las Comisiones solicitadas.

Sen. Secretario:

5.5 El Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino, solicita su adscripción a la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

Sen.ª Presidenta: Remítase a la Comisión solicitada.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

6. Reposiciones:



6.1 La Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 193/2021-2022 C.S. "Ley de delimitación del tramo y/o límite intradepartamental entre los municipios de Huanuni y Challapata".

Sen.ª Presidenta: Repóngase en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

Sen. Secretario:

6.2 El Senador Williams Torrez Tordoya, solicita la reposición del Proyecto de Ley N° 158/2022-2023 C.S., "Que abroga la Ley N° 1104 de 27 de septiembre de 2018".

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Gracias, hermana Presidenta. Un saludo cordial a través suyo a todos los colegas senadores.

Hermana Presidenta solicito que el presente Proyecto de Ley pueda ser tratado en la presente Sesión, toda vez que el mismo cuenta con el Informe de Comisión correspondiente, asimismo solicito que su tratamiento sea con las formalidades que implica el cambio de Legislatura como la ser la asignación del nuevo número correspondiente a esta Legislatura.

Sen.ª Presidenta: Atendiendo la solicitud del Senador William Tórrez, repóngase en Agenda el Informe de Comisión.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

7. Remisión:

7.1 El Secretario General de la Cámara de Senadores, remite, Informe al Pleno Camaral, mediante el cual hace conocer el estado del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 C.S. "Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024".

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores, Presidencia; fojas 05, recibido el 24 de enero de 2024 a horas 18.15.

"INFORME **S.G. N° 001/2023-2024**

A: Al Pleno Camaral.

VÍA: Sen. Andrónico Rodríguez Ledezma
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

DE: Abog. Rolando Vallejos Zabaleta
SECRETARIO GENERAL
CÁMARA DE SENADORES

REF.: **ESTADO Y TRATAMIENTO DEL PL N° 144/2022-2023 EN LA**
CÁMARA DE DIPUTADOS



FECHA: La Paz, 24 de enero de 2024.

En atención a las funciones asignadas como Secretario General de la Cámara de Senadores, tengo a bien informar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES.

En fecha 18 de enero de 2024 mediante nota CITE: P N° 34/2000 2324 suscrita por el Diputado Israel Huaytari Martínez, Presidente de la Cámara de Diputados dirigida al Senador Andrónico Rodríguez Ledezma Presidente de la Cámara de Senadores, señala, que atendiendo a la evaluación y solicitud efectuada por el Presidente de Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral expresada en los escritos CITE: CD/CCLSE/INT N° 051/2023-2024 y CITE:CD/CCLSE/INT N° 0554/2023-2024 tengo a efectuar el traslado del PL 144/2022-2003 para fines consiguientes sin perjuicio del criterio expresado a través de los escritos CITE N° 032/2023-2024 y CITE:CD-SG N° 072/2023-2024 de 16 de enero de 2024.

En fecha 18 de enero de 2024 mediante nota CITE: 3 N° 153/2023 2024 suscrito por el Senador Andrónico Rodríguez Ledezma Presidente de la Cámara de Senadores dirigido al Diputado Israel Huaytari Martínez Presidente de la Cámara de Diputados se efectúe la devolución de toda documentación recibida referido al Proyecto de Ley N° 144/2022 2023 señalando, que en no enmarcaste en ninguna disposición constitucional legal o reglamentaria de ambas cámaras legislativas, tengo a bien devolver todos los antecedentes adjuntos al oficio suscrito por su Autoridad haciendo referencia que existe un procedimiento legislativo establecido por la propia Constitución Política del Estado

2. BASE LEGAL.

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

El **Artículo 163** determina: "*El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: (...) 5. El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación. 6. Si la Cámara revisora enmienda o modifica el proyecto, éste se considerará aprobado si la Cámara de origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que no las acepte, las dos Cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de origen dentro de los veinte días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. La decisión será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de sus miembros presentes*".

2.2. LEY N° 254 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL, DE 5 DE JULIO DE 2012.

El **Artículo 111** establece: "*(OBJETO). La consulta de constitucionalidad de un Proyecto de Ley tiene por objeto confrontar el texto de dicho Proyecto con la Constitución Política del Estado y garantizar la supremacía constitucional*".

El **Artículo 115** señala: "*(DECLARACIÓN Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN EN LAS CONSULTAS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY). (...)III. La declaración de inconstitucionalidad del Proyecto de Ley obligará al Órgano Legislativo adecuar o eliminar las normas observadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional*".

2.3. REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El **Artículo 7** dispone: "*(Atribuciones de la Cámara de Diputados). La Cámara de Diputados, por competencia expresa que le asigna el Artículo 159 de la Constitución Política del Estado, tiene las siguientes atribuciones enunciativas y no limitativas de otras que por mandato de la Ley y de la forma republicana de gobierno pudiera tener: 1. Iniciar el tratamiento de los Proyectos de Ley presentados por iniciativa ciudadana, el Órgano Ejecutivo, el Tribunal Supremo, en caso de iniciativas relacionadas con la*



Administración de Justicia, los Gobiernos Autónomos y los Diputados Nacionales. Así como tratar en revisión los proyectos remitidos por la Cámara de Senadores".

El **Artículo 32** determina: "(Naturaleza y Rol). Constituye el nivel superior de decisión, conformado por la totalidad de las Diputadas y Diputados en ejercicio. En su ámbito se ejercen las atribuciones establecidas para la Cámara de Diputados por la Constitución Política del Estado, la Ley y el presente Reglamento".

El **Artículo 43** señala: "(Funciones). Las Comisiones se ocuparán en general, de los asuntos inherentes a su respectiva denominación y tendrán en su área además, las siguientes funciones: (...)b) Informar a la Asamblea sobre los Proyectos de Ley, dando prioridad a los enviados por el Senado Nacional, Órgano Ejecutivo, Judicial o Electoral".

El **Artículo 118** establece: "(Prelación). El orden de prelación en el tratamiento de los Proyectos de Ley, se determinará por la fecha de su presentación. Los Proyectos de Ley enviados por el Senado Nacional, tendrán prelación sobre otros que fueren presentados con el mismo motivo. La misma precedencia se otorgará al Proyecto de Ley de una Comisión, firmado por la mayoría de sus miembros respecto a un proyecto alternativo de la minoría".

El **Artículo 122** manifiesta: "(Informe de Comisión). Los informes de Comisión deberán ser fundamentados y contendrán en detalle las propuestas sustitutivas, ampliatorias o de supresión que hubieren sido formuladas por escrito, en la discusión de los proyectos. Para la discusión de un Proyecto de Ley, la Comisión adoptará las formalidades y procedimientos señalados por el presente Reglamento, para las Sesiones Plenarias y podrá solicitar la opinión de otras Comisiones, cuando fuere necesario".

3. ANÁLISIS.

El motivo de la nota CITE: P. N° 34/2023-2024 suscrita por el diputado Israel Huaytari Martínez Presidente de la Cámara de Diputados es efectuar traslado del PL N° 144/2022-2023 esto en atención una solicitud reiterada efectuada por el Presidente de la Comisión de Constitución Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, al respecto es necesario efectuar un detalle cronológico del tratamiento del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 efectuado en la Cámara de Diputados en su fase de revisión, en este sentido se detiene lo siguiente: la Cámara de Senadores en fecha 31 de agosto de 2023 efectúa la aprobación del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 "Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024" misma que es remitida a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

La Cámara de Diputados determina su remisión a la Comisión de Constitución Legislación y Sistema Electoral para el tratamiento correspondiente, la Comisión de Constitución Legislación y Sistema Electoral por intermedio de su Presidencia remitió el Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 a distintas instancias entre los cuales se encontraba el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura.

En fecha 20 y 27 de septiembre del 2023 el Presidente del Tribunal de Justicia solicita al Tribunal Constitucional Plurinacional el control sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 misma que es admitida en fecha 29 de septiembre de 2023 mediante el Auto Constitucional 0437/2023.

En fecha 11 de diciembre 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional emite la Declaración Constitucional Plurinacional N° 0049/2023 resolviendo la inconstitucionalidad de varios artículos del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023.

En fecha 15 de diciembre de 2023 el Diputado Enrique Urquidí Daza solicita en la Cámara de Diputados la reposición del Proyecto de Ley N° 144/2022- 2023.

En fecha 12 de enero de 2024 el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral mediante CITE: CITE:CD/CCLSE/INT N° 051/2022-2023 solicita a la Presidencia de la Cámara de Diputados



la devolución del Proyecto de Ley N° 144/2022- 2023 a la Cámara de Senadores para fines de adecuación conforme la Declaración Constitucional Plurinacional.

En fecha 16 de enero de 2024 la Presidencia de la Cámara de Diputados mediante el CITE: N° 032/ 2022-2023 solicita a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, emita el informe correspondiente ya sea de aprobación o rechazo efectuando la devolución de la documentación a la citada Comisión.

En fecha 16 de enero de 2024 el Secretario General de la Cámara de Diputados mediante nota CITE: N° 072 2023-2024 se informa, el estado y tratamiento del Proyecto de Ley N° 144/2022- 2023 dejando constancia que Presidencia de la Cámara de Diputados devolvió el citado Proyecto de Ley a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral a fin de que dé cumplimiento con lo establecido por el inciso b) el artículo 43 y 122 del Reglamento General de la Cámara de Diputados y se proceda a emitir informe correspondiente.

En fecha 18 de enero 2024 en la misma Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral reitera la solicitud de devolución del Proyecto de Ley N° 144/2022- 2023 a la Cámara de Senadores para fines de realizar su adecuación.

En fecha 18 de enero de 2024, la Presidencia de la Cámara de Diputados mediante CITE: N° 34/2023 -2024 efectúa el traslado del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 para fines consiguientes la presentación de la misma se efectúe con la asistencia de Notario de Fe Pública y ante distintos medios de prensa.

En fecha 18 de enero 2024 mediante CITE: PRES. N° 153/2023-2024 se responde a la remisión efectuada por la Presidencia de la Cámara de Diputados, señalando que existe un procedimiento legislativo establecido a la Constitución Política del Estado y los reglamentos generales de ambas cámaras legislativas y en ninguna disposición se establece un procedimiento de devolución para fines de adecuación, por lo que se devuelve todos los antecedentes adjuntos al Proyecto de Ley N° 144/2022-2023.

Así también tengo a bien informar que posterior a la devolución de los antecedentes a la Cámara de Diputados se intentó presentar una nota aclaratoria, sin embargo, no fue recibida por parte del personal de la Cámara de Diputados, en respuesta existió amenazas de efectuar nuevamente la devolución del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 a la Cámara de Senadores y a fin de evitar la presentación por Ventanilla Única o recepción de Presidencia la misma se realizaría por intermedio de la empresa de Courier, para para lo cual se solicitó un informe a la empresa encargada.

Finalmente, se reitera el único procedimiento legislativo para el tratamiento del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 debiendo dar cumplimiento a los numerales 5 y 6 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado, la cual señala que cuando un Proyecto de Ley es aprobado por la Cámara de origen es se te remite a la otra Cámara para fines de revisión, la Cámara de Revisora tiene la atribución de aprobarlo sin modificaciones y enviarlo al Órgano Ejecutivo o puede efectuar enmiendas o modificaciones al Proyecto de Ley. En este caso se debería remitir a la Cámara de Origen para que sea esa Cámara que termine la aceptación o no de las modificaciones efectuadas. No existe disposición alguna constitucional, legal o reglamentaria que establezca la figura de devolución para fines de adecuación por parte de la Cámara de Origen, por lo que la pretensión de la Comisión de Constitución Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados carece de respaldo constitucional jurídico y normativo.

4. CONCLUSIÓN.

En este entendido se concluye que la devolución de los antecedentes del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 a la Cámara de Diputados para que el mismo continúe el procedimiento legislativo establecido por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado y los reglamentos generales de ambas cámaras fue efectuada en estricto apego a la normativa legal vigente.

Es cuánto tengo a bien informar a su Autoridad salvo mejor criterio.



Firma: El abogado Rolando Vallejo Zavaleta; Secretario General de Cámara de Senadores.”

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidenta, de acuerdo al Informe que se dio lectura, pongo en consideración de la Sala para que en Asuntos Varios se pueda incorporar un Proyecto de Declaración Camaral mediante el cual se exhorte a la Cámara de Diputados cumpla con el procedimiento legislativo establecido en la Constitución Política del Estado para el tratamiento del Proyecto de Ley N° 144/ 2022-2023 “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”.

Sí decía, Presidenta, el tratamiento del Proyecto de Ley N° 144, en consideración Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Morón.

Sen. Morón: Buenos días, estimada Presidenta. Un saludo a todos los colegas parlamentarios.

Yo creo que hoy día no es un día cualquiera, estamos reactivando prácticamente nuestras sesiones y creo que no podemos simplemente correr a la velocidad del rayo y no darnos cuenta de las cosas que están sucediendo en el país. Creo yo y solicito a todos los colegas parlamentarios que dado a la coyuntura que se está viviendo es necesario que, desde la Cámara de Senadores, se le pueda dar un mensaje al país de paz, de tranquilidad, de trabajo de que permitan que todos podamos trabajar y también llamar a la reflexión.

Yo quiero solicitar a través suyo estimada Presidenta de la Cámara de Senadores, un Minuto de Silencio por los dos muertos, fallecidos en estas últimas 72 horas por los bloqueos que ha sucedido en el país. Existen familias dolientes que ni siquiera han podido ser trasladadas para velar a sus muertos y yo quiero solicitarle de manera formal, de manera oficial que esta Cámara de Senadores pueda dar un Minuto de Silencio por los dos fallecidos a causa de los bloqueos. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Vamos a la solicitud del Senador Erik Morón, después vamos a entrar a la solicitud del Senador Flores. Primero el Minuto de Silencio. Invito a todos a ponerse de pie.

-Minuto de Silencio-

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.ª Aguilar: Gracias, hermana Presidenta.

Realmente escuchando atentamente el Informe que hace el Secretario General de la Cámara de Senadores podemos advertir una chicana jurídica de parte de la Cámara de Diputados, en especial de la Comisión de Constitución, pretenden endilgarnos a esta Cámara de Senadores la responsabilidad que tienen ellos de modificar el PL N° 144, Proyecto de Ley que el año pasado esta Cámara de Senadores ha dado certidumbre al pueblo boliviano, con un voto de más de dos tercios ha sido aprobado; inmediatamente se remitió a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, ellos han sido quienes inclusive de manera dolosa han mandado en consulta a diferentes instituciones en este caso al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se toma su tiempo y emite una Resolución señalando de que algunos artículos son inconstitucionales, dónde lo devuelve, pues quiénes han enviado la Cámara de Diputados y cómo es posible que ellos pretenden mandar aquí, reenviar, correr en traslado saliendo de todo procedimiento legislativo. Eso es pues la Chicana jurídica.

Por culpa de eso el país está, cómo está en este momento. Eso tenemos que estar seguros, esta Cámara de Senadores ha cumplido con el pueblo boliviano. Yo reprocho algunos criterios de ministros que señalan que los senadores están trabando, ellos tienen que dar la solución, mentira, nosotros ya hemos dado la solución cumplido con la Constitución Política del Estado, son algunos diputados que están trabando.



Me voy a sumar al pedido del Senador Flores para poder hacer una Resolución Camaral desde aquí para poder pedir a la Cámara de Diputados que trabajen pues, que sesionen, ¿de qué están cobrando? no sesionan.

Para omitir sus funciones simplemente no llaman a Sesión a que tiene miedo, porque quieren endilgarnos a nosotros su responsabilidad, que modifique la Cámara de Diputados el PL N° 144, modificando eso o aprobando va adelante las elecciones judiciales es tan sencillo la solución a este problema que se está dando en el país. Eso es lo que quería señalar en esta oportunidad hermana Presidenta, sumándome al pedido del Senador Luis Flores.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Gracias, hermana Presidenta.

Ciertamente el informe presentado por el Secretario General responde a los hechos que han venido suscitándose, recordemos que este lamentable episodio se genera a partir de la dictación de la Sentencia Constitucional N° 0060 2023 del 31 de julio del 2023. En dicha ocasión después de haberse producido una suerte de acciones dilatorias, no solo por el Presidente Nato del Congreso David Choquehuanca Céspedes sino también por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional que en primera instancia admitió con una velocidad, una agilidad impresionante y que luego dilató de madera ciertamente reprochable.

Sin embargo, está Sentencia Constitucional de manera ciertamente obstructiva, no solamente resuelve aquella Acción de Inconstitucionalidad Abstracta planteada por el Diputado Leonardo Ayala en contra de la Resolución de Asamblea que convoca a elecciones judiciales, a preselección y luego a elecciones Judiciales, si no también incorpora de Ultra Petita dos tercios cuando está claro que la Ley de Convocatoria únicamente por mandato constitucional debe ser aprobado por mayoría absoluta por qué se trata de una ley ordinaria y no una ley especial; las leyes especiales efectivamente deben ser aprobadas por dos tercios de votación y así se tiene tasado y establecido en la Constitución Política del Estado aprobado el 7 de febrero del 2009.

Sin embargo, dando cumplimiento a lo que establece el artículo 203 de la Constitución Política del Estado trabajamos el Proyecto de Ley N° 144, con luces y sombras contrario a la aspiración de quienes pretendían que las elecciones judiciales se trunquen y no se lleven adelante y en una acción de desprendimiento, no solamente no está sino de las fuerzas políticas de Oposición con presencia parlamentaria, se aprobó no solo por dos tercios sino por unanimidad. Sin embargo, este Proyecto de Ley al ser remitido a la Cámara de Diputados de manera oficiosa inconstitucional y vulnerando los derechos de los bolivianos el Presidente de la Comisión de Constitución Juan José Jáuregui, vulnerando lo que establece el artículo 112 parágrafo III del Código Procesal Constitucional solicita al Presidente del Tribunal Supremo un Control de Constitucionalidad y el parágrafo III del artículo 212 del Código Procesal Constitucional establece que el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Ricardo Torres solamente tenía legitimación para solicitar aquel control si acaso el Proyecto de Ley se trataba de un Proyecto de Ley que tenía que ver con la administración de justicia. Y en este caso no tenía legitimación porque el Proyecto de Ley N° 144 no tiene que ver nada con la administración de Justicia sino más bien con la administración electoral.

Sin embargo, de ello, precisamente a través de la Declaración Constitucional N° 0049/2023 del Tribunal Constitucional dicta una Inconstitucional Declaración Constitucional -reitero- la N° 0049 declarando inconstitucional no solamente aquellos dos artículos que fueron elevados en consulta de constitucionalidad si no cinco artículos y 2 Disposiciones Finales.

Al haber sido solicitado este control de constitucionalidad por el Tribunal Supremo de Justicia, ciertamente está fue notificada al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y a su vez el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia tuvo que devolver a quién le pidió solicite el Control de Constitucionalidad, es decir, el Diputado Juan José Jáuregui; pero hay que ser énfasis en lo siguiente cuando el Diputado Juan José Jáuregui solicitó este control de constitucionalidad discurría por el octavo día de los 15 que le otorga el procedimiento para emitir su uniforme, el Informe de la Comisión de modo que al ser devuelto él tenía



todavía aun 6 días para concluir con su tarea de elaborar ese informe, cuyo Informe tenía que haber sido remitido al Pleno de la Cámara de Diputados, previo cumplimiento de lo que establece el artículo 115 numeral 3. del Código Procesal Constitucional.

Y qué es lo que nos dice el artículo 115 numeral 3. parágrafo III cómo se lo tomé del Código Procesal Constitucional dice: "La Declaración de Inconstitucionalidad del Proyecto de Ley obligará al Órgano Legislativo adecuar o eliminar las normas observadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional".

Y la pregunta es Presidenta ¿quién solicito el Control de Constitucionalidad?, ¿fue la Cámara de Senadores?, no, fue Juan José Jáuregui Presidente de la Comisión de Constitución de Diputados y en consecuencia es esa la Comisión a la cabeza de Juan José Jáuregui la que tiene que dar cumplimiento con la Declaración Constitucional N° 049 del 29 de diciembre del pasado año y entonces tienen que trabajar elaborando un informe adecuando o eliminando aquellas disposiciones consideradas de inconstitucionalidad, pero resulta que el Diputado Jáuregui intenta crear otro cauce y asumiendo la postura definitivamente dictatorial pasa por sobre los 130 diputados, sobre su Presidente e intenta remitir a la Cámara de Senadores, cual como la Cámara de Senadores fuera el que solicitó el control de constitucionalidad y debe quedar claro que no fue la Cámara de Senadores y en consecuencia lo que corresponde es que Juan José Jáuregui Presidente de la Comisión de Constitución es quién debe dar cumplimiento con lo contenido en la Declaración Constitucional N° 049 en aplicación del artículo 115 parágrafo III del Código Procesal Constitucional.

Por tanto, hermana Presidenta en la línea del Senador Luis Flores pido se apruebe la Declaración Camaral exhortando pidiendo a la Cámara de Senadores dé cumplimiento con la Constitución –perdón- de Diputados corrijo que, en su artículo, además la Constitución en su artículo 163 numeral 6. también establece un ritual, un procedimiento que debe ser cumplido por la Comisión de Constitución de Diputados a la cabeza de Juan José Jáuregui.

Por tanto, pido se apruebe esta Declaración Camaral en los términos planteados y se exhorte –reitero- a los diputados que se rehúsan a cumplir el procedimiento contenido, no solo en el Código de Procedimiento Constitucional, sino en la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de Debates de la Cámara de Senadores. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Gracias, Presidenta. Creo que tanto el informe como las explicaciones que han hecho los colegas senadores son muy ricas en la argumentación tanto legal como procedimental. Pero lo que aquí está en claro es otra cosa, además de eso que estoy totalmente de acuerdo, también estoy de acuerdo con la Resolución específica de exhortar a la Cámara de Diputados que traten este tema y pedirles además que hagan eso.

Lo que está claro es que aquí hay una suerte de no me importismo respecto a lo que pase con la Constitución y la democracia boliviana, qué es lo que sucedido rápidamente, ha ido a la Cámara de Diputados nuestras leyes a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos etc., ha revisado la 073 la 074, la 075 las ha rechazado e iba ir la Plenaria, la 144 ni siquiera ha sido tratada, la carta que le hace Jáuregui al Presidente Huaytari es una, no dice nada, no hay ningún informe respecto a la Comisión respecto a la 144 y eso nos envían y con todo derecho nosotros les decimos y creo que hemos actuado bien, devolvemos esto que siga los procedimientos normales que debemos seguir en el tratamiento en la Cámara Revisora, que tienen ellos que resolver este tema.

No están convocando a las sesiones en la Cámara de Diputados, no hay Sesión parece el día de hoy; el Presidente Choquehuanca nos hace llegar después de sus declaraciones con la prensa la necesidad de generar puentes de discusión y charlas respecto a que hacer al tema de justicia y nos invita recién para el lunes, cuando el país está en un grave problema nacional en este momento.



Creo que no hay voluntad política para resolver los temas, estábamos esperando que el Gobierno nacional resuelva estos problemas, entre otras cosas la 144 aprobada por unanimidad aquí y luego por dos tercios en detalle, en Diputados ya han presentado con las modificaciones específicas que plantea el Tribunal Constitucional porque y ahí se va a discutir aquello, que son temas procedimentales, el tiempo, etc., los cuatro o cinco puntos no el contrabando que no metieron. También está claro que ese contrabando que no metieron los prorrogados los golpistas y demás del Tribunal Constitucional Contra la Constitución y la justicia boliviana, está claro que esto está ligada, que hay que ligar la 144 con la 075 que es el tema de la nulidad del numeral N° 4, más la cesación de esos magistrados, y bueno es eso nosotros tenemos claridad la vida.

Yo creo que hay que aprobar esta Resolución que se ha planteado que es exhortarle pues a la Cámara de Diputados a qué trate el tema y pedirles después que lo hagan en el tiempo más rápido posible. Entre otras cosas se está acabando el tiempo específico que requieren el tema para este tipo de cosas creo que el 1 o 2 de febrero ya se acaba con lo cual nosotros ahí haremos otra arremetida más grande que hay que hacerla, pedir a la Asamblea Nacional el tratamiento de esta Ley la N° 144.

Yo no entiendo porque no se quiere aprobar, o no se quiere elecciones judiciales, o se quiere la prórroga de los autos prorrogados que están en contra de la Constitución y contra la democracia hasta no sé cuándo hasta el 2025, 2016 hasta donde será. Porque no noto voluntad, la 144 tiene tres cuatro puntos elementales para resolver y hemos hecho un gran esfuerzo en la Cámara de Senadores y le hemos dado al país esa posibilidad y eso es lo que queremos que se discuta.

Por eso me adhiero a lo que plantea el Senador Flores, la necesidad de exhortar a diputados y a su Presidente al tratamiento inmediato rápidamente de la 144 ligada a la 075, porque la 073, al 074, 075 fue rechazada en la Comisión donde está Jáuregui, entonces está yendo a la Sesión de la Cámara de Diputados cuando haya, no sé cuándo será, no sé si será este mes o el próximo, debería ser para ahora, ya no modo y la 144 la quieren devolvernos sin tener un informe sobre aquello, sin su rechazo ese es solamente la voluntad del Diputado Jáuregui de querer hacer lo que le dé la gana respecto a aquello. Entonces no vamos a admitir nosotros un tratamiento tan desdeñable, el manejo tan desdeñable con la Cámara de Senadores.

Hemos hecho todos los procedimientos, hemos aprobado por dos tercios, se ha enviado a la Cámara de Diputados que cumplan con su misión de discutir de modificar si quieren rechazar o aprobar lo que la Cámara de Origen que mando la Cámara de Senadores mando la 144, es su rol institucional que ellos hagan la revisión de la 144. Por eso me adhiero a lo planteado por el amigo Senador Flores.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, al Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Gracias, Presidenta. A través de Usted un saludo a todos los colegas presentes.

Realmente es preocupante lo que está sucediendo en Bolivia, tratando de defenestrar y no respetar la Constitución Política del Estado, yo les invito a los colegas si bien se ha leído el informe que también menciona como antecedentes, pero es el artículo 163 numeral 6. y nosotros lo hemos hecho muchas veces cuando nos llega un proyecto de la Cámara de Diputados ¿recuerdan? hacemos un cuadrito el proyecto original y el proyecto con modificaciones, de dónde surgen esas modificaciones, pueden ser de una de observaciones dentro de la Comisión antes de hacer su informe o bien puede ser fruto de algún informe adicional algún Ministro, a algún experto, a un municipio, a un Departamento ¿sí o no? hacemos así; luego esa modificación la tratamos en Pleno, porque somos Cámara Revisora cuando llega el Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados, la tratamos aquí lee el informe el Secretario, decimos sí, no, pero aumente, ya estito más.

Cuando es con modificaciones vuelve a la Cámara de Origen, que eso es en este caso digamos a la Cámara de Diputados a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados vuelve a tratar y dice estito nos ha observado la Cámara de Senadores, que hacemos aprobamos o no, aprobamos, lo aprueban y pasa a Ejecutivo. Ese es el rol de la Cámara Revisora, no podemos nosotros directamente o nuestro Presidente o Presidenta que está en Ejercicio directamente pues no puede mandar sin haber puesto en consideración



del Pleno, no puede decir a no nosotros no queremos modificar, creo que hay observaciones y les pasamos para que arreglen, más o menos es así lo que está haciendo la Cámara de Diputados.

Qué dice el: "**Artículo 163.**

6. Si la Cámara revisora -en este caso de la 144 es Diputados porque nosotros hemos aprobado y ha pasado a Diputados - enmienda o modifica el proyecto, éste se considerará aprobado si la Cámara de origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones.

Lo que quiere decir es que ellos nos tienen que mandar las enmiendas o modificaciones, porque coincidiendo con lo que dice el Senador ellos han mandado a preguntar han tenido dudas. El Tribunal de Justicia le pregunto al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en su Declaración ha dicho, sí evidentemente el artículo 2 y la Disposición Sexta tienen observaciones van contra la Constitución; adelante. Acaso la Cámara de Senadores se está negando a aceptar esas observaciones, les pregunto colegas, no, nadie se está negando, nadie con dos dedos de frente se negaría, pero ellos tienen que modificar hay diferentes propuestas, han llegado cartas, hay una de la Bancada de CC también que ha presentado, cualquiera puede presentar, su deber de esa Comisión es ver lo que le observaron tener su propia propuesta y lo que le proponen, analizar y sacar una nueva redacción de los artículos o eliminarlo, lo que ellos ven conveniente de los artículos observados como nosotros hacemos con cuadritos.

Entonces no están cumpliendo mandándonos las enmiendas y las modificaciones y según el informe nos están reenviando por todos los medios. Y sabe que me preocupa Presidenta que no nos damos cuenta que nosotros hemos jurado, jurado la defensa de esta Constitución, lo mismo que ha sucedido en el tema del Receso pese a los dos tercios, abusivamente no nos han dejado y alguien decía y existe un Recurso de Nulidad por trabajar, porque nosotros queríamos que salga y los que no trabajan como decía alguna Senadora porque no les da la gana de sesionar. ¿Será voluntario, ese no querer sesionar?, ¿no se dan cuenta que ellos juraron?

Ahora, por lo tanto, Presidenta no queda más que pronunciarnos en pleno, tenemos que pronunciarnos el Pleno sobre la propuesta que presentara algún colega, tenemos que decir nuestra voz conjunta, tenemos que hacernos respetar, porque prácticamente estamos al filo de dejar de ser un país con un Estado de Derecho prácticamente ya no somos. A ver en sus conciencias colegas pregúntense, en sus conciencias pregúntense si nosotros quejamos ahorita ante una Sala Constitucional ante la Fiscalía y decimos: Señores, queremos nosotros presentar una queja penal porque la Cámara Revisora no ha hecho las enmiendas y más bien, nos está mandando cartas devolviéndonos el Proyecto de Ley, ha incumplido el artículo el punto 6. del artículo 163, pedimos que les inicien un proceso de Incumplimiento de Deberes. Respóndanse en sus conciencias ¿esta Sala Constitucional o está Fiscalía va a aceptarnos nuestra denuncia? respóndanse en sus conciencias y les cuestionó a los colegas que apoyan al Presidente Arce ¿va a respondernos positivamente?

No les pido que se pronuncien porque algo les van a hacer, los van a votar, no sé, no, pero saben en sus conciencias que no va a aceptar esta Sala Constitucional por la vulneración a la Constitución Política del Estado algún milagro sucedería que acepta, uno que se juega y dice, yo también estoy enojado como representante Vocal de esta Sala y voy a aceptar. La pregunta es ¿va a salir la sanción para el Presidente de la Cámara de Diputados o de la Comisión? No, no va a salir, por qué, porque la justicia está con el poder de turno. Perdónenme que les diga.

Yo les dije en una Sesión a los colegas evistas, porque ya está claro que está dividido todo también dentro del MAS, qué les dije que no tengamos un sistema de justicia independiente, es un bumerán ¿qué quiere decir un bumerán?, esa cosita que se va y te vuelve y te corta la cabeza, les dije en una Sesión no solamente yo sino varios senadores, por eso es el peligro de manipular en un Estado democrático un sistema judicial, el sistema judicial debe ser independiente sin la influencia del poder político, poder económico y de ningún tipo, porque yo ahí iré pues sabiendo que no he hecho nada, iré con hidalguía ante este Tribunal porque sabré que se me hace justicia. ¿ahora tenemos la certeza?



Como Directorio sabemos que el decreto del receso del Señor Choquehuanca el ilegal, ¿pero nos van a hacer justicia colegas? Y lo más vergonzoso miembros de esta Cámara de Senadores han presentado, cuatro senadores han presentado su queja a una Sala Constitucional.

¿Saben para que es un Recurso de Nulidad? colegas para los que no saben es para la afectación de un individuo en sus derechos. ¿Qué derechos se ha afectado a los cuatro senadores con el tema este del Recurso de Nulidad?

Yo presente un Recurso de Nulidad para el tema de los Ascensos de los señores militares, ya no me acuerdo de que Gestión, les comento qué me ha respondido una Sala Constitucional porque me ha dicho: “No a lugar”, porque Usted como Senadora no ha sido afectada en sus derechos, no corresponde al Senador, corresponde a los señores militares afectados que presenten su Recurso de Queja por vulneración de sus derechos. Muy bien. Que interesante.

La legitimación activa en términos simples, quiere decir el que se debe quejar tiene que ser el afectado en sus supuestos derechos vulnerados. En el tema de la Sesión de fin de año, en que se han visto afectados esos cuatro senadores que de manera cobarde a este espacio que les da su salario que los reconoce como senadores de manera vergonzosa quieren que esta Cámara de Senadores caiga y quieren que dejemos de ser un Estado de Derecho, ahí el Tribunal Constitucional, la Sala Constitucional no correspondía que acepte, no correspondía, tendría que ser al Choquehuanca, porque es él Choquehuanca que llama a las sesiones de fin de año el Receso él debería firmar, pero como siempre no hay el valor necesario, no, se utiliza instrumentalista y muchos de nosotros los préstamos a esta vulneración, a esta vulneración de derechos.

Por lo tanto, colegas que quiero demostrar que no hay un Estado de Derecho en este país. La pregunta es, al tercer hombre de este país en importancia política y a la Directiva que le acompañamos y senadores que estamos en esta Sala y yo no estamos de acuerdo con el abuso del Poder ni lo que hizo el Señor Evo Morales, ni o que hace el Señor Arce en este caso, ustedes creen no nos respetan, creen que van a respetar a aquel ladrón que robo por hambre, aquel que robo un tienda, a aquel que robo un garrafa, aquel que no da su cuota para las pensiones a los niños, creen ustedes que se van a respetar sus derechos, si nosotros somos vulnerables como el poder, como primer poder del Estado serruchado desde dentro por supuesto, creen que ese señor está recibiendo justicia, colegas, no está recibiendo justicia, le están pidiendo prebenda, le están pidiendo coima para que salga adelante su proceso ir eso, pues el 80% en las cárceles de este país no tienen sentencia ejecutoriada, por eso pues el Presidente Arce no le ha importado que no se apruebe la Ley de las Manillas Electrónicas, que por lo menos 500 presos ya estuvieran saliendo de las cárceles porque las manillas ya las compró el Presidente Arce sin que haya la Ley.

La pregunta es, vamos a investigar y en qué va a quedar, en qué va a quedar, en absolutamente nada colegas. Por lo tanto, yo les exhorto a esta Cámara de Senadores que apoyemos por lo menos ese pronunciamiento que lo veremos a detalle dando nuestra voz como senadores, ya basta de la complicidad quiero e invito – si estuviera alguien de la prensa, los colegas que están- saquen foto a los que no apoyan para que veamos quiénes más desde dentro quieren que desaparezca el primer poder del Estado político de este país. Nos marquemos entre nosotros para que por lo menos a futuro en algún espacio digamos, sinvergüenzas ustedes serrucharon lo que dice este artículo en la Constitución Política del Estado que no la está invitando y que por si acaso juraron defender, juramos defender la Constitución Política del Estado, pero muy poco se acuerdan de ese juramento, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.^a Escobar: Gracias, Presidenta. Y un saludo revolucionario a mis colegas senadores y senadoras.

Sin embargo, me siento la verdad muy triste -diría yo- por toda esta situación que estamos viviendo en nuestro país al menos en Cochabamba existen bloqueos de parte de las organizaciones sociales que están pidiendo respeto a la Constitución Política del Estado y no al auto prorrogismo de parte de los magistrados que hoy por hoy están usurpando funciones.



En ese sentido yo quiero hacer conocer al pueblo boliviano de como se ha ido truncando el normal desarrollo de las Elecciones Judiciales, es muy lamentable que tengamos magistrados que realmente se han prestado a las maniobras a las chicanerías de parte del Ministro Iván Lima que está siendo manejado también por el Ejecutivo no, así lo hay que decir yo creo que ya no hay nada que ocultar ya no hay nada que decir que no es así o vamos a tapar el sol con un dedo.

El pueblo tiene que saber y por tanto yo me voy a permitir dar lectura al golpe judicial a la democracia que se ha suscitado en estas elecciones judiciales, quién tenía que llevar adelante es la Asamblea Legislativa, no nos han permitido hacer nuestro trabajo normalmente a hay intromisión a nuestro a Legislativo en este caso. A ver yo quisiera recordar a los colegas y que sepa el pueblo que hemos iniciado, hemos empezado trabajar para dar certidumbre al pueblo boliviano con las elecciones judiciales ha sido con tener una Comisión Mixta que ha ido trabajando para que se lleve adelante la preselección y las elecciones judiciales.

El 27 de marzo sacamos la Resolución de la ALP N° 005/2022-2023 la Asamblea Legislativa Plurinacional cumple su mandato constitucional aprobando la primera convocatoria a elecciones judiciales y su reglamento, normativa que estuvo vigente apenas 14 días, ahí empezamos ya a trabajar para las elecciones judiciales.

El 13 de abril se emite la Resolución N° 024/2023 y resuelve una Acción de Amparo en Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni que se deja sin efecto por primera vez la convocatoria de la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) y se instruye la emisión de una nueva y presunta vulneración a la libertad de expresión. Esto se interpone y admite y resuelve en 3 días. O sea, que hay que ver también los tiempos, porque sabemos que hay casos que han llegado al Tribunal Constitucional, al Tribunal Agroambiental, pero estos casos de personas de a pie, de personas particulares que están también en problemas judiciales por años no se resuelve, están ahí meses, años y años y no hay una respuesta. Pero en estos casos, pues de manera maratónica en 3 días en un día 24 horas.

Posteriormente el 20 de abril se emite la Resolución de ALP N° 007/2022-2023 la PAL cumple y admite otra Resolución de Convocatoria de la ALP para un nuevo proceso de preselección, eso nosotros por la importancia cuatro días de vigencia nada más.

Cronología 27 de abril mediante Auto Constitucional N° 0186/2023 el TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) admite la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta interpuesta por un Diputado por el Beni contra el Segundo Reglamento con el argumento de que se necesitaría una ley en sentido formal y no una Resolución de la ALP. Por segunda vez se suspende la Convocatoria de las Elecciones Judiciales.

Por favor, estoy con la palabra, gracias.

Se suspende la convocatoria por segunda vez a las Elecciones Judiciales hasta la emisión de una Sentencia Constitucional. En 3 días se interpone y se admite la Acción de Inconstitucional Abstracta.

El 1 de junio mientras la Acción Abstracta era analizada por el TCP, la Cámara de Senadores sancionó el PL N° 1513 Ley Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección de Candidatas y Candidatos a objeto de contar con una normativa que establezca nuevos parámetros de preselección.

El 31 de julio mediante Sentencia Constitucional N° 60/2023 el TCP ordena la paralización de las Elecciones Judiciales por tercera vez, declarando Inconstitucional el Segundo Reglamento y Conexitud de la Ley N° 1513 aprobado por el Órgano Legislativo, el TCP ordena incondicionalmente que la convocatoria sea por ley y está sea aprobada por dos tercios de votos. Esto en 98 días Interpone y Admite y Resuelve la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta.

El 31 de agosto ante la incertidumbre política, la Cámara de Senadores toma la decisión democrática de aprobar por más de dos tercios y eso ha sido por unanimidad de votos el PL N° 144 "Ley Transitoria para



las Elecciones Judiciales 2023- 2024” a objeto de simplificar fases del calendario electoral y elegir autoridades hasta enero del 2024. En el día este proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados.

El 6 de septiembre el Presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados al no agendar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 144 en Comisión, interrumpe por cuarta vez el Proceso de Preselección enviando cartas oficiosas solicitando opinión al Órgano Ejecutivo como a los mismos Tribunales de Justicia que debían cesar en sus mandatos, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia.

El 20 de septiembre el Tribunal Supremo de Justicia se auto legitima y remite la consulta al TCP a partir de la nota cursada por el Presidente de la Comisión de Constitución de Diputados solicitando Control Previo de Constitucionalidad del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023.

El 28 de septiembre la Comisión de Admisión del TCP, emite el Auto Constitucional N° 0437/2023 admitiendo la Consulta Constitucional del PL N° 144 y disponiendo por quinta vez -sepan pueblo boliviano- por quinta vez la Suspensión de las Elecciones Judiciales.

El 8 de noviembre fuera de todo procedimiento, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia solicitó ampliar el objeto de la consulta pidiendo al TCP, que evite un vacío de poder en caso de no contar con autoridades electas hasta el 31 de diciembre. Imagínense el 11 de diciembre el TCP resuelve la Declaración Constitucional Plurinacional N° 0049/2023 que dispone la autoprorroga y materializa el golpe judicial a la democracia en Bolivia paralizando por sexta vez el Proceso de Preselección de las Elecciones Judiciales, que para mí no es ninguna Declaración Constitucional es una Declaración Inconstitucional.

En 242 días quiere decir 7 meses y 28 días, y con 6 acciones de Suspensión del Proceso de Elecciones Judiciales el TCP como protagonista atentó contra los derechos de la soberanía del pueblo boliviano imposibilitando la realización de las Elecciones Judiciales a pesar de que la ALP y la Cámara de Senadores en particular cumplieron y cumplimos colegas con el mandato constitucional de aprobar la convocatoria respectiva.

Por tanto, colegas yo me sumo a lo que ha propuesto el Senador Flores y también estoy de acuerdo con cada uno de los detalles que ha hecho mención el Senador de Santa Cruz William Torres y los demás senadores que me han antecedido. Yo creo que tenemos que dar como senadores certidumbre, respuesta inmediata al pueblo boliviano. No puede ser colegas que nosotros esperemos hasta el día lunes, que no ha tenido la buena voluntad el Presidente Nato de la Asamblea David Choquehuanca. Hemos visto en todo este tiempo el importismo, la dejadez de parte del Presidente Nato y de algunos diputados, no vamos a generalizar, diputados como Jáuregui, el año pasado el Presidente de la Cámara de Diputados ahora el actual Presidente que realmente se están prestando a esta chicanería a estas maniobras de Iván Lima.

Detrás de todo esto está el Ministro Iván Lima, yo no pienso callar más, no puedo pasar por alto sabiendo cómo están trabajando, no respetan la Asamblea Legislativa. Nosotros no nos entremetemos, porque hay independencia de poderes en el Legislativo, Ejecutivo, en el Tribunal Supremo Electoral, en el Tribunal Constitucional y nosotros no nos entrometemos en su trabajo, pero ellos sí. Entonces ya estamos cansados de todas las maniobras qué se está manejando desde el Ejecutivo y nuestra gente, nuestras bases, el pueblo está en las calles. Ahora acabo de anoticiarme también que hay dos fallecidos, los únicos culpables Presidenta, colegas de estos fallecidos y que vaya a suceder más adelante son los magistrados auto prorrogados que ya no pueden estar en las oficinas del Tribunal Constitucional ni del Tribunal Agroambiental en ninguna de esas oficinas, porque ellos ya estarían usurpando funciones. Ellos tienen que estar en su casa, su función era por 6 años, esos 6 años ha sido de 31 de diciembre.

Ahora nosotros qué hacemos nosotros como diputados y senadores podemos sacar leyes, derogar, abrogar. Imagínense nosotros hemos sido electos por el pueblo por 5 años. Ahora les parecería justo correcto que nosotros teniendo en mano para poder sacar una ley, que saquemos y digamos, nos vamos a quedar un día más, un mes más o no sé cuántos años más, qué diría el pueblo de hecho vendrían y nos sacan a patadas de aquí, porque no podemos ir contra la Constitución Política del Estado y cómo es posible que el



Tribunal Constitucional que ellos se crean como un supra poder, que puedan emitir resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y demás leyes. Es inadmisibles por eso mi molestia particularmente y también lo que yo estoy emitiendo la voz al pueblo al que yo represento: a mi región, a mis sindicatos, a mis sub centrales, a las organizaciones que están con nosotros, a esas organizaciones que están en el camino correcto, no están en el camino equivocado.

Por tanto, Presidenta, colegas, solicito y apoyo la solicitud del Senador Flores. Gracias Presidenta y tal vez he faltado algo, mil disculpas colegas en este escenario a ustedes, pero a nadie más; realmente ya estamos cansados con esta situación.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.^a Párraga: Gracias, Presidenta.

Primeramente, yo quiero recordar. Bueno quiero dirigirme al pueblo en general, de qué en nuestro país después de salir de una crisis económico político, después del Golpe de Estado que se ha sufrido el 2019 no nos podemos dar el lujo de bloquear a nuestros propios compañeros, a nuestros propios hermanos de a pie a nuestros hermanos obreros, a nuestros hermanos gremialistas, nuestra gente que trabaja de a pie y querer jugar con el pan del día de nuestros hermanos, eso es inadmisibles, no comparto ese criterio. Y por motivos bloquear o llevar a nuestros hermanos utilizar como Carne de Cañón por motivos partidarios, eso no corresponde.

Yo creo que todo el pueblo se ha dado cuenta que aquí el objetivo no es los magistrados, no es el tema de que tiene que haber las elecciones judiciales, aquí son temas partidarios, no nos vamos a mentir. Queremos hacer recuerdo que en nuestro país por tercera vez vamos a hacer la preselección y nuestro país tiene ya vamos a cumplir estamos cerca al Bicentenario, después de la Constitución Política del Estado del 2009, el 2011 por primera vez hemos elegido democráticamente a nuestros magistrados, que antes solamente se hace un conteo político para las decisiones que determinaban en los magistrados que administraban la justicia.

Entonces no nos olvidemos del banzerismo, del gonismo el 2002, a la cabeza de los del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) cómo han masacrado al pueblo en general y ahora nos hablan a boca llena a nuestros colegas la democracia, la democracia; la democracia por cuoteo o la democracia que nosotros como Movimiento Al Socialismo que practicamos.

Así que el 2017 la segunda preselección y ahora nos correspondía hacer el año pasado y también no se mienta a la población cómo no se ha traído a la Bancada del Movimiento Al Socialismo, sus propuestas de Comunidad Ciudadana y de CREEMOS han eliminado la meritocracia, han solicitado que se pueda los que nos van a administrar la justicia que sea por plancha, ni en sindicato se ha dado eso. Esas propuestas descabelladas han ingresado a ese Proyecto de Ley, a ese Proyecto de Ley corta.

Y aquí nuestro Jefe de Bancada, Senador William Torres sabe, es abogado -si no me equivoco- es ex Fiscal más debería de saberlo que era inconstitucional, estaba por encima, no puede ir pues una ley corta por encima de la Constitución Política del Estado, así que por más que hagamos una lectura de todos los hechos a lo que nos conviene, eso no es así, no hay que mentir a la población, hay que informar lo que es. Por qué no le dicen a la población cuáles eran sus planteamientos, bajo qué conducta se ha aprobado, sabe aquí el Senador Lucho Flores, sabe, porque era nuestro mediador. Entonces cuando alguien falla y se justifica con situaciones de ese nivel, con mentiras, eso no.

Gracias a Dios la población se ha dado cuenta de todo lo que está ocurriendo al interior de esta Cámara de Senadores.

Ahora cumpliendo el pacto se está cumpliendo todo lo que se está trabajando, contrabando, el contrabando fue la agenda legislativa que metieron los compañeros en plena Sesión de la Elección de nuestro Directorio



y así qué y se ha cortado también la energía como dos veces y no dijeron nada. Entonces no mintamos, no nos hagamos los grandes legisladores que estamos cumpliendo, desde que se ha elegido nuestro nuevo Directorio cuántos proyectos de ley en beneficio del país hemos aprobado, este mes nosotros compañeros más aprobamos declaraciones camarales. Yo por lo menos porque vengo una vez por mes, por lo menos eso me permite hacer, porque no cuento yo con asesores no tengo, no me voy a quejar, claro que cada uno tiene que saber también hacer su trabajo.

Pero compañeros ya basta de mentir al pueblo, ya basta de decir que la democracia, que esto que el otro, no va a compañeros.

Este mes cuántos proyectos de ley hemos aprobado y vamos a cobrar nuestros salarios ¿corresponde? de esta Sesión que me paguen un mes de sueldo, ¿les corresponde? Entonces hay que también tener una autocrítica. Y los bloqueos nuevamente -recalco- que no son un sentimiento de la población. Están siendo manipulados por los propios colegas y para cuestiones partidarias, solamente para hacer ver, para hacer caer para desprestigiar a nuestro Presidente Constitucional.

Así que no me no nos mintamos y por eso de que colegas reflexionemos. Colegas trabajemos en beneficio de la población. Si queremos realmente ser grandes patriotas escuchemos a la población, trabajemos de la mano, pero en el desarrollo de nuestro país, ya habrá instancias primarias, ahí se definirá pues de cada color político quién va a ser su candidato y no politicemos cuestiones y poner intereses políticos por encima del interés de la población.

Y, por otro lado, yo quiero manifestar hermana Presidenta que podamos continuar y como siempre nosotros hemos practicado democráticamente que se ponga en votación y yo por lo menos este criterio no comparto. No comparto el bloqueo en la Asamblea, no comparto el bloqueo en las calles a nuestros propios hermanos que están muy decepcionados de nosotros.

Sen.^a Presidenta: Pero, creo que está exageradamente entre nosotros nos estamos diciendo, los de afuera cómo nos verán.

Tiene la palabra, el Senador Pérez.

Sen. Pérez: Gracias, hermana Presidenta. Quiero saludar mediante su Autoridad a todo el Directorio de la Cámara de Senadores, al mismo tiempo a nuestros colegas senadoras y senadores de esta Sesión.

Es importante la participación de todos los colegas escuchar, pero también al mismo tiempo razonar, estamos hablando de un proyecto de que hay una sugerencia de uno de nuestros colegas, puesto que a partir de lo que se aprobó una normativa para viabilizar en la Cámara de Senadores y fue enviado a la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución primero que nada fue trabado, sin embargo, también desde la Presidencia del Diputado Huaytari y algunos diputados de la misma forma.

El fondo Presidenta de acuerdo a la lectura que se hace es que no quisieron las elecciones judiciales. Eso está claro. Han visto todas las fórmulas para poder dilatar y llegar a esta instancia. Y no solamente aquello Presidenta, sino que también han sostenido reuniones para poder ver hasta cuándo se podía posponer el trabajo de la auto prórroga y de los magistrados, está claro que fue planificado hasta después del 2025 qué son las próximas elecciones nacionales, y ha estado en manos para poder viabilizar está normativa, primero para la preselección de los postulantes a magistrados y luego consolidar con una elección con voto popular de todos los ciudadanos bolivianos.

En ese entendido hay un grupo de parlamentarios que hacen todo lo posible hasta con envío de cartas se dilata este proceso y la Cámara de Senadores ha dado el tiempo y se ha declarado y se ha sugerido para dar la continuidad de trabajo incluso evitando el Receso de fin de año. Estuvimos todos de acuerdo para aquello, porque había una urgencia de poder consolidar una normativa que permita estos dos aspectos que señalé: la preselección y la elección de los magistrados para la próxima Gestión de 6 años.



En el discurso del día lunes del Presidente, Vicepresidente y luego una conferencia de prensa del Ministro Lima en horas de la tarde con un discurso muy falso yo diría, que no es sincera es llena de mentira, de hipocresía; dicen que se va a convocar a una reunión, esa reunión manifestado del día lunes pasado hace efectivo el Secretario General de la Vicepresidencia, ni siquiera firma el Vicepresidente que es Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Cuál es la verdad de ejecutarse esta reunión cuando en este momento Presidenta tenemos a las organizaciones sociales, sindicatos, subcentrales, centrales. Provinciales. departamentales en una movilización y está movilización no ha sido conocido de la noche a la mañana sino mucho más antes dieron mensajes, votos resolutivos, resoluciones de ampliados para que se pueda respetar la Constitución Política del Estado, existe documentos de nuestras organizaciones que han advertido una y otra vez, incluso dando plazos y aquí los únicos con mayor responsabilidad para esta movilización los magistrados que ellos mismos se hacen el documento para auto prorrogarse y eso es de conocimiento de todos los abogados profesionales que conocen la Constitución, que hacen una lectura real y cabal.

En este momento existe una usurpación de funciones, todas las personas que están en los puntos de bloqueo Presidenta piden el alejamiento de los magistrados de las oficinas como tal, porque ellos ya cumplieron su mandato el 31 de diciembre. Y el segundo punto es que se pueda garantizar una normativa que permita estos dos aspectos: la preselección y la elección de las próximas autoridades de magistrados que tendrían que administrar la justicia para garantizar el cuidado de nuestra Constitución Política del Estado.

En ese entendido Presidenta, no podemos quedarnos ciegos y dar un discurso falso. La verdad tarde o temprano se impone, la mentira es de distancia corta como dicen siempre: "la mentira tiene patas cortas" y vamos a ver la realidad de aquí en adelante, quienes de nosotros tenemos la razón en nuestras intervenciones en nuestra lectura. En ningún momento hemos estado en contra de las normas que llega desde el Ejecutivo, si alguna vez hemos observado, pues teníamos la razón. Y esas observaciones han tenido su enmienda y hemos dado curso.

Si bien nosotros los senadores suplentes sabemos por qué hemos aceptado ser suplentes, esto no es el escenario de victimizarnos sino al contrario en la medida que tengamos la posibilidad de aportar para nuestro país lo tenemos que hacer. Y nosotros como autoridades electas, el mayor tiempo estamos al lado de las organizaciones sociales y sindicales y sabemos qué tipo de resoluciones se obtienen de las asambleas y de los ampliados, congresos también. Y no es cierto, hermana Presidenta que estamos bien económicamente, eso es un discurso erróneo y falso, tenemos que pisar tierra, nuestros hermanos hermanas comerciantes transportistas, pequeños productores tenemos que escuchar lo que ellos en este momento están esperando de todos nosotros.

El Gobierno debería estar a esa altura, no inmiscuirse a las organizaciones sociales y sindicales tenemos ministras y ministros cuando salen a las conferencias de prensa, es una barbaridad, es una barbaridad, me da realmente esa impotencia de un Ministerio de Culturas, por ejemplo, en su momento yo he estado también como dirigente, soy ex dirigente y conozco los alcances de la administración de los ministerios como tal. Sin embargo, nosotros no estamos para enfrentar a nuestras organizaciones sociales más al contrario escuchar y trabajar en los puntos que les preocupa a nuestras organizaciones.

El día lunes a las 00.00 horas se han instalado Presidenta las movilizaciones a la cabeza de sus dirigentes de diferentes organizaciones sociales y sindicales y, paulatinamente a nivel nacional y tenemos una nota de convocatoria por un Secretario General de Vicepresidencia para el próximo lunes que viene. Y estamos en plena movilización, nuestras compañeras en los puntos de bloqueo en las carreteras están cargados de sus niños, de sus wawas, hay gente de la tercera edad. Al discurso del pasado lunes al próximo lunes, cuántos días de no importismo de poder atender esta demanda de las organizaciones sociales y es sencillo y dicen ellos manifiestan la renuncia o el alejamiento de los magistrados y la fecha específica de las elecciones del Órgano Judicial, están dos cosas piden y esto puede ser tan pesado para el Ejecutivo, para



el Órgano Judicial y parte del Órgano Legislativo que van dilatando con diferentes mecanismos para no llevar adelante las elecciones del Órgano Judicial, manejando términos que no corresponde.

Y ahí no estoy de acuerdo con los colegas, el cuoteo y entre otros no es nuestro mecanismo, en ese entendido se ha propuesto un proyecto, una sugerencia del Senador Flores y que debe ser aprobado. Tenemos que nosotros defender la dignidad del trabajo de la Cámara de Senadores, ante todas las declaraciones que han realizado hasta este momento, han mellado la dignidad de la Cámara de Senadores, nos han coartado el derecho a trabajo, cuando hemos renunciado al Receso de fin de año y simplemente un comunicado de un Vicepresidente hace tantas barbaridades y se prestan los mal llamados ahora ex Tribunales y eso que no podemos dejar pasar y nosotros como autoridades de la Cámara de Senadores, debemos pisar firme y tomar decisiones, porque estamos en el camino correcto. No estamos desviando ni estamos mintiendo y para este efecto esta nueva Gestión debemos trabajar la población espera aquello.

En ese entendido reitero mi apoyo y pido que se puede aprobar el proyecto propuesto por nuestro Senador Flores. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tenemos muchos oradores.

Tiene la palabra, el Senador Zamora.

Sen. Zamora: Gracias, Presidenta. Buenos días a Usted y por su intermedio a todos los colegas presentes.

Ya se han vertido varias opiniones y a fin de que la voluntad de la mayoría de esta Cámara de Senadores salga a la luz, solicito a su Autoridad que declare Suficiente Discusión y procedamos a la votación.

Sen.ª Presidenta: A solicitud del Senador Zamora, tenemos muchos oradores aun, vamos a poner en consideración la Suficiente Discusión.

Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de Suficiente Discusión, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: En Sala 30 senadores presentes y apoyaron 17. Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Bien, siempre se ha puesto en consideración de esta manera no hemos cortado y siempre se ha votado.

En consideración del Pleno, la solicitud del Senador Flores para la consideración de la Declaración Camaral. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Por lo tanto, queda aprobada la consideración del Proyecto la Declaración Camaral en la presente Sesión, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

2. Asuntos del Día.



1. Petición de Informe Oral:

1.1 A la Ministra de Salud y Deportes, informe sobre qué acciones se llevaron a cabo para responder las denuncias del personal de la Caja Petrolera de Salud, respecto a las severas falencias de equipamiento, insumos, recursos humanos (especialistas) y otros aspectos, informados a su autoridad; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura a la nota enviada por el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, asimismo a la nota enviada por Ministra de Salud y Deportes.

Sen. Secretario:

"La Paz enero 24 de 2024, **MPR/VC GG/DGGLP/UGSP-0033-CAR/24**; Señor Andrónico Rodríguez Ledezma; Presidente de la Cámara de Senadores; Asamblea Legislativa Plurinacional; Presente; Ref.: Solicita Reprogramación PIO N° 04/2023-2024; Hermano Presidente; Por instrucción del Señor Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, tengo a bien remitir a su autoridad, copia de la nota cite: MSyD/AP/CE/22/2023, de fecha 19 de enero de 2024, suscrita por la Lic. María Renée Castro Cusicanqui - Ministra de Salud y Deportes, mediante la cual comunica su imposibilidad de asistir al acto de Petición de Informe Oral, planteada por la Senadora Sarai Reinaga La Madrid y el Senador Santiago Ticona Yupari; misma que fue señalada para el día jueves 25 de enero de 2024, a horas 09:30 a.m., en instalaciones del Hemiciclo de la Cámara de Senadores. Con este motivo, hago propicia la oportunidad para ofrecerle la seguridad de mi mayor consideración; Firma: Gustavo Torrico Landa; Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental; Ministerio de la Presidencia"

"La Paz, 19 de enero de 2024; **MSyD/AP/CE/22/2023**; Señor; Lic. Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia; Presente; Ref.: Solicitud de Reprogramación PIO N° 04/2023-2024; Hermano Presidente; Por medio de la presente le informo que el Ministerio de Salud y Deportes ha recibido la nota enviada por la Dirección General de Gestión Legislativa Plurinacional del Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental dependiente del Ministerio de la Presidencia, en la que se adjunta el pliego de la Petición de Informe Oral - PIO N° 04/2023-2024 solicitada por la Senadora Sarai Reinaga La Madrid y el Senador Santiago Ticona Yupari programada para el día jueves 25 de enero de 2024 a hrs. 09:30 a.m.; Al respecto, le comunico que nuestro País y la ciudad de Sucre serán los anfitriones de los primeros juegos Bolivarianos de la juventud - Sucre 2024, que se llevarán a cabo del 4 al 14 de abril de este año, y que los días 25 y 26 de enero del presente año se realizará la visita de la Comisión de Seguimiento y Apoyo - ODEBO en la ciudad de Sucre, evento que ha sido declarado de interés del nivel central del Estado, mediante el DS. N° 5032 del 27 de septiembre de 2023. Por tal motivo, he sido invitada oficialmente por el Comité Organizador de los primeros juegos Bolivarianos de la juventud - Sucre 2024 – ODEBO para participar en las reuniones con la comisión que llegará a nuestro País. En virtud de lo expuesto, por intermedio de su Autoridad presento las excusas correspondientes ante la Cámara de Senadores y solicito respetuosamente se sirvan reprogramar la fecha de la Petición de Informe Oral - PIO N° 04/2023-2024, ya que por razones de agenda no podré asistir a la misma; Agradezco su comprensión y atención al presente, y le reitero mi más alta consideración; Atentamente; Firma: Lic. María Renée Castro Cusicanqui; Ministra de Salud y Deportes; Estado Plurinacional de Bolivia."

Sen.^a Presidenta: Nosotros habíamos agendado esta fecha, porque la Ministra ha confirmado su participación para hoy solicitado por el Senador Ticona, como se ha dado la lectura ustedes tienen la palabra.

Tiene la palabra el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Gracias. No hay mucho que decir respecto a esta respuesta que ha llegado el día de ayer, por lo menos a la Jefatura de Bancada ha llegado casi en la tarde a las 018:00, 019.00 de la tarde, de lo que se trata aquí es de saber que cuando nosotros hacemos o llamamos a un Ministro a un PIO (Petición de Informe Oral) o lo que sea o Interpelación este Senado no es la quinta rueda del carro, se están



acostumbrando a mandar notitas porque tienen otra reunión en su Agenda, que mande a su Viceministro, que mande a su Director de Salud, o que manda al Director de la SEDES (Servicio Departamental de Salud) de Chuquisaca para hacer la revisión de los espacios deportivos o no sé qué tipo serán.

Entonces por consiguiente y no hay más que decir aquí es lamentable nuevamente y hay que aprobar lo que hemos resuelto en los 9 puntos de la Agenda qué es evidentemente el tema de las Interpelaciones y el tema de las censuras, por que alcanza esa censura sigue ese Ministro, no viene a la Interpelación no pasa nada, se están acostumbrando a pensar que este Hemiciclo y también de la Cámara de Diputados que son la quinta lo del carro y no puede ser así. Solamente eso Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Sarai.

Sen.^a Sarai: Gracias, Presidenta.

Sin desmerecer los juegos bolivarianos que se van a llevar en Sucre y también conocer la Agenda de la Ministra, como Usted lo mencionaba Senadora Presidenta, nosotros hemos tenido, ustedes han tenido que mover la Agenda del Senado para el día de hoy por la presencia de la Ministra, creo que es algo muy ofensivo que nosotros los 36 senadores tengamos que mover nuestra Agenda para poder escuchar a la Ministra y que ella a las 19:00 horas de ayer nos confirme que no va a poder asistir.

Creo que realmente es una falta de respeto a cada uno de nosotros, y no es la primera vez es la tercera reprogramación que existe, es desde el año pasado que se lleva solicitando su presencia en Sala para que nos responda, nos responda problemas de salud en la Caja Petrolera, no hay especialistas, no hay insumos, hay hechos incluso de corrupción que necesitan ser contestadas y el pueblo boliviano tiene que saber con qué se está procediendo y qué actuaciones está tomando el Ministerio de Salud.

Creo que tiene que haber una llamada de atención desde la Directiva hacia todos los ministros, porque no es solo ella, como me antecedía el Senador Luis Seoane hay varios ¿no?, hay varios que realmente nos toman como, no sé cómo títeres o como que estamos predispuestos a la Agenda de ellos, esto tendría que ser a lo contrario. Ellos tendrían que estar aquí y predispuestos a nuestro tiempo y a ser escuchados, por qué son problemáticas de salud que tiene realmente mucha importancia para todos los pacientes como para los trabajadores de salud en todas las áreas. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.^a Santa María: Gracias, Presidenta.

Bueno ustedes saben que el tema de la atención tiene pilares entre ellos está la infraestructura y el equipamiento. Cómo se hizo conocer el primer año cuando yo era Presidenta de la Comisión, se visitaron 11 hospitales en Bolivia entre ellos dos eran de la Caja Petrolera Potosí y Tarija, les cuento que estas obras están inconclusas años; segundo que se ha comprado equipamiento que está dentro de así todo ni siquiera la obra gruesa acabada están equipos de radiología, etc., o sea, imagínense, el daño económico a la institución y al Estado.

Se hizo oportunamente, se pidió al joven que antes era el Ministro pueda venir y explicar porque al final le corresponde la cabeza de sector tomar pues acción penal contra aquellos los que compraron equipamiento y que no está siendo usado. Cuándo pues ustedes han visto, que se compra. A ver nosotros compraremos los pupitres los asientos y que no esté ni construido el edificio, no, todo es una secuencia lógica y hay esos daños económicos en la Caja Petrolera Presidenta, yo hice seguimiento en Potosí, pero quizá, por favor, los colegas que tengan ese problema, tenemos que buscar ahorita estrategias no sé, prácticamente imagínense esa es otra potestad que ellos nos están negando.

Yo me atrevería deberíamos nosotros deberíamos meter lo que se llama una Acción de Cumplimiento como una herramienta constitucional, porque qué dice la Acción de Cumplimiento: aquellas autoridades que no



cumplen con su función como es de venir a informar de la Señora Ministra. La pregunta es, ¿es nos van a dar la razón van a admitir las salas constitucionales y las fiscalías nuestra queja? Ustedes creen que fui la primera que la ha importado que se compre equipamiento en estas ciudades dentro de infraestructuras que ni siquiera se han acabado de construir, no.

Aquí hay juego de poder, entonces tenemos que buscar estrategias colegas, no es el momento de buscarlas no lo vamos a hacer en el Pleno, pero por Departamento evaluar, si no sé pues unirnos con la sociedad civil con los asegurados para presentar procesos penales, solo Dios sabe si llegarán a su fin, porque con complicidad de personas de poder también en la Asamblea estos procesos no prosperan. Entonces, yo quería hacer conocer nuevamente este Pleno lo que está sucediendo en algunas cajas petroleras del país.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Dehne.

Sen. Dehne: Gracias, Presidenta.

Voy a ser muy breve, un poco me preocupa la devaluación de nuestras instituciones, la devaluación y un poco la poca importancia que en este momento tiene la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y esto puede ser contagioso a las regiones, en las brigadas porque si ocurre esto las inasistencias de las principales autoridades para que vengan a informar problemas que tiene la población boliviana, ¿se imaginan en las nuestras regiones?, cuando tengamos que pedir que el Gobernador o el alcalde véngase rendir cuentas, si pasa esto aquí en nuestras importantes instituciones, caramba es preocupante.

Yo me sumo a la protesta y me sumo a la preocupación que tenemos que tener todos los senadores, porque si esto está ocurriendo y lo que está ocurriendo cuando nosotros como fiscalizadores estamos siendo sujetos a procesos, con esto más dónde vamos a ir. Yo creo que el Parlamento, el Congreso o esta casa tendría que dejar de ser, si no hay respeto a los reglamentos a la Constitución, sino hay una organización.

Por eso querida Presidenta y queridos colegas, necesitamos recuperar la importancia de estas instituciones. Y voy a pedir a través de nuestra Directiva, que de una vez por todas el mismo Ejecutivo sus mismos ministros y todas las instituciones tengan el respeto que merece este recinto sagrado.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más criterios y por no poner la mayor importancia a esta Cámara, por parte de la Ministra nuevamente se fijará la fecha y hora para el verificativo del acto de fiscalización.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Declaración Camaral:

2.1 Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en conmemoración a sus 400 años de fundación y por su valioso aporte al desarrollo sostenible de la educación superior del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por la Senadora Laura Miguelina Párraga León.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Nacif.

Sen.ª Nacif: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en conmemoración a sus 400 años de fundación y por su valioso aporte al desarrollo sostenible de la educación superior del Estado.



Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores. Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios. Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.2 El Senador William Torrez Tordoya, presenta los siguientes Proyectos de Declaración Camaral:

a) Que denuncia ante el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos (ONU) a través de la Relatoría para la Independencia de Magistrados y Abogados; la vulneración a los derechos humanos y garantías jurisdiccionales de las bolivianas y bolivianos, ante la inexistencia de garantía convencional de un juicio justo efecto de la falta de imparcialidad e independencia del sistema judicial boliviano en su intento de autoprorroga inconstitucional.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral que denuncia ante el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos (ONU) a través de la Relatoría para la Independencia de Magistrados y Abogados; la vulneración a los derechos humanos y garantías jurisdiccionales de las bolivianas y bolivianos, ante la inexistencia de garantía convencional de un juicio justo efecto de la falta de imparcialidad e independencia del sistema judicial boliviano en su intento de autoprorroga inconstitucional, solicitando a este organismo internacional delegar relatores especiales de veeduría internacional para constar a la obstaculización en la relación de las Elecciones Judiciales en el Estado Plurinacional de Bolivia y emitir un informe respecto de esta observación.

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

b) Que denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la vulneración derechos humanos y garantías constitucionales de las bolivianas y bolivianos, ante la falta del debido proceso; exhortando pueda delegar una Comisión de veeduría internacional para constatar la obstaculización en la realización de las Elecciones Judiciales.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senadora Torrez.

Sen. Torrez: Gracias, Presidenta.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral que expresa la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la vulneración derechos humanos y garantías constitucionales de las bolivianas y bolivianos, ante la falta del debido proceso; exhortando pueda delegar una Comisión de veeduría internacional para constatar la obstaculización en la realización de las Elecciones Judiciales, en el Estado Plurinacional de Bolivia y emitir un informe respectivo.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidente.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidente.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2.3 Proyecto de Declaración Camaral, que expresa su posición oficial, exhortando al Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, para que, conforme al procedimiento legislativo, convoque a Sesión Ordinaria, a objeto de que se trate en el Pleno de la Cámara de Diputados, los Proyectos de Ley Nos. 073/2023-2024, 074/2023-2024 y 075/2023-2024, presentado por el Senador Hilarión Mamani Navarro.

Sen.ª Presidenta: Con carácter previo, tiene la palabra, la Senador Nacif.

Sen.ª Nacif: Presidenta, quisiera pedir ahora, en la anterior votación pedirle al Senador Secretario, que cuente cuántos estamos de verdad hay varios senadores que no estaban presentes, el Senador Llavera, el Senador Llavera recién está llegando, entonces Usted está contando como si hubiera habido 30 y solamente creo que votaron 13 senadores, por favor me gustaría que tome lista, pero por favor que no cuente la votación del Senador Llavera Chusgo porque no estaba en la votación.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senador Aguilar.

Sen.ª Aguilar: Presidenta, es increíble a lo que tenemos que llegar para que la Cámara de Diputados trabaje, realmente me asombra, no sé para que asumen funciones si tienen flojera de trabajar y no quieren dar respuesta el pueblo boliviano; es una vergüenza el Diputado Israel Huaytari, sinceramente tenemos que llegar a realizar declaraciones camarales para que él pueda trabajar ojalá deje su flojera y pueda ponerse a trabajar este Diputado que nos da vergüenza a los potosinos.

Solicito la Dispensación de Trámite, para la consideración del Proyecto de Declaración Camaral, que exhorta al Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, para que, conforme al procedimiento legislativo, convoque a Sesión Ordinaria, a objeto de que se trate en el Pleno de la Cámara de Diputados, los Proyectos de Ley Nos. 073/2023-2024, 074/2023-2024 y 075/2023-2024. Esa es la solicitud hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Choque.

Sen.ª Choque: Buenas tardes a todos, por intermedio de su Autoridad, Senadora Presidenta, simplemente aclarar y recordar que no creo que es con declaraciones camarales hacer trabajar a los diputados creo que por procedimiento tiene que ser las directivas sentarse y acordar qué es lo que van a hacer en ese entendido, o sea, tampoco debemos desfasarnos y ver no lo que se está haciendo simplemente cumplir procedimiento y normativa establecida que la Asamblea Legislativa Plurinacional. Gracias.

Sen.ª Presidenta: Senadora Choque, tal vez aclararlo su pedido, el Senador Andrónico la semana pasada a convocado y no les ha dado la gana de venir a esta reunión, entonces por eso están presentando el Proyecto de Declaración.

Tiene la palabra, la Senadora Escobar.

Sen.ª Escobar: Presidenta, yo he aprendido que aquí papelitos cantan. Porque estamos viviendo en la mentira y falsedades que andan diciendo que la Cámara de Senadores no trabaja, que la Cámara de Senadores no hace nada, que el Legislativo etc., entonces cómo nos vamos a respaldar nosotros. Entonces claro, vamos a decir aquí estamos mandado, hemos instado y vamos a tener la documentación. Yo soy de acuerdo con la Declaración Camaral que se envíe ante la Cámara de Diputados porque yo creo que pareciera que el Presidente de la Cámara de Diputados no tiene la buena intención de poder trabajar de dar prioridad a lo que es las Elecciones Judiciales, lo he dicho hace un momento que hay maniobras y demás y por tanto la Cámara de Senadores tiene que tener los documentos de respaldo para poder decir en algún momento qué hemos hecho, o qué no hemos hecho.

Porque si nosotros no mandamos, entonces ya ahora veo que ya nada nada nos creen, todo eso que somos flojos no hacemos, o sea, no tantas cosas que estamos nosotros teniendo que soportar desde el desde el Ejecutivo, los ministros Lima, que nos dicen que no tenemos capacidad de sacar una simple convocatoria y un sinfín de cosas no. Entonces, yo soy muy de acuerdo que esto vaya adelante y que vaya a la Cámara Baja y que tengamos ese respaldo como la Cámara de Senadores.

Sen.ª Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadoras o senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: 30 presentes, 20 votos, mayoría, Presidenta.



Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Dispensación de Trámite, para el tratamiento del presente Proyecto de Declaración Camaral, se decreta su consideración en Asuntos Varios.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Sen. Secretario: Quería aclarar al pedido de la Senadora Nacif, el momento de la votación estuvieron 27 senadores en su curul y han votado 16 votos y se requería 15 votos, por eso obtuvo la mayoría.

3. Asuntos en Mesa.

-Nada de carpeta-

Sen.^a Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al cuarto punto del Orden del día.

Sen. Secretario:

4. Informes de Comisión.

1. Proyecto de Ley:

1.1 De la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, referente al Proyecto de Ley N° 104/2023-2024 C.S. (otrora PL N° 158/2022-2023), "Que abroga la Ley N° 1104 de 27 de septiembre de 2018". (Informe impreso y distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración. Se inicia el tratamiento en sus estaciones en grande y en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al informe de la Comisión.

Sen. Secretario:

LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, DERECHOS HUMANOS, LEGISLACIÓN Y SISTEMA ELECTORAL

**INFORME – COM. C. DD. HH. L. y S.E.- PL N° 318/2022-2023
27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN**

ASUNTO:

PROYECTO DE LEY P.L. 158/2022-2023 C.S. "QUE ABROGA LA LEY N° 1104 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018".

I. ANTECEDENTES.

En fecha 30 de agosto de 2023, mediante Nota CITE: CS/BAN.MAS-IPSP/INT NPRES N° 213/2022-2023, el Sen. Miguel Pérez Sandoval y el Sen. William Torrez Tordoya remite al Pleno Camaral el Proyecto de Ley "QUE ABROGA LA LEY N° 1104 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018".

En fecha 01 de septiembre de 2023, se remite el Proyecto de Ley a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral. Secretaría Técnica de la Comisión realiza el correspondiente análisis y tratamiento de todos los antecedentes insertos en el Proyecto de Ley, los mismos que son remitidos a despacho del Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional para su conocimiento, análisis, tratamiento en merito a la Décima Sesión Ordinaria de Comisión.



En fecha 26 de septiembre se realizó la Mesa Técnica con los Asesores de la Comisión y Comités, además de los asesores de los proyectistas, se realizó la invitación al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Supremo de Justicia, quienes no pudieron participar por temas de agenda.

Por ello, la Comisión de Constitución de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral en cumplimiento lo dispuesto en los Artículos 46 y 52 del Reglamento General de la Cámara de Senadores realiza el análisis del presente Proyecto de Ley.

En fecha 27 de septiembre de 2023, Secretaría Técnica de la Comisión de Constitución de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral pone en conocimiento el informe REFERENTE AL PROYECTO DE LEY PL.158/2022-2023 C.S. "PROYECTO DE LEY QUE ABROGA LA LEY N° 1104 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018", para su análisis y tratamiento ante el pleno de la Comisión de Constitución de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

En fecha 27 de septiembre de 2023, el presente informe del Proyecto de Ley es agendado y tratado en la Décima Sesión Ordinaria de Comisión, en el pleno de la Comisión de Constitución de Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores, instancia que decreta su aprobación por unanimidad de los Senadores Asistentes y dispone su posterior remisión ante el pleno de la Cámara de Senadores para su tratamiento y prosecución de trámites Legislativos.

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, JUSTIFICACIÓN.

La Constitución Política del Estado establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales.

En esa línea, la Constitución Política del Estado de manera categórica dispone que son los jueces o tribunales en materia penal quienes tiene competencia para resolver las acciones de libertad y de ninguna manera tribunales nombrados fuera del marco constitucional como ocurre con las Salas Constitucionales Departamentales.

En el Caso de los amparos deben ser conocidos por jueces y tribunales competentes en la línea de la estructura de la jurisdicción ordinaria, ya sean jueces familiares, civiles, comerciales, etc. y de ninguna manera tribunales creados para ese cometido al margen del mandato constitucional.

La exposición de motivos de este Proyecto Ley nos permite entender de manera concreta que la creación de las Salas Constitucionales se apartó de la voluntad del Constituyente expresada en cuanto al tratamiento de las Acciones de Defensa que señala la Constitución Política el Estado.

III. NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

La normativa considerada para el análisis y discusión del Proyecto de Ley consta en la siguiente:

❖ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Artículo 125. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.



Artículo 128 La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

Artículo 131. I. La Acción de Protección de Privacidad tendrá lugar de acuerdo con el procedimiento previsto para la acción de Amparo Constitucional.

Artículo 134. I. La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. II. La acción se interpondrá por la persona individual o colectiva afectada, o por otra a su nombre con poder suficiente, ante juez o tribunal competente, y se tramitará de la misma forma que la Acción de Amparo Constitucional.

Artículo 158 I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley: ... 3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. ...)

Artículo 196. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto.

Artículo 410. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

❖ **LEY N° 027, LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DEL 06 DE JULIO DE 2010.**

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley, tiene por objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, y establecer los procedimientos a los que se sujetarán los asuntos sometidos a su competencia, así como los procedimientos de las acciones que serán de conocimiento de los jueces y tribunales, llamados a precautelar el respeto y vigencia de los derechos y libertades constitucionales.

❖ **LEY N° 254 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL DEL 05 DE JULIO DE 2012.**

Artículo 2. (INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL). I. El Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor interpretativa aplicará, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto de la Constitución Política del Estado. (...)

Artículo 3. (PRINCIPIOS PROCESALES DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL). Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las Juezas, los Jueces y Tribunales, a tiempo de impartir justicia constitucional, se regirán por los siguientes principios: 1. Conservación de la Norma. En los casos en que una ley admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional en todo momento optará por la interpretación que sea compatible con el texto constitucional.

❖ **REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.**



El Artículo 17. (Facultades) dispone Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

El Artículo 46 dispone: "Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico."

El **Artículo 52** dispone "Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación. Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas: **a)** A Informar al Pleno Camaral sobre los Proyectos de Ley sometidos a su consideración,

El Artículo 57 dispone: Los Comités son instancias operativas y de investigación legislativa que fuesen remitidos por la Comisión. El Comité está dirigido por una Senadora Secretaria o Senador Secretario.

El Artículo 124 dispone: Los Proyectos de Ley serán presentados a la Presidencia de la Cámara de Senadores en triple ejemplar firmado por la Senadora o Senador proyectista o proyectistas y acompañado en copia en formato magnético.

Todo Proyecto de Ley deberá acompañar una exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia.

Artículo 130 (Informe de la Comisión) I. Los Informes de los Proyectos de Ley determinarán la aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la Cámara de Senadores para su consideración.

IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

El Proyecto de Ley busca recuperar la voluntad del constituyente con relación a la competencia y jurisdicción para el conocimiento de las Acciones de defensa expresada en la Constitución Política del Estado.

Ahora bien, en concepto de interpretación, el Proyecto de Ley está conforme con el ordenamiento constitucional, por lo que, de una interpretación histórica, los precedentes históricos de la Constitución esa fue la voluntad del constituyente que redactó la reforma de la constitución y cualquier excepcionalidad restrictiva debe estar expresamente en la constitución, aspecto que no se da, pues no se puede inventar una excepcionalidad por capricho o cuando uno considere, por lo se violenta el principio de legalidad en su vertiente procesal como una garantía jurisdiccional y de seguridad jurídica, principios del derecho.

Se fundamenta en el siguiente Marco Normativo nacional: la Constitución Política del Estado (Artículos 125; 128; 131;134; 158; 196 y 410); la Ley del TCP N° 027, de 6 de julio de 2010 (Artículos 1); la Ley N° 254 Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012 (Artículos 2 y 3).

El Proyecto prevé restaurar y apoyar la aplicación del Artículo 125, 128,131 y 134 de la CPE, haciendo referencia específica al conocimiento de las Acciones de Defensa detalladas.

En el caso de las acciones de libertad, por expresa determinación de la Constitución Política del Estado, se rigen dentro la competencia en materia penal.

Al ser una competencia en materia penal, es una norma de orden público y de cumplimiento obligatorio, lo que se razona, que se asegura que todas las partes respeten la vigencia de las leyes y el principio de jurisdicción y competencia como es la autoridad y la materia.



En esta exigencia, constitucional que establece que los jueces y/o tribunales en materia penal son los competentes para conocer las acciones de libertad y dada la especialidad, inferimos en concordancia con el Código Procesal Penal el alcance procesal competencial:

- Las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.
- Jueces de Sentencia. (Artículo 53. núm. 5 Los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de la Acción de Libertad, cuando sea planteada ante ellos).
- Jueces de Instrucción (Artículo 54. núm. 10 Los jueces de instrucción son competentes para conocer y resolver la Acción de Libertad, si no existieran jueces de sentencia en su asiento jurisdiccional, cuando sea planteada ante ellos).

Lo que deriva, que estas instancias de operadores de justicia por su especialidad en la materia son las instancias competenciales para conocer las acciones de libertad.

En relación a las acciones de defensa de amparo constitucional, protección de privacidad y de cumplimiento que tienen un mismo procedimiento constitucional y refieren al juez o tribunal competente.

El proyecto de ley recoge la redacción de la Ley No. 254 Código Procesal Constitucional que fue derogada por la Ley No. 1104, enfocando la competencia el lugar donde se haya producido la violación del derecho, por razones de cercanía territorial y por razón del domicilio, que consideramos guarda concordancia competencial con el juez o tribunal de materia y de garantía.

El Objeto del Proyecto es abrogar la ley 1104 de 28 de septiembre 2018 restituyendo la aplicación de lo señalado en la CPE sobre el conocimiento y tratamiento de las acciones de Defensa, así mismo se considera, que la iniciativa legislativa no contradice a la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente.

En el marco de lo propuesto por el Proyecto de Ley, se abrogaría la Ley 1104, con un contenido de 2 artículos y una disposición transitoria, sin embargo para fines de precisión y producto de la Mesa Técnica se considera que dentro de la formulación de la Ley se debe hacer algunas modificaciones de forma e incluir una disposición adicional con el siguiente texto:

PROYECTO DE LEY 158	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN E INCORPORACIONES
ARTÍCULO 1. Se aboga la ley de 27 de septiembre de 2018 que crea las salas constitucionales departamentales	ARTÍCULO 1. (ABROGACIÓN) Se aboga la ley 1104 de 27 de septiembre de 2018 que crea las salas constitucionales departamentales
Artículo 2. (Competencia de juezas, jueces y tribunales) La Acción de Libertad podrá interponerse ante cualquier Jueza, Juez o Tribunal competente, en Materia Penal. El resto de las acciones de defensa se interpondrán ante cualquiera de los siguientes Juzgados: 1. En las capitales de Departamento, ante la Sala de turno de los Tribunales Departamentales de Justicia o ante los Juzgados Públicos de Materia. 2. Fuera de las capitales de Departamento, ante los Juzgados Públicos o Juzgados Públicos Mixtos. I. El juzgado o tribunal competente será el del lugar en el que se haya producido la violación del derecho. Si en el lugar no hubiere autoridad judicial será competente la Jueza, Juez o Tribunal al que la parte pueda acceder por	ARTÍCULO 2. (COMPETENCIA DE JUEZAS, JUECES Y TRIBUNALES) La Acción de Libertad DEBERÁ interponerse ante cualquier Jueza, Juez o Tribunal competente, en Materia Penal. El resto de las acciones de defensa se interpondrán ante cualquiera de los siguientes Juzgados: (...)

razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Si la violación hubiese sido cometida fuera del lugar de residencia de la afectada o afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante el juzgado o tribunal competente por razón del domicilio	
	DISPOSICIÓN ADICIONAL Única. - Se modifica el Artículo 45 de la Ley N.º 025 de 24 de junio de 2010, del Órgano Judicial, con el siguiente texto: Artículo 45º. - (Número) I. Los Tribunales Departamentales están constituidos por las y los vocales, que conforman la Sala Plena. II. Los Tribunales Departamentales de Justicia están conformados en: La Paz con veinticuatro vocales; Santa Cruz con veinte vocales; Cochabamba con dieciocho vocales; Oruro, Potosí y Chuquisaca con doce vocales; Tarija con ocho vocales; Beni con siete vocales y Pando con cinco vocales. III. Con una periodicidad mínima de cuatro años, previo requerimiento del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerará y en su caso modificará por ley el número de vocales de los Tribunales Departamentales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.	DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
ÚNICA. Las Acciones de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, de Cumplimiento y Popular, interpuestas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, serán resueltas por los vocales constitucionales que las hayan conocido.	ÚNICA. Las Salas Constitucionales conformada por los vocales constitucionales, se constituirán en salas liquidadoras para la atención de las acciones: de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, de Cumplimiento y Popular, interpuestas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, que serán resueltas por los vocales constitucionales que las hayan conocido, un en plazo de (6) seis meses computables a partir de la publicación de la presente Ley. Quedando disueltas dentro este plazo.

V. CONSIDERACIONES FINALES.

Es importante dejar establecido que la Supremacía de la Constitución Política del Estado por sobre las leyes implica que todo el marco normativo estatal considerará como punto base de partida la misma y entendemos que la estructura normativa debe estar en constante movimiento para ser actualizada.

Constitucionalmente queda claro que cualquier juez o tribunal competente en materia penal se hace cargo de la acción de libertad, se enfoca que es de exclusiva competencia de los jueces y/o tribunales penales con especialidad, sin importar siquiera la jerarquía de las autoridades, lo cual es un acierto, en consideración de que las acciones de libertad son presentadas por cualquier persona crea que su vida está en peligro; está ilegalmente perseguida; indebidamente procesada o indebidamente privada de libertad personal, pues se considera que otro juez que no sea de la materia no estaría habilitado para ejercer dicha competencia, ni siquiera en suplencia legal.



La competencia de las demás acciones de Defensa también debe orientarse al mismo concepto de especialidad jurisdicción y competencia necesarios para resguardar los derechos de los ciudadanos como principal responsabilidad de Estado

VI. CONCLUSIÓN.

En conclusión, si bien la ley 1104 que actualmente se pretende abrogar, establece un marco normativo para el conocimiento de las acciones de defensa es importante resaltar que la misma es contraria a lo que señala la CPE y por tanto a la voluntad del constituyente

Dentro del bloque de constitucionalidad en Bolivia, el Proyecto pretende llevar a la práctica su contenido Abrogado la Ley 1104 y restableciendo la aplicación única de lo que señala la CPE y la normativa aplicable dentro del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Realizado las modificaciones de forma y la incorporación de una Disposición adicional, se considera, dada su congruencia con el orden constitucional y las normativas vigentes en Bolivia el presente **Proyecto de Ley 158 que abroga la ley N° 1104 de 27 de septiembre de 2018** es **PROCEDENTE**.

VI. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, recomienda:

Al Pleno de la Cámara de Senadores **APROBAR CON MODIFICACIONES** el **Proyecto de Ley 158/2022-2023 C.S. "QUE ABROGA LA LEY N° 1104 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018."** siendo **PROCEDENTE**, de conformidad con el Reglamento General de la Cámara de Senadores, salvo mejor criterio y argumentación de los Senadores en Sesión Plenaria.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de Reglamento.

Firman: Senador Miguel Ángel Rejas Vargas, Presidente en Ejercicio Comisión de Constitución, Legislación e Interpretación; Senador Hermo Pérez Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Senador Jorge Antonio Zamora Tardío, Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y Equidad Social (Género, Generacional, Personas con Discapacidad, Tercera Edad y Personas Privadas de Libertad).

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, sírvase dar lectura al Proyecto de Ley para su consideración en su estación en grande.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE LEY 158

PROYECTO DE LEY QUE ABROGA LA LEY 1104 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ARTÍCULO 1. (ABROGACIÓN) Se abroga la ley 1104 de 27 de septiembre de 2018 que crea las salas constitucionales departamentales

ARTÍCULO 2. (COMPETENCIA DE JUEZAS, JUECES Y TRIBUNALES)

I. La Acción de Libertad deberá interponerse ante cualquier Jueza, Juez o Tribunal competente, en Materia Penal. El resto de las acciones de defensa se interpondrán ante cualquiera de los siguientes Juzgados:



1. En las capitales de Departamento, ante la Sala de turno de los Tribunales Departamentales de Justicia o ante los Juzgados Públicos de Materia.
2. Fuera de las capitales de Departamento, ante los Juzgados Públicos o Juzgados Públicos Mixtos.

II. El juzgado o tribunal competente será el del lugar en el que se haya producido la violación del derecho. Si en el lugar no hubiere autoridad judicial será competente la Jueza, Juez o Tribunal al que la parte pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Si la violación hubiese sido cometida fuera del lugar de residencia de la afectada o afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante el juzgado o tribunal competente por razón del domicilio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. - Se modifica el Artículo 45 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, del Órgano Judicial, con el siguiente texto:

Artículo 45º. - (Número)

I. Los Tribunales Departamentales están constituidos por las y los vocales, que conforman la Sala Plena.

II. Los Tribunales Departamentales de Justicia están conformados en: La Paz con veinticuatro vocales; Santa Cruz con veinte vocales; Cochabamba con dieciocho vocales; Oruro, Potosí y Chuquisaca con doce vocales; Tarija con ocho vocales; Beni con siete vocales y Pando con cinco vocales.

III. Con una periodicidad mínima de cuatro años, previo requerimiento del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerará y en su caso modificará por ley el número de vocales de los Tribunales Departamentales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ÚNICA. Las Salas Constitucionales conformada por los vocales constitucionales, se constituirán en salas liquidadoras para la atención de las acciones: de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, de Cumplimiento y Popular, interpuestas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, que serán resueltas por los vocales constitucionales que las hayan conocido, un en plazo de (6) seis meses computables a partir de la publicación de la presente Ley. Quedando disueltas dentro este plazo.

Sen.ª Presidenta: Con carácter previo, tiene la palabra, la Senadora Ferreira.

Sen.ª Ferreira: Gracias, Presidenta.

Había solicitado tolerancia, no pude venir en los vuelos los anteriores días, hay una epidemia fuerte de dengue y COVID de rebrote en Pando y bueno mi pequeña teníamos que esperar tres días porque estuvo p con fiebre para descartar que no sea ninguna de las dos cosas. Entonces dada la preocupación que tenía recién hoy pude venir Presidente gracias.

Sen.ª Presidenta: Senador Secretario, tome nota de acuerdo al Reglamento.

Tiene la palabra, el Senador Llavera.

Sen.ª Llavera: Bien Presidenta, quiero enviar mi saludo a la Directiva y a todos los colegas, buenas tardes. Solicito Cuarto Intermedio para luego tratar el Proyecto de Ley, así para no entorpecer a mitad del tratamiento del mismo.



Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la solicitud de Cuarto Intermedio. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, para retornar y después tratar, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda Rechazado el Cuarto Intermedio.

En consideración del Pleno, el Proyecto de Ley en su estación en grande. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el Proyecto de Ley, en su estación en Grande.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 1. (ABROGACIÓN) Se abroga la ley 1104 de 27 de septiembre de 2018 que crea las salas constitucionales departamentales

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 1 en su estación en detalle. Tiene la palabra, la Senadora Santa María.

Sen.ª Santa María: Gracias, Presidenta.

Y en estación en detalle, si nosotros analizamos por técnica legislativa no podemos poner una abrogación en el objeto de la ley, por lo tanto, yo sugiero la siguiente redacción poner a consideración del petionario, que sería el artículo, cuál sería el objeto en realidad de este Proyecto de Ley.

El objeto de la presente ley es dejar sin efecto las salas constitucionales por ser contrarias a garantía fundamental de acceso a un recurso sumario y efectivo ante cualquier Tribunal competente garantizado en la Construcción y el Bloque de Constitucionalidad. Sugiero que por favor el petionario lo considere esta redacción y el Pleno.

Sen.ª Presidenta: Lo puede pasar por escrito o ya lo tiene tal vez el proyectista.

Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Ciertamente no hay contradicción entre la redacción inicial del artículo 1 y lo manifestado por la Senadora Daly, ambos se complementan y en consecuencia no tenemos mayor dificultad dado que al final el fondo es la abrogación al abrogar la Ley N° 1104 del 27 de septiembre del 2018, lo que va a hacer es dejar sin efecto precisamente la creación de las salas constitucionales que en lugar de hacerle bien a la justicia constitucional le han hecho muchísimo daño.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Presidenta, creo que el objeto de general todos estamos de acuerdo. En las salas constitucionales han actuado ante el Legislativo de manera inconstitucional abusiva y seguramente también lo mismo ante el pueblo boliviano que ha reclamado justicia.



Segundo, Presidenta la redacción es absolutamente resumida y totalmente directa: Se abroga la Ley n° 1104 de 27 de septiembre de 2018 que crea las salas constitucionales. Se abroga esa ley.

En la otra redacción de la colega me pareciera que hubiera juicio de valor, que se puede cuestionar después y cuidado que el Tribunal Constitucional quiera cuestionar por dar juicio de valor. Porque decía la colega, el objeto la presente ley deja sin efecto las salas constitucionales por ser contrarias a las garantías fundamentales de acceso a un recurso sumario, donde se demuestra que puede ser contraria a las garantías fundamentales de acceso, podría decir una persona, no, más bien facilita, no sé y continúa: y efectivo ante cualquier Tribunal competente garantizando en la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad. Obligación de cualquier juez es garantizar el bloque de constitucionalidad de la Constitución, cualquier juez que tome conocimiento de un Amparo de un recurso importante que vulnera su derecho tiene que hacer respetar la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad.

Entonces Presidenta esto puede dar diferentes interpretaciones y me pareciera tanto por menos personalmente, no sé los colegas que están de acuerdo que este artículo quede como estaba en la redacción y lo ha aprobado también la Comisión, así como estaba la redacción y lo ha aprobado también la Comisión. En ese sentido Presidente.

Sen.ª Presidenta: Bueno el proyectista indica que se mantenga, pero hay una solicitud de la Senadora Santa María, yo creo que corresponde. La Senadora Santa María tampoco hizo llegar esa propuesta.

No habiendo más observaciones y a la solicitud del Senador proyectista. Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el artículo 1, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 1, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al artículo 2, para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

ARTÍCULO 2. (COMPETENCIA DE JUEZAS, JUECES Y TRIBUNALES)

I. La Acción de Libertad deberá interponerse ante cualquier Jueza, Juez o Tribunal competente, en Materia Penal. El resto de las acciones de defensa se interpondrán ante cualquiera de los siguientes Juzgados:

1. En las capitales de Departamento, ante la Sala de turno de los Tribunales Departamentales de Justicia o ante los Juzgados Públicos de Materia.
2. Fuera de las capitales de Departamento, ante los Juzgados Públicos o Juzgados Públicos Mixtos.

II. El juzgado o tribunal competente será el del lugar en el que se haya producido la violación del derecho. Si en el lugar no hubiere autoridad judicial será competente la Jueza, Juez o Tribunal al que la parte pueda acceder por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte. Si la violación hubiese sido cometida fuera del lugar de residencia de la afectada o afectado, ésta o éste podrá presentar la acción, si lo estima pertinente, ante el juzgado o tribunal competente por razón del domicilio.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el artículo 2 en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.



Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado el artículo 2, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Adicional Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIÓN ADICIONAL

ÚNICA. - Se modifica el Artículo 45 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, del Órgano Judicial, con el siguiente texto:

Artículo 45º. - (Número)

I. Los Tribunales Departamentales están constituidos por las y los vocales, que conforman la Sala Plena.

II. Los Tribunales Departamentales de Justicia están conformados en: La Paz con veinticuatro vocales; Santa Cruz con veinte vocales; Cochabamba con dieciocho vocales; Oruro, Potosí y Chuquisaca con doce vocales; Tarija con ocho vocales; Beni con siete vocales y Pando con cinco vocales.

III. Con una periodicidad mínima de cuatro años, previo requerimiento del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerará y en su caso modificará por ley el número de vocales de los Tribunales Departamentales.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobado la Disposición Adicional Única, en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Transitoria Única para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ÚNICA. Las Salas Constitucionales conformada por los vocales constitucionales, se constituirán en salas liquidadoras para la atención de las acciones: de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, de Cumplimiento y Popular, interpuestas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, que serán resueltas por los vocales constitucionales que las hayan conocido, un en plazo de (6) seis meses computables a partir de la publicación de la presente Ley. Quedando disueltas dentro este plazo.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Adicional Única en su estación en detalle.

Tiene la palabra, el Senador Flores.



Sen. Flores Roberts: Presidenta, he hecho algunas consultas a algunos miembros que trabajan en el tema jurisdiccional especialmente, yo entiendo que las Salas Constitucionales en Bolivia, que son especiales solamente para vulneración de derechos fundamentales, no tienen una carga similar a una ordinaria, es muy poco, y creo que es suficiente tres meses para terminar con todos los procesos de amparos que seguramente de otros recursos que existan y me parece que seis meses es mucho. Le sugiero Presidenta si están de acuerdo los colegas que se cambie los seis meses por tres meses.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: Efectivamente las Salas Constitucionales son Salas que no tiene una carga laboral importante, de modo que seis meses me parece excesivo, demasiado, por ello al tratarse pero además hay que tomar en cuenta que desde el monto en que promulgue y publique esta ley lógicamente dejaran de recibir causas nuevas de modo que se dedicarán a liquidar, por tanto tres meses me parece razonable y prudente y coincidiendo con el Senador Luis Flores creo que el período de liquidación no debería pasar de 3 meses, y posterior a esos tres meses deberían disolverse estas Salas Constitucionales Liquidadoras.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Seoane.

Sen. Seoane: Presidenta, adicionalmente a lo planteado ya sugiero algún tipo de leve modificación que le hicimos conocer a Lusa Flores y William Torrez, se sugiere que la Disposición Transitoria se la pueda añadir lo siguiente:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

SEGUNDA. Las acciones de defensa que retornen en revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sean asumidas por las salas de turno de los Tribunales Departamentales de Justicia o ante los juzgados públicos o juzgados públicos mixtos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

TERCERA. El Consejo de la Magistratura conforme sus competencias realizará las auditorías jurídicas a las Salas Constitucionales que están quedando sin efecto.

Y finalmente por técnica legislativa tal vez trasladar la Disposición Abrogatoria que se encontraba en el objetivo a la parte final

Sen.ª Presidenta: Bien, por favor, las sugerencias pasen al Secretario.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Bien me parece importante que podamos alimentar, complementar a la ley propuestas, que estamos tratando el día de hoy diré que estamos solamente para aclaración no podemos incluir en la Disposición Transitoria algo que ya está en el artículo 2, en el artículo 2 ya mencionábamos quiénes se van a hacer cargo de las diferentes acciones constitucionales, o sea es repetitivo, pero me parece prudente correcto Presidenta que se incluya una Disposición Transitoria Segunda. La primera que estamos todos, no hemos aprobado todavía, que se incluye una segunda que mencione y diga algo similar a lo que dice el colega Jefe de Bancada de CC:

El Consejo de la Magistratura conforme a su competencia, deberá realizar auditoría o realizar auditoría jurídica a la Salas Constitucionales que están quedando sin efecto en un tiempo máximo, por decirle, seis meses calendario, porque tiene que tener no puede ser indefinido, y es correcto no en Disposiciones Transitorias, si no en Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias, la parte final incluir:



Se abrogan y se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente ley. Lo que no está incluido en el Proyecto de Ley se puede incluir en la parte final después de Disposiciones Transitorias que sería la Segunda que he mencionado, Disposición Final hay una única y después disposiciones derogatorias y abrogatorias, donde se incluya esa propuesta que está mencionado el Jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Zamora.

Sen. Zamora Tardío: Si, hago uso de la palabra para apoyar la propuesta del Senador Flores con esos pequeños cambios que ha hecho al final me parece que sería una norma pertinente. Eso es todo, Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Existiendo propuestas de modificación, Senador Secretario, sírvase dar lectura de la Disposición Transitoria son las modificaciones propuestas por los senadores.

Sen. Secretario: El modificado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Las Salas Constitucionales conformada por los vocales constitucionales, se constituirán en salas liquidadoras para la atención de las acciones: de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, de Cumplimiento y Popular, interpuestas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, que serán resueltas por los vocales constitucionales que las hayan conocido, un en plazo de (3) tres meses computables a partir de la publicación de la presente Ley. Quedando disueltas posterior a este plazo.

Sen.^a Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera modificada en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Disposición Transitoria Primera en su estación en detalle.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la Disposición Transitoria Segunda para su consideración en su estación en detalle.

Sen. Secretario:

SEGUNDA: El Consejo de la Magistratura conforme sus competencias realizará las auditorías jurídicas a las Salas Constitucionales que están quedando sin efecto.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Bueno la propuesta del colega de Comunidad Ciudadana, sí acepto por supuesto y complementaria algo. No "realizará", "deberá" realizar auditorías; sería obligatorio: "deberá realizar auditorías jurídicas a las Salas Constitucionales que están quedando sin efecto" y le pondría el tiempo: "en un tiempo máximo de seis meses, computables a partir de la publicación de la presente ley.

Solamente esa parte y creo que ya, y creo que estaría completo.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Torrez.

Sen. Torrez: En realidad es coincidente lo que plantea el Senador Flores, sin embargo, mi propuesta difiere en cuanto al tiempo dijimos inicialmente que las Salas Constitucionales no tienen una importante carga



laboral de modo de que debería otorgársele un plazo máximo y preventivo de 3 meses para la realización de este trabajo de auditoría técnica.

Sen.^a Presidenta: Habiendo modificaciones a la propuesta, Senador Secretario, sírvase dar lectura a las propuestas

Sen. Secretario: Presidenta voy a dar lectura a la Disposición Transitoria Segunda propuesta por el Senador Flores.

SEGUNDA: El Consejo de la Magistratura conforme sus competencias deberá realizar auditoría jurídica en las Salas Constitucionales computables a partir de la presente ley, en un tiempo máximo de 6 meses. Plazo Corrigiendo en un plazo máximo de (6) meses.

Sen.^a Presidenta: Hay dos propuestas una es de 6 meses y otro de tres meses, por favor puedan corregir para poder dar la lectura correctamente.

Tiene la palabra, el Senador Paz.

Sen. Paz: El Senador Torrez ha hecho una propuesta puntual más allá si hacemos 3 o 6 meses después se extinguen estas Salas Liquidadoras, porque si no se pone esa precisión después estas Salas se vuelven otro instrumento más de persecución. Entonces esto debe estar claro en la redacción.

Sen.^a Presidenta: Por favor que la redacción sea clara.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Solo para complementar, efectivamente de los 3 meses es para que se liquiden las Salas, no tiene nada que ver con las auditorías, se liquida las salas a partir de la presente y se hace auditoría en un plazo de 6 meses a partir de la publicación de la ley. Deberán entregar las auditorías, entonces es el transitorio uno y el transitorio dos son diferentes, si me permite no si la redacción puedo realizarla, esta con flechas por es o la lectura ha salido medio, no como debería.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Ponce.

Sen.^a Ponce: Primero, buenas tardes a todos los senadores de diferentes Bancadas que estamos aquí presentes, no sé, si digamos está socializado este Proyecto de Ley, estamos cantinfleando poniendo parches de aquí allá saliéndonos del Reglamento, dándonos palabra de sin pedir siquiera la palabra, ya estamos hablando y que nadie digamos, estamos escuchando.

¿Está socializado el Proyecto de Ley, hermana Presidenta? Será que nuestros hermanos los que están bloqueando tienen conocimiento de esa abrogación que va a afectar los 9 departamentos claro. No sé digamos si los magistrados o los jueces podrán tener ese tipo de competencia. La verdad hermana Presidenta yo la verdad quiero decir que quede en antecedente que los que no estamos apoyando este tipo de cantinfladas yo le voy a decir, es bochornoso que también esté la prensa, estemos en vivo y estemos diciendo o podría ser o no podría hacer, por ahí sucede esto. ¿Eso está bien, estamos actuando bien como Cámara de Senadores?

El primer Órgano del Estado Plurinacional, yo la verdad, hermana Presidenta, no sé, creo que eso no está bien socializado, todos estamos en qué y ahora y esto, qué sepa el pueblo boliviano que no se está socializando el Proyecto de Ley que parece que entre Oposición y algunos senadores del MAS IPSP por querer hacer daño, no sé, al sistema judicial están aprobando este Proyecto y abrogación de la 1104 que ha sido aprobado en el año 2018, proyectos de ley, que están todavía desde la era de los '90, 1950 y demás todavía están vigentes y proyectos desde el 2018, estamos abrogando. Gracias.



Sen.^a Presidenta: El Proyecto de Ley no es nuevo para aclarar a la Senadora Yolanda y ha sido distribuido y ya se ha leído el Informe de la Comisión. Saben, tienen conocimiento desde el 3 de octubre el Proyecto de Ley, así no es que estén aquí adivinando, en el Pleno se pone en consideración y se puede modificar para sus conocimientos.

Senador Secretario, sírvase dar lectura a la modificación de las propuestas.

Sen. Secretario:

SEGUNDA: El Consejo de la Magistratura conforme sus competencias realizará auditorías jurídicas a las Salas Constitucionales que están quedando sin efecto, en un tiempo máximo de (6) seis meses computables a partir de la publicación de la presente ley.

Sen.^a Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda modificada en su estación en detalle, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobado la Disposición Transitoria Segunda en su estación en Detalle.

Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Había otra Disposición final y había una Derogatoria que propuso el colega, yo decía incluyámoslo la disposición abrogatoria y derogatoria conforme a todas las leyes que vienen, se deroga y se deroga y abroga todo lo que contradiga esta norma, estaba la propuesta con el técnico y también estaba entiendo disposiciones finales.

Sen.^a Presidenta: Habiendo la solicitud de los senadores para incorporar la Disposición Final, Senador Secretario sírvase dar lectura.

Sen. Secretario: Presidenta voy dar lectura a la solicitud de los senadores.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA: El Órgano Judicial con los recursos que asigno a las Salas constitucionales realizará bajo su independencia un fortalecimiento de Salas Ordinarias, Tribunales, juzgado públicos de materia juzgados mixtos y de los tribunales departamentales de justicia para asumir la carga de las acciones de defensa.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Esto no estaba en la Comisión, estos dos artículos no estaban en la Comisión y se tiene que considerar. Si la mayoría aprueba bien, si la mayoría no aprueba también, esto es una suerte de propuesta para que se cree Salas Adicionales Ordinarias y Juzgados Adicionales Ordinarios, por el Tribunal de Justicia y Consejo del Magistratura.

Yo diría que no Presidenta está la propuesta, lo más importante de esto debería ser la Disposición abrogatoria que debería decir específicamente que es lo que deroga o se abroga, que todas las otras normas que contradigan, yo esta propuesta lo retiraría Presidenta, lo que es una sugerencia al Tribunal -perdón- el Órgano Judicial, lo retiraría porque es sugerencia de una Disposición Final y el artículo de abrogatoria y derogatoria y sí creo que es necesario incluirle en la ley Presidenta.



Sen.^a Presidenta: Por favor, es que están fallando la redacción, no lo están pasando completamente y por esta razón no se está dando la lectura correctamente, parte por parte se está dando la lectura.

Tiene la palabra, la Senadora Muñoz.

Sen.^a Muñoz: Bien, primero tengan, buenas tardes.

No quiero irme así con mi conciencia que está molesta, que estamos abrogando esta Ley N° 1104 que se aprobado el 2018, preocupante, no sé si queremos matarlo la Sala Constitucional, no sé si queremos, estamos queriendo a toda costa desestabilizar al Gobierno, no sé si estamos buscando nuestros intereses personales, veo eso, debíamos analizar, la verdad nosotras no conocíamos esta ley, no sé si se ha socializado lo que según lo que informan ustedes ha habido desde el mes de octubre, me preocupa en especial a mi colega William Torrez que está encabezando.

Que el pueblo tiene que saber cómo estamos trabajando, cómo legisladores nacionales estamos nosotros mintiendo al pueblo boliviano. Yo pienso que están viendo solamente sus intereses personales, esta ley se ha aprobado para poder mejorar la justicia la 1104 y ahora queremos abrogarlo, creo que aquí se ha trabajado y algunos del socialismo los senadores con la Oposición que están buscando sus intereses personales atacando al Gobierno en nombre del Gobierno, pero en la realidad compañeras colegas las leyes de la Oposición de aquellos años ni siquiera nos hemos fijado para poder actualizar con el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero ahora cuando tenemos nuestros intereses personales vamos a aprobar pues esa ley.

Pero yo no estoy de acuerdo mis compañeros colegas, quiero que sepan porque esta ley se ha trabajado en un Cumbre a la cabeza del Ministerio de Justicia en conjunto con las organizaciones sociales en los nueve departamentos y eso viene desde abajo se trabajó que se ha hecho desde las organizaciones sociales juntamente con nuestro ex Presidente Evo Morales Ayma y eso creo que tenemos que bajar a informar a nuestras organizaciones sociales para que también conozcan y que salga la propuesta, si estamos haciendo bueno abrogando esta 1104 esa Ley.

Como alguien decía de aquí de Cochabamba he sido dirigente, yo también he sido dirigente y conozco las propuestas de las mesas de trabajo, cómo se ha propuesto para todas las leyes de las organizaciones sociales, a la cabeza de todos los 9 departamentos. Yo pregunto al Doctor Williams ¿coordina en Santa Cruz con las organizaciones sociales? Por lo menos ha llegado con un informe los avances sobre las leyes al Departamento de Santa Cruz nunca ha llegado, si con alguien está coordinando es con algunas juntuchas que están dividiendo al Estado Plurinacional de Bolivia.

Lindo sería que bajara a informar verdaderamente a las organizaciones sociales, pero como no salieron de las organizaciones le vale, porque hemos sido dirigentes, los que hemos marchado, los que hemos ido con coca con agua, a nosotros sí nos preocupa sobre las cosas que están actuando de esta manera. Yo además a la Presidenta de la Cámara de Senadores recién ahora quieren mejorar preguntar porque esto tenía que salir totalmente hecho con puntos y comas para poder presentar, y ahorita quieren mejorar están haciendo una chiquillada.

Deberían de aprender a la cabeza de su asesor, que está corrigiendo, deberían aprender o redactar algo bueno, pienso que el pueblo boliviano tiene que enterarse y vamos a bajar a las organizaciones sociales, que nosotros no estamos dividiendo nosotros estamos legalmente coordinando y para que también el pueblo sepa nuevamente para poder proponer, yo sé que vamos a proponer los 9 departamentos a la cabeza del pacto de unidad.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Gracias, hermana Presidenta.



También un poco confundida en este tema creo que no nos hemos ordenado al final, yo pensaba pedir la reconsideración de lo que se ha aprobado, pero no sé ahora en que estamos, se sigue tratando lo pedido por el Senador Flores.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.ª Párraga: Gracias, hermana Presidenta.

Mire en consecuencia lo que tenemos, después de tener esta mala redacción de esta abrogación que ahorita lo estamos tratando y recién remediar en el Pleno, una vergüenza frente al pueblo boliviano teniendo equipo de trabajo asesores, qué hacen esos asesores porque no traen ya listo aquí para tratarlo como corresponde; tanto nos llenamos la boca indicando de que la Cámara de Senadores tenemos que darles esa talla ese nivel esa independencia, pero ahora no qué talla le estamos dando a mí me da sinceramente vergüenza ajena porque aquí contradiciéndose corrigiendo yo por eso decía mi hermano Lucho pregunté bien, cuánto va a hacer para que no nos rayemos así decimos vulgarmente.

Entonces, mi colega que me ha antecedido no está bien claro, primero se ha aprobado y después cuando ya está aprobado todo decirle que, no, modifiquemos la última parte, no está bien así, a que estamos jugando, realmente es una vergüenza este tipo de actitudes en el Pleno, no está bien.

Entonces frente al pueblo boliviano estamos quedando una vergüenza realmente compañeros hermana Presidenta, solicito que esto se aclare que continúe como corresponde porque después de la aprobación, ya no se puede reconsiderar o se puede aumentar otra disposición, otro otra cosita tal vez más rato se van a olvidar, hay que ponerlo esito más digamos, eso no corresponde sinceramente colega, Senadora Presidenta Quispe.

Sen.ª Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Ramos.

Sen. Ramos: Gracias, hermana Presidenta. Primero quiero saludar a su persona mediante Usted a las colegas senadoras y senadores.

Yo lamento mucho de lo que está pasando en este momento aquí si bien ya han aprobado esta ley han aprobado, digo, porque yo no he aprobado, quiero ser sincero ante el pueblo boliviano y ahora ya aprobada la ley otra vez están queriendo modificar, esto no es una reunión de jóvenes, no es una reunión de amigos, esta es una Asamblea como ustedes dicen la primera.

Yo no voy a echar la culpa a la parte administrativa, a la parte jurídica, no voy a echar la culpa porque a veces aquí los mismos están confundiendo el trabajo de ellos de los profesionales, porque primero salen con uno, yo creo que, por favor, y que va a hacer el profesional, claro que se va a confundir, yo creo que por favor que, si no estamos claro, lo que estamos haciendo, pues directamente dejemos para la próxima y socialicemos mejor y lo hagamos y entonces.

Yo quiero hermana Presidenta, decir lamento mucho que ahora me estoy dando cuenta, no quiero decir esto, pero ahora me estoy dando cuenta que realmente pues se aprueban leyes en favor de uno, seguramente fue esto que el 2017, 2018 que fecha se ha aprobado seguramente a la gestión de eso favorecería esta ley y ahora seguramente no favorece, abroguemos, es clara la situación como viene, tenemos que aprobar y cuando nos conviene una ley tenemos que defender y tenemos que aprobar y cuando no nos conviene ya entonces haremos leyes que nos convengan pues al pueblo boliviano y no que convenga a personas y no que convenga a una sola persona, creo que esa ley, eso se ha hecho durante la Gestión pasada y por eso estamos observando muchas leyes que no están en contra mismo no.

Yo quiero decir Presidenta, tanto estamos hablando y dan palo al Órgano Ejecutivo al uno y al otro y hemos dicho no nos respetan a nosotros como asambleísta nacionales, cuando a la Asamblea Nacional ha perdido la fuerza y el poder cuando hemos dicho todos tenemos o no todos tenemos que ser leales, a quién tenemos



que hace caso uno y cuando no han dicho levanta manos porque uno o dos ordenaban y el resto tenía que acatar, quiero decir que hoy más bien esta directamente dando pues tuición a cada uno tiene derecho de pensar, cada uno tiene derecho de dar criterio personal y nadie viene directamente y dice tiene que hacer todos lo que yo digo, creo que en esta vez sí se está haciendo respetar, sí estamos directamente cada teniendo cada uno nuestras propias conclusiones, pero por favor quiero decir que no nos confundamos y no quedemos mal ante el pueblo boliviano aquí como una reunión de chicos, si no como una Sesión de la Cámara de Senadores como autoridades que somos. Solamente eso y gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Zamora.

Sen. Zamora Tardío: Gracias, Presidenta.

En primer lugar, quiero recordar a los colegas, que estas Salas Constitucionales nos han suprimido nuestras atribuciones previstas en la Constitución arrogándose un poder más allá del Constituyente, yo no sé cómo pueden defender a estas salas que se han vuelto estrictamente políticas que en vez de garantizar y precautelar por delo derechos y las garantías fundamentales al contrario han violado esos derechos y garantías fundamentales, yo no sé cómo pueden salir en su defensa después que nos han privado esa facultadas de fiscalizar previstas en la Constitución. Además, aquí está el informe que está aprobado por senadores del MAS y de la Oposición yo he aprobado esto, yo no sé qué pretenden que ahora se dé gusto a todos, tampoco es así la cosa, aquí la mayoría manda.

Otro punto esas reformas que se quiere hacer de 3 a 6 meses son cuestiones de forma no son de fondo, entonces qué quieren, quieren ustedes piensan que todo proyecto es perfecta, no pues es perfectible y es aquí que tenemos que discutir y solucionar, que les pasa a ustedes, ustedes parecen defensores de eso vocales construccionales, que han hecho y deshecho se han vuelto los todos poderosos de Bolivia, no puede ser, esta primero están sacando cara por esos vocales en vez de sacar por este Órgano Legislativo que tiene que ser el primer Órgano legislador, el Primer Órgano de poder del Estado. Me extraña que tenga esa postura.

Claro ustedes hablan de conveniencia porque estos vocales deben estar en función de algunos ¿no? Que les favorecen y no de otros y no de la generalidad del pueblo boliviano, lamentablemente se ha desvirtuado estas Salas Constitucionales porque este vocal lo ha politizado y porque además también hay muchas denuncias de grandes negociados han torcido totalmente la justicia y no puede.

Además, les recuerdo que antes esas atribuciones constitucionales las tenían los jueces y tienen que volver a ellos, antes había más idoneidad en la administración de justicia cuando hacían los jueces ordinarios los administraban y juzgaban en materia constitucional.

Aquí el remedio las Salas Constitucionales han sido peor que la enfermedad así que les pido que entremos en razón y veamos que esas pequeñas reformas no son de fondo son de forma de bajar de 6 meses a tres meses, yo creo que no se está cambiando el espíritu de este Proyecto de Ley y por Dios cómo vamos a defender a personas que han sido los que nos han cercenado, nos han quitado nuestras atribuciones previstas en la Constitución, por Dios entren en razón y ojalá que haya que el pueblo los juzgue a los que se están oponiendo y quieren mantener a estos vocales que han hecho y deshecho en el país. Simplemente eso, Presidenta. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Flores.

Sen. Flores Roberts: Gracias, Presidenta.

Presidenta, solamente de aclaración, estamos a esta parte final el procedimiento los técnicos y Usted es el que dirige, no conozco yo detalles que se procederá ahora, efectivamente Usted ha cerrado a pesar de la observación que teníamos, pero es decirles a los colegas que este proyecto se presentó hace tres, cuatro meses y en dos oportunidades se postergó para que se consensue, para que se analice y de donde vienen estos proyectos porque los que no conocen en la Constitución y las leyes hace cinco o seis años cuando se



aprobó esta Ley que lo hizo aprobar un Ministro en esa época del Presidente Morales, el ex Ministro seguramente con intereses porque los que conocen la Constitución, que dice la Constitución: El que está vulnerado en sus derechos deberá acudir dice: Habeas Corpus, deberá acudir ante el juez, ¿No es cierto? ante Tribunal Ordinario no dice Salas Constitucionales

El que tiene un Amparo Constitucional deberá acudir ante las Salas Ordinarias, dice. No dice Salas Constitucionales en ninguna parte de la Constitución menciona Salas Constitucionales, pero yo entiendo algún Ministro en su época decidió aprobar Salas Constitucionales para repartirse también porque hay, hay que ser sinceros, hay que se reparten también toma dos vocales para vos o para mí, etc.

Y por supuesto que las Salas Constitucionales si ustedes perciben y escuchan a la gente que tiene procesos. Hoy tengo un compromiso con una compañera que el Tribunal Constitucional juicio 5 años por negligencia médica a su favor de la señora, porque casi está yendo su vida, el Tribunal Constitucional nuevamente de cero, dos veces de cero, quién está contento con el Tribunal Constitucional con la justicia boliviana, nadie.

Entonces compañeros no vamos a santificar a absolutamente a nadie lo que queremos es corregir los errores que se realizaron anteriormente. Y aquí se va a corregir errores, porque esas Salas no están en la Constitución y precisamente han actuado porque quién vulnera, quién dice que pueden definir la Inconstitucionalidad o no de la Asamblea Legislativa, la Constitución es absolutamente claro, el "Tribunal Constitucional" dice, no dice: "Salas Constitucionales".

Han sido bastante agresivos dos Salas Constitucionales en Bolivia que han vulnerado la Constitución prácticamente el artículo 158 numeral 18. Ya no sirve la Constitución ellos han mencionado que se dejan pendiente ese artículo, ni siquiera el Tribunal Constitucional porque no se atrevieron ellos no se atrevió, lo hizo una Sala.

Compañeros no creo que la Constitución en sí en realidad sea debatible. Yo tengo una percepción como abogado es que cuando hay una cosa que resaltan hay que ser claros y cuando resalta algo es porque si se hizo mal algo hay que corregirlo. Y esas Salas Constitucionales no tiene razón de ser en nuestras normas por lo tanto se ha propuesto hace tres cuatro meses que deben anularse, si se anulan si se cumple el procedimiento seguramente se continuará, se van a anular y se va apoyar para que existan mayores jueces, mayores tribunales y juzgados de partido, o Tribunales de Sentencia o Salas Ordinarias en los diferentes departamentos para que traten este tema.

Además, los que no hablan con abogados, quiero decirle a los que me decían varios funcionarios jurisdiccionales, en este caso vocales, jueces, un vocal ordinario tiene 300, 400, 800 casos, eso manejan por año. Uno de Sala Constitucional maneja 50, 80 casos, no están en sus oficinas ellos dicen nos ayudarían bastante si anulan eso, porque es extraordinario el recurso, si anulan esto las Salas Constitucionales lo convierten en ordinario porque parte de nuestros procesos se van a ir.

Si ustedes nos escucharían los parlamentarios nos va a beneficiar la justicia, me he sentado con varios me dicen eso, tengo que creerles que los vamos a ayudar, creando juzgados y vocales ordinarios para que traten tanto asuntos ordinarios de Justicia como también algunos recursos constitucionales.

Bueno, seguramente algunos no están de acuerdo, yo les entiendo, pero personalmente creo que vulnerar al Órgano Legislativo, no lo digo por ahora que soy Senador, a mí me da pena los próximos senadores y diputados que vengan esté quién esté de Presidente, me daría vergüenza ser Senador o Diputados no puedo fiscalizar –discúlpennme– para el que venga me da pena, ojalá algún sobrino, o algún conocido, algún amigo, algún dirigentes sea, pero tenga la facultad de decir mando mi notita un Ministro quiero este informe de esta empresa o de cualquier cosa. Ustedes saben colegas no nos mandan nada y no tengo ni la posibilidad de convocarlo y decirle compañero, por favor, deme esto porque me está pidiendo el pueblo, no tengo nada, lo han anulado compañeros. No puede ser. Yo soy sincero, lo hago porque creo que es lo correcto no hago por interés de nadie.



Yo espero que el próximo Presidente respete la Constitución y el parlamentario que venga tenga la posibilidad de solicitar informes, porque su gente lo piden esos informes compañeros, algunos no tendrán esa condición los respeto compañeros, los respeto, pero también respeten porque yo esto que me han coartado la posibilidad de pedir informes, de solicitar a Ministros finalmente Informe Oral Escrito lo que menciona el artículo 158 Interpelar.

Ya no podemos hacerlo los senadores y diputados, por esto compañeros porque no hemos podido llegar a algunos acuerdos, seguramente con algunos senadores diputados, lamento mucho, pero creo que el Senado por lo menos tiene que intentar, aunque se quede en diputados algunos meses, pero tarde o temprano esto se va a llevar adelante, si no es ahora compañeros el 2024, el 2025, el 2030, 2040, se va a ordenar el Legislativo.

Yo tengo esperanza que se va a ordenar el Legislativo porque cuando yo visitó algunos otros países Presidenta es un orgullo ser Senador o Diputado. El Ejecutivo lo respeta, el judicial lo respeta, aquí no hay nada Presidenta, la sociedad también por supuesto.

Ojalá que algún momento Presidenta, yo me iré tranquilo, quiero decirle habiendo intentado aprobando eso me voy tranquilo cuando me vaya el 25, intenté. Cuando me pregunten mis hijos, mi hija voy a decir intenté, hice esto intenté de hacer valer la Constitución y lo que valemos un Diputado y un Senador intenté, no pude, pero lo intente, voy a estar tranquila de vivir con mi conciencia absolutamente tranquilo, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, la Senadora Luján.

Sen.^a Luján: Gracias, Presidenta.

Bueno yo concuerdo no con algunos puntos de vista y criterios, el tema de la justicia es bastante delicado dentro de nuestro Estado tenemos una crisis de Justicia eso es real nadie lo va a negar, pero tenemos que saber encararlo no, el tema de las Salas Constitucionales, la creación de esta Salas Constitucionales son mandato de la Cumbre de Justicia del 2016 en una Cumbre se ha decidido que está Salas sean creadas yo no sé si habido una Cumbre el 2023.

No sé si habido una Cumbre que esté pidiendo que estás Salas, ya no trabajen porque evidentemente, así como ha expuesto el Senador Flores, yo también conozco algún caso que está en esta Sala hace ya un año cuando los plazos procesales indican que deberían ser máximo hasta 6 meses, es real es algo que, si tenemos que modificar corregir ¿No es cierto?, eso es real, es real. Pero el mecanismo que estamos empleando ahora ¿estará bien? Yo pienso que no, porque yo de verdad no conozco que el 2023 haya habido una Cumbre de Justicia.

Y además que antes como decía el Senador Flores también, los Tribunales Ordinarios se encargaban de lo que son las acciones constitucionales, pero había retardación igual porque ellos no eran expertos en el tema constitucional y por eso es que estas salas se han creado. Y también esa vez había retardación de justicia y por esa retardación de Justicia se ha creado estas Salas no están funcionando como esperábamos, sí, no están funcionando, pero yo pienso que hay mecanismos para mejorar reforzar, no sé qué otro término emplear a la Ley N° 1104, ¿no? Debemos hacer algo, sí. Entonces convoquemos a otra Cumbre y analicemos y debatiremos cómo le damos solución a esto.

Por otro lado, revisando el Proyecto de Ley propuesto que era el 158, estoy muy de acuerdo con lo que ha expuesto la Senadora Daly Santa María que está mal formulado este Proyecto de Ley colegas, su artículo 1, por ejemplo, en el objeto no está bien. No tiene Disposiciones Finales y un Proyecto de Ley tiene que tener Disposiciones Finales y no tiene.

Aquí estoy con el documento en mano y no tiene Disposiciones Finales, entonces pienso que hay que revisarlo hay que reunirse con toda la gente involucrada en el tema de Justicia con las víctimas. Yo conozco en varios departamentos hay asociaciones de víctimas, el tema de la retardación también ver cómo lo



podemos abordar, hay que trabajarlo, sí, hay que trabajarlo, pero no precipitarnos así, porque como Órgano Legislativo estamos quedando mal, está mal.

Yo no sé aquí hay tres senadores que en Comisión han aprobado y me imagino que también a ellos les acompañan técnicos que deberían haber revisado la correcta redacción de este Proyecto de Ley, la intención está bien, pero esa intención tiene que estar plasmada en el objeto de esta ley ¿no? Entonces hay que trabajar sí, pero, así como está ahora. Hay muchas correcciones Presidenta que debemos hacer. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Tiene la palabra, el Senador Huarachi.

Sen. Huarachi: Saludar la Directorio en un principio y a todos ustedes colegas senadores, senadores tengan buenas tardes.

No quiero quedar con el nudo en la garganta, sinceramente no existe seriedad, no existe compromiso con el pueblo. Qué estamos haciendo o qué están haciendo qué están aprobando sinceramente -conuerdo con el compañero Santos- no soy parte de esto lastimosamente que puedo decir homicidio hemicidio homicidio. Para mí este Proyecto de Ley es un paso retrógrado.

Sinceramente, si se ha modificado, sí se ha hecho un encuentro para mejorar la justicia, ha sido con la participación de nuestra sociedad. El tema técnico es importante, pero el sabernos hacer escuchar es mucho más, a quién representamos nosotros, no puede atribuirse esta silla a propiedad de nosotros, este Hemiciclo, este espacio es del pueblo boliviano.

Lamento sinceramente los parches, las improvisaciones que estamos viendo. Exhorto yo al pueblo boliviano en su conjunto que se digan las cosas como tienen que ser, el Legislativo debe estar articulado con los diferentes poderes y no podemos ser el todopoderoso solucionar un aspecto institucional que ha costado a los bolivianos y está costando en este momento digerir ese problema enorme que tenemos, que uno por hambre, por una garrafa esté preso años con retardación y qué otro este libre. Ese es el debate real.

Y ahora en este contexto que estamos viviendo, lamentablemente hacemos vivir al TPC la hacemos revivir, la estrangulamos, estamos equivocados. Digamos a nuestra población las cosas como son no utilicemos la demagogia, no es necesario interponerse con el grito o imposter la voz frente al compañero o a la colega, a la colega, que quiere transmitir lo que estamos viviendo lamentablemente.

Yo le pido al Directorio y a la Comisión, todo es perfectible como alguien lo ha indicado, podemos darle otro viraje y articular con lo que corresponda nuestra sociedad, y no darles esa evidencia sinceramente paupérrima, evidencia hipócrita hacia nuestra sociedad cuando decimos que supuestamente estamos trabajando, pero estamos trabajando solamente unos cuantos a la espalda de nuestra sociedad. Eso no está bien, lo que decimos no concuerda con lo que hacemos.

Nos dicen que somos ex dirigentes, qué las bases, que nuestros sindicatos están movilizados, pero objetivamente no les decimos la verdad. Hermanos que me están escuchándonos que nos están viendo, tenemos que abrir los ojos cuál la intencionalidad en este espacio de conflicto lamentablemente se quiere manosear la justicia, ¿se quiere manipular en este espacio la justicia?

Lamento sinceramente este mal trabajo de la Comisión al que corresponde, pueblo boliviano organícense por defender su justicia, lo que hemos avanzado no puede retrotraerse. No podemos volver a esos hechos nefastos retrógrados, es momento de asumir responsabilidades, pero entre todos nosotros somos meros pasajeros como han dicho y pongan en práctica si somos así, no somos dueños de este curul ni tampoco vamos a nosotros sentirnos el que en este momento haya conflictos y voy a modificar a justo y antojo lo que tanto tiempo nos ha costado construir.

Sinceramente a todos los compatriotas bolivianos, bolivianas, jóvenes y señoritas es lamentar que estamos viviendo en esto momento, que en vez de discutir con nuestra sociedad que es lo debemos mejorar lo estamos empeorando, no voy a decir que cierto acuerdo firmado y documentado se está poniendo en acción



no quisiera mencionar eso, pero nuestra población es savia y estamos viendo la mecanización y la acción de lo que sinceramente se está manipulando e aquí nuestra conciencia como alguien indicó de porqué y para qué estamos aquí. Esa Cumbre con participación social no se puede echar de borda.

Hermanos, hermanas senadoras que somos del Movimiento Al Socialismo digamos quienes somos realmente, no por lo que nos convenga y la camiseta en esta gestión no me dé a mí, no me resulte.

Debería articularse para hechos obviamente de otros ministerios vemos el tema de Interpelación, pero para propuesta para generar articulación y decirnos las cosas que hay que mejorar desburocratizar no estamos, buscamos culpables cuando los culpables y testigos lastimosamente -no quiero ser cómplice de eso- pero algunos son y está en su conciencia de cada uno quiénes estamos presentes aquí si realmente estamos haciendo bien a nuestra sociedad o estamos viviendo la coyuntura por vivir.

Les llamo compañeros, compañeras senadoras, senadores a una reflexión crítica el tiempo lo juzgará si realmente nosotros estamos en la condición de haber hecho por nuestro pueblo, por nuestra sociedad -voy a subrayar lo que he dicho- este Proyecto de Ley es retrograda a lo que nosotros hemos trabajado como sociedad, sí podemos mejorar, pero no, no se hace lo que lastimosamente le estamos mostrando a nuestra sociedad.

Esto no es serio, esto no es responsable colocar parches no es responsable. Si realmente existe la voluntad política llamemos a nuestra sociedad, pero no como alguien dice nosotros no estamos atrás de las movilizaciones y estamos alimentando las movilizaciones, cuándo vamos a alimentar producto, es decir, transformación legislación.

Pero lamento hermana Presidenta cuando pedimos la palabra, primero se antepone el que me conviene va a hablar y voy a oprimir el botón, no es así, debemos escucharnos todos.

Voy a terminar con esto hermanos hermanas, repito, no me voy a ir con la conciencia tranquila, si es que no lo voy a decir en claro. Pueblo boliviano no somos rebaño para hacernos manejar de aquí para allá, estamos siendo testigos del a irresponsabilidad de representantes que lastimosamente siguen consignas, la presentación repito de este curul no es de una persona es de nuestra sociedad es de nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, es de todos nosotros hermanos y hermanas y cuando el pueblo nos diga que hemos hecho mal, pues nosotros seremos obedientes a eso.

Directorio si hay que remediar hay que darle un viraje a esto, no es imposible está en sus manos, ha historia realmente dignifique a nuestra identidad cultural y digamos a nuestra sociedad, hay que nuevamente reestructurar este Proyecto de Ley con la participación social de nuestro pueblo. Gracias.

Sen.^a Presidenta: Senador, no quiero que me faltes respeto tampoco que me mienta públicamente. A ningún Senador se le salta y se le manipula los botoncitos como se puede apretar, eso no puede comprobarme, está el Senador o Senadora que ven el botón según el correlativo lo que pide, por favor, Senador no seamos mentirosos desde aquí como senadores como autoridades no pueden calumniar a mi Autoridad en este momento por ser mujer, no creo que puedo aceptar eso. No creo que se pueda politizar más este Proyecto de Ley porque claramente aclaró nuestro Senador Luis Adolfo Flores.

Son nuestras atribuciones y competencias, con esto no estamos haciendo daño a nada, estamos cumpliendo lo que debemos, el Pleno es la máxima instancia para poder modificar, sí bien la Comisión ha remitido el Informe y se está poniendo para que se pueda considerar, no es que la Comisión remite el Informe y que no se puede mover ni un punto ni una coma y no es la primera vez tampoco que se ha hecho eso, y sí hay algunas ideas más bienvenido, hay que alimentarlo bienvenido, todos más bien había que alimentar a esta propuesta a este Proyecto de Ley y al Informe de la Comisión.

Así que no está cerrado, no se puede mentir, no se puede tergiversar, sí ha habido la propuesta las Disposiciones Adicionales Abrogatorias han propuesto en el Pleno, yo tampoco he cerrado todavía, no es



remitido como dice a la Cámara de Diputados, a medias cuando estaba dando la lectura ha habido las propuestas, cuando dijeron falta, hemos propuesto esto. Entonces hemos vuelto a decir al Senador Secretario que dé la lectura a las propuestas de los senadores que habían propuesto.

Entonces vamos a continuar con las propuestas que se ha dado lectura el Senador Secretario, por ejemplo, a la propuesta de Disposición Final y Senador Flores retiro está Disposición Final y hay otra propuesta que es propuesto por los senadores también la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única; eso es lo que voy a solicitar al Senador Secretario para que pueda dar lectura para no debatir mucho más allá, porque tenemos varios oradores aún todavía.

Senador Secretario, sírvase dar la lectura a la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única.

Sen. Secretario: Gracias hermana Presidenta con las aclaraciones necesarias para la Sala Plena voy a dar lectura a la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única.

ÚNICA: Se Abrogan y Derogan todas las disposiciones contrarias a la presente ley.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única en su estación en detalle. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Disposición Abrogatoria y Derogatoria Única, en su estación en Grande.

Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en Grande y en Detalle siendo la Cámara de Senadores Cámara de Origen, queda aprobado el presente Proyecto de Ley, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.

Tiene la palabra, la Senadora Aguilar.

Sen.^a Aguilar: Presidenta, solicito la Reconsideración del Proyecto de Ley que "Abroga la Ley N° 1104 de 27 de septiembre de 2018".

Sen.^a Presidenta: Para dar curso a la solicitud, se requiere el apoyo de dos o más senadores.
Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud Reconsideración del Proyecto de Ley que "Abroga la Ley N° 1104 de 27 de septiembre de 2018", sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda Rechazada la solicitud de Reconsideración del Proyecto de Ley.

Se decreta Cuarto Intermedio.

-Cuarto Intermedio-



Sen.ª Presidenta: Se levanta el Cuarto Intermedio y continuamos con la Sesión Ordinaria.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyectos de Resolución Camaral.

2.1 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 001/2023-2024 de ratificación de Ascensos a los grados de General Superior, General Mayor y General Primero de la Policía Boliviana.

2.2 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 004/2023-2024 de ratificación de "Ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contraalmirante, y de División de Brigada".

2.3 De la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, referido al Proyecto de Resolución Camaral N° 005/2023-2024 de "Ratificación de los ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada; a Almirante, Vicealmirante y Contraalmirante, y de División de Brigada".

Sen.ª Presidenta: Para proceder a la instalación de Sesión Reservada, a efecto de considerar los Proyectos de Resolución Camaral Nos. 001/2023-2024, 004/2023-2024 y 005/2023-2024, se requiere el apoyo de dos o más senadores.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Existe el apoyo de más de dos senadores, Senadora Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la solicitud de la instalación de Sesión Reservada, para la consideración de los Proyectos de Resolución Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: No existe Dos tercios, hermana Presidenta, para la instalación de Sesión Reservada.

Sen.ª Presidenta: Por lo tanto, queda Rechazada la solicitud de instalación de Sesión Reservada para la consideración de los Proyectos de Resolución Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyectos de Minutas de Comunicación:

De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 07/2023-2024, que recomienda al Alcalde Municipal de Porongo, emita una Ley Municipal con el objeto de declarar a la Unidad de Conservación Güenda – Urubó como Patrimonio Natural Municipal. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.



Sen. Secretario:

**COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES
Y MEDIO AMBIENTE**

INFORMA:

**ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN A DIRIGIDA AL ALCALDE DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO.**

3. ANTECEDENTES.

En fecha 18 de diciembre de 2023, fue remitida, por la Sen. Centa Lothy Rek López, Secretaria del Comité Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca de la Cámara de Senadores la Minuta de Comunicación dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, para su tratamiento en esta Comisión, en observancia de lo dispuesto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

4. MARCO JURÍDICO.

4.1. DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente Informe Minuta de Comunicación

4.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 158°.- I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 9.- Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley: 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

ARTÍCULO 33.- Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

ARTÍCULO 302.- I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. **11.** Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales. **15.** Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.

ARTÍCULO 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez" Fue promulgada el 19 de julio de 2010

ARTÍCULO 87.- (RECURSOS NATURALES). IV. De acuerdo a las competencias concurrentes de los Numerales 4 y 11 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias de la siguiente manera: **2.** Gobiernos municipales autónomos: **a)** Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en coordinación con el gobierno departamental autónomo.

ARTÍCULO 88.- (BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE). V. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 1 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias concurrentes de la siguiente manera: **1.** Nivel central del Estado: **a)** Protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.

LEY N° 1333, DEL 27 DE ABRIL DE 1992, LEY DEL MEDIO AMBIENTE.

ARTÍCULO 36.- Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituyen un recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización tiene relación e impacto en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad.

LEY DEPARTAMENTAL DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL – PAISAJE PROTEGIDO DEPARTAMENTAL “GÜENDA - URUBÓ” (UCPN PPD GÜENDA – URUBÓ)

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). - La presente Ley tiene por objeto crear la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural bajo la categoría y denominación PAISAJE PROTEGIDO DEPARTAMENTAL “GUENDA URUBO”. - (UCPN PPD GÜENDA–URUBÓ), como un territorio, sujeto a legislación, manejo y jurisdicción especial para la conservación de ecosistemas importantes para recarga de los acuíferos subterráneos de Santa Cruz.

LEY DE PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

ARTÍCULO 5.- (FINES). A los efectos de conservación del patrimonio natural departamental, son fines de la presente Ley, los siguientes: 1. Conservar ecosistemas naturales, hábitats, biodiversidad, recursos genéticos, recursos hídricos, bienes naturales, funciones ecosistémicas y sistemas de vida dentro de la jurisdicción del Departamento de Santa Cruz. 2. Conservar la fauna y la flora existentes en el Departamento de Santa Cruz, con especial énfasis en aquellas especies vulnerables, endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. 3. Conservar las formaciones geológicas, espeleológicas, arqueológicas y paleontológicas del Departamento de Santa Cruz. 4. Conservar los paisajes naturales y la belleza escénica del Departamento; 5. Contribuir al mantenimiento del equilibrio climático a partir de la conservación de las funciones ecosistémicas de la naturaleza. 6. Integrar la conservación del Patrimonio Natural a las políticas, planes, actividades, obras y proyectos nacionales, departamentales, municipales, públicos y privados como elemento esencial para lograr el desarrollo sustentable. 7. Crear el Sistema Departamental de Conservación del Patrimonio Natural. 8. Declarar como patrimonio natural departamental a las especies nativas de origen animal que han sido identificadas como prioritarias para su conservación en esta ley y posibilitar la declaratoria de otras de origen animal y vegetal que así lo ameriten. 9. Promover la educación y sensibilización que favorezca el conocimiento, la conservación y la interpretación ambiental. 10. Promover y fomentar la investigación técnica y científica dentro de las Unidades de Conservación del Patrimonio Natural. 11. Promover el uso público sustentable, la recreación, esparcimiento y el turismo dentro de las Unidades de Conservación del Patrimonio Natural y otros espacios territoriales de conservación que integran el Sistema Departamental de Conservación del Patrimonio Natural; 12. Otros que tengan su fuente en la presente Ley y que sean necesarios para la conservación del Patrimonio Natural Departamental.



REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

ARTÍCULO 2.- (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano

ARTÍCULO 46.- (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

ARTÍCULO 52.- (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

ARTÍCULO 160.- (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

ARTÍCULO 161.- (Trámite). **I.** Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo.

En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

ARTÍCULO 162.- (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

ARTÍCULO 17.- (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.

c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los



procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.

CÓDIGO PENAL BOLIVIANO.

Artículo 154.- Que señala como delito al Incumplimiento de Deberes, que establece: "La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado."

5. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que la Senadora Sen. Centa Lothy Rek López, Secretaria del Comité Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, haciendo referencia del marco constitucional:

Constitución Política del Estado.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley: 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. **11.** Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales. **15.** Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.

Artículo 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

Considerando que es un tema crucial la preservación del agua y la protección de áreas naturales en el Estado Plurinacional de Bolivia, específicamente en la región de Santa Cruz, frente a un proyecto de construcción de carreteras que podría afectar significativamente la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá-Urubó y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró.

La Ley Departamental de Santa Cruz N° 208 de marzo de 2021, establece la creación de la UCPN Güendá-Urubó, la que se basa en estudios científicos y técnicos, respaldados por entidades como la Sociedad de Ingenieros de Bolivia regional Santa Cruz y el Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento de Áreas Periurbanas (GIZ/PERIAGUA) junto al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

La Ley Departamental de Santa Cruz N° 313 del 9 de noviembre del 2023 busca la Promoción y Conservación del Patrimonio Natural Departamental, con el objetivo de salvaguardar los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos hídricos y los sistemas de vida en el Departamento de Santa Cruz. Esta ley integra la conservación del patrimonio natural en todas las políticas, planes, actividades y proyectos, tanto públicos como privados, en aras del desarrollo sostenible.



El proyecto de construcción de la carretera Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista, propuesto por el gobierno y financiado por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, plantea una amenaza directa a la UCPN Güendá-Urubó y al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró. La construcción de esta carretera afectaría las áreas de recarga hídrica que proveen agua a más de 2 millones de personas en varios municipios, incluyendo Santa Cruz de la Sierra, así como Porongo, Portachuelo, Buena Vista, La Guardia, Cotoca, Warnes y El Torno. El que tendría un impacto negativo en la biodiversidad de la fauna y la flora en la región.

Los proyectos de infraestructura que se tracen deben ser evaluados considerando la legislación ambiental vigente, ser coherentes con la misma y con las leyes departamentales que protegen el patrimonio natural y los recursos hídricos, garantizando que cualquier proyecto de progreso se ajuste a los principios de desarrollo sostenible y respete la conservación del patrimonio natural, priorizando la protección de áreas sensibles para el abastecimiento de agua y la preservación de ecosistemas vitales.

Las autoridades nacionales, subnacionales y la sociedad civil tienen la responsabilidad de velar por la preservación de las fuentes de agua y la protección de áreas ambientalmente sensibles, tomando en cuenta que, para la aprobación y ejecución de proyectos como esta carretera en cuestión, deben ser evaluados cuidadosamente en términos de su impacto ambiental y social, buscando alternativas que minimicen o eviten daños irreparables a estos ecosistemas y al suministro de agua.

Por lo que en el presente análisis técnico se enfatiza la importancia de la legislación existente que protege las áreas naturales y los recursos hídricos en Santa Cruz, resaltando la necesidad de considerar que se gestionen instrumentos legales con medidas precautorias municipales frente a acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas y autoridades públicas, protegiendo las zonas de recarga de acuíferos, priorizando el cumplimiento de los derechos fundamentales, los sistemas de vida, la protección del medio ambiente y el acceso a los recursos hídricos, aspectos que deben ser respetados en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura para garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.

En el marco de estas normativas se hace referencia que la Minuta de Comunicación de la Secretaría del Comité Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca de la Cámara de Senadores, fue puesta en consideración en la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, en observancia a lo dispuesto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores, dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo.

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, con la recomendación a esta Autoridad Municipal con lo siguiente:

Recomienda: "Al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo Dr. Neptaly Mendoza Durán, de acuerdo a sus atribuciones y competencias, en concordancia a las Leyes Departamentales de Santa Cruz N° 208 de 10 de marzo de 2021 y N° 313 del 9 de noviembre de 2023, la emisión de una Ley Municipal con el objeto de declarar a la Unidad de Conservación Güenda-Urubó como Patrimonio Natural Municipal, como medida precautoria frente a acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas y autoridades públicas, salvaguardando las zonas de recarga de acuíferos y priorizando así el cumplimiento de los derechos fundamentales, sistemas de vida, protección del medio ambiente y el acceso de los recursos hídricos, enfocado en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales garantizando y preservando el bienestar de las generaciones presentes y futuras de toda la población cruceña".

6. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADO CON MODIFICACIONES**. Debiendo recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación,



derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

7. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIÓN DE LA MINUTA DE COMUNICACIÓN AL ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORONGO.**

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del Pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 20 de diciembre de 2023

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales y Hoja De Coca; Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

“Recomiéndese al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, en el marco de sus atribuciones y competencias, concordantes con las Leyes Departamentales de Santa Cruz, Ley N° 208 de 10 de marzo de 2021 y Ley N° 313 del 9 de noviembre de 2023:

PRIMERO. – Que emita una Ley Municipal con el objeto de declarar a la Unidad de Conservación Güenda-Urubó como Patrimonio Natural Municipal.

SEGUNDO. – Que en la emisión de esta Ley Municipal que declare a la Unidad de Conservación Güenda-Urubó como Patrimonio Natural Municipal, se consideren medidas precautorias frente a acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas y autoridades públicas, protegiendo las zonas de recarga de acuíferos, priorizando el cumplimiento de los derechos fundamentales, los sistemas de vida, la protección del medio ambiente y el acceso a los recursos hídricos, enfocados en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales preservando y garantizando el bienestar de las generaciones presentes y futuras de toda la población cruceña”.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.2 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 08/2023-2024, que recomienda al Ministro de Medio Ambiente y Agua, el establecimiento de mecanismo de protección eficiente y oportuno para el Bioma del Bosque Chaqueño; y otros puntos relacionados al tema. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA.

1. ANTECEDENTES.

En fecha 15 de enero de 2024, fue remitido, por los Sen. Walter Jesús Justiniano Martínez de la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores y la Sen. Cecilia Isabel Requena Zárate del Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático de la Cámara de Senadores la Minuta de Comunicación al Ministro de Medio Ambiente y Agua, para su tratamiento en Sesión de Comisión.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1 DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe Minuta de Comunicación.

2.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 158°. - I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 175 "I. Las Ministras y los Ministros de Estado son servidoras públicas y servidores públicos, y tienen como atribuciones, además de las determinadas en esta Constitución y la ley: (...) 7. Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional los informes que les soliciten. II. Las Ministras y los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras."

2.3 REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.



Artículo 2. (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano

Artículo 46. (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

Artículo 52. (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

Artículo 160. (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

Artículo 161. (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo. En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

Artículo 162. (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

Artículo 17. (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.

c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.



Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que el Sen. Walter Jesús Justiniano Martínez, de la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó este proyecto de Minuta de Comunicación al Ministro de Medio Ambiente y Agua, haciendo referencia del siguiente marco constitucional:

Constitución Política del Estado

Que, dentro del **Título I**, Organización Territorial del Estado del Capítulo Octavo, Distribución de Competencias de la Constitución Política del Estado el Art. 299 de la norma fundamental indica que:

Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas:

- Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.
- Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.
- Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos.
- Residuos industriales y tóxicos.
- Protección de cuencas.
- Agricultura, ganadería, caza y pesca.

Que, dentro del Título I, Bases Fundamentales del Estado del Capítulo Segundo, Principios, Valores y Fines del Estado de la Constitución Política del Estado el art. 9, Parágrafo VI de la norma fundamental indica que:

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Que, dentro del Título II, Derechos Fundamentales y Garantías del Capítulo Cuarto, Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de la Constitución Política del Estado el art. 30, Parágrafo II de la norma fundamental indica que:

En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con la Constitución Política del Estado las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

Que, dentro del Título II, Derechos Fundamentales y Garantías del Capítulo Quinto, Derechos Sociales y Económicos de la Constitución Política del Estado el art. 33, de la norma fundamental indica que:

Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Que, dentro del Título II, Derechos Fundamentales y Garantías del Capítulo Quinto, Derechos Sociales y Económicos de la Constitución Política del Estado el art. 34, de la norma fundamental indica que:

Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.

Código Penal Boliviano:



Artículo 154 que señala como delito al Incumplimiento de Deberes, que establece: “La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.”

Decreto Supremo N° 2912 del 27 de septiembre de 2016

Artículo 15. - (Seguimiento y Evaluación)

“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, será responsable del seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Estrategia Nacional de Implementación del PNFR 2016-2030 a través de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal”.

Decreto Supremo N° 2914 del 27 de septiembre de 2016, Decreto Supremo para crear el Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de Bosques.

Artículo 8°. - (Gestión, difusión y transparencia de la información)

- I.** El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques - SIMB, establecerá un módulo para el seguimiento de la deforestación en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Con este propósito, las entidades competentes del Órgano Ejecutivo vinculadas con la administración de bosques y tierras deberán proporcionar de forma obligatoria la información requerida por el SIMB.
- II.** La DGGDF en coordinación con la ABT a la finalización de cada gestión, remitirá un informe a las Máximas Autoridades Ejecutivas - MAEs, sobre el monitoreo y control de la Deforestación emitiendo el dictamen respectivo para la aplicación de los incentivos pertinentes, así también elaborará recomendaciones para su implementación en la siguiente gestión.

Reglamento General de la Cámara de Senadores.

Artículo 17 que señala que las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades: “a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública. De igual manera, las Senadoras y Senadores, en uso de su atribución de fiscalización, podrán interpellar a las Ministras o Ministros de Estado de forma individual o colectiva, de conformidad al numeral 18, parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado”.

Artículo 143 que señala: “(Respuesta, plazos y conversión). Las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito deberán ser remitidas a la Cámara de Senadores en el término máximo de quince (15) días hábiles. Pasado ese tiempo, Segunda Secretaria, de oficio, solicitará a la Presidencia de la Cámara que conmine a la autoridad requerida para que responda el informe solicitado en un plazo máximo de siete (7) días hábiles”.

“(Obligación de prestar información). Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo, Órgano Electoral, Órgano Judicial, Consejo de la Magistratura, Contraloría General del Estado, Fiscal General del Estado, Procuraduría General del Estado y Defensoría del Pueblo tienen la obligación de prestar información o colaboración ante las consultas realizadas por las Comisiones o Comités de la Cámara de Senadores. Asimismo, deberán prestar información o colaboración todas las autoridades de la Entidades Territoriales



Autónomas, instituciones públicas y personas colectivas o naturales, en el marco de la Constitución y las leyes vigentes. Las Consultas serán remitidas vía Presidencia de la Cámara de Senadores”

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, la recomendación a esta Autoridad Ministerial lo siguiente:

RECOMIENDA:

“Al Señor Ministro de Medio Ambiente y Agua, que en el marco de sus competencias implemente:

- 1. Mecanismos de fiscalización, estableciendo componentes seguros de control a la Resolución Administrativa N° 59/2021 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra ABT, para que no se facilite desmontes y quemas controladas en todo el territorio nacional en particular en el Departamento de Tarija y el Chaco previniendo impactos negativos por la explotación no sostenible de los recursos forestales, identificando y corrigiendo los puntos que puedan comprometer la conservación del patrimonio natural.**
- 2. La ejecución de un estudio de impacto ambiental socio económico a la actividad de desmontes y producción de carbón vegetal, evaluando las actividades causantes del daño ambiental, para considerar una Pausa Ambiental Administrativa a la actividad de desmontes y producción de carbón vegetal del Chaco.**
- 3. Políticas y acciones que protejan integralmente el ecosistema del Departamento de Tarija y el Chaco, considerando su singularidad y su importancia ecológica.**

Por lo tanto, la comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente realiza el siguiente análisis al argumento de la presente Minuta de Comunicación:

Considerando el pronunciamiento desde la sociedad civil del chaco tarijeño respecto a la Resolución Administrativa de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) N° 59/2021, que ha emitido un pronunciamiento dirigido al Gobernador del Departamento de Tarija, Oscar Montes Barzón, a la Asamblea Regional del Gran Chaco y a la Asamblea Departamental de Tarija, expresando profunda preocupación por la Resolución Administrativa de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) N° 59/2021. Según el pronunciamiento, esta Resolución facilita el desmonte, quema controlada y la creación de empresas para la producción de carbón vegetal, generando un impacto devastador en la región.

Más de 3.7 millones de hectáreas de territorio departamental, reconocidas por la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomía Departamental como el Estatuto Autonomico Regional del Gran Chaco, se encuentran en situación de alta vulnerabilidad debido a la Resolución 59/2021.

Pérdida de cobertura boscosa de más de 248,000 hectáreas en Tarija hasta 2020, con la provincia del Gran Chaco registrando la tasa de deforestación más alta en un período de 5 años, especialmente en Yacuiba y Villa Montes.

Producción de carbón vegetal generando emisiones significativas de dióxido de carbono (CO₂), impactando la salud de la población, la calidad del aire y la migración de la fauna silvestre. El Chaco Tarijeño produjo más de 1.3 millones de kilogramos de CO₂ en 2018, representando un riesgo extremo para la salud.

La sociedad civil, liderada por Ludmila Pizarro, Coordinadora de la Plataforma Ambiental, exige medidas urgentes para detener la deforestación y producción de carbón en el Chaco Tarijeño. Solicitan: Una Declaratoria de Pausa Administrativa Ambiental, ante la deforestación y producción de carbón, demandando una pausa administrativa ambiental para evaluar y frenar las actividades causantes de daño ambiental. Además de un Estudio de Impacto Ambiental Socioeconómico exhaustivo en las zonas de mayor



deforestación del Chaco Tarijeño para comprender los impactos socioeconómicos y ambientales con una Gestión de Regulación y Adecuación ante la ABT, utilizando recursos jurídicos y técnicos para gestionar ante la ABT una reglamentación y adecuación específica para el Chaco y el Departamento de Tarija en relación con la Resolución Administrativa de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) N° 59/2021.

Hacen un llamado a la sociedad civil destacando la importancia del bosque nativo, subrayando que "SIN BOSQUE NO HAY AGUA Y SIN AGUA NO HAY VIDA". Hacen un llamado a las Autoridades de Tarija para tomar medidas concretas y proteger el patrimonio natural del Chaco Tarijeño.

Bolivia se encuentra entre los 10 países que más deforestan en el mundo. La quema para ganadería y agricultura es una de las principales causas. Según el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo, se han deforestado casi 10 millones de hectáreas en el Gran Chaco Sudamericano en los últimos 10-12 años.

La Ley 1333 promulgada el 27 de abril de 1992, señala en su artículo primero que tiene por objeto la "protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población". Instaurando el objetivo de proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, es evidente que se requieren acciones más contundentes para abordar esta crisis ambiental.

Las consecuencias de la deforestación acelerada producen una pérdida irreparable de biodiversidad, la deforestación amenaza a especies únicas y contribuye a la pérdida irreparable de la biodiversidad, afectando tanto la flora como la fauna autóctona. La desestabilización del clima local aporta a la eliminación masiva de cobertura boscosa lo que desencadena cambios en los patrones climáticos locales, afectando la disponibilidad de agua y los ciclos agrícolas. El impacto en comunidades locales que dependen directamente de los recursos naturales se ven perjudicadas, comprometiendo su sustento y sus formas de vida tradicionales.

La Resolución Administrativa de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) N° 59/2021, en su aplicación práctica, ha contemplado la emisión de licencias de aprovechamiento forestal sin una evaluación ambiental exhaustiva. Esto pone en riesgo la integridad de los ecosistemas, especialmente en Tarija, al no considerar adecuadamente los impactos en la biodiversidad y en la capacidad de regeneración de los bosques.

La resolución no ha logrado establecer mecanismos efectivos de fiscalización y control sobre las actividades forestales en Tarija. Esta falta de supervisión permite la explotación indiscriminada de los recursos forestales, exacerbando la deforestación y la producción de carbón vegetal con fines de exportación.

La implementación de la Resolución Administrativa de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) N° 59/2021, no ha logrado establecer una conexión efectiva entre la gestión sostenible de los recursos forestales y la protección integral del ecosistema chaqueño. La deforestación acelerada y la producción de carbón vegetal para exportación ponen en peligro la estabilidad ecológica de esta importante región.

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBAR CON MODIFICACIONES**, por lo que, al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal vigente, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia, recomendando lo siguiente:

Debemos recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos



requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES** de la **MINUTA DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA**.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 16 de enero de 2024

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales y Hoja de Coca; Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

RECOMIÉNDESE: "Al Señor Ministro de Medio Ambiente y Agua que, en el marco de sus competencias, lleve a cabo las siguientes gestiones:

1. El establecimiento de mecanismos de protección eficientes y oportunos para el bioma del Bosque Chaqueño con la finalidad de que estos prevengan los impactos negativos por la explotación no sostenible de los recursos forestales, identificando y limitando las actividades que puedan comprometer la conservación del patrimonio natural.
2. La Coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental - Socioeconómico respecto a la producción de carbón vegetal para cada bioma boliviano que de manera precisa determine el impacto de la producción de carbón vegetal para los biomas bolivianos en los últimos 15 años y especifique cuántas empresas y familias se dedican a esta actividad y los impactos en la salud para quienes trabajan en la misma.
3. La prohibición del cambio de uso de suelo en todos los biomas vulnerables del país, incluyendo al Bosque Chaqueño que además se vea complementada con la realización de evaluaciones constantes y la ejecución de acciones de control y cumplimiento por parte de las entidades competentes.
4. La modificación del Manual de Desmonte y Quema Controlada de la ABT, aprobado con la Resolución Administrativa de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) N° 59/2021, que incluya:
 - a. El establecimiento de instrumentos de evaluación adicionales como el requerimiento de Estudios Técnico-científicos de Impacto Ambiental y Planes de Mitigación a los impactos identificados, teniendo en cuenta que estos instrumentos sean presentados de manera



previa a la solicitud de Autorización de Desmontes de áreas mayores a tres (3) hectáreas.

5. La no autorización de quemas controladas para predios que superen las tres hectáreas, en áreas que estén dentro del bioma Bosque Chaqueño y en áreas próximas.
6. La no otorgación de Autorizaciones de Desmonte para la producción de carbón vegetal que superen las tres hectáreas (de desmonte) por propietario individual o colectivo solicitante.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.3 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 009/2023-2024, que recomienda al Alcalde Municipal de Buena Vista, emita una Ley Municipal con el objeto de declarar a la Unidad de Conservación Güenda – Urubó como Patrimonio Natural Municipal. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

**ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN A DIRIGIDA AL ALCALDE DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA.**

1. ANTECEDENTES.

En fecha 18 de diciembre de 2023, fue remitida, por la Sen. Centa Lothy Rek López, Secretaria del Comité Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca de la Cámara de Senadores la Minuta de Comunicación dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Buena Vista, para su tratamiento en esta Comisión, en observancia de lo dispuesto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1 DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.



En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente Informe Minuta de Comunicación

2.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

ARTÍCULO 158º. - I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 9.- Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley: 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

ARTÍCULO 33.- Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

ARTÍCULO 302.- I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. **11.** Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales. **15.** Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.

ARTÍCULO 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóveda” Fue promulgada el 19 de julio de 2010

ARTÍCULO 87.- (RECURSOS NATURALES). IV. De acuerdo a las competencias concurrentes de los Numerales 4 y 11 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias de la siguiente manera: **2.** Gobiernos municipales autónomos: **a)** Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en coordinación con el gobierno departamental autónomo.

ARTÍCULO 88.- (BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE). V. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 1 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias concurrentes de la siguiente manera: **1.** Nivel central del Estado: **a)** Protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.

LEY N° 1333, DEL 27 DE ABRIL DE 1992, LEY DEL MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 36.- Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituyen un recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización tiene relación e impacto en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad.

LEY DEPARTAMENTAL DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL – PAISAJE PROTEGIDO DEPARTAMENTAL “GÜENDA - URUBÓ” (UCPN PPD GÜENDA – URUBÓ)



ARTÍCULO 1.- (OBJETO). - La presente Ley tiene por objeto crear la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural bajo la categoría y denominación PAISAJE PROTEGIDO DEPARTAMENTAL "GUENDA URUBO". - (UCPN PPD GÜENDA-URUBÓ), como un territorio, sujeto a legislación, manejo y jurisdicción especial para la conservación de ecosistemas importantes para recarga de los acuíferos subterráneos de Santa Cruz.

LEY DE PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

ARTÍCULO 5.- (FINES). A los efectos de conservación del patrimonio natural departamental, son fines de la presente Ley, los siguientes: 1. Conservar ecosistemas naturales, hábitats, biodiversidad, recursos genéticos, recursos hídricos, bienes naturales, funciones ecosistémicas y sistemas de vida dentro de la jurisdicción del Departamento de Santa Cruz. 2. Conservar la fauna y la flora existentes en el Departamento de Santa Cruz, con especial énfasis en aquellas especies vulnerables, endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. 3. Conservar las formaciones geológicas, espeleológicas, arqueológicas y paleontológicas del Departamento de Santa Cruz. 4. Conservar los paisajes naturales y la belleza escénica del Departamento; 5. Contribuir al mantenimiento del equilibrio climático a partir de la conservación de las funciones ecosistémicas de la naturaleza. 6. Integrar la conservación del Patrimonio Natural a las políticas, planes, actividades, obras y proyectos nacionales, departamentales, municipales, públicos y privados como elemento esencial para lograr el desarrollo sustentable. 7. Crear el Sistema Departamental de Conservación del Patrimonio Natural. 8. Declarar como patrimonio natural departamental a las especies nativas de origen animal que han sido identificadas como prioritarias para su conservación en esta ley y posibilitar la declaratoria de otras de origen animal y vegetal que así lo ameriten. 9. Promover la educación y sensibilización que favorezca el conocimiento, la conservación y la interpretación ambiental. 10. Promover y fomentar la investigación técnica y científica dentro de las Unidades de Conservación del Patrimonio Natural. 11. Promover el uso público sustentable, la recreación, esparcimiento y el turismo dentro de las Unidades de Conservación del Patrimonio Natural y otros espacios territoriales de conservación que integran el Sistema Departamental de Conservación del Patrimonio Natural; 12. Otros que tengan su fuente en la presente Ley y que sean necesarios para la conservación del Patrimonio Natural Departamental.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

ARTÍCULO 2.- (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano

ARTÍCULO 46.- (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

ARTÍCULO 52.- (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

ARTÍCULO 160.- (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría



General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

ARTÍCULO 161.- (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo.

En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

ARTÍCULO 162.- (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

ARTÍCULO 17.- (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) **Legislación:** Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

b) **Fiscalización:** Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.

c) **Gestión:** Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.

CÓDIGO PENAL BOLIVIANO.

Artículo 154.- Que señala como delito al Incumplimiento de Deberes, que establece: "La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado."

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que la Senadora Sen. Centa Lothy Rek López, Secretaria del Comité Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Buena Vista, haciendo referencia del marco constitucional:

Constitución Política del Estado.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley: 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.



Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. **11.** Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales. **15.** Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.

Artículo 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

Considerando que es un tema crucial la preservación del agua y la protección de áreas naturales en el Estado Plurinacional de Bolivia, específicamente en la región de Santa Cruz, frente a un proyecto de construcción de carreteras que podría afectar significativamente la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá-Urubó y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró.

La Ley Departamental de Santa Cruz Nº 208 de marzo de 2021, establece la creación de la UCPN Güendá-Urubó, la que se basa en estudios científicos y técnicos, respaldados por entidades como la Sociedad de Ingenieros de Bolivia regional Santa Cruz y el Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento de Áreas Periurbanas (GIZ/PERIAGUA) junto al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

La Ley Departamental de Santa Cruz Nº 313 del 9 de noviembre del 2023 busca la Promoción y Conservación del Patrimonio Natural Departamental, con el objetivo de salvaguardar los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos hídricos y los sistemas de vida en el Departamento de Santa Cruz. Esta ley integra la conservación del patrimonio natural en todas las políticas, planes, actividades y proyectos, tanto públicos como privados, en aras del desarrollo sostenible.

El proyecto de construcción de la carretera Santa Cruz - Las Cruces - Buena Vista, propuesto por el gobierno y financiado por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, plantea una amenaza directa a la UCPN Güendá-Urubó y al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró. La construcción de esta carretera afectaría las áreas de recarga hídrica que proveen agua a más de 2 millones de personas en varios municipios, como Porongo, Portachuelo, Buena Vista, La Guardia, Cotoca, Warnes y El Torno incluyendo Santa Cruz de la Sierra. El que tendría un impacto negativo en la biodiversidad de la fauna y la flora en la región.

Los proyectos de infraestructura que se tracen deben ser evaluados considerando la legislación ambiental vigente, ser coherentes con la misma y con las leyes departamentales que protegen el patrimonio natural y los recursos hídricos, garantizando que cualquier proyecto de progreso se ajuste a los principios de desarrollo sostenible y respete la conservación del patrimonio natural, priorizando la protección de áreas sensibles para el abastecimiento de agua y la preservación de ecosistemas vitales.

Las autoridades nacionales, subnacionales y la sociedad civil tienen la responsabilidad de velar por la preservación de las fuentes de agua y la protección de áreas ambientalmente sensibles, tomando en cuenta que, para la aprobación y ejecución de proyectos como esta carretera en cuestión, deben ser evaluados cuidadosamente en términos de su impacto ambiental y social, buscando alternativas que minimicen o eviten daños irreparables a estos ecosistemas y al suministro de agua.

Por lo que en el presente análisis técnico se enfatiza la importancia de la legislación existente que protege las áreas naturales y los recursos hídricos en el Departamento de Santa Cruz, resaltando la necesidad de considerar que se gestionen instrumentos legales con medidas precautorias municipales frente a acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas y autoridades públicas, protegiendo las zonas de recarga de acuíferos, priorizando el cumplimiento de los derechos fundamentales, los sistemas de vida, la protección del medio ambiente y el acceso a los recursos hídricos, aspectos que deben ser respetados en la planificación



y ejecución de proyectos de infraestructura para garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.

En el marco de estas normativas se hace referencia que la Minuta de Comunicación de la Secretaría del Comité Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca de la Cámara de Senadores, fue puesta en consideración en la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, en observancia a lo dispuesto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores, dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Buena Vista.

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, con la recomendación a esta Autoridad Municipal con lo siguiente:

Recomienda: ‘ ‘Al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Buena Vista - Teodoro Gonzales Saucedo, de acuerdo a sus atribuciones y competencias, en concordancia a las Leyes Departamentales de Santa Cruz N° 208 de 10 de marzo de 2021 y N° 313 del 9 de noviembre de 2023, **la emisión de una Ley Municipal con el objeto de declarar a la Unidad de Conservación Güenda-Urubó como Patrimonio Natural Municipal**, como medida precautoria frente a acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas y autoridades públicas, salvaguardando las zonas de recarga de acuíferos y priorizando así el cumplimiento de los derechos fundamentales, sistemas de vida, protección del medio ambiente y el acceso de los recursos hídricos, enfocado en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales garantizando y preservando el bienestar de las generaciones presentes y futuras de toda la población cruceña. ‘ ‘

4. CONCLUSIÓN.

De lo expuesto, la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADO CON MODIFICACIONES**. Debiendo recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación, derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIÓN DE LA MINUTA DE COMUNICACIÓN AL ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BUENA VISTA**.

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del Pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 20 de diciembre de 2023

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales y Hoja de Coca; Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

“Recomiéndese al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Buena Vista, en el marco de sus atribuciones y competencias, concordantes con las Leyes Departamentales de Santa Cruz, Ley N° 208 de 10 de marzo de 2021 y Ley N° 313 del 9 de noviembre de 2023:

PRIMERO. – Que emita una Ley Municipal con el objeto de declarar a la Unidad de Conservación Güenda-Urubó como Patrimonio Natural Municipal.

SEGUNDO. – Que en la emisión de esta Ley Municipal que declare a la Unidad de Conservación Güenda-Urubó como Patrimonio Natural Municipal, se consideren medidas precautorias frente a acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas y autoridades públicas, protegiendo las zonas de recarga de acuíferos, priorizando el cumplimiento de los derechos fundamentales, los sistemas de vida, la protección del medio ambiente y el acceso a los recursos hídricos, enfocados en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales preservando y garantizando el bienestar de las generaciones presentes y futuras de toda la población cruceña”.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Órgano Ejecutivo.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.4 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 010/2023-2024, que recomienda al Alcalde Municipal de Portachuelo, emita una Ley Municipal con el objeto de declarar a la Unidad de Conservación Güenda – Urubó como Patrimonio Natural Municipal. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN TIERRA Y TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INFORMA:

**ASUNTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN A DIRIGIDA AL ALCALDE DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORTACHUELO.**



1. ANTECEDENTES.

En fecha 18 de diciembre de 2023, fue remitida, por la Sen. Centa Lothy Rek López, Secretaria del Comité Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca de la Cámara de Senadores la Minuta de Comunicación dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo, para su tratamiento en esta Comisión, en observancia de lo dispuesto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1 DE ORDEN LEGAL FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente Informe Minuta de Comunicación.

2.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

ARTÍCULO 158°. - **I.** Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley:

17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.

ARTÍCULO 9.- Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley: 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

ARTÍCULO 33.- Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

ARTÍCULO 302.- I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. **11.** Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales. **15.** Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.

ARTÍCULO 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez" Fue promulgada el 19 de julio de 2010.

ARTÍCULO 87.- (RECURSOS NATURALES). IV. De acuerdo a las competencias concurrentes de los Numerales 4 y 11 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias de la siguiente manera: **2.** Gobiernos municipales autónomos: **a)** Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en coordinación con el gobierno departamental autónomo.

ARTÍCULO 88.- (BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE). V. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 1 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias concurrentes de la siguiente manera: **1.** Nivel central del Estado: **a)** Protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.

LEY N° 1333, DEL 27 DE ABRIL DE 1992, LEY DEL MEDIO AMBIENTE.

ARTÍCULO 36.- Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituyen un recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización tiene relación e impacto en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad.

LEY DEPARTAMENTAL DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL – PAISAJE PROTEGIDO DEPARTAMENTAL “GÜENDA - URUBÓ” (UCPN PPD GÜENDA – URUBÓ).

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). - La presente Ley tiene por objeto crear la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural bajo la categoría y denominación PAISAJE PROTEGIDO DEPARTAMENTAL “GUENDA URUBO”. - (UCPN PPD GÜENDA–URUBÓ), como un territorio, sujeto a legislación, manejo y jurisdicción especial para la conservación de ecosistemas importantes para recarga de los acuíferos subterráneos de Santa Cruz.

LEY DE PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.

ARTÍCULO 5.- (FINES). A los efectos de conservación del patrimonio natural departamental, son fines de la presente Ley, los siguientes: 1. Conservar ecosistemas naturales, hábitats, biodiversidad, recursos genéticos, recursos hídricos, bienes naturales, funciones ecosistémicas y sistemas de vida dentro de la jurisdicción del Departamento de Santa Cruz. 2. Conservar la fauna y la flora existentes en el Departamento de Santa Cruz, con especial énfasis en aquellas especies vulnerables, endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. 3. Conservar las formaciones geológicas, espeleológicas, arqueológicas y paleontológicas del Departamento de Santa Cruz. 4. Conservar los paisajes naturales y la belleza escénica del Departamento; 5. Contribuir al mantenimiento del equilibrio climático a partir de la conservación de las funciones ecosistémicas de la naturaleza. 6. Integrar la conservación del Patrimonio Natural a las políticas, planes, actividades, obras y proyectos nacionales, departamentales, municipales, públicos y privados como elemento esencial para lograr el desarrollo sustentable. 7. Crear el Sistema Departamental de Conservación del Patrimonio Natural. 8. Declarar como patrimonio natural departamental a las especies nativas de origen animal que han sido identificadas como prioritarias para su conservación en esta ley y posibilitar la declaratoria de otras de origen animal y vegetal que así lo ameriten. 9. Promover la educación y sensibilización que favorezca el conocimiento, la conservación y la interpretación ambiental. 10. Promover y fomentar la investigación técnica y científica dentro de las Unidades de Conservación del Patrimonio Natural. 11. Promover el uso público sustentable, la recreación, esparcimiento y el turismo dentro de las Unidades de Conservación del Patrimonio Natural y otros espacios territoriales de conservación que integran el Sistema Departamental de Conservación del Patrimonio Natural; 12. Otros que tengan su fuente en la presente Ley y que sean necesarios para la conservación del Patrimonio Natural Departamental.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

ARTÍCULO 2.- (Marco Constitucional). En el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional reside en el Órgano Legislativo y ejerce las atribuciones de legislación, fiscalización y gestión, bajo los principios de



coordinación y cooperación, promoviendo la participación activa de la ciudadanía en todo el territorio boliviano

ARTÍCULO 46.- (Naturaleza). Las Comisiones y Comités son órganos permanentes de trabajo, asesoramiento, fiscalización y consulta de la Cámara de Senadores, según reglamento específico.

ARTÍCULO 52.- (Funciones). Las Comisiones, actuando en representación de la Cámara, ejercen en su área tareas de procesamiento, análisis, consultas, dictamen, información, fiscalización e investigación.

Las Comisiones del Senado tendrán las siguientes funciones, que no son limitativas:

g) Considerar y recomendar al pleno Camaral la aprobación o rechazo de los Proyectos de Resoluciones, Declaraciones y Minutas de Comunicación.

ARTÍCULO 160.- (Naturaleza y Objeto). Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.

ARTÍCULO 161.- (Trámite). I. Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles.

II. De ser aprobada, será elevada al Pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo.
En caso de aprobación se procederá a su impresión y remisión al destinatario, en el plazo de 24 horas.

III. Si la Comisión no adopta decisión sobre el proyecto de Minuta en el plazo señalado, la o el proyectista podrá solicitar su consideración y resolución en el Pleno.

ARTÍCULO 162.- (Respuesta). Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios en el término de quince días hábiles, computables a partir del día de su recepción. Si así no ocurriera, la o el presidente de la Cámara enviará nota formal de reclamo.

ARTÍCULO 17.- (Facultades). Las Senadoras y Senadores tienen las siguientes facultades:

a) Legislación: Las Senadoras y Senadores, en el marco de sus atribuciones constitucionales, podrán aprobar y sancionar leyes, elaborarlas, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

b) Fiscalización: Las Senadoras y Senadores, en uso de sus atribuciones constitucionales y a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, podrán requerir información a los diferentes Órganos del Estado, instituciones públicas y entidades en la que tenga participación económica el Estado, con el propósito de investigar y transparentar el ejercicio de la función pública.

c) Gestión: Las Senadoras y Senadores podrán dirigir recomendaciones y representaciones a las diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo sobre aspectos vinculados al cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán gestionar, a través de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, una adecuada atención a las necesidades de la población, conforme dispone la Constitución Política del Estado.



Artículo 154.- Que señala como delito al Incumplimiento de Deberes, que establece: “La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.”

3. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de la Minuta de Comunicación se tiene que la Senadora Sen. Centa Lothy Rek López, Secretaria del Comité Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca, en aplicación del Artículo 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, presentó proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo, haciendo referencia del marco constitucional:

Constitución Política del Estado.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley: 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. **11.** Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales. **15.** Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.

Artículo 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

Considerando que es un tema crucial la preservación del agua y la protección de áreas naturales en el Estado Plurinacional de Bolivia, específicamente en la región de Santa Cruz, frente a un proyecto de construcción de carreteras que podría afectar significativamente la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá-Urubó y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró.

La Ley Departamental de Santa Cruz Nº 208 de marzo de 2021, establece la creación de la UCPN Güendá-Urubó, la que se basa en estudios científicos y técnicos, respaldados por entidades como la Sociedad de Ingenieros de Bolivia regional Santa Cruz y el Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento de Áreas Periurbanas (GIZ/PERIAGUA) junto al Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

La Ley Departamental de Santa Cruz Nº 313 del 9 de noviembre del 2023 busca la Promoción y Conservación del Patrimonio Natural Departamental, con el objetivo de salvaguardar los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos hídricos y los sistemas de vida en el Departamento de Santa Cruz. Esta ley integra la conservación del patrimonio natural en todas las políticas, planes, actividades y proyectos, tanto públicos como privados, en aras del desarrollo sostenible.

El proyecto de construcción de la carretera Santa Cruz - Las Cruces - Buena Vista, propuesto por el gobierno y financiado por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, plantea una amenaza directa a la UCPN



Güendá-Urubó y al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró. La construcción de esta carretera afectaría las áreas de recarga hídrica que proveen agua a más de 2 millones de personas en varios municipios, como Porongo, Portachuelo, Buena Vista, La Guardia, Cotoca, Warnes y El Torno incluyendo Santa Cruz de la Sierra. El que tendría un impacto negativo en la biodiversidad de la fauna y la flora en la región.

Los proyectos de infraestructura que se tracen deben ser evaluados considerando la legislación ambiental vigente, ser coherentes con la misma y con las leyes departamentales que protegen el patrimonio natural y los recursos hídricos, garantizando que cualquier proyecto de progreso se ajuste a los principios de desarrollo sostenible y respete la conservación del patrimonio natural, priorizando la protección de áreas sensibles para el abastecimiento de agua y la preservación de ecosistemas vitales.

Las autoridades nacionales, subnacionales y la sociedad civil tienen la responsabilidad de velar por la preservación de las fuentes de agua y la protección de áreas ambientalmente sensibles, tomando en cuenta que, para la aprobación y ejecución de proyectos como esta carretera en cuestión, deben ser evaluados cuidadosamente en términos de su impacto ambiental y social, buscando alternativas que minimicen o eviten daños irreparables a estos ecosistemas y al suministro de agua.

Por lo que en el presente análisis técnico se enfatiza la importancia de la legislación existente que protege las áreas naturales y los recursos hídricos en Santa Cruz, resaltando la necesidad de considerar que se gestionen instrumentos legales con medidas precautorias municipales frente a acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas y autoridades públicas, protegiendo las zonas de recarga de acuíferos, priorizando el cumplimiento de los derechos fundamentales, los sistemas de vida, la protección del medio ambiente y el acceso a los recursos hídricos, aspectos que deben ser respetados en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura para garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.

En el marco de estas normativas se hace referencia que la Minuta de Comunicación de la Secretaria del Comité Tierra y Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos y Forestales) y Hoja de Coca de la Cámara de Senadores, fue puesta en consideración en la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, en observancia a lo dispuesto en el artículo 160 y siguientes del Reglamento General de la Cámara de Senadores, dirigida al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo.

En este entendido concluye el proyecto de Minuta de Comunicación, con la recomendación a esta Autoridad Municipal con lo siguiente:

Recomienda: "Al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo - Jimmy Carlos Hurtado Sandoval, de acuerdo a su atribuciones y competencias, en concordancia a las Leyes Departamentales de Santa Cruz N° 208 de 10 de marzo de 2021 y N° 313 del 9 de noviembre de 2023, **la emisión de una Ley Municipal con el objeto de declarar a la Unidad de Conservación Güenda-Urubó como Patrimonio Natural Municipal**, como medida precautoria frente a acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas y autoridades públicas, salvaguardando las zonas de recarga de acuíferos y priorizando así el cumplimiento de los derechos fundamentales, sistemas de vida, protección del medio ambiente y el acceso de los recursos hídricos, enfocado en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales garantizando y preservando el bienestar de las generaciones presentes y futuras de toda la población cruceña."

4. CONCLUSIONES.

De lo expuesto, la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, concluye que la Minuta de Comunicación presentada de acuerdo a los antecedentes y justificativos son suficientes, para ser **APROBADO CON MODIFICACIONES**. Debiendo recordar que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen las prerrogativas de Legislación, interpretación,



derogación, abrogación de leyes, como también de fiscalización a los diferentes Órganos del Estado y entidades públicas con el propósito de transparentar el ejercicio de la función pública, acciones que se ven limitadas cuando un Órgano del Estado, no provee en su debido tiempo los insumos requeridos para este trabajo legislativo. No olvidemos que lo que se busca es de desarrollar un trabajo Intercultural generando respeto, reciprocidad, cooperación y solidaridad para la construcción de una sociedad democrática, con calidad y transparencia.

Por lo que al ser la Minuta de Comunicación un instrumento legislativo que permite expresar una recomendación de la Asamblea Legislativa Plurinacional a algún Órgano del Estado, para que cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado y normativa legal, la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, considera que es necesaria la aprobación de la presente Minuta de Comunicación debido a su importancia para el trabajo legislativo que tienen los senadores en las diferentes Comisiones y Comités, recomendando lo siguiente:

5. RECOMENDACIÓN.

Por todo lo expuesto, la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN CON MODIFICACIÓN DE LA MINUTA DE COMUNICACIÓN AL ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORTACHUELO.**

Es cuanto se tiene a bien informar salvo mejor criterio de los Senadores y Senadoras miembros del Pleno Camaral de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La Paz, 20 de diciembre de 2023

Firman: Senador Walter Jesús Justiniano Martínez; Presidente Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Senadora Centa Lothy Rek López, Secretaria Comité de Tierra Territorio Recursos Naturales y Hoja de Coca; Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, Secretaria Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

“Recomiéndese al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo, en el marco de sus atribuciones y competencias, concordantes con las Leyes Departamentales de Santa Cruz, Ley N° 208 de 10 de marzo de 2021 y Ley N° 313 del 9 de noviembre de 2023:

PRIMERO. – Que emita una Ley Municipal con el objeto de declarar a la Unidad de Conservación Güenda-Urubó como Patrimonio Natural Municipal.

SEGUNDO. – Que en la emisión de esta Ley Municipal que declare a la Unidad de Conservación Güenda-Urubó como Patrimonio Natural Municipal, se consideren medidas precautorias frente a acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas y autoridades públicas, protegiendo las zonas de recarga de acuíferos, priorizando el cumplimiento de los derechos fundamentales, los sistemas de vida, la protección del medio ambiente y el acceso a los recursos hídricos, enfocados en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales preservando y garantizando el bienestar de las generaciones presentes y futuras de toda la población cruceña”.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.5 De la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 010/2023-2024, que recomienda al Alcalde Municipal de Portachuelo, emita una Ley Municipal con el objeto de declarar a la Unidad de Conservación Güenda – Urubó como Patrimonio Natural Municipal. De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 011/2023-2024, que recomienda al Gobernador del Departamento de Oruro, instruya a las instancias competentes tomar acciones y previsiones necesarias para difundir la información otorgada por el Instituto Geográfico Militar (IGM), en relación a los límites interdepartamentales, entre Oruro y Potosí. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

**COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
Y AUTONOMÍAS**

**CÁMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

INF-ALP/CS/ COTEyA./P. MIN COM-N° 01 / 20232024

ASUNTO:

**PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL SR. JHONNY VEDIA RODRÍGUEZ
GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE URURO.**

I. ANTECEDENTES:

En fecha 27 de noviembre de 2023, la Senadora Nacional Daly C. Santa María Aguirre, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Jhonny Vedia Rodríguez Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

La historia del conflicto de los límites fronterizos entre los departamentos de Oruro y Potosí se remonta prácticamente hasta el periodo colonial. Cuando los españoles llegaron al continente americano, nunca consideraron tomar en cuenta los espacios territoriales de los diferentes pueblos indígenas originarios campesinos que vivían en la zona, entre ellos se encontraban las comunidades aimaras, ayllus, markas y suyus de la región. Los españoles impusieron por la fuerza su propia lógica de organización territorial traída desde España que no tenía ninguna relación con las formas del manejo del espacio de dichos pueblos.

Es así que los primeros conflictos limítrofes entre el Departamento de Oruro y el Departamento de Potosí se registran a partir del año 1534 a consecuencia de la sobre posición de las estructuras organizativas territoriales y durante toda etapa colonial se llega a intensificar aún más el proceso de fragmentación territorial de los ayllus y las markas.

A principios del Siglo XIX (1820), empieza a darse nuevamente otro proceso de organización territorial concentrando nuevamente a la población en pueblos y localidades ajenas a su realidad. Durante la etapa



republicana y ya con la posterior creación de los diferentes departamentos y provincias, estos conflictos se reactivan en 1825 con mayor intensidad.

Actualmente se tiene legislación específica con relación a la delimitación de Unidades Territoriales y es a partir de ella que se debe iniciar los procesos de solución a las disputas territoriales o de denominaciones territoriales, más ahora que se podrían generar conflictos departamentales por el acceso a los recursos naturales de los salares que se encuentran en esos territorios departamentales.

FUENTE: «Historia del conflicto limítrofe entre Oruro-Potosí». lapatria.bo. 25 de octubre de 2011.

CONFLICTO POR EL DENOMINATIVO DEL SALAR

Según la versión orureña, lo que actualmente se conoce internacionalmente como "Salar de Uyuni", antiguamente se lo conocía como "Salar de Thunupa" ya desde la época colonial, pues Uyuni como tal recién se fundó en 1889 durante el gobierno del presidente Aniceto Arce Ruiz, acusando de esa manera a la ciudad potosina de haberse atribuido el nombre del salar sin ninguna autorización.

El Gobierno Autónomo Originario Campesino (GAIOC) de Salinas de Garci y Mendoza a consignado un error geográfico, que debe corregirse y que afecta territorio Potosino por lo definido en el Numeral 5, del Artículo 63 de su Estatuto Autonómico, señalando como su territorio una parte del Salar de Uyuni, con el denominativo de Salar de Thunupa y estableciendo un mojón inexistente en la cartografía nacional, en atención a lo definido por el Instituto Geográfico Militar (IGM), como única instancia legal para el establecimiento de límites y emisión de mapas oficiales a nivel nacional.

FUENTE: «¿Salar de Uyuni o Salar de Thunupa? Potosí y Oruro, en pugna por el desierto de sal». paginasiete.bo. 23 de julio de 2021.

CONFLICTO POR KACHI LODGE

En mayo del año 2021, volvió a resurgir nuevamente un conflicto entre ambos departamentos y esta vez fue por el proyecto turístico hotelero "Kachi Lodge" perteneciente a la empresa privada "Amazing Escapes" de capitales suizo-boliviano, el cual había decidido instalar 8 domos en el Salar de Uyuni. Varios ciudadanos potosinos denunciaron este proyecto turístico ante sus respectivas autoridades departamentales, debido a que (según ellos) el Departamento de Oruro estaría promocionando el Salar de Uyuni a nivel internacional como un atractivo natural de esa región orureña y no como un atractivo turístico de Potosí.

De acuerdo con la información brindada por el IGM, en el PIE N° 018/2022-2023, como autoridad legal en cartografía oficial del país, no existe registro del Salar de Thunupa o Tunupa y menos del Mojón Kachipampa en la geografía y/o cartografía nacional.

Es importante, a efectos de que no se generen conflictos interdepartamentales, remitirse a las previsiones de la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, de 31 de enero de 2013, norma que define con claridad la diferencia entre límites interdepartamentales y los límites territoriales.

En fecha 1º de mayo de 2021, el Corregidor del Cantón Jirira, Apolinar Pérez Quispe, firma junto a Jerome Paride Jean Benassi, representante de AMAZINGECAPE S.R.L. un Convenio de Derecho de Uso de Suelos, a un espacio geográfico del Salar de Uyuni, que en el mencionado documento se lo llama Salar de Thunupa e identificándolo como territorio del Departamento de Oruro, sin serlo.

En fecha 16 de junio de 2021, en actos de la misma índole el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, emite la DECLARATORIA DE ADECUACIÓN AMBIENTAL (DAA) (LICENCIA AMBIENTAL) N° 040801-13-DAA-N°206-2021 a favor de la actividad "KACHI LODGE", asumiendo como territorio del Departamento de Oruro, áreas del Departamento de Potosí.



El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, a través de la Secretaría Departamental de Cultura y Turismo de Oruro ha procedido a la impresión y distribución de mapas de Rutas Turísticas de Oruro, incorporando errores geográficos y de límites interdepartamentales, con el riesgo de generar conflictos interdepartamentales.

El 21 de julio de 2021 y a través de los diferentes medios de comunicación bolivianos, se dio a conocer a la opinión pública que la prestigiosa Revista estadounidense TIME, en su edición de agosto, decidió destacar al Salar de Uyuni dentro de los "100 mejores destinos turísticos extraordinarios del planeta" para explorar en 2021. Ese mismo día, los gobernadores de Oruro Jhonny Vedia y de Potosí Jhonny Mamani se encontraban reunidos en la ciudad de La Paz con el viceministro de Autonomías Álvaro Ruiz y después de finalizada dicha reunión, el gobernador Mamani dijo ante los diferentes medios de comunicación que "Potosí no está dispuesto a ceder ni cederá ni un solo milímetro de su territorio".

ACCIONES DESDE POTOSÍ

El 22 de julio de 2021, varias organizaciones sociales potosinas junto a sus respectivas autoridades departamentales se declararon en estado de emergencia ante el supuesto "avasallamiento" de una empresa extranjera que pretende consolidar su presencia de manera ilegal en el Salar de Uyuni a través de un "irregular permiso" que le había otorgado la gobernación de Oruro.

Entre el 22 y el 23 de julio del mismo año, varios potosinos de los municipios de Uyuni, Llica y Tahua se autoconvocaron y en caravanas de buses y automóviles llegaron al lugar donde se encontraban los domos para solamente participar de la "Cumbre Departamental por el Territorio Potosino".

ACCIONES DESDE ORURO.

Desde Oruro, el Gobernador Johnny Vedia, decidió llamar a la calma y al diálogo a los pobladores de su Departamento, ordenando suspender inmediatamente la actividad cultural que la gobernación tenía programado realizar en la comunidad de Jirira con el objetivo de reactivar económicamente el turismo orureño. Ese mismo día 23 de julio, el gobernador de Oruro había decidido ir a reunirse con su homólogo en la localidad de Jirira, pero debido a los violentos acontecimientos suscitados con la quema de los domos, la gobernación orureña decidió suspender dicha reunión.

En fecha 30 de julio de 2021, el Gobernador del Departamento de Oruro, de manera simultánea, se apersona ante la Ministra de la Presidencia y ante el Viceministro de Autonomías para denunciar avasallamiento a territorio Orureño, en desconocimiento de la objetividad técnica en cuanto a datos de cartografía y límites interdepartamentales.

QUEMA DE DOMOS

El 23 de julio de 2021, algunos comunarios potosinos procedieron a destruir las instalaciones de la empresa de turismo y prenderle fuego a los domos turísticos que se encontraban en el lugar entre cruces de palabras y amagues de enfrentamientos con insultos, puñetes y patadas contra los pobladores de la comunidad orureña de "Jirira". A pesar de que en el lugar ya existía presencia policial, esta se vio rebasada por la cantidad de personas que se habían dado cita a dicho sector.

II. FUNDAMENTO DE ORDEN LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III.



Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.

Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El Parágrafo II del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

El Artículo 277. Instituye que: El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo.

El Artículo 279. Instituye que: El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva.

El Parágrafo I del Artículo 280. Instituye que: "La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión.

LEY NO. 031, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ"

Parágrafo II La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones.

El Parágrafo I del Artículo 64. Instituye que, todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia

LEY N° 339

DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES.

18 de abril de 2013

El Artículo 1. Instituye que: La presente Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para la delimitación de unidades territoriales.

El Artículo 3°. El Ministerio de Autonomías es la autoridad competente para llevar adelante los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales en lo que corresponde al límite interdepartamental.

El Artículo 4. Instituye que: la presente Ley tiene como finalidades: a) Establecer mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional. b) Establecer los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales



El Artículo 12. Instituye que Los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos departamentales a través de sus dependencias técnicas, serán responsables de la delimitación de unidades territoriales en lo que corresponda a límites intradepartamentales, de acuerdo a los principios y criterios técnicos legales de la presente Ley.

El artículo 13. Instituye las atribuciones son: 1. Atender los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de las unidades territoriales intradepartamentales, a excepción de los tramos que comprometan límites interdepartamentales. 3 Prevención y gestión de conflictos que pudiesen presentarse en los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales y en todo lo concerniente a límites territoriales intradepartamental. 4. Coordinar con la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial. 5. Remitir a la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial, de manera periódica y actualizada la información que alimente y fortalezca el Sistema de Información de Organización Territorial.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 160.” Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.”

Artículo 161. I.” Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles”.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- Existe un conflicto histórico por límites fronterizos interdepartamentales entre los dos departamentos Oruro y Potosí debido a imprecisiones técnicas en la zona del Salar de Uyuni,
- Existencia de un riesgo inminente de enfrentamiento entre pobladores de la zona y la región debido a la existencia de amenazas por manejo inapropiado de información no oficial cartográfica por parte de autoridades departamentales.
- Es urgente que las autoridades de los Gobiernos Autónomos Departamentales de Oruro y Potosí puedan realizar acciones que prevengan los posibles enfrentamientos entre pobladores incluso con la posible pérdida de vidas humanas por los enfrentamientos y amenazas preexistentes en la zona y la región.

IV. CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es de suma urgencia y Viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.



Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algarañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Comité de Autonomías Municipales Indígena Originarios Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en merito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

AL CIUDADANO JHONNY VEDIA RODRÍGUEZ GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO

PRIMERO . – Que, conforme a sus atribuciones y competencias exclusivas y concurrentes Instruya a las instancias competentes de la Gobernación tomar las acciones y provisiones financieras, administrativas y legales necesarias para, difundir en el departamento la información otorgada por el Instituto Geográfico Militar (IGM), en las respuestas a las Peticiones de Informes Escritos adjuntas, en relación a los límites interdepartamentales entre Potosí y Oruro y las gestiones necesarias para su establecimiento y delimitación definitiva.

SEGUNDO.- Iniciar gestiones administrativas, técnicas y legales destinadas a establecer y delimitar los límites interdepartamentales entre Potosí y Oruro en coordinación con la Gobernación del Departamento de Potosí, los municipios potosinos que se encuentran en la zona limítrofe departamental, Viceministerio de Autonomías y el IGM, en el marco de la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, el ds reglamentario n° 1560, de 17 de abril de 2013, la resolución ministerial n° 057/2013 normas técnicas del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación de unidades territoriales, de mayo de 2013 y otra normativa vigente sobre la materia.

TERCERO. - Elaboración de un cronograma de acciones concretas, estableciendo fecha y responsables de cada tarea a realizar, para el cumplimiento de plazos y tareas para la delimitación de los límites departamentales entre Potosí y Oruro.

CUARTO. - Cesar toda acción del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, como la publicación de mapas y promoción turística del departamento de Oruro con datos del territorio potosino (se adjunta mapas), acciones que podrían causar serios conflictos en la zona.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

Tiene la palabra, la Senadora Egüez.



Sen.ª Egüez: Gracias Presidenta. Solamente para pedir permiso, tenemos un Sesión también del Parlamento del Hambre.

Sen.ª Presidenta: Senadora unos minutos más ya no nos falta mucho, vamos a terminar por favor.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3.6 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Minuta de Comunicación N° 012/2023-2024, que recomienda al Gobernador del Departamento de Potosí, instruya a las instancias competentes tomar acciones y previsiones necesarias para difundir la información otorgada por el Instituto Geográfico Militar (IGM), en relación a los límites interdepartamentales, entre Oruro y Potosí. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Minuta de Comunicación.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

CÁMARA DE SENADORES ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INF-ALP/CS/ COTE yA./P. MIN COM-Nº 02 / 20232024

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN AL SR. MARCO ANTONIO COPA GUTIÉRREZ
GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ.

I. ANTECEDENTES:

En fecha 27 de noviembre de 2023, la Senadora Nacional Daly C. Santa María Aguirre, presenta ante este Camaral, Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al señor Marco Antonio Copa Gutiérrez Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.

La historia del conflicto de los límites fronterizos entre los departamentos de Oruro y Potosí se remonta prácticamente hasta el periodo colonial. Cuando los españoles llegaron al continente americano, nunca consideraron tomar en cuenta los espacios territoriales de los diferentes pueblos indígenas originarios campesinos que vivían en la zona, entre ellos se encontraban las comunidades aimaras, ayllus, marcas y suyus de la región. Los españoles impusieron por la fuerza su propia lógica de organización territorial traída desde España que no tenía ninguna relación con las formas del manejo del espacio de dichos pueblos.

Es así que los primeros conflictos limítrofes entre el Departamento de Oruro y el Departamento de Potosí se registran a partir del año 1534 a consecuencia de la sobre posición de las estructuras organizativas territoriales y durante toda etapa colonial se llega a intensificar aún más el proceso de fragmentación territorial de los ayllus y las marcas.

A principios del Siglo XIX (1820), empieza a darse nuevamente otro proceso de organización territorial concentrando nuevamente a la población en pueblos y localidades ajenas a su realidad. Durante la etapa republicana y ya con la posterior creación de los diferentes departamentos y provincias, estos conflictos se reactivan en 1825 con mayor intensidad.



Actualmente se tiene legislación específica con relación a la delimitación de Unidades Territoriales y es a partir de ella que se debe iniciar los procesos de solución a las disputas territoriales o de denominaciones territoriales, más ahora que se podrían generar conflictos departamentales por el acceso a los recursos naturales de los salares que se encuentran en esos territorios departamentales.

FUENTE: «Historia del conflicto limítrofe entre Oruro-Potosí». lapatria.bo. 25 de octubre de 2011.

CONFLICTO POR EL DENOMINATIVO DEL SALAR

Según la versión orureña, lo que actualmente se conoce internacionalmente como "Salar de Uyuni", antiguamente se lo conocía como "Salar de Thunupa" ya desde la época colonial, pues Uyuni como tal recién se fundó en 1889 durante el gobierno del presidente Aniceto Arce Ruiz, acusando de esa manera a la ciudad potosina de haberse atribuido el nombre del salar sin ninguna autorización.

El Gobierno Autónomo Originario Campesino (GAIOC) de Salinas de Garci y Mendoza a consignado un error geográfico, que debe corregirse y que afecta territorio Potosino por lo definido en el Numeral 5, del Artículo 63 de su Estatuto Autonómico, señalando como su territorio una parte del Salar de Uyuni, con el denominativo de Salar de Thunupa y estableciendo un mojón inexistente en la cartografía nacional, en atención a lo definido por el Instituto Geográfico Militar (IGM), como única instancia legal para el establecimiento de límites y emisión de mapas oficiales a nivel nacional.

FUENTE: «¿Salar de Uyuni o Salar de Thunupa? Potosí y Oruro, en pugna por el desierto de sal». paginasiete.bo. 23 de julio de 2021.

CONFLICTO POR KACHI LODGE

En mayo del año 2021, volvió a resurgir nuevamente un conflicto entre ambos departamentos y esta vez fue por el proyecto turístico hotelero "Kachi Lodge" perteneciente a la empresa privada "Amazing Escapes" de capitales suizo-boliviano, el cual había decidido instalar 8 domos en el Salar de Uyuni. Varios ciudadanos potosinos denunciaron este proyecto turístico ante sus respectivas autoridades departamentales, debido a que (según ellos) el Departamento de Oruro estaría promocionando el Salar de Uyuni a nivel internacional como un atractivo natural de esa región orureña y no como un atractivo turístico de Potosí.

De acuerdo con la información brindada por el IGM, en el PIE N° 018/2022-2023, como autoridad legal en cartografía oficial del país, no existe registro del Salar de Thunupa o Tunupa y menos del Mojón Kachipampa en la geografía y/o cartografía nacional.

Es importante, a efectos de que no se generen conflictos interdepartamentales, remitirse a las previsiones de la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, de 31 de enero de 2013, norma que define con claridad la diferencia entre límites interdepartamentales y los límites territoriales.

En fecha 1º de mayo de 2021, el Corregidor del Cantón Jirira, Apolinar Pérez Quispe, firma junto a Jerome Paride Jean Benassi, representante de AMAZINGECAPE S.R.L. un Convenio de Derecho de Uso de Suelos, a un espacio geográfico del Salar de Uyuni, que en el mencionado documento se lo llama Salar de Thunupa e identificándolo como territorio del Departamento de Oruro, sin serlo.

En fecha 16 de junio de 2021, en actos de la misma índole el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, emite la DECLARATORIA DE ADECUACIÓN AMBIENTAL (DAA) (LICENCIA AMBIENTAL) N° 040801-13-DAA-N° 206-2021 a favor de la actividad "KACHI LODGE", asumiendo como territorio del Departamento de Oruro, áreas del Departamento de Potosí.

El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, a través de la Secretaría Departamental de Cultura y Turismo de Oruro ha procedido a la impresión y distribución de mapas de Rutas Turísticas de Oruro,



incorporando errores geográficos y de límites interdepartamentales, con el riesgo de generar conflictos interdepartamentales.

El 21 de julio de 2021 y a través de los diferentes medios de comunicación bolivianos, se dio a conocer a la opinión pública que la prestigiosa Revista estadounidense TIME, en su edición de agosto, decidió destacar al Salar de Uyuni dentro de los "100 mejores destinos turísticos extraordinarios del planeta" para explorar en 2021. Ese mismo día, los gobernadores de Oruro Jhonny Vedia y de Potosí Jhonny Mamani se encontraban reunidos en la ciudad de La Paz con el viceministro de Autonomías Álvaro Ruiz y después de finalizada dicha reunión, el gobernador Mamani dijo ante los diferentes medios de comunicación que "Potosí no está dispuesto a ceder ni cederá ni un solo milímetro de su territorio".

ACCIONES DESDE POTOSÍ

El 22 de julio de 2021, varias organizaciones sociales potosinas junto a sus respectivas autoridades departamentales se declararon en estado de emergencia ante el supuesto "avasallamiento" de una empresa extranjera que pretende consolidar su presencia de manera ilegal en el Salar de Uyuni a través de un "irregular permiso" que le había otorgado la gobernación de Oruro.

Entre el 22 y el 23 de julio del mismo año, varios potosinos de los municipios de Uyuni, Llica y Tahua se autoconvocaron y en caravanas de buses y automóviles llegaron al lugar donde se encontraban los domos para solamente participar de la "Cumbre Departamental por el Territorio Potosino".

ACCIONES DESDE ORURO

Desde Oruro, el Gobernador Johnny Vedia, decidió llamar a la calma y al diálogo a los pobladores de su Departamento, ordenando suspender inmediatamente la actividad cultural que la gobernación tenía programado realizar en la comunidad de Jirira con el objetivo de reactivar económicamente el turismo orureño. Ese mismo día 23 de julio, el gobernador de Oruro había decidido ir a reunirse con su homólogo en la localidad de Jirira, pero debido a los violentos acontecimientos suscitados con la quema de los domos, la gobernación orureña decidió suspender dicha reunión.

En fecha 30 de julio de 2021, el Gobernador del Departamento de Oruro, de manera simultánea, se apersona ante la Ministra de la Presidencia y ante el Viceministro de Autonomías para denunciar avasallamiento a territorio Orureño, en desconocimiento de la objetividad técnica en cuanto a datos de cartografía y límites interdepartamentales.

QUEMA DE DOMOS

El 23 de julio de 2021, algunos comunarios potosinos procedieron a destruir las instalaciones de la empresa de turismo y prenderle fuego a los domos turísticos que se encontraban en el lugar entre cruces de palabras y amagues de enfrentamientos con insultos, puñetes y patadas contra los pobladores de la comunidad orureña de "Jirira". A pesar de que en el lugar ya existía presencia policial, esta se vio rebasada por la cantidad de personas que se habían dado cita a dicho sector.

II. FUNDAMENTO DE ORDEN LEGAL.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las condiciones que determinen la ley.



Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución.

El Parágrafo II del Artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley.

El Artículo 277. Instituye que: El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo.

El Artículo 279. Instituye que: El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva.

El Parágrafo I del Artículo 280. Instituye que: "La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión."

LEY NO. 031, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ".

Parágrafo II La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones.

El Parágrafo I del Artículo 64. Instituye que, todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les corresponda en función de su carácter compartido o concurrente, sujetas a la normativa en vigencia.

LEY N° 339 DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES. 18 de abril de 2013

El Artículo 1. Instituye que: La presente Ley tiene por objeto establecer el procedimiento para la delimitación de unidades territoriales.

El Artículo 3°. El Ministerio de Autonomías es la autoridad competente para llevar adelante los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales en lo que corresponde al límite interdepartamental.

El Artículo 4. Instituye que: la presente Ley tiene como finalidades: a) Establecer mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional. b) Establecer los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales

El Artículo 12. Instituye que Los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos departamentales a través de sus dependencias técnicas, serán responsables de la delimitación de unidades territoriales en lo que corresponda a límites intradepartamentales, de acuerdo a los principios y criterios técnicos legales de la presente Ley.



El artículo 13. Instituye las atribuciones son: 1. Atender los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de las unidades territoriales intradepartamentales, a excepción de los tramos que comprometan límites interdepartamentales. 3 Prevención y gestión de conflictos que pudiesen presentarse en los procedimientos de conciliación administrativa para delimitación de unidades territoriales y en todo lo concerniente a límites territoriales intradepartamental. 4. Coordinar con la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial. 5. Remitir a la entidad competente del nivel central del Estado responsable de límites y organización territorial, de manera periódica y actualizada la información que alimente y fortalezca el Sistema de Información de Organización Territorial.

REGLAMENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE SENADORES.

Artículo 160.” Las Minutas de Comunicación son expresiones institucionales y recomendaciones de la Cámara de Senadores dirigidas a los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral, a los órganos ejecutivos de los gobiernos territoriales autónomos, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, Universidades Públicas y demás entidades públicas.”

Artículo 161. I.” Cualquier Senadora o Senador podrá presentar un proyecto de Minuta de Comunicación ante la Comisión correspondiente, la que resolverá sobre su procedencia en un plazo no mayor a tres días hábiles”.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Conforme a los fundamentos de orden documental y legal antes descritos mismos que respaldan el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, se tiene que:

- Existe un conflicto histórico por límites fronterizos interdepartamentales entre los dos departamentos Oruro y Potosí debido a imprecisiones técnicas en la zona del Salar de Uyuni,
- Existencia de un riesgo inminente de enfrentamiento entre pobladores de la zona y la region debido a la existencia de amenazas por manejo inapropiado de información no oficial cartográfica por parte de autoridades departamentales.
- Es urgente que las autoridades de los Gobiernos Autónomos Departamentales de Oruro y Potosí puedan realizar acciones que prevengan los posibles enfrentamientos entre pobladores incluso con la posible pérdida de vidas humanas por los enfrentamientos y amenazas preexistentes en la zona y la región.

IV. CONCLUSIÓN.

Por todo lo antes referido se concluye que el presente Proyecto de Minuta de Comunicación, es de suma urgencia y Viable, por haber cumplido con todos los presupuestos legales vigentes en nuestro país y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores.

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de Senadoras de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, **RECOMIENDA APROBAR SIN MODIFICACIONES**, el Proyecto de Minuta de Comunicación adjunto y sea remitido ante la autoridad competente recurrida, salvo mejor criterio del pleno de la Cámara de Senadores.

Es cuanto se informa para fines constitucionales y de reglamento.

Firman: Senadora Claudia Elena Egúez Algaraz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Comité de Autonomías Municipales Indígena

Originarios Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en merito a las atribuciones y competencias Instituidas en el Artículo 158 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 160 y 161 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

RECOMIENDA:

AL CIUDADANO MARCO ANTONIO COPA GUTIÉRREZ GOBERNADOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PRIMERO. - Que conforme a sus atribuciones y competencias exclusivas y concurrentes Instruya a las instancias competentes de la Gobernación tomar las acciones y provisiones financieras, administrativas y legales necesarias para, difundir en el departamento la información otorgada por el Instituto Geográfico Militar (IGM), en las respuestas a las Peticiones de Informes Escritos adjuntas, en relación a los límites interdepartamentales entre Potosí y Oruro y las gestiones necesarias para su establecimiento y delimitación definitiva.

SEGUNDO.- Inicie las gestiones administrativas, técnicas y legales destinadas a establecer y delimitar los límites interdepartamentales entre Potosí y Oruro en coordinación con los municipios potosinos que se encuentran en la zona limítrofe departamental, Viceministerio de Autonomías y el IGM, en el marco de la Ley N° 339 de 31 de enero de 2013, el DS Reglamentario N° 1560, de 17 de abril de 2013, la Resolución Ministerial N° 057/2013 normas técnicas del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación de unidades territoriales, de mayo de 2013 y otra normativa vigente sobre la materia.

TERCERO. - Un cronograma de acciones concretas, estableciendo fecha y responsables de cada tarea a realizar, para el cumplimiento de plazos y tareas para la delimitación de los límites departamentales entre Potosí y Oruro.

CUARTO. - Las gestiones necesarias, para advertir al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, que las acciones que está tomando con la publicación de mapas ilegales y promoción turística fraudulenta del departamento de Oruro, (se adjunta mapas), acciones que podrían causar daños irreparables al territorio potosino y serios conflictos en la zona.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Minuta de Comunicación. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con la misma, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Minuta de Comunicación, remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4. Proyectos de Declaración Camaral:



4.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 029/2023-2024, de homenaje al Municipio de Rurrenabaque del Departamento del Beni, por sus 180 años de fundación, a celebrarse el 2 de febrero de la presente gestión. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.ª Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

CÁMARA DE SENADORES ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-N° 1 / 2023-2024

ASUNTO:

**HOMENAJE AL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 180
AÑOS DE FUNDACIÓN."**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 16 enero de 2024 años mediante nota signada **CITE: CNPIOCCI-CMM- N° 13 /2023-2024** de fecha, 16 enero de 2024, la Senadora Nacional Cecilia Moyoviri Moya remite a Presidencia de la Cámara de Senadores la solicitud de Proyecto de Declaración Camaral al **MUNICIPIO DE RURRENABAQUE.**

En fecha 18 de enero de 2024, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción remite a este ente Camaral el Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC. N° 29/2023-2024 denominado HOMENAJE AL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE DEL DEPARTAMENTO DEL BENI.**

II. ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

El artículo 269 parágrafo I de la Constitución Política del Estado instituye que: "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

El Artículo 99 de la Constitución Política del Estado determina que el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

En el marco del Reglamento General de la Cámara de Senadores se tiene el siguiente mandato, que sustenta el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

El Artículo 164 del Reglamento de la Cámara de Senadores, señala que las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.



Del análisis de todos los documentos de respaldo y antecedentes del presente Proyecto de Declaración Camaral y de acuerdo a los presupuestos exigidos por el Reglamento General de la Cámara de Senadores y a efectos del análisis y tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral, signado **PDC. N° 29/2023-2024 denominado "HOMENAJE AL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 180 AÑOS DE FUNDACIÓN"** El pleno de las Senadoras y Senadores Nacionales de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina lo siguiente:

- a) El proyecto de declaración Camaral remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos y documentales establecidos en el Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis, tratamiento y consideración.
- b) En tal razón, que de acuerdo al informe final signado INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-N°1/ 2023-2024 emitido por Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías en el mismo incorporo en el nomen Iuris del Proyecto de Declaración Camaral, la denominación e identificación de CIENTO OCHENTA AÑOS DE SU FUNDACIÓN EN COMPLEMENTACIÓN razón por la cual recomienda al pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su APROBACIÓN CON MODIFICACIONES
- c) Por unanimidad las Senadoras y Senadores miembros de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determinan la aprobación del informe signado INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-N° 1/2023-2024 emitido por Secretaria Técnica estableciendo las siguientes Conclusiones y Recomendaciones.

IV. CONCLUSIÓN.

En observancia a todos los requisitos documentales y normativos presentados ante este ente Camaral por la Senadora Nacional Peticionante, revisados y consolidados por Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías instancia que emite el Informe INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-N° 2/ 2023-2024 el mismo concluye que el **PDC. N° 29/2023-2024 denominado "HOMENAJE AL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 180 AÑOS DE SU FUNDACIÓN"** Es viable documental y normativamente legal y cumple con los Requisitos establecidos en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, por tanto:

V. RECOMENDACIÓN:

El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN Con Modificaciones del PDC. N° 29/2023-2024 denominado "HOMENAJE AL MUNICIPIO DE RURRENABAQUE DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS 180 AÑOS DE SU FUNDACIÓN"**. Presentado por la senadora Nacional Cecilia Moyoviri Moya.

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Alagarnaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Comité de Autonomías Municipales Indígena Originarios Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:



Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, Rurrenabaque según la tradición porteña, el Padre Giovanni Gianelli fundó este pueblo de encanto con el nombre de Villa de la Cruz, hoy Rurrenabaque, un 2 de febrero, fecha en la cual se celebra el aniversario de la Virgen de la Candelaria y escogida como Patrona y Protectora de Rurrenabaque; desde el año 1995 Rurrenabaque es Capital de la Cuarta Sección Municipal de la Provincia José Ballivián del Departamento del Beni, otorgándole Jurisdicción como Gobierno Municipal.

Que, el año 1844 Rurrenabaque ya existía como pueblo y puerto; en un recorrido del presidente José Ballivián, quedó impresionado por la belleza de Rurrenabaque y promulgo la Ley del 15 de noviembre de 1844, designado a Rurrenabaque como "Ciudad Ballivián" y como Capital del nuevo Departamento del Beni, dicha instrucción no surtió efecto por la escasa comunicación con los demás pueblos.

Que, Rurrenabaque, en el auge de la goma de 1880, provocó un proceso acelerado de asentamientos humanos y de movimiento económico, generando ser un puerto importante de embarque, que aceleró el florecimiento económico y posibilidades comerciales de la goma, quina y el oro, motivo de la afluencia de ciudadano provenientes de otros países.

Que, actualmente, Rurrenabaque, es una ciudad progresista, tierra de oportunidades para propios y extraños, reconocida como uno de los más importantes destinos turísticos del país y el mundo, representando a Bolivia dentro del Top 100 a nivel mundial de mejores destinos verdes; actividad que le permite constituirse como uno de los pueblos más importantes del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, Rurrenabaque, tiene una superficie de 4.800 km y limita al Norte con el Municipio de Reyes, al Este y al Sur con el Municipio de San Borja y al Oeste con el Municipio de San Buenaventura en el Departamento de La Paz, tiene una población de 19.195 habitantes.

Senadora proyectista: Cecilia Moyoviri Moye

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado, y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General.

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio de Rurrenabaque del Departamento del Beni**, por sus ciento ochenta años de fundación, a celebrarse el 2 de febrero de la presente gestión, considerado como la "Perla Turística del Beni" por su importante aporte al desarrollo social, productivo y cultural del Departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

4.2 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, referido al Proyecto de Declaración Camaral N° 030/2023-2024, de homenaje al Municipio de Riberalta de la Provincia Vaca Diez del Departamento del Beni, por sus 131 años de fundación. (Informe Impreso y Distribuido).

Sen.^a Presidenta: En Sala para su consideración.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al Informe de la Comisión y al Proyecto de Declaración Camaral.

Sen. Secretario:

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Y AUTONOMÍAS

CÁMARA DE SENADORES ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-Nº2 / 2023-2024

ASUNTO:

**HOMENAJE AL MUNICIPIO DE RIBERALTA DE LA PROVINCIA VACA DIEZ DEL
DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS CIENTO TREINTA Y UN AÑOS DE SU
FUNDACIÓN.**

I. ANTECEDENTES.

En fecha 16 enero de 2024 años mediante nota signada **CITE: CNPIOCCI-CMM- N° 13 /2023-2024** de fecha, 16 enero de 2024, la Senadora Nacional Cecilia Moyoviri Moye remite a Presidencia de la Cámara de Senadores la solicitud de Proyecto de Declaración Camaral al **MUNICIPIO DE RIBERALTA.**

En fecha 18 de enero de 2024, la Unidad de Seguimiento, Control Legislativo y Redacción remite a este ente Camaral el Proyecto de Declaración Camaral signado **PDC. N° 30/2023-2024 denominado HOMENAJE AL MUNICIPIO DE RIBERALTA DE LA PROVINCIA VACA DIEZ DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS CIENTO TREINTA Y UN AÑOS DE SU FUNDACIÓN.**

II. ORDEN LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

En el marco de la Constitución Política del Estado se tiene los siguientes mandatos, que sustentan el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.

El artículo 269 parágrafo I de la Constitución Política del Estado instituye que: "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos.

El Artículo 99 de la Constitución Política del Estado determina que el Patrimonio Cultural del Pueblo Boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible y el Estado está obligado a su reconocimiento y promoción.

En el marco del Reglamento General de la Cámara de Senadores se tiene el siguiente mandato, que sustenta el presente informe de Proyecto de Declaración Camaral.



El Artículo 164 del Reglamento de la Cámara de Senadores, señala que las Declaraciones Camarales, son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara en torno a temas de interés nacional o internacional, en este contexto se constituyen en Instrumentos Camarales idóneos para rendir homenajes como es el caso que nos ocupa.

III. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN.

Del análisis de todos los documentos de respaldo y antecedentes del presente Proyecto de Declaración Camaral y de acuerdo a los presupuestos exigidos por el Reglamento General de la Cámara de Senadores y a efectos del análisis y tratamiento del Proyecto de Declaración Camaral, signado **PDC. N° 30/2023-2024 de "HOMENAJE AL MUNICIPIO DE RIBERALTA DE LA PROVINCIA VACA DIEZ DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS CIENTO TREINTA Y UN AÑOS DE SU FUNDACIÓN"** El pleno de las senadoras y Senadores Nacionales de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determina lo siguiente:

a) El proyecto de declaración Camaral remitido a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías cumple con todos los requisitos y presupuestos normativos y documentales establecidos en el Reglamento de la Cámara de Senadores para su análisis y tratamiento.

b) En tal razón, que de acuerdo al informe final signado INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-N° 2/2023-2024 emitido por Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías en el mismo incorporo en el nomen Iuris del Proyecto de Ley, la denominación e identificación DE LA PROVINCIA VACA DIEZ Y CIENTO TREINTA Y UN AÑOS DE SU FUNDACIÓN EN COMPLEMENTACIÓN razón por la cual recomienda al pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías su **APROBACIÓN CON MODIFICACIONES**.

c) Por unanimidad las Senadoras y Senadores miembros de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías determinan la aprobación del informe signado INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-N°2/2023-2024 emitido por Secretaria Técnica estableciendo las siguientes Conclusiones y Recomendaciones.

IV. CONCLUSIÓN

En observancia a todos los requisitos documentales y normativos presentados ante este ente Camaral por la Senadora Nacional Peticionante, revisados y consolidados por Secretaria Técnica de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías instancia que emite el Informe INF-ALP/CS/ COTEyA./ PDC-N° 2/ 2023-2024 el mismo concluye que es importante la inclusión en el denominativo **PROVINCIA VACA DIEZ** y CIENTO TREINTA Y UN AÑOS DE SU FUNDACIÓN EN EL NOMEN IURIS QUEDANDO DEFINITIVAMENTE **PDC. N° 30/2023-2024 denominado "HOMENAJE AL MUNICIPIO DE RIBERALTA DE LA PROVINCIA VACA DIEZ DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS CIENTO TREINTA Y UN AÑOS DE SU FUNDACIÓN"**. Estableciendo su viabilidad documental y normativa legal cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento General de la Cámara de Senadores, por tanto:

V. RECOMENDACIÓN.

El pleno de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, recomienda la **APROBACIÓN Con Modificaciones del PDC. N° 30/2023-2024 denominado HOMENAJE AL MUNICIPIO DE RIBERALTA DE LA PROVINCIA VACA DIEZ DEL DEPARTAMENTO DEL BENI POR SUS CIENTO TREINTA Y UN AÑOS DE SU FUNDACIÓN"**. Presentado por la senadora Nacional Cecilia Moyoviri Moya.

Es cuanto se tiene a bien informar, para fines Legislativos, salvo mejor criterio de las Senadoras y Senadores en Sesión Plenaria.

Firman: Senadora Claudia Elena Egüez Algarrañaz, Presidenta Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías; Senador William Torrez Tordoya, Comité de Autonomías Municipales Indígena



Originarios Campesinas y Regionales; Senadora Corina Ferreira Domínguez, Secretaria Comité de Autonomías Departamentales.

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 269 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos"*.

Que, el Municipio de Riberalta, capital de la Provincia Vaca Díez del Departamento del Beni, fue fundado el 3 de febrero de 1894, en memoria del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre; conocida como la ciudad de los cuatro nombres: Barranca Colorada, La Cruz, Ribera - Alta y Riberalta.

Que, el Municipio de Riberalta conserva sus tradiciones añejas en medio de celebraciones culturales y artísticas, ferias artesanales, comidas típicas y juegos populares, como el trompo, la rayuela, la tuja, el paco-pillo y otros que caracterizan a la región amazónica.

Que, el Municipio de Riberalta realiza diversas actividades comerciales, industriales y de servicios, como la castaña, gomero, agropecuario, piscícola, procesadoras de palmito, fábricas de ladrillos, de cerámicas, aserraderos y carpinterías.

Que, el Municipio de Riberalta, celebra ciento treinta años de su fundación, constituyéndose en el segundo municipio más poblado del departamento de Beni.

Que, el Municipio de Riberalta tiene centros de estudios superiores, como la Universidad Autónoma del Beni, Universidad de la Amazonia Boliviana, Escuela Militar de Ingeniería (EMI), Escuela Superior de Formación de Maestros Riberalta (ESFM-R) e Instituto Tecnológico Superior de la Amazonía.

Senadora proyectista: Cecilia Moyoviri Moye

POR TANTO:

El Pleno de la Cámara de Senadores, en uso de sus facultades Instituidas en la Constitución Política del Estado y de conformidad con los Arts. 164 y 165 de las atribuciones específicas del Reglamento General de la Cámara de Senadores:

DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje al **Municipio de Riberalta de la Provincia Vaca Díez del departamento del Beni** por sus ciento treinta años de su fundación, por su importante aporte al desarrollo social, productivo y cultural del departamento del Beni y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Presidenta.



Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Peticiones de Informe Escrito:

5.1 De la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, remite informes mediante los cuales hace conocer que las siguientes Peticiones de Informe Escrito, no tienen objeción, por lo que pueden ser remitidas a las autoridades requeridas.

a) La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita al Gobierno Municipal de Sucre, remita informe ampliatorio sobre la Petición de Informe Escrito N° 1088/2022-2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con nota de atención.

Sen. Secretario:

b) La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, informe sobre el procedimiento estándar que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia sigue en casos de restitución internacional de menores; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con nota de atención.

Sen. Secretario:

c) La Senadora Silvia Gilma Salame Farjat, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, informe la normativa que aplica el municipio a su cargo, en materia de zonificación, giro y superficie asignada a vendedores ambulantes; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

Sen. Secretario:

d) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita a los alcaldes Municipales de Guanay y Caranavi, informen sobre la creación y cobros efectuados en trancas de sus municipios; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase a los Gobiernos Autónomos Municipales de Guanay y Caranavi, con nota de atención.

Sen. Secretario:

e) La Senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero, solicita al Gobernador del Departamento de Cochabamba, informe sobre las cuencas en las que se realiza algún tipo de actividad productiva y de extracción; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, con nota de atención.

Sen. Secretario:



f) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Gobernador del Departamento de La Paz, informe qué acciones ha realizado con respecto al derrame de 20 mil litros de aceite derramado sobre el Río Desaguadero; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con nota de atención.

Sen. Secretario:

g) El Senador Miguel Pérez Sandoval, solicita al Alcalde Municipal de Oruro, informe si se encuentra en vigencia la Ley Municipal N° 961, que eleva a rango de ley la Ordenanza Municipal 53/709; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con nota de atención.

Sen. Secretario:

h) El Senador William Torrez Tordoya, solicita al Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, que informe a cuánto asciende su presupuesto para la gestión 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Porongo, con nota de atención.

Sen. Secretario:

i) El Senador Rubén Gutiérrez Carrizo, solicita al Alcalde Municipal de Oruro, que informe sobre la superficie total de la Comunidad de Sora; que informe sobre todas las acciones realizadas dentro del caso signado N° 15/23, dentro del caso de suspensión total de autoridad materna; y otros puntos relacionados a los temas.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con nota de atención.

Sen. Secretario:

j) El Senador Julio Diego Romaña Galindo, solicita al Alcalde Municipal de Sena, informe qué comunidades campesinas son atendidas por el Gobierno Autónomo Municipal a su cargo y que son colindantes con el Municipio de Ixiamas del Departamento de La Paz; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Sena, con nota de atención.

Sen. Secretario:

k) La Senadora Centa Lothy Rek López, solicita al Alcalde de Santa Cruz de la Sierra, que informe sobre el costo de la carretera Tundi – Las Peñas; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con nota de atención.

Sen. Secretario:

l) La Senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, solicita al Alcalde Municipal de La Paz, que informe sobre el grado de cumplimiento normativo del Reglamento Municipal de Gestión Ambiental, respecto a la temática de áreas protegidas municipales; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con nota de atención.

Sen. Secretario:



m) La Senadora Simona Quispe Apaza, solicita al Alcalde Municipal de La Asunta, informe cuánto presupuesto se asignó para la atención de Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM's) en las gestiones 2020, 2021, 2022 y 2023; y otros puntos relacionados al tema.

Sen.ª Presidenta: Remítase al Gobierno Autónomo Municipal de La Asunta, con nota de atención. Senador Secretario, sírvase dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

Sen. Secretario:

5. Asuntos Varios.

1. Proyecto de Declaración Camaral de reconocimiento a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 7 del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado establece como atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley, la de *"Reconocer Honores Públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes al Estado"*. Que el Artículo 164 del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que: *"Las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional o internacional"*.

Que, el Parágrafo II del Artículo 77 de la Constitución Política del Estado, señala: *"El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla su proceso sobre la base de criterios de armonía y coordinación"*.

Que, la Universidad Mayor Real y Pontífice de San Francisco Xavier de Chuquisaca, fue fundada en la ciudad de La Plata (Actualmente Sucre), en fecha 27 de marzo del año 1624, mediante Bula Papal emitida por Gregorio XV el 8 de agosto de 1623 y Documento Real emitido por el Rey Felipe II el 2 de febrero de 1622. El provincial de la Compañía de Jesús, el Padre Joan de Frías Herran estuvo a cargo de su fundación. La primera autoridad académica, fue el Padre Ignacio de Arbieta y su Primer Ministro el Padre Luis P. de Santillán. Y las primeras materias que se dictaron fueron Teología Escolástica, Teología Moral, Filosofía, latín y Lenguaje Nativo Aimara, y en el año 1681, bajo la autoridad del Arzobispo Cristóbal de Castilla y Zamora, se creó la materia de Derecho Canónico.

Que, la Universidad Mayor Real y Pontífice de San Francisco Xavier de Chuquisaca, durante el periodo histórico republicano y moderno (siglo XIX y XX), contribuyo en la formación superior de las más ilustres personalidades políticas, científicas e intelectuales. Así mismo, en el año 1930, logro constituirse en la primera Casa de Estudios Superiores del país, en alcanzar el carácter de Universidad Autónoma. Y actualmente es la Universidad con prestigio y reconocimiento nacional e internacional, por formar capital humano de excelencia, con espíritu crítico y emprendedor, y con cualidades intelectuales y científicas para investigar la realidad de nuestra sociedad.

POR TANTO:



La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Rendir un justo merecido reconocimiento a la **Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca**, en conmemoración a sus 400 años de fundación, a celebrarse el 27 de marzo de 2024 y por su valioso aporte al desarrollo sostenible de la educación superior del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral.

Tiene la palabra, la Senadora Párraga.

Sen.ª Párraga: Quiero destacar ponderar a nuestras Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca en nacimiento la fundación 27 de marzo de 1624.

Teniendo una gran trayectoria, básicamente la fundación de esta Universidad, distinguida instituciones que paulatinamente aceleran a la familia estudiantil de esta Universidad de la ciudad de La Plata que hoy denominamos la ciudad de Sucre, la Real Audiencia de Charcas en 1561 y La Compañía de también de nuestro destacado hermano Jesús Sellan.

Pues ha sido en 1991 una gran contribución a nuestro país no solamente al Departamento de Chuquisaca, desde el colegiado de Santiago y en el año 1621 el Colegio de San Juan Bautista instituciones educativas que echan las raíces para fundar la Universidad de San Francisco

La Bula del Papa Gregorio 16 en 1621 autoriza el funcionamiento de esta Universidad tomando como base el colegio de Santiago, meses después febrero del año 1622 El Rey Felipe IV autoriza que los colegios que están a 200 millas de distancia de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima confiere grados de bachiller licenciados maestros y Doctor en filosofía y tecnología con validez en todas las universidades de América y Europa, siguiendo esta determinación, los colegios de Santiago, San Juan Bautista comienzan a conferir esos grados lo que dará peso al final a la Universidad de San Francisco. tanto la Bula del Papa y también en el año 1621 y la y la cédula real de 1622 son los documentos centrales sobre los que descansa el patente de la fundación, elaborada y firmada en el año 1624.

Es por eso que la destacamos la fundación solemne de la Universidad de Chuquisaca, se dio el 27 de marzo de 1624 y desde ahí entonces tuvo el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Francisco, desde el Pleno de Cámara de Senadores, destacamos, ponderamos la valiosa y el valioso aporte de esta Universidad del Departamento de Chuquisaca y al interior de nuestro país que va a cumplir los 400 años de vida.

Saludar desde la Cámara de Senadores. A esta prestigiosa Universidad ha sembrado conocimiento que ha contribuido con profesionales idóneos y nosotros en esta fecha tan importante para los chuquisaqueños y rumbo al Bicentenario celebramos con altura, saludamos con el respeto que se merece. Gracias, Presidenta.

Sen.ª Presidenta: No habiendo más observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el Proyecto de Declaración Camaral, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.



Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

2. Proyecto de Declaración Camaral que denuncia ante el Sistema Universal de Derechos Humanos (ONU) a través de la Relatoría para la Independencia de Magistrados y Abogados; la vulneración a los derechos humanos y garantías jurisdiccionales de las bolivianas y bolivianos.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Comunicado de Prensa emitido por las Naciones Unidas, Derechos Humanos y Procedimientos Especiales, a través de la señora Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, expresa su grave preocupación ante el retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales en el Estado Plurinacional de Bolivia; identificando solamente que se puede acceder a un juicio justo con jueces independientes e imparciales.

Que, el mandato de las altas autoridades judiciales en Bolivia, finalizó el 31 de diciembre de 2023, sin que hasta la fecha se hubiera celebrado elecciones de nuevas autoridades judiciales; sin embargo, a fines de diciembre el Tribunal Constitucional Plurinacional, vulnerando la Constitución Política del Estado, decidió ampliar el mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera excepcional y temporal hasta que se elijan y posesionen las nuevas autoridades, según la Declaración Constitucional N° 0049/2023.

Que, la Asamblea Legislativa Plurinacional, principalmente la Cámara de Senadores, vino cumpliendo su atribución constitucional de llevar a cabo la preselección de autoridades del Órgano Judicial desde marzo de 2023, viéndose obstaculizada esta preselección por instancias jurisdiccionales que paralizaron el proceso por diferentes causas.

Que, el derecho a un juicio justo previsto en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), señala que un tribunal competente, independiente e imparcial es la garantía del debido proceso.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

El Pleno de la Cámara de Senadores, denuncia ante el Sistema Universal de Derechos Humanos (ONU), a través de la Relatoría para la Independencia de Magistrados y Abogados, la vulneración a los derechos



humanos y garantías jurisdiccionales de las bolivianas y bolivianos, ante la inexistencia de la garantía convencional de un juicio justo, efecto de la falta de imparcialidad e independencia del sistema judicial boliviano en su intento de autoprórroga inconstitucional; solicitando a este organismo internacional, delegar relatores especiales de veeduría internacional para constatar la obstaculización en la realización de las Elecciones Judiciales en el Estado Plurinacional de Bolivia y emitir un informe respectivo.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

3. Proyecto de Declaración Camaral que denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la vulneración derechos humanos y garantías constitucionales de las bolivianas y bolivianos, ante la falta del debido proceso.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el Comunicado de Prensa emitido por las Naciones Unidas, Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, a través de la señora Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, expresa su grave preocupación ante el retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales en el Estado Plurinacional de Bolivia, identificando solamente que se puede acceder a un juicio justo con jueces independientes e imparciales.

Que, el mandato de las referidas altas autoridades judiciales finalizó el 31 de diciembre de 2023, sin que hasta la fecha se hubiera celebrado elecciones de nuevas autoridades judiciales; sin embargo, a fines de diciembre el Tribunal Constitucional Plurinacional, vulnerando la Constitución Política del Estado, decidió ampliar el mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen las nuevas autoridades según la Declaración Constitucional N° 0049/2023.



Que, el derecho a un juicio justo previsto en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), señala que un tribunal competente, independiente e imparcial es una garantía del debido proceso.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

Su Molestia y denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la vulneración de derechos humanos y garantías constitucionales, de las bolivianas y bolivianos, ante la falta del debido proceso; exhortando a este organismo pueda delegar una comisión de veeduría internacional para constatar la obstaculización en la realización de las Elecciones Judiciales en el Estado Plurinacional de Bolivia y emitir un informe al respecto.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sen.^a Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.^a Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral que expresa su posición oficial, exhortando al Presidente de la Cámara de Diputados, para que, conforme al procedimiento legislativo, convoque a Sesión Ordinaria.

Sen.^a Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:**PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL****EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,****CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 5 del Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, dispone que: *"El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera (...) El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación".*



Que, instalada la 25ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores, de fecha 18 de diciembre de 2023, con el quórum correspondiente, se procedió al debate de los siguientes Proyectos de Ley N° 073/2023-2024 C.S. "Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional"; N° 074/2023-2024 C.S. "Ley de Modificación de la Ley N° 044 para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificada por la Ley N° 612" y N° 075/2023-2024 C.S. "Ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado", consecuentemente, fueron aprobados por el pleno de la Cámara de Senadores.

Que, luego de ser aprobados los referidos proyectos de ley N° 073/2023-2024 C.S.; N° 074/2023-2024 C.S. y N° 075/2023-2024 C.S., por el Pleno de la Cámara de Senadores, en fecha 18 de diciembre de 2023, la Presidenta en Ejercicio, Sen. Simona Quispe Apaza, remitió los merituados proyectos de ley a la Cámara de Diputados, para que cumplan con el procedimiento legislativo como cámara revisora.

Que, el Artículo 32 del Reglamento General de la Cámara de Diputados establece que la Asamblea o Pleno se constituye en el nivel superior de decisión, conformado por la totalidad de las Diputadas y Diputados en ejercicio.

Que, el Reglamento General de la Cámara de Senadores, establece en su artículo 164 que las Declaraciones Camarales son pronunciamientos que expresan la posición oficial de la Cámara sobre temas de interés nacional e internacional.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la Constitución Política del Estado y en aplicación al Artículo 164 de su Reglamento General;

DECLARA:

El Pleno de la Cámara de Senadores, expresa su posición oficial exhortando al Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, para que, conforme al procedimiento legislativo establecido en la Constitución Política del Estado, convoque a Sesión Ordinaria, a objeto de que se traten en el Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes Proyectos de Ley:

- 1. N° 073/2023-2024 C.S.** "Suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional".
- 2. N° 074/2023-2024 C.S.** "Ley de modificación de la Ley N° 044 para el juzgamiento de la presidenta o presidente y/o de la vicepresidenta o vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificada por la Ley N° 612".
- 3. N° 075/2023-2024 C.S.** "Ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado.

Recordar al Presidente de la Cámara de Diputados Israel Huaytari Martínez, que el incumplimiento del procedimiento legislativo establecido en el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, puede generar responsabilidades.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.



Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Senador Secretario, sírvase dar lectura al siguiente punto.

Sen. Secretario:

5. Proyecto de Declaración Camaral que exhorta a la Cámara de Diputados, cumpla con el tratamiento legislativo del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 C.S.

Sen.ª Presidenta: Habiéndose aprobado la Dispensación de Trámite para la consideración del presente Proyecto de Declaración Camaral, Senador Secretario, sírvase dar lectura al mismo para su consideración.

Sen. Secretario:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CAMARAL

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado, determina que: *"El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: (...) 5. El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Órgano Ejecutivo para su promulgación. 6. Si la Cámara revisora enmienda o modifica el proyecto, éste se considerará aprobado si la Cámara de origen acepta por mayoría absoluta de los miembros presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que no las acepte, las dos Cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de origen dentro de los veinte días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. La decisión será tomada por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de sus miembros presentes"*.

Que, el Artículo 115 del Código Procesal Constitucional señala que: *"(DECLARACIÓN Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN EN LAS CONSULTAS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY). (...) III. La declaración de inconstitucionalidad del Proyecto de Ley obligará al Órgano Legislativo adecuar o eliminar las normas observadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional"*.

Que, el Artículo 7 del Reglamento General de la Cámara de Diputados dispone que: *"La Cámara de Diputados, por competencia expresa que le asigna el Artículo 159 de la Constitución Política del Estado, tiene las siguientes atribuciones enunciativas y no limitativas de otras que por mandato de la Ley y de la forma republicana de gobierno pudiera tener: 1. Iniciar el tratamiento de los Proyectos de Ley presentados por iniciativa ciudadana, el Órgano Ejecutivo, el Tribunal Supremo, en caso de iniciativas relacionadas con la Administración de Justicia, los Gobiernos Autónomos y los Diputados Nacionales. Así como tratar en revisión los proyectos remitidos por la Cámara de Senadores"*.

Que, el Artículo 43 del citado reglamento señala que: *"Las Comisiones se ocuparán en general, de los asuntos inherentes a su respectiva denominación y tendrán en su área, además, las siguientes funciones:*

(...) b) Informar a la Asamblea sobre los Proyectos de Ley, dando prioridad a los enviados por el Senado Nacional, Órgano Ejecutivo, Judicial o Electoral'.

Que, el Artículo 118 del mismo reglamento establece que: *"El orden de prelación en el tratamiento de los Proyectos de Ley, se determinará por la fecha de su presentación. Los Proyectos de Ley enviados por el Senado Nacional, tendrán prelación sobre otros que fueren presentados con el mismo motivo. La misma precedencia se otorgará al Proyecto de Ley de una Comisión, firmado por la mayoría de sus miembros respecto a un proyecto alternativo de la minoría".*

Que, ni el Código Procesal Constitucional, ni la Declaración Constitucional Plurinacional N° 0049/2023, se pronuncian sobre la instancia legislativa que debe efectuar las adecuaciones referidas a los artículos declarados inconstitucionales del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023, esto no implica el establecimiento de un procedimiento legislativo distinto o especial a lo determinado por la Constitución Política del Estado, siendo el Órgano Legislativo, en sus dos cámaras e instancias, el único encargado para efectuar el mismo.

Que, el único procedimiento legislativo vigente, se encuentra regulado por la propia Constitución Política del Estado, así como los distintos reglamentos generales de la cámara legislativa, en los cuales no figura un mecanismo para la adecuación por parte de la cámara de origen.

Que, corresponde a la Cámara de Diputados continuar con el procedimiento legislativo de revisión del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023, hasta su aprobación o rechazo por parte del Pleno de la Cámara de Diputados, sin necesidad de obstaculizar o interrumpir su tratamiento.

POR TANTO:

La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 164 de su Reglamento General;

D E C L A R A:

PRIMERO. EXIGIR a la Cámara de Diputados, respetar y cumplir el único procedimiento legislativo establecido en el Artículo 163 de la Constitución Política del Estado y los reglamentos generales de ambas cámaras legislativas.

SEGUNDO. EXHORTAR a la Cámara de Diputados, a continuar con el tratamiento legislativo del Proyecto de Ley N° 144/2022-2023 "Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2022-2023" sin ningún tipo de dilación, considerando la urgencia del mismo.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Sen.ª Presidenta: En consideración del Pleno, el Proyecto de Declaración Camaral. No habiendo observaciones, las senadoras y los senadores que estén de acuerdo con el mismo, sírvanse levantar la mano.

Informe, Senador Secretario.

Sen. Secretario: Mayoría, Hermana Presidenta.

Sen.ª Presidenta: Queda aprobada la Declaración Camaral.

Al haber agotado el Orden del Día, damos por concluida la Sesión de hoy.



Senador Secretario, sírvase dar lectura al Orden del día para mañana.

Sen. Secretario: Cámara de Senadores; Legislatura 2023-2024; Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria; viernes 26 de enero; Orden del Día; Sesión de Comisiones; La Paz, enero de 2024; Secretaría General; Cámara de Senadores.

Sen.^a Presidenta: Gracias. Se levanta la Sesión. Buenas tardes.

Concluye la Sesión a horas: 15:08.

